

राय परामर्शहरूको संग्रह



नेपाल सरकार

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

ताह्रचल, काठमाडौं

नेपाल

राय परामर्शहरूको संग्रह



नेपाल सरकार

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

ताहाचल, काठमाडौं

फोन नं : ०१-४०३०५१८, ४०३०५४६, फ्याक्स : ०१-४०३०६४२
website: www.ppmo.gov.np, Email: info@ppmo.gov.np
आषाढ २०७७

विषय-सूची

विषय-सूची

भाग	विषय	पेज संख्या
(१)	निर्माणकार्य खरिदसँग सम्बन्धित राय परामर्शहरु	१
(२)	मालसामान खरिदसँग सम्बन्धित राय परामर्शहरु	१३९
(३)	परामर्श सेवा खरिदसँग सम्बन्धित राय परामर्शहरु	२५९
(४)	अन्य विविध राय परामर्शहरु	३०१
(५)	अनुसूची	४५२

निर्माणकार्य खरिदसँग सम्बन्धित राय परामर्शहरू

१. राय परामर्श माग गरिएको बिषयः

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११८ (२) मा संभौता मूल्यको १५ प्रतिशत भन्दा बढीको भेरिएशन आदेश जारी गर्नु पर्दा भेरियशन समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनु पर्ने प्रावधान रहेको हुँदा यस्तो १५ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको ठेक्काको भेरियशनको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पठाउनु पर्ने वा नपर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

“सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ११८(२) को उपनियम (१) बमोजिम संभौता मूल्यको १५ प्रतिशत भन्दा बढीको भेरियशन भन्ने शब्द प्रयोग भएको, उपनियम (१) मा थप घटको भेरिएशन आदेश जारी गर्ने कुरा उल्लेख भएकोले भेरिएशन भनेको थप वा घट दुवै हो भन्ने स्पष्ट छ । त्यसैगरी उपनियम (२) मा १५ प्रतिशत भन्दा बढीको भेरिएशन आदेश जारी गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रकृयाको बारेमा उल्लेख गर्दा १५ प्रतिशत भन्दा बढी थप रकमको लागि मात्र यो प्रक्रिया सीमित नगरी १५ प्रतिशत भन्दा बढीको भन्ने शब्दले थप तथा घट दुवैको अवस्था देखाउने हुँदा घट्ने कार्य पनि भेरियशन मानिने भएकोले १५ प्रतिशत भन्दा बढी थपघट हुने दुवै अवस्थामा भेरिएसनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनु पर्ने” ।

(निर्णय मिति: २०६४।१२।१९)

२. राय परामर्श माग गरिएको बिषयः

मिति २०५८ असारमा कार्यादेश पाएका ठेकेदारद्वय केदार निर्माण सेवा र पहाड ऋङ्खला कंस्ट्रक्सनले काम गर्दा मूल्य वृद्धि भएको कारणले मर्का पर्न गएकोले वृद्धि भएको रकम पाउँ भनी दावी गरेको तर सम्भौतामा मूल्यवृद्धिको प्रावधान नरहेको देखिएकोले मूल्यवृद्धि भएको रकम दिन मिल्ने कि नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन आउनुभन्दा पहिले खरिद सम्भौता भएको र कामको प्रकृति हेर्दा निर्माण सामग्री भन्दा श्रम र उपकरणको उपयोग बढी हुने किसिमको काम देखिएकोले निर्माण सामग्रीको मूल्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित देखिएन । निर्माण कार्य सम्पन्न हुन असाधारण लामो अवधिका लागि म्याद थप भएकोले वर्तमान कानूनको म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्थासँग पनि मेल खाएन । यस कार्यालयबाट २०६१।३।५ मा जारी भएको मार्गदर्शन २०६३ पौष मसान्तपछि १५ महिनाभन्दा घटीअवधिका, सम्भौतामा मूल्यवृद्धि सम्बन्धित कुनै व्यवस्था नभएका सम्भौताहरूको लागि निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको घटवढको समायोजन प्रयोजनको लागि रहेको व्यहोरा पुनः स्पष्ट गर्दै यस पत्रका सम्बन्धमा सो मार्गदर्शन लागू नहुने ।

(निर्णय मिति: २०६५।४।२९)

३. राय परामर्श माग गरिएको बिषयः

सडक बोर्ड नेपालको लगानी रहेको सडक मर्मत सुधारको ठेक्काको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को दफा ५४ अनुसार भेरिएसन आदेश सडक बोर्डबाट हुनुपर्ने हो वा निर्माण कार्य गराउने निकाय सार्वजनिक निकाय सडक विभाग वा मातहत रहेकोले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने हो भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

“सडक बोर्ड नेपालको लगानीमा सडक विभागबाट संचालन हुने खरिद कार्यवाही सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार हुनुपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०६५।६।६)

४. राय परामर्श माग गरिएको बिषयः

कोषको लागि आवश्यक पर्ने खरिद, निर्माण, मर्मत तथा सेवाहरु लिनको निमित्त मौजुदा सूची तयार गरिरहनु पर्ने सन्दर्भमा अधिकांश निवेदकले फर्म दर्ता र मु.अ.क. दर्ताको मात्र प्रतिलिपिहरु पेश गरेको अवस्थामा उक्त २ वटा कागजातहरुलाई मात्र मान्यता दिई मौजुदा सूची तयार गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ को उपनियम २ मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १०(२) मा उल्लेख भएको योग्यताका आधारहरु बमोजिम मौजुदा सूचीमा समावेश गर्ने योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सो योग्यता नपुगेको फर्महरुलाई मौजुदा सूचीमा समावेश गर्न मिल्ने देखिदैन । कम समयमा सोभै खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि यस्तो सूचीको उपयोग गर्ने व्यवस्था भएको (नियम ८५(४)) र सूचीमा समावेश नभएका योग्य फर्महरुलाई पनि बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नबाट बन्चित गर्न नपाइने भएकोले नियम १८(८) अनुसार योग्यता पुगेको फर्महरुको मात्र मौजुदासूची तयार गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६५।७।४)

५. राय परामर्श माग गरिएको बिषयः

भोलुङ्गे पुल निर्माण गर्दा Construction Turnkey Package (CTP) प्रणालीबाट गरिदै आएकोमा ठेकेदारले दररेट उल्लेख गर्दा प्रत्येक काम र सामग्रीको लागि छुट्टा छुट्टै दररेट उल्लेख नगरी सम्पूर्ण पुल निर्माणको लागि एकमुष्ट रकम उल्लेख गर्ने प्रावधान रहेको छ । यस डिभिजनबाट संचालित ठेक्का पट्टाहरु लम्पसम कन्ट्र्याक्ट अन्तरगत पर्न जाने देखिएकोले ऐनको दफा ५५(१) र प्राविधिक मार्गदर्शन नं. १ अनुसार मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न मिल्ने हो वा होइन ।

राय परामर्शको व्यहोराः

ठेक्का पट्टाहरु Construction Turnkey Package (CTP) गरी एकमुष्ट कार्य सम्पादन अन्तरगत खरिद सम्भौता भएको देखिएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५(१) को व्यवस्था अनुसारको मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था आर्कषित नहुने भई ५५(२) को दफा आर्कषित हुने भएकोले सो दफाको प्रावधान अनुसार एकमुष्ट कार्य सम्पादन वा निश्चित बजेटको आधारमा खरिद सम्भौता भएकोमा मूल्य समायोजन गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६५।७।१७)

६. राय परामर्श माग गरिएको बिषयः

भवन निर्माण सम्बन्धमा बोलपत्र आव्हान गरेकोमा प्राप्त बोलपत्रहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ ले व्यवस्था गरे बमोजिम मूल्यांकन समितिले मूल्यांकनको आधारहरु बमोजिम मूल्यांकन गरी कुनैपनि बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको हुँदा अस्वीकृत गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय सहितको प्रतिवेदन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, पर्सामा पेश गरेपछि उक्त कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा १ को (क) बमोजिम बोलपत्र अस्वीकृत गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्ने निर्णय गरेको पाइएको हुँदा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, पर्साले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार उक्त कार्य गर्न सक्ने अधिकार राख्छ वा राख्दैन ।

राय परामर्शको व्यहोराः

- (१) मूल्यांकन समितिको निर्णय नभई प्रतिवेदनको रुपमा सिफारिस आउनुपर्ने र बोलपत्रमा योग्यताका आधार भनी निर्धारित विषयहरुलाई प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन भनिएको हुनाले मूल्यांकन समितिमा व्यवसायिक दक्षताको कम देखियो ।
- (२) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पठाइएको प्रतिक्रियाको बुँदा नं. १ मा उल्लेख गरेको विषय उपयुक्त होइन । खरिद ऐनको दफा २६(१) को व्यवस्था बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपुर्व हेरिनु पर्ने विषय भएकोले यस चरणसम्म कसको अधिकार कति भनी विभाजन भएको छैन । बोलपत्र स्वीकृत गर्न सक्ने रकमको सीमासम्म नियमावलीले तोकेको हो । ऐनको दफा २६(१) को अवस्था आइपरेमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारवाही रद्द गर्नसक्ने स्पष्ट उल्लेख भएकोले द्वितीय श्रेणीका कार्यालय प्रमुखले बदर गर्न सक्ने ।

(३) बुँदा नं. ३ मा भनिए जस्तो “पुनः बोलपत्र आह्वान” भनी सूचना प्रकाशित गर्न मिल्दैन । ऐनको दफा २६(५) अनुसार गरेपछि निकालिने सूचना पुनः नभई नयाँ सूचनाकै रुपमा आउन आवश्यक हुन्छ ।

(निर्णय मिति: २०६५।८।२२)

७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

कोशी पम्प, चन्द्र नहर सिँचाई व्यवस्थापन डिभिजन नं. २, राजविराज सप्तरीले ज्याला दररेट निर्धारण गर्ने अलग अलग निकाय भएका कारण दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको ज्याला भुक्तान गर्न कठिनाई उत्पन्न भएकोले आवश्यक निर्देशनको लागि राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७५ को उपदफा २ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दफा २ को खण्ड (ख) बमोजिमका सार्वजनिक निकायहरूका खरिद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था यो ऐनसँग बाभिएको हदसम्म यस ऐन अनुकूल हुने गरी स्वतः संशोधन भएको मानिने व्यवस्था भएको, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ऐन, २०५६ को नियम १३० खारेज भई सकेको, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा १८९ को देहाय (भू)१ मा जिल्लास्तरमा श्रमको ज्यालादर एवं मजदुरीको दररेट निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएपनि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७५ को उपदफा २ ले निस्कृय पारिसकेको हुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ मा व्यवस्था भएको दररेट निर्धारण समितिले निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निश्चित गरे अनुसार दररेट लागु हुने ।

(निर्णय मिति: २०६५।९।२८)

८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

ठेक्कापट्टा सम्झौता गर्दा र Mobilization पेशकी उपलब्ध गराउंदा विदेशी बैंकबाट जारी गरिएको बैंक जमानत प्राप्त हुने वा प्रति प्रत्याभूति (Counter Guarantee) आवश्यक पर्ने वा नपर्ने तथा Counter Guarantee प्रति प्रत्याभूति आवश्यक परेको खण्डमा सोमा लाग्ने खर्चको सन्दर्भमा ठेक्कापट्टाको शर्त अनुसार ठेकेदार वा नेपाल सरकार कसले सो खर्च व्यहोर्ने स्पष्ट व्याख्या नभएकोले यस सम्बन्धमा के कसो गर्नु पर्ने हो ? आवश्यक राय सूझाव माग भै आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) कार्य सम्पादन जमानतको मूल उद्देश्य आपूर्ति पक्षबाट कार्य सम्पादन हुन नसक्दा खरिदकर्तालाई हुने क्षतिको सुरक्षा दिने रहेकोले खरिदकर्ता यस प्रति प्रत्याभूत हुन आवश्यक हुन्छ र यसैको लागि स्वदेशमा रहेको बैंकबाट प्रति प्रत्याभूति गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको हो ।
- (२) तहांको उक्त पत्रको सन्दर्भमा उल्लेखित खरिद प्रकृया सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ अनुसारको सम्झौता हो, होइन भन्ने बिषयमा स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ
- (३) यदि खरिद ऐनको दफा ६७ अनुसारको सम्झौता भए त्यस्तो सम्झौता वा मार्गदर्शनमा Performance guarantee सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था के छ, स्पष्ट हुनु पर्ने, सो भएपनि माथि बुँदा नं.१ मा उल्लेख भएकै सिद्धान्तमा आधारीत हुने हुन्छ ।
- (४) यसरी स्पष्ट नखुलेको भए सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११०(५) अनुसार विदेशी बैंकले जारी गरेको कार्य सम्पादन जमानत नेपालमा स्थापना भएको बाणिज्य बैंकले प्रति प्रत्याभूति (काउन्टर ग्यारेन्टी) गरेको भएमा मात्र मान्य हुनेछ ।

(निर्णय मिति: २०६५।१०।१३)

९. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

कार्यालयले निर्दिष्ट गरे अनुसारको सम्पूर्ण प्राविधिक मापदण्ड Lead Partner एकैले पुरा गरेको तर JV Partner ले पुरा गर्नु पर्ने २५ प्रतिशत बराबरको Turn over पुरा गर्न नसकेको कारणबाट Lead partner समेत असक्षम हुने स्थिति देखिएकोले प्राविधिक शर्त पुरा गरेको वा नगरेको स्पष्ट हुन सकिएन ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

कार्यालयले निर्दिष्ट गरे अनुसारको सम्पूर्ण प्राविधिक मापदण्ड Lead partner एकलैले पुरा गर्ने भए JV को आवश्यकता नै देखिदैन । अनुभव, नगद प्रवाह, जनशक्ति, उपकरण एउटै बोलपत्रदाताबाट नपुग्ने अवस्थामा JV साभेदारहरुको जोडेर संयुक्त रुपमा पुर्‍याउनका लागि नै JV सम्झौता गरी बोलपत्रदाताहरु सहभागी हुन आउँदछन । JV मा सहभागी सबै साभेदारहरु संयुक्त र एकल रुपमा पनि कार्य सम्पादन प्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने हुनाले मुख्य साभेदारको सक्षमता मात्र JV मा पर्याप्त हुँदैन । त्यसकारण खरिद नियमावली २०६४ को नियम २८(२) अनुसार सार्वजनिक निकायले साभेदारको हिस्सा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा तोकन सक्ने हुनाले एक पटक बोलपत्र सम्बन्धी कागजात [ITB4.4(e)] मा हिस्सा निर्धारण गरी पठाई सकेपछि सोही अनुसार योग्यता पुगे नपुगेको एकिन गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६५।१०।२४)

१०. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

- (१) रु. ३५ (पैंतिस) लाख सम्म कुल लागत अनुमान भएको मूल परियोजनाको कार्य संचालन मात्र उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने हो वा परियोजना लागत करोडौंको भएको तर स्वीकृत एक वर्षको कार्यक्रम रु. ३५ (पैंतिस) लाख सम्मको भएको सो रु. ३५ (पैंतिस) लाख सम्म कार्य समितिबाट गराउन सकिने हो ?
- (२) कुनै खास परियोजनाको कुल लागत अनुमान करोडौंको भएको तर १ वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम रु. ३५ (पैंतिस) लाख भन्दा बढी भएकोमा सो एक वर्षको कार्यक्रमलाई पनि स्कीम वाइज टुक्रा टुक्रा पारी प्रत्येक स्कीमलाई रु. ३५ (पैंतिस) लाख भित्र पारी छुट्टाछुट्टै समितिबाट गराउन सकिने हो ?
- (३) परियोजनाको कुल लागत अनुमान करोडौंको भएको तर एक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम रु. ३५ (पैंतिस) लाख भन्दा बढी भएकोमा पाइप फिटिङ्स आदि सामग्री खरिद गरी बाँकी रहेको रु. ३५ (पैंतिस) लाख सम्मको कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने हो ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७(१) मा सिमा तोकिएको रकमसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण तर्फ वा सो सम्बन्धी सेवाउपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सकिने व्यवस्था छ । नियम ९ (१) अनुसार लागत अनुमान तयार गर्दा बिचार गर्नु पर्ने कुराहरुका सम्बन्धमा उल्लेख भएको छ । त्यसै गरी नियम १०(७) अनुसारको अनुसूची १ मा लागत अनुमान निकाल्ने तरिका उल्लेख भएको छ । यस अनुसार आईटमको कूल जम्मा दररेट निकाले पछि बोलपत्रदाताको ओभरहेड जोड्ने भनिएको छ । ओभरहेड वापतको रकम जोडेर आएको लागत अनुमानमा बजेट प्रयोजनको लागि कन्टीन्जेन्सी तथा मू.अ.कर थप गरी लागत अनुमान तयार गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । तर उपभोक्ता समितिलाई ओभरहेड तथा मू.अ.कर भूक्तानी दिनु नपर्ने भएकाले लागत अनुमानमा यस्तो रकम समावेश गरे पनि कूल लागत अनुमान रकमको आधारमा नियमको सिमा बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन सकिने देखिन्छ । कूल लागत अनुमानले निर्माण कार्यको प्याकेज भित्र श्रम, सामग्री आदि भएपनि कूल रकम ३५ लाख भित्र हुनु पर्ने भएको र सो कार्यको लागि उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन प्राथमिकता दिन सकिने तर उपभोक्ता समितिकै लागि भनी टुक्रा टुक्रा गर्न मिल्दैन ।

(निर्णय मिति: २०६५।११।१९)

११. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

समयमा साइट उपलब्ध गराउन नसकेको कारणबाट म्याद थप गरेको १५ महिनाभन्दा कम अवधिको राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा ऐनको दफा ५५(१) को प्रतिबन्धात्मक अनुच्छेद अनुसार मूल्य समायोजन गर्न सकिने नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

कानून अनुसार म्याद थप गर्नुपर्ने आधार पुरा भई म्याद थप भएको अवस्थामा यसरी म्याद थप गरेपछिको जोखिम खरिदकर्तामा जाने हुन्छ । म्याद थप गर्नुपर्ने उपयुक्त कारण वेगर समयमा काम सम्पन्न नगरेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले पूर्व निर्धारित क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ, भने खरिदकर्ताले समयमा साइट उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था भनेको आफुले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने घटना

(Compensating Event) हुन जान्छ। यस्तो क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने घटनाको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई लाग्ने अतिरिक्त खर्च सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् यस्तो अवस्थामा यस कार्यालयबाट जारी भएको मार्ग दर्शन -१ अनुसार मूल्य समायोजन गर्न सकिने देखिन्छ।

यसको साथै खरिद नियमावलीको नियम ६(३) अनुसार सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई निर्माण कार्यको खरिद कारवाही शुरु गर्नुहुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सोलाई समेत मध्यनजर राखी निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

(निर्णय मिति: २०६६।३।२५)

१२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

BOQ मा Insurance of Work भन्ने आइटम राख्न छुट भएकोले बोलपत्रदाताहरूले Insurance को दर उल्लेख नगरेको तर एउटा बोलपत्रदाताले Survey of Cost मा Insurance Cost समावेश गरेकोमा Insurance Cost उल्लेख नगर्ने अन्य बोलपत्रदाताको बोलपत्र Responsive हुने नहुने भनी सोधेको देखियो।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको BOQ को आइटम सार्वजनिक निकायबाट छुट्टिएको हुनाले यसको Rate प्राप्त हुने संभावना भएन। यस्तो अवस्थामा एउटा मात्र आइटममा Rate नभएको भनी बोलपत्रलाई Responsive होइन भन्न मिल्दैन। बोलपत्रको मूल्यांकनमा यसको दर भर्ने बोलपत्रदाताकै उच्चतम दर अनुसार वा यस्तो दर भर्नेहरूको औसत दर अनुसारको रकम मध्ये सार्वजनिक निकायले उपयुक्त मानेको रकम राखी बोलपत्रको तुलना गर्न सकिने हुँदा यसैलाई कारण मानी Responsive होइन भन्न नमिल्ने व्यहोरा जानकारी दिने निर्णय भएको व्यहोरा।

(निर्णय मिति: २०६६।३।१०)

१३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

निर्माणधिन काठमाण्डौ जिल्ला अदालत भवनको ठेक्कामा मूल्य समायोजनका आधारहरू स्पष्ट पारी दिन अनुरोध गरी पठाइएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

खरिद सम्झौता गर्दा खरिद नियमावलीको नियम ११९ मा उल्लिखित कुराहरू खुलाउनुपर्नेमा सो नगरिदा समस्या परेको देखियो। यसको समाधानको लागि यस कार्यालयबाट मिति २०६५।१०।१५ देखि लागू हुने गरी जारी भएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा मूल्य समायोजन सम्बन्धमा भएको व्यवस्था तथा नियमावलीको माथि उल्लेखित दफा बमोजिम तहाँको सम्झौतामा उल्लिखित अभिन्न अंगको रूपमा रहने भनी खुलाइएको मूल्य सूचकांकको श्रोतकै आधारमा हुने गरी सम्झौतामा थप गरी खरिद ऐनको दफा ५३ अनुसार गर्नु उपयुक्त हुने व्यहोरा जानकारी दिने गरी निर्णय भएको।

(निर्णय मिति: २०६६।३।१५)

१४. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

झिलिङ्ग गर्नुपर्ने स्थानमा उपभोक्ताहरूबीच झिलिङ्ग गर्न दिने/नदिने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भई निर्माणस्थलमा पुर्‍याई सकिएको ठेकेदारको मेशिन एवं औजारहरू फिर्ता गर्न समेत नदिएकाले महिनौं दिनसम्म ती मेशिन औजारहरू Ideal रहन गएको। सो वापत ठेकेदारबाट हर्जाना माग गरेको र ठेक्का सम्झौतामा यस सम्बन्धी कुनै प्रावधान नराखेको हुँदा माग बमोजिम हर्जाना दिन मिल्ने नमिल्ने।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावली, २०६४ मा यस किसिमको हर्जानाको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था भएको नदेखिएको र राय माग गर्दा समेत सम्बन्धीत ऐन, नियमको कुन दफा वा नियम बमोजिम राय माग भएको हो, सो व्यहोरा नखुलेकोले यस्तो परिस्थितिमा खरिद सम्झौता भएपछि सम्झौताको कार्यान्वयन चरणमा हुने कुराहरू सम्झौताको “विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था” बमोजिमको प्रावधान अनुसार हुने हुँदा यस कार्यालयबाट राय दिन आवश्यक नहुने।

(निर्णय मिति: २०६६/५/२१)

१५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

जे.भी वाट पेश भएका कागजातहरूमा एक निर्माण सेवाको स्थायी लेखा नं. ३०००९३४३९ वाट एउटै मिति र च.नं. मा फरक-फरक कारोवार देखाई कर दाखिला गरेको कागजात पेश गरेकोमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट एउटा मात्र कारोवार भएको प्रमाणित हुन आएको र करको विवरण भुठा पेश गरेको देखिएकोले उक्त बोलपत्रलाई मुल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(२)(क), सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४०(२)(घ) मा उल्लेख भएका ग्राह्यता सम्बन्धी कागजात पेश गर्नु पर्ने अनिवार्यता रहेकोमा यस्तो अनिवार्य प्रमाणलाई भुठा तथा बंग्याई पेश गरेको अवस्थामा उक्त बोलपत्रलाई मुल्यांकनमा समावेश गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६६/५/२३)

१६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

DRP छुटलाई आधार लिई बोलपत्र मुल्यांकन गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक DRP छुटलाई आधार लिई बोलपत्र मुल्यांकन गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७/२/५)

१७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

भेरिएशन माग भएको सम्बन्धमा भेरिएशन दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

प्राप्त फायल संलग्न कागजातहरूबाट भेरिएशन माग भएको कार्य मिति २०६१/२/२२ गते सम्पन्न भएको देखिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लागू हुनु पूर्व कार्य सम्पन्न भएको देखिएकोले यस सम्बन्धमा राय परामर्श दिनु उपयुक्त नहुने ।

(निर्णय मिति: २०६७/३/२१)

१८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्राविधिक मार्गदर्शन १, २०६५ असार मसान्तसम्मको अवधिमा सम्झौता भई सो पछि कार्य सम्पन्न भएको निर्माण कार्यहरूमा वा २०६५ असार मसान्तभित्र कार्य सम्पन्न भै सकेको निर्माण कार्यको हकमा मात्र आकर्षित हुने हो ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट २०६५/३/५ गते जारी भएको प्राविधिक मार्गदर्शन नं. १ मिति २०६५ असार मसान्तभित्र सम्झौता भै त्यसपछि कार्य सम्पन्न भएको निर्माण कार्यमा आकर्षित हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७/३/२७)

१९. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

क) पेश हुन आएको प्रस्तावहरूको कबोल अंक आयोजनाको स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी रहेको अवस्थामा संयुक्त मुल्यांकन पश्चात सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावदातासँग वार्ता गरी असफल भएपछि दोस्रो सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने प्रस्तावदातासँग वार्ता गर्न सकिने वा नसकिने ।

ख) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३६ (१) (ख) मा प्रयुक्त लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनौट भएको प्रस्तावदाताको लागत सारभूत रूपमा बढी भएमा भन्ने प्रावधानले कतिसम्म सीमांकन गर्न युक्तिसंगत र औचित्यपूर्ण हुन्छ ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३७ को सम्बन्धमा :- हाइड्रोपावर लिमिटेडले परामर्श सेवा खरिद गर्न ४ (चार) विधिमध्ये गुणस्तर र लागत विधि बमोजिम छनौट भएको प्रस्तावदातासँग ऐनको दफा ३७ (१) र (२) बमोजिम वार्ता गर्दा दुवैलाई स्वीकार्य हुने सहमति हुन नसकेमा ऐनको दफा ३७ (३) बमोजिम त्यसपछिको उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावदातासँग वार्ता गर्ने सम्बन्धमा निम्न लिखित कुराहरुलाई ध्यान पुऱ्याई निर्णय गर्न उपयुक्त हुने :-
- (१) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३५ (१) बमोजिम छनौट भएको प्रस्तावदातासँग वार्ता गर्दा “प्रस्ताव माग गर्ने सम्बन्धी कागजात (Request for Proposal) तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३७ (१) र (२) ले गरेको व्यवस्था प्रतिकूल नहुने गरी वार्ता गर्नु पर्ने । वार्ताको विषय कार्य क्षेत्रगत र प्रस्तावित सेवाको कार्यक्षेत्र (TOR and Methodology), प्रगति प्रतिवेदन, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधा तथा शोध भर्ना हुने प्रकृतिका खर्चहरु मात्र हुन सक्ने । वार्ताबाट Original TOR वा सम्झौताका शर्तहरु (Terms of Contract) लाई रुपमा फेरबदल गर्न, गुणस्तर घटाउन तथा प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गर्दा गरिएको मुल्यांकनको सान्दर्भिकतालाई असर पुऱ्याउन नहुने ।
- (२) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३७ (३) बमोजिम दोस्रो उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावदातासँग वार्ता गर्दा समेत माथि बुँदा नं.(१) बमोजिम वार्ता गर्नुपर्ने । दोस्रोसँग वार्ता गर्ने आधार पहिलोसँगको आधारभन्दा भिन्न हुन नहुने ।
- (३) प्रस्ताव खोलेको समयदेखि स्वीकृतिको सूचना नदिँदासम्मको अवधिमा कुनै प्रस्तावदाताले प्रस्तावको मुल्यांकनमा कुनै किसिमले प्रभाव पर्ने कार्य गर्न नहुने हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ (२) को (छ) को व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नु पर्ने ।
- (ख) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३६ (१) (ख) को सम्बन्धमा :- सार्वजनिक निकायले लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनौट भएको प्रस्तावदाताको लागत सारभूत रुपमा बढी छ, छैन निर्णय गर्दा सार्वजनिक निकायले गरेको लागत अनुमान ठीक छ, छैन विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक निकायले लागत अनुमान तयार गर्दा विविध पक्षहरुको विश्लेषण गरी यथार्थ परक ढंगले लागत अनुमान तयार गरेको कारणले वास्तविक रुपमा कायम गर्नु पर्ने लागतभन्दा बढी वा घटी हुन गई प्रस्तावदाताले कार्य क्षेत्रगत र प्रस्तावित सेवाको कार्य क्षेत्रको राम्ररी अध्ययन विश्लेषण नगरी आफ्नो लागत उल्लेख गरेको कारण लागत अनुमानभन्दा प्रस्तावदाताको लागत घटी वा बढी हुन गएको हो, निक्कैल गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३६ (१) (ख) को अभिप्राय छनौट भएको प्रस्तावदाताको लागत सार्वजनिक निकायले गरेको लागत अनुमान भन्दा बढी भए तापनि यथार्थपरक ढंगले लागत अनुमान तयार नभएको कारणले मात्र बढी भएको, लागत अनुमानको सोही परिमाण तथा लागतमा पुनः प्रस्ताव आव्हान गर्दा कार्य हुन नसक्ने हुँदा लागत अनुमान संशोधन गरी नयाँ लागत अनुमान तयार भएको अवस्थामा हालको प्रस्तावदाताको लागत बढी नहुने देखिएमा यस अवस्थालाई लागत अनुमानभन्दा सारभूत रुपमा बढी नभएको मान्न सकिने हुँदा लागत अनुमानभन्दा बढी भए नभएको विश्लेषण गरी निर्णयकर्ताले पुष्ट्याईका साथ निर्णय गर्न सक्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७/३/३१)

१०. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

ठेक्का सम्झौता तोडिसकेपछि धरौटी रकम कट्टा गर्ने, जरिवाना गर्ने र त्रुटी सच्याउन लगाउने कार्य गराई सकेपछि निज कम्पनीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेमा भुक्तानी दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

निर्देशन माग भएका विषयहरु सम्झौता कार्यान्वयनको सिलसिलामा गरिने कार्यहरु भएको । सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पक्षहरु आफै सक्षम हुने । यसका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशन आवश्यक नहुने र ठेक्का तोड्ने र त्यसपछिका कार्यविधिहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२८ मा उल्लेख भएको हुनाले सो व्यवस्था अनुसार यी कार्यहरु सम्बन्धीत सार्वजनिक निकाय स्वयंले गर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७/५/२१)

२१. राय परामर्श माग गरिएको बिषयः

सडक सुधार तथा बाउण्ड्री वाल निर्माण गर्न मिति २०६४/११/१३ मा सम्झौता भएको थियो । निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कार्यस्थल पूर्ण रुपमा उपलब्ध गराउन नसकिएको र काममा ढिलाई भएकोले ठेक्का अवधि थप गरिएकोमा हाल मुल्य समायोजन माग भएको छ । माग भए बमोजिम मुल्य समायोजन दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोराः

यस विषयमा यस कार्यालयबाट मिति २०६५।३।५ मा जारी गरिएको प्राविधिक मार्ग दर्शन नं. १ आकर्षित हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।७।२८)

२२. राय परामर्श माग गरिएको बिषयः

पेश हुन आएका बोलपत्रहरु मध्ये कबोल अंक न्यूनतम देखिएका क्रमशः छ, बोलपत्रदाताले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको शर्तहरु र ऐनमा व्यवस्था भएको आधार समेत पुरा नगरेको र सातौं स्थानमा रहेको बोलपत्रदाताले पेश गरेको बोलपत्र, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात अनुरूप सारभूतरूपमा प्रभावग्राही न्यूनतम मुल्यांकित बोलपत्र भएकोले यस्तो बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिने/नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा २३ बमोजिम परीक्षणको आधार पुरा गरी ऐ. ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम मुल्यांकन गर्दा न्यूनतम बोल अंक भएको बोलपत्र स्वीकृत हुनु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।८।५)

२३. राय परामर्श माग गरिएको बिषयः

ड्रेन निर्माण कार्य गर्न मिति २०५८।२।५ मा खरिद सम्झौता भएको थियो । शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था नहुदा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेन । कामदारहरुको समेत द्वन्दमा हत्या भएको र कार्यस्थलमा पुर्‍याईएका मालसामान समेत सबै खेर गएको । निर्माण व्यवसायीको माग बमोजिम ठेक्का फाइनल गरिएको । सम्झौतामा The risk of damage to the works plant, materials and equipment to the extent that it is due to the fault of the employer or in the employer's design or due to war or radio active contaminaton directly affecting the country where the works are to be executed भनी उल्लेख भएकोले ठेकेदारको सामानहरु नष्ट हुनु employer's risk हुने/नहुने ।

राय परामर्शको व्यहोराः

पत्रमा उल्लिखित विषयवस्तु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा आउनु पूर्वको भन्ने देखिएकोले तत्काल प्रचलित आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐन, कानूनका प्रावधानहरु अनुरूप हुने र यस कार्यालयको राय प्रदान गर्ने क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।८।२०)

२४. राय परामर्श माग गरिएको बिषयः

निर्माण सेवा (कम्पनी) को नाममा जारी भएको स्थायी लेखा नं. दर्ता प्रमाणपत्रमा खाद्यान्न सामाग्री आपूर्ती खरिद विक्रि र सप्लायर्स भनी थप गरी निजले खाद्यान्न सामाग्री आपूर्ती सम्बन्धी कारोबार गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोराः

PAN दर्ता प्रमाण पत्रमा निर्माण सेवाको नाम र वाणिज्य कार्यालय नेपालगञ्जको च.नं. २९०, मिति २०६५।७।६ गतेको पत्रको आधारमा अतिरिक्त कारोबारहरु भनी सप्लायर्सको नाम समावेश गरी थप कारोबारको विवरणमा खाद्यान्न सामाग्री खरिद विक्रि र सप्लायर्स थप गरिएको देखिएको र PAN दर्ता प्रमाण पत्र एउटै भएकोले सो प्रमाण पत्रमा थप कारोबार उल्लेख गरिएकोमा सो थप गरिएको कारोबार गर्न मिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।८।२३)

२५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ पेश गरेको कागजातमा Country of Origin को महलमा Nepal उल्लेख भएको आधारमा निजलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ बमोजिम नेपाली उद्योगको रुपमा ग्राह्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

विदेशी मालसमानभन्दा नेपालमा उत्पादित मालसमान दश प्रतिशत महंगो भए तापनि नेपाली मालसमान सार्वजनिक निकायले खरिद गर्नुपर्ने तथा खरिद गरिने मालसमान नेपालमा उत्पादित भएको भन्ने पुष्टि गर्ने कागजात आवश्यक हुने हुँदा आपूर्तिकर्ताले सम्बन्धित निकायले नेपालमा उत्पादित वस्तु हो भनी प्रदान गरेको प्रमाण-पत्र (Country of Origin Certificate) बोलपत्रसाथ पेश गर्नुपर्ने र सो कुरा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख हुनुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।११।२३)

२६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्दा Joint Venture Agreement र Power Of Attorney संगै राखी निवेदन दिइएकोमा बोलपत्रसाथ ती कागजात संलग्न नभएकोले यस्तो बोलपत्रलाई सारभूतरुपमा प्रभावग्राही मान्न सकिने/नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिदका लागि दिएको निवेदनसाथ Joint Venture Agreement र Power of Attorney पेश भएकोमा सिलबन्दी बोलपत्रसाथ ती कागजात पेश नभए पनि उक्त बोलपत्र सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको रुपमा मान्यता दिन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।११।२९)

२७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोलपत्रदाताले बोलपत्र फाराममा उल्लेख भए अनुसारको टर्न ओभर, प्राविधिक जनशक्तिको विवरण बोलपत्रसाथ पेश नगरेकोमा उक्त कागजातहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(४) बमोजिम माग गरी बोलपत्र परिक्षण तथा मुल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्रदाताबाट सिलबन्दी बोलपत्रसाथ पेश नभएका नपुग कागजातहरू माग गरी पुनः मुल्यांकनमा समावेश गर्न नहुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१२।९)

२८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

निर्माण कार्य गर्न सम्झौता भैसकेपछि निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन नसकिएको हुँदा कार्य प्रकृति मिल्ने अर्को स्थलमा त्यही प्रकृतीको कार्य गराउन सकिने/नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५३ बमोजिम कामको आधारभूत प्रकृती वा क्षेत्र परिवर्तन हुने गरी खरिद सम्झौतामा संशोधन गर्न नसकिने । (निर्णय मिति: २०६८।१२।२)

२९. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: मुल्यांकनका आधार सम्बन्धमा ।

Participation as prime contractor, management contractor, or subcontractor, in at least two (2) contract within the last ten (10) years, each with a value of at least NRS. 23000000.00 (excluding vat). That have been successfully or are substantially completed and that are similar to the proposed works. भनी बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाताको अनुभव सम्बन्धमा उल्लेख गरिएकोमा बोलपत्रदाताले रु. २,५९,९९,२७७।०६ (भ्याट बाहेक)

को ९० प्रतिशत र रु. २,५३,६५,९२८।१५ (भ्याट बाहेक) को ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको व्यहोराको पत्रहरु संलग्न गरेकोले सो बोलपत्रलाई successfully or substantially completed भएको भन्न मिल्ने या नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

substantially completed सम्बन्धी विषयको मापन खरिद ऐन तथा नियममा कतै उल्लेख भएको नदेखिएकोले कामको अधिकांश भाग ८० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सम्पन्न भएको अनुभवलाई substantially completed भएको मान्नु उपयुक्त मानी यस सम्बन्धमा यकिन गर्ने कार्य निर्णय गर्ने पदाधिकारी कै हुने ।

(निर्णय मिति: २०६८।४।२५)

३०. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारी सम्बन्धमा ।

अस्पताल हाताभित्र क्यान्सर केन्द्र भवन निर्माणको लागि छनौट भएको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६७ (१क) बमोजिम एक तहमाथिको अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने भएकोले स्वीकृतीको लागि दिन समक्ष पेश गरिएकोमा बोलपत्रको स्वीकृत गर्ने अधिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदलाई मात्र भएको भनी फाइल फिर्ता भएकोले उक्त बोलपत्रको स्वीकृत गर्ने अधिकार कुन निकायमा रहने हो ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ बमोजिम खरिद सम्बन्धी सबै कार्य गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धीत सार्वजनिक निकाय प्रमुखको हुने, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४, ६७ तथा ८(१)(क) बमोजिम खरिद कार्य स्वीकृत गर्न विभिन्न तहका पदाधिकारीको रकमको हद तोकिएको र तोकिएको हदभन्दा बढीको खरिदको स्वीकृती विभागीय प्रमुखले दिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (ख),(ङ) र (च) बमोजिम खरिद गर्दा अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा सो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायबाट तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ११८ बमोजिम पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढीको भेरिएशन आदेश अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा सो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायमा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको । सो व्यवस्था बाहेक खरिद कार्यको स्वीकृतीको लागि विभागीय प्रमुख वा प्रशासकीय प्रमुखभन्दा माथि पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद कानूनले नगरेको ।

(निर्णय मिति: २०६८।५।२)

३१. राय परामर्श माग गरिएको विषय: भेरिएशन सम्बन्धमा ।

विभिन्न निर्माण कार्यहरुको रनिङ्ग बनाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ११ को नियम ११८ मा स्पष्ट नभएको हुँदा प्रत्येक आइटमहरु र पुरै Amount को परिमाणमा कति % (प्रतिशत) सम्म Variation गर्न मिल्छ ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

भेरिएशनका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ११८ ले भेरिएशन आदेश जारी गर्ने पदाधिकारीको अधिकार किटान गरी १५ प्रतिशतभन्दा बढीको भेरिएशनको लागि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोले सोही बमोजिम गर्न उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०६८।७।२४)

३२. राय परामर्श माग गरिएको विषय: कर चुक्ताको लागि म्याद थप सम्बन्धमा ।

बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताले बोलपत्र साथ २०६७/६८ को करचुक्ता प्रमाण पत्र वा कर विवरण पेश गरेको कागजात वा कर चुक्ताको लागि म्याद थप गरिएको पत्र संलग्न राखी पेश गर्नुपर्ने भनी बोलपत्र सम्बन्धि कागजात संलग्न नगरेको तर मुल्यांकनको समयमा Hard Copy माग गर्दा कर चुक्ताको लागि म्याद थप गरिएको पत्र पेश गरेकोले यस्तो बोलपत्रदातालाई मुल्यांकनमा समावेश गर्ने वा नगर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (१) को (ङ) बमोजिम राय परामर्श दिनु पर्ने विषय नभएकोले राय परामर्श दिई रहनु नपर्ने । (निर्णय मिति: २०६८/८/२)

३३. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि ।

एक बोलपत्रदाताले बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि १२० दिन हुनु पर्नेमा ३ दिन कम भएकोले अप्रभावग्राही मानी प्रारम्भिक परिक्षणबाट हटाइएको सम्बन्धमा सो बोलपत्रदाताले ३ दिन बोलपत्र जमानतको म्याद बढाउन तयार रहेको भन्दै उक्त बोलपत्र मुल्यांकन सूचीमा राखी मुल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गरिदिन अनुरोध गरी निवेदन दिएकाले निजको माग दावी सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन उपलब्ध गराइ दिनु हुन भनी लेखिएकाे ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि १२० दिनको हुनु पर्नेमा तीन दिन कम भएको बोलपत्रदाताले सो नपुग भएको अवधि म्याद बढाउन तयार भएकोले उक्त बोलपत्र मुल्यांकन सूचीमा राखिदिन माग गरी निवेदन दिएकोले बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि कम भएको बोलपत्रलाई मुल्यांकनमा समावेश गर्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएको कारणबाट निर्देशन माग भएको देखियो । बोलपत्र जमानतको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा बोलपत्रसाथ जमानत पेश गर्नु पर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न भए वा नभएको बोलपत्र मुल्यांकन गर्नु अघि मुल्यांकन समितिले निक्कै गर्न बोलपत्रको परीक्षण गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख भएकोले बोलपत्र आव्हान गर्दा नै सार्वजनिक निकायले बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि १२० दिन हुनुपर्छ भनी अवधि तोकिसकेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि हुने गरी जमानत पेश नभएको अवस्थामा ऐ. ऐनको दफा २४ को खण्ड (घ) बमोजिम हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको ।

(निर्णय मिति: २०६९।१।४)

३४. राय परामर्श माग गरिएको विषय: दोस्रो न्यूनतम कबोल गर्ने संग खरिद सम्झौता

जिल्लामा दुईवटा मोटरेवल पूल निर्माण गर्न बोलपत्र आव्हान भएकोमा स्वीकृत भएको न्यूनतम मुल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाता सम्झौता गर्न नआएकोले निजको बोलपत्र जमानत जफत गरी सो भन्दा लगत्तैपछिको अर्को न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा (५) बमोजिम स्वीकृत गरी सम्झौता गर्नु पर्नेमा पहिलो न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र र दोस्रो न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको बोलपत्रको कबोल अंकवीच ठूलो अन्तर रकेकोले बोलपत्र स्वीकृत गर्न द्विविधा भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिमको सूचना दिएको सात दिनको अवधिभित्र कुनै बोलपत्रदाताले दफा ४७ बमोजिम निवेदन गरेमा उपदफा (१) बमोजिम छनौट भएको बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरी निजलाई पन्ध्र दिनभित्र खरिद सम्झौता गर्नकोलागि कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गर्न सूचना दिनु पर्नेछ भनी उल्लेख भएको र ऐ. उपदफा (५) मा उपदफा (३) को अवधिभित्र कार्य सम्पादन जमानत रकम दाखिला गरी बोलपत्रदाता सम्झौता गर्न नआएमा निजको बोलपत्र जमानत जफत गरी सो भन्दा लगत्तै पछिको अर्को न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरी खरिद सम्झौता गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा ऐनको दफा २६ को उपदफा (६) को परिवेशको जानकारी यस कार्यालयलाई नहुने भएकोले सम्बन्धित निकाय स्वयंले कानून बमोजिम विवेकपूर्ण निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।१।१३)

३५. राय परामर्श माग गरिएको विषय: मालसमानको स्पेशीफिकेशन सम्बन्धमा

यस कार्यालयबाट आव्हान गरिएको ठेक्का नं. 50/WEED/DRO5-68/69 को लागि Specific Work experience DBST (31000 M2) माग गरिएकोमा एक Contractor बाट Ottaseal को Experience Certificate (68895.86 M2) पेश भएकोले सो बोलपत्र कागजातलाई मुल्यांकनमा समावेश नगरिएकोमा सो बोलपत्रदाताबाट उक्त Certificate लाई मान्यता दिनु हुन भनी निवेदन पेश हुन आएकोले त्यस्तो माग गरिएको Certificate पेश नगरी अन्य कागजात पेश गर्ने बोलपत्रदाताको निवेदनको आधारमा निजको Certificate लाई मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा (१) मा सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नु अघि त्यस सम्बन्धी स्पेसिफिकेशन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरू तयार गर्नु पर्नेछ, भनी उल्लेख भई ऐ. उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको विवरण तयार गर्दा त्यस्ता मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको सम्बद्ध वस्तुगत प्राविधिक तथा गुणस्तरजन्य विशेषता र कायमा आधारमा तयार गर्नु पर्नेछ, भन्ने उल्लेख भएकोले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई के कस्तो वस्तु आवश्यकता छ र सो वस्तु खरिद गर्न कस्तो योग्यता भएको व्यवसायीले गर्न सक्छ, भन्ने कुरा स्वयंले जानकारी राख्ने विषय भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं ऐ. नियमावली, २०६४ बमोजिम आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी योग्यताको आधार समेत आफैले निर्धारण गरि सकेको अवस्थामा आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी सूचना बमोजिम बोलपत्र पेश हुन आए नआएको आफैले यकिन गरी प्रस्तुत विषयमा आफैले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।१।२५)

३६. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन विदा परेमा

सूचना प्रकाशन गर्दा ई. सवमिसन र हार्डकपी सवमिसन पेश गर्ने मिति २०६८।१।४ भनी उल्लेख भएकोमा सो दिन शनिवार पर्न गएकोले हार्डकपी सवमिसन गर्ने समय र मिति २०६८।१।५ गते १२:०० बजेसम्म हुन गएको हुँदा यस्मा के कसो गर्न उपयुक्त हुन्छ ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा ई. सवमिसन र हार्डकपी पेश गर्न सकिने भनी किटान गरेको अवस्थामा विदाको दिन भए पनि अन्तिम दिन पर्न आए यसलाई अन्तिम दिन मान्नु पर्ने हुन्छ, तर मिति २०६८।१।४ मा शनिवार पर्न गई ई. सवमिसन र हार्डकपी पेश गर्ने समय र मिति २०६८।१।५ हुन गएको भन्ने प्राप्त पत्रमा उल्लेख भएकोले केही पनि उल्लेख नभएको अवस्थामा प्रचलनलाई पनि दृष्टिगत गरी निर्णय गर्न सक्ने विषय भएकोले थप राय दिइरहनु परेन ।

(निर्णय मिति: २०६९।१।२५)

३७. राय परामर्श माग गरिएको विषय: कन्टिन्जेन्सी प्रतिशत

भारतीय राजदुतावासमा भवन निर्माण सम्बन्धी लागत अनुमानको प्रस्ताव पेश गर्दा कन्टिन्जेन्सी ५ प्रतिशत भन्ने कुरालाई आधिकारिक रूपमा माग गरेकोले कन्टिन्जेन्सी प्रतिशत खुलाई पठाई दिनु हुन भनी लेखी आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ मा निर्माण कार्यको लागत अनुमान निकाल्ने तरिका उल्लेख भई कन्टिन्जेन्सी कति प्रतिशत राख्ने भन्ने समेत स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिदा थप राय परामर्श दिइरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६९।१।२२)

३८. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्र पेश गर्ने अवधि

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मोरङको भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हान भएकोमा निर्माण व्यवसायी संघ मोरङले देशमा भैरहेको वन्द, हडतालका कारण बोलपत्र खरिद र दर्ता गर्ने समय केही दिन वढाई दिनुहुन भनी पत्र पेश गरेको हुनाले सो समय वढाउने सम्बन्धमा राय परामर्शको लागि लेखि आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा (४) मा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आव्हानको सूचनाको हकमा कम्तिमा ३० दिनको अवधि दिनुपर्ने प्रावधान रहेको हुनाले सो भन्दा बढी समय दिनु पर्ने आवश्यकता देखिएमा सार्वजनिक निकाय आफैले यस सम्बन्धमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।१।२१)

३८. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्र मिलेमतो

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग, ट्याक्सी वे तथा एग्रेन क्षेत्रको मर्मत संभारका लागि Heavy Equipment हरु खरिद सम्बन्धी पहिलो पटक आह्वान गरेको बोलपत्रमा सहभागी ३ वटा बोलपत्रदाताहरूले सहभागी भएकोमा सबैको प्रस्तावको BOQ मा एउटै व्यक्तिको हस्ताक्षर भएकोले मिलेमतो भएको ठहर गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बोलपत्र रद्दगरी दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा पूर्व सूचना बमोजिमको खरिद कार्यमा मिलेमतोमा संलग्न बोलपत्रदाताहरू मध्येबाट नै बोलपत्र पेश गरेकोले स्वीकृत गर्न मिले नमिले ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६२ को उपदफा २ (च) अनुसार बोलपत्रदाताहरू वा प्रस्तावदाताहरूबीच खरिद सम्बन्धी काम बाँडफाँड गर्ने वा बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य कृतिम वा अप्रतिस्पर्धी तरिकाले कायम गर्ने वा अन्य कुनै तरिकाले सार्वजनिक निकायलाई खुल्ला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभावाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नु भन्दा अघि वा पछि मिलेमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने भनी आचरण सम्बन्धी प्रावधान रहेको र यसरी आचरण विपरित काम गरेको प्रमाणित भएमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ मा कार्यको गाम्भीर्यताको आधारमा त्यस्ता बोलपत्रदातालाई कालो सूचिमा राख्न सकिने र प्रक्रियाबारे कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावलीको कुन दफा/नियमका सम्बन्धमा राय परामर्श माग भएको हो, सो समेत स्पष्ट उल्लेख नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (२) मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफ्नो कार्यालय बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायले गरेको खरिद प्रक्रियामा कुनै किसिमले संलग्न हुने वा तत्सम्बन्धमा उत्पन्न कुनै विवाद समाधान गर्ने छैन भनी उल्लेख भएकोले बोलपत्र स्वीकृती गर्न मिले/नमिले विषयमा राय परामर्श दिदा ऐ. दफा ६५ (२) प्रतिकुल हुने देखिदा यस विषयमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय आफैले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।२।२३)

४०. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

निर्माणाधिन सपिङ्ग कम्प्लेक्स कम अफिस भवन निर्माण गर्दा ठेकेदारले परामर्शदाताको सिफारिस मार्फत दावी गरेको मूल्य समायोजन रकम निकाल्दा प्रयोग गरिएको सूत्र ठिक भए/नभएको ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११९ (२) को खण्ड (ख) मा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजनको अवस्था गर्दा मूल्य समायोजन निर्धारण गर्ने सूत्र खरिद सम्झौतामा नै उल्लेख गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको तर राय माग गरेको पत्रका साथ संलग्न गरिएको खरिद सम्झौतामा कुनै पनि सूत्र उल्लेख गरेको नपाइएकोहुँदा यस्तो अवस्थामा राय परामर्श दिन कानूनीरूपले सहज नभएको ।

(निर्णय मिति: २०६९।३।२१)

४१. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

क्षेत्रीय प्रशासकको आवास भवन निर्माण कार्यको लागि कम्तिमा ५ वर्ष अनुभव भएको योग्यता माग गरिएकोमा प्राप्त बोलपत्रदाताहरू मध्ये श्री पशुपती/सुर्य जे.भी. कागजातमा श्री पशुपती निर्माण सेवा प्रा.ली. को २०५५ सालमा कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र र २०६५।१०।०२ मा प्राप्त गरेको 'क' वर्गको ईजाजत पत्र पेश भएको र श्री सुर्य कन्स्ट्रक्सन फर्मको २०५६ सालमा घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र र २०६८।७।२४ मा प्राप्त गरेको 'क' वर्गको इजाजत पत्र पेश भएको साथै उपरोक्त व्यवसायीहरूले ५ वर्षभन्दा अघि देखि कै निर्माण कार्य गरेको Audit Report र Experience Certificate समेत पेश गरेको हुनाले उल्लेखित विवरणलाई आधार बनाएर ५ वर्ष अनुभव भएको मान्न सकिने/नसकिने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २६ मा निर्माण व्यवसायीको योग्यताको आधार सार्वजनिक निकायले निर्धारण गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख भएकोले सो आधार पुरा गरे नगरेको सम्बन्धमा सार्वजनिक निकाय आफैले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गरेको प्रावधानको आधारमा निकर्ण गर्न सक्ने भएकोले यस्मा राय परामर्शको आवश्यकता भएको देखिदैन ।

४२. राय परामर्श माग गरिएको विषयः

मिति २०६८।११।१२ मा आव्हान गरिएको निर्माण सम्बन्धी कार्यको बोलपत्रमा दर्ता भएका बोलपत्रहरु मध्ये एक मात्र बोलपत्रदाता (संयुक्त उपक्रम) सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भई छनौट भएको र ७ दिनको आशय पत्र जारी गरी सो पश्चात उक्त बोलपत्रदातालाई २०६९।१।२ मा १५ दिन भित्रमा कार्य सम्पादन जमानत र स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता गरी सो को प्रमाण पत्र सहित सम्झौता गर्न आउन सूचना गरिएकोमा उक्त अवधीमा कार्य सम्पादन जमानत मात्र लिएर सम्झौता गर्न उपस्थित भएको तथा २०६९।१।२५ मा उक्त बोलपत्रदाताको स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता गरी सो प्रमाणपत्रको कागजात जुटाउन समय लाग्ने हुँदा सम्झौताको म्यादन थप गर्न निवेदन दिएको हुनाले सो संयुक्त उपक्रमबाट कार्य गराउन सकिने/नसकिने ?

राय परामर्शको व्यहोराः

यस सम्बन्धमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सम्झौता गर्न आउने म्याद सकिए लगत्तै कुनै कारवाही अघि नवढाई सो म्याद समाप्त भएको करिब १ महिनापछि मात्र राय माग भएको समितिको च.नं. ०६८।६९-३२७, मिति २०६९।१०।१४ को पत्रका साथ जुन जे. भी. को सम्बन्धमा राय परामर्श माग भएको हो, सो जे.भी. को विड वण्ड जफत गर्ने निर्णय गरेको चलानी नं. ०६८।६९-३११, मिति २०६८।१।२१ को जानकारी पत्र समेत संलग्न भएको देखिएबाट सो जे. भी. को विड वण्ड समेत जफत भै सकेको देखिन्छ। यसरी विवाद श्रृजना भइसकेको अवस्थामा यस कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (२) को परिधीभित्र रही कार्य गर्नुपर्ने हुँदा विवाद समाधान वा राय सुझाव प्रस्तुत गर्नेतर्फ कारवाही अगाडी बढाउनु पर्ने देखिएन।

(निर्णय मिति: २०६९।३।२४)

४३. राय परामर्श माग भएको विषयः

निर्माण कार्यका लागि ६० दिनको समय तोकी पूर्वयोग्यता निर्धारणको लागि प्रस्ताव आव्हान गर्दा एउटा मात्र प्रस्ताव फाराम बिक्री भएको र प्रस्ताव दर्ता गर्ने म्यादभित्रै अरु ३० दिनको समय थप गरी जम्मा ९० दिनको अवधि कायम गराउँदा पनि निर्धारित समयमा एक मात्र प्रस्ताव दर्ता भएको साथै निजको प्रस्ताव पूर्व योग्यताको मूल्यांकनमा योग्य ठहरिएकोले उक्त एक मात्र योग्य प्रस्तावदाताबाट आर्थिक प्रस्ताव सहितको बोलपत्र माग गर्न सकिने वा नसकिने

राय परामर्शको व्यहोराः

पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आव्हान गर्दा एक मात्र प्रस्तावदाता योग्य भई छनौट भएमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा छुट्टै व्यवस्था भएको देखिदैन। तथापी पूर्व योग्यता निर्धारणको लागि समेत सूचना प्रकाशन गर्दा सो को अवधि सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा (४) मा उल्लेख भएकोले यस्मा पनि बोलपत्रमा लागू हुने प्रावधान नै लागू हुने देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ मा बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारवाही रद्द गर्ने मुल शीर्षक दिई सो को उपदफा (१) खण्ड (क) देखि (ग) सम्म बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारवाही रद्द गर्ने अवस्थाहरु उल्लेख भै ऐ. दफाको उपदफा (२) मा “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केही बोलपत्रहरु वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूतरुपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न सकिने छैन” भनी उल्लेख भएको देखिदा पूर्व योग्यता निर्धारणको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएपछि खरिद कारवाही प्रारम्भ हुने र यस्मा एक मात्र पेश हुन आएको पूर्वयोग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव मुल्यांकन समेत भै सारभूतरुपमा प्रभावग्राही रहेको भन्ने उल्लेख भएकोले आर्थिक प्रस्ताव सहितको बोलपत्र माग गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (२) आकर्षित भइसकेको देखिदा द्विविधा उत्पन्न भएको अवस्था भन्न मिल्ने देखिएन।

(निर्णय मिति: २०६९।४।२३)

४४. राय परामर्श माग भएको विषयः

भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा पेश भएका बोलपत्रहरु मुल्यांकनको क्रममा प्राविधिक मुल्यांकन गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुले पेश गरेको विवरणबाट समान प्रकृतीको कार्य अनुभव निजले पेश गरेको प्रमाणपत्रलाई मान्ने वा उक्त कम्पनीको सो काम गर्दाको हिस्सालाई मान्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २६ को उपनियम (१) बमोजिम बोलपत्रदाताको वा पूर्वयोग्यताको प्रस्तावदाताको योग्यताको आधार निर्धारण गर्दा ऐ. को खण्ड (ग) मा 'एकलौटी रुपमा वा व्यवस्थापन सम्झौता गरी वा संयुक्त उपक्रमको साझेदार वा सब-कन्ट्राक्टरको रुपमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको न्युनतम रकम बराबरको निर्माण कार्य मासिक वा वार्षिक रुपमा गरेको र प्रस्तावित खरिद सम्झौतासँग मेल खाने प्रकृती, जटिलता र निर्माण भएको संख्यामा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको विशेष अनुभव' समेत विचार गरी सार्वजनिक निकायले निर्धारण गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख भएकोले कुनै कम्पनीको अनुभवबाट प्राप्त गरेको प्रमाण पत्र उसको जे. भी. को रुपमा काम गरेको हिस्साको आधारमा मुल्यांकन गर्ने वा पुरा अनुभव मानी मुल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा नै स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान हुदा-हुदै अन्यथा कल्पना गरी कानूनको भावना विपरीत हुने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६९।४।२४)

४५. राय परामर्श माग भएको विषय:

चीन सरकारको सहूलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा Turn Key आयोजनाको रुपमा काम गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीहरु मध्येबाट छनौट गरी २०१० डिसेम्बर भित्र पठाउन पर्यटन मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने भन्ने अर्थमन्त्रालयको २०६७/२/१९ को निर्णय बमोजिम ICAO Aerodrome Reference Code '4D' बमोजिमको विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न EPC ढाँचामा लागत अनुमान सम्बन्धी Document तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सिलसिलामा चाइनिज कम्पनीहरुले मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी ९ फेब्रेवरी २०१२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र आव्हान गर्दा बोलपत्र छनौटको क्रममा कुनै पनि बोलपत्रदाता प्राविधिक रुपमा योग्य नभएको परिवेशमा चाइना इन्टरनेशनल कन्ट्राक्टर एसोसिएसनको सिफारिश बमोजिम योग्यता नपुगेका भए पनि सिफारिश बमोजिमका बोलपत्रदाताबाट नै निर्माण कम्पनी छनौट गर्नु पर्ने भन्ने गणतन्त्र चीनको राजदुतावासको पत्र बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव मुल्याङ्कन गर्दा सबै भन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाता चाइना सि ए एम सी इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेडको कवोल अंक ३०५.१२३ मिलियन US\$ लागत अनुमान (१६६.४१ मिलियन US\$) को तुलनामा सारभूत रुपमा बढी भएको मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोमा न्यून कवोल गर्ने बोलपत्रदाताले वार्ता गरी कवोल अंक घटाउन तयार भएको हुदा वार्ता गर्न सकिने प्रावधान समेत भए/नभएको ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

चाइनिज कम्पनीहरुले मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी ९ फेब्रेवरी २०१२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र आव्हान गरिएको देखिदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ९ मा भएको अन्यथा व्यवस्थाको आधारमा दफा ६७ को उपदफा (१) को (ख) लाई टेकी खरिद कार्बाही अगाडि बढाएको जस्तो देखिन्छ । दातृ पक्ष र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएको अवस्थामा दफा ६७ को उपदफा (१) को (ख) बमोजिम नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौता बमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका अनुरूप खरिद गर्नु परेमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रकृया अपनाउनु नपर्ने व्यवस्था भएकाले सो दातृ पक्षको खरिद निर्देशिकामा वार्ता गर्ने प्रावधान भई सोही बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम वार्ता गर्न सकिने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावली, २०६४ मा वार्ता गर्न सकिने प्रावधान भएको देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०६९।५।१८)

४६. राय परामर्श माग भएको विषय:

राजस्व भौचरमा राजस्व खाता नं., बोलपत्र तथा कार्यालयको नाम ठिक भएता पनि खरिदकर्ता फर्म र बोलपत्र पेश गर्ने फर्म फरक देखिएकोले उक्त बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्ने/नगर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको बोलपत्र परीक्षण एवं मूल्यांकनका प्रावधानहरु हेरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय आफैले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।५।२९)

४७. राय परामर्श माग भएको विषयः

निर्माण सामग्री खरिदको लागि दुई पटक बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा दुवै पटक कुनै पनि बोलपत्र पर्न नआएकोले यस्तो अवस्थामा के गर्ने र दरभाउपत्रको लागि व्यवस्था गरेको नियमहरू बोलपत्रको लागि प्रयोग गर्न मिल्छ/मिल्दैन?

राय परामर्शको व्यहोराः

बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै बोलपत्र नपरी वा सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत वा खरिद कारवाही रद्द भई पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा त्यसरी बोलपत्र अस्वीकृत वा खरिद कारवाही रद्द हुनाको कारण समीक्षा गरी आवश्यकतानुसार बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, लागत अनुमान तथा खरिद सम्झौताका शर्तहरूमा हेरफेर समेत गर्नु पर्नेछ भनी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (५) उल्लेख भएकोमा यसमा के कारणले कुनै बोलपत्र नपरेको हो भन्ने पत्रमा उल्लेख भएको देखिदैन। बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै बोलपत्र नपरेमा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुको विकल्प देखिदैन। सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने निर्माण सामग्रीको प्रकृति र उपलब्धताको आधारमा सोभैं खरिद विधि अपनाउन सकिने प्रावधान समेत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ र ऐ. नियमावली, २०६४ (तेस्रो संशोधन सहित) को नियम ८५ मा रहेको छ। सिलबन्दी बोलपत्र र सिलबन्दी दरभाउत्र सम्बन्धी कार्यविधि/प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं ऐ. नियमावली, २०६४ मा छुट्टाछुट्टै स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएकोले एक अर्कामा प्रयोग गर्न मिल्ने देखिदैन।

(निर्णय मिति: २०६९।६।७)

४८. राय परामर्श माग भएको विषयः

e-submission बाट पेश हुन आएका बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरूमा एउटा फर्मले पेश गरेको Bid Document मा अर्को फर्मको Bid Document समेत मिसिएर आएको हुँदा सो e-submission बाट प्राप्त Bid Document मूल्यांकनमा समावेश गर्ने/नगर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोराः

तत्सम्बन्धमा उक्त समस्या के कसरी सिर्जना भएको हो e-Bidding सम्बन्धी Software को प्राविधिक रूपमा अध्ययन/जाँच गरी प्रतिवेदन पेश गर्न IT Consultant श्री भीम बहादुर खतिवडा र सिकेन्द्र कुमार भ्ना (Associate IT Consultant) लाई तोकिएकोमा e-Bidding सम्बन्धी Software ले एकभन्दा बढी बोलपत्रदातालाई एउटै Tender Bid ID सिर्जना गरेको र त्यसरी एउटै Bid ID create हुँदा एउटै ID हुने बोलपत्रदाताहरूको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात एक आपसमा मिसिन गएको देखिन्छ भनी मिति २०६९।६।३ मा प्रतिवेदन पेश हुन आएकोले Software का कारण त्यस्तो त्रुटी भएको देखिन आयो।

यसमा एकै समयमा दुवै तालीम केन्द्रहरूको बोलपत्र खोलिने देखिएकोले उक्त बोलपत्रदाताहरूको गोपनीयता कायमै रहने भएको देखिदा तहाँ सार्वजनिक निकायको पत्र संख्या २०६९/०७०, चलानी नं. १३१, मिति २०६९।५।३१ को पत्रसाथ प्राप्त विवरणको बुदा नं. ४ मा उल्लिखित सिफारिस बमोजिम हुन उपयुक्त हुने।

(निर्णय मिति: २०६९।६।४)

४९. राय परामर्श माग भएको विषयः

आर.सी.सी. पुल निर्माण गर्न मिति २०६८।०३।०२ मा संझौता भई निर्माण कार्य शुरु गर्नु पूर्व Soil Test गर्दा Soil Test को Report अनुसार पुलको जग Open Foundation को सट्टा Well Foundation राख्नु पर्ने देखिएको तथा Well Foundation राख्नको लागि Design Change गर्दा पुलको नयाँ लागत सम्झौता रकमभन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी हुने भएकोले ३० प्रतिशत भेरिएशन Approve गरी पुल निर्माण गर्न भेरिएशन Approve गर्ने सर्वोच्च कार्यकारी निकाय जि.वि.स. को हकमा कुन हुने भन्ने बारे द्विविधा भएको।

राय परामर्शको व्यहोराः

यसमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८ को उपदफा (१) मा 'खरिद सम्झौता बमोजिम कार्य सुरु भइसकेपछि प्राविधिक कारणबाट त्यस्तो कार्यको परिमाणमा थपघट गर्न वा नयाँ आइटम थप्न वा सट्टा गर्न आवश्यक देखिएमा देहायको अधिकारीले त्यस्तो थपघट गर्न वा नयाँ आइटमको लागत अनुमान तयार गरी ऐनको दफा ५४ को अधीनमा रही देहाय बमोजिम

भेरिएशन आदेश जारी गर्न सक्नेछन्' भनी उल्लेख भएको छ । जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पर्सा, वीरगञ्जको पत्र संख्या ०६९।७०, मिति २०६९।६।४ को प्राप्त पत्र व्यहोराबाट खरिद सम्झौता भई खरिद सम्झौता बमोजिम कार्य सुरु भैसकेको भन्ने नदेखिएकोले भेरिएशन आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८ बमोजिमको अवस्था प्रस्तुत खरिद कार्यमा रहेको भन्न मिल्ने देखिएन । जिल्ला विकास समितिको हकमा सर्वोच्च कार्यकारी निकाय कुन हुने भन्ने सम्बन्धमा उक्त निकायसंग सम्बन्धीत ऐन-नियममा भएको प्रावधान एवं खर्च गर्न प्राप्त अख्तियारी पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धीत निकायबाट निर्धारण हुन उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०६९।६।१४)

५०. राय परामर्श माग भएको विषय:

स्वास्थ्य चौकी याङ्गजाकोट, कास्कीको भवन निर्माणका लागि बोलपत्रदाता श्री लम्जुङ्गकाली/द राइजिङ्ग/भण्डारी जे.भी. को बोलपत्र स्वीकृत गरी २०६९।०१।२७ मा सम्झौता भई कार्यादेश समेत दिई सकेपछि भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाले २०६८।६९ मा तोकिएको म्यादभित्र निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र नवीकरण नगरेको भनी श्री लम्जुङ्गकाली कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. को इजाजतपत्र रद्द गरिएको सार्वजनिक सूचना २०६९।०२।२५ गते जारी गरेको । छलकपट गरी सम्झौता गरेको सन्दर्भमा श्री लम्जुङ्गकाली कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. लाई स्पष्टीकरण माग गर्दा स्पष्टीकरण चित्र बुझ्दो नभएकोले उक्त निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न मिल्ने/नमिल्ने तथा अन्य जे. भी. पार्टनरको हकमा के हुने भन्ने बारे द्विविधा भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा कालो सूचीमा राख्न सक्ने अवस्थाहरु समेत उल्लेख भएको र कालो सूचीमा राख्ने कार्यविधि ऐ. नियमावली, २०६४ को नियम १४१ मा उल्लेख भएकोले सो अवस्था विद्यमान भए नभएको एकिन गरी सोको आधारमा यस सम्बन्धमा सार्वजनिक निकाय आफैले निर्णय लिने विषय भएको देखिदा राय परामर्श दिइरहनु परेन ।

(निर्णय मिति: २०६९।७।१९)

५१. राय परामर्श माग भएको विषय:

पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाता China CAMC Engineering Co. Ltd. ले प्राधिकरणको लागत अनुमानको फ्रेमवर्कभित्र रही तोकिएको BOQ को आधारमा लगानीकर्ताले स्वीकार गरेमा उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भनी महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरी डिसेम्बर ४, २०१२ को पत्रबाट अनुरोध भए अनुसार यस प्राधिकरणको लागत अनुमानलाई आधार मानी प्रस्तुत परियोजना कार्यान्वयन गर्न मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

उपरोक्त आयोजनाका सम्बन्धमा यस कार्यालयको प. सं. १-३-१-०६८/६९, च. नं. २४१ मिति २०६९।५।१८ को पत्र मार्फत सम्बन्धीत निकायलाई राय उपलब्ध गराई सकिएको हुँदा पुनः राय दिन उपयुक्त नहुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।९।३)

५२. राय परामर्श माग भएको विषय:

भवन निर्माण कार्यको लागि मुल्य समायोजन गर्दा अपनाउनु पर्ने समायोजनको सुत्र सम्झौता पत्रमा उल्लेख नगरेकोले द्विविधा भएको विषय र सम्झौतामा नपरेका नयाँ आईटमको भेरिएसन सम्बन्धमा रायको लागि लेखि आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा मुल्य समायोजन गर्दा विड डकुमेन्टमा उल्लेख भएको सुत्र वा सम्झौताकर्ता निर्माण व्यवसायीले मुल्य समायोजन माग गर्दा पेश गरेको सुत्र प्रयोग हुने हो भन्ने र भेरिएशनका सम्बन्धमा द्विविधा भएको प्राप्त पत्रमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१) मा पन्ध्र महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौतामा र सो उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा अप्रत्यासित रूपमा दश प्रतिशतभन्दा बढी मुल्य घटबढ भएमा मुल्य समायोजन गर्न सकिने दुई वटा अवस्थाहरु उल्लेख भएको र ती दुई अवस्थामा प्रयोग हुने छुट्टा-छुट्टै दुई वटा सुत्रहरु सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सन् २०१०

मा जारी भएको साठी लाखभन्दा बढीको खरिदमा लागु हुने स्ट्यान्डर्ड विडिङ्ग डकुमेन्टको पृष्ठ ९८ मा पन्ध्र महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौताको लागि $pn = A + b \frac{Ln}{Lo} + c \frac{Mn}{Mo} + d \frac{En}{Eo} + \text{etc.}$ सुत्र प्रयोग हुने र पृष्ठ १०० मा अप्रत्यासित रुपमा दश प्रतिशतभन्दा बढी मुल्य घटबढ भएको अवस्थामा $P = [R_1 - (R_1 \times 1.10)] \times Q$ सुत्र प्रयोग हुने भनी उल्लेख भएको छ । प्राप्त पत्रमा कुन अवस्थामा मुल्य समायोजन गर्नु पर्ने परिस्थिति श्रृजना भएको हो, उल्लेख भएको देखिदैन । मुल्य समायोजन सम्बन्धमा बोलपत्र आव्हान गर्दा नै सो बारे प्रष्ट उल्लेख गर्नु पर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावली, २०६४ मा पनि यस बारे प्रष्ट उल्लेख भएको हुँदा कुनै द्विविधा भएको देखिदैन । अतः यसमा सो अवस्था र परिस्थितिको सम्बन्धमा सम्बन्धीत सार्वजनिक निकायले नै विस्तृत जानकारी राख्ने हुँदा आफैले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने । भेरिफिकेशनका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४, ऐ. नियमावली, २०६४ को नियम ११८ एवं खरिद सम्झौतामा नै उल्लेख भएको समेत पत्रमा उल्लेख भएको देखिदा थप राय परामर्श दिनु पर्ने देखिएन ।

(निर्णय मिति: २०६९/१०/४)

५३. राय परामर्श माग भएको विषय:

पुल मर्मतको लागि बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा पेश हुन आएका बोलपत्रहरु मुल्याङ्कन गर्दा:

- (क) कुनै एक बोलपत्रदाताले E-Submission मार्फत अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्ने भनिएको कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र Hard Copy मार्फत Bid Submission को अन्तिम दिनपछि पेश गरेकोमा उक्त बोलपत्रलाई Eligible मान्न सकिने वा नसकिने ?
- (ख) कुनै जे.भी.ले Single Firm को रुपमा पहिले नै प्राप्त गरेको Specific Experience लाई सोही जे. भी.ले पेश गरेको बोलपत्र मुल्याङ्कन गर्दा प्राप्त गरेको अनुभव प्रत्येकले शत प्रतिशत प्राप्त गरेको मानी उक्त जे.भी. का साभेदारहरुको अनुभवलाई दुई गुणा गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (क) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र बोलपत्रदाताको ग्राह्यताको आधार प्रमाणित गर्ने कागजात भएको, बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा अनिवार्य रुपमा E-Submission मार्फत उक्त कागजात पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकाले बोलपत्रदाताले बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्यादपछि, कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्ने बोलपत्रलाई Eligible मान्न नसकिने ।
- (ख) कुनै साभेदारीमा रहेको साभेदारहरुले प्राप्त गरेको कार्य अनुभव ती साभेदारहरु साभेदार नै रही कुनै अर्को कार्य गर्ने सिलसिलामा सो साभेदारीमा रहेका फर्महरु प्रत्येकले शत प्रतिशत अनुभव हासिल गरेको मानी दुई/तीन/.. सय प्रतिशत भनेर गणना गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६९/१०/१८)

५४. राय परामर्श माग भएको विषय:

एक निर्माण कम्पनीले सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात वेवसाइटबाट Download गरेको तर दरभाउपत्र कागजात दस्तुर बुझाएको सक्कलै भौचर सहित सिलबन्दी दरभाउपत्रको Hard Copy दर्ता गर्ने अन्तिम मिति अगावै कार्यालयमा दर्ता गरेको हुनाले त्यसरी Download गरिएको Document Hard Copy मा दर्ता गर्न पाउने वा नपाउने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा सार्वजनिक निकायबाट आव्हान भएको सूचनामा वेवसाइटबाट दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात Download गर्न सकिने वा कार्यालयबाट खरिद गर्न सकिने, Submit गर्दा Hard Copy Submit गर्न वा Electronically Submit सकिने तथा e-submission गर्दा दरभाउपत्र दस्तुर बुझाएको सक्कल भौचर Scan गरी पेश गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख भएको हुनाले Download गरिएको दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात भरी सक्कल भौचर सहित दर्ता गर्ने अन्तिम मिति अगावै कार्यालयमा Hard Copy दर्ता गर्न नमिल्ने देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०६९/११/२०)

५५. राय परामर्श माग भएको विषयः

भवन निर्माणको लागि आ.व. २०६८/६९ (२०६९।२।१७) मा बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा दर्ता भएका ५ वटा बोलपत्रहरू मध्ये ३ वटा बोलपत्रहरू बोलपत्र मुल्याङ्कन समितिले परिक्षणको क्रममा अप्रभावग्राही मानी मुल्याङ्कनमा समावेश नगरेकोमा (एकले बोलपत्र जमानत प्रतिलिपी पेश गरेको, अर्को एकले कर चुत्ता वा कर कार्यालयमा कर विवरण पेश गरेको प्रमाणपत्र पेश नगरी कर कार्यालयको NO Objection Letter पेश गरेको र अर्को तेस्रोले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको दस्तुर ने.बै.लि. मा दाखिला गरी भौचर पेश गर्नुपर्नेमा रा.बा.वै.कमा दस्तुर दाखिला गरेको भौचर पेश गरेको कारणले) ती बोलपत्रहरू अप्रभावग्राही मान्न मिले/नमिले र एक बोलपत्रदाताले १२.५ प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम दिनमा दर्ता गरेकोमा प्रतिशतमा केरमेट गरी बोलपत्रदाताले दस्तखत नगरेको हुँदा उक्त संशोधन पत्रलाई मान्यता दिन मिले/नमिले ?

राय परामर्शको व्यहोराः

- (क) मूल्याङ्कन समितिले अप्रभावग्राही मानी मुल्याङ्कनमा समावेश नगरेको बोलपत्रहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ र दफा २४ बमोजिम मिलेकै देखिन्छ ।
- (ख) संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख भएको कुराहरू बुझिने गरी स्पष्ट रूपमा अक्षरमा समेत लेखिएका छन् भने केरमेट भएको ठाँउमा दस्तखत नभएको कारणले मात्र अप्रभावग्राही हुन्छ भन्नु मुनासिव नहुने ।
- (ग) पत्र एवं पत्रसाथ प्राप्त कागजातमा बोलपत्र जमानत मान्य अवधि मिति २०६९।७।२० सम्म कायम रहेको र सो को मान्य अवधि २०६९।११।१ देखि कायम हुने गरी थप गरिएकोमा मिति २०६९।७।२१ देखि मिति २०६९।१० मसान्तबीचको अवधि खालि भएकोले निरन्तरता कायम नगरी मिति २०६९।१०।२५ मा मान्य अवधि बढाउने सूचना प्रकाशन गरी बढाएको देखिएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २० बमोजिम मान्य हुने अवधि वा बोलपत्र जमानतको कान्य अवधि बढाउँदा जुनसुकै बखत जसरी भएपनि बढाउन मिल्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६९।१२।१२)

५६. राय परामर्श माग भएको विषयः

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको Evaluation तथा Qualification Criteria मा Financial Capability रु. ५० लाख बराबरको Liquid Assets or Working Capital or Credit Facility भएको प्रमाणित गर्ने कागजात पेश नभएको अवस्थामा निजसंग आवश्यक कागजात माग गरी प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकिने/नसकिने ?

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) बमोजिम बोलपत्रदाताको योग्यता सम्बन्धी आवश्यक कागजात पेश भए नभएको परीक्षण गर्नु पर्ने र परीक्षणका क्रममा सो कागजात पेश भएको नपाइएमा त्यस्ता बोलपत्र उपर कारवाही नहुने भनी ऐ. दफा २४ मा उल्लेख भएको देखिँदा Qualification Criteria पुष्टि गर्ने कागजात पेश नभएको बोलपत्रदातासंग आवश्यक कागजात माग गरी प्रक्रिया अडागी बढाउन सकिने देखिँदैन ।

(निर्णय मिति: २०६९।१२।२३)

५७. राय परामर्श माग भएको विषयः

तीनवटा सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएकोमा एक बोलपत्रदाताले तीन वटै दरभाउपत्रमा दरभाउपत्र पेश गरी तीन वटैमा निजको दरभाउपत्र न्यूनतम भई स्वीकृत गरिएकोमा ठेक्का नं. १ मा सम्झौता गर्न असमर्थ भएको लिखित पत्र पेश गरेकोले निजको बाँकी दुई दरभाउपत्रमा निजसंग ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने/नसकिने ?

राय परामर्शको व्यहोराः

छनौट भएको सिलबन्दी दरभाउपत्रदाताले खरिद सम्झौता नगरेमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ को उपनियम (१४) मा सो दरभाउपत्रदाताले राखेको दरभाउपत्र जमानत जफत हुने व्यवस्था रहेको देखिँदा सो दरभाउपत्र जमानत जफत गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा (५) बमोजिम सो भन्दा लगत्तै पछिको अर्को न्यूनतम कबोल गर्ने दरभाउपत्रदातासंग सम्झौता गर्न सकिने भएकाले निजको बाँकी दुई दरभाउपत्रमा ठेक्का सम्झौता गर्न नमिल्ने देखिँदैन ।

(निर्णय मिति: २०६९।१२।२३)

५८. राय परामर्श माग भएको विषयः

पदचुरा माईस्थान महोत्तरीको एकिकृत पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि निर्माण कार्य खरिद अर्न्तगत बोलपत्रको माध्यमबाट छनौट भएको निर्माण व्यवसायी श्री गुल्लीभर वर्ल्ड कन्स्ट्रक्सन कालाजु, काठमाडौं र आयोजनाबीच मिति २०६८।११।२८ मा सम्झौता भई कार्य भैरहेको छ । जयबाबा/गुल्लीभर/श्रेष्ठ सिभिल ज.भी. हेटौँडा, मकवानपुरलाई कालो सूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाईटको सूचनाबाट देखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायीबाट हाल भैरहेको निर्माण कार्यलाई सूचारु राखी कार्य सम्पन्न गर्न मिल्ने नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) मा कालो सूचीमा राख्न सकिने आधार राख्ने व्यवस्था उल्लेख छ । ऐ. उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सोहि अवधिसम्म सार्वजनिक निकायको खरिद कारवाहीमा भाग लिन सक्ने छैन भनी उल्लेख भएकोले कुनै निर्माण व्यवसायी कालो सूचीमा राखिनु पूर्व निजसंग गरिएको सम्झौता बमोजिम भैरहेको निर्माण कार्यलाई सूचारु राख्न नसकिने भन्ने देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०६९।१२।२३)

५९. राय परामर्श माग भएको विषयः

यस कार्यालयबाट विभिन्न जिल्लामा जम्मा ९(नौ) स्थानमा भोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य गर्न बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा ई-विडिङ्गको माध्यमबाट बोलपत्र पेश गर्ने एक बोलपत्रदाताको बोलपत्र नं. CPT ५/२०६९/०७० र CPT ८/२०६९/०७० मा E-Submission File को Heading Topic मा बोलपत्र जमानत पेश भएको देखिएको तर सो बोलपत्र जमानतको File Download हुने भएता पनि Read हुन नसकेको अवस्था रहेको । कार्यालयले E-Submission बाट बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताहरूलाई Hard Copy पेश गर्न सूचना दिए बमोजिम Hard Copy पेश गर्दा बोलपत्र जमानत समेत पेश हुन आएकोले सो बोलपत्रलाई मुल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने वा होइन ?

राय परामर्शको व्यहोराः

यसमा E-Submission File को Heading Topic मा बोलपत्र जमानत पेश भएको देखिएको र सो बोलपत्र जमानतको File Download हुने तर Read हुन नसकेकोमा अवस्थामा सो कुरा उल्लेख गरी बोलपत्र खोल्दाको समयमा उपस्थित प्रतिनीधिहरूले दस्तखत गरी खोल्नुवा मुचुल्का तयार गरिएको अवस्था भए र E-Submission गर्नु पूर्व नै बैकबाट जारी भएका सक्कल बोलपत्र जमानत संलग्न गरी बोलपत्रहरूको Hard Copy पेश भएको जानकारी हुन आएको सन्दर्भमा ती बोलपत्रहरू मुल्यांकनमा समावेश गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०।१।३०)

६०. राय परामर्श माग भएको विषयः

न्युन कबोल अंक भएको बोलपत्रदाताको बिड सेक्युरिटीको सफ्ट फाइल Corrupt/Damage रहेकोले फाइल खोल्न सकिएन तर हार्ड कापीमा बिड सेक्युरिटी समावेश रहेको र बिड सेक्युरिटी पुरानो मितिमा तयार गर्न सक्ने सम्भावना नरहेकोले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६१.६ लाई समेत मध्य नजर गर्दै उक्त बिडरको नाममा आशयको सूचना जारी गरीएकोमा सो बिड सेक्युरिटी पुरानो मितिमा तयार गरेको भनी यस कार्यालयमा उजुरी प्राप्त भएकोले सो बोलपत्रलाई Responsive Bidder मा समावेश गर्न हुने/नहुने ?

राय परामर्शको व्यहोराः

यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना दिई ऐ. दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम निर्णय पुनरावलोकनको लागि सार्वजनिक निकायको प्रमुख समक्ष निवेदन दिएको देखिदा पुनरावलोकन सम्बन्धी कारवाहीको विषय राय परामर्शको विषय नहुने ।

(निर्णय मिति: २०७०।१।३०)

६१. राय परामर्श माग भएको विषय:

यस कार्यालयबाट भैरहेको Tender Evaluation Process मा Qualification को लागि माग गरिएको Machine Equipment (Roller, Distributor) Mandatory Equipment हो । केही निर्माण व्यवसायीबाट पेश हुन आएको Document संलग्न अनुसारको भएको तर verification क्रममा Bluebook नभएको भन्ने जानकारी गराएकोले त्यस्ता Document लाई Evaluation मा मान्यता दिन सकिने/नसकिने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा Mandatory Equipment भनी उल्लेख भएको अवस्थामा ती Equipment को Bluebook नभएको जानकारी गराएको भन्ने प्राप्त पत्रमा मा नै उल्लेख भएकोले Bluebook नभएको Equipment लाई मान्यता दिन उपयुक्त नहुने ।

(निर्णय मिति: २०७०।१।३०)

६२. राय परामर्श माग भएको विषय:

Detail Design, Construction supervision and equipment procurement कार्य गर्नका लागि परामर्श सेवा खरिदको प्रक्रियाको सिलसिलामा खुला रूपमा आशयपत्र माग गरी तयार गरिएको संक्षिप्त सूचिमा रहेका प्रस्तावदाताहरूसँग प्रस्ताव माग गरी प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अलग अलग मुल्याङ्कन पश्चात् गुणस्तर र लागत विधि अपनाई छनौट गर्ने सिलसिलामा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको संयुक्त मुल्याङ्कनबाट दुई वटा प्रस्तावदाताहरूले प्राप्त गरेको कुल अङ्क बराबर आएकोले प्रस्ताव छनौट गर्न द्विविधा रहेकोले यस्तो अवस्थामा कुन प्रस्तावदातालाई छनौट गर्न उपयुक्त हुने हो भनी राय परामर्शको लागि लेखि आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

गुणस्तर र लागत विधि अपनाई प्रस्ताव छनौट गर्दा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको संयुक्त मुल्याङ्कनबाट दुई प्रस्तावदाताहरूले प्राप्त गरेको कुल अङ्क बराबर भएको परिप्रेक्ष्यमा यदि मुल्याङ्कन कार्य सही तरिकाबाट भएको अवस्था विद्यमान भएमा बराबर अङ्क प्राप्त गर्ने दुवै प्रस्तावदाताहरू सँग सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३७ बमोजिम वार्ता गरी वार्ता पश्चात् जुन प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा उल्लेख भए बमोजिम मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सकिने हो, सोही प्रस्ताव स्वीकृत गर्नको लागि छनौट गर्न उपयुक्त हुने

(निर्णय मिति: २०७०।२।१)

६३. राय परामर्श माग भएको विषय:

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशनको १४ नं. मा बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्दा बोलपत्रको Original Copy र Duplicate Copy पेश गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख भएकोमा पेश हुन आएका ६ थान बोलपत्र मध्ये ५ वटा बोलपत्रको Duplicate Copy पेश नभएकोले ती Duplicate Copy पेश नभएका बोलपत्रहरू मुल्यांकनमा समावेश गर्नु पर्ने/नपर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २४ मा उल्लिखित प्रावधान बमोजिम गर्न उपयुक्त हुने राय उपलब्ध गराउने ।

(निर्णय मिति: २०७०।२।७)

६४. राय परामर्श माग भएको विषय:

बोलपत्रको Bidding Document को ITB 4.5C अन्तर्गत Specific Work Experience मा Road Work हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएकोमा Airport निर्माण गरेको कार्य अनुभवको प्रमाण पत्र पेश गरेको र ITB 4.5D अन्तर्गत Credit Facilities बोलपत्र आव्हान हुनुभन्दा अघिको मितिमा To Whom It May Concern भनी जारी गरेको कागजात पेशगरेको हुनाले त्यस्तो कागजात पेश गर्ने बोलपत्रलाई मुल्यांकनमा समावेश गर्न सकिने/नसकिने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (क) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा माग गरिए बमोजिमको Experience भए/नभएको Verify गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय कै भएकोले सो सम्बन्धी राय दिई रहनु परेन ।
- (ख) बोलपत्र आव्हान गर्ने सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र योजनाको नाम उल्लेख नगरी बैकबाट जारी भएको Credit Facilities सम्बन्धी कागजात पेश भएको बोलपत्रलाई मूल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०७०।२।२७)

६५. राय परामर्श माग भएको विषय:

एक बोलपत्रदाताले BoQ मा उल्लेखित दररेटमा (एक ठाउँमा ४२ प्रतिशत र अर्को ठाउँमा ३४ प्रतिशतले घटीमा काम गर्न मञ्जुर छु भनी) उक्त BoQ को दुई ठाउँमा उल्लेख गरेकोले उक्त बोलपत्रलाई कसरी मूल्यांकन गर्न सकिन्छ, भनी राय परामर्शको लागि लेखि आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्रको BoQ मा उल्लेख गरेको कबोल अंकमा छुट दिन बोलपत्रदाताले प्रस्ताव गर्न चाहेमा सो प्रस्ताव सम्बन्धी विवरण बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा संलग्न Letter of bid मा उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था Standard Bidding Document मा भएकोले BoQ को दुई ठाउँमा फरक-फरक प्रतिशत उल्लेख गरी छुट दिने प्रस्ताव गरेको बोलपत्रलाई मूल्यांकन गर्न मिल्ने देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०७०।३।५)

६६. राय परामर्श माग भएको विषय:

यस मन्त्रालयको भवन आलमुनियम पार्टिसन गर्ने कार्यको लागि प्रकाशित सूचना बमोजिम पेश भएको सिलबन्दी दरभाउपत्रहरु मध्ये एक निर्माण सेवाले Bill of Quantities को जम्मा अंक महलमा मात्र भरी प्रति एकाई रेट र अक्षरमा समेत उल्लेख नगरेको सो दरभाउपत्रलाई Responsive मान्न सकिने वा नसकिने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (द) मा “यस दफा बमोजिम बोलपत्र परीक्षण गर्दा बोलपत्रमा कुनै अंक गणितिय त्रुटी पाइएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो त्रुटी सच्याउन सक्नेछ र त्यसरी त्रुटी सच्याउँदा इकाई दर र कुल रकममा भिन्नता आएमा इकाई दर मान्य हुनेछ र सोही दर बमोजिम कुल रकम सच्याउनु पर्नेछ” भनी उल्लेख गरिएको छ । यसबाट बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा इकाई दर अनिवार्यरूपमा उल्लेख गर्नु पर्ने देखिन आएकोले यसमा द्विविधा भएको देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०७०।३।५)

६७. राय परामर्श माग भएको विषय:

भवन निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हान भै मूल्यांकनको कार्य भैरहेकोमा न्युन्तम अंक कबोल गर्ने पहिलो र दोस्रो बोलपत्रदाताहरुको Construction experience in key activities मा तीन वटा activity को experience मध्ये एउटा activity को experience नभएको देखिएकोले तेस्रो नम्बरको बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने वा पहिलो नम्बरको बोलपत्रदातालाई सानातिना फरक भनी बोलपत्र स्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने हो ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित प्रावधान बमोजिम सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय आफैले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने एवं बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित experience पेश नभएको बोलपत्रलाई सानातिना फरक भएको बोलपत्र मान्न नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०७०।३।७)

६८. राय परामर्श माग भएको विषयः

भो. पु. निर्माणको लागि फेब्रिकेटेड स्टील पार्टस सप्लाई गर्ने कार्यको लागि राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा सो बोलपत्रको प्रकाशित सूचनाको शर्तमा उक्त कार्यको लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागको (डोलिङार) मौजुदा सूचीमा सूचिकृत बोलपत्रदाता मात्र ग्राह्य हुने भन्ने उल्लेख भएकोले मौजुदा सूचीमा नरहेका (जसले यस बोलपत्रमा बोलपत्र पेश गरेका छन्) बोलपत्रदाताहरूको बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्ने वा नगर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १९ को उपनियम (८) मा “मौजुदा सूचीमा नरहेका बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई सार्वजनिक निकायबाट आव्हान भएको सिलबन्दी दरभाउपत्र, बोलपत्र वा प्रस्तावमा भाग लिन बञ्चित गर्न पाइने छैन” भनी उल्लेख भएकोले मौजुदा सूचीमा रहेका बोलपत्रदाता मात्र ग्राह्य हुने शर्त राखी बोलपत्र आव्हान गर्न मिल्ने देखिदैन । मौजुदा सूचीमा नरहेका बोलपत्रदाताको बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०७०।३।७)

६९. राय परामर्श माग भएको विषयः

निर्माणको लागि छनौट भएको निर्माण व्यवसायी सँगको सम्झौतामा GCC को Clause 45 बमोजिम हुने गरी मुल्य समायोजन सम्बन्धी प्रावधान राखिएको तर मुल्य समायोजन फाराम नभरिएको अवस्थामा कसरी मुल्य समायोजन दिने भन्ने विषयमा द्विविधा भई राय परामर्शको लागि लेखि आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

यसमा Standard Bidding Document को GCC को Clause 45 बमोजिम मुल्य समायोजन दिनको लागि सोही Document को मुल्य समायोजन फारामको Column 5 मा Coefficient को Range Employer ले दिनु पर्ने र सोही Range को अधिनमा रही Bidder ले Column 6 (Non adjustable coefficient बाहेक उक्त coefficient Employer ले Column 5 मा भएको Range को अधिनमा रही तोक्नु पर्नेमा Coefficient प्रस्ताव गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै उक्त फारामको column 3 मा रहेको श्रोत र Column 4 मा रहेको Base Value and Date पनि Bidder ले नै Bidding Document पेश गर्दाका बखत भर्नु पर्ने हुन्छ । अन्य समयमा उपरोक्त Data हरू Bidder ले भर्न वा उपलब्ध गराउन मिल्ने देखिदैन । मुल्य समायोजन फाराम नभरिएको बोलपत्र स्वीकार भैसकेको अवस्थामा GCC को Clause 45 बमोजिम मुल्य समायोजन दिनको लागि Clause 45.2 को Formula प्रयोग गर्नु पर्ने तथा उक्त Formula प्रयोग गरी मुल्य समायोजन गर्नु पर्ने हुँदा सो सम्बन्धमा परामर्श दिन सकिने अवस्था नरहेको ।

(निर्णय मिति: २०७०।३।९)

७०. राय परामर्श माग भएको विषयः

धनकुटा बजारको खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना निर्माण कार्यको खरिद गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिम लेखि पठाउने:-

राय परामर्शको व्यहोराः

यसमा उक्त खरिद प्रक्रिया दातृ निकायकै Procurement Guidelines प्रयोग भै सञ्चालित भएकोले सो सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट कुनै पनि राय दिन उपयुक्त नहुने ।

(निर्णय मिति: २०७०।३।२७)

७१. राय परामर्श माग भएको विषयः

ठेक्का नं. DUDBC/Morang/Works/NCB/069/70 को सामुदायिक भवन निर्माण सम्बन्धि दरभाउपत्र मूल्याङ्कन गर्ने सिलसिलामा कुनै दरभाउपत्रदाताले घोषणा पत्र संलग्न गरेको र कुनै दरभाउपत्रदाताले घोषणा पत्र संलग्न नगरेको साथै लागत आनुमान भन्दा अत्याधिक कम कबोल गरेको दरभाउ पत्र मूल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्झौता गर्नु पर्दा थप ८% कार्य सम्पादन जमानत लिने वा नलिने द्विविधा भएको भनि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय मोरङको प.सं. ०६९/७० च.नं. ८८३, मिति २०७०/०३/२९ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

निर्माण कार्यको बोलपत्र र निर्माण कार्यको दरभाउपत्र एकै प्रकृतिको कार्य भएकोले सिलबन्धी दरभाउपत्रको लागि पनि निर्माण कार्यको हकमा विशेष मूल्याङ्कन मार्फत दर विश्लेषण सहितको स्पष्टीकरण माग गरी सन्तोषजनक नभएमा थप आठ प्रतिशत धरौटी माग गरी सम्झौता गर्न सकिने अथवा दरभाउपत्र अस्वीकृत गर्न सकिने सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ६५ उपनियम (३) तथा स्वयं घोषणा पत्र कानूनी ग्राह्यता परीक्षणको महत्वपूर्ण कागज भएको हुँदा अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७०।४।७)

७२. राय परामर्श माग भएको विषय:

सिंहदरबार सचिवालय पुनः निर्माण समितिबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको नयाँ भवन निर्माणको लागि पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रक्रिया पूरा गरी बोलपत्र आव्हान गरी सकिएको अवस्थामा छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ का उपनियम (३) मा “सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको व्यवस्था नभइ निर्माण कार्यको खरिद कारवाही सुरु गर्नु हुदैन” भनि उल्लेख भएकोले सो अनुसार भएको नदेखिएकोले हालको बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनि सहरी विकास मन्त्रालयको प.सं. २०६९/७०, च.नं.३७४७, मिति २०७०।३।२३ को पत्रबाट राय परामर्शको लागि लेखि आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ मा बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारवाही रद्द गर्ने सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा विद्यमान अवस्थामा उक्त दफाको प्रावधान अनुकूल भए/नभएको एक्कन गरी सार्वजनिक निकाय आफैले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०।४।७)

७३. राय परामर्श माग भएको विषय:

भेरी नदी बैरीताल चिसापानी Motorable steel truss bridge निर्माणको लागी दर्ता हुन आएको बोलपत्रहरुको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा रहेको । प्राविधिक मूल्याङ्कनको निम्ति Bidding document मा Specific work experience मा “Successfully completion of at least 1 truss motorable bridge with span more than 55.0 m as a primary contractor” भनि माग गरिएकोमा बोलपत्रदाताले Constraction Steel Bridge को Superstructure को काम देखिने तर Foundation Work गरेको नदेखिदा Specific Work Experience को मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा उत्पन्न भएको भनि म.प.डिभिजन सडक कार्यालय नं. ४ को प.सं. ०७०/७१, च.नं. ०७, मिति २०७०/४/२ को प्राप्त पत्रबाट राय माग गरिएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाताको योग्यताको आधार र मूल्याङ्कन गर्ने तरिका स्पष्ट रुपले खुलाउनु पर्ने हुन्छ । प्राप्त बोलपत्रहरु मूल्याङ्कनको क्रममा माग गरिएको योग्यता अनुरूप भए नभएको सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै निर्णय लिन उपयुक्त हुने तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गरिएका योग्यताको आधार अपूर्ण भएको अवस्थालाई सानातिना फरक भन्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०७०।४।२३)

७४. राय परामर्श माग भएको विषय:

आयोजना निर्देशनालय (ए.डि.वी.) सडक विभागको मिति २०७०/४/११ को प.स. पी.डी. RCSP ०७०/७१ च.नं. ३८ को प्राप्त पत्र मार्फत यसियाली विकाश बैंकको अनुदान सहयोगमा संचालित रोड कनेक्टीभिटी सेक्टर १ प्रोजेक्टको भेरिएशन २२.४७ सम्म नेपाल सरकार मन्त्रिपरिसदको सैद्धान्तिक सहमतिमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भै सकेको अवस्थामा पूर्व स्वीकृत भेरिएशन रकममा नवढ्ने गरी साथै नयाँ आइटम र दररेट समावेस नगरी परामर्शदाताबाट पुनः भेरिएशन पेश भएकाले मन्त्रिपरिसदबाट २२.४७ प्रतिशत सम्मको भेरिएशन भित्रै रही पुनः स्वीकृत गर्नु पर्ने वा नपर्ने द्विविधा भएकाले राय माग गरिएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८ को उपनियम (२) बमोजिम २२.४७ प्रतिशत भेरिएशन भई सकेको अवस्थामा उक्त भेरिएशनको रकममा नबढ्ने, कामको प्रकृति र क्षेत्र परिवर्तन नहुने, नयाँ दररेट कायम नहुने तथा डिजाइन ड्रइङ्ग स्पेसिफिकेसन परिवर्तन नहुने गरी सामान्य हेरफेर गर्न मन्त्रिपरिषदको स्वीकृत भेरियसनको अधिनमा रही विभागिय प्रमुखले गर्न सक्ने राय उपलब्ध गराउने ।

(निर्णय मिति: २०७०।४।२८)

७५. राय परामर्श माग भएको विषय:

उत्तर-दक्षिण (कोशी) सडक योजना खाँदबारी- संखुवासभाबाट च.नं. ३५, मिति २०७०।४।२२ को प्राप्त पत्रानुसार ठे.नं. NSKRP-3371454-069/70-20 को लागि बोलपत्रको सूचनामा योग्यताको आधारहरु मध्ये Bidding Data को पाना नं. २२ को (१) र (२) ITB 45.C मा एउटै कार्यको लागि 740,000 m³ माटो कटिङ्ग गरेको योग्यता सम्बन्धी क्राइटेरिया सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको Standard Bidding Document, August 2011 मा उल्लेख भए बमोजिम नभएको भनी गुनासो आएको सन्दर्भमा राय माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (३) को मर्म र भावना विपरित नहुने गरी ऐ. दफाको उपदफा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम सार्वजनिक निकायले Specific work experience माग्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । उक्त Experience लाई पुष्टी गर्ने Key activities को अनुभवको सम्बन्धमा PPMO बाट जारी भएका सम्बन्धित Bidding Document हरूमा उल्लेख गरिएको आधारहरुको अधिनमा रही योग्यता निर्धारण गरिएको खण्डमा अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०७०।५।२)

७६. राय परामर्श माग भएको विषय:

को.ले.नि.का. दार्चुलाको नयाँ भवन निर्माणको लागि दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरु मध्ये दुई वटा बोलपत्रदाताले पेश गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरुमा संलग्न गरिएको Power of Attorney मा फर्म/कम्पनी को अधिकार प्राप्त अधिकारीको हस्ताक्षर नभएको । त्यस्तो अवस्थामा मूल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा परेको भनी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, काठमाण्डौको च.नं. ०४ मिति २०७०/५/१७ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्रदाताको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिलाई दिएको अख्तियारनामाको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (३),(४) र (५) को प्रकृया पूरा गरी बोलपत्र मूल्यांकन समितिले यस सम्बन्धमा एकिन गरी निर्णय लिन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०।५।२८)

७७. राय परामर्श माग भएको विषय:

जिल्ला विकास समिति सर्लाही, मलंगवा को आ.व. २०६९/७० को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार कम्पाउण्डवाल तथा फिल्ड सुधारको लागि गत आ.व. मा सम्झौता भएको उक्त सम्झौताको अवधि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (२) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० को उपनियम (३) बमोजिम म्याद थप गर्दा गत आ. व. को सीमा (अषाढ) सम्म मात्र थप गर्न मिल्ने वा चालु आ. व. को वजेटबाट खर्च गर्न र म्याद थप गर्न समेत मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएको भनी प.सं. २०७०/७१, च.नं. ३७५ मिति २०७०।५।१० को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (१) अनुसार खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार र उपदफा (२) बमोजिम काबू बहिरको परिस्थितिमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० को उपनियम (१) र (२) को प्रकृया पूरा गरी उपनियम (३) बमोजिमको अवधिको लागि खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको अवधि भित्रै म्याद थपको निर्णय

लिनु पर्ने हुन्छ । आ. व. को समय सीमा म्याद थपको सम्बन्धमा लागू हुने देखिदैन । वजेट व्यवस्थापनको विषयमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलेनै सुनिश्चित गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७०/६/४)

७८. राय परामर्श माग भएको विषय:

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मकवानपुरको मिति २०७०/६/४ को प.सं. २०७०/७९, च.नं. ४७५ को प्राप्त पत्रबाट सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गर्दा प्राप्त बोलपत्रदाताहरु मध्ये न्यूनतम कबोल गर्ने बोलपत्रदाता सँग माग गरिएको १३ वटा Equipment मध्ये Boring Ring Machine र Crane नभएको पाइएको उक्त Machines हरू नभएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने वार द्विविधा भई राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गरिए बमोजिम उक्त **Machines** को उपलब्धतालाई सुनिश्चित गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलेनै उपयुक्त निर्णय लिन उचित हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०/६/१५)

७९. राय परामर्श माग भएको विषय:

उत्तर-दक्षिण (कोशी) सडक योजना, खँदबारी, संखुवासभाको प.सं. २०७०/७९, च.नं. टुरमुकाम स.वि., बबरमहल, मिति २०७०/७/०५ को प्राप्त पत्रबाट किमाथांका (कि.मी. १६२+१००) देखि छुमसुर, चेपुवा गा.वि.स. (कि.मी. १४३+६००) सम्मको नयाँ सडक निर्माणकार्य (ट्रयाक खोल्ने कार्य) अन्तर्गतको बोलपत्रमा Specific Experience माग गरेकोमा पेश भएको Experience Certificate सम्बन्धमा द्विविधा भई राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

पेश गरिएका अनुभवको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेक्का अन्तरगत सम्पादन गरिएका कार्यहरु प्रस्तावित निर्माण कार्य सँग Physical size, Complexity, Methods, Thechnology र Work Requirment को सन्दर्भमा सारभूत रुपमा फरक भए/नभएको कुरा निक्कैल गरी प्रस्तावित काम सँग सम्बन्धित Similar Experience हो/हैन सम्बन्धित निकायले नै निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०/७/१२)

८०. राय परामर्श माग भएको विषय:

पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको च.नं. ५८२ मिति २०७०/७/८ को प्राप्त पत्र बमोजिम बोलपत्र सूचनामा उल्लेखित शर्तनामा बोलपत्रदाताहरुले पालना नगरेको कारण बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्ने वा नगर्ने द्विविधा भई राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

योग्यता सम्बन्धि कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्ने भनी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ मा नभएको हुँदा सार्वजनिक निकाय आफैले सक्कल हेरी रुजु गर्न सक्ने देखिदा सोही कारणले मात्र मूल्यांकनमा समावेश नगर्न मिल्ने देखिदैन । बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा तोकिएको संयुक्त उपक्रममा रहने साभेदारको हिस्सा सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम बोलपत्र परीक्षण गरी एकिन गर्नु पर्ने र सो बमोजिम नभएमा ऐ. ऐनको दफा २४ बमोजिम हुने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०७०/७/१२)

८१. राय परामर्श माग भएको विषय:

त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको च.नं. ५९ मिति २०७०/७/७ को प्राप्त पत्र बमोजिम माथिल्लो त्रिशुली ३ वि जल विद्युत आयोजनाको कार्यक्षेत्रमा कार्यालय भवन तथा भवन निर्माणको लागि PQ को लागि बोलपत्र माग भएकोमा Duplicate Copy समेत माग भएकोमा नबुझाएको, इन्जिनियरहरुको योग्यता आदी विषयमा राय परामर्श माग भएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

प्रस्ताव सम्बन्धि कागजातमा उल्लेख गरिए बमोजिमका कागजातहरु समावेश भएको वा नभएको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (४) बमोजिम आवश्यक जानकारी माग गर्न सकिने र प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गरिएको Evaluation and Qualification Criteria अनुसार भए नभएको निर्णय सम्बन्धित निकायले नै गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०/७/१२)

८२. राय परामर्श माग भएको विषय:

हनुमान ढोका दरवार क्षेत्रभित्र रहेको नारायण मन्दिर जिर्णोद्धार गर्न प्रकाशित सूचना बमोजिम e-Submission मार्फत दर्ता हुन आएकोलाई ३ (तीन) दिन भित्र हार्डकपी प्रोफाइल पेश गर्न पत्रचार गरेकोमा उक्त अवधि भित्र पेश नगरेकोले मूल्यांकनमा समावेश गर्न द्विविधा भएको भनी काठमाण्डौ महानगरपालिका कार्यालयको मिति २०७०/७/२८ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

e-Submission मार्फत दर्ता हुन आएको बोलपत्र सम्बन्धमा माग गरिएको हार्डकपी नवुभ्नाएको अवस्थामा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा त्यस विषयमा उल्लेख गरिएको प्रावधान बमोजिम सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय आफैले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०/८/१६)

८३. राय परामर्श माग भएको विषय:

भेरी बवई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनको च.नं. मिति २०७०/७/२८ को प्राप्त पत्रबाट पूर्व योग्यता निर्धारण गरी उतिर्ण भएको निर्माण व्यवसायीहरुबाट पेश हुन आएको बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा लागत अनुमान भन्दा बढी कबोल अंक भएकोले प्रकृया रद्द गरिएको । यस पछि पुनः पूर्व योग्यताको स्तरबाटै रद्द हुनाको कारण को समीक्षा गरी लागत अनुमान, पूर्व योग्यताको मूल्यांकनको आधारहरु, बोलपत्र सम्बन्धित कागजातहरु, हेरफेर तथा परिमार्जन गरी बोलपत्र माग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा राय माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

खरिद प्रकृया रद्द भएपछि पुनः खरिद प्रकृया शुरु गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (५) बमोजिम खरिद कारवाही रद्द भई पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा खरिद कारवाही रद्द हुनाको कारणको समीक्षा गरी आवश्यकतानुसार बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, लागत अनुमान तथा खरिद सम्झौताका शर्तहरुमा हेरफेर समेत गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भए अनुसार नै सार्वजनिक निकायले निर्णय लिन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०७०/८/१६)

८४. राय परामर्श माग भएको विषय:

जनसहभागितामा आधारित जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तरगत कर्णाली नदी नियन्त्रणको लागि प्रकाशित बोलपत्र सूचना बमोजिम रु ३०००/- नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालगञ्जको राजस्व खाता नं. १-१-००१ मा जम्मा गरेको राजस्व भौचर वा नगदै दाखिला गर्ने गरी शिलवन्दी बोलपत्र माग गरेको । बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा E-Bidding मार्फत प्राप्त भएका बोलपत्र खरिदको राजस्व तोकिएको मिति भित्र तोकिएको खातामा जम्मा भए वा नभएको एकिन गर्ने तथा जम्मा नभएको भए त्यस्तो बोलपत्र मान्य नहुने भन्ने प्रावधान रहेकोछ । यस अवस्थामा ई- विडिड मार्फत प्राप्त बोलपत्रदाताले रा.बा. बैंक गौशलामा जम्मा गरेको बोलपत्र खरिद बापतको रकम खातामा जम्मा भएको वा नभएको बोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम दिन २०७०/७/१० गतेको स्टेटमेन्ट भिकाउदा उक्त राजस्व खातामा रकम जम्मा भएको नदेखिदा यस्तो बोलपत्रदातालाई मूल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई जल उत्पन्न नियन्त्रण विभागको च.नं. १९४ मिति २०७०/८/१२ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

E-Bidding मार्फत प्राप्त भएका बोलपत्र खरिदको राजस्व तोकिएको मिति भित्र तोकिएको खातामा जम्मा नभएको सम्बन्धमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए वमोजिमको प्रावधान अनुसार सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निर्णय लिन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०७०/८/२५)

८५. राय परामर्श माग भएको विषय:

सिसडोल स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइट क्षमता विस्तार तेश्रो चरणको लागि बोलपत्र माग भएको । यसमा सबै भन्दा कम कबोल अंक भएको श्री काश्यप/पशुपति जे.भि. कलंकी-१४ ले सूचना अनुसार गत आ. व. ०६९/७० को कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा आ.व. ०६८/६९ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र र २०७० पौष मसान्त सम्म आ. व. ०६९/७० को आय विवरण पेश गर्ने सम्बन्धित कर कार्यालयको म्याद थप मध्ये कुनै एक पेश गर्नु पर्नेमा पशुपति निर्माण सेवाले आ. व. ०६८/६९ को कर चुक्ता पेश गरेको र २०७० पौष मसान्त सम्म म्याद थपको निवेदन पेश गरेको तर स्पष्ट म्याद थप नखुलेको पत्रको फोटोकपी पेश गरेको देखिन्छ । बोलपत्र खरिद गर्दा र दर्ता गर्दा जे. भि. सम्झौतामा काश्यप/पशुपति जे. भि. नाम पेश गरेको तर बैंक जमानतमा पशुपति/काश्यप भएको यस्तो अवस्थालाई मान्यता दिई मूल्यांकन अगाडि बढाउन मिल्ने हो/होइन द्विविधा भई फोहेरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रको च. नं. ५८८ मिति २०७०/८/१७ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

Tax Clearance को बारेमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए वमोजिम नै सम्बन्धित निकाय आफैले निर्णय लिन उपयुक्त हुने । बैंक जमानतमा जे. भि. को नाम फरक परेको सम्बन्धमा सम्बन्धित बैंक सँग एकिन गरेर मात्र निर्णय गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७०/९/१)

८६. राय परामर्श माग भएको विषय:

बोलपत्र खोल्ने दिन भन्दा एक दिन पछाडिको मितिमा जारी भएको Credit Line Certificate पेश गरेकाले उक्त बोलपत्रदातालाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा द्विविधा भई पश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. ३ तानसेन, पाल्पाको च.नं. २१६ मिति २०७०/८/२५ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

Standard Bidding Document Procurement of Works (NCB) FOR Above 6 million rupees 2010 मा उल्लेख भए अनुसार बोलपत्रदाताको योग्यताको आधारहरु मध्ये वित्तीय स्रोत र अवस्था एउटा आधार हो बोलपत्रदाताले वित्तीय स्रोत र अवस्था खुल्ने पर्याप्त अन्य आधार पेश गरेको अवस्थामा Credit Line Certificate मात्र पेश नगरेको कारण अयोग्य ठहर गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०७०/८/२६)

८७. राय परामर्श माग भएको विषय:

निर्माण व्यवसायीले सम्झौता वमोजिमको कार्य सम्पन्न नगरी अलपत्र अवस्थामा राखेको हुँदा सोही अनुसार ठेक्का सम्झौता तोडी वित्तीय फरफारक तथा क्षतिपूर्तिको लागि हालको दररेट अनुसार कायम हुन आएको लागत अनुमानको आधारमा काम सम्पन्न गर्नको लागि लाग्ने पूरै रकम वा सम्झौता गर्दाको वखतको काम गर्न बाँकि रकमको थप २० प्रतिशत रकम वा हालको दररेट अनुसारको बाँकि गर्नु पर्ने कामको २० प्रतिशत रकम मध्ये कुन रकम असूल गराउनु पर्ने हो द्विविधा भएको भनी जिल्ला प्राविधिक कार्यालय धनकुटा को च.नं. १४९ मिति २०७०/८/२६ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

ठेक्का सम्झौता तोडी वित्तीय फरफारक गर्दा बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भए अनुसार निर्माण व्यवसायीले सम्झौता वमोजिम गर्न बाँकि कामको लागि लाग्ने रकममा थप २० प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति असूल उपर गर्नुपर्ने भनिएको हो ।

(निर्णय मिति: २०७०/९/२२)

८८. राय परामर्श माग भएको विषयः

मध्ये भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको Lot 1 civil and Hydromechanical Works को लागि Guangxi Hydroelectric Construction Bureau, China सँग भएको सम्झौता वमोजिम ठेकेदार कम्पनीले पेशकी भुक्तानीको लागि नेपाल स्थित बाणिज्य बैंकको Counter Guarantee विना Bank of China बाट Advance Payment Guarantee पेश गरेको छ । Contract Document को Particular Condition of Contract को Sub-Clause 14.2 मा Advance Payment को लागि Counter Guarantee राख्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएको अवस्थामा विद्यमान नियम, कानून, चलन चल्तीको अभ्यास तथा जोखिमको प्रकृति अनुसार Counter Guarantee विना सोभै विदेशी बैंकको Guarantee स्वीकार गरी अग्रिम पेशकी रकम भुक्तानी गर्न उचित हुन्छ वा हुदैन भनी मध्ये भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड च.नं. १६४ मिति २०७०/९/४ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

Advance Payment गर्दा हुन सक्ने जोखिमको प्रत्याभूतिको लागि जमानत चाहिने कुरामा कुनै द्विविधा नरहेको । जोखिम प्रत्याभूतिको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५३ को उपदफा (४) मा विदेशी बैंकले जारी गरेको बोलपत्र जमानत नेपाल भित्रको बाणिज्य बैंकले Counter Guarantee गरेको हुनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोले Advance Payment गर्दा पनि सोही वमोजिम हुन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०/१०/६)

८९. राय परामर्श माग भएको विषयः

पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय नेपालगञ्जको कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धमा न्यूनतम कबोल गर्ने बोलपत्रदाता राजेन्द्र/कालिका देउरुपा जे. भि. को एक साभेदारको विगत ४ वर्षको बासलात नभएको आधारमा मात्र उक्त जे. भि. लाई न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भन्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भएको भनी केन्द्रीय पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय बुडानिलकण्ठको च.नं. २५९ मिति २०७०/१०/२८ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २८ को उपनियम (२) वमोजिम जे. भि. को साभेदारको र मुख्य साभेदारको न्यूनतम योग्यता बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा निर्धारण भए वमोजिम बोलपत्रदाताले पेश गरेको कागजात पुगे वा नपुगेको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०/११/१६)

९०. राय परामर्श माग भएको विषयः

कृषि अनुसन्धान केन्द्र विजयनगर र मालेपाटन जुम्लाको कार्यालय भवन र फिट विज्ञान महाशाखाको कार्यालय भवन निर्माण कार्यको लागि साठी लाख रुपैया भन्दा कम लागत भएको निर्माण कार्यको कुनै योग्यता निर्धारण गर्न नपाइने प्रावधान विपरित **SBD** मा विभिन्न किसिमको योग्यता निर्धारण गरी माग भएको बोलपत्रहरूको मूल्यांकन गर्दा निर्धारित योग्यता समावेश नगरी मूल्यांकन कारवाही अगाडि बढाउन नियम संगत हुने वा नहुने द्विविधा भई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद सिंहदरवार प्लाजाको च.नं. ३५ मिति २०७०/१०/१५ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (१) मा खरिद सम्झौता प्राप्त गर्न बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको योग्यता निर्धारण भए वमोजिम पूरा गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था भएको र सोही दफाको उपदफा (५) मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साठी लाख रुपैयाँ भन्दा कम लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य खरिदमा कुनै योग्यता निर्धारण गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोले उक्त मूल्यांकन प्रकृया अगाडि बढाउदा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा भएको प्रावधान विपरित हुन जानेछ । कार्यविधि पूरा नभएको अवस्थामा ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) वमोजिम हुने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०७०/११/१६)

८१. राय परामर्श माग भएको विषयः

भवन निर्माण कार्यको लागि १० वटा टेण्डर फारम विक्रि भएको । यस मध्ये ४ वटा निर्माण व्यवसायीको शिलवन्दी बोलपत्र दर्ता हुन आएको । दर्ता भएका मध्ये जि. एस. कन्स्ट्रक्सनले माग गरे वमोजिमको लाईन अफ क्रेडिट संलग्न नगरेको । धर्मेन्द्र निर्माण सेवाले जिल्ला विकास समितिको नाममा बनाएको विडवण्ड पेश गरेको । जलजला जानकी/आँसु जे.भि. र निलगिरी निर्माण सेवाले **BOQ** मा उल्लेखित ३० आइटम मध्ये सि. नं. १ देखी २७ सम्मका हुबहु दररेट भरेको देखिदा मूल्यांकनको क्रममा द्विविधा भई निर्णय लिन नसकी जिल्ला हुलाक कार्यालय प्यूठानको च.नं. २०५ मिति २०७०/१०/२२ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा निर्धारण गरेको योग्यताको आधारहरु वमोजिम बोलपत्रदाताको योग्यता भए वा नभएको तथा **BOQ** मा हुबहु दररेट भएको र अर्कै कार्यालयको लागि बनाइएको बैंक जमानत पेश गर्ने सम्बन्धमा मिलोमतो हो वा होईन सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय आफैले एकिन गरी आवश्यक कारवाही गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७०/११/१६)

८२. राय परामर्श माग भएको विषयः

DROPKR/3371344/070/071-218 को सम्बन्धमा Gajarmukhi Nirman Pvt Ltd, Kathmandu ले इ-विडिमा पेश गरेको विड खरिद शुल्क डी. स. कार्यालय चरिकोटको नाममा रहेको र हार्डकपी पेश गर्दा क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय को नाममा रहेको तर राजश्व कार्यालय कोड यसै कार्यालय (डि. स. कार्यालय काशकी) को रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकमा उक्त फर्मले तिरैको प्रमाण यस कार्यालय सँग भएको अवस्थामा विड शुल्कको मान्यताको विषयमा द्विविधा भई पश्चिमान्चल डिभिजन कार्यालय नं. २ पोखराको च.नं. १७३१ मिति २०७०/११/१ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

विड शुल्क गलत स्क्यान गरी पेश गरेमा के हुने भन्ने सम्बन्धमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए वमोजिम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०७०/११/१६)

८३. राय परामर्श माग भएको विषयः

Construction of Building-Civil Work 2 का लागि बोलपत्रदातहरुबाट ई-विडिई मार्फत पेश हुन आएको कागजातमा योग्यता सम्बन्धित कागजातहरु अनुभवको प्रमाणपत्रहरु, जनशक्ति वायोडाटा, उपकरणको विवरण पेश हुन नआएको र इ-विडिई मार्फत पेश गरेको कागजातलाई आधार मानी मूल्यांकन गरी सकेपछि प्रमाणित गर्न हार्डकपी समेत उपलब्ध गराउन भन्ने सूचना प्रकाशन गर्दा ई-विडिई मार्फत पेश हुन नआएको कागजात समेत पेश हुन आएको हुँदा द्विविधा भई नेपाल क्यान्सर अस्पताल सोनापुर बाँके को मिति २०७०/११/१९ मा Fax मार्फत प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

विद्युतिय माध्यमद्वारा बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताको हकमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा जुन-जुन कागजातहरु बोलपत्रदाताले अनिवार्य रुपमा विद्युतिय माध्यमद्वारा पेश गर्नु पर्ने भनिएका छन् सोही वमोजिमको कागजातलाई पुष्ट्याई गर्ने कागजात हार्डकपी मार्फत पनि पेश गर्न सकिने कुराहरु बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्ने । अनिवार्य रुपमा विद्युतिय माध्यमद्वारा पेश गर्नु पर्ने भनिएका कागजात पेश नगर्ने बोलपत्रदाताहरु सँग हार्ड कपी मागी मूल्यांकन गर्नु नहुने ।

(निर्णय मिति: २०७०/११/२६)

८४. राय परामर्श माग भएको विषयः

लुम्प्रीमाडी सि. यो. सारी, प्यूठान को MLP/LM-01/070-71 को लागि २ वटा बोलपत्र विक्रि भएकोमा १ मात्र दर्ता हुन आएको र MLP/LM-02/070/71 को लागि ५ वटा बोलपत्र विक्रि भएकोमा १ मात्र बोलपत्र दर्ता हुन आएको । यी दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरु सारभूत रुपमा प्रभावग्राही देखिएको साथै कबोल गरेको अंक स्वीकृत अंक भन्दा घटी रहेको अवस्थामा बोलपत्र

स्वीकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई मध्य पश्चिमाञ्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं. ४ प्यूठानको च. नं. १९३ मिति २०७०/११/१३ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (२) मा यस सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुनाले सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय स्वयंले सो वमोजिम निर्णय लिन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०/११/२६)

८५. राय परामर्श माग भएको विषय:

पूर्व योग्यताको बोलपत्र आव्हान गरिए वमोजिम मूल्यांकनको क्रममा पूर्व योग्यताको कागजातमा माग भए वमोजिम एक मात्र आवेदकले सम्पूर्ण कागजात पेश गरेको र अन्य आवेदकको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र तथा ज्वाइन्टभेन्चर कागजात आंशिक रुपमा मात्र पेश हुन आएको । दक्ष जनशक्ति सम्बन्धमा Geotechnical Engineer को माग भएकोमा Geologist को प्रस्ताव गरेको तथा Structural Engineer माग भएकोमा वायोडाटा र प्रमाणपत्र पेश नगरी नाम र नेपाल ईन्जिनियर काउन्सिलमा दर्ता भएको नं. मात्र दिएको हुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३५ को उपनियम (१) वमोजिम योग्य आवेदकको छनौट गर्न यी उल्लेखित कागजातहरू सम्बन्धित प्रस्तावकहरू सँग माग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रधान कार्यालय दरवारमार्गको च. नं. ९२५ मिति २०७०/११/२३ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

- १) पूर्व योग्यताको लागि प्रस्तावदाताले पेश गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातलाई पुष्ट्याई गर्न आवश्यक थप कागजातहरू बोलपत्रदाताबाट माग गर्न सकिने ।
- २) पूर्व योग्यताको लागि प्रस्तावदाताले पेश गरेको जनशक्ति तथा शैक्षिक योग्यताको विषयमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति हुने वा नहुने विचार गरी निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।
- ३) पूर्व योग्यताको लागि प्रस्तावदाताको योग्यताको आधारहरू तोकदा प्रतिस्पर्धालाई सिमित हुने गरी तोकिनु नहुने ।
- ४) सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आव्हान गर्नु अघि राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रदाताहरूको पूर्व योग्यता निर्धारण गर्दा एक मात्र योग्य आवेदक छनौट भई कुनै प्रतिस्पर्धा हुने नदेखिएमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ अनुसार गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७०/११/२७)

८६. राय परामर्श माग भएको विषय:

चालु आ. व. ०७०/७१ को लागि ठेक्का नं. SWMTC/NCB/Works/04-070/71 को Construction of Kolpukhola River Diversion and River Training Works, Banchare Danda को लागि Hard Copy खरिद नगरेको बोलपत्रदाताको नामबाट शिलवन्दी तोडिएको अवस्थामा बोलपत्र दर्ता हुन आएको तथा ई विडिङ्ग समेत गरेको हुदा मूल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई फोहेरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र को च. नं. ८१६ मिति २०७०/११/१९ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

शिलवन्दी भई नआएको बोलपत्रको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २४ को खण्ड (क) वमोजिम हुने । एउटै बोलपत्रदाताले ई विडिङ्ग र Hard Copy दुवै तरिकाबाट पेश हुन आएको बोलपत्र फरक नभएको अवस्थामा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए वमोजिम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७१/१/४)

८७. राय परामर्श माग भएको विषय:

ठेक्का नं. ४/०७०/७१/४८ र ४/०७०/०७१/५० दुवैमा भैरव/अरविन्द जे. भि. को कवोल अंक अन्य फर्मको भन्दा कम भएकोले मूल्यांकनको क्रममा जे. भि. पार्टनर अरविन्द निर्माण सेवाको बोलपत्र कागजातमा माग भए वमोजिम Annual

Turnover न्यूनतम २५ प्रतिशत हुनु पर्नेमा एक ठेक्का नं. को लागि Turnover पुग्ने र दुवैको लागि नपुग्ने अवस्थामा उक्त जे.भि.लाई दुवै ठेक्का दिन मिल्ने/नमिल्ने द्विविधा भई म.प. डिभिजन सडक कार्यालय नं. ३ नेपालगञ्ज, बाँकेको को च.नं. ७८९ मिति २०७०/११/२५ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २६ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) को प्रावधान अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने Turnover बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण गर्दा तोकन सक्ने देखिन्छ । बोलपत्र कागजातमा माग भए बमोजिम Annual Turnover एक प्याकेजको लागि जे. भि. पार्टनरको न्यूनतम २५ प्रतिशत हुनु पर्ने उल्लेख भएकोमा दुवै ठेक्काको लागि Turnover ले नपुग भएमा दुवै ठेक्का सम्झौता गर्न योग्य भएको भन्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०७१/१/४)

८८. राय परामर्श माग भएको विषय:

ठेक्का नं. ७७/०७०/७१ देखि ८०-०७०/०७१ सम्मका बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको Instruction to Bidder को Clause-17 मा "Bid once submitted shall not be withdrawn or modified" लेखिएको हुँदा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति समाप्त हुनु अगावै बोलपत्र फिर्ता लिने वा संशोधन माग भएकोले द्विविधा भई म. प. डिभिजन सडक कार्यालय नं. २ को च. नं. ७३४ मिति २०७०/११/६ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको "Instruction to Bidder" मा अन्यथा लेखिएको कारणले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १९ बमोजिम बोलपत्र फिर्ता लिन वा संशोधन को लागि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान विपरित राखिएको शर्त मान्य नहुने ।

(निर्णय मिति: २०७१/१/४)

८९. राय परामर्श माग भएको विषय:

ने. रा. नि. मा. वि. धनौरा ठोढोरीको विद्यालय भवन निर्माण गर्न जिल्ला विकास समिति बर्दिया र भारतिय राजदुतावास बीच भएको MOU मा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएको । जि. वि. स. र ठेकेदार बीच भएको निर्माण सम्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएको । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (२) मा खरिद सम्झौता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको ढिलाईबाट सम्झौता बमोजिको काम सो समझौतामा उल्लेखित अवधि भित्र सम्पन्न नभई बढी समय लागेकोमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने छैन भन्ने प्रावधान भएकोमा ठेकेदारले ५ नोभेम्बर २००९ मा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेकोमा निजले ३ मे २०१० मा मात्र कार्य सम्पन्न गरेको अवस्थामा एडजुडिकेटरले ठेकेदारको पक्षमा एकलैटी निर्णय गरी मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्नु पर्ने निर्णय गरेकोले द्विविधा भई जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बर्दियको च. नं. ७९४ मिति २०७०/८/२५ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक निकायले गरेको खरिद प्रकृत्यामा उत्पन्न भएको विवाद समाधान गर्न नमिल्ने हुँदा यस सम्बन्धमा राय दिईरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७१/१/४)

१००. राय परामर्श माग भएको विषय:

बासुदेव सभागृह निर्माण कार्यको लागि माग भएको बोलपत्रमा ई बिडिङ्ग गर्ने बोलपत्रदाताले बोलपत्र खरिद गरेको बैंक भौचरमा रकम जम्मा गर्नुको प्रयोजन, रकम जम्मा गर्ने संस्था वा व्यक्ति उल्लेख नभएको र रकम जम्मा गरेको मिति बोलपत्र सूचना प्रकाशन भएको मिति भन्दा अगाडीको भएको अवस्थामा उक्त बैंक भौचरलाई मान्यता दिन मिल्ने वन नमिल्ने सम्बन्धमा हेटौँडा नगरपालिका कार्यालय, हेटौँडाको च.नं. १०९६५, मिति २०७०/१२/६ को पत्रबाट राय माग भै आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षण गर्दा बोलपत्र खरिद गरेको बैंक भौचरमा रकम जम्मा गर्नुको प्रयोजन, रकम जम्मा गर्ने संस्था वा व्यक्ति उल्लेख नभएको र रकम जम्मा गरेको मिति बोलपत्र सूचना प्रकाशन भएको मिति भन्दा अगाडीको भएको अवस्थालाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६० को खण्ड (घ) बमोजिम पुर्ण बोलपत्र मान्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०७१/१/४)

१०१. राय परामर्श माग भएको विषय:

दशरथ नगरपालिका बैतडीको कार्यालय भवन निर्माण गर्न बोलपत्र खरिद बापत जम्मा गर्नु पर्ने रकम बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालयमा रहेको राजश्व खाता नं. ग-४-३-४३०२ मा जम्मा गरेको भौचर पेश गरेको । बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षणको लागि सम्बन्धित बैंकबाट स्टेटमेन्ट मगाउदा उक्त मितिमा रकम जम्मा भएको नदेखिएको । अन्य संकेत नम्बर खातामा रकम जम्मा भएको भनी बैंकबाट प्राप्त पत्रमा उल्लेख भई आएको हुँदा मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई च.नं. ११२ ९, मिति २०७०।१२।१२ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६० को खण्ड (घ) बमोजिम सम्बन्धित बोलपत्रदाता आफैले खरिद गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात भरी पेश गरे वा नगरेको परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको। अन्य संकेत नम्बर खातामा रकम जम्मा भएको भनि बैंकबाट उल्लेख भएको देखिँदा बोलपत्रदाताले पेश गरेको बैंक भौचर कसको नामको हो ? कुन प्रयोजनको लागि रकम जम्मा भएको हो ? कुन मितिमा जम्मा गरेको हो ? अन्य खातामा जम्मा हुनु पर्ने कारण आदी बारेमा बैंकसँग एकिन गरी तहाँबाटै निर्णय हुन उपयुक्त हुने ।

१०२. राय परामर्श माग भएको विषय:

निर्माण कार्य खरिद गर्नको लागि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा Specific work experience of similar nature अन्तर्गत Work experience माग गर्दा भ्याट बाहेक वा भ्याट समेत भनी उल्लेख नगरिएको । बोलपत्रदाताबाट भ्याट समेतको रकम उल्लेख भई आएको हुँदा भ्याट समेतको रकमलाई experience प्रयोजनमा गणना गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा द्विविधा भई पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग योजना को च.नं. ८६३, मिति २०७०।११।२९ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा Specific work experience of similar nature अन्तर्गत Work experience माग गर्दा भ्याट बाहेक वा भ्याट समेत भनी स्पष्ट किटान गरी माग गर्नुपर्ने हुन्छ । work experience गणना भ्याट रकम बाहेक नै गणना गर्नु पर्ने हुन्छ ।

१०३. राय परामर्श माग भएको विषय:

मालपोत कार्यालय बझाङको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सिलबन्दी बोलपत्र मार्फत भाग लिने निर्माण व्यवसायी फर्मले आफ्नो e-Bid ID मार्फत अर्को फर्मलाई e-Bid मार्फत सहभागी गराएको हुँदा उक्त कार्य गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चैनपुर, बझाङको प.सं. २०७०/७१, च.नं. १९६७, मिति २०७१।०१।०५ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजिम मिलेमतो गरी बोलपत्र पेश गरेमा आचरण विपरितको कार्य हुने । आफ्नो e-Bid ID मा अन्यलाई सहभागी गराउनु नहुने । सार्वजनिक निकायलाई खुल्ला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र पेश गरी मिलेमतो गरेमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) आकर्षित हुने देखिन्छ ।

१०४. राय परामर्श माग भएको विषयः

Specific Work Experience को Current Value निकाल्ने सम्बन्धमा Work Completion Date सम्ममा Final Contract Amount रकममा National Urban Consumer Price Index लगाई Current Value निकाल्ने वा बोलपत्रदाताले पेश गरेको अनुभव सम्बन्धी प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेक्का अन्तर्गत गरेको कार्यको वार्षिक भुक्तानी रकममा प्रत्येक वर्षको Price Index लगाई Specific Work Experience को Current Value निकाल्ने विषयमा द्विविधा भएको भनी पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग योजना पूर्वी खण्डको प.सं. ०७०/७१, च.नं. ९५७, मिति २०७०।१२।२७ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

Specific Work Experience को Current Value निकाल्दा निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेको कार्यको प्रमाणपत्र वा सारभूतरूपमा कार्य सम्पन्न गरेको प्रमाणपत्रमा कार्य सम्पन्न भएको उल्लेखित मितिलाई आधार मानी राष्ट्र बैंकले जारी गरेको Price Index अनुसार Specific Work Experience को Current Value निकाल्ने ।

१०५. राय परामर्श माग भएको विषयः

कृषि थोक बजार पूर्वाधार निर्माण कार्यको लागि कुल लागत अनुमान रु. ६८ लाख भएको । बोलपत्र कागजातमा रु. १,३६,००,०००/- टर्नओभर माग गरिएको । जे.भी. सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको शेयर अनुसार कै अनुपातमा टर्नओभर आवश्यक पर्ने हो वा होइन ? बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भएको टर्नओभरलाई मान्यता दिने वा निजले माग गरेको टर्नओभरको अङ्कलाई मान्यता दिने ? बोलपत्र पेश गर्दा पावर अफ एटर्नीमा Speciment Signature of भनेको स्थानमा नाममात्र भएको तर हस्ताक्षर नभएको तर पछि हस्ताक्षर भएकोलाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने । करको अंक सच्चाएकोमा कारवाही गर्न हुने वा नहुने सम्बन्धमा स्पष्ट परिदिनुहुन भनी कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालयको पत्र संख्या ०७०/७१, च.नं. ५९८, मिति २०७१।०१।१७ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

Standard Bidding Document (SBD) अनुसार टर्नओभर १.५० देखि २ सम्मको अंकले हुन आउने अंक सार्वजनिक निकायले तोक्न सक्ने र यसरी तोकिएको टर्नओभरलाई मान्यता दिनु पर्ने । जे.भी. सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको शेयर अनुसार कै अनुपातमा टर्नओभर आवश्यक पर्ने । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम बोलपत्रदाता वा निजको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिको सहिछाप भए वा नभएको सम्बन्धमा बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षण गर्नु पर्ने भएको हुँदा अख्तियारनामा पाउने व्यक्तिको हस्ताक्षरको नमूना नै पहिचान नभएकोलाई पूर्ण बोलपत्र भन्न नमिल्ने र बोलपत्र साथ पेश गर्नु पर्ने कागजात पछि पेश गरेकोलाई मान्यता दिन नमिल्ने ।

१०६. राय परामर्श माग भएको विषयः

पुल निर्माण कार्यको लागि पेश हुन आएको e-Bidding खोल्दा एक जे.भि. ले Declaration Letter समावेश नगरेको तर पछि हार्ड कपी पेश गर्दा समावेश गरेको । यसरी पछि पेश गरेको Declaration Letter लाई मुल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा जिल्ला विकास समिति, पर्वत, कुश्माको पत्र संख्या ०७०/७१, च.नं. १४२३, मिति २०७१।०१।१२ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम दर्ता हुन आएको बोलपत्रहरूको पूर्णताको परीक्षण गर्नु पर्ने भएकाले बोलपत्रदाताले e-Bid मार्फत बोलपत्र पेश गर्दा Declaration Letter समावेश नगरी बोलपत्र पेश गर्नु पर्ने अन्तिम मिति र समय पछि हार्ड कपी पेश गरेकोलाई रीत पुगेको मान्न नमिल्ने ।

१०७. राय परामर्श माग भएको विषयः

सिक्टा सिंचाई आयोजनाको सिधनिया शाखा नहर निर्माणको लागि पर्न आएका बोलपत्रहरू मुल्याङ्कनको क्रममा बोलपत्रदाताको Monthly Production Rate of Key Activities विगत १० वर्ष भित्र निज बोलपत्रदाताहरूले जे.भी. मा कार्य गरेको भए

जे.भी. हिस्सा अनुसारको हुने वा शतप्रतिशत नै हुने मा द्विविधा भई सिक्टा सिंचाई आयोजना, नेपालजञ्ज, बाँकेको पत्र संख्या ०७०/७१, च.नं. १४ युनिट अफिस, सि.वि. मिति २०७१/०१/०५ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

Monthly Production Rate of Key Activities को मूल्याङ्कन गर्दा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा तोकिएको आधार बमोजिम मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने । Monthly Production Rate of Key Activities को मूल्याङ्कन गर्दा जे.भी. साभेदार भई विगतमा गरेको कार्यलाई सोही जे.भी. कायम नै राखी प्रत्येक साभेदारले एउटै कार्यलाई अलग/अलग देखाउन नमिल्ने र विगतमा जे.भी. भई गरेको कार्य जे.भी. कायम नरही छुट्टै बोलपत्रदाता वा जे.भी. भई बोलपत्र पेश गरेको अवस्थामा शतप्रतिशत कार्य अनुभव गणना गर्न उपयुक्त हुने ।

१०८. राय परामर्श माग भएको विषय:

निर्माण सम्बन्धित कार्यको लागि e-Submission जे.भी. साभेदार मध्ये एकले Average Annual Construction Turnover, Credit Line खुलाएको । दोश्रोले केही पनि नखुलाएको तर Hard Copy पेश गर्दा उक्त प्रमाणपत्रहरु पेश गरेकोमा उक्त हार्डकपीलाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, काठमाण्डौको प.सं. ०७०/७१, च.नं. ७१४, मिति २०७०/१२/०३ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १८ को उपदफा (१) अनुसार बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समयभित्रै निर्धारित ढाँचामा पेश गर्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको हुँदा बोलपत्रदाताले e-Bid मार्फत बोलपत्र पेश गर्दा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय भित्रै Average Annual Construction Turnover, Credit Line खुलाई पेश नगरी पछि हार्डकपी पेश गरेकोलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न नमिल्ने ।

१०९. राय परामर्श माग भएको विषय:

निर्धारित समय भित्र पेश हुन आएका सातैवटा बोलपत्रदाताहरुले पेश गरेको बोलपत्रको BoQ मा Item Wise कुल रकम र कुल जम्मा रकम उल्लेख नगरेको । सबै भन्दा कम घटि रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताले BoQ को Item No (v)(9) को दररेट महलमा अंकमा मात्र उल्लेख गरी अक्षरमा खाली राखेको अवस्था भएकोले मूल्याङ्कन कार्यमा द्विविधा भएकोले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकको प.सं. आ.प्र. ८/०७०/७१, च.नं. ८७, मिति २०७१/०२/०२ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र कागजातको BoQ मा उल्लेखित दररेट अंक र अक्षरमा उल्लेख गर्नु पर्ने देखिएता पनि एउट मात्र आईटममा अंक स्पष्ट भएको तर अक्षरमा उल्लेख नगरेको आधारमा मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न बाधा नपर्ने ।

११०. राय परामर्श माग भएको विषय:

बाउण्डीवाल निर्माण गर्न माग भएको बोलपत्रको सूचनामा Bid Document रु. ३०००/- नेपाल बैंक लिमिटेड, गाबहाल, ललितपुरमा रहेको राजश्व शिर्षक नं. १४२२७, अफिस कोड नं. २८-३१२-१६ मा रकम बुझाएको भौचर पेश गर्नु पर्ने भनि उल्लेख भएको । यस कार्यालयको नेपाल राष्ट्र बैंक थापाथलीमा रहेको खाता नं. १२०१२००००१००२५२५, अफिस कोड २७-३४७-०६, राजश्व शिर्षक नं. १४२२७ हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोले मिति २०७१/०२/०४ मा कार्यालयको सूचना पाटीमा संशोधनको सूचना टाँस गरिएको भएतापनि बोलपत्र खरिदको राजश्व नेपाल बैंक लिमिटेड, गाबहाल, ललितपुरमा नै दाखिला गरेको भौचर पेश भएको देखिएकोले उक्त बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई भवन निर्माण संभार डिभिजन कार्यालय, अनामनगर, काठमाण्डौको प.सं. ०७०/७१, च.नं. ९८०, मिति २०७१/०२/०९ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक निकायले गलत सूचना दिएको र बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन भन्दा केही दिन अगाडी मात्र सूचना संशोधन गरी कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरेको देखिदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम

सबै बोलपत्रदातालाई जानकारी हुने गरी दिइएको देखिदैन । यस सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायको ध्यानाकर्षण गराउनै गलत खातामा जम्मा भएको राजश्व सम्बन्धमा बैंक संग समन्वय गरी कार्यालयको राजश्व खातामा जम्मा हुने गरी मूल्याङ्कन प्रकृया अगाडी बढाउन उपयुक्त हुने ।

१११. राय परामर्श माग भएको विषयः

रसुवागढी जल विद्युत आयोजनाको Electromechanical Works को लागि पेश हुन आएको कबोल अंक मा Discounts Offer लाई समायोजन गरी आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा लागत अनुमान भन्दा करीब ६९ प्रतिशत न्यून कबोल अंक रहेकोले निज संग आयोजनाले दर विश्लेषण माग गर्दा कबोल गरेको अंकमा Discount गरेर हुन आउने कबोल अंकको ७० प्रतिशत (USD 23,476,500) (ने.रु. २६०,८५०,०००) मा कार्य गर्ने भनिएको हो भन्ने Clarification दिएको हुँदा उक्त Clarification लाई मान्यता दिने वा ७० प्रतिशत Discounts Offer नै मानी थप ८ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत लिई बोलपत्र स्विकृत गर्ने हो सो सम्बन्धमा द्विविधा भई रसुवागढी हाईड्रोपावर कं.लि. को प.सं. ०७०/७१, च.नं. ३८५, मिति २०७१/०२/१८ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६५ को उपनियम (२) बमोजिम माग भएको दर विश्लेषण सहितको स्पष्टीकरणमा बोलपत्रदाताले दिएको स्पष्टीकरणलाई आधार मानी मूल्याङ्कन प्रकृया अगाडी बढाउन उपयुक्त हुने ।

११२. राय परामर्श माग भएको विषयः

ई-विडिङ्ग मार्फत बोलपत्र पेश गरेको बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्ने समयावधि भित्रै ई विडिङ्ग रद्द गरी हार्डकपीलाई मान्यता दिनु भनि पत्र सहित हार्डकपीबाट बोलपत्र पेश गरेकोलाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा सिंचाई तथा जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजना, आयोजना संयोजकको कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरको प.सं. वि.क्षे.व्य. ०७०/७१, च.नं. ४९८, मिति २०७१/०२/१९ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

बोलपत्र पेश गर्ने समयावधि भित्रै विद्युतिय माध्यमबाट पेश गरेको बोलपत्र रद्द गरी हार्डकपी दाखिला गरेको लाई मान्यता दिलाई पाउँ भन्ने निवेदन सहितको हार्डकपीबाट भाग लिएको र हार्डकपी र विद्युतीय माध्यमबाट पेश गरेको बोलपत्र एक आपसमा कुनै भिन्नता नभई एकै कबोल अंक उल्लेख भएकोले मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सकिने ।

११३. राय परामर्श माग भएको विषयः

बोलपत्र जमानत पत्रमा ठेक्का नं. DDC/Sindhu/NCB/04/070/71 हुनुपर्नेमा DTO/Sindhu/NCB/04/070/71 भई फरक पर्न गएको र आयोजनाको नाम समेत उल्लेख नभएकोले बोलपत्र मूल्याङ्कनमा द्विविधा भएकोले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, चौतारा, सिन्धुपाल्चोकको प.सं. ०७०/७१, च.नं. १७८१, मिति २०७१/०२/२० को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

बोलपत्र परीक्षण गर्ने क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (४) बमोजिम बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन नहुने गरी आवश्यक जानकारी माग गरी मनासिव कारण रहेछ भने मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सकिने।

११४. राय परामर्श माग भएको विषयः

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प.सं. प्र.म. ०७०/७१, च.नं. ४२०५, मिति २०७१/०३/०२ को पत्रबाट देहायको विषयमा राय परामर्श माग भई आएको ।

१. भेरिएसन आदेश भए पश्चात् विविध सामान्य कारण देखाई भेरिएशनको आधारमा सम्झौताको समयावधि थप गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ।

२. Total Bid Amount भन्नाले भेरिएशन आदेशबाट थपघट गरिएको कार्य समेतको कुल लागतलाई जनाउछ, या शुरु ठेक्काको बोल अंक मात्र जनाउने हो ।
३. ठेक्का सम्झौता गर्दा Total Bid Amount मा २९ प्रतिशत छुट दिने प्रावधान भएकोमा सोही सम्झौताको भेरिएशन आदेशबाट हुने कार्यमा लागु हुन्छ वा हुँदैन ।
४. रनिङ्ग बिलमा मूल्य वृद्धि समायोजन गरी भुक्तानी गर्दा पेशकी रकम कट्टा गरी मूल्यवृद्धि समायोजन हुन पर्ने हो वा होइन ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

१. सम्झौताको म्याद थप ऐनको दफा ५६ बमोजिम हुने हुँदा सामान्य अवस्थामा म्याद थप गर्नु सकिने देखिदैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८(५) अनुसार भेरिएसनको कारणले म्याद थप गर्नु पर्ने हो भने कती समय थप्ने हो भेरिएसनको आदेशको निर्णय हुँदा एकिन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
२. बोलपत्र परीक्षणबाट कायम हुन आएको रकम नै Total Bid Price हो ।
३. भेरिएशन आदेश बमोजिमको कार्य आपसी वार्ताद्वारा निर्धारण हुने भएकोले छुट माग्नु र दिनुको कुनै औचित्य नहुने ।
४. मूल्य वृद्धि समायोजन सहित भुक्तानी गर्दा पेशकी रकम कट्टा गरी मूल्यवृद्धि समायोजन हुने वा नहुने सम्बन्धमा Contract Document मा उल्लेख भए बमोजिम हुने । यद्यपी Contract Document मा उल्लेख नभएकोमा PPMO को SBD को GCC को Clause NO. 45.1 बमोजिम हुने ।

११५. राय परामर्श माग भएको विषय:

टेण्डर सूचना प्रकाशन भए पश्चात् PPMO को Web-site मा Update गरिए अनुसारको Bid Document परिमार्जन गरिएको सूचना प्रकाशित भएकोमा "Bidding is open to all eligible Nepalese and foreign bidders" भनी नेपाली तथा विदेशी दुवै निर्माण व्यवसायीहरूको लागि बोलपत्र आव्हान गर्न सकिने प्रावधान विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सन्दर्भमा २०७१/०२/२९ गतेको आदेशमा “अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने भनी निष्कर्षमा पुग्न विपक्षीहरू समेतलाई राखि छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकोले मिति २०७१/०३/०८ मा छलफल हुने पेशी तारेख तोकी सो को जानकारी विपक्षीलाई दिनु । साथै सो अवधि सम्मको लागि विपक्षी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको Website www.ppmo.gov.np मा प्रकाशित Invitation for Bids तथा सो सम्बन्धमा भए गरिएका कार्यहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु” भनी आदेश जारी गरेको हुँदा पुरानो विड डकुमेन्ट अनुसार कार्य गर्ने वा संशोधित विड डकुमेन्ट बमोजिम कार्य गर्ने निर्देशनको लागि सडक विभाग, सम्पत्ति व्यवस्थापन, ठेक्का व्यवस्थापन तथा गुणस्तर नियन्त्रण आयोजनाको प.सं. ०७०/७१, च.नं. ६३७, मिति २०७१/०३/०५ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

PPMO को Website मा Update गरिए अनुसारको Bid Document को विषयलाई लिएर सम्मानित अदालतमा विषय प्रवेश गरेको र “सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको Website www.ppmo.gov.np मा प्रकाशित Invitation for Bids तथा सो सम्बन्धमा भए गरिएका कार्यहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु” भनी आदेश जारी गरेको र PPMO स्वयं विपक्षी रहेको तथा उक्त विषय अदालतमा विचाराधिन रहेकोमा राय परामर्श दिन नमिल्ने ।

११६. राय परामर्श माग भएको विषय:

बोलपत्र जमानत कार्यालयबाट तोकिएको ढाँचामा पेश नभएकोले मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने भनि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, बैतडीको प.सं. ०७०/७१, च.नं. ७३९, मिति २०७१/०३/१९ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४५ को खण्ड (ख) मा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्र जमानतको ढाँचा समावेश गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको हुँदा सार्वजनिक निकायले तोकिएको ढाँचा अनुसार पेश नभएको बोलपत्र जमानतलाई मान्यता दिन नमिल्ने ।

११७. राय परामर्श माग भएको विषय:

e-Bidding Document मा बोलपत्रदाताले पेश गरेका बोलपत्रका Document मा केही आइटमहरु खुल्न नसकेकोले यस्तो आंशिक Item मात्र खुल्ने बोलपत्रलाई बोलपत्र मुल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, पर्वत, कुश्माको प.सं. ०७०/७१, च.नं. १९६६, मिति २०७१,०३।२३ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

PDF Document Corrupt भएको कारणले खुल्न नसकेको प्राप्त पत्रबाट नै जानकारी हुन आएको । तर Corrupt के कारणले भएको खुलाइएको छैन । यस सम्बन्धमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको भए बमोजिम वा Dollidar को System मा उल्लेख गरिएको शर्त बमोजिम गर्नु उपयुक्त हुने ।

११८. राय परामर्श माग भएको विषय:

PPMO को Website मा रहेको Pre-Qualification र Post Qualification Document अध्ययन गर्दा एकै किसिमको नभएको । Pre-Qualification वा Post Qualification मध्ये जुन प्रक्यावाट खरिद गरिएतापनि Bidder संग मागिने Technical Proposal को ढाँचा एकै हुनुपर्नेमा फरक देखियो र विदेशी बोलपत्रदाताले भाग लिई राष्ट्रपति भवन परिसर भित्र कार्य गर्न सक्ने अवस्थामा सुरक्षा संवेदनशीलतामा असर पुग्ने हुनाले सो सम्बन्धमा समेत राष्ट्रपतिको कार्यालयको प.सं. ०७०/७१, च.नं. १३२९, मिति २०७१।०३।२३ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

Pre-Qualification बोलपत्र पेश गर्न योग्य बोलपत्रदाता छनौट गर्ने प्रक्या हो भने Post-Qualification Complete Tendering Process भएको हुँदा Technical Proposal एकै किसिमको नहुन सक्ने । राष्ट्रपती भवन परिसरभित्र सुरक्षा बन्दोबस्तको विषयमा यस कार्यालयले राय दिन उपयुक्त नहुने ।

११९. राय परामर्श माग भएको विषय:

निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न विधिवत रुपमा सम्झौता सम्पन्न भई सके पछि तोकिएको समयमा निर्माण कार्य शुरु नगरेको र निर्माण व्यवसायीले मोबिलाईजेशन पेशिको लागि पेश गरेको बैंक जमानत बैंकसंग आधिकारिकता माग गर्दा उक्त बैंक जमानत जारी नगरेको जानकारी प्राप्त भएकोले तोकिएको समयमा काम शुरु नगर्ने तथा सरकारी छाप कागजात किर्ते गर्न नहुने भनी ऐन नियममा व्यवस्था भएको तर त्यस्तो गरेमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था नदेखिएको कारण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, भद्रपुर भापाको प.सं. ०७०/७१, च.नं. ३६४३ (क) मिति २०७१।०३।१५ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

अग्रिम पेशकी जमानत किर्ते गरी जालसाभी गरेमा प्रचलित कानूनले हुने सजायको अतिरिक्त सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कार्य गरेको मानिने हुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने कारवाही प्रक्या अगाडी बढाउन उपयुक्त हुने ।

१२०. राय परामर्श माग भएको विषय:

बोलपत्रको सूचनामा राखिएको बोलपत्र जमानत सम्बन्धी प्रावधान, बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन (ITB), बोलपत्र पुस्तिकामा तोकिएको बोलपत्र जमानत सम्बन्धी ढाँचा र तोकिएको ढाँचा भन्दा फरक किसिमको बोलपत्र जमानत पेश गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्यामा समावेश गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा द्विविधा भई सडक विभागको प.सं. ०७०/७१ च.नं. ८३ मिति २०७१/३/२९ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४५ को खण्ड -ख) मा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्र जमानतको ढाँचा समावेश गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको हुँदा सार्वजनिक निकायले तोकिएको ढाँचा अनुसार पेश नभएको बोलपत्र जमानतलाई मान्यता दिन नमिल्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०४।०४)

१२१. राय परामर्श माग भएको विषयः

Subsidiary Company ले Parent Company को आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अनुभव, साधारण अनुभव र कार्य अनुभव ग्रहण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने तथा Parent Company र Subsidiary Company जे. भि. भएकोमा मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा द्विविधा भई भेरी बवई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना सुर्खेतको प.सं. ०७१/७२ च.नं. ३ मिति २०७१/४/४ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद प्रकृत्यामा बढी भन्दा बढी प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने कुरा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएकोले सार्वजनिक निकायले पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा Disqualification का आधारहरु निर्धारण गरी सो बमोजिम Disqualify भएमा बाहेक संयुक्त उपक्रमका साभेदार बीच नयाँ कम्पनी स्थापनाका बखत Parent Company ले Subsidiary Company लाई वैधानिक रुपमा सबै दायित्व, अधिकार, र अनुभव हस्तान्तरण हुने गरी व्यवस्था भएको अवस्था भएमा Parent Company र त्यसैको Subsidiary Company संयुक्त उपक्रमको साभेदार भई प्रस्ताव पेश गरेकोमा Parent Company को Technical Manpower, Tecnology, Experience लगायतका विषयहरु दोहोरो गणना नहुने गरी मूल्यांकनमा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०४।१६)

१२२. राय परामर्श माग भएको विषयः

निर्माण कार्यको लागि इलेक्ट्रोनिक सञ्चार माध्यमबाट बोलपत्र दर्ता गर्दा Bid Purchase वापतको रकम सूचनामा उल्लेख भए अनुसार राजश्व शिर्षकमा जम्मा गर्नु पर्नेमा जम्मा नगरी कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गरेको पाइएकोले सो बोलपत्र मान्य हुने वा नहुने द्विविधा भई शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, मोरङ्ग, विराटनगरको प.सं. ०७१/७२ च.नं. २५ मिति २०७१/४/१५ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६० को खण्ड (घ) बमोजिम सम्बन्धित बोलपत्रदाता आफैले खरिद गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात भरी पेश गरे वा नगरेको परीक्षण गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको । यसर्थ, Bid Purchase वापतको भौचर कसको नाममा खरिद गरिएको छ ? कुन प्रयोजनको लागि खरिद भएको हो ? कुन मितिमा जम्मा गरेको हो ? एकिन गरी सार्वजनिक निकायले आकहन गरेको सूचना बमोजिमकै ठेक्का नं. को लागि सम्बन्धित बोलपत्रदाले नै खरिद गरेको रहेछ भने धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम राजश्व खातामा सार्न लगाई मूल्यांकनमा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०४।२०)

१२३. राय परामर्श माग भएको विषयः

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय इलामको प. सं. ०७०/७१ च. नं. २५८६ मिति २०७१/३/२९ को पत्रबाट देहायको राय माग भई आएको ।

- (१) भुक्तानी भैसकेको Running Bill मा मुल्य समायोजन दिन मिल्ने वा नमिल्ने
- (२) Current Price Indices एकिन गर्न नेपाल राष्ट्र बैकले प्रकाशित गर्ने Price Index प्रयोग गर्ने वा Current Market Price लाई आधार लिने
- (३) Price adjustment गर्दा सो अवधिमा प्रयोग भएको निर्माण सामग्रीमा वा Total Running bill को कुल मुल्यमा समायोजन गर्ने ।
- (४) मुल्य समायोजन गर्नका लागि प्रयोग हुने Price Adjustment Formula मा स्पष्ट हुन नसकिएको

राय परामर्शको व्यहोराः

मुल्य समायोजनको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११९ मा उल्लेखित व्यवस्था खरिद सम्भौतामा उल्लेख हुनुपर्ने र सोही आधारमा मूल्य समायोजन विधि अपनाउनु पर्ने । साथै निर्माण व्यवसायीको कारणले म्याद थप भएको

अवस्थामा पेश भएको Running Bill बाहेकको अन्य भुक्तानी भैसकेको Running Bill मा उल्लेखित मितिलाई आधार मानी भुक्तानी भैसकेको Running Bill मा समेत मुल्य समायोजन दिन सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०४।२०)

१२४. राय परामर्श माग भएको विषयः

पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातको Particular Instruction to Applicant (PITA) को Part B; Specific Contract Requirements मा उल्लेखित Clause no. 4.8(a) Required no. of similar contracts completed भनिएकोमा जे. भि. साभेदारहरुको Project Value जोडेर हेर्न मिल्ने वा नमिल्ने वा कुनै एक Project Value मात्र हेर्न मिल्ने हो ? Clause no. 4.8(b) Minimum Key Production Rates मागिएकोमा उक्त कामको Volume मात्र स्पष्ट हुने गरी कागजात पेश गरेकोमा कसरी मूल्यांकन गर्ने ? Clause no. 4.12 Personal Capabilities मा उल्लेखित Qualification केही Position मा फरक तथा निकटतम योग्यता पेश हुन आएकोमा के गर्ने ? Clause no. 4.13 Equipment Capabilities केही फरक पेश हुन आएको हुँदा उल्लेखित विषयमा काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणको प.सं. ०७१/७२, च.नं. ४८ मिति २०७१/४/२२ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

- (१) Required no. of similar contracts completed सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २८ को उपनियम (४) को प्रावधान अनुसार तथा P.Q. Document मा व्यवस्था भए अनुसार जे. भि. साभेदारहरुको Project Value गणना गर्न मिल्ने ।
- (२) Minimum Key Production Rates मागिएकोमा उक्त कामको Volume मात्र पेश गरेकोमा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा माग भए अनुसार भए वा नभएको पुष्ट्याई माग गरी मूल्यांकन गर्न सकिने ।
- (३) Personal Capabilities तथा Equipment Capabilities पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा माग भए अनुसार नभएको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३५ बमोजिम परीक्षण गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०४।२८)

१२५. राय परामर्श माग भएको विषयः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २२ मा “बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त भएको लगत्तै सोही दिन बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित समय र स्थानमा सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजिम बोलपत्र खोल्नु पर्नेछ ।” भनी उल्लेख भएकोमा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समयमा केही निर्माण व्यवसायीले e-procurement site नखुलेको कारण देखाई बोलपत्र पेश गर्ने म्याद थप गर्न वा रद्द गर्न निवेदन दिएकोमा अन्तिम समय भएकोले म्याद थप गर्न नसकिएको र बोलपत्र खोल्नु पर्ने र रद्द गर्नु पर्ने भनी फरक/फरक दवाव भएको कारण सुरक्षाको कारण बोलपत्र नखोली सुरक्षित राखिएकोमा हाल आएर बोलपत्र खोल्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई सिंचाई विभाग जावलाखेल, ललितपुरको प.सं. ०७१/७२ स.सि.ग-५, च.नं. २१ मिति २०७१/५/३ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २२ बमोजिम बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त भएको लगत्तै सोही दिन बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित समय र स्थानमा सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजिम बोलपत्र खोल्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराइन्छ । साथै e-procurement site अन्तिम समय सम्म खुलेको तथ्यबाट एकिन भएमा खरिद प्रकृत्यामा अवरोध गर्ने गलत मनसायले भुटो निवेदन दिएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ बमोजिमको आचरण विपरीत कार्य हुने हुँदा त्यस्ता उपर सोही बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०५।०८)

१२६. राय परामर्श माग भएको विषयः

निर्माण व्यवसायी फर्मले पेश गरेको Same Nature सम्बन्धी कागजातमा प्राइभेट कम्पनीको कागजात रहेको र TDS पनि नतिरेको । निजी क्षेत्रको अनुभवलाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय हेटौडाको प.सं. प्रा.प. १६२/०७१/७२ च.नं. ६१४ मिति २०७१/५/१३ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ मा निजी क्षेत्रमा गरेको कार्य अनुभवलाई मान्यता दिन सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा कुनै प्रावधान नरहेको । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमको सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी भएको सम्झौता बमोजिमको सबै दायित्व पूरा गरेको कार्य अनुभवलाई मात्र गणना गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०६।०५)

१२७. राय परामर्श माग भएको विषय:

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा Qualification Criteria तोकदा Contracts of Similar Size and Nature मा Multispan Bridge, Type of Foundation and Length of Span ३० मिटर हुनु पर्नेमा सो नभई २५ मिटर मात्र भएकोले मान्य हुने वा नहुने द्विविधा भई जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बझाङ्ग को प.सं. ०७१/७२, च.नं. २३८ मिति २०७१/५/१९ कोपत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा तोकिएका Qualification Criteria बमोजिम नभएको बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मान्न नहुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०६।०५)

१२८. राय परामर्श माग भएको विषय:

Specific Work Experience को लागि ठेक्का रकमको वर्तमान मूल्य निकाल्दा कुन मितिलाई आधार मानि निकाल्नु पर्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा भई पूर्वाञ्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं. १ को प.सं. ०७१/७२, च.नं. ६६ मिति २०७१/५/४ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

Specific Work Experience को Current value निकाल्दा निर्माण व्यवसायीलाई जारी गरिएको कार्यसम्पन्न प्रमाणपत्र (Work Completion Certificate) मा उल्लेख भएको आर्थिक वर्षलाई आधार मानि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको Price Index अनुसार Specific Work Experience को Current Value निकाल्ने र सारभूत रुपमा प्रगति (Substantial Progress) भएको कार्यमा Index लगाउन नहुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०६।०५)

१२९. राय परामर्श माग भएको विषय:

निर्माण कार्यको लागि आवश्यक तेलिया ईटा, इन्टरलकड टायल, मार्बल तथा पारसोलिड टायल खरिद गर्न पटक/पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि लागत इष्टमेट भन्दा बढी हुन आएको र न्यूनतम दररेट उल्लेख भएको बोलपत्र भ्याटमा दर्ता नभएकोले उपयुक्त राय सुझावको लागि भक्तपुर नगरपालिका कार्यालयको प.सं. ५५०, च.नं. ७८९, मिति २०७१/६/५ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (५) बमोजिम खरिद कार्य रद्द हुनको कारणको समीक्षा गरी आवश्यकता अनुसार बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, लागत अनुमान तथा खरिद सम्झौताको शर्तहरूमा हेरफेर समेत गर्नु पर्ने भएकोले सोही बमोजिम प्रकृया पूरा गरी खरिद गर्न सकिने सोही आधारलाई लिएर सोभै खरिद गर्न नहुने । (निर्णय मिति : २०७१।०७।२०)

१३०. राय परामर्श माग भएको विषय:

तीन वटा बोलपत्रहरू दर्ता हुन आएकोमा दुईवटा बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको एक बोलपत्र लागत अनुमान भन्दा ८.७३ प्रतिशतले बढी भएकोले बोलपत्र अस्वीकृत गर्न सिफारिस गरी पठाइएकोमा आयोजना समन्वय समितिबाट मिति

२०७१/३/१३ को पत्रबाट बोलपत्र अस्वीकृत गरी पुनः सूचना प्रकाशन गर्न भनिएको । सोही समितिबाट मिति २०७१/३/२७ को पत्रबाट पुनः मूल्यांकन गर्न भनि पत्र लेखेको । मूल्यांकन समितिबाट पुनः मूल्यांकन गरी बोलपत्रदाताको कबोल अंक स्वीकृत लागत इस्टिमेट भन्दा बढी भएकोले बार्ता द्वारा कबोल अंक घटाउने सहमति जनाएमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वेहोराको निर्णय बोलपत्र मूल्यांकन समितिको भएको र निजको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र समेत दिएको तर हाल सम्म सम्झौता समेत नभएकोमा के गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

तीनवटा बोलपत्र दर्ता भएकोमा दुईवटा बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको, एउटा सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र लागत अनुमान भन्दा ८.७३ प्रतिशतले बढी भएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ख) बमोजिम न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी भए नभएको एकीन गरी निर्णय गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०८।२१)

१३१. राय परामर्श माग भएको विषय:

दरभाउपत्र माग गर्दा तीनवटा दर्ता हुन आएको सबै भन्दा कम कबोल अंक भएको दरभाउपत्रदाताले सूचनामा माग गरेको धरौटी रकम रु. २९,०००/- पेश नगरी रु. २५,०००/- मात्र पेश गरेको हुँदा मूल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनि खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, नवलपरासीको मिति २०७१/८/१९ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमवली, २०६४ को नियम ८४ (३) को खण्ड (ख) जमानत अवश्यक पर्नेमा सो को किसिम, रकम, र समयावधि सूचनमा उल्लेख गर्नु पर्ने प्रावधान भएको हुदाँ सो बमोजिम नभएको जमानत मान्य नहुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०८।२३)

१३२. राय परामर्श माग भएको विषय:

ईविडिङ्गबाट बोलपत्रमा भाग लिने निर्माण व्यवसायी फर्महरुलाई सक्कल कागजात पेश गर्न समयावधि दिई पत्राचार गरेकोमा दुईवटा फर्मले समयसीमा भित्र सक्कल कागजात पेश गर्न नसक्ने वेहोरा देखाई कार्यालयमा पत्राचार गरेकोले मूल्यांकनकै चरणबाट त्यस्ता फर्मलाई अयोग्य गरी अगाडि बढ्न मिल्ने वा नमिल्ने भनि जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकको मिति २०७१/८/५ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

तोकिएको समयावधि भित्र सक्कल कागजात पेश नगर्ने बोलपत्रदातालाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (१) बमोजिमको कारबाही हुने व्यहोरा स्मरण गराउदै पुनः एक पटक निश्चित समयावधि दिई कागजात माग गरी मूल्यांकनमा समावेश गरी कारबाही अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०८।२४)

१३३. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० (७) सँग सम्बन्धित अनुसूची १ बमोजिम व्यवस्था भएको वर्क चार्ट स्टाप र अन्य सानातिना खर्चको लागि ५ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी रकमबाट आयोजना कार्यान्वयनको लागि चौकिदार, सुपरभाईजर, ल्यावटेक्सिसियन, ल्याव असिस्टेन्ट आदीको लागि खर्च व्यहोर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय, ववरमहल, काठमाण्डौको मिति २०७१।०९।०३ पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० (७) सँग सम्बन्धित अनुसूची १ मा व्यवस्था भए अनुसार २.५ प्रतिशत वर्क चार्ट खर्च र २.५ प्रतिशत सानातिना अन्य खर्चको लागि कन्टिन्जेन्सी रकमको व्यवस्था गरिने भएको हुँदा आयोजना कार्यान्वयनको लागि उल्लेखित वर्क चार्टमा उल्लेखित स्टापको लागि खर्च गर्न सकिने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति : २०७१।०९।२२)

१३४. राय परामर्श माग भएको विषय:

E-Submission गर्ने बोलपत्रदाताले ७ दिन भित्र Hard Copy पेश गर्नु पर्ने अन्यथा मूल्याङ्कनमा समावेश गरिने छैन भनि बोलपत्र सूचनामा उल्लेख भएकोमा सबै भन्दा न्यून कबोल अंक भएको बोलपत्रदाताले बोलपत्र खुलेको ३२ दिन पछि मूल्यांकनको क्रममा Hard Copy पेश गरेको हुँदा मूल्यांकनको लागि समावेश गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा सडक विभाग, डिभिजन सडक कार्यालय, बिराटनगर, मोरङको मिति २०७१/९/१३ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र सम्बन्धी सूचनामा अन्यथा लेखिएको भएता पनि बोलपत्र पेश गर्नु पर्ने स्थानमा बोलपत्र पेश गर्नु पर्ने अन्तिम मिति र समयभित्रै निर्धारित ढाँचामा पेश भएको बोलपत्रलाई पुष्टी गर्ने कागजात आवश्यकता अनुसार बोलपत्र मूल्यांकन गर्नु अगाडि माग्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०९।२२)

१३५. राय परामर्श माग भएको विषय:

जे. भि. सम्झौतामा Lead Partner र Second Partner एक किसिमले तोकिएको र सो भन्दा विपरीत हुने गरी Second Partner ले Lead Partner भई सही छाप गरेको र Lead Partner ले Second Partner भई सहि छाप गरेको हुँदा यस्तो J. V. Agreement लाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने भनि तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड, थपाथली, काठमाण्डौको मिति २०७१/९/९ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

J. V. Agreement Paper मा द्विविधा भएको विषयमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै एकीन गर्नु पर्ने देखिएको ।

(निर्णय मिति : २०७१।०९।२४)

१३६. राय परामर्श माग भएको विषय:

विभिन्न ४ वटा सिंचाई आयोजनाको लागि Single Stage Double Envelope पद्धतिबाट बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा कार्यालयबाट खरिद गरिएको बोलपत्र कागजात पेश गरेको नपाइएको र प्राविधिक प्रस्ताव साथ बोलपत्र जमानत पेश गरेको नपाइएको तर आर्थिक प्रस्तावमा बोलपत्र जमानत छ भनिएको हुँदा यस्ता बोलपत्रहरू मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने आवश्यक रायको लागि पूर्वाञ्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं. ३ को मिति २०७१।०९।१६ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (द) मा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्दा प्राविधिक क्षमतालाई प्रमाणित गर्ने कागजात तथा आर्थिक प्रस्ताव (बोल अंक) एउटै खाममा पेश गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्ने प्रावधान विपरीत Single Stage Double Envelope पद्धतिबाट बोलपत्र माग गरेको देखिन्छ । प्रक्रिया नै गलत भएको अवस्थामा राय दिई रहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०९।२७)

१३७. राय परामर्श माग भएको विषय:

General Works Experiance मा "Construction Experiences for at least ten year prior to the applications submission deadline" राखिएकोमा संयुक्त उपक्रमको Lead Partner को १० वर्ष भन्दा बढी Gerneral Experiance भएको तर Secondary Partner को १० वर्ष नभएकोमा मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने भनि डिभिजन सडक कार्यालय, नेपालगंजबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

General Works Experiance १० वर्ष माग गरिएकोमा एकल वा संयुक्त उपक्रम बनाई बोलपत्रमा भाग लिएकोमा प्रत्येक साभेदारले तोकिएको न्यूनतम Works Experiance अनिवार्य रूपमा पूरा गरेको हुनुपर्ने । (निर्णय मिति : २०७१।१०।०९)

१३८. राय परामर्श माग भएको विषयः

बोलपत्र कागजातमा Intruction to Bidder Clause 14 को सि. नं. १ मा Bid of Form Mandatory (अनिवार्य) भनि उल्लेख भएकोमा Bid of Form बोलपत्र कागजातमा संलग्न नभएको अवस्थामा द्विविधा भएको भनि डिभिजन सडक कार्यालय, दाङ, घोराहीबाट मिति २०७१/७/२ मा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड -ख) बमोजिम बोलपत्र सम्वन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन अनुरूप बोलपत्र पूर्ण भए वा नभएको बोलपत्र मूल्यांकन गर्नु अघि निक्कैल गर्न बोलपत्र परीक्षण गर्नु पर्ने । सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम बोलपत्रदाता संग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्ने र उपदफा (५) अनुसार परीक्षणको सिलसिलामा प्राप्त जानकारीबाट बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न सकिने छैन भन्ने प्रावधानलाई मध्यनजर गरी सम्वन्धित सार्वजनिक निकायले नै निर्णय लिनु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१/११/०८)

१३९. राय परामर्श माग भएको विषयः

प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी निर्माण कार्यको लागि छनौट भएको जे. भि. फर्मको एक साभेदारले मोविलाईजेशन पेशकी समेत लिई सकेको अवस्थामा जे. भि. सम्झौता तथा कम्पनीको अख्तियारनामा सहित सम्पूर्ण कागजात नक्कली हस्ताक्षर गरी पेश गरेको भनि निवेदन दिएकोले द्विविधा भई शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाण्डौ डिभिजन, काठमाण्डौको मिति २०७१/१०/४ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

नक्कली हस्ताक्षर गरी कागजात पेश गरेको हो वा होइन सम्वन्धित कार्यालयबाट नै एकीन गरी भुट्टा ठहरेमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७१/११/१२)

१४०. राय परामर्श माग भएको विषयः

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम समय मिति २०७१/१०/८ गते १२ बजे रहेको उक्त समयमा बोलपत्र पेश गर्ने क्रममा हुलहुज्जत भई बोलपत्र पेश गर्न नपाएको भनि दोलखा निर्माण व्यवसायी संघले च्यातिएका बोलपत्र फारम संलग्न गरी उक्त ठेक्का रद्द गरी पाउँ भनि निवेदन दर्ता गराएकोले ठेक्का रद्द गर्न सकिने वा नसकिने भनि डिभिजन सडक कार्यालय, चरिकोट, दोलखाबाट मिति २०७१/१०/१८ मा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ (७) बमोजिम सुरक्षाको प्रबन्ध माग गरेमा सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनिवार्य रुपमा सुरक्षाको व्यवस्था तुरुन्त मिलाई दिनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान अनुसार हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१/११/१३)

१४१. राय परामर्श माग भएको विषयः

बोलपत्रदाताले पेश गरेको BoQ मा “माथि उल्लेख गरेको जम्मा रकम मध्ये ३४.५०% दररेटमा काम गर्नेछु” भन्ने वाक्यांश लेखिएकोमा द्विविधा भएको भनि क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, भागेतडा, दिपायल, डोटीको मिति २०७१/११/४ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

कुनै बोलपत्रदाताले Discount offer गर्दा Letter of Bid मा स्पष्ट संग उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोले सोही अनुसार गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१/११/१३)

१४२. राय परामर्श माग भएको विषयः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ (२) बमोजिम आसयपत्रको सूचना दिईएको सात दिनको समयावधि भित्र कुनै पनि उजुरी नपरेको र सम्झौता नहुँदै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट कालो सूचीमा राखिएको सूचना प्रकाशन भएको हुँदा कालो सूचीमा रहेको फर्म संग सम्झौता गर्न नमिल्ने भनि दोश्रो नं. को निर्माण फर्मले उजुरी गरेकोले द्विविधा भई बनेपा-सिन्धुली-बर्दबास सडक योजना, थपाथली, काठमाण्डौको मिति २०७१/११/८ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) बमोजिम कालो सूचीमा राखिएको बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कालो सूचीमा राखिएको अवधिसम्म खरिद कारवाहीमा भाग लिन सक्ने छैन ।

(निर्णय मिति : २०७१/११/१५)

१४३. राय परामर्श माग भएको विषयः

e-Bidding बाट बोलपत्रमा भाग लिने निर्माण व्यवसायीले बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशन भएको मिति २०७१/९/२९ गते अगावै मिति २०७१/६/२३ मा बोलपत्र फारम खरिद बापतको बैंक भौचर खरिद गरेको देखिदा सारभूत रुपमा प्रभागग्राही नदेखिएको भनि दोश्रो न्यूनतम कबोल अंक भएको निर्माण व्यवसायी फर्मलाई आशयको सूचना जारी गरेकोमा न्यून कबोल अंक भएको फर्मले आफ्नो नाममा आशय जारी हुनु पर्ने भनि निवेदन दिएकोले ऐन नियममा प्रष्ट नभएको भनि म. प. डिभिजन सडक कार्यालय नं. ४, सुर्खेतबाट मिति २०७१/१०/२१ मा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६० को खण्ड (घ) बमोजिम सम्बन्धित बोलपत्रदाता आफैले खरिद गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात भरी पेश गरे वा नगरेको परीक्षण गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको । सूचना प्रकाशन हुनु अगाडिको बैंक भौचर बोलपत्रदाताले पेश गरेकोमा उक्त बैंक भौचर कसको नामको हो ? कुन प्रयोजनको लागि रकम जम्मा भएको हो ? सूचना प्रकाशन हुनु अगाडि नै बोलपत्र खरिदको बैंक भौचर हुनु पर्ने कारण आदी वारेमा बैंकसँग एकिन गरी तहाँबाटै निर्णय हुन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१/११/१५)

१४४. राय परामर्श माग भएको विषयः

निर्माण कार्याको लागि पेश हुन आएको बोलपत्रदाताले BoQ मा एउटा आइटमको दररेट उल्लेख गर्दा अंकमा रु. १५७००/- र अक्षरमा “पन्ध्र सात सय” उल्लेख गरेको हुँदा द्विविधा भई खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, नवलपरासीबाट मिति २०७१/११/१२ मा पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (९) बमोजिम अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता दिनु पर्ने । तर, BoQ मा उल्लेखित रु. १५,७००/- लाई अक्षरमा उल्लेख गर्दा वाक्यशको कुनै अर्थ नलाग्ने गरी “पन्ध्र सात सय” लेखेको देखिदा बोलपत्र कागजातको ITB 31 अनुरूप भए नभएको एकीन गरी Arithmetic errors correction गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७१/११/२५)

१४५. राय परामर्श माग भएको विषयः

श्री शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय, शान्ति कोषको सहयोगमा नेपाल प्रहरीको भौतिक संरचना निर्माण कार्यको लागि भएको ठेक्का सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको अन्तिम भुक्तानीको लागि निर्माण व्यवसायीले ईन्सुरेन्स, ल्याव टेष्ट, बैंक कमिसन, एजविल्ट ड्रइड तथा उद्घाटन शिलालेख आदिको समेत विल पेश गरेकोले भुक्तानी दिन द्विविधा भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनबाट मिति २०७१/११/११ मा राय माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक निकायले बिल विजकको भुक्तानी खरिद सम्झौताको अधिनमा रही तोकिए बमोजिम दिनु पर्ने प्रावधान रहेको हुँदा सार्वजनिक निकायले सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार भुक्तानी सम्बन्धमा निर्णय लिन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।११।२५)

१४६. राय परामर्श माग भएको विषय:

निर्माण योजनाको गत आ.व. मा ठेक्का बन्दोवस्त भएको र चालु आ.व. मा निर्माण आईटम समेत सट्टापट्टा गर्नु पर्ने अवस्थामा सम्बन्धित जिल्लाको दररेटमा गत आ.व. र चालु आ.व. को दररेट फरक परेको कुन आ.व. लाई आधार मानी भेरिएशन गर्न सकिने द्विविधा भई मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, हेटौडा, मकवानपुरबाट मिति २०७१/११/१३ मा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८ को अधिनमा रही भेरिएशन आदेश जारी गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।१२।०८)

१४७. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६७ अनुसार बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार लागत अनुमान ३ करोड भन्दा माथि रहेकोमा बोलपत्रदाताले कबोल गर्दा ३ करोड भन्दा कम भएको अवस्थामा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखले बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा परेको भनि जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय नं. ६, नेपालगञ्जको मिति २०७१/१२/४ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (छ) मा “बोलपत्र” को परिभाषा गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६७ को उपनियम (१)(ख) मा उल्लेख भए अनुसार बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।१२।०८)

१४८. राय परामर्श माग भएको विषय:

सडक, ढल तथा वातावरण सुधार कार्यको लागि सबै भन्दा कम दररेट उल्लेख गर्ने रौताहा/दाप्चा/धर्म एस. जे. भि. को बोलपत्र स्वीकृत भई सम्झौताको कारवाही सम्पन्न नहुदै जे. भि. मध्ये दाप्चा निर्माण सेवा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट कालो सूचीमा राखिएको सूचना प्रकाशन भएको हुँदा सम्झौता गर्न द्विविधा भई पशुपति क्षेत्र विकास कोष, संचालक परिषद्, काठमाण्डौको मिति २०७१/१२/३ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) बमोजिम कालो सूचीमा राखिएको बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले ऐनको दफा ६३ (२) बमोजिम कालो सूचीमा रहेको अवधिसम्म खरिद कारवाहीमा भाग लिन सक्ने छैन ।

(निर्णय मिति : २०७१।१२।०८)

१४९. राय परामर्श माग भएको विषय:

भवन निर्माणको लागि न्यूनतम सारभूत प्रभावग्राही बोलपत्रदातालाई सम्झौताको लागि पत्र लेखिएकोमा पत्रमा उल्लेखित म्याद भित्र कार्यसम्पादन जमानत सहित सम्झौताको लागि निवेदन दर्ता हुन आएकोमा सम्झौता नहुदै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) (ग) बमोजिम कालो सूचीमा राखिएको सूचना प्रकाशन भएकोले निज संग सम्झौता गर्न

नमिल्ले हुनाले निजको जमानत जफत हुने वा नहुने र दोश्रो न्यूनतम सारभूत प्रभावग्राही बोलपत्रदातासंग सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ले भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, पोखराको मिति २०७१/१२/९ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ (५) बमोजिम न्यूनतम सारभूत प्रभावग्राही बोलपत्रदातालाई सम्झौताको लागि पत्र लेखिएकोमा पत्रमा उल्लेखित अवधिमा सम्झौता गर्न नआएमा मात्र जमानत जफत हुने प्रस्तुत सन्दर्भमा जमानत जफत गर्न उपयुक्त नहुने । कालो सूचीमा परेको कारणबाट सम्झौता गर्न योग्य नभएको अवस्थामा यी बाहेक अन्य बोलपत्रदाताहरु मध्ये न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत प्रभावग्राही बोलपत्रदाता संग सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक निकायले प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाधा नपर्ने । (निर्णय मिति : २०७१।१२।१२)

१५०. राय परामर्श माग भएको विषय:

एउटा बोलपत्रदाताको ID अर्कै बोलपत्रदाताले प्रयोग गरी e-Bid गरेकोमा मन्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ले र बोलपत्र सूचना प्रकाशन भएको मिति भन्दा अगाडिको मितिको बोलपत्र खरिद बापतको बैंक भौचर पेश गरेको अवस्थालाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ले सम्बन्धमा डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाण्डौ-१ को मिति २०७१/१२/१ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६० को खण्ड (घ) बमोजिम बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षण गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी आफैले खरिद गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात भरी पेश गरे वा नगरेको परीक्षण गर्नु पर्ने प्रावधान रहेकोले अन्यका ID प्रयोग गरी पेश गरिएको बोलपत्र मान्य नहुने । सूचना प्रकाशन हुनु अघिनै दाखिला भएको बैंक भौचरको सम्बन्धमा के प्रयोजनको लागि दाखिला गरेको एकीन गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले उपयुक्त निर्णय गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।१२।१५)

१५१. राय परामर्श माग भएको विषय:

संग्रहालयको छांना मर्मत गर्ने कार्यको लागि e-Bid को मध्यमबाट बोलपत्रमा भाग लिने नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. को पेज नं. १ देखि १०७ सम्मका कागजात डाउनलोड गरी प्रिन्ट समेत गरी मुचुल्का गरिएको । मूल्यांकनको क्रममा पेज नं. १ देखि १०८ सम्मको कागजात अपलोड भएको देखियो र बोलपत्रदाताको उक्त सबै कागजात अपलोड गरेको भन्ने भनाई रहेकोले समस्या उत्पन्न भई राष्ट्रिय संग्रहालय, छाउनी, काठमाण्डौको मिति २०७१/११/२७ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

www.bolpatra.gov.np को Sytem log, Bidder को Profile analysis तथा Consultant को राय सहितको Document analysis बाट बोलपत्रदाताले बोलपत्र Submission गर्ने अन्तिम मिति र समय पश्चात Bank Credit Document upload गरेको देखिएकोले दाखिला गर्ने अन्तिम मिति भन्दा पछि Upload गरेको document को मन्यता नहुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।१२।१५)

१५२. राय परामर्श माग भएको विषय:

Special Conditions of Contract (SCC) मा Price Adjustment को व्यवस्था नभएता पनि काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएको हुँदा निर्माण कार्यको सम्झौता १४ महिनाको ढिलाई भएको र निर्माण व्यवसायी द्वारा मूल्य समायोजन गराई पाउँ भन्ने निवेदन पेश गरेको सम्बन्धमा लमही नगर विकास समिति, दाङ्गको मिति २०७१/११/१८ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ बमोजिम तयार गरिएको संझौताका शर्तहरुको अधिनमा रही सम्झौता कार्यान्वयन हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।१२।१५)

१५३. राय परामर्श माग भएको विषय:

बोलपत्र मूल्यांकन सम्बन्धमा देहायको विषयमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, धनगढी, कैलालीको मिति २०७१/११/३ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

१. बोलपत्र जमानतको ढाँचा उपलब्ध गराइएकोमा सो बमोजिम नभएकोमा मान्य हुने वा नहुने ।
२. ई विडिङ्ग गर्नेको हकमा ५ दिन भित्र हार्डकपी माग गरेकोमा हार्ड कपि नबुझिएकोमा मूल्यांकनमा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने र धरौटी जफत गर्ने वा नगर्ने ।
३. बोलपत्रमा संशोधन पेश गर्दा Above/Below के भनेको स्पष्ट उल्लेख नगरेको अवस्थामा कुनलाई मान्यता दिने
४. ई विडिङ्ग गर्ने एक बोलपत्रदाताको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात बोलपत्र खोल्ने दिन डाउनलोड नभएको र PPMO मा पत्राचार भएपछि डाउनलोड भएको हुँदा मूल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

१. सार्वजनिक निकायले बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३ को उपदफा (२) (ड) बमोजिम उल्लेख भएको बोलपत्र जमानतको रकम, किसिम, मान्य ढाँचा र मान्य अवधि अनुसार भए वा नभएको एकिन गरी निर्णय गर्ने ।
२. तोकिएको समयावधि भित्र सक्कल कागजात पेश नगर्ने बोलपत्रदातालाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (१) बमोजिम आचरण विपरीतको कार्य हुने व्यहोरा स्मरण गराउदै निश्चित समयावधि दिई पुनः कागजात माग गरी मूल्यांकनमा समावेश गरी कारवाही अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने ।
३. कुनै बोलपत्रदाताले Discount offer गर्दा Letter of Bid मा स्पष्ट संग उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोले सोही अनुसार हुनु पर्ने ।
४. बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम समय सम्म e-bidding system बाट दाखिला हुन आएका बोलपत्रहरु corrupt document हरुको कारणले नखुलेको अवस्थामा डाउनलोड भएपछि मान्यता दिन सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७१/१२/१५)

१५४. राय परामर्श माग भएको विषय:

ई विडिङ्ग गर्ने एक बोलपत्रदाताको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात बोलपत्र खोल्ने दिन डाउनलोड नभएको र PPMO मा पत्राचार भएपछि डाउनलोड भएको हुँदा मूल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनि खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, कञ्चनपुरको मिति २०७१/११/४ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम समय सम्म e-bidding system बाट दाखिला हुन आएका बोलपत्रहरु corrupt document हरुको कारणले नखुलेको अवस्थामा डाउनलोड भएपछि मान्यता दिन सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७१/१२/१५)

१५५. राय परामर्श माग भएको विषय:

पुल निर्माणको लागि सुरु सम्झौता अंक रु. ११,२३,५७,४१२/- मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भेरिएशन आदेश भई संशोधित ठेक्का अंक १४,८४,३०,८७३/५५ कायम हुन आएको । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११९ (३) मा मुल्य समायोजन सामान्यतया शुरु सम्झौता मूल्यको २५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन भन्ने प्रावधान रहेको हुँदा मुल्य समायोजन गर्दा भेरिएशन आदेश भएको अंकलाई गणना गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनि डिभिजन सडक कार्यालय, पाल्पाको मिति २०७१/११/२६ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११९ (३) मा मुल्य समायोजन सामान्यतया शुरु सम्झौता मूल्यको २५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदा कुनै द्विविधा नरहेको । (निर्णय मिति : २०७१/१२/१९)

१५६. राय परामर्श माग भएको विषयः

बोलपत्रमा भाग लिने निर्माण व्यवसायी श्री अमर/खड्का जे. भि. को नाममा जारी भएको बोलपत्र जमानतमा श्री अमर/खड्काकृष्ण जे. भि. भनि बैकले उल्लेख गरेकोमा पुनः बैक बाट त्रुटी सच्याइएकोमा मान्य हुने वा नहुने सम्बन्धमा डिभिजन सडक कार्यालय, नेपालगंज, बाँकेको मिति २०७१/११/८ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

बोलपत्र जमानत जारी गर्ने बैक नेपाल बंगालादेश बैक नेपालगञ्ज शाखाको मिति २०७१/१२/२ को पत्रबाट “श्री अमर/खड्का जे. भि. बाँके हुनु पर्नेमा भुलवस श्री अमर/खड्काकृष्ण जे. भि. हुन गएको” विषयमा बैकसँग एकीन गरि आवश्यक निर्णय गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१/१२/१९)

१५७. राय परामर्श माग भएको विषयः

इ-विडिड मार्फत भाग लिने बोलपत्रदाताले Price adjustment table समावेश नगरेको हुँदा त्यस्तो बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको मान्न सकिने वा नसकिने भनि कोशी पम्प, चन्द्र नहर सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजन नं. २ को मिति २०७१/१२/५ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (घ) बमोजिम भए वा नभएको निक्यौल गर्न मूल्यांकन समितिले बोलपत्र परीक्षण गरी गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१/१२/१९)

१५८. राय परामर्श माग भएको विषयः

भवन निर्माण कार्यको लागि शिलबन्दी सूचनाको बुदा नं. ५ मा बोलपत्र शर्त रहित, केरमेट नभएको, यस कार्यालयले उपलब्ध गराएको कागजातमा कुनै थपघट वा द्रष्टव्य नलेको हुनुपर्नेछ भनि उल्लेख भएकोमा दुई थान बोलपत्रको BoQ मा एउटा बोलपत्रदाताले उल्लेखित दररेटमा ३४ प्रतिशत घटीमा निर्माण कार्य गर्न मञ्जुर छु भनेको र अर्को बोलपत्रदाताले We can do the above work at 37% (Thirty seven) below than the each quoted rate भनि उल्लेख भएकोले द्विविधा भई प्लाण्ट क्वारेण्टाईन चेकपोष्ट, मोरङ्ग, विराटनगरको मिति २०७१/१२/८ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५९ को उपनियम (४) (ग) बमोजिम बोलपत्रमा कुनै छुट दिन प्रस्ताव गरिएको भए सोको व्यहोरा खोली मुचुल्का तयार गरी त्यस्तो मुचुल्कामा उपस्थित बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको दस्तखत गराउनु पर्ने व्यवस्था भए बमोजिम छुट दिन गरिएको प्रस्ताव प्रमाणित भई सकेको अवस्थामा त्यस्तो छुट प्रस्तावलाई बोलपत्रको मूल्यांकनमा मान्यता दिन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१/१२/१९)

१५९. राय परामर्श माग भएको विषयः

श्री व्यवस्थापिका-संसद, सार्वजनिक लेखा समिति, संसदभवन, सिंहदरवारबाट जटही जनकपुर सडक योजनाको लागि बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाता M/S ZIEC-Pappu JV बाट व्यवस्थापिका-संसद, सार्वजनिक लेखा समिति समक्ष गरेको उजुरीको सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराएको जवाफ अध्ययन गरी राय सुझाव माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

१. ZIEC-Pappu J/V ले सडक विभागको मिति २०७१/९/१० मा प्रकाशित (जटही जनकपुर सडक योजना) बर्दीवास महत्तोरीको बोलपत्र ठेक्का नं. 337124/Trip/JJ/071/72-01 र ठेक्का नं. 337124/Trip/JJ/071/72-02 विषयमा

व्यवस्थापिका-संसद, सार्वजनिक लेखा समिति समक्ष गरेको उजुरीको सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मिति २०७१/१२/४ को पत्रबाट पेश गरेको जवाफको विषयमा अध्ययन गर्दा खरिद प्रक्रियामा दुई पक्ष बीच विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ। खरिद प्रक्रियामा उत्पन्न भएको विवादको विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ (२) बमोजिम यस कार्यालयको संलग्नता हुन नहुने।

२. बोलपत्रदाताले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को परिच्छेद-६ को दफा ४७ (१) बमोजिम सार्वजनिक निकायले खरिद कारवाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटी गरेमा वा पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य पालना नगरेकोले आफूलाई क्षति पुग्ने वा पुग्न सक्ने कारण देखाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमानै निर्णयको पुनरावलोकनको निवेदन सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिम दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी निवेदन दिदा पनि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले पुनरावलोकनको लागि दिएको निवेदनमा कुनै निर्णय नदिएमा वा दिएको निर्णयमा चित्त नबुझेमा ऐनको दफा ४९ बमोजिम सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति समक्ष पुनरावलोकनको लागि दफा ५० (१) को अवधि भित्र निवेदन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकाय समक्ष निवेदन सम्म पेश गरेको सोको निर्णय नहुँदै यस सम्बन्धमा सक्षम निकाय नभएको भनि सम्मानित व्यवस्थापिका-संसद, सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी गरेको देखिन्छ।
३. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम सार्वजनिक निकाय समक्ष दिएको निवेदन उपरको निर्णयमा चित्त नबुझेमा यो सम्बन्धी सक्षम निकाय सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति समक्ष त्यस्तो कुनै पुनरावलोकनको लागि निवेदन परेको नदेखिएको।

(निर्णय मिति : २०७१/१२/३०)

१६०. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ (१) तथा ८४ (४) अनुसार रु. २५ हजार देखि ५ लाख सम्मको निर्माण कार्य मौजुदा सूचीमा रहेको फर्महरु सँग सोभै खरिद गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। तर स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम ७६ (१) तथा ७७ (१) अनुसार रु. १ लाख ५० हजार देखि १० लाख सम्मको निर्माण कार्य गर्दा सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को प्रावधान बमोजिम खरिद गर्न सक्ने वा नसक्ने द्विविधा भई जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कास्कीको मिति २०७१/१२/१८ को पत्रबाट राय माग भई आएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

स्थानिय निकाय पनि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (ख) (४) बमोजिम सार्वजनिक निकायको परिभाषा भित्र नै रहेकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ को परिपालना गर्नु पर्ने।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७५ को उपदफा (२) बमोजिम खरिद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था यो ऐन सँग बाभिएको हद सम्म यस ऐन अनुकूल हुने गरी स्वतः संशोधन भएको मानिनेछ भनि उल्लेख भएकोले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुरूप नै खरिद प्रक्रिया हुनुपर्ने।

(निर्णय मिति : २०७१/१२/३०)

१६१. राय परामर्श माग भएको विषय:

बोलपत्र दाखिला गर्ने श्री प्रधान कन्स्ट्रक्सनको कार्य अनुभव डाफे/सुनौला खिम्ती जे. भि. ले सम्भौता गरेको सम्पूर्ण कामको सब कन्ट्राक्टर भई गरेको कार्य अनुभव पेश हुन आएको छ र उक्त कार्यको आयकर समेत दाखिला गरेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३० उपनियम (१) (ख) बमोजिम सब-कन्ट्राक्टरबाट काम गराउने भए अधिकतम प्रतिशत बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सम्पूर्ण काम गरेको कार्य अनुभव गणना गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाण्डौ १ बाट मिति २०७१/१२/२२ मा राय माग भई आएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २६ को उपनियम (१) (क) बमोजिम सब-कन्ट्र्याक्टरको रुपमा काम गरेको अनुभव बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा निर्धारण गर्न सकिने । यसरी निर्धारण भए अनुसार पेश हुन आएको सब-कन्ट्र्याक्टरको रुपमा काम गरेको अनुभव एकीन भएको अवस्थामा गणना गर्न बाधा देखिदैन ।

(निर्णय मिति : २०७२।०१।१०)

१६२. राय परामर्श माग भएको विषय:

Contruction Power को लागि सब स्टेशन तथा ३३ के. भि. प्रसारण लाइन निर्माण गर्नको लागि आह्वान भएको बोलपत्र मूल्यांकनको चरणमा रहेको अवस्थामा उक्त सामान एक/एक थान थप गर्नु पर्ने आवश्यक भएको भनि मूल्यांकन को चरणमा लेखि आएको । उक्त बोलपत्रको सम्झौता समेत भई कार्यन्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा भेरिएशन आदेशबाट परिमाण थप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनि तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड, थापाथली, काठमाण्डौबाट मिति २०७२/१/२ मा राय माग भई आएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ को उपदफा (२) खण्ड (ट) बमोजिम भेरिएशन आदेश जारी गर्न सकिने भए सोको व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख हुनुपर्ने र भेरिएशन आदेश सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ दफा ५४ र नियमावली, २०६४ को नियम ११८ को प्रावधान बमोजिम हुने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०१।१०)

१६३. राय परामर्श माग भएको विषय:

Ajamber Nirman Sewa ले www.bolpatra.gov.np मार्फत Submission गरेको बोलपत्र मिति २०७१/१२/४ गते दिनको २.०० बजे खोल्दा Download हुन नसकेकोले यस्तो बोलपत्रको सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ, भनि जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय नं. ३ बारा, परवानीपुरको मिति २०७१/१२/५ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

विद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट Submission भएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात Download हुन नसकिएको अवस्था उक्त बोलपत्र सम्बन्धी कागजात www.bolpatra.gov.np को System बाट Recover गर्दा Recover हुन नसकेका Power of attorney र Joint venture agreement document बोलपत्रमा भाग लिनु भन्दा अगाडि गरिएको थियो वा थिएन एकीन गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै निर्णय गर्न सक्ने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०१।२२)

१६४. राय परामर्श माग भएको विषय:

बोलपत्र जमानत पेश गर्दा बोलपत्रमा उपलब्ध गराइएको Format मा This Bank guarantee Shall not be withdrawn or released merely upon return of the original guarantee by the Bidder unless notified by you for the release of the guarantee भन्ने हरफहरु छुट भएकोले त्यस्तो बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने सम्बन्धमा डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाण्डौबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक निकायबाट जारी गरिएको Standard Bidding Documents मा उल्लेख गरिएका प्रावधान अनुसार भए वा नभएको एकिन गरि सार्वजनिक निकायबाट नै निर्णय लिन उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति : २०७२।०२।३२)

१६५. राय परामर्श माग भएको विषय:

डिभिजन सडक कार्यालय, बुटवलको च.नं. १००१, मिति २०७२।०३।०१ को पत्रबाट बोलपत्र पेश गर्दा बोलपत्रदाताले संशोधन गरि कार्यालयबाट जारी गरेको BOQ नभरी पुरानै BOQ भरी BID गरेकोमा त्यस्तो बोलपत्रदाताको बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने सम्बन्धमा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन अनुरूप बोलपत्र पूर्ण भए वा नभएको तथा पुर्णताको परीक्षण गरी सोही ऐनको दफा २५ बमोजिम मूल्याङ्कन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०३।०६)

१६६. राय परामर्श माग भएको विषय:

श्री गडीमाई नगरपालिका कार्यालय जीतपुरको संख्या २०७१/७२, च.नं. १९९०, मिति २०७२।०२।३२ को पत्रबाट कार्य अनुभवमा २ वटा भवन सम्बन्धी कार्य गरेको हुनु पर्नेमा एउटा नेपाल सरकारको भवन बनाएको र अर्को ज्योति ग्रुपको काठमाण्डौको गोदाम तथा कार्यालय भवन बनाएको अनुभव पेश गरेकोमा प्रस्तुत बोलपत्रदाताको बोलपत्र ग्राह्य हुने वा नहुने सम्बन्धमा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्रदाताले पेश गरेको कार्य अनुभव सम्बन्धमा सो को आधिकारिकता पुष्टि गर्ने कागजात र प्रमाण भए नभएको एकिन गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट नै निर्णय हुनु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०३।०८)

१६७. राय परामर्श माग भएको विषय:

श्री जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको पत्र संख्या २०७१/७२, च.नं. १९३३, मिति २०७२।०३।०१ को पत्रबाट बोलपत्रदाता Bidding Document को ITB 21.1 बमोजिम Non Responsive देखिएको तर सो बोलपत्रदाताको कबोल अंक सबैभन्दा कम रहेकोले त्यस्तो बोलपत्रदातालाई मूल्याङ्कनमा समावेश गरी छनोट गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने सम्बन्धमा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २४ बमोजिम रित नपुगेको बोलपत्र उपर कारवाही गरिने छैन भनी उल्लेख भएकोले रीत पुगे नपुगेको सम्बन्धमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै यकिन गरि निर्णय गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०३।०८)

१६८. राय परामर्श माग भएको विषय:

डिभिजन सडक कार्यालय, नुवाकोटको च.नं. ९९७, मिति २०७२।०३।०७ को पत्रबाट बोलपत्रको अन्तिम मितिमा सिलबन्दी बोलपत्र साथ छुट्टै साधारण खाममा Discount Letter Attach गरी पेश गरेकोमा त्यस्तो Discount Letter लाई मान्यता दिई मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धमा राय माग गरेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम निर्धारित ढाँचामा पेश नगरेको तथा सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७१ को दफा १९ बमोजिम तोकिएको समयावधि नाघि प्राप्त भएको Discount Letter लाई रित पूर्वक प्राप्त भएको मान्न नसकिने कानूनी व्यवस्था रहेका हुँदा प्रस्तुत विषयमा सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायबाट नै परीक्षण गरि निर्णय गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०३।१७)

१६९. राय परामर्श माग भएको विषय:

सुनसरी मोरङ सिंचाई योजना, विराटनगरको च.नं. ६१, मिति २०७२।०३।१५ को पत्रबाट सुनसरी मोरङ सिंचाई योजना अर्न्तगत ठेक्का प्याकेजमा बोलपत्र साथ Manufacture Authorization Letter पेश नगरेको बोलपत्रलाई मान्यता दिई मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धमा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

प्रस्तुत विषयमा बोलपत्र मूल्याङ्कन भई बोलपत्र स्विकृतिको आशय पत्रको सूचना समेत जारी भई सकेको अवस्था देखिदा सो निर्णय उच्च चित्त नबुझे पक्षले निवेदन दिन सक्ने छुट्टै प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ मा तोकिएको हुँदा त्यस्तो विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (२) बमोजिम यस कार्यालयबाट राय पठाउन उपयुक्त नहुने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०३।२३)

१७०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : कलैया नगरपालिका कार्यालय, बारा ।

राय माग गरिएको विषय:

सवैभन्दा कम अंक कबोल गर्ने प्रस्तावदाताले आ.व. २०७०।७१ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश नगरेकोले सो फर्मसँग उक्त कागजात माग गरी स्वीकृत गर्न सकिने वा नसकिने ।

राय तथा परामर्श :

प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० को उपनियम (२) को खण्ड (घ) मा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकोले द्विविधा हुनु पर्ने नदेखिएको ।

(निर्णय मिति: २०७२।०४।२६)

१७१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुर ।

राय माग गरिएको विषय:

सम्झौताको GCC को Clause 45 मा SCC मा उल्लेख भए अनुसार मूल्य समायोजन गर्न सकिने भनी उल्लेख भएको तर उक्त सम्झौताको सो Clause हरूमा मूल्य समायोजन गर्न मिल्ने/नमिल्ने उल्लेख नभएकाले मूल्य समायोजन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय तथा परामर्श:

यसमा सम्झौता पत्र (Contract Documents) मा उल्लेख भएका प्रावधान अनुसार मूल्य समायोजन सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायबाट नै निर्णय हुनु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०४।२६)

१७२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक ।

राय माग गरिएको विषय:

कुनै बोलपत्रदाताले कार्यालयबाट उपलब्ध गराएको र कार्यालयको छाप र दस्तखत भएको बोलपत्र कागजातको कार्य परिकार्य सूचिमा दररेट नभएको र कागजातमा कार्यालयको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेको भरी पेश गरेकोले सो बोलपत्रलाई मान्यता दिन सकिने वा नसकिने ।

राय तथा परामर्श:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६० को खण्ड (ग) र (घ) मा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएकोले यस सम्बन्धमा द्विविधा हुनु पर्ने नदेखिएको ।

(निर्णय मिति: २०७२।०४।२६)

१७३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको विषय:

निर्वाचन कार्यालय मोरङको कार्यालय भवन निर्माणको भेरिएसन आदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्ने प्रयोजनार्थ प्रधानमन्त्री

तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रस्ताव पठाईएकोमा उक्त कार्यालयबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय परामर्श समावेश भई आएमा निर्णय प्रकृत्यामा लैजान आवश्यक हुने ।

राय तथा परामर्श :

“सार्वजनिक खरिद नियमवाली, २०६४ को नियम ११८ (१) बमोजिम खरिद सम्झौता गरि कार्य शुरु भई सकेपछि प्राविधिक कारणले परिमाणमा थपघट गर्नु परि १५ प्रतिशत भन्दा बढि भेरिएसनको आदेश गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमवालीको नियम ११८ को उपनियम (२) को प्रावधान बमोजिम सार्वजनिक निकायको हकमा सार्वजिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २(ख) को उपखण्ड १ बमोजिम नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा पेश गरि निर्णय गर्नु पर्ने” ।

(निर्णय मिति : २०७२।०५।१७)

१७४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय चितवन ।

राय माग गरिएको विषय:

ई-विडि”को मार्फतबाट बोलपत्र दर्ता गरेको बोलपत्रदाताले बोलपत्र खरिदका लागि राजश्व दाखिला नभएको तर कार्यालयको नाममा टि.टि गरेको भौचर पेश गरेको र बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिसम्म उक्त रकम कार्यालयमा दाखिला नभएकोले उक्त फर्मलाई मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा समावेश गर्ने या नगर्ने द्विविधा परेको ।

राय तथा परामर्श :

बोलपत्र दाखिला गर्ने निर्धारित समय सिमाभित्र तोकिए बमोजिम राजश्व प्राप्त नभएको बोलपत्र फर्मलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न नसकिने ।

१७५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा ।

राय माग गरिएको विषय:

चपिघाट खोला मोटरेवल पुल निर्माण कार्यको लागि पर्न आएका e-submission मार्फत बोलपत्रको power of Attorney मा मिति तथा लिने दिनेको हस्ताक्षर नभएको तर Hard copy मा लिने दिनेको हस्ताक्षर समेत भएको power of Attorney प्राप्त भएकोले उक्त बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने या नगर्ने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३(२) को खण्ड (ख) र उपदफा ३ बमोजिम तथा दफा २४ बमोजिम बोलपत्रउपर कारवाही नहुने वाहेको ऐनको दफा २५ बमोजिम बोलपत्र मूल्याङ्कनको लागि समावेश गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०६।१२)

१७६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सुदुर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ।

राय माग गरिएको विषय:

आ. व. ०६९/७० मा भवन निर्माणको लागि विस्तृत ईन्जिनियरि” डिजाईन गरेको फर्मबाट monitoring and construction supervision सम्बन्धी कार्यका लागि आ.व ०७१/७२ मा भएको बोलपत्रमा संक्षिप्त सूचिमा परेकाले उक्त फर्म सो प्रकृत्यामा सहभागी हुन मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय तथा परामर्श

सार्वजनिक खरिद नियमवाली २०६४ को नियम ७३ (भ) को व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरि निक्क्योल् गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०६।१२)

१७७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय ओखलढुंगा ।

राय माग गरिएको विषय:

ओखलढुंगा जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरुको भवनहरु निर्माणको बोलपत्र मूल्याङ्कनको क्रममा केही द्विविधा परेको भनि देहायको ब्यहोराको बुँदा नं नं १, २ र ३ को सन्दर्भमा राय परामर्श माग भएको ।

१. कार्यालयबाट जारी गरिएको Bidding Document मा Applicable, Price Adjustment Table लाई Mandatory भनि उल्लेख गरिएकोमा उक्त Condition पुरा नगर्ने बोलपत्रदातालाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने वा नगर्ने ।
२. कार्यालयबाट जारी गरिएको Bidding Document मा construction schedule shall be submitted भनि उल्लेख गरिएकोमा E- bid मा Work Schedule पेश नभएको उक्त बोलपत्रदातालाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने वा नगर्ने ।
३. बोलपत्रदाताले कार्य परिकार्य सूचिको अन्तिम पानामा We are offering ten percent discount at Quoated कार्य परिकार्य सूचि rate excluding VAT amount लेखेको साथै We offer fourteen percent discount to Quoated rate work of our कार्य परिकार्य सूचि rate of above mention rate भनि छुट्टै Discount Letter समेत पेश गरेकोमा मूल्याङ्कनमा द्विविधा भई राय परामर्श माग गरेको ।

राय तथा परामर्श :

बोलपत्रको परिक्षण गर्दा बुँदा नं १, २ र ३ को हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा २ (ख) बमोजिम भए नभएको सम्बन्धित निकायवाटै निर्याल हुनु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०६।१५)

१७८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय ईलाम ।

राय माग गरिएको विषय:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रथम संशोधनले व्यवस्था गरे बमोजिमको समय २४ घण्टा अगावै पेश भएको बोलपत्र संशोधन वा फिर्ताको निवेदन सम्बन्धमा कुन व्यवस्था आकर्षित हुने ?

राय तथा परामर्श :

- सार्वजनिक खरिद अध्यादेश, २०७१ मिति २०७२।०३।२१ बाट निश्कृत भई सकेको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा रहेका प्रावधानहरु नै मान्य हुने ।
- मिति २०७२।०३।२१ गते खारेज भईसकेको सार्वजनिक खरिद अध्यादेश, २०७१ का प्रावधान मिति २०७२।०३।३१ गतेको बोलपत्रमा राख्नु नै सारभूतरूपमा कानून विपरित हुने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०६।१९)

१७९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय ।

राय माग गरिएको विषय:

Key Experience मा Asphalt concrete work 400 cum पेश गर्नु पर्नेमा Premix को कागजात पेश गरेको बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय तथा परामर्श :

माग गरि आएको राय परामर्शको विषय कानूनी द्विविधासंग सम्बन्धीत नभई प्राविधिक विषय देखिएकाले यसमा राय परामर्श दिईरहनु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०६।१९)

१८०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : हुलाकी राजमार्ग आयोजना, भिनभवन, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको विषय:

हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयबाट खोलिएको HRP/३३७२२४४/०७२/७३/UR-००९ को बोलपत्रमा निर्माण व्यवसायी Pappu Mrit Sanjiwani संयुक्त उपक्रमबाट E-Bid को माध्यमबाट बोलपत्र दर्ता गर्दा एकै दिनमा दुईवटा डिस्काउन्ट लेटर समावेश भएकोमा कुन डिस्काउन्ट लेटरलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने भनि राय परामर्श माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ पेश गरेको दुईवटा डिस्काउन्ट लेटर मध्येमा जुन बढी छ त्यसैलाई मान्यता दिई बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०७।२२)

१८१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : चन्द्रपुर नगरपालीका कार्यालय, चन्द्रनिगाहपुर, रौतहट

राय माग गरिएको विषय:

ठेक्का नं ४/०७१/७२ मा ppmo बाट जारी गरेको standard bid document को section 2.4.2 specific experience को a) Contracts of similar size and nature को joint venture section अर्न्तगत each partner मा not applicable हुनु पर्नेमा कार्यालयले जारी गरेको Tender Document df At least one contracts with in Ten Years रहन गएकोले एउटा मात्र योग्यता पुगेको Tender Firm लाई मूल्याङ्कन गर्न सकिने वा नसकिने ?

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी गरिएको SBD को Section २.४.२ मा भएको व्यवस्था भन्दा तात्वीक फरक पर्ने गरि Contracts of Similar size & Nature मा व्यवस्था गरि बोलपत्र आव्हान गरिएको सन्दर्भमा यस कार्यालयले राय दिई रहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०७।२३)

१८२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : मध्यमाञ्चल सिचाई विकास डिभिजन नं ६, बसुन्धरा, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको विषय:

लामाचौर सिचाई सव प्रोजेक्ट जितपुरफेदी, काठमाण्डौको लागी बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा नियमानुसार पर्न आएका ४ थान बोलपत्रहरु मध्ये ३ वटा फर्म प्राविधिक मूल्याङ्कनमा असफल भएका र प्रस्तावित बोलपत्रमध्ये एउटा मात्र बोलपत्रलाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा लागत अनुमान भन्दा १.३८ प्रतिशत कम बोलकबोल गर्ने बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिले वा नमिले ?

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७(१) (ख) बमोजिम हुने खरिदको विषयमा दातृ पक्षको निर्देशिका बमोजिम हुने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०७।२३)

१८३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय सडक निर्देशनालय, डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौ १ ।

राय माग गरिएको विषय:

Contract Document को Specific experience मा उल्लेख गरिए बमोजिमको एउटा मात्र पार्टनरको Experience ले मात्र नपुगेको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न सकिने नसकिने ?

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मिति २०१४ मा जारी गरेको निर्माण खरिद सम्बन्धी National Competitive Bidding (NCB) को Section iii Evaluation & Qualification Criteria को बुँदा नं 2.4.2 Specific construction Experience को सन्दर्भमा संयुक्त उपक्रमको हकमा संयुक्त उपक्रमको रूपमा बोलपत्रदाता सहभागी भएको छु भन्ने, कुनै एको अनुभव भए पुराने प्रष्ट व्यवस्था भएकोले यस सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र कागजात तयार गर्दा उक्त प्रावधान विपरित हुने गरि सबैको अनुभव चाहिने भनि प्रावधान राख्न नसकिने र यसरी गरिएको परिवर्तन सारभूत रूपमा फरक भएको समेत मानिने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०७।२४)

१८४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री भवन प्रतिधि अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र हेटौडा, मकवानपुर ।

राय माग गरिएको विषय:

बोलपत्रमा सहभागी बोलपत्रदाताले टर्न ओभरमा निजि संघ संस्थासंग सम्पन्न गरेको कार्यको विवरण पेश गरेमा सो कागजातलाई मान्यता दिई मुल्याङ्कन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय तथा परामर्श :

बोलपत्रदाताले पेश गरेको कार्य अनुभव सम्बन्धमा सो को आधिकारिकता पुष्टी गर्ने कागजात र प्रमाण भए नभएको एकिन गरि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम सार्वजनिक निकायवाटै निर्णय हुनु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०७।२४)

१८५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : पूर्व क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालय, रानी, बिराटनगर ।

राय माग गरिएको विषय:

यस कार्यालयको मिति २०७२।०६।०८ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचना अनुसार बोलपत्र खरिद दस्तुर राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क शाखा कार्यालय, ठमेल काठमाण्डौ मार्फत राजश्व खातामा जम्मा गरेता पनि हाल सम्म उक्त राजश्व खाता नम्बरमा राजश्व रकम दाखिला नभएकोले सो बोलपत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने र बोलपत्र दाताहरुले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयकै नाममा जारी भएको विड वण्ड पेश गर्नु पर्नेमा प्रहरी प्रधान कार्यालय आवास तथा भौतिक परियोजना महाशाखाको नाममा जारी भएको विड वण्ड मान्न सकिने वा नसकिने ।

राय तथा परामर्श :

१. बोलपत्र खरिद बापतको राजश्व सम्बन्धित राजश्व खातामा जम्मा भए नभएको सम्बन्धित कार्यालयवाटै निक्कौल गरि निर्णय गर्नु पर्ने ।
२. बोलपत्रदाताले बोलपत्र साथ पेश गर्नुपर्ने बोलपत्र जमानत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा २ (ग) बमोजिम हुनु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०८।०८)

१८६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सिक्टा सिंवाई आयोजना, नेपालगञ्ज, बाँके ।

राय माग गरिएको विषय:

मिति २०७२।०५।०९ र २४ गतेको द काठमाण्डौ पोष्टको सूचना बमोजिम त्यस आयोजनाको डुण्डुवा शाखा नहरको निर्माण कार्यका लागी अन्तराष्ट्रिय स्तरको निर्माण व्यवसायी मार्फत निर्माण गराउने उद्देश्यले पुर्व योग्यता सम्बन्धी आव्हान www.bolpatra.gov.np को माध्यमवाट गरिएकोमा अपलोड गरिएका बोलपत्र फारामहरु खोल्ने क्रममा गलत लिंकमा क्लिक हुन गई दाखिला हुन गएका पुर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्तावहरु डाउनलोड गरि मुचुल्का गर्न छुट हुन गएकोले उक्त प्रस्तावहरुको मुल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडी बढाउन समस्या भएको ।

राय तथा परामर्श :

पुर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव खोल्दा कानून बमोजिम अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने र उक्त प्रस्ताव निर्धारित समयभित्रै पेश हुन आए नआएको एकिन गरी निर्धारित समयभित्रै पेश भएका छुट प्रस्तावहरु पुनः डाउनलोड गरि मुल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०८।१०)

१८७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, मोरङ ।

राय माग गरिएको विषय:

मिति २०७२/०३/३० को बोलपत्र आह्वानको सूचनानं. ०३/०७१/७२ अनुसार ठेक्कानं. DUDBC/Morang/Works/NCB/09/071/72 Construction of Primary Health Care Center Building at Mangalbare, Urlabari -6 Morang को बोलपत्र मुल्याङ्कनको क्रममा (१) Power of Attorney दिएको तर Power of Attorney प्राप्त गर्ने व्यक्तिको दस्तखत नभएको, (२) ५ वर्षको अनुभव माग गरेकोमा अनुभव पेश गरेको तर लेखापरीक्षण नभएको र कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेको (३) Contract of similar size and Nature कार्य अनुभवको योग्यता माग गरिएकोमा हाल ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालय, काठमाण्डौले दिएको पत्र पेश गरेकोमा मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने ।

राय तथा परामर्श :

- १) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १८ बमोजिम हुनुपर्ने ।
- २) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गरिए बमोजिम हुनुपर्ने ।
- ३) सम्बन्धित कार्यालयवाटै एकिन गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०८।१०)

१८८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको विषय:

भवन निर्माण कार्यको लागि The Kathmandu Post मा सूचना प्रकाशन गरि बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा पेश भएका बोलपत्रहरुमध्ये एउटा बोलपत्र दुईवटा फर्म संलग्न भएको जे.भी. को तर्फबाट बोलपत्र फाराम खरिद गरि जे.भी. कै तर्फबाट दर्ता गरेको तर बोलपत्रसाथ पेश गरेको बोलपत्र जमानत जे.भी.मा संलग्न फर्म मध्ये एउटा मात्र फर्मको नाममा जारी गरिएको अवस्थामा उक्त बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २८ को उपनियम (७) मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय दिईरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०८।१०)

१८९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय सडक निर्देशनालय, डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौ १ ।

राय माग गरिएको विषय:

ठेक्का नं DROMKTM/३३७१४९४/०७१/७२/०९८ मा Contract Document को Specific experience मा उल्लेख गरिए बमोजिमको एउटा मात्र पार्टनरको Experience ले मात्र नपुगेको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न सकिने नसकिने ।

राय तथा परामर्श :

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले यस सम्बन्धमा थप राय दिई रहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०८।१०)

१८०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको विषय :

मिति २०७२/०५/२८ मा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचना अनुरूप जे.भि मा प्राप्त ३ वटा बोलपत्र फर्म मध्ये २ वटाले घोषणपत्र पेश गरेको र एउटा फर्मले घोषणपत्र पेश नगरेकोमा मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय तथा परामर्श :

Power of Attorney पाएको फर्मले Letter of Bid मा हस्ताक्षर गरेको भए मूल्याङ्कनको लागी ग्राह्य हुने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०९।२०)

१८१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, भुपा ।

राय माग गरिएको विषय:

शिलवन्दी बोलपत्रको सन्दर्भमा बोलपत्रदाताले अन्तिम बोलपत्र पेश गर्ने समय २०७२।०८।०२ गते प्राविधिक कारणले रा.वा. वैङ्ग थापाथली काठमाण्डौको Ref 521, Bid Security No 50\10 भएको फोटोकपी तथा प्रतिबद्धता सहित मिति २०७२।०७।०३ गते सक्कलै पेश गरेकोमा उक्त जमानत पत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको बोलपत्रदतालाई निर्देशन १९ मा प्रष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय दिईरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०९।२०)

१८२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, फिल्ड कार्यालय नं ७ महेन्द्रनगर, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको विषय :

बोलपत्रदाताले आफुले पेश गरेको वि.व.क्यू मा घटी या बढी केही उल्लेख नगरी १५ प्रशितले दररेट संशोधन गरी पाउन भनि निवेदन दिएकोमा घटी बढी के मान्ने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले अंगिकार गरेको मितव्ययिता र मूल्य सार्थकताको सिद्धान्त बमोजिम बोलपत्र संशोधनको क्रममा घटी या बढी उल्लेख नगरी प्रतिशत मात्र लेखी वैधानिक रुपमा पेश भएको बोलपत्र प्रस्ताव मूल्याङ्कन प्रयोजनको लागी घटी कायम हुने गरी मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०९।२०)

१८३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री भवन निर्माण संभार डिभिजन कार्यालय अनामनगर, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको विषय:

महालेखा परिक्षकको नयाँ भवन निर्माणको लागी भएको पूर्व योग्यता निर्धारण गर्न आव्हान गरिएको सूचना बमोजिम पर्न आएका प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा एकल विदेशी कम्पनीबाट समेत प्रस्ताव पेश हुन आएकोमा द्विविधा परेको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३८ र ४० मा प्रष्ट व्यवस्था भएकोले सोही प्रावधान बमोजिम गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१०।०३)

१८४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, मोरङ्ग ।

राय माग गरिएको विषय:

म्याद थप गरिएकोमा थप गरिएको समयावधिको कामको पनि मूल्य समायोजन पाउनु पर्ने भनि निर्माण व्यवसायीले माग गरेकोमा मूल्य समायोजन दिन मिल्ने नमिल्ने ।

राय तथा परामर्श :

थप म्यादको समयावधिको लागी कामको मूल्य समायोजन निर्माण व्यवसायीलाई नदिने भनि सम्बन्धीत कार्यालयबाटै निर्णय भईसकेको अवस्थामा यस कार्यालयबाट थप राय दिईरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१०।०३)

१८५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री का.उ. खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, अनामनगर ।

राय माग गरिएको विषय:

बोलपत्रलाई निर्देशन तथा बोलपत्र तथ्याङ्कको बुँदा १४.५, बुँदा १३.८, तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात सेक्सन ४ मा मूल्य समायोजन सम्बन्धी Indices तथा weightings समेत भर्न लगाई मूल्य समायोजन हुने किसिमको भाषा र अर्को तर्फ PCC को बुँदा १३.८ मा "The Contract Prices shall be fixed during Contract Execution" भनि मूल्य समायोजन नगरिने भाषा भएकाले बोलपत्रदाताले मूल्य समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था के हो ? प्रष्टता खोजेको सन्दर्भमा ठेक्का सम्झौता गर्दा कुन प्रावधान राख्ने भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ (१) (ख) बमोजिम हुने खरिदको विषयमा दातृ पक्षको निर्देशिका बमोजिम हुने ।

(निर्णय मिति : २०७२।१०।२८)

१८६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

यस मन्त्रालय अन्तर्गत एशियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा संचालित सासेक सूचना राजमार्ग अन्तर्गत नियुक्त भएका निर्माण व्यवसायी ICRAFT Co.LTD ले गर्न निर्माण तथा सप्लाई सम्बन्धी कामको सुपरभिजन गर्न नियुक्त परामर्शदाता TCIL/TMS को भेरिएसन हडताल, चक्काजाम, महाभुकम्प लगायतका विभिन्न कारणले गर्दा १५ प्रतिशत भन्दा बढी भएको र ए.डि.वि.को स्वीकृती तथा सहमतिमा सो भेरिएसन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको अवस्था रहेको र यसरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको १५ प्रतिशत भन्दा बढीको भेरिएसनलाई म.ले.प.बाट वेरुज औल्याइएको छ । सो परामर्शदाताको पुनः भेरिएसन गर्नु पर्ने भएकोले पहिले कै प्रकृया अवलम्बन गर्न द्विविधा हुन गएकोले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने तथा सो दफा अवलम्बन गरेको अवस्थामा १५ प्रतिशत भन्दा बढीको भेरिएसन स्वीकृतीको निमित्त नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने नपर्ने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ (१) (ख) ले गरेको व्यवस्थाको विषयमा कुनै राय परामर्श दिन नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७२।१०।२९)

१८७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री नेपाली सेना, जगदल गण, छाउनी, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

मिति २०७२।०९।२८ को शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना बमोजिम दरभाउपत्रदाताहरूले अनिवार्य रुपमा संलग्न हुनुपर्ने कागजातहरू मध्ये फर्म/संस्था/कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपी पेश गर्नुपर्नेमा नगरेको अवस्थामा वैधानिक हुने वा रित

नपुगेको भनि बदर गर्न मिले वा नमिले ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र दफा २५ तथा तहा कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित प्रावधान अनुरूप गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७२।१०।२९)

१८८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री स्था.पू.वि.तथा कृषि सडक विभाग, सस्पेन्सन वृज डिभिजन, श्रीमहल, पुलचोक ।

राय माग गरिएको विषय :

- १) सम्झौता गर्न आउन पत्र लेखिसकेपछि सम्झौता गर्न नसकिने व्यहोराको निवेदन पेश गर्न निर्माण व्यवसायीलाई धरौटी जफत गर्ने सम्बन्धमा ऐनमा व्यवस्था भएको तर थप कारवाही सम्बन्धमा प्रस्तावदाताको लागि मात्र भनिएको हो वा निर्माण व्यवसायीको हकमा पनि लागु हुने हो द्विविधा भएको ।
- २) उक्त निर्माण व्यवसायीको धरौटी जफत मात्र गरे हुने हो वा निजलाई कालासूचिमा राख्न सिफारीस गर्नु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा ।

राय तथा परामर्श :

प्रस्तुत विषयमा जम्मा बोलपत्रदाताहरूको संख्या र दोस्रो न्यूनतम बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलकबोल रकम सम्बन्धी विवरण खुलाई पठाउन लेखी पठाउने ।

(निर्णय मिति: २०७२।११।०६)

१८९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री ललितपुर उप-महानगरपालिका कार्यालय, पुलचोक, ललितपुर ।

राय माग गरिएको विषय :

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरि पेश हुन आएका ५ थान बोलपत्रहरू (१) शिवालय विल्डर्स प्रा.लि., पोखरी चौर ८, काभ्रेको कबोल अंक भ्याट समेत रु.१७,९७३।३० , (२) न्यू वाराही निर्माण सेवा, थापागाउँ, ललितपुरको कबोल अंक भ्याट समेत रु.१३,४३,०६८।३८, (३) उँ साही निर्माण सेवा, बुंगमती ८, ललितपुरको कबोल अंक भ्याट समेत रु.१३,४६,२६३।९६, (४) कान्तिपुर भ्याली कन्स्ट्रक्सन, इमाडोल ३, ललितपुरको कबोल अंक भ्याट समेत रु.१३,४०,४०७।४० र (५) एन्जल कन्स्ट्रक्सन, च्यासल, ललितपुरको कबोल अंक भ्याट समेत रु.१५,०३०८९।५७ मध्ये शिवालय विल्डर्स प्रा.लि.को बोलपत्र फाराम e-Bidding मार्फत पेश भएको र निज प्रा.लि.ले यस कार्यालयको सूचनाको बुँदा नं. १ अनुसार बोलपत्र फाराम वापतको रकम आन्तरिक श्रोत खातामा जम्मा गरि बोलपत्र पेश गर्नु पर्नेमा धरौटी खातामा बोलपत्र फाराम वापतको रकम जम्मा गरि पेश गरेको हुदा उक्त बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिले वा नमिले ।

राय तथा परामर्श :

प्रस्तुत विषयमा उक्त बोलपत्रदाताबाट जम्मा हुन आएको रकम धरौटी खाताबाट आन्तरिक श्रोत खातामा जम्मा गरि उक्त बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७२।११।१३)

२००. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मुस्ताङ ।

राय माग गरिएको विषय :

e-Submission मा दुई वटा टेण्डर Submit भएकोमा Dragon Construction Pvt.Ltd ले पेश गरेको BOQ with rate amount and total amount नाममा दुई वटा File upload देखिएको र Download गर्दा एउटा File को 0 byte अर्को File को 4.12Mb देखिएको तर खोल्दा File नखुली The File is damaged and could not be repaired देखा परेको

अवस्थामा उक्त फर्मले हार्डकपी पेश गरेको हुँदा मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्ने वा नगर्ने विषयमा द्विविधा उत्पन्न भएको ।

राय तथा परामर्श :

बोलपत्र सम्बन्धि कागजात upload गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित बोलपत्रदाताको नै भएकोले बोलपत्रदाताले ई विडिङ्ग मार्फत पेश गरेको फाईल अपलोड गर्दा नै कोरप्टेड भएको देखिन आएकोले अपूर्ण कागजात पेश भएको बोलपत्रलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३(२) को (ख) र ऐ.ऐनको दफा २४ बमोजिम मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०७२।११।१७)

२०१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री आन्तरिक राजस्व कार्यालय, क्षेत्र नं १, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

यस कार्यालयमा पर्न आएका बोलपत्रमध्ये एल आई के इन्जिनियरिङ्ग सर्भिसेज प्रा.लि. को कार्य अनुभवका सन्दर्भमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाबाट प्राप्त हुन आएको पत्रमा निर्माण कार्य पहिला नै सम्पन्न भएको (२०७१।१२।२२ गते कार्य सम्पन्न भएको) तर २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पको कारण क्षती पुगेकोले सोही भवन मर्मतको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिई आउनु भएका प्राविधिकबाट भएको लागत ईष्टिमेट अनुसार १५८ ब.मि. (Fiber Working Works) फाइबर वारकिङ र ग्राउटीङ गर्ने कार्य समेत अमानतमा उक्त प्रा.लि. वाट नै सम्पन्न भएको भन्ने व्यहोराको जानकारी प्राप्त भएको हुदा उक्त पत्रमा उल्लेखित कार्य अनुभवलाई बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा माथी उल्लेखित अनुभवको योग्यता पुरा गरेको मानी निज बोलपत्रदाताको बोलपत्रलाई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही मानी स्वीकृत गर्न मिल्ने, नमिल्ने ।

राय तथा परामर्श :

तहावाट जारी गरिएको बोलपत्र कागजातको दफा २.४.२ को (ब) मा उल्लेखित प्रावधान अनुरूप At least (1) contracts of Similar size and Nature भित्र अमानतमा सम्पन्न गरेको कार्य अनुभवलाई गणना गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।११।१७)

२०२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय सडक निर्देशनालय, डिभिजन सडक कार्यालय, नुवाकोट ।

राय माग गरिएको विषय :

Power of Attorney को मिति JV Agreement भन्दा १ महिना पछाडी रहेको हुँदा पेश भएको JV Agreement लाई योग्य मानि Bid Evaluation Process अगाडि बढाउन सकिने/नसकिने ?

राय तथा परामर्श :

तहाँ कार्यालयको मिति २०७२।०९।०७ को सूचना बमोजिमको ठेक्का नं ५१/०७२/७३ मा प्राप्त बोलपत्र मध्ये वर्ल्डवाईड/जलुकेनि जे.भि. ले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात अपलोड गर्ने क्रममा संयुक्त उपक्रम सम्झौताको कागजातमा मिति २०७२।१०।०४ हुनु पर्नेमा भुलवस पौष ४ हुन गएको भनि संशोधनको निवेदन समेत दिएको भनि तहाको मिति २०७२।११।११ को च.नं ६६८ को पत्रवाट समेत खुल्न आएकोले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ५८ बमोजिम संशोधनको म्याद भित्रै उक्त संयुक्त उपक्रमवाट संशोधनको निवेदन दर्ता गरेको भए मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७२।११।१८)

२०३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री मन्सार विभाग, आर्थिक प्रशासन शाखा, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं

राय माग गरिएको विषय :

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको कार्य परिमाण सूचीमा रेट उल्लेख गर्ने महल अंक र अक्षरको लागि अलग अलग नभएको कारणले वा बोलपत्रदाताले कार्य परिमाण सूचिमा अंक मात्र दर रेट उल्लेख गरेको कारणले सो बोलपत्र रीत पूर्वक हुन्छ हुँदैन?

राय तथा परामर्श :

प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २४ मा बोलपत्र उपर कारवाही नहुने बारे गरेको व्यवस्थामा बोलपत्र फारामको दररेट महलमा अंक मात्र उल्लेख गरेकोमा मूल्याङ्कन गर्न रितपूर्वक नमिलेको भनि उल्लेख नगरेकाले उक्त बोलपत्रलाई समेत मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७२।११।१८)

२०८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कालीकोट ।

राय माग गरिएको विषय :

मिति २०७२।११।११ मा e-bidding मार्फत दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरूको हकमा सक्कलै कागजातहरू ७ दिनको कार्यालय समयभित्र पेश गर्ने मिति २०७२।११।११ गते सम्बन्धित बोलपत्रदाताहरूलाई पत्राचार गरिएकोमा मजदुर कन्स्ट्रक्सन, सुर्खेतले आठौँ दिनको १०:०० बजे सक्कलै कागजात (Hard Copy) पेश गर्न ल्याएको र तोकिएको म्यादभित्र सक्कल कागजातहरू पेश नहुँदा कार्यालयले उक्त कागजातहरू दर्ता गर्न नसकेकोले सो बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा ।

राय तथा परामर्श :

तथा कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र कागजातमा संलग्न सूचनाको १२ नं मा ईलेक्ट्रोनिक बिडि" मार्फत दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरूको हकमा बोलपत्र खुल्ला भएको मितिले ७ दिन भित्र हार्डकपी पेश गर्नु पर्ने छ, अन्यथा मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गरिने छैन भनि उल्लेख गरेकाले बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम नै गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।११।२७)

२०९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री नेपाल प्रहरी अस्पताल, महाराजगंज, काठमाडौँ ।

राय माग गरिएको विषय :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११४(६) मा उल्लेख निर्माण व्यवसायीले सम्झौतामा उल्लेखित समयावधि भित्र कार्य सम्पादन नगरेका कारणले पेशकी फछ्यौट हुन नसकेमा सार्वजनिक निकायले बैंक जमानतबाट पेशकी फछिने र निजबाट त्यस्तो पेशकी रकमको सयकडा दश प्रतिशत व्याजसमेत असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा फछ्यौट हुन बाँकी पेशकीको दश प्रतिशत व्याज लिने हो वा शुरुको कुल पेशकी रकमको कुल पेशकी रकमको दश प्रतिशत व्याज लिने हो एकिन गर्न नसकिएको।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११३(६) बमोजिम सम्झौतामा उल्लेखित समयावधि भित्र कार्य सम्पादन नगरेका कारण सार्वजनिक निकायले बैंक जमानतबाट पेशकीको दश (१०) प्रतिशत व्याज लिने सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था भएकाले सोही बमोजिम गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७२।११।३०)

२०६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री गढीमाई नगरपालिका कार्यालय, जितपुर बारा ।

राय माग गरिएको विषय :

ठेक्का नं. MU/GAD/NCB/ORKS/01/072-73 मा श्रेष्ठ निर्माण सेवाले दर्ता गराउनुभएको तर बिडर प्रतिनिधिहरू बिच ठेक्का खोल्ने क्रममा प्राविधिक कारणबस उक्त फर्मको कभरमा ठेक्का नं.२ उल्लेख भएको व्यहोरा बिडरहरूबाट आएकोले उक्त बोलपत्र ठेक्का १ मा खोल्न नपाउने जस्ता विरोध आएकोले उक्त बोलपत्रको छुट्टै मुचुल्का उठाई राखीएकोमा उक्त बोलपत्रलाई नियमानुसार ठेक्का नं.१ वा २ मध्ये कुनमा राखी प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा ।

राय तथा परामर्श :

प्रस्तुत विषयमा बोलपत्रदाताले पेश गरेको बोलपत्र कागजातको खाममा बोलपत्र खोल्ने क्रममा ठेक्का नं २ उल्लेख हुन गएको भनि राय परामर्श माग गरेकोमा त्यस कार्यालयको दर्ता रजिष्टरमा र बोलपत्र कागजातमा जुन ठेक्का नं उल्लेख भएको छ,

सोही अनुसार कारवाही अगाडी बढाउनु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।०२)

२०७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कञ्चनपुर ।

राय माग गरिएको विषय :

कार्यालयले बोलपत्र कागजातमा समावेश गरेको भन्दा फरक पारी पेश भएको बोलपत्र जमानत मान्य नहुने भनि दोश्रो घटी अंकको बोलपत्रदाता थानी जगदम्बा जे.भि.ले तहा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय कानून शाखाबाट च.नं.२० मिति २०७१।४।४ को राय सम्बन्धमा सडक विभाग बबरमहल काठमाडौंलाई सार्वजनिक निकायले तोकिएको ढाँचा अनुसार पेश नभएको बोलपत्र जमानतलाई मान्यता दिन नमिल्ने भनि राय दिईएको पत्रको छाया प्रति यस कार्यालयलाई उपलब्ध गराएकोले घटी बोलकबोल गरेकोले बोलपत्र स्वीकृतका लागि सिफारिश गर्न समस्या परेको ।

राय तथा परामर्श :

प्रस्तुत विषयमा बोलपत्रदाताले बोलपत्र साथ पेश गरेको बैङ्क जमानतमा त्यस कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा तोकिएको शर्तहरू फरक नपरेको र बैङ्क जमानत निशर्त रुपमा जारी गरे, नगरेको सो एकिन गरि शर्तहरू फरक नपरेको र बैङ्क जमानत निशर्त रुपमा जारी गरिएको अवस्थामा उक्त बैङ्क जमानत मान्य हुने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।०२)

२०८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री पशु प्रजनन कार्यालय, लहान, सिराहा ।

राय माग गरिएको विषय :

दोस्रो चौमासिक लक्ष्य अनुसार अधुरो अफिस भवन फिनिसि" पहिलो तल्ला कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको र निर्धारित समयवाधि भित्र प्राप्त बोलपत्रहरूको तुलनात्मक विवरण तालिका बनाई मूल्यांकन कार्यको प्रारम्भ गर्दा खरिद कारवाहीमा भाग लिन योग्य भएको भनी सम्बन्धित दरभाउपत्रद्वारा गरिएको लिखित घोषणपत्र नभएको ।

राय तथा परामर्श :

प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट नमुनाको रुपमा जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात प्रयोग गरी तहा कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा पनि स्वघोषणा को व्यवस्था राखिएको भए र बोलपत्रदाताले समेत कार्यालयबाट नियमानुसार खरिद गरि लगेको बोलपत्र कागजात पेश गर्दा उक्त स्वघोषणाको महलमा समेत दस्तखत गरी पेश गरेको अवस्थामा मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।०२)

२०९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री सशस्त्र वन रक्षक तालीम केन्द्र, टिकौली, चितवन ।

राय माग गरिएको विषय :

कार्यालय भवन निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान भै खोली मूल्याङ्कन गर्दा ई-विडिङ्गबाट परेको दुईवटा बोलपत्र मध्ये एउटा बोलपत्रको टि.टि.मार्फत बोलपत्र फारम दर्ता भई २०७२।१०।२० मा खोलिने बोलपत्रमा टि.टि.मार्फत २०७२।१०।१८ मा नै कार्यालयको राजश्व खाता रहेको रा.वा.बैंक, भरतपुरमा पछि जम्मा गरेको देखिन्छ । बैंकले समयमा राजश्व खातामा जम्मा नगरी दिएको कारण सारभूत रुपमा प्रभावग्राही रहेको को ५ वटा बोलपत्र मध्ये ब्रम्हायणी कामाख्या निर्माण सेवा प्रा.लि.जे./भि, चार्वाहिलको कबोल अंक (मू.अ.क. बाहेक) ७१,५७,९२५।०९ रहेको र निज भन्दा तल्लो जि.एस.आर/आकाश निर्माण सेवा जे./भि., भरतपुरको कबोल अंक (मू.अ.क. बाहेक) ८४,००,९३४।२६ रहेकोले पहिलो भन्दा दोश्रोको कबोल अंकमा १२,४३,०० ९।१७ को रकम सरकारबाट बढी खर्च हुने देखिदा बैंकको लापरवाहिको कारण पहिलो बोलपत्रदातालाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न द्विविधा परेको ।

राय तथा परामर्श :

प्रस्तुत विषयमा उक्त बोलपत्रदाताबाट जम्मा हुन आएको राजश्व रकम टि.टि मार्फत त्यस कार्यालयको राजश्व खाता रहेको बैङ्कमा जम्मा गरेको प्राप्त कागजातबाट देखिन आएकोले उक्त बोलपत्रलाई समेत मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।०४)

२१०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सिन्धुली ।

राय माग गरिएको विषय :

ठेक्का नं. DTO/Sindhuli/08/072/73 जि.वि.स/जि.प्रा.का. सिन्धुली भवन निर्माण गर्न ५ वटा Hard Copy बोलपत्र फारम विक्री भएकोमा यस कार्यालयमा Hard Copy एक वटा मात्र दर्ता हुन आएको बोलपत्र श्री कन्काई/थापा जे.भी., क.न.पा. ६, सिन्धुलीको बोलपत्र प्रारम्भिक परीक्षण गर्दा निजले पेश गरेको प्राईम कमर्सियल बैंक लि., सिन्धुली शाखाद्वारा जारी भएको बोलपत्र जमानत पत्र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सिन्धुलीको नाममा जारी हुनुपर्नेमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, सिन्धुलीको नाममा जारी भएको देखिएको हुँदा यस कार्यालयलाई बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्ने सन्दर्भमा उक्त बोलपत्र मान्य हुने, नहुने कुरामा द्विविधा हुने भएको ।

राय तथा परामर्श :

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अर्न्तगतकै सार्वजनिक निकाय भएको भए तालुक अड्डाको नाममा जारी गरिएको बोलपत्र जमानत स्वीकार गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।११)

२११. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री सिचाई तथा जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजना, आयोजना संयोजकको कार्यालय, हरिहर भवन, ललितपुर ।

राय माग गरिएको विषय :

बोलपत्रदाताले यस आयोजनाबाट जारी गरिएको सक्कल प्रति बोलपत्र कागजातको केही पृष्ठहरूमा मात्र बोलपत्रदाताको छाप लगाई बोलपत्रदाताको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिले सही गरेको तर बाँकी सम्पूर्ण पृष्ठहरूमा बोलपत्रदाताको छाप मात्र लगाईएकोले बोलपत्र उपर कारवाही हुने कि नहुने भन्ने सन्दर्भमा ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट यसै प्रकृतीको समस्यामा कृषि विकास बैंकको मिति: २०७०।०६।१४ को पत्रको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको राय परामर्श प्रदान गरिसकेकोले प्रस्तुत विषयमा पनि सोही बमोजिम हुनुपर्ने ।

देहाय :

बोलपत्र सम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजातहरू बोलपत्र फाराम, बोलपत्रदाताले कबोल गरेको दररेट तथा स्वघोषणा पत्रमा बोलपत्रदाताको अनिवार्य सहिछाप आवश्यक देखिन्छ । सानातिना फरकको कारणले प्रतिस्पर्धालाई संकुचित गर्न उपयुक्त नहुने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।११)

२१२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री भैरहवा भन्सार कार्यालय, बेलहिया, रुपन्देही ।

राय माग गरिएको विषय :

मूल्याङ्कन समितिले प्रारम्भिक परीक्षणमा बैंक ग्यारेन्टी, कम्पनी रजिष्ट्रेशन, विजनेश रजिष्ट्रेशन, पान भ्याट रजिष्ट्रेशन, कर चुक्ता प्रमाण पत्र, पावर अफ एटरर्नी अफ विड सिग्नेचरी, डिक्लेरेशन लेटर, क्वालिफिकेशन इन्फरमेशन जस्ता कुराहरू बोलपत्रले मागे अनुसारनै पेश गरेको तर बिल अफ क्वान्टिटि भर्दा २ नं. ठेक्कामा ३ नं. ठेक्काको र ३ नं. ठेक्कामा २ नं. ठेक्काको भरेर पेश गरेको । ई-बिडिबाट पेश भएको डकुमेन्टमा उल्टो भए पनि हार्डकपीमा पेश गरेको विवरणहरू ठेक्का नम्बर अनुसार नै रहेको पाइएको तर इबिडिडमा २ नं. को ३ नं. मा र ३ नं. को २ नं. मा उल्टो पाल्टो गरी भरेको पाइएकोले मूल्याङ्कन समितिले निजको बोलपत्र प्रारम्भिक परीक्षणबाट हटाइएकोले मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश मिल्ने, नमिल्ने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा ४ को व्यवस्था अनुरूप सम्बन्धीत बोलपत्रदातासंग र तहा कार्यालयबाट ई.विडिङ्ग प्रकृत्यामा प्रयोग गरिएको पोर्टलको आधिकारिक निकायसंग जानकारी माग गरि तहा कार्यालयबाटै बोलपत्रको परिक्षण गरि निर्णय गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।११)

२१३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र, खजुरा, बाँके ।

राय माग गरिएको विषय :

रांका कन्स्ट्रक्सन निर्माण सेवा, तातोपानी-१, जुम्लाले कबोल गरेको अंक ३१,०५,५३६।०७ (भ्याट बाहेक) को २.५ प्रतिशतले हुन आउने बोलपत्र जमानत मात्र रु.७७,६३०।- जफत हुनु पर्ने र बाँकी बोलपत्र जमानत रु. ५३,३७०।- आफुले फिर्ता पाउनु पर्ने भनी यस कार्यालयमा निवेदन पेश गरेको, स्वीकृत लागत अनुमान अनुसार कार्यालयले माग गरेको बोलपत्र जमानत सबै जफत हुने वा रांका कन्स्ट्रक्सन निर्माण सेवा, तातोपानी-१, जुम्लाले माग गरे अनुसार बोलपत्रदाताले कबोल गरेको कबोल अंक को २.५ प्रतिशतमात्र बोलपत्र जमानत जफत हुने भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले जफत गरेको जायज छ वा निजको माग गरे अनुसार धरौटी रकम फिर्ता गर्न पर्ने हो सो सम्बन्धमा तँहाको परामर्श आवश्यक परेकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा १ को (ड) अनुसार राय परामर्श माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ (५) र नियमावली २०६४ को नियम ५३(१) मा स्वीकृत लागत अनुमान रकमको २ देखि तिन प्रतिशत रकमको बोलपत्र जमानत उल्लेख गर्नु पर्ने भनि प्रष्ट व्यवस्था भएकाले तहा कार्यालयबाट जारी भएको बोलपत्र आव्हानको सूचना र बोलपत्र कागजातमा बोलपत्र जमानत बापत उल्लेख गरिएको बोलपत्र जमानत रकमनै जफत गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।१२)

२१४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सिंहदरवार ।

राय माग गरिएको विषय :

परामर्शदाताको म्याद थपको कारणले बढ्न जाने लागत भेरिएसन हो वा होइन र कुन निकायबाट स्वीकृत हुन पर्ने भनि राय परामर्श माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

नेपाल सरकार र दातृ पक्ष विच भएको सम्झौता बमोजिम हुने सार्वजनिक खरिद प्रकृत्यामा सो पक्षको खरिद निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुरूप खरिद कारवाही अधि बढाउनु पर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ (१) (ख) मा व्यवस्था भएकाले सो सम्बन्धमा थप राय दिईरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।२३)

२१५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री मानसिक अस्पताल, ललितपुर ।

राय माग गरिएको विषय :

१) सबै भन्दा कम अंक कबोल गर्ने श्री गोम्बो कन्स्ट्रक्सनको बैङ्क जमानतको म्याद बोलपत्र खोलिएको मिति २०७२।१०।१८ गतेदेखि १२० दिन हुनुपर्नेमा मिति २०७३।२।१५ सम्म ११८ दिनमात्र रहेको अगवा २ दिन कम भएकोले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६१ (६) बमोजिम मूल्याङ्कनको लागि योग्य हुने वा नहुने । २) दोस्रो कम कबोल गर्ने फर्मको अन्य सबै प्रकृत्या पगेको भएतापनि स्वघोषणा पत्र नभएको मूल्याङ्कनको लागि योग्य हुने वा नहुने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५३ (५) मा सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको मान्य अवधि भित्र खरिद सम्झौता गरि सक्नुपर्नेछ । कुनै कारणवस सो म्यादभित्र खरिद सम्झौता गर्न नसकिने भएमा रित पुगेका सबै बोलपत्रदाताहरूलाई बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाउन पत्र पठाउनु पर्नेछ, भन्ने व्यवस्था गरेकाले र सार्वजनिक निकायलाई थप मान्य अवधि माग गर्न कानुनतः नरोक्नेकोले, बोलपत्रदाताले तोकिएको रकमको १२० दिन मान्य अवधि भएको वैङ्क जमानत पेश गरेको अवस्थामा उक्त बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न बाधा नपर्ने र आवश्यक परे तत्काल कार्यालयबाट बोलपत्र जमानतको थप मान्य अवधि समेत माग गर्न सकिने र बोलपत्र कागजात साथ स्वघोषणा अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।२३)

२१६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, इटहरी, सुनसरी ।

राय माग गरिएको विषय :

न्यूनतम भन्दा बढि बोल कबोल अंकको बोलपत्र स्वीकृत गर्दा नेपाल सरकारलाई बढि व्ययभार पर्ने र कम बोलकबोल अंकको स्वीकृत गर्दा दफा ६२(ख) बमोजिम आचरण पालना नगरेको देखिएकोले द्विविधा भएको भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा (४) मा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र को परिक्षण गर्ने सिलसिलामा बोलपत्रदातासंग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्ने छ, भन्ने व्यवस्था भएकाले कार्यालयबाटै उक्त बोलपत्रदातासंग लिखित जानकारी माग गरी मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिने र ऐ. ऐनको दफा ६२ विपरीतको आचरण गरेको ठहरेमा नियमावली २०६४ को नियम १४१ बमोजिम कारवाही अघि बढाउनपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।२३)

२१७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री हुलाकी राजमार्ग आयोजना, नेपालगञ्ज, बाँके ।

राय माग गरिएको विषय :

योजना कार्यालयबाट आह्वान भएको एउटा ठेक्कामा पर्न आएका बोलपत्रहरूमा दुई वटा फर्मको सम्पूर्ण अधिकार एउटै व्यक्तिलाई दिएका पाईएको उक्त बोलपत्रहरूलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?

राय तथा परामर्श :

दुई वटा फर्मको हकमा एउटैलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरि बोलपत्र कागजात पेश गर्ने कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रस्तावना विपरित हुने भएकाले उक्त बोलपत्रहरूलाई मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।२३)

२१८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री सुनसरी मोरङ्ग सिचाई योजना, तिराटनगर ।

राय माग गरिएको विषय :

Kumar Asish (J/V) को Letter pad मा बोलपत्र खरिदको निवेदनमा Agent बाला फर्म Asish Nirman Sewa Pvt.Ltd को छापलाई Authorized Agent Asish ले दिएको निवेदनमा Kumar Asish J.V को छाप नभएको भनी मौखिक उजुरी वा सिकायत गरिएको राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

बोलपत्र कागजात खरिद गर्ने व्यक्ति र फर्म आधिकारीक रुपमा एउटै भए नभएको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३(४) बमोजिम कार्यालयबाटै जानकारी माग गरी एउटै भएको अवस्थामा मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा उक्त फर्मलाई समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।२३)

२१८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री डिभिजन सडक कार्यालय, विदुर, नुवाकोट ।

राय माग गरिएको विषय :

Bid Document मा फर्म Qualified हुन network positive हुनुपर्ने criteria भएकोमा sole entity को network negative तर उक्त फर्मले उपरोक्त आ.व.हरुमा अन्य साभेदार फर्मसंग JV गर्दाको audited balance sheet समेत पेश गरेकोले उक्त JV network लाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने स्पष्ट नभएको ।

राय तथा परामर्श :

बोलपत्रदाताले पेश गरेको ब्यालेन्स सिटमा उक्त वर्षको नाफा, घाटा सम्पति तथा दायित्व निजको हिस्सा रजिस्टर्ड लेखापरिक्षकबाट परिक्षण भएको प्रमाणित कागजात पेश भएको अवस्थामा जे.भि नेटवर्कबाट सम्बन्धीत कम्पनीले आफ्नो हिस्सा बमोजिम प्राप्त गरेको सम्पत्ती, दायित्व र नाफा घाटा समेत मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।३०)

२२०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री सिंचाइ विकास सब-डिभिजन, कुश्मा, पर्वत ।

राय माग गरिएको विषय :

१२ थान बोलपत्र फाराम खरिद भएको र दर्ता जम्मा ३ वटा मात्र भएकोमा २ वटा फर्मले वि.ओ.क्यू नभरेर नै पेश गरेको र पेश भएको मध्ये एउटा मात्र बोलपत्रको कबोल रकम पनि लागत अनुमान भन्दा १.१५ प्रतिशत मात्र कम देखिएको जस्ता कृत्याकलापले मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा द्विविधा भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६२ को उपदफा २(च) अनुरूपको मिलेमतो भए/नभएको एकिन गरि सम्बन्धीत कार्यालय प्रमुखले मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सक्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०१।०७)

२२१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री विकेन्द्रीत ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (DRILP-AF), जावलाखेल, ललितपुर ।

राय माग गरिएको विषय :

जिल्ला विकास समिति, विकेन्द्रीत ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको पुरानो काम (ठेक्का नं. DRILP/KALIKOT/RB/NCB/05, सम्झौता मिति 28 December, 2008) मा राजेन्द्र निर्माण सेवा प्रा.लि. डडेल्धुराले कित्ते अग्रिम बैंक जमानत पेश गरि पेशकी रकम लिएको र हाल सो फर्मले पुन यस आयोजनाद्वारा निर्माणधीन सडक खण्ड (ठेक्का नं. DRILP-AF/KKT/HSSC/NCB/01, सम्झौता मिति २०७२।०६।१३) मा काम गरिरहेकोले हाल सम्म सम्पन्न कामको भुक्तानी गर्न सकिने वा नसकिने र उक्त फर्मलाई के कस्तो कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने ।

राय तथा परामर्श :

सडक खण्डमा गरेको निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्ने, नगर्ने र म्याद थप गर्ने विषय सम्बन्धीत कार्यालयको नै जिम्मेवारी भएकाले यस कार्यालयबाट राय प्रदान गरिरहनु नपर्ने । (निर्णय मिति: २०७३।०१।०७)

२२२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, बाँके, नेपालगञ्ज ।

राय माग गरिएको विषय :

टेण्डर दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद मिति ०७२।१२।१३ गते दिनको १२ बजे र टेण्डर खुला गर्ने समय ०७२।१२।१३ गते दिनको १३:०० बजे राखिएकोमा e-Bidding तर्फ उक्त समयमा सो ठेक्कामा कुनै Bid Response गरेको नदेखिएको तर कुन्सालिड

कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. ले e-Bid गरेको Complain दावि गरे पछि सोही दिन सांभ पुनः www.bolpatra.gov.np Log on गरी हेर्दा सो कम्पनीको नाममा Bid Response भएको देखिएकोले मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएको ।

राय तथा परामर्श :

ठे.नं २३/०७२/७३ को टेन्डर प्रकृत्यामा कुन्सालिड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि ले तोकिएको समयावधि भित्रै ई.विड गरेको व्यहोरा सूचना प्रविधि शाखाबाट जाँचवुझ गर्दा देखिन आएकोले उक्त बोलपत्रदाताको बोलपत्र समेतलाई बोलपत्र मूल्याङ्कनको प्रकृत्यामा समावेश गर्न मिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०१।२०)

२२३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री जिल्ला वन कार्यालय, रामेछाप ।

राय माग गरिएको विषय :

बोलपत्रसाथ पेश हुन आएको जमानत प्रतिलिपी (फोटोकपी) साथै निर्धारित ढाँचामै हुनुपर्ने नपर्ने स्पष्ट उल्लेख नभएको कारणले मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने, नगर्ने द्विविधा भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ को (२) (ग) र २४ को खण्ड (घ) मा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले यस सम्बन्धमा राय दिईरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०१।२१)

२२४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर ।

राय माग गरिएको विषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ मा बोलपत्रदाताले दररेट उल्लेख गर्दा दररेट महलको अक्षर र अंक दुवैमा स्पष्ट हुने गरी लेख्नु पर्नेछ र अंक महलमा उल्लेख गरेको दररेटहरू स्पष्ट नभएमा अक्षर महलको दररेटलाई मान्यता दिइने छ, भन्ने मात्र व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर दररेट उल्लेख गर्दा अंक महलमा स्पष्ट उल्लेख गरेको तर अक्षर महलमा उल्लेख भएको दररेट स्पष्ट नहुने अवस्थामा कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने कहि कतै स्पष्ट व्याख्या भएको नदेखिएको ।

राय तथा परामर्श :

तहा कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धि कागजातको वि.ओ.क्यु. को अंकको महलमा कबोल रकमको अंक प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको अवस्थामा मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०१।२७)

२२५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री महानगरीय ट्रफिक प्रहरी महाशाखा, रामशाहपथ काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको विषय :

प्रस्तावित तला थप निर्माण कार्यको लागत ईस्टिमेट (मू.अ.कर. र कन्टिजेन्सी बाहेक) रु २,१२,४३,३०८।१२ अक्षरेपी दुई करोड बाह्र लाख त्रिचालिस हजार तिन सय आठ रुपैया पैसा बाह्र मात्र) भन्दा २३.२७% ले घटिमा उक्त निर्माण कार्यहरू रु. १,६२,९९,०८४।१२ (अक्षरेपी एक करोड बसन्ती लाख उतानसय हजार चौरासी रुपैया बयानब्वे पैसा मात्र) मा दिइएको डिजाईन र स्पेसिफिकेशन अनुसार सम्पन्न गर्ने गरी सबै भन्दा घटि प्रस्ताव पेश गर्ने एच.टि.सी.कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., काठमाडौंको प्रस्ताव आएको र उक्त प्रस्तावमा सेनेटरीको आर्टिम नं. ९ को लागत स्टिमेट रु. २०००।- भएको आर्टिमको दररेट छुट हुन गएको पाईएकोले उक्त प्रस्ताव नियमानुसार स्वीकृत गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ।

राय तथा परामर्श :

तहा कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धि कागजातको बोलपत्रदतालाई निर्देशन १४ मा र यस कार्यालयबाट जारी गरिएको Standard Bid Document सम्बन्धि नमुना कागजातको Preamble of Bill of Quantities को ५ नं मा प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको अवस्थामा सोही बमोजिम मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०१।२७)

२२६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय सडक निर्देशनालय, डिभिजन सडक कार्यालय, सुर्खेत ।

राय माग गरिएको विषय :

खोलिएका बोलपत्रहरु मध्ये ठेक्का नं. ११२. ०७२।०७३ को ठेक्कामा शिलबन्दी बोलपत्र दाखिला गर्ने निर्माण व्यवसायी श्री दाप्चा आशिष जे.भि., सुर्खेतले यस कार्यालयमा पेश गरेको सक्कल Priced Bill of Quantities Item no(B) 6 मा दर रेट महल मध्ये अक्षर महल खाली रहेको र अंक महलमा उल्लेखित रेटमा नेपाली वा अंग्रेजी कुन लिपिमा हो एकिन गरि बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्न कठिनाई परेको ।

राय तथा परामर्श :

तहा कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धि कागजातको कार्य परिकार्य सूचिको ६ नं मा बोलपत्रदाताले १०,४४०।- बोलकबोल रकम उल्लेख गरेको अवस्थामा सोही रकमलाई आधार मानि मूल्याङ्कन गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०१।२७)

२२७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रम, चितवन ।

राय माग गरिएको विषय :

बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा श्री मनास्लु ट्रेडिङ कन्सर्न, मनमैजु ३, काठमाण्डौले बोलपत्रमा माग गरिएको मध्ये चार वटा प्याकेजको लागि बोलपत्र पेश गरेको र बोलपत्र जमानत बापतको रकम चारवटै प्याकेजको एकमूष्ट बैंक जमानत पेश गरेको हुनाले उक्त बैंक जमानत मान्य हुने वा नहुने ।

राय तथा परामर्श :

तहा कार्यालयबाट आव्हान गरिएको बोलपत्र सम्बन्धि सूचनाको विभिन्न प्याकेजको फरक, फरक प्याकेज अनुरूप बोलपत्र जमानत पेश गर्नुपर्नेमा सबै प्याकेजको कूल रकम जोडी एउटै बोलपत्र जमानत पेश भएको अवस्थामा सो बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न मिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०१।२७)

२२८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति, गेटा, कैलाली ।

राय माग गरिएको विषय :

Compensation (क्षतिपूर्ति) दिन मिल्ने-नमिल्ने, दिन मिल्ने भए के कति मिल्ने र कुन कुन अवस्थामा कुन आधारमा कुन पकृत्या वा पद्धती अपनाई दिने, के, के Item मा दिने आदि जस्ता विषय सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले नसमेटेको कारण निर्माण व्यवसायीले दावी गरेका निम्न माग बारे सम्बोधन गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको ।

देहाय :

- सम्झौताको General Condition of Contract अन्तर्गत Compensation Events मा गरिएको व्यवस्था बमोजिम निर्माण व्यवसायीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको Index बमोजिम सम्पूर्ण Item हरूमा माग बमोजिमको १७ प्रतिशत दररेट बृद्धि गर्न मिल्ने वा नमिल्ने,
- घर भाडा, औजार, कर्मचारी खर्च, प्रशासनिक खर्च आदिका क्षतिपूर्ति (Compensation) दिन मिल्ने वा नमिल्ने,

- SCC को ४५ मा रहेको Price Adjustment लाई SCC ले नपाउने गरिएको अवस्थामा Price Adjustment सुविधा दिन मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय तथा परामर्श :

तहा कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएको तर बुँदा नं ४२ मा क्षतिपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्था गरेको अवस्थामा बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा उल्लेख गरेको प्रावधान बमोजिम बोलपत्रदाताले लगेको पेशकी मोविलाईजेसन रकम समेतलाई मध्यनजर गर्दै कार्यालय र बोलपत्रदाता बिच सम्वाद तथा सहकार्यको माध्यमबाट बोलपत्र सम्बन्धि कागजातको बुँदा नं ४२ बमोजिम घरभाडा, कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतका विषयमा मात्र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सकिने तर नया दररेट नै कायम हुने गरि क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०१।२७)

२२८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री लम्कीचुहा नगरपालिका कार्यालय, भल्का, कैलाली ।

राय माग गरिएको विषय :

अंक र अक्षरमा दररेट भरेको फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता दिईनेछ भनिएको हुँदा उक्त रेखा निर्माण सेवाले दर्ता गरेको ठेक्का नं. ०२।२०७२।०७२ र ठेक्का नं.०३।२०७२।०७२ को BoQ मा दररेट अंकमा मात्र लेखिएको हुनाले उक्तानुसारको ठेक्का बदर गरी पाउँ भनी शाही कन्स्ट्रक्सन सर्भिसको निवेदन प्राप्त हुन आएको सन्दर्भमा रेखा निर्माण सेवाले ठेक्का नं. ०२।२०७२।०७२ र ठेक्का नं.०३।२०७२।०७२ को BoQ मा दररेट अंकमा मात्र लेखिएको, स्वघोषण पत्र संलग्न रहेको, Power of Attorney को फोटोकपी संलग्न रहेको, उक्त ठेक्काको अनुमानित लागत रकम भन्दा उक्त निर्माण सेवाले कम रकम कबुल गरेको देखिन आएको हुँदा उक्तानुसारको ठेक्का स्वीकृत गर्न सकिने वा नसकिने ।

राय तथा परामर्श :

तहा कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता दिईने छ भनि प्रावधान भएकोमा अंकमा प्रष्ट रुपमा कार्य परिकार्य सूचि कबोल रकम खुलाएको भए अक्षरमा कार्य, परिकार्य सूचि नभएको भनि बोलपत्र रद्द गर्न नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०१।२७)

२३०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, ठिमि, भक्तपुर ।

राय माग गरिएको विषय :

पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसाला अनुरूप विभागीय निर्णय भई पुनः उक्त ठेक्का कार्य गराउन बाँकी अन्य बोलपत्रदाताको बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्ने कममा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ५३ को उपनियम ५ अनुसार स्वीकृत लागत अनुमान भित्र रहेका बोलपत्रदाताहरूलाई Bid validity period and Bid Bond थपका लागि पत्राचार हुँदा तत्कालीन अवस्थामा बोलपत्र पेश गर्ने मध्ये Contech गौरी पार्वती बन्दना भगवती जे.भी.र जे.भी.प्रतिभा ईण्डस्ट्रिज प्रा.लि. र श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. ले गत आ.व.मा पेश गरेको दररेटका आधारमा महंगीमा तथा डलर बृद्धिका कारण सो लागतमा निर्माण कार्य गर्न नसक्ने भनी लिखित निवेदन पेश गरि Bid validity period थप नगरेका तथा Samanantar/Chakreshwori/Suryachandra JV र Danphe Construction ले Bid validity period थप गरि कार्य गर्न मञ्जुर भई निवेदन पेश गरेको हुँदा सो मध्ये न्युन लागतको Samanantar/Chakreshwori/Suryachandra JV को बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा सारभूत रुपमा प्रभावग्राही देखिन आएको तर उक्त जे.भी. ले प्रस्ताव गरेको रकम रु. २८,९७,४५,०२०।५३ विभागीय स्वीकृत लागत अनुमान भित्र रहेता पनि कार्य गर्न नसक्ने भनी पत्र पेश गर्ने JV प्रतिभा ईण्डस्ट्रिज प्रा.लि. र श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली.को बोलपत्रमा पेश भएको प्रस्तावित रकम भन्दा रु. ३,४४,२४,००२.१० ले बढी रहेकोले यस सम्बन्धमा चालु आ.व. २०७२।७३ को जिल्ला दररेट लिई तुलनात्मक अध्ययन गर्न शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय भक्तपुरलाई पत्राचार गर्दा प्राप्त लागत अनुमान हालको स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा करिब ९.१६ प्रतिशतले बढ्न जाने समेत देखिएको हुँदा यस्तो अवस्थामा सारभूत रुपमा प्रभावग्राही न्युन लागतको Samanantar/Chakreshwori/Suryachandra JV को बोलपत्र स्वीकृत गरी ठेक्का कार्य गराउन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएको ।

राय तथा परामर्श :

तहा कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा उल्लेख गरिएको प्रावधान तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमवाली २०६४ को व्यवस्था अनुरूप न्यूनतम सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रलाई स्वीकृत गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०१।२८)

२३१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, सानोठिमि, भक्तपुर ।

राय माग गरिएको विषय :

श्री निशान पलान्चोक जे.भि., गढाघर-१५, भक्तपुरले मिति २०७३।०१।१४ गते दर्ता गरेको निवेदनमा कृषि विकास बैंक लि., शाखा कार्यालय, भक्तपुरको संलग्न छायाकपी अनुसारको पत्र यस केन्द्रमा उपलब्ध गराएको हुँदा निर्णय गर्न कठिनाई भएको ।

राय तथा परामर्श :

तहा कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम बोपत्रदाताले पेश गरेको कृषि विकास बैंक गढाघर, भक्तपुरको बैंक जमानतमा प्रष्टरुपमा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति देखि १५० दिनको प्रत्याभूति गरिने छ, भनि उल्लेख साथै बैंक जमानतबारे थप पुष्ट्याई समेत गरेको संलग्न कागजातबाट देखिन आएको बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०१।३०)

२३२. राय माग गर्ने निकाय : जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग, पुल्चोक, ललितपुर ।

राय माग गरिएको विषय :

बोलपत्रदाता श्री Swachhanda/ Waiba Lama J/V को बोलपत्र जमानत जफत गरी श्री Ajambari Nirman/ Shanti J/V लाई सिफारिस गर्ने हो सो सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएकोले उक्त ठेक्का मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय/सुझावको आवश्यकता महशुस भई राय/सुझावको माग भएको ।

e-Bid बाट प्राप्त बोलपत्रदाता श्री Swachhanda/ Waiba Lama J/V ले बोलपत्र सूचना अनुसार मिति २०७३।०१।१५ मा सम्पूर्ण कागजातको Sealed hard copy यस विभागमा पेश गर्नुपर्नेमा मिति २०७३।०१।१६ गते दररेटमा त्रुटि भएको र अन्तिम घडीमा उक्त बोलपत्रदाताले संशोधन गर्न खोज्दा Server hang हुन गई संशोधन गर्न नसकेको कुरा उल्लेख गर्दै BOQ मूल्याङ्कन नगरी फिर्ता गरिदिनु हुन भनी निवेदन पेश गरेकोले मूल्याङ्कनमा द्विविधा भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६२ को व्यवस्था विपरित आचरण गरे, नगरेको तहा कार्यालयबाटै निक्कौल गरि जमानत मात्र जफत वा अन्य कारवाही गर्ने, नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने साथै एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २६(२) मा भएको ।

(निर्णय मिति: २०७३।०२।१०)

२३३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री सिचाई विकास डिभिजन, कपिलवस्तु, तौलिहवा ।

राय माग गरिएको विषय :

तहा कार्यालयका website: www.ppmo.gov.np मा राखिएको सिलबन्दी दरभाउको Standard Bidding Document को Section II. Instruction to Bidders का बुँदा नं. ३, One Bid Per Bidder मा उल्लेख भएको व्यहोरा “Each Bidders shall submit only one quotation. A bidder who submits more than one quotation shall cause all the quotation with the Bidders participation to be disqualified”, यस कार्यालयबाट मिति २०७३।०१।२८ मा प्रकाशित सिलबन्दी दरभाउपत्र दाखिला हुन आएको कारणले मात्र उक्त दरभाउपत्रहरु योग्य हुने/नहुने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४०(५) को व्यवस्था बमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कित दरभाउपत्र स्वीकृत गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ९, बमोजिम योग्य बोलपत्रदातालाई खरिद प्रकृत्यामा सहभागि हुन बिना भेदभाव समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०२।१४)

२३४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, तैलिहवा, कपिलवस्तु ।

राय माग गरिएको विषय :

Bidding Document मा उल्लेख भएको Section III : Evaluation and Qualification Criteria को Specific Construction Experience को (a) Contracts of Similar Size and Nature मा उल्लेखित Participation as Prime contractor, management contractor, or subcontractor, in at least 2 (two) road construction contracts within the last 5 (five) years, each with a value of at least NRs. 8,40,00,000.00 excluding VAT that have been successfully or are substantially completed and that are similar to the proposed works. The similarity shall be based on the physical size, complexity, methods, technology or other characteristics as described in Section V, works requirements भनि उल्लेख भएकोमा त्रुटि सच्याउने अवधिलाई समेत कार्य सम्पन्न अवधि मान्न सकिने हो या होइन ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ को (१) (ख) बमोजिम गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०२।१६)

२३५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, जिल्ला आयोजना कार्यालय, जाजरकोट ।

राय माग गरिएको विषय:

मिति २०७३।०१।२४ गते खोलिएको ठेक्कामा श्री लोहोनी एण्ड ब्रदर्स/एम.पि कन्सट्रक्सन जे.भि नेपालगंज २ बाँकेले बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम समयसिमा भित्र संशोधन प्रस्ताव e-bid Opening गर्दा नदेखिएकाले संशोधन प्रस्ताव पेश गरे नगरेको भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको, सूचना प्रविधि शाखाबाट प्राप्त राय अनुसार निज श्री लोहोनी एण्ड ब्रदर्स/एम.पि कन्सट्रक्सन जे.भि नेपालगंज २ बाँकेले तोकिएको समय भित्रै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको ।

(निर्णय मिति : २०७३।०२।२६)

२३६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रजिष्टारको कार्यालय, चितवन ।

राय माग गरिएको विषय:

Annex Building निर्माण कार्यको लागि e-Bidding मार्फत बोलपत्र आव्हानको दोस्रो पटकको सूचना प्रकाशित गर्दा समेत दर्ता हुन आएका दुईवटा बोलपत्र मध्ये सोवर्ण निर्माण सेवा/एन.डी निर्माण सेवा जे.भि ले तोकिएको शर्तहरू पुरा नगरेको र अर्को विश्वास कन्सट्रक्सन प्रा.लि/एम.पि निर्माण सेवा जे.भि ले न्यूनतम बोलकबोल गरेको तर सात दिनभित्र हार्डकपि बुझाउनु पर्ने भनि सूचनामा उल्लेख गरेपनि सात दिन पश्चात मात्र हार्ड कपि पेश गरेकाले मूल्याङ्कनमा समस्या परेको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३, दफा २५ र दफा २६ को उपदफा (२) को व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित निकायको मूल्याङ्कन समितिबाट नै निर्णय गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०२।२७)

२३७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री नेपाल प्रहरी अस्पताल, आर्थिक प्रशासन शाखा, महाराजगंज, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय:

त्यस कार्यालयको विभिन्न निर्माण तथा मर्मत कार्यका लागि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरेकोमा दरभाउपत्र खरिद गर्दा आवधिक ईजाजतपत्र, आय कर प्रमाणपत्र, मूल्यअभिवृद्धि करदर्ता प्रमाणपत्र लगायत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेमा उक्त नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश नगरेको बोलपत्रदाताको बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र दफा २५ बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरेको अवस्थामा दफा २३ को उपदफा (४) बमोजिम बोलपत्रदातासंग आवश्यक जानकारी माग गरि मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०२।३०)

२३८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री नेपाल प्रहरी अस्पताल, आर्थिक प्रशासन शाखा, महाराजगंज, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय:

त्यस कार्यालयको विभिन्न निर्माण तथा मर्मत कार्यका लागि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरेकोमा दरभाउपत्रमा बोलपत्र जमानतको ढाँचा लगायतको अधिकांश विवरण अङ्ग्रेजी भाषामा रहेकोमा नेपाली भाषामा लेखिएको बोलपत्र जमानत पेश गरेको अवस्थामा मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र दफा २५ बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरेको अवस्थामा दफा २३ को उपदफा (४) बमोजिम बोलपत्रदातासंग आवश्यक जानकारी माग गरि मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०२।३०)

२३९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, मोरङ्ग, विराटनगर ।

राय माग गरिएको विषय :

कार्यालयबाट जारी गरिएको Bid Document को Section-IV Bidding forms/letter of Bid को बुँदा नं. (e) मा बोलपत्र मान्य रहने अवधि ९० दिन स्पष्ट रूपमा तोकिएकोमा निर्माण व्यवसायीले सो अवधिलाई परिवर्तन गरी Insert validity period as specified in ITB 18.1 उल्लेख गरेको ।

ITB 12.1 मा The forms must be completed without any alternation to the text and no substitutes shall be accepted. All blank spaces shall be filled in with the information requested भनी उल्लेख गरिएको छ ।

ITB 29.2 मा A substantially responsive bid is one that meets the requirements of the bidding Document without material deviation, reservation, or omission भनी स्पष्टका साथ उल्लेख गरिएको छ ।

ITB 29.4 मा If a bid is not substantially responsive to the requirements of Bidding Document, it shall be rejected by the Employer and may no subsequently be made responsive by correction of the material deviation, reservation, or omission उल्लेख गरिएको छ ।

यस अवस्थामा बोलपत्र completeness परिक्षणमा responsive भयो वा भएन भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएको भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन अनुरूप बोलपत्र पूर्ण भए वा नभएको निर्यात गर्न बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्नु अघि सम्बन्धीत सार्वजनिक निकायले बोलपत्र परिक्षण गर्नु पर्ने र सो परिक्षणको सिलसिलामा ऐनको दफा २३ (५) को प्रतिकुल नहुने गरि सोही ऐनको दफा २३ को उपदफा (४) बमोजिम बोलपत्रदातासंग आवश्यक जानकारी माग गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०२।३२)

२४०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : अतरिया नगरपालिका कार्यालय, कैलाली ।

राय माग गरिएको विषय :

बोलपत्रको सूचना नं १, २ र ३/०७२।७३ को तिनवटै बोलपत्रमा न्यूनतम सारभूतरूपमा प्रभावग्राही श्री श्रीपुर बिल्डर्स प्रा.ली, अ.न.पा ६, कैलालीको बोलपत्र स्वीकृत भएको तर बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको समयावधि भित्रै उक्त निर्माण प्रा.ली. ले बोलपत्र को सूचना नं २ र ३/०७२।७३ को विभिन्न कारण देखाई काम गर्न नसक्ने त्यसको धरौटी जफत गरिपाउँ तर बोलपत्र सूचना नं १/०७२।७३ को सम्झौता गरि पाउँ भनि निवेदन दिएकाले बोलपत्रको सूचना बमोजिम कालोसूचिमा राख्न, उक्त प्रा.ली संग सम्झौता गर्न र दोस्रो तथा तेस्रो बोलपत्रदातासंग सम्झौता गर्न मिल्ने/नमिल्ने द्विविधा परेको ।

राय तथा परामर्श :

१. बोलपत्र सम्बन्धि सूचनाको ठेक्का नं. ०१/०७२/७३ को हकमा न्यूनतम सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदातासंग सम्झौता गर्न मिल्ने ।
२. बोलपत्र सम्बन्धि सूचनाको ठेक्का नं. ०२/०७२/७३ र ०३/०७२/७३ लगायत अन्यको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (२) मा उल्लेखित आचरण गरे नगरेको सम्बन्धीत निकायबाटै निर्यात गरि सार्वजनिक खरिद नियमवाली २०६४ को नियम १४१ बमोजिमको कारवाही गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।०५)

२४१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्टारको कार्यालय, सामान्य प्रशासन महाशाखा, किर्तिपुर ।

राय माग गरिएको विषय :

त्यस कार्यालय र आशिष/श्रृखला/किरातेश्वर जे.भि बिच चार तला परिक्षा भवन चौबिस महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरि सम्झौता भएकोमा कार्य शुरु भएको १० महिनाभित्र मूल्य समायोजन (Price Escalation) माग गरेकोमा मूल्य समायोजन वापतको रुकम पन्ध्र महिना अवधि पश्चातको दिने वा हाल दश महिना भित्रको अवधिमा नै (Price Escalation) मूल्य समायोजन दिन मिल्ने, नमिल्ने भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ र सार्वजनिक खरिद नियमवाली २०६४ को नियम ११९ बमोजिम मूल्य समायोजन गरि भुक्तानी गर्न मिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।०५)

२४२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सिंहदरवार वैद्यखाना विकास समिति, अनामनगर, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

त्यस समितिको कम्पाउण्ड वाल निर्माण कार्यका लागि शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएकोमा जम्मा २१ वटा बोलपत्रदाताले

शिलवन्दी दरभाउपत्र दाखिला गरेकोमा सात बोलपत्रदाताले शिलवन्दी दरभाउपत्र खरिद गर्ने बेलाभै सूचना बमोजिम पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु क्रमशः संस्था फर्म वा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र र अनुभव देखिने कागजातपत्र, स्वघोषणा लगायतका कागजातहरु पेश गरेको तर शिलवन्दी दरभाउपत्र दर्ता गर्ने समयमा पेश नगरेकाले मूल्याङ्कन गर्न समस्या भएको भनि राय माग भएको ।

यसै प्रकृतिको विषयमा मिति २०७३।०२।२४ गते लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौँलाई राय नं २ मा देहाय बमोजिमको राय दिईएको ।

राय तथा परामर्श :

बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्नका लागि सार्वजनिक निकायले अनिवार्य गरिएको कुनै कागजात बोलपत्र कागजात खरिद गर्ने समयमा नै बोलपत्रदाताले पेश गरिसकेको भए सोही कागजात बोलपत्र पेश गर्ने बेला छुटेको भए पनि सोही आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गराउन उपयुक्त नहुने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।५)

२४३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : पर्यटन कार्यालय, काँकडभिट्टा, झापा ।

राय माग गरिएको विषय :

त्यस कार्यालयको मिति २०७३।१।१८ गते प्रकाशित बोलपत्रको सूचना बमोजिम प्राप्त पाँच थान बोलपत्र मध्ये विरुवा कन्सल्टेन्स प्रा.ली.ले यस कार्यालयको नाममा वैङ्क जमानी पत्र जारी गर्नु पर्नेमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नाममा वैङ्क जमानी पत्र जारी गरेको वैङ्क जमानी पत्र पेश गरेकोले उक्त बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन गर्न समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६७ अनुरूप बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सार्वजनिक निकायहरु मध्ये तालुक कार्यालय वा अन्तर्गतको बोलपत्र जारी गर्ने सार्वजनिक निकायको नाममा जारी भएको बोलपत्र जमानत स्वीकार गर्न सकिने तर बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गरेको कामको उद्देश्यमा नै फरक पर्ने गरि वा ठेक्का नं नै उल्लेख नगरि जारी गरिएको वा निशर्त रुपमा जारी नगरिएको बोलपत्र जमानतलाई स्वीकार गर्न नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।५)

२४४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सिंचाई विकास डिभिजन, धनकुटा ।

राय माग गरिएको विषय :

त्यस कार्यालयले मिति: २०७३/०२/२३ मा खोलिएको ठेक्का नं. IDDDKT/MIP/OKIP/NCB-2 को E-Procurement मार्फत ठेक्का हालने क्रममा १. बोलपत्रदाता श्री सफल/जोशी जे.भि.ले बोलपत्र सूचना र बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम टेन्डर फारम खरिदको बैंक भौचर पेश नगरेको तर पछि Hard Copy पेश गर्ने क्रममा भने पेश गरेको २. बोलपत्रदाता श्री सारासृष्टि/खनाल जे.भि. ले बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम जे.भि. एग्रिमेन्ट पावर अफ एटोर्नी र बैंक जमानी पत्र क्रेडिट लाइन पेश नगरेको तर पछि ज्वचम ऋयउथ पेश गर्ने क्रममा भने पेश गरेको उक्त जे.भि. हरुलाई बोलपत्र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र दफा २५ बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरेको अवस्थामा दफा २३ को उपदफा (४) बमोजिम बोलपत्रदातासंग आवश्यक जानकारी माग गरि मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।०९)

२४५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, संखुवासभा, खाँदबारी ।

राय माग गरिएको विषय :

त्यस कार्यालयले क) सूचना तथा Bid Document अनुसार Bid security Period 150 days हुनुपर्ने ख) सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ५४ (क) को आधारमा (९०+३०=१२० दिन) हुन सक्ने । उक्त बोलपत्रहरूलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ५३ र ५४ बमोजिम बोलपत्र जमानत र बोलपत्र मान्य अवधि पुगेको अवस्थामा बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।०९)

२४६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, बबरमहल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायकमा निर्माण हुन गै-रहेको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान क्षेत्रको तारबारको लागि बोलपत्र आव्हान भएकोमा बोलपत्रदाताले Letter of Bid नभरेको तर सहि-छाप लगाएको हुँदा उक्त बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने/नगर्ने भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

बोलपत्र सम्बन्धी सक्कल कागजात भिकाई हेर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको सम्पूर्ण पानामा बोलपत्रदाताको सही छाप भएको देखिएकाले Letter of Bid नभरेको आधारमा मात्र बोलपत्र अप्रभावग्राही भएको भन्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।१९)

२४७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : साँफेबगर नगर पालिका कार्यालय, साँफेबगर, अछाम ।

राय माग गरिएको विषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश को बुँदा नं. १७ अनुसार कार्यसम्पादन जमानत लिई सम्झौता गरिएकोमा हाल निर्माण व्यवसायी, स्वार/सावद/सनलाईट जे.भी. ले हाल उक्त अध्यादेश खारेज भईसकेकोले कबोल अङ्कको ५ प्रतिशतले हुने कार्य सम्पादन जमानत बाहेक बढी दाखिला भएको रकमको कार्यसम्पादन जमानत फुकुवा गरी पाउँ भनि निवेदन दिएकाले निवेदन माग बमोजिम कार्यसम्पादन जमानत फुकुवा गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २२ बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको शर्त बमोजिम सम्झौता भईसकेकोमा सम्झौता अनुसार कार्यसम्पादन नभएसम्म कार्यसम्पादन जमानत फिर्ता गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।१९)

२४८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री जिल्ला विकास समितिको कार्यालय खलंगा, प्यूठान ।

राय माग गरिएको विषय :

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, प्यूठान र श्याम सुन्दर निर्माण सेवा बीच स्वर्गद्वारीमा धर्मशाला निर्माणको लागि मिति २०७१।०३।०६ मा सम्झौता भए पश्चात साइट उपलब्ध हुन नसके पछि नया स्थान धरमपानी भन्ने ठाउँमा उक्त धर्मशाला निर्माण गर्नका लागि स्थान परिवर्तन गरिएको र सो सम्बन्धमा स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागको निर्देशन समेतको आधारमा परिवर्तित स्थानमा निर्माण कार्य अगाडि बढाईएको हो, (क) लागत अनुमान तयार गर्दा पहिले निर्धारण भएको स्थानमा मेसिन जान नसक्ने हुँदा BoQ को तत्कालिन दररेट एवं कबोल अंक मान्छेद्वारा खन्ने दर अनुसार उल्लेख भएको तर

स्थान परिवर्तित भएको स्थानमा मेसिन मार्फत कार्य भएको । Drawing, Design मा कुनै परिवर्तन हुँदा माटो खन्ने काम BoQ मा उल्लेखित भएको परिमाण ७२६०.३५ घन मिटर भन्दा थप परिमाण ७५१२.९५ घन मिटर खन्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भई सो थप परिमाणको भुक्तानी दर सम्बन्धमा द्विविधा भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा ५४ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८(२) मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय दिईरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०३।२८)

२४८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : पर्यटन कार्यालय, काकरमिट्टा कापा ।

राय माग गरिएको विषय :

बोलपत्र सूचनाको म्याद भित्र पेश हुन आएका ५ थान बोलपत्रहरू मध्ये १) हिमदुङ्गा एण्ड थोकर प्रा.लि.ले पेश गरेको बोलपत्र साथ बैंक जमानत पेश नगरेको २) विरुवा कन्सट्रक्सन प्रा.लि.ले बोलपत्रसाथ पेश गरेको बैंक जमानती पत्र यस कार्यालयका नाउँमा नभै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका नाउँमा जारी भएको तथा ठेक्का नं. समेत उल्लेख नभएको ३) मचिन्द्र निर्माण सेवा म्याङ्गलुङ्ग ९ तेह्रथुमले च.नं.७४६ मिति २७ मे २०१६ मा निजका नाउँमा जारी भएको कार्यानुभवको प्रमाण पत्रको बुँदा नं.३ को (e) मा RCC.1:2:4 Works 420 cum उल्लेख भएकोमा 420 को शुरुको अंकमा ४ हातले थप गरेको देखिदा सम्बन्धित कार्यालयबाट पुष्ट्याई माग गर्दा 20 cum मात्र भएको स्पष्ट हुन आएको । ४) मचिन्द्र निर्माण सेवाले तेह्रथुम जिल्ला अदालतको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको रु.३७९८३८४४।६९ सहित मुख्य कार्यको परिमाण समेत खुलेको तर पत्रमा मचिन्द्र निर्माण सेवाको नाम उल्लेख नरहेको र तेह्रथुम जिल्ला अदालतको च.नं.९४५ मिति २०७०।३।३१ को अर्को पत्रमा खानी कुन्सालिङ्ग हिमालयम जे.भी.का सब- कन्ट्रेक्टर मचिन्द्र निर्माण सेवाले सोही भवन निर्माण कार्य सोही लागत रु. ३७९८३८४४।६९ मा सम्पन्न गरेको तर कामको परिमाण उल्लेख नभएको भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३० मा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले सोही व्यवस्था बमोजिम गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।३१)

२५०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : त्रि.वि.रजिष्ट्रारको कार्यालय, कीर्तिपुर ।

राय माग गरिएको विषय :

भवन निर्माण गर्ने कार्य १८ महिनामा पुरा गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गरी मूल्य समायोजन सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को प्रतिकूल नहुने गरी विभिन्न मितिमा हाल सम्मको Price Escalation वापतको रकम भुक्तानी गरी पाउँ भनी निवेदन दिनु भएको भएता पनि हालसम्म निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी नगरिएको साथै Bidding Document को Section-II को Bid Data Sheet ITB 14.6 मा The Prices Quoted by the Bidder "shall be" subject to adjustment during the performance of the Contract र ४५ मा Price Adjustment व्यवस्था गरिएको छ यस अवस्थामा मूल्य समायोजन गरी रकम दिन मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ र दफा २५ बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरेको अवस्थामा दफा २३(४) बमोजिम बोलपत्रदातासंग आवश्यक जानकारी माग गरी सम्बन्धित कार्यालयबाटै न्क्यौल गर्नुपर्ने । (निर्णय मिति : २०७३।०४।१२)

२५१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, डीनको कार्यालय, महाराजगंज, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

भवनको मर्मत सम्भार तथा Retrofitting कार्य समेत मिति २०७३।०१।१४ को बैठकको निर्णयानुसार रद्द गरी पुनः खुल्ला बोलपत्र आव्हान गर्ने सिफारिस भए बमोजिम मिति २०७३।०२।२६ र २७ मा क्रमशः डीन कार्यालय र अन्तराष्ट्रिय छात्रावास

भवनको Retrofitting कार्यका लागि ३० दिनको म्याद दिई खुल्ला बोलपत्र आव्हान गरिएता पनि तोकिएको समयभित्र दर्ता भएको सबै बोलपत्रहरू नियमानुसार खोल्दा इष्टिमेट रकम भन्दा ५.३३५ (डीन कार्यालय भवन) र ७.२४५ (अन्तराष्ट्रिय छात्रावास भवन) बढी रकम बोल/कबोल गरेको देखिएको हुँदा बढी (इष्टिमेट रकम भन्दा बढी) रकम सम्बन्धमा के गर्ने र बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सारभूत रूपमा प्रभावग्राही न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्र लागत अनुमान भन्दा सारभूत रूपमा घटी वा बढी भएको वा नभएको कुरा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै निक्क्यौल गर्ने विषय भएकाले राय दिइरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०४।१२)

२५२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सिंचाइ विकास डिभिजन, कपिलवस्तु ।

राय माग गरिएको बिषय :

हाल सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ पहिलो संशोधन भई प्रमाणीकरण भई सकेको अवस्थामा नयाँ संशोधन अनुसार साविक बमोजिम आव्हान गरिएको बोलपत्र सूचना तथा डकुमेण्टमा संशोधन गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा द्विविधा पर्न गएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन २०७३ मिति २०७३ असार ३० गते देखि लागु भई कार्यान्वयनमा रहेको हुँदा संशोधन भएका विषयहरूका हकमा संशोधित ऐन बमोजिम हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०४।१८)

२५३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : डिभिजन सडक कार्यालय, मिनभवन, काठमाडौँ-१ ।

राय माग गरिएको बिषय :

सिवाको/बस्नेत जे.भी.बाट e-bid मार्फत withdraw गरेको तर Power of Attorney सिवाको कस्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.ली र बस्नेत निर्माण सेवाबाट तोकिएको आधिकारिक प्रतिनिधिको दस्तखत नरहेको बोलपत्र पेश भएको छ । withdraw पत्रमा रहेको आधिकारिक व्यक्तिको दस्तखत र bidding Document मा भएको दस्तखत फरक फरक आधिकारिक व्यक्तिको दस्तखत भएको बोलपत्र मान्ने, नमान्ने विषयमा द्विविधा रहेको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र दफा २५ बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरेको अवस्थामा दफा २३ को उपदफा (४) बमोजिम बोलपत्रदातासंग आवश्यक जानकारी माग गरि सम्बन्धित कार्यालयबाटै निक्क्यौल गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०४।२०)

२५४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : डिभिजन सडक कार्यालय, मिनभवन, काठमाडौँ-१ ।

राय माग गरिएको बिषय :

रौतह/देविथान जे.भी. बोलकबोल गरेको रकम सबै भन्दा कम रहेकोले e-submission मा information नरहेको र हार्ड कपिमा पेश हुँदा छुट हुन गएको कागजात समेत समावेश गरिएकोले हार्ड कपिमा रहेको qualification को आधारमा बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्ने वा नगर्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र दफा २५ बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरेको अवस्थामा दफा २३ को उपदफा (४) बमोजिम बोलपत्रदातासंग आवश्यक जानकारी माग गरी सम्बन्धित कार्यालयबाटै निक्क्यौल गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०४।२०)

२५५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सिंहदरबार सचिवालय पुनः निर्माण समिति, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

भवन निर्माण कार्य खरिद ऐन २०६३ को व्यवस्था अनुसार मिति २०७३।०३।०१ मा सूचना गरी बोलपत्र प्रकृया सञ्चालन गरिएको । सूचना कार्यक्रम अनुसार बोलपत्र बुझाउने अन्तिम मिति २०७३।०३।३१ गते १२:०० बजे र खोल्ने मिति २०७३।०३।३१ गते २:०० बजे भए अनुसार सो बोलपत्र खोल्ने कार्य समेत सम्पन्न भएको छ । यसै विचमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा संशोधन भई २०६३ आषाढ ३० देखि लागु भएकोले यस बोलपत्रमा संशोधन आकर्षित हुने नहुने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ मिति २०७३ असार ३० गते देखि लागु भई कार्यान्वयनमा रहेको हुँदा संशोधन भएका विषयहरूका हकमा संशोधित ऐन बमोजिम हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०४।२७)

२५६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, धनकुटा ।

राय माग गरिएको बिषय :

Section III Evaluation and Qualification Criteria को 2.3 Financial Situation अन्तर्गत 2.3.1 मा उल्लेख भएको Historical Financial Performance मा जानकारी माग गरिएको Audited Balance Sheets and income Statements for the last three (3) years भनिएकोमा बोलपत्रदाताले आ.व. २०७१/०७२ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन बाहेक आ.व. २०७०/०७१, ०६९/०७० लगायत विगत आ.व. का लेखा प्रतिवेदन पेश गरेको । २) विड डकुमेन्टमा उल्लेखित BID Security (Bank Guarantee) को Standard format मा Bank Gurantee पेश गर्नुपर्नेमा नेपालीमा शर्तसहित बैंक जमानी पत्र पेश गरेको । बैंक जमानी पत्रको प्रतिलिपी यसै पत्रसाथ संलग्न गरिएको छ । माथि उल्लेखित दुईवटा अवस्थामध्ये पहिलो अवस्थाको हकमा आ.व. २०७१/०७२ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदनलाई छोडेर आ.व. २०७०/०७१, ०६९/०७० र २०६८/०६९ का लेखा परिक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानि मूल्याङ्कन अगाडि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ र दफा २५ बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरे नगरेको सम्बन्धित कार्यालयबाटै निक्कौल गर्नुपर्ने साथै शर्त सहितको बैंक जमानत र बोलपत्र कागजातमा तोकिएको शर्त पुरा नगरेको बोलपत्र मान्य नहुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०४।२७)

२५७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति, बबरमहल काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको परिप्रेक्षमा साठी लाख माथि र रु. दुई करोड भित्रको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको सूचनामा लागत अनुमान खुलाउनु पर्ने वा नपर्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ को दफा १० (५) मा भएको व्यवस्था अनुरूप निर्माण कार्यको प्रकृति अनुसार लागत अनुमान खुलाउने, नखुलाउने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट निक्कौल गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०४।२७)

२५८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : त्रि.वि.रजिष्ट्रारको कार्यालय, कीर्तिपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

त्रि.वि. व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत स्कूल अफ मेनेजमेण्टको लागि प्रशासनिक भवन तथा कक्षाकोठाको भवन निर्माण गर्ने

कार्य १८ महिनामा पुरा गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गरी मूल्य समायोजन सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को प्रतिकूल नहुने गरी विभिन्न मितिमा हाल सम्मको Price Escalation वापतको रकम भुक्तानी गरी पाउँ भनी निवेदन दिनु भएको भएता पनि हालसम्म निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी नगरिएको साथै Bidding Document को Section-II को Bid Data Sheet ITB 14.6 मा The Prices Quoted by the Bidder "shall be" subject to adjustment during the performance of the Contract र 45 मा Price Adjustment व्यवस्था गरिएको छ, यस अवस्थामा मूल्य समायोजन गरी रकम दिन मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले यस सम्बन्धमा राय दिईरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०४।२७)

२५८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : बृहतर जनकपुरक्षेत्र विकास परिषद, धनुषा ।

राय माग गरिएको बिषय :

माध्यमिकी परिक्रमा पहाडवस्थल सुधार कार्य जलेश्वरको बोलपत्रको सूचना आवाहन गर्दा तत्कालिन अवस्थामा लागू रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०७३, बमोजिम रु. ६० लाख भन्दा माथी रहेकोले बोलपत्र आवाहन गर्नु भन्दा अघि पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातको लागि छुट्टै सूचना हुनुपर्नेमा सो नभई एउटै सूचनामा पूर्व योग्यताको माग भई सूचना प्रकाशन भएको हुँदा वर्तमान अवस्थामा संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐन २०७३ लागू भैसकेको अवस्थामा बोलपत्र स्वीकृतीका लागि पेश भएको हुँदा सो सम्दर्भमा कुन ऐन प्रभावग्राही हुने तथा स्वीकृती गर्न कुनै बाधा व्यवधान भए, नभएको ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन २०७३ मिति २०७३ असार ३० गते देखि लागू भई कार्यान्वयनमा रहेको हुँदा संशोधन भएका विषयहरूका हकमा संशोधित ऐन बमोजिम हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०५।१२)

२६०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, बाँके ।

राय माग गरिएको बिषय :

क्षेत्रीय कारागार निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता गर्न सबै भन्दा न्यून अंक कबोल गर्ने (लागत अनुमान अंकमा २७.७७) निर्माण व्यवसायी श्री रसुवा पप्पु जे.भी. पी.सि.टावर, तिनकुने काठमाडौँलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (प्रथम संशोधन) को दफा २७ को उपदफा ४ बमोजिमको धरौटी रकम माग गरिएकोमा निज निर्माण व्यवसायीले ऐन संशोधन पूर्वको खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम धरौटी माग गर्नुपर्ने र संशोधित ऐन लागू हुने नहुने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६३ असार ३० गते देखि लागू भई कार्यान्वयनमा रहेको हुँदा संशोधन भएका विषयहरूका हकमा संशोधित ऐन बमोजिम नै हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०६।११)

२६१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला विकास समिति, कपिलवस्तु ।

राय माग गरिएको बिषय :

ठेक्का सम्झौताका General Condition of Contract को Clause no. 46 तथा Special Condition of contract को ४६.१ र ४३.४ मा Price Adjustment Amount 25% of Initial Contract हुने भनी उल्लेख भएको । GCC को ४६.१ को ४६.१ मा उल्लेखित बुँदा बमोजिम SCC मा Price Adjustment गर्ने Item को Cost Input उल्लेख गर्नु पर्नेमा उल्लेख भएको तर SCC मा Cost of Input उल्लेख नभएको कारणले मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्नका लागि द्विविधा उत्पन्न भएको।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ११९(१) र (२) मा मूल्य समायोजन सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय दिई राख्नु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०६।११)

२६२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट ।

राय माग गरिएको बिषय :

भवन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा ठेक्का सम्झौताको SCC मा "The contract is subject to price adjustment" उल्लेख भएकोमा डिभिजन कार्यालयबाट निर्माण व्यवसायीलाई १५ महिना पछि तीन/तीन अवधिको मात्र price escalation दिइएकोमा निर्माण व्यवसायीलाई विवाद समाधानको लागि नेपाल मध्यस्थता परिषद (NEPCA) मा निवेदन दिइएकोमा जिल्ला स्वास्थ्य चौकी भवनको लागि Adjudicator को 24 may 2015 को निर्णय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धादिङ्ग भवनको Adjudicator को 12 may 2015 को निर्णयानुसार पुरै ठेक्का अवधिको Price adjustment गर्नुपर्ने निर्णय भएकोमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको मिति २०७३।०३।३० को निर्णयानुसार राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

मूल्य समायोजन भूतानी सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११९ र खरिद सम्झौता बमोजिम हुने भएकोले थप राय दिई राख्नु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०६।११)

२६३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : डिभिजन सडक कार्यालय, कास्की ।

राय माग गरिएको बिषय :

डिभिजन सडक कार्यालय, पोखराबाट आ.ब. ०७२/०७३ मा सूचनानं. ११/०७२/०७३ ठेक्कानं. DROPKR/337123/072/73-124 को लागि ठेक्का आह्वान भएकोमा एक मात्र बोलपत्र Ashish/Fewa/Nayabato JV बाट Hardcopy मा प्राप्त भएको र प्राप्त बोलपत्रको आधारमा योग्यता मूल्याङ्कन गर्दा Eligibility तथा Qualification को सम्पूर्ण योग्यता पुरा गरेको र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही देखिएकोले Ashish/Fewa/Nayabato JV को नाममा ठेक्का स्वीकृत भई कार्य गरिरहेको छ । आ.ब. ०७२/०७३ मा नै सूचना नं. ११/०७२/०७३ आह्वान भएको ठेक्का नं. DROPKR/ 337123/072/73-124 को लागि एघार वटा (e-submission सहित) बोलपत्र प्राप्त भएकोमा Ashish/Fewa/Nayabato JV बाट e-submission बोलपत्र प्राप्त भई सबै भन्दा बढी घटि ठेक्का अंक कबोल गरेकोमा आवश्यक योग्यताको प्रमाणपत्र समावेश नगरेको र अधिल्लो सूचनाको ठेक्कामा पेश भएको योग्यताको प्रमाणपत्र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने/नगर्ने ?

राय परामर्श :

बोलपत्र कागजातको ITB 21 मा e-submission section मा e-submission आवश्यक प्रकृया र पेश गर्नुपर्ने कागजात सम्बन्धमा र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५(५) मा बोलपत्र मूल्याङ्कन सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएको यस कार्यालयबाट थप राय दिइरहनु नपर्ने । साथै उक्त बोलपत्र कागजातको Evaluation and Qualification Criteria को 2.4.2 मा कार्यालयबाट जारी गरेको Standard Bid Document बमोजिम नभएकोले आवश्यक ध्यानआकर्षण गराईएको ।

(निर्णय मिति : २०७३।०७।०३)

२६४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

धरहराको पुननिर्माण सम्बन्धमा भेरियसन स्वीकृति सम्बन्धमा ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन) को दफा ५४ मा भरियसन सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सो सम्बन्धमा थप राय दिई राख्नु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०८।०९)

२६५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : तुलसीपुर नगरपालिका कार्यालय, दाङ ।

राय माग गरिएको बिषय :

पहिलो न्यून अंक कबोल गर्ने जे.भी. बोलपत्रदाता मध्ये एक पार्टनरको Specific Construction experience (a) Commercial Building/Institutional नपुग भएको, Bid Document मा one partner को मात्र Specific Construction experience हुनुपर्नेमा Bid Document मा all partners must meet requirement हुन गएको र पहिलो र दोश्रो न्यून अंक कबोल गर्ने बोलपत्र विचको फरक करिब १,१०,००,०००।०० भन्दा बढि भएको कारण न.पा. लाई थप व्यवहार पर्न जाने भएकाले पहिलो न्यून अंक कबोल गर्ने बोलपत्रलाई स्वीकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३(पहिलो संशोधन) को दफा २५ (५) मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सो सम्बन्धमा थप राय दिई राख्नु नपर्ने । साथै बोलपत्र कागजात तयार गर्दा यस कार्यालयबाट जारी गरिएको Standard Bid Document अनुसार तयार गर्नुहुन ध्यानाकर्षण गरिएको ।

(निर्णय मिति : २०७३।०८।१५)

२६६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला आयोजना कार्यालय, रोल्पा ।

राय माग गरिएको बिषय :

मिभिङ्ग-बडाचौर-हार्जड-सिउरी-ग्राम सडक स्तरोन्नती कार्यको लागि श्री कनकाई इन्टरनेशनल विल्डर्स प्रा.लि.,सुरङ्गा, भ्वापासंग सम्झौता भएकोमा उक्त निर्माण कम्पनीले श्री जनक खड्का प्रोपाइटर रहेका जानकी निर्माण सेवालाई सम्पूर्ण निर्माण कार्यका लागि सब-कन्ट्र्याक्टरमा तोकी स्वीकृतिको लागि निवेदन दिएकोमा सब-कन्ट्र्याक्टरमा उक्त ठेक्का के कसरी र के को आधारमा दिन मिल्ने सम्बन्धमा ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ३० मा सब-कन्ट्र्याक्टरमा काम गराउने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय दिई राख्नु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०९।०५)

२६७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सुर्ख्सा क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

दुई वटा बोलपत्र मध्ये श्री कन्काई महादेव खिस्ती-स्वामीनारायण जे.भि, सुनसरीले सबै भन्दा कम रु. २२,१०,०९,०४९।४० (भ्याट समेत) कबोल गरेको जुन विभागिय ईष्टिमेट अंक रु. २२,४०,१३,०६३।०५ भन्दा रु. ३०,०४,०१५।६५ कम भएको तर Bid Document मा Net Worth को हकमा विगत पाँच वर्षको अवधिमा हरेक पार्टनरहरुको धनात्मक (Positive) भएको हुनुपर्नेछ, भन्ने उल्लेख भएकोमा श्री महादेव खिस्ती जे.भि.बाट पेश गरिएको Document मा आ.व.२०७०/७१ र २०७१/०७२ को Net Worth ऋणात्मक (Negative) देखिएको हुँदा उक्त निर्माण कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्श :

Evaluation and Qualification Criteria को 2.3.1 को Historical Financial Performance मा बोलपत्रदाता आर्थिक अवस्थाको Current Soundness को मूल्याङ्कन सम्बन्धमा सोहि दफाको Note 1 मा उल्लेख भएकोले सो सम्बन्धमा थप राय दिई राख्नु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०९।०५)

२६८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : डिभिजन सडक कार्यालय, दाङ ।

राय माग गरिएको बिषय :

ठेक्का सम्झौता अनुसार ठेक्का अन्त्य भएको अवस्थामा Employer's additional cost को लागि बाँकी रहेको कामको २५% Contractor बाट असुल गर्ने प्रावधान रहेको तर सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६३ दफा ५९ (८) मा, उपदफा ७ बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पुरै जमानत जफत हुनेछ र सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौता बमोजिम बाँकी रहेको कार्य पुरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौता बमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने उल्लेख छ । यसरी द्विविधा उत्पन्न भएकोले पहिलो सम्झौता गर्दाको प्रावधान अनुसार निर्माण व्यवसायबाट बाँकी कामको २५% असुल उपर गर्ने हो वा संशोधित सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६३ बमोजिम बाँकी रहेको पुरै कार्य बराबरको रकम असुल उपर गर्नुपर्ने हो?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन पूर्व खरिद सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका खरिद सम्झौताको हकमा खरिद सम्झौता कागजातमा व्यवस्था भए बमोजिम गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०९।१४)

२६९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सर्लाही ।

राय माग गरिएको बिषय :

कार्यालय भवन निर्माण कार्यको खरिद प्रकृया शुरु गर्नका लागि रु. २,९६,००,०००।०० लागत अनुमान स्वीकृत भई टेण्डर आव्हान गर्ने अवस्थामा, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को मिति २०७३।०९।०४ मा भएको संशोधन बमोजिमको नमुना Bid Document नपाईएकोले टेण्डर आव्हान गर्दा द्विविधा उत्पन्न भएको साथै २ करोड भन्दा कम लागत अनुमान भएका तर बहु वर्षिय योजनामा कुन खरिद प्रकृया अपनाएर खरिद कारवाहि अगाडि बढाउने नबढाउने?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को चौथो संशोधन बमोजिम हुने गरी तयार गरिएका नमुना बोलपत्र कागजात यस कार्यालयको वेबसाइट www.ppmo.gov.np मा उपलब्ध रहेको र बहु वर्षिय ठेक्काका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ र ८ लाई आधार मानी गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१०।१४)

२७०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सडक विभाग ।

राय माग गरिएको बिषय :

उपरोक्त बिषयमा सडक विभागको प.सं. २०७३/०७४, च.नं. ७२, मिति २०७३।१०।२६ बाट Procurement of Works, Standard Bid Document मा Sec III, Qualification Requirements को Clause 2.4.2 (b) Construction Experience in key activities मा key Activities हरू Technical Note मा प्रष्ट पारी In Case of joint venture, at least one partner of J.V. must have completed the activities Stated in one Contract उल्लेख गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको Technical Note संशोधन हुन माग भई आएको ।

राय परामर्श :

हाल यस कार्यालयबाट जारी भएका Procurement of Works, Standard Bid Document को 2. Qualification Criteria, 2.4 Experience, 2.4.2 Specific Construction Experince को 2.4.2. (b) Construction Experince in key Activities मा Production Rate(s) गणना गर्दा Multiple Contracts लाई गणना गर्न सकिने व्यवस्था भएकोले

संशोधन गरिरहन नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१।०६)

१७१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : बाणगंगा सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन, कपिलवस्तु ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन) नियम ३१ ड, अनुसार Single Stage Two Envelope System बाट गरिएकोमा मिति २०७३।१।१० गते Hard Copy बाट २ वटा निर्माण व्यवसायीले Bid गरेको र Online Bid बाट कुनै पनि Bid पर्न नआएको तथा Hard Copy बाट पर्न आएको Bid मध्ये प्राकृतिक निर्माण प्रा.लि. सिद्धार्थनगर ९, रुपेन्द्रहीले Two Envelope System अन्तर्गत आफुले पेश गरेको प्राविधिक बोलपत्रमा Company Profile र BOQ समेत भरी पेश भएको साथै उक्त निर्माण व्यवसायले छुट्टै सिलबन्दी आर्थिक प्रस्ताव समेत पेश गरेको हुँदा निजको प्राविधिक बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

यस कार्यालयबाट जारी गरिएको Single Stage Two Envelope System को Standard Bid Document को ITB 25.1 मा प्राविधिक बोलपत्र र आर्थिक बोलपत्र एकै खाममा राखेको अवस्थामा उक्त बोलपत्रलाई अस्वीकार गरिने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय दिन आवश्यक नदेखिएको ।

(निर्णय मिति : २०७३।१।१७)

१७२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषा ।

राय माग गरिएको बिषय :

कार्यालयको आफ्नै परिसरमा नयाँ निर्माण हुने व्यापक भवन तथा मातहतमा रहेको सिमा प्रहरी चौकी लग्मा धनुषाको भवन तथा शौचालयको निर्माण सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ३१ ड (२) बमोजिम बोलपत्र आव्हान गरि मिति २०७३।१।१८ गते नियम ५९.१ बमोजिम प्राविधिक प्रस्तावहरूको खाम मात्र खाली परिक्षणको क्रममा प्राविधिक प्रस्तावहरूसंग माग गरे बमोजिमको बैंक जमानत संलग्न नरहेकोमा सोहि बमोजिम खोलुवा मुचुल्का तयार गरिएको तर बोलपत्रदाताहरूका प्रतिनिधिहरूबाट माग गरे बमोजिमको बैंक जमानत आर्थिक प्रस्तावको छुट्टै शिलबन्दी खाममा रहेको भनि मूल्याङ्कन समितिमा जानकारी गराएको सम्बन्धमा उक्त प्रस्तावहरूलाई आर्थिक मूल्याङ्कनको लागि सारभूत रुपमा प्रभावग्राहि बोलपत्र मानिने वा नमानिने ?

राय परामर्श :

यस कार्यालयबाट जारी गरेका Single Stage Two Envelope Procedure को Standard Bid Document Bid Price मा कुन कुन कागजात रहने भन्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको र सो बमोजिम भए नभएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ बमोजिम तहाँ कार्यालयबाटै परिक्षण हुन ।

(निर्णय मिति : २०७३।१।१९)

१७३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कास्की ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६५(३) बमोजिम सन्तोषजनक नभएकोले निजको बोलपत्र अस्वीकृत गरी लागत अनुमान भन्दा ३१.३४ प्रतिशत कम अंक कबोल गरी पेश गर्ने दोस्रो बोलपत्रदाता मोनालिसा निर्माण सेवा पोखरा ६, कास्कीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृतिका लागि छनौट गरी प्रतिवेदन पेश हुन आएको र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम मिति २०७३।१०।०३ गते दोस्रो बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना समेत यस कार्यालयबाट प्रकाशित गरिएको र निज ६१.९९ प्रतिशत घटी कबोल गरी अस्वीकृत भएको जे.के.निर्माण सेवा, पोखरा १७, कास्कीको धरौटी जफत गर्नुपर्ने हो वा होइन या अन्य कुनै

जरिवाना वा कारवाहि गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ र २५ अनुसार बोलपत्र परिक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६५ बमोजिम विशेष मूल्याङ्कन गरी एकिन गर्ने विषय समेत सार्वजनिक निकायकै दायित्व भित्र पर्ने हुँदा सोही अनुसार एकिन गर्ने । (निर्णय मिति : २०७३।१।३०)

२०४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : स्थानिय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, ललितपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ ड को उपनियम (४) मा प्राविधिक प्रस्ताव खोली सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र निर्धारण गर्ने तथा उपनियम (५) मा योग्यताका सबै आधारमा सफल हुने बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुपर्ने प्रावधान भएकोमा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु Joint Venture Agreement, Letter of Technical Bid का लागि उक्त खाम खोल्दा Letter of Price Bid सार्वजनिक हुने भएकोले सो खामलाई नखोलि सबै प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा अर्को खाममा सिलबन्दी गरी लाहाछाप समेत गरी राखिएकोमा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनको क्रममा सो खामलाई के गर्ने भन्ने विषयमा द्विविधा भएको ।

राय परामर्श :

प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा उतिर्ण भई छनौट भएका बोलपत्रदाताको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने हुँदा सोही प्रकृयाको अधिनमा रही आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने समयमा मात्र Letter of Price Bid भएको खामसंगै खोल्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१।१०)

२०५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : मिथिला नगरपालिका कार्यालय, धनुषा ।

राय माग गरिएको बिषय :

ठूला पूर्वाधार कार्यक्रमको ढल्केवर विश्वकर्मा चौक पक्की सडक निर्माणका लागि माग गरेको बोलपत्रहरु मूल्याङ्कन गर्दा सबै भन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव भएको जय गणेश निर्माण सेवा जनकपुर-७ को बोलपत्रमा निजले Bill of Quantity Sheet मा दररेट उल्लेख गरी उक्त सिटको तल नोटमा उल्लेखित दररेटमा ७ प्रतिशत बढीमा काम गर्नेछु भनी लेखेको र सोही विड डकुमेन्टको लेटर अफ विड पानामा पनि कुल अंक ८२,८३,९५३।५० को २० प्रतिशत घटीमा कामकाज गर्नेछु भनि उल्लेख गरेको हुँदा यी दुवै सिट मध्ये कुनलाई आधारमानी निर्णय गर्ने सो कुरामा द्विविधा भएको ।

राय परामर्श :

एउटै बोलपत्र कागजातमा बोल अंकको ७ प्रतिशत बढी र २० प्रतिशत घटीमा काम गर्ने उल्लेख हुनु र बोलपत्र खोलेको मुचुल्कामा केरमेट सहित ७ प्रतिशत बढीको मात्र उल्लेख भएको देखिदा द्विविधायुक्त विषयलाई आधार मानी मूल्याङ्कन गर्न औचित्यपूर्ण नहुने । बोलपत्र कागजात र मुचुल्कामा उल्लेख भएको विषय कसरी फरक भयो भन्ने विषयमा समेत आन्तरिक छानवीन गर्न त्यस कार्यालयको ध्यानाकर्षण समेत गरिएको छ ।

(निर्णय मिति : २०७३।१।१०)

२०६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : डिभिजन सडक कार्यालय, मोरङ्ग ।

राय माग गरिएको बिषय :

Two Envelope Bidding Procedure बाट ठेक्का आव्हान गरिएकोले ITB 21 अनुसार Technical Bid एउटा खाममा सिल भरि र Financial Bid अर्को खाममा सिल गरि “सिल गरिएका Technical Bid तथा सिल गरिएका Financial Bid लाई एउटा खाममा राखि सिल गरि दर्ता गराउनु पर्नेमा” केहि Bidder हरुले “सिल गरिएको Technical Bid तथा सिल गरिएको Financial Bid छुट्टै छुट्टै” (तर एकै दिन) दर्ता गर्ने अन्तिम समय २०७१।१२।११ गते १२ बजे भित्र दर्ता गराईएको

पाईएकोले त्यसरी दर्ता भएका बोलपत्रहरूलाई मूल्याङ्कन कार्यमा समावेश गर्ने वा नगर्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को ३१ (ड) मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।१३)

२७७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, पर्वत ।

राय माग गरिएको बिषय :

ठेक्का सम्झौता गर्दा, निर्माण व्यवसायीले लागत अनुमान भन्दा घटीमा बोलपत्र पेश गरेकाले, सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन बमोजिम ५ प्रतिशत भन्दा थप कार्य सम्पन्न जमानत माग गरी सम्झौता गरिएकोमा, हाल निर्माण व्यवसायीले ५ प्रतिशतलाई यथावत राखी, सो भन्दा थप पेश भएको कार्य सम्पन्न जमानत फुकुवा गरी पाउँ भनी यस कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा थप कार्य सम्पन्न जमानत फुकुवा गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३ को उपदफा (२) (ढ १) अनुसार बोलपत्रदाताले लागत अनुमान भन्दा १५ (पन्द्र) प्रतिशत सम्म कम अंक कबुल गरेमा कबुल अंकको ५ प्रतिशत र लागत अनुमानको १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटेर कबुल गरेको अवस्थामा १५ प्रतिशत भन्दा जति रकमले घटी कबुल गरेको छ सोको ५० प्रतिशत हुन आउने रकम कबुल अंकको ५ प्रतिशतमा थप गरि कार्य सम्पादन जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएवाट कार्य सम्पादन जमानत रकम एकिकृत रुपमा राख्नु पर्ने स्पष्ट छ । तर्सथ कार्यसम्पादन जमानत रकमलाई त्रुटी सच्याउने अवधि समाप्त नभएसम्म टुक्राएर फुकुवा गर्न उपयुक्त नहुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।२०)

२७८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

विगत द्वन्द्वमा नेपाल प्रहरीको क्षती भएका संरचनाहरू पुनःनिर्माण गर्ने क्रममा तेस्रो चरण अन्तर्गत इलाका प्रहरी कार्यालय सिंगीटो दोलखा र प्रहरी चौकी डाँडागाउँ रसुवामा निर्माण भई रहेको अवस्थामा मिति २०७२ साल वैशाख १२ गतेको बिनाशकारी भूकम्प र ऐ. २९ गते आएको शक्तिशाली पराकम्पनबाट पूर्ण रुपमा क्षती ग्रस्त हुन गएको र सो निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायी श्रृंखला/एल.आई.के. जे.भि.ले भूकम्प जानु पूर्व भए गरेका कामको मुल्याङ्कन गरी भुक्तानी पाउँ भनि सम्बन्धीत जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा निवेदन दिएकोले निज निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको मुल्याङ्कन गरी भुक्तानी दिन मिल्छ, मिल्दैन ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को पच्छेद-७ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।२१)

२७९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : राप्ती उप-क्षेत्रीय अस्पताल, विकास समिति, दाङ ।

राय माग गरिएको बिषय :

खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५३ (१) मा बोलपत्र जमानत रकम नगद वा वाणिज्य बैंकले जारी गरेको सो रकम बराबरको बोलपत्र जमानत भनि उल्लेख भएका छाँयाप्रति वा सक्कलप्रति भनि किटान नभएकोले बोलपत्र परिक्षण गर्न द्विविधा भएको ।

राय परामर्श :

यस कार्यालयबाट जारी गरिएको Standard Bid Document Procurement of Works (NCB) 2017 को Instructions

to Bidders को ITB 19.1 मा सो सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम गर्नुहुन ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।२४)

१८०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सा ।

राय माग गरिएको बिषय :

ठेक्का सम्झौता रद्द गरि नयाँ ठेक्का व्यवस्थापन मार्फत समेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था नरहेकोले सो निर्माण व्यवसायीलाई के-केस्ता कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउन सकिन्छ ?

राय परामर्श :

खरिद सम्झौता तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को परिच्छेद-७ मा व्यवस्था भए बमोजिम गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।२४)

१८१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाल खानेपानी संस्थान, शाखा कार्यालय, बुटवल ।

राय माग गरिएको बिषय :

कार्यालयमा दर्ता भएको पाईप लाइन विस्तार कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र मुचुल्का भै मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा निर्माण व्यवसायीद्वारा BOQ मा दररेट अंक र अक्षरमा उल्लेख गरेको जम्मा रकम र VAT रकमको महल खाली राखेको हुँदा मूल्याङ्कन गर्न पेश भएका दररेट VAT (१३%) सहितको मान्ने हो या भ्याट बाहेकको हो ?

राय परामर्श :

बोलपत्र कागजात तयार गर्दा BOQ मा जुन किसिमले दररेट भर्ने गरी तयार गरिएको सोही बमोजिम नै तहाँ संस्थानबाटै निर्णय हुन ।

(निर्णय मिति : २०७४।०१।०५)

१८२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : कमलामाई नगरपालिका, सिन्धुली ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ (५) मा (३) को अवधिभित्र कार्य सम्पादन दाखिला गरी बोलपत्रदाता सम्झौता गर्न नआएमा निजको बोलपत्रको जमानत रकम जफत गरी सो भन्दा लगत्तै पछिको अर्को न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख भएको अवस्थामा निकेत निर्माण सेवा, जलेश्वर ४, महोत्तरीबाट म्याद समाप्त भए पश्चात सम्झौताको लागि निवेदन प्राप्त भएको हुँदा निजसँग सम्झौता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम गर्नुहुन । साथै कानूनमा नै स्पष्ट भएको विषयलाई समयमा कार्यान्वयन नगरी किन राय माग गरिएको हो स्पष्ट गरी पठाउने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०१।०५)

१८३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : डिभिजन सडक कार्यालय, सुर्खेत ।

राय माग गरिएको बिषय :

डिभिजन सडक कार्यालय, सुर्खेतको प.सं. ०७३।७४, च.नं. १४४८, मिति २०७३।१२।११ गतेको पत्रानुसार उपरोक्त समस्याका कारण निज बोलपत्रदाताको बोलपत्र प्राविधिक प्रस्तावमा नै आर्थिक प्रस्तावको कुरा उल्लेख भएकोमा सारभूतरूपमा उक्त बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव प्रभावग्राही हुने, नहुने निर्णयमा पुग्न सकिएन त्यस कारण उक्त बोलपत्रदातालाई प्रभावग्राही मानी

आर्थिक प्रस्ताव खोलका लागि सूचना दिने वा प्राविधिक प्रस्तावमा असफल भएको जानकारीको लागि ।

राय परामर्श :

प्राविधिक मूल्याङ्कनमा आवश्यक नपर्ने कागजात समावेश भएकै कारणले मात्र प्राविधिक मूल्याङ्कन बाधा नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०१।०५)

१८८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, धादिङ्ग ।

राय माग गरिएको बिषय :

आदर्श क्याम्पस गजुरीको भवन (ठेक्का नं. EOI/AADARSHA/BLDB/DHADING/01/073/74) निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हानको सूचना जारी भएकोमा सो अवधिमा राजस्वसमेत बैकमार्फत जम्मा हुन नसकेकोले कार्यालयले रसिद नं. ११७८, मिति २०७३।१२।१६ बाट बोलपत्र दस्तुर e-bidding प्रयोजनको लागि भन्ने व्यहोरा समेत खुलाई रु. ५०००/- को नगदी रसिद Sivako/Basnet JV को नाममा जारी गरिएकोमा सोही रसिद संलग्न राखि Online Bidding मार्फत पेश गरिएको उक्त बोलपत्रदाताको बोलपत्रको Online Technical Evaluation गर्न प्राविधिक कठिनाई भएको ।

राय परामर्श :

बोलपत्र सूचना तथा कागजातमा e-submission गर्दा बोलपत्र खरिद वापतको रकम नगदमा दाखिला गर्न सकिने व्यवस्था भएको तथा स्थानिय तह कार्यान्वयनको विशेष परिस्थिति तथा संक्रमणकालिन अवस्था भएकोले यो पटकको लागि मात्र उक्त बोलपत्रमा e-submission गर्दा बोलपत्र खरिद वापतको रकम नगदमा बुझाएको नगदी रसिद पेश गरेको अवस्थामा पनि सो रसिदलाई मान्यता दिने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०१।१३)

१८९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : उत्तर-दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना, ललितपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

Electronic submission विधिबाट प्राप्त बोलपत्रको रितपूर्वक प्राप्त प्राविधिक बोलपत्रलाई खोली मुचुल्का समेत गरी मूल्याङ्कन गर्दा सो बोलपत्रदाता प्राविधिक बोलपत्रमा Qualified भएको तथा सोही बोलपत्रदाताको Price Bid मूल्याङ्कन गर्दा प्राविधिक बोलपत्रसाथ प्राप्त Modification Letter मा उल्लेखित छुट (Discount) लाई मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्ने वा नगर्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ ड मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सो सम्बन्धमा थप राय प्रदान गर्न आवश्यक नदेखिएको ।

(निर्णय मिति : २०७४।०१।१३)

१८६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : भरतपुर महानगरपालिका, चितवन ।

राय माग गरिएको बिषय :

पत्रानुसार Construction of Road from Milan Chowk-Ratapur-Purnmachowk road section black topped निर्माण कार्यकोलागि एक मात्र निर्माण व्यवसायी आशिष-अनेस्ट जे.भी.ले e-bidding मार्फत एक मात्र बोलपत्र पेश गरिएको निर्माण व्यवसायी eligible देखिन्छ साथै पेश गर्नु पर्ने qualification document समेत पेश गरेको देखिन्छ तर सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनसहित २०७३ को दफा ३१ ड (२) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनुपर्ने आर्थिक र प्राविधिक छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेश नभएको हुँदा सिधै रद्द गरि पुन बोलपत्र प्रकाशन गर्दा निर्माण व्यवसायीले कार्यालयको त्रुटी औल्याई उजुर बाजुर गरेमा के हुने द्विविधा पर्न गएको ।

राय परामर्श :

उक्त विषयमा राय प्रदान गर्न आवश्यक नदेखिएको ।

(निर्णय मिति : २०७४।०२।०३)

२८७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : खाँदवारी नगरपालिका, सडखुवासभा ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० (३) अनुसार १ पटक उक्त आयोजनाको म्याद थप भएको र दाश्रो पटक म्याद थपको लागि निर्माण व्यवसायीले निवेदन दिएको तर सो अवधि २०७२ संसिर देखि २०७३ आषाढ २४ गते सम्मको म्याद हुन नसकेको कारण हाल भुक्तानी हुन नसकेको, हाल सम्ममा ३ जना कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन भै सकेको अवस्थामा र निर्माण व्यवसायीले आफूले गरेको कामको भुक्तानी माग दावि गरेको सम्दर्भमा हाल कार्यरत कार्यकारी अधिकृतले उक्त अवधिको म्याद थप गर्ने र भुक्तानी गर्न कानूनत मिल्छ वा मिल्दैन ?

राय परामर्श :

म्याद थप र भुक्तानी गर्ने विषय सम्झौतासँग सम्बन्धित भएको हुँदा सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन गर्न थप राय आवश्यक नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०२।१७)

२८८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : धरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, शाखा कार्यालय, जाजरकोट ।

राय माग गरिएको बिषय :

कार्यालय भवन निर्माणका लागि तोकिएको समयमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयको E-Procurement Portal मा पर्ने आएका बोलपत्रहरुको हाल मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा खड्का निर्माण सेवा, चिसापानी-०३, बाँके र मल्ल कन्स्ट्रक्सन, नारायण न.पा.०२, दैलेखले E-Bid Submission गर्दा प्राविधिक प्रस्तावमा खड्का निर्माण सेवा बाँकेले Modification Letter मा BOQ को नं.२ पेश गरेको देखियो र मल्ल कन्स्ट्रक्सन, नारायण न.पा.०२, दैलेखले Discount Letter मा ८ प्रतिशत Discount Offer पेश गरेको देखियो तर सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार प्राविधिक प्रस्तावमा नभई आर्थिक प्रस्तावमा Modification Letter र BOQ उल्लेख हुनुपर्नेमा सो नभएकोले उक्त फर्महरुको प्राविधिक प्रस्ताव सारभूतरूपमा प्रभावग्राही हुने, नहुने ?

राय परामर्श :

प्राविधिक मूल्याङ्कनमा आवश्यक नपर्ने कागजात समावेश भएकै कारणले मात्र प्राविधिक मूल्याङ्कन बाधा नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०३।१३)

२८९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग, ललितपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

Single Stage Two Envelope प्रकृयाद्वारा बोलपत्र आव्हान गरी Technical Bid खोली मूल्याङ्कन प्रकृया अगाडि बढाइएकोमा हाल आर्थिक प्रस्तावको लागि प्रकृया अगाडि बढाउन Instruments Rejected by Bank instruments approved by bank for bid doc fee and Bid Surety fee Respectively भनेर Status प्राप्त भएका सम्बन्धमा नेपाल बैंकमा छलफल गरी सम्पर्क गर्दा Bank को Computer को website मा निर्माण व्यवसायीले J/V गरी भौचर भरेकोमा एउटा मात्र व्यवसायीको नाम देखिएकोले Reject गरेको हो, System कै error हुन सक्छ भनेर जवाफ प्राप्त भएको तर निर्माण व्यवसायी भौचर J/V कै नाम भरेको प्रमाण निजहरुले upload गरेको document बाट देखिँदा उक्त समस्या समाधानको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा छलफल गरी समस्या समाधान गरी दिन अनुरोध भएकोमा यस सम्बन्धमा नेपाल बैंक लिमिटेड दाङ शाखाको प.सं.२७८०।२२३ मिति २०७४।०३।०९ को पत्रमा विडहरुले बैंकमा बुझाएको तथा E-bidding गर्दा upload गरेको भौचर बैंकको अभिलेखमा देखिएकोले E-bidding को प्रकृया अगाडि बढाउन अनुरोध गरिएको साथै यसरी बैंकले PPMO को e-procurement system मा विडहरुको Bid Document Fee को भौचर Reject गरेको कारण उक्त बैंकले हाल आएर

विडरहरुले बैंकमा बुझाएको तथा E-bidding गर्दा upload गरेको भौचर बैंकको अभिलेखमा देखिएको व्यहोरा उल्लेख गरे तापनि e-procurement System मा Financial Proposal खोल्ने लगायतका थप खरिद प्रकृया अगाडि बढाउन नमिल्ने ?

राय परामर्श :

यस कार्यालयबाट सञ्चालनमा ल्याइएको विद्युतीय खरिद प्रणालीमा कुनै समस्या नभई प्रयोगकर्ता वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रणालीमा गरेको कार्यबाट हुने विषय तथा वाणिज्य बैंकहरूसँग भएको समझदारीपत्र (MOU) अनुसार बैंकिङ्ग कागजातको परीक्षण गरी Accept वा Reject गर्ने जिम्मेवारी बैंककै रहेकाले यस विषयमा थप बोली रहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०३।२६)

२९०. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : कृषि विभाग, मत्स्य विकास केन्द्र, पिप्ले हेटौडा ५, मकवानपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

यस कार्यमा संलग्न सम्बन्धित प्राविधिकहरूसँग परामर्श लिँदा बोरिंग सम्पन्न भएपछि इष्टिमेट र सम्पन्नताको आधारमा भुक्तानी दिन सकिने अन्यथा पाइलट होल र लगिग रिपोर्टको आधारमा मात्र भुक्तानी दिन मिल्ने भनि फरक फरक राय प्राप्त भएकोले भुक्तानीमा द्विविधा भएका हुनाले सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

बोलपत्र कागजात तथा खरिद सम्झौता बमोजिम तहाँ केन्द्रबाटै निर्णय हुन ।

(निर्णय मिति: २०७४/०४/१०)

२९१. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : केन्द्रीय तरकारी बीउ उत्पादन केन्द्र, खुमलटार, ललितपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

केन्द्रीय तरकारी बीउ उत्पादन केन्द्र, खुमलटार, ललितपुरको प.सं.०७४।७५, च.नं. १०, मिति २०७४।०४।०२ पत्रानुसार यस कार्यालयको कार्यक्रम बमोजिम तरकारी उत्पादनका लागि हाइटेक ग्रीनहाउस निर्माण कार्यको टेण्डर आव्हान भई माली निर्माण सेवासँग कार्य सम्झौता भएकोमा उक्त ठेकेदारको कारणले ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएकोमा ऐनको दफा ५९ आकर्षित भएको देखियो तर के कसरी पत्राचार गर्ने र रकम असुली, ऐनको दफा ५९ उपदफा ३ (ख) आकर्षित हुने वा नहुने र थप कारवाहीको प्रकृया के हुने ? सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ तथा खरिद सम्झौता बमोजिम गर्नुहुन साथै ऐन नियमावलीमा स्पष्ट भएको विषयमा त्यहीबाट कार्यान्वयन गर्नुहुन ।

(निर्णय मिति: २०७४/०४/१०)

२९२. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, संसद भवन, सिंहदरबार ।

राय माग गरिएको बिषय :

फ्रिफेब भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सचिवालयले तयार गरेको Bid Document को Section 3 का 4.2.2 a) मा रहेको Prefab Building Construction सम्बन्धी योग्यता राखेकोमा केही निर्माण व्यवसायीले Building Construction नै राख्नु पर्ने भन्ने माग गरेको हुँदा उक्त योग्यतामा राख्न मिल्ने वा नमिल्ने साथै सचिवालयले निर्माण गर्न लागेको समिति सभाकक्ष (फ्रिफेब भवन) को Bid Document मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सचिवालयका नाममा दिएको निवेदनका सम्बन्धमा सचिवालयले तयार गरेको Section 3 sf 4.2.2 (द) को Construction Experience in Key Activities मा उल्लेख भएको दृष्टि क्षतमा करिब ८० प्रतिशत हुन आउने परिणाम मात्र कायम गर्ने सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

फ्रिफेब भवन/Prefab Building Construction संरचनात्मक, यान्त्रिक र प्रविधिको दृष्टिले अन्य भवन निर्माणको कार्य भन्दा विलकुल अलग हो, होइन त्यसको ठोस आधार समेत यकिन गरेर मात्र बोलपत्रदाताको विशिष्टिकृत योग्यता आवश्यक पर्ने नपर्ने र कति माग गर्ने भन्ने कुरा यकिन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रस्तावना र ऐनको दफा १०(३) ले विशेष गरेर खरिद प्रकृत्यामा प्रतिस्पर्धा र समान अवसरको श्रृजना तथा बोलपत्र कागजातमा योग्यताका आधार उल्लेख गर्दा कुनै खासलाई मात्र भाग लिन सक्ने गरी लक्षित गर्ने वा भाग लिन नसकिने गरी विभेद गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदा Construction Experience in Key Activities of Pre-fab wall, Tubular Truss / CGI Sheet Proofing को quantity नै define गरी माग गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमूना बोलपत्र कागजात र ऐनको भावना विपरित हुने, नहुने तर्फ पनि सार्वजनिक निकायले ठोस आधार सहित यकिन गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०४/१५)

२९३. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : सहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, बबरमहल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

बोलपत्रसाथ प्राप्त कागजातका आधारमा कुनै पनि बोलपत्रदाता वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधि रहेको नदेखिएकोले बोलपत्रदाता बाहेक अन्यले दिएको उजुरी उपर कुनै कारवाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने, Equipment र Manpower का सम्बन्धमा साना तिना भिन्नता मान्न सकिने वा नसकिने साथै प्राविधिक बोलपत्र मूल्याङ्कनमा चित्त नबुझेमा बोलपत्रदाताले आर्थिक बोलपत्र खोल्न आह्वान गरी दिएको सूचनाको अवधि भित्र मात्र वा आशय पत्र प्रकाशन भए पछि, सो को अवधि भित्र मात्र वा दुवै अवधिमा उजुरी दिन पाउँछ ? सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

१. खरिद कारवाहीको निर्णय पुनरावलोकन सम्बन्धमा कस-कसले र कहिले निवदन दिन सक्ने भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय प्रदान गर्न आवश्यक नदेखिएको ।
२. बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा कस्तो भिन्नतालाई सानातिना भिन्नता मान्ने भन्ने सम्बन्धमा सानातिना भिन्नताको विषय प्रत्येक बोलपत्र सापेक्ष हुने हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रस्तावनालाई निर्णयको सैद्धान्तिक मार्गदर्शनको रूपमा लिई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ को उपदफा (२) र (३) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१ को उपनियम (६) मा व्यवस्था भए बमोजिम मूल्याङ्कन समिति तथा निर्णयकर्ताबाट विवेकपूर्ण हुनुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०४/१९)

२९४. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय दरबारमार्ग, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (पाचौं संशोधन, २०७३/११/२६) को नियम ३१च अनुसार ऐनको दफा १५ बमोजिम पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमा नेपाली बोलपत्रदाता पनि संयुक्त उपक्रम गरी सहभागी हुनुपर्ने देखिन्छ, तर PPMO को SBD (ICB) को प्रावधान BDS-ITB 4.1 (a) माथिको दायरामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमा ITB 4.1 (a) “In the case of JV:” को हकमा मात्र लागु हुने देखिएकोले International (Foreign) एकल दृष्टममभच सहभागी हुन मिल्ने वा नमिल्ने ? सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

Standard Bidding Document (ICB, Single Stage Two Envelope) को ITB 4.1 (a) तथा BDS को 4.1(a) मा उल्लेख गरिएको विषय सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१.च बमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि

गरिएकोले थप स्पष्ट गर्न आवश्यक नदेखिएको ।

(निर्णय मिति: २०७४/०५/०६)

२९५. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : उद्योग विकास शाखा, खलंगा जाजरकोट ।

राय माग गरिएको विषय :

बोलपत्रदाताहरु खड्का निर्माण सेवा, चिसापानी ०३, बाँके र मल्ल कन्स्ट्रक्सन, नारायन न.पा. ०२, दैलेखको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा : (१) मल्ल कन्स्ट्रक्सन, नारायन न.पा. २, दैलेखले यस अधि प्राविधिक प्रस्तावमा छुट प्रस्ताव पेश गरेको तर आर्थिक प्रस्तावमा उक्त छुट प्रस्ताव समावेश नगरेको हुँदा छुट प्रस्तावलाई आर्थिक प्रस्ताव मसल्याङ्कन गर्दा समावेश गर्ने वा नगर्ने ? २) खड्का निर्माण सेवा, चिसापानी ०३, बाँकेले यस अधि प्राविधिक प्रस्ताव पेश गरेको BOQ को पाना नं.२ को दररेट र हाल आर्थिक प्रस्तावमा पेश गरेको BOQ पाना नं.२ को दररेट फरक परेको हुनाले आर्थिक प्रस्तावमा पेश गरेको पानालाई समावेश गर्ने कि प्राविधिक प्रस्तावमा पेश गरेको पानालाई समावेश गर्ने ? ३) खड्का निर्माण सेवा, चिसापानी ०३, बाँकेले ई(विड) मार्फत पेश गरेको BOQ को पाना नं.१३ मा सहि छाप नगरेको र बाँकी पाना नं. १४, १५, १६ र १७ पानाहरुमा छाप र प्रतिनिधिको हस्ताक्षर स्वयान गरि पेश गरेको हुँदा उक्त पानाहरुलाई आर्थिक मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने कि नगर्ने ? सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

आर्थिक प्रस्ताव र प्राविधिक प्रस्ताव सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुने र प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव खोली मूल्याङ्कन गर्ने प्रकृया समेत सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (ड) मा प्रकृयागत रुपमा उल्लेख भएकै छ । कुन कागजात सम्बन्धित र कुन कागजात असम्बन्धित भन्ने विषयमा यस कार्यालयबाट मिति २०७४।०३।१३ मा राय प्रदान भैसकेको छ । खड्का निर्माण सेवाले पेश गरेको प्रस्तावको आइटम नं. ८, १० मा केरमेट भई दस्तखत नभएको आइटम नं. २३ मा ८००० मा ० (शुन्य) थप गरे जस्तो बनाई भण्डारण गरे जस्तो देखिने तर सहिछाप र मुचुल्कामा उल्लेख भएको नदेखिँदा यस सम्बन्धमा छानवीन गर्ने तथा मुचुल्कामा दस्तखत गर्नेहरु सबैलाई सूचना दिई दस्तखत र कागजात Verification गरी मिलोमतो भए नभएको यकिन गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३, २४ र २५ बमोजिम गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०६/२४)

२९६. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : नापी विभाग, मिनभवन, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

- (१) प्याकेज नं.३ का लागि दर्ता भएका ४ वटा बोलपत्रहरु मध्ये बोलपत्रदाता नेयोटेरिक नेपाल प्रा.लि.को बोलपत्रमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (Bidding Documents) को Bid Submission form को Discount offer मा N/A उल्लेख गरी सहिछाप गरेको साथै आफ्नो फर्मको Letter Head मा तयार गरेको Bid Submission form मा समेत N/A उल्लेख गरी सहिछाप गरेको तर बोलपत्र साथ संलग्न छुट्टै Discount Letter मा रु. २,२१,३०५।५०/- छुट दिने प्रस्ताव गरेको अवस्थामा उक्त छुटलाई गणना गर्ने वा नगर्ने ?
- (२) प्याकेज नं. ६ का लागि दर्ता भएका ९ वटा बोलपत्रहरु मध्ये बोलपत्रदाता स्टार अफिस इन्टरनेशनलले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (Bidding Documents) को मूल्यसूचि (Price Schedule For Goods) मा रु. ८३,६८,७८०/- कबुल अंक उल्लेख गरेको तर Bid Submission form मा केही नभरी सहिछाप गरेको तथा छुट्टै तयार गरेको Bid Submission form मा कबुल अंक भरेता पनि सहिछाप नगरेको अवस्थामा उक्त कबुल अंकलाई मान्यता दिई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने वा मान्यता नदिएर मूल्याङ्कनमा समावेश नगर्ने ? सो सम्बन्धमा द्विविधा पर्न गएकोले राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

बोलपत्रदाताले पेश गरेको बोलपत्रको Bid Submission Form र Letter Head मा समेत Discount Offer N/A उल्लेख गरेको देखिएकोले निम्न विषयलाई दृष्टिगत गरी सार्वजनिक निकायले नै एकिन गर्न उपयुक्त हुने ।

- (१) Discount Letter समावेश गरेको सम्बन्धमा बोलपत्र कागजातमा सो बारे उल्लेख गरेको नगरेको।

(२) शिलबन्दी बोलपत्र फाराम खोलेको मुचुल्कामा नेयोटेरिक नेपाल प्रा.लि. ले पेश गरेको बोलपत्रको हकमा Discount सम्बन्धमा पहिला छैन उल्लेख गरी पछि केरमेट गरी छुट उल्लेख गरेको जस्तो देखिएको तर केरमेटमा दस्तखत गरेको नदेखिएकोले यस सम्बन्धमा के भएको हो आन्तरिक छानवीन गरी पहिला सो विषयमा एकिन गरेर मात्र निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(३) मिति २०७४।१।०८ मा बोलपत्र खोल्दा मुचुल्कामा दस्तखत गरेका सबैलाई उपस्थितिको सूचना दिई ति सबै उपस्थिति जनाउनेहरुबाट उक्त विषयमा (मुचुल्कामा केरमेट गरी म्कअयगलत उल्लेख गरेको) Re-confirm गराई सो लाई आधार बनाउने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०६/२५)

२९७. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, बैतडी।

राय माग गरिएको बिषय :

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, बैतडीको च.नं.१५२, मिति २०७४।०६।०४ को पत्रानुसार खाम्पाचे निर्माण सेवा प्रा.लि. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को २७(३) बमोजिम १५ दिने अवधि भित्र सम्झौता गर्नको लागि आए पनि सो अवधिमा उक्त कम्पनी कालो सूचीमा रहेको र उक्त फर्मले १५ दिनको अवधि सम्म पनी कालो सूचीबाट हटेको प्रमाण पुर्याई सम्झौता गर्न नियम ६३(२) बमोजिम योग्य नभएकोमा उक्त अवधि पश्चात खरिद ऐनकै २७(६) बमोजिम पुनः अर्को प्रभावग्राही बोलपत्रदाताहरुको नाममा बोलपत्र आशय निकालिएको सम्बन्धमा फेरी पहिलो हुने बोलपत्रदाता कानुन बमोजिम योग्य भई कालो सूचीबाट हटिसकेको कारण सोही बोलपत्रदाता खाम्पाचे निर्माण सेवा प्रा.लि. सँग सम्झौता गर्नुपर्ने वा सो बोलपत्रदातालाई २७(३) बमोजिम दिएको समय समाप्त भइसकेको र आशय पत्र समेत दिइसकेको दोश्रो हुने बोलपत्रदातालाई सम्झौता गर्न आउने पत्र प्रेषित गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने द्विविधा भएकोले राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

श्री खाम्पाचे निर्माण सेवा प्रा.लि.लाई मिति २०७४।०३।२८ मा यस कार्यालयबाट कालो सूचीमा राखिएको र श्री सम्माननित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४।०४।०६ का आदेश अनुसार कालो सूचीमा राख्ने निर्णय तत्कालको लागि यथास्थितिमा राख्ने गरी स्थगित गर्ने अन्तरिम आदेश जारी भएपछि उक्त कम्पनी कालो सूचीमा रहने विषय हाल स्थगन भएकोले यस कार्यालयबाट कालो सूचीमा राखेको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको कालो सूचीमा राख्ने कार्य स्थगन गर्ने अन्तरिम आदेश बमोजिम गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०६/२९)

२९८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : अस्तित्वार दरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार ठूला र जटिल भनी निर्धारण गरेको निर्माण कार्य अन्तर्गत के कस्ता कार्यलाई समावेश गरिएको छ र माटो पुर्ने जस्तो कार्यलाई जटिल कार्यको रुपमा परिभाषित गरेको छ वा छैन? सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

यस कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १२ को उपदफा (१) अनुसार हालसम्म ठूला र जटिल निर्माण कार्य भनि तोकि नसकेको तर सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २६ को उपनियम (४) अनुसार दुई करोड रुपैयाँ सम्मको लागत अनुमान भएको विद्युत गृह, टर्वाइन्, पुल, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, रञ्जुमार्ग, केवलकारमार्ग, बहुतले भवन वा सडक मार्ग जस्ता निर्माण कार्यलाई जटिल वा विशेष प्रकृतिको कार्यको रुपमा सैद्धान्तिक आधार तोकिएको ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार ठूला र जटिल निर्माण कार्य भनि तोकने अधिकार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई

मात्र दिएको देखिएको र प्रस्तुत सन्दर्भमा माटो पुर्ने प्रकृतिको निर्माण कार्यलाई जटिल निर्माण कार्यको रूपमा उल्लेख गर्न सकिने कुनै प्रसंगिक आधार नदेखिएको ।

(निर्णय मिति: २०७४/०७/०६)

२९९. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कार्यालय, स्वयम्भु, हलचोक, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

Standard Bidding Document को नमूना अनुरूप योग्यता निर्धारण गरेको । पूर्वको बैठक (Pre-bid Meeting) मा बोलपत्रदाताहरूले गरेका गुनासा अनुसार कार्यालय संशोधन र स्पष्टता गरेको । सो संशोधन पश्चात समेत गुनासाहरू प्राप्त भएकोले कार्यालय तर्फबाट संशोधन गरिएको । मूल्याङ्कनको क्रममा पत्र पत्रीकामा संशोधन गैर कानूनी भन्ने गुनासाहरू प्राप्त भएको हुनाले सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्र पेश गर्ने अवधि भित्रै कुनै संशोधन गर्नु परेमा संशोधन गर्न सक्ने तर सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० को उपनियम (३) अनुसार यसरी संशोधन गरेको विषय वा स्पष्ट गर्न वा संशोधन गर्न राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा बोलपत्र पेश गर्ने अवधि भित्रै राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत भएको हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०८/१४)

३००. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, आन्तरिक प्रशासन शाखा, बबरमहल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

मेकानिकल इन्जिनियरबाट तयार पारिएको स्पेशिफिकेशन स्वीकृत गरी राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हान गरे पश्चात एक मात्र बोलपत्र पेश हुन आएकोमा मूल्याङ्कन समितिबाट प्रतिस्पर्धा सिमित हुन गई बोलपत्र रद्द गर्ने सिफारिस भएको र मूल्याङ्कन समितिको सदस्यले प्रतिस्पर्धा सिमित भए, नभएको यकिन हुन साथै स्पेशिफिकेशनको आधारमा प्रतिस्पर्धा सिमित हुन गए, नगएको मापन पर्ने आधिकारीक आधार प्रमाण यकिन गर्न द्विविधा भएको हुनाले सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा (४) को उपदफा (४), १० को उपदफा (३) र (४), सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१ को उपनियम (४) मा भएको व्यवस्था समेतलाई विश्लेषण गरी तहाँ विभागबाटै निर्णय हुन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०८/२४)

३०१. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, मिनभवन, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

बोलपत्रदाताले प्राविधिक बोलपत्र योग्यताको लागि पेश गरेको कार्य अनुभवको प्रमाण पत्र Amount NRs= 55,31,05,724=45 without VAT भएता पनि उक्त ठेक्काको “Core Road Works component” को Cost NRs= 68,75,251=00 मात्र रहेको भनी High Powered Committee for Intergrated Development of Bagmati Civilization, Kathmandu ले व्यहोरा खुलाएको छ । उक्त Certificate मा उल्लेख भएको Road Works component र अन्य कार्यहरू समेत Similar of works भएको तथा एक भन्दा बढी बोलपत्रदाता समावेश गराउँदा नेपाल सरकारलाई कम व्यवभार हुने देखिएको हुनाले यस आयोजनाको Evaluation committee बाट उक्त Certificate मान्य हुन भनी स्वीकृतीको लागि माथिल्लो निकायमा पेश गर्दा उल्लेखित ठेक्कामा Road works को कार्य न्यून रहेको भनी Specific Construction Experience को criteria पुरा नभएको

भनी Evaluation Revisit गर्नका लागि फाइल फिर्ता भएकोले सबै कार्यहरु Road works कै हो कि होइन अन्यौलता श्रृजना भएको हुनाले सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ को उपदफा (५) र (७) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१ को उपनियम (४) लाई दृष्टिगत गरी कार्य अनुभव सम्बन्धमा तथ्यगत विश्लेषणको आधारमा सार्वजनिक निकायले नै एकिन गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०९/२०)

३०२. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : नेपाल ए.पि.एफ.

अस्पताल, बलम्बु काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

बोलपत्र कागजातको क्षुब्ध ञ्छ मा बोलपत्रदाताले बोल कबोल अंक लेटर अफ बिड वा चर्षी या तगबलतप्तथ मध्ये कुनै एकमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने अन्यथा मूल्याङ्कनमा समावेश नहुने भनी उल्लेख भएकोमा बोलपत्रदाता श्री शुभश्री/वि.पि. कन्स्ट्रक्सन जे.भी., काठमाडौंले पेश गरेको हार्डकपी बोलपत्रमा लेटर अफ बिड वा चर्षी या तगबलतप्तथ मध्ये दुवैमा बोल कबोल अंक उल्लेख नगरेकोले मूल्याङ्कनमा समावेश नगरिएको हुनाले सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ को उपदफा (५) लाई दृष्टिगत गरी सार्वजनिक निकायले नै निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०९/२१)

३०३. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगंज, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा निर्माण व्यवसायीबाट कार्यालयको लागत अनुमान भन्दा २६.१३५ ले कम कबोल गरेको हुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६५ अनुसार निर्माण कार्यको बोलपत्रको विशेष मूल्याङ्कन गरि दर विश्लेषण सहितको स्पष्टिकरण माग गरिएकोमा उक्त कम्पनीले सन्तोषजनक रुपमा स्पष्टिकरण पेश गरेको हुँदा बोलपत्र स्वीकृतको लागि सिफारिश गर्नुपर्ने कति प्रतिशत कार्य सम्पादन जमानत रकम माग गर्नुपर्ने हो स्पष्ट नभएको हुनाले सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६५ बमोजिम विशेष मूल्याङ्कन गरी उपनियम ३ बमोजिमको थप कार्य सम्पादन जमानत माग गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा (४) बमोजिम कार्य सम्पादन रकममा थप गरी माग गर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०९/२६)

३०४. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : नेपाल धितोपत्र बोर्ड, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम नेपाल सरकारको पूंजी बजारको स्वायत्त नियमन निकायको रुपमा २०५० सालमा स्थापना भएको यस बोर्डले आफ्नो कार्यालयको लागि भवन खरिद गर्नुपर्ने भएकोले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा (३) मा बोर्डले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, खरिद गर्न, विक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदै बोर्ड जस्तो निकायले कार्यालय प्रयोजनको लागि घरजग्गा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन वा के कुन प्रकृयाबाट अगाडि बढ्न सकिने हो सो सम्बन्धमा आवश्यक राय परामर्श माग गरिएको ।

राय परामर्श :

१. तोकिएको ठाउँको र निश्चित घर जग्गा खरिद गर्ने हो भने जग्गा प्राप्त ऐन, २०३४ बमोजिम गर्दा उपयुक्त हुने ।
 २. निश्चित क्षेत्र भित्रको घर जग्गा आवश्यक हुने अवस्थामा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट खरिद गर्न सकिने अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को खरिद कार्यविधि अवलम्बन गर्न बाधा नदेखिने ।
 ३. यसमा घर जग्गा बेच्नेरुक्ने संस्थारुपको आवश्यकता, बजेट, लागत अनुमान जस्ता विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुँदा काम कारवाहीमा पादर्शिता हुने गरी बोर्डले उल्लेखित व्यवस्थाहरूलाई ध्यान दिई निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।
- (निर्णय मिति: २०७४/१०/०७)

३०५. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : डिभिजन सडक कार्यालय, बागलुङ ।

राय माग गरिएको विषय :

Bidder ले Net-Worth को विवरण "Form FIN-1 Financial Situation" अनुसार पेश नगरी Balance Sheets हरू मात्र पेश गरेको हुँदा उक्त Balance Sheets हरू bidder ले गरेका सम्पूर्ण कार्यहरूको Financial Statements हुन वा होइन भन्ने कुरा एकिन गर्न नसकिने साथै bidder ले आफ्नो Net Worth Negative भएका Balance Sheets हरू पेश नगरेको हुन सक्ने सम्भावना समेत रहन्छ । पेश भएका Balance Sheets हरूलाई मात्र आधार मानि मूल्याङ्कन गर्दा bidder को Actual Net Worth Positive छ वा Negative छ एकिन गर्न नसकिने । "Form FIN-1 : Financial Situation" पेश नभएका कारण bidder लाई Disqualify गरेमा ऐनरनियम तथा bidding document अनुसार सहि हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय लिन कठिनाई परेको हुनाले सो सम्बन्धमा राय परामर्श माग गरिएको ।

राय परामर्श :

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित बोलपत्रदाताको योग्यताका आधारहरू तथा बोलपत्र मूल्याङ्कन सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम तहाँ निकायबाटै निर्णय हुन ।

(निर्णय मिति: २०७४/१०/०८)

३०६. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, आर्थिक प्रशासन शाखा, कञ्चनपुर ।

राय माग गरिएको विषय :

मुचुल्काको समयमा उपस्थित समिति तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरूले बिजुलिया विलडर्सको सबै भन्दा कम कबोल अंक १,३१,७६,४०८।५३ भएको पाईएको र मालिका निर्माण सेवाले Letter of Bid मा उल्लेख भए अनुसार २२.६ प्रतिशत घटी गर्दा उक्त निर्माण सेवाको कबोल अंक सबै भन्दा कम हुन आउने भएकोले कुन चाहिँ दररेट समावेश गरी मूल्याङ्कन गर्ने हो ? सो सम्बन्धमा राय परामर्श माग गरिएको ।

राय परामर्श :

बोलपत्रदाताले प्रणालीमा बोलपत्र पेश गर्दाको बखतमा समावेश गरेका कागजातहरू तथा तिनमा भएका विवरणहरू पेश गरिसके पश्चात परिवर्तन गर्न नमिल्ने भएकोले भिन्नतथ्य वा छप्प मा उल्लेख भए अनुसारको मष्कअयगलत लाई समेत समावेश गरी मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७४/१०/१८)

३०७. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : नेपाली सेना, काठमाडौँ (तराई/मधेश द्रुत मार्ग, सडक आयोजना, जङ्गी अड्डा, काठमाडौँ ।

राय माग गरिएको विषय :

(क) बोलपत्रदाताले पेश गरेको बोलपत्रहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोलुवा गर्ने क्रममा Package No. 6 को हकमा दुवै (पुरानो

र संशोधित) BOQ मा फरक फरक दर उल्लेख गरी Additional BOQ को रुपमा संशोधित BOQ सहित पेश गरेको निवेदन समेत रूयिवम गरेकोमा उपरोक्त दुई BOQ मध्ये कुन BOQ लाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने वा दुवैलाई समावेश गर्ने?

- (ख) Package No.7 को हकमा पुरानै BOQ मा दर उल्लेख गरी Upload गरेको सो सम्बन्धमा उपरोक्त पुरानै Upload लाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?
- (ग) Package No.8 को हकमा नयाँ छद्म मा संशोधन गरिएका Item हरूको दररेटको बारेमा Modification in Financial Bid भन्ने पत्र समावेश गरी दररेट पेश गरेकोले उक्त BOQ लाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ? सो सम्बन्धमा राय परामर्श माग गरिएको ।

राय परामर्श :

- (क) संशोधन गरिए बमोजिमको BOQ मा दररेट भरेर पेश भएको अवस्थामा उक्त BOQ लाई मान्यता दिई बोलपत्र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने,
- (ख) BOQ मा संशोधन भएको तर बोलपत्रदाताले संशोधन पूर्वकै BOQ मा दररेट भरी पेश गरेको अवस्थामा सो BOQ लाई मान्यता दिन नसकिने,
- (ग) बोलपत्र कागजातमा संशोधन सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १९ तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात ITB 24.1 मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय आवश्यक नदेखिएको,
- (घ) यस कार्यालयबाट जारी गरिएको विद्युतीय खरिद प्रणाली संचालन निर्देशिका, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम २ करोड भन्दा बढीको निर्माण कार्यको खरिदमा विद्युतीय माध्यमको मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको सो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको नदेखिएको साथै विद्युतीय माध्यमद्वारा खरिदमा गरिने BOQ मा संशोधन गर्दा संशोधित BOQ PDF को रुपमा रूयिवम नगरी इलप्लिभ त्कउभितभ मार्फत गर्नुपर्नेमा सो गरेको नदेखिएकोले ध्यानाकर्षण गराइएको ।

(निर्णय मिति: २०७४/११/०८)

३०८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : सडक सुधार तथा विकास आयोजना, राम मन्दिर मार्ग, बत्तीसपुतली, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २(थ) मा भएको प्रावधान अनुसार उक्त जे.भी.ले पेश गरेको श्री मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डबाट जारी भएको मिति ११ सेप्टेम्बर २०१७, २ फेब्रुअरी २०१८ र ९ फेब्रुअरी २०१८ मा उल्लेखित विवरण अनुसार उक्त ठेक्काको Contract Value कति हुनुपर्ने हो ? द्विविधा भएको हुनाले राय परामर्श माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २ (थ) मा “सम्झौता मूल्य (कन्ट्राक्ट प्राईस)” भन्नाले खरिद सम्झौतामा उल्लिखित खरिद मूल्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सम्झौता अन्तर्गत भेरिएशन आदेश जारी गरिएकोमा त्यस्तो आदेश बमोजिम भएको काम नाप जाँच गर्दा कायम भएको मूल्य र मूल्य समायोजन भएकोमा त्यस्तो समायोजनबाट कायम भएको खरिद मूल्य समेतलाई जनाउँछ” भन्ने व्यवस्था भएको र भेरिएसन रकम कायम गर्दा सम्झौता उल्लेखित परिमाणमा गरिएको परिवर्तन तथा नयाँ Item थप गरिएकोमा सो समेतलाई समावेश गरी गणना गर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७४/११/१३)

३०९. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग आयोजना, पूर्वी खण्ड, बुद्धनगर, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

- (१) Multiple Contract Evaluation गर्दा संयुक्त कबोल अंक मानेर संयुक्त लगत इष्टिमेट भन्दा सारभूत रुपमा न्यूनतम

छु वा छैन भनेर चेक गरेमात्र हुने हो वा Individually सबै बोलपत्रका कबोल अंकहरु लगत इष्टिमेट भन्दा सारभूत रुपमा न्यूनतम मूल्याङ्कित हुनु पर्ने हो स्पष्ट नभएकोमा Combination को न्यूनतम Combination लाई सारभूत रुपमा प्रभावग्राही मान्न सकिने वा नसकिने,

- (२) Combination 2 मा एउटा बोलपत्रदाताको कबोल अंक लगत इष्टिमेट भन्दा बढी भएको खण्डमा अर्को Combination 1 मा जान सकिने वा नसकिने (Combination 2 - Combination 1 भन्दा बढी भएतापनि),
- (३) यदि Multiple Combination मा Individually सबै बोलपत्रका अंक लगत इष्टिमेट भन्दा कम हुनु पर्ने भन्ने निर्णय भएमा निर्माण व्यवसायी श्री स्वच्छन्द/खड्का कृष्ण/गाल्वा जे.भी.को लगत इष्टिमेट भन्दा ०.०७५ ले बढी अर्थात रु. ४,९९,९६६.३५ कबोल गरेको बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भन्न मिल्ने वा नमिल्ने ? सो सम्बन्धमा राय परामर्श माग गरिएको।

राय परामर्श :

- (क) उक्त बोलपत्रहरु Multiple Contract को प्रावधान बमोजिम मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा Least cost combination अनुसार सारभूत रुपमा प्रभावग्राहीता मूल्याङ्कन गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा भएको व्यवस्था र मूल्याङ्कनको आधारहरुलाई यकिन गरी मूल्याङ्कन प्रकृया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने ।
- (ख) वस्तुगत रुपमा कुनै निश्चित प्रतिशतले घटी वा बढी भएमा स्वीकाररअस्वीकार गर्न सकिने नभई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले लागत अनुमान तयार गर्दा लिईएका आधार तथा मूल्यहरुमा देखिएको परिवर्तनको अवस्थाको विश्लेषण गरी पुनः बोलपत्र गर्दा बजार मूल्यको कारणले वर्तमान न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्रदाताको कबोल अंकभन्दा कम हुन सक्ने अवस्था विश्लेषणबाट नदेखिएमा लागत अनुमान भन्दा बढी भए पनि स्वीकृत गर्न सकिने । त्यसै गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्दा लाग्ने थप प्रत्यक्ष खर्च, कामको जरुरीपनाको स्थिती समेतको विश्लेषण गरी स्पष्ट र मान्य कारण खुलाई सार्वजनिक निकायको प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्ने ठाउँ कानूनले राखेको देखिन्छ । कति प्रतिशतसम्म बढी भएका बोलपत्र अस्वीकृत गर्न सकिने भनी उल्लेख गर्दा खरिद गर्ने निकायले कामको गहनता र यथार्थ अवस्थाको आधारमा विश्लेषण गरी विवेक प्रयोग गर्न ठाउँ रहने हुँदा खरिद कानूनमा यस्तो व्यवस्था भएको देखिदैन। सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने विषय रहेको हुनाले विद्यमान अवस्था र प्रस्तावित कामको गहनता विश्लेषण गरी देखिएका कारण र आधारहरु खुलाई निष्कर्षमा पुग्न सक्ने गरी व्यवस्था भएको हुनाले यसलाई प्रतिशतमा भन्न नमिल्ने । उपरोक्त आधारमा बोल अंक लागत अनुमानभन्दा सारभूत रुपमा बढी भए(नभएको सार्वजनिक निकायका प्रमुखले यकिन गरी स्वीकृतरअस्वीकृत गर्न सक्ने ।

(निर्णय मिति: २०७४/११/१३)

३१०. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कार्यालय, स्वयम्भु, हलचोक, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

यस कार्यालयबाट मिति २०७४।१०।२० मा गठन भएको बोर्डले मिति २०७४।०९।३० मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा बोलपत्रदाता स्वामिनारायण निर्माण सेवा प्रा.लि., धरान-१०, सुनसरी र श्री आशिर्वाद निर्माण सेवा प्रा.लि. त्रियुगाले पेश गरेको कम्पनी प्रोफाइल तथा योग्यताको आधार सम्बन्धी केही कागजात च्यालिएको देखिएको तर च्यालिएको बारे खोलुवा मुचुल्का, बोलपत्रदाताहरुको बोलपत्र सम्बन्धी प्राविधिक प्रस्ताव परीक्षण पुस्तिका तथा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन प्रतिवेदन समेतमा कहि कतै उल्लेख गरेको नपाईएको, बोलपत्रदाताहरुको योग्यताहरु निर्धारण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को परिच्छेद २ दफा ७ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को परिच्छेद २ को नियम १६ बमोजिम खरिद अधिकारी तोकि जिम्मेवारी दिनुपर्ने भनी राय पेश भएको हुँदा प्रतिवेदनबाट औल्याइएका कुराहरुबाट थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन असहज भएकोले उल्लेखित अवस्थाहरुका आधारबाट नियमानुसार आशयको पत्र प्राप्त गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरी खरिद सम्भौता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने साथै उल्लेखित आधारहरुकै कारणबाट बोलपत्र रद्द गर्न मिल्ने भए के(कस्तो प्रक्रियाहरु पुरा गरी रद्द गर्न सकिन्छ ? सो सम्बन्धमा राय परामर्श माग गरिएको ।

राय परामर्श :

- (१) यस कार्यालयबाट जारी गरिएको विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका, २०७४ को दफा ३५ को उपदफा (३) बमोजिम दुई

करोड भन्दा बढीको निर्माण खरिद कार्य गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको मात्र प्रयोग गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्थाको परिपालना भएको नदेखिएकोले निर्देशिकाले अनिवार्य गरेको कुरा पालना गर्नुपर्ने ।

(२) बोलपत्र कागजातमा केहि कागजहरु च्यातिएको सम्बन्धमा च्यातिएको कागजात दर्ता भएको बोलपत्र खोल्ने मुचुल्कामा कागजात च्यातिएको विषय उल्लेख नभएको सम्बन्धमा तहाँ निकायबाटै अध्ययन गरी जिम्मेवार कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुहुन ।

(३) बोलपत्र रद्द सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको।

(निर्णय मिति: २०७४/११/१४)

३११. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजना, एकान्तकुना, ललितपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

बोलपत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा बोलपत्रदाता M/S Uma and Comapny/Shanti JV मध्ये Shanti Nirman Sewa को विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका, २०७४ अनुसार डाउनलोड गर्दा Bussiness Registration, VAT/PAN Registration र Tax Clearance Certificate प्राप्त नभएको तथापी चालु आ.व. ०७४-७५ मै आव्हान भएको ठे.नं. KRIP/3373274/074/75/01 र KRIP/3373274/ 074/75/02 मा सो जे.भी. को सम्पूर्ण कागजातहरु समावेश भई जे.भी. सँग सम्भौता भईसकेकोमा M/S Uma and Comapny/Shanti JV लाई ठे.नं. KRIP/3373274/074/75/05 मा Bussiness Registration, VAT/PAN Registration र Tax Clearance Certificate समावेश नभएको आधारमा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा पास गर्न सकिने/नसकिने ? सो सम्बन्धमा राय परामर्श माग गरिएको ।

राय परामर्श :

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा आवश्यक भनी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ र २४ मा उल्लेख भएका कागजातहरु पेश भए नभएको यकिन गरी तहाँबाटै निर्णय हुन ।

(निर्णय मिति: २०७४/११/२०)

३१२. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : सिँचाई व्यवस्थापन निर्देशनालय, वाणगंगा सिँचाई व्यवस्थापन डिभिजन, कपिलवस्तु ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को पछिल्लो संशोधन, २०७४ को दफा ५५(१) मा भएको व्यवस्था भए अनुसार बोलपत्र कागजातमा मूल्य समायोजन र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२६ मा व्यवस्था भएको समय भन्दा अघि काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कार दिन सकिने भन्ने प्रावधान भुलवस छुट हुन गएको र हाल सो ठेक्काको बोलपत्र स्वीकृत भै ठेक्का सम्भौता गर्दा बोलपत्रदाता निर्माण व्यवसायी श्री रमन/प्राकृतिक/सिद्धार्थ जे.भी, सिद्धार्थनगर ९ भैरहवाले ठेक्का सम्भौतामा उक्त दुवै प्रावधान संलग्न राखी सम्भौता गराइ पाउँ भनि यस व्यवस्थापन डिभिजनमा निवेदन पेश गरेको हुँदा हाल ठेक्का सम्भौतामा सो प्रावधान राखी सम्भौता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ? सो सम्बन्धमा राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्श :

उक्त बोलपत्रको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको Instruction to Bidders (ITB) 14.6 मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले राय प्रदान गर्न आवश्यक नदेखिएको ।

(निर्णय मिति: २०७५/०१/११)

३१३. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : जिल्ला प्रतिधिक कार्यालय, कैलाली ।

राय माग गरिएको बिषय :

साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कैलाली र वाई.पी.रगल्छी दुर्गा जे.भी., धनगढीका विच धनगढी उ.म.न.पा. को

संतोषी टोलामा वडा नं. १ र २ जोड्ने कैलाली नालामा आर.सी.सी. पुल निर्माण कार्य खरिदका लागि २०७३।१।०६ गते भएको सम्झौता अवधि १५ महिना रहेको ठेक्का सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य संचालन गर्न सम्बन्धीत निर्माण व्यवसायीबाट ठेक्का सम्झौतामा निर्माण व्यवसायीलाई मूल्य समायोजन दिईने व्यवस्था लागू नरहेको भएता पनि निर्माणस्थलमा रहेका रुखहरु काट्न/हटाउन ढिला भएको कारणबाट कार्यालयले निर्माण व्यवसायी लाई निर्माण स्थल उपलब्ध गराउन नसकी निर्माण कार्य शुरु गर्न निर्माण व्यवसायी असमर्थ हुने परिस्थिति सृजना भएको हुँदा कार्यालयले मूल्य समायोजनको प्रावधान लागू गरी सो वापत हुन आउने थप रकम निर्माण व्यावसायीलाई भूक्तानी गर्नुपर्ने साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ पाँचौँ संशोधनको नियम १२६ बमोजिम निर्माण व्यवसायीले निर्धारित समयावधि अगावै ठेक्का सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गरेमा बोनस रकम पाउनुपर्ने प्रावधान ठेक्का सम्झौतामा समावेश गर्न कार्यालयले छुटाएको हुँदा बोनस रकम भूक्तानी हुने प्रवधान पनि सम्झौतामा थप हुनुपर्ने आग्रह साथ निर्माण कार्य संचालन नगरिने लिखित शर्त सहित अस्विकार गरेको हुँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न आवश्यक राय उपलब्ध गराईदिन अनुरोध भई आएको ।

राय परामर्श :

- (क) सो सम्बन्धमा Standard Bidding Document (SBD) को General Condition of Contract (GCC) को compensation Events मा व्यवस्था भएकोले थप राय प्रदान गर्न आवश्यक नरहेको ।
- (ख) खरिद सम्झौता (Contract Agreement) मा समय भन्दा अघि काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था नभएको अवस्थामा पुरस्कार रकम प्रदान गर्न नसकिने ।
- (ग) सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६ को उपनियम (३) मा “सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई निर्माण कार्यको खरिद कारवाही शुरु गर्नु हुँदैन।” भन्ने व्यवस्था भएकोमा निर्माणस्थलको व्यवस्था नगरी बोलपत्र आह्वान गरेको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराइएको ।

(निर्णय मिति: २०७५/०१/१६)

३१४. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई, पर्वत ।

राय माग गरिएको बिषय :

रितपूर्वक दाखिला भएका बोलपत्रहरु मध्ये केही बोलपत्रदाताहरुले Letter of Bid को बुँदा नं. (C) ... Our Bid consisting of the Technical Bid and the Price Bid shall be valid for a period of days from the date fixed for the bid submission deadline in accordance with the Bidding Documents, and it shall remain binding upon us and may be accepted at any time before the expiration of that period ... मा बोलपत्र मान्य अवधि दिन मा उल्लेख नगरी खालि नै छाडेकोले निर्णय लिन द्विविधा भएको भनी राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २० को उपदफा (१) मा “बोलपत्र मान्य हुने अवधि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ,” भन्ने व्यवस्था भएको साथै ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) (ठ) मा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्र मान्य हुने अवधि उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको र सोही व्यवस्था बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको ITB 18.1 मा बोलपत्र मान्य हुने अवधि उल्लेख हुने । letter of Bid मा उल्लेखित “(ब) We have examined and have no reservations to the Bidding Documents, including Addenda issued in accordance with Instructions to Bidders (ITB) Clause 8.” घोषणा सहितको बोलपत्र दाखिला भएको अवस्थामा अन्य विषयका अतिरिक्त ITB 18.1 अनुसार बोलपत्र मान्य हुने अवधिलाई समेत स्वीकार गरेको मानिने हुँदा बोलपत्रदाताले letter of Bid वा अन्य पत्रबाट बोलपत्र मान्य हुने अवधि ITB 18.1 मा माग भए भन्दा स्पष्ट रुपमा कम समय उल्लेख गरेको अवस्थामा बाहेक letter of Bid मा बोलपत्र मान्य हुने अवधि उल्लेख नगरेको कारणले मात्र बोलपत्रलाई Nonresponsive मान्न नहुने ।

(निर्णय मिति: २०७५/०२/२४)

३१५. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, केन्द्रिय आयोजना

कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा), ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौ।

राय माग गरिएको बिषय :

एक बोलपत्रदाताले Technical Bid को Additional Information मा Price Bid Scan गरी Upload गरेको । उक्त Price Bid लाई नहेरी प्राविधिक मुल्याङ्कन गर्दा उक्त बोलपत्रदाता समेत २ वटा बोलपत्रदाता Technically Responsive ठहर भई Financial Bid खोल्दा माथि उल्लेखित Price Bid Scan गरी Technical Proposal साथ Upload गर्ने बोलपत्रदाताले Financial Bid मा Price BOQ नराखी Price Bid मा कुल जम्मा कबोल अंक मात्र उल्लेख गरी Bid Form मात्र पेश गरेकोले Technical Bid मा Upload गरेको Price Bid आधार मानी मुल्याङ्कन गर्न मिल्ने वा Non Responsive मान्ने भनी राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

Standard Bidding Document (SBD) को ITB 25=1 मा “If the Technical Bid and Price Bid are submitted together in one envelope, the Employer shall reject the entire Bid.” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय आवश्यक नदेखिएको ।

(निर्णय मिति: २०७५/०३/०७)

३१६. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : श्री डिभिजन सडक कार्यालय, चन्द्रनिगाहपुर, रौतहट ।

राय माग गरिएको बिषय :

डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर, रौतहटको प. सं. ०७४/७५ च.नं. ९७०, मिति २०७५/०२/०८ गतेको पत्रबाट निर्माण कार्यको लागि आह्वान भएको ठेक्कामा Empire Builders Pvt.Ltd काठमाण्डौले e-Bid मार्फत दर्ता गरेको बोलपत्रमा एक प्रति BoQ दररेट भरी Submit गरेको र संशोधनको व्यहोरा उल्लेख नगरी सोही BoQ को दररेटको फोटोकपि गरी ३९५ घटीमा काम गर्न स्वीकार गरेको छुट्टै अर्को प्रति BoQ को दररेट पेश गरेकोले दुई किसिमको दररेटलाई कायम गरी मूल्यांकन गर्न समस्या परेको सम्बन्धमा राय परामर्श मागभएको ।

राय परामर्श :

एउटै ठेक्कामा एउटै बोलपत्रदाताबाट फरक फरक दररेट भएको दुई BoQ पेश गरेकोले त्यसलाई मान्यता दिन नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०७५/०३/२६)

३१७. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : पाख्रीबास नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, धनकुटा ।

राय माग गरिएको बिषय :

प्राविधिक प्रस्तावको मुल्याङ्कनमा उत्तिर्ण भएका ५ बोलपत्रदाताहरूको आर्थिक प्रस्ताव मध्ये एक बोलपत्रदाताले पेश गरेको Bill of Quantities को Total Item Price महल मा रु ४३०८३३३९।७२ (VAT बाहेक) उल्लेख गरेको र Letter of Bid को C महलमा The Total Price of our Bid Excluding any Discounts Offered in Item (d) Below is NPR ३५६२ ९०७२।०० र (D) महलमा NA (Not Applicable) उल्लेख गरेकोले यस नगरपालिकाले मुल्याङ्कनको क्रममा निजले उल्लेख गरेको Letter of Price Bid को कबोल अंक ३५६२९०७२।(अक्षरूपी तीन करोड छपन्न लाख उन्तीस हजार बहत्तर को आधारमा निजको कबोल अंक सबैभन्दा घटी भएकोले निजको बोलपत्र स्वीकर्त गर्ने आशयको सूचना प्रकाशन गरिएकोमा निज बोलपत्रदाताले Bid Document ITB Correlation of Arithmetical Errors (C) मा प्रष्ट उल्लेख भए अनुसार Letter of Price Bid को Total रकम सच्चाई पाउँ भनी निवेदन दएकाले अबको काम कार्यवाही के कसरी अगाडि बढाउने भनी राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको Instruction to Bidder (ITB) 33 Correction of Arithmetical Errors मा स्पष्ट व्यवस्था

भएकोले थप राय प्रदान गर्न आवश्यक नभएको ।

(निर्णय मिति: २०७५/०३/२६)

३१८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : गोदावरी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, अत्तरिया, कैलाली।

राय माग गरिएको विषय :

भिमदत्त राजमार्ग देखी सरस्वती उ.मा.वी. हुँदै गेटा आँखा अस्पताल जाने बाटो कालोपत्रे गर्ने कार्यका लागि बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा पेश हुन आएका बोलपत्रहरु मध्ये ठेक्का मुल्याङ्कनका क्रममा भुलवस श्रीपुर कन्स्ट्रक्सनको बोलपत्र स्वीकृतीका लागि आशयको सूचना प्रकाशित भएकोमा त्यसमा संशोधन गरी विनोद कन्स्ट्रक्सनको बोलपत्र स्वीकृतीका लागि आशयको सूचना प्रकाशित भएकोमा श्रीपुर विल्डर्सले विनोद कन्स्ट्रक्सनले लेटरप्याडमा लेटर अफ विड पेश नगरेको र विड वण्ड समेत विड डकुमेन्टमा उल्लेख भए अनुसारको नभएकोले विनोद कन्स्ट्रक्सनको नाममा जारी भएको आशयको सूचना रद्द गरी श्रीपुर विल्डर्सको नाममा ठेक्का स्वीकृत गर्न निवेदन दिएकोले निर्णय लिन समस्या भएको भनी राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

(क) बोलपत्र जमानतको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२)(ग) तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको Instructions to Bidder (ITB, 19) Bid Security भएको व्यवस्था बमोजिम तहाँ निकायबाटै निर्णय हुन ।

(ख) Letter of Bid सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट मिति २०७४/०६/२६ मा भवन डिभिजन कार्यालय, पर्सालाई प्रदान गरेको संलग्न राय बमोजिम गर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७५/०३/३१)

३१९. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाण्डौ ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाण्डौको प.सं. २०७४/०७५, मिति २०७५।०३।०७, च.नं. १२४० को पत्रबाट कर्पोरेट कार्यालय भवन निर्माणका लागी e-BID र Hard Copy दुवै माध्यमबाट बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा Hard Copy बाट जम्मा ४ वटा बोलपत्र पेश हुन आएको र e-BID बाट कुनै बोलपत्र दर्ता हुन नआएको र एक बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिनको बिहान १०:३५ बजे मुल प्रस्ताव दर्ता गराई सोही दिन ११:५५ बजे संशोधन पनि छुट्टै दर्ता गरेको । बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव खोली मुल्याङ्कन गर्दा कुनै पनि बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्ताव प्रभावग्राही नभएको हुँदा सो खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १९(१) अनुसार बोलपत्रदाताले बोलपत्र संशोधन गर्न चाहेमा बोलपत्र पेश गर्न तोकिएको अन्तिम समय भन्दा चौविस घण्टा अगावै सिलबन्दी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको साथै दफा २१(२)(क) अनुसार दफा १९ (१) मा उल्लेखित अवधिपछि बोलपत्रदाताले बोलपत्र संशोधन माग गरेमा दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम पेश गरेको जमानत जफत हुने व्यवस्था रहेको छ । सोही बमोजिमको व्यवस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आर्थिक प्रशासन विनियमावलीमा समेत रहेको छ । खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १९(१) मा उल्लेख भए अनुसारको अवधि पश्चात् बोलपत्र संशोधन पेश गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमानत २१(२)(क) अनुसार जफत गर्नु पर्ने वा भनी राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

“सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिमको अवस्थामा ऐनको दफा २१ को उपदफा (२)(क) बमोजिमको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएर बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम कार्यान्वयन नगरिएको तथा बोलपत्र रद्द गरे पश्चात यस कार्यालयमा राय माग गरिएको विषयमा प्राधिकरणको ध्यानआकर्षण गर्ने र बोलपत्र संशोधन

तथा बोलपत्र जमानत सम्बन्धमा राय माग गरिएको विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १९(१) तथा दफा २१ को उपदफा (२) (क) मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय प्रदान गर्न आवश्यक नदेखिएको ।”

(निर्णय मिति: २०७५।४।२३)

३२०. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : काठमाण्डौ-तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना, काठमाण्डौ ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

काठमाण्डौ-तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना, काठमाण्डौको प.सं. १५८५३/फाष्ट ट्रयाक/०७५/७६/४०, मिति २०७५।०५।१७ को पत्रबाट निम्न विषयमा राय/परामर्श माग गरिएको ।

१. Bidding Document मा माग गरेको निर्माण कार्य गरेको Contract Ammount सम्बन्धमा All Partners combined must meet requirement उल्लेख भएकाले जे.भि. मा संलग्न सबै कम्पनीले गरेको निर्माण कार्यको रकम जोडेर माग गरिएको रकम बराबरको पुग्न पर्ने भन्ने बुझिन आएको साथै Each Partner not applicable उल्लेख भएकाले जे.भि.मा संलग्न सम्पूर्ण कम्पनीहरूको एक/एक निर्माण कार्य गरेको रकम जोडी उल्लेखीत रकम पुग्न पर्ने हो वा जे.भी. मध्ये एउटा कम्पनीले मात्र माग गरिएको रकम बराबरको निर्माण कार्य गरेको हुनुपर्ने हो सो सम्बन्धम द्विविधा भएको ।
२. बोलपत्र पेश गर्ने जे.भी. कम्पनीले प्रत्येक कम्पनीहरूको गत आ.व. को छुट्टा/छुट्टै करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेको तर उक्त कम्पनीहरू मध्ये कुनै कुनै कम्पनीले विगत आ.व. हरूमा अर्को कम्पनीहरूसँग जे.भी. मा काम गर्दाको कर बक्यौता रहेको भनि सडक डिभिजन कार्यालय/आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरूबाट विभिन्न पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित भएको सम्बन्धमा सम्बन्धीत कार्यालयहरूसँग एकिन गर्दा जे.भी. मा कर बक्यौता नै रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको हुनाले कम्पनीको व्यक्तिगत कर चुक्ता भएको तर सोही कम्पनीहरूले जे.भी. मा विगतमा गरेको कामको कर चुक्ता नगरेको अवस्थामा उक्त कम्पनीहरू संलग्न जे.भी. लाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?
३. साथै सडक डिभिजन कार्यालय/आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरूबाट कर बक्यौता रहेको सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित भए पश्चात् बक्यौता रकम दाखिला गरेको देखिएको । यस्तो अवस्थामा बोलपत्र दर्ता गर्दाको समयमा विगतमा जे.भी.मा गरेको कार्यको कर बक्यौता नै देखिएको तर हाल आएर चुक्ता भै सकेको देखिएको अवस्थामा उक्त कम्पनीहरूलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

“(क) सि.नं. १ को सम्बन्धमा 2.4.2. Specific Construction Experience, (a) Contracts of Similar Size and Nature को संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र दाखिला गर्ने बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण गर्दा निश्चित रकमको दुई वटा ठेक्काको अनुभव माग गरिएको अवस्थामा संयुक्त उपक्रमका सदस्यहरूको माग गरिएको रकम बराबरको छुट्टाछुट्टै अनुभव जोडेर योग्यता पुरा गर्नुपर्ने र यदि निश्चित रकमको एउटा मात्र ठेक्काको अनुभव माग गरिएको अवस्थामा संयुक्त उपक्रमका सदस्यहरू मध्ये कुनै एक सदस्यले सो अनुभवको योग्यता पुरा गर्नुपर्ने ।

(ख) सि.नं. २ र ३ को सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक जानकारी लिई निर्णय हुन ।”

(निर्णय मिति: २०७५।०६।१४)

३२१. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : सडक विभाग, पुल महाशाखा, चाकुपाट, ललितपुर ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

सडक विभाग, पुल महाशाखा, चाकुपाट, ललितपुरको प.सं. २०७४/०७५, मिति २०७५।०३।२०, च.नं. १०८२ को पत्रबाट रुकुम जिल्लाको सानीभेरी नदीमा पुल निर्माण कार्य गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता समेत भएकोमा निर्माण शुरु गर्दा स्थानियहरूले अवरोध गरेको र म.प. डिभिजन सडक कार्यालय नं. २ को प्राविधिक त्रुटीको कारण Alignment Stable नभई Alignment नै सार्नु परेकोले निर्माण कार्य २८ महिना पछि सरेको । १५ महिना भन्दा माथिको बोलपत्रमा मुल्य समायोजनको व्यवस्था हुनु पर्नेमा बोलपत्र आव्हानको समयमा भुलवस पुरानो डकुमेन्ट प्रयोग हुन गई १८ महिना निर्माण

अवधी भएको बोलपत्रमा पनि मुल्य समायोजनको व्यवस्था नभएको तर २८ महिना पछि निर्माण कार्य शुरु गर्दा निर्माण सामग्री, जनशक्ती आदिमा भएको मुल्य बृद्धिको कारण पुरानै दररेटमा कार्य गर्न नसकिने हुँदा मुल्य समायोजनको व्यवस्था हुन निर्माण व्यवसायीले माग गरेकोले के गर्ने भनी राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

“खरिद सम्झौताको General Condition of Contract को 43. Compensation Events मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय प्रदान गर्न आवश्यक नदेखिएको ।”

(निर्णय मिति: २०७५।०६।२४)

३२२. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : इश्वरपुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, इश्वरपुर, सर्लाही ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

ईश्वरपुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, ईश्वरपुर, सर्लाहीको प.स. ०७५/७६, च.नं. २७०, मिति २०७५।६।२९ को पत्रबाट देहायको बिषयमा राय परामर्श माग भएको ।

(क) गत आ.ब.०७४/७५ को वैशाख महिनामा निर्माण व्यवसायी गौशाला कन्सट्रक्सन, महोत्तरीले ठेक्का सम्झौताका बखत नियमानुसार राख्नु पर्ने ५ प्रतिशत धरौटी रकम नेपाल बैंक लिमिटेड, बयलबास स्थित यस नगरपालिकाको धरौटी खातामा नगद राखेकोमा हाल ५ प्रतिशत धरौटी रकम बराबरकै कृषि विकास बैंक, गौशाला, महोत्तरीबाट कार्य सम्पादन जमानत पेश गरेको र उक्त बैंक जमानतको सम्बन्धित बैंकबाट यकिन समेत भइसकेको र पूर्ववत राखेको धरौटी रकम फिर्ता पाउँ भनि यस कार्यालयमा निवेदन प्राप्त हुन आएकोले उक्त धरौटी गौशाला कन्सट्रक्सन महोत्तरीलाई फिर्ता दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा आवश्यक राय उपलब्ध गराइदिनु हुन ।

(ख) गत आ.ब. ०७४/७५ मा ठे.नं. ३/०७४/०७५ सडक कालेपत्र कार्यको निर्माण व्यवसायी कार्की निर्माण सेवाले पेश गरेको बोलपत्र अंकको ५ प्रतिशत धरौटी रकम १५ प्रतिशत भन्दा घटेर कबोल गरेको अंकको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम थप धरौटी लिई ठेक्का सम्झौता भएको र निजले सम्झौता बमोजिमको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी कार्यालयबाट अन्तिम भुक्तानी समेत लिइसकेको र हाल निज निर्माण व्यवसायीले थप राखेको ५० प्रतिशतले हुन आउने उक्त थप धरौटी फिर्ता पाउँ भनि यस कार्यालयमा निवेदन दिएको हुदा उक्त धरौटी फिर्ता दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा आवश्यक राय उपलब्ध गराइदिनु हुन ।

राय परामर्श :

“(क) नगदमा राखिएको कार्यसम्पादन जमानतलाई बैंक जमानतमा परिणत गर्न सकिने ।

(ख) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११०(४) मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय प्रदान गर्नु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७५।०७।०७)

३२३. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : सैनिक उच्च शिखर शिक्षालय, कैसाङ्ग ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

सैनिक उच्च शिक्षालय कैसाङ्गको प.स. ८०३१/एका २०/०७५/७६/१४, मिति २०७५।८।२४ को पत्रबाट यस शिक्षालयको चालु आ.ब. ०७५/७६ को पूजिगत तर्फको भवन निर्माण शीर्षकको वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम निर्माण हुने भवनहरुको विद्युतीय बोलपत्र मार्फत मिति २०७५।७।१९ मा अन्तपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित भए बमोजिम मिति २०७५।८।१९ गते १२ बजे सम्म अपलोड भएका विद्युतीय बोलपत्र डाउनलोड गरी खोलिएको ।

उक्त विद्युतीय बोलपत्र मार्फत अपलोड भइ खोलुवा भएका बोलपत्रहरु मूल्यांकन गर्दा श्री ईमोटल कन्सट्रक्सन प्रा.लि.बनस्थली-१६ काठमाडौंले आफूले कबोल गरेको रकमको कुल वार्षिक रकमको २५ प्रतिशतले हुने रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजत प्राप्त बाणिज्य बैंकबाट सम्बन्धित ठेक्का बन्दोबसत गर्ने सार्वजनिक निकाय (सैनिक उच्च शिखर शिक्षालय) को

नाममा जारी भएको आर्थिक श्रोत खुलेको Line of Credit पेश गर्नु पर्नेमा सो नगरी मिति २०७५।१।२ गते एसबिआइ बैंक लि.कॉर्पोरेट कार्यालय, केशरमहलबाट जो जस संग सम्बन्ध छ (To Whom it may concern) लेखेको पत्र पेश गरेको हुदा उक्त आर्थिक श्रोत खुलेको Line of Credit लाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने भनी राय माग भइ आएको ।

राय परामर्श :

“राय माग गरिएको विषय बोलपत्र मूल्यांकन समितिको क्षेत्राधिकारको विषय भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र स्वीकृत बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भएका व्यहोराहरुको आधारमा बोलपत्र मूल्यांकन समितिले मूल्यांकनका क्रममा हेरि निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा यस कार्यालयबाट राय प्रदान गरीरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति २०७५।०९।०४)

३२४. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपञ्चाञ्चोक ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपञ्चाञ्चोकको प.स. ०७५/७६, च.नं.२१२३, मिति २०७५।१।१४ को पत्र बाट लेखी आए अनुसार उक्त कार्यालयको कार्यालय भवनको लागत इस्टिमेट गराई आ.व. ०६८/६९ मा बोलपत्र प्रकाशन गरी मिति २०६९।०९।१२ गते भवन निर्माण कार्यको बोलपत्र सम्झौता गरी कार्य शुरु गरी मिति २०७२।४।२४ सम्म जम्मा करिब ३८ प्रतिशत कार्य गरी निर्माण व्यवसायी सम्पर्क विहिन भएको हुँदा मिति २०७५।५।१० मा निजसँग नियम प्रक्रिया पुर्‍याई ठेक्का सम्झौता भङ्ग गरी यस आ.व. मा पुनः लागत इस्टिमेट तयार गराई मिति २०७५।९।१८ गते बोलपत्र प्रकाशन गरी बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्तावमा सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र दर्ताको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले PS Item जोडी मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेमा Online Software ले PS Item नजोडी मुचुल्का र Bid Summary Sheet मा जम्मा Bid Price आएकोले मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न गरी सिफारिस गर्न द्विविधा उत्पन्न भएको ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(१) (ख) मा सार्वजनिक निकायले न्यूनतम मूल्याङ्कन सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको कबोल अङ्क लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी भएमा बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारवाही रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको कारण बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले सिफारिस गर्न द्विविधा परेको ।

हाल e-Bidding मार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा एक मात्र बोलपत्रदाता श्री Ghising/Joshi g /U & S-jv, Dhulikhel-4 को बोलपत्र पेश हुन आएको । बोलपत्रदाता श्री Ghising/Joshi g/U & S-jv, Dhulikhel-4 को बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावग्राही देखी आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा Online Software ले Ps Item जोड जम्मा नगरी कुल जम्मा रु. ३,५९,४५,८४८।१२ (मू.अ.क. समेत) मुचुल्कामा उल्लेख भएको तर मूल्याङ्कनको क्रममा तुलनात्मक तालिका तयार गर्दा लागत इस्टिमेट भन्दा रु. ६७,६९७।८६ बढी देखिन आएकोले Online को Software मा जोड्न छुट भएको तर बोलपत्र प्रकाशन गर्दा Online System मा लागत इस्टिमेट entry भएको सन्दर्भमा मूल्याङ्कन समितिबाट गरिएको जोड जम्मा गरी मूल्याङ्कन समितिले कार्य गर्न मिल्ने/नमिल्ने र जोड जम्मा गर्दा लागत इस्टिमेट भन्दा कबोल अङ्क बढी भएकोले बोलपत्र स्वीकृत/अस्वीकृत गर्ने बारेमा राय सुझाव उपलब्ध गराईदिनु हुन भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा उल्लेख भए बमोजिम लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी भए नभएको सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखबाट एकिन भई निर्णय हुनुपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७५।११।१९)

३२५. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहल, काठमाण्डौ ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

काठमाण्डौ उपत्यकाबाट निष्कासन हुने फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि नुवाकोट र धादिङ जिल्लाको सिमानामा पर्ने वन्चरेडाँडामा आवश्यक पुर्वाधार सहितको Sanitary Land Fill Site निर्माण गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति

२०७५।०८।१७ को निर्णयानुसार “छोटो खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरी यथाशिघ्र निर्माण कार्य अधि बढाउने” निर्णय भएको र सो सम्बन्धमा शहरी विकास मन्त्रालय (सचिव स्तरिय) को मिति २०७५।११।१७ को निर्णयानुसार १५ दिनको समय दिई बोलपत्र प्रक्रिया अपनाउने निर्णय भएकोले उक्त बोलपत्र आव्हानको समयावधी १५ दिन कायम गर्ने व्यवस्थाको लागि निर्णयानुसार अनुरोध छ ।

राय परामर्श :

“सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ अनुसार बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र प्रस्ताव आव्हानको सूचना कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हानको सूचना कम्तीमा ४५ दिनको अवधी दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लेख भएको र उक्त कानुनी प्रावधान बमोजिम यस कार्यालयको विद्युतीय खरिद प्रणालीमा समेत सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउने ।”

(निर्णय मिति : २०७५।११।२१)

३२६. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, तवरमहल, काठमाण्डौ ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको च.नं. १६३, मिति २०७५।११।१७ को पत्रबाट काठमाण्डौ उपत्यकाबाट निस्कासन हुने फोहोर व्यवस्थापनको लागि नुवाकोट र धादिङ जिल्लाको सिमानामा पर्ने बन्चरेडाँडामा आवश्यक पूर्वाधार सहितको Sanitary Landfill Site निर्माण गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७५।०८।१७ को निर्णयानुसार छोटो खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरि यथाशिघ्र निर्माण कार्य अधि बढाउने निर्णय भएको भएतापनि सो सम्बन्धमा शहरी विकास मन्त्रालयको मिति २०७५।११।१७ को सचिवस्तरको निर्णयानुसार १५ दिनको समय दिई बोलपत्र प्रक्रिया अपनाउने निर्णय भएकोले उक्त बोलपत्र आव्हानको समयावधी १५ दिन कायम गर्ने व्यवस्थाको लागि निर्णयानुसार अनुरोध छ, भनी शहरी विकास मन्त्रालयको च.नं. १६३, मिति २०७५।११।१७ को पत्रबाट नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को निर्णय र श्री शहरी विकास मन्त्रालय (सचिव स्तर) को निर्णयको प्रतिलिपिहरु संलग्न राखी लेखि आएको ।

शहरी विकास मन्त्रालयको मिति २०७५।०८।१२ गतेको प्रस्तावको आधारमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७५।०८।१७ को निर्णयको (ख) बुँदामा “शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रले सन् २०१५ मा तयार गरेको डिजाईन तथा लागत अनुमान परिमार्जन गरि छोटो खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरी यथाशिघ्र निर्माण कार्य अगाडी बढाउन, सो सम्बन्धी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन र सम्बन्धित निकायसंग संयोजनकारी भूमिका समेत निभाउने” भन्ने व्यवस्थाका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४५ अनुसार १५ दिनको अवधि दिई छोटो प्रक्रियाको बोलपत्र प्रक्रियामा जान र त्यसको जानकारी शहरी विकास मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा दिन शहरी विकास मन्त्रालय (सचिव स्तरीय) को मिति २०७५।११।१७ निर्णय भएको देखिन्छ । तर उक्त निर्णयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ परिभाषा खण्डको (ठ) मा उल्लेख भएको सुख्खा अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भुकम्प, बाढीपहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक वा दैवी प्रकोप तथा महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विपेश कारणबाट वा युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्व जस्ता विशेष परिस्थिती नभएको तथा मन्त्रिपरिषद्बाट छोटो प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन भएको ३ महिना पुगिसकेको तथा छोटो प्रक्रिया अपनाउने भनिएकोमा के कति कारणले सम्बन्धित निकायले ३ महिना सम्म सूचनाको प्रक्रियामा नगएको हो सो को कारण, आधार र तथ्य नखुलाईएको परिवेशलाई अध्ययन गरि यस कार्यालयलाई अनुरोध गरेको पत्रको जवाफको सन्दर्भमा “सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ अनुसार बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र प्रस्ताव आव्हानको सूचना कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र प्रस्ताव आव्हानको सूचना कम्तीमा ४५ दिनको अवधी दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लेख भएको र उक्त कानुनी प्रावधान बमोजिम यस कार्यालयको विद्युतीय खरिद प्रणालीमा समेत सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको ब्यहोरा जानकारी गराउने” भनी यस कार्यालयको मिति २०७५।११।२१ को राय परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम यस कार्यालयको प.सं. ०७५/७६, च.नं. ८६०, मिति २०७५।११।२१ को पत्रबाट सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराई सकिएको ।

यसै सम्बन्धमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, खरिद अनुगमन मूल्याङ्कन तथा अभिलेख शाखाको प.सं. २०७५/७६, च.नं. २४५, मिति २०७५।११।२२ को विना हस्ताक्षर सहितको पत्रबाट यस कार्यालयको मिति २०७५।११।२१ को पत्रमा उल्लेख

गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ अनुसार बोलपत्र प्रकाशन गर्न राय प्रतिकृया प्राप्त भएको । यसैगरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहल, काठमाण्डौको प.सं. २०७५/७६, च.नं. १४५, मिति २०७५।१।२३ को यस कार्यालयमा प्राप्त पत्रबाट यस कार्यालयको Website M bolpatra.gov.np मा ३० दिनको समय दिई document Upload भएको देखिएको तथा सार्वजनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्दा १५ दिनको समय दिई सूचना प्रकाशन भएको अवस्थामा तहाँ कार्यालयको प.सं. ०७५/७६, च.नं. ८६०, मिति २०७५।१।२२ को पत्रबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ अनुसार बोलपत्र प्रकाशन गर्न राय प्रतिकृया प्राप्त भएकोमा “सा.ख. ऐन दफा ६६ र नियमावलीको नियम १४५ अनुसार अवलम्बन गरेकोले सो को कानूनी परिपालना हुने गरी मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट विशेष परिस्थितिकै कारण छोटो प्रकृया अवलम्बन गर्ने निर्णय समेत भएकोले र सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशनमा रहेकाले राय प्रतिकृत्यामा कानूनत पूर्णविचार गरी १५ दिने सूचना सच्चाई जानकारी समेत प्राप्त गर्न अनुरोध गर्ने” भन्ने निर्णयानुसार २०७५।१।२२ मा अनुरोध गरिएकोमा पुनः सो सम्बन्धमा पुनर्विचार गरी यथाशिघ्र जानकारी पाउन निर्देशानुसार अनुरोध छ भनी २०७५।१।२२ कै चलानी नं उल्लेख गर्दै पुनः यस कार्यालयमा पत्र प्राप्त हुन आएको ।

यसै बीचमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौमा मिति २०७५।१।२८ गते दिउसो २:३० बजे श्रीमान् मुख्य सचिवज्यूको कार्यक्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलाई यस विषयमा छलफलमा बोलाई शहरी विकास मन्त्रालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट माग भए बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बोलपत्रको सूचना राखिदिन निर्देशन प्राप्त भएको । यस पछि शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवले यस कार्यालयका सचिवलाई सम्बोधन गरि लेखेको प.सं. २०७५/७६, च.नं. स/७४ मिति २०७५।१।२८ को आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा विषयको पत्रबाट Sanitary Landfill site निर्माण कार्य तत्काल शुरु नगरिए सामुदायिक स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्ने देखिदा ३० दिनको सट्टा १५ दिनको अवधि कायम गरि बोलपत्र प्रकाशन गरिएको, यस प्रकारको खरिदको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय (शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग) को रहने भएकोले तदनुसरूप खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउन विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट बोलपत्र पेश गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ भनी शहरी विकास मन्त्रालयबाट पुनः लेखि आएको हुँदा यसरी माथि उल्लेखित परिवेश र पटक पटकका पत्रका आधारमा देहाय बमोजिम निर्णय हुने ।

राय परामर्श :

- (१) शहरी विकास मन्त्रालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको उल्लेखित विषयमा सम्बन्धमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवबाट Sanitary Landfill Site निर्माण कार्य तत्काल शुरु नगरिए सामुदायिक स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्ने देखिएको र त्यस्तो गम्भिर संकट समाधानका लागि खरिद कार्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय (शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग) को रहने भएकोले विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट बोलपत्र पेश गर्ने व्यवस्थाका लागी अनुरोध भई आएको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा गराउँदा कानून बमोजिमको सूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आव्हान गर्ने अवधि, प्रकृया लगायतको निर्णय गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय (शहरी विकास मन्त्रालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग) को हुने हुँदा शहरी विकास मन्त्रालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट प्राप्त पत्रहरूमा उल्लेखित व्यहोराका आधारमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहल, काठमाण्डौबाट कायम गरेको १५ दिन अवधिको बोलपत्रलाई यस कार्यालयको विद्युतीय खरिद प्रणालीमा राख्न आवश्यक प्राविधिक व्यवस्था गर्ने ।
- (२) उल्लेखित विषयमा सम्बन्धमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको मिति २०७५।१।१७ को प.सं. १६३ को १५ दिने सूचना राखिदिने भन्ने सम्बन्धमा यस कार्यालयको मिति २०७५।१।२१ को निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ उपदफा ४ बमोजिम “सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ अनुसार बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र प्रस्ताव आव्हानको सूचना कम्तिमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र प्रस्ताव आव्हानको सूचना कम्तिमा ४५ दिनको अवधि दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था उल्लेख भएको र उक्त कानूनी प्रावधान बमोजिम यस कार्यालयको विद्युतीय खरिद प्रणालीमा समेत सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको व्यहोरा जानकारी गराउने” भनि श्री शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई पत्र मार्फत् सो कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयनको लागि लेखि पठाइएकोमा पुनः शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट पटक पटक (मिति २०७५।१।२२, २०७५।१।२३) मा र शहरी विकास मन्त्रालयबाट च.नं. स/७४, मिति २०७५।१।२८ मा समेत १५ दिनको समय दिई बोलपत्र आव्हान गर्ने निर्णय भई सूचना प्रकाशन गरिसकेको भनि लेखि आएको देखिदा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ को उपदफा ४ बमोजिमको उपरोक्त कानूनी प्रावधानको

परिपालना गर्न गराउन राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र भए अर्को १५ दिन थप गरी ३० दिनको म्याद पुर्‍याई सूचना प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित गर्न गराउन श्री शहरी विकास मन्त्रालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई पुनः जानकारी तथा ध्यानाकर्षण गराउने ।

(निर्णय मिति : २०७५।११।२८)

३३७. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : सिक्टा सिंचाई आयोजना, नेपालगञ्ज, बाँके ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

सिक्टा सिंचाई आयोजना, नेपालगञ्ज, बाँकेको प.सं. २०७५/७६ (U.O.), च.नं. ४४, मिति २०७५।११।२९ को पत्रबाट आयोजना अर्न्तगत शाखा तथा उपशाखा नहरहरुको निर्माण कार्यहरुको लागि गत आ.व. २०७४/०७५ मा ४ वटा ठेक्का सम्झौता भई हाल निर्माण कार्य भैरहेको छ । उक्त ठेक्काहरुको BOQ मा नहरको विभिन्न चैनैजहरुमा आवश्यक पर्ने विभिन्न साईज (६० से.मी., ७५ से.मी., ९० से.मी.) का Humepipe हरूको Supplying and Laying आइटम छुट हुन गएको छ । छुट हुन गएको उक्त आइटमको निर्माण कार्यहरु नहरको अन्य संरचना (culvert, cross drainage works आदि) संगसंगै गर्नुपर्ने हुन्छ । सो आइटम हालको ठेक्काबाट गराउन निर्माण व्यवसायी संगको सहमतीमा नयाँ आइटम थप्नको लागि हालको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा नयाँ आइटम थपको प्रावधान देखिदैन् । ऐनको दफा ५३ मा खरिद सम्झौतामा संशोधनको प्रावधान गरेको । ऐनको दफा ५४ र नियमावलीको नियम ११८ मा भेरिएसनको व्यवस्था रहेको । तर नयाँ खरिद सम्झौतामा नयाँ आइटम थप्ने विषयमा स्पस्ट संग नलेखेको हुँदा नयाँ आइटम थप्न हुने नहुने बारेमा द्विविधा रहेको भएको भनी लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“पत्रमा उल्लेखित विषय यस कार्यालयबाट जारी भएको Standard Bid Document, Procurement of Works, National Competitive Bidding (NCB) Single Stage Two Envelope Bidding Procedure (procurement of Value Nrs.20 million to Nrs.1 Billion) को GCC को Clause 46.6 को अवस्था देखिएको र त्यसको सामाधान सोही Clause को 46.2 र 46.3 अनुसार गर्न सकिने” ।

(निर्णय मिति : २०७५।११।२७)

३३८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग, जावलाखेल, ललितपुर ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग, जावलाखेल, ललितपुरको प.सं. सिं ०७५/७६ (PPMO), च.नं. १६९, मिति २०७५।११।२९ को पत्रबाट जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग अर्न्तगत वर्दिया जिल्लामा अवस्थित कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाको राजापुर नगरपालिका-१, मुर्गहवामा आगामी वर्षात शुरु हुन अगावै कर्णाली नदीको Flood Embankment मर्मत कार्य सम्पन्न गराई सक्नु पर्ने भएकोले आयोजनाबाट प्रस्तावित तपसिलका समयावधि अनुसार हुने गरी e-portal मा खरिद कार्य व्यवस्था गरीदिनुहुन जलस्रोत तथा सिंचाई विभागको मिति २०७५/११/२९ को विभागिय निर्णयअनुसार ठेक्का सूचना प्रकाशन बुझाउने अवधि १२ दिन र आशयको सूचनाको/आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने समयावधि ३/३ दिन गरिदिनु हुन भनि अनुरोध भै आएको ।

राय परामर्श :

“उक्त विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ अनुसार बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र प्रस्ताव आह्वानको सूचना कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र प्रस्ताव आह्वानको सूचना कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लेख भएको र उक्त कानुनी व्यवस्था बमोजिम यस कार्यालयको बिद्युतीय खरिद प्रणालीमा समेत सेही व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँने ।”

(निर्णय मिति : २०७५।११।२७)

३३९. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, बीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतको प.स.०७५/७६, च.नं.६८९, मिति २०७५।११।१७ को पत्रबाट लेखी आए अनुसार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, रोल्पाबाट मिति २०७५।३।१२ गते प्रकाशित खरिद नं. DUDBC/Rolpa/NCB/WORKS/11-074/75, Construction of Ekikrit Karyalaya Building Musikot, RUkum Ewst को बोलपत्र प्रकाशित भई यस संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, सुर्खेतबाट मूल्यांकन भई मिति २०७५।११।७ गते आशय प्रकाशित भई यस संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, सुर्खेतबाट मूल्यांकन भई मिति २०७५।११।७ गते आशयपत्र भएको सन्दर्भमा मिति २०७५।७।१२ गते श्री लोहनी एण्ड ब्रदर्स/एम.पि.कन्टक्सन जे.भी., नेपालगंजले मैले पेश गरेको Price Bid मा १७ प्रतिशत घटेको हुनाले उक्त ठेक्का मेरो नाममा स्वीकृत गरीपाउँ भनि निवेदन भएकोले Price Bid मा संसोधन गरेको हुने वा नहुने हो सो को लागि राय उपलब्ध गराइदिनु हुन भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“बोलपत्रदाताले Letter of Price Bid मा उल्लेख गरेको छुट सुविधा गणना गरी बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने।” (निर्णय मिति : २०७५।११।२७)

३३०. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : जिल्ला समन्वय समिति, भद्रपुर, झापा ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

जिल्ला समन्वय समिति, भद्रपुर, झापाको प.स. २०७५/०७६, च.नं. ११८३, मिति २०७५।१२।२६ को पत्रबाट लेखी आए अनुसार भारतीय राजदुतावास लैनचौर, काठमाडौंको आर्थिक सहयोगमा साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट साविकको धाइजन गा.वि.स. हाल मेचीनगर नगरपालिका वडा नं.११ मा रहेको बलभद्र जनता मा.वि. भवन निर्माण हडिया नदी तटबन्ध आयोजना (सम्झौता मिति २०६९।०५।२५, कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति २०७०।०९।०९, म्याद थप २०७१ आश्विन मसान्त सम्म भएको र हालसम्म कार्यको प्रगति करिब ४० प्रतिशत भएको) र साविक महेशपुर गा.वि.स., हाल भद्रपुर नगरपालिका वडा नं.१ मा निर्माणधिन अरनिको मा.वि. भवन निर्माण कार्य (सम्झौता मिति २०७१।१०।२१, आयोजना सम्पन्न मिति २०७४।७।३०, म्याद थप २०७४ चैत्र मसान्त सम्म भएको र हालसम्म कार्यको प्रगति करिब ६० प्रतिशत भएको, म्याद थपको निवेदन सम्बन्धि कुनै कार्यवाही नभएको र २०७४ चैत्र महिना पश्चात म्याद थप सम्बन्धि ७ महिना म्याद गुज्रिएको) को म्याद समाप्त भई दुवै विद्यालय भवनहरु हालसम्म अपूरो अवस्थामा रहेको कारण विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई पठनपाठनमा समस्या आएको र हाल ठेकेदार कम्पनीले म्याद थप माग गरेको हुदा उक्त विद्यालयको भवन निर्माण सम्बन्धि म्याद थप गर्न सकिने नसकिने सो बारेमा आवश्यक निर्देशन पाउनका लागि अनुरोध छ, भनी लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“समयमै ठेक्का व्यवस्थापन नगरेकोमा ताँहा कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउने र ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धमा कानून सम्मत निर्णय ताँहाबाटै हुनुपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०१।०३)

३३१. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : सडक डिभिजन, काठमाडौं, मिनभवन ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

सडक डिभिजन कार्यालय, मिनभवन, काठमाडौंको च.नं. १९८४।०७५।०७६, मिति २०७५।१२।२१ को पत्रबाट उक्त कार्यालयको IFBN0.12-075-76/065 Rehabilitation of Brahmakhel Gagal Chisapani Road का लागि दरभाउपत्रदाता श्री दक्षिणकाली अल ओभर कन्ट्र्याक्ट एण्ड कन्ट्रक्सन प्रा.लि. ले पेश गरेको विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गर्न अख्तियारनामा लिई Power of Attorney मान्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा बोलपत्र मूल्याङ्कनको क्रममा द्विविधा उत्पन्न भएकोले खुलाइ पठाइदिनु हुन भनी लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“राय माग भएको बिषयका सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट जारी भएको Standard Bid Document, Procurement of Works,

National Competitive Bidding (NCB) Single Stage Two Envelope Bidding Procedure (procurement of Value Nrs.20 million to Nrs.1 Billion) को ITB-Clause 20.2 अनुरूप तहँबाटै कानून सम्मत निर्णय हुनुपर्ने देखिदा यस कार्यालयबाट थप राय प्रदान गरीरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०१।०३)

३३२. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : पाटन संग्राहलय विकास समिति, पाटन दरवार, ललितपुर ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

पाटन संग्राहलय विकास समितिको प.स ०७५/०७६, च नं १८१, मिति २०७६।०१।११ को पत्र अनुसार पाटन संग्राहलय विकास समितिको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को स्वीकृत बजेट अनुसार वि.सं २०७२ को भूकम्पबाट आंशिक क्षति भएको केशव नारायण चौकको उत्तरी तथा दक्षिणी खण्डको संरक्षण कार्यका लागि पुरातत्व विभागका इन्जिनियर बाट रु. ४९,८२,९८७।०० (भ्याट सहित) लागत इष्टिमेट भएकोमा पाटन संग्राहलय विकास समिति र श्री डि.आर.कन्स्ट्रक्सन, ललितपुर ७, पिलाछे वीच मिति २०७५।०१।२६ मा रु. ४६,९५,४२०।०१ (भ्याट सहित) रकम सम्झौता भएको । यस प्राचिन सम्पदाको गारो संरक्षणको क्रममा विज्ञद्वारा निरीक्षण हुँदा उक्त गारो नराम्रो सँग क्षति भएको पाइएकोले यस समितिको मिति २०७५।०४।१३ गतेको बैठक अनुसार थप Structural assesment गर्नु पर्ने निर्णय भएको । जसमा CHUMS Engineering Consultancy Pvt. Ltd. बाट गरिएको Seismic Condition assesment प्रतिवेदनमा संरक्षणकारी उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने, साथै प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा उत्तरी खण्डको जग खनी निरीक्षण गर्दा भवन मुनि प्राचीन तथा एतिहासिक संरचनाहरु समेत फेला परेकोले पहिला गरेको ठेक्का सम्झौता बमोजिम उक्त ठेक्काको कामको परिमाण, आइटमहरु एवं कार्यको प्रकृति हाल आएर फरक भएको तथा उक्त भवन लाई हाल पूर्ण रूपमा नभत्काई खण्ड गरी संरक्षण कार्य मात्र गर्ने गरी पुनः विज्ञहरुबाट राय सुझाव प्राप्त भएकोले उक्त ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएका सम्पूर्ण कार्यहरु पुरा नहुने भएको । निर्माण व्यवसायीले मिति २०७५।११।१५ मा संरक्षण कार्यमा समस्या भएका कारण देखाई हाल सम्म गरेको कार्य नाप जाँच गरी फरफारक गरी दिन निवेदन दर्ता गरेकोले उक्त ठेक्का पट्टा सम्झौता बमोजिम हाल सम्म भएको कार्यको मूल्याङ्कन र परामर्शदाताको राय अनुसार सुरुको लागत अनुमानमा कार्य गर्न सम्भव नभएको हुनाले निर्माण व्यवसायीबाट मिति २०७५।११।०२ गए ठेक्का सम्झौतामा नभएका आइटमहरुको भेरिएसन गरी पाउँ भनि निवेदन दिएको र हाल सम्म रु. १२,५३,१३२।९१ को मात्र कार्य सम्पन्न भएको अवस्था रहेको । साथै निर्माण व्यवसायीले मिति २०७५।११।१५ गतेको निवेदनमा सम्झौता अन्त्य एवं फरफारकका लागि अनुरोध गरिएको भनि पत्रमा लेखी आएको । साथै सार्वजनिक निकाय अनुसार उक्त ठेक्का फरफारक गरी सम्झौता अन्त्य गरी विश्व सम्पदामा सूचिकृत का साथै पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि अति महत्वपूर्ण गन्तव्य भएकोले शिघ्र पाटन दरवारको केशवनारायण चौकको उत्तरी तथा दक्षिणी खण्डको संरक्षण कार्य गर्न पुनः पूर्ण लागत अनुमान डिजाइन ड्रइंग तयार गरी खरिद प्रक्रिया मार्फत कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने भनि सिफारिस सहित रायरप्रतिक्रिया दिनु हुन भनि लेखी आएको । यस अवस्थामा प्राचीन संरचना प्राप्त भई थप कार्य अघि बढाउन समस्या उत्पन्न भएकोले आवश्यक राय परामर्शका लागि अनुरोध छ भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९(४) मा रहेको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्ने सम्बन्धि निर्णय सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय स्वयमले गर्न सक्ने देखिएको हुदा थप राय प्रदान गर्नु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६।०१।१६)

३३३. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुरको प.सं. २०७५/७६, च.नं. ४७७, मिति २०७६।१।२५ को पत्रबाट उक्त कार्यालयले सतुंगल-मातातीर्थ-देउराली-कुलेखानी सडक सुधार आयोजना काठमाडौं (ठे.नं IDOLTP/W/NCB/01/2075-076) को लागत अनुमान रकम रु. ४७,८१,१९,४५०।०४ र वगुवा-प्यूटार-आश्राड-दुर्लुङ-चन्दनपुर सडक ललितपुर (ठे.नं IDOLTP/W/NCB/02/2075-076)को लागत अनुमान रकम रु. ५१,२३,१५,५६२।०७ को निर्माण कार्यका लागि कार्यालयबाट २०७५।०८।१७ बोलपत्र आव्हानको

सूचना प्रकाशन भएको । सूचनामा तोकिएको समय २०७५।९।१८ गते भित्र विद्युतीय माध्यमबाट उपरोक्त सडकहरूको क्रमशः १९ वटा तथा २४ वटा बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र पेश हुन आएको । मिति २०७५।११।२६ को बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको निर्णयानुसार सतुंगल-मातातीर्थ-देउराली-कुलेखानी सडक सुधार आयोजना काठमाडौंको लागि १६ वटा तथा वगुवा-प्यूटार-आश्राङ-दुर्लुङ-चन्दनपुर सडक ललितपुरको लागि १५ वटा बोलपत्र दाताहरू प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा सफल भै आर्थिक प्रस्ताव खोल्नको लागि सिफारिश गरिएको । मिति २०७५।१२।१८ को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचनाको सम्बन्धमा वगुवा-प्यूटार-आश्राङ-दुर्लुङ-चन्दनपुरसडक ललितपुरको लागि बोलपत्रदाता श्री रौताहा पि. के. जेभी ले मिति २०७५।१२।१८ मा पेश गरेको निवेदन उपर कार्यवाही हुँदा निजले पेश गरेको बोलपत्र समेत प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा सफल भै आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनका लागि सिफारिश भएको र सो समेत १६ बोलपत्रदाताहरू प्राविधिक प्रस्तावमा उत्तीर्ण भएका । मिति २०७५।१२।२५ मा सतुंगल-मातातीर्थ-देउराली-कुलेखानी सडक सुधार आयोजना काठमाडौंको आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा न्यूनतम कबोल गर्ने बोलपत्रदाता श्री अमर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.कालीमाटी काठमाडौंले रु. २४,९७,७८,३६५।२० (मु.अ.कर र PS समेत) रहेको पाइयो । यसै गरी मिति २०७६।०१।०८ गते वगुवा-प्यूटार-आश्राङ-दुर्लुङ-चन्दनपुर सडक ललितपुरको आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा न्यूनतम कबोल गर्ने बोलपत्रदाता श्री अमर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.कालीमाटी काठमाडौंले रु. २५,०७,२४,७७३।२० (मु.अ.कर र PS समेत) रहेको पाइयो । साथै दुवै ठेकामा एउटै बोलपत्रदाता श्री अमर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लिले पेश गरेको बोलपत्र नै सबै भन्दा न्यूनतम कबोल अंक भएकोले Bid Document को बुँदा नं ३५(ITB) आकर्षित भएको अवस्थामा Bid Document को Section III (Evaluation Criteria) बुँदा नं २.१.२ Multiple Contract अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय भएको ।

मिति २०७६।१।१० को बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको निर्णयले सतुंगल-मातातीर्थ-देउराली-कुलेखानी सडक सुधार आयोजना काठमाडौंको लागि प्राविधिक प्रस्तावबाट सफल भएका १६ वटा बोलपत्रहरू मध्ये आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनबाट सबैभन्दा न्यूनतम रकम रु. २४,९७,७८,३६५।२० (मु.अ.कर र PS समेत) कबोल भएको श्री अमर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.को बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित भै सारभुत रुपमा प्रभावग्राही भएकोले उक्त बोलपत्र स्वीकृतीका लागि सिफारिश गरिएको । त्यस्तै सोहि मितिको निर्णयानुसार वगुवा-प्यूटार-आश्राङ-दुर्लुङ-चन्दनपुर सडक ललितपुरको लागि प्राविधिक प्रस्तावबाट सफल १६ बोलपत्रदाताहरू मध्ये श्री अमर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले पेश गरेको बोलपत्र (आर्थिक प्रस्ताव) अनुसार कायम हुन आउने कबोल अंक रकम रु. २५,०७,२४,७७३।२० सबैभन्दा न्यूनतम भएता पनि Bid Document को (ITB) ३५.४ तथा Section III, Multiple Contract अनुसार Least Cost Combination समेतको आधारमा पुनःप्राविधिक मूल्यांकन गर्दा निज बोलपत्रदाता श्री अमर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. Personel तथा Equipment र Average Annual Turnover मा अनुतिर्ण भएकोले निज बाहेकको सबैभन्दा न्यूनतम रकम कबोल गर्ने (Second Lowest) बोलपत्रदाता श्री याक्थुम्हांग-महाङ्क्षी-शुभकामना जेभी बालाजु, काठमाडौं ले कबोल गरेको रकम रु. २६,२३,३३,४८८।६० (मु.अ.कर र PS समेत) भएकोमा निज श्री याक्थुम्हांग-महाङ्क्षी-शुभकामना जेभी बालाजु,काठमाडौंले पेश गरेको बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभुत रुपमा प्रभावग्राही भएको पाइएकोले उक्त बोलपत्र स्वीकृतीका लागि सिफारिश भएको ।

यसै गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७(२) को प्रयोजनार्थ मिति २०७६।०१।१३ मा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको र तोकिएको अवधि भित्र कुनै पनि उजुरी प्राप्त नभएकोले मिति २०७६।१।२० मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नं ३,हेटौँडा मा बोलपत्र स्वीकृतीका लागि पेश भएकोमा मन्त्रालयको च.नं ३१०३७ मिति २०७६।१।२३ को पत्रानुसार यस कार्यालयबाट बोलपत्र स्वीकृतीका लागि पेश भएको Bid Evaluation Report तथा निर्णयमा बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा Bid Document को ITB 35.4 तथा Section III Multiple Contract मा if भन्ने रहेको र सूचनामा Multiple Contract उल्लेख नभएको सम्बन्धमा Multiple Contract को दफा आकर्षित हुने वा नहुने विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट राय लिई पुनःपेश गर्नहुन भन्ने व्यहोरा जानकारी गराइएको । Bid Document को ITB 35.4 तथा Section III Multiple Contract मा if भन्ने रहेको र सूचनामा Multiple Contract उल्लेख नभएको संवन्धमा । Multiple Contract को दफा आकर्षित हुने वा नहुने भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

Work लाई ग्रुप गरिएको, Multiple Contract Award गरीने तथा Multiple Contract Evaluattion को विधि स्पष्ट गरी Bidding Document मा समावेश गरिएको अवस्थामा बाहेक Multiple Contract को ITB 35.4 Clause आकर्षित नहुने हुँदा उक्त ठेकामा त्यहाबाट जारी भएको बोलपत्र डकुमेन्ट र प्रचलित कानुन बमोजिम त्यहाँबाटै निर्णय हुनु पर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०२।०२)

३३४. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, खोटाङ ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, खोटाङको प.स. ०७५/७६, च.नं.१८६६, मिति २०७६।२।७ को पत्र अनुसार उक्त नगरपालिकाको वडा नं. ६, १० र ११ को सिमानामा पर्ने बगरेभञ्ज्याङमा भ्यू टावर (पेन टावर) निर्माण कार्य गर्ने प्रयोजनार्थ बगरेभञ्ज्याङमा भ्यू टावर (पेन टावर) निर्माण कार्य [Construction of The View Tower (Pen Tower) in Bagarebhanjyang] कार्यका लागि आ.व. २०७५/०७६, ठेक्का नं.: 13/DRM/NCB/2075-076, कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि ठेक्का नं. 13/DRM/NCB/2075-076 मिति २०७६।०१।०५ गतेको सौर्य राष्ट्रीय दैनिकमा विद्युतीय बोलपत्र (e-bid) सम्बन्धी प्रकाशित सूचना अनुसार विद्युतीय प्रणाली (e-Bid) मार्फत मिति २०७६।०२।०५ गते सम्म दर्ता भई सोही दिन नियमानुसार बोलपत्रहरू खोल्दा जम्मा ५ (पाँच) वटा बोलपत्रदाताहरू श्री मुकुन्द ईन्दिरा निर्माण सेवा, श्री एस पि निर्माण सेवा, श्री श्याम कन्स्ट्रक्सन, श्री रुजन-मोहन एण्ड व्यासी गाउँ जे.भि. र श्री रावा निर्माण सेवा प्रा.लि.का बोलपत्रहरू पेश भएको । नियम अनुसार विद्युतीय बोलपत्र (e-Bid) गरी मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको । सूचनामा माग भए बमोजिमका फर्म दर्ता, बैंक जमानत लगायत अन्य कागजातहरूको अध्ययन गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६० बमोजिम पूर्णताको परिक्षण गर्दा न्यूनतम कबोल पेश गर्ने बोलपत्रदाता श्री एस पि निर्माण सेवाले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा तथा स्थायी लेखा नम्बर (PAN) मा दर्ता भएको प्रमाण-पत्र पेश गरेको तर निर्माण व्यवसायीको रुपमा अन्यत्र दर्ता भएको प्रमाण पेश नगरेको । विद्युतीय बोलपत्र कागजात (Bidding Document) को Section-I को Instruction to Bidder को 21.1 (b) iii को 3 मा Company Registration चाहिने भनी उल्लेख भएको, Section-II को ITB 11.1 (i) को 1 मा Upto date Firm/Company Registration Certificate चाहिने भनी उल्लेख भएको तथा Evaluation and Qualification Criteria को Qualification Criteria अन्तर्गत 2.4 मा Firm Registration Certificate र 2.5 मा Business Registration Certificate चाहिने भनी उल्लेख भएकोमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको प्रमाण-पत्र पेश गरेको, स्थायी लेखा नम्बर (PAN) मा दर्ता भएको प्रमाण पेश गरेको तर निर्माण व्यवसायीको रुपमा अन्यत्र दर्ता भएको प्रमाण पेश नगरेको अवस्थामा न्यूनतम कबोल अंक पेश गर्ने बोलपत्रदातालाई सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको मान्न सकिन्छ, सकिदैन दुविधा पर्न गएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(४) बमोजिम सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको परीक्षण गर्ने सिलसिलामा बोलपत्रदातासंग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्नेछ, भन्ने प्रस्ट उल्लेख भएको भएकोले सोही अनुसार ताहाबाटै कानुनसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति २०७६।०२।१२)

३३५. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : सडक डिभिजन कार्यालय, लहान ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, सडक डिभिजन लाहानको च.नं. ६१५ मिति २०७६।०२।०२ को पत्र अनुसार सडक डिभिजन अन्तर्गत मिति २०७५।०१।०८ मा प्रकाशित ठेक्का नं. RDLHN/337157-4/075/076-01, कोसेवा खोला पुलको PPMO's e-GP SystemM www.bolpatra.gov.np/egp बाट online upload गर्दा bid document को Construction Experience in Key Activities मा For Joint VentureM each Partner and All Partner combined must meet all requirements. One Partner not applicable भनेर आयो । हामीले ठेक्काको प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्दा For Joint Venture: All Partners combined, must meet requirement. Each partner and one Partner not applicable अनुसार गरी फायल स्वीकृती हुन सडक विभाग पठाउँदा फायल स्वीकृत नभई फिर्ता आयो । अब हामीले सो ठेक्कालाई cancel गरेर Re-tender गर्ने कि bid document को Construction Experience in Key Activities मा रहेका For Joint Venture: each Partner and All Partner combined must meet all requirements. One Partner not applicable अनुसारको पुनः मूल्याङ्कन गरेर फायल स्वीकृती हुन सडक विभागमा पठाउने सम्बन्धमा आवश्यक रायको लागि अनुरोध छ ।

राय परामर्श :

“राय माग भएको विषयका सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट जारी भएको स्टयान्डर्ड विड डकुमेन्टमा भएका प्रावधानहरु बमोजिम कार्यालयले Qualification Criteria राखे नराखेको एकिन गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को छैठौँ र सातौँ संशोधनमा भएका व्यवस्थाहरु समेतका आधारमा ताहाँ कार्यालयबाटै कानूनसम्मत निर्णय हुनुपर्ने ।” (निर्णय मिति : २०७६।०२।३०)

३३६. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : सुनवल नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सुनवल, नवलपरासी ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

सुनवल नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सुनवल, नवलपरासीको च.नं. १९३२, मिति २०७६।०२।०७ को पत्र अनुसार नगरपालिकाले हिलपार्क सडक तथा नाली निर्माण (ठेक्का नं. ३४/SUN/Work/NCB/2075/76) का लागि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनाका आधारमा श्री कर्माचार्य कन्स्ट्रक्सन, सुनवल-४, नवलपरासीले पेश गरेको बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा BOQ को क्र.सं. B को ७ मा दर उल्लेख गर्दा अंकमा रु. १०,०००।०० र अक्षरमा एक हजार उल्लेख गरेको तर जोड जम्मा गर्दा १०,०००।०० लाई आधार मानी जोड जम्मा गरेको पाईएको र उक्त फर्मले अक्षरमा पेश गरेको दरले हिसाब गर्दा कम लागत आउने भएको र अंक र अक्षरमा फरक पर्ने गएको हुँदा उक्त अवस्थामा मूल्यांकन गर्न जटिलता श्रृजना भएकोले उक्त फर्मलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६५ को उपनियम २ बमोजिम स्पष्टीकरण माग गर्न सकिने/नसकिने, उक्त फर्मले काम गर्न नसक्ने भएमा धरौटी जफत गर्ने/नगर्ने सो सम्बन्धमा त्यस कार्यालयको निर्देशन आवश्यक भएकोले आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध छ ।

राय परामर्श :

“राय माग भएको विषयका सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट जारी भएको Standard Bid Document, Procurement of Works, National Competitive Bidding (NCB), Single Stage Two Envelope Bidding Procedure (procurement of Value Nrs. 20 million to Nrs. 1 Billion) को ITB-Clause 33(d) मा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को छैठौँ र सातौँ संशोधनमा भएका व्यवस्थाहरु समेतका आधारमा त्यहाँबाटै निर्णय हुनुपर्ने देखिएकोले यस कार्यालयबाट थप राय दिइरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०२।३०)

३३७. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : बबई सिंचाई आयोजना, बैदी, बर्दिया ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

बबई सिंचाई आयोजना, बैदी, बर्दियाको प.स. ०७६।०७७, च.नं. २६, मिति २०७६।०१।३० को पत्रबाट निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता गर्दा विभिन्न Performance Security (PBG) माग गर्दा तपसिलमा उल्लेख गरिएको अवस्थामा कुल कती रकम र अवधि सम्मको माग गर्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएको भनि राय माग भै आएको ।

तपसिल

१. बोलपत्रदाताले ल.ई. भन्दा कम १५% सम्म घटि कबोल गर्दा कबोल अंकको ५% Performance Bank Guarantee (PEG) ITB 40.1 (i) बमोजिम निर्माण अवधि+मर्मत सम्भार अवधि+थप ३० दिन सम्मको माग गर्ने द्विविधा नभएतापनि १५% भन्दा बढी घटेर ठेक्का कबोल गर्नेको हकमा Font Loaded Unbalanced र Substantially Low Bid का कारण ठेकेदारले ठेक्का विचमै नछाडोस भनि ITB 40.1 (ii) बमोजिम थप घटेको अङ्कको ५०% Performance Bank Guarantee निर्माण अवधि+थप ३० दिनको प्राप्त गर्नुपर्ने हो कि यो पनि ITB 40.1 (i) मा भैँ पहिलो १५% का लागि आवश्यक पर्ने PBG सरहने निर्माण अवधि+DLP+थप ३० दिनका लागि माग गर्नु पर्ने हो ? सो बारे PPMO को SBD को GCC 58 Securities को उपदफा 58.1 मा केही अस्पष्टता भएको ।
२. ITB 40.1 बमोजिम पहिलो १५% सम्मको ५% र १५% भन्दा बढी घटेर पेश गरिएको ठेक्कामा (Substantially Low Bid, Font Loaded र Unbalanced Bid का लागि) १५% भन्दा बढी घटेको अङ्कको थप ५०% PBG माग गरेपछि पनि ITB को 35.5 मा उल्लेख गरीए अनुसार BDS मा अतिरिक्त ८% PBG माग गर्नुपर्ने हो ?

राय परामर्श :

“सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी भएको Standard Bidding Document को ITB 35.5 र 40.1 मा उल्लेख भएका प्रावधानहरूलाई संयुक्त रूपमा अनुसरण गर्न सकिने र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६३ को नियम ६५ को उपनियम २ र ३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को छैठौँ र सातौँ संसोधनमा भएका विषयका समेतका आधारमा तहाँ कार्यालयबाट कानून सम्मत निर्णय हुनुपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०२।३०)

३३८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धुलिखेल, काभ्रेपलान्चोक ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धुलिखेल, काभ्रेपलान्चोकको प.स.०७५/०७६, च.नं.२९५२, मिति २०७६।२।२६ को पत्रबाट दोलखा जिल्ला शैलुङ्ग गाउँपालिकामा एकिकृत वस्ति विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सडकको स्तरोन्ती गर्नको लागि बोलपत्र आव्हान गरी मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको । Standard Bid Document को ITB 12.1 अनुसार "The Letter of Bid, Schedules, and all documents listed under ITB 11, shall be prepared using the relevant forms in section 4 (Bidding forms), if so provided. The Forms must be completed without any alterations to the text, and no substitutes shall be accepted. All blank spaces shall be filled in with the information requested." र Standard Bid Document को Letter of Bid form मा "The Bidder must accomplish the Letter of Bid in its letterhead clearly showing the Bidder's complete name and address." तर बोलपत्रदाताहरूले बोलपत्र पेश गर्दा ITB12.1 विपरित Letter of Bid को बुँदाहरू परिवर्तन गरेको र Letter of Price Bid उल्लेख भएको र Standard Bid Document को Letter of Bid Form मा उल्लेख भए बमोजिम LetterHead मा Letter of Bid पेश नगरेको । उक्त बोलपत्रदाताहरूलाई मूल्याङ्कनमा अनुतिर्ण मान्ने वा बोलपत्रदाताहरूबाट उक्त Letter of Bid कागजात सच्चाई माग गर्ने Standard Bid Document र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबाट स्पष्ट नभएको भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“Standard Bid Document अनुसारको Letter of Bid मा सही छाप भएको बिडलाई Responsive मानिने तथा Standard Bid Document को फरमेट अनुसार नभएका Letter of Bid को हकमा, पेश गरिएको Bid responsive मान्न नसकिने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०३।०८)

३३९. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : बुद्धभूमि नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, वुड्ढी, कपिलवस्तु ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

बुद्धभूमि नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, वुड्ढी, कपिलवस्तुको प.स. ०७५।७६, च.नं. २९५२, मिति २०७६।२।२६ को पत्रबाट उक्त नगरपालिकाबाट आ.व ०७५/०७६ मा संचालन हुने बहुवर्षीय योजना भूकुटी चोक, राजपुर, प्रेमनगर, कठनीहवा, लोहरौला, चेन्नादेही सडक स्तर उन्नती तथा पक्कि पुल निर्माण ठेक्का नं 35/BM/POW/075-76 को ठेक्का प्रक्रिया पुरा भई सम्झौता क्रममा रहेको छ । उक्त योजनाको सम्पन्न गर्ने म्याद २४ महिनाको रहेको छ । उक्त योजनाको Special Condition of Contract मा मूल्य समायोजन नराखिएको तर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ अनुसार १२ महिना भन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौता कार्यन्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएको हुँदा, हाल उक्त योजना सम्झौता गर्दा मूल्य समायोजन राख्न मिल्ने वा नमिल्ने स्पष्ट पारिदिनुहुन अनुरोध छ भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“बोलपत्र आव्हान गर्दा जारी गरिएको बिड डकुमेन्टको Special Condition Of Contract खण्डमा राखिएका व्यवस्थाहरू मात्र खरिद सम्झौतामा राख्न मिल्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६।३।१८)

३४०. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : श्री थाहा नगरपालिका कार्यालय, मकवानपुर ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

थाहा नगरपालिका कार्यालय, मकवानपुरबाट निर्माण कार्यको लागि आव्हान भएको जम्मा दुईवटा बोलपत्र पेश हुन आएकोमा कम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयपत्र निकाली सकिएकोमा अर्को बोलपत्रदाताले बोलपत्र पुनः मुल्याङ्कन गरी पाउँ भनी निवेदन पेश गरेको हुँदा निम्न कुराहरु खुलाई पठाईदिन अनुरोध भै आएको :

- (क) Bidding Document को Section 1 : ITB C. Preparation of Bids, 11. Documents comprising the bid
a) Letter of Bid मा र Bid Document, ITB, Section c, 17 no. Format and Signing of Bid, 17.2 ... and shall be signed by a person duly authorized to sign on behalf of the Bidder उल्लेख भएकोमा सबै पानामा e-Bid गर्दा सहि नभएमा ठेक्का स्विकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?
- (ख) Bidding Document को Section 1 : ITB C. Preparation of Bids, 11. Documents comprising the bid
e) Documentary evidence of establishing the bidders eligibility अर्न्तगत to Whom it may concern मा कार्यालयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने वा नपर्ने र बोलपत्र आव्हान हुनु पुर्वकै मिति राखि सो पत्र राख्न मिल्ने वा नमिल्ने ?
- (ग) Bidding Document को Section 1 : C. 11 (d) अर्न्तगतको Power of Attorney मा सम्बोधन गर्नुपर्ने वा नपर्ने ?

राय परामर्श :

बोलपत्र आव्हान गर्दा यस कार्यालयबाट जारी भएको Standard Bid Document प्रयोग नभएको देखिएकोले ध्यानाकर्षण गराउँदै सो सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट थप राय प्रदान नहुने ।

(निर्णय मिति : २०७६।०३।१८)

३४१. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : कृषि बिकास बैक लिमिटेड ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

यस बैकबाट मिति २०७५/१२/२० को नागरीक राष्ट्रिय दैनिकमा सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचनाको क्रम संख्या 02/ADBL/CS/081/2076 अन्तर्गत कृ.वि.बैक लि. जनकपुरमा काउण्टर, हेल्पडेक्स, पार्टिसन तथा सजावट निर्माण कार्यको लागि सूचना प्रकाशन भएको । सो अनुसार विभिन्न ५ फर्म/कम्पनीको निवेदन पर्न आएकोमा बोलपत्रको मूल्यांकन गर्न मिति २०७६।१।२५ मा समिति गठन भई उक्त समितिले विभिन्न ५ वटा फर्म कम्पनीको बोलपत्रको विभिन्न चरणमा मूल्यांकन गरी आर्थिक मूल्यांकनको लागि गणेश खुशु निर्माण सेवा, सर्लाही, क्षिरेश्वर निर्माण सेवा, धनुषा र आदर्शज्योति कष्ट्रक्सन का.म.न.पा ३१ छनौट भएकोमा आर्थिक मूल्यांकनबाट न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही देखिएको क्षिरेश्वर निर्माण सेवा, धनुषालाई मूल्यांकन समितिले छनौट गरी मिति २०७६।२।२५ को नागरीक राष्ट्रिय दैनिकमा बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धी आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको । उक्त सूचनामा चित्त नबुझि गणेश खुशु निर्माण सेवाले मिति २०७६।२।२९ को निवेदन हुलाक मार्फत पठाई यस बैकमा मिति २०७६।२।३१ मा प्राप्त भएको छ र निजले दिएको निवेदनमा बोलपत्र फर्मको बुदा नं ११ (ख) र बुदा नं १७ को (झ) उल्लेख गरी प्रत्येक आईटममा दर रेट भरी नआएमा सो फर्म रद्द हुनेछ भनी सोही अनुसारको दावी गरेको देखियो । मूल्यांकन समितिबाट आर्थिक मूल्यांकन गर्दा BOQ को जम्मा आईटम २३ भएको र बोलकबोल गरेको कुल रकम उल्लेख गरेको र सो भित्रको आईटमहरु मध्ये आईटम नं ५ को quantity मा २८ Sqft. भई Rate per unit Column मा उल्लेख नभएको तर Amount उल्लेख गरेको देखिन्छ । मूल्यांकन समितिले आर्थिक मूल्यांकन गर्दा क्षिरेश्वर निर्माण सेवाले पेश गरेको BOQ Total दररेट बाट २५ प्रतिशत घटी पेश गरेको र आईटम नं ५ मा quantity र Unit Total Amount रु. २८०००।- लाई भाग गरी Rate Per Unit निकाल्दा न्यूनतम मूल्यांकन भई सारभूत रुपमा प्रभावग्राही देखिएकोले छनौट गरेकोमा निवेदक गणेश खुशु निर्माण सेवा प्रो. गणेश झा ले आईटम र दररेट नभरेको भनी बोलपत्र डकुमेण्टको बुदा नं ११ र “बोलपत्र मुल्य” र बुदा नं १७ मा “कारवाही नहुने सम्बन्धमा” उल्लेख गरी मुलत दररेट नभरेको र आशयको सूचना त्रुटीपूर्ण भएकोले सच्याइ पाउ भनी निवेदन दिएकोले सो सम्बन्धमा आशयको सूचना अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने वा निवेदक गणेश खुशु निर्माण सेवाको निवेदनमा माग भए बमोजिम यस अधि निर्णय भएको बोलपत्र रद्द

गरी निजलाई दिनु उचित हुने हो वा पूरै बोलपत्र रद्द गर्नु पर्ने हो वा अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हो आवश्यक राय परामर्श उपलब्ध गराईदिनुहुन अनुरोध छ भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“बोलपत्र आह्वान गर्दा यस कार्यालयबाट जारी भएको Standard Bid Document प्रयोग नभएको देखिएकोले ध्यानाकर्षण गराउदै सो सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट थप राय प्रदान नहुने ।” (निर्णय मिति : २०७६।०३।१८)

३४२. राय/परामर्श मा ग्ने संस्थाको नाम:- नयाँ शहर आयोजना कार्यालय, राकम-कर्णाली, दैलेख ।

विषय :- राय उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।

नयाँ शहर आयोजना कार्यालय, राकम(कर्णाली, दैलेख को प.सं २०७६/०७७ च नं १० मिति २०७६/०४/१४ को पत्रबाट यहाँ कार्यालयबाट मिति २०७६/०१/१२ मा नयाँ पत्रिका दैनिकमा आह्वान गरिएको ठेक्का RKNTP/Dailekh/Work/NCB/2075-76 Construction and Improvement of Motor Road from Khidkhijula Bazar to Karnali Jhalunge Bridge मा परेको बोलपत्र प्रस्तावहरु मिति २०७६/०२/१२ मा खोलि टि प्रस्तावहरु उपर मुल्यांकन गरी २०७६/०३/११ गतेको मुल्यांकन समितिको निर्णय अनुसार द कालि सिद्धि निर्माण सेवा लाई छनोट गरी मिति २०७६/०३/११ मा आसयको सूचना जारी गरिएको थियो । त्यस पश्चात आसयको सूचना म्याद भित्र कुनै पनि उजुरी, दावी विरोध नपरेकोले स्वीकृत सूचना २०७६/०३/२५ मा जारी गरिएको थियो । त्यस पश्चात द्वितीय स्थानमा रहेको पि.एस निर्माण सेवा बाट २०७६/०३/२७ मा (दर्ता नं ४८) को निवेदन अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (सातौँ संशोधन) को नियम ४९, क खण्ड (भ) अनुसार जाचबुझको माग सँग नाम मिल्दो जुल्दो अर्को कम्पनी शुभ चन्द्र निर्माण सेवा कालो सूची मा परेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (सातौँ संशोधन) को नियम ४९, क खण्ड (भ) बमोजिम समस्या परेको भनि लेखि आएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र त्यस कार्यालयबाट जारी भएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित प्रावधान बमोजिम तहाँबाटै निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०३/२९)

३४३. राय परामर्श माग्ने संस्थाको नाम :- बटेश्वर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, बटेश्वर, धनुषा ।

विषय :- राय परामर्श सम्बन्धमा ।

बटेश्वर गाउँपालिकाको प.सं २०७६/०७७ च नं ४९ मिति २०७६/०४/१३ को पत्रबाट मिति २८/०५/२०१९ मा प्रकाशन भएको बोलपत्र Construction of Road at Bateshwar Rural Municipality यस गाउँपालिकाको वेबसाइट तथा तहाँ कार्यालयको वेबसाइट माफर्त E-Bidding समेत भएकोमा मिति २०७६/०३/१६ गते खोलिएको बोलपत्रमा स्टार बिल्डर्सको Letter of Bid, Bank Guarantee, Self declaration letter संलग्न रहेको तथा ढाँचामा रहेको देखिन्छ । चौधरी निर्माण सेवाको बोलपत्रमा Letter of Bid, Bank Guarantee रहेको तर Letter of Bid, Bank Guarantee मा ठेक्का नं उल्लेख नरहेको, Self Declaration रहेको । सिंह कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि को बोलपत्रमा Letter of Bid, Bank Guarantee रहेको तर PPMO को ढाँचामा नरहेको, Self Declaration Letter मा मिति २०७४/०४/११ (बोलपत्र खुल्ने मिति भन्दा पछाडीको मिति राखेको) र Procurement item details(BOQ) रहेको। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ बमोजिम बोलपत्र सँग सम्बन्धी कागजथारू उपरोक्तमा उल्लेख भए अनुसार कानून सम्मत नरहेको । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा E-Bidding सँग सम्बन्धित ढाँचा अनुरूप बोलपत्र यस कार्यालय मा पेश नभएको । जम्मा ३ वटा बोलपत्र परेकोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा रहेको Bank Guarantee को Format अनुसार Bank Guarantee पेश नभएको । Letter of Bank Guarantee मा ठेक्का नं उल्लेख नभएको । Letter of Bank Guarantee मा ठेक्का नं गलत उल्लेख रहेको । २०७६/०३/१६ गते बोलपत्र खोलिने भएकोमा Self Declaration Letter मा मिति २०७६/०४/११ रहेको मा सबै भन्दा बढी कबोल रकम भएको तथा बोलपत्रसँग सम्बन्धित कागजात समेत दुरुस्त रहेको निर्माण व्यवसायीसँग Work Agreement गर्दा कार्यालयलाई तुलानात्मक रुपमा काम लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ । त्यसै गरी बाँकी दुई निर्माण व्यवसायीहरुको

मूल्यांकन कबोल रकम न्यूनतम भए तापनि बोलपत्र कार्य सम्बन्धी कागजात यस कार्यालयको मूल्यांकन समितिलाई दुरुस्त नदेखिएकोले कुनै एक सँग Work Agreement गर्दा सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभई, पछि कुनै उजुरी बाजुरी समेत पर्न सक्ने सम्भावना देखिएकोले यस विषयमा उपयुक्त परामर्श सहितको सुझावको लागि अनुरोध छ भनि लेखि आएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा Bank Guarantee को हकमा यस कार्यालयबाट जारी भएको Standard Bidding Document को ITB Clause no 19 मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सोहि अनुसार तहाँबाट कानून सम्मत निर्णय हुन उपयुक्त हुने र Self declaration को हकमा स्वघोषणामा उल्लेख हुने कुराहरु बोलपत्रको कागजात साथ संलग्न भिन्नतभच या Bid मा छरछैन हेरि त्यहाँबाटै कानूनसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०४/१९)

३४४. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- श्री सुनवर्षी नगरपालिका, डाङ्गिया, मोरङ्ग ।

विषय :- राय परामर्श दिने बारे ।

श्री सुनवर्षी नगरपालिकाको प.सं. ०७६/७७, च.नं. २५, मिति २०७६/०४/१० को पत्र यसैसाथ संलग्न छ । तत् सम्बन्धमा नगरपालिकाबाट प्रकाशित IFB No. sunmun/road/075/76-04 को सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यको लागि प्रकाशित ठेक्कामा Technical Evaluation मा फेल भएको निर्माण व्यवसायी श्री वोर्ल्डवाइड राम सागर जे.भि.को Financial Evaluation गर्दा Price Bid Evaluation Summary मा सबैभन्दा घटी कबोल गर्ने भनी Rank 1 मा देखाएकोले निजको ठेक्का स्वीकृति सम्बन्धमा द्विविधा भएकोले समाधानका लागि अनुरोध भै आएको ।

राय परामर्श

उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा प्राविधिक प्रस्तावमा सफल बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोली मूल्यांकन प्रक्रिया अडाडि बढाउन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७६/०४/२३)

३४५. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- घरपम्फोड गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, जोमसोम, मुस्ताङ ।

विषय :- राय परामर्श माग गरिएको बारे ।

घरपम्फोड गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, जोमसोम, मुस्ताङ प.सं २०७६/७७ च नं ८७ मिति २०७६/०४/२८ को पत्रबाट यस कार्यालयले बहुउद्देशीय भवन निर्माण गर्नका लागि मिति २०७६/०१/२० गते नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको, उक्त सूचना तहाँ कार्यालयको वेबसाइट: दयउबतचव.नयख.लउरभनउ मा समेत मिति २०७६/०१/२० गते नै प्रकाशित भई सबै ठेक्का प्रक्रिया अनलाइन विधि बढाईएको । समयसीमा भित्र पर्न आएका सबै बोलपत्रहरुको हालसम्म प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन भई ठेक्का स्वीकृत गर्ने क्रममा रहेको छ । यसै बीच तहाँ कार्यालयको चलानी नम्बर २३९२ मिति २०७६/०२/२१ गतेको पत्रसाथ उल्लेखित बमोजिमको ठेक्का सम्बन्धमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको तर्फबाट निवेदन परेकाले स्पष्ट गरिदिने भनी लेखी पठाएको पत्र प्राप्त भएको । सो पत्रको सम्बन्धमा यस कार्यालयको चलानी नं १६२३ मिति २०७६/०३/०४ गतेको पत्रसाथ ठेक्का प्रक्रियाका सम्बन्धमा स्पष्ट गरी पठाईएको । कानून बमोजिम सबै प्रक्रियाहरु अघि बढाईएको अवस्थामा तहाँ कार्यालयबाट नै पुनः चलानी नं २४४७ मिति २०७६/०२/३० गतेको पत्रसाथ नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको तहाँ दर्ता हुनु आएको दोश्रो पत्र यस कार्यालयको जानकारीको लागि प्रेषित भएको र सो संघको पत्रमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिनुपर्ने जिकीर गरिएको, सो सम्बन्धमा यस कार्यालयको च नं ३० मिति २०७६/०४/०७ को पत्रबाट ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने व नबढाउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशनका लागि तहाँ कार्यालयमा पत्र प्रेषित भएकोमा हालसम्म कुनै निर्देशन प्राप्त हुन नआएकोले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनको लागि द्विविधा उत्पन्न भएको भनि लेखि आएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा त्यस कार्यालयबाट बोलपत्र सम्बन्धी कागजात सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को छैठौँ र सातौँ संसोधन बमोजिम संसोधन नभएको हकमा मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडी बढाउन नमिल्ने देखिँदा यस कार्यालयबाट थप राय दिनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०५/०१)

३४६. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- काभ्रे बहुमुखी क्याम्पस, बनेपा, काभ्रे ।

विषय :- राय परामर्श सम्बन्धमा ।

काभ्रे बहुमुखी क्याम्पस, बनेपा, काभ्रे च नं ५४ मिति २०७६/०५/०३ को पत्रबाट कक्षा कोठा निर्माण र फिनिसिंगको लागि E-Bidding मार्फत बोलपत्र आह्वान भएको र उक्त ठेक्का हाल Document Verification को चरणमा रहेको । बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति २०७६/०३/२४ बाट ३१ औँ दिनको १२ बजे अर्थात २०७६/०४/२३ गते दिनको १२:०० बजेसम्म बोलपत्र दाखिला र सोही दिनको २:०० बजे खोले तालिकामा त्यस कार्यालयको System Update मा तदनुसार 9 August 2019 (वि.सं २०७६/४/२४) भएको हुँदा फरक पर्ने नपर्ने स्पष्ट हुन सकेन भनि लेखि आएको ।

साथै उक्त बोलपत्र खोल्दा सबभन्दा कम दर रेटको प्रस्ताव पेश गर्ने फर्म शान्ति कन्स्ट्रक्सन एण्ड ट्रेडर्स प्रा.लि, बालाजु, काठमाडौँले बोलपत्र दस्तुर बापतको रकम फर्मको नामबाट बैंक दाखिला नगरी कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको नामबाट बोलपत्र दस्तुर बापतको रकम दाखिला गरेको भनि लेखि आएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा यस कार्यालयबाट सार्वजनिक भएको मिति २०७६/०४/१९ को सूचना अनुसार मिति २०७६/०४/१९ गते देखि २०७६/०४/२३ गते सम्म बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम म्याद भएका निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्रहरूको लागि म्याद थप गरि बोलपत्र पेश गर्ने र बोलपत्र खोले मिति २०७६/०४/२४ गते सम्म राखिएकोले मिति २०७६/०४/२४ गतेका दिन बोलपत्र खोल्न फरक नपर्ने । साथै बोलपत्र दस्तुर रकम दाखिला गर्दा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको नामबाट बोलपत्र दस्तुर दाखिला भएको बोलपत्रलाई मूल्यांकनमा समावेश गर्न उपयुक्त नहुने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०५/१५)

३४७. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पस, गाईघाट, उदयपुर।

विषय :- राय परामर्श सम्बन्धमा ।

त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पस, गाईघाट, उदयपुर को पत्रबाट एएड मार्फत HERP/UGC/Triyuga/C-02 बमोजिमको शैक्षिक भवन निर्माणको निर्माण कार्य नियमानुसार ठेकेदार कम्पनी छनौट गरी २०७६/०२/३० मा सम्झौता सम्पन्न गरिएको । साविक नियमानुसार ठेकेदार कम्पनीले पाउने Mobilization पेशकी २०५ बराबरको APG समेत पेश गरेको छ । माग भएको रकम मध्ये क्याम्पसले १०५ ले हुने रकम पेशकी स्वरूप उपलब्ध गरेको तर बाँकी १०५ पेशकी उपलब्ध गराउने तयारी गर्दै गर्दा Mobilization पेशकी अधिकतम १०५ भन्दा बढी दिन नमिल्ने गरी नेपाल सरकारले २०७६ श्रावण २५ गते सूचना जारी गरेको अवस्थामा प्राप्त १०५ पेशकी बराबरको APG फुकुवा गरी १०५ मात्र कायम राख्न अनुरोध भई आएको अवस्था छ । फुकुवा माग भएको १०५ बन् फुकुवा गर्न मिल्ने वा नमिल्ने बारे द्विविधा भएको छ । २०५ पेशकी माग गरी पेश भएको APG का आधारमा १०५ मात्र पेशकी उपलब्ध गराई बाँकी १०५ बराबरको APG आंशिक फुकुवा हुने नहुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको भनि लेखि आएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन को दफा ५२(क) र यस कार्यालयबाट जारी भएको Standard Bidding document मा उल्लेख भएको प्रावधान बमोजिम नै पेशकी भुक्तानी दिन उपयुक्त हुने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०५/१५)

३४८. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- नेपाली सेना, संगम शार्दुल गुल्म, पानकोट ल्यारेक, बझाङ ।

विषय :- राय सुझाव उपलब्ध गराई दिनुहुन ।

नेपाली सेना, संगम शार्दुल गुल्म, पानकोट व्यारेक, बभाङ प.सं १४८४९रलेखा/१८/०७६/७७/१५, मिति २०७६/०५/१३ को पत्रबाट पानकोट व्यारेक, बभाङमा आ.व २०७६/७७ मा मल्टिस्टोरी जवान लाईन १८४० वेद भुईँ तल्ला निर्माणको लागि e-gp system को माध्यमबाट मिति २०७६/०३/०२ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना बमोजिम नीति २०७६/०४/०१ गते खोलुवा भएका बोलपत्रहरु मध्ये सारभूत रुपमा प्रभावग्राही र सबै भन्दा कम मूल्य रकम रु १,१५,५८,९०४.४८ ना मू.अ.कर रु १५,०२,६५७.५९ समेत कूल जम्मा रु १,३०,६१,५६२.०७ कबोल गर्ने श्री कृष्ण कन्स्ट्रक्सन/त्याडी जे भीको बोलपत्र स्वीकृत गरी १५ दिन भित्र सम्झौता गर्न आउनु हुन् भनी लेखिएकोमा तोकिएको मिति सम्म सम्झौता गर्न नआइ विभिन्न कारणहरु देखाई सम्झौता गर्न नआएको । साथै बोलपत्र काफ़्त गरेको समयमा राताहुंगा निर्माण सेवाले मू.अ.कर बाहेक रकम रु १,२३,५६,७४७.७४ पेश गरेको । पि.के कन्स्ट्रक्सन बभाङले काफ़्त गरेको मूल्य दर रेट सूचीमा मु.अ.कर बाहेक १,२३,६१,०६८.५९ उल्लेख गरेको साथै सोही दिन काफ़्त गरेको निवेदनमा रकम रु. १,२२,७१,९७३.३४ उल्लेख गरेको । उपरोक्त Submit भएका बोलपत्रहरु अध्ययन गर्दा Bill of Quantities को आधारमा राताहुंगा निर्माण सेवाको दोश्रो र पि.के कन्स्ट्रक्सनको बोलपत्र तेश्रो स्थानमा रहेकोमा पि.के कन्स्ट्रक्सनको निवेदनमा रकम घटी उल्लेख भएको हुँदा बोलपत्र स्वीकृत गर्न द्विविधा परेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २१ को उपदफा २(ग), दफा २७ को उपदफा ५, दफा ६३ को उपदफा १(ख) र यस कार्यालयबाट जारी भएको Standard Bidding Document मा भएका प्रावधान अनुसार तहाँ कार्यालयबाट कानून सम्मत निर्णय गर्नु पर्ने । साथै अन्य खरिद प्रक्रियाको विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमको कानुनी द्विविधाको स्थिति नदेखिंदा यस कार्यालयबाट थप राय प्रदान नहुने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०५/१५)

३४९. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- पूर्वाधार विकास कार्यालय, चौरजहारी, रुकुमपश्चिम ।

विषय :- सिफारिस सम्बन्धमा ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, चौरजहारी, रुकुमपश्चिम को प.सं ०७६/७७ योजना शाखा, मिति २०७६/०५/०३ को पत्रबाट मिति २०७६ वैशाख २५ गते नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना बमोजिम मिति २०७६ जेठ २४ गते कार्यालयको तोकिएको समय भित्र E-Gp System मार्फत भुल्टो-नुवाकोट-अर्मा-पेदी-गराईला-सल्लीचौर-धापागार सडक निर्माण (ठेक्का नं : IDO/RKM/W/NCB/14/075/076) को लागि दर्ता हुन् आएका बोलपत्रहरुको प्राविधिक प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३२ को प्रक्रियाबाट खोलि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५९,६०,६२ र ६३ बमोजिम मूल्यांकन तथा परिक्षण गर्दा श्री निसान निर्माण सेवा-जे.के विल्डर्स, कोहलपुर ४ बाँके र श्री राधाकृष्ण एण्ड ब्रोडर्स कन्स्ट्रक्सन कोटेश्वर काठमाडौँले तोकिएका मापदण्डहरु पुरा गरी पविधिक प्रस्तावमा सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३४ बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव खोली सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६४ बमोजिम मूल्यांकन गर्दा दुवै बोलपत्रदाताको कबोल अंक बराबर भएको कुरा जानकारीको लागि अनुरोध छ भने लेखि आएको ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको कुनै पनि दफा व नियममा बोलपत्रदाताहरुबाट बराबर अंक कबोल के गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था नभएकोले सो बारे निर्णय गर्न कठिनाई भई अन्यौलता देखिएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा प्राप्त बोलपत्रहरु रद्द गरी पुनः बोलपत्र आव्हानको प्रक्रियामा जान उपयुक्त हुने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०५/१५)

३५०. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- मंगलसेन नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, मंगलसेन, अछाम।

विषय :- राय परामर्श पाउँ ।

मंगलसेन नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, मंगलसेन, आछामको प.सं ०७६/७७ योजना शाखा, च नं १६३, मिति २०७६/०५/०५ को पत्रबाट यस नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं ४ को स्वास्थ्य कार्यालय भवन निर्माणका लागि मिति २०७६/०१/२२ गते नयाँपत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा ई (बिडिंग सूचना प्रकाशित गरिएको ।

उक्त सूचना बमोजिम पेश हुन् आएका बोलपत्रको मिति २०७५/०२/२१ गते बोलपत्र खोली मूल्यांकन प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा पेश हुन् आएका बोलपत्रहरू मध्ये श्री के एड कुँवर निर्माण सेवाले बोलपत्र फारम दस्तुर जम्मा गर्ने अन्तिम मिति २०७६/०२/२० को भोलिपल्ट मिति २०७६/०२/२१ गते बोलपत्र फारम दस्तुर जम्मा गरी बोलपत्र पेश गरेकोले उक्त फर्मलाई मूल्यांकनमा समावेश नगरी सबैभन्दा कम अंक कबोल गर्ने बोलपत्रदाता श्री इन्द्रधनु अछाम निर्माण सेवा, अछाम छनौट हुन् गइ मिति २०७६/०३/१७ गते बोलपत्र स्विकृतीको सातदिने सूचना प्रकाशित गर्दा सो अवधिभित्र लिखित दाविबिरोध पेश हुन् नआएकोले सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाता इन्द्रधनु अछाम निर्माण सेवालाई सम्झौताका लागि मिति २०७६/०३/२४ गते पत्राचार गरिएकोमा मिति २०७६/०३/२९ गते श्री इन्द्रधनु अछाम निर्माण सेवाले अस्वस्थताको कारण देखाई सम्झौता गर्न आउँ नसक्ने भनि असमर्थता पत्र पेश गरेकोले उक्त निर्माण सेवाको बैंक धरौटी गरी त्यस पछिको दोस्रो ग्राह्यताका निर्माण व्यवसायी श्री कौशिक निर्माण सेवा, अछामलाई सम्झौताको लागि मिति २०७६/०३/३० गते पत्राचार गरी मिति २०७६/०४/०२ गते सम्झौता हुन गएको ।

बोलपत्र आव्हान भएको अन्तिम दिनको भोलिपल्ट बोलपत्र दस्तुर दाखिला गर्ने के.एस कुवर निर्माण सेवालाई मूल्यांकनमा समावेश नगरिएकोमा उक्त निर्माण सेवाले बोलपत्र दस्तुर दाखिला गर्ने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट समेत पेश गर्न पाउने कानुनी प्रावधान विध्यमान रहेकोले दोस्रो कम अंक कबोल गर्ने उक्त के.एस निर्माण कम्पनीले उक्त ठेक्का पाउनु पर्ने भनि मागदावी निवेदन पेश हुन आएको तर उक्त कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान बमोजिम सुरुवाती चरण मूल्यांकनमा नै समावेश नगरी दोस्रो कौशिक निर्माण सेवासँग सम्झौता हुँदा द्विविधा उत्पन्न हुन गएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २१ को उपदफा २(ग), दफा २७ को उपदफा ५, दफा ६३ को उपदफा १(ख) र यस कार्यालयबाट जारी भएको Standard Bidding Document मा भएका प्रावधान अनुसार तहाँ कार्यालयबाट कानून सम्मत निर्णय हुनुपर्ने ।

साथै विधुतीय प्रणाली प्रयोग गरी बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताको हकमा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिनको १२ बजे भित्रै बोलपत्र कागजात दस्तुर दाखिला गरेको भएमा समेत उक्त बोलपत्रलाई मूल्यांकनमा समावेश गर्न सकिने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०५/१५)

३५१. राय परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- शंकर देव क्याम्पस, पुतलीसडक, काठमाडौँ ।

विषय :- राय परामर्श उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ।

शंकर देव क्याम्पस, पुतलीसडक, काठमाडौँ को प.सं २७८/०७६/०७७ मिति २०७६/०५/०४ को पत्रबाट क्याम्पसको भवन निर्माण गर्ने कार्यको लागि Construction of MBM Building at Shankar Dev Campus शिर्षकको ठेक्का नं NCB/BCW/MBM/2075/76/2 अनुसार २०७६/०२/१७ मा ३० दिने सूचना प्रकाशन गरि बोलपत्र (E-Bidding) आव्हान गरिएको थियो ।

यस कार्यको लागि क्याम्पस बाट तयार गरिएको बोलपत्रको लागत अनुमान दुई करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको रहेको थियो । जसको लागि विधुतीय माध्यम बाट बोलपत्र आव्हान गर्न बोलपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू Single stage two envelope अनुसार व्यवस्था गरिएको थियो । यदपी, बोलपत्र आव्हान गर्ने समयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधन भएको र Online system मा संसोधित नियमावली अनुसार नियम परिवर्तन नगरिएको हुँदा Uploadable system बाट बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरू Single stage two envelope अनुसार PPMO को Portal मा Upload गरिएको थियो ।

यसरी आव्हान गरिएको बोलपत्र खोल्ने क्रममा आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव एकैपटक खोलिन गएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौँ । उक्त बोलपत्रको सूचना अनुसार दुई वटा बोलपत्रहरू पेश भएको र प्राप्त प्रस्तावहरू मध्ये न्यून रकम कबोल गर्ने एकमात्र बोलपत्रदाता श्री रामेछाप शेर्पा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि ले बोलपत्रको मूल्यांकन तथा योग्यताको आधारमा रहेको Key Experience र Personnel मा माग गरिएको योग्यता र बोलपत्रदाताले पेश गरेको विवरण फरक परेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै हाल उक्त

बोलपत्र आंशिक रुपमा मूल्यांकन गरी राखिएको स्थगन गरिएको छ ।

यसरी आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव एकैपटक खुल्न गएको तथा प्राप्त बोलपत्रहरूमध्ये न्यून कबोल रकम बहेको बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्तावमा पर्न गएको उल्लेखित बमोजिमको बोलपत्रलाई मूल्यांकन गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा द्विविधा भई समस्या उत्पन्न भएको ।

माथि उल्लेखित बुँदा अनुसार आह्वान गरिएको र खुल्न गएको बोलपत्रको मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व नसकिने, साथै पूर्व योग्यता अनुरूपको योग्यता घटी भएमा संसोधन गरि सच्याउन सकिने नसकिने व्यहोरामा प्रष्ट हुन नसकेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयका सम्बन्धमा कार्यालयले माथी उल्लेखित बोलपत्र आह्वान गर्दा Single stage two envelope विधि अपनाउनु पर्नेमा Single stage single envelope विधि अपनाएको र साथै Key activities र Personnel को हकमा कार्यालयले उक्त योग्यताका आधार निर्धारण गर्दा यस कार्यालयबाट जारी भएको Standard Bidding Document मा रहेका Guidelines र Notes लाई पालना नगरेको देखिएकोले सो हदसम्म तहाँ सार्वजनिक निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने र पुनः बोलपत्र आह्वानको प्रक्रियामा जान उपयुक्त हुने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०५/१५)

३५२. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- सूर्यविनायक(धुलीखेल, धुलीखेल(सिन्धुली(बर्दिवास सडक आयोजना, मिनभवन।

विषय :- आवश्यक राय सम्बन्धमा ।

सूर्यविनायक-धुलीखेल, धुलीखेल-सिन्धुली-बर्दिवास सडक आयोजना, मिनभवन को प.सं ०७६(७७, च नं ११८, मिति २०७६/०५/११ को पत्रबाट Patch work at Banepa-Sindhuli Section ठेक्का नं SDSBR-337165-076/77-002 को मिति २०७६/०५/१० गते बोलपत्र खोलिएकोमा निर्माण व्यवसायी श्री कज्जदक ऋयलकतचगअतप्यल, व्वलवपउगच(द्ध, Dhanusha द्वारा Upoad गरिएको बैंक जमानतमा यस आयोजनालाई सम्बोधन नगरी श्री Roads Board Nepal, Kathmandu को नाममा बनाईएको देखिएको तथा ठेक्काको नाम र ठेक्का नं केही पनि उल्लेख नगरिएको देखिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीद्वारा पेश गरिएको बैंक जमानत यस कार्यालयको नाममा नबनाइएको, ठेक्काको नाम र नं पनि क्रमशः गल्ती तथा उल्लेख नै नगरिएको पाइएकोले भोलिका दिनमा निज निर्माण व्यवसायी अन्य सबै Criteria ले न्यून मुल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही देखिएमा Letter of Acceptance जारी गरे पश्चात तोकिएको दिन भित्र सम्झौता गर्न नआएमा जमानत जफत गर्न खोज्दा बैंक जिम्मेवार हुन् नमानेमा नेपाल सरकारलाई नोक्सानी हुन सक्ने अवस्था रहेको छ ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा बोलपत्र साथ पेश हुन आएको बोलपत्र बैंक जमानतमा ठेक्काको नाम र ठेक्का नं उल्लेख नभएको बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गर्न नमिल्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०५/१५)

३५३. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- नेपाली सेना, काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (Expressway) सडक आयोजना ।

विषय :- राय सुझाव सम्बन्धमा ।

नेपाली सेना, काठमाडौँ-तराईरमधेश द्रुतमार्ग (Expressway) सडक आयोजना को प.सं १५८५३/फाष्ट ट्रायाक/०७६/७७/२ ९, मिति २०७६/०५/१६ गतेको श्री काठमाडौँ तराई/मधेश फाष्ट ट्रायाक सडक निर्माण आयोजनालाई आवश्यक Design, Planning, Engineering, Procurement, Construction Commissioning and Operation and Maintenance of High Rise Bridges and Pavement works on Engineering Procurement Construction-EPC_ Basis All Complete (KTFT/ICB/PQ/BRIDGE/074/075-LOT 1) एउटै प्याकेजको Pre-Qualification कार्यको लागि मिति २०७४/१२/२२ गते “The Rising Nepal” राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान

गरिएकोमा E-Gp Online मार्फत १५ थान प्रस्तावहरु दर्ता भएको । उल्लेखित दर्ता भएको प्रस्तावहरु मध्ये मुल्यांकन समितिबाट ६ वटा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीहरु छनौट भई मिति २०७५/०६/२८ गते सूचना प्रकाशित गरिएको ।

तत्कालिन अवस्थाको ADB द्वारा तयार गरेको Feasibility Studies and Preliminary Design को आधारमा चेनेज 32+940 बाट 72+880 सम्म एउटै प्याकेजमा रहने गरी ६२ वटा विभिन्न प्रकृतिका पुलहरु निर्माण कार्यको लागि Pre-Qualification गरी अन्तराष्ट्रिय ६ वटा निर्माण कम्पनीहरु छनौट गरिएकोमा हालको स्वीकृत डि.पि.आर बमोजिम रेखांकन परिवर्तन भई उक्त स्थानमा ४८ वटा मात्र पुलहरु निर्माण गर्नु पर्ने भएको ।

Pre-Qualification गर्दा उल्लेख गरिएको पुलको संख्यामा हाल निर्माण गर्नु पर्ने पुलको संख्या घटी भएकोले पूर्व Pre-Qualification गरी छनौट भएको कम्पनीहरुबाट उक्त पुलहरु निर्माण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३ को उपनियम(क) बमोजिम खरिद आवश्यकताको पहिचान प्रष्ट गरी मात्र खरिद प्रक्रियाको सुरुवात गर्नु पर्नेमा हाल आवश्यकता नै फरक पर्न जानुको प्रयाप्त कारण एवं आधारहरु स्पष्ट हुन नसकेको देखिँदा त्यहाँबाट भएको त्रुटीको हद सम्म ध्यानाकर्षण गराउँदै यस कार्यालयबाट थप राय दिईरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०५/२२)

३५४. राय परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- गोकर्णेश्वर नगरपालिका, जोरपाटी, काठमाडौं ।

विषय :- रायपरामर्श माग गरिएको सम्बन्धमा ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिका, जोरपाटी, काठमाडौं को प.सं ०७६/७७, च नं २६२, मिति २०७६/०५/१९ को पत्रबाट मिति २०७६/०३/०३ मा प्रकाशित ठेक्का नं GOMUN/BUILDING/NCB-02(075/76) को ठेक्का मिति २०७६/०४/०२ मा खोलिएको र सोहीको मूल्यांकन गर्ने क्रममा सबै भन्दा न्यून (Lowest Bidder) ले पेश गरेको Bid Bond Security को निम्ति जारी भएको Bank Guarantee मा ठेक्का नं गलत भएको पाइयो ।

मिति २०७६/०४/०१ मा श्री कृषि विकास बैंक, मुख्य शाखा चावहिलबाट जारी Bid Security No= BB/105/2551/4993/19 मा ठेक्का नं GOMUN/BUILDING/NCB-02(075/76) हुनु पर्नेमा GOMUN/ROAD/NCB-01(075/76) उल्लेखित भएको । उक्त ठेक्का प्रक्रियाको मूल्यांकन कार्य सुरु भए पश्चात मिति २०७६/०४/१३ च नं ४५ को प्राप्त पत्रबाट उक्त बैंकले ठेक्का नं GOMUN/BUILDING/NCB-02(075/76) हुनु पर्नेमा भूलवस अन्यथा भएकोले सच्याईएको छ भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा उक्त बोलपत्र मूल्यांकन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा द्विविधा उत्पन्न भएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ५३ र यस कार्यालयबाट जारी भएको नमूना बोलपत्र कागजातको ITB को Bid Security खण्डमा रहेका प्रावधान अनुसार तहाँ कार्यालयबाटै कानुन सम्मत निर्णय हुनुपर्ने देखिँदा यस कार्यालयबाट थप राय प्रदान गरीरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०५/२२)

३५५. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- पूर्वाधार विकास कार्यालय, भरतपुर, चितवन ।

विषय :- रायपरामर्श उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, भरतपुर, चितवन को प.सं ०७६/७७, च नं ११९, मिति २०७६/०५/१२ को पत्रबाट ३ नं प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत मकवानपुर र चितवन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनले आफ्नो स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अनुसार मिति २०७६/०२/५ मा राष्ट्रिय दैनिक “सौर्य” पत्रिकामा Design and Build of Rapi Bridge at Hetauda 11 and 12 Makwanpur Contract ID-IDO/CHT/W/NCB/54/075-76 सूचना प्रकाशित गरिएकोमा प्रकाशित सूचना अनुसार बोलपत्र दर्ता हुने अन्तिम मिति २०७६/०३/०३ गते दिनको १२ बजे भित्र E-Gp मार्फत ८ बोलपत्रहरु पेश हुन आएका थिए ।

८ वटा बोलपत्रदाता मध्ये बोलपत्रदाता श्री ANK-Himsagarmatha Jv मध्ये ANK Construction ले VAT दर्ता प्रमाण पत्र पेश नगरेको । बोलपत्रदाता श्री =Sharma-Kanchharam-Amar Jv मध्ये कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन (प्रा) ली. को इजाजत पत्र र उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र पेश हुन नआएको कारणले माथी उल्लेखित बोलपत्रहरु प्राविधिक प्रस्तावमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको । मिति २०७६/०५/१५ मा आर्थिक प्रस्ताव खोलिने व्यहोरा स्वीकृत र अस्वीकृत सबै बोलपत्रदाताहरुलाई ई-मेल मार्फत जानकारी गराईएकोमा प्राविधिक प्रस्तावमा सफल हुन नसक्ने ANK-Himsagarmatha Jv ले आफू टेक्निकल बिडमा सफल हुन पर्ने विभिन्न कारण खोली तहाँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवज्यू लाई बोधार्थ दिई मिति २०७६/०५/११ मा यस कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ । वहाँले दर्ता गराउनु भएको निवेदन अध्ययन गरी हेर्दा यस कार्यालयबाट भएको प्राविधिक मूल्यांकनलाई संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था पाइएन । उक्त विवेदमा वहाँले आफू प्राविधिक प्रस्तावमा सफल हुनु पर्ने भन्ने जिकीर गर्दा तहाँ समेत बुझी निर्णय गर्न अनुरोध गर्नु भएको हुँदा, सो सम्बन्धमा तहाँ समेतबाट बुझी प्राप्त हुने निर्देशन समेतलाई मध्यनजर गरी निर्णयमा पुगनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको ।

बोलपत्रदाताले ITB 28, 29, 30 र अन्य बुँदाको अवमूल्यन हुने गरी बोलपत्रको Technical Bid Evaluation गरियो भनी तहाँ समेत बोधार्थ दिई निवेदन पेश गरेको हुँदा तहाँको परामर्श नभई Financial प्रस्ताव खोल्न तय गरिएको मिति २०७६/०५/१५ मा Financial Bid खोल्न नसकिने अवस्था भएको त्यसैगरी Technical प्रस्तावमा अस्वीकृत भएका प्रस्तावदाता Sharma-Kanchharam-Amar JV मध्ये कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले इजाजत पत्र र उद्योग दर्ता प्रमाण पत्र पेश नभएको आधारमा Technical प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा Mandatory Document को हकमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४० मा प्रष्ट व्यवस्था रहेकोले कानूनी द्विविधा नदेखिँदा यस कार्यालयबाट राय दिईरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०५/२२)

३५६. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौँ ।

विषय :- राय परामर्श सम्बन्धमा ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौँ को प.सं १-०३-०५(२०७६/०७७), च नं २१९, मिति २०७६/०५/१७ को पत्रबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखा मातहत इलाका प्रहरी कार्यालय ताकुकोट निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायी कोशी एण्ड न्यौपाने निर्माण प्रा.लि ले मिति २०७५/०३/१३ गते सम्झौता भई ३६५ दिनको म्याद दिइएकोमा उक्त अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार तोकिएको म्याद भित्र नै निर्माण कार्यको नौ महिना म्याद थपको लागि निवेदन पेश गरेको भएता पनि उक्त समयमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन भई आएकोले उक्त नियमावली (छैठौँ संशोधन) अनुसार १५ प्रतिशत मात्र म्याद थप गरिएको । तर उक्त थप गरिएको समय भित्र निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको र हाल आएर सार्वजनिक खरिद नियमावली (आठौँ संशोधन) भएकोले उक्त नियमावली अनुसार एक वर्ष सम्मको लागि म्याद थप गर्न सकिने भन्ने उल्लेख भएको हुँदा निज निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद नियमावली छैठौँ संशोधन अगाडी नै नियम बमोजिम माग गरे अनुसारको नौ महिनासम्मको अवधि माग गरेको । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन भई आएकोले उक्त नियमावली (छैठौँ संशोधन) अनुसार १५ प्रतिशत मात्र म्याद थप गरिएको । तर उक्त थप गरिएको समय भित्र निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको र हाल आएर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको (आठौँ संशोधन) भएकोले उक्त नियमावली अनुसार एक वर्ष सम्मको लागि म्याद थप गर्न सकिने भन्ने उल्लेख भएको हुँदा निज निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद नियमावली छैठौँ संशोधन अगाडी नै नियम बमोजिम माग गरे अनुसारको नौ महिनासम्मको अवधि थप गर्न द्विविधा परेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली (आठौँ संशोधन) को नियम १२० मा प्रष्ट व्यवस्था भएकोले कानूनी द्विविधा नदेखिँदा यस कार्यालयबाट थप राय दिईरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०५/२२)

३५७. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, लुम्बिनी, रुपन्देही ।

विषय :- राय उपलब्ध गराई दिने बारे ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, लुम्बिनी, रुपन्देही को प.सं ०७६/७७, च नं २८६, मिति २०७६/०५/२२ को पत्रबाट (क) आ.व २०७५/०७६ मा संचालित वडा नं ५ को भवन निर्माणका लागि टेण्डर आव्हान गरिएको र टेण्डर खोली मुचुल्का उठाई मूल्यांकनको क्रममा रहेकोमा लागत अनुमानमा प्लास्टर आइटम छुट भएको तथा पेंटिङ उल्लेख भएको पाइएकोले प्लास्टर नभई पेंटिङ नहुने भएकोले उक्त टेण्डर पुनः निकाल्ने वा सदर गर्ने भनी विषयमा अन्यौल सर्जना भएको ।

(ख) कुनै फर्मलाई टेण्डर डकुमेन्ट विक्री गर्दा भूलवस कर चुक्ता प्रमाण पत्र नभई डकुमेन्ट दिइएको साथै सबैभन्दा न्यूनतम बोल कबोल अंक उक्त फर्मकै रहेको, यद्दपी सूची दर्ता तथा व्यवसाय नविकरण गर्दा यस कार्यालयमा सूचना निस्कनु भन्दा पहिलै नै उक्त प्रमाणपत्र पेश गरेको अवस्थामा उक्त फर्मलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा लैजाने भन्ने विषयमा अन्यौल सर्जना भएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा त्यहाँ कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १० अनुसार लागत अनुमत तयार गर्दा नियम ९ मा उल्लेखित कुराहरु विचार गर्नुपर्ने देखिँदा कार्यालयबाट भएको त्रुटीको हद सम्म सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५क को उपदफा (२) अनुसार ध्यानाकर्षण गराउँदै र साथै अन्य विषयको हकमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४० मा प्रष्ट व्यवस्था रहेकोले कानूनी द्विविधा नदेखिँदा यस कार्यालयबाट राय दिईरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०५/२९)

३५. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दोलखा ।

विषय :- राय परामर्श उपलब्ध गराईदिन हुन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाको च.नं. ८२२ मिति २०७६।०६।०६ को पत्र अनुसार प्रहरी चौकी भैंसे दोलखा भवन निर्माण सम्बन्धमा मिति २०७६।०३।०१ गते विद्युतिय बोलपत्र आव्हान गरिएको, मिति २०७६।०३।३१ गते प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मुल्याङ्कन समितिबाट मुल्याङ्कन भई प्रहरी चौकी भैंसे निर्माणको लागि खोलिएको प्राविधिक प्रस्तावमा कुनै पनि बोलपत्रदाता योग्य नभएको भनि मिति २०७६।०५।१२ गते पुनः १५ दिने विद्युतिय बोलपत्र आव्हान गरी सुचना प्रकाशित गरिएकोमा मिति २०७६।०५।१६ गते बोलपत्र दाता गाल्वा निर्माण सेवा प्रा.लि. बानेश्वर १० काठमाडौंले पेश गरेको बोलपत्रलाई पुनः प्राविधिक मुल्याङ्कनमा समावेश गराई पाउँ भनि यस कार्यालयमा निवेदन परेको हुँदा मिति २०७६।०५।१७ गते बसेको मुल्याङ्कन समितिको बैठकले निर्माण व्यवसायीबाट प्राप्त निवेदन उपर छलफल गरी IFB NO- 3/STATE/DLK/BHS/2075/076 - 03 को बोलपत्रहरुको पुनः प्राविधिक प्रस्ताव मुल्याङ्कन गर्न मिति २०७६।०५।१२ गते पुनः १५ दिने विद्युतिय बोलपत्र आव्हान निकालिएको सुचना रद्द गर्ने गरी निर्णय भएको ।

मिति २०७६।०५।१२ गते नागरिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा IFB NO- 3/STATE/DLK/BHS/2075/076 - 03 मा परेको कुनै पनि बोलपत्र प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य नभएको भनि पुनः १५ दिने सुचना निस्किएकोमा मिति २०७६।०५।१७ गते मुल्याङ्कन समितिले उल्लेखित बोलपत्रहरुको पुनः प्राविधिक प्रस्तावको मुल्याङ्कन गर्ने भनि निर्णय गरेकोमा सोहि अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएकोमा रद्द गरिएका बोलपत्रहरुको पुनः प्राविधिक प्रस्तावको मुल्याङ्कन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ? यदि नमिल्ने भए केकसरी कुन प्रकृया अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने हो ? साथै पुनः बोलपत्रको आव्हान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा त्यहाँ कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २६(३) मा उल्लेख भएको प्रावधान अनुसार प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने देखिँदा कार्यालयबाट भएको त्रुटीको हद सम्म ध्यानाकर्षण गराउँदै यस कार्यालयबाट राय दिईरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०६/१५)

३५. राय परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- डिभिजन वन कार्यालय, दाङ, घोराही ।

विषय :- राय परामर्श बारे ।

डिभिजन वन कार्यालय, दाङ, घोराही को प.सं ०७६/७७, च नं २६८, मिति २०७६/०६/०२ को पत्रबाट आ.व २०७५/७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार दंगीशरण गा.पा. मा “दंगीशरण थारु कल्चरल भिलेज पार्क निर्माण” कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान भई रु १५,४०,३७५.९८ (मु.अ कर सहीत) मा मेट्रि कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि ललितपुर महानगरपालिका ४ बागडोल सँग मिति २०७६/०२/२६ मा सम्झौता भई मिति २०७६/०३/२५ मा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा उक्त अवधिमा निर्माण कार्य नभएकोले, निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि रकम खर्च हुन सकेन । उक्त शिर्षकमा प्रशासनिक कार्य वापत सूचना प्रकाशन लगायतका कार्यमा रु १३,१८७ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । निर्माण कम्पनीले म्याद थपको लागी निवेदन दिएकोमा समय अभाव र वर्षातको कारणले कार्य गर्न नसकेको उल्लेख भएको छ । अतः सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ बमोजिम त्यहाँबाट राय परामर्श माग गरिएको ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२० को उपनियम ६ अनुसार म्याद थप नहुने अवस्थामा ठेक्का रद्द गरी निजले नियमानुसार राखेको नेपाल बंगलादेश बैंक हापुरे शाखाबाट ३१ मे २०१९ मा जारी भएको र ३० जुन २०२० सम्म म्याद भएको पर्फर्मेन्स बन्ड ग्यारेन्टी जफत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन नसकिएको।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा त्यहाँ कार्यालयले प्रयोग गरेको सम्झौता कागजात तयार गर्दा यस कार्यालयबाट जारी भएको Standard Bidding document अनुसार हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको देखिँदा कार्यालयबाट भएको त्रुटीको हद सम्म ध्यानाकर्षण गराउँदै यस कार्यालयबाट राय दिईरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०६/१५)

३६०. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- पूर्वाधार विकास कार्यालय, गाईघाट, उदयपुर ।

विषय :- राय परामर्श सम्बन्धमा ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, गाईघाट, उदयपुर को प.सं २०७६/७७, च नं ६२, मिति २०७६/०५/३१ को पत्रबाट मिति २०७६/०२/०३ मा यस कार्यालयको कर्षक्षेत्र भित्र पर्ने खोटाङ तथा उदयपुर जिल्ला अन्तर्गत विभिन्न बहुवर्षीया सडकको निर्माण कार्यको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा जारी भएको Standard Bidding document (Single stage Double Envelope System) अनुसार बोलपत्र आह्वान भएको । यस सम्बन्धमा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति २०७६/०३/०२ भित्र रित पूर्वक E-Submission बाट पेश हुन आएका बोलपत्रहरुको प्रविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरी मिति २०७६/०५/३१ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्न मिति २०७६/०५/२४ गते सार्वजनिक सूचना गरिएको । मिति २०७६/०५/२५ गते ओएसिस इन्जिनियर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि, लाजिम्पाट, काठमाडौंले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ बमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको । सोहि अनुसार मिति २०७६/०५/३० गते आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन स्थगनको लागि सार्वजनिक सूचना गरिएको । उक्त बोलपत्रदाताले २०७६/०५/२५ मा पेश गरेको निवेदनमा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा Line of Credit को सम्बन्धमा Standard bidding document मा उल्लेख भएको ढाँचा अनुसार नै Line of Credit हुनुपर्ने आशयको व्यहोरा उल्लेख गरेको । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को छैठौँ संशोधन (मिति २०७६/०१/३०) नियम ६५ बमोजिम Line of Credit ढाँचा अनुरूप हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोले विड डकुमेन्टमा समावेश गरि बोलपत्र आह्वान गरिएको । बोलपत्र खोल्ने मिति २०७६/०३/०२ अगावै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को सातौँ संशोधन (मिति २०७६/०२/२३) मा उक्त प्रावधान भिकिएकोले द्विविधा भएको ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को छैठौँ संशोधन (मिति २०७६/०१/३०) नियम ६५ बमोजिम Line of Credit ढाँचा अनुरूप हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोले विड डकुमेन्टमा समावेश गरि बोलपत्र आह्वान गरिएको । बोलपत्र खोल्ने मिति २०७६/०३/०२ अगावै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को सातौँ संशोधन (मिति २०७६/०२/२३) हुँदा उक्त व्यवस्था भिकिएकोले अन्यौल पर्न गएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी भएको Standard Bidding Document मा संलग्न फरमेट अनुसारको Line of Credit मात्र मान्य हुने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०६/१५)

३६१. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना, मध्यपुर थिमि, भक्तपुर ।

विषय :- राय परामर्श सम्बन्धमा ।

कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना, मध्यपुर थिमि, भक्तपुर को प.सं ०७५/७६(प्रा.), च नं ४३, मिति २०७६/०६/२७ को पत्रबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य अन्तर्गत Road Upgrading, Storm Water Drainage Water Supply network and Electricity HT/LT line works ठेक्का नं KLPP02/075/076 को लागि बोलपत्र इलेक्ट्रोनिक्स खरिद प्रक्रियाबाट मिति २०७६/०३/०२ मा बोलपत्र आव्हान भई मिति २०७६/०४/०१ भित्र पर्न आएका बोलपत्रदाताहरुको प्राविधिक प्रस्ताव सोहि मितिमा खोल्ने कार्य भएको । यस विषयमा, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सातौं संशोधन २०७६/०२/२३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको भएता पनि Standard Bid Document मा परिमार्जन भइनसकेको कारणले सोही नियमावलीको छैठौं संशोधन समेटिएको Standard Bid Document को आधारमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात(खासगरी बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्यांकनको आधार) तयार भएको कारणले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात र बोलपत्र प्रकाशित भएको मितिमा तत्काल प्रचलित कानूनमा एकरूपता देखिएन । अतः प्राविधिक प्रस्तावहरुको मूल्यांकन गर्नको लागि बोलपत्र सम्बन्धि कागजात बमोजिम नै मूल्यांकन गर्न वा तत्काल प्रचलित कानून अर्थात् सातौं संशोधनले गरेको प्रक्रिया अवलोकन गर्ने भन्ने विषयमा समस्या परेको ।

यस कार्यालयले Standard Bid Document तयार पार्दा Standard Bid Document मा छैठौं संशोधनले गरेको प्रावधान समेटिएको तर सातौं संशोधन परिमार्जन गरे बमोजिम उक्त Standard Bid Document परिमार्जित भईसकेको अवस्था थिएन । यसैले मूल्यांकन गर्दा कुन चाही संशोधनलाई अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरामा द्विविधा भएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को सातौं संशोधन मिति २०७६/०२/२३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको र उक्त ठेक्का २०७६/०३/०२ मा आव्हान भएकोमा त्यहाँ कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधन बमोजिम बोलपत्र कागजात तयार गरेको देखिन्छ । तसर्थ नियमावलीको सातौं संशोधनमा भएका संशोधन जस्तै ITB 4.7(d) हटाईएको, ITB 30.6, 35.7, 39.3 लाई संशोधन गरिएको, Bid Capacity सम्बन्धि प्रावधान खारेज गरिएको -FIN-4 र FIN-5 हटाईएको) विषयहरु बोलपत्र कागजातमा नसमेटिएको देखिँदा त्यहाँ कार्यालयबाट भएको त्रुटीको हद सम्म ध्यानाकर्षण गराउँदै यस कार्यालयबाट राय दिईरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०६/३०)

३६२. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं ।

विषय :- राय परामर्श सम्बन्धमा ।

भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं को प.सं २०७६/७७, च नं ६०/४९४, मिति २०७६/०६/०७ को पत्रबाट मालपोत कार्यालय नवलपरासीको भवन निर्माणको ठेक्का श्री बाबुल दिव्य जेभी सँग मिति २०७५/०६/३० मा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा उक्त जे भी ले पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत समयमा सो कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले म्याद थप गर्न समस्या रहेको ।

सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती लापरवाहीका कारण समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको हुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२१ पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति अनुसार क्षतिपूर्ति लगाई म्याद थप गर्न उपयुक्त हुने वा क्षतिपूर्ति लगाए पश्चात म्याद थप गर्नु नपर्ने सम्बन्धमा द्विविधा परेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२१ आकर्षित गरे पश्चात १२० लाई

आकर्षित गर्नु उपुक्त नहुने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०६/३०)

३६३. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, प्रदेश नं १, विराटनगर ।

विषय :- राय परामर्श उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, प्रदेश नं १, विराटनगर को प.सं ०७६/७७, च नं ३५०, मिति २०७६/०६/२४ को पत्रबाट मिति २०७६/०३/३० गतेको नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचना अनुसार तथा www.bolpatra.gov.np/e-GP Portal मा समेत प्रकाशित Amendment of Bid document मिति: २०७६/०४/२७ को सूचना नं UDBO/Morang/NCB/Works/05-2075/76 को ठेक्का नं UDBO/Morang/NCB/Works/05-2075/76-Transport management office itahari Sunsari, Driving license Building Construction work को सम्बन्धमा न्यू ड्राइगन निर्माण सेवा पेखारीचौरी, ८ काभ्रेले मिति २०७६/०६/१५ गते त्यस कार्यालयमा आवश्यक छानबिन गरी पाउँ भन्ने बारेको पत्रको बोधार्थको सन्दर्भमा e-bid बाहेकको email बाट प्राप्त कागजातलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने को नमिल्ने? मिति २०७६/०४/२७ गते नै Bid Addendum गरेर विवरण माग गरिएकोमा बोलपत्रदाता न्यू ड्राइगन निर्माण सेवा e-bid माफत Technical bid document को Section 3.EQC,2.3.4 Required Bid Capacity र सो को Supporting form FIN-4(Bid capacity), form FIN-5(Contract Commitments/work in progress) को कुनै पनि कागजातहरु पेश नगरेको पाइएकोले Technical Bid मा Reject गरिएको ।

न्यू ड्राइगन निर्माण सेवालाई Technical Bid Response मा Reject गरिएपछि सो को सूचना निजको र प्रभावग्राही बोलात्रदाताको e-mail मा प्राविधिक बोलपत्र स्विकृतीको आशयको सूचना पठाएपछि निजले सा.ख.अ कार्यालय, ताहाचल, काठमाडौंलाई उक्त ठेक्काको छानबिन गरी पाउँ भनी परेको निवेदनको बोधार्थको पत्र प्राप्त भएको छ । सो सम्बन्धमा निजले यस कार्यालयको e-mail मा Contract Commitment FIN-5 पठाएको र उक्त e-mail को FIN-5 यस Technical Bid evaluation मा समावेश गरेको छैन । साथै यस सन्दर्भमा यस कार्यालयबाट सम्बन्धित बोलपत्रदाताहरुलाई मौखिक अथवा लिखित जानकारी दिई कुनै पनि कागजात माग नगरिएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को सातौं संशोधन मिति २०७६/०२/२३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको र उक्त ठेक्का २०७६/०३/३० मा आव्हान भएकोमा त्यहाँ कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधन बमोजिम बोलपत्र कागजात तयार गरेको देखिन्छ । तसर्थ नियमावलीको सातौं संशोधनमा भएका संशोधन जस्तै ITB 4.7(d) हटाईएको, ITB 30.6, 35.7, 39.3 लाई संशोधन गरिएको, Bid Capacity सम्बन्धि प्रावधान खारेज गरिएको (FIN-4 / FIN-5 हटाईएको) विषयहरु बोलपत्र कागजातमा नसमेटिएको देखिँदा त्यहाँ कार्यालयबाट भएको त्रुटीको हद सम्म ध्यानाकर्षण गराउँदै यस कार्यालयबाट राय दिईरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०६/३०)

३६४. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरीङ अध्ययन संस्थान ।

विषय :- एए:इ को आठौं संशोधनमा रहेको Line of Credit, Fin-4 / Fin-5 को बारेमा स्पष्ट पारिदिने सम्बन्धमा ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरीङ अध्ययन संस्थान को प.सं.च.नं १३५/२०७६/७७ (iecslet-1), मिति २०७६/०५/२५ को पत्रबाट त्रि.वि पत्रकारिता तथा आमसंचार केन्द्रीय विभागको बल्लु स्थित जग्गामा निर्माण हुन लागेको Project: “Construction of Academic and Administrative Building” Contract ID: JMCTU/2075/76/01 को बोलपत्र पेश गर्ने निर्माण व्यवसायीहरु मध्ये Nepal Adarsha Nirman company Pvt.Ltd ले Fin-4, Fin-5 भरेको भने पनि Bid Response मा नभेटिएको र थप दुईको Line of credit को ढाँचा नमिलेकोले Technical Evaluation मा ढिला हुन गएकोले निर्णय लिन समस्या परेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा Rabina Construction Pvt.Ltd र BKOI-Pachali Bhairab Jv को हकमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, आठौँ संशोधनको नियम ६५ मा प्रष्ट व्यवस्था रहेकोले यस कार्यालयबाट जारी भएको Standard Bidding Document मा संलग्न फरमेट अनुसारको Line of Credit मात्र मान्य हुने ।

साथै Nepal Adarsha Nirman Company Pvt. Ltd को हकमा यस कार्यालयबाट मिति २०७६/४/२९ मा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र तयार गर्दा वा बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्दा Uploadable प्रणाली मात्र प्रयोग गर्न सार्वजनिक सूचना जारी भएकोले त्यहाँ कार्यालयबाट प्रकाशित बोलपत्र कागजातमा FIN-4 / FIN-5 प्रणालीबाटै तयार हुने व्यवस्था नरहेको र उक्त कार्यालयबाट २०७६/०४/२९ मा बोलपत्र संशोधन मार्फत FIN-4 / FIN-5 संलग्न गरी सो अनुसार डकुमेन्ट माग भएको हुँदा सो अनुसार प्राप्त डकुमेन्टका आधारमा मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०७/१९)

३६५. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- मनाङ जिल्ला अस्पताल, चामे, मनाङ।

विषय :- बोलपत्रको प्राविधिक मूल्यांकनको लागी राय परामर्श सम्बन्धमा ।

मनाङ जिल्ला अस्पताल चामे मनाङको च.नं. ६५ मिति २०७६।०६।०९ को पत्र अनुसार

Ebid बाट परेका ५ वटा बोलपत्रदाताहरू मध्ये प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा समानान्तर निर्माण सेवाको Bid Response मा key activities अन्तर्गत कार्यालयले मागेको Stone Masonry 860 cum= को विवरण तथा त्यसको पुष्टि हुने कागजात नभएको सो का लागि Clarification सहितको कागजात मागनुपर्ने या नपर्ने द्विविधा भएको ।

M/M Shanti Om Buddha JV को Bid Response मा मागिएको २१०२३९०० Credit Line -main partner ८४० ९५६० र Lag-Partner ५२५५९७५) PPMO को Standard Bidding Document Creditline Format हुनुपर्नेमा Om Buddha Engineering को Credit Line को कागजात PPMO ले तोकेको भन्दा भिन्न देखिएको सो कागजातलाई मान्यता दिने वा नदिने द्विविधा भएको ।

Danfe Mahadev Khimti Caravan JV को Bid Response मा Bid Capacity सँग सम्बन्धित FIN4 र FIN5 format नदेखिएको र सो बिना Bid Capacity निर्क्यौल नहुने हुँदा सो सम्बन्धी Clarification सहितको कागजात मागनुपर्ने हो होईन या Bid Capacity case मा सो बोलपत्रदाता अनुत्तीर्ण ठहर गरी मूल्याङ्कन प्रकृया अगाडि बढाउने हो भन्ने द्विविधा भएको ।

हालै राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौँ संशोधन को नियम ६५ को उपनियम ४(ग), ४ (च) र ४ (छ) अनुरूप यस प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा द्विविधा आइपरेको।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को आठौँ संशोधन मिति २०७६/०४/१६ गते राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा त्यहाँ कार्यालयबाट मिति २०७६/०४/१७ मा बोलपत्र कागजात प्रकाशन भएको साथै यस कार्यालयबाट आठौँ संशोधनको अनुकुल Standard Bid Document मिति २०७६/०४/२२ मा जारी भैसके पश्चात त्यहाँ कार्यालयबाट संशोधन गर्न सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै त्यहाँबाट Bid Addendum मार्फत आठौँ संशोधनलाई समेट्ने प्रावधानहरू जारी नभएको देखिँदा त्यहाँ कार्यालयबाट भएको त्रुटीको हद सम्म ध्यानाकर्षण गराउँदै यस कार्यालयबाट राय दिईरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०७/२१)

३६६. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ।

विषय :- राय परामर्श सम्बन्धमा ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प.सं २०७६/७७, च.नं यो. ७४/६३३, मिति २०७६/०७/०८ को पत्रबाट भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको पुरुष छात्रावास भवनको रेट्रोफिट कार्यका लागि श्री आर.यू. मैनाली कन्स्ट्रक्सन, नयाँ बानेश्वर काठमाडौँसँग रु ६७,६७,५६८/२४ (मु.अ.कर समेत) मिति २०७३/०३/२४ मा सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०७३/०१/२० मा सम्झौता भएको । श्री आर.यू.मैनाली कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँको मिति २०७३/०३/१४ को पत्रबाट डिजाइन

र नक्सा अनुसार आवश्यक पर्ने आइटमको परिमाणमा वृद्धि भएकोले विम र कोलमको कार्य सम्पन्न नभई अन्य कार्य गर्न नमिल्ने भएकोले प्राविधिकको सुझाव अनुसार म्याद थप गरी पाउँ भनि निवेदन दिएको । सोही अनुसार शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय काभ्रेपलान्चोकको पत्रानुसार दोस्रो रनिंग बिलसम्म भुक्तानी भैसकेको र केही कार्यमा जटिलता हुन आएको भनि पुनः इस्टिमेट भई आएको साथै ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको भनि उल्लेख गरेको पत्रबाट देखिन्छ । हाल सार्वजनिक खरिद (आठौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ को नियम १२० को उपनियम ६ बमोजिम श्री आर.यू.मैनाली कन्स्ट्रक्सनले २०७६/७७ को दररेट अनुसार बाँकी कार्य गर्न इच्छुक भै म्याद थापका लागि निवेदन पेश गरेको । सार्वजनिक खरिद (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०६४ को नियम १२० को उपनियम ५ मा उपनियम (३) र (४) बमोजिमको म्याद थप सम्बन्धी निर्णय सम्झौता अवधिभित्रै गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र सार्वजनिक खरिद (आठौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ को नियम १२० को उपनियम ६ मा रहेको व्यवस्थापनमा द्विविधा भएकोले कार्यान्वयनमा समस्या रहेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (आठौँ संशोधन) को नियम १२० मा प्रष्ट व्यवस्था रहेकोले सोही अनुसार त्यहाँ कार्यालयबाट निर्णय गर्नु हुन ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०७/२१)

३६७. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- नेपाल विधुत प्राधिकरण, बुर्तिबाङ-पौदी अमराई-तम्घास-सन्धिखर्क-गोरुसिंगे १३२ के.भी.प्र.ला.आयोजना ।

विषय :- राय माग गरिएको सम्बन्धमा ।

नेपाल विधुत प्राधिकरण, बुर्तिबाङ(पौदी अमराई-तम्घास-सन्धिखर्क-गोरुसिंगे १३२ के.भी.प्र.ला.आयोजना को प.सं २०७६/७७, च नं १००, मिति २०७६/०७/०६ को पत्रबाट मिति १४/०८/२०१९ मा IFB No. BPTSG-NCB-075/76-01 को बोलपत्र आव्हान गरि प्राविधिक प्रस्तावको मुल्यांकनको क्रममा रहेको । सोही क्रममा बोलपत्रदाता M/S Mahavir Shree International Pvt. Ltd. ले घोषणा पत्रमा M/S High Vision Engineering Pvt. Ltd आफ्नो १०० प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनी रहेको भनि यस आयोजनामा बोलपत्र साथ पत्राचार गर्नुको साथै सो सहायक कम्पनीको कार्य(अनुभव पत्र समावेश गरि बोलपत्र पेश गर्न आएको देखिन्छ । साथै बोलपत्र साथ पेश भएको M/S High Vision Engineering Pvt. Ltd. को प्रवन्ध पत्रमा बोलपत्रदाता M/S Mahavir Shree International Pvt. Ltd. को ८० प्रतिशत शेयर संख्या मात्र रहेको देखिन आएको । बोलपत्रदाता M/S Mahavir Shree International Pvt. Ltd. को ८० प्रतिशत शेयर संख्या मात्र रहेको देखिन आएको । बोलपत्रदाता M/S Mahavir Shree International Pvt. Ltd. ले सहायक कम्पनी M/S High Vision Engineering Pvt. Ltd. बाट सो कम्पनीको कार्य अनुभव पत्र बोलपत्रमा समावेश गर्न कुनै पनि अधिकारिक स्वीकृति लिएको पत्र पनि बोलपत्र साथ पेश गरिएको नदेखिएको ।

१०० प्रतिशत स्वामित्व रहेको तथा आंशिक स्वामित्व रहेको सहायक कम्पनीहरुको कार्य अनुभव, मुख्य बोलपत्रदाताको कार्य अनुभव सरह मानि बोलपत्र मुल्यांकन गर्न मिल्ने या नमिल्ने आवश्यक निर्देशनको लागि राय माग गरिएको । ऐन विनियम मा सहायक कम्पनीहरुको कार्य अनुभव बारे केहि भेट्न नसकेको हुँदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय बमोजिम निज बोलपत्रदाताको बोलपत्रको मुल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाउनको लागि पनि राय परामर्शको आवश्यकता पर्न गएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा MS High Vision Engineering Pvt.Ltd ले बोपत्रदाता श्री MS Mahavir Shree International Pvt. Ltd सँग संयुक्त उपक्रम सम्बन्धी सम्झौता गरि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम २८ बमोजिम बोलपत्र पेश गरेको अवस्थामा मात्र MS High Vision Engineering Pvt.Ltd को कार्य अनुभव मान्य हुने।”

(निर्णय मिति : २०७६/०७/२१)

३६८. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- धरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनकुटा ।

विषय :- राय माग गरिएको सम्बन्धमा ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनकुटाको प.सं ०७६/०७७, च नं ४९७, मिति २०७६/०७/२९ को पत्र अनुसार Bid No CSI/DKT/NCB/Works/01/076/077 " Construction of Industrial Gram at Dhankuta District" विवरणको बोलपत्र E-Gp मार्फत शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटाको प्राविधिक सहयोगमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले प्रकाशित गरेको बोलपत्र मिति २०७६/०७/१४ मा खोलिएको। तत्पश्चात मूल्यांकन समितिमा मिति २०७६/०७/१८ मा उक्त बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव पेश हुँदाका बखत उक्त बोलपत्रको Section II को Bid data Sheet को ITB 1.1 मा The employer is Urban Development and Building office, Dhankuta उल्लेख भएको जानकारी हुन् आएको।

दुईवटा बोलपत्रदाता (क) आशिर्वाद निर्माण सेवा प्रा.लि उदयपुर (ख) विरुवा कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौंले बोलपत्र पेश गरेका। बोलपत्र मूल्यांकनको चरणमा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने क्रममा आशिर्वाद निर्माण सेवा प्रा.लि ले Letter of Commitment for Bankers Undertaking for line of credit (Credit Commitment NoM- NMB0BG76770705) मा To: Urban Development and Building Office भनी सम्बोधन गरेको। उक्त Letter of credit को Bank Verification माग गर्दा November 05, 2019 मा NMB Bank द्वारा प्रेषित पत्रमा Cottage and Small Industry Office Dhankuta कै नाममा Guarantee Confirmation प्राप्त भएको। सो सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न आशिर्वाद निर्माण निर्माण सेवा प्रा.लि लाई पत्राचार गर्दा 2019 September 30 मा यस कार्यालयबाट प्रकाशित सूचनाको Section II Bid Data sheet ITB 1.1 df The Employer is Urban Development and Building Office उल्लेख भएकोले सोही आधारमा Letter of credit मा Urban Development and Building office लाई सम्बोधन गरेको भनि जवाफ पेश गरेको। मानवीय त्रुटिका कारण भूलवस Bid Document को Section II: Bid Data Sheet ITB 1.1 मा The employer is Cottage and small industries, Dhankuta उल्लेख गर्नुपर्नेमा The employer is : Urban Development and Building office, Dhankuta भएको पाइएको।

मानवीय त्रुटिका कारण Bid Document मा employer: Cottage and Small Industries office Dhankuta हुनुपर्नेमा अन्यथा भई एक बोलपत्रदाताले Bid Document लाई आधार मानी Line of credit तयार गरेको सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्दा सूचनालाई आधार मान्ने वा Bid document लाई भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको।

सान्दर्भिक ऐनको दफा, नियमावलीको नियम तथा SBD को व्यवस्था : सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम २६(घ) र ६५

राय परामर्श

"प्रस्तुत बोलपत्र मूल्यांकन सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम २६ (घ) र ६५ मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार क्रेडिट सुविधा उपलब्ध भएको सुनिश्चित गरी निर्णय लिनु हुन।"

(निर्णय मिति : २०७६/०८/०९)

३६९. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा।

विषय :- राय/परामर्श सम्बन्धमा।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा को प.सं २०७६/०७७, च नं २४५, मिति २०७६/०७/१५ को पत्रबाट दोलखा जिला स्थित जिल्ला वन कार्यालय, सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन तथा आवास निर्माण कार्यको लागि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन), काठमाडौं र निर्माण व्यवसायी श्री शिवशक्ति र विरुवा जे भी काठमाडौं बीच मिति २६ मार्च २०१७ गते ठेक्का सम्झौता भएको। निर्माण कार्य सम्पन्न भइ भवन सम्बन्धित कार्यालयलाई हस्तान्तरण भइसकेको। ठेक्का सम्झौताको GCC 54.1 मा मूल्य समायोजन गर्दा मोबिलाइजेशन पेशकी कट्टा गर्नुपूर्व गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको हुँदा सोही अनुसार पहिलो रनिंग बिल देखि चौथो रनिंग बिलबाट पेशकी रकममा समेत मूल्य समायोजन भुक्तानी देखिएको तर म.ले.प डोरमुकाम दोलखाबाट मोबिलाइजेशन पेशकी कट्टा गरेर मात्र मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भनि बेरुजु औल्याएको।

ठेक्का सम्झौता अनुसार मोबिलाइजेशन पेशकी कट्टा नगरी मूल्य समायोजन गरिएको तर म.ले.प डोर मुकाम दोलखाबाट मोबिलाइजेशन पेशकी कट्टा गरेर मात्र मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भनि बेरुजु औल्याएको हुँदा मूल्य समायोजन रकम भुक्तानी द्विविधा भएको।

सान्दर्भिक ऐनको दफा, नियमावलीको नियम तथा SBD को व्यवस्था : सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ११९

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको सन्दर्भ खरिदका सबै चरणहरू सम्पन्न भई लेखा परिक्षण समेत भइसकेको र राय माग भएको विषय अन्तिम लेखा परिक्षणबाट दिइएको सुझावसँग सम्बन्धित भएकोले त्यस्तो सुझावको कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै गर्नु पर्ने भएकोले प्राप्त फाईल सक्कलै फिर्ता गर्ने । Standard Bidding Document सँग सम्बद्ध सवालमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने लागेमा सो को कारण त्यसबाट पर्ने प्रभाव र अन्य कुराहरू खोली यस कार्यालयलाई सुझाव उपलब्ध गराउन सकिने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०८/०८)

३७०. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- अर्जुनधारा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, शनिश्चरे, भापा ।

विषय :- राय माग गरिएको सम्बन्धमा ।

अर्जुनधारा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, शनिश्चरे, भापा को प.सं ०७६/७७, च.नं. ९५९, मिति २०७६।०७।१७ को पत्र अनुसार अर्जुनधारा नगरपालिकाको प्रत्येक भवनको रु. १३७९,४४४९.८४ को लागत अनुमान भएको वडा नं २ को IFB नं AM/NCB/WORKS/02-076/77 र वडा नं ६ को IFB नं AM/NCB/WORKS/01-076/77 रहेको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने मिति २०७६/०६/०३ मा नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा E-Bid को सूचना प्रकाशन भएको । उक्त बोलपत्रहरूको लागि मिति २०७६/०६/०२ को यस कार्यालयको निर्णयानुसार पछिल्लो १० वर्षमा कम्तिमा एउटा रु ९७०००००.०० को भवन निर्माण गरेको अनुभव लाई योग्यता निर्धारण गरिएको र बोलपत्र मूल्यांकनको क्रममा मूल्यांकन समितिमा रहेको ।

रु. २ करोड भन्दा कम लागत अनुमान भएको बोलपत्रमा योग्यता निर्धारण गरिरहनु नपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १०(५) र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ नियम २६(४) को प्रावधान, योग्यता निर्धारण गरिएको कारणबाट प्रतिस्पर्धामा असर हुन गएको, एउटै सूचनाबाट जारी भएको दुईवटै बोलपत्रहरूमा एउटै बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत हुने अवस्था र कार्यालयलाई पर्न जाने अतिरिक्त भर समेतको दृष्टिकोणबाट चौथो न्यून रकम कबोल गर्ने बोलपत्र स्वीकृत गर्दा कार्यालयको मिलेमतो रहेको ठहरिन सक्ने अवस्था सृजना भएको ।

सान्दर्भिक ऐनको दफा, नियमावलीको नियम तथा SBD को व्यवस्था : सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १०

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० को उपदफा ५ आकर्षित हुने भएकोले सोही प्रावधान अनुसार त्यहाँ कार्यालयबाट निर्णय लिनु हुन ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०८/०८)

३७१. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- कागेश्वारी मनोहरा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, डाछी, काठमाडौं ।

विषय :- आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा ।

कागेश्वारी मनोहरा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, डाछी, काठमाडौं को प.सं ०७६/७७, च.नं. ९०१, मिति २०७६।०७।०१ को पत्र अनुसार कागेश्वारी मनोहरा नगरपालिका वडा नं ९ स्थित गान्धी आदर्श माध्यमिक विद्यालयको भवनमा ताला थप गर्ने कार्यको लागि मिति २०७६/०३/०२ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा Single Stage Two envelope Bidding Procedure अन्तर्गत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको । उक्त बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइट www.ppmo.gov.np/egp बाट प्रकाशित गरिएको । उक्त बोलपत्र मिति २०७६/४/०१ गते दिनको १२:०० बजे बोलपत्रदाता प्रतिनिधि तथा कार्यालय प्रतिनिधि खोलिएको । उक्त कार्यको लागि ११(एघार) वटा निर्माण व्यवसायी फर्महरूले बोलपत्र सम्बन्धी डकुमेन्ट अपलोड गरेको ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा टर्न ओभर गणना गर्दा NRB Price Index लगाउन सकिने व्यवस्था भएको तर अधिल्लो आ.व को टर्न ओभरमा कति Factor ले गुणा गर्ने उल्लेख नभएको साथै ल्घ्व Price Index को Quarter Index मिल्ने नमिल्ने भन्ने उल्लेख नभएको ।

सान्दर्भिक ऐनको दफा, नियमावलीको नियम तथा SBD को व्यवस्था : Standard Bidding Document को Evaluation and Qualification Criteria को Section 2.3.2 Average Annual Construction Turnover को Guidelines

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको सम्बन्धमा उक्त ठेक्का आ.व २०७६/७७ सँग सम्बन्धित भएको र Annual average construction Turnover को मूल्यांकन गर्दा बोलपत्रदाताको विगतका १० वर्षको Contract Income लाई राष्ट्रिय बैकले प्रकाशन गरेको National Wholesale price index अनुसार Present value मा adjust गर्नु पर्ने हुँदा आ.व. २०७४/७५ लाई Base Value आधार मानी मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०८/०८)

३७२. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, अर्जुनचौपारी, स्याङ्जा ।

विषय :- राय परामर्श माग सम्बन्धमा ।

अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, अर्जुनचौपारी स्याङ्जाको मिति २०७६।०७।१९ को पत्र अनुसार गाउँपालिका भित्रका तपसिल बमोजिमका ग्रामिण सडकहरुको स्तरोन्नतीका लागि मिति २०७६।०६।१७ गतेका दिन पोखरा राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको सुचना बमोजिम यस कार्यालयमा तोकिएको समय भित्र दर्ता भएका बोलपत्रहरु खोली मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा दर्ता भएको बोलपत्रको मूल्याङ्कनमा तपसिल बमोजिमका कैफियत देखिंदा यस कार्यालयलाई बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने द्विविधा भएकोले मिति २०७६।०६।१७ मा प्रकाशित सुचनाको छायाँ प्रति १/१ र चड्छ को छायाँ प्रति १/१ संलग्न राखि पठाईएको छ।

सि. नं.	ठेक्का नं.	ल.ई. रकम VAT सहित	बोलपत्र फाराम विक्री संख्या	बोलपत्र खोलिएको मिति र समय	कार्यालयमा दर्ता भएका बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना	VAT सहित बोलपत्रदाताबाट कबोल रकम	कैफियत
१.	ACRM/NCB/W/RD/04/2076/077	2433267.13	9	२०७६।०७।१८ गते दिनको २ बजे	एस.एस. बिल्डर्स, वालिङ, स्याङ्जा	2423438.91	
२.	ACRM/NCB/W/RD/05/2076/077	2431637.88	10	२०७६।०७।१८ गते दिनको २ बजे	त्रिशक्ति निर्माण सेवा पु.ब.न.पा.-५ स्याङ्जा	2402380.00	

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(२) मा उपदफा (१) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भएतापनि केही बोलपत्रहरु वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । कार्यालयबाट तोकिएको अवधिमा बोलपत्र फाराम उपरोक्त सि.नं.१ को तालिकामा उल्लेखित विवरण अनुसारको कार्यको लागि बोलपत्र फाराम विक्री भएकोमा तोकिएको अवधि भित्र कार्यालयमा १/१ थान मात्र बोलपत्र दर्ता हुन आएको ।

तालिकामा उल्लेखित सि.नं.२ ACRM/NCB/W/RD/05/2076/077 को त्रिशक्ति निर्माण सेवा, पु.ब.न.पा.-५ स्याङ्जाले BOQ को दररेट महलमा दररेट अंक र अक्षरमा लेखी VAT सहित रु. 2402380.00 कबोल गरी BOQ को फुट नोटमा

माथी उल्लेखित दररेटमा ०% काम गर्न मन्जुर छु भनी सहिछाप गरी पेश गरेको ।

राय परामर्श माग गर्नु पर्ने कारण:

उपरोक्त सि.नं.१ को तालिकामा उल्लेखित विवरण अनुसारको कार्यको लागि बोलपत्र फाराम विक्री भएकोमा तोकिएको अवधि भित्र कार्यालयमा १/१ थान मात्र बोलपत्र दर्ता हुन आएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(६) बमोजिम बोलपत्रदाताहरुको मिलेमतो गरेको भन्ने भन्ने कि नभन्ने द्विविधा भएको ।

तालिकामा उल्लेखित सि.नं. २ ACRM/NCB/W/RD/05/2076/077 को त्रिशक्ति निर्माण सेवा, पु.ब.न.पा.-५ स्याङ्जाले चइत्त को फुटनोटमा माथी उल्लेखित दररेटमा ०% काम गर्न मन्जुर छु भन्ने शब्दको अर्थ स्पष्ट छुट्टाउन नसकिएको र उक्त शब्दले मूल्याङ्कनमा तात्वीक असर गर्छ वा गर्दैन भन्नेमा द्विविधा भएको ।

सान्दर्भिक ऐनको दफा, नियमावलीको नियम तथा SBD को व्यवस्था : सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २५ र नियमावलीको नियम ६१

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको सम्बन्धमा ठेक्का नं ACRM/NCB/W/RD/04/2076/077 को हकमा BOQ मा उल्लेख भए अनुसार नै मूल्यांकन गर्नुपर्ने । ठेक्का नं ACRM/NCB/W/RD/05/2076/077 को हकमा अन्य व्यहोराहरु नखुलेको र BOQ को फुट नोटमा “०% काम गर्न मन्जुर छु” भनिएको सन्दर्भको हकमा मात्र बोलपत्रदाताले कार्य स्वीकार नगरेको अर्थमा लिनुपर्ने हुँदा सो सम्बन्धि अन्य व्यहोराहरु समेतमा ध्यान दिई त्यहाँ कार्यालयबाट उपयुक्त निर्णय लिनुहुन । (निर्णय मिति : २०७६/०८/०८)

३७३. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- बैजनाथ गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, बनकटवा, बाँके ।

विषय :- राय माग गरिएको सम्बन्धमा ।

भवन निर्माणको लागि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ३० दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा निर्धारित समय भित्र ५ वटा बोलपत्रदाताको प्रस्ताव ई-विडिङ्ग मार्फत पेश हुन आएको । सो मध्ये २ वटा बोलपत्रदाताको राजश्व जम्मा भएको नदेखिएकोले बाँकी ३ (तीन) वटा बोलपत्रदाताको मात्र प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरिएको । खरिद प्रक्रियामा बढीमा ३ वटा सम्म संयुक्त उपक्रममा काम गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा टर्न ओभर गणनाको लागि बोलपत्रदाताले ४ (चार) वटा उपक्रमहरु भएको कागजात पेश गरेको । जसमा प्रथम बोलपत्रदाताको ७० प्रतिशत र बाँकी ३ वटाको १०/१० प्रतिशत हिस्सा रहेको कागजात पेश भएको । टर्नओभर गणनाको लागि आ.व. २०७३/७४ मा चारवटै बोलपत्रदाताको संयुक्त उपक्रममा पेश भएको रकममा प्रथम बोलपत्रदाताले आफ्नो हिस्सा ७० प्रतिशत माग दावी गरेकोमा सो रकमको टर्नओभरको गणना गर्न भन्ने वा नभन्ने?

राय परामर्श

प्रस्तुत राय माग भएको विषयका सम्बन्धमा बोलपत्रदाताले पेश गरेको संयुक्त उपक्रम सम्बन्धि कागजात जारी गरिएको कार्यालयबाट बतजभलतपः सुनिश्चित भएको हकमा सो कागजातलाई त्वाचलयखभच गणना गर्दा प्रयोग गर्न सकिने । (निर्णय मिति : २०७६/०८/२३)

३७४. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- लम्कीचुहा नगरपालिका, भल्का, कैलाली ।

विषय :- राय परामर्श माग सम्बन्धमा ।

लम्कीचुहा नगरपालिकाको प.सं.२०७६।७७, च.नं. १४१९, मिति २०७६।८।१७ को पत्रानुसार भवन निर्माण कार्यका लागि विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत बोलपत्र आव्हान गरिएको र दर्ता हुन आएका फर्महरु मध्ये रश्मी विल्डर्स प्रा.ली. ले पेश गरेको ईजाजत पत्र आ.व. २०७६/७७ मा नविकरण नभएको (नविकरण अवधि २०७६ असार मसान्त सम्म भएको प्रमाणपत्र संलग्न रहेको), करचुक्ता प्रमाणपत्र २०७४/७५ को संलग्न राखेको (म्याद थपको कागजात संलग्न नभएको) हुँदा खरिद नियमावलीको नियम ६० बमोजिम उक्त फर्म प्रारम्भिक परीक्षणमा सारभुत रुपमा तोकिए बमोजिमका प्रमाणहरु नभएको फर्मलाई समावेश नगरिएकोमा सो फर्मले मुचुल्का अनुसार कबोल गरेको दररेट घटी हुँदा हुँदै अन्य फर्मलाई स्वीकृत गराई आशयको सूचना

समेत प्रकाशित गराईएको भनि पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी कार्यालयमा निवेदन पेश गरेकोले अन्यौलता भएको ।

राय परामर्श

प्रस्तुत राय माग भएको विषय सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० को उपनियम (२) को खण्ड (घ) सँग सम्बन्धित रहेको र बोलपत्र खोल्दा बोलपत्र सम्बन्धी सूचना र कागजात अनुसार प्राप्त कागजात अद्यावधिक भएको सुनिश्चित गरी निर्णय लिनु हुन ।

(निर्णय मिति : २०७६/०८/२३)

३७५. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, ललितपुर।

विषय :- राय सम्बन्धमा ।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, ललितपुरको प.सं ०७६/०७७, च नं २८८, मिति २०७६/०७/२२ को पत्र अनुसार Contract Identification No: KVDA/Nakhu Dole/Works/075/76-03 "Construction of Guide wall, Hume pipe Laying, Black Top and Pipe Laying for water supply works at Sainbu Nakhu Dole Land Pooling Project" कार्यको लागि २०७६/०३/३० को सूचना मार्फत आव्हान भएको बोलपत्र प्रक्रियामा प्राविधिक पक्षमा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही सफल बोलपत्रदाता छनौट गर्दा विड डकुमेन्टको प्रावधान 2.4.2(b) मा उल्लेखित Construction experience in Key activities नपुगेका निर्माण व्यवसायी कम्पनी समेत समावेश भएको पाइएकोले बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया पुनरावलोकन गरी त्रुटी भएको भए सच्याई पुनः सूचना प्रकाशित गरी दिन हुन अनुरोध गर्दछु भनि निर्माण व्यवसायी श्री P.R/Mahadev Khimti Jv बाट यस कार्यालयमा पत्र प्राप्त भएको र सो सम्बन्धमा मूल्यांकन समितिमा छलफल गर्दा Water Bound Macadam मा २ वटा कार्यको परिमाण जोडी माग गरेको परिमाण पुग्दा सो बोलपत्रदाता उत्तीर्ण हुने वा नहुने सम्बन्धमा श्री सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट राय माग गर्ने निर्णय भएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा त्यस कार्यालयबाट जारी भएको बोलपत्र कागजातको 2.4.2(b) Construction Experience in Key activities मा निर्धारण गरिएको कार्य अनुभवको व्याख्या त्यहाँ कार्यालयबाटै गरी उपयुक्त निर्णय लिन हुन ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०९/१३)

३७६. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- महाशिला गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय बालाकोट, पर्वत ।

विषय :- राय माग गरिएको सम्बन्धमा ।

महाशिला गाउँपालिका पर्वतको प.सं.०७६।७७,च.नं. ३३८ मिति २०७६।८।११ को पत्रानुसार उक्त गाउँपालिकाको वडा नं. ५ स्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल महाशिला (करीब ३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको विशाल ढुंगा) रहेको छ । उक्त क्षेत्रको विकास गरी पर्यटक भित्राउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले उक्त क्षेत्रको DPR समेत तयार गरेको, सोही अनुसार उक्त शिलालाई कुँदी १०८ फिट अग्लो भगवान शिवको मूर्ती निर्माण गर्न गाउँसभाले रु ५० लाख र नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयबाट रु ५० लाख विनियोजन भएको छ । करीब २१ करोड लागत अनुमान भएको उक्त शिलामा मूर्ती कुद्ने कार्यको लागि बोलपत्र मार्फत निर्माण कार्य गर्न लागत अनुमान अनुसारको स्रोतको अभावको कारणले उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४४ बमोजिम लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई प्रत्येक वर्षको कामलाई फरक फरक मूल्यांकन गरि तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ बमोजिम प्रत्येक वर्ष रु १ करोड नबढाई लागत अनुमान तयार गरी उक्त लागत अनुमान बराबरको कार्य गर्न सकिने वा नसकिने साथै गत आ.व.मा रु ५० लाखको सम्भाव्यता गरि उपभोक्ता समितिबाट कार्य अगाडि बढाईएको र जटिल प्रकृतिको पुरातात्विक महत्वको निर्माण कार्य भएको तर बोलपत्रबाट निर्माण कार्य गर्न स्रोतको अभाव भएको कारणले उपभोक्ता समितिबाट प्रत्येक वर्ष प्राप्त हुने स्रोतबाट १ करोड रुपैयाँ नबढाई

बहुवर्षे रुपमा निर्माण गर्न सकिने वा नसकिने स्पष्ट हुन राय माग गरिएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन को दफा ४४ र सार्वजनिक खरिद नियमावली को नियम ९७ मा भएको व्यवस्था अनुसार त्यहाँ कार्यालयबाट उपुक्त निर्णय लिनु हुन ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०९/१३)

३७७. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, चन्द्रगढी, भापा ।

विषय :- राय माग गरिएको सम्बन्धमा ।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, चन्द्रगढी, भापाको प.सं ०७६/७७, च नं ४७५, मिति २०७६/०८/१५ को पत्र अनुसार सम्झौता कागजातमा मूल्य समायोजन सम्बन्धमा SCC 45.1 मा “The Contract is Subject to Price Adjustment, and the following Information Regarding Coefficient does apply” भनि व्यवस्था भएको तर मूल्य समायोजन तालिकामा Bidder's Proposed Weighting (Coefficient) खाली रहेको, सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार १२ महिना भन्दा बढी अवधीको निर्माण कार्यको ठेक्कामा मूल्य समायोजन दिन सकिने भनि व्यवस्था रहेको र सोही अनुरूप सम्झौता कागजातमा पनि सो सम्बन्धी व्यवस्था रहेको भएता पनि समायोजन सुत्रमा ऋयभाष्यभलत आवश्यक भएको हुनाले मूल्य समायोजन दिन मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धमा दुविधा भएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा त्यस कार्यालयले जारी गरेको बोलपत्र कागजातमा रहेको Table of Price Adjustment Data मा बोलपत्रदाताले Bidder's Proposed Weighting (Coefficient) नभरी खाली छोडेमा उक्त ठेक्कामा निज बोलपत्रदातालाई Price Adjustment (मूल्य समायोजन) दिन नमिल्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०९/१३)

३७८. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धुलिखेल, काभ्रेपलान्चोक ।

विषय :- राय परामर्श सम्बन्धमा ।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धुलिखेल, काभ्रेपलान्चोकको प.सं ०७६/०७७, च नं १०४, मिति २०७६/०८/२७ को पत्र अनुसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काभ्रे जिल्ला, रक्त संचार केन्द्रको भवन निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान (Single Envelope) गरी मूल्यांकनको चरणमा रहेको ।

Standard Bid Document को ITB 18(iii) छ अनुसार Tax clearance certificate or evidence of tax return submission is Mandatory. The documents specified as “Mandatory” should be included in e-submission and non submission of the documents shall be considered as non-responsive bid तर सबैभन्दा कम अंक कबोल गर्ने बोलपत्रदाता श्री Birta Construction ले eGp मा Tax clearance पेश नगरेको देखियो ।

उक्त बोलपत्रदाताहरूलाई मूल्यांकनमा अनुतिर्ण मान्ने वा बोलपत्रदाताहरूबाट उक्त कागजात माग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने स्पष्ट नभएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४० मा स्पष्ट प्रावधान रहेकोले सोही अनुसार निर्णय लिनु हुन ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०९/१३)

३७९. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- सुनवर्षी नगरपालिका, डाङ्गिया, मोरङ ।

विषय :- राय परामर्श दिने बारे ।

सुनवर्षी नगरपालिका, डाइनिया, मोरङको च नं ८५०, मिति २०७६/०८/१८ को पत्र अनुसार विद्युतीय खरिद प्रणाली संचालन निर्देशिका २०७४ को दफा २२ को उपदफा ७ बमोजिम प्राविधिक मूल्यांकन उतिर्ण भएका बोलपत्रदाताहरूको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने र अनलाइन मूल्यांकन गर्न सकिने भनी व्यवस्था भएकोमा प्राविधिक मूल्यांकनमा अनुतिर्ण भएका बोलपत्रदाता श्री वर्ल्डवाइड राम सागर जे भी को आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा एचएअभम चप्पम भुवबगिबतप्यल कफबचथ अजबचत मा Lowest bidder को Rank मा देखिएकोले ठेक्का स्वीकृतिका लागि द्विविधा भएको।

राय परामर्श

“प्रस्तुत ठेक्काको अनलाइन मूल्यांकनमा त्रुटी हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित कार्यालयबाट आर्थिक प्रस्ताव खोली ठेक्का स्वीकृतिको आशयको सूचना जारी भएको देखिएकोले कार्यालयबाट भएको त्रुटीको हदसम्म ध्यानाकर्षण गराउँदै यस कार्यालयबाट राय दिईरहनु नपर्ने।”

(निर्णय मिति : २०७६/०९/१३)

३८०. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- पूर्वाधार विकास कार्यालय, वैतडी ।

विषय :-राय परामर्श सम्बन्धमा ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, वैतडीको प.सं २०७६/०७७, च नं ४०९, मिति २०७६/०९/२८ को पत्र अनुसार मिति २०७६ मंसिर १७ गते विभिन्न सडक निर्माणको लागि बोलपत्र आव्हान भै बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने मिति २०७६/०९/१७ गते १२०० बजे सम्म रहेकोमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संसोधन को कारण देखाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मिति २०७६/०९/१४ गते सूचना प्रकाशित गरी विड सर्भिसन मिति २०७६/०९/२० सम्म कायम गरेको र यस कार्यालयबाट मिति २०७६/०९/२० गते बोलपत्रहरू खोलिएको र हाल मूल्यांकनको क्रममा रहेको ।

मिति २०७६/०८/१७ गते विभिन्न सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हान भै मिति २०७६/०९/१७ गते सम्म बोलपत्र सर्भिसन गर्नुपर्ने मिति रहेकोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मिति २०७६/०९/१५ गते सूचना प्रकाशित गरि सम्पूर्ण ठेक्काहरूको म्याद (५) पाँच दिन २०७६/०९/२० गते सम्म थप गरेको देखिन्छ । तसर्थ विड मूल्यांकन गर्दा चप्पम Validity period मिति २०७६/०९/१७ गते देखि १२० दिन मान्ने वा म्याद थप भए बमोजिम Bid opening date २०७६/०९/२० गते देखि मान्य हुने अस्पष्ट भएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयका सम्बन्धमा बोलपत्र खोलेको मिति देखि लागु हुने गरी बोलपत्र मान्य अविधि गणना गर्नु पर्ने।”

(निर्णय मिति : २०७६/१०/१२)

३८१. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:-गोश्वारा हुलाक कार्यालय, डिल्लीवजार।

विषय :-राय परामर्श सम्बन्धमा ।

गोश्वारा हुलाक कार्यालय, डिल्लीवजार को पत्र अनुसार मिति २०७६/०७/१० मा थानकोट स्थित ईलाका हुलाक कार्यालयको भवन निर्माणको विद्युतीय टेण्डर (IFB No. 04/COPOB/GPO/076/77) प्रकाशित गरेको, टेण्डरमार्फत ४ वटा बोलपत्र दाखिला भएका, टेण्डर खोली मुचुल्का तयार पार्दा सबै भन्दा कम मूल्य कबोल गरेको न्यू के.पी कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली ले टेण्डरको लागि बोलपत्र दाखिला गर्दा खरिद गरेको बैंक भौचरमा खरिद गर्ने नाम न्यू के.पी कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली लेखेको तर पान नं न्यू के.पी सप्लायर्सको रहेको । मुचुल्का चरणमा यस विषय बैंकबाट कागजात मगाई हेर्ने भनिएको । यस कार्यालयले बैंकबाट विवरण माग गरी हेर्दा बैंकले उक्त भौचर सच्याई न्यू के.पी कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली को नामकै पान नं उल्लेख गरी प्रमाणित गरी पठाएको । न्यू के.पी कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली ले बुझाएका सबै अन्य कागजातहरू ठिक रहेका आधारमा मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन गरी उक्त न्यू के.पी कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली लाई टेण्डर दिन उपयुक्त देखि आशयको सूचना प्रकाशित समेत गरेकोमा मिति २०७६/९/१८ गते काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ कार्यान्वयन सम्बन्धमा विषयक गुनासो पत्र लेखी तहाँ लगायत विभिन्न कार्यालयलाई बोध समेत गरेकोमा यस सम्बन्धमा निर्णय गर्न समस्या परेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयका सम्बन्धमा उल्लेखित दुवै फर्म एउटै हो वा होइन सुनिश्चित गरी निर्णय लिन हुना”

(निर्णय मिति : २०७६/१०/१२)

३८२. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- तेमाल गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक ।

विषय :-राय परामर्श सम्बन्धमा ।

तेमाल गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकको प.सं ०७६/०७७, च.नं १०६७, मिति २०७६/०९/२४ को पत्र अनुसार ठेक्का नं NBC/TRM/10/076/077 बोहोरे दोभान आधावाट डाँडागाउँ मौरेभनज्याङ सडक निर्माण कार्य तथा मर्मत कार्यको लागी बोलपत्र खरिदको सूचना प्रकाशित भई पेश हुन् आएको एक मात्र बोलपत्रको मूल्यांकन गर्दा बोलपत्र फारमको BOQ मा भरिएको दर रेट अनुसारको अंक गुणन गर्दा गुणनफल सही आएका जासमा जोडफल १,३२,९९,५७०.१४ तर बोलपत्र दाताले पेश गरेको बड्क मा परिमाण र दरको गुणनफलको जोड गर्दा १,३९,६४,५४८.६५ उल्लेख गरेको ।

बोलपत्र दाताले जोडफलमा उल्लेख गरेको रकम फरक देखिएकोमा सार्वजनिक खरिद एकाई दफा २३ उपदफा ८ बमोजिम प्रभावकारी हुने वा नहुने ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा ८ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सोहि अनुसार निर्णय लिनु हुन ।”

(निर्णय मिति : २०७६/१०/१२)

...

मालसामान खरिदसँग सम्बन्धित राय परामर्शहरू

१. राय परामर्श माग भएको विषयः

औषधी अविलम्ब खरिद नगरे जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भएको हुँदा आ.व. २०६३/६४ मा खरिद गरिएका फर्म कम्पनीसँग सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४ र नियमावली, २०६४ को नियम ११८(ख) बमोजिम १५% भेरिएसन आदेश दिई आ.व. २०६४/६५ को बजेट तथा कार्यक्रमबाट खरिद गर्न सकिन्छ/सकिदैन ।

राय परामर्शको व्यहोराः

“एउटा खरिद सम्झौता गरी सम्झौता अनुसार खरिद कारवाही पुरा भईसकेको अवस्थामा कार्य सम्पन्न भईसकेको सोही खरिद सम्झौतालाई अर्को आ.व.को बजेट तथा कार्यक्रमबाट १५% थप परिमाण खरिद गर्न सकिने व्यवस्था भेरिएसन होइन र यसरी खरिद गर्न सकिदैन ।”

(निर्णय मिति: २०६४।६।२८)

२. राय परामर्श माग भएको विषयः

न्यूनतम मूल्य कबोल गर्ने वा सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको न्यूनतम मूल्य भएका बोलपत्रदाताहरू मध्येबाट खरिद गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोराः

- (१) सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६५(१) (ड) बमोजिम यस कार्यालयको खरिदसम्बन्धी कानूनको व्यवस्था सम्बन्धमा राय परामर्श मात्र दिने हुँदा सोही ऐनको दफा ६५(२) अनुसार खरिद प्रक्रिया वा विवाद समाधान गर्ने कार्यमा संलग्न नहुने हुँदा खरिदसम्बन्धी खास विषयगत खरिद कार्यको निर्णयमा राय दिन नमिल्ने ।
- (२) प्राविधिक स्पेसिफिकेसन अनुसार मालसामान खरिद गर्ने कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २३(२)(घ), २४(घ) तथा २६(१)(क) आकर्षित हुने भएकोले सो व्यवस्था अनुसार बोलपत्र मूल्यांकन गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६४।६।१२)

३. राय परामर्श माग भएको विषय : राशन खरिदका सम्बन्धमा

- (१) विल अफ क्वान्टिटीजमा उल्लेखित आईटमहरू मध्ये कुनै आईटममा बोलपत्रदाताले दर उल्लेख नगरेको अवस्थामा शून्यदर कायम गरी मूल्यांकन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?
- (२) विल अफ क्वान्टिटीजमा उल्लेखित कुनै दुई आईटममा बोलपत्र दाताले एउटा आइटमको दर अर्को आइटममा र अघिल्लो आइटममा अर्को आइटमको दर भरेको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

- (१) सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६५ (१) (ड) बमोजिम यस कार्यालयले खरिदसम्बन्धी कानूनको व्यवस्था सम्बन्धमा राय परामर्श मात्र दिने र सोही ऐनको दफा ६५ (२) अनुसार खरिद प्रक्रिया वा विवाद समाधान गर्ने कार्यमा संलग्न नहुने हुँदा खरिदसम्बन्धी खास विषयगत खरिद कार्यको निर्णयमा राय दिन नमिल्ने व्यहोरा अवगत गर्न हुन ।
- (२) विल अफ क्वान्टिटीजमा उल्लेखित आईटमहरू मध्ये कुनै आईटममा बोलपत्रदाताले दर भर्दा शून्य उल्लेख गरेको अवस्थामा सो आईटम शून्य दरमा उपलब्ध गराउने मानी बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्नु पर्नेछ । तर कुनै दर नभरेको अवस्थामा त्यस्तो बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नहुने मानी मूल्यांकनमा समावेश गर्नु हुँदैन ।
- (३) विल अफ क्वान्टिटीजमा आईटम भर्दा एउटा आइटमको दर अर्को आइटममा र अघिल्लो आइटममा अर्को आइटमको दर

भरेको बोलपत्रको मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम (२),(३),र (४) को प्रावधानलाई आधार मानी मूल्यांकन गर्नु पर्ने, ।

(४) सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ बमोजिम सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विषयमा राय परामर्श माग गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोले सार्वजनिक निकायहरूले यस कार्यालयमा सोभै राय परामर्श माग गर्नु पर्नेछ ।

(५) राय माग गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन वा नियमावलीको कुन दफा तथा नियममा भएको व्यवस्थाको सम्बन्धमा राय आवश्यक भएको हो सो स्पष्ट उल्लेख भै आउनु पर्दछ ।

(निर्णय मिति: २०६४।८।१४)

४. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

राशनको सट्टा नगदै उपलब्ध गराउने नियमको व्यवस्था कस्तो अवस्थामा लागू गर्न सकिन्छ ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

नियम ८८ देखि ९२ सम्मका प्रावधानहरूले राशन ठेक्का व्यवस्थाको चक्र पुरा हुने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि परिच्छेदको अन्त्यमा राशनको निमित्त अन्य व्यवस्था गर्न सकिने भनी नियम ९३ समावेश गरिएबाट राशन व्यवस्था सम्बन्धी सम्पूर्ण चक्र पुरा हुने प्रावधान पश्चात पनि वैकल्पिक प्रावधान समेत राखी राशन दिने व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाई राशन खुवाउनुपर्ने सार्वजनिक निकायका सम्बन्धित केन्द्रीय निकायले विषयको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यता बुझ्ने हुनाले समयमा राशन पाउन सक्ने गरी राशन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकियोस भन्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।

(१) राशन व्यवस्था गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को परिच्छेद - ८ मा राशन खरिद सम्बन्धी मुख्य प्रणालीमा मुख्य प्रणाली र अन्य व्यवस्था भनी वैकल्पिक प्रणालीको प्रावधान राखेको देखिन्छ । मुख्य प्रणालीको सट्टा वैकल्पिक प्रणालीमा जानुपर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय निकायले पहिले राशन दिने गरी निर्णय हुँदा राशनको औचित्य र आवश्यकताका आधारहरू र हाल राशनलाई नगदमा दिनुपर्ने अवस्थाको विश्लेषण गरी केन्द्रीय निकायले निर्देशन दिन सक्ने गरी नियमले व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

(२) त्यसैगरी नियम ८८ अनुसारको लागत अनुमान तयार गर्दा लिइने आधारहरूमा कर, मार्कअप मूल्य अभिवृद्धिकर आदि समेत समावेश रहने हुँदा सार्वजनिक निकाय आफैले खरिद व्यवस्था गर्नु पर्दा त्यस्ता लागत शीर्षकहरू घटाएर मात्र नगदमा राशन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०६४।१।१५)

५. राय परामर्श माग भएको विषय:

बोलपत्र स्वीकृत भएको आपूर्तिकर्ताबाट ब्यारेक स्थानान्तर भै जाने जिल्लाको दर रेटमा राशन अपूर्ति गराउने वा स्थानान्तर भै जाने जिल्लाको दरमा सोही स्थानको आपूर्तिकर्ताबाट राशन आपूर्ति गराउने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

राय परामर्श माग गरिएको विषय सार्वजनिक खरिद ऐन, नियममा कार्यस्थल परिवर्तनको बारेमा स्पष्ट उल्लेख नभएको विषय भएतापनि सार्वजनिक खरिद निकायले खरिद सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरू अनुसार नै कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिदा यस सम्बन्धमा सम्झौतामा उल्लेखित शर्त अनुसार गर्नु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६४।१।२३)

६. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

चिनियाँ भन्सारबाट सिधै खरीद गर्न हुने/नहुने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

चिनिया भन्सार सरकारी निकाय भएको हुँदा सरकारी निकाय एकल स्रोतको आपूर्तिकर्ता हुने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको नदेखिँदा चिनिया भन्सारसंग सोभै खरिद गर्न सकिने देखिँदैन । तर सार्वजनिक खरिद ऐनमा एकल स्रोतको माध्यमबाट खरिद गर्न सक्ने अवस्था पनि उल्लेख भएको प्रस्तुत सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ (१) ग आकर्षित हुन सक्ने र सो अवस्थामा ४१ (३) को प्रक्रिया पुरा गरी खरिद गर्न सकिने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०६४।१।२३)

७. राय परामर्श माग भएको विषय:

एउटा आपूर्तिकर्तासँग मालसामान आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरी प्रतितपत्र खोलिएकोमा हाल प्राविधिक कारण दर्शाई Beneficiary परिवर्तन गर्न मिल्ने नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

परिवर्तित Beneficiary बाट काम सम्पन्न गर्न सक्ने भएता पनि सम्झौताको पक्ष नभएको आपूर्तिकर्ताबाट सम्झौता प्रचलन गराउन सकिने नदेखिँदा Beneficiary परिवर्तन गर्न नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०६४।१।२८)

८. राय परामर्श माग भएको विषय:

Camouflage Parker Jacket, Qty-6,000 Pairs को खरिद गर्ने क्रममा बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्रमाणपत्र नोटरी पब्लीक कम्पनीको प्रमाणित कागजपत्र पेश नभएको भनी बोलपत्र अस्वीकृत भएकोले सो आधारमा बोलपत्र अस्वीकृत गर्न मिल्ने नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

“सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४० (१) मा बोलपत्रदाताको ग्राह्यतासम्बन्धी प्रमाण-पत्रहरूका कागजातको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा ऐनको दफा २३ (४) को व्यवस्था अनुरूप सार्वजनिक खरिद निकाय आफैले प्रतिलिपिको सक्कल रुजु गर्न सक्ने भएकोले प्रतिलिपि प्रमाणित नभएको आधारमा मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न नमिल्ने”।

(निर्णय मिति: २०६४।१।२६)

९. राय परामर्श माग भएको विषय:

राशनसम्बन्धी कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा बोलपत्रदाताले पेश गरेको दरभाउमा प्रत्येक आईटमको बिल अफ क्वान्टिटिजमा दररेट कलम नभरी कूल रकममा मात्र भरेको र अस्पतालले दररेट सम्झौता (Rate Contract) अनुसार बोलपत्रदातासंग सम्झौता गर्नु पर्ने र एकाई दररेटमा नै भुक्तानी गर्नु पर्ने ।

एकाई दररेट भरी पेश नभएको, दररेट महल खाली राखी कूल रकम मात्र भरेको र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ (८) अनुसार त्रुटी सच्याउंदा ईकाई दर र कूल रकममा भिन्नता भएमा ईकाई दर मान्य हुने र सो दर बमोजिम कूल रकम सच्याउनु पर्ने उल्लेख भएको तर यस सन्दर्भमा कूल रकम मात्र भरेको हुँदा सो को आधारमा दररेट निकाल्ने व्यवस्था नभएको

राय परामर्शको व्यहोरा:

“ईकाई दर सम्झौता (Unit Rate Contract) अन्तर्गतको ठेकामा ईकाई दर उल्लेख गरी सम्झौता गर्नु पर्ने र घटी रकमको नभै घटी दरवालासंग सम्झौता गर्नु पर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८९(५) को व्यवस्था भएको हुँदा दररेट नभएको बोलपत्रलाई मान्यता दिन नमिल्ने” ।

(निर्णय मिति: २०६४।१।२६)

१०. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

विदेशी कम्पनीलाई माल आपूर्तिमा लाग्ने भन्सार छुट दिने भनी सुचनामा प्रकाशित गरिएको र सार्वजनिक खरिद नियम १७ को नेपालमा उत्पादित मालसामान १० प्रतिशत सम्म महंगो भएपनि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मुल्यांकन कसरी गर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

“बोलपत्र आव्हान गर्दा एउटै बोलपत्रलाई स्वदेशी र विदेशी भनी आव्हान गर्न मिल्दैन आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय वा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हान गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय बोलपत्रमा पनि विदेशी बोलपत्रदाताले प्रक्रिया पूरा गरी भाग लिन सक्ने हुँदा सो अनुसार बोलपत्र माग गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा उत्पादित मालसामान खरिद गर्ने व्यवस्था उपयोग गरी बोलपत्र स्वीकृत कार्यवाही गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत खरिद प्रक्रिया अध्ययन गर्दा विदेशी बोलपत्रदातालाई भन्सार महशुल छुट गरी आयात गर्ने व्यवस्था गरेको देखियो । यस अवस्थामा भन्सार महशुल छुट बराबरको रकमले समान आधारमा मूल्यांकन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा नेपालमा उत्पादित मालसामान आपूर्ति गर्ने स्वदेशी बोलपत्रदातालाई समेत समान आधारमा ल्याई मूल्यांकन गर्नु पर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १०(४) को व्यवस्था र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ मा उल्लेखित विशेष प्रावधान अनुसार विदेशमा उत्पादित मालसामान आपूर्ति गर्ने विदेशी बोलपत्रदाताको कबूल अंकमा नेपालमा उत्पादित मालसामान आपूर्ति गरे वापत जोडनु पर्ने १० प्रतिशतको अतिरिक्त समानताको प्रयोजनको लागि विदेशी आपूर्तिकताले भन्सार महशुल वापत पाउने छुट रकम समेत जोडी निज विदेशी बोलपत्रदाताको कबूल अंक कायम गर्नु पर्ने र यसरी कायम भएको रकमसंग स्वदेशी बोलपत्रदाताको कबूल रकम तुलना गर्दा जुन बोलपत्रदाताको कबूल अंक न्यूनतम हुन्छ, सो बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्नु पर्ने” ।

(निर्णय मिति: २०६५।१।२९)

११. राय परामर्श माग भएको विषय:

खरिद प्रक्रियामा सामान उत्पादन गर्ने कम्पनी स्वदेशी हो वा विदेशी हो भन्ने प्रमाण माग नगरिएको र बोलपत्रदाताहरू स्वदेशी कम्पनीहरू भएको अवस्थामा स्वदेशी उत्पादनले पाउने १० प्रतिशत सम्मको सहूलियत व्यवस्था प्रयोग हुने नहुने द्विविधा पर्न आएको ।

विदेशी उत्पादक कम्पनीको भन्दा १० प्रतिशतसम्म बढी भएको प्रावधान लागू हुने अवस्थामा विदेशी उत्पादनको मालसामानमा लागेको भन्सार महसुल र अन्य करहरू वापतको दस्तुर विदेशी सामान भिकाउदा सम्बन्धित सप्लायर्सले नेपाल सरकारलाई बुझाएको भन्सार महसुल र अन्य करहरू वापतको रकम कट्टा गरी कायम हुन आउने रकमलाई आधार मानी स्वदेशी सामान र विदेशी सामानको मुल्य बीच प्रतिस्पर्धा गराउने हो वा स्वदेशी उत्पादनको भन्सार महसुल र अन्य करहरू बाहेकको मुल्यसँग भन्सार महसुल र अन्य करहरू सहितको विदेशी सामानको मुल्यलाई नै प्रतिस्पर्धा गराउने हो स्पष्ट नभएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

“सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५(१) को व्यवस्था अनुसार खरिद निकायले मालसामान आपूर्तिकर्ताको उत्पादन अभिलेख, विगतमा आपूर्ति गरिएको कार्यको कार्य विवरण, मालसामान जडान गर्नु पर्ने भएमा जडान कार्यमा संलग्न हुने प्राविधिकको दक्षता, आपूर्ति हुने मालसामान खास अवधिसम्म सुचारुरूपले सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति, मालसामान मर्मत सम्भारको व्यवस्था, सेवा र जगेडा पाटपूर्जाको उपलब्धता जस्ता कुराहरूको आधारमा मालसामान आपूर्तिकर्ताको योग्यताको परीक्षण र मूल्यांकन गर्नु पर्ने देखिएकोले सो विवरणहरूको परीक्षण तथा मूल्यांकनको आधारमा डि.एम.एस. बटु उत्पादनकर्ता पहिचान गर्नु पर्दछ । नेपाल ठेगाना भएकै आधारमा आपूर्तिकर्तालाई नेपाली उत्पादक मान्न सकिदैन । नियमले उत्पादनसम्बन्धी योग्यता विवरण माग गरेको हुँदा सो विवरणको परीक्षण र मूल्यांकनको आधारमा आपूर्तिकर्ता स्वदेशी उत्पादक देखिएमा नियमावलीको नियम १७ को प्रावधान लागू हुन्छ अन्यथा विदेशी उत्पादक भै स्वदेशी फर्म आपूर्तिकर्ता मात्र भएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १७ को विशेष व्यवस्था प्रचलन गरी यस्तो विदेशी मालसामान भन्दा नेपालमा उत्पादित मालसामान दश प्रतिशतसम्म महंगो भएतापनि नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नु पर्ने प्रावधान लागू गर्नु पर्ने” ।

(निर्णय मिति: २०६५।२।१२)

१२. राय परामर्श माग भएको विषय:

राशन आपूर्तिकर्ताबाट खरिद सम्झौता उल्लंघन भएबाट सम्झौता भंग गरिएकोमा तत्काल राशन व्यवस्था कसरी गर्ने ? आपूर्तिकर्ताको के दायित्व हुन्छ र कसरी निर्धारण गर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

(१) राशन खरिद सम्झौता उल्लंघन भएकोमा वा सार्वजनिक निकायले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम खरिद सम्झौता भंग गरेकोमा त्यस्तो निकाय प्रमुखले तालुक कार्यालयको निर्देशनको लागि लेखी पठाई तालुक कार्यालयबाट निर्देशन भए बमोजिम राशन खुलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको ।

(२) सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(१) अनुसार खरिद सम्झौतामा सो सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने अवस्थाहरु खुलाउनुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (३) मा वित्तिय फरफारक गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थापन उल्लेख गर्नुपर्ने हुनाले राशन खरिदको सम्झौतामा यि कुराहरु खुलाइएको हुनुपर्छ । ठेक्का सम्झौतामा यस्ता कुरा उल्लेख गरिएकोमा आपूर्तिकर्ताले सम्झौता बमोजिम काम नगरेको कारणले सम्झौता अन्त्य भई सार्वजनिक निकायले सो काम गर्न वा गराउनका लागि लाग्ने थप खर्च बापत निजले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गर्न सकिने किसिमको विकल्प छनौट गर्नु उपयुक्त हुने र त्यस्तो निर्धारण पुनः ठेक्का बन्दोबस्त भएको अवस्थामा हुने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०६४।११।२२)

१३. राय परामर्श माग भएको विषय:

एकल श्रोतबाट खरिद गर्न ऐनको ४१(१) को (ग) र (घ) बमोजिम कारवाही अघि बढाइएको, Brand परिवर्तन गर्दा प्याकिङ्ग मर्मत संभार एवं तालिममा आउने परिवर्तनले व्ययभार बढ्ने र ४१(१)(ग) अनुसार एकल श्रोतबाट सोभै खरिद गर्ने रक्षा मन्त्रालयको सुझाव अनुसार सकिने नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

(१) ऐनको ४१(१)(ग) को व्यवस्था खरिद गरिने मालसामान आपूर्ति गर्ने अधिकार एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग भएको र अन्य उपयुक्त विकल्प नभएमा गरिने व्यवस्था हो । ऐनको यस व्यवस्था अनुसार प्रस्तावित मालसामान आपूर्ति गर्ने अधिकार एउटै मात्र आपूर्तिकर्तामा हुनुपर्ने र उपयुक्त अन्य कुनै विकल्प नभएको अवस्थाको विद्यमानता यस दफाको प्रयोगको पूर्व शर्तको रूपमा स्पष्ट देखिन्छ ।

प्रस्तुत मामिलामा प्यारासुट आपूर्ति गर्ने अधिकार Mills Manufacturing Cooperation USA लाई मात्र नभई यस्तो सामान उत्पादन गर्ने अन्य कम्पनीहरु पनि उपलब्ध रहेको कुरा यसै मामिलामा पनि उल्लेख भएकोले प्यारासुट आपूर्ति गर्ने अधिकार एउटैमात्र आपूर्तिकर्तामा सिमित नरहेको कुरा स्पष्ट भएकोले ४१(१) को खण्ड (ग) अनुसार सोभै खरिद गर्न सकिने देखिएन । त्यसैगरी अर्को पूर्वशर्तको रूपमा रहेको अन्य उपयुक्त विकल्प नहुनुतर्फ हेर्दा पनि प्यारासुट उत्पादन कम्पनीहरु विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेको र फ्रान्सस्थित कम्पनीमा निर्मित सामान नेपाली सेनाले नै प्रयोग गरेको कुरापनि मामिलामा नै देखिएको हुनाले यस पूर्व शर्तको अवस्था पनि प्रस्तुत मामिलामा लागू हुने देखिदैन ।

(२) ऐनको दफा ४१(१)(घ) को व्यवस्था मौजुदा मालसामान वा सेवा वा जडित संयन्त्रको पार्टपूजाको प्रतिस्थापन वा विस्तार गर्न आपूर्तिकर्ता परिवर्तन गरेमा प्रतिस्थापन वा विस्तार गर्न नसकिने कुरा प्रमाणित भएको अवस्थामा साविकको आपूर्तिकर्ताबाट नियम ८५(५) अनुसार प्रोपाइटरी सामान सोभै खरिद गर्दा साविक सम्झौता मूल्यको ३०% मूल्यसम्म खरिद गर्न सकिने व्यवस्था हो ।

प्रस्तुत मामिलामा साविकमा खरिद भएका मालसामानमा विस्तार वा प्रतिस्थापनको विषय नभई नयाँ प्यारासुट खरिदको प्रस्ताव रहेकोले ऐनको यो दफा आकर्षित हुने देखिएन ।

(३) ऐनको ४१(१) (ग) र (घ) दुवैको सन्दर्भ यस मामिलामा उपयुक्त नदेखिएकोले सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ को दफा ४(२) तथा दफा २२ अनुसार गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६५।१।२८)

१४. राय परामर्श माग भएको विषय:

दुई किसिमका उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र माग गरिएकोमा दुई विभिन्न कम्पनीबाट उत्पादित सामान आपूर्ति गर्ने गरी बोलपत्र परेकोमा दुई अलग अलग कम्पनीको उत्पादन आपूर्ति गर्न एउटै बोलपत्रदाताले पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

एउटा मात्र बोलपत्र परेको तथा लागत अनुमान तयार गर्दा खरिद नियमावलीको नियम ११(२) अनुसार सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा यस्तो सामान खरिद गरेको अन्य सार्वजनिक निकायबाट खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागतलाई पनि लागत अनुमानको आधारको रूपमा लिनुपर्नेमा सो लिएको देखिएन ।

बोलपत्र दाता स्वयं उत्पादक कम्पनी हो वा स्थानिय एजेन्टले बोलपत्र पेश गरेको भन्ने बारेमा स्पष्ट उल्लेख भएको छैन तर संलग्न कागजातको अध्ययन गर्दा छुट्टाछुट्टै उत्पादकका उत्पादनको लागि एउटा स्थानीय एजेन्टबाट बोलपत्र प्राप्त भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा नियमावलीको नियम २५(३) र (४) को व्यवस्थाको पालना हुनु यस किसिमको बोलपत्र स्वीकृतिको लागि पूर्व शर्तको अवस्था हुन जान्छ । मालसामानको वारेन्टी, जगेडा पार्टपुर्जा तथा मर्मत संभार सम्बन्धि विषयको जिम्मेवारी उत्पादक कम्पनीले मात्र लिन सक्ने र उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक पत्र बेगर स्थानीय एजेन्टले गर्न नसक्ने हुँदा खरिद असुरक्षित हुन सक्छ । तसर्थ दुवै उत्पादक कम्पनीले यो स्थानीय एजेन्टलाई बोलपत्र पेश गर्ने, मालसामान आपूर्ति गर्ने र जडान गर्ने सम्बन्धमा एकलौटी रूपमा अधिकार प्रदान गरेको पत्र भए नभएको निश्चित गर्नुका साथै लागत अनुमानका विषयममा समेत तहाँबाट बुझी कारवाही अगाडि वढाउनु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६५।२।८)

१५. राय परामर्श माग भएको विषय:

हेलिकप्टरको इन्जिन Overhaul गर्न ऐनको दफा ४१(१)(घ) अनुसारको प्रोपाइटरी सामान बमोजिम गर्न सकिने नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

ऐनको दफा ४१(१)(घ) अनुसारको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा तहाँको पत्रमा उल्लेख भएकोमा यो व्यवस्था जडित संयन्त्रको पार्टपुर्जाको प्रतिस्थापन वा विस्तारका लागि आर्कषित हुने हो ।

तहाँको सन्दर्भ हेलिकप्टरको इन्जिन मर्मत तथा ओभरहल गर्ने रहेको हुँदा र त्यहाँको २०६५।२।५ को पत्रमा पनि मर्मत, ओभरहल निर्माता कम्पनी अथवा निर्माता कम्पनिको आधिकारिकता प्राप्त कम्पनी बाहेक अन्यत्र गर्न नमिल्ने कुरा उल्लेख भएको छ । उपलब्ध सूचना तथा ऐनको ४१(१)(ग) तथा नियम ८५(३) अनुसार हेर्दा उत्पादक कम्पनी Turbomeca Safran Group बाट निर्मित Ecureuil हेलिकप्टर Arriel 1D1 Engine Maintenance, Repair & Overall (MRO) गर्न उत्पादक कम्पनी वा MRO का लागि प्रमाणित आधिकारिक कम्पनी हुनुपर्ने देखिन्छ । खरिद सम्झौतामा पनि पार्टपुर्जा आपूर्ति तथा MRO व्यवस्था बारे उल्लेख भएको होला । तसर्थ Turbomeca बाट निर्मित Ecureuil हेलिकप्टरको इन्जिन MRO गर्न आधिकारिक प्रमाण पत्र प्राप्त कम्पनीहरु मध्ये उपयुक्त कम्पनीसँग गराउन सकिने ।

(निर्णय मिति: २०६५।२।१३)

१६. राय परामर्श माग भएको विषय:

सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र पाँचजना प्राविधिक कर्मचारीले निर्धारण गरेको गुणस्तर अनुसार उच्चस्तरीय उपचार सामग्री उत्पादन गर्ने निर्माता वा अधिकृत विक्रेताको सूची तयार गरी पत्राचारबाट दरभाउ माग गरी खरिद गर्न सकिने नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

तहाँको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम ९७(७) मा रहेको व्यवस्था हेर्दा यसले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ९ को व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने देखिएकोले यस अनुसार खरिद गर्न मिल्ने देखिदैन । सोही नियमावलीको नियम ९९ अनुसारको सूचीबाट तोकिएको रकमको सिमाभित्र खरिद गर्न सकिने देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था भित्रबाट तहाँको आवश्यकता अनुसार गुणस्तरयुक्त औषधी खरिद गर्न सहयोगी हुनसक्ने व्यवस्थाहरु निम्नानुसार रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

(१) ऐनको १०(१)(क) अनुसार औषधी उत्पादकमा हुनुपर्ने आवश्यक प्राविधिक योग्यता, उत्पादकसँग उपलब्ध उत्पादन सम्बन्धी उपकरणहरु, विगतको कार्य सम्पादन, वित्तिय क्षमता, पेशागत कसुरमा सजाय पाए नपाएको भन्ने जस्ता कुराहरु बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा समावेश गरी मुल्यांकन गर्न सकिने ।

(२) नियम २५(२)(ग) अनुसार औषधीको गुणस्तर संस्थाबाट स्पेसिफिकेसन तथा गुणस्तर सम्बन्धमा जारी गरिएको प्रमाण

माग गर्न सकिने व्यवस्था भएकोले विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रमाणिकरण योजना अनुसारको प्रमाणपत्र जसमा औषधीको Quantitative assays, chemical analysis, sterility progen content, uniformity, Microbial limit, basis of expiration dating जस्ता विषय समावेश हुन्छन्, माग गर्न सकिन्छ ।

- (३) खरिद नियमावलीको नियम ११५ अनुसार खरिद गरिएका औषधीहरूको गुणस्तर परीक्षण त्यस केन्द्रबाट उपयुक्त प्रयोगशाला तथा समितिबाट गराउन सकिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०६५।२।१३)

१७. राय परामर्श माग भएको विषय:

जी.आइ. वायरको आपूर्ति कार्यको लागि सम्झौता गरी सकेपछि भएको मूल्य समायोजन गर्न पाउने वा नपाउने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

प्रस्तुत खरिद सम्झौता मालसामानको लागि मात्र भएको देखियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५(१) को मूल्य समायोजनसम्बन्धी प्रतिवन्धात्मक प्रावधान निर्माण कार्यको राष्ट्रिय बोलपत्रमा मात्र लागू हुने भएको हुँदा सो प्रावधान अनुसार प्रस्तुत मालसामान खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजनको प्रावधान लागू नहुने ।

(निर्णय मिति: २०६५।३।२२)

१८. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा जग्गा खरिद सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभए तापनि दफा २ को परिभाषा शीर्षक अन्तरगत (ग) मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा जग्गा खरिद सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभए तापनि दफा २ को परिभाषा शीर्षक अन्तरगत (ग) मा “मालसामान” भन्नाले चल वा अचल जुनसुकै किसिमको वस्तु सम्भन्तुपर्दछ भन्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग कोषले आपसी सहमतिमा तय भएको मूल्यमा जग्गा खरिद गर्न सक्ने नसक्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

मालसामानको परिभाषाभित्र चल अचल जुनसुकै किसिमको वस्तु भनिएको आधारमा जग्गालाई पनि मालसामान मान्नुपर्ने हुन्छ । तर अरु मालसामानको भन्दा जग्गाको प्रकृति, बजार, उपयोग आदि फरक हुने हुनाले मालसामान खरिदको कार्यविधि अनुसार जग्गा खरिद गर्न कठिनाई हुने देखिएको छ । जग्गा खरिदको छुट्टै कार्यविधि तय भई नसकेकोले एउटा सार्वजनिक निकायबाट विक्रीको लागि संस्थागत रूपमा निर्धारित मूल्यमा अर्को सार्वजनिक निकायले आफ्नो हितमा हुने ठहर गरेको जग्गा खरिद गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०६५।४।२१)

१९. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

- (१) राशन ठेक्का माघ/पौषको लागि गराउँदै आएकोमा पेशकी दिदा माघ/आषाढ पहिलो र श्रावण पौषको दोस्रो किस्ता गरी २५ प्रतिशतका दरले २ पटक दिने गरेकोमा पेशकी एकमुष्ट ५० प्रतिशत दिने हुनुपर्ने वा माघ/आषाढ र श्रावण/पौष गरी २ पटक बोलपत्र गराउनुपर्ने वा श्रावण/आषाढको लागि एक पटक बोलपत्र गराई ५० प्रतिशत पेशकी दिनुपर्ने ।
- (२) श्रावण/पौषको दोस्रो किस्ता पेशकी तुरुन्त चालु बजेटबाट दिने निर्देशन गर्नुपर्ने ।
- (३) श्रावण/पौष ठेक्का समाप्त भएपछि सम्बन्धित ठेकेदारहरूलाई दिएको भुक्तानी रकमको विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अनिवार्य पठाउनु पर्ने ।
- (४) टेण्डर राख्दा पेश गरेको बैंक ग्यारेन्टी (विड वण्ड) टेण्डर नपरेको बोलपत्रदाताको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरी फ्याक्सबाट अनिवार्य पठाउनुपर्ने, यदि बोलपत्र स्वीकृत भएपछि सम्झौता गरेको खण्डमा टेण्डर राख्दा पेश गरेको विट वण्ड फुकुवा गर्ने, ठेक्का सम्झौता अनुसार अन्तिम भुक्तानी लिई सकेपछि सम्झौता गर्दा पेश गरेको फरफरमेन्स वण्ड फुकुवा गर्नुपर्ने । पेशकी

लिदा APG पेश गरी पेशकी लिएको हकमा पेशकी लिएको रकम पेशकी फछ्यौट भए अनुसार A.P.G. फुकुवा अनिवार्य गर्नुपर्ने नियम बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

- (५) सार्वजनिक खरिद एने, २०६३ र नियमावली, २०६४ मा बोलपत्र दर्ता गर्दा जमानत वापत पेश गर्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी दशकरोड भन्दा मुनिको १२० दिन सो भन्दा माथिको १५० दिनको पेश गर्नुपर्नेमा महिना २९, ३०, ३१, ३२ को हुने भएकोले दिन गन्तिका हिसाव नगरी ४ महिना ५ महिनाको मनि बैंक ग्यारेन्टी माग गर्नुपर्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) राशन व्यवस्था धानवाली भित्र्याउने समय मिलाएर प्रत्येक वर्षको माघदेखि मिलाउने गरिएको हुनुपर्छ । पेशकी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फछ्यौट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था हुनाले राशनको एउटै ठेक्कामा दुई पटक पेशकी दिनुपर्ने अवस्था भएको हो । एक वर्षको राशन खरिदको २ पटक बोलपत्र गराउने व्यवस्था व्यवहारिक हुँदैन । श्रावण देखि लागू हुने गरी राशनको बोलपत्र गर्दा यो धान रोप्ने समय पर्ने हुनाले अधिल्लो वाली सकिएको अवस्थामा अन्न महँगो हुने हुँदा हालको प्रचलित व्यवस्था धानवालीको मौसमको हिसावले राखिएको उपयुक्त देखिन्छ ।
- (२) श्रावण देखि पौषसम्मको अवधिका लागि पनि पेशकी दिने व्यवस्था रहेको हुनाले कार्यालयमा केही ढिलो भएको कारणबाट यसो भनिएको हुनसक्छ । यो नियममा रहेको व्यवस्था हुनाले यस्तो पेशकीको लागि तर्हबाट बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा आपूर्तिकर्ताले राशन गोदाममा दाखिला गरी त्यसैको धितोमा पेशकी माग गरे खरिद मूल्यको ७५% सम्म पेशकी दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने ।
- (३) ठेक्काको कार्य सम्पन्न भएपछि भुक्तानीको विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय पठाउने पर्ने विषय भएकोले नपठाउने गरेको भए सम्बन्धित तालुक कार्यालयबाट निर्देशन दिनुपर्ने ।
- (४) खरिद सम्झौता भएपछि ३ दिनभित्र वीड ग्यारेन्टी फिर्ता गर्ने व्यवस्था नियममा रहेकोले यो फिर्ता गर्ने काममा केही कठिनाई हुँदैन । तर फ्याक्सबाट पठाउनुपर्ने भन्ने माग अनुसारको व्यवस्था भने सबै कार्यालयमा फ्याक्सको सुविधा उपलब्ध नहुने र भएपनि फ्याक्स कपि बैकलाई मान्य हुने / नहुने निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ठेक्का सम्झौता अनुसार अन्तिम भुक्तानीपछि कार्य सम्पादन जमानत फुकुवा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयले कार्य स्वीकार प्रतिवेदन दिएपछि अन्तिम भुक्तानी हुने र यसको साथमा कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम पनि फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था छ । पेशकी लिदा पेश गरेको पेशकी वापतको बैंक जमानत पेशकी फछ्यौट भएपछि निश्चितरूपमा फुकुवा हुन्छ, तर प्रत्येक पेशकी कट्टा पिच्छे फुकुवा गदै जाने काम बैंकको लागि र कार्यान्वयन इकाईको लागि प्रशासनिक जटिलता हुनाले व्यवहारिक हुने देखिदैन ।

- (५) बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि सम्बन्धमा कानूनमा मान्य अवधि यति दिन भनी स्पष्ट किटानी भएको विषय हुनाले यसको मान्य अवधि महिनामा गणना गर्न मिल्दैन । हरेक महिनामा दिन फरक फरक भएकै कारणबाट महिनामा गणना गर्नुभन्दा दिनमा गणना गर्नु उपयुक्त हुने र बोलपत्र जमानतको अवधि दिन गन्तिका हिसावले गर्ने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रचलन पनि हो । दिनमा किटानी भएपछि कुनै व्याख्याको आवश्यकता नपर्ने गरी स्पष्टता दिइएको हुनाले दिनमा गणना गर्नु उपयुक्त हो । (निर्णय मिति: २०६५।१।१७)

१०. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८८ मा व्यवस्था भए अनुरूप राशन लागत अनुमान तयार र स्वीकृत गर्न नियम ८८(२) अनुसार गठित समितिले ८८(१) मा तोकिएका आधारहरू बमोजिम लागत अनुमान स्वीकृत गर्नुपर्नेमा कार्यालय पिच्छे फरक फरक सामानका दर अंकहरू समिति समक्ष प्रस्तुत हुन आएको सन्दर्भमा एकै जिल्लाबाट स्वीकृत हुने एकै सामानको दर फरक फरक हुँदा समस्या आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

राशन लागतको अंक सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट हालसम्म कुनै नीति तय नभएको, तर एकै किसिमका, एउटै गुणस्तरका मालसामानको लागत अनुमान दर कार्यालयको माग अनुसार भिन्दाभिन्दै हुनु उपयुक्त हुने होइन । एउटै समितिबाट निर्धारण हुने एकै प्रकृति र एउटै गुणस्तरका सामानहरूको लागत अनुमान दर एउटै हुनुपर्ने तर स्थान विशेषमा ढुवानी खर्च थप लाग्ने अवस्थामा सो समायोजन गर्नु पर्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६५।१।१३)

२१. राय परामर्श माग भएको विषय:

कुनै नयाँ गणमा राशन आपूर्ति गर्न असक्षम सावित भई ठेक्का तोडिई सकेको अवस्थामा नेपाली सेनाकै अर्को व्यापकबाट आवश्यक पर्ने राशन सामान आपूर्तिको ठेक्का निजको नाममा स्वीकृत सम्बन्धी प्रकृयागत कारवाही अगाडि बढाउन व्यवहारिक एवं कानूनी रूपमा उपयुक्त हुन्छ, की हुँदैन ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

पत्रमा भएको विषय अध्ययन गर्दा ठेक्का तोड्ने क्रममा रहेको आपूर्तिकर्तालाई हाल हुने नयाँ राशन खरिद सम्बन्धमा समावेश गर्न उपयुक्त हुने नहुने भन्ने देखियो । यस सम्बन्धमा ठेक्का तोड्ने कारवाही गरी बैकल्पिक व्यवस्था सम्बन्धमा निर्देशन लिन तालुकमा पत्राचार भएको भन्ने सम्मको अवस्था रहेको देखियो । सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले कालोसूचीमा राख्ने गरी निर्णय गरी यस कार्यालयमा पठाएको र यस कार्यालयबाट विचाराधिन रहेको अवधि सम्मका लागि त्यस्तो आपूर्तिकर्ता कारवाही उठाउने सार्वजनिक निकायका लागि सम्भावित कालोसूचीको आपूर्तिकर्ता मानिन सक्छ । तर कालोसूची सम्बन्धी कारवाही प्रारम्भ नै नभएको र ठेक्का तोड्नेको लागि प्रारम्भ गरिएको कारवाही समेत अन्तिम नभएको अवस्थामा अर्को आपूर्तिको कारवाहीमा निजको सहभागिता रोक्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६५।१।२१)

२२. राय परामर्श माग भएको विषय : राशन खरिदका सम्बन्धमा

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवाले विद्युतीकरण एवं मर्मत संभार कार्यको लागि आवश्यक पर्ने काठको पोल दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालसँग सोभै खरिद गर्न सकिने/नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ मा सोभै खरिद गर्न सकिने विभिन्न अवस्थाहरुका बारेमा उल्लेख भएको छ । सो अवस्था बाहेक सरकारी संस्थान विक्रेता भएकै कारणबाट यस्तो संस्थानसँग सोभै खरिद गर्न नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०६५।१।२१)

२३. राय परामर्श माग भएको विषय:

मेशिनको स्पेसिफिकेशन तयार गर्ने क्रममा नयाँ खरिद गरिने मेशिनहरु आधुनिक प्रविधियुक्त भएकोले गत विगतमा नेपालका अन्य निकायहरुबाट खरिद गरिएका मेशिनहरुको मूल्यलाई आधार मान्दा धेरै फरक पर्न सक्ने देखिएकोले यसमा कस्तो प्रक्रियाबाट लागत अनुमान तयार गर्दा यथार्थता कायम हुन सक्दछ ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११(१) अनुसार मालसामानको लागत अनुमान गर्दा सोही नियमावलीको नियम ९ र मालसामानको प्राविधिक स्पेसिफिकेशनको अधिनमा रही तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सो अनुसारको विवरण निश्चित गर्नु हुन र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गर्ने भनिएको हुँदा स्थानीय बजारमा सोही स्पेसिफिकेशनको मुद्रण यन्त्र र प्रि प्रस मुद्रण उपकरण खरिद गरिएको भए सो को प्रचलित दररेटलाई आधार लिन सकिने हुँदा सो नियमावलीको नियम ११(२)(ख) अनुसार आधार लिन सकिन्छ । तर स्पेसिफिकेशन मिल्ने अवस्था नभएमा नियम ११(२)(क)(ग) र (घ) समेतको आधार लिई लागत अनुमान तयार गर्न सकिने व्यवस्था भएको हुँदा आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यस्तो मेशिन तथा उपकरण उत्पादन गर्ने सम्बन्धित देशका उत्पादकहरूसँग दररेट माग गर्न सकिने र उपलब्ध भएका अन्य आधार समेतलाई विचार गरी मालसामानको बर्तमान बजार दर प्रतिविम्बित हुने व्यवस्थाको आधारमा लागत अनुमान अद्यावधिक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादकहरुबाट प्राप्त दररेट र अन्य आधारहरु समेतबाट प्राप्त दररेट समेत विचार गरी मिल्दो स्पेसिफिकेशन भएका दररेटहरुको सरदर मूल्य गणना गरी लागत अनुमान तयार गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०६५।१।२४)

२४. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

नेपाल सरकारको श्रोततर्फ विनियोजन भएको रकमबाट कम्प्युटर तथा प्रिन्टरहरु खरिद गर्न कारवाही गरिएकोमा सामानको स्पेसिफिकेशन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु मिति २०६५।७।१५ को निर्णयले स्वीकृत भई बोलपत्र आव्हान गरिएको । यस

बोलपत्र कागजात (Bid Document) साथ रहेको Technical Specification मा कम्प्युटरको वारेन्टीका लागि 3 years for parts and service भनी तोकिएको छ । यसमा दर्ता दाखिला भएको बोलपत्र मध्ये उत्पादकबाट Standard warranty 1 year on site उल्लेख गरिएको बोलपत्र पनि प्राप्त भएको छ, तथापि बोलपत्रदाताले 3 years for parts and service को clause मा सहमति जनाई बोलपत्र दाखिला गरेको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा उक्त बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुने वा नहुने विषयमा द्विविधा पर्न गएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

कार्यालयबाट तयार गरिएको Technical Specification मा कम्प्युटरको warranty का लागि 3 years for parts and service भनी तोकिएको र उत्पादकबाट Standard Warranty 1 year on site उल्लेख गरी बोलपत्र समेत राखेको तर बोलपत्रदाताले कार्यालयबाट माग भए बमोजिम 3 years for parts and service को clause मा सहमती जनाएको व्यहोरा समेत सोही पत्रमा खुलेको देखिएकोमा मालसामान उत्पादकले मात्र यस्तो प्राविधिक स्पेसिफिकेशनको प्रत्याभूति गर्न सक्ने हुँदा उत्पादकको सहमति बिना आपूर्तिकर्ताले दिएको सहमति गुणस्तर र कार्य सम्पादनको सन्दर्भमा मान्य हुने देखिदैन । यस्तो बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३(२) देहाय (घ) बमोजिम प्राविधिक स्पेसिफिकेशन पुरा नगर्ने बोलपत्र भएकोले सारभूत रुपमा प्रभावग्राही मान्न नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०६१।१।२९)

२५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने स्टेशनरी तथा अन्य सामान बोलपत्रका माध्यमबाट खरिद गर्न बोलपत्र आव्हान गरिएको थियो । प्राप्त बोलपत्रहरु अध्ययन गर्दा जुन जुन आइटममा जुन जुन बोलपत्रदाताको कम मूल्य छ, सोही अनुरूप आंशिक बोलपत्र स्वीकृत गर्दा कार्यालयलाई कम खर्च लाग्ने भएकाले मूल्यांकन समितिको सिफारिसमा आंशिक बोलपत्र स्वीकृत गरिएको थियो । आंशिकरुपमा स्वीकृत भएका बोलपत्रहरुमध्ये केहीले सम्झौता गरिसकेका र तीनवटा बोलपत्रदाताहरु (नवज्योति इन्टरप्राइजेज, न्यु सुयोग इन्टरप्राइजेज र न्यु नेपाल सप्लसाय) सम्झौता गर्न नआएकाले पुनः १५ दिनको म्याद दिई सम्झौता गर्न बोलाउँदा समेत सम्पर्कमा नआएकाले उक्त बोलपत्रदाताहरुले पेश गरेको बैंक जमानत (विडबन्ड) जफत गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित बैंकहरुमा पत्राचार गरिएको थियो । तत्पश्चात उपर्युक्त बोलपत्रदाताहरुले आफुले कबोल गरेको कबुल रकमको २.५% नभई आंशिक रुपमा स्वीकृत भएको रकमको २.५% रकम जफत गर्नुपर्ने निवेदन दिएका छन् । आंशिक रुपमा स्वीकृत भएको बोलपत्रको सम्बन्धमा सम्झौता नै नगरेको अवस्थामा कबोल गरेको कुल रकमको २.५% को बैंक जमानत गर्ने वा स्वीकृत रकमको २.५% रकम जफत गर्ने भन्ने विषयमा द्विविधा पर्न गएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्रदाताहरुलाई बोलपत्र सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र फाराम वितरण गर्दा नै बोलपत्र फाराम मध्ये स्वीकृत हुने नहुने, आंशिक स्वीकृत हुने, बोलपत्र स्वीकृत भए अनुसार सम्झौता गर्न नआए तथा सम्झौता गरिसकेपछि सम्झौता बामेजिमका सामान नल्याएमा धरौटी रकम तथा बैंक जमानत जफत गर्ने जानकारी समेत बोलपत्रदाताले फाराम किन्दै पाइसकेको हुँदा उल्लेखित शर्त बोलपत्रदाताले मान्न बाध्यकारी हुनुपर्ने हुन्छ । नमानेको खण्डमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा ५ बमोजिम निजको बोलपत्रको जमानत रकम जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । बोलपत्रदाताले भरेको सामानमध्ये बोलपत्रमा पूर्व उल्लेखित शर्त अनुसार कार्यालयले आंशिक रुपमा लिने निर्णय गरेको अवस्थामा, बोलपत्रदाताले निजले कबोल गरेको कुल रकमको २.५% बैंक जमानत जफत गर्नु उपयुक्त नहुने देखिएकोले आंशिक निर्णयको रकमको २.५ प्रतिशत बैंक जमानत जफत गर्न कानून सुगत हुने देखिन्छ । कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवस्थाका सम्बन्धमा हेर्दा निजको बोलपत्र जमानत जफत गरिसकेपछि सम्झौता गर्न नआएको कसुरको सजाय पुरा हुने देखिन्छ । तर यस्तो बोलपत्रदाता जसले सम्झौता गर्न नआई उसको जफत हुने बोलपत्र जमानत रकममध्ये धेरै बढी कबोल गरेको अर्को बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको देखिएमा त्यस्तो गर्ने बोलपत्रदातालाई कालोसूचीमा राख्ने कारवाही चलाउन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६१।१।०३)

२६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

तेश्रो घटीवाला बोल कबोल प्रा.लि.को आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष दुवै स्वीकार्य भएकोले बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गरी विभागको प.सं.२०३१/स्वदेश/बोलपत्र/ ०६१।६६/२५८, मिति २०६१।१।०३ को पत्रबाट टेण्डरदाता सबैलाई आसयको

जानकारी दिएकोमा प्राप्त बोलपत्रदाता मध्ये एकले सबैभन्दा कम दररेट आफ्नो फर्मको भएको आव्हान गरिएको बोलपत्रमा बुटको स्पेसिफिकेशनमा बुटको सोलको डिजायन दर्ता बारे कहीं कतै उल्लेख नगरिएकोमा आफ्नो फर्म प्रति पूर्वाग्रही भएर सोलको डिजायन माग गरिएको र सबैभन्दा घटी दररेट हुंदा हुंदै पनि आफ्नो कम्पनीले ठेक्का नपाएकोले पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी यस विभागबाट गरिएको निर्णय प्रति असहमति जनाई लिखित निवेदन पेश गरेको । निज बोलपत्रदाताको सबैभन्दा घटी दररेट भएतापनि डि.एम.एस.बुटको वार्षिक उत्पादन क्षमता स्पष्ट नभएको, बुट स्तरीय नभएको, निजले बिराट बुट इण्डस्ट्रिजको बुटको सोलको नमूना हुबहु नक्कल गरेको सम्बन्धमा उद्योग विभागसंग राय माग गर्दा तेश्रो घटीवाला बोलकबोल बोलपत्रदाताको बुटको सोलको डिजायन उद्योग विभागमा दर्ता भएको र उक्त सोलको डिजायन कसैले नक्कल गर्न वा प्रयोग गर्न नपाउने भनी लेखी आएको हुंदा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा द्विविधा पर्न गएकोले कानूनी परामर्श उपलब्ध गराई दिनुहुन अनुरोध भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) यस कार्यालयसंग राय परामर्श माग गर्दा बोलपत्रदाताहरुको नाम, कबोल अंक आदि उल्लेख नगरी परामर्श माग गरिएको विषय मात्र खुलाउनु पर्ने ।
- (२) तहांबाट माग भएको बोलपत्रमा दिईएको स्पेसिफिकेशन, डिजाईन, जे दिईएको हो त्यसै अनुसार मात्र बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने । मूल्याङ्कन गर्दा क्रमैसंग कानूनी ग्राह्यताको आधार पूरा गरेको, पूर्णताको परिक्षणबाट पूर्ण ठहरिएको, सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्र स्वीकृत गर्नु पर्ने व्यवस्था बारे तहांलाई विदितै हुनाले अमुक बोलपत्रदाताको कबोल अंक घटी भएको बढी भएको भन्नु भन्दा माथि उल्लेख भएको क्रममा मूल्याङ्कन गर्दै जाँदा जुन बोलपत्र न्यून मूल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही ठहर्छ सोही बोलपत्र स्वीकृत गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६५।११।९)

१७. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि २०६४ को दफा १० मा लिखित रुपमा बोलपत्र माग गर्नुपर्ने भनिएकोमा मुख्य विदेशी कम्पनी वा लोकल एजेण्टसंग माग गर्नु पर्ने स्पष्ट नभएकोले द्विविधा परेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम २५ को उपनियम ३ मा “आपूर्ति गरिने मालसामान बोलपत्रदाता वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाता आफैले नबनाउने वा उत्पादन नगर्ने भएमा त्यस्तो मालसामानको उत्पादकले बोलपत्र वा पूर्व योग्यताको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने, मालसामान आपूर्ति गर्ने र जडान गर्ने सम्बन्धी अधिकार आफुलाई एकलौटी रुपमा रीतपूर्वक प्रदान गरेको कुरा प्रमाणित गर्ने कागजात बोलपत्रदाता वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाताले पेश गर्नु पर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुंदा तहांको सन्दर्भमा उत्पादकबाट लोकल एजेण्टले उल्लिखित आधिकारिक कागजात पेश गरेको भए सोही कागजात अनुसार गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०६५।१२।५)

१८. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) मा बोलपत्रदाताको र निजले उल्लेख गरेको मालसामानको ग्राह्यता (इलिजिविलिटी) प्रमाणित गर्ने कागजात पेश भए नभएको बारे सोही ऐनको दफा २३ को उपदफा २ बमोजिम बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्नु अघि मूल्याङ्कन समितिले निक्कौल गर्नु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको, मालसामानको ग्राह्यता (इलिजिविलिटी) सम्बन्धी ढाँचा र व्याख्या कस्तो हुनु पर्ने हो द्विविधा परेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

मालसामानको ग्राह्यता (इलिजिविलिटी) को सम्बन्धमा Bidding Document को Section IX अनुसार Eligibility सम्बन्धी कुनै ढाँचा तयार गरी जारी गर्नु पर्ने विषय नभएको र सार्वजनिक निकायले खरिद गरिने मालसामानका सम्बन्धमा आवश्यक देखेमा यस सम्बन्धी प्रमाण बोलपत्रदाताले पेश गर्नु पर्ने कुरा सार्वजनिक निकायले उल्लेख गर्नु पर्ने र सोही अनुसार बोलपत्रदाताले पेश गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६१।१२।६)

२८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

मालसामान खरिदको लागी प्रयोग गरिने बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको बोलपत्रदातालाई निर्देशन र Section-III Bidding Data को Clause 31-4 (b) र (f) एक आपसमा नमिलेकोले प्रष्ट पार्नु पर्ने हुनाले राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

Instruction to bidders अन्तर्गत Clause 31 को मूलशिर्षक Evaluation & Comparison भीत्र Clause 31.4 (b) मा Delivery Schedule को acceptable range भीत्रपर्ने तर निर्धारित Schedule भन्दा ढिलो हुने अवस्थामा Schedule भीत्रको time line Meet गर्ने र नगर्ने बोलपत्रदातालाई समानाधारमा तुलना गर्ने प्रयोजनको लागी समायोजन गर्न गणना गर्ने प्रयोजनको लागी Bidding data मा प्रति हप्ता वा प्रति दिनका दरले प्रयोग गर्ने अंक खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसैलाई Bidding data मा 0.1% per day of value of delayed goods भनि निर्धारण गर्ने आधार स्ट्याण्डर्ड बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा परेको हो ।

Clause 31-4(f) मा खरिद गरिने मेशिन उपकरणको बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्न जीवनचक्र लागत पद्धती अपनाइने भए Bidding data मा मेशिन उपकरणको आयु, मेशिन उपकरणको आयु भरी लाग्ने संचालन खर्च मर्मत सम्भार खर्च र यस्ता खर्चलाई वर्तमान मूल्यमा Discount गर्न प्रयोग गरिने दर समेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था हो अथवा वैकल्पिक रुपमा उक्त कुराको सट्टामा मेशिन उपकरणको जीवनचक्र लागतको मूल्याङ्कन गर्न मालसामानको प्राविधिक विवरणमा वा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको अन्य कुनै खण्डमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था अनुसार पनि गर्न सकिने भनिएको छ ।

तर यसरी जुनसुकै तरिकाले जीवनचक्र लागतको मूल्याङ्कन गरिएपनि यस्तो मूल्याङ्कनमा Evaluation Advantage को रुपमा आउने रकम वा प्रतिशत SCC मा उल्लेख भएको पूर्व निर्धारित क्षतिको रकमभन्दा कम हुनुपर्छ भनी बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने निर्देशन दिइएको हो ।

उक्त विश्लेषणको आधारमा Bidding data को clause 31.4 (b) र (f) को सन्दर्भ फरक फरक भएपनि Evaluation Advantage Contractual Liquidated damage भन्दा बढी हुन नहुने अवस्थामा Bidding data को 31.4(b) मा रहेको 0.1% per day रहंदा Per Week 0.7% हुन्छ जवकि Contractual Liquidated Damage 0.05% per day हुँदा 0.35 % per week हुने हुन्छ । यसरी Inland transportation, delivery schedule, deviation in payment schedule, cost of spare parts, spare parts & after sales service, operating & Maintenance cost आदिमा भएका सानातिना फरकको मूल्याङ्कन गर्दा कवोल अंकको १५% भन्दा बढी भएमा त्यस्तो बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नहुने हुनाले यो सिमाभित्र कायम रहनु आवश्यक हुन्छ । Delivery schedule को deviation लाई पनि 0.35 % per week राख्नु पर्ने र ITB को 31.4 (b) को Delivery Schedule मा Adjustment Per week भनिएकोले एकरूपताको लागि Bidding data को 31.4(b) मा रहेको 0.1 % per day को सट्टा 0.35% per week कायम गरी सच्याइने व्यहोरा अनुरोध छ ।

(निर्णय मिति: २०६६।१।२१)

३०. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ अनुसार नेपाली सेनाको सम्भार रथी विभागबाट सूचिकृत गरिएका कम्पनी वा फर्महरूसँग मातहत कार्यालयले खरिद कारवाही अगाडि बढाउन मिल्ने नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ को क्षेत्र तथा प्रकृया अन्तरगत रही चालु आर्थिक वर्षको खरिद कारवाहीको लागि तयार गरेको आपूर्तिकर्ताहरूको सूचीमा आफ्नो आवश्यकता बमोजिमको सामान आपूर्ति सम्बन्धी कारोवारमा संलग्न आपूर्तिकर्ताहरू पर्याप्त रहेको देखिएमा त्यस्तो सूचीका आधारमा सो आर्थिक वर्ष भरी निर्धारित खरिद विधि अपनाई खरिद कारवाही अगाडि बढाउन सकिने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०६६।२।८)

३१. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

मूल्यांकन समितिको सिफारिस बमोजिमको अमुक बोलपत्र स्वीकृत भए अनुसार प्रतित पत्र खोल्ने स्वीकृति दिन उपयुक्त हुने भन्ने सिफारिस सहितको परामर्श ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम, निर्देशिकामा उल्लिखित कुनै कुराका सम्बन्धमा स्पष्ट नभएको, द्विविधा भएको अवस्था खुलाई माग गरिएको विषयमा यस कार्यालयबाट परामर्श दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तहाँको उक्त पत्रको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६५(२) अनुसार अमुक कम्पनीलाई दिने वा नदिने भन्ने यस कार्यालयको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विषय नभएकोले यस कार्यालयबाट राय परामर्श दिनुपर्ने अवस्था नरहेको ।

(निर्णय मिति: २०६६।२।८)

३२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

स्पेसिफिकेशनमा फरक परेको, आधिकारिक पत्र नभएको तथा प्रोसेसरको मोडेल नखुलेको सम्बन्धमा बोलपत्रदातासँग सोध्न मिल्ने नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्रदाता आफै उत्पादक नभएको र उत्पादकबाट खरिद नियमावलीको नियम २५(३) अनुसार आफुलाई एकलौटी रूपमा प्राप्त आधिकारिक पत्र पेश नगरेको, स्पेसिफिकेशन बमोजिमको भन्दा कम क्षमता देखिने जसबाट कार्यसम्पादनमा प्रभाव पार्ने हुनाले यस्तो विषय र माग गरेको स्पेसिफिकेशन अनुसार कुन मोडेलको सामान दिने प्रस्ताव गरेको हो त्यस्तो मोडेलको ब्रोसर, स्पेसिफिकेशन समेतका आधारमा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा दिइएका प्राविधिक स्पेसिफिकेशन बमोजिम मेल खाए नखाएको हेर्नुपर्ने हुनाले यस्ता जानकारी प्राप्त हुँदा वा नहुँदा बोलपत्रको स्तरमा हेरफेर हुने हुनाले पूर्णताको परीक्षणको क्रममा यस्तो जानकारी माग गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६६।२।८)

३३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

वीरेन्द्र अस्पतालको लागि आवश्यक पर्ने ५००: A (or above) X-Ray Machine खरिदको लागि प्रतितपत्र खोल्न स्वीकृति दिने विषयमा राय परामर्श माग गरी पठाइएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक निकायले गरेको निर्णय बमोजिम प्रतित पत्र खोल्न उपयुक्त हुने भनि पेश भएको सिफारिस अनुसार स्वीकृति भएको बोलपत्रदातालाई Beneficiary बनाई प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृति दिन सकिने जानकारी दिने निर्णय भएको ।

(निर्णय मिति: २०६६।३।१६)

३४. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोलपत्र स्वीकृत हुँदा निश्चित भएको उत्पादक कम्पनीको वस्तु निकासी अनुमती पत्र प्राप्त नभएको अवस्थामा सो भन्दा Superior Specification भएको अर्को मुलुकको उत्पादन खरिद गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:- प्रस्तावित अर्को मुलुकको मेशिनको मूल्य साविकको मेशिन भन्दा बढी पर्ने तर आपूर्तिकर्ताले खरिद सम्झौता मूल्य मै आपूर्ति गर्ने सहमत भएको अवस्थामा साविकको तुलनामा बढी गुणस्तरीय र सुविधायुक्त रहेको कुरा सार्वजनिक निकायलाई लागेमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५३ बमोजिम खरिद सम्झौतामा संशोधन गरी सोही अनुसार गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०६६/७/८)

३५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

राशन ठेक्काको लागि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा सो को बोलपत्र फाराममा बिस्कुट (क) नेविको ग्लुकोज (ख) नेविको थिन आरारोट भनी उल्लेख भएकोमा, एक बोलपत्रदाताले बोलपत्र फाराम भरी पेश गर्दा बोलपत्रसाथ पेश गरेको बिस्कुटको नमुनामा नेविको ग्लुकोज बिस्कुट ६०० ग्राम र कोकोनट बिस्कुट ५०० ग्राम पेश गरेकोमा निजको बोलपत्र स्विकृतीको लागि सिफारिस भएकोमा सो बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा ऐ. नियमावली, २०६४ बमोजिम नभएकोले सूचनामा माग गरिए बमोजिमको बिस्कुटको पुरा नमुना पेश गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्विकृत गराई पाउँ भनी अर्का सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहरीएको बोलपत्रदाताले निवेदन पेश गरेकोमा निर्णयमा पुग्न द्विविधा भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

यस खरिद कार्यको प्रारम्भमा नै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ को प्रावधान बमोजिम भएको नदेखिदा ऐ. ऐनको व्यवस्था अनुसार नयाँ खरिद कारवाही प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०६६/१०/२१)

३६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

स्पेशिफिकेशनभन्दा केही फरक रहेको बोलपत्रलाई सानातिना फरकमा समावेश गरी निर्णय गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

स्पेशिफिकेशनभन्दा केही फरक रहेको, बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित क्षेत्र, गुणस्तर, विशेषता, शर्त, कार्य सम्पादन वा अन्य कुनै आवश्यकतामा फरक र गम्भिर असर नपर्ने सार्वजनिक निकायलाई स्वीकार्य फरकलाई सानातिना फरकमा समावेश गरी निर्णय गर्न मिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७/१/२७)

३७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सुरक्षा समाग्री खरिद गर्नका लागि बोलपत्र आव्हान गर्दा सम्बन्धित देशको राजदूतावासबाट जारी भएको No Objection Certificate राख्नु पर्ने भनी शर्त राख्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सुरक्षा सामाग्री खरिद गर्नका लागि बोलपत्र आव्हान गर्दा सम्बन्धित देशको सरकार वा राजदूतावासबाट No Objection Certificate प्राप्त गरेका बोलपत्रदाताबाट बोलपत्र पेश गर्नु पर्ने शर्त राख्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७/२/४)

३८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सिसौको गोलिया काठ लिलाम बिक्रि गर्न भएको सम्झौता बमोजिमको साइजका काठ सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउन नसकेपछि अन्य काठ/गोलिया सम्झौता दर भन्दा २० प्रतिशत कम दरमा खरिद गर्न पाउँ भनी खरिदकर्ताले निवेदन सहित माग गरेकोमा निवेदन माग भए बमोजिम बिक्रि गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

लिलाम बिक्रिका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ आकर्षित नहुने ।

(निर्णय मिति: २०६७/२/६)

३९. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

दरभाउपत्र फारामको प्रति इकाई मुल्य उल्लेख गर्ने महलमा दुईवटा सामानको बैकल्पिक मुल्य उल्लेख गरेको तर कुल जम्मा रकम कम मुल्यको आधारमा गुणा गरी खुलाइएको दरभाउपत्रलाई मुल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा :- स्पेशिफिकेशनसँग मेल खाने भएमा त्यस्तो दरभाउपत्रलाई मूल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७/२/११)

४०. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

- (१) विदेशी निर्माता कम्पनीले एक International Limited लाई Agent for Supply and Delivery of goods को रुपमा, अर्को एक कम्पनीलाई Authorized Local Agent को रुपमा नियुक्त गरेको देखिँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५ (३) बमोजिम मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।
- (२) प्राविधिक परीक्षणबाट सफल भएको बोलपत्रको एउटा आइटममा स्पेशिफिकेशन बमोजिम ६.५ mm हुनु पर्नेमा सो बमोजिम नभई ६.०० mm उल्लेख भएकोलाई स्वीकृत गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) प्राप्त कागजातहरूबाट एउटा कम्पनी मात्र मेरो Authorized Agent हो भनी पछिल्लो मितिमा विदेशी निर्माता कम्पनीले सार्वजनिक निकायलाई Fax मार्फत पत्र पठाएको देखिँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५ (३) बमोजिम मान्यता दिन द्विविधा नरहेको ।
- (२) सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई स्वीकार्य हुने सानातिना फरक भएमा त्यस्तो बोलपत्र सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मानिने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१ (६) मा भएको हुँदा उक्त फरक सार्वजनिक निकायलाई स्वीकार्य भएमा स्वीकृत गर्न मिल्ने । (निर्णय मिति: २०६७/३/२१)

४१. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

छपाई सम्बन्धी कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचनामा मूल्यांकनको आधार खुलाउँदा छपाखानाको वार्षिक कारोवार पछिल्लो तीन आ.व. को सरदर रु. पच्चीस लाख हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएकोमा सो बमोजिमको विवरण पेश नभएको बोलपत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई दिईएको निर्देशन अनुरूप बोलपत्र पूर्ण भए वा नभएको साथै बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको योग्यताको आधार बमोजिम योग्य भए वा नभएको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ बमोजिम बोलपत्र परीक्षण गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।५।२१)

४२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

कार्यको संवेदनशिलता र आवश्यकता अनुसार खरिद गरिने सामानको नाम/ब्राण्ड तोकेर दरभाउपत्र माग गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ बमोजिम मालसमानको विवरण तयार नभएको हुँदा सोही ऐनको दफा ३(२) बमोजिम खरिद बदर तथा अमान्य हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।५।२७)

४३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडबाट उत्पादित टायरहरू सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाहरूले प्राथमिकता दिई सोभै खरिद गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडबाट उत्पादित टायरहरूको खपत सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाहरूले प्राथमिकता दिई प्रयोग

गरी दिन अनिवार्य रूपमा खरिद गरी दिने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले विशेष व्यवस्था गरेको छैन । स्वदेशी मालसामानलाई प्राथमिकता दिने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ ले विदेशी मालसामानभन्दा नेपालमा उत्पादित मालसामान दश प्रतिशतसम्म महंगो भए तापनि नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोले सोही बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नु पर्ने । साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा (१)(क) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ अन्तरगत रही गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडबाट उत्पादित टायरहरु सोभै खरिद गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०६७।०२।२०)

४४.राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

उद्देश्यमा गल्ला किरानाका सामान खरिद विक्री तथा जनरल अडर सप्लायर्स भनी उल्लेख भएको फर्मले खाद्य सामग्री सप्लाइ गर्न मान्यता पाउँछ/पाउँदैन ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

गल्ला किरानाको सम्बन्धमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले गरेको व्याख्यालाई दृष्टिगत गर्दा सो कागजातलाई मान्यता दिनु पर्ने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०६७।०२।२४)

४५.राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोलपत्र आव्हान गर्दा पेश हुन आएका कुनै पनि बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नभएकोले कच्चा पदार्थ खरिद गर्न नसकिएको । हाल उद्योग बन्द हुने अवस्था श्रृजना भएकोले यसलाई विशेष परिस्थिति मानी तत्काल खरिद गर्न सकिने/नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

लिमिटेडको पत्र संख्या, च.नं. १३२।०६७।६८ र मिति २०६७।०२।२१ गतेको पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम खरिद कारवाही गर्न उपयुक्त नहुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।०२।२८)

४६.राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोलपत्रको मुल्य सूची फाराम भर्दा प्रति युनिट दर रेटमा अंक र अक्षर अगाडि रु./पैसा उल्लेख नभएको बोलपत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

प्रति युनिट दररेट उल्लेख गर्दा अंक र अक्षर अगाडि रु./पैसा नलेखिएको बोलपत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।१५)

४७.राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

पहिलो पटक आव्हान गरिएको बोलपत्र रद्द गरी पुनः माग गरिएको बोलपत्रसाथ बैंक जमानत नराखी पहिलो पटक पेश गरेको जमानतको म्याद थप गरिएको पत्र संलग्न भएकोले सो लाई मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बिरामीको लागि रासन आपूर्ती सम्बन्धी एक पटक बोलपत्र माग भई सोलाई रद्द गरी पुनः बोलपत्र माग गरेको कारणले बोलपत्रदाताले सो रासन ठेक्का प्रयोजनको लागि बैंक जमानत सम्बन्धी कागजात बनाई पहिलो पटक बोलपत्रका साथ पेश गरेकोमा पुनः माग भएको बोलपत्रको लागि सोही प्रयोजनको लागि तयार गरेको बैंक जमानत सम्बन्धी कागजातमा नपुग म्याद थप गरी बैंक जमानत सम्बन्धी पेश गरेको कागजातलाई सम्बन्धीत बैंकले पुष्टि गर्ने गरी पत्र लेखी सकेको अवस्थालाई

बोलपत्रदाताले बैंक जमानत सम्बन्धी कागजात पेश नगरेको भन्नु नमिल्ले हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २१(२) को अवस्थामा जमानत जफत गर्दा सम्बन्धीत बैंकले रकम प्रदान गर्ने अवस्था यकीन गरी साथै ऐ. ऐनको दफा २३ को उपदफा (२)(ग) बमोजिमको जमानतको किसिम, अवधि र रकम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम भए वा नभएको हेरी आवश्यक निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।१३)

४८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

पेश हुन आएका बोलपत्रहरु मध्ये सबैभन्दा न्यूनतम कबोल गर्ने बोलपत्रसाथ पेश भएका नमुनाहरु मध्ये एक आइटममा ५०० ग्राम हुनुपर्नेमा ४९३ ग्राम मात्र भएको यसलाई स्वीकृत गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

तात्त्विक फरक र गम्भीर असर नपर्ने सार्वजनिक निकायलाई स्वीकार्य साना तिना फरक भएका बोलपत्रहरुलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१(६) बमोजिम सारभूतरूपमा प्रभावग्राही मानिने हुँदा उल्लेखित बोलपत्रलाई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही मानी कारवाही गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।१३)

४९. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

पेश भएका बोलपत्रहरु खोली परीक्षण तथा मुल्यांकनबाट न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही ठहरिएको बोलपत्रको कबोल अंक गत आ.व.को भन्दा ६९.४३ प्रतिशतले अस्वभाविक रूपमा बृद्धि भएको देखिएको यस बोलपत्रलाई रद्द गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ बमोजिम मिलोमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा, कुनै पनि बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नभएमा, न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमान भन्दा सारभूतरूपमा बढी भएमा वा माग गरेको मालसामान आवश्यक नभएमा सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कार्य रद्द गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।२५)

५०. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोलपत्रसाथ इलिजिविलिटीको कागजात पेश नगरेकोले सो कागजात सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ (४) र (५) साथै दफा २५ को स्पष्टीकरण अनुसार बोलपत्रदातासँग माग गरी समावेश गर्न सकिने/नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सम्बन्धित निकायबाट विभागमा समर्थनको लागि पठाइसकेको अवस्था विद्यमान देखिँदा चियापतीको व्याच नं. समेत तत्काल उल्लेख नभए पनि सो बोलपत्रलाई सानातिना फरक भएका बोलपत्रको रूपमा सार्वजनिक निकायले स्वीकार गरेको देखिएको र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१(६) मा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित क्षेत्र, गुणस्तर, विशेषता, शर्त, कार्यसम्पादन वा अन्य कुनै आवश्यकतामा तात्त्विक फरक र गम्भीर असर नपर्ने सार्वजनिक निकायलाई स्वीकार्य सानातिना फरक भएका बोलपत्रहरुलाई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मानिनेछ, भनी उल्लेख भएको र यसले बोलपत्रको मुल्यमा समेत केही प्रभाव पर्ने नदेखिँदा सानातिना फरक भएका बोलपत्र सार्वजनिक निकायलाई स्वीकार्य हुने भएमा मुल्यांकनमा समावेश गरी खरिद कारवाही अगाडि बढाउन सकिने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।२६)

५१. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

खरिद सम्झौता गर्नका लागि कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी सम्झौता गर्न आएकोमा तालुक अड्डामा गुनासो परेको हुँदा निर्देशन बमोजिम सम्झौता नगरिएको/हाल निजसँग सम्झौता गर्न सकिने/नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

राशन आपूर्ति सम्बन्धी कागजातहरू अध्यायन गर्दा दर्ता भएका १७ वटा बोलपत्रहरूको परीक्षण गर्दा १५ वटा अर्थात् ८८.२३ प्रतिशत असफल भएको अवस्थालाई खरिद प्रकृत्यामा स्वच्छता, प्रतिस्पर्धा तथा विश्वसनियता भएको पुष्टि हुने आधारहरू देखिदैन । खरिद प्रकृत्या त्रुटी पूर्ण भएको विषयमा उजुरी पर्न आएको र सो सम्बन्धी माथिल्लो निकाय पृतनाले गरेको छानविनमा समेत ४ वटा सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र रहेको भन्ने ठहर गरेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिमको कार्यविधि अनुकूल खरिद कार्यवाही नभएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३(२) आकर्षित हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।२७)

५२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

पाँच आइटमका सामानहरू आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा तीन आइटमका सामानहरू आपूर्ति गरी बाँकी दुई आइटमका सामानहरू आपूर्ति गर्न नसकेकोले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको/सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (३) बमोजिम आपूर्तिकर्ताबाट असूल गरिने क्षतिपूर्ति कुल सम्झौता रकमको नै लिने कि सप्लाई नगरी बसेको आइटमको मुल्यको आधारमा लिने।

राय परामर्शको व्यहोरा:

खरिद सम्झौता बमोजिम आपूर्तिकर्ताले तोकिएको म्यादमा मालसमान नदिई ढिलाई गरेको अवस्थामा प्रतिदिन सम्झौता रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सम्बन्धमा उल्लिखित सम्झौताको दफा १५ मा Total Contract Price को आधारमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने उल्लेख भएको तथा सोही सम्झौताको दफा २ मा Total Contract Price कति हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले कुल रकममा द्विविधा रहने अवस्था देखिदैन । उल्लिखित खरिद सम्झौतामा आपूर्तिकर्ताले सम्झौता बमोजिमको मालसमान नदिएको अवस्थामा सो सम्झौताको दफा १७ आकर्षित हुने र सो बमोजिम कबोल गरेको वस्तु खरिद गर्दा बढि रकम लागेको अवस्थामा त्यस्तो रकम समेत कार्य सम्पन्न नगर्ने आपूर्तिकर्ताबाट असूल गर्नुपर्ने तथा त्यस्तो आपूर्तिकर्ताको कार्य सम्पादन जमानत समेत जफत हुने हुँदा सो सम्झौताको दफा १७ बमोजिम गर्न तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) समेत आकर्षित हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।२७)

५३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

(क) बोलपदाताले बोलपत्र सँगसँगै बोलपत्रमा उल्लेख भएको दरभन्दा ०.०३ पैसा घटीमा सामान आपूर्ति गर्ने व्यहोराको निवेदन अर्को सिलबन्दी खाम समेत दर्ता गराएकोमा त्यस्तो बोलपत्रलाई मुल्याङ्कन गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

(ख) घोषणापत्र संलग्न नभएको बोलपत्रको बोलपत्रदातासँग पछि घोषणा पत्र माग गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्रसाथ पेश गरेको दररेट संशोधन प्रस्तावको मूल्यांकन गर्न मिल्ने तर बोलपत्रसाथ पेश गर्नु पर्ने घोषणापत्र पेश नगरेकोमा पछि माग गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१०।१९)

५४. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ पेश गरेको कागजातमा Country of Origin को महलमा Nepal उल्लेख भएको आधारमा निजलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ बमोजिम नेपाली उद्योगको रूपमा ग्राह्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

विदेशी मालसमानभन्दा नेपालमा उत्पादित मालसमान दश प्रतिशत महंगो भए तापनि नेपाली मालसमान सार्वजनिक निकायले खरिद गर्नुपर्ने तथा खरिद गरिने मालसमान नेपालमा उत्पादित भएको भन्ने पुष्टि गर्ने कागजात आवश्यक हुने हुँदा आपूर्तिकर्ताले सम्बन्धित निकायले नेपालमा उत्पादित वस्तु हो भनी प्रदान गरेको प्रमाण-पत्र (Country of Origin Certificate) बोलपत्रसाथ पेश गर्नुपर्ने र सो कुरा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख हुनुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।२३)

५५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

आपूर्तिकर्ताले सम्झौतामा निर्धारण गरिएको समय अवधिभित्र सम्झौता बमोजिम आपूर्ति गर्नु पर्ने सामान केही वा सबै परिमाणमा आपूर्ति नगरेमा सम्झौता रकमको ०.०५% प्रतिदिन पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति आपूर्तिकर्ताबाट गराइने व्यवस्था भएको । यस सम्झौतामा आपूर्ति तालिका समेत रहेकोमा सो तालिका बमोजिम तोकिएको समय अवधि भित्र कुनै परिमाणमा सामान आपूर्ति भएन । सो समय व्यतित भएपछि पनि ५ पटक गरेर सामान आपूर्ति गरेकोले ती तोकिएको परिमाणको सामानको ढिला भएको सबै दिनको प्रतिदिन क्षतिपूर्ति भराउने वा निजले विभिन्न मितिमा आपूर्ति गरेको परिमाणको सामान संख्या क्रमशः घटाई हिसाव गरी आउने रकम बराबर मात्र क्षतिपूर्ति भराउने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

प्रत्येक पटक आपूर्ति गरेको राहदानी पुस्तिका संख्या क्रमसः घटाई सो संख्याको मूल्यको आधारमा हिसाव गरी आउने रकम बराबरको मात्र सम्झौता बमोजिम भराउनु पर्ने पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।२६)

५६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सामान, उपकरण मर्मत र संभार गर्नको लागि निर्माता कम्पनीको Authorized Agent संग मात्र कोटेशन माग गरी गर्न सकिने/नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा(१) को खण्ड (घ) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(५) अनुसार प्रोप्राइटरी मालसामान सोभै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था भएको र यसरी सोभै खरिद गर्दा साविक सम्झौता मूल्यको तीस प्रतिशत मूल्यसम्म मात्र गर्न सकिने व्यवस्था रहेको । उपरोक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८६ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सोभै खरिद गर्नु अघि प्रस्तावित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा अन्य सेवा प्रदायकबाट प्रस्ताव गरिएको मूल्य उचित भए वा नभएको यकिन गरेर मात्र खरिद गर्नु पर्ने । यसरी यकिन गर्दा ऐ. नियमावलीको नियम ८६ को उपनियम (२) बमोजिम गर्न सकिने । मर्मत गर्नु अघि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५(१) बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नु पर्ने, सो लागत अनुमान सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४ बमोजिम स्विकृत गरी कुन विधि प्रक्रियाबाट मर्मत संभार गर्ने हो, सो सम्बन्धमा आधिकारिक निकायबाट निर्णय समेत हुनु पर्ने । (निर्णय मिति: २०६७।१।१६)

५७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सूचीकरण हुँदा आफैले उत्पादन गरेको सामानहरु उपलब्ध गराउने भनी उल्लेख भएको तर बोलपत्रमा अर्को कम्पनीबाट उत्पादन भएको सामान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेकोले यस्तो बोलपत्रलाई कारवाही गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

यस सम्बन्धमा यस कार्यालयको मिति २०६७।१।२३ गतेको निर्णयानुसार जारी गरिएको परिपत्रको नं. ७ मा उल्लेख भए बमोजिम गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६८।२।५)

५८. राय परामर्श माग गरिएको बिषयः

CT Scan Machine मर्मत गर्नु पर्ने । सो मर्मत कार्य उत्पादक कम्पनीबाट मात्रै हुने भन्ने बुझिन आएकोले सोभै मर्मत कार्य गराउन सकिने/नसकिने र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी दिन सकिने/नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोराः

तोकिएको सीमाभित्रको प्रोप्राइटरी स्वरूपको अतिरिक्त मालसामान वा सेवा सोभै खरिद गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१(१) को खण्ड (घ) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(५), ८५(७) तथा ८६ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम गर्नुपर्ने साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खरिद गर्नुपर्ने भएमा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०६८।२।२)

५९. राय परामर्श माग गरिएको बिषयः

बोलपत्र खरिद तथा दाखिला, खोलुवा, सम्झौता गर्ने तथा बोलपत्र स्वीकृत नभएमा धरौटी रकम फिर्ता लिन तथा अन्य उक्त बोलपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने गरी अख्तियारनामा दिएकोमा सो प्रतिनिधीलाई सम्पूर्ण अधिकार हुने/नहुने ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (३) को खण्ड (क) मा व्यवस्था भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट अख्तियारनामाको परीक्षण गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६८।२।९)

६०. राय परामर्श माग गरिएको बिषयः

टेलिफोन मनिटरिङ्ग संयन्त्र खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ (१) बमोजिम सकिने/नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (१) को (क) बमोजिम सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिमको प्रकृया अपनाउनु नपर्ने सम्बन्धमा त्यस्तो खरिद राष्ट्रिय सुरक्षा वा प्रतिरक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोणबाट खुला रूपमा गर्न उपयुक्त नहुने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । सोही ऐनको दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजिम खुला रूपमा खरिद गर्न नहुने कारण खुलाई तत्सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि समेत निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ । यस प्रकारको अवस्थामा खुल्ला प्रतिस्पर्धा वा मौजुदा सूची तयार गरी खरिद गर्दा गोपनियता नरहने देखिन्छ । अतः कार्यविधि निर्धारण गर्दा सम्बन्धित उत्पादकसँग वार्ता गरी सोभै खरिद गर्ने तथा Single Source Procurement Method अपनाउन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६८।२।२४)

६१. राय परामर्श माग गरिएको बिषयः

हाई इनर्जी विस्कुटको WFP तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा तोकिएको निश्चित गुणस्तर मापदण्डहरूको पूर्णरूपमा परीक्षण गर्ने प्रविधि नेपालमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशाला गुणस्तर परीक्षण गर्नु पर्ने भएकोले बर्ग यकिन र वार्षिक वा बहुवर्षीय खरिद प्रकृया सम्बन्धमा द्विविधा भएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

राशनमा समावेश भएका आइटम मध्ये केही आइटमको तोकिएको गुणस्तर मापदण्डहरूको पूर्णरूपमा परीक्षण गर्ने प्रविधि नेपालमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालामा गुणस्तर परीक्षण गराई गुणस्तर यकिन भए पश्चात उपभोग गर्नुपर्ने र त्यस्ता राशनका आइटमहरू स्थानीय स्तरको ठेक्काबाट आपूर्ती गर्दा गुणस्तर यकिन नहुने तथा मुल्य र गुणस्तरमा एकरूपता कायम नहुने तर माग संग्रह गरी एकिकृत टेण्डर प्रकृत्यामा संलग्न गरी आपूर्ती व्यवस्था गर्दा गुणस्तर यकिन गर्न सकिने कारण देखाई हाई इनर्जी विस्कुटको वर्ग यकिन गर्ने सम्बन्धमा राय माग गरिएकोमा यस कार्यालयको मिति २०६८।३।१० गतेको निर्णयानुसारको राय :-

(१) खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै खरिद सम्झौताबाट हुन सक्ने वा काम पिच्छे छुट्टै खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक निकायले निर्णय गर्न सक्ने । खरिदको अन्य कुनै विकल्प भए त्यस्तो विकल्प अनुसार खरिद कारवाही गर्न सकिने हुँदा राशनमा समावेश भएका आइटम मध्ये गुणस्तरलाई यकिन गर्न आवश्यक पर्ने आइटमहरूको माग संग्रह गरी एकिकृत खरिद प्रकृत्यामा संलग्न गरी आपूर्ती व्यवस्था व्यवस्था गर्न सकिने

तर बहुवर्षीय खरिद प्रकृत्यामा जान उपयुक्त नहुने । के कस्तो राशनका आइटमहरूलाई एकिकृत खरिद प्रकृत्यामा संलग्न गरी छुट्टै खरिद सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले निर्णय गर्नुपर्ने ।

(२) खरिद कार्यमा गुणस्तर यकिन गर्दा त्यस्तो वस्तुको उत्पादन तथा वितरण क्षमतालाई स्पष्टरूपमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्दा उपयुक्त हुने । गुणस्तरको मापदण्ड तोकदा NS वा ISO प्राप्त गरेको भन्ने बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्न सकिने तथा बाह्य मुलुकबाट आपूर्ती गरिने वस्तुहरूको हकमा त्यस्तो वस्तु Shipment गर्नुपूर्व अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता प्राप्त निकायले तोकिए बमोजिमको गुणस्तरीय वस्तु हो भन्ने प्रमाण पत्र (Third Party Inspection Certificate) दिनु पर्ने कुरा अनिवार्य गर्ने ।

(३) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (३क) बमोजिम कुनै सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने मालसामानको उत्पादक नेपालमा एउटा मात्र भएको र अन्य उपयुक्त विकल्प नभएमा खरिद गर्ने सार्वजनिक निकायको प्रमुखले सोही व्यहोरा अभिलेख गरी उत्पादकसँग सोभै खरिद गर्न सक्ने हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (तेस्रो संशोधन सहित) को प्रकृत्या पुर्‍याई राशनका त्यस्ता आइटमहरूको माग संग्रह गरी एकिकृत खरिद गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०६८।३।१०)

६२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: स्वीटेण्ड कण्डेन्स मिल्क खरिद सम्बन्धमा ।

नेपाली सेनाको निमित्त खरिद भैरहेको स्वीटेण्ड कण्डेन्स मिल्क बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद भैरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (३क) बमोजिम सोभै खरिद गर्ने सम्बन्धमा राय परामर्शका लागि लेखी आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

राशनमा समावेश भएका आइटमहरू मध्ये केही आइटमहरू स्थानीय स्तरको ठेक्काबाट आपूर्ती गर्दा गुणस्तर यकिन नहुने तथा मुल्य र गुणस्तरमा एकरूपता कायम नहुने तर मांग संग्रह गरी एकिकृत खरिद गर्दा गुणस्तर यकिन गर्न सकिने कारण देखाइ रक्षा मन्त्रालयबाट हाइ इनर्जी बिस्कुटको वर्ग यकिन गर्ने सम्बन्धमा राय माग गरिएकोमा त्यस्ता आइटमको संग्रह गरी एकिकृत खरिद गर्न सकिने तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (३क) का सम्बन्धमा समेत स्पष्ट गरी यस कार्यालयबाट मिति २०६८।३।१२ मा राय उपलब्ध गराइ सकेको पुनः स्वीटेण्ड कण्डेन्स मिल्कको खरिदमा उल्लेखित नियमको प्रयोगको सन्दर्भमा रक्षा मन्त्रालयबाट राय माग गरेको देखिन्छ । नियम ८५ को उपनियम (३क) अनुसार खरिद गर्दा सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने आइटमको उत्पादक नेपालमा एक मात्र भएको र अन्य उपयुक्त विकल्प नभएको कुराको पुष्टाइ साथ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । राशन आपूर्तीका सम्बन्धमा सुरक्षा निकायको supply history बाट उल्लेखित आइटमहरू एक मात्र स्वदेशी उत्पादकको उत्पादन आपूर्ती भइ रहेको छ तथा आवश्यकता बमोजिम गुणस्तरीय छ र बोलपत्र आव्हान गर्दा समेत सोही उत्पादनको आपूर्ती हुने अवस्था देखिने साथै प्रतिस्पर्धात्मक टेण्डर प्रकृत्याबाट कायम भएको मुल्यभन्दा उत्पादकले सार्वजनिक गरेको मुल्य घटी समेत भएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (३क) बमोजिम खरिद गर्न उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०६८।३।१७)

६३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: सोभै खरिद सम्बन्धमा ।

शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले खरिद गरेको मुटुको Angioplasty/Angiography गर्ने Philips Co. को Cathlap Machine मर्मत गर्नु पर्ने अवस्थामा रहेको । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (५) मा “ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको प्रोप्राइटरी मालसामान सोभै खरिद गर्दा साविक सम्झौता मूल्यको तीस प्रतिशत मुल्यसम्म खरिद गर्न सकिनेछ” भन्ने उल्लेख भएकोले उक्त मेशिन मर्मत गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम रकमको सीमा नाघ्ने भएको । यस केन्द्रको आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (५) मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको प्रोप्राइटरी मालसामान सोभै खरिद गर्दा एक पटकमा

साविक सम्झौता मुल्यमा नबढ्ने गरी खरिद गर्न सकिनेछु भनी उल्लेख भएकोले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ (५) को सीमाभित्र रहनु पर्ने वा नपर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

प्रोप्राइटरी मालसामानको हकमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(५)मा 'ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको प्रोप्राइटरी मालसामान सोभै खरिद गर्दा साविक सम्झौता मुल्यको तीस प्रतिशत मुल्यसम्म खरिद गर्न सकिनेछु' भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएकोले प्रोप्राइटरी मालसामान खरिद गर्दा ऐ. नियम बमोजिमको सीमाभित्र रही खरिद गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६८।५।२९)

६४.राय परामर्श माग गरिएको बिषय: पेशकी फछर्यौट सम्बन्धमा ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९२ को उपनियम (३) मा भएको प्रावधान बमोजिम राशन आपूर्तिकर्ताको मासिक विल रकमको ५० प्रतिशतको हिसावले कट्टा गर्ने गरकोमा म.ले.प. ले प्रश्न उठाएकोले आपूर्तिकर्ताको प्रत्येक महिनाको विल रकमको ५० प्रतिशत बराबरको रकम कट्टा गर्ने कि प्रत्येक महिनाको विलबाट उपलब्ध गराएको कुल पेशकी रकमको ५० प्रतिशतका दरले कट्टा गर्ने हो, द्विविधा भएको भनी राय परामर्शका लागि लेखी आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९२ को उपनियम (३) मा सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिम दिएको पेशकी रकम आपूर्तिकर्ताको प्रत्येक महिनाको विलबाट ५० प्रतिशतको हिसावले कट्टी गरी चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा सम्पूर्ण पेशकी रकम असूल गरिसक्नु पर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुँदा चालु आर्थिक वर्ष र आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्ममा (दुवै पटकको) पेशकी रकम असूल गर्न आपूर्तिकर्ताको प्रत्येक महिनाको विल रकमको ५० प्रतिशतको हिसावले कट्टा गर्न उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०६८।६।१)

६५.राय परामर्श माग गरिएको बिषय: सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धमा ।

दर्ता हुन आएका सिलवन्दी दरभाउपत्र मध्ये सबैभन्दा घटी दरभाउपत्र पेश गर्ने फर्मको शर्तनामामा उल्लेख भएको कामको अवधि अनुसार राख्न पर्ने जमानत भन्दा कम जमानत रकम राखी दरभाउपत्र पेश गरेकोले सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नभएको एवं उक्त दररेट भन्दा बढी दररेटका दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न कठिनाई परेको भनी राय परामर्शका लागि लेखी आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६८ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रतिकुल भएकोले ताहाँ डिभिजनको सिफारिस अनुसार उक्त खरिद कारवाही रद्द गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को तेस्रो संशोधनको प्रकृया अपनाई खरिद प्रकृया अघि बढाउनु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६८।६।२९)

६६.राय परामर्श माग गरिएको बिषय: हाई इनर्जी विस्कट खरिद सम्बन्धमा ।

नेपाली सेनाले विगत वर्षहरुमा आपूर्ती गरी आएको खरिद मुल्य र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (तेस्रो संशोधन सहित) को नियम ८५ को उपनियम (३क) बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी आपूर्ती गर्दा नेपाल सरकारलाई प्रतिवर्ष रु १४,५५,६०,४२३।२० वचत हुने भनी उल्लेख गरी हाई इनर्जी विस्कट आपूर्ती सम्बन्धमा साविक भै सिलवन्दी बोलपत्रको माध्यमद्वारा वा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (तेस्रो संशोधन सहित) को नियम ८५ (३क) बमोजिमको प्रकृया पुरा गरेको एक मात्र स्वदेशी उद्योगबाट सोभै खरिद गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

स्वीटेण्ड कन्डेन्स मिल्क आपूर्तीका सम्बन्धमा नेपाली सेनाको खरिदको supply history बाट देखिएको तथ्यगत अवस्थामा यस कार्यालयको मिति २०६८।५।१७ को निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (३क)

बमोजिम खरिद गर्न उपयुक्त हुने राय पठाई सकिएको छ । हाइ इनर्जी बिस्कुट आपूर्तीका सम्बन्धमा नेपाली सेनाको खरिदको Supply history सम्बन्धी तथ्यगत विवरण संलग्न गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (३क) बमोजिम खरिद गर्ने विषयमा रक्षा मन्त्रालयबाट राय माग गरिएकोमा यस कार्यालयको प.सं. ०६८।६९(कानून शाखा), च.नं. २१३ मिति २०६८।१।१८ को पत्रबाट पठाईएको रायलाई दृष्टीगत गर्न हुन तथा हाइ इनर्जी बिस्कुट आपूर्तीको Supply history बाट देखिएको तथ्यगत अवस्थामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (३क) बमोजिम खरिद गर्न उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०६८।७।२४)

६७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: मिलोमतो सम्बन्धमा ।

एक सप्लायर्सले आफ्नो फर्मको नाममा आफैं उपस्थित भई बोलपत्र खरिद गरेको र निजले अख्तियारी पत्रबाट समेत अन्य दुई वटा फर्महरूको समेत गरी तीनवटा बोलपत्र खरिद गरेको र बोलपत्रहरू खोल्दा सोही रूपमा ती तिनैवटा बोलपत्रमा प्रतिनिधित्व गरेको र ती तीनवटा बोलपत्र मध्ये विरामी डाइट तर्फको राशन आइटम संख्या २३ मा निजको आफ्नो फर्म र निजले प्रतिनिधित्व गरेको एकवटा फर्मको दररेट तथा जम्मा कबोल दर मिलेको देखिएकोले एउटै फर्मले तिनवटा फर्मको प्रतिनिधित्व गर्न मिले वा नमिले र दुईवटा फर्मको प्रत्येक आइटमको कबुल दर र जोड जम्मा एउटै भएकोलाई मिलेमतो गरेको प्रमाणित हुने/नहुने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (६) बमोजिम बोलपत्रदाताले आपसमा मिलोमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता बोलपत्र रद्द हुने ।

(निर्णय मिति: २०६८/८/१३)

६८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: एकाइ दर सम्बन्धमा ।

बोलपत्र आव्हान गर्ने सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धि कागजातको मुल्य सुची फाराममा कुखुराको फुल गोटा भनी उल्लेख गर्नु पर्नेमा के.जी. भनी उल्लेख भएकोमा बोलपत्रदाताहरूबाट राशन सामानको आपूर्ति तालिकामा उल्लेख भएको फुलको परिमाणलाई गोटा नै मानी जम्मा रकम भरेकोमा एक बोलपत्रदाताले कागजातमा के.जी. उल्लेख भएकोले के.जी. अनुसार नै दररेट कायम गरी ठेक्काको मुल्यांकन हुनुपर्ने भनी निवेदन दिएकोले बोलपत्रको मुल्यसूची फाराममा प्रिन्ट मिस्टेक मात्र भएको र प्रायोजित रूपमा मिस्टेक भएको नदेखिएकोले राशन सामानको आपूर्ति तालिकाको आधारमा के.जी.लाई गोटा कायम गरी न्युनतम मुल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहर गरेको बोलपत्र स्विकृत गर्न मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

उल्लिखित विषयमा बोलपत्र स्वीकृतिको लागि सिफारिस भै सकेको देखिन आएकोले स्वीकृत गर्ने/नगर्ने सम्बन्धीत सार्वजनिक निकाय आफैले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६८/८/१४)

६९. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: बोलपत्र संशोधन सम्बन्धमा ।

आ.व. २०६८।६९ सालको राशन बन्दोवस्तका लागि आव्हान भएको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना बमोजिम दर्ता भउका बोलपत्रहरू एक बोलपत्रदाताले बोलपत्र संशोधनका लागि सबै आइटमहरूमा यति प्रतिशतका दरले मुल्य घटाई नयाँ दररेट कायम गरिदिनु भनी निवेदन दर्ता भएको र अर्को एक बोलपत्रदाताले संशोधित दररेट फारम नै तयार गरी सो फारम निवेदन सहित बोलपत्र संशोधन दर्ता गरिएकोले दुवै बोलपत्रदाताले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव नियम संगत हुने/नहुने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १९ (१) र ऐ. नियमावली, २०६४ को नियम ५८(१) मा बोलपत्रदाताले एक पटक पेश गरेको बोलपत्र संशोधन गर्न बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त हुनु अगावै सिलबन्दी निवेदन दिन सक्नेछ भनी उल्लेख भएकोले उल्लिखित दफा र नियम अनुसार पेश भएका दुवै संशोधन मान्य नहुने देखिदैन । (निर्णय मिति: २०६८।८।२७)

७०. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: दररेट भरेको सम्बन्धमा ।

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको मूल्य सूची फाराममा उल्लेख भएको सि.नं. १८ को विविध प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने मट्टितेलको प्रति लिटर रुपैया दर नभरेको बोलपत्रलाई मुल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

मूल्यसूची फारमको अन्त्यमा नोट नं. १ मा सि.नं. १८ मा उल्लिखित विविध प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने मट्टितेलको कबुल दर राशन आइटमहरूको दररेटमा जोडिने छैन र मूल्यांकन समेत गरिने छैन र नं. २ मा सि.नं. १ देखि १६ सम्मका भर्नु पर्ने सम्पूर्ण महलहरू अनिवार्य रुपमा भरी पेश गर्नु पर्नेछ, भनी उल्लेख भएकोले सो सि. नं. १८ नभरे पनि फरक नहुने देखिएकोले सि.नं. १८ मा दर रेट नभरेको बोलपत्रलाई मुल्यांकनमा समावेश गर्न उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०६८।८।२८)

७१. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: मुल्यांकन समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

राशन ठेक्काको लागि तोकिएको समय अवधि भित्र दर्ता भएका बोलपत्रहरू मध्ये नियमानुसार फिर्ता लिने बोलपत्रदाताहरूले फिर्ताको लागि सिलबन्दी निवेदन दिए अनुसार भर्पाइ गरी फिर्ता दिए पश्चात् बाँकी बोलपत्रहरू खोलिएको । खोलिएका बोलपत्रहरू मध्ये मुल्यांकन समितिबाट न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही ठहर भएको बोलपत्र सहितको फायल पुनरावलोकनका लागि तालुक अड्डा मार्फत श्री प्रवन्धरथी विभाग (खाद्य र परिवहन) मा पठाइएकोमा दर्ता भएका बोलपत्रहरू मध्ये नियमानुसार फिर्ताको लागि शिलबन्दी निवेदन दिने बोलपत्रदाताहरूको निवेदन समयभित्र दर्ता भए पनि समय जनाई दर्ता गर्नु पर्नेमा दर्ता गरेको नपाइएको र फिर्ता गर्दा बोलपत्र खोल्न तोकिएको समय १३:०० बजे अगावै फिर्ता गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५९ को उपनियम (२) र (३) बमोजिमको प्रक्रिया पुरा नभएकोले सो ठेक्काको सम्बन्धमा ऐन, नियमको परिधिभित्र रही प्रक्रियागत कारवाहीको फायल फिर्ता भएकोले यस अवस्थामा उक्त सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र स्वीकृति गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यस विषयमा औचित्यताको आधारमा मुल्यांकन समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित निकाय प्रमुखले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०६८।१।५)

७२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: बोलपत्र फिर्ता मुचुल्का सम्बन्धमा ।

यस वाहिनी अड्डाको आ.व. २०६८।६९ अर्थात २०६८ साल माघ १ गते देखि २०६९ पौष मसान्त तक वर्ष १ को निमित्त आवश्यक पर्ने साधारण राशन तथा विरामी डाइटको समूहगत राशन ठेक्का बन्दोबस्तको लागि ठेक्काको फायल गत वर्षको भन्दा ७ प्रतिशतले दररेट वृद्धि भएकोले पुनरावलोकनको लागि श्री प्रवन्धरथी विभाग (खा.प.) मा पठाइएकोमा हेड क्वाटर सुपरीवेक्षण र जाँचबुझ बोर्डले ठेक्का फायल पुनरावलोकन गरी केही प्रक्रियागत कमी कमजोरीहरू औल्याई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम आधिकारिक निकायसंग परामर्श लिई प्राप्त राय बमोजिम कारवाही गर्नु भनी लेखि आएको हुँदा माथि उल्लेख भए बमोजिम प्रक्रियागत कमी कमजोरीहरू भएको बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा बोलपत्र फिर्ता गरेको मुचुल्का तयार गरी बोलपत्र फिर्ता गरेको, सो मुचुल्का पुनरावलोकनका लागि प्रवन्धरथी विभाग (खाद्य र परिवहन) हेड क्वाटर सुपरीवेक्षण र जाँचबुझ बोर्डमा फायल पठाउदा संलग्न गर्न छुटेको देखिन आएको र यसबाट बोलपत्र प्रक्रियामा प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था रहेको नदेखिँदा यस सम्बन्धमा मुल्यांकन समितिको सिफारिस बमोजिम खरिद कारवाही अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०६८।१।५)

७३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: मुल्यांकन समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

यस गुल्मको लागि आ.व. २०६८।६९ को २०६८ साल माघ १ गतेदेखि २०६९ साल पौष मसान्त तक १ (एक) वर्षको लागि आवश्यक पर्ने राशन सामग्रीहरूको ठेक्का बन्दोबस्तको फायल पुनरावलोकनको लागि प्रवन्धरथी विभाग (खाद्य र परिवहन) हेड क्वाटर सुपरीवेक्षण र जाँचबुझ बोर्डमा पठाइएकोमा केही प्रक्रियागत कमी कमजोरीहरू औल्याई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ड) बमोजिम आधिकारिक निकायसंग राय परामर्श लिई प्राप्त राय बमोजिम कारवाही गर्न लेखी आएको हुँदा सो बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यस विषयमा मुल्यांकन समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित निकाय प्रमुखले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६८।१।५)

७४. राय परामर्श माग गरिएको विषय: अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका सम्बन्धमा ।

नेपाल प्रहरीले विगत वर्षहरूमा प्रयोग गर्ने पोशाकहरू कटन पाइन्ट, कटन कमिज, उलन पाइन्ट, उलन कमिज, जुस्ता कपडा आदी सामाग्री सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ बमोजिम राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आव्हान गरी खरिद गरिदै आएकोमा नेपालमा उत्पादक कम्पनी कम रहेको र ती कम्पनीबाट उत्पादन भएका सामाग्रीको चौवीसै घण्टा ड्युटीमा खटिरहने प्रहरीका लागि गुणस्तरीय युनिफर्म पाउन कठीनाई भै रहेकोले ती पोशाक तथा सामाग्रीहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र (International Competitive Bidding, ICB) आव्हान गरी खरिद गर्न मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५(१) को विपरित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आव्हान गर्न उपयुक्त नहुने ।

(मिति २०६८।१।१९)

७५. राय परामर्श माग गरिएको विषय: जमानत सम्बन्धी निर्देशन नं. ३ सम्बन्धमा ।

यस कार्यालयको लागि आवश्यक एमोनियम नाइट्रेट बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्न बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा पेश हुन आएका बोलपत्रहरूमा स्थानीय एजेन्टहरूले Agent Authorization Letter पेश गरी नेपाली Currency मा जमानत पेश गरेको । सार्वजनिक खरिद अनुगमान कार्यालयको प.सं.०६७।६८, च.नं. ६७७, मिति २०६७।१०।२३ को निर्देशन नं. ३ बमोजिम आपूर्तिकर्ताले जुन मुद्रामा भुक्तानी लिने हो त्यही मुद्रामा बोलपत्र जमानत तथा कार्य सम्पादन जमानत राख्नुपर्ने । आपूर्तिकर्ताको तर्फबाट स्थानीय प्रतिनिधिले राखेको जमानतलाई मान्यता नदिने भनी उल्लेख भै आएको सन्दर्भमा माथि उल्लेख भए बमोजिमको बोलपत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यस कार्यालयबाट जारी गरिएको मार्गदर्शन स्पष्ट छ, द्विविधा हुने अवस्था छैन । मार्गदर्शन बमोजिम नभएको विषयलाई द्विविधा भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत विषय राय परामर्श माग गर्ने विषय नभएको ।

(मिति २०६८।१।२८)

७६. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्र परीक्षण सम्बन्धमा ।

SBA तालिम कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी पुस्तक छपाइका लागि सिलन्डी बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशन गरिएको । सो सूचनाको सि.नं. १ मा बोलपत्र फारामहरू खरिद गर्नका लागि छपाई कार्य गर्ने उद्देश्य तोकिएको एवं नवीकरण भएको फर्म दर्ता, बोलपत्रदाताको आफ्नै नाममा Multi Colour छाप्न सक्ने कम्तीमा १ थान अफसेट प्रेस, कटिङ्ग मेसिन थान १, प्लेट मेकर मेसिन थान १ रहेको प्रमाण, VAT/PAN दर्ता प्रमाण पत्र, कर चुक्ता प्रमाण पत्र पेश गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख भएकोमा उल्लिखित शर्त बमोजिमका कुनै कागजात बोलपत्र साथ पेश नगर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र मुल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(२)(ख) मा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन अनुरूप बोलपत्र पूर्ण भए वा नभएको परीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको र सोही ऐनको दफा २४ मा रीत नपुगेको बोलपत्र उपर कारवाही गरिने छैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको सम्बन्धमा राय परामर्श दिइरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६८।१०।२६)

७७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: बोलपत्र रद्द गर्ने समेत सम्बन्धमा ।

कृतिम गर्भाधान सम्बन्धी मेसिनरी औजार खरिद कार्यका लागि आव्हान गरिएको बोलपत्रहरु मुल्यांकन गर्ने क्रममा पेश भएका बोलपत्रहरुमा विभिन्न विषयमा द्विविधा हुन गएको ।

- (१) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६२(३) मा भिन्नताको मुल्य बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम आधार र तरिका बमोजिम गणना गरी कायम गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख भएता पनि भिन्नताको मुल्य गणना गर्ने आधार र तरिका बोलपत्रमा नखुलेको र स्वीकृत स्पेशिफिकेशनको दायराभन्दा बाहिर परेको बोलपत्रहरुको समेत आर्थिक पक्षबाट मुल्यांकन समितिभित्र द्विविधा भएको र
- (२) उत्पादक कम्पनीको ISO र CE Document माग गरिएकोमा CE Document पेश नभएकोलाई स्वीकृत गर्न मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) राय परामर्श माग गर्दा एक पटकमा एउटा द्विविधा मात्रै उल्लेख गरी सो को सवै व्यहोरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी पठाउनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी धेरै वटा द्विविधा गोश्वारा रुपमा एउटै पत्रमा उल्लेख गरी माग गरिएको देखियो ।
- (२) राय परामर्श माग गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ड) को अवस्था आएमा माग गर्नु पर्नेमा उल्लेख भएको द्विविधाहरुको विषय सो अनुसार मिलेको देखिदैन ।
- (३) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३ को उपदफा (२) र (६) अनुसार बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयारी गर्दा नै बोलपत्र मुल्यांकन र बोलपत्रदाताको छनौट गर्ने आधार र तरिका उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको हुँदा बोलपत्र मुल्यांकन सोही बमोजिम सार्वजनिक निकाय आफैले गर्नु पर्ने ।
- (४) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ को उपदफा (२) र (३) मा बोलपत्र अस्वीकार गर्नु नपर्ने गरी प्राविधिक स्पेशिफिकेशन, विवरण तथा विशेषता आदी जस्ता कुराहरुमा सानातिना फरक पाइएमा पनि मुल्यांकनको लागि स्वीकार गर्न सकिने प्रावधानहरु समेत रहेको हुँदा स्पेशिफिकेशनभन्दा फरकको सामान स्वीकार गर्न सकिने नसकिने भन्ने सम्बन्धमा उपरोक्त प्रावधानहरुलाई दृष्टिगत गरी सार्वजनिक निकाय आफैले यस सम्बन्धमा निर्णय लिनु पर्ने ।
- (५) प्राप्त पत्रमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र रद्द गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न सिफारिस गरेको देखिदा सो कार्य गर्ने अधिकार सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई हुने हुँदा त्यसका लागि यस कार्यालयको राय परामर्श आवश्यक नहुने । (निर्णय मिति: २०६८।१२।१४)

७८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: बोलपत्रका शर्त सम्बन्धमा ।

अस्पतालको लागि आ.व. ०६८।६९ मा औषधीहरु आपूर्ति गर्न बोलपत्र आव्हान गर्दा e-bidding को माध्यम अपनाइएकोमा दुवै तर्फबाट बोलपत्र खोले दिन १४.०० बजे Upload गर्दा एक बोलपत्रदाताको e-bidding documents को सवै पानाहरुमा दस्तखत र सहिछाप नभएको तर हार्डकपि पेश गर्दा अन्य बोलपत्र दाताहरुको सरह सवै पानामा दस्तखत भएको पेश गरेकाले पूरै दस्तखत भै नआएको e-bidding लाई मान्यता प्राप्त हुने/नहुने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक निकायले जारी गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको पेज नं. ३७ को Annex-1 को दफा १ को चौथो बुँदा (paragraph) मा "... They are advised to submit their bid electronically. In case, both the electronic bid and orinal bid in hard copy are sumitted to the employer/purchaser within the bid submission dead line, the bidder's electronic bid and original bid in hard copy will be accepted for evaluation provided the facts and figures in hard copy confirm to the PDF files in electronic bid. ..." भन्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएकोमा बोलपत्रदाताले बोलपत्र खोले समयमा हार्डकपि पेश गरेको उल्लेख भएको देखियो । साथै ऐ. पेज नं. ३८ को दफा ३ को दोस्रो बुँदामा "The Bidder shall dully complete the following documents and forms in hard copy of issued bid document or downloaded bid documents for specific bid, sign by the authorised representative and with seal of the company" भन्ने उल्लेख भएको र सोही बुँदाको देहाय ६ मा "Power of Attorney of Bid signatory" अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने भन्ने भाषामा "Madatory" शब्द प्रयोग भएको समेत देखिएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३ बमोजिम

Tender Documents मा स्पष्टरूपमा उल्लेख भएको विषयमा सोही बमोजिम बोलपत्र पेश भए नभएको जाँच गरी निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय कै भएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयले थप कुनै राय परामर्श दिनु पर्ने देखिएन ।
(निर्णय मिति: २०६८।१२।२०)

७८. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्र जमानत रकमका सम्बन्धमा ।

सिमराना पुल निर्माणको लागि बोलपत्र आव्हान हुँदा बोलपत्र रु. ६६,५००।- भनी उल्लेख गरिएकोमा लागत अनुमान संशोधन भै संशोधित लागत अनुमानको आधारमा बोलपत्रको जमानत रकम रु. ७२,०००।- तोक्री पुनः सूचना प्रकाशन भएकोमा सो सूचना बमोजिम दर्ता भएका सबै बोलपत्रहरुका साथ रु. ६६,५००।- को बोलपत्र जमानत पेश भएकोले ती बोलपत्रहरु रद्द गर्ने वा यथावत अवस्थामा स्वीकृत गर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) मा बोलपत्र जमानत आवश्यक गर्ने भए सो को रकम र मान्य अवधि बोलपत्र सम्बन्धी सूचनामा खुलाउनु पर्नेछ, भन्ने उल्लेख भएको । यसमा बोलपत्र सम्बन्धी सूचनामा नै संशोधन गरी संशोधित सूचना प्रकाशन भई बोलपत्र जमानत रकम कति हुने भन्ने सम्बन्धमा पुनः रकम समेत तोकिएको । सो बोलपत्र संशोधनको सूचना प्रकाशन नहुँदासम्म बोलपत्र सम्बन्धी कागजात विक्री नभएको, संशोधित सूचना समेत साथै राखी बोलपत्र सम्बन्धी कागजात विक्री गरिएको र सो संशोधित सूचना कार्यालयको वेब साइटमा समेत राखिएको भन्ने व्यहोरा प्राप्त पत्रहरुमा उल्लेख भएको देखिएकोले ऐ. ऐनको दफा २३ उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा बोलपत्रसाथ जमानत पेश गर्नु पर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न भए वा नभएको बोलपत्र मूल्यांकन गर्नु अघि मूल्यांकन समितिले निक्कौल गर्न बोलपत्रको परीक्षण गर्नु पर्नेछ, भनी उल्लेख भएकोले सार्वजनिक निकायले तोकेको रकम बराबरको बोलपत्र जमानत पेश नगर्ने बोलपत्रका सम्बन्धमा ऐ. ऐनको दफा २४ को खण्ड (घ) बमोजिम हुने कानूनी व्यवस्था भएको ।

(निर्णय मिति: २०६९।१।४)

७९. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्रको मान्य अवधि

कार्यालयलाई आवश्यक Arthroscope Machine थान १ खरिदका लागि आ.व. २०६७।०६।८ मा शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान भई प्राप्त शिलबन्दी बोलपत्रहरुमध्ये मूल्यांकन समितिबाट मिति २०६८।३।२६ मा स्वीकृतीका लागि सिफारिस भै आएको तर उक्त समय आ.व. को अन्त्य भएकोले तत्काल खरिद गर्न समय र बजेटको अपुग हुन गएकोले उपकरण खरिद योजना हालसम्म यथावत प्रक्रियामा राखिएको । यस चालू आ. व. मा आवश्यक उपकरण खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट अख्तियारी प्राप्त हुन आइसकेको, बोलपत्रदाताको विडवण्ड 26 Oct 2012 सम्म कायम गरेको प्राप्त भएको, हाडजोर्नी विभागमा कार्यरत चिकित्सकले Arthroscope Machine खरिद गरी उपलब्ध गराइपाउ भनी पुनः निवेदन दिएको अवस्थामा उक्त बोलपत्र स्वीकृति गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

आ.व. २०६७।०६।८ को अवधिमा नै मिति २०६८।३।६ मा बोलपत्र स्वीकृतीको लागि सिफारिस भएतापनि भण्डै १० महिनासम्म कुनै निर्णय नगरी फाइल त्यसै राखेको देखिन्छ । यति लामो अवधिसम्म निर्णय नगरी फाइल त्यसै राख्नु र यस विचमा कार्यालयको तर्फबाट Bid Validity को अवधी बढाउने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २० को उपदफा (३) एवं ऐ. नियावली, २०६४ को नियम ५३ को उपनियम (५) बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरेको हुनुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा गत आ.व. मा नै मूल्यांकन कार्य पुरा गरी स्वीकृतीको लागि सिफारिस समेत भै सकेको तर अर्को आ.व. को समेत अन्त्यतिर सो बोलपत्र स्वीकृत गर्ने/नगर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले अन्य सम्बन्धित निकायसंग राय परामर्श लिई स्वयंले निर्णय गर्ने विषय भएकोले सोही बमोजिम गर्न उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०६९।१।२५)

८०. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्रको मान्य अवधि बढाउने ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र नं. NDC:/17068-069 अर्न्तगत प्राप्त बोलपत्र प्रस्तावको बोलपत्र तथा बोलपत्र जमानतको म्याद प्रावधान भन्दा वढी देखिएको छ । जुन कम्पनीको रकम कवोल अरु कम्पनी भन्दा कम रहेको पाइन्छ । यसरी सबैभन्दा कम रकम कवोल गर्ने मिल्ने वा नमिल्ने भनी रायपरामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्रको मान्य अवधि र बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि उल्लेख गर्दा मिति उल्लेख गर्नु पर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं ऐ. नियमावली, २०६४ मा भएको देखिदैन तर यस्मा बोलपत्रको मान्य अवधि र बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि उल्लेख गर्दा मिति नै उल्लेख गरेको देखियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (२) बमोजिम आफ्नो कार्यालय बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायको विवाद समाधानमा यो कार्यालय संलग्न नुहने कानुनी प्रावधान भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २०, २३ र २४ एवं ऐ. नियमावलीको नियम ५३ र ५४ को भावना र मर्मलाई समेत विचार गरी उक्त ऐन र नियमावलीको परिधिभित्र रही सार्वजनिक निकाय स्वयंले विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने विषय भएकोले यस सम्बन्धमा यस कार्यालयले राय दिनु परेन ।

(निर्णय मिति: २०६९।१।२५)

८२. राय परामर्श माग गरिएको विषय: छुट प्रस्ताव

सिलवन्दी दरभाउपत्र फारमको सिलवन्दी दरभाउपत्र पानामा कबोल रकम उल्लेख नगरेको तर मुल्य प्रस्ताव फारममा कबोल रकम उल्लेख गरी सो फारमको अन्त्यमा १९ प्रतिशत घटीमा काम गर्न मञ्जुर छु भनी शर्त राखेको दरभाउपत्रहरुलाई मुल्यांकनमा समावेश गरी उक्त दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यस सम्बन्धमा मिति २०६७।१।१७ को निर्णय अनुसार “सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५९ को उपनियम (४) (ग) बमोजिम बोलपत्रमा कुनै छुट दिन प्रस्ताव गरिएको भए सो को व्यहोरा खोली मुचुल्का तयार गरी त्यस्तो मुचुल्कामा उपस्थित बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको दस्तखत गराउनु पर्ने व्यवस्था भए बमोजिम छुट दिन गरिएको प्रस्ताव प्रमाणित भई सकेको अवस्थामा त्यस्तो छुट प्रस्तावलाई बोलपत्रको बोलपत्रको मुल्यांकनमा मान्यता दिन उपयुक्त हुने” भनी राय परामर्श दिई सकिएको हुँदा सोही बमोजिम हुने । (निर्णय मिति: २०६९।१।२५)

८३. राय परामर्श माग गरिएको विषय: व्यवसाय दर्ताको इजाजत पत्र समेत

यस केन्द्रले होटल म्यानेजमेन्ट कार्यक्रमको लागि औजार/उपकरणहरु खरिद गर्न दरभाउपत्र आव्हान गरेकोमा परेका दरभाउपत्र मध्ये एक दरभाउपत्रदाताको फर्म पोखरा उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएको पाईएको तर प्राइभेट फर्म दर्ता नियमावली अनुसार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा उद्योग विभाग अन्तर्गत दर्ता हुनु पर्ने उल्लेख भएको हुँदा उक्त फर्म दर्ताको प्रमाण पत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० को उपनियम (२) को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेख भए बमोजिम फर्म, संस्था वा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र र व्यवसाय दर्ताको इजाजत पत्र हो/होइन यकिन गरी सोही बमोजिम सार्वजनिक निकाय आफैले निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।१।१२)

८४. राय परामर्श माग गरिएको विषय: विडतण्डको मुद्रा सम्बन्धमा

Water cannon Vehicle र 38mm Tear Gas Shell आपूर्ति गर्न बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा पेश हुन आएका बोलपत्रहरु परीक्षण गर्ने क्रममा न्यूनतम अंक कबोल गर्ने बोलपत्रदाताहरुले Sole Authorized Local Agent को Power of Attorney लिई कबोल गर्ने बोलपत्र जमानत नेपाली रुपैयामा राखेको हुँदा मजकुर कार्यालयबाट च.नं. ६७६, मिति २०६७।१।२३ गते जारी गरिएको निर्देशनको बुदा नं. ३ मा “आपूर्तिकर्ताले जनु मुद्रामा भुक्तानी लिने हो, त्यहि मुद्रामा बोलपत्र जमानत तथा कार्य सम्पादन जमानत राख्नु पर्ने” भन्ने उल्लेख भएकोले निर्द्धार गर्न द्विविधा भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामाग्री आपूर्ति कार्याविधि, २०६४ को दफा १३ मा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २३, २४ र २५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६०, ६१, ६२, ६३ र ६४ मा रहेको व्यवस्थाको अधिनमा रही बोलपत्र

मुल्यांकन गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको र ऐ. ऐनको दफा २३ को उपदफा २ को खण्ड ख मा “बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन अनुरूप बोलपत्र पूर्ण भए वा नभएको र बोलपत्रदाता वा निजको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिको सहिछाप भए वा नभएको” कुरा बोलपत्र मुल्यांकन गर्नु अघि परीक्षण गर्नु पर्ने उल्लेख भएकोले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट जारी भएको बोलपत्र सूचना सम्बन्धी कागजातको Amount of Bid Security को महलमा "US\$9,325.00 or Euro 7,110.00 or Minimum equivalent amount of NRs. 7,69900.00 in any convertible foreign currency as quoted as total CIF delivery in the bid form" भनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको देखिदा आफैले जारी गरेको बोलपत्र सम्बन्धी सूचनामा आफैले उल्लेख गरेको बुँदा र व्यहोरामा सशस्त्र प्रहरी वल प्रधान कार्यालय स्वयंलाई द्विविधा पर्नु नपर्ने यथार्थलाई दृष्टिगत गरी सार्वजनिक निकाय आफैले यस सम्बन्धमा निर्णय लिन उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०६९।२।१६)

८५. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्र मुल्यांकन सम्बन्धमा

इलेक्ट्रिकल जेनेरेटर खरिद कार्यको लागि सूचना प्रकाशन भए अनुसार म्यादभित्र पर्न आएका शिलवन्दी दरभाउपत्रहरु मिति २०६९।१।२५ मा खोली मुल्यांकनको लागि पेश हुँदा निम्नानुसारको कैफियतहरु समेत देखिएको र सो सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावट स्पष्ट हुन नसकिएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम बोलपत्र मुल्यांकन समितिमा बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने र त्यसरी पेश भएका बोलपत्रहरु मुल्यांकन गर्नु अघि बोलपत्र मुल्यांकन समितिको ऐ. उपदफा (२) को देहायका खण्ड (क) देखि (घ) एवं ऐ. उपदफा (३) बमोजिम बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षण गर्नु पर्ने स्पष्ट रूपमा व्यवस्था भएको हुँदा कानूनमा नै स्पष्ट व्यवस्था भउको विषयमा द्विविधा मान्नु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले यसमा सोही प्रावधान अनुसार मुल्यांकन समिति आफैले निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।२।२१)

८६. राय परामर्श माग गरिएको विषय: सोभै गाडी खरिद

सवारी साधन खरिद गर्न अति आवश्यक परेकोले नेपालमा उत्पादित मुस्ताङ मैक्स सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को दफा ८५ को ३ क बमोजिम सोभै खरिद गर्दा के कस्ता प्रक्रिया अपनाउनु उपयुक्त होला वा छिटो गाडी खरिद गर्न कस्तो विधि अपनाउनु पर्ने हो ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (१क) मा “यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनी नेपालमा उत्पादित पन्ध्रलाख रुपैयासम्मको मालसामान उत्पादकबाट खरिद गर्दा सोभै खरिद गर्न सकिनेछ” भनी उल्लेख भै यसरी उत्पादकबाट सोभै खरिद गर्दा उत्पादकबाट पुरा हुनु पर्ने शर्तका सम्बन्धमा ऐ. नियमावली उपनियम (३ख) मा उल्लेख भएको व्यहोरा लेखि पठाउने ।

८७. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्र अस्वीकृत वा खरिद कारवाही रद्द

यस विभागको गाडी खरिद सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ बमोजिम न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमान भन्दा सारभूतरूपमा बढी भएमा बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारवाही रद्द गर्न सक्ने अवस्था सम्बन्धमा द्विविधा भएकोले बोल अंक कति प्रतिशत बढी भएमा बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिने हो ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी भएमा सो अवस्थामा सार्वजनिक निकायले सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारवाही रद्द गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको देखिदा सार्वजनिक निकायलाई द्विविधा हुनुपर्ने देखिएन ।

(निर्णय मिति: २०६९।२।२३)

८८. राय परामर्श माग भएको विषयः

५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्नको लागि मिति २०६९।३।१२ मा आव्हान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको सम्बन्धमा एक वा दुइवटा मात्र बोलपत्र रितपूर्वक दर्ता हुन आएमा के गर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (२) मा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न सकिने छैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएकोले एउटा मात्र बोलपत्र दर्ता भएर सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुन आएमा स्वीकृत गर्नु पर्ने स्थिती देखिएकोले बोलपत्र खोल्ने नखोल्ने विषयमा कुनै द्विविधा रहेको देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०६९।५।३)

८९. राय परामर्श माग भएको विषयः

ग्लोबल टेन्डरको मूल्य समायोजन गरी सम्झौता गर्न मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोराः

यसमा संलग्न कागजातहरु अध्ययन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा (४) मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र हकमा कम्तीमा पैतालीस दिनको समय अवधि दिनुपर्ने उल्लेख भएकोमा २१ दिनको मात्र समय अवधि दिई बोलपत्र आव्हान गरेको, ऐ. ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) अनुसार बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना दिनुपर्नेमा आशयको सूचना दिएको नदेखिएको, ऐ.को दफा २० को उपदफा (३) र (४) अनुसार सार्वजनिक निकायले बोलपत्र खोलेपछि बोलपत्रको मान्य अवधि बढाउनु पर्ने भएमा सो को कारण खुलाई आवश्यकता अनुसार बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाउन सक्ने उल्लेख भएतापनि यस सम्बन्धमा बोलपत्रको मान्य अवधि समाप्त भैसकेपछि पनि कुनै निर्णय भएको नदेखिएकोले उपरोक्त बुँदाहरुलाई समेत मनन गरी राय परामर्श माग गरिएको विषयमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय स्वयंले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।५।६)

९०. राय परामर्श माग भएको विषयः

छपाई सम्बन्धी आव्हान गरेको दरभाउपत्रमा दुई वटा छपाईकर्ताबाट एउटै मूल्य राखी दरभाउपत्र पेश गर्ने कार्य भएको र दुवै दरभाउपत्रदाताहरु उल्लेखित दरभाउपत्र पेश गर्नका लागि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा तोकिए बमोजिम अयोग्य नदेखिएको हुँदा छनौट गर्न द्विविधा भएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन/नियममा सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताहरुले एउटै मूल्य प्रस्ताव गरेमा कसरी छनौट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान भएको देखिदैन । यस्मा सम्बन्धीत पक्षहरुसँग छलफल गरी सार्वजनिक निकाय आफैले उपयुक्त निर्णय गर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६९।५।३)

९१. राय परामर्श माग भएको विषयः

पानी प्रशोधनको लागि दैनिक रुपमा प्रयोग गरिने केमिकलहरु स्टेबल क्लिचिङ पाउडर, काष्टिक सोडा, अल्मुनियम सल्फेट र पोलि अल्मुनियम क्लोराईड विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) सँग खरिद गर्न सक्ने वा नसक्ने ?

राय परामर्शको व्यहोराः

यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा कुनै पनि मालसामान विदेशी संस्थाहरुसँग सोभै खरिद गर्न सकिने प्रावधान भएको देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०६९।५।२९)

८२. राय परामर्श माग भएको विषयः

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको Technical specification मा 24 capillary system को माग गरिएकोमा 1 capillary को एक, 8 capillary को एक र 24 capillary को एक गरी ३ वटा बोलपत्र पेश भएकोमा 8 capillary DNA sequencer को बोलपत्र रकमको दृष्टिले निकै कम पर्ने हुँदा स्विकृत गर्न मिल्छ, की मिल्दैन साथै Specification फरक फरक भएको कारण बोलपत्र ३ वटा परेको मान्ने की एउटा परेको मान्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको बोलपत्र परीक्षण एवं मूल्यांकनका प्रावधानहरु हेरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय आफैले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।१।२९)

८३. राय परामर्श माग भएको विषयः

अन्तःशुल्क स्टिकहरुको छपाई तथा आपूर्ति गर्नको लागि मिति २०६८।२।१२ मा आह्वान गरेको अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रमा पर्न आएका चारवटा बोलपत्रहरुको मूल्यांकन गर्दा GOPSONS Papers Ltd. India को बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भई मिति २०६९।१।१९ को पत्रबाट बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना दिइसकेकोमा बोलपत्रदाता GOPSONS papers Ltd. India लाई भारतको झारखण्ड राज्य सरकारको खान तथा भूतत्व विभागले सन् २०१०-०८-०६ देखि ३ वर्षको लागि कालोसूचिमा राखेको व्यहोरा सहित विभागमा निवेदन पर्न आएकोले निजको बोलपत्र स्वीकृत गर्न बाधा पर्ने हो, होइन ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ एवं ऐ. नियमावली, २०६४ को नियम १४१ मा कालो सूची सम्बन्धी विस्तृत रुपमा उल्लेख भएको देखिन्छ भने राय परामर्श माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं ऐ. नियमावली, २०६४ मा उल्लेख भएको नदेखिदा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाटै निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।६।७)

८४. राय परामर्श माग भएको विषयः

नेपाल प्रहरी अस्पतालको आई. सि. यू. कक्षको लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी औजार खरिद गर्नको लागी मिति २०६९।१।१९ मा ४ वटा प्याकेजमा बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा पेश हुन आएका बोलपत्रहरु मिति २०६९।१।१६ मा खोलिएको र मूल्यांकनको क्रममा उपकरणको Technical Specification को प्रतिवेदन अनुसार प्याकेज १ मा २ वटा बोलपत्र, प्याकेज २ मा ३ वटा बोलपत्र र प्याकेज ३ मा २ वटा बोलपत्रहरु मात्र सम्पूर्ण प्याकेजमा योग्य भएकोले सम्पूर्ण प्याकेजमा योग्य भएको बोलपत्रहरु मध्ये छनौट गरी बोलपत्र स्विकृत गर्ने वा प्याकेजमा विभाजन (Breakdown) गरी Technical Specification मा योग्य रहेका मध्येबाट अलग अलग सप्लायर्सबाट अलग-अलग उपकरण खरिद गर्न सकिने हो भन्ने विषयमा द्विविधा भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा नेपाल प्रहरी अस्पतालको प्राप्त पत्र संख्या: प्रवन्धा०६९।७०।५५, च. नं. १२०१, मिति २०६९।६।१६ को पत्र व्यहोराबाट १५ दिनको अवधि दिई बोलपत्र आह्वान भएको देखिन्छ । सो अवधि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा (४) मा भएको प्रावधान बमोजिम दिएको देखिएन । बोलपत्र सम्बन्धी सूचना र बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित कुराहरुलाई अध्ययन गर्दा प्याकेज १ मा ४ वटा, प्याकेज २ मा ५ वटा, प्याकेज ३ र ४ मा ११ वटा आइटमको लागि बोलपत्र आह्वान भएको देखिन्छ भने त्यसरी समूह र प्याकेज बनाई खरिद गर्नु पर्ने भएमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (झ) बमोजिम त्यस्तो समूह र प्याकेजको मूल्यांकन गर्ने तरिका बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम उल्लेख भएको देखिएन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (झ) बमोजिम कुनै सार्वजनिक निकायबाट खरिद गरिने मालसामान वा निर्माण कार्यको छुट्टा-छुट्टै समूह र प्याकेज बनाई खरिद गर्नुको उद्देश्य र औचित्यताका सम्बन्धमा सोही निकायलाई मात्र जानकारी हुने भएकोले ऐ. दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (झ) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार भएको अवस्थामा सो कागजातमा उल्लिखित आधारमा राय परामर्श माग भएको विषयमा सम्बन्धित सार्वजनिक

निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भए नभएको यकिन गरी गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६९।६।१९)

८५. राय परामर्श माग भएको विषय:

इटहरी/हेटौडा/भैरहवा तथा केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौमा बोलपत्र पेश गर्ने गरी बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । सो सूचना बमोजिम इटहरीमा २ वटा र काठमाण्डौमा ३ वटा गरी ५ वटा बोलपत्रहरु पेश भएकोमा सो मध्ये सबैभन्दा कम दररेट कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को परिच्छेद ३ को दफा २३ को उपदफा (२) को ख र दफा २४ क अनुसार भएको नपाइएकोले यस कार्यालयमा प्राप्त भएको सबैभन्दा कम दररेटवालाको बोलपत्र स्विकृत गर्न द्विविधा भएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा राय परामर्शका लागि लेखिएको प्राप्त पत्र व्यहोराबाट कम्पनीको इटहरी/हेटौडा/भैरहवास्थित कार्यालय एवं केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौमा बोलपत्र पेश गर्ने गरी बोलपत्र आव्हान भएको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा (६) मा बोलपत्र पेश गर्ने वा पठाउने स्थान खुलाउदा एउटै सार्वजनिक निकायमा मात्र पेश गर्ने वा पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख भएको हुँदा कम्पनीको विविध कार्यालयहरुमा बोलपत्र पेश गर्ने गरी बोलपत्र आव्हान गर्ने कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा (६) को प्रावधान बमोजिम भए/गरेको देखिएन ।

पेश हुन आएको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को परिच्छेद ३ को दफा २३ को उपदफा (२) को ख र दफा २४ क अनुसार भएको नपाइएको भनी प्राप्त पत्रमा नै उल्लेख भएकोले ऐ. ऐनको दफा २५ आकर्षण हुन सक्ने अवस्था रहेको नदेखिदा प्रस्तुत विषयमा राय परामर्श दिइ रहनु परेन ।

(निर्णय मिति: २०६९।६।२३)

८६. राय परामर्श माग भएको विषय:

अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रको विभिन्न औषधिहरु खरिद गर्न बोलपत्र आव्हान भएकोमा नेपालका केही बोलपत्रदाताहरुले भारतीय औषधि उत्पादनकर्ताबाट उत्पादित औषधिहरु सप्लाई गर्ने गर्न उल्लेख भएको बोल अंकको विवरण अनुसार बोलपत्रदाताहरुको कबोल अंकमा भन्सार शुल्क शुन्य (०) प्रतिशत गणना गरी बोलपत्र स्वीकृति भै सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । हाल उक्त सम्झौता अन्तर्गतका सामानहरु सप्लाई गर्ने क्रममा निज बोलपत्रदाताहरुले निवेदन पेश गरि मिति १ मार्च, २०१२ देखि भारत सरकारबाट नीतिमा परिवर्तन गरि DRP system खारेज गरेको हुँदा भारतीय उत्पादक कम्पनीबाट उत्पादित औषधि नेपालमा आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क अनिवार्य रूपमा तिर्नु परेकोले ५ प्रतिशत भन्सार महशुल समेत भुक्तानीको लागि माग गरेकोले दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा औषधि आपूर्तिको लागि सम्झौता भै सकेको देखिएकोले सम्झौता बमोजिम नै हुने र भन्सार महशुलका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट राय माग गरी सम्बन्धीत सार्वजनिक निकाय आफैले नियमानुसार सम्झौता संसोधन सम्बन्धी निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।८।५)

८७. राय परामर्श माग भएको विषय:

आ. व. ०६९/७० को राशन बन्दोबस्त गर्न बोलपत्र आव्हान भएकोमा पेश भएका बोलपत्रहरु परीक्षण तथा मुल्यांकन पश्चात् बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना जारी भएपछि एक बोलपत्रदाताले सत्य तथ्य छानविन गरी सारभूतरूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम अनुसार पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी श्री प्रबन्ध रथी विभाग (खा.प.) मा निवेदन पेश गरेकोमा सो निवेदन अनुसार पुनः मुल्यांकन बोर्ड बसी राय पेश गर्न प्राप्त विभागीय निर्देशन सम्बन्धमा राय परामर्शको लागि लेखिएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

प्राप्त पत्रमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना दिई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा(३) आकर्षित भइसकेको अवस्था भएकोले यस पश्चात् ऐ. ऐनको दफा ४७ आकर्षित हुने कुरामा द्विविधा नरहेकाले यसमा राय परामर्श दिई रहन परेन ।

(निर्णय मिति: २०६९।१।१७)

९८. राय परामर्श माग भएको विषय:

सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले तोके बमोजिमका Armaments खरिदको लागि आव्हान भएको बोलपत्रमा बोलपत्रदाताले ११ (एघार) आईटम मध्ये केही आईटममा कार्यालयले तयार गरेको लागत अनुमानभन्दा बढि अंक उल्लेख गरेको पाइएको तर सबै आईटमको कबोल अंक लागत अनुमानभन्दा करिब २५ प्रतिशतले कम रहेको साथै अन्य सम्पूर्ण कागजातहरू कार्यालयले मागे अनुसार पेश गरेको हकमा खरिद कारवाही रद्द गर्नु पर्ने हो/होइन ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

आपूर्ति गर्नुपर्ने सबै सामानहरू एउटै Package मा राखी खरिद प्रकृया अगाडि बढाइएको उल्लेख भएको देखियो । मालसामान खरिदको हकमा एउटै प्याकेज गरी आव्हान भएको हो र कुनै बोलपत्रको कबोल अंक कुल लागत अनुमानको तुलनामा कुल अंकमा २५ (पच्चीस) प्रतिशत कम रहेको हो भने त्यस्तो बोलपत्रको एक/दुई आईटममा मात्र लागत अनुमान बृद्धि भएको कारण खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न उपयुक्त नहुने । यद्यपी कुनै आईटमको मुल्य स्वभाविक वा अस्वभाविक भएको विषयमा सार्वजनिक निकाय आफैले विश्लेषण गरी निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।११।१०)

९९. राय परामर्श माग भएको विषय:

कुनै एक कम्पनी/फर्म दुई वटा अलग-अलग Manufacturer Company/Principal Company को Sole Authorized Local Agent भई कुनै एक बोलपत्रमा दुवैको तर्फबाट भाग लिएकोमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (६) मा उल्लेख भए बमोजिम बोलपत्रदाताले आपसमा मिलोमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको भनी मान्न सकिने/नसकिने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (६) बमोजिम मिलोमतो भएको हो/होइन भन्ने कुरा बोलपत्र आव्हान गर्ने सार्वजनिक निकायले स्वयंले प्रमाणित गर्ने भएको प्रस्तुत विषय राय परामर्शको विषय भएको देखिएन । यद्यपी कुनै एक बोलपत्रमा भाग लिने दुई बोलपत्रदाताहरू भनेको एक-अर्काका प्रतिस्पर्धी भएको हुनाले पत्रमा उल्लेख भए अनुसार दुईवटा बोलपत्रदाताको एउटै व्यक्ति वा फर्मले कुनै एक बोलपत्रमा जुनसुकै प्रकारको प्रतिनिधि/स्थानीय प्रतिनिधीको रूपमा भाग लिएमा स्वस्थ र खुला प्रतिस्पर्धा भएको मान्न नसकिने भई अन्ततः सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा उल्लिखित सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा एवं स्वच्छता प्रबर्द्धन नहुने भएकोले त्यस्ता बोलपत्र स्वीकार योग्य देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०६९।११।१०)

१००. राय परामर्श माग भएको विषय:

खरिद सम्झौताको शर्त नं. GCC १५.१ मा खरिद सम्झौता अनुसार सम्पूर्ण सामान डेलिभरी गरेपछि मात्र भुक्तानी गरिने प्रावधान भएकोमा मिति २०६९।१२।११ मा रु. ९२,२३,१२४।९८ को सामान डेलिभरी गरी सो बापतको आंशिक भुक्तानीको लागि बिल प्राप्त हुन आएकोले बिल बमोजिमको भुक्तानी दिन सकिने/नसकिने भनी राय परामर्शको लागि लेखि आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

यस संस्थान र आपूर्तिकर्ताबीच भएको मिति २०६९।०८।२५ को खरिद सम्झौताको Special Condition of Contract मा उल्लेख भएको GCC 15.1, Section VI, General Condition of Contract को दफा ३२.१ एवं सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५३ मा उल्लेखित प्रावधानको अधीनमा रही सम्बन्धीत सार्वजनिक निकायबाटै निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।१२।२३)

१०१. राय परामर्श माग भएको विषय:

पोशाकका विभिन्न सामानहरू खरिदको लागि बोलपत्र आव्हान भई सो बोलपत्र मिति २०६९।१२।१७ मा खोलिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५४क मा “सार्वजनिक निकायले बोलपत्र वा प्रस्ताव खोलेको मितिले दश करोड रुपैयासम्म लागत अनुमान भएको बोलपत्र वा प्रस्ताव भएमा तीस दिनभित्र र दश करोड रुपैयाभन्दा बढीको लागत

अनुमान भएको बोलपत्र वा प्रस्ताव भए पैतालीस दिनभित्र बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई दिनुपर्नेछ” भनी उल्लेख भएको छ । उक्त बोलपत्रसाथ पेश भएको पोशाकहरुको नमुना परीक्षणको लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठाइएकोमा हालसम्म परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नभएको कारण माथि उल्लेख भएको अवधिभित्र आशयको सूचना प्रेषित गर्न नसकिने भएको सन्दर्भमा राय परामर्शको लेखि आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५४ मा भएको व्यवस्था सार्वजनिक निकायबाट निर्णय हुँदा अनावश्यक ढिलासुस्ती नहोस् भन्ने अभिप्रायले भएको देखिन्छ । तर उचित कारण भएको अवस्थामा नियम ५४ मा उल्लेखित अवधिसम्म निर्णय प्रक्रियामा जानको लागि यसले रोक लगाएको देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०७०।१।२०)

१०२. राय परामर्श माग भएको विषय:

Steel Tubular Pole को Supply and Delivery को लागि ICB Tender आव्हान गरिएकोमा

- (क) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा custom duties exclude गरी Tender evaluation गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएकोमा custom duties include गरी मुल्यांकन गर्न सकिने/नसकिने,
- (ख) Bid Bond को सम्बन्धमा USD मा राख्ने व्यवस्था भएकोमा नेपाली बोलपत्रदाता/उत्पादनकर्ताले नेपाली रुपैयाँमा Bid Bond राख्न सक्ने कि नसक्ने,
- (ग) कस्ता किसिमको प्रमाण-पत्रले Domestic Preference को लागि eligible हुने हो ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (क) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा कुनै हेरफेर गर्न आवश्यक भए यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १६ को उप दफा (२) मा प्रष्ट उल्लेख भएको देखिएकोले थप राय आवश्यक नपर्ने,
- (ख) बोलपत्र जमानतको मुद्दा सम्बन्धमा नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम हुने,
- (ग) कुनै बोलपत्रदाता Domestic Preference को लागि योग्य (eligible) हुन नेपाल सरकारले तोकिएको निकायबाट जारी भएको कुनै वस्तु/मालसामानको उत्पत्ती सम्बन्धी प्रमाण पत्र (Country of Origin) पेश गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७०।१।३०)

१०३. राय परामर्श माग भएको विषय:

एक थान जेनेरेटर खरिद गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको र प्राप्त दरभाउपत्रहरुलाई गुणस्तर तथा लागत विधि अपनाई मुल्यांकन गरिएकोमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको संयुक्त मुल्यांकन गरी सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव तोकिए बमोजिम छनौट गर्नुपर्ने भनी लेखिएकोले सोही अनुसार खरिद गर्न सकिन्छ/सकिदैन ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

प्राप्त पत्रमा परामर्श सेवा खरिदका लागि अपनाईने गुणस्तर र लागत विधि अपनाई जेनेरेटर खरिद गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्ने देखिदा यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) ले सुनिश्चित गरेको उपयुक्त खरिद विधि छनौट गरी खरिद कार्य गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम उपयुक्त खरिद विधि छनौट नगरेको व्यहोरा जानकारी गराउने । (निर्णय मिति: २०७०।२।१)

१०४. राय परामर्श माग भएको विषय:

यस महाशाखाको कार्यक्रमको लागि आवश्यक छपाई खरिद गर्न मिति २०६९।१२।६ मा पहिलो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएकोमा एक मात्र दरभाउपत्र पेश भएकोमा सो दरभाउपत्र नखोली दोस्रो पटक मिति २०६९।१२।२९ मा सूचना प्रकाशन गरी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको र दोस्रो पटकको सूचना बमोजिम दुई वटा दरभाउपत्र पेश भएकोले ती तीन वटै

दरभाउपत्र मिति २०७०।१।१३ मा खोलिएकोमा पहिलो सूचना अनुसार मिति २०६९।१।२९ गते प्राप्त सिलबन्दी दरभाउपत्रलाई मुल्यांकनमा समावेश गर्ने/नगर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा पहिलो पटकको सूचना बमोजिम पेश भएको एक मात्र दरभाउपत्र समेत राखी दोस्रो पटकको सूचना बमोजिम पेश भएको दरभाउपत्रहरू सँगै खोलिएको भन्ने प्राप्त पत्रबाट देखिन आएकोले उक्त दरभाउपत्र समेत खोलिसकेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (२) बमोजिम प्रस्तुत विषयमा राय परामर्श दिन नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०७०।२।७)

१०५. राय परामर्श माग भएको विषय:

वार्षिक खरिद कार्यक्रम अनुसार १००० मे.टन न्युज प्रिन्ट रिल कागजात बोलपत्रद्वारा खरिद गर्न बोलपत्र आव्हान गरेकोमा सो को म्यादभित्र प्राप्त चार थान बोलपत्रहरू मध्ये दुई थान बोलपत्र बोलपत्रमा उल्लेख गरे बमोजिमको नमुना कागज २२ "×२८" साइजको पेश गरेको र बाँकी दुईले २२"×२८" साइजको नमुना पेश नगरी A4 साइज नमुना पेश गरेकोले त्यसरी बोलपत्रसाथ कम साइजको नमुना पेश भएको बोलपत्रहरूलाई मुल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

स्पेसिफिकेशन निर्धारण गर्ने र सो बमोजिम नमुना माग गर्ने निश्चित उद्देश्य हुने भएकोले सो उद्देश्य पुरा हुन सक्ने/नसक्ने कुरा यकिन गरी यस सम्बन्धमा सार्वजनिक निकाय आफैले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०।२।१०)

१०६. राय परामर्श माग भएको विषय:

पशु नश्ल सुधारसँग सम्बन्धीत मेशिनरी औजार खरिद गर्न बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा दुई वटा बोलपत्र विद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट पेश हुन आएकोमा ती मध्ये एक बोलपत्र Download गर्दा Bid submission form Download हुन नसकेको (0 bite देखाएको) तर निज बोलपत्रदाताले सफलता पूर्वक बोलपत्र upload भएको प्रमाण टेण्डर खोल्ने समयमा पेश गरेको साथै बोलपत्र खोल्दाको समयमा नै सम्पूर्ण सक्कल कागजात पेश हुन आएकोले उक्त बोलपत्रलाई मुल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र खोल्दाको समयमा नै सम्पूर्ण सक्कल कागजात पेश हुन आएको र प्रविधिको कारणबाट Bid submission form Download हुन नसकेको भनी तर्काको सिफारिशमा उल्लेख भएको सन्दर्भमा बोलपत्र खोल्दा तयार भएको खोलुवा मुचुल्कामा उक्त कुरा उल्लेख गरी उपस्थित सबै बोलपत्रदाता वा प्रतिनीधिले दस्तखत गरेको अवस्था भएको भए सो बोलपत्रलाई मुल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७०।२।१९)

१०७. राय परामर्श माग भएको विषय:

सवारी साधन खरिद गर्ने कार्यका लागि प्रकाशित सूचना बमोजिम पेश भएको एक बोलपत्रदाताबाट बोलपत्रसाथ बोलपत्रदाताको ग्राह्यताको आधार पुष्टि गर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० को उपनियम (२) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको फर्म, संस्था वा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र पेश भएको तर ऐ. खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको 'व्यवसाय दर्ताको इजाजत पत्र' पेश नभएकोले उक्त बोलपत्रलाई कानूनी ग्राह्यता भएको बोलपत्र मान्न सकिने/नसकिने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

कुनै व्यवसाय संचालन गर्न प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम छुट्टै इजाजत पत्र समेत प्राप्त गरी संचालन गर्नु पर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिमको प्रमाणपत्रमा नै फर्म, संस्था वा कम्पनीको उद्देश्य उल्लेख भएको अवस्थामा सोही बमोजिम गर्न उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०७०।२।१९)

१०८. राय परामर्श माग भएको विषय:

ल्यापटप खरिद कार्य गर्न बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरिएको । उक्त सूचनामा “सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न ईच्छुक सप्लायर्स, फर्म तथा कम्पनीले फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर तथा मुल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र र त्यसको नविकरण र आ.व. २०६८।६९ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र, आफुले उपलब्ध गराउन खोजेको ब्राण्डको विक्रेता भएको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी अनिवार्यरूपमा पेश गर्नु पर्नेछ” भनी उल्लेख भएकोमा उल्लिखित कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपी पेश नभएकोले मुल्यांकन समितिले उक्त कागजातहरु नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गराई पेश गर्न सूचित गरे बमोजिम पछि प्रमाणित प्रतिलिपी पेश गरेको अवस्थामा बोलपत्र स्वीकृत गरी खरिद प्रकृया अगाडि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

फर्म दर्ता प्रमाणपत्र जस्ता बोलपत्र साथ बोलपत्रदाताले आफ्नो ग्राह्यताको आधार प्रमाणित गर्ने कागजात पेश गर्दा सो कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपी पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं नियमावली, २०६४ मा नभएको हुँदा सार्वजनिक निकाय आफैले सक्कल हेरी रुजु गर्न सक्ने देखिदा सोही कारणले कुनै बोलपत्रदातालाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाउने नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०७०।३।९)

१०९. राय परामर्श माग भएको विषय:

यस कार्यालयको प्रयोजनार्थ Arrival Baggage Inspection Dual View X-ray Machines and conveyors खरिद गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हान गरेकोमा दर्ता हुन आएका बोलपत्र मध्ये कुनै स्थानीय बोलपत्रदाताले सामानहरुको आइटमवाइज मुल्य उल्लेख गरेको तर मुल्य अभिवृद्धि गरेको सम्बन्धमा उल्लेख नगरेकोले मुल्यांकनको सिलसिलामा मुल्यवृद्धि कर रकम बाहेकको मुल्य निकाली तुलनात्मक तालिका बनाई मुल्यांकन गर्नु पर्ने व्यवस्था अनुसार रकम एकिन गर्न द्विविधा भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१ को उपनियम (२) मा “बोलपत्रको मुल्यांकन र तुलना गर्दा मुल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको कबोल अंक कायम गरी तुलना गर्नु पर्नेछ” भनी उल्लेख भएकोले यसमा द्विविधा भएको देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०७०।३।५)

११०. राय परामर्श माग भएको विषय:

FPU I, II (Mission in Liberia) लाइबेरियाको लागि आवश्यक सामानहरु खरिद गर्ने सम्बन्धमा राय परामर्शको लागि लेखि आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र आव्हान भै सामान आपूर्तिको सम्झौता समेत भै सकेको अवस्थामा ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्थामा द्विविधा परेको देखिएन । अत राय माग भएको सन्दर्भमा दुई पक्षबिच खरिद सम्झौता भइ सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थामा यस कार्यालयबाट राय उपलब्ध गराउन नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०७०।३।२७)

१११. राय परामर्श माग भएको विषय:

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जको, च.नं. ३६५१, मिति २०७०/०३/२७ को पत्र अनुसार ECG machine खरिदको लागि आव्हान भएको बोलपत्र मुल्यांकनको चरणमा रहेको उल्लेख भएको र प्राविधिक क्षमता र अनुभव सम्बन्धमा द्विविधा भई राय परामर्शको लागि लेखि आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र मुल्यांकन बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित शर्तहरुको अधिनमा रही हुने हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२), (३) र (४) अनुसार बोलपत्र परीक्षण गरी बोलपत्र परीक्षणमा उत्तिर्ण भएको हो होइन एकिन गरी ऐनको

दफा २५ अनुसार मूल्यांकन हुनु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७०।४।७)

११२. राय परामर्श माग भएको विषय:

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प.सं. २०७०/७१, च.नं. ११, मिति २०७०/४/८ को पत्र अनुसार ३०००० मे.टन यूरिया र २०००० मे.टन डी.ए.पी. मल खरिदको लागि आव्हान भएको ग्लोबल टेन्डर मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको र बोलपत्रसँग संलग्न रहनु पर्ने Analysis Test Report/Certificate of Agriculture use सम्बन्धी कागजातमा द्विविधा भई राय परामर्शको लागि लेखि आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) अनुसार बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्नु अघि बोलपत्रको परीक्षण गर्नु पर्ने र सोही दफाको उपदफा (३) अनुसार परीक्षण गर्ने विषयहरु समेत स्पष्ट उल्लेख भएकोले सार्वजनिक निकायले जारी गरेको बोलपत्र कागजात अनुसार नै उपरोक्त कागजात परीक्षण गरी मूल्यांकन गर्न सक्ने हुँदा यस विषयमा थप राय आवश्यक नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७०।०४।११)

११३. राय परामर्श माग भएको विषय:

रक्षा मन्त्रालयको प.स. ख/०७०/७१ च.नं. १७ मिति २०७०/४/२४ को प्राप्त पत्रानुसार नेपाली सेनाको लागि आवश्यक Steel Core Forming Press Machine खरिद सम्बन्धमा द्विविधा देखिएकोले राय परामर्शको लागि लेखि आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

नेपाली सेनाको लागि आवश्यक Steel Core Forming Press Machine खरिद गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (२) वमोजिम सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि- २०६४ वमोजिम प्रकृया अपनाइएको भनी पत्रमा उल्लेख भएकोले उक्त कार्यविधि अनुसार खरिद कार्य गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको नै भएको हुँदा थप राय दिइरहनु नपर्ने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०७०।०४।३१)

११४. राय परामर्श माग भएको विषय:

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प. स. ०६९/ ७० मिति २०७०/४/३१ को पत्रानुसार ४०००० भाईरल ASV खरिद गर्न नियमित प्रकृयाबाट पटक-पटक बोलपत्र आव्हान गर्दा कुनै पनि बोलपत्र नपरेको र सर्पदंशको कारण मानिसको मृत्यु हुन सक्ने हुँदा हालको परिस्थितीलाई सरल बनाउन १०००० ASV कोटेशन मार्फत खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ अनुसार खरिद प्रकृया अगाडि बढाउन राय माग गरेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ को उपदफा (१) मा व्यवस्था भए अनुसार विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानि नोक्सानी हुने अवस्था आई परेमा तत्काल खरिद गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था भएकाले विशेष परिस्थितिको सृजना भए नभएको एकिन गरी ऐ. ऐनको दफा ६६ को उपदफा (२) र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४५ को प्रकृया पूरा गरी विशेष समस्यालाई समाधान गर्न अति आवश्यक संख्या को लागि मात्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निर्णय लिन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०।०४।३२)

११५. राय परामर्श माग भएको विषय:

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जुम्लाको च.नं. १८ मिति २०७०।४।२९ को प्राप्त पत्र अनुसार E-Bidding मार्फत प्राप्त भएका

कागजातहरूमा घरेलु उद्योग दर्ता प्रमाण पत्र बाहेक सम्पूर्ण कागजातहरू E-Submission भएको । तर घरेलु उद्योग दर्ता प्रमाण पत्र समय सीमा भित्रै बिना निवेदन सिलबन्धी खाम भित्र Hard copy कार्यालयमा पेश गरेको र सो व्यहोरा बोलपत्र खोलेको मुचुल्कामा समेत उल्लेख गरिएको सम्बन्धमा द्विविधा भई राय माग गरेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा अन्यथा उल्लेख गरिएको अवस्थामा बाहेक उक्त कागजात बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति र समय पूर्व नै दाखिला गरेको तथा बोलपत्र खोलिएको मुचुल्कामा समेत उल्लेख गरिएको हुँदा प्रतिस्पर्धामा संकुचन ल्याउने गरी वन्चित गर्न उपयुक्त नहुने । (निर्णय मिति: २०७०।५।२)

११६. राय परामर्श माग भएको विषय:

नेपाल खाद्य संस्थानको च.नं. ४२, मिति २०७०।४।३० को प्राप्त पत्रानुसार राय परामर्श माग भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा ४ बमोजिम अन्तराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हानको लागि ४५ दिनको समय दिनु पर्ने र सोही बमोजिम सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी चिनी खरिद गर्दा दशैं, तिहार लगायतका पर्वहरूमा पैठारी गर्न कठिन हुने कारण देखाउँदै छोटो प्रकृयाबाट खरिद गर्ने सम्बन्धमा राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

आगामी चाड पर्वहरूको लागि चिनीको अभाव हुन नदिन समयमै १ प्रतिशत भन्सार महशुल दरमा नियम अनुसार प्रतिस्पर्धा गराई चिनी पैठारी गर्न नेपाल सरकार (म.प.) ले मिति २०७०।२।१६ मा नै निर्णय गरि सकेको देखिएता पनि यसका लीग समयमा नै खरिद प्रक्रिया शुरु नगरेको कारणबाट खरिद विधि अनुसार प्रकृया पुरा गर्न समय नपुग हुने अवस्था सृजना भएको सम्बन्धमा ध्यानआकर्षण हुनु पर्ने देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको सूचनालाई कम समयवाधि दिने हो भने यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ को उपदफा (१) को परिस्थिति सृजना भएको हुनु पर्ने देखिन्छ । विशेष परिस्थिति सृजना भएको हो / होईन सार्वजनिक निकाय आफैले एकिन तथा पुष्टी गर्नु पर्ने । विशेष परिस्थिति सृजना भएको अवस्थामा मात्र खरिद ऐनको दफा ६६ को उपदफा २ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४५ को उपनियम (१), (२) र (३) को कार्यविधि पुरा गरी खरिद प्रकृया गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०।५।४)

११७. राय परामर्श माग भएको विषय:

बोलपत्र आव्हानको सूचनामा बोलपत्र जमानत कबोल अंकको २.५ प्रतिशतले हुन आउने अंकको जमानत पेश गर्नु पर्नेछ भनी तोकिएको । सबै भन्दा कम अंक कबोल गर्ने फर्मले कबोल अंकको २.५ प्रतिशतले हुन आउने अंकको भन्दा कम अंकको जमानत पेश गरेकोले त्यस्तो फर्म सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मान्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भएको भनी सामान्य प्रशासन मंत्रालयको च.नं. १८५ मिति २०७०/५/२८ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक निकायले खरिदको प्रकृति अनुसार सबै बोलपत्रदातालाई समानरूपले लागू हुने गरी स्वीकृत लागत अनुमान रकमको दुई देखि तीन प्रतिशत रकमको सीमा भित्र रही निश्चित रकम तोक्यो बोलपत्र आव्हानको सूचनामा बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ पेश गर्ने जमानत रकम उल्लेख गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५३ को उपनियम (१) ले गरे बमोजिम नभएको देखिदा सोही बमोजिम हुनु पर्ने देखिन्छ । पेश भएको जमानत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को (ग) अनुसार परीक्षण गरी सो अनुरूप नभएको बोलपत्र उपर कारवाही नहुने ऐनको दफा २४ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सोही अनुसार गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०/६/६)

११८. राय परामर्श माग भएको विषय:

नेपाली सेना, सैनिक हवाई महानिर्देशनालय, गौचरको प.सं. १५३६९/लेखा/१७/०७/७१/१४०, मिति २०७०।०६।०८ को पत्रबाट

मध्य एयर वेश र भी.भी.आई.पी. उडान सेवामा रहेका हवाई साधनहरूका लागि आवश्यक पर्ने सामानहरू सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ को दफा ५, उपदफा (१) बमोजिम बोलपत्र/दरभाउपत्रबाट खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि इच्छुक कम्पनीहरूलाई मौजुदा सूची दर्ताको लागि नेपाली र अंग्रेजीमा सूचना प्रकाशन गर्दा अंग्रेजी सूचनामा व्यवसायिक ईजाजत पत्रको प्रतिलिपि र लिखित घोषणापत्र माग गर्न छुटेकोले उक्त कागजात खोल्नुवा बोर्डले वेभ साईटमा सूचना प्रकाशन गर्दा पुनः पेश हुन आएको र छुट्टै खोल्नुवा मुचुल्का तयार गरि राखिएकोले मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने नमिल्ने बारे द्विविधा भई राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सूची दर्ताको लागि सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ को दफा ५ उपदफा (१) बमोजिम कारवाही चलाएको देखिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने भएकोले यस कार्यालयले राय दिई रहनु पर्ने ।

११८. राय परामर्श माग भएको विषय:

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालयको च.नं. ३८३, मिति २०७०।०६।०८ को पत्रबाट दुई वटा मात्र बोलपत्र तोकिएको मिति भित्र दाखिला भएको अवस्थामा बोलपत्र खोल्न मिल्ने नमिल्ने साथै एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएमा स्वीकृत गर्न मिल्ने/नमिल्ने भनी द्विविधा भई राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सिलबन्दी बोलपत्र एउटा मात्र प्राप्त भएता पनि निर्धारित समयमा खोल्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (२) अनुसार केही बोलपत्रहरू वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न नमिल्ने भएकोले एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएतापनि स्वीकृत गर्न मिल्ने देखिन्छ ।

१२०. राय परामर्श माग भएको विषय:

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको च.नं. २९०, मिति २०७०।०६।१६ को प्राप्त पत्रबाट सक्कल बोलपत्र पेश नगरी फोटोकपी पेश गरेकोलाई मान्यता दिन मिल्ने नमिल्ने विषयमा राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम निर्धारित ढाँचामा बोलपत्रदाता वा निजको अधिकृत प्रतिनिधिले रीत पुर्वक सहीछाप गरी पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६० को खण्ड (ग) अनुसार सार्वजनिक निकायबाट बिक्रि भएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात र खण्ड (घ) अनुसार आफैले खरिद गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात भरी पेश भए वा नभएको सम्बन्धमा बोलपत्र पुर्णताको परीक्षणको लागि हेरिनु पर्ने र सो बमोजिम नभएको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २४ को खण्ड (घ) बमोजिम कारवाही नहुने । बोलपत्रदाताले पेश गरेको महत्वपूर्ण सबै कागजातमा आधिकारिक व्यक्तिको सक्कल दस्तखत र छाप हुनुपर्ने भएकोले सोही बमोजिम गर्नु हुन ।

१२१. राय परामर्श माग भएको विषय:

मेडिकल सम्बन्धी सामानहरू खरिदका लागि आव्हान भएको शिलबन्दी बोलपत्रमा बोलपत्रदातालाई दिएको निर्देशन अनुसार बोलपत्र पेश हुन नआएको हुँदा यस्तो बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भएको भनी कोशी अञ्चल अस्पताल विकास समितिको च.नं. ८४९ मिति २०७०/६/२२ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम बोलपत्रदातालाई दिएको निर्देशन बमोजिम बोलपत्र पूर्ण भए वा नभएको सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्नु अगावै बोलपत्र परीक्षण गर्नु पर्ने र ऐ. ऐनको दफा २४ को खण्ड (घ) बमोजिम दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम नभएको बोलपत्र उपर कारवाही नहुने हुदाँ सोही अनुसार गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०/७/१२)

१२२. राय परामर्श माग भएको विषयः

पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको च.नं. ५८२ मिति २०७०/७/८ को प्राप्त पत्र बमोजिम बोलपत्र सूचनामा उल्लेखित शर्तनामा बोलपत्रदाताहरूले पालना नगरेको कारण बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्ने वा नगर्ने द्विविधा भई राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

योग्यता सम्बन्धि कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्ने भनी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ मा नभएको हुँदा सार्वजनिक निकाय आफैले सक्कल हेरी रुजु गर्न सक्ने देखिदा सोही कारणले मात्र मूल्यांकनमा समावेश नगर्न मिल्ने देखिदैन ।

बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा तोकिएको संयुक्त उपक्रममा रहने साभेदारको हिस्सा सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम बोलपत्र परीक्षण गरी एकिन गर्नु पर्ने र सो बमोजिम नभएमा ऐ. ऐनको दफा २४ बमोजिम हुने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०७०/७/१२)

१२३. राय परामर्श माग भएको विषयः

सुतिधागो खरिदका लागि आव्हान भएको शिलबन्दी बोलपत्रमा बोलपत्रदातालाई सूचनामा दिएको निर्देशन अनुसार बोलपत्र साथ धागोको नमूना पेश हुन नआएको र पछि पेश हुन आएकोलाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भएको भनी केन्द्रीय कारागार कारखानाको च.नं. ६२ मिति २०७०/७/५ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक निकायको बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा धागोको परिमाण र मूल्य खुले फारम मात्र देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३ मा बोलपत्र सम्बन्धि कागजात तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको र यस सम्बन्धमा नमूना बोलपत्र सम्बन्धि कागजात समेत जारी भइसकेकोमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धि कागजात नै तयार गरेको नदेखिदा माग भएको रायको विषयमा प्रवेश गर्न उपयुक्त नहुने । यस सम्बन्धमा मालसामान खरिद गर्दा नमूना बोलपत्र सम्बन्धि कागजात अनुसार बोलपत्र सम्बन्धि कागजात तयार गरी खरिद गर्न ध्यानाकर्षण समेत गराइन्छ ।

(निर्णय मिति: २०७०/८/९)

१२४. राय परामर्श माग भएको विषयः

सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमद्वारा स्पेयर पार्टस खरिद गर्ने कार्यको लागि आव्हान भए अनुसार पेश हुन आएको बोलपत्रको BOQ मा भ्याट बाहेकको मूल्यमा छुट दिन मञ्जुर रहेको अवस्थालाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भएको भनी काठमाण्डौ महानगरपालिका कार्यालयको च.नं. ११४ मिति २०७०/६/१७ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्दा नै BOQ को दररेटमा छुट दिने कबोल गरेमा त्यसलाई मान्यता दिई परीक्षण गर्नुपर्ने तर एक पटक पेश भएको शिलबन्दी दरभाउपत्र फिर्ता वा संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था सा.ख.ऐ., २०६३ को दफा ४० को उपदफा (४) मा भएको हुँदा सोही बमोजिम हुन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०७०/८/९)

१२५. राय परामर्श माग भएको विषयः

नेपाल राष्ट्र बैंकले दश थान सवारी साधन खरिदको लागि हाल सम्म भए गरेका कार्य एवं प्रकृया सम्बन्धमा तहाँ बैंकको कानून महाशाखाबाट खरिद प्रकृया नमिलेको भनी राय दिई सकेको परिप्रेक्षमा प.सं. सवारी १६/०७०/७१ मिति २०७०/७/१२ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सवारी साधन खरिदको लागि हाल सम्म भए गरेका कार्यको सम्बन्धमा निम्न अनुसार हुनु पर्ने देखिन्छ:-

- १) सामान खरिदको लागि आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव अलग/अलग खाममा माग्ने व्यवस्था नभएको । सा.ख.ऐ., २०६३ को दफा १३ उपदफा (२) को खण्ड (द) वमोजिम हुनु पर्ने देखिन्छ।
- २) बोलपत्रको मान्य अवधि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५४ वमोजिमको अवधि हुनुपर्ने ।
- ३) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी कागजात तयार भएपछि त्यस्तो कागजात सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले स्वीकृत गर्नुपर्ने ।
- ४) खरिद कारवाही वा निर्णको पुनरावलोकन सम्बन्धमा सा. ख. ऐन, २०६३ को परिच्छेद ६ मा भएको व्यवस्था वमोजिम हुने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०७०/७/२२)

१२६. राय परामर्श माग भएको विषय:

मध्य क्षेत्रिय प्रहरी तालिम केन्द्र भरतपुर चितवनको च.नं. १२५ मिति २०७०/८/६ को प्राप्त पत्रानुसार राशन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानमा बैंक जमानतको मान्य अवधि सम्बन्धमा द्विविधा भई राय माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भए वमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न भए वा नभएको निक्कै गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) वमोजिम बोलपत्र परीक्षण गर्नु पर्ने र सो वमोजिम पेश नभएको जमानत पेश हुन आएमा सोही ऐनको दफा २४ को खण्ड (घ) वमोजिम रीत पुगेको मान्न नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०७०/८/९)

१२७. राय परामर्श माग भएको विषय:

पश्चिम क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालय पोखराको मिति २०७०/७/२८ र २०७०/८/६ को प्राप्त पत्रानुसार राशन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान भएको बोलपत्रको बैंक जमानतको मान्य अवधि गणना गर्ने मितिको सम्बन्धमा र व्यवसायीको इजाजत पत्रको सम्बन्धमा द्विविधा भई राय माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २० को उपदफा (२) वमोजिम बोलपत्र मान्य हुने अवधिको गणना बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिबाट प्रारम्भ हुने भएकोले बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भए वमोजिमको बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति २०७०/७/२२ भए सोही मितिबाट गणना गर्नुपर्ने र बोलपत्रदाता बोलपत्र पेश गर्न कानून वमोजिम योग्य भएको पुष्ट्याई गर्ने कागजात पेश भए वा नभएको सम्बन्धमा निक्कै गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) वमोजिम बोलपत्र परीक्षण गर्नु पर्ने देखिन्छ । विविध प्रकारको ठेक्का पट्टा गर्ने भनी स्थायी लेखा नम्बरमा (PAN) दर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएको सम्बन्धमा सोही दफाको उपनियम (४) र (५) वमोजिम आवश्यक जानकारी समेत माग्न सक्ने हुँदा सोही वमोजिम गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०७०/८/९)

१२८. राय परामर्श माग भएको विषय:

विभिन्न १६ आइटम (चामल, दाल, तोरीको तेल, डेरीको घ्यू, चिनी, नून, चियापत्ती, हरियो तरकारी, आलु, मसला, कन्डेक्स मिल्क, खसिको मासू, मट्टीतेल, गहुँको पिठो, प्याज र सुख्खा तरकारी) को राशन आपूर्तिको लागि राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आव्हान भएको । बोलपत्र कागजातको दफा ३८.१ मा नेपालमा उत्पादित बस्तु दश प्रतिशत महँगो भएको हद सम्म खरिद गरिनेछ र ३८.२ मा नेपालमा उत्पादित बस्तुहरूमा दश प्रतिशत को ग्राह्यता प्राप्त गर्न बोलपत्रदाताले मान्यता प्राप्त निकायबाट

नेपालमा उत्पादित बस्तु हो भन्ने खुलाएको उत्पतिको प्रमाणपत्र (Country of Origin Certificate) पेश गर्नु पर्ने भनी उल्लेख गरेको। यस अवस्थामा एक सप्लायर्सले ८ आइटम (चामल, दाल, तोरीको तेल, डेरीको घ्यू, चिनी, चियापत्ती, कन्डेक्स मिल्क र गहुँको पिठो) मा मात्र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट नेपालमा स्थापित विभिन्न उद्योगबाट उत्पादन हुने प्रमाणित गर्दछौं भन्ने व्यहोराको र नेपाल उद्योग परिसंघबाट स्वीटेण्ड कन्डेक्स मिल्क हेटौडा डेरी उद्योग उत्पादन भएको प्रमाणित गरिन्छ भन्ने व्यहोराको पत्र पेश गरेको हुँदा यसलाई घरेलु प्राथमिकताको मान्यता दिई मूल्यांकन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भएको भनी सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको मिति २०७०/८/७ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

नियमानुसार डोमेस्टिक प्रिफरेन्स पाउने मालसामानको हकमा मात्र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ वमोजिम विदेशी मालसामान भन्दा नेपालमा उत्पादित मालसामान दश प्रतिशतसम्म मंहगो भएतापनि नेपाली मालसामान खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि बोलपत्र कागजातमा मूल्यांकनका आधार र तरिका समेत स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) र (झ) को व्यहोरा बोलपत्र सम्वन्धी कागजातमा स्पष्ट उल्लेख गरेको अवस्थामा मात्र सोही ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) वमोजिम मूल्यांकन गर्न सकिने अन्यथा मूल्यांकन गर्न नसकिने।

(निर्णय मिति: २०७०/८/१६)

१२८. राय परामर्श माग भएको विषय:

राशन आपूर्ति ठेक्कापट्टाको लागि पेश हुन आएको बोलपत्रको मूल्य सूचि फारममा अंकको महलमा दर लेखी काटेर कम्पनीको छाप लगाई दस्तखत गरी अक्षरको महलमा स्पष्ट बुझिने गरी अंकमा दर लेखी अक्षरमा नलेखेको र जोडजम्मा पनि नगरेको अवस्थामा मूल्यांकन समितिले सबै भन्दा कम दररेट भएको भनी सिफारिस समेत गरेकोमा स्वीकृत गर्न द्विविधा भई नेपाली सेना नं. २ बाहिनी अड्डा हिले ब्यारेक धनकुटाको प.सं. ६५४१/लेखा /९/ मिति २०७०/८/१९ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) वमोजिम बोलपत्र सम्वन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन अनुरूप बोलपत्र पूर्ण भए वा नभएको सम्वन्धमा बोलपत्र परीक्षणको अवस्थामा हेर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले यस सम्वन्धमा थप राय आवश्यक नदेखिएको। (निर्णय मिति: २०७०/८/२५)

१३०. राय परामर्श माग भएको विषय:

मेशिनरी औजार औषधी किट केमिकल्स र स्टेशनरी खरिदको लागि आव्हान भएको टेण्डरमा स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गर्नु पर्ने भएकोले बोलपत्र दर्ता म्याद थप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई राष्ट्रिय जनस्वस्थ प्रयोगशालाको च.नं. २६० मिति २०७०/८/१९ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आव्हान गरी बोलपत्र दाखिला गर्ने समय अगावै बोलपत्र कागजातमा कुनै संशोधन गर्न आवश्यक परेमा बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भए वमोजिम संशोधन गरी आवश्यकता अनुसार बोलपत्र दर्ता म्याद समेत थप गर्न सकिने देखिन्छ।

(निर्णय मिति: २०७०/९/१)

१३१. राय परामर्श माग भएको विषय:

राशन ठेक्का सम्वन्धमा गत वर्षको स्वीकृत ठेक्का दर साधारण तर्फ प्रति दिन प्रति व्यक्ति मट्टीतेल बाहेक रु. ८९।५७ मा ठेक्का संभौता भएको र यस वर्ष प्रति दिन प्रति व्यक्ति रु. १२६।९५ न्यूनतम कबोल अंक देखिएको हुँदा गत वर्षको तुलनामा ४१.७३ प्रतिशत वृद्धि भएको। तर लागत अनुमान भित्रै परेको हुँदा स्वीकृतको लागि सिफारिस गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने विषयमा उपत्यका पृतना हे. क्वा. नारायणहिटीको पं सं १४६५५। लेखा३०। ०७०।७।३० मिति २०७०/९/५ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ को प्रावधान बमोजिम बोलपत्रको परीक्षण तथा मूल्यांकन गरी सिफारिस गर्ने कार्य मूल्यांकन समितिको हुने हुँदा सिफारिस सम्बन्धमा राय दिइरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७०/९/११)

१३२. राय परामर्श माग भएको विषय:

मोटरसाइकल र स्कुटर लागि एक प्याकेजमा बोलपत्र आव्हान भएकोमा बोलपत्रदाताले स्कुटर आपूर्ति नगर्ने मोटरसाइकल मात्र आपूर्ति गर्ने भनी बोलपत्र दाखिला गरेकोले यस्तो बोलपत्रदातालाई स्वीकार गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनी वातावरण विभागको च.नं. १९३ मिति २०७०/९/१ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) खण्ड (ख) अनुसार बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन अनुरूप बोलपत्र पूर्ण भए वा नभएको परीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोलपत्र कागजातमा दिइएको निर्देशन बमोजिम प्याकेजमा माग भएको सामान मध्ये कुनै सामान आपूर्ति गर्न नसक्ने बोलपत्र कागजातको रीत पुगेको मान्न नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०७०/९/११)

१३३. राय परामर्श माग भएको विषय:

कार्यालय संचालन सम्बन्धि सामग्री खरिद गर्नको लागि माग भएको बोलपत्रमा फर्म नविकरण को म्याद ०७०/७१ सम्मको माग गरिएकोमा २०७१/२/१ सम्म भएकोलाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा को च.नं. १३११ मिति २०७०/९/१ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

कानून बमोजिम फर्म नवीकरण गर्न पाउने समयावधिलाई दृष्टीगत गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) खण्ड (ख) अनुसार परीक्षण गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०/९/११)

१३४. राय परामर्श माग भएको विषय:

राशन खरिद बन्दोवस्तको लागि e-bidding वा शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान भएको सोही बमोजिम e-Bidding खोल्ने समयमा सबै प्रतिनिधिको रोहवरमा खोली हेर्दा ० Bid भएको e-Bidding द्वारा बोलपत्र नपरेको सोही बमोजिम मुचुल्का समेत तयार भएको सर्जिकेस डिष्ट्रिब्युटर्सले e-Bidding गरेको उक्त दिन कार्यालयको Bid नखुलेको हुदा राशन ठेक्का पट्टा सम्बन्धी कारवाही गरी पाँउ भनी उजुरी गरेकोले ० Bid सम्बन्धमा खुलाई पठाइदिनु भनी अञ्चल प्रहरी कार्यालय कोशी धरानको च.नं. ३९५ मिति २०७०/९/९ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

E-Bidding मार्फत भाग लिने बोलपत्रदाताले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात Submission गर्दा Bid Document हरू Upload गर्ने क्रममा Queue मा बसेको सम्पूर्ण कागजात Upload नभई केही Additional Document Upload भएको र Upload को क्रममा Internet Dis-Connectivity वा Power Supply बन्द भई Mandatory Document Upload नभएको हुँदा ० Bid हुन गएको प्राविधिकहरूको निष्कर्ष देखिएकोले e-bidding खोल्ने तोकिएको मितिमा ० Bid देखिएको सम्बन्धमा चित्त नबुझी निवेदन दिनेको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ र दफा ४९ बमोजिम कारवाही अघि बढाउन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०/९/१५)

१३५. राय परामर्श माग भएको विषयः

अक्सिजन ग्यास सप्लाई गर्ने सम्बन्धमा न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना २७०/८/२० मा प्रकाशित भई सकेको अवस्था छ । रिपु मर्दिनी अक्सिजन प्लान्टबाट उक्त न्यूनतम मूल्यांकित अंक भन्दा कम मूल्यमा सप्लाई गर्न इच्छुक भएकोले उक्त प्लान्ट संग सोभै खरिद गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनी वीर हस्पिटलको च.नं. ५९२ मिति २७०/१०/५ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना समेत दिईसकेकोले खरिद कारवाही रद्द गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (१) र (६) को अवस्था सृजना हुनुपर्ने हुँदा सो स्थिति रहे नरहेको हेरी कारवाही अधि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०७०/१०/१४)

१३६. राय परामर्श माग भएको विषयः

ह्याचर कम इन्क्यूबेटर खरिद सम्बन्धमा आपूर्तिकर्ताहरु मध्ये के.टि.सि. नेपालको दरभाउपत्रमा उक्त सामानको एक मुष्ट मूल्य रु. ८८३९४०/- उल्लेख गरी कैफियतमा +13% Vat is Extra in Include लेखेको । ल्याव लाईन ट्रेडर्स काठमाण्डौको दरभाउपत्रमा उक्त सामानको मूल्य रु. ८१४५००/- उल्लेख गरी Note: Vat 13% Extra if Applicable भनी नोट लेखेको हुँदा यी दुई मध्ये कसले पेश गरेको दरभाउपत्र घटि हो यकिन गर्न द्विविधा भई क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र परवानीपुर बाराको च.नं. १०३३ मिति २०७०/१०/६ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

के.टि.सि. नेपाल र ल्याव लाईन ट्रेडर्स काठमाण्डौको दरभाउपत्रमा उल्लेख गरेको कबोल अंक र कैफियतमा उल्लेखित आधारलाई विचार गर्दा दुवैको कबोल अंक मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेको रकम उल्लेख गरेको देखिन्छ । मूल्यांकन गर्दा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेको कबोल अंकमा मूल्यांकन गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७०/११/१६)

१३७. राय परामर्श माग भएको विषयः

आइटमवाइज औषधी खरिद कार्यको लागि लागत अनुमान रकम रु. ३३,९७२९४१/- को २.५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बोलपत्र जमानत माग गरिएकोमा आइटमवाइज मूल्यांकन हुदा आठ आइटमको रु. ४३२,५३०१/- को कबोल अंक स्वीकृत भई सम्भौता गर्न सूचना दिएकोमा सम्भौता गर्न नआई आठ आइटमको रु. ४३२,५३०१/- को कबोल अंकको २.५ प्रतिशतले हुन आउने रकम जफत गरी बाँकी विडवण्ड फुकुवा गरी पाँउ भनी अनुरोध भई आएको हुँदा कुन अंकको २.५ प्रतिशत जफत गर्ने द्विविधा भई जिल्ला जनस्वस्थ कार्यलय बाँकेको च.नं. ६६७ मिति २०७०/११/९ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ को उपनियम (६) वमोजिम लागत अनुमानको दुई देखी तीन प्रतिशत रकमको सीमा भित्र रही निश्चित रकम तोक्यो बोलपत्र जमानत मागनु पर्ने हुँदा जफत गर्नु पर्ने अवस्थामा पनि सोही जमानत बराबरको रकम जफत गर्नु पर्ने देखिन्छ । (निर्णय मिति: २०७०/११/१६)

१३८. राय परामर्श माग भएको विषयः

बाल स्वस्थ महाशाखाको लागि आवश्यक मालसामान खरिद गर्न आपूर्तिकर्ताले सम्भौता गर्दा राखेको सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट जारी भएको कार्यसम्पादन जमानत पेश गरेकोमा उक्त जमानत फिर्ता गरी यसको सट्टा नेपाल एसबिआई बैंक, टेकु काठमाण्डौबाट जारी भएको सोही वमोजिमको कार्यसम्पादन जमानत समावेश गरी पाँउ भनी अनुरोध गरेको छ । बैंक परिवर्तन गरको नयाँ कार्यसम्पादन जमानत स्वीकार गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा स्वस्थ सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाको च.नं. १६८२ मिति २०७०/११/१ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

आपूर्तिकर्ताले सम्झौता गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११० को उपनियम (१) बमोजिम राखेको कार्यसम्पादन जमानत सम्झौतामा उल्लेखित मालसामान आपूर्ति वा हस्तान्तरणको प्रत्याभूतिको लागि सुरक्षण वापत राखिने भएको हुँदा उक्त कार्यसम्पादन जमानतको निरन्तरता हुने गरी रकम, किसिम, मान्य ढाँचा र मान्य अवधि (भेलिडिटी पिरियड) मा कुनै फरक नपर्ने गरी परिवर्तित बैंक सँग निश्चित गरी कार्यसम्पादन जमानतको परिवर्तन गर्न सकिने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०७०/११/१६)

१३८. राय परामर्श माग भएको विषय:

पाटन औद्योगिक क्षेत्र भित्रको सडक कालो पत्रे गर्न र ट्रान्सफरमर खरिद गर्न पर्ने आएको बोलपत्र तथा दरभाउपत्रमा पेश हुन आएका BOQ मा अंक र अक्षरमा कुनै भिन्नत नभएता पनि अंक उल्लेख गर्दा रु. भनि नलेखेको र अक्षरमा लेख्दा रुपैयाँ तथा मात्र भन्ने शब्द नलेखेको हुँदा रीत पुगे वा नपुगेको सम्बन्धमा द्विविधा भई पाटन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको च. नं. २७८ मिति २०७०/११/२६ को प्राप्त पत्रवाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

BOQ फारममा उल्लेख भएका अंकहरूमा रकम लेखिसकेपछि प्रयोग हुने चिन्ह (I-) प्रयोग गरेको र BOQ फारमको शिर्षकमा NRS भनि लेखिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र र दरभाउपत्र नेपाली मुद्रामानै मागिने हुँदा BOQ मा उल्लेखित अंकहरू नेपाली मुद्रा र रुपैयाँमा नै उल्लेख भएको हो भन्ने प्रयाप्त आधारहरू देखिएकोले द्विविधा रहेको देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०७१/१/४)

१४०. राय परामर्श माग भएको विषय:

परराष्ट्र मन्त्रालयको प.सं. GAD/P.Adm-१४३७, मिति २०७०।१।११ को प्राप्त पत्रवाट चालु आ.व. २०७०/७१ को बजेट बक्तव्यमा MRP पासपोर्ट ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विदेश स्थित सबै कुटनैतिक नियोगहरूबाट Live Enrollment System द्वारा गरिने भनि उल्लेख भए बमोजिम उक्त System यसै आर्थिक वर्ष भित्र खरिद गर्न पर्ने भएको । उक्त खरिदको लागि MRP छपाई तथा पर्सनलाईजेसनको लागि फ्रान्सको ओवरथर कम्पनीसंग भएको सम्झौताको GCC को Clause 18 र 19 मा Technical Enhancement तथा Upgrade गर्नु पर्ने अवस्थामा दुवै पक्ष बीच वार्ता गरी सम्झौताको बुँदालाई संशोधन गरी आवश्यक कार्य गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा (१) को (ड) मा पूर्व अनुमान गर्न नसकिएको कारणले शुरु सम्झौतामा समावेश नभएको र शुरु सम्झौताबाट अलग गरि सम्पन्न गर्न प्राविधिक तथा आर्थिक कारणले कठिनाई हुने भई तोकिए बमोजिमको सीमा भित्रको अत्यावश्यक निर्माण कार्य, मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्न परेमा सोभै खरिद गराउन सकिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको हुँदा उक्त ओवरथर कम्पनी संग वार्ता गरी दुवै पक्षको सहमतीमा Live Enrollment System खरिद गर्न मिल्ने वा नमिल्ने र नमिल्ने भए चालु आ.व. भित्रै उक्त कार्य ऐन तथा नियम बमोजिम कसरी शुरु गर्ने भनी राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

फ्रान्सको ओवरथर टेक्नोलोजी बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन कै चरणमा रहेको अवस्थामा सोही कार्य प्रयोजनको लागि करीव १ अर्ब ५० करोड ५६ लाख भार पर्ने गरी विना प्रतिस्पर्धा अर्को सम्झौता गर्न उपयुक्त नभएको र खरिद सम्बन्धी ऐन तथा नियमको प्रकृया संग पनि मिल्ने नदेखिएको । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ बमोजिम विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४५ को कार्यविधि पुरा गरी खरिद गर्न विशेष परिस्थिति हो वा होइन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै एकिन गर्नुपर्ने ।

१४१. राय परामर्श माग भएको विषय:

C to P प्रेश मेशिन १ सेट खरिद गर्न बोलपत्र आव्हान गरी मूल्याङ्कनको क्रममा प्राविधिक उप समितिले स्पेसिफिकेशन

बमोजिमको थर्मल प्रविधिको सट्टा भ्याइलेन्ट प्रविधिको सिफारिस गर्नुको साथै बजेट अभाव तथा विडवण्डको म्याद समाप्त भएको आदी कारणले बोलपत्र रद्द गर्न पर्ने भएको। यस्तो अवस्थामा रद्द गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा गोरखापत्र संस्थानको च.नं. ३५६७/०७०/७१, मिति २०७०।१२।०७ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

C to P प्रेश मेशिन १ सेट खरिद गर्नको लागि बोलपत्र माग गरिएकोमा उक्त मेशिन आवश्यक भए वा नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय स्वयंले निर्णय गर्न सक्ने र आवश्यक नभएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ मा उल्लेख भए बमोजिम रद्द गर्न सकिने।

१४२. राय परामर्श माग भएको विषय:

अस्वभाविक न्यून कबोल अंक उल्लेख गरेको राशन आपूर्तिको ठेक्का बन्दोबस्तमा थप ८ प्रतिशत कार्य सम्पादन जमानत लिदा कुल ठेक्का रकम कै लिने वा कुनै आइटमको लिने द्विविधा भई नेपाली सेना प्रवन्धरथी विभाग (खाद्य र परिवहन) जंगी अड्डाको प.सं. २३३७/फु.रा.क./१५/०७०/७१/७६, मिति २०७०।१२।११ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

थप जमानत लिने विषय सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६५ बमोजिम निर्माण कार्यको विशेष मुल्याङ्कनमा लागु हुने देखिन्छ। राशन खरिद सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ। थप ८ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत लिनु पर्ने अवस्थामा कुल ठेक्का रकमकै लिनु पर्ने हुन्छ।

१४३. राय परामर्श माग भएको विषय:

Supply Delivery & Installation of OT/ICU Equipments खरिद गर्न Package "A" को लागि न्यूनतम सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदातासंग बजेट अभावको कारण एक आइटमको लागि सम्झौता भएकोमा हाल बजेट व्यवस्था भएकोले पुनः अर्को छुट्टै सम्झौता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरको च.नं. १४०, मिति २०७०।०६।१७ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक निकायले खरिदको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खरिद कार्य शुरु गर्न नहुने सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ को प्रावधानको ध्यानाकर्षण गराइन्छ। Package "A" को लागि न्यूनतम सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदातासंग बजेट अभावको कारण एक आइटमको लागि मात्र सम्झौता भईसकेको अवस्थामा सोही प्याकेजको अन्य आवश्यक सामानको लागि सोही बोलपत्रदातासंग पुनः सम्झौता गरि खरिद गर्न नसकिने। प्याकेजको लागि एउटै सम्झौता गर्नु पर्ने देखिन्छ।

१४४. राय परामर्श माग भएको विषय:

सिलबन्दी दरभाउपत्र माग्दा एउटै प्याकेजमा स्कुटर र मोटरसाईकलको लागि दरभाउपत्र माग गरेको। यसको लागि ३ वटा फर्मको प्रस्ताव दर्ता हुन आएको। यस मध्ये एउटा फर्मले स्कुटर र मोटरसाईकल दुवै दिन प्रस्ताव पेश गरेको। अन्य दुई वटा फर्म मध्ये एकले मोटरसाईकल मात्र र अर्कोले स्कुटर मात्र आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको हुँदा निर्णय गर्न समस्या परेकोले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प.सं. ०७०/७१, च.नं. १६१, मिति २०७१।०१।०२ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक निकायले दरभाउपत्र माग गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ को उपनियम (२) बमोजिम सिलबन्दी दरभाउपत्रको फाराम तयार गर्नु पर्ने र फाराममा उल्लेख भए बमोजिमको शर्तहरू पुरा नगरी पेश हुन आएका दरभाउपत्र मान्य नहुने।

१४५. राय परामर्श माग भएको विषय:

विभिन्न सामानको आवश्यकता अनुसार सामान खरिद गर्दा कुनै सामानको खरिदको बोलपत्र आव्हान गर्दा उत्पादक कम्पनीको

अधिकृत विक्रेताहरुबाट मात्र दाखिला हुने गरी बोलपत्र आव्हान गर्न सकिने वा नसकिने भनी वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको च.नं. ४०१४/०७०/७१, मिति २०७०।१२।११ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम कुनै योग्य बोलपत्रदातालाई खरिद प्रकृत्यामा सहभागी हुन कुनै किसिमले बाधा पुऱ्याउने वा औचित्य विना प्रतिस्पर्धालाई सिमित गर्न नहुने भएकोले उत्पादक कम्पनीको अधिकृत विक्रेताहरुबाट मात्र दाखिला हुने गरी बोलपत्र आव्हान गर्न नसकिने ।

१४६. राय परामर्श माग भएको विषय:

डिजेल जेनेरेटर खरिद सम्बन्धमा www.bolpatra.gov.np मार्फत एउटा बोलपत्र दाखिला हुन आएको देखिएको तर बोलपत्र खोल्ने निर्धारित समयमा उक्त बोलपत्र डाउनलोड हुन नसकेको हुँदा के कसरी मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सिंहदरबार, काठमाण्डौको प.सं. २०७०/७१, च.नं. ४३७, मिति २०७०।१२।०६ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्रदाताले PDF फाईल पेश गर्दा Read Only Mode मा पेश गरेको कारणबाट बोलपत्र डाउनलोड हुन नसकेको देखिदा उक्त समस्या समाधान गर्न Patch System मा Implement गरिसकिएको हुँदा डाउनलोड गरी मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिने।

१४७. राय परामर्श माग भएको विषय:

IT Equipments (कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर) खरिद गर्न विभागबाट स्विकृत स्पेसिफिकेसनमा A1 Scanner को लागि Technical Specification मा Energy Star Certificate र Power Consumption <30W माग भएको। न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्रमा Energy Star Certificate पेश नभएको र Power Consumption <53W पेश भएकोले सारभूत रुपमा प्रभावग्राही मान्न सकिने वा नसकिने भनी भू-सूचना तथा अभिलेख विभागको प.सं. ०७०/७१, च.नं. ८४९, मिति २०७१।०१।२५ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्नु अगाडी मूल्याङ्कन समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित प्राविधिक स्पेसिफिकेशन अनुरूप बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भए वा नभएको निक्कै गर्नु परीक्षण गर्नु पर्ने । सानातिना फरकको रुपमा स्वीकार गर्न मिले हो वा होइन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै एकिन गरी सोही ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम गर्नुपर्ने ।

१४८. राय परामर्श माग भएको विषय:

स्विकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार अरुवा चामल खरिद गर्ने सम्बन्धमा गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरी प्रथम पटक मिति २०७०।१०।२५ र पुनः मिति २०७०।१२।२७ मा स्वीकृत लागत अनुमान नखुलाई सूचना प्रकाशित गरिएकोमा दुवै पटक पेश हुन आएका बोलपत्रहरुको कवोल अंक स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा बढी भएकोले अस्वीकृत गर्नु परेको । स्वीकृत लागत अनुमान खुलाई सूचना प्रकाशन गर्न सकिएमा स्वीकृत लागत अनुमान भित्र पर्ने गरी बोलपत्र पेश हुन सक्ने सम्भावना देखिएतापनि सो प्रकृत्यामा जान नसकिएको हुँदा स्वीकृत लागत अनुमान सूचनामा खुलाउन मिले वा नमिले सम्बन्धमा नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय, सिंहदरबार प्लाजा, काठमाण्डौको प.सं. ख.ए. ०७०/७१, च.नं. २०५, मिति २०७१।०२।०७ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा मालसामान खरिदमा लागत अनुमान खुलाउन मिले वा नमिले सम्बन्धमा कुनै प्रावधान नरहेको । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५३ मा सार्वजनिक निकायले बैंक जमानत माग गर्दा लागत अनुमानको २ देखी ३ प्रतिशतले हुन आउने रकम किटान गरेर बैंक जमानत मागिने हुँदा मोटामोटी लागत

अनुमानको पुर्व जानकारी बोलपत्रदाताले पाउने नै देखिन्छ। यसर्थ लागत अनुमान खुलाउने विषयनै यस सन्दर्भमा बाधक रहेको भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो भन्ने देखिदैन। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (५) बमोजिम आवश्यकता अनुसार बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, लागत अनुमान तथा खरिद सम्झौताको शर्तमा हेरफेर गर्नु पर्ने। यसरी हेरफेर गर्दा बढी भन्दा बढी प्रतिस्पर्धा हुने गरी खरिद प्याकेज बनाई पुनः खरिद प्रकृया अगाडी बढाउन उपयुक्त हुने।

१४८. राय परामर्श माग भएको विषय:

दानाघाँस आपूर्तिको ठेक्का बन्दोबस्तको लागि सूचनामा दानाघाँस/राशन आपूर्ति गर्ने इजाजत (अनुमति) लिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा एक बोलपत्रदाताले बाणिज्य कार्यालयको प्राईभेट फर्म दर्ता प्रमाणपत्र पेश गरेको। उक्त प्रमाणपत्रमा कारोबार गर्ने चिज वस्तुहरु चामल, दाल, तेल, घ्यू, मसला, आलु, तरकारी र तयारी मासूको खरिद बिक्री तथा सप्लायर्स उल्लेख गरेको र सोही प्रमाणपत्रको नोटमा “यस प्रमाणपत्रको उद्देश्य कार्यान्वयनको लागि अनुमति लिनु पर्नेमा सो लिई कार्य गर्नु पर्नेछ, बाणिज्य दर्तालाई फर्मको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने इजाजत प्रदान गरिएको मानिने छैन” भनि उल्लेख भएको र उक्त फर्मले उद्देश्य कार्यान्वयनको लागि छुट्टै अनुमति पत्र लिएको नदेखिदा मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई नेपाली सेना प्रबन्धन विभाग (खाद्य तथा परिवहन) जंगी अड्डाको प.सं. २३३७/फु.रा.क./१५/०७०/७१/९२, मिति २०७१।०३।१० को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

दानाघाँस/राशन आपूर्ति गर्ने उद्देश्य राखी दर्ता भएको फर्म, संस्था वा कम्पनीले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० को उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम व्यवसायी दर्ताको ईजाजतपत्र प्राप्त गरेको फर्म, संस्था वा कम्पनीको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नु भनि सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम इजाजत प्राप्त नगरेका संग कारोबार गर्न उपयुक्त नहुने।

१५०. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक निकायले आव्हान गरेको दरभाउपत्रमा सोही सूचना बमोजिम बोलपत्र पेश गर्न, बार्ता गर्न तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गर्ने गरी एउटै उत्पादक कम्पनीले दुई भिन्ना भिन्नै सप्लायर्सलाई Authorization Letter दिएकोमा स्विकार गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगरको प.सं. १-०३-२२ (०७०/७१) च.नं. ४०४, मिति २०७१।०३।११ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्रदाता स्वयंले उत्पादन नगर्ने सामानको लागि उत्पादकले सामान आपूर्ति गर्ने एकलैटी अधिकार आफुलाई दिएको प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५ को उपनियम (३) मा भए बमोजिम नदेखिएकाले दुई भिन्ना भिन्नै सप्लायर्सलाई Authorization Letter दिएकोमा स्वीकार गर्न नमिल्ने।

१५१. राय परामर्श माग भएको विषय:

अस्पतालको C-arm Machine खरिदको लागि निकालिएको बोलपत्र मूल्याङ्कनको क्रममा Technical Specification पूरा गर्ने एक मात्र बोलपत्र भएको र उक्त बोलपत्रदाताको कबोल अंक लागत अनुमान भन्दा बढी भएको हुँदा निज संग बार्ता गरी लागत अनुमानको अंकमा खरिद गर्न मिल्ने वा नमिल्ने आशयको राय चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालको च.नं. ३२८९, मिति २०७१।०३।१९ को पत्रबाट माग भई आएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

मालसामान खरिदको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ मा बोल अंक उल्लेख गरी पेश भएको बोलपत्र मूल्याङ्कनको क्रममा लागत अनुमान भन्दा बढी देखिएकोलाई बार्ता गरी खरिद गर्ने प्रावधान नभएको।

१५२. राय परामर्श माग भएको विषय:

Package A मा रहेको Supply of 2 Ton Air Conditioner, Repair of 80 Ton Chiller Plant, Repair of 7.5 Ton

Roof Top र Package B मा रहेको Repair of 7.5 Ton Roof Top कार्यको लागि आपूर्तिकर्ता सँग सम्झौता भएको । सम्झौता बमोजिम Repair of 80 Ton Chiller Plant कार्यको Compressor नबिग्रिएको अवस्थाको लागत इष्टिमेट हुन गएको तर Compressor नै बिग्रिएको हुँदा उक्त मर्मत कार्य हुन नसकेको राय सहित सम्पन्न भएका अन्य कार्यको भुक्तानी दिन भनी ईन्जिनियरिङ्ग महाशाखाबाट सिफारिस भै आएको हुँदा सो अनुसार भुक्तानी दिन मिल्ने वा नमिल्ने भनी नेपाल टेलिभिजन सिंहदरवार काठमाण्डौको प. सं. ०७१/७२, च. नं. २०१ मिति २०७१/४/२३ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम खरिद कार्यको लागि सम्झौता सम्पन्न भई सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरू लागु हुने अवस्थामा सा. ख. ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (२) बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय खरिद प्रक्रियामा कुनै किसिमले संलग्न हुने वा तत्सम्बन्धमा उत्पन्न कुनै विवाद समाधान गर्न नमिल्ने । (निर्णय मिति : २०७१/०५/०८)

१५३. राय परामर्श माग भएको विषय:

सुरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने गरी उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता M/S SAAB Systems Grintek, South Africa संग सम्झौता भई सोही कम्पनीको नाममा प्रतितपत्र खोलिएको । Expot Permit प्राप्त हुने क्रममा सम्झौता भएको कम्पनीले गर्दै आएको सम्पूर्ण जिम्मेवारी, स्वामित्व तथा दायित्वहरू हस्तान्तरण सहित कम्पनीको नाम परिवर्तन भई M/S Reutech Communication, South Africa कायम भएको । नेपाली सेनाले विगत लामो समय देखी प्रयोग गर्दै आएको Grintek Redio Set हरु उक्त कम्पनीले मात्र उत्पादन गर्ने र अन्य कुनै पनि कम्पनीको उत्पादन Compatible नहुने भएको हुँदा भविष्यमा मिलाप कार्य (System) मा असर पर्ने भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) बमोजिमको प्रतितपत्रमा रहेको कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी सम्झौता कार्यन्वयन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनि नेपाली सेना संभार रथी विभाग (प्राप्ती) जंगी अड्डा काठमाण्डौको प.सं. २३३१/५८/बि/०७१/७२/२९७, मिति २०७१/५/१९ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ बमोजिम भएको सम्झौतामा प्रतितपत्र खोलेको १८० दिन भित्र सामान आपूर्ति गरि सक्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा लामो अवधि सम्म सामान आपूर्ति हुन नसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउदै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५३ बमोजिम खरिद सम्झौतामा संशोधन हुने अवस्थामा सम्झौता बमोजिमको कानूनी दायित्वको सुनिश्चितता गरी प्रतितपत्रमा रहेको कम्पनीको नाम परिवर्तनको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति प्राप्त भएमा दुवै पक्षको सहमतिमा सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७१/०६/२४)

१५४. राय परामर्श माग भएको विषय:

प्रत्येक आ.व. हरूमा बोलपत्र आह्वान गरी एउटै सामान खरिद गर्दा खरिद कार्यविधिमा लामो समय लाग्ने, समयमा सामान प्राप्त नहुने र आपूर्तिकर्ता परिवर्तन हुन सक्ने हुनाले सामानको रंग तथा केही हद सम्म प्याट्रनमा समेत फरक पर्ने गरेकोले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २१ को उपनियम (१) को अनुसूची ३ (ग) बमोजिम बहुवर्षीय सम्झौता गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनि नेपाली सेना संभार रथी विभाग (प्राप्ती) जंगी अड्डा काठमाण्डौको प. सं. २३३१/५८/बि/०७१/७२/३९७, मिति २०७१/६/५ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २१ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित अनुसूची ३ को (ग) मा बहुवर्षीय सम्झौता गर्न सकिने अवस्थाहरूको उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ (१) मा बजेटको व्यवस्था नभई खरिद कार्य शुरु गर्नु नहुने भएकाले बहुवर्षीय सम्झौता गरी खरिद गर्न बजेटको व्यवस्था भएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ को प्रतिकुल नहुने गरी बहुवर्षीय सम्झौता गर्न बाधा देखिदैन ।

(निर्णय मिति : २०७१/०६/२४)

१५५. राय परामर्श माग भएको विषयः

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाताको ग्राह्यता (ईलिजिविलिटी) को आधार तथा त्यस्तो आधार प्रमाणित गर्न बोलपत्रदाताले पेश गर्नु पर्ने कागजात पेश गर्दा काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा कार्यालयमा मात्र व्यवसाय दर्ता भई कारोबार गरि आएको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र मात्र बोलपत्रमा समावेश भएको हुदा मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि. केन्द्रीय कार्यालयको प.सं. ०७१/७२, च.नं. ११४ मिति २०७१/५/३१ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

बोलपत्रदाताको ग्राह्यता (ईलिजिविलिटी) को आधार तथा त्यस्तो आधार प्रमाणित गर्न बोलपत्रदाताले पेश गर्नु पर्ने कागजातहरूका सम्बन्धमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित व्यवसाय दर्ता गर्ने निकायहरू सँग समन्वय गरी निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०६।२४)

१५६. राय परामर्श माग भएको विषयः

नेपाली सेनाको राशनमा समावेश भएको हाईईनर्जी विस्कट र स्वीटेण्ड कण्डेन्सड मिल्क (दुध) को बहुवर्षिय (Supply History) को आधारमा ३ वर्षको लागि ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा मितव्ययी हुने देखिएकोले बहुवर्षिय ठेक्का सम्झौता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भएको भनि नेपाली सेना, सैनिक आर्थिक प्रशासन विभाग जंगी अड्डा काठमाण्डौको प.सं. १०२०६/प्र.र. को. का/०७१/७२/१० मिति २०७१/६/१७ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४२ मा तोकिएको कार्यविधि बमोजिम खरिद गर्ने गरी राशन खरिद सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८८ को उपनियम (१) बमोजिम स्वीकृत राशन दरबन्दी अनुसार प्रत्येक वर्षको भाद्र मसान्त भित्र लागत अनुमान तयार गरी उपनियम (२) को समिति समक्ष स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्ने र नियम ८९ को उपनियम (१) मा राशन बन्दोबस्त गर्नु पर्ने सार्वजनिक निकायले प्रत्येक सालको माघ एक गतेदेखि नयाँ आपूर्तिकर्ताले राशन सिदा आपूर्ति गर्नु पर्ने गरी राशन सिदाको बन्दोबस्त गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

बहुवर्षिय सम्झौताको हकमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ मा उल्लेखित प्रावधान बमोजिम भए वा नभएको एकिन गरी नियम २१ मा उल्लेख भए अनुसार मालसामान वा अन्य सेवाको खरिद सम्झौताको हकमा अनुसूची ३ मा उल्लेख भए अनुसार हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०७।३०)

१५७. राय परामर्श माग भएको विषयः

हुलाक टिकट छपाई गर्ने सिलसिलामा आह्वान गरिएको बोलपत्रमा Jon Enschede Stamps कम्पनीले दुई थरी दररेट (१,१८,१७६ युरो र ४,६२,३३५ युरो) प्रस्तुत गरेको र Related Services अन्तरगत दररेट १६,४०० युरो अलगै प्रस्तुत गरेको । Tender Document मा Alternative Bids Shall not be permitted भन्ने व्यवस्था रहेको । उक्त कम्पनीको Lowest Bid युरो १,१८,१७६ मानी आसयपत्र जारी गरेकोमा Second Lowest Bidder ले प्रकृया त्रुटी भएको भनी बोलपत्र पुनः मूल्यांकन गर्न निवेदन दिएकोले Jon Enschede Stamps कम्पनीलाई Tender Award गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनी हुलाक सेवा विभागको प.सं. २०७१/७२, च.नं. ३५, मिति २०७१/६/३० को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम निर्णय प्रक्रियामा चित्त नबुझि दिएको निवेदन उपर सोही दफाको उपदफाहरूमा उल्लेख भए बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निर्णय लिनु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०७।२०)

१५८. राय परामर्श माग भएको विषयः

न्यूनतम मूल्यांकित दरभाउपत्रदाताले खरिद गनुपर्ने सामान पर्दा तथा कार्पेटको Technical Specifications को बारेमा केही पनि उल्लेख नगरेको र अनुमानित लागत अनुमान भन्दा निकै न्यून कबोल गरेको हुनाले नमूना माग गर्दा नमूना पेश नगरेको र कुनै जवाफ समेत नदिएको हुनाले निजको दरभाउपत्रलाई सारभूत रूपमा अप्रभावग्राही मानि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २१ बमोजिम जमानत जफत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको च. नं. २१९, मिति २०७१/७/२१ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४० को उपदफा (२) मा सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्नु अघि खरिद गर्ने मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको स्पेसिफिकेशन, गुणस्तर, परिमाण, आपूर्तिको शर्तहरू र समय तथा अन्य आवश्यक कुराहरूको विवरण स्पष्टरूपमा उल्लेख गरी तयार गर्नु पर्ने र यसरी तयार गरिएका सबै शर्त पूरा गरी लागत अनुमान भित्र परेको न्यूनतम मूल्यांकित दरभाउपत्र स्वीकृत गर्नु पर्ने सोही दफाको उपदफा (५) मा व्यवस्था भएको ।

सार्वजनिक निकायले माग गरेको दरभाउपत्रमा उल्लेखित Specification र शर्तहरू पूरा गरे वा नगरेको सम्बन्धमा सार्वजनिक निकाय स्वयंले निर्णय लिनुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०८।०७)

१५९. राय परामर्श माग भएको विषयः

राशन सामानहरूको ठेक्का बन्दोबस्त क्रममा दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरू मूल्यांकन गर्दा नेपाल आयल निगमले तोकेको दररेट भन्दा अस्वभाविक रूपमा कम भएको हुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६५ बमोजिम दर विश्लेषण माग गरी जवाफ सन्तोषजनक भएमा अस्वभाविक रूपमा उल्लेख भएको दररेटमा बोलपत्र स्वीकार गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा श्री नारायणदल, गण, ब्राबल व्यारेक, धून्चे, रसुवाको मिति २०७१/८/५ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६५ बमोजिम दर विश्लेषण सहितको स्पष्टीकरण माग गर्ने व्यवस्था निर्माण कार्यको बोलपत्रको विशेष मूल्यांकनको प्रयोजनको लागि रहेको देखिन्छ । राशन खरिदको हकमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८८ र ८९ बमोजिम स्वीकृत गरि सम्झौता गर्नु पर्ने र सम्झौता बमोजिम राशन आपूर्ति नगर्ने आपूर्तिकर्तालाई प्रतिलित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम तथा सम्झौताको शर्तमा उल्लेख भए अनुसार कारवाही गरिनु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०८।१४)

१६०. राय परामर्श माग भएको विषयः

Road broommer खरिद गर्न बोलपत्र कागजातमा Engine Capacity 19kw-36kw उल्लेख गरिएकोमा सप्लायर्स कम्पनीबाट Engine Capacity 74kw भएको उपलब्ध गराएको हुँदा उक्त बढी क्यापासिटी भएको सामान बुझ्न सकिन्छ वा सकिदैन भनि काठमाण्डौ महानगरपालिका कार्यालयको प. सं. ०७१/७२, च. नं. १५९७, मिति २०७१/८/३ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

आपूर्ति भएको मालसामानको स्पेसिफिकेशन बमोजिम भए वा नभएको कुरा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४२ को खण्ड (ब) मा उल्लेखित परीक्षण गर्न अपनाइने मापदण्ड र तरिका बमोजिम परीक्षण गर्दा स्पेसिफिकेशनमा उल्लेख भएको भन्दा बढी Engine Capacity भएकोमा उक्त सामानको कार्य सञ्चालन तथा कार्य सम्पादन, वारेन्टी समयावधि र अपरेटिङ कष्ट समेतलाई मध्य नजर गरी सार्वजनिक निकाय स्वयंले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०८।१४)

१६१. राय परामर्श माग भएको विषयः

स्लिपिङ्ग व्यागहरू Door Delivery हुने गरी CIP Kathmandu संग सम्झौता भएको । सम्झौता बमोजिमको सामानहरू जाँच गरी भन्सार महशुल तथा मु. अ. कर नलाग्ने गरी छान्दिन आवश्यक कागजात सहित भन्सार कार्यालयलाई पत्राचार

गरिएको । सम्झौता बमोजिमको पूरा सामान आपूर्तिकर्ताले नबुझाएको बाँकि सामान भन्सार कार्यालयमा छुटेको हुँदा पुन जाँचपास गर्न प्रतिनिधि पठाइदिन लेखि आएकोले प्रतिनिधि पठाउन मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा नेपाली सेना, संभार रथी विभाग (प्राप्ती) जंगी अड्डाको मिति २०७१/७/३० को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र सो अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिकाहरुमा उल्लेखित कुनै कुराका सम्बन्धमा द्विविधा भएको देखिएन । भन्सार कार्यालयमा सामानको जाँचपास गर्न प्रतिनिधि पठाउने वा नपठाउने सन्दर्भमा सम्झौताका शर्त र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१/०८/१२)

१६२. राय परामर्श माग भएको विषय:

नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने पोशाकको गुणस्तर परीक्षण नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा नहुने परीक्षणहरु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दुई वटा ल्याब केन्द्र ITS (Interek Testing Service) & SGS (Socite General de Surveillance) परीक्षण गर्ने गरी पोशाकको गुणस्तर कायम गर्न बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाण्डौको प. सं. १-०१/०३/००२(०७१/७२) मिति २०७१/७/२७ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

खरिद गर्ने मालसामानको गुणस्तर कायम राख्न खरिदको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार कुन निकायबाट परीक्षण गर्दा भरपर्दो र विश्वशानिय हुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित सर्वाजनिक निकायले एकीन गरी सोही निकायबाट परीक्षण हुनु पर्ने कुरा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७१/०८/१४)

१६३. राय परामर्श माग भएको विषय:

दुई थान कार खरिद गर्न माग गरिएको बोलपत्र बमोजिम एक मात्र बोलपत्र दर्ता हुन आएको । उक्त बोलपत्रको प्राविधिक स्पेसिफिकेशनको आधारमा मूल्यांकन उप समितिले खरिदको लागि सिफारिस भै दाखिला समेत भई भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेकोले भुक्तानी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान केन्द्रीय कार्यालयको प. सं. ०७१/७२, च. नं. १९७ मिति २०७१/८/२ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

खरिद प्रक्रिया नै पुरा भएको विषयमा राय परामर्श दिन नपर्ने । भुक्तानीको सम्बन्धमा खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१/०८/१४)

१६४. राय परामर्श माग भएको विषय:

न्यून गुणस्तरको न्यूजप्रिन्ट कागज खरिदको कारणले संस्थानको प्रकाशनहरु प्राइभेट संस्थाको प्रकाशनको दाजोमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको तथा प्रेश मिशिनको आयुमा समेत असर परेकोले न्यूजप्रिन्ट कागज खरिद गरिने बोलपत्र आह्वानको सूचनामा "European Origion Standared Newsprint Paper" भन्ने वाक्यांश राखि बोलपत्र आह्वान गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा गोरखापत्र संस्थानको मिति २०७१/७/२ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४ को देहाय दफाहरुमा सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य र सेवाको विवरण तयार गर्दा सम्बद्ध वस्तुगत प्राविधिक तथा गुणस्तर विशेषता र कामको आधारमा तयार गर्नु पर्ने । यस्ता विशेषताहरु स्पष्टरूपमा बुझिने गरी उल्लेख गर्ने अर्को उपाय नभएको अवस्थामा मात्र कुनै खास ब्राण्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेण्ट,

डिजाइन, प्रकार उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गरी “सो सरह” भन्ने शब्दहरू उल्लेख गर्न सकिने प्रावधान भएकोले सोही बमोजिम न्यूजप्रिन्ट कागजको गुणस्तर कायम राख्न बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०८।१४)

१६५. राय परामर्श माग भएको विषय:

Telephone Hybrid Two Lines Individual module type खरिद गर्न माग भएको बोलपत्र कागजातमा Origin of Country को बारेमा उल्लेख नगरिएको । बोलपत्र पेश गर्दा Country of Origin USA भनि उल्लेख गरेको आपूर्ति गर्दा Country of Origin China उल्लेखित सामान ल्याएकोमा स्वीकार गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनि रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, सिंहदरबार, काठमाण्डौको मिति २०७१/८/२३ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

माल सामान आपूर्तिको लागि संभौता भई सम्भौता कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको र कानूनी द्विविधा परेको नदेखिदा राय दिईरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०९।०६)

१६६. राय परामर्श माग भएको विषय:

बोलपत्र सूचनामा उल्लेखित बोलपत्रदाताको ग्राह्यता सम्बन्धी कागजात (फर्म दर्ता/नविकरण प्रमाणपत्र, भ्याट/प्यान दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र तथा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र) बोलपत्र साथ पेश नगरी बोलपत्र खरिद गर्दा पेश गरेको, बोलपत्रमा स्वघोषणापत्र संलग्न नभएको, सात वटा आइटम मध्य दुई वटाको नमूना पेश नगरेको अवस्था छ । बोलपत्रदाताको ग्राह्यता सम्बन्धी कागजात बोलपत्र खरिद गरेको अवस्थामा नै पेश गरेकोलाई मान्न मिल्ने वा नमिल्ने, नमूना अनिवार्य पेश हुनु पर्ने वा नपर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० बमोजिमको बोलपत्रदाताको ग्राह्यता सम्बन्धी कागजात बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम म्याद भन्दा अगाडिनै पेश गरेको अवस्थामा मुल्यांकनमा समावेश गर्न सकिने । स्वघोषण पत्र (Self Declaration Letter) समेत बोलपत्र दर्ता गर्ने समयवधि भित्रै पेश गरेको हुनु पर्ने । नमूनाको हकमा बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०८।२३)

१६७. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ११ (२) मा उल्लेख भएको आधारहरू मध्ये कुनै एकलाई आधार लिने वा सबै मध्ये न्यूनतम दरलाई आधार लिने वा सबैको औषत दरलाई आधार लिने सो बारेमा स्पष्ट नसकिएको भनि वि. पि. कोइराला स्वस्थ विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान को मिति २०७१/८/८ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ (२) बमोजिम संभव भए सम्म सबै आधारहरू लिई लागत अनुमान तयार गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०८।२३)

१६८. राय परामर्श माग भएको विषय:

सबै भन्दा घटी सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने दरभाउपत्रदाताले सिलबन्दी दरभाउपत्र फारममा राशन स्केल अनुसार प्रतिघोडा इकाई दरको महलमा लेखिएको रकम तथा जम्मा महलमा लेखिएको रकम अंक फरक परेको र निजले पेश गरेको

दरभाउपत्रको चारवटा आईटम लागत अनुमानित अंक भन्दा सत प्रतिशत बढी पेश गरेकोमा संझौता गर्न सकिने वा नसकिने भनि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, रामशाहपथले राय माग गरेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

संझौताको विषयको प्रसंग प्राप्त बोलपत्रहरुको ऐन/नियममा उल्लेख भए अनुसार परीक्षण तथा मूल्यांकन गरी मूल्यांकन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा सिफारिस समेत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोले ती प्रकृयाहरु मार्फत नै सार्वजनिक निकायले निर्णय गर्न सक्ने हुँदा यस सम्बन्धमा थप रायको आवश्यक नभएको ।

(निर्णय मिति : २०७१।०९।०४)

१६८. राय परामर्श माग भएको विषय:

संझौता सम्पन्न भई केही सामान समेत आपूर्ति भई सकेको हकमा विश्व बैंकले Misprocurement भएको भनि जानकारी गराई सकिएको विषयमा बाँकी सामान लिने वा नलिने तथा भुक्तानी गर्ने वा नगर्ने द्विविधा भई स्वास्थ्य सेवा विभाग, टेकु, काठमाण्डौबाट मिति २०७१/९/१६ मा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ (१) खण्ड (ख) बमोजिम दातृ निकायको Guidelines बमोजिम खरिद कारवाही हुने विषयमा यस कार्यालयले राय दिइरहनु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०९।२५)

१७०. राय परामर्श माग भएको विषय:

छुपाई सम्बन्धी कार्यको लागि माग भएको बोलपत्रको सूचनामा बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि ६ महिनाको माग भएको । एक बोलपत्रदाताको जमानतको मान्य अवधि कम भएको पाइयो । निजको कबोल अंक अन्य भन्दा कम रहेको र जमानत अवधि थप गर्न दिएमा थप गर्न तयार रहेकोमा थप गर्न मिले वा नमिले भनी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५४ बमोजिमको बोलपत्र मान्य हुने अवधिमा नियम ५३ अनुसार ३० दिन थप गरी बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि कायम हुनुपर्नेमा त्यसो नभई ६ महिनाको बोलपत्र जमानत हुनुपर्ने भनि सूचनामा माग भएको कारणले कानून बमोजिम मान्य अवधि भएको बोलपत्र जमानत अमान्य गर्न नमिले ।

(निर्णय मिति : २०७१।०९।२५)

१७१. राय परामर्श माग भएको विषय:

अनलाइनबाट ४ (चार) वटा बोलपत्र फर्म दाखिला हुन आएको । यस मध्ये दुई थान बोलपत्रदाता फर्मको प्रोपाइटर एउटै व्यक्ति देखिन आएको र दुवै फर्मको घोषण पत्रमा समेत एउटै व्यक्तिको हस्ताक्षर रहेकोले मान्य हुने वा नहुने भनि वी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६० (क) बमोजिम बोलपत्रदाता व्यक्तिगत रुपमा एक भन्दा बढी बोलपत्रमा संलग्न भए वा नभएको सम्बन्धमा पूर्णताको परीक्षण गर्नु पर्ने सो बमोजिम नभएको बोलपत्र उपर कारवाही नहुने हुँदा बोलपत्रदाता फर्मको नाम अलग/अलग भएपनि प्रोपाइटर एउटै व्यक्ति रहेको बोलपत्र उपर कारवाही नहुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।१०।०९)

१७२. राय परामर्श माग भएको विषय:

राशन ठेक्का बन्दोवस्त को लागि दरभाउपत्र माग गरिएकोमा ८ वटा दरभाउपत्र पेश हुन आएको मध्ये ७ वटा फर्महरुले दरभाउपत्रको सूचनामा माग गरिएका सबै कागजातहरु एवं नमूना पेश नगरिएको र एउटा फर्म (एम. वि. कन्स्ट्रक्सन) को

सबै कागजात तथा नमूना पेश भएको र लागत अनुमान भन्दा कम दररेट भएको तर अन्य फर्मको भन्दा बढी दररेट रहेको । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८९ (५) बमोजिम सबै भन्दा घटी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ भन्ने प्रावधान भएकोले द्विविधा भई उप क्षेत्रीय अस्पताल, डडेलधुराबाट मिति २०७१/१०/९ मा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८९ (५) अनुसार राशन ठेक्का बन्दोवस्त को लागि दरभाउपत्र वा बोलपत्र कागजातको परीक्षण र मूल्यांकन पश्चात छनौट भएका सारभूत रुपमा प्रभावग्राही दरभाउपत्र वा बोलपत्र मध्येको न्यूनतम दरभाउपत्र वा बोलपत्र स्वीकृत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति : २०७१/१०/१९)

१७३. राय परामर्श माग भएको विषय:

स्कीम मिल्क पाउडर खरिदको लागि Qualification Criteria मा "The manufacturer of skim milk power originated in India should be approved establishment by Export Inspection Agency (EIA) India and the bidder should submit the copy of certificate of EIA, India along with tender to be qualified bidder" भनि बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भएकोमा सबै भन्दा कम कबोल अंक भएको बोलपत्रदाताले Qualification Criteria मा उल्लेख गरिए बमोजिम certificate पेश नगरी Export Inspection Agency (EIA) India बाट certificate लिने प्रक्रियामा रहेको भनि उल्लेख भई आएकोले मूल्यांकन समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनि दुग्ध विकास संस्थान, लैनचौर काठमाण्डौबाट मिति २०७१/१०/२५ मा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) (ख) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन अनुरूप बोलपत्र पूर्ण भए वा नभएको पूर्णताको परीक्षण गरी सोही ऐनको दफा २५ बमोजिम मूल्यांकन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१/११/०१)

१७४. राय परामर्श माग भएको विषय:

Particular Technical Specification को Criteria मा उल्लेख भए बमोजिम HRC-55 सम्बन्धी विवरण सिलबन्दी बोलपत्र कागजात दाखिला गर्दा समावेश नगरी आयोजनाबाट अन्य कागजातको स्पष्टीकरण गरेका कागजातको साथ HRC-55 सम्बन्धी विवरण Typing mitake को कारण छुट हुन गएको । आयोजनाले माग गरेकै अनुरूपको HRC-55 सामान आफूले दिने भनि मूल्यांकनको क्रममा पत्र पेश गरेको हुँदा द्विविधा भई सिंचाइ विभाग, जावलाखेल, ललितपुरबाट मिति २०७१/१०/२७ मा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित प्राविधिक स्पेसिफिकेशन अनुरूप बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भए वा नभएको परीक्षण गर्नु पर्ने र सोही दफाको उपदफा (५) अनुसार परीक्षणको सिलसिलामा प्राप्त जानकारीबाट बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न सकिने छैन भन्ने प्रावधानलाई मध्यनजर गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै निर्णय लिनु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१/११/०६)

१७५. राय परामर्श माग भएको विषय:

मेशिनरी औजार खरिद सम्बन्धी दाखिला हुन आएको बोलपत्र कागजातमा मेशिन औजारको मोडल एवं पार्टसहरूको खुलस्त विवरण यकिन गरी पेश नगरेकोले सम्बन्धित बोलपत्रदाता सँग पुनः अफरसिट र पार्टसहरूको जानकारी माग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, बबरमहल, काठमाण्डौबाट मिति २०७१/११/३ मा राय माग भई आएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित प्राविधिक स्पेसिफिकेशन अनुरूप बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भए वा नभएको परीक्षण गर्नु पर्ने र सोही दफाको उपदफा (५) अनुसार परीक्षणको सिलसिलामा प्राप्त जानकारीबाट बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न सकिने छैन भन्ने प्रावधानलाई मध्यनजर गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै निर्णय लिनु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१/११/०८)

१७६. राय परामर्श माग भएको विषयः

Cotton shirt cloth, Cotton pant cloth, Navy blue chusta cloth, Woollen blanket खरिदका लागि बोलपत्र कागजातको Qualification Criteria मा "Bidder must have a minimum of last 3 years (F/Y 2068/069, 069/70, 070/71) specific experience in the supply of similar Goods and related services of nature, quantity and quoted amount to any security organizations or any government organizations of Nepal." पेश गर्नु पर्ने अथवा "Bidder shall submit line of credit from "A" class commercial Bank equivalent to quoted amount. Line of credit which is without specific purpose and photocopy shall not be accepted." पेश गर्नु पर्ने भनि उल्लेख गरिएकोमा आपूर्ति गर्नु पर्ने सबै आइटमको नाम उल्लेख नभएता पनि Line of credit पुगेका फर्महरूलाई मूल्यांकनमा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने द्विविधा भई प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाण्डौबाट मिति २०७१/११/६ मा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन अनुरूप बोलपत्र पूर्ण भए वा नभएको निकायले गर्न बोलपत्र मूल्यांकन गर्नु अघि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले बोलपत्र परीक्षण गर्नु पर्ने र सो परीक्षणको सिलसिलामा आवश्यकता अनुसार ऐनको दफा २३ (५) को प्रतिकुल नहुने गरी सोही ऐनको दफा २३ (४) बमोजिम बोलपत्रदाता संग आवश्यक जानकारी माग गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७१/११/१२)

१७७. राय परामर्श माग भएको विषयः

आ. व. ०७०/७१ देखि आइटमगत रुपमा मूल्यांकन गर्ने गरिएकोमा गुणस्तरीय र किफाईती मूल्यमा सामान उपलब्ध हुने देखिन्छ । आइटमगत रुपमा मूल्यांकन गर्दा आपूर्तिकर्ताहरू उत्साहित हुने नगरेको साथै आइटमगत रुपमा मूल्यांकन गर्न समेत कठिन कार्य भएको तापनि लटमा मूल्यांकन गर्दा कतिपय आइटमहरू गुणस्तरहीन सामान भए पनि स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले गुणस्तरको सुनिश्चिता हुने देखिदैन यसर्थ Packagewise/Slicewise or Itemwise मध्ये कुन प्रकृया अवलम्बन गर्न सकिने हो भनि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, काठमाण्डौको मिति २०७१/१०/१८ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

Packagewise/Slicewise or Itemwise कसरी खरिद गर्ने भन्ने विषय खरिदको प्रकृति र विधि अनुसार फरक फरक हुन सक्ने हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (भ) अनुसार बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्दा नै खरिद गर्ने मालसामान छुट्टा छुट्टै समूह र प्याकेज बनाई खरिद गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो समूह र प्याकेज र सोको मूल्यांकन गर्ने तरिका उल्लेख गरी सार्वजनिक निकायले खरिद कारवाही अगाडि बढाउन सक्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१/११/१२)

१७८. राय परामर्श माग भएको विषयः

दरभाउपत्र माग गरी अटोमेटिक फिडर भएको फोटोकपी आपूर्ति गर्न सम्झौता भएको सम्झौता बमोजिमको ७ दिनको म्यादमा आपूर्ति नगरेकोले २१ दिनको म्याद थप माग गरेको सो बमोजिम थप म्यादमा पनि सामान आपूर्ति नगरेकोले ७ दिन भित्र सामान आपूर्ति गर्न भनिएकोमा सो समय पनि गुज्ने पछि आपूर्तिकर्ताले IEC को सामान स्टक नभएकोले EIC ले ३, ४ हप्ता भित्र सामान उपलब्ध हुने सोही अनुसार सामान आपूर्ति गर्ने भनि म्याद मागेकोले द्विविधा भई कृषि प्रसार निर्देशनालय हरिहरभवन, ललितपुरबाट मिति २०७१/१०/१५ मा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ मा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति : २०७१/११/१३)

१७८. राय परामर्श माग भएको विषय:

दमकल खरिद सम्बन्धमा पेश हुन आएका बोलपत्रदाताको वार्षिक कारोबार मूल्यांकन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको इण्डेक्सलाई आधार मान्न सकिन्छ वा सकिदैन भनि फिदिम नगरपालिका कार्यालय, फिदिम, पाँचथर को मिति २०७१/११/११ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम बोलपत्रको मूल्यांकन बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको आधार र तरिका अनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख भए अनुसार बोलपत्र कागजातमा तोकिएको आधार र तरिका बमोजिम मूल्यांकन गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१/११/२५)

१८०. राय परामर्श माग भएको विषय:

दमकल खरिद सम्बन्धमा पेश हुन आएका बोलपत्रदाताको वार्षिक कारोबार मूल्यांकन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको इण्डेक्सलाई आधार मान्न सकिन्छ वा सकिदैन भनि ताप्लेजुङ नगरपालिका कार्यालय, ताप्लेजुङको मिति २०७१/११/१० को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम बोलपत्रको मूल्यांकन बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको आधार र तरिका अनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख भए अनुसार बोलपत्र कागजातमा तोकिएको आधार र तरिका बमोजिम मूल्यांकन गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१/११/२५)

१८१. राय परामर्श माग भएको विषय:

प्रतिष्ठानले निर्धारण गरेको लागत अंक भन्दा १८.७८ प्रतिशत न्यून अंक कबोल गर्ने बोलपत्रदाताले वाकिटकी सम्बन्धी प्रमाणपत्र पेश नगरेको र सम्पूर्ण कागजात भएको बोलपत्रदाताको अनुमानित लागत अनुमान १.६४ प्रतिशत बढी रहेकोले निर्णय गर्न द्विविधा परेको भनि वी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान, नेपालको मिति २०७१/११/१८ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

पेश हुन आएका बोलपत्रहरूको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को देहाय उपदफाहरूमा उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा निक्कौल गर्न मूल्यांकन गर्नु अघि बोलपत्र परीक्षण गर्नु पर्ने र सोही ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भएको आधार र तरिका अनुसार मूल्यांकन गर्नु पर्ने । लागत अनुमान भन्दा १.६४ प्रतिशत बढी भएको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (१) (ख) बमोजिम न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी हो वा होइन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निक्कौल गरी निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१/१२/०५)

१८२. राय परामर्श माग भएको विषय:

खरिद कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी नदिदै विभागमा दर्ता हुन आएको गाडी पहिला अर्कैको नाममा नमसारी भएको जानकारी खुल्न आएको र कम्पनीले भुलवस यस्तो हुन गएको ७ दिन भित्र नयाँ गाडि उपलब्ध गराउने भनेको हुँदा फिर्ता गरी नयाँ

गाडी लिन सकिने वा नसकिने द्विविधा परेको भनि वातावरण विभाग, कुपण्डोल, ललितपुरको मिति २०७१/११/२८ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५ को देहाय उपदफाहरुमा उल्लेख भए अनुसार आपूर्ति गरिएका मालसामानहरु अस्वीकार्य भएमा फिर्ता गर्न सकिने र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ को उपदफा (२) (छ) बमोजिम मालसामान स्वीकार हुने शर्तहरु सम्झौता उल्लेख हुने हुँदा सोही बमोजिम हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१/१२/०८)

१८३. राय परामर्श माग भएको विषय:

चिन्नीपत्र पार्सलको लागि दर्ता हुन आएको तीन थान दरभाउपत्र मध्य सबै भन्दा कम कबोल अंक भएको दरभाउपत्रदाताले आ.व. ०७०/७१ को करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश नगरी आ.व. ०७०/७१ को आय विवरण कर कार्यालयमा बुझाएको प्रमाण पेश गरेको र स्वघोषण (Self Declaration) पेश नगरेकोमा मूल्यांकनमा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने द्विविधा परेको भनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालीम केन्द्र, टेकु, काठमाण्डौको मिति २०७१/११/१७ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को नियम ४० को उपनियम (२) (घ) बमोजिम आन्तरिक राजश्व विभागबाट कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र वा कर विवरण पेश गरेको कागजात र सोही उपनियमको खण्ड (ड) बमोजिमको स्वोघोषणा बोलपत्रदाताको ग्राह्यता (ईलिजिविलिटी) को आधार हुने भएकोले यस्ता कागजात पेश नगरेको अवस्थामा सोही नियमको उपनियम (४) बमोजिम गर्नु पर्ने । (निर्णय मिति : २०७१/१२/०८)

१८४. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५३ (१) मा बैंक जमानत नगदै वा बाणिज्य बैंकले जारी गरेको तोकिएको रकम बराबरको जमानत हुनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान विपरीत राशन ठेक्का बन्दोवस्तको लागि माग गरिएको सूचनामा धरौटी वापतको रकम कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गरेको सक्कलै भौचर पेश गर्नु पर्ने र बैंक ग्यारेन्टी वा नगदलाई मान्यता दिइने छैन भनि उल्लेख भएकोले द्विविधा भई जिल्ला वन कार्यालय, गोरखाको मिति २०७१/१२/२ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५३ (१) मा बैंक जमानत नगदै वा बाणिज्य बैंकले जारी गरेको तोकिएको रकम बराबरको जमानत हुनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको हुँदा सोही बमोजिम कार्यन्वयन गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१/१२/१२)

१८५. राय परामर्श माग भएको विषय:

विनियोजित भएको ६० लाख रुपैयाबाट दमकल खरिदको लागि आह्वान भएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा Annual Turnover सम्बन्धमा "The Bidder is required to submit documentary evidence audited balance sheet showing that bidder's annual turnover more than NRs 20 million within last three years" भन्ने मूल्यांकनको आधार तोकिएकोमा केही बोलपत्रदाताले यस्तो आधार तोकिएको नहुने भनि निवेदन दिएकोले द्विविधा भई विर्तामोड नगरपालिका कार्यालय, विर्तामोड, भापाको मिति २०७१/१२/४ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५ (१) अनुसार मालसामान आपूर्ति सम्बन्धी खरिद कारवाहीमा भाग लिने बोलपत्रदाताको योग्यताको आधार निर्धारण गर्दा उक्त उपनियममा उल्लेख भएको कुराहरु मध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै वा सबै कुराहरुलाई विचार गरी निर्धारण गर्दा प्रतिस्पर्धामा संकुचन नहुने तर्फ पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने ।

विवाद समाधानको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ (२) बमोजिम यस कार्यालयले थप राय दिइरहनु पर्ने ।
(निर्णय मिति : २०७१।१२।१५)

१८६. राय परामर्श माग भएको विषय:

सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्दा प्याकेजको रुपमा स्वीकृत नगरी आइटममा वाइज बोल कबोल अंक मध्ये न्यूनतम मूल्यको आधारमा स्वीकृत गरिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएकोमा केही आइटममा एउटै अंकको दररेट कबोल गरेकोमा कुन दरभाउपत्रदाताको दररेट स्वीकृत गर्ने द्विविधा भएको भनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीको मिति २०७१/१२/१ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम परीक्षण गर्नुपर्ने र ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) अनुसार बोलपत्रको मूल्यांकन बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको आधार र तरिका बमोजिम गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।१२।१६)

१८७. राय परामर्श माग भएको विषय:

औषधी आपूर्तिको लागि बोलपत्र ई-विडिड मार्फत भाग लिने रारा मेडिकल फार्माको बोलपत्र बोलपत्र खोल्ने दिन प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोल्दा BOQ प्राप्त नभएकोले यसमा के कसो भएको हो खुलाई दिनु र इ विडिड दाखिला भए वा नभएको जानकारी प्राप्त कसरी हुने भनि जिल्ला जनस्वस्थ कार्यालय, भरतपुर, चितवनको मिति २०७१/१२/१० को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

www.bolpatra.gov.np प्रणालीमा भएको व्यवस्था अनुसार Bid opening गर्दा Download हुने Bid Submission Report मा Bidder ले upload गरेको सबै कागजात संलग्न हुने व्यवस्था भएको । e-Bid मार्फत बोलपत्र दाखिला भए वा नभएको सम्बन्धमा Bid opening गर्दा opening page मा No Bid submitted देखिएमा सो Bid मा e -Bid पेश नभएको बुझिने ।

(निर्णय मिति : २०७१।१२।१९)

१८८. राय परामर्श माग भएको विषय:

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालबाट देहायको विषयमा राय माग गरिएको :

१. पोशाक खरिदको भेरिएशन जारी गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११८ (ग) आकर्षित हुने वा नहुने ?
२. दुई वटा सामान खरिद गर्न सम्झौता भएको एउटा सामान आवश्यक नभएकोले सो सामान बराबरको कुल रकम आवश्यक सामानको परिमाण बढाई खर्च गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?
३. बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित स्पेसिफिकेशन भन्दा एडभान्स टेक्नोलोजी भएको मेशिनरी सामान उत्पादक कम्पनीले उपलब्ध गराउने अनुरोध भई आएको र सम्बन्धित प्राविधिकले पनि उपयुक्त हुने राय पेश गरेकोमा सम्झौता भई सकेको अवस्थामा स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गरी एडभान्स टेक्नोलोजिको स्पेसिफिकेशन भएको सामान खरिद गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

१. पोशाक खरिदको भेरिएशन सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (ग) मा मालसामानको परिभाषा अध्ययन गरी निर्णय गर्ने ।
२. सम्झौता बमोजिमको सामान थप घट गर्नु पर्ने अवस्थामा समेत सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८ आकर्षित हुने देखिन्छ ।

३. स्पेशिफिकेशन परिवर्तन गरी एडभान्स टेक्नोलोजिको स्पेशिफिकेशन भएको सामान खरिद सम्बन्धमा उक्त सामानको कार्य सञ्चालन तथा कार्य सम्पादन, वारेन्टी समयावधि र अपरेटिङ्ग कष्ट समेतलाई मध्य नजर गरी सार्वजनिक निकाय स्वयंले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०१।१०)

१८८. राय परामर्श माग भएको विषयः

इक्वीपमेन्टहरु खरिदको लागि आह्वान भएको बोलपत्र मिति २०७१/७/११ मा खोलिएकोमा हाल सम्म मूल्यांकन कार्य टुङ्गी नसकेकोले मूल्यांकन समितिले थप कति दिन सम्म म्याद थप गर्न सक्छ ऐन नियममा स्पष्ट व्यवस्था नभएको भनि व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, महाराजगंज, काठमाण्डौको मिति २०७२/१/४ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

१. बोलपत्रको मूल्यांकनको प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६६ र बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना दिने अवधि सम्बन्धमा नियम ५४क. मा स्पष्ट नै रहेकोले थप राय दिइरहनु नपर्ने ।
२. बोलपत्र खोलिएको करीव ६ महिना अवधिमा पनि बोलपत्र मूल्यांकन कार्य सम्पन्न नगरी गंभीर लापरवाही भएको तर्फ सार्वजनिक निकायका प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।
३. बोलपत्रको मूल्यांकनको क्रममा Technical Specification एकीन हुन समय लागेकोले मूल्यांकन समितिले समयमा कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन दिन नसकेको र मूल्यांकन प्रक्रिया जारी रहेको भन्ने विषयमा यस कार्यालयमा स्पष्ट जानकारी पठाउने । (निर्णय मिति : २०७२।०१।१०)

१८९. राय परामर्श माग भएको विषयः

कुनै आइटममा दररेट नभएको तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्र बोलपत्र खरिद गर्दा पेश गरेको तर बुझाउने बेलामा छुटेको अवस्थामा उक्त बोलपत्र मुल्याङ्कन सम्बन्धमा लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालयबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

१. “सार्वजनिक निकायले मालसामान खरिदका लागि उल्लेख गरेको मालसामान मध्ये कुनै आइटमको दररेट नभएको भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २३ को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम भए नभएको परिक्षण गरि एकिन गर्ने।”
२. “बोलपत्र कागजात खरिद गर्नका लागि सार्वजनिक निकायले अनिवार्य गरिएको कुनै कागजात बोलपत्र कागजात खरिद गर्ने समयमा नै बोलपत्रदाताले पेश गरिसकेको भए सोही कागजात बोलपत्र पेश गर्ने बेलामा छुटेको भए पनि सोही आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गराउन उपयुक्त नहुने ।”

(निर्णय मिति : २०७२।०२।२४)

१९०. राय परामर्श माग भएको विषयः

Manufacturing Authorization Letter माग गरिएकोमा Authorized Distributor को Authorization Letter पेश भएकोलाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा Manufacturing Company को Authorization Letter पेश गर्ने व्यवस्था भएकोमा सम्बन्धित Manufacturing Company ले Authorization Letter जारी गर्ने अधिकार दिएको Authorized Distributor भएको अवस्थामा सो Distributor ले अन्य कम्पनीलाई Authorization Letter जारी गरेको अधिकार भएका मात्र प्रतिस्पर्धा बढाउने उद्देश्यले स्वीकार गर्न सकिने अन्यथा बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भएकोमा Manufacturing Company बाटै जारी भएको MAL हुनु पर्ने स्पष्ट गरिएको व्यहोरा लेखि पठाउने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०२।२४)

१८२. राय परामर्श माग भएको विषय:

मालसामान आपूर्तिकर्ताबाट सप्लाई रकमको १.५ प्रतिशतले हुन आउने रकम अग्रिम आय कर बापत कट्टा गरी भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया विदेशी सप्लायर्स वा कम्पनीको हकमा समेत लागु गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, टेकु, काठमाण्डौबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिँदा अग्रिम आयकर कट्टी गर्ने सम्बन्धमा सम्झौतामा उल्लेख भएको शर्तलाई दृष्टिगत गर्नु पर्ने र यस सम्बन्धमा थप कुनै दुविधा भए आन्तरिक राजश्व विभागबाट राय लिन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०२।२५)

१८३. राय परामर्श माग भएको विषय:

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको च.नं. १९०, मिति २०७२।०२।२६ को पत्रबाट सन् २०१२ मा Internet प्रविधिबाट Aeronautical Information आदान प्रदान गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ATS Message Handling System (AMHS) प्रणाली रु. ९,२३,२५,५७२/- मा खरिद गरि सो मा प्रयोग हुने AIM को लागि पुनः ४ करोड ६० लाख खर्च गरेको उल्लेख छ । फेरी सोही Dynamic Part लाई रु. ५ करोड ५० लाख बराबर मुल्यमा सोभै खरिद प्रकृयाबाट खरिद गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (५) बमोजिम प्रोपराइटरी मालसामान सोभै खरिद गर्दा साविक सम्झौता मूल्यको ३० (तीस) प्रतिशत मूल्य सम्म खरिद गर्न सकिने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सो को प्रतिकूल हुने गरी सम्झौता मूल्यको ३० (तीस) प्रतिशत भन्दा बढी सोभै खरिद गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०२।३२)

१८४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाल विद्युत प्राधिकरण ।

राय माग गरिएको विषय:

- क) बोलपत्रदाता JV को एउटा Partner (head) ले मात्र बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गरी उक्त पूर्व सम्मिलित दुई फर्महरूले JV बनाई सोही बोलपत्र सम्बन्धी कागजात भरी दर्ता गराएको बोलपत्र मान्य हुने वा नहुने ।
- ख) Manufacturer ले जारी गरेको Manufacturers Authorication, JV को फर्मको सट्टामा head partner को नाममा जारी भएकोमा सो मान्य हुने नहुने सम्बन्धमा राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० को उपनियम (२) को खण्ड (घ) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी आफैले खरिद गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात भरी पेश गरे वा नगरेको परीक्षण गर्नु पर्ने र सो बमोजिम नभएको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २४ को खण्ड (घ) बमोजिम कारवाही नहुने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०४।२६)

१८५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री तैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, खुमलटार ललितपुर ।

राय माग गरिएको विषय:

- क) परामर्शदाता ३ वटा संस्थाहरूले मिलेमतो गरि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२(२) को (च) विपरितको कार्य गरेकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ बमोजिम कालोसूचिमा राख्ने/नराख्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएको ।

राय तथा परामर्श:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) को खण्ड (क) मा ऐनको दफा ६२ बमोजिमको आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपदफा (१) बमोजिम प्रक्रिया पुरा गरी कालोसूचिमा राख्न सम्बन्धित कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखि पठाउनु पर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा यसमा द्विविधा नदेखिएको ।

(निर्णय मिति: २०७२।०४।२६)

१८६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, वैतडी ।

राय माग गरिएको विषय:

जिल्ला कारागार कार्यालय बन्नाङ्गको भवन निर्माण कार्यको आशयपत्र जारी भई सम्झौतापत्रको लागि पत्राचार गर्दा कार्य सम्पादन जमानत प्रचलित कानून बमोजिम या अध्यादेश बमोजिम माग गर्ने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०७१, मिति २०७२।०३।२१ वाट निष्कृत भएकोले प्रचलित कानून बमोजिम गर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०५।३१)

१८७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सडक विभाग, बतरमहल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय:

सार्वजनिक निर्माणको खरिद सम्झौता मूल्य र बोलपत्र अंक भन्नाले मूल्य अभिवृद्धि कर सहित वा रहित भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएको ।

राय तथा परामर्श :

सम्झौतापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हुने भएकाले थप राय दिई रहनु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०५।३१)

१८८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ।

राय माग गरिएको विषय:

एशियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा संचालित आयोजनाको लागि बोलपत्रदाता छनौट भई सम्झौता गरि कार्यारम्भ समेत भैसकेको अवस्थामा एशियाली विकास बैङ्कले उक्त फर्मलाई Anti Corruption Policy बमोजिम Temporary suspension गरिएकोले यस बैङ्कको कुनै पनि सहयोगमा संचालित आयोजनाहरूमा सो फर्मलाई संलग्न नगराउने आशयको पत्र प्राप्त भएकाले ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ (१) ख बमोजिम सञ्चालन हुने सार्वजनिक खरिद प्रकृत्यामा थप राय दिई रहनु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०५।३१)

१८९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाल खाद्य संस्थान, सिंहदरवार प्लाजा, भद्रकाली ।

राय माग गरिएको विषय:

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा शुरु भएको राशन खरिद (चामल) को प्रक्रिया यस आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले सो अनुसार गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक निकायले खरिदको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खरिद कारवाही शुरु गर्नु नसकिने तथा उपनियम (२) को खण्ड (क) मा बहुवर्षीय सम्झौता बमोजिम गरिने खरिदको हकमा पहिलो वर्षको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था भएपछि अन्य वर्षको लागि खरिद कारवाही गर्न रोक नलगाएको कानुनी व्यवस्थाको आधारमा प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायबाट नै निर्णय हुनु पर्ने देखिएकाले थप राय दिई रहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०६।१२)

२००. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय:

१. मूल्याङ्कनको क्रममा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादक कम्पनिले उत्पादन क्षमताका सम्बन्धमा पेश गरेका उद्योग विभाग, धरेलु तथा साना उद्योगले प्रदान गरेको प्रमाणपत्र र कम्पनिको लेटरहेडमा उल्लेखित क्षमता सम्बन्धमा ।
२. Tax Invoice तथा नगदी रसिदलाई मान्यता दिने सम्बन्धमा ।
३. विदेशी कम्पनीका Letter of Head र स्वदेशी कम्पनिको Chamber of Commerce को Certificate of Origine का कागजात पेश भएकोमा मान्यता दिने सम्बन्धमा ।

राय तथा परामर्श :

१. उत्पादन क्षमता जनाउने कागजात, नेपाल सरकारले तोकेको निकायबाट जारी गरिएको वा प्रमाणित वा उत्पादन क्षमता खुलाईएको कागजात समेतलाई आधार मान्न उपयुक्त हुने ।
२. शूलक तिरेको रसिद आवश्यक परेको अवस्थामा परिक्षण कार्यको लागि कर विजकबाट समेत रकम बुझाएको देखिने अवस्थामा मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिने ।
३. मालसामान उत्पत्ति मुलूकका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको मालसामानको नमूना कागजातको बोलपत्रदतालाई निर्देशनको खण्ड no. 5.2 मा स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले थप राय आवश्यक नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०६।१९)

२०१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाल प्रहरी अस्पताल ।

राय माग गरिएको विषय:

साभ्ता स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड चालु आर्थिक वर्षको मौजुदा सूचिमा समावेश नभएकोले उक्त संस्थाबाट सोभै सम्झौता गरि औषधी खरिद गर्न मिल्ने वा नमिल्ने साथै सोभै वार्षिक खरिद सिमा ३ लाख भन्दा वढी हुन सक्ने वा नसक्ने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ तथा नियमावली २०६४ को नियम ८५ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुँदा उक्त प्रावधानहरुको अधिनमा रही खरिद कार्य गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०६।१९)

२०२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको विषय :

मालसामान खरिद गर्दा कार्यालयबाट तोकिएको फरमेट (ढाँचा) बमोजिम वित्तिय श्रोत सम्बन्धी फाराम नभएको सम्बन्धमा पूर्णताको परिक्षणमा पूर्ण भएको मान्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय तथा परामर्श:

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा २(ख) र उपदफा ३ (घ) अनुसार बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्नु अघि बोलपत्र परिक्षण गरि एकिन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोले सोहि अनुसार परिक्षण गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०७।१६)

२०३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री टी.पी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान, सुनसरी ।

राय माग गरिएको विषय:

प्रतिष्ठानको e-Bidding Process मा Bidder प्रा.ली समेत रहेकोमा एकल फर्म र सोही व्यक्तिहरु समेत रहेको साभेदारी फर्मको विचमा प्रतिस्पर्धा देखाएकोले उक्त फर्महरुलाई मूल्याङ्कन गर्न सकिने, नसकिने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले थप राय दिईरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०७।२४)

२०४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : शहिद गंगालाल हृदयरोग केन्द्र ।

राय माग गरिएको विषय:

त्यस केन्द्रमा आवश्यक पर्ने Stent (Drug Eluting and Barmetal) बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने क्रममा प्राविधिक रुपमा योग्य देखिन आएका २ वटा बोलपत्रमा बराबर ईकाई दररेट प्राप्त भएकोले मूल्याङ्कन गर्न द्विविधा भएको ।

राय तथा परामर्श :

बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने क्रममा प्राविधिक रुपमा योग्य देखिन आएका २ वटा बोलपत्रमा बराबर ईकाई दररेट प्राप्त भएको अवस्थामा कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भनि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ मा कुनै व्यवस्था नभएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(२) र दफा ६५(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यलाई समेत ध्यानमा राखी श्री शहिद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रबाट सिफारिश गरि पठाएका उपयुक्त विकल्पहरु मध्ये उत्तम विकल्प वा गोप्य शिलवन्दीको माध्यमबाट उक्त दूईवटा बोलपत्रदातालाई घटाघटको माध्यमबाट दरभाउ पेश गर्न लगाउने कुन उपयुक्त हुन्छ सो सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संसोधन नहुदा सम्मको लागी नीतिगत निर्णय गर्न आवश्यक भएकोले नीतिगत निर्णयको लागी नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नको लागी सककलै फाईल पठाउने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०७।२४)

२०५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री विकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल ।

राय माग गरिएको विषय:

२०७२/०७/१९ गते १२ वजेसम्म टेण्डर दर्ता हुनु पर्नेमा e-Tender मार्फत सूचना प्रकाशित भए बमोजिम PPMO Site Expired भएको देखाएकोले गोप्य शिलवन्दि दरभाउ बोलपत्र सम्बन्धमा के गर्ने ।

राय तथा परामर्श :

e-Bid र Hard Copy Submission गर्ने समय फरक पर्न गएको देखिएकोले e-Bid र Hard Copy Submission गर्ने समय एउटै हुनु पर्ने भनि स्मरण गराउने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०८।२४)

२०६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री नेपाली सेना, कार्यरथी विभाग, सैनिक स्वास्थ्य महानिदेशनालय, जंगी अड्डा ।

राय माग गरिएको विषय:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२४(२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम ५० प्रतिशत रिटेन्सन मनि फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा आपूर्तिकर्ताको लागी समेत हो होईन द्विविधा परेको ।

राय तथा परामर्श :

सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको भए सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२४ मा आपूर्तिकर्ता समेत भनि स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले सोही बमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०८।२४)

२०७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री शिक्षण अस्पताल महाराजगंज, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय:

बोलपत्र आव्हान बमोजिम बोलपत्रमा उल्लेखित प्रावधान अनुरूप country of origin फरक परेमा आपूर्तिकर्ताबाट country of Origin फरक परेको सामान स्वीकार गर्न सकिने वा नसकिने ?

राय तथा परामर्श :

सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको हुने भएकाले यस कार्यालयबाट राय दिईरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०८।२४)

२०८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा टेकु, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको विषय:

आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा र Alpha Medicine Distributer बिच भएको Multi year contract बमोजिम जम्मा ४ वटा आईटमहरु मध्य ३ वटा आईटम Specification मा तोकिए बमोजिम भएको र एक (१) वटा तोकिए बमोजिमको नभएकोले Partially contract Termination को लागी दिएको भुक्तानी सम्बन्धमा कसरी असूलउपर गर्ने भनि राय परामर्श माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२८ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) र (ग) मा प्रष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय दिईरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०८।२४)

२०९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय:

घोडा संख्या ८ को लागि मिति २०७२/०७/१२ को बोलपत्र आव्हानको सूचना पश्चात २०७२/०७/२३ गते नेपाली सेनाबाट थप १० वटा घोडाहरु प्राप्त भएकाले २०७२/०७/१२ को बोलपत्र आव्हानको सूचना बमोजिम छनौट भएको बोलपत्रदातासंग उक्त थप घोडाहरु समेतको लागी सम्झौता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय तथा परामर्श :

तहाँ कार्यालयबाट जारी बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको बोलपत्रदतालाई निर्देशन ३५ मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा थप राय दिईरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०९।२०)

२१०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति महाशाखा टेकु, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको विषय:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को (२) (ख) र (घ) तथा उपदफा (३), (४) र (५) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२८ बमोजिम एक आईटममा भएको सम्झौता बमोजिम भुक्तानी गरिएको रकम स्पेसिफिकेशन बमोजिमको सामान आपूर्ति नभएको अवस्थामा असूल उपर सप्लायर्सबाट गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय तथा परामर्श :

खरिद सम्झौता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित दायित्व पालना गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धीत सार्वजनिक निकायको हुने भएकाले यस कार्यालयको राय आवश्यक नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०९।२०)

२११. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रबन्ध शाखा, नक्साल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

माल सामान खरिद सम्बन्धीको बोलपत्र फारममा In order to insecure the quality of the products, Bidder/Manufacturer are required to submit authentic SGS (socite General de Surveillance) or ITS (Internet Testing Service) test report of the sample being submitted with bidding documents mentioning name of Bidder/Manufacturer and product name on test report उल्लेख गरेकोमा Thickness of vamp, quarter and counter: 2.2 mm उल्लेख भएको परिक्षण प्रतिवेदनको Result मा Fail लेखि आएकोले पुनः सम्बन्धित परिक्षण गर्ने निकायलाई पत्रचार गर्दा 1.8mm-2mm भन्दा 2.2mm गुणस्तरीय भनि लेखि आएको हुदा उक्त फरकलाई सानातिना फरक (minor Deviation) मानि मूल्यान प्रकृत्यामा अगाडि बढाउन मिल्ने/नमिल्ने भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र दफा २५ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले यस कार्यालयबाट राय दिई रहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७२।१०।२९)

२१२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा, टेकु, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना भए पश्चात उक्त सूचना उपर स्लाइस नं. १ देखि ५ को हकमा घनघश्या ढुवानी सेवा प्रा.लि. ले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम यस विभाग समक्ष पुनरावलाकनको लागि निवेदन पेश गरेकोमा उक्त निवेदनमा उल्लेखित व्यहोरामा छलफल हुँदा अन्य सार्वजनिक निकाय (सशस्त्र प्रहरी बल) को ढुवानीको सम्बन्धमा श्री अदिति ट्रान्सपोर्ट, काठमाडौं (प्रोपाइटर भरत कुमार थापा) ले भ्रष्टाचार जन्य कार्य गरेको तथा भ्रष्टाचार जन्य कार्यमा मिलेमतो गरेको भनि उक्त अदिति ट्रान्सपोर्ट, काठमाडौं तथा प्रोपाइटर भरत कुमार थापा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयागले मिति २०७२।१०।१८ को विशेष अदालतमा आरोप पत्र दर्ता गराएको अ.दु.अ.आ.को २०७२।१०।१८ को विज्ञप्तीबाट जानकारी प्राप्त भएकोले सवैधानिक निकायबाट निज अदिति ट्रान्सपोर्ट, काठमाडौंको ढुवानी सेवा सम्बन्धमा विश्वसनियता कायम हुन नसकेको देखिएको सन्दर्भमा उत्पन्न भएको परिस्थितीको कारणले उक्त फर्मसग सम्झौता गरी ढुवानी सेवा लिन सकिने नसकिने विषयमा द्विविधा भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६१,६२ र ६३ (१) (घ) को व्यवस्था अनुरूप भए नभएको सम्बन्धमा ऐ. ऐनको दफा ७१ बमोजिम गठित मूल्याङ्कन समितीको सिफारिश बमोजिम गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७२।१०।२९)

२१३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री राष्ट्रिय पशु प्रजनन केन्द्र, कास्की, पोखरा ।

राय माग गरिएको विषय :

यस केन्द्रमा दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशन गरी जानकारी गराइएको अवस्थामा मिति २०७२।०८।३ गते श्री कार्की कृषि सामाग्री भण्डार पोखरा १८, कास्कीले दरभाउपत्रदाता श्री दिपशिखा भेटेरिनरी सेन्टर डि.जी. ट्रेड एण्ड सप्लायर्सका प्रोप्राइटर श्री गीता रानाभाट सम्बन्धि कार्यालय अर्थात यस केन्द्रमा प.से.प्रा. (रा.प.अनं.प्र. श्रेणी) का श्री दिपक रानाभाटकी पत्नी भएकोले श्री गीता रानाभाटको नाउँमा दर्ता रहेको श्री दिपशिखा भेटेरिनरी सेन्टर, पोखरा १७ को नाउँमा दरभाउपत्र स्वीकृत गरि निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामति सेवा नियमावली, २०५० ले निर्दिष्ट गरेको निजामति कर्मचारीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने प्रावधान रहेकोमा सो को विखिलाप हुने गरी आनै कार्यालयले आव्हान गरेको बोलपत्रमा उक्त पशु प्रजनन केन्द्रमा प्रा.स. पदमा कार्यरत कर्मचारी श्री दिपक रानाभाटकी श्रीमती गीता रानाभाटको नाममा दर्ता रहेको श्री दिपशिखा भेटेरिनरी सप्लायर्सको नाउँमा कर्मचारी समेतको मिलोमतोमा दरभाउपत्र स्वीकृत गराएकोले उक्त काम निजामति कर्मचारी ऐन र नियमावली समेतका विपरीत रहेको हुँदा उक्त स्वीकृती टेण्डर बदर गरी पाउँ भनी श्री मोहन वहादर कार्कीले मिति २०७२।०८।०३ मा यस केन्द्रमा निवेदन गराउन सक्नेगरी दरभाउपत्र पेश भएको व्यहोरा अनुरोध छ । श्री दिपशिखा भेटेरिनरी सेन्टर, पोखरा १७, विरौटाको दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न वा उक्त फर्म भन्दा बढी अर्थात दोश्रो घटी श्री कार्की कृषि सामाग्री भण्डार, पोखरा १८ को दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न सम्बन्धमा द्विविधा पर्न गएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६१ (च) ६२ र ६३ (१) (घ) को व्यवस्था अनुरूप भए नभएको सम्बन्धमा ऐ. ऐनको दफा ७१ बमोजिम गठित मूल्याङ्कन समितीको सिफारिश बमोजिम गर्नु पर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६१ (च) ६२ र ६३ (१) (घ) को व्यवस्था विपरितको कार्य गरेको भए दफा ६३ र प्रचलित अन्य कानुन बमोजिमको कारवाहीको प्रकृया अधि बढाउनु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७२।१०।२९)

२१४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री रेडियो प्रसार विकास समिति, रेडियो नेपाल, सिंहदरवार , काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

बोलपत्र आव्हान गर्दा Water Cooling System वा Air Cooling System मध्येबाटै खरिद गर्ने भनि सूचनामा उल्लेख नभएको र Technical specification मा मात्रै Air Cooling System उल्लेख भएकोले Water Cooling System को जेनरेटरको पनि बोलपत्र पेश भएको र स्वीकार गरेको अवस्था र स्थिति रहेको कारण न्युन मुल्य भएको Water Cooling System को जेनरेटरको बोलपत्र प्राप्त भएको तर समितिको निर्णयानुसार Air Cooling System खरिद गर्ने भएको देखिएको हुँदा सो जेनरेटरको न्युनतम मुल्य भ्याट वाहेक रु. ३४,५९,३२७/- कायम भएको र सो रकम को भन्दा रु. ९,६९,३२७।४३ आधिक देखिएकोले खरिद गर्न समस्या उत्पन्न भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ र दफा २५ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले र तहा कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित प्रावधान अनुरूप नै निर्यात गर्नु पर्ने विषय भएकाले यस कार्यालयबाट राय दिईरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७२।१०।२९)

२१५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा ।

राय माग गरिएको विषय :

वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, खुमलटारले दुर्गम जिल्लाहरुमा Electro Mechanical Equipment हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान हुदा बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति Bidding Document मा १६ अगष्ट २०१५ भई वितरण भएको र बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित हुँदा १७ अगष्ट २०१५ भई राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन भएकोमा

छनौट भएको बोलपत्र १७ अगष्ट २०१५ मा दर्ता भएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ । सूचना प्रकाशन भएको मिति बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख मिति मध्ये कुनचाही मितिलाई आधिकारिक भन्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा हुन गएको ।

राय तथा परामर्श :

बिवाद उत्पन्न भई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत अनुसन्धानको क्रममा रहेको भन्ने तहावाट प्रेषित पत्रमा नै उल्लेख भएको हुँदा यस कार्यालयबाट राय प्रदान गर्न उपयुक्त नहुने ।

(निर्णय मिति: २०७२।११।०६)

२१६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रबन्ध शाखा, नक्साल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

मालसामान खरिद गर्न स्वीकृत बोलपत्रदाता प्रिन्सिपल कम्पनीसंग सामान खरिदको सम्झौता भई नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत उक्त कम्पनीले तोकेको विदेश स्थित बैंकको नाममा प्रतितपत्र खोल्ने क्रममा उक्त विदेश स्थित बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले पठाएको प्रतितपत्र उक्त देश र बैंकको कानून/नियमाअनुसार स्वीकार गर्न नसकेको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाए पश्चात सम्बन्धित प्रिन्सिपल कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्दाका वखत आपूर्ति गरिने मालसामानको उत्पादक कम्पनी भनी तोकेको कम्पनी र उक्त कम्पनीले तोकेको बैंकको नाममा प्रतितपत्र खोल्ने प्रतितपत्र स्वीकार गर्न उत्पादक कम्पनी, प्रिन्सिपल कम्पनी र स्थानिय एजेन्ट समेत मञ्जुर भई खरिद कर्तालाई प्रतितपत्र संसोधनको लागि लेखि आएको हुँदा सम्झौता गरिएको प्रिन्सिपल कम्पनीको सट्टा उत्पादक कम्पनीले भुक्तानी पाउने गरी प्रतितपत्र संसोधन गरी खरिद गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनि राय परामर्श माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

श्री महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंक संग सम्बन्धित देखिएकाले उक्त निकायहरूसंग रायसुझाव माग गर्नु पर्ने।
(निर्णय मिति: २०७२।११।१३)

२१७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सिंहदरवार, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

१७ वटा प्याकेजहरुमा कुल रु. ५०,००,५६६।४० लागत इष्टिमेट स्वीकृत गरी प्रस्ताव आव्हान गरिएकोमा रु. ३,०३,४०५।- को प्याकेजमा एक मात्र प्रस्ताव पेश हुन आएकोले सो प्रस्तावलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गरी प्रस्तावित संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्ने हुने वा नहुने विषयमा द्विविधा भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३६ को व्यवस्थाको विपरित नदेखिएको अवस्थामा प्राप्त प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गर्न बाधा नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।११।१६)

२१८. राय माग गर्ने निकाय : स्वास्थ्य सेवा विभाग, टेकु ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

रित पूर्वक दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरु मूल्याङ्कन भई खरिद सम्झौता गर्ने क्रममा स्वदेशी बोलपत्रदाताले विदेशी मुद्रामा कबोल गरेको सन्दर्भमा सोहि मुद्राको बराबरको आवश्यक नेपाली रुपैयामा Performance Security पेश गरेको हुँदा नेपाली रुपैयाको Performance Security मान्य हुने वा नहुने द्विविधा उत्पन्न भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ (१) (ख) बमोजिम हुने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा नेपाल सरकार र दातृ पक्ष विच भएको सम्झौता बमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका अनुरूप गर्नु पर्ने भएकाले थप राय दिईरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।११।२३)

२१८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

Length of Rib of Hand cuff of vest र Length of Rib of Leg cuff of trouser को परीक्षणमा गर्ने संस्थाले टुट्टाई दिएको भनि मिति २०७२।११।१६ मा निवेदनसाथ पेश गरेको हुँदा सो लाई मूल्याङ्कनको क्रममा समावेश गरी मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ र बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित विषयहरूमा द्विविधा परेको नदेखिएको तर मूल्याङ्कनको क्रममा प्राविधिक परीक्षण आदि कुराहरू सम्बन्धित निकायको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिबाट निकर्ण गर्नुपर्ने देखिएकोले यस कार्यालयबाट राय दिई रहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७२।११।३०)

२२०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड, कुलेश्वर, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

न्यूनतम दररेट उल्लेख गर्ने बोलपत्रदाता Wilson Wilson International Trading Pvt.Ltd, Singapore ले पेश गरेको Manufacturer Certificate मा AICL को नाम र बोलपत्र सूचना नं. उल्लेख नभएको र "Offered by Wilson International Trading Pvt.Ltd" उल्लेख गरेको देखिन्छ । Certificate of Analysis Use मा AICL को नाम र सूचना नं. उल्लेख गरी उत्पादक कम्पनीको नाम उल्लेख नगरेको देखिएको हुँदा मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा द्विविधा उत्पन्न भएको ।

राय तथा परामर्श :

प्रस्तुत विषयमा उक्त बोलपत्रदाता Wilson International Trading Pvt. Ltd, Singapore बाट पेश हुन आएको बोलपत्रमा, बोलपत्र परीक्षण गर्ने सिलसिलामा केही अपुग भएको देखिई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ (४) बमोजिम तथा कार्यालयबाट मिति २६।०२।२०१६ को Ref. no. २८९ र २९० तथा Ref. no. २८४ र २८५ बाट प्रमाणपत्र जारी गर्ने कम्पनीको नाममा Verification on Certificate of Analysis and Certificate of Agriculture Use तथा Verification on Manufacture Certificate माग गरेकोमा उक्त कम्पनीहरूबाट समेत प्रमाणीकरण भई आएको यस कार्यालयमा राय परामर्शको लागी पेश हुन आएका कागजातबाट देखिएकोले उक्त बोलपत्रलाई समेत मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।०१)

२२१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री नेपाली सेना, प्रबन्ध तथा संभारस्थी विभाग, सौनिक सामाग्री प्राप्ति निर्देशनालय, प्राप्ति महाशाखा, जङ्गी अड्डा ।

राय माग गरिएको विषय :

व्यवसाय इजाजत पत्र पेश नगरेको बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकार गर्न मिल्ने, नमिल्ने सम्बन्धमा ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० को उपनियम २(ख) निर्माण व्यवसायीले निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले निर्माण व्यवसायी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रलाई बुझाउने हुँदा मालसामान आपूर्तिको हकमा ऐ. नियमावलीको नियम ४० को उपनियम २ को (क) आकर्षित हुने हुँदा सो बमोजिमको कागजात पेश गरेको भए

मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा उक्त बोलपत्रलाई समेत समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।११)

११२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री व्यवस्थापिका-संसद, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति, व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौं

राय माग गरिएको विषय :

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ (१) (ग) को प्रावधानमा व्यवस्था भए बमोजिम खरिद गरिने मालसामान आपूर्ति गर्ने अधिकार एउटा मात्र आपूर्ति कर्ता संग भएको र अन्य उपयुक्त विकल्प नभएको भन्ने कानूनी प्रावधान आकर्षित हुन्छ वा हुदैन पशुपति हाइडनर्जी विस्कुट भन्ने ट्रेडमार्कले एक मात्र उत्पादक कम्पनी भनि सोभै खरिद गर्ने र बाह्र बर्षिय ठेक्का लगाउने विषय सार्वजनिक खरिद ऐनको कानूनी प्रावधान, मर्म र भावना अनूकूल हुने वा होइन ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ९ मा सार्वजनिक निकायले खुल्ला रुपमा बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्ने र योग्य बोलपत्रदाताहरूलाई त्यस्तो खरिद प्रकृत्यामा सहभागी हुन बिना भेदभाव समान अवसर प्रदान गर्नु पर्ने भनि प्रष्ट व्यवस्था भएकाले एक मात्र उत्पादक कम्पनी भनि सोभै खरिद गर्ने र बहुबर्षिय ठेक्का लगाउने विषय सार्वजनिक खरिद ऐनको कानूनी प्रावधान, मर्म र भावना विपरित हुने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।११)

११३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री नेपाली सेना, बहु व्यवसाय उद्योग (पहिरन सामाग्री शाखा), कालीकास्थान ।

राय माग गरिएको विषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा २ बमोजिम परिक्षण गर्दा उक्त फर्मको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ४० को उपनियम २ को खण्ड (ख) बमोजिम व्यवसाय दर्ता इजाजत पत्र पेश नगरेको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० को उपनियम २(ख) निर्माण व्यवसायीले निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले निर्माण व्यवसायी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रलाई बुझाउने हुदा मालसामान आपूर्तिको हकमा ऐ. नियमावलीको नियम ४० को उपनियम २ को (क) आकर्षित हुने हुँदा सो बमोजिमको कागजात पेश गरेको भए मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा उक्त बोलपत्रलाई समेत समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।१४)

११४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री पोखरा विश्व विद्यालय, परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कास्की, नेपाल ।

राय माग गरिएको विषय :

सिलबन्दी दरभाउपत्र खोल्दा न्यूनतम बोल कबोल गर्ने दरभाउपत्रदाताले दरभाउपत्र फराम साथ अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्नुपर्ने भनि उल्लेख भएको खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको प्रस्तावित खरिद कारवाहीमा आफ्नो स्वार्थ नबाभिएको, सम्बन्धित पेशा व्यवसाय सम्बन्धि कसूरमा आफुले सजाय नपाएको भनि उल्लेख भएको स्वघोषणापत्र संलग्न नगरेको र अन्य दरभाउपत्रदाताको कबोल रकम कार्यालयको स्वीकृत लागत अनमान भन्दा बढी भएको अवस्था सिजृना भएको छ । यस खरिद कारवाहीलाई रद्द गरी अर्को प्रकृत्या शुरु गर्दा बैशाख ८ गते आयोजना हुने दीक्षान्त समारोहका लागि फोल्डर खरिद गर्ने कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने भई दीक्षान्त समारोह नै प्रभावित हुन जाने भएकाले जसरी पनि फोल्डर खरिद गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

मिति २०७२।१२।१४ प.सं ०७२/७३ च.नं २८३ को पत्र प्राप्त भई ब्यहोरा अवगत भयो । प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८४ बमोजिम शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको प्रकृया पुरा गरेको नदेखिदा उक्त शिलवन्दी दरभाउपत्र नै रद्द हुने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।१६)

२२५. राय माग गर्ने निकाय : नेपाली सेना, प्रबन्ध तथा संभार रथी विभाग, सैनिक सामाग्री प्राप्ति निर्देशनालय, प्राप्ति महाशाखा, जंगीअड्डा ।

राय माग गरिएको विषय :

आपूर्तिकर्ता कम्पनी M/S Sap Services Pvt.Ltd, Singapore ले आफ्नो कम्पनीको बदला बोलपत्रमा उल्लेख गरेको आफ्नो उत्पादक कम्पनी M/S China North Industries Corporation (NORINCO), China को नाममा प्रतितपत्र खोले दिन यस विभागमा अनुरोध गरेको । साथै, उक्त अनुरोध पत्रका साथ उत्पादक कम्पनी M/S China North Industries Corporation (NORINCO), China ले स्वीकार गर्ने र आफ्नो पनि सामान आपूर्तिमा पूर्ण जिम्मेवारी रहने भनि दिएको Declaration Letter पनि समावेश गरेकोले उत्पादक कम्पनीको नाममा प्रतितपत्र खोले मिले/नमिले भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

श्री महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंक संग सम्बन्धित देखिएकाले उक्त निकायहरूसंग राय परामर्श माग गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।१७)

२२६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जुम्ला ।

राय माग गरिएको विषय :

- १) बोलपत्र बिक्री गर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएको र सूचनामा ३० औं दिन भित्र खरिद गरिसक्नु पर्ने भनिएको अवस्थामा ३१ औं दिनमा बोलपत्र बिक्री गर्न मिले थियो वा नमिले ?
- २) बोलपत्र मिति २०७२।१२।१४ गते खोल्नु पर्नेमा सो दिन जिल्ला प्रशासनको मौखिक निर्देशनमा रोकिएको । अब उपरान्त दर्ता भैसकेका बोलपत्रलाई निरनतरता दिई ऐन कानून बमोजिम खोले मिले वा नमिले ?

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ को प्रावधान बमोजिमको प्रकृया पुरा गरेको नदेखिदा उक्त बोलपत्र प्रकृत्या नै रद्द हुने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।२३)

२२७. राय माग गर्ने निकाय : चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, महाबौद्ध ।

राय माग गरिएको विषय :

- १) National Electric Tech Pvt. Ltd. EMG/NCV-EP System को बोलपत्र पेश गर्दा “Unit Price 3 EXW (in NRS) लाई सच्चाई INR बनाई रकम उल्लेख गरेको ।
- २) Bipolar Coutry with vessel sealing system for urology को बोलपत्र पेश गर्दा “Unit Price -1 EXW (in NRS) लाई सच्चाई Uro(\$) बनाई रकम उल्लेख गरेको ।

राय तथा परामर्श :

प्रस्तुत विषयहरूमा कमश : EMG/NCV-EP System को बोलपत्र पेश गर्दा "Unit Price 3 EXW (in NRS) लाई सच्चाई INR बनाई रकम उल्लेख गरेको बोलपत्र पेश गरेको र Bipolar Coutry with vessel sealing system for urology को बोलपत्र पेश गर्दा "Unit Price-1 Exw (in NRS) लाई सच्चाई Uro(\$)) बनाई रकम उल्लेख गरेको बोलपत्र पेश गरेको आधिकारिक मान्यता पाउने, नपाउने राय माग भई आएको सम्बन्धमा तहा कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा उल्लेख गरेको प्रावधान र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को (ख) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०१।८)

२२८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री प्रेस काउन्सिल नेपाल, सञ्चारग्राम, तिलगङ्गा, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

- Bid Document मा तीन वर्षको अवधिमा कुनै एक सम्झौता (Single Contract) रु. ६० लाख बराबरको हुनुपर्ने शर्त भएकोमा JV मा बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताहरूमध्ये एउटा कम्पनीको मात्र रु. ६० लाख Single Contract भएको देखिएको अन्य २ वटा कम्पनीको नभएको ।
- Bid Document मा Manufacturing Authorization Letter पेश गर्नुपर्ने शर्त रहेमा Joint Venture मा बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताको Manufacturing Authorization Letter, JV (Joint Venture) को नाममा नभई त्यो भित्रको कुनै एउटा कम्पनीको नाममा मात्र रहेको देखिन्छ, जुन कम्पनीको अनुभव ६ वर्षको छैन र Average Annual Turnover पनि ७३ हजार ६ सय ६६ मात्र रहेको छ, जुन Bid Document मा माग गरेबमोजिम (एक करोड पचास लाख) भन्दा कम रहेको अवस्थामा मूल्याङ्कन गर्न द्विविधा भएको ।

राय तथा परामर्श :

पत्रमा उल्लेख गरिएको कार्यानुभव र सरदर वार्षिक कारोवार विषयको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम तहा कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धि कागजातको मूल्याङ्कन प्रावधान अनुरूप नै मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने र Manufacturing Authorization Letter को सन्दर्भमा संयुक्त उपक्रम वा एकल बोलपत्रदाताको नाममा जारी गरिएको अवस्थामा मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०१।२२)

२२९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री कर्मचारी सञ्चय कोष, पुल्चोक, ललितपुर ।

राय माग गरिएको विषय :

आपूर्तिकर्ता सँग पत्राचार गर्दा आपूर्तिकर्ताको तर्फबाट पेपर कागजात र Indian Standard को कागजात पेश गरेको (कागजातको फोटोकपी संलग्न छ) र अन्य निकायमा ± 2.5 percent सम्म स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्ने जानकारी सहित सो सम्बन्धि कागजात पेश गरेको र कोषमा आपूर्ति गरिएको पेपर India बाट नै खरिद गरिएकोले सो को आधारमा सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकार गर्नुपर्ने आपूर्तिकर्ताको माग रहेको सन्दर्भमा उक्त लुज पेपर स्वीकार गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय तथा परामर्श :

तहा कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा उल्लेख गरेको प्रावधान तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र दफा २५ बमोजिम बोलपत्र परिक्षण र मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०१।२७)

२३०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड, जावलाखेल, ललितपुर ।

राय माग गरिएको विषय :

बोलपत्र सूचनाको आधारमा अधिकृत विक्रेता श्री अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सबाट मारुती सुजुकीको Wagnor कारको लागि एक मात्र बोलपत्र प्राप्त भएको र प्राप्त बोलपत्रमा तोकिएको स्पेसिफिकेशन पूरा गरेको देखिएको भनी बोलपत्र अनुसारको सवारी साधन खरिद गर्न सकिने राय सहित बाह्य विज्ञबाट प्रतिवेदन समेत बोर्डमा प्राप्त भैसकेको मा खरिद गर्न सकिने वा नसकिने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(२) मा प्रष्ट व्यवस्था भएकाले सोही प्रावधान अनुरूप गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०२।०४)

२३१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय, नवशाल, काठमाडौं

राय माग गरिएको विषय :

बोलपत्रको पूर्णताको परिक्षण गर्दा तुलनात्मक रूपमा कम मूल्य पेश गर्ने बोलपत्रदाताले माथि उल्लेख गरेबमोजिमका पूर्णताका कागजात पेश नगरेको अवस्थामा उक्त बोलपत्र सफल वा असफल के मान्ने भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा (२३) का उपदफा (४) र दफा २७ बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा सानातिना फरकको रूपमा ग्राह्य मान्ने कि नमान्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र दफा २५ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले सोही व्यवस्था अनुरूप सम्बन्धित निकायको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिबाटै मूल्याङ्कन प्रतिवेदन लिई मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने विषय भएको ।

(निर्णय मिति: २०७३।०२।११)

२३२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री विदुर नगरपालिका कार्यालय, विदुर, नुवाकोट ।

राय माग गरिएको विषय :

एम.ए डब्लु. मुभर्स प्रा.लि. (JCB Brand) र आई.एम.ई.अटोमोटिभ्स प्रा.लि. (Escorts Brand) को दर्ई वटा फर्मबाट बोलपत्र दर्ता भई मिति २०७३/०१/२७ मा खोली बोलपत्र अध्ययन गर्दा आई.एम.ई.अटोमोटिभ्स प्रा.लि. (Escorts Brand) ले पेश गरेको बोलपत्रमा नगरपालिकाले माग गरेको ७५+५% हर्षपावरमा ७३ हर्षपावरको बोलपत्र ३५,७९,०००।०० कबोल गरेको तर नियमानुसार १२० दिनका बैंक जमानतपत्र पेश गर्नु पर्नेमा ११५ दिनको बैंकजमानतपत्र पेश गरेको कारण उक्त फर्मको बोलपत्र स्वतः अमान्य हुने देखिन्छ र अर्को बोलपत्रदाता आई.एम.ई.अटोमोटिभ्स प्रा.लि. (Escorts Brand) ले नगरपालिकाले तोकेको प्राविधिक स्पेसिफिकेशनमा ७५+५% हर्षपावरमा २० हर्षपावरको रु. ३७,४९,०००।०० कबोल गरी नगरपालिकाको स्पेसिफिकेशनमा तोकेको भन्दा बढी ९० हर्षपावरको (बढी क्षमता भएको) पेश गरेको छ । उक्त ९० हर्षपावरको व्याकहो प्राविधिक (ने.वि.प्रा.देवीघाट उत्पादन केन्द्रका मेकानिकल ईन्जिनियर) दृष्टिकोणले कार्यालयले माग गरेको स्पेसिफिकेशनमा ७५+५% भन्दा स्पेसिफिकेशनको रहेको तर कार्य क्षेत्रमा काम प्रयोग गर्न बाधा अड्चन नहुने व्यहोरा प्राप्त भएको र नगरपालिकाको प्राविधिक ईष्टिमेट रु. ३९,००,०००।०० भित्र समेत रहेको छ । यस्तो अवस्थामा आई.एम.ई.अटोमोटिभ्स प्रा.लि. (Escorts Brand) को ९० हर्षपावरको रु. ३७,४९,०००।०० को व्याकहोलोडरको शर्त राखि वा नगरपालिका बैठकबाट निर्णय गराई वा अन्य कुनै उपयुक्त आधारले बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र दफा २५ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले सोही व्यवस्था अनुरूप सम्बन्धित निकायको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिबाटै मूल्याङ्कन प्रतिवेदन लिई मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने विषय भएको ।

(निर्णय मिति: २०७३।०२।११)

२३३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कञ्चनपुर, महेन्द्रनगर ।

राय माग गरिएको विषय :

श्री के.डि. भागेश्वर सप्लायर्स, धनगढी, कैलालीले ABC Transformer Pvt. Ltd, Noida, India द्वारा निर्मित ट्रान्सफर्मर नेपालमा परिक्षण गरी उपलब्ध गराउने र दोश्रो न्यूनतम कम कबोल अंक पेश गर्ने सप्लायर्स श्री ट्रान्सफर्मर नेपाल, काठमाडौंले नेपालमा उत्पादन गरि नेपालमा नै परिक्षण गर्ने कागजात पेश गरेको सन्दर्भमा पहिलो न्यूनतम अंक कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई छनौट नगरी दोश्रो छनौट गर्नु पर्ने कारणले द्विविधा पर्न गएको ।

राय तथा परामर्श :

तहा कार्यालयबाट मिति २०७२।१२।१९ गते प्रकाशित सूचना अनुरूप जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको खण्ड ३४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम तहा कार्यालयबाटै निर्णय गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०२।११)

२३४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री पशु विकास फार्म, जिरी, दोलखा ।

राय माग गरिएको विषय :

बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार उक्त डुप्लेक्स क्वाटर निर्माण गर्न शिवा खिस्ती कन्स्ट्रक्सनको नामबाट मात्र बोलपत्र परेको र उक्त बोलपत्रमा निम्न अनुसार रकम फरक परेको हुनाले बालपत्र स्वीकृत गर्न नसकिने जानकारी प्राप्त भयो । साथै उक्त ठेक्का नं. ४ को लागि बोलपत्र ६३ वटा भएकोमा शिवा खिस्ती कन्स्ट्रक्सन मैजुवहाल-७, काठमाडौंको नामबाट १ (एक) वटा बोलपत्र मात्र दर्ता हुन आएको र लागत अनुमान भन्दा रु.४८७ बढी हुन गएकोले मूल्याङ्कन प्रकृया समावेश गर्न मिल्ने नमिल्ने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को प्रावधान अनुरूप तहा कार्यालयबाटै निर्णय गर्ने विषय भएको ।

(निर्णय मिति: २०७३।०२।११)

२३५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सिंहदरवार ।

राय माग गरिएको विषय :

हुलाक सेवा विभागले सन् २०१७।२०१३ को लागि हुलाक टिकट छपाइ गर्न नेदरल्याण्ड स्थित Joh. Enschede Stamps B.V Security Press संग सम्झौता गरि टिकट आपूर्ति हुँदै गरेको अवस्थामा उक्त Security Press लाई बारम्बर सम्झौता अनुसारको कार्य गर्न हुलाक सेवा विभागले पत्राचार गर्दा समेत उक्त प्रेसले गरेको ठेक्का तोड्ने निर्णय पुनरावलोकन नगरेकोले हुलाक सेवा विभागले उक्त प्रेस सँग गरेको हुलाक टिकट सम्बन्धी सम्झौता तोडी निजले राखेको कार्य सम्पादन जमानत जफत गरी कालो सूचीमा राख्न तहाँ कार्यालयमा सिफारिस सहित पत्राचार गरि सकिएको छ । उक्त अवस्थाबाट तत्काललाई हुलाक टिकट छापने कार्य अवरुद्ध हुन गएको र हाल मौज्जातमा रहेको हुलाक टिकटले अबको करिब २/३ महिनाको माग मात्र धान्ने देखिन्छ । उक्त हुलाक टिकट छपाई कार्यलाई बालपत्र मार्फत सुधार गर्ने हुलाक सेवा विभागले May 12 2016 अन्तराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हान गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाई सकेको छ । उक्त बोलपत्र प्रक्रिया सुचारु रूपले अगाडि बढेको खण्डमा सामान्य अवस्थामा करिब ८।९ महिना पछि बाट मात्र टिकट आपूर्ति सहज हुन सक्दछ । बोलपत्र प्रक्रियामा अवरोध आउन लगायतका असामान्य अवस्था आएको खण्डमा टिकट आपूर्ति हुने समय अझ बढ्न जाने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कम्तीमा पनि करिब ७ महिनासम्म हुलाक टिकट अभाव हुन जाने अवस्था देखिन्छ । हुलाक टिकट अभावका कारण हुलाकबाट प्रदान हुने अधिकांश सेवामा अवरोध पुग्दछ, साथै हुलाक टिकट प्रयोग हुने अन्य सार्वजनिक सेवामा समेत बाधा पुग्ने जाने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हुलाक टिकटको केही परिमाण तत्काल छोटो प्रक्रियाबाट गर्न पर्ने आवश्यकता देखिएकाले विशेष परिस्थितीको अवस्था बमोजिम खरिद गर्न सकिने नसकिने ।

राय तथा परामर्श :

टेन्डर प्रकृया अघि बढाईसकेको अवस्थामा बोलपत्र सम्बन्धी प्रकृया पुरा भई सम्झौता पश्चात सामान आपूर्ति हुने समयलाई मध्यनजर गरि उक्त सामान आपूर्ति गर्न लाग्ने समयावधिसम्मको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ तथा

नियमावली २०६४ को नियम १४५ बमोजिम कारावाही अगाडी बढाउन सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०२।११)

२३६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग, आर्थिक प्रशासन शाखा ।

राय माग गरिएको विषय :

बोलपत्रको पूर्णताको परिक्षण गर्दा तुलनात्मक रूपमा कम मूल्य पेश गर्ने बोलपत्रदाताले माथि उल्लेख गरे बमोजिमका पूर्णताका कागजात पेश नगरेको अवस्थामा उक्त बोलपत्र सफल वा असफल के मान्ने भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा (२३) का उपदफा (४) र दफा २७ बमोजिम मूल्यांकन गर्दा सानातिना फरकको रूपमा ग्राह्य मान्ने कि नमान्ने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र दफा २५ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले सोही व्यवस्था अनुरूप सम्बन्धित निकायको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिबाटै मूल्याङ्कन प्रतिवेदन लिई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०२।१६)

२३७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लि., केन्द्रीय कार्यालय, सामान्य सेवा विभाग ।

राय माग गरिएको विषय :

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४ करोड पाना अर्धकट्टी सहितको MICR चेक छपाई तथा आपूर्ति कार्यका अन्तराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको र सोही बमोजिम प्राप्त भएका बोलपत्रहरू मिति २०७३/०२/११ गतेका दिन खोलिएको । यो बोलपत्रहरू खोल्नुभन्दा अगावै बैंकको सम्बन्धित विभागबाट उत्पन्न विविध कारणहरू दर्शाई ठूलो परिमाणका चेकहरू तत्काल वितरण गर्न आवश्यक भएकोले तुरुन्त छपाई तथा आपूर्ति गर्नका लागि अनुरोध भई आएको । एउटै प्रकृतिको कार्यका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान भई बोलपत्र खोलिसकेको र सो बोलपत्रको मध्यमबाट चेकहरू छपाई गरी आपूर्ति हुन अबै केही समय (कम्पनीमा १२६ दिन तथा बढीमा १५६ दिन लाग्न सक्ने) लाग्ने अवस्था एवम् सम्बन्धित विभागबाट माग भई आए बमोजिमका परिमाणका चेकहरू तत्काल छपाई नगर्दा बैंकको व्यवसाय एवम् साखमा भारी गिरावट आउन सक्ने सम्भावित विशेष परिस्थितिमा बोलपत्रको माध्यमबाट माग भएका चेकहरू आपूर्ति हुने समय सम्मको अवधिका लागि पुग्ने गरी केही परिमाणका चेकहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का परिच्छेद १० को दफा ६६ विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम खरिद गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा (२) को (द) अनुरूप ऐ. ऐनको दफा ६६(२) को व्यवस्था बमोजिम गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०२।१६)

२३८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरवार ।

राय माग गरिएको विषय :

एकमुष्ट खरिद सूचना जारी भएकोमा कम प्रस्ताव गर्ने आपूर्तिकर्ताबाट मोटरसाईकल मात्र लिन सकिने/नसकिने र मापदण्ड पुरा नगरेको अवस्थामा एउटै सूचनामा माग गरिएको स्कुटर सो भन्दा निकटतम कम दर प्रस्ताव गर्ने आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गर्न सकिने, नसकिने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २७(१) र दफा २५ बमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१ मा बोलपत्र मूल्याङ्कन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भएकाले एकमुष्ट खरिद सूचना जारी गरेको अवस्थामा नियम ६१ को प्रकृया पुरा गरेर खरिद गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०२।२१)

२३८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार ।

राय माग गरिएको विषय:

नेपाल प्रहरी UN FPU मिशन डार्फर सुडानको लागि Armoured Personnel Carrier खरिद गर्न बोलपत्र समेत स्वीकृत भई चार थान APC हरू खरिद प्रक्रियामा रहेको छ । Bank of Baroda, Hongkong ले प्रतितपत्र Advise गर्न अस्वीकार गरे पश्चात् APC निर्माता कम्पनी, प्रिन्सिपल कम्पनी र स्थानीय एजेन्ट तीनवटै पक्ष निर्माता कम्पनीबाटै APCs आपूर्ति गर्ने गरी निर्माता कम्पनीको नाउँमा प्रतितपत्र खोल्न सहमत भएको पत्र प्राप्त भएको भनी नेपाल प्रहरीबाट लेखी आएकोले APC निर्माता कम्पनी China North Industries Corp (NORINCO), China को नाउँमा प्रतितपत्र खोल्न मिल्छ वा मिल्दैन ।

राय तथा परामर्श :

नेपाल प्रहरीको UN FPU मिसन डार्फर सुडानको लागि Armoured Personnel Carrier खरिद सम्बन्धमा राय माग भएकोमा, खरिद सम्झौता भईसकेपछि सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकतानुसार प्रतितपत्र खोल्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७(२) को अधिकार प्रयोग गरि बनेको सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ को दफा २० बमोजिम तहामन्त्रालयबाटै निर्णय भई सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने राय भएको र यसै प्रकृतिको विषयमा नेपाली सेना जङ्गी अड्डालाई मिति २०७२।१२।११ मा यस कार्यालयबाट दिईएको रायको प्रतिलिपि समेत यसैसाथ संलग्न गरि पठाईएको ।

(निर्णय मिति: २०७३।०२।२५)

२४०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दरवारमार्ग काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय:

वस्तु उत्पादकहरुले असन्तुष्टि जनाई आयातित वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल समावेश नगरिने तर स्वदेशी उत्पादकले आवश्यक कच्चा पदार्थको पैठारीको बखत भन्सार तिरी बुझाई सकिने हुँदा आयातित वस्तुको हकमा भन्सार महसुलरहित बोलपत्र मूल्याङ्कन विधि कायम गरेबाट स्वदेशी उद्योगलाई मर्का परेको भनी लिखित तथा मौखिक गुनासाहरु प्राप्त भएकोले मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा द्विविधा भएको ।

राय तथा परामर्श :

यस कार्यालयबाट नियमितरूपमा हुने निगरानी तथा अनुगमन र कार्यालयमा प्राप्त गुनासो र उजुरी सुनुवाई समेतको आधारमा अध्ययन गरि देहाय बमोजिमको राय परामर्श पठाईएको ।

देहाय:

१. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १५ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हान गर्ने अवस्था निर्धारण गरेको छ । सो अवस्थाहरु बाहेकका अन्य अवस्थाहरुमा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हान गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने ।
२. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४ को उपदफा (३) र (४) को व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
३. तहामन्त्रालयबाट जारी गरिएका बोलपत्र सम्बन्धि कागजातहरु यस कार्यालयबाट जारी गरिएको नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात अनुरूप भएको नपाईएकाले नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात अनुरूपको एउटै स्तरयुक्त बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गरि उपयोगमा ल्याउनु पर्ने ।
४. सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २५(२) र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१ ले बोलपत्रको मूल्याङ्कन, बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित आधार र तरिका अनुरूप मात्र गर्नु पर्ने र ऐ.नियमावलीको नियम ६१(२) ले बोलपत्र मूल्याङ्कन र तुलना गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको कवोल अंक कायम गरि तुलना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा तहामन्त्रालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धि कागजातहरु अध्ययन गर्दा ऐन र नियमावलीको सो व्यवस्था बोलपत्र

सम्बन्धी कागजातहरूमा गरेको पाईएन अतः त्यस्ता बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०२।२६)

२४१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका, ललितपुर ।

राय माग गरिएको विषय:

मिति २०७२।०६।१७ को सूचनानुसार सवैभन्दा कम रकम रु. ५,४५,६५७।८० भ्याट सहित बोलकबोल गर्ने उज्जैन कन्सट्रक्सनले हालसम्म पनि सम्झौता गर्न नआएकाले रु. ११,७५,५३९।- भ्याट सहित बोलकबोल गर्ने दोस्रो बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिने वा नसकिने भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७, दफा ६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले राय दिईरहनु नपर्ने । (निर्णय मिति : २०७३।०२।२६)

२४२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सिंहदरवार ।

राय माग गरिएको विषय:

मिति April ०५, २०१६ मा प्रकाशित Non-Destructive Test Equipment को ठेक्कामा Waves Group Nepal बाट चिनिया कम्पनीको सामग्री उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको तर GCC Clause ५.१ तथा ५.२ मा उल्लेखित Qualification चिनिया भाषामा भएकाले मूल्याङ्कनमा समस्या परेको ।

राय तथा परामर्श :

बोलपत्र कागजातको GCC खण्ड ५.१ तथा ५.२ मा प्रष्ट व्यवस्था भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा (४) मा भएको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक जानकारी माग गरि मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०२।२६)

२४३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान बिभाग, आर्थिक प्रशासन शाखा, नक्साल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय:

Equipment of SOCO Kit Box and Fingerprint Kit Box खरिदका लागि भएको बोलपत्रको सूचनानुसार तुलनात्मक रुपमा कम मूल्य पेश गर्ने बोलपत्रदाताले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको ITB १२.१(ज)मा उल्लेख गरे बमोजिम SOCO Camera को Catalogue पेश नगरेको हुदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ बमोजिम सारभूत रुपमा मान्य हुने वा नहुने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ तथा दफा २५ को व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित निकायको मूल्याङ्कन समितिबाट नै ऐनको दफा २३ को उपदफा (४) र दफा २५ को उपदफा (२) को स्पष्टिकरणलाई समेत ख्याल गरि निर्णय गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०२।२७)

२४४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री रक्षा मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

नेपाली सेनाको लागि आवश्यक Yag Laser Machine थान १ (एक) आ.व २०७१।७२ मा खरिदको लागि बोलपत्रदाता कम्पनी M/S Carl Zesis India(Bangalore) Pvt.Ltd., India को बोलपत्र स्वीकृत गरी प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृतको लागि

मन्त्रालयमा प्राप्त भएकोमा नेपाल सरकार (सचिवस्तर) मिति २०७२।०२।१७ को निर्णयानुसार बोलपत्रदाता कम्पनीको नाममा Euro 20,869.00 को प्रतिपत्र खोल्ने स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा नेपाली सेनाबाट उक्त सामग्रीको Country of Origin जर्मनी भएको र कबोल अंक Euro भएको एवं जर्मनीबाटै Shipment गर्दा सहज हुने भएकोले Principal Company M/S Carl Zesis Meditee AG, Germany को 100% Subsidiary कम्पनी M/S Carl Zesis India(Bangalore) Pvt.Ltd., India भएको भनी Principal Company M/S Carl Zesis Meditee AG, Germany को नाममा Euro 20,869.00 को प्रतिपत्र खोल्ने स्वीकृति माग भएकोले शत प्रतिशत स्वामित्व रहेको बोलपत्रदाता कम्पनीको मुख्य कम्पनीको नाममा प्रतिपत्र खोल्ने मिल्ने/नमिल्ने द्विविधा भएकोले मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

नेपाल प्रहरीको UN FPU मिसन डार्फर सुडानको लागि Armoured Perssonnel Carrier खरिद सम्बन्धमा राय माग भएकोमा, खरिद सम्झौता भईसकेपछि सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकतानुसार एल.सि खोल्न सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७(२) को अधिकार प्रयोग गरि बनेको सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ को दफा २० बमोजिम तहा मन्त्रालयबाटै निर्णय भई सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने राय भएको र यसै प्रकृतिको विषयमा नेपाली सेना जङ्गी अड्डालाई मिति २०७२।१२।११ मा यस कार्यालयबाट दिईएको रायको प्रतिलिपि समेत यसैसाथ संलग्न गरि पठाईएको व्यहोरा लेखि पठाउने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०२।३२)

२४५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री पशुपन्थी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

मेसिन, औजार (कम्प्यूटर, फ्याक्स, ल्यापटप, प्रिन्टर लगायत) को खरिदमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६१ (६) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजात अनुसार माग गरिएको गत ३ वर्षको Average annual turnover गणना प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको अद्यावधिक मूल्य सूचकांक अनुसार कारोवार मूल्य समायोजन गर्न मिल्ने नमिल्ने साथै नियम ६१ (६) अनुसार Turnover नपुगेको विषयलाई सानातिना फरक मानी निर्णय गर्न सकिने, नसकिने सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने द्विविधा परेको भनि राय परामर्श माग गरिएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम २६(२) मा राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीको हकमा उपनियम (१) को खण्ड (ख) र (ग) को रकम गणना गर्दा मूल्य अभिवृद्धिकर वापतको रकम कटाई हुन आउने रकम मात्र गणना गरिनेछ र त्यस्तो रकमलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको अद्यावधिक मूल्य सूचकांक अनुसार समायोजन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा मालसामान खरिदको व्यवस्थाको हकमा समेत सो सिद्धान्त लागु गर्न सकिने साथै सो बमोजिम मूल्याङ्कन गरि सबै बोलपत्रलाई समान अवसर प्रदान गरि मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०२।३२)

२४६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : पशु प्रजनन कार्यालय, लाहान ।

राय माग गरिएको विषय :

न्यूनतम कबोल अंक भएको बोलपत्रदाताले BOQ भर्दा ट्रकको Make र Model नभरेको, Technical Specification को Offered Specification महलमा केही नलेखेको, Brochure/Catalogue संलग्न नराखेको साथै विवेक अटोमोबाइल्स प्रा.लि., विराटनगरले महेन्द्रा कम्पनीको ट्रक यस फर्मलाई दिन इच्छुक रहेको पत्र रहेको तर सो ट्रकको Model नखुलेको, उक्त ट्रक यस कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि हो वा होइन नखुलेकोले मूल्याङ्कनमा द्विविधा परेको भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा Manufacturing company को Authorization Letter पेश गर्ने व्यवस्था भएकोमा

सम्बन्धीत Manufacturing company ले Authorization Letter जारी गर्ने गरि Authorization Distributer लाई अधिकार प्रदान गर्ने गरेको अवस्थामा सो Distributer ले अन्य कम्पनीलाई Authorization Letter जारी गरेको भएमा मात्र प्रतिस्पर्धा बढाउने उद्देश्यले स्वीकार गर्न सकिने अन्यथा बोलपत्र कागजातमा उल्लेख गरेकोमा Authorization Distributer बाटै जारी भएको Manufacturing company को Authorization Letter हुनु पर्ने । साथै अन्य विषयको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा (४) बमोजिम सम्बन्धीत निकायबाटै निक्क्यौल गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०२।३२)

२४७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : हेटौडा अस्पताल, मकवानपुर ।

राय माग गरिएको विषय :

न्यानो भोला (लुगासेट) खरिदको लागि बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा e-Bidding मार्फत www.bolpatra.gov.np बाट समेत दर्ता गर्न सकिने प्रावधान अनुरूप सान्यो ईन्टरनेशनल प्रा.ली, काठमाडौंले e-Bidding मार्फत सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेको तर हार्डकपि पेश गर्दा दररेट फरक रहेको र वैङ्क ग्यारेन्टी सम्बन्धी कुनै कागजात पेश नगरेकाले द्विविधा परेको भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

- १) सार्वजनिक निकायबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना र बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा e-Bidding मार्फत बोलपत्र दाखिला गर्न सकिने व्यवस्था गरेता पनि हार्डकपि पेश गर्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरेकाले हार्डकपी बोलपत्र मान्य नहुने र e-Submission लाई मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सकिने ।
- २) तर आगामी दिनमा यसरी बोलपत्र आव्हान गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको विवरणमा e-Submission मार्फत बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताले हार्डकपि सम्बन्धमा पुरा गर्नुपर्ने दायित्वको बारेमा पनि स्पष्ट निर्देशन उल्लेख गरेको हुनुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०२।३२)

२४८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : शस्त्ररापुर नगरपालिका कार्यालय ।

राय माग गरिएको विषय :

त्यस कार्यालयमा प्राप्त स्थानीय विकास शुल्क कोष तर्फबाट स्वीकृत खानेपानी आयोजना सुन्टोल पुखुलाछी साँखु को लागि High Density Polythylene Pipes खरिद गर्न बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा बोलपत्रको परीक्षण गरी मूल्याङ्कनको लागि छनौट भएका दुई वटा बोलपत्रदाताको बोलपत्रहरू मूल्याङ्कन गर्दा लागत स्टिमेट अंक भन्दा बढी देखिन आएकोले उक्त बोलपत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न द्विविधा उत्पन्न भएको भनि राय परामर्श माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

पेश हुन बोलपत्रहरूको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को देहाय उपदफाहरूमा उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा निक्क्यौल गर्न अघि बोलपत्र परीक्षण गर्नु पर्ने र सोही ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भएको आधार र तरिका अनुसार मूल्यांकन गर्नु पर्ने । लागत अनुमान भन्दा १.६४ प्रतिशत बढी भएको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (१) (ख) बमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी हो वा होइन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निक्क्यौल गरी निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०२।३२)

२४९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : महानगरिय प्रहरी बृत्त, बौद्ध, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

त्यस कार्यालयको सि.सि क्यामरा थान चार लगायत अन्य सामान खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समयावधि भित्र रितपूर्वक दुईवटा मात्र शिलबन्दी दरभाउपत्र दर्ता हुन आएकोले दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्दा सात दिनको समयावधि राख्न मिल्ने, नमिल्ने भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४० को उपदफा ३ र सार्वजनिक खरिद नियमवाली २०६४ को नियम ८४ को उपनियम ३(क) बमोजिम सात दिने सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था नरहेको ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।०३)

२५०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : महानगरिय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

त्यस कार्यालयको सि.सि टि.भि क्यामरा मोनिटरिङ्ग तथा रेकर्डिङ्ग सिस्टम अपग्रेडका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरु खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समयावधि भित्र रितपूर्वक दुईवटा मात्र शिलबन्दी दरभाउपत्र दर्ता हुन आएकोले दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्दा सात दिनको समयावधि राख्न मिल्ने, नमिल्ने भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४० को उपदफा ३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८४ को उपनियम ३(क) बमोजिम सात दिने सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था नरहेको ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।०३)

२५१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दरबारमार्ग, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

Bid Document मै Currency of Bid बारे फरक फरक प्रावधान हुन गएको अवस्थामा बोलपत्र प्रस्तावदाताहरुले Price Schedule (Bill of Quantities) को Supply and Delivery खण्डमा कसैले Foreign Currency (FC) र कसैले Nepali Currency मा कबोल गरेको अवस्थामा कुन मुद्रालाई आधार लिई बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने हो ? Bid Document को कुन प्रावधान अर्थात् Price Schedule(Bill of Quantities), Instruction to Bidders, SCC, GCC अनुसार Currency of Bid and Payment लिइदा उपयुक्त हुने हो भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

१) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३ बमोजिम तोकिएका कुराहरु तथा यस कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धी नमुना अनुरूप बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्नुपर्ने र यस कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धी नमुना अनुरूप बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार नगरिएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायलाई द्विविधा भएको विषयमा यस कार्यालय राय दिन वाध्य नहुने ।

२) विदेशी मुद्रा र नेपाली मुद्राको हकमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६१ मा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।०९)

२५२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, सानोठिमी भक्तपुर ।

राय माग गरिएको विषय :

(क) सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ उपदफा २ को (ग) मा उल्लिखित व्यहोरा अनुसार बैंक जमानतको अवधि केन्द्रले १२० दिन तोकिएकोमा निज रुची पेपर प्रा.लि. को बोलपत्र दाखिला गर्दा ९० दिनको बैंक जमानीपत्र पेश गरेको र

बोलपत्र खोलिसकेपछि, निज बोलपत्रदाताले बैंकको त्रुटीका कारण बैंक जमानी पत्रको Validity Period ९० दिनको हुन गएकोले १२० दिन अवधिकै कायम भएको दावी गरी बैंकको पत्रसहितको निवेदन केन्द्रमा दर्ता गराएकोले उक्त बोलपत्र परीक्षणमा सफल भए/नभएको र उक्त बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्न मिले/नमिले ।

(ख) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा २ (ख) अनुसार बोलपत्रदाताको सहीछाप सम्बन्धमा बोलपत्रदाता श्री एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रा.लि. को Price Schedule / Letter of Bid form मा मात्र सहीछाप भएको तर पुरै Bid Document मा सहीछाप नभएकोले उक्त बोलपत्रको परीक्षणमा सफल हुने/नहुने र उक्त बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्न मिले/नमिले भनि राय परामर्श माग्न भएको ।

राय तथा परामर्श :

तहाँ केन्द्रबाट राय परामर्श माग गर्दा समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक निकायलाई लागेको उपयुक्त उपाय सहितको सिफारिस कानून सम्मत देखिन आएकोले उल्लेखित दुवै बोलपत्रदाताहरूको बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।०९)

२५३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

त्यस कार्यालयको मिति: २०७३/०१/१४ गतेको खरिद सम्बन्धी सूचनामा एजेन्सी दर्ताको प्रमाणपत्र माग गरिएको तर बोलपत्रदाताले उक्त प्रमाणपत्र पेश नगरेको अवस्थामा उक्त बोलपत्रहरूलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश गर्न मिले/नमिले भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ९ र १० मा विदेशी बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्दा नेपाल राज्यमा आफ्नो कुनै एजेन्ट नियुक्त गरे वा नगरेको कुरा खुलाउनु पर्ने र एजेन्ट नियुक्त गरेको अवस्थामा मात्र एजेन्टको सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । मालसामान खरिदको हकमा विदेशी बोलपत्रदाताले एजेन्ट नियुक्त गर्नु पर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था नभएकाले यस सम्बन्धमा एकिन गरि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ बमोजिम गर्नु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।०९)

२५४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

त्यस कार्यालयको मिति २०७२/१२/१९ गतेको खरिद सम्बन्धी सूचना अनुरूप पेश हुन आएका बोलपत्रदाता मध्ये एउटा बोलपत्रदाताले आशयपत्र उपर चित्त नबुझि यस कार्यालयमा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा समेत उजुरी निवेदन दिएको र सम्झौताका लागि पत्राचार समेत गरिसकेकोमा सम्झौता गर्न मिले/नमिले भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

प्रस्तुत विषयमा Green IT-Tech One संयुक्त उपक्रमले यस कार्यालयमा दिएको निवेदन उपर निर्देशक मनिष भट्टराईको संयोजकत्वमा खटिएको अनुगमन टोलिले पेश गरेको प्रतिवेदन यसै साथ राखि पठाइएको छ, साथै तहा कार्यालयको कम्प्यूटर निर्देशनालयको प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरि निर्याल गर्नुपर्ने व्यहोरा लेखि पठाउने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।१०)

२५५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान शाखा ।

राय माग गरिएको विषय :

त्यस कार्यालयको मिति २०७२/१२/३० को बोलपत्र सम्बन्धी सूचना अनुसार Equipement of SOCO Kit Box and

Fingerprint Kit Box खरिदको लागि माँग गरिएका सामग्रीहरूमध्ये कुनै एक सामानको हकमा कुनै एक बोलपत्रदाताले Specification अनुसारको सामान दिने Complaint उल्लेख गरेको तर फरक फरक दुई वटा Catalogue पेश गरेको अवस्थामा Specification अनुसारको दिने सामान कुन हो भनि थप जानकारी माग गर्दा बोलपत्रदाताको तर्फबाट Specification अनुसारकै भन्दा फरक Catalogue अनुसारको सामान दिएको अवस्थामा द्विविधा भएको भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा २(घ) अनुसार बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित प्राविधिक स्पेसिफिकेशन अनुसार बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भए नभएको एकिन गरि ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) अनुसार मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।१५)

२५६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : धौलागिरी अञ्चल अस्पताल, बागलुङ्ग ।

राय माग गरिएको विषय :

त्यस कार्यालयको मिति २०७३।०२।०९ को सूचना अनुसार ५२ KVA सोलारको खरिद प्रक्रियामा पेश हुन आएका ५ वटा बोलपत्रहरू मध्ये सबै भन्दा कम बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाताले पेश गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा BoQ लगायत कुनै पनि कागजातमा सही छाप नभएको, RST Certificate समावेश नभएको, ईन्भर्टरको क्षमता समेत कम भएको र कार्य अनुभव पनि नभएको साथै दोस्रो बोलपत्रदाताको बोलकबोल रकम लागत अनुमान भन्दा १६.५५ प्रतिशत बढी भएको अवस्थामा सबै भन्दा कम बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाता संग थप कागजात माग गरी उक्त बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा २(ख) र २(घ) अनुसार बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भए अनुरूप परीक्षण गर्दा बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएको अवस्थामा मात्र दफा २५ अनुसार मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०३।१९)

२५७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग, बबरमहल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

विभागको लागि मोटरसाईकल र स्कुटर खरिद गर्न मिति २०७३।०२।१७ मा बोलपत्र आव्हानको सूचना गरिएकोमा बोलपत्र कागजात खरिद गर्न पाउने अन्तिम मिति २०७३।३।१४ गते सम्म २ वटा आपूर्तिकर्ताले बोलपत्र कागजात खरिद गरेको र बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम दिन २०७३।३।१५ गते २ वटा बोलपत्र दर्ता हुन आएकामो बोलपत्र आव्हानको सूचना, बोलपत्र कागजातको विड डाटा सिटको ITB 21.1 मा बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम मिति (२०७३।३।१५) देखि १२० दिन बोलपत्र मान्यअवधि (९० दिन र सो भन्दा ३० दिन बढि २०७३।२।१०) सम्मको अवधिको माग गरिएकोमा बोलपत्र मूल्याङ्कनको क्रममा एउटा बोलपत्रदाताले पेश गरेको बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि ११४ दिन मिति २०७३।३।१५ देखि २०७३।७।४ सम्मको मात्र पाइएको तर उक्त बोलपत्र जमानत बैंकले मिति २०७३।२।३० मा जारी गरेको देखिदा २०७३।७।४ सम्म जारी गरेको मिति देखि १३१ दिन रहेको देखिएकाले सोही कारणबाट उक्त बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनि राय माग भएको।

राय तथा परामर्श:

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ५३ (५) मा सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको मान्य अवधि भित्र खरिद सम्झौता गरि सक्नुपर्नेछ । कुनै कारणवस सो म्यादभित्र खरिद सम्झौता गर्न नसकिने भएमा रित पुगेका सबै बोलपत्रदाताहरूलाई बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाउन पत्र पठाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेकाले र सार्वजनिक निकायलाई थप मान्य अवधि माग गर्न कानुनतः नरोक्नेकोले, बोलपत्रदाताले तोकिएको रकमको १२० दिन मान्य अवधि भएको वैङ्क जमानत पेश गरेको

अवस्थामा उक्त बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न बाधा नपर्ने र आवश्यक परे तत्काल कार्यालयबाट बोलपत्र जमानतको थप मान्य अवधि समेत माग गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।१९)

२५८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नेपाल ।

राय माग गरिएको विषय :

सिलबन्दी दरभाउपत्र मार्फत कम्प्युटर तथा प्रिन्टरको खरिद कार्य सम्बन्धमा पेश भएका आपूर्तिकर्ताहरूको दरभाउपत्र मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त कम्प्युटर आपूर्ति तथा विक्री गर्न सम्बन्धित सिलबन्दी दरभाउपत्रवालाहरूले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, कर कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको अतिरिक्त प्रचलित कानून अनुसार वाणिज्य विभागबाट जारी भएको ईजाजत पत्र अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्ने या नपर्ने भन्ने विषयमा राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ र सार्वजनिक खरिद नियमवाली २०६४ को नियम ४० मा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले सोही बमोजिम गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।२६)

२५९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र सिंहदरबार, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली स्थापना गर्ने कार्यको लागि एशियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा संचालित अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रको प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत एशियाली विकास बैंकको सहमती प्राप्त भै सकेको छ र सो बमोजिम न्यून मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाता Morpho, France को बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ (२) बमोजिम स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना जेष्ठ ३१, २०६३, The Rising Nepal मा प्रकाशित गरिएको थियो । उक्त मितिबाट सात दिन भित्र सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४९ बमोजिम कुनै पनि बोलपत्रदाताहरूबाट निवेदन प्राप्त हुन नआएकोले छनौट भएको बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरि बोलपत्र कागजात (Bid Document) मा उल्लेख भए बमोजिमको अवधी भित्र खरिद सम्झौता गर्न आउने गरि उक्त बोलपत्रदाता Morpho, France लाई 20 June 2016 मा Acceptance पठाई सकिएको अवस्थामा Morpho, France ले कम्पनीको नाम Safran Identity and Security रहने गरि परिवर्तन भएको व्यहोरा जानकारी गराएकोले सम्झौता लगायत यस पछिका अन्य काम कारवाही Safran Identity and Security को नामबाट गर्न मिल्ने, नमिल्ने भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ को (१) (ख) बमोजिम नेपाल सरकार र दातृ पक्ष बीच भएको सम्झौता बमोजिम खरिद गर्नु परेमा सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योमेन्ट गाईडलाइन्स) अनुरूप खरिद गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०३।२८)

२६०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

नयाँ FPU Mission को लागि खरिद गर्नुपर्ने Major Equipment मध्ये APC Wheeled Infantry Carrier Unarmed (Class-II) को खरिदको हकमा “सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि २०६४” बमोजिम सूचिकृत आपूर्तिकर्ताहरूबाट मात्र आपूर्ति गर्नुपर्ने भने बमोजिम गत आ.व. ०७२/०७३ मा सूचिकृत कम्पनीहरू समेतबाट लागत अनुमान दर रेट संकलन गरि लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा उक्त AOC को खरिद कार्य चालु आ.व. ०७३/०७४ मा गर्नुपर्ने भएकोले यस अवस्थामा गत आ.व. २०७२/०७३ मा सूचिकृत आपूर्तिकर्ताहरू मध्येबाट खरिद प्रकृत्या शुरु गर्न सकिन्छ वा सकिदैन वा यस आ.व. ०७३/०७४ मा नयाँ सूचिकृत कम्पनीहरू मध्येबाट खरिद कार्य गर्नुपर्ने

हो ? तथा यस आ.व. ०७३/०७४ का लागि सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्तिको सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना प्रकाशन भई मूल्याङ्कन प्रकृया पुरा भईनसकेको र खरिद प्रकृयाको लागि स्पेशिफिकेसन एवं लागत अनुमानको तयारी प्रकृया गत आ.व. २०७२/०७३ मा नै थालनी गरिसकिएको वर्तमान अवस्थामा APC Wheeled Infantry Carrier Unarmed (Class-II) को लागत अनुमान अघिल्लो आ.व. २०७२/०७३ मा सूचिकृत कम्पनीहरु समेत मार्फत संकलित लागत अनुमान दर रेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्न सकिन्छ वा पुनः नयाँ प्रकृया शुरु गरि लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने हो ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६३ को दफा ६ को उपदफा ४ बमोजिम मौजुदा सूचि अद्यावधिक गरी लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०४।२७)

२६१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : त्रि.वि.शिक्षण अस्पताल, महाराजगंज ।

राय माग गरिएको विषय :

यस शिक्षण अस्पतालमा हाल सञ्चालनमा रहेको अक्सिजन प्लान्ट ज्यादै पुरानो भई केही वर्षदेखि अक्सिजन उत्सर्जनमा कमी आएका कारण आई.सी.यु. शल्यक्रिया कक्ष तथा वार्डहरुमा भर्ना भएका नाजुक अवस्थाका विरामीहरुलाई कठिनाई पर्न गएका कारण कतिपय स्थानहरुमा महङ्गो रकम (करिब दैनिक ४५,०००,००/- को थप अक्सिजन सिलिण्डर) खर्च गरी सिलिण्डरबाट अक्सिजनको आपूर्ति हुँदै आएको व्यहोरा अनुरोध छ । अस्पतालमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजनको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारबाट विनियोजित रकमबाट १००० लि. प्रति मिनट र ५०० लि. प्रति मिनट क्षमताका दुईवटा अक्सिजन प्लान्ट खरिद गरी जडान गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सोको नियमावली २०६४ को प्रक्रिया अनुरूप मिति २०७१ फागुन २ गते सार्वजनिक सूचनाद्वारा बोलपत्र आव्हान गरिएको थियो । हाल जडान कार्य सम्पन्न हुने क्रममा उक्त अक्सिजन प्लान्टको प्राविधिक विवरण तयार गर्ने, लागत अनुमान गर्ने र प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने कार्यका लागि गठित प्राविधिक उप-समितिबाट गरिएको निरीक्षण क्रममा प्लान्टहरुको अवलोकन गर्दा दुईवटा प्लान्टहरु मध्ये १००० लि. प्रति मिनटको प्लान्टको मोडेल नं. Orlane 1500SA हुनुपर्नेमा स्टिकरमा मोडेल नं. Orlane 1500 मात्र लेखिएको पाइए पश्चात् स्थानीय आपूर्तिकर्तासंग मौखिक जानकारी माग गर्दा Proforma Invoice र Commercial Invoice अनुसार नै सामान आपूर्ति भएको तर भूलवस स्टिकरमा मोडेल नं. Orlane 1500 हुन गएको भनी लिखित जानकारी दिएको र अस्पतालबाट माग गरिएको 95 % $\pm$ 1% Purity आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी कम्पनीको रहने हुँदा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्ने अनुमतिका लागि माग गर्दै लिखित जानकारी दिएको सन्दर्भमा यस अस्पतालको प्राविधिक उप-समितिबाट गरिएको विस्तृत निरीक्षण क्रममा Technical Specification र Proformance Invoice मा उल्लिखित विवरण निम्न कुराहरु फरक पाइएको भनी लिखित जानकारी प्राप्त भएको व्यहोरा तथा उल्लिखित नमिलेका कुराहरुका बावजुद प्राविधिक उप-समितिबाट “मेशिन नचलाइकन प्राविधिक विवरण टेन्डर अनुसार भए/नभएको यकिन साथ भन्न नसकिने भएकाले मेशिनहरु Testing Mode मा चलाउनका लागि निर्णय भएर कार्यादेश पश्चात् मात्र Test गर्ने ।” उल्लिखित विवरण बमोजिम जडान भई सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा रहेका उक्त अक्सिजन प्लान्टहरु सञ्चालन गरी अस्पतालबाट माग भए बमोजिमको गुणस्तर मापन गर्न सकिने/नसकिने ?

१. जडान सम्पन्न भएको Oxygen Plant लाई परीक्षणका रूपमा Testing Mode मा चलाउन सकिन्छ, सकिदैन ?

२. अस्पतालको Technical Specification मा तोके बमोजिम प्लान्टले ९५ $\pm$ 1% Oxyzen उत्पादन गरेमा Technical Specification मा भएको Discrepancy कै कारण आपूर्तिकर्तालाई नियमानुसार जरिवाना गर्न सकिने, नसकिने ?

राय परामर्श :

१. सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११५(१) को प्रावधान अनुरूप जडान सम्पन्न पश्चात परीक्षण गर्न सकिने ।

२. Technical Specification मा तोके बमोजिम प्लान्टले ९५ $\pm$ 1% Oxyzen उत्पादन नभएमा नियमावलीको नियम १२१ बमोजिम पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति दावी गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०६।०५)

२६२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाली सेना, जंगी अड्डा ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८८ बमोजिम जिल्लागत रुपमा लागत अनुमान तयार गर्दा म.ले.प.को प्रतिवेदनले सुविधा र भौगोलिक पहुँच समान भएका जिल्लाहरू (काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर) मा लागत अनुमान दरमा विविधता देखिएकोले लागत अनुमान यर्थाथ फरक बनाउनु पर्ने भनी प्रतिकृया जनाएको र लागत अनुमान फरक भए जस्तै सोही आ.व. मा जिल्लागत ठेक्का बन्दोवस्त हुँदा ललितपुरको लागि रु. ९५।९९, काठमाडौँको लागि ९४।९३ र भक्तपुरको लागि ९७।९७ कायम हुने गरी दररेट समेत फरक फरक स्वीकृत भएको । सुविधा र भौगोलिक पहुँच समान भएका काठमाडौँ उपत्यका भित्रका जिल्लाहरूमा समान दररेट कायम गर्नको लागि ३ जिल्लाको एउटै ठेक्का बन्दोवस्त गर्दा मात्र सम्भव हुने देखिएकोले सो गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८८ (१) अनुसार राशन व्यवस्थाको लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र नियम ८८ (२) बमोजिम को समितिबाट लागत अनुमान स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था समेत रहेको हुँदा उक्त व्यवस्थाको साथै खर्च गर्ने अख्तियारी र बजेटलाई समेत दृष्टिगत गरेर मात्र ठेक्का बन्दोवस्त गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०६।११)

२६३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाली सेना, जंगी अड्डा ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐनको उपरोक्त दफा ५९ मा संशोधन भई थप भएको उपदफा (९) मा भएको उपरोक्त प्रावधान सोही दफाको उपदफा (११) मा निर्माण कार्यको लागि माग गरिएको खुला बोलपत्रको माध्यमबाट भएको सम्झौताको हकमा मात्र लागु हुनेछ, भनी उल्लेख भएकोले उपरोक्त उपदफा (९) सार्वजनिक खरिद ऐनको परिच्छेद-८ राशन खरिद सम्बन्धी व्यवस्था अनुरूप भएको राशन खरिद सम्झौताको हकमा लागु हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (९) र (११) अनुसार सम्झौता अन्त्य भएमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्नका लागि आर्थिक प्रस्ताव माग गर्न सकिने विषय निर्माण कार्यका लागि माग गरिएको खुला बोलपत्रको माध्यमबाट भएको सम्झौताको हकमा मात्र लागु हुने हुँदा राशन आपूर्तिमा लागु नहुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०६।११)

२६४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : गरिबी निवारण कोष, काठमाडौँ ।

राय माग गरिएको बिषय :

६१ वटा ल्यापटप खरिदको लागि राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हान गरिएको थियो । सो आव्हानबाट जम्मा १० वटा फर्मबाट बोलपत्रहरू पेश भएका छन् । सो फर्महरूमध्ये "Information Technology Store Pvt.Ltd." मात्र लागत अनुमान भन्दा कमको रकम राखि प्रस्ताव पेश गरेको छ, भने बाँकी ९ वटा फर्मले लागत अनुमान भन्दा रकमको प्रस्ताव गरेको छ । बोलपत्रमा माग भए बमोजिम "manufacturing Authorization Letter" भने उक्त फर्मले पेश गरेको बोलपत्रमा समावेश गरिएको पाईएन । सो फर्मबाट प्रस्ताव गरिएको ल्यापटपको Specification भने कोषले तयार पारेको Specification संग मेल भएको देखिन्छ । तसर्थ, लागत अनुमान भन्दा एउटा मात्रै lowest Bidder भएको स्थितिमा, बोलपत्र खोलिसकेपछि सो फर्मसंग "manufacturing Authorization Letter" माग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र २५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६० र ३१ मा बोलपत्र परीक्षण तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा सोही अनुसार कार्यान्वयनका लागि थप राय आवश्यक नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०६।११)

२६५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाली सेना, जंगी अड्डा ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८८ बमोजिम जिल्लागत रुपमा लागत अनुमान तयार गर्दा म.ले.प.को प्रतिवेदनले सुविधा र भौगोलिक पहुँच समान भएका जिल्लाहरू (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर) मा लागत अनुमान दरमा विविधता देखिएकोले लागत अनुमान यर्थाथ फरक बनाउनु पर्ने भनी प्रतिक्रिया जनाएको र लागत अनुमान फरक भए जस्तै सोही आ.व.मा जिल्लागत ठेक्का बन्दोवस्त हुँदा ललितपुरको लागि रु. ९५।१९, काठमाडौंको लागि ९४।९३ र भक्तपुरको लागि ९७।१७ कायम हुने गरी दररेट समेत फरक फरक स्वीकृत भएको । सुविधा र भौगोलिक पहुँच समान भएका काठमाडौं उपत्यका भित्रका जिल्लाहरूमा समान दररेट कायम गर्नको लागि ३ जिल्लाको एउटै ठेक्का बन्दोवस्त गर्दा मात्र सम्भव हुने देखिएकोले सो गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८८ को उपनियम (१) अनुसार राशन व्यवस्थाको लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र नियम ८८ को उपनियम (२) बमोजिम को समितिबाट लागत अनुमान स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था समेत रहेको हुँदा उक्त व्यवस्थाको साथै सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको खर्च गर्ने अख्तियारी र बजेटलाई समेत दृष्टिगत गरेर मात्र ठेक्का बन्दोवस्त गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०६।११)

२६६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, खोटाङ ।

राय माग गरिएको बिषय :

औषधी खरिदका लागि बोलपत्रदाताले पेश गरेको बोलपत्रको मूल्याङ्कन गरी हेर्दा ४ वटा बोलपत्रदाता मध्ये प्रत्येक बोलपत्रदाताबाट कुनै न कुनै कागजात अपूर्ण राखेको पाइएको । साथै प्रतिइकाई मूल्य मात्र भरेको, सहिछाप नगरेको तथा औषधीको दररेट बढी भरेको अवस्थामा मूल्याङ्कन गर्न द्विविधा भएको ।

राय परामर्श :

बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को प्रावधान अनुसार परिक्षण गरी सोही ऐन को दफा २५ बमोजिम मूल्याङ्कन गर्ने कार्यको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयकै हुने हुँदा सोही अनुसार एकिन गरि कार्यान्वयन गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०८।०९)

२६७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाली सेना, जंगी अड्डा ।

राय माग गरिएको बिषय :

विपद व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिको लागि Medium Helicopter गोटा-१ खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा ५ थान बोलपत्र विक्री भएको तथा १ थान मात्र दर्ता भएको र सो बोलपत्रको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोली हेर्दा लागत अनुमान भन्दा बढी अंक कबोल गरेको देखिएको । एउटा मात्र बोलपत्रदाता भएको अवस्थामा Price Negotiation गरी लागत अनुमानको परिधिभित्र नै रही प्रकृया अगाडि बढाउन मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गरिने मालसामान खरिदमा Price Negotiation गर्न सक्ने प्रावधान नरहेकोले Price Negotiation गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०८।०९)

२६८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : बी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, चितवन ।

राय माग गरिएको बिषय :

अस्पतालको विभिन्न शिर्षकहरूमा सरसामानहरूको लागि बोलपत्र (E-Tender) आव्हानको सूचना बमोजिम पेश भएका कागजातहरू बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गरी आंशिक स्वीकृतिको लागि मात्र सिफारिस भएकोले सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने भएको कारण ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को प्रावधान अनुसार परीक्षण गरी सोही ऐन को दफा २५ बमोजिम मूल्याङ्कन गर्ने कार्यको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयकै हुने हुँदा सोही अनुसार एकिन गरि कार्यान्वयन गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०८।२०)

२६९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : पशु सेवा विभाग, केन्द्रीय जैविकी उत्पादन प्रयोगशाला, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ (२) सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ नियम १२७ बमोजिम काबु बाहिरको परिस्थिति साथै सुविस्ताका आधारमा खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्न सकिने अवस्था भएकोले सो को आधारमा तेस्रो कबोल अंक पेश गर्ने बोलपत्रदाता भण्डारी सर्जिकल हाउसलाई दिन मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

बोलपत्र आव्हान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १३ बमोजिम तयार गर्नुपर्ने बोलपत्र कागजात तयार नगरी price Schedule मात्र राखि बोलपत्र आव्हान भएको र खरिद सम्झौता गर्दा पनि कार्यालयले दुई पानाको आफ्नै किसिमको सम्झौतापत्र तयार गरी सम्झौता गरेको देखिएकोले यस सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट कुनै राय प्रदान गर्न नसकिने साथै बोलपत्र आव्हान गर्दा र खरिद सम्झौता गर्दा यस कार्यालयले तयार गरेको नमुना बोलपत्र कागजात बमोजिम गर्न ध्यानाकर्षण गरिन्छ ।

(निर्णय मिति : २०७३।०८।३०)

२७०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, खोटाङ्ग ।

राय माग गरिएको बिषय :

औषधी खरिद सम्बन्धी प्रकाशित बोलपत्रको सम्बन्धमा ४ वटा बोलपत्रहरू दर्ता भएकोमा सि.नं. १ र २ ले आवश्यक सबै कागजातहरू पेश नगरेको, सि.नं. ३ र ४ मध्ये सि.नं. ३ ले फर्म खरिद गर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण कागजात पेश गरेको तर बोलपत्र पेश गर्दा भने ती कागजात संलग्न नगरेको तथा सि.नं. ४ मूल्य अभिवृद्धि गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी पेश नगरेको साथै सि.नं. ३ को बोलपत्रदाताले पेश गर्दा कागजातहरू संलग्न नगरेको तर निजले न्यूनतम दररेट (कम दररेट) पेश गरेको र सि.नं. ४ ले एउटा कागजपत्र पेश नगरेको र मूल्य बढी कबोल गरेको अवस्थामा ३ वा ४ मध्ये कुन बोलपत्रदातालाई स्वीकृत गर्न मिल्ने वा अन्य कुनै विकल्प हुने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा (२३) र २५ मा उल्लेख भए अनुसार बोलपत्र परीक्षण र बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य सार्वजनिक निकायकै भएको हुँदा सोही अनुसार परीक्षण र मूल्याङ्कन गरी एकिन गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०९।१२)

२७१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : बी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान ।

राय माग गरिएको बिषय :

प्रतिष्ठानको कलेज अफ डेन्टल सर्जरीका विभिन्न विभागहरूमा रहेका Dental Chair हरू पुरानो भई जिर्ण हुदै गएको र नयाँ Dental Chair हरू खरिदको माग भई आएको अवस्थामा पुराना Dental Chair हरूको व्यवस्थापनको लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संशोधनमा "Buy back Method" को व्यवस्था भए अनुसारको कार्यको लागि ऐनको दफा ८ (१०) को स्पष्टिकरण मा "निश्चित समय पछि औचित्यहीन हुने वा जनस्वास्थ्य वा वातावरणको दृष्टिले लिलाम गर्न वा भण्डारण गरी राख्न नमिल्ने वा प्रयोग गर्न नहुने अवस्थाका मालसामान वा मेसिनरी औजार तोकिए बमोजिम मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित उत्पादक वा आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता दिई लिने विधी सम्झनुपर्छ" भन्ने व्यवस्था अनुसारको कार्यको प्रतिक्रियाको लागि "तोकिएको मूल्याङ्कन" भन्नाले के, कस्तो विधी अपनाउनुपर्ने हो साथै सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताहरूबाट कुन विधी अपनाई आपूर्तिको प्रकृया गर्नुपर्ने हो ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१घ मा नयाँ लिने पुरानो दिने विधि बारे उल्लेख भइसकेको हुँदा सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०९।१२)

२७२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

- १) बोलपत्रदाताबाट बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तोकिएको Brand Model मा उल्लेखित Technical Specification विभागको स्वीकृत Specification बमोजिम नभएको तर न्यून मूल्याङ्कित बोलपत्र भएमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ (२) (घ) आकर्षित हुने वा नहुने ?
- २) सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ (२) (घ) बमोजिम सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नभएको बोलपत्र न्यून मूल्याङ्कित भएको र बोलपत्रदातासंग कुनै स्पष्टिकरण माग नभएको अवस्थामा बोलपत्रदाताबाट ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६२ (२) को खण्ड (छ) आकर्षित हुने वा नहुने ?
- ३) बोलपत्रदाताबाट बोलपत्रमा कबोल गरिएको Brand Model बोलपत्र खोलिसके पश्चात: न्यून मूल्याङ्कित हुने अवस्थामा विभागको स्वीकृत Specification संग मेलखाने गरी संशोधन गर्न पाउने वा नपाउने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० (४) तथा ऐ.ऐनको दफा २५ (५) मा बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा लिनुपर्ने आधार तथा ऐनको दफा २३ (४) र (५) मा बोलपत्र परीक्षण गर्ने सिलसिलामा बोलपत्रदातासंग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था भएको । सोहि अनुसार सार्वजनिक निकायबाटै निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१०।०३)

२७३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : बालकल्याण गृह, पर्सा ।

राय माग गरिएको बिषय :

बालकल्याण गृह, पर्सामा आश्रित बालकहरूको खाद्यान्न बन्दोबस्तका लागि मिति २०७३।०८।२१ मा ३० दिनको म्याद दिई सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा यसै अवधि भित्रै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भई मालसामान खरिदको हकमा १० लाखको सीमा बढाई २० लाख (दरभाउको हकमा) बनाईएको हुँदा अब यस कार्यालयको सूचना प्रकाशित भैसकेको अवस्थामा संकलित बोलपत्रहरूलाई दरभाउपत्र वा बोलपत्र कुन प्रकृत्यामा अधि बढाउँदा उपयुक्त होला ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ (१) अनुसार बीस लाख रुपैया सम्म लागत अनुमान भएको मालसामान सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सार्वजनिक निकायले सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१०।१४)

२७४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : वीर अस्पताल, कामठाडौ ।

राय माग गरिएको विषय :

यस निकायबाट Hospital General Chemical सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान भएकोमा e-bidding मार्फत ३ वटा कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेकोमा २ वटा कम्पनीले Price Schedule मा मूल्य नगरी Annex मै मूल्य भरेको र एउटाले बैंक भौचर मार्फत Bid Document खरिद गरि भरेको तथा एउटा कम्पनीले Online Submission का क्रममा BOQ नभरेको भनी उक्त Tender पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको ।

राय परामर्श :

राय माग गरिएको विषय सार्वजनिक खरिद ऐन वा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिकामा उल्लिखित कुराको विषयमा द्विविधाको विषय नभई विवाद समाधानको विषय देखिएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ (२) अनुसार यस कार्यालय विवाद समाधानमा संलग्न हुन नमिल्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१०।१४)

२७५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : बी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, चितवन ।

राय माग गरिएको विषय :

Branchytherapy Machine 1 Unit खरिद सम्बन्धमा आवेदन दिएका दुईवटा फर्महरु मध्ये एक कम्पनीले USD मा Price कोड गरिएको, बी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल मूल्याङ्कन समितिले दुईवटा कम्पनीहरु मध्ये कुनै एक कम्पनीलाई सिफारिस नगरेको कारण निर्णय गर्न ढिलाई भएको र दुई कम्पनीहरु मध्ये कुनै एक कम्पनी सिफारिस भएमा कानूनी रुपमा ठिक हुन्छ वा हुदैन?

राय परामर्श :

बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६६ बमोजिम बमोजिम मूल्याङ्कन गरी सारभूत रुपमा न्युन मूल्याङ्कित बोलपत्र छनौट गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने र बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित शर्त बमोजिम गर्नुपर्नेछ ।

(निर्णय मिति : २०७३।११।१९)

२७६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : वीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालय, वीरगंज ।

राय माग गरिएको विषय :

जन सहभागितामा आधारित सौर्य सडक वृत्ति जडान कार्यक्रम सम्बन्धी आपूर्तिकर्ता छनौट गर्ने वारेको बोलपत्र सूचना अनुसार प्राप्त हुन आएका ३ थान बोलपत्रहरु सूचनाको शर्तहरुको बुँदा नं. ८ मा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावहरु छुट्टाछुट्टै खाममा राखि एउटै खाममा शिलबन्दी गरी पेश गर्नुपर्ने उल्लेख रहेकोमा प्राप्त ३ वटै बोलपत्रहरुको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावहरु अलग अलग खाममा नभई एकै ठाउँ एउटै खाममा राखि पेश हुन आएको व्यहोरा बोलपत्र खोल्दा देखिन आएकोले उक्त बोलपत्रहरुको प्रकृया अगाडि बढाउने वा वदर गर्ने के उचित हुने ?

राय परामर्श :

सौर्य सडक वृत्ति आपूर्तिको विषय परामर्श सेवा खरिदको विषय भित्र नपर्ने र मालसामान खरिदमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै माग गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन नियम विपरीत नहुने गरी मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।११।३०)

२७७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नापी विभाग, काठमाडौ ।

राय माग गरिएको बिषय :

विभागबाट Branded Desktop Computer खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान भई निर्धारित मिति भित्र ८ वटा बोलपत्रहरु दर्ता भएकोमा उक्त बोलपत्रहरु मूल्याङ्कन समितिमा मूल्याङ्कनका लागि पेश भई समितिबाट बोलपत्रहरुको परिक्षणको क्रममा देहाय बमोजिम अवस्था देखिन आएको हुँदा उक्त बोलपत्रदाता म्याक्स इन्टरनेशनल, पुतलीसडक, काठमाडौंको बोलपत्रमा बोलपत्रदाताले कबुल गरेको बोल अंकमा उक्त ७ प्रतिशत छुटलाई गणना गर्ने, नगर्ने भन्नेमा द्विविधा हुन गएको हुँदा यस अवस्थामा के गर्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ र २५ अनुसार बोलपत्र परिक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायकै भएको हुँदा सोही अनुसार एकिन गर्ने । यस कार्यालयले मिति जुलाई २०१० मा जारी गरेको नमूना कागजात NCB Goods को ITB Clause 27.3 मा छुट (Discount) लाई मूल्याङ्कन गर्ने आधार बारे स्पष्ट उल्लेख गरेको हुँदा उक्त बुँदालाई समेत दृष्टिगत गरी एकिन गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।११।३०)

१७८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : गरिबी निवारण कोष, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

कोषमा प्रयोग कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फ्याक्स, टेलिफोन जस्ता उपकरणहरुको मर्मत संभारका लागि सूचना प्रकाशन गरि कोटेशन आव्हान गरेकोमा उक्त आव्हान बमोजिम ९ वटा फर्मले कोटेशन फाराम खरिद गरेको र ४ वटाबाट मात्र कोटेशन दर्ता हुन आएको साथै Price Schedule फर्ममा Quantity Input र Rate गुणन गरि जम्मा रकम पेश गर्नु पर्नेमा एउटा फर्मले इकाई दरमा नै जम्मा रकम गरि कोटेशन पेश गरेकोले कोटेशन मूल्याङ्कनमा अप्ठेरो उत्पन्न भएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ र २५ अनुसार बोलपत्र परिक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायकै भएको हुँदा सोही अनुसार एकिन गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।११।३०)

१७९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाली सेना, जङ्गी अड्डा, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराएको र युनिटले बजार खरिद गरेको राशन आइटमहरुको परिमाण अलग अलग महलमा खुलाई भुक्तानी गर्दा व्यापकले अशुल उपर गर्नुपर्ने रकमको व्यापकको नाममा र आपूर्तिकर्ताले पाउने रकमको आपूर्तिकर्ताको नाममा छुट्टाछुट्टै चेक बनाई भुक्तानी गर्न मिल्ने, नमिल्ने ? साथै आपूर्तिकर्ताको आपूर्ति नगरी हर्जाबाधा पारेको राशन सामग्रीहरु बजार खरिद गरी उपभोग गरेकोमा अशुल उपर गरिने रकमको भुक्तानीमा मु.अ.कर थप गर्ने, नपर्ने ?

राय परामर्श :

राय परामर्श माग गरिएको विषय सार्वजनिक खरिद ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम निर्देशिकामा उल्लिखित कुनै कुराको द्विविधाको विषय भन्दा पनि भुक्तानी र हर्जाना अशुल उपर गर्नुपर्ने विषय देखिएको हुँदा यस विषयमा खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक निकाय आफैले एकिन गरी कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।११।३०)

१८०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : बी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, चितवन ।

राय माग गरिएको बिषय :

Brachytherapy Machine 1 Unit खरिद सम्बन्धमा आवेदन दिएका दुईवटा फर्महरु मध्ये एक कम्पनीले USD मा Price

कोड गरेको पाइयो, वी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल मूल्याङ्कन समितिले दुईवटा कम्पनीहरू मध्ये कुनै एक कम्पनीलाई सिफारिस नगरेको कारण निर्णय गर्न ढिलाई भएको र दुई कम्पनी मध्ये कुनै एक कम्पनी सिफारिस भएमा कानूनी रुपमा ठिक हुन्छ वा हुदैन ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ र २५ अनुसार परिक्षण र मूल्याङ्कन गर्न दायित्व सार्वजनिक निकायकै भएको हुँदा सोही अनुसार एकिन गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१।३०)

२८१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाल प्रहरी अस्पताल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

(१) साभ्वा स्वास्थ्य सेवा संस्था लिमिटेडलाई सार्वजनिक निकायको रुपमा लिन सकिन्छ, सकिदैन ? (२) सार्वजनिक निकायको रुपमा लिन सकिन्छ भने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८५ को ५ (क) अनुसार उक्त सहकारी संस्थासंग औषधीजन्य सामान सोभै खरिद गर्दा उक्त नियमावलीको १ (क) अनुसार एक आर्थिक वर्षमा २० लाख सम्मको सिमा भित्र रहनु पर्ने वा सो भन्दा बढी रकमको औषधीजन्य सामान सिधै खरिद गर्न सकिन्छ, सकिदैन ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को (ख) को २, ६ र ७ को परिभाषा भित्र पर्ने सार्वजनिक निकायको हकमा ऐनको दफा ४१ (१) को (घ१) अनुसार एक सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसंग कुनै खरिद गर्नु परेमा सोभै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र यसै गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ (१क) मा २० लाख रुपैयाँ सम्मको औषधीजन्य मालसामान सोभै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था सोही नियम ८५ (१ख) को प्रतिवधात्मक व्यवस्थाको अधिनमा रहि कार्यान्वयन गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१।३०)

२८२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री नेपाली सेना, जङ्गी अड्डा, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएका कतिपय प्रावधानहरूमा राशन खरिद सम्झौताको अन्त्य हुनुभन्दा अघि र अन्त्य भएपश्चात गर्नुपर्ने भुक्तानी एवं हर्जाना असुल उपर सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको कारण द्विविधा परेकोले ।

राय परामर्श :

- (क) चेक भुक्तानीको विषयमा यस कार्यालयबाट राय उल्लेख गरि राख्न नपर्ने ।
- (ख) भुक्तानीमा मु.अ.कर थप गर्ने, नगर्ने विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गर्न उपयुक्त हुने ।
- (ग) कार्य सम्पादन जमानतबाट असुल गर्न मिल्ने, नमिल्ने विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन नियममा सम्झौता रद्द भईसकेपछि दायित्वको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा उल्लेख भए अनुसार कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने ।
- (घ) हर्जाना वापत असुल उपर भए पछि राजस्व दाखिला गर्न मिल्ने, नमिल्ने विषयमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसंग समन्वय गर्न उपयुक्त हुने ।
- (ङ) मु.अ.कर थप गर्ने, नगर्ने सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागमा समन्वय गर्न उपयुक्त हुने ।
- (च) भुक्तानीमा धरौटी कटौती गर्ने, नगर्ने विषयमा सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार गर्न उपयुक्त हुने
- (छ) कार्य सम्पादन जमानत अलग अलग नभई एकिकृत रुपमा राखिने हुँदा सोही अनुसार कार्यान्वयन हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१।२०)

१८३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : आयुर्वेद विभाग, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

बोलपत्रदाताको योग्यता सम्बन्धमा बोलपत्र आव्हानको सूचनामा बोलपत्र खरिदको लागि औषधी व्यवस्था विभागमा थोक कारोबार अनुमति प्राप्त हुनुपर्नेमा खरिद गर्दा थोक ईजाजत प्राप्त भएको र बोलपत्र दर्ता गर्न पूर्व थोकबाट खुद्रामा परिणत भएको बोलपत्र मूल्याङ्कनमा फर्म समावेश हुने वा नहुने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को बमोजिम तहाँ विभागबाटै परीक्षण हुन ।

(निर्णय मिति : २०७४।०१।०५)

१८४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : राष्ट्रिय अभिलेखालय, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

निर्माता कम्पनीसँग दुवै बोलपत्रदातालाई आधिकारिकताको पत्र दिएको हो वा होइन भन्ने जानकारी ईमेल मार्फत माग गरिएकोमा Royal Studio Good Sales लाई पहिले आधिकारिकताको पत्र दिइएको र राष्ट्रिय अभिलेखालयको हालको खरिद कार्यको लागि Royal Studio Good Sales लाई नै आधिकारिकता सुनिश्चित गरिदिएको भन्ने आशयको ईमेल प्राप्त भएको तर उक्त ईमेलमा Shree Batuk Bhairav Suppliers लाई दिएको आधिकारिकताको विषयमा मौन रहेकोले निर्णयमा द्विविधा भएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक निकायले बोलपत्र साथ Bidder ले उत्पादक कम्पनीबाट Manufacturer Authorization Letter लिने र पेश गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५(३) मा व्यवस्था भएकोले सोही अनुसार सम्बन्धित निकायले नै एकिन गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०१।१३)

१८५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाली सेना, क्याभलरी, सिंहदरबार ।

राय माग गरिएको बिषय :

तोकिएको अवधि भित्र बिक्री भएको ७ थान बोलपत्र मध्ये जम्मा ४ थान बोलपत्र दर्ता भई यस क्याभलरीमा गठिन खोलुवा समिति तथा उपस्थित बोलपत्रदाता वा प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलुवा गरिएकोमा खोलुवा भएका बोलपत्रहरुलाई मूल्याङ्कन समितिबाट परीक्षण गर्ने क्रममा बोलपत्र आव्हानको सूचना तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित शर्त एवं प्रावधान बमोजिम दानाघाँस आपूर्तिको अनुभवपत्र पेश नगर्ने रकमको हिसावले तुलनात्मक रुपमा अन्तरात्मक घटि दररेट कबोल गर्ने बोलपत्रदाता वा बोलपत्र आव्हानको सूचना तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित शर्त एवं प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम अनुसार रीत पूर्वकको बोलपत्र पेश गर्ने रकमको हिसावले बढी दररेट कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्ने भन्ने बारे द्विविधा भएको ।

राय परामर्श :

बोलपत्र परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायकै भएको हुँदा प्रस्तुत राशन खरिदको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८९ (५) लाई दृष्टिगत गरी सो अनुसार परीक्षण र मूल्याङ्कन गरी एकिन गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०१।२०)

१८६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाल आयल निगम लिमिटेड, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

नेपाल राष्ट्र बैंक बाट मान्यता प्राप्त “क” वर्गको कमर्सियल बैंकबाट काउन्टर ग्यारेन्टी नभएको विड वण्ड संलग्न गरी पेश गन M/S Skytech Engineers Pvt.Ltd बोलपत्रमा उल्लेखित १२ के.एल को Aircraft Refueller Supply and fabrication package को ४ थान Fabricaton तथा Supply गर्न निज Technically Qualified एवं Reliable Company भएको देखिएको हुनाले निजको टेण्डर प्रस्ताव Bid Bond को Counter Guarentee माग गरी Final Evaluation Process मा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को नियम ५३ (४) मा विदेशी बैंकले जारी गरेको बोलपत्र जमानत नेपाल भित्रको वाणिज्य बैंकले प्रति-प्रत्याभूति (काउन्टर ग्यारेन्टी) गरेको हुनु पर्नेछ, भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएकोले थप रायको आवश्यक नपर्ने त्यहीबाट मूल्याङ्कन गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०२।२३)

२८७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सिरहा ।

राय माग गरिएको बिषय :

विद्युतीकरणको लागि ट्रान्सफरमर खरिद कार्यको लागि ६ वटा बोलपत्र पेश भएकोमा नेपाल इकरात इन्जिनियरिंग कम्पनी प्रा.लि.ले पेश गरेको बोलपत्रमा कार्यालयले उपलब्ध गराएको Bidding Document मा सही छाप भएको तर BOQ मा Rate उल्लेख नगरी उक्त कम्पनी प्रा.लि.ले आफ्नो Letter Pad मा बोलपत्र फाराममा उल्लेखित स्पेशिफिकेशन अनुसारको विद्युतीय सामग्रीहरु तल उल्लेखित मूल्यमा उपलब्ध गराउन मंजुर छु भनी खरिद गरिने मालसामानको मूल्य विवरण (Price Schedule for Goods) उल्लेख गरी पेश गरेकोमा उक्त बोलपत्रलाई रितपूर्वक भएको मान्यता दिने वा नदिने ?

राय परामर्श :

बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित मूल्य विवरण (Price Schedule for Goods) कै समान ढाँचामा कम्पनीकै लेटर प्याडमा तयार गरी उक्त व्यहोरा सहित बोलपत्र कागजात पेश गर्दा खेरि नै सहिछाप गरी सँगै पेश गरेको अवस्था हो भने मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा लान बाधा नहुने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०३।०५)

२८८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नापी विभाग, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

बोलपत्रबाट आपूर्ति भएको Image Data सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५ बमोजिम निरीक्षण गर्दा समितिले एक पटक निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गरी सकेको विषयमा पुनः निरीक्षण गर्नका लागि कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले निरीक्षण गर्ने समितिले पुनः निरीक्षण गर्न मिल्ने हो वा होइन ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५ मा मालसामानको निरीक्षण वा परीक्षण सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदा सोहि अनुसार सार्वजनिक निकायले नै एकिन गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०३।१५)

२८९. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : दुग्ध विकास संस्थान, लैनचौर, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

स्कीम मिल्क पाउडर आपूर्तिकर्ता M/S Arian Laban Naghshe Jahan Co., Iran बाट उत्पादित धुलो दूध उक्त प्रिन्सीपलको सेल्स पार्टनर फरिदाबाद, हरियाणा भारत स्थित को M/S Shasen Foods Pvt.Ltd. मार्फत पैठारी गरि संस्थानको सो धुलो दूध प्राप्त गरेपछि गुणस्तर जाँच परिक्षण पश्चात प्रतित पत्रबाट भुक्तानी हुने गरि निज M/S Shasen Foods Pvt.Ltd.

मार्फत आयात गर्न संस्थान र M/S Arian Laban Naghshe Jahan Co., Iran बीच भएको खरिद सम्झौता संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था नभएको हुनाले सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

बोलपत्र माग गर्दाको अवस्थामा तयार गरिएको बोलपत्र कागजात र त्यसका शर्तहरू Supplier कम्पनीसँग भएको सम्झौता तथा सम्झौताका शर्तहरू समेतको विपरित नहुने गरी सम्झौता अनुसार नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुँदा सो सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले नै यकिन गर्नु उपयुक्त हुने।

(निर्णय मिति: २०७४/०४/०६)

२९०. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

अस्पतालसँग गरिएको सम्झौता बमोजिमको भा.रु. ३९,५०,०००।०० र स्थानीय आपूर्तिकर्ताको आफ्नै नाममा प्रतीतपत्र खोल्दा Arthroscopy System, (HD) को भा.रु. १८,४४,०९०।०० मा कम्पनीले आपूर्ति गरेको भए तापनि शल्यक्रियामा प्रयोग हुने उपकरण भएका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भन्सार कार्यालयको नाममा भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट गर्न पत्राचार समेत भएकोमा यसबाट अस्पताललाई १ प्रतिशत अर्थात भा.रु. ३९,५००।०० आर्थिक दायित्व लाग्नेमा स्थानीय आपूर्तिकर्ता आफैले प्रतीतपत्र खोली आयात गरेको हुँदा यसरी अस्पताललाई आर्थिक दायित्व परेको छैन भने स्थानीय आपूर्तिकर्ता आफैले पूरा राजस्व भुक्तानी गरी सामान आयात भएकोमा अस्पतालसँग गरिएको सम्झौता बमोजिमको भा.रु. ३९,५००।०० को बाँकी ४० प्रतिशत रकम निर्माण कम्पनीको नाममा भुक्तानी दिने सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सामान आपूर्ति र भुक्तानीको पक्ष सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधान र शर्त अनुसार कार्यान्वयन गर्ने विषय भएको हुँदा सा अनुसार सार्वजनिक निकायले नै ठोस आधार सहित यकिन गर्ने तथा देहायका विषयहरूमा कार्यालयको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ ।

- (१) Arthroscopy Unit खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भई २०७१।१०।२३ मा नै प्रस्ताव प्राप्त भएको तर Bid Validity Period भित्र निर्णय प्रकृया नटुङ्गाई ६ महिना पछि मात्र आशय पत्र जारी गरी सम्झौता गरेको देखियो ।
- (२) २०७२ श्रावण २५ गते The Medical Solution (P) Ltd. सँग गरेको सम्झौतालाई दृष्टिगत गर्दा २०७२ कार्तिक मसान्त भित्र नै सामान आपूर्ति भइ सक्नुपर्नेमा एक वर्ष भन्दा बढी अवधि सम्म सामान आपूर्ति ढिलाई हुँदा पनि कार्यालयको तर्फबाट कुनै ठोस कुनै कारवाही भएको नदेखिएको।
- (३) सामान आपूर्तिको लागि मिति २०७२।०४।२५ गते The Medical Solution (P) Ltd. सँग भएको सम्झौताको प्रकृया पुरा नहुँदै सम्झौताको १७ महिना पछि फेरि त्यही विषयमा खरिद ऐन/नियमको प्रावधान विपरीत मिति २०७३।०९।२८ नयाँ सम्झौता गरी शर्त विपरीत कार्यहरू गरेको देखियो । नयाँ सम्झौता कुन प्रकृयाबाट भयो यकिन नभएको ।
- (४) मिति २०७२।०४।२५ गते भएको सम्झौता अनुसार सामान आपूर्ति भएको नदेखिएको र सम्झौता समेत विचैमा त्यतिकै प्रकृया विहीन अवस्थामा रहेको देखिएकोले सो सम्झौता अनुसार भुक्तानी भएको ६० प्रतिशत रकम समेत अशुल उपर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएको सन्दर्भमा बाँकी ४० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने हुदैन ।
- (५) मिति २०७२।०४।२५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र The Medical Solution (P) Ltd. बीच भएको सम्झौतामा Arthroscopy Unit आपूर्तिको लागि भा.रु. ३९,५००।०० मा सम्झौता भएकोमा आपूर्तिकर्ताले कसरी भा.रु. १८,४४,०९०।०० मा आपूर्ति गरेको हो यस पक्ष बारे यथार्थ वस्तुस्थितिको अध्ययन गर्न समेत जरुरी देखिएको ।

(निर्णय मिति: २०७४/०४/१९)

२९१. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : नेपाली सेना, नेपाल क्यामली, नारायणहिटी ल्यारेक ।

राय माग गरिएको बिषय :

बोलपत्र तयार गर्दा यस क्याभलीले दानाघाँस खरिद कार्यको लागि तयार भएको लागत अनुमान रकमको पचास प्रतिशत रकम Bid Data Sheet को दफा नं. ५.१ मा उल्लेख नगरी बोलपत्र तयार गर्ने र बोलपत्रदाताको विगत ३ वर्षको कारोबार मध्ये एक वर्षको सबैभन्दा राम्रो कारोबारको न्यूनतम रकम उल्लेख गर्न बोलपत्रदातालाई निर्देशन दिई सो रकम लागत अनुमानको पचास प्रतिशत भए/नभएको बोलपत्र मूल्याङ्कनको क्रममा मूल्याङ्कन गर्ने अथवा सो बाक्यको अन्य कुनै आशय हो भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा पर्न गई बोलपत्र तयार गर्न कठिनाई भएको हुँदा सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको।

राय परामर्श :

राशनमा Annual Turnover आवश्यक परी माग गर्नुपर्दा नमूना बोलपत्र कागजातको Bid data sheet को दफा नं. ५.१ मा विगत ३ वर्षको कारोबार मध्ये १ वर्षको सबैभन्दा राम्रो कारोबार रकम लागत अनुमानको न्यूनतम पचास प्रतिशत भन्ने तोकिएको हुँदा कार्यालयले आवश्यकता अनुसार सो भन्दा बढी पनि तोक्न सक्ने स्थिति भएकोले सो को आधारमा लागत अनुमानको रकम यकिन नहुने भएकोले यसमा समस्या नदेखिएको।

(निर्णय मिति: २०७४/०४/२२)

२९२. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : वाणिज्य विभाग, बबरमहल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

वाणिज्य विभाग, बबरमहल, काठमाडौंको प.सं.०७४।७५, च.नं.८१, मिति २०७४।०५।०६ पत्रानुसार यस विभागले चालु आ.व. ०७४।७५ मा खरिद गर्न लागेको मसलन्द कार्यालय सामान तथा छपाइका सामानहरु खरिद गर्ने शिलसिलामा शिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरि दर्ता हुन आएका ८ (आठ) वटा फारमहरु प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलिएकोमा ती मध्ये पि फोर सप्लायर्स नामक फर्मले पेश गरेको BOQ को आइटमवाइज दररेटमा अंक मात्र उल्लेख गरेको तर अक्षरमा उल्लेख नगरेकोले सो फर्मलाई मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश नगराउनुहुन भनी शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने अर्को फर्म यूनिसर्सल ट्रेड एण्ड सप्लायर्सले निवेदन समेत दिएको अवस्थामा त्यसरी अक्षरमा दररेट उल्लेख नगर्ने फर्मलाई मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने ? सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (९) मा बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गरेको रकम अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको रकम मान्य हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को आशय बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा अंक र अक्षर दुवैमा उल्लेख गर्नुपर्ने देखिएको साथै प्रस्तुत बोलपत्र सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ अनुसार आचरण विपरीत कुनै किसिमको मिलोमतो भए नभएको एकिन गर्न समेत उपयुक्त हुने।

(निर्णय मिति: २०७४/०५/१५)

२९३. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

यस अस्पतालबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी Syringe Pump को दरभाउपत्र आव्हान गरिएको थियो। उक्त दरभाउपत्रमा MES International ले डोर डेलिभरीबाट आपूर्ति गर्न प्रति Syringe Pump को रु. ७७,१४०।०० का दरले १० थानको रु. ७,७१,४००।०० कबोल गरेको तर भ्याट बाहेक वा भ्याट सहित भनी यकिन हुन नसकेकोले अस्पष्ट भएको विषयमा कबोल रकममा संशोधन नहुने गरी भ्याट सहित वा भ्याट बाहेकको रकम भनी आपूर्तिकर्ताबाट लिखित जानकारी माग गर्न सकिने वा नसकिने ? सो सम्बन्धमा द्विविधा पर्न गएकोले राय माग गरिएको।

राय परामर्श :

१. बोलपत्रदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत सम्पूर्ण खर्चहरु सहित कुल मूल्य प्रस्तावित गर्नुपर्ने हुँदा प्रस्तावित मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश हुने।

२. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमुना बोलपत्र कागजात प्रयोग भएको नदेखिएकोले त्यस तर्फ पनि सार्वजनिक निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

(निर्णय मिति: २०७४/०६/२९)

२९४. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : पोखरा विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कास्की ।

राय माग गरिएको विषय :

१) सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र पोखरा विश्वविद्यालय खरीद नियमावली २०७२ (संशोधन सहित) नियम ३१ ख मा कम्तिमा कति वटा उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आधिकारिक विक्रेताले सूचि दर्ताको लागि निवेदन दिएमा उक्त शिलबन्दि निवेदन खोली खरीद कारवाही अगाडि बढाउन सकिन्छ ?

२) उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा (क्याटलग सपिङ्ग) विधिबाट खरीद गर्ने कार्यविधिक २०७४ को दफा १२ बमोजिम कार्यालयमा दर्ता भएका उत्पादक कम्पनी वा त्यसको अधिकृत/आधिकारीक विक्रेताले पेश गरेको स्पेशिफिकेशन, गुणस्तर, मूल्य र सुविधा सहितको (क्याटलग वा ब्रोसर) हेरी समान स्पेशिफिकेशन र गुणस्तर भएका उत्पादक कम्पनी वा त्यसको अधिकृत/आधिकारीक विक्रेताहरूको मूल्याङ्कन गरी सुचि तयार गर्नको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरे अनुसारको मूल्याङ्कन समितिबाट नै मूल्याङ्कन गर्न सकिने वा नसकिने ? सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सवारी साधन खरिदको लागि उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा (क्याटलग सपिङ्ग) विधिबाट हुने खरिदमा उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आधिकारीक विक्रेताको कतिवटा प्रस्ताव प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने विषय प्रष्ट उल्लेख भइनसकेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित हुने गरी एकिन गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०७/२२)

२९५. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : राष्ट्रिय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, खुमलटार, ललितपुर ।

राय माग गरिएको विषय :

श्री रानी सति ट्रेडिङ्ग कन्सर्नले उपलब्ध गरेको बोलपत्र अनुसारको सामग्रीहरू प्रयोगशालाको लागि आवश्यक भएको Quantifiler Trio Kit को लागि Compatible नरहेको तथा उक्त बोलपत्रदाता नै सो कामको लागि Authorized agent नभएको भन्ने आशयको जानकारी उत्पादक कम्पनीको तर्फबाट प्राप्त भएको अवस्थामा कम कबोल अंक भएको उक्त बोलपत्र अस्वीकृत गरि रु. ३१,२५,२८९/- ले बढी कबोल अंक (जुन स्वीकृत लागत अनुमान भित्रै रहेको) भएको बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिल्छ, कि मिल्दैन ? सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) र (३) दफा २५ को उपदफा (२) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१ को उपनियम (६) लाई समेत दृष्टिगत गरी सार्वजनिक निकायले नै निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०७/२७)

२९६. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग, नवसाल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

अन्तराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (ICB) आव्हान गरी भिक्रिएका सामानहरू अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय गौचर काठमाडौंमा प्राप्त भएको हुँदा उक्त खरिद सम्झौता तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा भएका उल्लेखित प्रावधानका बावजुत

आपूर्तिकर्ताले नेपाल भित्र दायित्व सिर्जना हुने सम्पूर्ण कर तथा महसुल खरिदकर्ताले नै बहान गर्नुपर्ने भनि अडान लिएको हुँदा नियमानुसार को कसले भन्सार तिर्नुपर्ने हो ? यदि आपूर्तिकर्ताले नै उक्त महसुल तिर्नुपर्ने हो भने उक्त अवस्थामा आपूर्तिकर्ताले भन्सार नतिर्ने अडान लिएमा के कस्तो कानुनी प्रकृयाबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ ? सो सम्बन्धमा द्विविधा पर्न गएकोले राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

प्रस्तुत विषय सम्झौता भई सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा देखिएकोले बोलपत्र कागजात र सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानलाई दृष्टिगत गरी सार्वजनिक निकायले नै एकिन गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०८/११)

२९७. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कार्यालय, स्वयम्भु, हलचोक, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

प्राविधिक उपसमितिले बोलपत्रदाताहरूले बोलपत्र पेश गरेका ऋबतबयिनगभ लगायतका प्राविधिक पक्षहरूको अध्ययन गर्दा अन्य Parameter Specification बमोजिम रहेको Gross Vehicle Weight(GVW) मा फरक परेको तर बोलपत्रको Specification महलमा Comply उल्लेख गरेको भनी प्रतिवेदनमा समावेश गरेको हुँदा बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा यस कार्यालयको Specification सँग बोलपत्रदाताहरूको बोलपत्रसाथ पेश गरेका सवारी साधनको Catalogue उल्लेखित Technical Specification पूर्णरूपमा मेल नखाएको हुँदा बोलपत्र मूल्याङ्कनको क्रमा द्विविधा भएको हुनाले सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ को उपदफा (२) र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१ को उपनियम (६) अनुसार बोलपत्र अस्वीकार गर्नु नपर्ने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, विवरण, विशेषता आदि जस्ता कुराहरूमा सानातिना फरक पाईएमा तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित क्षेत्र, गुणस्तर, विशेषता, शर्त, कार्य सम्पादन वा अन्य कुनै आवश्यकतामा तात्त्विक फरक र गम्भीर असर नपर्ने सार्वजनिक निकायलाई स्वीकार्य सानातिना फरक भएको बोलपत्रहरूलाई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानिने उल्लेख भएको र यस्तो बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा फरक भएको कुराको सम्भव भए सम्म मूल्य निकाली त्यस्तो मूल्य समेत बोलपत्र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको हुँदा सार्वजनिक निकायलाई स्वीकार्य सानातिना फरक हो होइन सार्वजनिक निकायले नै एकिन गरी निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०९/१६)

२९८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : सुशील कोईराला पखर क्यान्सर अस्पताल, खजुरा, बाँके ।

राय माग गरिएको विषय :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३९ ड (२) मा व्यवस्था भए अनुसारको व्यहोरा बोलपत्र आव्हानको सूचनामा नखुलाईएको र बोलपत्रहरू खोल्दा नियम ५९(६) र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३२ बमोजिमको प्रकृया पुरा नगरी आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव सँगसँगै खोलेकोले खरिद प्रयोजनका लागि आव्हान गरिएको बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतीको निम्ति प्रकृया अगाडि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने ? सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

मालसामान खरिदको बोलपत्र आव्हान गर्दा तथा बोलपत्र दाखिला गर्दा आर्थिक प्रस्ताव र प्राविधिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै सिलबन्दी गरी बोलपत्र दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था नरहेको ।

(निर्णय मिति: २०७४/०९/२६)

२९९. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : कारागार व्यवस्थापन विभाग, कारागार कार्यालय,

ललितपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

बोलपत्रको ३० दिनको सूचना सकिए पछि एकतिसौ दिनमा दिनको २ बजे उक्त बोलपत्र खोल्ने समयमा कल्पना ईन्टरप्राईजेज पोखराको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र आ.व.२०७३/०७४ को नभइकन आ.व. २०७२।०७३ को भएको र बोलपत्र खोलीसकेपछि मात्र म्याद थपको कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेको । उक्त बोलपत्रलाई तुलनात्मक गर्न मिले वा नमिले ? सो सम्बन्धमा राय परामर्श माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(२) मा उल्लेख भए बमोजिम बोलपत्र परीक्षण गरी निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०७४/१०/०८)

३००. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, रामशाहपथ, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

Body Worn Digital Camera, Handheld Radar Gun / Digital Breath Analyser with Printer ३ वटा छुट्टाछुट्टै सामान प्याकेजगत रुपमा खरिद प्रकृया अगाडि बढाइएकोमा कुनै बोलपत्रदाताको बोलपत्रसाथ बोलपत्रदाताले रीतपूर्वक पेश गर्नुपर्ने केहि कागजात पेश नगरेको कुनैमा फर्मको छाप, दस्तखत नभएको तर बोल अंक घटी भएकोमा उक्त बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भनी राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्श

रीतपूर्वक दर्ता भएका बोलपत्रहरु प्रचलित सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४७ बमोजिम गठित बोलपत्र मूल्याङ्क समितिमा मूल्याङ्कनको लागि पेश गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ र २४ तथा नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको समेत सिफारिशको आधारमा त्यहाँबाट नियमानुसार बोलपत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सकिने हुँदा सो बमोजिम त्यहाँबाटै निर्णय हुन ।

(निर्णय मिति: २०७४/११/२१)

३०१. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कार्यालय, स्वयम्भु, हलचोक, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६९(१) मा “सार्वजनिक निकायले खरिद कार्यको कुनै वा सबै प्रकृत्यामा विद्युतीय कार्यविधि प्रणाली मात्र अपनाउन सक्नेछ” भनी उल्लेख भएको साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४३(१) मा “सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐनको दफा ६९ को प्रयोजनाको लागि एउटा मात्र पोर्टल रहने गरी विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन गर्नेछ” भनी उल्लेख भएको र सोही बमोजिम मजकुर कार्यालयको अन्तरीम Portal : www.bolpatra.gov.np बाट मात्र e-bidding सम्बन्धी कार्य गर्ने गरिएकोमा यस कार्यालयबाट १७ किसिमका पोशाकहरु खरिद गर्न बोलपत्र आव्हान गर्दा बोलपत्रको सूचनामा बोलपत्रदाताहरुलाई सिलबन्दी बोलपत्ररभ(दफ्तमप्लन मध्ये कुनै एक माध्यमबाट बोलपत्र पेश गर्न अनुरोध गरिएकोमा विभिन्न संचार माध्यमहरुमा रु. ६० लाख भन्दा बढीको मालसामान खरिद गर्दा भ(दफ्तमप्लन मात्र प्रयोग गरी खरिद नगरिएको भनी समाचार सम्प्रेषण भएकोले यस सम्बन्धमा केही द्विविधा उत्पन्न भएकोले राय परामर्श माग गरिएको ।

राय परामर्श :

यस कार्यालयबाट जारी भएको विद्युतीय खरिद प्रणाली संचालन निर्देशिका, २०७४ को दफा ३५ मा उल्लेख भए अनुसार रु. ६० लाख भन्दा बढीको मालसामान खरिदमा विद्युतीय माध्यमको मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भए बाट त्यहाँबाट हुने खरिदमा

विद्युतीय माध्यमको मात्र अनिवार्य प्रयोग गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ । त्यहाँको चालु आ.व. २०७४/७५ को स्वीकृत खरिद योजनारकार्यक्रम बमोजिमको सामानहरु खरिद गर्न मिति २०७४।१०।०५ मा बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित भई विद्युतीय माध्यम र बोलपत्रको सिलबन्दी फाराम दुबै माध्यमबाट बोलपत्र माग गरिएको र सो को मूल्याङ्कन समेत सम्पन्न भई बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना समेत प्रकाशित भै सकेको अवस्थामा देश र जनताको लागि अहोरात्र सुरक्षामा खटिनु पर्ने प्रहरी कर्मचारीहरुलाई आधारभूत रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने केही सामानहरु जस्तै बुट विगत ३ वर्ष देखि उपलब्ध गराउन नसकी रहेको अवस्थामा त्यहाँको आवश्यकता, जरूरत हेरी बोलपत्रको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, एवं सारभूत रुपमा प्रभावग्राही रहे नरहेको समेत पक्षमा त्यहाँबाट हुने बोलपत्रको विस्तृत परीक्षणबाट एकिकन गरी बोलपत्र माथि प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम आवश्यक कारवाही हुनुपर्ने यस कार्यालयको राय रहेको ।

(निर्णय मिति: २०७४/११/२९)

३०२. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : गेरुवा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, बर्दिया ।

राय माग गरिएको विषय :

गाउँपालिकाको लागि २ थान Tractor with Hydraulic Dump Trolley र १ थान Backhoe Loader खरिद गर्न बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा पेश हुन आएका बोलपत्रहरु मध्ये मुल्याङ्कन समितिले न्यूनतम मुल्याङ्कित, सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रहरु क्रमानुसार सिफारिस गरेकोमा गाउँपालिकाको १९ औं बोर्ड बैठकले मुल्याङ्कन समितिबाट प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कनमा सफल बोलपत्रदाताहरु मध्येबाट नेपालभर सरकारी निकायमा सबैभन्दा बढी विक्रि भएका र बजार माग बढी भएका साथै सबै भन्दा बढी कर बुझाउने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्विकृत गर्ने भनि निर्णय भएको । यस सम्बन्धमा मुल्याङ्कन समितिबाट सिफारिस भै आएका न्यूनतम मुल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र स्वीकृत गर्नु पर्ने वा गाउँपालिकाको १९ औं बोर्ड बैठकको निर्णय बमोजिम नेपालभर सरकारी निकायमा सबैभन्दा बढी विक्रि भएका र बजार माग बढी भएका साथै सबै भन्दा बढी कर बुझाउने प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कनमा सफल बोलपत्र स्वीकृत गर्ने मिल्ने भनि राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५(८) अनुसार मूल्याङ्कन समितिले न्यूनतम मुल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको मूल्याङ्कनको आधार र तरिका समेत खुल्ने गरी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्ने र सोही ऐनको दफा २७ (१) मा सार्वजनिक निकायले दफा २५ बमोजिम न्यूनतम मुल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मात्र स्विकृतीको लागि छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले यस सम्बन्धमा थप राय दिइरहन आवश्यक नदेखिएको ।

(निर्णय मिति: २०७५/०१/२०)

३०३. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : पोखरा विश्वविद्यालय, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

कार्यालय उपकरण (ल्यापटप, मल्टिमेडिया लगायत) सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएकोमा दरभाउपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन र व्यवस्था बमोजिम VAT रकम उल्लेख गर्नुपर्नेमा दरभाउपत्रदाताले सामानको प्रति इकाई दररेट र जम्मा कबोल अंकको महलमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी दरभाउपत्र फाराममा नोट लेखी कबोल अंक VAT बाहेकको हो भनी उल्लेख गरेकोले उक्त दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने अथवा १३५ VAT थप गरी मूल्यांकन गर्न सकिने भन्ने सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१ को उपनियम (२) मा बोलपत्रको मूल्यांकन र तुलना गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको कबोल अंक कायम गरी तुलना र मूल्यांकन गर्नुपर्ने नियममा प्रष्ट व्यवस्था भएको हुँदा र VAT बाहेकको कबोल अंक (दररेट) नै माग गर्नुपर्नेमा VAT समेतको दररेट माग गरेको भएता पनि बोलपत्रदाताले VAT बाहेकको दररेट पेश गरेकै कारणले मात्र बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्नु नपर्ने कारण नदेखिएको ।

(निर्णय मिति: २०७५/०२/०९)

३०४. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, बारा ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

तरकारी विउ आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको र ७ वटा फर्मको निवेदन दर्ता भएकोमा ५ वटा फर्महरुले माग बमोजिम कागजात पेश गरेता पनि परिमाण आपूर्ति गर्न असक्षम देखिएको, एउटा फर्मले माग अनुसार करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश नगरेको र पेश गरेका कागजात पनि पूर्ण नभएको र एउटा फर्म सारभूत रुपमा प्रभावग्राही र सबै भन्दा केही मूल्य कबोल अंक भएको दरभाउपत्र भन्दा केही बढी मूल्य कबोल गरेको भएता पनि कार्यालयले सो फर्मलाई स्वीकृत गरिसकेको । करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश नगर्ने फर्मले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयमा उजुरी दिएको अवस्थामा उक्त निकायबाट समेत कार्यालयकै पक्षमा निर्णय दिएको भएता पनि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन अन्यौल भएको भन्ने सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०६४ को नियम ८४ (९) बमोजिम दरभाउपत्रको परीक्षण र मूल्यांकन पश्चात् सारभूत रुपमा प्रभावग्राही रहेको भनी दरभाउपत्र मूल्यांकन समितिबाट सिफारिश भई दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय पश्चात् खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन ऐन नियमले कुनै बाधा गरेको नदेखिएता पनि तहाँ कार्यालयबाट भएको लागत अनुमानको तर्जुमा र स्वीकृतिका आधारहरु यथार्थ भए नभएको समेत विचार गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७५/०२/१३)

३०५. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगंज, काठमाडौं ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

Computer, Laptop, Document Printer आदि खरिदको लागि आव्हान गरिएको बोलपत्रमा प्रस्ताव गरेको मध्ये सबैभन्दा न्यून कबोल गर्ने बोलपत्रदाताले लागत अनुमान भन्दा ५.९६५ कबोल गरेको र प्राविधिक परीक्षण गर्दा Technical Specification मा माग भए बमोजिम Not Ok भन्ने उल्लेख भएको र पछि पत्राचार गरी Specification मा माग भए बमोजिमको सामान उपलब्ध गराउन सकिने नसकिने भनी सोधिएकोमा Specification मा Internal र External भनी नखुलाईएकोले अलग उपलब्ध गराउन सकिने भनी जवाफ प्राप्त भएको अवस्थामा उक्त बोलपत्र सिफारिश गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ को उपदफा (२) अनुसार बोलपत्र परीक्षण तथा Technical Specification मा त्रुटी भए नभएको एकिन गरी पछि सामान माग गर्दा सानातिना त्रुटिले फरक पर्ने हो वा होईन सो को समेत यकिन गरी निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०७५/०२/२२)

३०६. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : सुर्खोदय नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, ईलाम ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

सिलबन्दी दरभाउपत्र र क्याटलग सपिड विधिबाट खरिद गरिएका सवारी साधन, ढुवानीका साधन आदिको निर्धारित मूल्य भुक्तानी गर्दा VAT बाहेकको बिल रकमको ५५ बराबर फर्ममेन्स बैंक ग्यारेण्टी कार्यालयले लिएपछि बिल भुक्तानी गर्दा ५५ धरौटी रकम कट्टा गर्नुपर्ने हो वा होईन भन्ने सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ को उपनियम (४) मा उपनियम (१) बमोजिम भुक्तानी गर्दा रिटेन्सन मनी वापत रनिङ वा अन्य बिल वा बिजकमा उल्लेखित रकमको ५५ रकम कट्टा गरी राख्नुपर्नेछ, भन्ने व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम गर्नुपर्ने देखिन्छ । (निर्णय मिति: २०७५/०३/०३)

३०७. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, धनगढी, कैलाली ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

क्याटलग सपिङ विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्नका लागि प्रस्ताव माग गरी स्वीकृत समेत भईसकेको अवस्थामा स्वीकृत प्रस्तावदाताले सवारी साधनको मूल्य वृद्धि भएको कारण जनाई सम्झौता गर्न नसकिने भनी लिखित निवेदन पेश गरेको अवस्थामा सो प्रस्तावदातालाई के कस्तो कारवाही गर्ने र दोश्रो न्यूनतम मूल्यांकित प्रस्तावलाई स्वीकृत गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने नसकिने सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा खरिद गर्ने कार्यविधि, २०७४ मा सम्झौता गर्न नआउने प्रस्तावदातालाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था भएको नदेखिएकोले उक्त खरिद प्रक्रिया अन्त्य गरी पुनः प्रक्रियामा जानुपर्ने । (निर्णय मिति: २०७५/०३/०३)

३०८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : कालिञ्चोक गाउँपालिकाको कार्यालय, दोलखा, ३ नं. प्रदेश ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

विभिन्न ५ वटा सवारी साधन खरिदको लागि e-Bidding को प्रक्रियामा गएको र सूचनामा भने Hardcopy समेत अनिवार्य भनी माग गरिएको अवस्थामा Hardcopy समावेश नगरेको आधारमा कुनै बोलपत्रदातासंग e-Bidding मा पेश नभएको कागजात माग गर्न मिले वा नमिले भनी राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक निकायले साठी लाख रूपैयाँ भन्दा बढी रकमको मालसामान खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट मात्र गर्नुपर्नेछ, भन्ने उल्लेख भएको र सो का लागि विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका समेत जारी भईसकेको अवस्थामा Hard copy माग गर्ने कुरा कानून सम्मत नदेखिएको हुँदा के कति कारणले Hardcopy समेत माग गर्ने गरी बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित भएको हो ? सो को प्रष्ट जवाफ प्राप्त भएको अवस्थामा यस विषयमा थप राय दिन सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७५/०३/१८)

३०९. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश नं. ३, हेटौडा ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

क्याटलग सपिङबाट दुईवटा सवारी साधन खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा एक मात्र सिलबन्दी प्रस्ताव प्राप्त भएको अवस्थामा खरिद स्वीकृत प्रक्रिया अगाडि मिल्ने वा नमिल्ने भनी राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक निकायले क्याटलग सपिङबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था भएको र सो सम्बन्धी कार्यविधिमा समेत प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र खरिद गर्ने व्यवस्था भएकोमा एउटा मात्र प्रस्ताव प्राप्त भएको अवस्थालाई प्रतिस्पर्धा भएको मान्न नसकिने हुँदा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त नहुने ।

(निर्णय मिति: २०७५/०३/१८)

३१०. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको Ref No १३९/०७५/०७६, मिति २०७५।०५।२९ को पत्रमा रेडियोथेरापी उपकरण Linear Accelerator (Clicnic iX Machine) खरिद गर्ने सम्झौता भई LC समेत खोलिसकेको अवस्थामा उक्त बोलपत्रदाताले सो उपकरण समयमा उपलब्ध गराउन नसक्ने र टेण्डरमा उल्लेखित सोही मूल्यमा सोही स्पेसिफिकेशन सहित अझ थप सुविधा भएको अत्याधुनिक साथै सोही मूल्यमा त्यसभन्दा USD 300,300/- महंगो मूल्य पर्ने सोही कम्पनीको उत्पादन Linear Accelerator (Vital Beam Model) सोही सम्झौता बमोजिमको अवधिमा उपलब्ध गराउन सकिने भन्ने अवस्थामा मेशिन खरिद गर्न खोलिएको LC परिवर्तन गर्न सकिने नसकिने भनी राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

“सम्झौतामा उल्लेखित Mode of Payment र प्रतीतपत्रका शर्तहरू परिवर्तन हुने नहुने, स्वीकारयोग्य न्यूनतम गुणस्तर साथै Technical Specification र म्याद थप गर्ने अधिकार आदि साविकको भन्दा अझ बढी सुविधा भएको अत्याधुनिक मेशिन प्राप्त भएमा सो को सञ्चालन लागत, जनशक्ति आदिमा पर्ने प्रभाव जस्ता पक्षहरूमा विस्तृत विश्लेषण भई संस्थालाई सारभूत रूपमा उपयुक्त हुने नहुने आदि बिषयमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट नै यकिन गरी निर्णय गर्नुपर्ने बिषयमा यस कार्यालयबाट थप राय उपलब्ध गराईरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७५।०६।१२)

३११. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : नेपाली सेना, आपूर्ति तथा परिवहन निर्देशनालय, काठमाडौं, नेपाल ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

नेपाली सेना, आपूर्ति तथा परिवहन निर्देशनालय, काठमाडौं, नेपालको प.सं. २३३७/फु.रा.क./ १५/०७५/०७६/७२ मिति २०७५।०८।२५ को पत्रमा e- Bid गर्दा व्यवसाय दर्ताको ईजाजत पत्र Upload नगरेको कारणबाट बोलपत्र मान्य हुने वा नहुने तथा राशन ठेक्का तथा खाद्यान्न सम्बन्धी कारोबार गर्न व्यवसाय दर्ताको ईजाजतपत्र आवश्यक पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

“सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत गरेको बोलपत्र कागजातमा उल्लिखित आधारमा रही बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिबाट नै यकिन गर्ने बिषय भएको र व्यवसाय दर्ताको ईजाजत पत्रका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट जानकारी प्राप्त भईसकेको देखिँदा यस कार्यालयबाट उक्त बिषयमा थप राय प्रदान गरीरहन आवश्यक नदेखिएको ।” (निर्णय मिति: २०७५।०९।०४)

३१२. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : यातायात व्यवस्था विभाग, मिनामवन, काठमाडौं ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

यातायात व्यवस्था विभागबाट मिति २०७५।०८।११ मा प्रकाशित ई बिल, सवारी दर्ता प्रमाण तथा प्रदुषण ईष्टिकर छुपाई सम्बन्धी बोलपत्र नं. DoTM/G/NCB/2075/76/01 का सम्बन्धमा सीमित बोलपत्रदातालाई मात्र मिल्ने गरी बोलपत्रका क्राईटेरिया बनाएको र बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउने गरी शर्तहरू राखिएको भनी PAPER PRINT Pvt. Ltd. बाट यस कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको र सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी हेर्दा छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्न आवश्यक देखिएको ।

राय परामर्श :

“प्रस्तुत बिषयमा एउटै सूचनाबाट दुई (२) फरक प्याकेजमा बोलपत्र आव्हान गर्न सकिने नसकिने उपयुक्त तथ्य, आधार, प्रमाण भए नभएको हेरी र पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हुने सुनिश्चित गरी प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम कानुनसम्मत निर्णय गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन दिने ।”

(निर्णय मिति: २०७५।१०।२४)

३१३. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : यातायात व्यवस्था विभाग, भिन्नमवन, काठमाडौं ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

यातायात व्यवस्था विभागबाट मिति २०७५।०८।११ मा प्रकाशित ई बिल, सवारी दर्ता प्रमाण तथा प्रदुषण ईष्टिकर छपाई सम्बन्धी बोलपत्र नं. DoTM/G/NCB/2075/76/01 का सम्बन्धमा सीमित बोलपत्रदातालाई मात्र मिल्ने गरी बोलपत्रका क्राईटेरिया बनाएको र बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउने गरी शर्तहरू राखिएको भनी PAPER PRINT Pvt. Ltd. बाट यस कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको र सो सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट मिति २०७५।१०।२४ को निर्णय बमोजिम “प्रस्तुत विषयमा एउटै सूचनाबाट दुई (२) फरक प्याकेजमा बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने नसकिने उपयुक्त तथ्य, आधार, प्रमाण भए नभएको हेरी र पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हुने सुनिश्चित गरी प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम कानूनसम्मत निर्णय गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन दिने भनी पत्राचार गरिएकोमा उक्त विभागबाट मिति २०७५।११।१३ मा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित भएको । सो सम्बन्धमा उजुरीकर्ताले पुनः यस कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएको ।

राय परामर्श :

प्रस्तुत विषयमा उक्त कार्यालयबाट २०७५।१०।२२ मा प्राप्त पत्रको अध्ययन गर्दा छुट्टाछुट्टै बोलपत्र तयार गर्न समय लाग्ने र दोहोरो खर्च हुने भन्ने किसिमको जवाफ सन्तोषजनक नदेखिएकोले प्रयाप्त प्रतिस्पर्धाको वातावरण सुनिश्चित हुने गरी बोलपत्रको प्रक्रिया सम्पादन भए नभएको समेत एकिन गरी उक्त बोलपत्रमाथि कानूनसम्मत निर्णय गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको ध्यानाकर्षण गराउने ।

(निर्णय मिति: २०७५।११।१५)

३१४. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौको प.सं. ०७५/७६, च.नं. प्र./३११/६०९७, मिति २०७५।११।२२ को पत्र अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको Action Room निर्माण गर्ने लगायतको खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउने कार्यको लागि प्राप्त बोलपत्रहरू मध्ये एउटै उत्पादक कम्पनीबाट दुईवटा बोलपत्रदाताहरूलाई Manufacture's Authorization Letter उपलब्ध गराएको देखिन्छ । दुवै बोलपत्रदाताको Manufacture's Authorization Letter को आधिकारिकता पुष्टि भएको सन्दर्भमा प्राप्त बोलपत्रहरू मध्ये एउटै उत्पादक कम्पनीबाट Manufacture's Authorization Letter उपलब्ध गराएका बोलपत्रहरू मध्येको एउटा बोलपत्र न्यूनतम सारभूत रूपमा प्रभावग्राही देखिएकोले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३५ को उपनियम (३) को व्यवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी उक्त बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयको राय उपलब्ध गराईदिनु हुन यस कार्यालय (सचिव स्तर) को मिति २०७५।११।२१ को निर्णयानुसार अनुरोध छ भनी लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसाथ Bidder ले उत्पादक कम्पनीबाट Manufacture's Authorization Letter लिने र पेश गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५(३) मा व्यवस्था भएकोले सोही अनुसार सम्बन्धित निकायले नै एकिन गरी निर्णय गर्नु पर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७५।११।२२)

३१५. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जावलाखेल, ललितपुर ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जावलाखेल, ललितपुरको च.नं. ३२७, मिति २०७५।१२।३ को पत्रबाट उक्त प्रतिष्ठानको नयाँ भवनमा लिफ्ट (Elevator) खरिद गर्नु पर्ने भएकोले क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट उपकरण खरिद गर्न आर्थिक कार्यविधि

२०६४ अनुसार खरिद गर्न मिल्ने नमिल्ने एकिन गर्न नसकिएकोले ताँहाबाट प्रस्ट कार्यविधिको दफा समेत खुलाई क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट लिफ्ट (Elevator) खरिद गर्न मिल्ने नमिल्ने खुलाई पठाइदिनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ भनी लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“राय माग भएको विषय सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ अनुसार गर्न उपयुक्त हुने ।”

(निर्णय मिति : २०७५।१२।१७)

३१६. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : भूमे गाउँपालिका राष्ट्रिय गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, खावाडबगर, रुकुम (पूर्व) ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

भूमे गाउँपालिका राष्ट्रिय गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खावाडबगर, रुकुम (पूर्व) प.सं.: ०७५/७६, च.नं. ६१०, मिति २०७५।११।२७ को पत्रानुसार उक्त गाउँपालिकाको स्विकृत वार्षिक कार्यक्रम २०७५/७६ मा सवारी साधन खरिद शीर्षकमा रु. ६०,००,०००।- (साठी लाख) विनियोजन भएकोमा रु. ४०,५०,०००।- (चालीस लाख पचास हजार मात्र) लागत अनुमानको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन स्वीकृत भई मिति २०७५।११।२७ मा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा क्याटलग ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना प्रथम पटक मिति २०७५।११।१७ मा १० दिन भित्र निवेदन पेश गर्न सूचना प्रकाशन गरिएकोमा एउटा कम्पनीबाट मात्र प्रस्ताव पेश भएको र प्रस्ताव खोली प्राविधिक जाँच गर्दा स्वीकृत स्पेसिफिकेसन बमोजिम नभएकोले मिति २०७५।१०।२८ मा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा पुन १० दिनको समय सीमा दिई प्रस्ताव माग गर्ने सूचना प्रकाशन गरिएको । पुन सूचना प्रकाशन गर्दा दुई वटा फर्म बिक्रेता Agni Incorporated Pvt.ltd. र Saurav Enterprises बाट प्रस्ताव पेश भए पनि एउटै कम्पनी MAHINDRA को प्रस्ताव पेश हुन आएको तथा MAHINDRA बाट आधिकारिक बिक्रेताको पत्र Agni Incorporated Pvt.ltd. ले पेश गरेको र Saurav Enterprises ले बिक्रेता अनुमति प्राप्त गरेको कागजातबाट देखिएकोले क्याटलग सपिङ्ग कार्यविधि, २०७४ को दफा १२ बमोजिम दुई वटै प्रस्तावदाताहरूलाई आर्थिक प्रस्ताव माग गर्न सकिने वा नसकिने, एउटै कम्पनीको मात्र प्रस्ताव प्राप्त भएकोले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने वा नसकिने द्विविधा उत्पन्न भएको भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“सार्वजनिक निकायले बोलपत्र साथ Bidder ले उत्पादक कम्पनीबाट Manufacturer Authorization Letter लिने र पेश गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५ (३) मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सोही अनुसार सम्बन्धित निकायले नै एकिन गरी ताँहाबाटै कानुन सम्मत निर्णय गर्नुपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७५।१२।१७)

३१७. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : तादी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, खरानीटार, नुवाकोट ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

तादी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, खरानीटार, नुवाकोटको च.नं. ७५६ मिति २०७५।१२।१५ को पत्र अनुसार उक्त तादी गाउँपालिकाको, गाउँ कार्यपालिका कार्यालयमा मिति २०७५।१२।०४ गते खोलिएको ठेक्का नं. TRM/NCB/Goods/05/075-076 मा पेश भएका बोलपत्रहरूको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६० बमोजिमको परीक्षण सम्बन्धमा बसेको मिति २०७५।१२।०५ गते बसेको बैठको मूल्याङ्कनहरूबाट ई- विडिङ्ग बोलपत्रदाताहरू सुविधा सप्लायर्स, इन्टर टेक प्रा.लि, सेफ स्टिलस् प्रा.लि, एसके इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्रिज, जुनकिरी इन्डस्ट्रिज प्रा.लि गरी ५ वटा बोलपत्रहरू ठेक्का नं. TRM/NCB/Goods/05/075-076 मा दर्ता भएकोमा तथा हार्डकपी बोलपत्रदाताहरू कुनै पनि दर्ता नभएको र माथि उल्लेखित ई- विडिङ्ग बोलपत्रदाताहरू मध्ये सबैभन्दा कम कबोल अंक जुनकिरी इन्डस्ट्रिज प्रा.लि (भ्याट बाहेक रु.२२,५१,७०६।४२) रहेको छ, दोस्रो कम कबोल अंक एसके इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्रिज (भ्याट बाहेक रु.२२,६८,७३४।७८) रहेको छ र तेस्रो कम कबोल अंक सेफ स्टिलस् प्रा.लि (भ्याट बाहेक

रु.२२,६९,९९६।८०) रहेको छ । यी मध्ये जुनकिरी इन्डस्ट्रिज प्रा.लि को आ.व. २०७४/७५ को कर चुक्ता प्रमाण पत्र, फर्म दर्ता नविकरण, कार्य अनुभव, CV of Manpower, Tools and Equipments and Financial Status समावेश नभएको पाइयो । सुविधा सप्लायर्स को पनि कार्य अनुभव, CV of Manpower, Tools and Equipments and Financial Status समावेश नभएको पाइयो । कर चुक्ता प्रमाणपत्र समावेश नभएका साथै अन्य माग बमोजिमका कागजजातहरु समावेश नगरिएको बोलपत्रदाताहरु उपर थप कारवाही गर्न नपर्ने निर्णय गरीयो । सोही अनुसार मूल्याङ्कन अगाडी बढाई मिति २०७५/१२/०६ र मिति २०७५/१२/०८ गते थप प्राविधिक मूल्याङ्कन र निर्णयबाट ठेक्का नं. TRM/NCB/Goods/05/075-076 मा एसके इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्रिज, बुटोल, रुपन्देहीको सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत लागत अनुमान रकम भन्दा न्यूनतम मुल्यांकित रहेकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७(१) बमोजिम न्यूनतम मुल्यांकित सारभुत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र रहेको देखिन्छ, भनि गरिएको निर्णयबाट यहि मिति २०७५/१२/१३ गते राष्ट्रिय दैनिक नयाँ पत्रिकामा आशयको सूचना समेत प्रकाशित गरीए पश्चात जुनकिरी इन्डस्ट्रिज प्रा.लिले निर्णय उपर थप जाँच बुझ गरीपाउँ भनि दावा गरेको हुँदा यस अधि जुनकिरी इन्डस्ट्रिज प्रा.लि बाट प्राप्त ई-विडिड बोलपत्रलाई पुन केलाएर हेर्दा सोहि कम्पनिले दावा गरे अनुरूप र आवश्यक डकुमेन्ट यसरी bid document Company Profile Revised अर्न्तगत माथि उल्लेख लिङ्कमा समावेश गरेको पाइयो ।

ठेक्का नं. TRM/NCB/Goods/05/075-076 मा एसके इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्रिज, बुटवल, रुपन्देहीको सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत लागत अनुमान रकम भन्दा न्यूनतम मुल्यांकित रहेकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७(१) बमोजिम न्यूनतम मुल्यांकित सारभुत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र रहेको देखिन्छ, भनि गरिएको निर्णयबाट यहि मिति २०७५/१२/१३ गते राष्ट्रिय दैनिक नयाँ पत्रिकामा आशयको सूचना समेत प्रकाशित गरीए पश्चात जुनकिरी इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. ले निर्णय उपर थप जाँच बुझ गरीपाउँ भनि दावा गरेको हुँदा यस अधि जुनकिरी इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. बाट प्राप्त ई-विडिड बोलपत्र लाई पुनः मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने नपर्ने ताहाँ कार्यालयबाट उपयुक्त राय सहित सिफारिस गरीदिनहुन सादर अनुरोध छ भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“इजिपि सिस्टममा अपलोड भएका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु अध्ययन गरी मूल्यांकन गर्नु पर्नेमा सम्बन्धित गाउँपालिकाले सो अनुसार नगरेकोमा ध्यानाकर्षण गराउने र बोलपत्र साथ पेश भएका सम्पूर्ण डकुमेन्ट मूल्यांकन गरी मूल्यांकनबाट हटाइएका सम्पूर्ण बोलपत्रहरुलाई मूल्यांकनमा समावेश गर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७५।१२।२५)

३१८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा काठमाडौंको च.नं. ५४६, मिति २०७६।०१।१५ पत्रमा बहुराष्ट्रिय औषधि उत्पादक कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अर्न्तगत नेपालमा विभिन्न नसर्ने रोगहरुको उपचारमा उपयोगी हुने ३० प्रकारका औषधिहरु प्रचलित बजार मूल्यभन्दा कम मूल्यमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दुई पक्षीय सम्झौताको माध्यमबाट उपलब्ध गराउन सक्ने भन्ने प्रस्तावको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने प्रयोजनका लागि यस कार्यालयमा राय माग गरेको ।

राय परामर्श :

“प्रस्तुत राय मागको सम्बन्धमा कुनै बस्तु वा मालसामानको उत्पादक एक मात्र भएको वा उक्त उत्पादक कम्पनी वा संस्था सरकारी स्वामित्वमा भएको अवस्थामा सिधै खरिद गर्न सकिने विधि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा १(ख) र घ(१) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(३) र ३(क) मा रहेको अवस्थामा बाहेक विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको माध्यमबाट सोभै खरिद गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा प्रचलित सार्वजनिक खरिदका सर्वमान्य सिद्धान्त पालना गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सार्वजनिक निकायले कानुनसम्मत खरिद कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने .”

(निर्णय मिति: २०७६।०१।१९)

३१९. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, खोटाङ ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, खोटाङको प.स. ०७५।७६, च.नं. १८६६, मिति २०७६।१।७ को पत्र अनुसार उक्त नगरपालिकाको केन्द्र रहेको दिक्तेल बजारको ल्याण्डफिल्ड साईट र फोहर व्यवस्थापन प्रयोजनार्थ फर्मेन्टेसन तथा कम्पोस्ट प्लान्ट सम्बन्धी कार्य Supply, Delivery, Installation, Testing and Commissioning of Fermentation and Compost Plant (Bishesh Anudan, Package No. (3)) कार्यका लागि आ.व. २०७५/७६, ठेक्का नं.: 12/DRM/NCB/2075-076, मिति २०७५।१।२९ गतेको सौर्य राष्ट्रीय दैनिकमा विद्युतीय बोलपत्र (e-bid) सम्बन्धी प्रकाशित सूचना अनुसार विद्युतीय प्रणाली (e-bid) मार्फत मिति २०७६।०१।३० गते सम्म दर्ता भई सोही दिन नियमानुसार बोलपत्रहरू खोल्दा जम्मा १ (एक) वटा बोलपत्रदाता श्री रिसोर्स एण्ड चेन्ज म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.को बोलपत्र मात्र पेश भएको । नियमानुसार विद्युतीय बोलपत्र (e-bid) गरी मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको ।

सूचनामा माग भए बमोजिमका फर्म दर्ता, बैंक जमानत लगायत अन्य कागजातहरूको अध्ययन गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६० बमोजिम पूर्णताको परिक्षण गर्दा एक मात्र बोलपत्रदाता श्री रिसोर्स एण्ड चेन्ज म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.ले बोलपत्र कागजात (Bidding Document) को Section-II को Bid Data Sheet को ITB 11.1 (b) मा ३ (तीन) प्रकारका अनुभवका कागजातहरू (1) Supporting documents showing minimum 5 years of working experience in Permaculture Promotion activities, (2) Supporting documents showing relevant experience in Tunnel Biogas Technology and Permaculture र (3) Supporting documents showing relevant experience in supply of agro-machinery and equipment माग गरिएकोमा (1) Supporting documents showing minimum 5 years of working experience in Permaculture Promotion activities संग सम्बन्धित अनुभवका कुराहरू लिखित रुपमा पेश गरेको तर, ती कुराहरूको पुष्ट्याई हुने कुनै पनि अनुभवका कागजातहरू पेश नगरेको र अन्य दुई प्रकारका अनुभवहरू (2) Supporting documents showing relevant experience in Tunnel Biogas Technology and Permaculture र (3) Supporting documents showing relevant experience in supply of agro-machinery and equipment भन्ने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नगरेको ।

बोलपत्रकागजात (Bidding Document) को Section-II को Bid Data Sheet को ITB11.1 (b) मा ३ (तीन) प्रकारका अनुभवका कागजातहरू (1) Supporting documents showing minimum 5 years of working experience in Permaculture Promotion activities, (2) Supporting documents showing relevant experience in Tunnel Biogas Technology and Permaculture र (3) Supporting documents showing relevant experience in supply of agro-machinery and equipment माग गरिएकोमा (1) Supporting documents showing minimum 5 years of working experience in Permaculture Promotion activities संग सम्बन्धित अनुभवका कुराहरू लिखित रुपमा पेश गरेको तर, ती कुराहरूको पुष्ट्याई हुने कुनैपनि अनुभवका कागजातहरू पेश नगरेको र अन्य दुई प्रकारका अनुभवहरू (2) Supporting documents showing relevant experience in Tunnel Biogas Technology and Permaculture र (3) Supporting documents showing relevant experience in supply of agro-machinery and equipment भन्ने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नगरेको साथै कुनै पनि अनुभवका कागजातहरू पेश नगरेको । साथै उल्लेख भए बमोजिम माग गरिएको अनुभवका कागजात बोलपत्रदाता संग माग गरी मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकिने वा नसकिने दुविधा पर्न गएको ।

साथै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ४० उपनियम (२) (ड) मा बोलपत्रदाताले खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद कारवाहीमा आफ्नो स्वार्थ नबाफिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी कसूरमा आफूले सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा उल्लेख हुनु पर्नेछ भनी उल्लेख भएको । साथै विद्युतीय बोलपत्र कागजात (Bidding Document) को Section-II को Bid Data Sheet को ITB11.1 (b) मा Letter of Bid/ITB 11.1 (i) को 4 मा Declaration Letter तथा Evaluation and Qualification Criteria को 1.7 मा Letter of Bid र 1.4 मा Self-Declaration चाहिने भनी उल्लेख भएकोमा Letter of Bid तोकिएको ढाँचामा नै प्राप्त भएको तर, Self-Declaration प्राप्त नभएकोले स्व-घोषणा (Self-Declaration Letter) कागजात पेश नभएको अवस्थामा बोलपत्रहरू सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको मान्न सकिन्छ, सकिदैन दुविधा पर्न गएको भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“प्रस्तुत राय मागको विषयमा त्यहाँबाट जारी भएको बोलपत्र कागजातमा माग गरिएको Qualification Criteria यस कार्यालयबाट जारी भएको Standard Bid Document र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५ बमोजिम भएको नदेखिँदा त्यहाँ कार्यालयको ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै त्यस सम्बन्धमा प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रही कानुनसम्मत निर्णय त्यहाँ कार्यालयबाटै हुनुपर्ने देखिँदा यस कार्यालयबाट राय प्रदान नहुने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०२।०९)

३२०. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : कानुन किताब व्यवस्था समिति, बबरमहल, काठमाडौं ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

कानुन किताब व्यवस्था समिति, बबरमहल, काठमाडौंको प.स.०७५/७६, च.नं.३९०, मिति २०७६।२।१४ को पत्र अनुसार उक्त समितिबाट मिति २०७५।२।१७ मा १५ दिनको समय दिई छपाई कागज खरिद गर्न दरभाउपत्र माग गरिएकोमा सार्वजनिक निकायले प्रकाशित गरेको दरभाउपत्रको सूचना तथा शर्तहरूमा दरभाउपत्रदाताले आफू खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद कारवाहीमा आफ्नो स्वार्थ नबाफिएको र सम्बन्धित पेशा र व्यवसाय सम्बन्धि कसूरमा सजाय नपाएको भनि लिखित रुपमा गरेको स्वघोषणा पत्र दरभाउपत्र साथ पेश गर्न माग गरेकोमा दरभाउपत्रको मूल्यांकन गर्दा उक्त पत्र समावेश गरेको नपाइएको तर उक्त फर्मले पेश गरेको दरभाउ सबैभन्दा कम प्रस्ताव देखिएको हुदा उक्त दरभाउपत्रलाई मान्यता दिन सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा द्विविधा भई मूल्यांकन समितिले त्यहाँको राय माग गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको भनि राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

“स्वघोषणामा उल्लेख हुने कुराहरु बोलपत्रको कागजात साथ संलग्न Letter of Bid मा छ, छैन हेरि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को छैठौँ संसोधनमा भएका व्यवस्थाहरु समेतका आधारमा त्यहाँबाटै कानुनसम्मत निर्णय गनुपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०२।१९)

३२१. राय माग्ने संस्थाको नाम- जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, जनकपुरधाम, धनुषा, प्रदेश नं.२ ।

विषय- राय सम्बन्धमा ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, जनकपुरधाम, धनुषा, प्रदेश नं.२ को पत्र अनुसार ई-विडिङ्ग प्रकृयाद्वारा व्याकहोल लोडर खरिदको लागि प्रकाशित सूचना बमोजिम पेश हुन आएका ४ प्रस्तावक मध्ये एक प्रस्तावक (B.S. Motors) ले Bid Submission Form मा न्यूनतम दर उल्लेख गरेको र Schedule of Requirement (BOQ) मा सबै प्रस्तावक भन्दा अधिकतम दर उल्लेख गरेको पाइयो ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा Bid Submission Form मा उल्लेख भएको कबोल अङ्क र Price Schedule मा उल्लेख भएको कबोल अङ्क फरक भएमा Price Schedule मा उल्लेखित कबोल अङ्कलाई आधार मानी बोलपत्र मूल्यांकन गर्न सकिने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०४/१३)

३२२. राय माग्ने संस्थाको नाम- पोखरा विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कास्की ।

विषय- राय सम्बन्धमा ।

पोखरा विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कास्कीको च.नं.०६।०७६-०७७ मिति २०७६।०४।१० को पत्र अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट संचालन गरिने सेमेष्टर अन्त्य परीक्षाको उत्तरपुस्तिका छपाई गरी आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०२।२२ गते अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित भएकोमा उक्त सूचनामा उल्लेखित म्यादभित्र विक्री भएका ६(छ) थान बोलपत्र मध्ये सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र दर्ता भएका ४(चार) थान मात्र बोलपत्र मिति २०७६।०३।२० गते बोलपत्र खोल्ने कार्य सम्पन्न भै सकेको छ ।

बोलपत्र खोली सकेपछि मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा रहँदा मिति २०७६।०३।२५ देखि २०७६।०४।०९ सम्म विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, केन्द्रिय कार्यालय, विश्वविद्यालयका डिन कार्यालयहरू, अन्तर्गतका स्कूलहरूमा तालाबन्दी गरी शसक्त आन्दोलन गरेकोले बोलपत्र सम्बन्धी डकुमेन्टहरू कार्यालयभित्र तालाबन्दीमा परेकोले बोलपत्र खोलेको मितिबाट १५ दिन भित्रमा मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न हुन नसकेको सम्बन्धमा आवश्यक राय परामर्शका लागि अनुरोध गर्दछु ।

पोखरा विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट संचालन गरिने अन्तिम परीक्षामा विद्यार्थीहरूले लेख्ने उत्तरपुस्तिकाको छपाई कार्य अति सम्बेदनशिल र तोकिएको समयमा तोकिए बमोजिमको गुणस्तरमा उत्तरपुस्तिका छपाई हुन नसकेमा विश्वविद्यालयले संचालन गर्ने परीक्षामा बाधा पुग्न जाने कुरालाई मध्ये नजर गरी उत्तरपुस्तिका छपाई कार्य महत्पूर्ण र संवेदनशिल मानी बोलपत्र सम्बन्धि डकुमेन्टको Section II: Evaluation and Qualification Criteria मा पोखरा विश्वविद्यालय खरिद नियमावली, २०७२ को नियम २५ मालासामान आपूर्ति गर्ने बोलपत्रदाताको योग्यताका आधार तोकन सकिने प्रावधान बमोजिम उपनियम १(घ) बमोजिम आर्थिक र वित्तीय क्षमता र नियम २५(२क), बमोजिम विश्वविद्यालय/संगठन वा निकायले मालसामानको प्रकृति, परिमाण, महत्व वा प्रयोग अनुसार १) Bidder Shall furnish a list of users who had purchased same/similar in last 3 years and contract amount 2) The Bidders shall have a minimum of last 3 years overall experience in the supply of goods and related services प्रावधान राखिएको ।

सूचना अनुसार तोकिएको समायवधिमा दर्ता भएका ४(चार) वटा नै बोलपत्रदाताहरू सारभूतरूपमा प्रभावग्राहीको दृष्टिमा सफल भएका तर Tender Document को Section II मा उल्लेख भए बमोजिमको Qualification का सम्बन्धमा सबभन्दा कम मूल्यांकित बोलपत्रदाताले

क) आर्थिक र वित्तीय क्षमता दर्शाउने १) The Minimum of Credit Facility 5,000,000.00 माग गरिएकोमा Letter of Credit Line पेश नगरेको तर Section II (5) को Financial Resource Form मा Nepal SBI Bank O.D.Loan १,२०,००,०००।- (एक करोड बिस लाख मात्र) उल्लेख गरेको ।

ख) Qualification Criteria को १ र २ अनुसार १) List of users who had purchased same/similar in last 3 years and contract amount 2) The Bidders shall have a minimum of last 3 years overall experience in the supply of goods and related services का सम्बन्धमा केही पनि डकुमेन्ट पेश नगरेको, Average Annual Turnover Form, Financial Situation Form केही पनि विवरण नभरी तिन वर्षको वित्तीय विवरण खुल्ने Audit Report संलग्न गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिम नै गर्नुपर्ने विषय भएको साथै सम्बन्धित बोलपत्रदाता/फर्मको नाममा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाले जारी गरेको O.D. Certificate भएको खण्डमा उक्त O.D. रकम मध्ये सो फर्मको Current Commitment वापतको कूल रकम घटाई बाँकी रहने रकम सार्वजनिक निकायले Credit Facility वापत माग गरेको रकम बराबर हुने देखिएमा उक्त बोलपत्र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०४/१३)

३३. राय माग्ने संस्थाको नाम- शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकु, काठमाडौं ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकु, काठमाडौंको च.नं. १२४ कोपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम उक्त अस्पतालको फार्मसीका लागि औषधि खरिदका लागि दरभाउपत्र आव्हान गरेकोमा दरभाउपत्र नं. SUKARAJ/007/2075/076 मा आईटमवाइज रुपमा मूल्यांकन गरी केही आईटमवाइज औषधिहरूको हकमा ठेक्का समेत गरिसकेको । Yellow Fever Vaccine प्रति भायल रु. ५००।- मा उपलब्ध गराउने गरी झइत मा सोही रकम अंक अक्षरमा उल्लेख गरी पेश गरेको र उक्त दररेट न्यूनतममूल्यांकित भई उक्त फर्मसँग प्रचलित कानूनका अधिनमा रही ठेक्का सम्झौता गरेको । तर उक्त फर्मले मिति २०७६।०४।१२ मा पत्र तथा आवश्यक कागजात पेश गरी दररेट पेश गर्दा मानवीय त्रुटी भई रु. ३०५०।- हुनुपर्नेमा रु. ५००।- भएको भनी अन्य सम्बन्धित कागजात समेत संलग्न गरी औषधिको नेपाली मूल्य रु. ३५६८।- हुन आउने तथा नेपालको

आधिकारिक आयातकर्ताले उक्त फर्मलाई उपलब्ध गराउने मूल्य रु. २९२५।७६ मा नै अस्पताल फार्मसीलाई उपलब्ध गराउने भनी सम्झौता पश्चात् माग गरेको अवस्थामा औषधी निरन्तर उपलब्ध गराईरहनुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा उत्पादक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य नेपाली बजारमा उपलब्ध मूल्य समेतलाई आधार मानी कसरी निर्णय गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय मागको विषयमा नियमानुसार बोलपत्रको मूल्यांकन भई ठेक्का सम्झौता भईसकेको अवस्थामा ठेक्का सम्झौता बमोजिम नै कबोल अंकको दररेटमा औषधि आपूर्ति हुनुपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०५/१५)

३२४. राय माग्ने संस्थाको नाम- गृह मन्त्रालय, आर्थिक प्रशासन शाखा, सिंहदरवार, काठमाडौं ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

गृह मन्त्रालय, आर्थिक प्रशासन शाखा, सिंहदरवार, काठमाडौंको प.सं.०७६।०७७ च.नं.३० मिति २०७६।०४।०८ को पत्र अनुसार विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले मालसामान वा सेवा खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (संशोधन सहित) को दफा ६७ को उपदफा (३) मा व्यवस्था भए अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३।१२।३ को निर्णय अनुसार “विदेश स्थित नेपाली नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि २०७३” लागू गरिएको र उक्त कार्यविधिको नियम २(ख) मा “नियोग भन्नाले विदेश स्थित नेपाली दुतावास: नेपाली महावाणिज्य दुतावास, वाणिज्य दुतावास, स्थायी नेपाली नियोग वा विशेष नियोग सम्भन्तु पर्छ” भनी उल्लेख भएकोले Formed Police Unit लाई आवश्यक मालसामान उक्त कार्यविधि अनुसार खरिद गर्न आवश्यक निर्देशनको व्यवस्था हुन भनी सशस्त्र प्रहरी बलबाट लेखी आएको पत्र उपर कार्यवाही हुँदा यस सम्बन्धमा रायको लागि तहाँ पठाउने नेपाल सरकार सचिवस्तरको मिति २०७६।४।७ को निर्णय अनुसार निर्णय सहित अन्य कागजातहरूका छायाँ प्रति यसै साथ पठाइएको छ । सो सम्बन्धमा यथाशिघ्र राय उपलब्ध गराई दिनु भई सहयोग गरी दिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा विदेशस्थित नेपाली नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि, २०७३ बमोजिम कार्यविधिको परि भाषाले समेट्ने सार्वजनिक निकायहरूले मात्र खरिद कार्य गर्न सक्ने ।”

निर्णय मिति : २०७६।०४।१३

३२५. राय माग्ने संस्थाको नाम- जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, जनकपुरधाम, धनुषा, प्रदेश नं.२ ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, जनकपुरधाम, धनुषा, प्रदेश नं.२ को पत्र अनुसार ई-विडिङ्ग प्रकृयाद्वारा व्याकहोल लोडर खरिदको लागि प्रकाशित सूचना बमोजिम पेश हुन आएका ४ प्रस्तावक मध्ये एक प्रस्तावक (B.S. Motors) ले Bid Submission Form मा न्यूनतम दर उल्लेख गरेको र Schedule of Requirement (BOQ) मा सबै प्रस्तावक भन्दा अधिकतम दर उल्लेख गरेको पाइयो ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा Bid Submission Form मा उल्लेख भएको कबोल अङ्क र Price Schedule मा उल्लेख भएको कबोल अङ्क फरक भएमा Price Schedule मा उल्लेखित कबोल अङ्कलाई आधार मानी बोलपत्र मूल्यांकन गर्न सकिने ।”

निर्णय मिति: २०७६।०४।१३

३२६. राय माग्ने संस्थाको नाम- पोखरा विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कास्की ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

पोखरा विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कास्कीको च.नं.०६१०७६-०७७ मिति २०७६।०४।१० को पत्र अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट संचालन गरिने सेमेष्टर अन्त्य परीक्षाको उत्तरपुस्तिका छपाई गरी आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०२।२२ गते अन्तपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित भएकोमा उक्त सूचनामा उल्लेखित म्यादभित्र विक्री भएका ६(छ) थान बोलपत्र मध्ये सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र दर्ता भएका ४(चार) थान मात्र बोलपत्र मिति २०७६।०३।२० गते बोलपत्र खोल्ने कार्य सम्पन्न भै सकेको छ ।

बोलपत्र खोली सकेपछि मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा रहँदा मिति २०७६।०३।२५ देखि २०७६।०४।०९ सम्म विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, केन्द्रिय कार्यालय, विश्वविद्यालयका डिन कार्यालयहरू, अन्तर्गतका स्कूलहरूमा तालाबन्दी गरी शसक्त आन्दोलन गरेकोले बोलपत्र सम्बन्धी डकुमेन्टहरू कार्यालयभित्र तालाबन्दीमा परेकोले बोलपत्र खोलेको मितिबाट १५ दिन भित्रमा मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न हुन नसकेको सम्बन्धमा आवश्यक राय परामर्शका लागि अनुरोध गर्दछु ।

पोखरा विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट संचालन गरिने अन्तिम परीक्षामा विद्यार्थीहरूले लेख्ने उत्तरपुस्तिकाको छपाई कार्य अति सम्बेदनशिल र तोकिएको समयमा तोकिए बमोजिमको गुणस्तरमा उत्तरपुस्तिका छपाई हुन नसकेमा विश्वविद्यालयले संचालन गर्ने परीक्षामा बाधा पुग्न जाने कुरालाई मध्ये नजर गरी उत्तरपुस्तिका छपाई कार्य महत्पूर्ण र संवेदनशिल मानी बोलपत्र सम्बन्धि डकुमेन्टको Section II: Evaluation and Qualification Criteria मा पोखरा विश्वविद्यालय खरिद नियमावली, २०७२ को नियम २५ मालासामान आपूर्ति गर्ने बोलपत्रदाताको योग्यताका आधार तोकन सकिने प्रावधान बमोजिम उपनियम १(घ) बमोजिम आर्थिक र वित्तीय क्षमता र नियम २५(२क), बमोजिम विश्वविद्यालय/संगठन वा निकायले मालसामानको प्रकृति, परिमाण, महत्व वा प्रयोग अनुसार 1) Bidder Shall furnish a list of users who had purchased same/similar in last 3 years and contract amount 2) The Bidders shall have a minimum of last 3 years overall experience in the supply of goods and related services प्रावधान राखिएको ।

सूचना अनुसार तोकिएको समायवधिमा दर्ता भएका ४(चार) वटा नै बोलपत्रदाताहरू सारभूतरूपमा प्रभावग्राहीको दृष्टिमा सफल भएका तर Tender Document को Section II मा उल्लेख भए बमोजिमको Qualification का सम्बन्धमा सबभन्दा कम मूल्यांकित बोलपत्रदाताले

क) आर्थिक र वित्तीय क्षमता दर्शाउने 1) The Minimum of Credit Facility 5,000,000.00 माग गरिएकोमा Letter of Credit Line पेश नगरेको तर Section II (5) को Financial Resource Form मा Nepal SBI Bank O.D.Loan १,२०,००,०००।- (एक करोड बिस लाख मात्र) उल्लेख गरेको ।

ख) Qualification Criteria को १ र २ अनुसार 1) List of users who had purchased same/similar in last 3 years and contract amount 2) The Bidders shall have a minimum of last 3 years overall experience in the supply of goods and related services का सम्बन्धमा केही पनि डकुमेन्ट पेश नगरेको, Average Annual Turn-over Form, Financial Situation Form केही पनि विवरण नभरी तिन वर्षको वित्तीय विवरण खुल्ने Audit Report संलग्न गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिम नै गर्नुपर्ने विषय भएको साथै सम्बन्धित बोलपत्रदाता/फर्मको नाममा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाले जारी गरेको O.D. Certificate भएको खण्डमा उक्त O.D. रकम मध्ये सो फर्मको Current Commitment बापतको कूल रकम घटाई बाँकी रहने रकम सार्वजनिक निकायले Line of Credit बापत माग गरेको रकम बराबर हुने देखिएमा उक्त बोलपत्र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिने ।”

निर्णय मिति: २०७६।०४।१३

३३७. राय माग्ने संस्थाको नाम- प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत एवं प्रशासन विभाग, प्रबन्ध निर्देशनालय, नवसाल, काठमाडौं ।

राय माग गरेको विषय :-

प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत एवं प्रशासन विभाग, प्रबन्ध निर्देशनालयको च.नं.२५५ मिति २०७६।०४।२६ को पत्रमा दे

हाय बमोजिमको विषयमा राय माग गरिएको छ :-

सुरक्षा सामग्री तथा अन्य सामानहरु खरिद तथा आपूर्ति सम्बन्धि सम्झौता तथा प्रतितपत्रको म्याद थपको विषयमा विभिन्न तीन वटा खरिद कार्य Fingerprint Imaging System-1 package, 25000 Round Rubber Bullet र 10,000 Round Tear Gas Shell तथा २७,००० Round Rubber Bullet खरिद गर्नका लागि क्रमशः Installation र Shipment गर्नुपर्ने कार्यका लागि म्याद थपका लागि निवेदन प्राप्त भएकोमा सोको सम्झौता तथा प्रतितपत्रको म्याद थपका लागि सार्वजनिक खरिद (आठौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ को मूल नियमको १२० को उपनियम (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भएको व्यवस्था बमोजिम निर्णय गर्न द्विविधा भएको भनी राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

“उपर्युक्त राय मागको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद (आठौँ संशोधन) नियमावलीको नियम १२० मा स्पष्ट उल्लेख भएकोले सो सम्बन्धमा राय दिईरहनुपर्ने ।”

निर्णय मिति: २०७६।०४।२७

३२८. राय माग्ने संस्थाको नाम- वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको प.सं.५३०।०७६।०७७ मिति २०७६।०५।०८ को पत्रानुसार अनुसार प्रतिष्ठानको लागि आ.व. ०७६।०७ को लागि आवश्यक “Printing Material (IFB No. BPKIHS/076/077/016)” आपूर्तिको लागि आव्हान गरिएको अनलाईन बोलपत्रको सूचना बमोजिम प्राप्त हुन आएका ७ (सात) थान बोलपत्रहरु मध्ये सबै भन्दा न्यून अङ्क कबोल गर्ने M/s Rashmi Offset Press को कबोल अंक भ्याट बाहेक रु.१,०९,२६,८२५।०० उल्लेख भ भएकोमा निजले बोलपत्रको Price Schedule को आईटम नं.७३ र ७४ मा कोट गरेको दररेट अंकमा रु.८।०० र अक्षरमा "Eighty" कोट गरेको पाइएको छ । उक्त आइटमहरुको परिमाण र अङ्कमा लेखिएको दरले हुन आउने गुणनफलमा त्रुटी नदेखिएको र सबै आइटमहरुको जोडफल समेतमा त्रुटी नदेखिएको । उक्त आइटमहरुमा कोट गरिएको दररेटको अक्षरमा लेखिएको "Eighty" सामान्य typing error जस्तो मात्र देखिएको ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा ९ अनुसार “बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गरेको रकम अङ्क र अक्षरमा फरक पारेमा अक्षरमा लेखिएको रकम मान्य हुनेछ” भनी व्यवस्था रहेको तथा बोलपत्रको कागजात (Bidding Document) मा को Instruction to bidder बुँदा नं. ३३ Correction of Arithmetical Errors को उपबुँदा नं. ३३.१ को (c) अनुसार "If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above." भनी उल्लेख रहेको देखिन्छ । उक्त ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई आधार मान्दा M/s Rashmi Offset Press को Bidding Document मा रहेको Price Schedule को आईटम नं.७३ र ७४ को कबोल अंकको अक्षर "Eighty" लाई आधार मान्दा निजको लागत बढेर भ्याट बाहेक रु.१,२७,२६,८२५।०० हुन जान्छ, त्यस पश्चात उक्त बोलपत्रमा दोश्रो न्यूनतम अङ्क कबोल गर्ने M/s Apushree Enterprises offset Press (कबोल अंक भ्याट बाहेक रु.१,१४,६६,६३४।००) प्रथम न्यूनतम स्थानमा हुन जान्छ र सो अनुरूप गर्दा प्रतिष्ठानलाई थप आर्थिक भार रु.५,३९,८०९।०० (भ्याट बाहेक) पर्ने देखिन्छ ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा ९ मा बोलपत्रमा उल्लेख गरेको रकम अङ्क र अक्षरमा फरक पारेमा अक्षरमा लेखिएको रकम मान्य हुनेछ भन्ने व्यहोरा प्रष्ट उल्लेख हुनुको साथै Bidding Document को instruction to bidder को बुँदा नं. ३३ मा समेत प्रष्ट उल्लेख भएको हुँदा यस विषयमा खरिद सम्बन्धि ऐन नियमको कुनै द्विविधा नदेखिकोले त्यहाँबाटै कानून सम्मत निर्णय हुनु पर्ने ।”

निर्णय मिति: २०७६।०५।१५

३२९. राय माग्ने संस्थाको नाम- शहिद लखन गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, धैरुङ्ग, गोरखा ।

विषय- राय सम्बन्धमा ।

शहिद लखन गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, घैरुङ्ग, गोरखाको प.सं. ०७६।०७७ च.नं.१२५ मिति २०७६।०४।३१ को पत्रानुसार Solar Procurement and Installation of Solar Power System खरीद गर्नको लागि यस कार्यालयबाट Technical Specification तयार गरी लागत इस्टिमेट अंक मू.अ.कर र कन्टिजेन्सी सहितरु. १९,०५,८९०।० स्विकृत गरिएको । तोकिएको समयावधि भित्र मिति २०७६/०३/३० गते सुरुको सूचना तथामिति २०७६/०४/११ गते सुरुवात दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित Description of Item Serial No. 1& 2 कोसंशोधित सहित २ वटा सूचना तथा E-GP System मार्फत दरभाउपत्र आह्वान गरिएको ।

E-GP System मार्फत छ वटा दरभाउपत्र दर्ता भएको ।

1. Allied Power Engineering, Hetauda
 2. Nabikaraniya Urja Pvt. Ltd. Ktm
 3. Life Energy Private Limited, Ktm
 4. Sunshine Energy Pvt. Ltd, Ktm
 5. Evan Energy Pvt. Ltd. Ktm
- मिति २०७६/०४/१४ गते दिउँसो १:०० बजे PPMO को E-GP System मा प्रविष्ट भए अनुसारको दरभाउपत्र खोली मुचुल्का भएको ।
- ५ वटै दरभाउपत्रदाताले Schedule of Requirement मा रकम उल्लेख गरेको ।
- ५ वटा दरभाउपत्रदाता मध्ये Sunshine energy Pvt.Ltd, Ktm ले SoR मा (रु. १०२.८३) रकम उल्लेख गर्नुका साथै छुटै Price of Schedule समेत बनाई Upload गरेको ।
- ५ वटा दरभाउपत्रदाता मध्ये ४ वटाले मिति २०७६/०४/११ मा प्रकाशित संशोधित सूचना अनुसार SoR को Description आईटममार्कम उल्लेख गरेको तर Allied Power Engineering, Hetauda ले संशोधित सूचना अनुसार SoR को Description आईटममा दररेट उल्लेख नगरी सुरुकै सूचना अनुसारको SoR को Description आईटममा दररेट उल्लेख गरेको ।
- (क) Sunshine energy Pvt.Ltd, Ktm ले SoR बाहेक छुटै Price of Schedule बनाई पेश गरेकोले उक्त Price of Schedule लाई मूल्यांकन मा समावेश गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? सो प्रा.ली.ले ले पेश गरेको SoR वा Price of Schedule कुनलाई आधार मानी मूल्यांकन गर्नु पर्दछ । सो सम्बन्धमा राय प्रदान गर्नको निमित्त अनुरोध छ ।
- (ख) Sunshine energy Pvt.Ltd, Ktm ले SoR बाहेक छुटै Price of Schedule बनाई पेश गरेकोमा यस कार्यालयले माग गरेको Description of item को Quantity फरक हुने गरी र item No. 2, 50A In Built Charge Controller with Inverter को Quantity 0 हुने गरी दररेट पेश गरेको अवस्थामा मूल्यांकन कुन आधारमा गर्न सकिन्छ सो सम्बन्धमा राय पेश हुन अनुरोध छ ।
- (ग) साथै Allied Power Engineering Hetauda ले मिति २०७६/०४/११ मा प्रकाशित संशोधित सूचना अनुसार एवं E-GP System मा SoR को Description आईटममा भएको संशोधन बमोजिम नगरी मिति २०७६/०३/३० मा प्रकाशित सुरुको सूचना बमोजिमको SoR को Description आईटम अनुसार दररेट उल्लेख गरेको अवस्थामा सो दर भाउपत्र लाई मूल्यांकन मा समावेश गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? सो बारेमा राय प्रदान गरी सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ भनी लेखी आएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट हुने Sealed Quotation खरिद प्रक्रियामा बोलपत्रदाताले अनलाईन बोलपत्र पेश गर्दा Schedule of Requirementमा नै कबोल अङ्क राख्ने व्यवस्था भएकोले प्रणालीबाट छुट्टै Price Scheduleभरेर अपलोड गरेको अवस्थामा प्रणालीबाट बन्ने Schedule of Requirement र बोलपत्रदाताले अपलोड गरे

को Price Schedule को कबोल अंकमा एकरूपता भएमा मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिने र अन्य विषयको हकमा कानूनी द्विविधा नरहेको हुँदा त्यहाँबाटै कानून सम्मत निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले यस कार्यालयबाट राय प्रदान नहुने ।”

निर्णय मिति: २०७६।०५।१८

०००००

३३०. राय माग्ने संस्थाको नाम- वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको प.सं.५३०।०७६।०७७ मिति २०७६।०५।०८ को पत्रानुसार अनुसार प्रतिष्ठानको लागि आ.व. ०७६।७७ को लागि आवश्यक “Printing Material (IFB No. BPKIHS/076/077/016)” आपूर्तिको लागि आव्हान गरिएको अनलाईन बोलपत्रको सूचना बमोजिम प्राप्त हुन आएका ७ (सात) थान बोलपत्रहरू मध्ये सबै भन्दा न्यून अङ्क कबोल गर्ने M/s Rashmi Offset Press को कबोल अंक भ्याट बाहेक रु.१,०९,२६,८२५।०० उल्लेख भ भएकोमा निजले बोलपत्रको Price Schedule को आईटम नं. ७३ र ७४ मा कोट गरेको दररेट अंकमा रु. ८।०० र अक्षरमा "Eighty" कोट गरेको पाइएको छ । उक्त आईटमहरूको परिमाण र अङ्कमा लेखिएको दरले हुन आउने गुणनफलमा त्रुटी नदेखिएको र सबै आईटमहरूको जोडफल समेतमा त्रुटी नदेखिएको । उक्त आईटमहरूमा कोट गरिएको दररेटको अक्षरमा लेखिएको "Eighty" सामान्य typing error जस्तो मात्र देखिएको ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा ९ अनुसार “बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गरेको रकम अङ्क र अक्षरमा फरक पारेमा अक्षरमा लेखिएको रकम मान्य हुनेछ” भनी व्यवस्था रहेको तथा बोलपत्रको कागजात (Bidding Document) मा को Instruction to bidder बुँदा नं. ३३ Correction of Arithmetical Errors को उपबुँदा नं. ३३.१ को (c) अनुसार "If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above." भनी उल्लेख रहेको देखिन्छ । उक्त ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई आधार मान्दा M/s Rashmi Offset Press को Bidding Document मा रहेको Price Schedule को आईटम नं. ७३ र ७४ को कबोल अंकको अक्षर "Eighty" लाई आधार मान्दा निजको लागत बढेर भ्याट बाहेक रु.१,२७,२६,८२५।०० हुन जान्छ, त्यस पश्चात उक्त बोलपत्रमा दोश्रो न्यूनतम अङ्क कबोल गर्ने M/s Apushree Enterprises offset Press (कबोल अंक भ्याट बाहेक रु.१,१४,६६,६३४।००) प्रथम न्यूनतम स्थानमा हुन जान्छ र सो अनुरूप गर्दा प्रतिष्ठानलाई थप आर्थिक भार रु.५,३९,८०९।०० (भ्याट बाहेक) पर्ने देखिन्छ ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा ९ मा बोलपत्रमा उल्लेख गरेको रकम अङ्क र अक्षरमा फरक पारेमा अक्षरमा लेखिएको रकम मान्य हुनेछ भन्ने व्यहोरा प्रष्ट उल्लेख हुनुको साथै Bidding Document को instruction to bidder को बुँदा नं. ३३ मा समेत प्रष्ट उल्लेख भएको हुँदा यस विषयमा खरिद सम्बन्धि ऐन नियमको कुनै द्विविधा नदेखिँकोले त्यहाँबाटै कानून सम्मत निर्णय हुनु पर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०५/१५)

३३१. राय माग्ने संस्थाको नाम- अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान, काठमाडौं ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान, काठमाडौंको च.नं. २१६, मिति २०७६।०५।०८ को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम विभागको Network Optimization at TIA कार्यको लागि राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आव्हान गरी बोलपत्र मूल्यांकनका क्रममा UPS Device को लागि Manufacturer’s Authorization Letter माग गरिएकोमा कुनै बोलपत्रदाताले बोलपत्र प्रकाशन मिति भन्दा अगाडीको मितिमा To Whom it May Concern को ढाँचामा Authorization Letter भनी पेश गरेकोमा To

Whom it May Concern लाई Authorization Letter को रुपमा मान्यता दिन मिल्ने नमिल्ने बिषयमा राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग गरेको बिषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५(३) मा प्रष्ट व्यवस्था भए बमोजिम नै कानुनसम्मत निर्णय त्यहाँबाट हुनुपर्ने खरिद सम्बन्धी ऐन नियमको कुनै द्विविधा नदेखिँदा यस कार्यालयबाट राय प्रदान नहुने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०५/१९)

३३२. राय माग्ने संस्थाको नाम- नेपाल पानीजहाज कार्यालय, एकान्तकुना, ललितपुर ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

नेपाल पानीजहाज कार्यालय, एकान्तकुना, ललितपुरको च.नं. ८२, मिति २०७६।०६।२७ को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम क्याटलग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रकाशित गरेकोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी भएको कार्यविधिमा न्यूनतम आवेदकको संख्या उल्लेख नभएको हुँदा मोटरसाईकल खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचनामा १ वटा र स्कूटर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचनामा २ वटा आधिकारिक विक्रेताबाट प्राविधिक प्रस्तावको रुपमा सिलबन्दी आवेदन प्राप्त भएको अवस्थामा उक्त प्रस्ताव खोली खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको भनी राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको बिषयमा यस कार्यालयबाट क्याटलग सपिड विधिको नमूना बोलपत्र कागजात (SBD) जारी भैनसकेको हुँदा र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २०(३) बमोजिम त्यहाँबाट प्रयोग भएको SBD पनि यस कार्यालयबाट सहमति प्रदान नभएको अवस्थामा राय प्रदान नहुने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०६/२९)

३३३. राय माग्ने संस्थाको नाम- प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव श्रोत एवं प्रशासन विभाग, नक्साल, काठमाडौं ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव श्रोत एवं प्रशासन विभागको च.नं. ८६०, मिति २०७६।०६।०८ को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम प्रहरी पोशाकहरु खरिद सम्बन्धी बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी भएको नमूना बोलपत्र कागजात (SBD) बमोजिम Line of Credit पेश नगरी अर्को ढाँचाको तोकिएको रकम बराबरकै Line of Credit पेश गरेको पाईएको हुँदा उक्त Line of Credit ग्राह्य हुने वा नहुने भनी राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको बिषयमा कार्यालयबाट बोलपत्रदातासँग औचित्य समेतको आधारमा Line of Credit माग गर्ने निर्णय भएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी भएको नमूना बोलपत्र कागजात (SBD) बमोजिम नै Line of Credit हुनुपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०६/२९)

३३४. राय माग्ने संस्थाको नाम- विद्युत नियमन आयोग, सानो गौचरण, काठमाडौं ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

विद्युत नियमन आयोग, सानो गौचरण, काठमाडौंको प.सं. २०७५/०७६, च.नं. १०१, मिति २०७६।०६।१६ र च.नं. ११३, मिति २०७६।०६।२९ को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम गाडी खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान गरेकोमा १ वटा मात्र बोलपत्र परेको तथा उक्त बोलपत्रदाताले व्यवसायदर्ता प्रमाणपत्र पेश नगरेको अवस्थामा सो अनिवार्य हो वा होईन भनी राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिम कुनै कानुनी द्विविधा नदेखिएको हुँदा यस कार्यालयबाट थप राय प्रदान नहुने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०६/२९)

३३५. राय माग्ने संस्थाको नाम- राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, हरिहरभवन, ललितपुर ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, हरिहरभवन, ललितपुरको प.सं. २०७५/०७६, च.नं. ९९, मिति २०७६।०७।०५को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर खरिद कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्रको आवाहन गरी सूचना प्रकाशन गरेको र प्राप्त भएका ६ वटा दरभाउपत्र मध्ये २ वटा दरभाउपत्र मात्र उक्त कार्यालयको लागत अनुमानभित्र रहेको र बाँकी ४ वटा दरभाउपत्र स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा बढी रहेको अवस्थामा न्यूनतम तीनवटा दरभाउपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुनुपर्ने अवस्थामा लागत अनुमानभन्दा बढी रहेको दरभाउपत्रलाई पनि सारभूत रुपमा प्रभावग्राही मान्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएको भनी राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा प्राप्त सिलबन्दी दरभाउपत्रहरूमध्ये कम्तीमा ३ वटा सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत लगत ईष्टिमेटभित्रै रहेको र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको अवस्थामा सबैभन्दा घटी कबोल अंक रहेको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न सकिने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०७/२०)

३३६. राय माग्ने संस्थाको नाम- व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान, भैसेपाटी, ललितपुर ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय दुग्ध भैसेपाटी, ललितपुरको प.सं. २०७६/०७७, च.नं. ५२९, मिति २०७६।०७।२७ को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम उक्त कार्यालयको लागि तालिम तथा स्टेशनरी सामानहरू खरिद कार्यको लागि बोलपत्रको आवाहन गरी सूचना प्रकाशन गरेको र प्राप्त भएका ५ वटा बोलपत्रहरू रीतपूर्वक दर्ता हुन आएकोमा न्यूनतम २ वर्षको अनुभव र वार्षिक TurnOver पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकोमा एउटा बोलपत्रदाताले अन्य सबै कागजात पेश गरी उपर्युक्त २ वटा कागजात पेश नगरेको तर निजले सबैभन्दा कम दररेट सहित बोलपत्र पेश गरेको अवस्थामा मूल्यांकनमा द्विविधा भएको भनी राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ र नियम ४० मा प्रष्ट व्यवस्था भएको हुँदा सोही बमोजिम त्यहाँबाटै कानूनसम्मत निर्णय हुनुपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०८/०१)

३३७. राय माग्ने संस्थाको नाम- दमक नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दमक, भापा ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

दमक नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दमक, भापाको च.नं. मिति २०७६।०८।०८ को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम उक्त कार्यालयले औषधी खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि आवाहन गरेको बोलपत्र बमोजिम पेश भएका बोलपत्रमध्ये सबैभन्दा कम अंकको बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताले पेश गरेको कागजातमा PAN दर्ता मात्र भएको र बोलपत्र खोले पश्चात् मात्र VAT दर्ता गरी कार्यालयमा पेश गरेको । औषधीमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको र उक्त कार्यालयबाट सूचना प्रकाशित गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता भएको कम्पनी वा फर्म हुनुपर्ने शर्त रहेको अवस्थामा PAN दर्ता मात्र भएको कम्पनीले पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने नमिल्ने भनी राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १९ को उपनियम (१) र (२) को (ख) मा सो सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम कागजातभए नभएको सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयबाटै एकिन गरी निर्णय गर्ने विषय रहेको । साथै, प्रस्तुत खरिद हुने बस्तुको आपूर्तिकर्ता मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता हुनुपर्नेनपर्ने सम्बन्धमा आन्तरिक राजश्व विभागबाट आवश्यक राय परामर्श लिई त्यहाँबाटै कानुनसम्मत निर्णय हुनुपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०८/२३)

३३८. राय माग्ने संस्थाको नाम- ककनी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, नुवाकोट ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

ककनी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, नुवाकोटको च.नं. मिति २०७६।०८।०९ को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम उक्त कार्यालयले Double cab 4WD Pick up सवारी साधन खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि क्याटलग सपिड विधिबाट खरिद गर्न लागेकोमा आह्वान गरेको बोलपत्र बमोजिम पेश भएका बोलपत्रमध्ये सबैभन्दा कम अंकको बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताले पेश गरेको कागजातमा PAN दर्ता मात्र भएको र बोलपत्र खोले पश्चात् मात्र VAT दर्ता गरी कार्यालयमा पेश गरेको । औषधीमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको र उक्त कार्यालयबाट सूचना प्रकाशित गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता भएको कम्पनी वा फर्म हुनुपर्ने शर्त रहेको अवस्थामा PAN दर्ता मात्र भएको कम्पनीले पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने नमिल्ने भनी राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १९ को उपनियम (१) र (२) को (ख) मा सो सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम कागजातभए नभएको सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयबाटै एकिन गरी निर्णय गर्ने विषय रहेको । साथै, प्रस्तुत खरिद हुने बस्तुको आपूर्तिकर्तामूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता हुनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा आन्तरिक राजश्व विभागबाट आवश्यक राय परामर्श लिई त्यहाँबाटै कानुनसम्मत निर्णय हुनुपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०८/२३)

३३९. राय माग्ने संस्थाको नाम- चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, चौतारा ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, चौताराको च.नं. ८३७ मिति २०७६।०८।२९ को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम उक्त नगरपालिकाअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट नेपाल सरकारले तोके बमोजिमका निशुल्क रुपमा वितरण गरिने औषधि खरिद गर्ने सम्बन्धमा त्यस न.पा.को स्वास्थ्य शाखाबाट प्रकाशित सूचना बमोजिम दरभाउ पत्र खरिद गर्ने म्याद २०७६।०६।०२ सम्म ९ वटा औषधि सप्लायर्स फर्महरुले फारम खरिद गरेको र २०७६।६।३ र ४ गते सार्वजनिक विदा परेकोले २०७६।०६।०५ गते १२ वजे भित्र ५ वटा रितपर्वक फर्महरुको दर्ता भएको । त्यस न.पा. बाट राष्ट्रिय पत्रिकामा दरभाउ पत्र फारम खरिद गर्ने सूचना प्रकाशन भएको तर न.पा.को website मा सूचना प्रकाशन गर्न छुट भएको देखिँदा दर्ता हुन आएका औषधि सप्लायर्सहरुको प्रस्तावको मुल्यांकन गरी खरिद प्रकृया अगाडि वढाउन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा खरिद सम्बन्धी प्रचलित ऐन नियमको कुनै कानुनी द्विविधा नदेखिँदा प्रचलित कानुन एवं त्यहाँबाट जारी दरभाउपत्र फारममा उल्लेखित कुराहरु समेतको आधारमा प्रतिस्पर्धा संकुचित भए नभएको विचार गरी त्यहाँबाटै कानुनसम्मत निर्णय हुनुपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०९/११)

३४०. राय माग्ने संस्थाको नाम- प्रदेश सभा सचिवालय ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

प्रदेश सभा सचिवालय -प्रदेश नं ५ वुटवलको पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम उक्त सचिवालय वाट अडियो माइक्रोफोन सिस्टमको सामग्री खरिदका लागी मिति २०७६।७।२० मा पहिलो पटक सूचना प्रकाशित गरीएकोमा एक मात्र सिलबन्दी दरभाउपत्र दर्ता हुन गइ सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८४ को उपनियम ३(क) बमोजिम मिति २०७६।०८।०६ मा दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरिएको /२०७६। ८।२२ गते दिउँसो २ वजे सिलबन्दी दरभाउपत्र खोल्नु पर्ने भएकाले पहिलो सूचना बमोजिम दर्ता हुन आएको सिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद प्रकृत्यामा समावेश गर्न मिल्ने नमिल्ने भनी राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमाप्रथम पटक प्रकाशित सूचना बमोजिम दर्ता हुन आएका सिलबन्दी दरभाउपत्र दाताले पूनः दोस्रोपटक प्रकाशित सूचना बमोजिम सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गरेको अवस्थामा मूल्यांकनमा समावेश हुने तर प्रथम पटक को सूचना अनुसार दर्ता भएको दरभाउपत्र लाई मूल्यांकनमा समावेश गर्न नमिल्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०९/११)

३४१. राय माग्ने संस्थाको नाम- ककनी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, नुवाकोट ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

ककनी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, नुवाकोटको च.नं. ५३५ मिति २०७६।०८।२३ को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम उत्पादक वा अधिकृत विक्रेता द्वारा निर्धारित दरमा सवारी साधन खरिद गर्न पाउने क्याटलग सपिङ्ग निर्देशिकामा उल्लेख भएको तर उप विक्रेतावाट खरिद गर्न पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमाउत्पादक वा अधिकृत विक्रेताहरु सँग मात्र प्रतिस्पर्धा गराई सारभुत रुपमा प्रभावग्राही न्युनतम मुल्यांकित प्रस्तावदातासँग क्याटलग सपिङ्ग विधिवाट सवारी साधन खरिद गर्न सकिने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०९/११)

३४२. राय माग्ने संस्थाको नाम- धनुषाधाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, धनुषा ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

धनुषाधाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, धनुषाको च.नं. ४०१ मिति २०७६।०८।२९ को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम उक्त नगरपालिकाले आ.व. २०७६।०७७ मा छुपाई तथा स्टेशनरी सामग्री खरिदका लागि E-bid समेतको प्रवन्ध गरी दरभाउपत्र प्रकाशन गरेको । तोकिएको म्याद भित्र पर्न आएका दरभाउपत्रहरु तोकिएका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितीमा खोलिएको । छुपाइतर्फ जम्मा ९ वटा र स्टेशनरीतर्फ ११ वटा फर्मले रितपूर्वक दरभाउपत्र पेश गरेको । रितपूर्वक प्राप्त दरभाउपत्रहरुको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६० बमोजिम पूर्णताको परिक्षण गर्दा विविध समस्या पाइएकाले त्यस्ता फर्महरुलाई समावेश गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० मा स्पष्ट उल्लेख भएको र कुनै कानुनी द्विविधा समेत नदेखिँदा त्यहाँवाट जारी दरभाउपत्र सम्बन्धित कागजातमा उल्लेखित आधार र प्रचलित कानून बमोजिम त्यहाँवाटै कानूनसम्मत निर्णय हुनुपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०९/११)

३४३. राय माग्ने संस्थाको नाम- दमक नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दमक, भुपा ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

दमक नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दमक, भुपाको च.नं. ७४५ मिति २०७६।०८।०८ को पत्रमा उल्लेख भए

बमोजिम उक्त कार्यालयले औषधी खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि आव्हान गरेको बोलपत्र बमोजिम पेश भएका बोलपत्रमध्ये सबैभन्दा कम अंकको बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताले पेश गरेको कागजातमा PAN दर्ता मात्र भएको र बोलपत्र खोले पश्चात् मात्र VAT दर्ता गरी कार्यालयमा पेश गरेको । औषधीमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको र उक्त कार्यालयबाट सूचना प्रकाशित गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता भएको कम्पनी वा फर्म हुनुपर्ने शर्त रहेको अवस्थामा PAN दर्ता मात्र भएको कम्पनीले पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने नमिल्ने भनी राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १९ को उपनियम (१) र (२) को (ख) मा सो सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम कागजात भए नभएको सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयबाटै एकिन गरी कानूनसम्मत निर्णय हुनुपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०९/११)

३४४. राय माग्ने संस्थाको नाम- काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय, काठमाडौं ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय, काठमाडौंको च.नं. १३२ मिति २०७६।०८।२२ को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम उक्त महानगरपालिकाले supply and delivery of different tyre tube for backwhe loader खरिद कार्यका लागि मिति २०७६।६।१६ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम ४ वटा दरभाउपत्र दर्ता भएको र सोही दिन २ वजे खोलिएको । उक्त दरभाउपत्रको पूर्णता परिक्षण गर्दा २ वटा फर्मको बैक जमानत पुरानै format अनुसार पाइएकाले नयाँ format अनुसार नभएको कुरालाई आधार मानी उक्त दरभाउपत्रलाई अप्रभावग्राही मान्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा राय माग गरेको ।”

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको द्विविधा नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४० मा प्रष्ट उल्लेख भएको हुँदा त्यहाँबाट जारी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित आधार एवं प्रचलित कानून बमोजिम प्रतिस्पर्धा सिमीत नहुने गरी त्यहाँबाटै कानूनसम्मत निर्णय हुनुपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०९/११)

३४५. राय माग्ने संस्थाको नाम- सुन्दरहरैचा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, मोरङ्ग, भापा ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

सुन्दरहरैचा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, मोरङ्ग, को च.नं. १४२१ मिति २०७६।०८।२५ को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम उक्त कार्यालयको मिति २०७६।८।३ मा प्रकाशित सूचना बाकोजिम ठेक्का नं shm.mor.ncb ०४. २०७६।०७।३३ ह्युमपाइप खरिद तथा सप्लाई कार्यका लागि रितपूर्वक विद्युतिय माध्यमबाट दर्ता भएका चार वटा फर्मको बोलपत्र मध्ये दुई वटा फर्मबाट यस कार्यालयबाट तयार पारिएको ठेक्का कागजात अनुसारको विल अफ क्वान्टिटी (BOQ) संलग्न गरी पेश गरेको तथा दुई वटा फर्मबाट यस कार्यालयबाट तयार पारिएको ठेक्का कागजात अनुसारको विल अफ क्वान्टिटी (BOQ) संलग्न नगरी पेश गरेको पाइएको हुँदा विल अफ क्वान्टिटी (BOQ) अनिवार्य संलग्न हुनुपर्ने हो वा होइन सो सम्बन्धमा स्पष्ट राय परामर्श पाउँ भनी राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा NCB (goods) को SBD को ITB clause 12.1(a) मा प्रष्ट व्यवस्था भएकाले यस कार्यालयबाट थप राय प्रदान नहुने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०९/११)

३४६. राय माग्ने संस्थाको नाम- रक्षा मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

रक्षा मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौंको प.सं. ख.व्य.वि.प्र.१०७६।७७च.नं. १७६ मिति २०७६।०९।११ को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक खरिदको सन्दर्भमा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा विदेशबाट माल सामान खरिद गर्दा प्रतितपत्र बाहेकका अन्य भुक्तानीका माध्यमहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट नभएकाले सो सम्बन्धमा राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा खरिद प्रक्रिया सँग सम्बन्धित नभएकाले यस कार्यालयबाट राय प्रदान गरिरहन नपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०९/१६)

३४७. राय माग्ने संस्थाको नाम- प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव श्रोत एवं प्रशासन विभाग, प्रबन्ध निर्देशनालय, काठमाडौं ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव श्रोत एवं प्रशासन विभाग, प्रबन्ध निर्देशनालय, काठमाडौंको च.नं. २०७० मिति २०७६।०९।१३ को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्मले बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भएका तर प्रतितपत्र खेल्ने प्रयोजनका लागि पेश गरेको porforma invoice मा उल्लेख गर्न छुटेको country या origin हरू समेत थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरी दिनुहुन भनी लेखि आएको हुँदा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित फर्मले प्रतितपत्र खोल्ने प्रयोजनका लागि पेश गरेको perform invoice मा उल्लेख गर्न छुटेका country of origin हरू Proforma invoice मा पछि संशोधन गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा खरिद सम्झौता बमोजिमको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नु परेमा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको पालना गरेर मात्र गर्नुहुन ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०९/१६)

३४८. राय माग्ने संस्थाको नाम- राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, काठमाडौं ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, काठमाडौंको प.सं. ०७६।७७ च.नं. १००६ मिति २०७६।१०।०१ को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम वैज्ञानिक उपकरण CCTV Enhancement System र ल्याब सामग्री DNA Profiling Kits and Accessories गरी दुई प्रकारका सामग्रीको खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि बोलपत्र आव्हान भएकोजसमा फर्महरूले व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र स्थायी लेखा नं. लगायतका कागजात पेश नगरेको र नवीकरण हुन बाँकी रहेकोमा उक्त बोलपत्रहरूलाई कानुनी रूपमा ग्राह्य मान्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा २ वटा पत्रमार्फत राय माग भइ आएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० मा प्रष्ट उल्लेख भए बमोजिम तहाँ कार्यालयबाटै कानुनसम्मत निर्णय हुनुपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/१०/०५)

३४९. राय माग्ने संस्थाको नाम- मोहन्याल गाउँपालिका, खिमादी, कैलाली ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

मोहन्याल गाउँपालिका, खिमादी, कैलालीबाट Supply and Delivery of Four Wheel Drive Back Hoe Loader with Barker Attachment Provision IFB NO MRM/g-01-2976/77 को बोलपत्र आव्हान तथा मूल्यांकनमा अक्षरमा लेखिएको रकमलाई Evaluation को रकम मानी पाउँ भनी मिति २०७६।०८।१५ मा उस कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेको तथा

सो को सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट पत्राचार गरी जानकारी माग गरिएको तथा उक्त कार्यालयको मिति २०७६।०९।०७ मा प्राप्त पत्रमा SOR मा entry गर्दा System को गल्ती तथा कार्यालयको भुलको कारण BOQ मा submit गरेको व्यहोराको Price नै हाम्रो Bid Price हो भनी निवेदकको भनाई र SOR Price uploaded BOQ मा कुनलाई आधार मान्ने भनी राय समेत माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा खरिद सम्बन्धी ऐन नियममा भएको कानुनी द्विविधा नदेखिँदा यस कार्यालयबाट राय प्रदान नहुने भएकाले त्यहाँबाटै कानून सम्मत निर्णय गर्नुहुन ।”

(निर्णय मिति: २०७६/१०/०४)

३५०. राय माग्ने संस्थाको नाम- सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल, प्रधान कार्यालय ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल, प्रधान कार्यालयको प.सं. ०७६।७७ च.नं. २००४, मिति २०७६।१०।०१को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम उक्त बललाई आवश्यक भएका Riot Control Gear Sets -900/Transport Shield -3,300 units खरिद गर्नको लागि १५० दिनसम्म मालसामान आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा सम्झौता गरेको बोलपत्रदाताले ३ महिना म्याद थपका लागि विभिन्न कारण खुलाई निवेदन पेश गरेको र सो सम्बन्धमा कार्यालयको तर्फबाट समेत विचार गरी म्याद थप गर्नु आवश्यक देखिएको अवस्थामा यस कार्यालयमा राय माग भई आएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (नवौं संशोधन) को नियम १२० मा प्रष्ट व्यवस्था भएकाले सोही बमोजिम कानूनसम्मत निर्णय गर्नुहुन ।”

...

परामर्श सेवा खरिदसँग सम्बन्धित राय परामर्शहरू

१. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

परामर्श सेवाबाट कार्य गराउँदा वीड वण्ड र परफरमेन्स वण्ड आवश्यक हुने नहुने ।”

राय परामर्शको व्यहोरा:

“सार्वजनिक निर्माण र मालसामान खरिदमा बोलपत्र जमानत र कार्य सम्पादन जमानत आवश्यक पर्ने भनी उल्लेख भएको तर परामर्श सेवा खरिदमा यस्तो व्यवस्था रहेको नदेखिएकोले परामर्श सेवा खरिदमा बोलपत्र जमानत र कार्य सम्पादन जमानत दुवै आवश्यक नहुने ।”

(निर्णय मिति: २०६४।६।२८)

२. राय परामर्श माग गरिएको विषयहरू: सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४, १५, १५०, ११८, ४७ र ७ का सम्बन्धमा माग भएको राय परामर्श

राय परामर्शको व्यहोरा:

क्र.सं.	राय परामर्श माग गरिएको विषय	सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय परामर्श
१.	<u>सा.ख.नि.२०६४ को नियम १४:</u> सार्वजनिक खरिद नियम २०६४ को नियम १४ ले परामर्श सेवा लिने कार्यको लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने अधिकारी र सीमा तोकेको छ तर प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत कुन अधिकारीले कति रकमको गर्न सक्छ भन्ने कतै पनि उल्लेख भएको पाइदैन जसले परामर्श सेवाको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने बारे द्विविधा उत्पन्न भएकोले अस्पष्टता भएको भनी राय परामर्श माग भई आएको ।	सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४(२) मा परामर्श सेवाको लागत अनुमान स्वीकृतको सीमा निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी निर्माण र मालसामानको स्वीकृतको सीमा नियम ६७ मा व्यवस्था गरिएको छ । तर परामर्श सेवा खरिदको लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अधिकारको सीमा नियममा व्यवस्था भएको नदेखिएको हुँदा लागत अनुमानको स्वीकृतको सीमाको आधारमा परामर्श सेवाको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सीमा निर्धारण गर्न आवश्यक देखिन्छ । स्वीकृत गर्ने रकमको सीमा तोक्ने कार्य नियमावलीको संशोधनबाट हुने भएकोले हाल परामर्श सेवाको लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने अधिकारीहरूलाई लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने अधिकारको सीमा अनुसार कै रकम सम्मको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव सोही अधिकारीबाट स्वीकृत गर्न सक्ने ।

क्र.सं.	राय परामर्श माग गरिएको विषय	सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय परामर्श
२.	लागत अनुमान अद्यावधिक र संशोधन गर्ने, नियमहरू १५ र १५०: नियम १५ ले स्वीकृत भएको लागत अनुमान अनुसार खरिद नभएमा सार्वजनिक निकायले यस नियमावलीको प्रकृया अपनाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष यस्तो लागत संशोधन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने भनेको छ भने नियम १५० को अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी दफाले लागत संशोधनको अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने भनी उल्लेख गरेको छ । नियम १५ ले काम नभएको अवस्थामा मात्र लागत अद्यावधिक गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ तर यस्तो अद्यावधिक कसले र कसरी गर्ने भन्ने बारे प्रष्ट छैन । नियमावलीमा कतै पनि लागत संशोधनसम्बन्धि अन्य प्रावधान राखिएको छैन ।	सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १५ मा स्वीकृत लागत अनुमान अनुसार खरिद नभएमा यस नियमावलीको प्रक्रिया अपनाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष यस्तो लागत अनुमान अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ एक आ.व.मा तयार भएको लागत अनुमान आगामी वर्षको खरिदमा प्रयोग गर्दा अद्यावधिक नहुने र यसरी अद्यावधिक अवस्थाको लागत अनुमान प्रयोग नगर्दा बोलपत्र मूल्यांकनमा स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी भएको बोलपत्र स्वीकृतको लागि सिफारिस गर्न नसकिने हुनाले लागत अनुमान सधैं यथार्थ र अद्यावधिक रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ । अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियामा नियमावलीमा प्रत्येक वर्ष सामग्री तथा ज्याला दररेट स्वीकृत भएको समय (श्रावण) तथा विशेष परिस्थितिमा स्वीकृत हुने सामग्री तथा ज्याला दररेट अनुसार गर्नुपर्ने हुँदा सो संशोधनको आधारमा तोकिएको श्रेणीको कार्यालय प्रमुखलाई लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने अधिकारको सीमा रकम नै लागत अनुमान संशोधन र अद्यावधिक गर्ने अधिकार पनि हुने ।
३.	भेरिएसन आदेश नियम ११८: नियम ११८ को (क) र (ख) मा निर्माण कार्यको ५-१० प्रतिशतको भेरिएसन सार्वजनिक निकायको रा.प. द्वितीय श्रेणीको प्रमुखले र १५ प्रतिशत सम्मको भेरिएसन आदेश विभागीय प्रमुखले जारी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको, यस प्रावधानबाट सार्वजनिक निकायमा द्वितीय श्रेणीको प्रमुख नभई अन्य अधिकृत प्रमुख भएको खण्डमा के गर्ने आदि जस्ता विषयमा राय परामर्श माग भई आएको ।	रा.प. तृतीय श्रेणीलाई भेरिएसनको स्वीकृति दिने अधिकार नभएको, द्वितीय श्रेणी सम्मकोले ५% सम्म आफैले र सो भन्दा माथि १०% सम्म एक तहमाथिको अधिकारी अर्थात् प्रथम श्रेणीको अधिकृतबाट स्वीकृत गराई भेरिएसन आदेश स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिदा तृतीय श्रेणीमाथि अन्य पदाधिकारी नभएको अवस्थामा पनि प्रथम श्रेणीको अधिकृत स्तरको पूर्व स्वीकृतिमा भेरिएसन गर्न सक्ने देखिएकोले प्रथम श्रेणीको अधिकृतबाट १० प्रतिशतसम्मको भेरिएसन स्वीकृत हुने अवस्थामा निजबाट स्वीकृत भएको भेरिएसन आदेश तृतीय श्रेणीको अधिकृत कार्यालय प्रमुखले भेरिएसन आदेश जारी गर्न सक्ने ।
४.	बोलपत्र सम्बन्धी कागजात स्वीकृत गर्नुपर्ने (नियम ४७): यस नियममा बोलपत्र सम्बन्धि कागजात, प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि कागजात तयार भएपछि त्यस्तो कागजात सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखले स्वीकृत गर्नुपर्ने छ भनी उल्लेख भएको छ । नियम १४ र नियम ६७ ले क्रमशः लागत अनुमान र ठेक्का स्वीकृत गर्ने कार्यालय प्रमुख र सीमा तोकेको छ । यी तिनवटै प्रावधान हेर्दा ठेक्कामा स्वीकृत गर्ने अधिकार सीमा भित्रको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात सम्बन्धित अधिकारीले गर्न सक्छ तर त्यो सीमा भन्दा माथिको ठेक्का सम्बन्धी कागजात पनि निजले नै गर्नसक्ने हो वा माथिल्लो निकायमा पेश गर्नुपर्ने हो त्यस विषयमा अस्पष्ट भएको भनी राय परामर्श माग भई आएको।	लागत अनुमान स्वीकृति गर्ने अधिकार र बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने कार्य फरक कार्यव्यवस्था हो । अतः लागत अनुमान जहाँ सुकैबाट स्वीकृत भएतापनि समयमा कार्य संचालन तथा सम्पादन गर्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रमुखबाट नै बोलपत्रसम्बन्धी कागजात स्वीकृत गर्नुपर्ने ।

३. राय परामर्श माग भएको विषय:

परामर्शदाता छनौट, मर्मत व्यवस्था तथा खरिद ऐनको पालना विषयमा द्विविधा भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

परामर्शदाताको छनौट सम्बन्धमा: परामर्शदाताको छनौटमा ग्राह्यता सम्बन्धी विवरणमा प्रस्तावको कागजातमा उल्लेख गर्नु पर्ने विवरणको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेमा छुट भएको आधारमा मूल्यांकन समस्या भएको देखिएको छ । खरिद कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम प्रस्ताव कागजात तथा ग्राह्यता लगायत योग्यताका आधारहरु तयार गर्नु पर्दछ । कागजातमा समावेश भएका कुनै विवरणले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी बन्देज गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक खरिद ऐनको एक प्रमुख आधार नै प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाको सिर्जना भएको र सार्वजनिक खरिद ऐन छाँटा ऐन भएको हुँदा नेपाल सरकारले लागू गरेको प्रावधान लागू गर्न सबै सार्वजनिक निकायको कर्तव्य समेत भएको हुँदा यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० (१) को व्यवस्था समेतको आधारमा तपसिल बमोजिम गर्न सकिने:

- (१) परामर्शदातासंग कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर विवरण पेश गरेको कागजात पेश गरेको दुवै अवस्थालाई मान्यता प्रदान गरी प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न सकिने
- (२) व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक हुने कुरा खरिद नियमावली, २०६४ को ४०(२)(ख) मा उल्लेख भएकोले यो अनिवार्य आवश्यकता हो ।
- (३) SCAEF को प्रमाणपत्र प्रस्ताव दर्ता गर्ने समयमा पेश गरी सकेको अवस्थामा स्पष्ट गर्ने क्रममा नविकरण गरेको वा Validity Period लाई स्पष्ट गर्न पूर्णताको परीक्षण गर्ने समयसम्म पत्राचार गर्न सकिन्छ ।

तर यस्तो नविकरण भएको मिति प्रस्ताव पेश गर्ने मिति पूर्वको हुनु पर्दछ, ”

मर्मत कार्यको खरिद: एक मात्र फर्मले बोलपत्र पेश गरेको र सो बोलपत्रदाताको कबोल अंक पनि लागत अनुमान भन्दा बढी भएको सन्दर्भमा प्रमुख रुपमा दुईवटा समस्या देखिएको छ। यस्तो कार्यको लागि बोलपत्रदाता सीमित हुनु पर्ने अवस्था सामान्यतः देखिदैन । मर्मतसम्बन्धी कार्यमा बोलपत्रदाताको संख्या काठमाडौँमा सामान्यतः कम हुनु पर्ने अवस्था हुदैन । यस्को लागि स्पेसिफिकेशन तथा योग्यतासम्बन्धी आधारहरुको साथै सूचनाको सार्वजनिक प्रचार प्रसारका पक्षहरुलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ । पेश भएको विवरणमा हालसालैको दररेट समेतको आधारमा लागत अनुमान भएको देखिँदा सो आधारमा लागत अनुमान अद्यावधिक गरिएको अवस्थामा सामान्यतः कार्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्दा लागत अनुमानमा पर्नसक्ने असरलाई मध्यनजर राखी निर्णय गर्नु पर्दछ । सारभूत रुपमा बढीको निश्चित रकम र सीमा तोक्दा व्यवस्थापकहरुलाई कार्य प्रकृति र आवश्यकता तथा तत्कालिक मूल्य अवस्थाको साथै थप खर्चबाट पर्नसक्ने असर र प्रतिफलका अवस्थाहरुलाई ध्यानमा राखी निर्णय गर्न र विवेकको प्रयोग गरी खरिद कार्य परिणाममूलक बनाउन प्रस्तुत व्यवस्था गरिएको देखिएको हुँदा निश्चित रकमको सीमा राखिएको छैन र विवेकशीलताको प्रयोग गरिने अवस्थामा यस्तो सीमा राख्न पनि उपयुक्त मानिदैन । अतः माथि उल्लेखित कुराहरुलाई मध्यनजर राखि पुनः बोलपत्र आव्हान गर्दा हुने प्रत्यक्ष (विज्ञापन, परामर्शदाता भए सो समेत) खर्च, लागत अनुमानमा पर्न सक्ने असर (दर विश्लेषणमा सामग्री ज्यालाको मूल्य बढेको अवस्था), निकायको अन्य दायित्व बढ्न सक्ने अवस्था, प्रतिफलको गाम्भीर्यता आदिलाई ध्यानमा राखी लागतमा परिणत गर्न सकिने कुराहरुलाई ध्यानमा राखी हेर्दा सम्भाव्य लागत भन्दा हालको लागत अनुमान कम हुनसक्ने अवस्था गणना गर्न सकिएको अवस्थामा लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी नभएको निकर्ण गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने नगर्ने बारे निर्णय लिनु पर्दछ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली कार्यान्वयन सम्बन्धमा: सरकारी निकाय बाहेकका सार्वजनिक निकायहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ (२) अनुसार निकायको आफ्नै खरिदसम्बन्धी विनियमावली तयार गरी खरिद कार्य संचालन गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर आफ्नो विनियमावली बनी नसकेको अवस्थामा छाँटा ऐन भएको कारणले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ सरकारी निकाय बाहेकका अन्य सार्वजनिक निकायहरुले पनि सो नियमावली अनुसार खरिद कार्य संचालन गर्न सक्ने ।

(निर्णय मिति: २०६५।३।८)

८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

मिति २०६४।५।३ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भई कार्यवाही अगाडि बढेको र छनौट कार्य हुन नसकी मिति २०६४।७।१४ मा पुनः सूचना प्रकाशित गरी छनौट कार्य अगाडि बढाइएको र सोही अनुसार मिति २०६४।१२।१३ मा छनौट सूची प्रकाशित भएको । हाल आएर मिति २०६५।३।२८ को सचिवस्तरीय निर्णयबाट पछिल्लो पटक भएको बोलपत्र खारेज गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्ने निर्णय भएकोले के गर्ने भन्ने बारेमा द्विविधा रहेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

साविकको सम्झौतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता सम्बन्धित मन्त्रालयले पुष्ट्याई गरेमा खरिद ऐनको दफा ४१(च) अनुसार साविकको परामर्शदातालाई निरन्तरता दिई सेवा लिन सक्ने व्यवस्था भएकोले पर्याप्त कारण भए सो बमोजिम गर्न सकिने र अविलम्ब खरिद असफल हुने कारणहरुको विश्लेषण गरी पर्याप्त तयारी गरी नयाँ खरिद कारवाही टुंगो लगाउनुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६५।४।२७)

९. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७०(२) मा सामान्यतया ३ करोड रुपैया भन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्नु परेमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र माग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिएकोले ५ वटा प्याकेजमा विभाजन गरी राष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र माग गर्न स्वीकृती दिन मिल्ने नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा (३०) को (क) मा तोकिएको रकमभन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्नुपरेमा अन्तराष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै व्यवस्थालाई नियमावलीको नियम ७०(२) मा सामान्यतया तीन करोड रुपैयाभन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्नुपरेमा अन्तराष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नु पर्ने गरी तोकिएको छ । ऐनको दफा (३०) को (३) (ख), (ग) र (घ) मा रहेको व्यवस्था हेर्दा नेपालबाट प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा सेवा प्राप्त हुन नसक्ने अवस्थामा तोकिएको सीमाभन्दा कम रकमको लागि पनि अन्तराष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने तर्फ हेर्दा नियमको ७०(२) ले सामान्यतया भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको र ऐनले सीमा भन्दा घटी रकमको परामर्श सेवा पनि नेपालमा उपलब्ध नहुने भए अन्तराष्ट्रियस्तरको आशयको माध्यम अपनाउनुपर्ने अवस्थाको व्यवस्था पनि भएवाट रकमको सीमालाई भन्दा सेवाको उपलब्धतालाई प्रधानता दिइएको देखिएकोले तोकिएको सीमा भन्दा बढी रकमको परामर्श लिएपनि सामान्यतया भन्ने शब्दले परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छोडेको देखिन्छ । वर्तमान मामिलाका सम्बन्धमा कम्प्युटरमा अभिलेख राख्न डाटा इन्ट्री गर्नेप्रयोजन मात्र रहेकोले नेपालमा सहजरूपमा उपलब्ध हुने यस सेवाको लागि रकमको सीमाका कारणबाट अन्तराष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नु आवश्यक नहुने ।

(निर्णय मिति: २०६५।७।२२)

६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

परामर्शसेवा खरिदको सम्बन्धमा एक मात्र प्रस्तावदाताको प्राविधिक प्रस्ताव छनौट भएको अवस्थामा प्राविधिक प्रस्तावको मात्र तुलना र प्रतिस्पर्धा हुने तर आर्थिक प्रस्तावको तुलना र प्रतिस्पर्धा नहुने हुँदा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन हुने स्थिति भएपनि अझै प्रस्तावदातासंग तुलना गर्ने अवस्था नदेखिएकोले छनौट भएको एक मात्र परामर्शदाताको आर्थिक प्रस्ताव खोली सम्झौता गर्न द्विविधा पर्न गएकोले राय परामर्श माग भएको ।

प्रस्ताव नं. २ को सम्बन्धमा मध्यमाञ्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं.५ को च.नं.२६९, मिति २०६५।९।२९ को पत्रसाथ संलग्न विवरण अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को (२) ले एकमात्र बोलपत्र सारभुत रुपमा प्रभावग्राही भएमा बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न सकिने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको तर परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदा एकमात्र प्रस्तावदाता भै सो प्रस्ताव सारभुत रुपमा प्रभावग्राही भएकोमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भै राय माग भै आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३०(५) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७०(८) को व्यवस्था अनुसार न्यूनतम ३ वटा फर्म/संस्थाको संक्षिप्त सूचि तयार गर्नु पर्ने, कम्तिमा ३ वटा आशयपत्रदाता छनौट हुन नसके ख्याति प्राप्त परामर्शदातासंग सम्पर्क गरी निजको नाम संक्षिप्त सूचिमा समावेश गर्न सकिने समेतको व्यवस्था छ। सोही नियमावलीको नियम (९) अनुसार ३ वटा आशयपत्रदाता छनौट हुन नसकेमा दोश्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने र सो सूचनाको आधारमा पनि उपयुक्त संख्यामा छनौट हुन नसकेमा छनौट भए जतिको मात्र सूचि कायम गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोले प्रस्तावदाताको आवश्यक पर्ने संख्या उल्लेख नभए पनि संक्षिप्त सूचिमा रहेका सबैबाट प्रस्ताव प्राप्त हुन्छ, भन्ने मान्यता रहेको देखिन्छ। छनौट भएका आशयपत्रदाताहरू मध्येका कुनै आशयपत्रदाताले प्रस्ताव पेश नगर्दा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थाको श्रृजना नहुने भएकोले सार्वजनिक निकायले संक्षिप्त सूचिमा परेका आशयपत्रदातालाई सम्पर्क गरी सबैबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गराउने प्रयत्न गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसो गर्दा गर्दै पनि दोश्रो पटकको प्रस्ताव आव्हानपछि संक्षिप्त सूचिमा रहेका सबै आशयपत्रदाताले प्रस्ताव पेश नगरेमा पेश भएका प्रस्तावलाई नै कायम गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेखित नियमावलीको मनसाय देखिन्छ। अतः दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्दा कायम भएको संक्षिप्त सूचिमा कायम रहेका आशयपत्रदाताहरू मध्ये प्राप्त हुने प्रस्तावको संख्यालाई आधार मान्न सकिने अन्तरनिहित मान्यता रहेको देखिँदा आशयपत्रको व्यवस्था नै यस सन्दर्भमा लागू गर्नु उपयुक्त भएकोले पुनः संक्षिप्त सूचि तयार गरी उल्लेखित व्यवस्थाको आधारमा प्रस्ताव माग गर्नु पर्ने।

(निर्णय मिति: २०६५।१०।२३)

७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

नेपालमा हाल Road Based ICD सुख्खा बन्दरगाह दुईवटा जस्को व्यवस्थापक एउटै मात्र कम्पनी रहेको र Rail Based ICD सुख्खा बन्दरगाह एउटैमात्र रहेको विद्यमान स्थितिमा वीरगञ्ज र तातोपानी भन्सारलाई Road Based ICD सुख्खा बन्दरगाहको रूपमा विकास गर्न सुख्खा बन्दरगाह संचालन गरेको व्यवस्थापक कम्पनी भए सरल र सहज ढंगबाट सम्भव हुने देखाई उल्लेखित स्थानहरूमा सुख्खा बन्दरगाहको विकास एवं बिस्तारको लागि एक मात्र सेवा प्रदायक रहेको अवस्थामा व्यवस्थापकको रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम नियुक्ति गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा राय माग भै आएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

वीरगञ्ज र तातोपानी भन्सारलाई Road Based ICD सुख्खा बन्दरगाहको रूपमा विकास गर्न सुख्खा बन्दरगाह संचालन गरेको व्यवस्थापकको रूपमा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ को उपदफा १ को खण्ड (ख) मा व्यवस्था भए अनुसार यस्तो व्यवस्थापन गर्न सक्ने एउटा मात्र कम्पनिको प्राविधिक दक्षता वा क्षमता भएको अवस्थामा सोभै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था हो तर प्रस्तुत सन्दर्भमा वीरगञ्ज भन्सार गोदाम तथा यार्डको व्यवस्थापन गर्न खुला बोलपत्रको माध्यमबाट नियुक्त भएको व्यवस्थापक सेवा प्रदायक भएको र पुनः अर्को भन्सारमा गोदाम तथा यार्ड संचालन गर्न पनि सोही अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट व्यवस्थापन सेवा प्रदायक खरिद गर्नु पर्ने देखिन्छ।

(निर्णय मिति: २०६५।१०।२३)

८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

संक्षिप्तसूचीमा परेका परामर्शदातामध्ये एक मात्र प्राविधिक प्रस्ताव छनौट भएको अवस्थामा प्राविधिक प्रस्तावको मात्र तुलना र प्रतिस्पर्धा हुने तर आर्थिक प्रस्तावको तुलना र प्रतिस्पर्धा नहुने हुँदा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको मुल्याङ्कन हुने स्थिति भएपनि अबै प्रस्तावदातासंग तुलना गर्ने अवस्था नदेखिएकोले छनौट भएको एक मात्र परामर्शदाताको आर्थिक प्रस्ताव खोली सम्झौता गर्न द्विविधा पर्न गएकोले राय परामर्श माग भएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३०(५) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७०(८) को व्यवस्था अनुसार न्यूनतम ३ वटा फर्म/संस्थाको संक्षिप्त सूचि तयार गर्नु पर्ने, कम्तिमा ३ वटा आशयपत्रदाता छनौट हुन नसके ख्याति प्राप्त

परामर्शदातासंग सम्पर्क गरी निजको नाम संक्षिप्त सूचिमा समावेश गर्न सकिने समेतको व्यवस्था छ। सोही नियमावलीको नियम (९) अनुसार ३ वटा आशयपत्रदाता छनौट हुन नसकेमा दोश्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने र सो सूचनाको आधारमा पनि उपयुक्त संख्यामा छनौट हुन नसकेमा छनौट भए जतिको मात्र सूचि कायम गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोले प्रस्तावदाताको आवश्यक पर्ने संख्या उल्लेख नभए पनि संक्षिप्त सूचिमा रहेका सबैबाट प्रस्ताव प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको देखिन्छ। छनौट भएका आशयपत्रदाताहरू मध्येका कुनै आशयपत्रदाताले प्रस्ताव पेश नगर्दा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थाको श्रृजना नहुने भएकोले सार्वजनिक निकायले संक्षिप्त सूचिमा परेका आशयपत्रदातालाई सम्पर्क गरी सबैबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गराउने प्रयत्न गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसो गर्दा गर्दै पनि दोश्रो पटकको प्रस्ताव आव्हानपछि संक्षिप्त सूचिमा रहेका सबै आशयपत्रदाताले प्रस्ताव पेश नगरेमा पेश भएका प्रस्तावलाई नै कायम गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेखित नियमावलीको मनसाय देखिन्छ। अतः दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्दा कायम भएको संक्षिप्त सूचिमा कायम रहेका आशयपत्रदाताहरू मध्ये प्राप्त हुने प्रस्तावको संख्यालाई आधार मान्न सकिने अन्तरनिहित मान्यता रहेको देखिँदा आशयपत्रको व्यवस्था नै यस सन्दर्भमा लागू गर्नु उपयुक्त भएकोले पुनः संक्षिप्त सूचि तयार गरी उल्लेखित व्यवस्थाको आधारमा प्रस्ताव माग गर्नु पर्ने।

(निर्णय मिति: २०६५।१०।२३)

८. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

विभागले संचालन गरेको P1 र P2 कार्यक्रमको आशयपत्र दाता छनौट गरी सकेपछि Request For Proposal (RFP) को प्रकृत्यामा रहँदा रहँदै आ.व.को अन्त हुने वर्तमान अवस्था रहेकोले छनौट भएका परामर्शदातृहरूलाई नै यथावत राखी सो कार्यलाई निरन्तरता दिने नदिने द्विविधा पर्न गएको छ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

यस सम्बन्धमा विभागले संचालन गरेका P1 र P2 कार्यक्रमको आशयपत्र दाता छनौट गरी सकेपछि Request For Proposal(RFP) प्रकृत्या रहँदा रहँदै आ.व.को अन्त हुने अवस्था भए पनि ती आयोजनाहरूको लागि आगामी वर्षहरूमा पनि बजेट विनियोजन हुने अवस्थामा सोही कामको लागि प्रारम्भ गरेको प्रकृत्या रोकनु पर्ने वा निरन्तरता दिनु पर्ने भन्ने सम्बन्धी बजेट कार्यक्रमसँग सम्बन्धित भएकोले यस बारेमा यस कार्यालयबाट केही भन्नु आवश्यक नहुने।

(निर्णय मिति: २०६५।१२।५)

१०. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

मूल्यांकन समितिको सिफारिस बमोजिमको अमुक बोलपत्र स्वीकृत भए अनुसार प्रतित पत्र खोल्ने स्वीकृति दिन उपयुक्त हुने भन्ने सिफारिस सहितको परामर्श।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम, निर्देशिकामा उल्लिखित कुनै कुराका सम्बन्धमा स्पष्ट नभएको, द्विविधा भएको अवस्था खुलाई माग गरिएको विषयमा यस कार्यालयबाट परामर्श दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तहाँको उक्त पत्रको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६५(२) अनुसार अमुक कम्पनीलाई दिने वा नदिने भन्ने यस कार्यालयको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विषय नभएकोले यस कार्यालयबाट राय परामर्श दिनुपर्ने अवस्था नरहेको। (निर्णय मिति: २०६६।२।८)

११. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

ICT Development Project को Project Preparation Technical Assistant मा संलग्न भएको परामर्शदातालाई TA अन्तरगत Project Management Consultant नियुक्त गर्दा Conflict of Interest हुन्छ हुँदैन।

राय परामर्शको व्यहोरा:

प्रस्तुत सन्दर्भमा ADB को अनुदान सहायतासँग सम्बन्धित भएकोले ऐनको दफा ६७(१) (ख) आकर्षित हुने नहुने कुरा यस सम्बन्धी सम्झौताबाट निस्क्यौल गर्नु आवश्यक हुन्छ। उक्त दफा लागु नहुने अवस्थामा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम

१३८(५) अनुसार परामर्शदाताले आफ्नो वर्तमान वा भविष्यको अन्य कामसँग स्वार्थ बाझिने गरी काम गर्नु हुँदैन भनिएको छ । आज गरेको काममा परामर्शदाताले यस्तो परिस्थितिको सिर्जना गर्ने अवसर पाओस जसबाट उसले भविष्यमा उपलब्ध हुने काममा अनुचित लाभ लिन सकोस । यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परामर्शदाताले नियतपूर्वक प्रारम्भिक अध्ययन यसरी तयार गर्दछ जसबाट पछिको चरणमा हुने कामको लागि आवश्यक पर्ने सीप उसैसँग मात्र उपलब्ध हुन सक्ने देखियोस । जसको परिणाम स्वरूप खरिदकर्तालाई प्रतिस्पर्धाको लाभबाट बञ्चित गराइने हुनाले यस्तो अवस्थालाई स्वार्थ बाझिएको अवस्था भनिन्छ । TOR तयार गर्ने काम बाहेक अन्य कामबाट पनि यस्तो अवस्था श्रृजना हुन सक्ने हुन्छ ।

तहाँको सन्दर्भमा PPTA र Bid Document बनाउने परामर्शदाताले PMC मा नियुक्त हुन आफुलाई मात्र सजिलो हुने गरी, जानकारीको लाभ लिन सक्ने वा अन्य अनुचित लाभ लिन सक्ने गरी कुनै काम गरे नगरेको विषय पूर्व परामर्शदाताबाट सम्पादन भएका कामलाई माथि उल्लेखित आधारहरूमा तहाँबाट विश्लेषण हुनुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६६।३।५)

१२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

परामर्श सेवा लिन आशयपत्र माग नगरी एकैपटक प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको र दुइपटक माग गर्दा प्रथम पटक कुनै प्रस्ताव नआएको र दोस्रो पटक एउटा मात्र आएकोमा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरी उत्तीर्ण भएको फर्मको आर्थिक प्रस्ताव खोल्न हुने नहुने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

प्राविधिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि मूल्यांकन प्रकृया अगाडि बढीसकेको हुनाले यस चरणमा आएर आर्थिक प्रस्ताव खोल्न हुने नहुने भन्ने विषय उठाउने समय वित्तिसकेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ साथै तहाँको पत्रमा उल्लेख गरेजस्तो सामान्य प्रकृया अनुसार शुरु भएको काम हाल खरिद नियमावलीको नियम (८४) अनुसार टुंगो लगाउन नियमसंगत नहुने । तर खरिद नियमावली अनुसार यस कार्यालयले सार्वजनिक निकायलाई खरिद कारवाही संचालन गर्न सहयोग हुने किसिमका काम समेत गर्नुपर्ने हुनाले तहाँको यो खरिद कारवाही रोकिदा यसबाट विमानस्थल संचालनमा पर्न सक्ने असर र यसको आवश्यकताको विश्लेषण गरी प्राविधिकरूपमा औचित्य प्रमाणित हुने आधार देखिएमा सो खुलाई आशय पत्र माग नगरी सोभै प्रस्ताव माग गरेकै कारणबाट तहाँको यस मामिलामा प्रारम्भ गरिसकेको खरिद कारवाहीलाई अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ।

(निर्णय मिति: २०६६।३।२८)

१३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

Short Listed फर्महरूबाट RFP माग गरिएकोमा एउटा फर्मले प्रस्ताव दाखिला गर्ने अन्तिम समय पूर्व प्रस्ताव दाखिला नगर्ने जानकारी दिएकोले यस्तो फर्मलाई के कस्तो कारवाही हुने हो ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सामान्य रूपमा आचरण विपरित काम गरे बाहेक अन्य कुनै अवस्थामा आरोप लगाउने आधार नदेखिएकोले प्रस्ताव पेश नगर्ने प्रस्तावदातालाई कारवाही गर्न नमिल्ने । (निर्णय मिति: २०६६/४/१४)

१४. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि एउटा मात्र आशयपत्र दर्ता हुन आएको र सो J/V मा संलग्न Partner मध्ये एकको कम्पनी दर्ता र अर्काको कम्पनी दर्ता लगायत अन्य आवश्यक कागजात पेश नभएकोले सो जे.भी. ले पेश गरेको आशयपत्र मूल्यांकनमा समावेश हुने वा नहुने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

दोस्रो पटक आशयपत्र माग गर्दा पनि रीत पूर्वकको आशयपत्र छनौट हुन नसकेको अवस्थामा अब पुनः तेस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि पर्याप्त आशयपत्र नपरेमा के गर्ने भन्ने विषयमा यसरी सूचना प्रकाशन गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक रूपबाट परामर्शदाता

छनौट हुन सकोस् भन्ने ऐन/नियमको आशय रहेको र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७० (७) मा ख्याती प्राप्त परामर्शदातासँग सम्पर्क गरी निजको नाम संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्न सकिने प्रावधान पनि यथावतै रहेकोले सोलाई समेत ध्यानमा राखी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७० (९) मा व्यवस्था भए बमोजिम छनौट भएका जति आशयपत्रदाताको मात्र सूची कायम गर्न सकिने । (निर्णय मिति: २०६६/७/२७)

१५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

परामर्श सेवा खरिदका लागि आशयपत्र स्वीकृत भएका फर्महरुबाट आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएकोमा उच्च अंक ल्याउने प्रस्तावदाताको कबोल रकम स्वीकृत अनुमानभन्दा बढी भएकोले निजसँग सम्झौता गर्ने वा दोस्रो घटिवालाको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने भन्ने बिषयमा द्विविधा भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३७ बमोजिम परामर्शदातासँग पेशाविद्हरुको पारिश्रमिक बाहेकका सोधभर्ना हुने प्रकृतिका खर्चका सम्बन्धमा वार्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । उक्त परामर्शदातासँग सोही दफाको अधीनमा रही वार्ता गरी सहमति भएको रकम लागत अनुमानभन्दा सारभूत रुपमा बढी नभए सोही प्रस्ताव स्वीकृत गर्न सकिने अन्यथा त्यसपछिको उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने फर्मसँग वार्ता गरी दुबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने सहमति हासिल भएमा सम्झौता गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६६/९/२३)

१६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: निर्णय मिति २०६६/१०/२१

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट तयार गरिएको प्रस्ताव माग गर्ने सम्बन्धी कागजात (रिक्वेस्ट फर प्रपोजल) मा भएको कुरालाई परामर्श सेवाको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात (रिक्वेस्ट फर प्रपोजल) मा आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सकिने वा नसकिने र Standard Procurement Document को १.७.१ मा भएको व्यवस्थाले Design कार्य गराउने परामर्शदाता संस्थाबाट पुनः सोही योजनाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्य गराउन मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) Standard Procurement Document का सबै दफाहरु निश्चय नै अपरिवर्तनीय होइनन् । SRFP का आधारमा RFP तयार गर्दा कै अवस्थामा विचार गरी प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात बनाउन पर्ने व्यहोरा स्पष्ट नै छ । यसै गरी SRFP मा भएका प्रावधानहरु मध्ये Information to Consultants मा परिवर्तन/संशोधन गर्नु परे Data Sheet मा र SGCC मा हेरफेर गर्नु परे Special Condition of Contract (SCC) मा संशोधन गरी गर्न सकिने ।
- (२) कार्यालय भवनको Architectural, Structural Design, Drawing and Tender Documents for Construction Management and Supervision of DoED Office Building सम्बन्धी कार्य गर्ने परामर्शदाताबाट Construction Management र Supervision सम्बन्धी कार्य गराउन हुने/नहुने सम्बन्धमा समान्य रुपमा Design/Drawing गर्ने Consultant ले Supervision गर्ने कार्य नियम १३८ बमोजिम Conflict of Interest नहुने ।

१७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

आर्थिक प्रस्ताव खोली सकेको अवस्थामा पुनः प्राविधिक प्रस्ताव मुल्यांकन गर्न कानूनतः मिल्ने कि नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक निकायले खरिद कारवाही सम्बन्धी त्रुटी गरेको वा कर्तव्य पालना नगरेको कुरा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले थाहा पाई कारण सहित त्यस्तो त्रुटी वा निर्णयको पुनरावलोकनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष निवेदन पर्न आएको अवस्थामा आर्थिक प्रस्ताव खोली सकेको अवस्थामा समेत प्राविधिक प्रस्ताव मुल्यांकन गर्दा भएको त्रुटी सच्याउन बाधा पर्ने देखिदैन । तर प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएका प्रस्ताव मुल्यांकनको आधार र अंकभारमा हेरफेर गर्न भने नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०६७/२/६)

१८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

दोस्रो पटकको सूचना बमोजिम दुई वटा आशयपत्रदाताहरु सफल भएको, दुबैबाट प्रस्ताव माग गरिएकोमा एउटाले मात्र कानूनी ग्राह्यता पुरा गरेकोले त्यस्तो प्रस्तावको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव मुल्यांकन गरी खरिद कारवाही अगाडि बढाउन मिल्ने/नमिल्ने।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७० को उपनियम (७) मा भएको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवा खरिद गर्न सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र माग गर्दा आशय पत्र पेश नगर्ने ख्याति प्राप्त परामर्शदातासँग सम्पर्क गरी निजको नाम संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्न सकिने हुँदा सो बमोजिम नाम समावेश गरिएको हो होइन, सार्वजनिक निकायको उल्लेखित पत्रले स्पष्ट गरेको देखिदैन। उल्लेखित नियम ७० (७) बमोजिम गर्दा समेत कम्तीमा तीनवटा आशयपत्रदाता छनौट हुन नसकेमा नियम ७० (९) बमोजिम छनौट भएका जति आशयपत्रदाताको मात्र सूची कायम गर्न सकिने।

(निर्णय मिति: २०६७/३/१५)

१९. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

(१) Request for Proposal को Instruction to Consultants को Data sheet मा RfP पेश गर्ने मिति, समय र स्थान उल्लेख गरिएको तर खोले मिति, समय र स्थान उल्लेख नभएकोले प्रस्तावदाताहरुलाई इमेल गरी प्रस्ताव खोले मिति, समय र स्थानको बारेमा जानकारी दिइएकोमा सो बमोजिम पेश भएका प्रस्तावहरु मुल्यांकन गर्न मिल्ने/नमिल्ने।

(२) RfP मा उल्लेख गरी माग गरिएका Certificate कागजात पेश नभएको प्रस्तावलाई मुल्यांकनमा निर्धारित अंक दिन मिल्ने/नमिल्ने।

राय परामर्शको व्यहोरा:

(१) पेश भएका प्रस्तावहरु मुल्यांकन गर्न मिल्ने।

(२) Certificate कागजात पेश नभएको प्रस्तावको हकमा RfP मा उल्लेख भए बमोजिम गर्नु पर्ने।

(निर्णय मिति: २०६७/३/२१)

२०. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

गुणस्तर र लागत विधिबाट परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव मुल्यांकनबाट सबैभन्दा उच्च अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको कबोल अंक विभागीय लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी भएको अवस्थामा निजसँग वार्ता नगरी दोस्रो बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावदातासँग वार्ता गर्न सकिने वा नसकिने।

राय परामर्शको व्यहोरा :- गुणस्तर र लागत विधिबाट परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव मुल्यांकन गरी सो मुल्यांकनबाट छनौट भएको सर्वोत्कृष्ट प्रस्तावदातासँग वार्ता नगरी दोस्रो प्रस्तावदातासँग वार्ता गर्न नमिल्ने।

(निर्णय मिति: २०६७/३/२५)

२१. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

परामर्श सेवा खरिद गर्दा रकमको सीमाको आधारमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा नभएकोले सीमाको आधारमा कुन-कुन श्रेणीको कार्यालय प्रमुखलाई त्यस्तो हुने हो।

राय परामर्शको व्यहोरा:

दातासँग भएको संझौता अनुसार नियुक्त हुने परामर्शदाताको सम्बन्धमा Project Document/Agreement मा लेखिएको भए

सोही अनुसार, नेपाल सरकारको मात्र श्रोत र Development Partner बाट व्यहोर्ने भए पनि उल्लिखित Document मा भएको प्रावधान अनुसार, सो नभएमा साधारणतया परामर्शदाताको नियुक्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागले तय गरे अनुसार हुने र प्रस्तुत विषयको सम्बन्धमा यी कुराहरु स्पष्ट नभएको देखिएकोले परामर्श सेवाको लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने र प्रस्ताव आव्हान गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीबाटै प्रस्ताव स्वीकृत हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।६)

२२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण गर्न लिज प्रस्ताव गरिएकोमा प्रस्तावदाताले पेश गरेको Detail Structure Design पहिले पेश गरेको Concept Design भन्दा फरक भएकोले त्यस्तो प्रस्तावदातासँग सम्झौता गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) जग्गा लिजमा दिने विषय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले नसमेटेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ आकर्षित नहुने ।
- (२) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम खरिद कारवाही भई 'बोलपत्र स्वीकृत गर्दाको शुरु प्रस्तावमा गरिएको Conceptual Design र पछि पेश गरिएको Detail Structural Design मा फरक भएको अवस्थामा ऐनको दफा २५ बमोजिम बोलपत्र अस्वीकार गर्नु नपर्ने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, विवरण, विशेषता जस्ता कुराहरुमा सानातिना फरकको मुल्य बोलपत्रदाताको बोल अंकको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो बोलपत्र सारभूतरूपमा अप्रभावग्राही भएको मानिने तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१ को उपनियम (६) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित क्षेत्र, गुणस्तर, विशेषता, शर्त, कार्यसम्पादन वा अन्य कुनै आवश्यकतामा तात्त्विक फरक र गम्भीर असर नपर्ने सार्वजनिक निकायलाई स्वीकार्य सानातिना फरक भएका बोलपत्रलाई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मानिने हुँदा यसलाई समेत मध्यनजर राखी निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।२३)

२३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सूचीमा परेको आशयपत्रदाताबाट प्रस्ताव माग गरिएकोमा कार्यालयले उपलब्ध गराएको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा कुनै पनि आशयपत्रदाताले प्रस्ताव पेश नगरेकोले पुनः प्रस्ताव माग गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

खरिद कारवाही टुंगो लाग्न नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को प्रक्रिया पुरा गरी खरिद कारवाही पुनः प्रारम्भ गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०६८।३।६)

२४. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

पूर्व योग्यता निर्धारणबाट छनौट भएका कम्पनीहरुबाट बोलपत्र माग गरिएकोमा एक मात्र बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गरेको र सो बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएको साथै कबोल अंक स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा न्युन भएकोले सो बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिने/नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(१) मा सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारवाही रद्द गर्न सकिने अवस्थाहरु उल्लेख भएको र ऐ. दफाको उपदफा (२) मा 'उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि केही बोलपत्रहरु वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न सकिने छैन' भनी उल्लेख भएकोले सो बोलपत्र स्वीकृत गर्न बाधा नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६८।३।२२)

२५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: कबोल अंक सम्बन्धमा ।

परामर्श सेवा खरिदका लागि पेश भएको आर्थिक प्रस्तावदाताले कबोल गरेको अंकमा Vat समावेश भए नभएको अवस्था नखुलेकाले मुल्यांकन गर्ने वा नगर्ने तथा आर्थिक प्रस्तावमा आर्थिक प्रस्तावदाता वा निजको प्रतिनिधिको हस्ताक्षर नभएको अवस्थामा मुल्यांकन गर्ने वा नगर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७९ को उपनियम (२) को खण्ड(ड) तथा नियम ८० को उपनियम (१) मा उल्लेख भएको विषयहरु स्पष्ट छन् । यसमा थप व्याख्या गरिरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६८।४।२६)

२६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: परामर्श सेवामा मुल्य समायोजन सम्बन्धमा ।

कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा Payment adjustment not applicable भनी उल्लेख भएकोमा एक प्रस्तावदाताको आर्थिक प्रस्तावमा Note लेखी सो नोटमा "...Price escalation will be applicable as per Nepal Rastra Bank National Consumer Price Index" भनी उल्लेख गरेकोले सो आर्थिक प्रस्तावलाई Responsive मान्ने वा नमान्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को परिच्छेद ४ र ऐ. नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ६ मा परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र यी परिच्छेदहरुमा मुल्य समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था भएको देखिएको र सो प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातको ६.२(ब) मा यस सम्बन्धमा Not applicable भनी उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त प्रस्तावलाई Responsive मान्न उपयुक्त नहुने ।

(निर्णय मिति: २०६८।५।२)

२७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: निर्णय पुनरावलोकन सम्बन्धमा ।

घरेलु तथा साना उद्योग विकास मितिबाट सञ्चालन हुने गरिवी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि परामर्श सेवा खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐको दफा २९ अनुसार आशय पत्र माग गरी सुचीकृत भएका प्रस्तावदाताहरूसँग प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गर्दा पेश भएका प्रस्तावहरु मध्ये मुल्यांकन समितिबाट उच्च अंक प्राप्त गर्ने होस्टे बाल विकास समाज तनहुँको प्रस्ताव छनौट गर्ने सम्बन्धी आशय पत्र दैनिक पत्रिकामा ७ दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशित भएकोमा संक्षिप्त सूचीमा परी प्रस्ताव पेश गर्ने अर्का प्रस्तावदाताले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला विकास मिति तनहुँमा छानवीन गरी पाउँ भनि निवेदन दिएकोले आशय पत्र दिइएको प्रस्तावदातासँग खरिद सम्झौता गरी तोकिएको काम कारवाही गर्ने स्वीकृतीको लागि लेखि आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

यस विषयमा सामान्यतया खरिद कारवाहीको विषयमा पुनरावलोकनका लागि कार्यालय प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सकिने र सो उपर पनि चित्त नबुझे निश्चित सिलिङ्ग भन्दा माथिको खरिद सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १०१ बमोजिम तोकिएको धरौटी सहित पुनरावलोकनको लागि पुनरावलोकन समितिमा जानु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत खरिद कारवाही उक्त सिलिङ्ग भन्दा तल रहेको र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३८(२) बमोजिम सूचना प्रकाशन भै सकेको देखिएकोले र उक्त प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात मुल्यांकन गर्दा सारभूत रुपमा प्रभावग्राही न्यूनतम मुल्यांकित प्रस्ताव स्वीकृत गर्नका लागि ऐ. ऐनको दफा ३६ बमोजिम अस्वीकृत गर्ने र खरिद कारवाही रद्द गर्ने अवस्था नरहेमा बाहेक त्यसरी न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने जस्ता विषयमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय आफैले कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने कानूनी प्रावधान भएको विद्यमान अवस्थामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छुट्टै स्वीकृती दिनु पर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र ऐ.

नियमावली, २०६४ मा नभएको ।

(निर्णय मिति: २०६८।११।२८)

२८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: परामर्श सेवा सोभै खरिद सम्बन्धमा ।

विकास नतिजाका लागि व्यवस्थापन (MFDR) सम्बन्धी तालिम संचालनका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जस्ता सरकारी अनुदानबाट संचालित संस्थासंग रु. ३ लाखमा नवढाई तालिम संचालन गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव माग गरी कार्य अगाडी बढाउन लागिएकोमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम यस्ता सरकारी अनुदानमा संचालित निकायसंग प्रस्ताव माग गरी सोभै वार्ताका माध्यमद्वारा तालिम सञ्चालन गर्न सकिने/नसकिने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

कुनै पनि सार्वजनिक निकायले राय परामर्श माग गर्दा ऐन, नियमावली वा निर्देशिकाको कुन दफा, नियमले द्विविधा पर्न गएको हो सो स्पष्ट उल्लेख गरी राय परामर्श माग गर्ने ढाँचामा माग गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम माग गरिएको देखिएन । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८२ मा “सार्वजनिक निकायलाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने तालिम, गोष्ठी र सेमिनार जस्ता विषयमा सेवा लिन परेमा १ लाख रुपैयासम्मको परामर्श सेवा सार्वजनिक निकायको प्रमुख आफैले र सो भन्दा माथिको रकमको हकमा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिई सोभै वार्ताबाट खरिद गर्न सकिने छ” भन्ने प्रावधान रहेकोले राय परामर्श माग भएको विषयमा सार्वजनिक निकाय आफैले सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमको प्रावधान हेरी निर्णय गर्न उपयुक्त हुने हुँदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रस्तुत विषयमा राय परामर्श प्रदान गर्नुपर्ने देखिएन ।

(निर्णय मिति: २०६८।१२।८)

२९. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: सूचनाको शर्त सम्बन्धमा ।

प्राविधिक प्रस्तावबाट छनौट भएका बोलपत्रदाताहरू मध्ये न्युन अंक कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्र प्रदान गरिएकोमा अर्को एक बोलपत्रदाताले असहमति जनाई निवेदन पेश गरेकोले यसैको कारणबाट मात्र न्युन अंक कबोल गर्ने बोलपत्रदातासंग सम्झौता गर्न मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३ को उपदफा (२) र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३७ अनुसार बोलपत्र पेश गर्ने गरी सूचना जारी भएको हुनुपर्ने र त्यसरी जारी सूचना बमोजिम हुने गरी बोलपत्र पेश हुन आए नआएको भन्ने विषयमा सार्वजनिक निकाय स्वयंले यकिन गर्नु पर्ने विषय भएको र प्राप्त उक्त पत्रबाट आशय पत्र जारी भै सो आशय पत्रमा असहमति जनाई निवेदन समेत परेको भन्ने उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा (२),(३) र दफा ४७ आकर्षित भै सकेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफ्नो कार्यालय बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायले गरेको खरिद प्रक्रियामा कुनै किसिमको संलग्न हुने वा तत्सम्बन्धमा उत्पन्न कुनै विवाद समाधान गर्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको हुँदा राय परामर्श माग भएको प्रस्तुत विषयमा राय परामर्श दिन उल्लिखित दफा ६५(२) अनुकुल देखिएन ।

(निर्णय मिति: २०६८।१२।१२)

३०. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: परामर्श सेवाको कागजातको विवरण परिवर्तन सम्बन्धमा ।

QCBS अनुरूप परामर्श सेवाको लागि प्राप्त आर्थिक प्रस्ताव मध्ये FCB/CMS JV ले स्वीकृत इष्टिमेट र सोही अनुसार Issue गरिएको RFP मा उल्लेखित BOQ को reimbursable item मा परिवर्तन गरी माग गरेका item हरू बाहेक तीनवटा item थप गरेको र Original BOQ को एउटा item BOQ बाटै हटाई प्रस्ताव पेश गरेको सम्बन्धमा राय परामर्श माग भएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १६ को उपदफा (१) मा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा कुनै द्विविधा भएमा

बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकायमा तोकिएको समयावधिभित्र सो सम्बन्धी स्पष्ट गर्न अनुरोध गर्न सक्ने तथा सोही दफाको उपदफा (२) मा सार्वजनिक निकायले आवश्यक ठानेमा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात हेरफेर गरी उक्त हेरफेरको जानकारी खरिद कारवाहीमा सहभागी भएका सबै बोलपत्रदातालाई त्यस्तो हेरफेर उपर समेत विचार गर्न समय पाउने गरी जानकारी दिनु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६० को खण्ड (ग) मा बोलपत्रको पूर्णताको परिक्षण गर्दा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट वा सार्वजनिक निकायले तोकेको अन्य निकायबाट विक्री भएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्र पेश भए वा नभएको परिक्षण गर्नु पर्ने प्रावधान भएको र यो प्रावधान परामर्श सेवा खरिदका सम्बन्धमा समेत आकर्षित हुने । स्वीकृत estimate अनुसारको RFP/BOQ मा उल्लेखित कुनै item नै हटाएर RFP/BOQ मा नै नभएका केही Item हरु थप गरी पेश हुन आएको प्रस्तावलाई पूर्ण प्रस्ताव मानी सारभूतरूपमा प्रभावग्राही मान्दै जाने हो भने बोलपत्रको माध्यमद्वारा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराई आवश्यक मालसामान वा परामर्श सेवा खरिद गर्ने अभिप्राय नै निष्प्रभावी हुने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०६८।१२।१४)

३१. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

मन्त्रालयको लागि आवश्यक Web Based Reporting System को Software निर्माण गर्न RFP माग गरिएकोमा एक प्रस्तावदाताको Financial Proposal को Covering Letter मा Development of Web Based Reporting System उल्लेख हुन पर्नेमा Reviewing the Current Auditing Practices in Local Bodies उल्लेख गरी पेश गरेको पाइएकोले उक्त प्रस्तावलाई मान्यता दिई मुल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३ को उपदफा (१) मा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आव्हान गर्नु अघि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्नु पर्नेछ, भनी उल्लेख भएको र ऐ. ऐनको दफा २९ को उपदफा (२) मा परामर्श सेवा खरिद गर्नु पर्दा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि पुरा गरी खरिद गर्नु पर्नेछ, भनी उल्लेख भएकोले RFP सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने पहिलो कार्य सार्वजनिक निकायको हो । यसमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्राप्त पत्र संख्या ०६८।६९, चलानी नं. ४७७, मिति २०६९।२।२१ को पत्रबाट सार्वजनिक निकायले जारी गरेको RFP कागजातमा समेत Reviewing the Current auditing Practices in local bodies भनी उल्लेख भएको भन्ने देखिन आएकोले खरिद गर्ने सार्वजनिकले नै RFP सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गरेको कुरा प्रस्तावदाताले पेश गरेको प्रस्तावको Covering Letter मा उल्लेख हुनुलाई प्रस्तावदाताले आफूखुसी उल्लेख गरेको भन्ने अर्थ लगाउन उपयुक्त नहुने । (निर्णय मिति: २०६९।३।२१)

३२. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (१) मा सोभै खरिद गर्न सकिने हकमा तीन लाख रुपैयासम्म लागत अनुमान भएको मालसामान वा परामर्श सेवा मात्र उल्लेख भएकोले अन्य सेवा सोभै खरिद गर्न सकिने हो वा होइन र सकिने भए कति रकमसम्मको अन्य सेवा सोभै खरिद मार्फत गर्न सकिने हो ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को तेस्रो संशोधनले नियम ८५ को उपनियम (१) को खण्ड (क) मा पाँच लाख रुपैयासम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य र खण्ड (ख) मा तीन लाख रुपैयासम्म लागत अनुमान भएको मालसामान वा परामर्श सेवा सोभै खरिद गर्न सकिने सम्बन्धमा मौन रहे पनि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा (१) मा मालसामान वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवा सोभै खरिद गर्न सकिने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा ऐनको व्यवस्था नै लागू हुने भएकोले अन्य सेवा खरिद गर्न नसकिने भन्न मिल्ने । कति रकमसम्मको अन्य सेवा सोभै खरिद गर्न सकिने भन्ने सम्बन्धमा ऐ. नियमावलीको नियम ८५ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा अन्य सेवा उल्लेख गर्न छुटे पनि ऐ. ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) मा मालसामान वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवालाई एकै साथ उल्लेख गरेको देखिदा अन्य सेवा सोभै खरिद गर्न पनि ऐ. नियमको उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको रकमको सीमाभित्र रही खरिद गर्न बाधा पुगेको मान्नुपर्ने

कानूनी जटिलता देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०६९।३।२९)

३३. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

सिंचाई सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण गुणस्तर कार्यक्रम अन्तरगत डाइभर्सन योजनाहरु विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने कार्यका लागि खुल रुपमा आशयपत्र माग गर्दा आशयपत्र पेश गर्ने ११ परामर्शदाता मध्ये मूल्यांकन पश्चात ४ परामर्शदाताहरु संक्षिप्त सूचीमा छनौट हुन सफल भई सफल परामर्शदाताहरुबाट ३० दिनको म्याद दिई प्रस्ताव माग गर्दा २ परामर्शदाताबाट मात्र प्रस्ताव प्राप्त भए अनुसार प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट १ मात्र परामर्शदाता उत्तिर्ण भएको हुँदा उक्त १ मात्र परामर्शदाताको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने/नखोल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

परामर्श सेवा सम्बन्धी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३६ (१) को खण्ड (क) मा प्राप्त सम्पूर्ण प्रस्ताव कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु अनुसार सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएमा मात्र प्रस्ताव अस्विकृत गर्न वा खरिद कार्य रद्द गर्न सकिने व्यवस्था भएको हुनाले खरिद कार्यमा एक मात्र प्रस्तावदाता प्राविधिक प्रस्तावमा उत्तिर्ण भएको अवस्थामा आर्थिक प्रस्ताव खोली खरिद कारवाही अघि वढाउन नमिल्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिदैन । (निर्णय मिति: २०६९।३।२९)

३४. राय परामर्श माग भएको विषय:

पेश गरेको प्रस्तावमा बाहिरी खामा Staple लगाई त्यसभित्र Technical र Financial Proposal छुट्टाछुट्टै खाममा राखेर सिलबन्दी गरी पेश गरेको हुँदा बाहिरी खाममा लगाइएको Staple लाई सिलबन्दी मानेर मुल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

उपरोक्त सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) मा “प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव अलग अलग खाममा राखी सिलबन्दी गरी प्रत्येक खामको बाहिर कुन प्रकारको प्रस्ताव हो सो स्पष्टरुपले उल्लेख गरी दुवै प्रस्तावलाई अर्को छुट्टै खामबन्दी गरी माग गरिएको सेवाको विषय उल्लेख गर्नु पर्ने” व्यवस्था भएको देखिदा Technical र Financial Proposal छुट्टाछुट्टै खाममा राखेर सिलबन्दी गरी दुवै प्रस्तावलाई अर्को छुट्टै खाम बन्दी गरी Staple लगाएकोलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गर्न कुनै बाधा नहुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।४।३१)

३५. राय परामर्श माग भएको विषय:

बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन कार्यका लागि विदेशी परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा खरिद गर्ने प्रक्रियामा यस कार्यालयबाट जारी भएको Standard RFP Document को Information to Consultant को Clause 3.7 मा The financial proposal should clearly estimate, as a separate amount, the local taxes (including social security), duties, fees, levies, and other charges imposed under the applicable law, on the consultants, the sub consultants, and their personnel (other than nationals or nationals or permanent residents of Nepal), unless the data sheet specifies otherwise. भनी उल्लेख भएको प्रावधानमा Income Tax समेत समावेश हुने/नहुने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

उपरोक्त सम्बन्धमा Information to Consultant को Clause 3.7 को अन्त्यमा Unless otherwise specified in data sheet भनी उल्लेख भएको र Data sheet मा उक्त Clause सम्बन्धी व्याख्या गर्दा The consultant shall be fully liable for income tax of its personnel and firm as per prevailing law of Nepal भन्ने उल्लेख भएकोले सोही बमोजिम

सार्वजनिक निकाय आफैले निर्णय गर्न सक्ने । (निर्णय मिति: २०६९।६।२८)

३६. राय परामर्श माग भएको विषय:

प्राविधिक प्रस्ताव खोली मुल्यांकन गर्दा दुई वटा प्रस्तावकले मात्र प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लिखित आर्थिक प्रस्ताव खोल्नका लागि आवश्यक न्युनतम अंकभार प्राप्त गरेको अवस्थामा सो दुई वटा प्रस्तावकको आर्थिक प्रस्ताव मुल्यांकन गर्न मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

परामर्श सेवा खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम आशय पत्र संकलन गर्न कम्तीमा पन्ध्रदिनको अवधि दिई राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी ऐ. दफाको उपदफा (५) बमोजिम त्यस्तो परामर्श सेवा दिन सक्ने साधारणतया तीनदेखि छ आशयपत्रदाताको संक्षिप्त सूची तयार गरी ती सूचीमा परेको आशयपत्रदाताहरूलाई ऐ. दफा ३१ बमोजिम प्रस्ताव माग गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा प्राप्त पत्र व्यहोराबाट सो कार्यविधि पुरा गरेको नदेखिएकोले सो कार्यविधि अपनाई खरिद कार्य गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।१।३)

३७. राय परामर्श माग भएको विषय:

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लाको लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक भवन निर्माण र शिक्षण अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने कार्यको Drawing, Designing, Specification र लागत अनुमान लगायतका कार्य गर्नका लागि परामर्शदाता छनौट गर्ने सम्बन्धमा सूचिकृत हुन आशय पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरूलाई न्युनतम मापदण्डको रूपमा किटान गरी प्राविधिक प्रस्तावमा संलग्न गरी मिति २०६९ असोज २७ मा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएकोमा तोकिएको मिति २०६९ कार्तिक २७ भित्र तीनवटा आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव दर्ता भएको । सो प्रस्तावहरूको प्राविधिक प्रस्ताव खोली मुल्यांकन गर्दा दुई वटा प्रस्तावकले मात्र प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लिखित आर्थिक प्रस्ताव खोल्नका लागि आवश्यक न्युनतम अंकभार प्राप्त गरेको अवस्थामा सो दुई वटा प्रस्तावकको आर्थिक प्रस्ताव मुल्यांकन गर्न मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

परामर्श सेवा खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम आशय पत्र संकलन गर्न कम्तीमा पन्ध्रदिनको अवधि दिई राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी ऐ. दफाको उपदफा (५) बमोजिम त्यस्तो परामर्श सेवा दिन सक्ने साधारणतया तीनदेखि छ आशयपत्रदाताको संक्षिप्त सूची तयार गरी ती सूचीमा परेको आशयपत्रदाताहरूलाई ऐ. दफा ३१ बमोजिम प्रस्ताव माग गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा प्राप्त पत्र व्यहोराबाट सो कार्यविधि पुरा गरेको नदेखिएकोले सो कार्यविधि अपनाई खरिद कार्य गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।१।३)

३८. राय परामर्श माग भएको विषय:

एशियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित हुने Nepal's ICT Development Project अन्तर्गत LRIMS Project को लागि ADB Guidelines अनुसार आव्हान गरिएको बोलपत्र मुल्यांकनको दोस्रो चरणको Bidding Document को आर्थिक मुल्यांकन गर्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने बोलपत्रदाताहरूको Corrected Bid Price US\$ 1365218 (Project) को कुल लागत अनुमान भन्दा १५.६ प्रतिशत र Contract Value (i.e. Allocated Budget) भन्दा ५.०२ प्रतिशत) बढी देखिएको अवस्थामा Project को लागि योग्य बोलपत्रदाता छनौट गर्न द्विविधा भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको र सोही दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ड) मा “यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिकामा उल्लिखित कुनै

कुरामा सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले राय परामर्श माग गरेमा राय परामर्श दिने” स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदा Donor Agency ADB को Guidelines प्रयोग हुने खरिद कार्यका सम्बन्धमा राय परामर्श दिनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६९।१।८)

३८. राय परामर्श माग भएको विषय:

मौसम सम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन गर्नको लागि परामर्शबाट कार्य गर्न २०६९।६।२२ मा प्रस्ताव माग गरिएकोमा प्रस्ताव पेश गर्ने प्रस्ताववालाहरुको करचुक्ता विवरण ०६७।६८ को पेश गरेकोले सो करचुक्ता प्रमाणपत्रले उक्त कार्य अगाडि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० को उपनियम (१) र ऐ. उपनियम (२) को खण्ड (घ) मा सार्वजनिक निकायले तोकेको अवधिसम्मको आन्तरिक राजश्व विभागबाट प्राप्त कर चुक्ता गरेको प्रमाण पत्र वा कर विवरण पेश गरेको कागजातको प्रतिलिपी बोलपत्रदाताले आफ्नो ग्राह्यता प्रमाणित गर्न बोलपत्रसाथ पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसमा बोलपत्रदाताले कर चुक्ता गरेको प्रमाण पत्र वा कर विवरण पेश गरेको कागजात कुन अवधिसम्मको हो भन्ने कुरा सार्वजनिक निकायले प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नु पर्नेमा नगरेको देखिएकोले यस अवस्थामा राय परामर्श दिन नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०७०।२।२०)

४०. राय परामर्श माग भएको विषय:

RRRSDP Follow on Project Preparation गर्ने कार्यका लागि QCBS Method बाट परामर्शदाता छनौट गर्दा प्राविधिक प्रस्तावमा उत्तिर्णाङ्क प्राप्त गर्ने ४ वटै परामर्शदाताको कबोल अङ्क लागत अनुमान भन्दा बढी भएको हुँदा Negotiation गर्दा कसरी गर्ने तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३६ १ (ख) मा उल्लेख गरिएको छनौट भएको परामर्शदाताको लागत अनुमान भन्नाले परामर्शदाताले शुरुमा प्रस्ताव गरेको कबोल अङ्क हो अथवा Negotiation पश्चात कायम भएको कबोल अङ्क हो भन्ने विषयमा द्विविधा भई राय परामर्शको लागि लेखिएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३७ बमोजिम वार्ता गरी दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने सहमती भएमा सो सहमती बमोजिम लागत अंक कायम हुने भएकोले सो लागत निर्धारण भए पश्चात् ऐ. ऐनको दफा ३६ को उपदफा (१) को खण्ड(ख) बमोजिम भए नभएको विषयमा सार्वजनिक निकाय स्वयंले निर्णय गर्न सक्ने । (निर्णय मिति: २०७०।३।९)

४१. राय परामर्श माग भएको विषय:

परामर्श सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धमा गत आ.व. मा EOI बाट छनौट गरिएको परामर्शदाताहरु सँग प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएकोमा प्राप्त प्रस्तावहरुको आर्थिक प्रस्ताव लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी भएकोले प्रस्ताव अस्वीकृत हुने देखिन्छ । पुनः EOI गरी प्रारम्भ देखी नै खरिद प्रकृया अगाडि बढाउँदा परामर्शदाता नियुक्ति गर्न ढिलो हुने र आयोजनाको सम्पूर्ण कार्यान्वयन प्रकृया अवरुद्ध हुन जाने देखिएकोले गत आ.व. मा EOI बाट छनौट गरिएको परामर्शदाताहरु सँग पुनः प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गर्न र लागत अनुमान पुनरावलोकन गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा द्विविधा भएको भनी भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको च. नं. २१ मिति २०७०।१।२३ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

उक्त सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १५ मा सार्वजनिक निकायले प्रत्येक आ.व. मा लागत अनुमान अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सो अनुरूप गर्नु पर्ने । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्ताव अस्वीकृत वा रद्द भएको अवस्थामा EOI बाट छनौट भएका मौजुदा परामर्शदाताहरु सँग मात्र पुनः प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गर्ने व्यवस्था गरेको नदेखिएको व्यहोरा जानकारी गराउने ।

(निर्णय मिति: २०७०/६/१५)

८२. राय परामर्श माग भएको विषय:

कृषि विकास बैंक लि. को प.सं. १क२, च.नं. ८३, मिति २०७०/०६/१४ को पत्रानुसार सूरक्षाकर्मी करार सेवामा आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्रमा बोलपत्रदाताले बोलपत्र फारामको प्रत्येक पानामा सही छाप नगरी बोलपत्रको निवेदन फाराम र बोलपत्रदाताले कबोल गरेको दररेटमा मात्र सही छाप गरेकोले मूल्याङ्कन प्रयोजनको लागि कारवाही अगाडी बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने बारे द्विविधा भई राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र सम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजातहरु बोलपत्र फाराम, बोलपत्रदाताले कबोल गरेको दररेट तथा स्वघोषणापत्रमा बोलपत्रदाताको अनिवार्य सही छाप आवश्यक देखिन्छ । सानातिना फरकको कारणले प्रतिस्पर्धालाई संकुचित गर्न उपयुक्त नहुने ।

८३. राय परामर्श माग भएको विषय:

सालवसाली रुपमा कर सम्बन्धी र अन्य नियमित विज्ञापनहरु विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन गर्न विज्ञापन एजेन्सीहरु छनौटको लागि ई विडिङ्ग मार्फत पेश हुन आएको बोलपत्रमा बोलपत्र जमानत अपलोड नभएको र बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद पछि बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद भित्रकै मितिको जमानत बापतको रकम धरौटी खातामा दाखिला गरेको सक्कल बैंक भौचर पेश हुन आएकोले त्यसलाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भएको भनी आन्तरिक राजश्व विभाग आर्थिक प्रशासन शाखाको प.सं. ०७०/७१, च.नं. १५९ मिति २०७०/७/१३ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र साथ जमानत पेश गर्नु पर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए वमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न भए वा नभएको निक्कै गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) वमोजिम बोलपत्र परीक्षण गर्नु पर्ने र सो वमोजिम पेश नभएको वा अपलोड नभएको जमानत म्याद समाप्त भएपछि पेश हुन आएमा सोही ऐनको दफा २४ को खण्ड (घ) वमोजिम रीत पुगेको मान्न नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०७०/८/९)

८४. राय परामर्श माग भएको विषय:

बुढिगंगा जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको लागि परामर्शदाताहरु छनौट गर्न आसयपत्र माग गरी यसको मूल्यांकन Criteria मा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको हकमा समेत Tax Clearance पेश हुनु पर्ने शर्त राखिएको हुँदा उक्त शर्त सा. ख. नियमावली, २०६४ को नियम ४० को उपनियम (२क) विपरीत भएको र परामर्शदाताहरुको छनौट समेत कम हुने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको हकमा Tax Clearance नभए पनि मान्यता दिई मूल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई विद्युत विकास विभागको च. नं. १४९२ मिति २०७०/८/२१ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० को उपनियम (२क) मा तोकिएका ग्राह्यताका आधारहरुको विपरीत हुने गरी आधारहरु तोक्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०७०/८/२५)

८५. राय परामर्श माग भएको विषय:

विभिन्न दश शहरको मास्टर प्लान तथा भवन मापदण्ड तयार गर्न छनौट भएको परामर्शदाताबाट तीन वटा प्याकेजको लागि माग भएको प्रस्तावमा परामर्शदाताहरुको Comment & Suggestion on ToR & RFP र Description Of Methodology and Work Plan हुनुहु रहेको हुदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को खण्ड (च) वमोजिम मिलोमतो हो होइन भन्ने द्विविधा

भई शहरी विकाश तथा भवन निर्माण विभागको च.नं. ८५ मिति २०७०/८/१६ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

Comment & Suggestion on ToR & RFP र Description Of Methodology and Work Plan परामर्शदाता छनौट गर्ने महत्वपूर्ण आधार हुने हुँदा प्रस्तावदाताहरूले हुवहु प्रस्ताव पेश गरेको सम्बन्धमा मिलोमतो भएको हुन सक्ने आधार देखिएता पनि मिलोमतो हो/होइन भनी प्रमाणित गर्ने दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय स्वयंको हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०/९/१)

४६. राय परामर्श माग भएको विषय:

रामेछाप, उदयपुर, दैलेख तथा जाजरकोट जिल्लाको लागि साना सिंचाई गुरुयोजना तयार गर्ने कार्यक्रमको लागि परामर्शदाताबाट आसयपत्र माग गरिएकोमा ३ वटा फर्मले Annex(2) Evaluation Criteria (1) Eligibility Criteria(Pass/Fail) Sr. No.6 Adherence to code of ethics anti corruption policy को कागज पेश नगरेकोले प्रारम्भिक मूल्यांकनमा द्विविधा भएको भनी स्थानिय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागको च.नं. १५३ मिति २०७०/९/२६ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

आशयपत्र माग गर्दा आसयपत्रदातालाई दिइएको निर्देशनमा उल्लेख भए वमोजिम योग्यता, अनुभव र क्षमताको मूल्यांकन गर्दा EOI Document मा तोकिएको मूल्यांकनको आधार वमोजिम भए वा नभएको सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय आफैले निर्णय लिन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०/१०/७)

४७. राय परामर्श माग भएको विषय:

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्श सेवाको लागि मिति २०६७/०८/१६ प्रस्ताव खरिद सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताको GCC को Sub Clause 5.3 मा करार भएपछि करहरु परिवर्तन भएमा सोही अनुसार पारिश्रमिक र शोधभर्ना थपघट गर्नु पर्ने भन्ने प्रावधान रहेको । सम्झौताको अंक निश्चित भई Letter of Acceptance दिए पछि र सम्झौता हुनु भन्दा अघि मिति २०६७/०८/०४ बाट लागु हुने गरी करको दरमा समेत केहि परिवर्तन भई परामर्शदाताको करको दायित्व बढ्न गएको । यस्तो अवस्थामा GCC को Sub Clause 5.3 अनुसार पारिश्रमिक र शोधभर्ना थपघट गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको प.सं./च.नं. ०७०/७१/७२४ (KTM) मिति २०७०/११/२२ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सम्झौता भएको मिति भन्दा अघि नै कानून संशोधन भई करका दरहरु परिवर्तन भएको देखिदा GCC को Sub Clause 5.3 वमोजिम करार पछि करहरु परिवर्तन भएमा सोही अनुसार पारिश्रमिक शोधभर्ना थपघट गर्नु पर्ने भन्ने प्रावधान आकर्षित हुने देखिदैन ।

४८. राय परामर्श माग भएको विषय:

शिशु तथा बाल्यकालिन पोषण तालिमको लागि आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएकोमा अन्तराष्ट्रिय एड्स प्रिभेन्सन्स अनुसन्धान केन्द्र नामक संस्थाले पेश गरेको प्रस्तावमा संस्थाको छाप सबै पानामा नभएको र अन्तिम पानामा छाप तथा सहि समेत नभएकोमा मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने वा नगर्ने द्विविधा भई स्वास्थ्य सेवा विभागको च.नं. १५००, मिति २०७१/०१/०८ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदको सम्बन्धमा यस कार्यालयले जारी गरेको प्रस्ताव माग गर्ने सम्बन्धी कागजातको नमूना वमोजिम

प्रस्ताव माग गरेको नदेखिएकोले अब उपरान्त सो बमोजिम प्रस्ताव माग गर्न ध्यानाकर्षण गराइन्छ र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१ को उपदफा (२) खण्ड (ग) मा प्रस्ताव तयार गर्न प्रस्तावदातालाई निर्देशन दिनु पर्ने व्यवस्था भई सो अनुसार प्रस्ताव सम्बन्धित कागजातको आर्थिक प्रस्तावमा प्रस्तावदाताको संस्थाको छाप र हस्ताक्षर अनिवार्य हुनु पर्ने भनी दिइएको निर्देशन अनुसार प्रस्तावदाता संस्थाको छाप र हस्ताक्षर नभएको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न नहुने ।

४८. राय परामर्श माग भएको विषय:

माथिल्लो त्रिशुली ३ वि जलविद्युत आयोजनाको लागि परामर्शदाता छनौट सम्बन्धमा पेश हुन आएको एक प्रस्तावदातालाई World Bank तथा ADB बाट कालोसूचीमा राखेको अवस्था देखिएकोले उक्त प्रस्तावदातालाई छनौट गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको पत्र संख्या ०७०/७१, च.नं. २४८, मिति २०७१।०१।१२ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र भएको हुँदा यी निकायबाट कालो सूचीमा राखिएको बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीसंग खरिद कारोबार गर्न उपयुक्त नहुने ।

५०. राय परामर्श माग भएको विषय:

परामर्श सेवा खरिद गर्न मौजुदा सूचीबाट ३ वटा फर्मसंग ३० दिनको म्याद दिई प्रस्ताव माग गरेकोमा ३ वटै फर्मबाट प्रस्ताव दर्ता भैसकेको हुँदा प्रस्ताव पेश हुने अन्तिम म्याद अगावै प्रस्ताव खोल्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प.सं. ०७०/७१, च.नं. १४१०, मिति २०७१।०१।२१ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

प्रस्ताव खोल्न तोकिएको समय भन्दा अगावै प्रस्ताव खोल्ने व्यवस्था नभएको हुँदा प्रस्ताव दर्ता भैसके पनि तोकिएको समय अगावै प्रस्ताव खोल्न नमिल्ने ।

५१. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक निकायमा पेश हुन आएको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावमा कुनै संस्थाले संस्थाको नाम, छाप र आधिकारिक व्यक्तिको दस्तखत गरी पेश गरेको तथा कुनै संस्थाले सो बमोजिम पेश नगरेको। मूल्याङ्कन समितिले जे जस्तो अवस्थामा प्राप्त भएको हो सोही अवस्थामा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७५ को उपनियम (३) को खण्ड (क) मा प्रस्तावदाताको नाम, ठेगाना र खण्ड (ख) प्रस्तावदाताको हस्ताक्षर भए नभएको तथा गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम निर्देशिका, २०७० को अनुसूची (२) र (३) मा प्रस्तावमा संस्थाको नाम र कुनै संकेत नगर्नु होला भनि फरक/फरक उल्लेख भएको देखिएकोले निर्णयमा पुग्न नसकिएको भनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यलयको प.सं. ०७०/७१, च.नं. ११८०, मिति २०७१।०१।१४ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१ को उपदफा (२) खण्ड (ग) मा प्रस्ताव तयार गर्न प्रस्तावदातालाई निर्देशन दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको । निर्देशन बमोजिम रीतपूर्वक दर्ता हुन आएको प्रस्तावको बाहिरी खाम क्रमसँग खोली सो खाममा रहेको प्राविधिक प्रस्तावको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७५ को उपनियम (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी मूल्याङ्कन समितिमा पेश गर्नु पर्ने । संस्थाको नाम, छाप र आधिकारीक व्यक्तिको दस्तखत नभएको प्रस्ताव सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको मान्न नहुने । प्राविधिक प्रस्तावमा छनौट नभएको प्रस्तावदाताको आर्थिक प्रस्ताव फिर्ता गर्नु पर्ने । यो ऐन र यस ऐन अर्न्तगत बनेको नियम संग बाकिने गरी बनेको उक्त निर्देशिकाको अनुसूची मान्य नहुने ।

५२. राय परामर्श माग भएको विषय:

नेपालको वृद्धवृद्धाहरुको सर्वेक्षण गर्ने कार्यको लागि ६ वटा प्रस्तावदाताको संक्षिप्त सूची तयार भएको । PPMO को Standard Document अनुसार प्रस्ताव माग गरिएको जसमा Consultants must submit an original and one additional copies of each proposal भनी उल्लेख भएको । एउटा प्रस्तावदाताले आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावका original and one additional copies दुवै पेश गरेको । चारवटा प्रस्तावदाताले प्राविधिक प्रस्तावको मात्र original and one additional copies पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव एक कपी मात्र पेश गरेका छन् । एक प्रस्तावदाताले दुवै प्रस्तावको एक/एक कपी मात्र पेश गरेको हुँदा पूर्णताको परीक्षणमा पुर्ण भएको मान्ने वा नमान्ने सम्बन्धमा द्विविधा भई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प.सं. आ.प्र. ८/०७०/७१, च.नं. १९७७, मिति २०७१/०१/२५ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा Consultants must submit an original and one additional copies of each proposal भनी उल्लेख भएतापनी Original copy of technical र Financial proposal बुझाएका प्रस्तावदाताहरुले अन्य कागजात पुर्‍याएको अवस्थामा additional copies of each proposal माग गरी मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न उपयुक्त हुने ।

५३. राय परामर्श माग भएको विषय:

अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्था (International Funding Agency) जस्तै विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक आदिले कालो सूचीमा राखेको परामर्शदाताहरुलाई EOI को मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको प.सं. ०७०/७१, च.नं. १६३, मिति २०७१/०३/०४ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र भएको हुँदा यी निकायबाट कालो सूचीमा रहेको बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीसंग खरिद कारोवार गर्न उपयुक्त नहुने ।

५४. राय परामर्श माग भएको विषय:

प्रस्ताव माग गर्दा ईष्टिमेट अंक समेत उल्लेख गरी निश्चित बजेट विधि अपनाइएको । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३५ उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन हुनु पर्नेमा प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा अन्यथा भएकोले मूल्याङ्कन गर्न समस्या परेको भनी रेड फरेष्ट्री तथा जलवायु परिवर्तन इकाई बबरमहल काठमाण्डौको प.सं. २०७१/७२, च.नं. ३८३, मिति २०७१/०३/०५ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

ईष्टिमेट अंक समेत उल्लेख गरी निश्चित बजेट विधि अपनाइएको र मूल्याङ्कनका आधार QCBS भनि प्रस्ताव माग गरेको देखिन्छ । यसरी प्रस्ताव माग गर्दा नै प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको हुँदा गलत प्रकृत्यामा राय दिन उपयुक्त नहुने ।

५५. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९५ बमोजिम सुरक्षा गार्ड तथा कार्यालय सहयोगी करारमा लिन लागत स्टिमेट रु. १२७९२००/- रहेको र सो बमोजिम १५ दिनको म्याद दिई प्रस्ताव आव्हान गरिएकोमा रित पूर्वक दुई वटा मात्र प्रस्ताव पेश हुन आएकोले मूल्यांकन गर्न मिल्ने वा कम्तिमा तीन वटा प्रस्ताव दर्ता हुनु पर्ने हो द्विविधा भई मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुर, भापाको फ्याक्स प्राप्त पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९५ उपनियम (३) बमोजिम पर्न आएका प्रस्तावहरुलाई नै मूल्यांकनमा समावेश गरी उपनियम (६) बमोजिम सम्झौता गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७१/०४/०८)

५६. राय परामर्श माग भएको विषयः

प्रस्तावकले आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव अलग अलग खाममा शिलवन्दी गरी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था विपरीत bolptra.gov.np प्रयोग गरी e-Bid गर्ने प्रस्तावकको प्राविधिक प्रस्ताव सँगै अर्थिक प्रस्ताव समेत संलग्न भै आएको लाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने द्विविधा भई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र खुमल्टार, ललितपुरको प.सं. ०७१/७२ च.नं. ७० मिति २०७१/४/१२ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

e-Bid गर्ने प्रस्तावकले आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव छुट्टा छुट्टै पठाउन सक्ने प्रावधान हाल नरहेको हुँदा यसरी प्राप्त प्रस्तावको पनि आर्थिक प्रस्ताव छुट्टै राखी प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यकन भइसकेपछि आर्थिक प्रस्ताव समावेश गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१/०४/२०)

५७. राय परामर्श माग भएको विषयः

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३० को उपदफा (५) अनुसार दर्ता हुन आएका आशयपत्रदाताको योग्यता, अनुभव र क्षमता समेत मूल्यांकन गरी सार्वजनिक निकायले त्यस्तो परामर्श सेवा दिन सक्ने साधारणतया ३ देखी ६ अशयपत्रदाताको तोकिए वमोजिम छनौट गरी संक्षिप्त सूची तयार गर्नु पर्नेछ भनि व्यवस्था भएको विगतमा केही अशयपत्रदाताले भाग नलिएको कारण प्रतिस्पर्धा सीमित भएकोले प्रतिस्पर्धा बढाउन तथा परामर्शदाताको नियुक्ति सुनिश्चित गर्न ६ भन्दा बढी असयदाताको छनौट गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुर्खेतको प.सं. ०७१/७२, च.नं. ९ मिति २०७१/४/२० को पत्रबाट पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

विगतको अनुभवको आधारमा आशयपत्रदाताको योग्यता, अनुभव र क्षमता समेत मूल्याङ्कन गरी छ भन्दा बढी परामर्श सेवा दिन सक्ने आशयपत्रदाताको छनौट गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३० को उपदफा (५) मा “साधारणतया ३ देखी ६ अशयपत्रदाताको तोकिए वमोजिम छनौट गरी संक्षिप्त सूची तयार गर्नु पर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको हुँदा ६ वटा भन्दा बढी अशयपत्रदाताको छनौट गर्न बाधा नगरेको । (निर्णय मिति : २०७१/०४/२८)

५८. राय परामर्श माग भएको विषयः

सुरक्षार्गड आपूर्तिको गर्ने न्यून बोल अंक भएको बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकायमा बोलपत्रसाथ पेश गरेको वित्तीय विवरण र कर कार्यालयमा E-Filling मार्फत Upload गरेको वित्तीय विवरण फरक पेश गरेको हुँदा निजको बोलपत्र फारम रद्द गरी पाँउ भन्ने निवेदन परेकोले यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. केन्द्रीय कार्यालय सामान्य सेवा विभागको च.नं. ८० मिति २०७१/४/२० को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

खरिद प्रकृत्यामा प्रभाव पार्ने मनसायले तथ्य बङ्ग्याई वा भुक्क्याई पेश गर्न नहुने यस्तो कार्य गरेमा आचरण विपरीतको कार्य हुने सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (२) को देहाय खण्ड (ख) व्यवस्था भएकोले सार्वजनिक निकायमा बोलपत्रसाथ पेश गरेको वित्तीय विवरण र कर कार्यालयमा E-Filling मार्फत Upload गरेको वित्तीय विवरण फरक पर्नुको मनसिव कारण हो वा होईन एक्कन गरी तहाँबाटै निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१/०४/२८)

५९. राय परामर्श माग भएको विषयः

नागरिक समाज संस्था Cso's हरूबाट आशयपत्र पेश हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७० को उपनियम (८) वमोजिम कम्तिमा ३ वटा आशयदाता छनौट हुन नसके सार्वजनिक निकायले पुनः सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र माग गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको पुनः सूचना प्रकाशन गर्दा समेत आशयपत्र दर्ता हुन नआएको तथा एक मात्र आशयपत्र योग्य भई छनौट

भएका अवस्थामा के गर्ने भन्ने ऐन नियममा स्पष्ट नभएकोले द्विविधा भई सङ्घीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयको प. सं. ०७१/७२, च. नं. ७८ मिति २०७१/४/२२ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४६ बमोजिम गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउनको लागि प्रस्ताव माग गरिने अवस्थामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९९ को प्रकृया अवलम्बन गरी खरिद गर्नु पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३० बमोजिम अशायदाताको संक्षिप्त सूची तयार गर्दा त्यस्तो परामर्श सेवा दिन इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी समेतले भाग लिन पाउने गरी सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम परामर्श दिन सक्ने व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीहरु मध्येबाट छनौट गर्ने गरी आशयपत्र माग गर्ने व्यवस्था भएको तथा एक मात्र आशयपत्रदाता छनौट भएकोमा नियम ७० को उपनियम (९) अनुसार गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०५।०८)

६०. राय परामर्श माग भएको विषय:

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र (EOI) को मूल्यांकन गरी छनौट गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७० को उपनियम (६) मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशयदाताको छनौट गर्दा सार्वजनिक निकायले विभिन्न मुलुक पृष्ठभूमि र एक स्थानीय एजेन्ट रहेको फर्म वा कम्पनीको छनौट गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था प्रस्तावदाताको संक्षिप्त सूची तयार गर्दा देखि लागू हुने हो वा अन्तिम छनौटको क्रममा मात्र लागू गर्नु पर्ने हो द्विविधा भएको भनी लगानी बोर्डको कार्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसर, काठमाण्डौको प.सं. ०७१/७२, च. नं. १३५ मिति २०७१/७/९ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७० को उपनियम (६) मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशयदाताको छनौट गर्दा सार्वजनिक निकायले विभिन्न मुलुक पृष्ठभूमि र एक स्थानिय एजेन्ट रहेको फर्म वा कम्पनीको छनौट गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था संक्षिप्त सूची तयार गर्दा कै बखतमा लागू हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०७।१३)

६१. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम आशयपत्र माग गरी संक्षिप्त सूची तयार गरिएको । संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएकाहरुलाई गुणस्तर तथा लागतविधिको (९०:१०) आधारमा प्रस्ताव माग गरिएकोमा कुनै प्याकेजमा एक मात्र प्रस्ताव र कुनै प्याकेजमा दुई वटा मात्र प्रस्ताव परेको हुँदा छनौट प्रक्रियामा द्विविधा भएको भनि राष्ट्रिय भू-उपयोग आयोजनाको प. सं. ०७१/७२, च. नं. १६३ मिति २०७१/८/२ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा उपदफा (२) मा केही बोलपत्रहरु वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३६ को उपदफा (१) को देहाय खण्डहरुमा उल्लेख भएको अवस्थाहरुमा मात्र सार्वजनिक निकायले सम्पूर्ण प्रस्ताव अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारबाही रद्द गर्न सक्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०८।०७)

६२. राय परामर्श माग भएको विषय:

EOI बाट तीन वटा परामर्शदाताहरु छनौट भएकोमा ती मध्ये एउटा फर्मको साभेदार ERM (P) Ltd सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राखेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३० (५) मा साधारणतया ३ देखि ६ वटा आसयदातालाई छनौट गरी संक्षिप्त सूची तयार गर्नु पर्ने र यसरी छनौट भएका सँग प्रस्ताव माग गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको ।

कालो सूचीमा परेको परामर्शदाता हटाउदा दुई वटा मात्र परामर्शदाता हुने भएकोले प्रस्ताव माग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा विद्युत विकास विभाग, काठमाण्डौको मिति २०७१/८/१५ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

संक्षिप्त सूचीमा रहेको एक परामर्शदाताको एउटा साभेदार ERM (P) Ltd सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राखेकामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७१/८/१६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशमा “प्रस्तुत निवेदनको सम्बन्धमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले मिति २०७१/७/२१ को निर्णय हाल कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु” भनि अन्तरिम आदेश जारी भएकोले हाललाई उक्त परामर्शदाता कालो सूचीमा नरहेको ।

(निर्णय मिति : २०७१/०८/२३)

६३. राय परामर्श माग भएको विषय:

परामर्शदाताले विभिन्न मितिमा पटक/पटक मूल्य समायोजनको लागि माग गरेकोले मूल्य समायोजन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएको भनि व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको मिति २०७१/८/४ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ (२) बमोजिम उल्लेखित शर्तहरू खरिद सम्झौतामा उल्लेख गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । मूल्य समायोजन सम्बन्धी विषय सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११९ (१) बमोजिम खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१/०९/०६)

६४. राय परामर्श माग भएको विषय:

EOI बाट छनौट भएका छ वटा परामर्शदाताहरू मध्ये ४ वटा परामर्शदाताबाट मिति २०७१/८/२६ मा प्रस्ताव प्राप्त भएको र मूल्यांकनको क्रममा रहेको । प्रस्ताव पेश गर्ने मध्ये Lahmayer Internation GmbH, Germany लाई TRACTEBEL Engineering S.A. ले मिति २०७१/९/८ मा खरिद गरेको हुँदा दुवै कम्पनी गाभिएको अवस्थामा एउटै कम्पनीको दुई वटा प्रस्ताव हुन जाने भएकोले TRACTEBEL Engineering S.A. को प्रस्ताव फिर्ता पाउँ भनि मिति २०७१/९/११ मा पत्र पठाएको र यसरी खरिद भएको कुनै पनि प्रमाण पेश नगरेको । यस्तो अवस्थामा प्रस्ताव फिर्ता दिन मिल्ने वा नमिल्ने भनि बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (विद्युत विकास विभाग) को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५८ बमोजिम प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्ने प्रक्रिया बाहेक अन्य अवस्थामा प्रस्ताव फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था नभएको ।

(निर्णय मिति : २०७१/०९/२५)

६५. राय परामर्श माग भएको विषय:

छनौट भएको आशयपत्रमा उल्लेखित विज्ञहरूको नामावली (वायोडाटा) पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्दा विज्ञहरूको नामावली (वायोडाटा) विना सूचना परिवर्तन भै आएकोले मूल्यांकन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनि कृषि विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौको मिति २०७१/११/१ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

प्रस्तावित कार्यमा संलग्न हुने प्रमुख जनशक्तिको वैयक्तिक विवरण समेतका आधारमा छनौट भएका आशयदाताले पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्दा प्रमुख जनशक्तिको वैयक्तिक विवरण परिवर्तन भै आएकोमा स्वीकार्य नहुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।११।१२)

६६. राय परामर्श माग भएको विषयः

परामर्शदाता छनौटको लागि RFP माग गर्दा Manpower को लागि The discription of curriculam vita of all experts has to be certified by respective expert भन्ने बाक्यांश लेखिएको हुँदा प्राविधिक प्रस्तावसंग पेश भएका विशेषज्ञको व्यक्तिगत विवरणमा सम्बन्धित विशेषज्ञको दस्तखत हुनुपर्ने हो वा प्रस्तावदाता वा निजको अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट सहिछाप भए पुग्ने हो वा होईन भन्ने द्विविधा भएको तथा प्रस्ताव मूल्याङ्कन सम्पन्न भई मिति २०७१/१२/१७ को गोरखा पत्र दैनिकमा स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना समेत प्रकाशन भएकोमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहर भवन, ललितपुरबाट मिति २०७१।१२।२७ मा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

मूल्याङ्कन प्रक्रिया सम्पन्न भई स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना समेत प्रकाशित भएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ उपदफा २ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफ्नो कार्यालय बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायले गरेको खरिद प्रक्रियामा कुनै किसिमले संलग्न हुने वा तत्सम्बन्धमा उत्पन्न कुनै विवाद समाधान गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोले राय दिई रहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।१२।३०)

६७. राय परामर्श माग भएको विषयः

रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, रेडियो नेपालको च.नं. ९१, मिति २०७२।०३।०३ पत्रबाट O&M Survey गर्न परामर्शदाता नियुक्तिका लागि प्रस्ताव माग गरेकोमा २ वटा मात्र परामर्शदाताको प्रस्ताव प्राप्त भएकोले सोलाई मान्यता दिई मुल्याङ्कन गर्न मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धमा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ को उपनियम (८) तथा नियम ७० को उपनियम (७) बमोजिम मौजुदा सूचीभन्दा बाहिरबाट पनि परामर्शदाता छनौट गर्न सकिने तथा पहिलो पटकको सूचनामा २ वटामात्र परामर्शदाताको प्रस्ताव प्राप्त भएमा नियम ७० बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा थप राय दिनरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०३।०३)

६८. राय परामर्श माग भएको विषयः

World Bank को अनुदान सहयोगमा संचालित Irrigation Water Resource Management Project (WRMP) अर्न्तगत कर्णाली, गण्डकी, ववई नदीको वेसीन योजना तयार गर्ने सिलसिलामा परामर्शदाता छनौट सम्बन्धमा भएको खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नयाँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनी नेपाल सरकार (सचिवस्तर) बाट मिति २०७१।१२।१० भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कि हाल World Bank बाट लेखि आए बमोजिम प्रस्तुत खरिद प्रकृत्यालाई नै अगाडी बढाउने सम्बन्धमा राय माग गरेको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

नेपाल सरकार र दातृ पक्ष बीच भएको सम्झौता बमोजिम हुने खरिदमा सो पक्ष (दातृ निकाय) को खरिद निर्देशिका (Procurement Guidelines) अनुरूप खरिद हुने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा स्पष्ट रहेको ।

(निर्णय मिति : २०७२।०३।१५)

६९. राय परामर्श माग भएको विषयः

रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति रेडियो नेपालको च.नं. ९१, मिति २०७२।०३।०३ को पत्रबाट O&M Survey गर्न परामर्शदाता

नियुक्तिका लागि मौजुदा सूची नभएकाले खुल्ला प्रस्ताव माग गरेकोमा २ वटा मात्र परामर्शदाताको प्रस्ताव प्राप्त भएकोले सोलाई मान्यता दिई मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धमा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ को उपनियम (८) मौजुदा सूचीमा नरहेका बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई सार्वजनिक निकायबाट आव्हान भएको सिलबन्दी दरभाउपत्र, बोलपत्र वा प्रस्तावमा भाग लिन बञ्चित गर्न पाइने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट खुल्ला रूपमा प्रस्ताव आव्हान गरी परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०३।२३)

७०. राय परामर्श माग भएको विषय:

परामर्शदाता कार्यालयले उपलब्ध गराएको आर्थिक प्रस्ताव फारममा आर्थिक प्रस्ताव पेश नगरी प्रस्तावदाता आफैले कार्यालयको ढाँचामा प्रस्ताव भरी पेश गरेकोलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति, बबरमहल, काठमाण्डौबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

प्रस्तावदाता आफैले कार्यालयले तोकेको ढाँचामा पेश गरेको आर्थिक प्रस्तावलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०३।२५)

७१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री नेपाल बैङ्क लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, धर्मपथ, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको विषय:

Core Banking Software खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया अनुरूप पेश हुन आएका EOI मध्ये EOI Evaluation Committee को मूल्याङ्कनका आधारमा तीनवटा फर्म छनौट गरी उक्त तीन वटा फर्मलाई मिति २०७१।११।२५ मा ९० दिनको अवधी दिई प्रस्ताव पेश गर्न सूचना दिइएकोमा सूचना गरिएको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अन्तिम दिनमा २ वटा कम्पनीको तर्फबाट ९० दिनको म्याद नवढाएमा Bid मा सहभागी नहुने भनी जानकारी गराएकोले संक्षिप्त सूचिमा परेका फर्म कम्पनी मध्ये एउटा मात्र फर्मको प्रस्ताव पेश भएकोमा खोली मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय तथा परामर्श :

“सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २६ को उपदफा (२) मा यस सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुनाले सम्बन्धीत सार्वजनिक निकाय स्वयंले सो वमोजिम निर्णय लिन उपयुक्त हुने” । (निर्णय मिति : २०७२।०५।१७)

७२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र, टेकु, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको विषय:

परामर्शदाता छनौटका लागि आशयपत्र माग गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नु पर्ने भनिएकोमा केहि गैर सरकारी संस्थाहरुबाट उक्त मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको प्रमाणपत्र पेश नभएकोमा आयकर दर्ता प्रमाणपत्रको आधारमा छनौट गर्न सकिने या नसकिने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४० तथा ७७ (२) (ग) को प्रावधान अनुसार हुनुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०६।१९)

७३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकिकृत विकास समिति ।

राय माग गरिएको विषय:

एक प्रस्तावदाताले सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराएको Technical Proposal Submission Form मुताबिक नपाईएकोले उक्त प्रस्तावलाई सारभूतरूपमा प्रवाभग्राही मान्ने/नमान्ने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमवाली २०६४ को नियम ५४ बमोजिम बोलपत्र वा प्रस्ताव मान्य हुने अवधि ९० दिनको हुने भनि स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा सो प्रावधान विपरित बोलपत्र/प्रस्ताव मान्य अवधि १८० दिन राखेको देखिन आएकोले ध्यानाकर्षण गरिएको छ र उल्लेखित विषयमा प्रतिस्पर्धालाई संकुचित नहुने गरि सम्बन्धीत निकायबाटै निक्क्यौल गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०६।१९)

७४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, म्याग्दी ।

राय माग गरिएको विषय:

५ वर्षे आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गर्नको लागी परामर्शदाता छनौट गर्ने क्रममा प्राविधिक तथा आर्थिक रूपले योग्य भई छनौट भएको परामर्शदातासंग सम्झौता गर्दा कार्यसम्पादन जमानत वापतको रकम राख्नु पर्ने/नपर्ने ?

राय तथा परामर्श :

परामर्श सेवाको लागी जारी भएको आशय पत्र तथा प्रस्ताव सम्बन्धित कागजातमा सो कार्यको लागी कार्यसम्पादन जमानत लिने व्यवस्था उल्लेख नभएको ।

(निर्णय मिति: २०७२।०७।२४)

७५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नलसिंह गाड जलविद्युत आयोजना विकास समिति, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको विषय:

Updating of feasibility study, Detailed Engineering Survey & Design and Environmental Impact Assessment Studies of Nalsing Gad Hydropower Project, Nepal (Storage Project- 410 MW) RFP No 01.2014/15 को लागी आव्हान गरिएको प्राविधिक एवं आर्थिक प्रस्ताव मध्ये स्थानिय परामर्शदाताले original / International प्रस्तावदाताले Digital signature पेश गर्ने भनि RFP मा व्यवस्था गरेकोमा हाल उजुरी परेकाले Digital signature लाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ बमोजिम कुनै पनि नियामक निकायमा परेको उजुरी सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट राय प्रदान गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०७।२४)

७६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सुदूर पश्चिम विकास आयोगको सचिवालय, डोटी ।

राय माग गरिएको विषय:

परामर्श सेवाको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएकोमा प्राविधिक प्रस्तावमा दुईवटा परामर्शदाता छनौट भएको र आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा एउटा परामर्शदाताले पेश गरेको प्रस्तावमा अंक र अक्षरमा रकम फरक परेको तथा अक्षरमा उल्लेख गरेको रकम दुई पटक लेखिएको र प्रष्ट हुन नसकिएको तथा आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि प्रस्तावदाताले प्राविधिक त्रुटीवस अक्षरमा गलत लेखिन गएकोले अंकमा उल्लेख गरेको रकम कायम गरि पाँउन निवेदन समेत पेश गरेकोले मूल्याङ्कनमा द्विविधा परेको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८० को उपनियम (२) मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय दिई रहनु नपर्ने ।
(निर्णय मिति: २०७२।०८।१०)

७७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री बन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय:

RFP Document मा Date- Feb २०१६ हुनुपर्नेमा Feb २०१५ हुन गएकोमा Technical र Financial Purposal खोली सकेको अवस्थामा प्रस्ताव स्वीकृत गर्न सकिने या नसकिने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ को (१) (ख) बमोजिमको खरिदको हकमा यस कार्यालयबाट राय दिईरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०९।२०)

७८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र ।

राय माग गरिएको विषय :

लागत अनुमान भन्दा बढी प्रस्ताव पेश गरेको अवस्थामा परामर्शदातासंग वार्ता गर्न सकिने या नसकिने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३७ तथा नियमावली २०६४ को नियम ८१ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय दिईरहन नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०९।२०)

७९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री सिंचाई विभाग, मकौला सिंचाई आयोजना जावलाखेल, ललितपुर ।

राय माग गरिएको विषय:

परामर्श सेवाको लागी प्राप्त ८ वटा आशयपत्र मध्ये दुईवटामा JV भएको फर्मले JV वाट फिर्ता भएको अवस्थामा आशयपत्र मूल्याङ्कनमा द्विविधा भएको ।

राय तथा परामर्श :

परामर्शदाताको आशयपत्रको सूचि तयार गर्ने क्रममा कुनै एक परामर्शदाताले छनौट प्रक्रियाबाट अलग हुन चाहेमा संक्षिप्त सूचि तयार गरिने आशयपत्र मूल्याङ्कनमा बाँकी फर्महरूलाई मात्र पनि मूल्याङ्कनमा राख्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०९।२०)

८०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नलसिंह गाड जलविद्युत आयोजना विकास समिति, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको विषय:

त्यस आयोजनाबाट गरिरहेको Updating of feasibility study, Detailed Engineering Survey & Design and Environmental Impact Assessment Studies of Nalsing Gad Hydropower Project, Nepal (Storage Project ४१०) MW) RFP No ०१.२०१४।१५ को लागी आव्हान गरिएको आर्थिक एवं प्राविधिक प्रस्तावको सूचना सम्बन्धमा पर्न आएका प्रस्तावहरू मध्ये प्राविधिक एवं आर्थिक प्रस्ताव खोली मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा केही द्विविधा परेको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३५ तथा नियमावली, २०६४ को नियम ८० र ८१ मा आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन

सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था भएकोले यस कार्यालयबाट थप राय दिईरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०९।२७)

८१.राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री शिक्षण अस्पताल, महाराजगंज काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय:

प्रारम्भिक अध्ययन गरि लागत अनुमान र प्राविधिक विवरण सहितको प्रतिवेदन पेश गरे पश्चात सोही शिर्षकको कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक सूचनाद्वारा आव्हान गरिने बोलपत्रमा सोही कम्पनीले भाग लिन पाउने वा नपाउने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १३८ मा प्रष्ट व्यवस्था भएकोले सोही प्रावधान बमोजिम गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१०।०३)

८२.राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री सुदूर पश्चिम विकास आयोगको सचिवालय, दिपायल, डोटी ।

राय माग गरिएको विषय :

त्यस सचिवालयबाट समग्र सामाजिक आर्थिक विकास सम्बन्धी मध्यकालिन दृष्टिकोण तथा विषयगत विकास नीति र दिर्घकालिन योजना तर्जुमा कार्य सम्बन्धी अध्ययन कार्यको लागि आशयपत्र तथा सूचना आव्हान भई दुइवटा प्रस्तावदाताहरूको कूल प्राप्ताङ्कमा एउटाको ७०.६० र अर्कोको ७७.५२ हुन आएकोले फर्म छनौट गर्न द्विविधा भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८१ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले सोही अनुरूप र तहा कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित प्रावधान अनुरूप तहा सचिवालयबाटै निक्क्यौल गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७२।१०।२९)

८३.राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री रेडियो प्रसार विकास समिति, रेडियो नेपाल, सिंहदरवार, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

यस मन्त्रालय अन्तर्गत एशियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा संचालित सासेक सूचना राजमार्ग अन्तर्गत नियुक्त भएका निर्माण व्यवसायी ICRAFT Co. LTD ले गर्ने निर्माण तथा सप्लाई सम्बन्धि कामको सुपरभिजन गर्न नियुक्त परामर्शदाता TCIL/TMS को भेरिएसन हडताल, चक्काजाम, भहाभुकम्प लगायतका विभिन्न कारणले गर्दा १५ प्रतिशत भन्दा बढी भएको र ए.डि.वि.को स्वीकृती तथा सहमतिमा सो भेरिएसन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको अवस्था रहेको र यसरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको १५ प्रतिशत भन्दा बढीको भेरिएसनलाई म.ले.प.बाट वेरुजु औल्याइएको छ । सो परामर्शदाताको पुनः भेरिएसन गर्नु पर्ने भएकोले पहिले कै प्रकृया अवलम्बन गर्न द्विविधा हुन गएकोले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने तथा सो दफा अवलम्बन गरेको अवस्थामा १५ प्रतिशत भन्दा बढीको भेरिएसन स्वीकृतीको निम्ति नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने, नपर्ने सम्बन्धमा ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र दफा २५ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले र तहा कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित प्रावधान अनुरूपनै निक्क्यौल गर्नु पर्ने विषय भएकाले यस कार्यालयबाट राय दिईरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७२।१०।२९)

८४.राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

दातृ निकाय ADB संगको अनुदान सम्झौता उल्लेखित (अनुदान सम्झौताको अंग Report to Director को बुँदा नं.४१) प्रावधान अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को व्यवस्था अनुरूप आयोजनाको परामर्श सेवा सम्बन्धी भेरियशन आदेश स्वीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि आकर्षित हुने वा नहुने र ऐनको उक्त दफा ६७ उपदफा १ को खण्ड (ख) को प्रावधानको प्रयोग सम्बन्धमा लेखा परिक्षण प्रश्चात द्विविधा हुन गएको ।

राय तथा परामर्श :

दातृ पक्षको खरिद निर्देशिकामा उल्लेख भएकोमा उक्त निर्देशिका बमोजिम र उल्लेख नभएको विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम हुने ।

(निर्णय मिति: २०७२।११।१६)

८५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, नागपोखरी, नक्साल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सोको नियमावली, २०६४ को नियम १८ बमोजिम तयार भएको सूचिकृत भित्रबाट खरिद प्रकृया अगाडि बढाउने प्रयोजनार्थ सिताराम कन्सल्टेन्सी संग ऐ. को दफा ३१ बमोजिम आशय माग गरिएकोमा विभागमा कागजात बुझाउदा सितारा कन्सल्टेन्सीको नामबाट कागजात प्राप्त हुन आएकोले खरिद एकाईको विवरणमा भिडाउँदा सितारा कन्सल्टेन्सी नै भएको तर सूचिकृत हुँदा टाइपको त्रुटिले सिताराम भै नाममात्र फरक भएको कारण मूल्याङ्कन द्विविधा भएको ।

राय तथा परामर्श :

प्रस्तुत विषय प्रशासनिक समस्या भएको र प्राविधिक भुल तथा मानविय त्रुटी अन्तर्गत पर्ने भएकाले यस सम्बन्धमा तहा कार्यालयबाटै निर्णय गर्नुपर्ने । (निर्णय मिति: २०७२।१२।११)

८६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, मन्थली, रामेछाप ।

राय माग गरिएको विषय :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८४(३) (क) मा तीनवटा भन्दा कम दरभाउपत्र पेश भएमा उक्त दरभाउपत्र नखोली पुनः दास्रो पटक सूचना प्रकाशित गरि दरभाउपत्र माग गर्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको छ । परामर्श सम्बन्धी कार्यको लागि यस्तो व्यवस्था भएको नपाईएकोले दरभाउपत्र माग गर्ने सम्बन्धी दफा नै आकर्षित हुने देखिएको र पेश भएको परामर्श सम्बन्धी प्रस्ताव मध्ये प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको कारण यस कार्यालयको मिति २०७२।११।०४ को निर्णयबाट उल्लेखित कार्यको पेश भएको माथि उल्लेखित परामर्शदाताहरुको प्रस्ताव पत्र रद्द गरी यस कार्यालयमा सूचिकृत भएको परामर्शदाता मध्ये ६ वटा परामर्शदातासंग सिधै प्रस्तावपत्र माग गरी कार्य गराउने गरी निर्णय भए अनुसार सूचिकृत मध्येको ६ वटा फर्मलाई पत्रचार गरी प्रस्तावपत्र विक्रि गरेकोमा काष्ठमण्डप कन्सल्टेन्सी प्रा.लि.वाहेक अन्य ५ वटाले प्रस्तावपत्र पेश गरी प्राविधिक प्रस्ताव समेत खोली दुवै सडकका लागि होमल्याण्ड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रा.लि.को मात्र प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा ९५ अंक प्राप्त गरि पास भएको र दुवै सडकको कार्य एउटै जनशक्ति प्रयोग गरेर तोकेको समय सीमा भित्र कार्य गर्न सक्ने नसक्ने वा थप जनशक्ति र कार्य योजनाको सुनिश्चितता माग गर्ने मूल्याङ्कन समितिको मिति २०७२।१२।३ को शिफारिस अनुसार यस कार्यालयको उक्त पत्र लेखी सकेको । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ उपदफा १ बमोजिम पुनरावलोकनको लागि निवेदन यस कार्यालयमा मिति २०७२।१२।८ मा दर्ता गराएकोले अब उक्त निर्णयहरु पुनरावलोकन गरि पुनः सूचना आह्वान गरी काम गराउने वा यस कार्यालयको दोस्रो निर्णयनुसार मौजुदा सूचिमा रहेको बाट मागेको प्रस्तावलाई नै पूर्ण रुप दिई कार्य बढाउन मिल्ने, नमिल्ने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ को प्रावधान अनुरूप खरिद प्रकृया गरेको नदेखिएकोले उक्त खरिद प्रकृया रद्द गरि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ को प्रावधान बमोजिम कारवाही अधि बढाउनु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।१६)

८७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : मन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

World Bank बाट two stage bidding मार्फत Turnkey solution प्रक्रिया recommendation भई आएको छ । यस विभागबाट hardware, software, networking services र capacity development गरि चार भागमा टुक्राई खरिद गर्ने विकल्प प्रस्तुत रहेको थियो । यस किसिमको खरिद प्रक्रियामा two stage bidding विधि अवलम्बन गर्न हुन्छ/हँदैन भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ को उपदफा २ (ख) को व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार र दातृ पक्ष बीच भएको सम्झौता बमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाईडलाइन्स) अनुरूप खरिद गर्नु परेमा सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाईडलाइन्स) बमोजिम गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।०९)

८८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग ।

राय माग गरिएको विषय :

एकातर्फ नेपाल सरकार मजदुरहरुको लागि तोकेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक भन्दा कम हुने गरी पेश हुन आएको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा संघसंस्थाले मजदुरहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक घटाई दिएको कुरालाई सार्वजनिक निकायले समर्थन गरेको देखिने अवस्था रहेको हुँदा न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुने गरी पेश गरेको प्रस्ताव स्वीकृत नहुने व्यहोरा प्रस्तावमै उल्लेख गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

प्रस्तुत विषय सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाटै निकर्ण गर्न नभएकाले यस कार्यालयबाट राय दिइरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०४।२७)

८९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना, हातीसार, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

Baseline Study and Vulnerability Assessment को परामर्श सेवाको लागि मिति मे ०९, २०१६ मा EOI का लागि सूचना प्रकाशित भई प्राप्त EOI को मूल्याङ्कन गरी दातृ निकाय (IFAD) बाट समेत No Objection प्राप्त गरी short listed भएको छ वटा फर्महरुलाई जुन १२, २०१६ मा RFP issue गरिएकोमा ती छ वटा फर्महरु मध्ये चार वटा फर्महरुले मात्र समय भित्र प्रस्ताव पेश गरेको । यसरी प्राप्त प्राविधिक प्रस्तावहरुको मूल्याङ्कन गर्ने क्रमको शुरुआतमै standard RFP document को Instruction to consultant को ४.२ मा "An authorized representative of the Consultants shall initial all pages of the original Technical Financial Proposals. The authorization shall be in the form of a written power of attorney accompanying the Proposal" उल्लेख भए बमोजिम एउटा फर्मको प्राविधिक प्रस्तावको एउटा पृष्ठमा सहि नभएको, दोस्रो फर्मको प्राविधिक प्रस्तावको सबै पृष्ठमा छाप नभएको तर सहि नभएको, दोस्रो फर्मको प्राविधिक प्रस्तावको सबै पृष्ठमा छाप नभएको तर सहि नभएको, तेस्रो फर्मको प्राविधिक प्रस्तावको सबै पृष्ठमा छाप नभएको तर सहि नभएको तथा चौथो फर्मको प्राविधिक प्रस्तावको सबै पृष्ठमा छाप नभएको । माग गरिए अनुसार एउटा पार्टनरको भ्याट दर्ता, अर्को पार्टनरको आयकर बुझाएको प्रमाण र एक पार्टनरको Written statement of declaration समेत नभएको अवस्थामा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन कार्य अगाडि बढ्न नसकेको र सम्पूर्ण प्रस्ताव non responsive हुने अवस्था भएकोले के गर्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ को (१) (ख) बमोजिम नेपाल सरकार र दातृ पक्ष बीच भएको सम्झौता बमोजिम खरिद गर्नु परेमा बमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योमेन्ट गाईडलाइन्स) अनुरूप खरिद गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०४।२७)

८०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : निजामती किताबखाना, हरिहरमठन ललितपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

कार्यालयको स्वीकृत बहुवर्षीय कार्यक्रम “PIS” लाई Re-Engineering गरि Government Enterprise Architecture मा लैजान Software Development गर्ने, Data Migration गर्ने एवं Installation तथा Development गर्ने सम्बन्धी कार्य परामर्श सेवा खरिदको माध्यमबाट गर्ने स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम एवं निर्णय बमोजिम आवश्यक कार्य सुरु गरिएको छ । परामर्श सेवा खरिद कार्य दक्ष एवं पद्धतिसम्मत बनाउने उद्देश्यले सेवा खरिदका लागि आवश्यक कागजातहरु यस विभागबाट विभिन्न चरणमा सम्बन्ध निकायसंग सल्लाह एवं परामर्श गरी तयार गरिएको र सो अनुरूप आशयपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित भई ६ वटा परामर्शदाताहरुबाट आशयपत्र समेत प्राप्त भएको अवस्थामा परामर्श सेवा खरिद कार्य अझ व्यवस्थित होस भन्ने हेतुले राय माग भएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमाली २०६४ तथा यस कार्यालयको website www.ppmo.gov.np मा राखिएको परामर्श सेवा सम्बन्धी (Standard Bid Document) नमुना कागजातमा भएको व्यवस्था अनुरूप आवश्यक प्रकृया अपनाउनु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०४।२७)

८१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजना (पश्चिम खण्ड), दाङ ।

राय माग गरिएको बिषय :

डि.पि.आर.को लागि सेवा लिने क्रममा आर्थिक प्रस्ताव खोली मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा बढी उच्चतम अंक ल्याउने परामर्शदाता फर्मले प्रस्ताव गरेको लागत स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा बढी भई छनोटमा समस्या परेकोले उक्त समस्या, समस्याका कारण र यस आयोजनालाई लागेको उपयुक्त उपाय सहितको ताहाबाट स्वीकृत ढाँचा बमोजिमको विवरण भरी निम्न कागजातहरु साथ राखी रायको लागि पठाईएको र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा (३६) (१) र (ख) मा लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनोट भएको प्रस्तावदाताको लागत सारभूतरूपमा बढी भएमा सार्वजनिक निकायले सम्पूर्ण प्रस्ताव अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारवाही रद्द गर्न सम्वन्धित व्यवस्था रहेको तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा (३७) (१) मा प्रस्तावदातासंग कार्य क्षेत्रगत शर्त र प्रस्तावित सेवाको कार्यक्षेत्र, प्रगति प्रतिवेदन, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा विषयमा वार्ता गर्न सकिने प्रावधान रहेको ले के गर्ने ?

राय परामर्श :

तैँहा कार्यालयबाट तयार गरिएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको बिड डाटा सिटको सेक्सन ४५.१ मा Prices shall be adjusted for fluctuations in the cost of inputs only if provided for in the scc भनि उल्लेख गरेको र Special Conditions of Contract को GCC ४५.१ मा The Contract shall not subject to price adjustment in accordance GCC clause 45 भनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेकोले यस विषयमा राय दिनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०५।२९)

८२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, ललितपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

- १) यस समितिको आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत समितिको केन्द्रिय भवन निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था रहे अनुसार सो को इस्टिमेट बनाई बोलपत्रको सम्पूर्ण कागजात तयार गरी आशयपत्र माग गरियो । प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी छनौट भएका प्रस्तावदाताबाट REP माग गरियो, REP को Evaluation criteria मा त्रुटि देखिएकाले विवाद उत्पन्न भई खरिद प्रकृया टुगिँन नसकेको । यस आ.व. मा पनि केन्द्रिय भवन निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था रहेको । हाल खरिद प्रकृया अगाडि बढाउन गराउन Evaluation criteria को त्रुटि पुनः REP माग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?
- २) यस समितिको आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक परिचालन कार्यक्रम २७ वटा एन जि ओ मार्फत गराईएको । एन जि ओ हरुको छनौट आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ७० अनुसार १० लाख भन्दा बढीको सेवा खरिद प्रकृया अपनाई गरिएको । सम्झौताको म्याद १ वर्षको रहेको र सो म्याद २०७३ बैशाखमा सकिएको । सम्झौतामा कार्य मूल्याङ्कनको आधारमा थप १२ महिना थप्न सकिने प्रावधान रहेको । सो प्रावधानलाई टेकी २ महिनाको लागि म्याद थपि अषाढ मसान्त सम्म पुर्याईएको । यस आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा पनि सामाजिक परिचालन कार्यक्रम रहेको र यस कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आ.व. २०७२/७३ मै छनौट भएका २७ वटा एन जि ओ मार्फत गराउन मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

१. मामिला नं.१ को हकमा पूर्ववत गरेको बोलपत्र सम्बन्धी प्रकृयालाई रद्द गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ बमोजिम तोकिए बमोजिमको कुनै एक विधि अपनाएर खरिद गर्नु पर्ने ।
२. आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा छनौट भएका गैर सरकारी संस्था मार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ वा नियमावली २०६४ को नियम ९९ बमोजिम तोकिए बमोजिमको कुनै एक विधि नअपनाई आ.व. २०७३/७४ मा स्वतः कार्यक्रम संचालन गर्न दिन नमिल्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०६।०५)

८३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : गरिबी निवारण कोष, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

कोषमा दर्ता भएका सामुदायिक संस्थाहरुको External Audit गर्न Audit फर्म आवश्यक भएकोले यस कोषबाट मिति २०७३।०५।११ गते Audit फर्मको लागि गोरखापत्रमा आशयपत्र माग गरिएको थियो । सो आशयपत्र माग गर्दा प्रस्तावदाताबाट आ.व.२०७२।७३ को करचुक्त प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्ने भनिएको थियो । सो विज्ञापनबाट निर्धारित समयसीमा भित्र जम्मा १२ वटा फर्मको आशयपत्र दर्ता भयो । जसमध्ये जम्मा ४ वटा फर्मले मात्र २०७२/७३ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरिएको पाईयो । प्रतिस्पर्धा बढाउनको लागि कोषले आ.व. २०७१/७२ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेका फर्मलाई पनि योग्य फर्म बनाई प्रस्तावना माग खोजेकोले अन्य कागजात अनुसार योग्य भएको अवस्थामा आ.व. २०७१/०७२ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा सो फर्मलाई योग्य बनाउन मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७०(७) मा “उपनियम (१) बमोजिम सूचना बमोजिम आशयपत्र पेश नगर्ने ख्याति प्राप्त परामर्शदातासंग सम्पर्क गरी निजको नाम संक्षिप्त सूचिमा समावेश गर्न सकिने” व्यवस्था भएको र आशयपत्र पेश गर्ने समयावधिमा आ.व.२०७२/७३ को कर चुक्ता गर्ने समयावधि बाँकी नै रहेकोले अन्य फर्मलाई पनि संक्षिप्त सूचिमा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०७।२४)

८४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : शिक्षण अस्पताल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ दफा ३१ बमोजिमको प्रस्ताव माग गरी प्रतिस्पर्धा गराउने कार्यमा Need Assesment को

जिम्मेवारी पूरा गरेको फर्म सहभागी हुन पाउने/नपाउने ?

राय परामर्श :

अस्पतालको Hospital Information System (HIMS) को Need Assessment कार्यमा संलग्न आशयपत्रदाता (परामर्शदाता) सोही System को लागि आव्हान भएको Expression of Interest (EOI) मा आशयपत्रदाताको रूपमा संलग्न हुनु स्वार्थ बाझिने देखिने हुँदा संलग्न हुन मिल्ने देखिदैन ।

(निर्णय मिति : २०७३।१०।०९)

८५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

(क) गुणस्तर र लागत विधि अनुसार परामर्श सेवा खरिदको लागि सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताहरूसँग सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३७ (१) अनुसार वार्ता गर्दा आर्थिक प्रस्तावमा उल्लेख गरे बमोजिम पेशाविद्हरूको पारिश्रमिक सम्बन्धमा वार्ता गरी बजेट सिमा भित्र कार्य गर्नेगरी प्रस्ताव छनौट गर्न सकिने वा नसकिने ? (ख) तालिम लगायतका खर्चहरू सोधभर्ना हुने प्रकृतिका खर्चहरूमा पर्छ वा पर्दैन ?

राय परामर्श :

(क) को सम्बन्धमा पेशाविद्को पारिश्रमिक सम्बन्धमा वार्ता हुन सकिने ।

(ख) को सम्बन्धमा TOR मा जे उल्लेख गरिएको छ सोहि अनुसार गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।२०)

८६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : गरिबी निवारण कोष, ताहाचल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

कनै फर्मले Sub Consultant राखि प्रस्तावना पेश गरेको सम्बन्धमा प्रस्तावना पेश गर्ने फर्म/संस्थाको सट्टा Sub Consultant को मूल्य अभिवृद्धि कर विजक प्रयोग गरी भुक्तानी गर्ने गरी सेवा खरिद गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

(१) विश्व बैंकको खरिद निर्देशिका अनुसार हुने खरिदमा सोही अनुसार गर्ने ।

(२) दातृ निकायको निर्देशिकामा उल्लेख नभएका कुराहरू नियमावली, २०६४ को नियम ८७(क) बमोजिम हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।२०)

८७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

Hospital Information Management System Software निर्माणका लागि प्रथम पटक सूचना प्रकाशित गर्दा तीन वटा आशयपत्रदाताले भाग लिएकोमा तीमध्ये एउटा आशयपत्रदाता Need Assessment गरी DPR तयार गर्न समेत भाग लिएकोमा स्वार्थ बाझिने काम रहने हुँदा बाँकी दुईवटा मात्र रहँदा पुनः EOI माग गरिएकोमा पहिलो पटक भाग लिएकोले पुनः भाग लिन नपर्ने भनि निवेदन दिएको अवस्थामा समावेश गर्न मिल्ने, नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७० (७) बमोजिम सूचना बमोजिम आशयपत्र पेश नगर्ने ख्याति प्राप्त परामर्शदातासँग सम्पर्क गरी निजको नाम संक्षिप्त सूचिमा समावेश गर्न सकिने प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने विषय सार्वजनिक

निकाय आफैले एकिन गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।२२)

८८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

समितिले कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न परामर्श सेवाका लागि EOI गरी RFP मागेकोमा मूल्याङ्कन गर्दा व्यवसाय दर्ता इजाजतपत्र बारेमा द्विविधा भएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० (२)(ख) अनुसार व्यवसायी दर्ता इजाजतपत्र आवश्यक भए कामको प्रकृति अनुसार सो काम गर्न प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र आवश्यक पर्ने नपर्ने तहाँ कार्यालयबाटै एकिन गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।२२)

८९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

समितिसँग परामर्श कार्यको लागि सम्झौता गरेका परामर्शदाताहरुले सो इन्सोरेन्स सम्बन्धमा कुनै पनि बिमा संस्थाले प्रकृया बारे ठोस निर्णय दिन नसकेको भनि निवेदन पेश गरेकोले पेशागत दायित्व बिमाको प्रकृया बारे ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८१ बमोजिम पेशागत दायित्व बिमा सम्बन्धी व्यवस्था भए बमोजिम बिमा गराउने र उक्त बिमा बिना कम्पनीहरु मार्फत गराउन सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।२४)

१००. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सिंचाई तथा जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजना, ललितपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३५ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८० मा आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धी प्रावधान भएता आर्थिक प्रस्ताव, प्राविधिक प्रस्ताव र Terms of reference सँग तालमेल नमिलेमा के गर्ने भन्ने उल्लेख नगरेकोले आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा द्विविधा उत्पन्न भएको ।

राय परामर्श :

त्यहाँ च.नं.२५०, मिति २०७३।१०।१२ गतेको पत्रबाट Impact Study of integrated crop & water management program of IW/2/Np कार्यको लागी पेश भएका आसयपत्र दाताहरुको प्रस्ताव सम्बन्धमा राय माग भएकोमा कानून बमोजिम त्यहाबाटै निर्णय हुनुपर्ने देखिएको ।

(निर्णय मिति : २०७४।०१।०३)

१०१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सुदूरपश्चिम विकास आयोगको सचिवालय, डोटी ।

राय माग गरिएको बिषय :

सुदूरपश्चिम विकास आयोगको सचिवालयबाट जिल्लाको प्राकृतिक श्रोत नक्साङ्कन, विश्लेषण कार्यक्रमको लागि आशयपत्र माग गरी ४ वटालाई संक्षिप्त सूचिमा समावेश गरिएको र ती परामर्शदाताबाट ३० दिनको म्याद दिई प्रस्ताव माग गरिएकोमा एक वटा प्रस्तावदाताबाट मात्र प्रस्ताव पेश भएकोले के गर्ने भन्ने द्विविधा पर्न गएको ।

राय परामर्श :

उपरोक्त कार्यका लागि ४ वटा आशयपत्र संक्षिप्त सूचिमा दर्ता भएको अवस्थामा ४ वटै परामर्शदाताबाट प्रस्ताव माग गरेकोमा एक वटा मात्र प्रस्ताव दर्ता हुन आउनुमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ बमोजिम भए नभएको एकिन गरि तहाँबाटै निर्णय गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०१।०८)

१०२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सिंचाई तथा जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजना, ललितपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३५ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८० मा आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धी प्रावधान भएता आर्थिक प्रस्ताव, प्राविधिक प्रस्ताव र Terms of reference सँग तालमेल नमिलेमा के गर्ने भन्ने उल्लेख नगरेकोले आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा द्विविधा उत्पन्न भएको ।

राय परामर्श :

Request for Proposal उल्लेख भएका प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आधारहरु तथा Terms of reference बमोजिम तहाँ आयोजनाबाटै निर्णय हुन ।

(निर्णय मिति : २०७४।०१।१३)

१०३. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : सिद्धार्थनगर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सिद्धार्थनगर, रुपन्देही ।

राय माग गरिएको बिषय :

“Detailed Plan Development/Design of Gate and Park of Siddharthanagar Municipality” कार्यको लागि 30 October 2017 मा Expression of Interest को सूचना जारी गरिएकोमा Detail TOR with EOI Template को Hard Copy छ वटा परामर्शदाताले यस कार्यालयमा निवेदन पेश गरी बुझि लिएको र सोही अनुसार प्रस्ताव दर्ता हुन आएको तर एउटा फर्मले निवेदन पेश गरी बुझी नलगेको Detail TOR with EOI Template प्रस्ताव पेश हुन आएको हुँदा निज परामर्शदाताको प्रस्तावलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने ? सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको।

राय परामर्श : Expression of Interest (EOI) को कागजपत्र सार्वजनिक निकायबाट वा विद्युतीय माध्यमबाट निशुल्क प्राप्त गर्न सकिने हुँदा तहाँ कार्यालयबाटै जारी गरिएको EOI होरहोइन एकिन गरि तहाँ कार्यालयबाटै जारी गरिएको भए मान्यता दिने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०८/१२)

१०४. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, स्तरीकरण तथा पूर्वाधार विकास शाखा, कमलादी ।

राय माग गरिएको बिषय :

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम १०४(२) मा गुणस्तर र लागत विधि मार्फत छनौट भएकाको हकमा पेशाबिदहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धमा बार्ता हुन नसक्ने प्रावधान उल्लेख भएकोमा (सोधभर्ना हुने प्रकृतिका खर्च बाहेकका) प्राधिकरणबाट परामर्श सेवा खरिदका लागि छनौट भै सम्झौता समेत भैसकेको परामर्शदाता संस्थाले परामर्श सेवा प्रयोजनका लागि निजले REP मार्फत प्राधिकरण पेश गरेको आर्थिक प्रस्तावमा उल्लेखित Offer बमोजिम International Part मा Exempt of all local Taxes हुने गरी सम्झौता संशोधन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ? सो सम्बन्धमा राय परामर्श माग गरिएको ।

राय परामर्श :

खरिद कारवाहीको प्रकृया अन्तिम रुपमा रहि सम्झौता समेत भैसकेको अवस्थामा पुनः बोलपत्र कागजातमा पेश भएको शर्त हेरी सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा व्यवस्था नभएको ।

(निर्णय मिति: २०७४/११/०३)

१०५. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : भरतपुर महानगरपालिकाको कार्यालय, चितवन ।

राय माग गरिएको बिषय :

Preparation of Comprehensive/Integrated Urban Development Plan कार्यको लागि पूर्ण भएका आशयपत्रहरुको मूल्याङ्कन गरी योग्यता कमका आधारका ६ वटा परामर्शदाताहरु छनौट भै आशयपत्र समेत दिइएकोमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१ बमोजिम प्रस्ताव (प्राविधिक र आर्थिक) का लागि ३० दिने सूचना दिई Request for Proposal माग गरिएकोमा पेश भएका ५ वटा फर्महरु मध्ये EOI र RFP मा प्रस्ताव गरेको manpower को CV एउटै व्यक्तिको आकर्षित हुने वा नहुने साथै प्रस्ताव गरिएको manpower को पदमा रिक्त गरी मूल्याङ्कन गर्न सकिने वा नसकिने ?

राय परामर्श :

- १) खुला रुपमा आशयपत्र (EOI) मा प्रस्ताव गरिएको व्यक्ति र Request for Proposal मा प्रस्ताव गरिएको व्यक्ति उहिनै व्यक्ति हुनु आवश्यक नभएको ।
- २) Lump-sum Contract लागि अह्वान गरिएको Request for Proposal (RFP) मा माग गरे बमोजिमको जनशक्ति पेश नभएको अवस्थामा RFP कागजातमा उल्लेखित प्रावधान, प्रस्तावदाताले पेश गरेको Work Mythology मा उक्त जनशक्तिको आवश्यकता आदि विषय विश्लेषण गरी तहाँ निकायबाटै निर्णय हुन ।

(निर्णय मिति: २०७५/०१/१५)

१०६. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, मध्यबानेश्वर, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

यस कार्यालयबाट आशयपत्र आव्हानको शुरु सूचनामा अन्तराष्ट्रियस्तरको आयोजना व्यवस्थापन परामर्शदाता (PMC) खरिद कार्यको लागि समूह, संगठन वा संयुक्त उपक्रमको (Joint Venture) को रुपमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था भए अनुसार In Association With को रुपमा खरिद प्रक्रिया शुरु गरिएको र संक्षिप्त सूचीमा छनौट भई परामर्श सेवाको लागि प्रस्ताव पेश गरेका ४ वटा परामर्शदाताहरु मध्ये दुईवटा परामर्शदाताहरुको समूहमा एउटै नेपाली परामर्शदाता दोहोरो रहन गएको छ साथै सोही नियमावलीको नियम ७० को उपनियम ११ मा भएको प्रतिवन्धात्मक वाक्यश्रमा “संयुक्त उपक्रम कायम गर्दा दोहोरो पर्ने गरी गर्न सकिने छैन” भन्ने व्यवस्था भएकोले नियमावलीको दफा ७०(३) (ड) २ र नियमावलीको नियम ७० को उपनियम ११ र In Association With भन्नु एउटै हो वा होइन ? सो सम्बन्धमा राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्श :

- (क) प्रस्तावदाताले “In Association with” गरी प्रस्ताव पेश गर्दा संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) अथवा क्वाड (Consultant) को रुपमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने र सो व्यहोरा प्रस्तावदाताहरु बीचको सम्झौतामा उल्लेख हुने ।
- (ख) कुनै एक फर्म वा कम्पनी एउटा फर्म वा कम्पनी संग मात्र संयुक्तक्रम (JV) मा प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने र एक भन्दा बढी फर्म संग छ गरी प्रस्ताव पेश भएमा Conflict of Interest हुने ।
- (ग) यस कार्यालयबाट जारी गरिएको Standard Request for Proposal (RFP) Document बमोजिम सिद्धान्ततः एउटा फर्म वा कम्पनीले एक भन्दा बढी फर्म वा कम्पनी संग Sub-Consultant को रुपमा सहभागी भई प्रस्ताव

पेश गर्न सक्ने र Standard Request For Proposal Document मा एक भन्दा बढी फर्ममा Sub-Consultant को रूपमा सहभागी हुन दिनेरनदिने विषय RFP Document मा उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोले उक्त खरिदको RFP Document मा गरिएको व्यवस्था, परामर्शदाताहरूबीचमा भएको सम्झौता समेतका आधारमा तहाँ निकायबाटै निर्णय हुना (निर्णय मिति: २०७५/०९/१५)

१०७. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग ।

राय माग गरिएको विषय :

वन्यजन्तु अपराध घटनास्थल व्यवस्थापन कार्यविधि लेखन तथा प्रकाशन कार्यका लागि विभागमा तयार गरिएको मौजुदा सूचीमा रहेका परामर्शदाताबाट प्रस्ताव माग गरिएकोमा प्राप्त प्रस्तावदाताहरू मध्ये एउटा मात्र प्रस्तावदाताको प्राविधिक प्रस्ताव मुल्याङ्कनमा उत्तिर्ण भएको हुँदा प्रस्ताव निज प्रस्तावदातालाई छनौट गर्न मिल्ने नमिल्ने भनी राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७६ र नियम ७८ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय प्रदान गर्न आवश्यक नभएको ।

(निर्णय मिति: २०७५/०३/२५)

१०८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय :

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुर ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरको प.स. २०७५/०७६, च.नं.४३, मिति २०७५।५।२९ को पत्रबाट माध्यमिक तहका विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण र विद्यार्थीको उपलब्धि राष्ट्रिय परीक्षण कक्षा १० का लागि विभिन्न पाँच प्याकेजमा कार्य बर्गीकरण गरी परामर्श सेवाबाट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको र उक्त पाँच वटै प्याकेज खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३० प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा मिति २०७५।०५।०५ गते सूचना प्रकाशित गरिएको । यसरी प्रकाशित सूचना बमोजिम तोकिएको समय सीमा भित्र त्रिभुवन विश्व विद्यालय, शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र बल्खुले प्याकेज ३, प्याकेज ४ र प्याकेज ५ मा सिलबन्दी आशयपत्र दर्ता गरेको ।

त्रिभुवन विश्व विद्यालय, शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र, बल्खुले पेश गरेको तीन वटै प्याकेजको आशय पत्रमा परीक्षण गर्नु पर्ने कागजातहरू (संस्था दर्ताको प्रमाण पत्र, मू.अ.क.दर्ता प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र) नभएको । तर करदाता सेवा कार्यालय कलकीको मिति २०७५।१२।२९ को पत्रमनुसार मू.अ.क. ऐन २०५२ को अनुसूची १ को समुह ६ मा व्यवस्था भए बमोजिम शिक्षा अनुसन्धानात्मक कार्यहरू, शिक्षण सेवाहरू तथा नाफा आर्जन नगर्ने उद्देश्यले व्यवसायिक तथा पेशागत तालिम वा पुर्नताजगी तालिमहरूमा मू.अ.क. छुट हुने व्यवस्था भएको हुदा यस्तो प्रकारको सेवा प्रदान गर्दा मू.अ.क.मा दर्ता हुनु नपर्ने व्यहोराको पत्र संलग्न भएको पाइयो । यस्तो अवस्थामा त्रिभुवन विश्व विद्यालय, शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रले यस केन्द्रमा दर्ता गरेको आशयपत्रहरू परीक्षण तथा मूल्यांकनमा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने भनि द्विविधा उत्पन्न भएको । त्रिभुवन विश्व विद्यालय, शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र सार्वजनिक संस्था भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३० प्रयोजनका लागि योग्य हुने वा नहुने निकर्ण गर्न नसकेकोले राय उपलब्ध गराइदिनु हुन भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम १९(२) (ख) मा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी बाट समेत खरिद गर्न सकिने व्यहोरा स्पष्टै भएको ।”

(निर्णय मिति : २०७५।०६।२३)

१०८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय :

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, सिंहदरवार, काठमाडौं ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, सिंहदरवार, काठमाडौंको च.नं. ५५८ मिति २०७६।०१।०५ को पत्र अनुसार नेपाल सरकारको निर्णय तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना भई पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य भईरहेको छ । मन्त्रीपरिषदको मिति २०७५।११।३ र २०७५।१२।२१ को निर्णय अनुसार ७७ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम विस्तार गर्ने निर्णय भएको साथै सो कार्यका लागि हाल स्थापित प्रणालीको निरन्तरता, स्तरोन्नती तथा क्षमता विस्तारका लागि साविककै सेवा प्रदायकबाट वार्ताद्वारा सोभै परामर्श सेवा खरिद गर्नेगरी विभागलाई स्वीकृति दिने भनी निर्णय भएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा साविककै सेवा प्रदायकलाई वार्ताको माध्यमबाट सम्झौता गरी काममा लगाउन प्रस्ताव आह्वानका लागि दस्तावेज तयारको क्रममा रहेको छ । उक्त दस्तावेज तयार गर्ने क्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट तयार गरिएको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी (Request for Proposal) स्ट्यान्डर्ड नमुना ढाँचालाई आधार लिदा सोभै वार्ताबाट राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण विषयवस्तु समेटिने नदेखिएको र यस अघि तत्कालीन राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले तयार गरेको ADB बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयन भएको खरिद सम्बन्धी दस्तावेज र विश्व बैंकबाट तयार गरेको खरिद सम्बन्धी IT System को Standard Procurement document लाई समेत आधार लिई तयार गर्दा संस्थागत आवश्यकता अनुसारका विषय वस्तु समेटिने भएकोले एसियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंक र त्यस कार्यालयबाट तयार गरेको Guide Line लाई समेत आधार मानि तयार गरिएको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी ढाँचा यसैसाथ संलग्न राखि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ समेतलाई मध्यनजरगरी राय परामर्शको लागि त्यहाँ पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

राय परामर्श :

“उल्लेखीत कार्यका लागि आवश्यक Standard Procurement document पूर्ण रुपमा तयार गरी लागू गर्न गराउन केही समय लाग्ने हुँदा तहाँबाट राय माग भएको विषयका सम्बन्धमा तहाँको आवश्यकता र औचित्यता हेरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीका सर्वमान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल नहुने गरी कानुनसम्मत निर्णय ताँहाबाटै हुनुपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०१।१६)

११०. रायरपरामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- हुलाक सेवा विभाग, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौं ।

विषय :- राय परामर्श सम्बन्धमा ।

हुलाक सेवा विभाग, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौं को प.सं ०७६/७७, च नं ६७, मिति २०७६/०५/१३ को पत्रबाट नेपाल सरकारले आ.व २०३३/३४ साल देखि हुलाक बचत बैंक संचालन भई आ.व २०७०/७१ देखि Software system बाट कार्य संचालन गर्ने व्यवस्था बमोजिम विभिन्न स्थानमा Software system बाट कार्य भएको छ । Software Support and Maintenance कार्यको परामर्शदाता छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि आशयपत्र माग गरी मिति २०७६/०४/०८ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । प्रकाशित सूचना बमोजिम ५ वटा फर्महरूबाट आशयपत्र दर्ता गरिएको थियो । प्राप्त आशयपत्रको मूल्यांकन गर्ने सिलसिलामा अन्यौल देखिएकोले मिति २०७६/०५/०५ को पत्र बमोजिम तहाँको राय माग गरिएको छ साथै खरिद प्रक्रिया पुरा नभए सम्मका लागि ६५ बाट हुलाक बचत बैंकको दैनिक सेवा प्रभावित हुने भएकोले अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि प्रयास गरिएको छ । उक्त समस्या समाधानको लागि उत्तम वैकल्पिक उपाय प्राप्तीका लागि राय परामर्श माग गरिएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत माग भएको विषयमा त्यहाँ कार्यालयको स्वीकृत खरिद योजना अनुसार खरिद व्यवस्थापन हुनुपर्ने देखिँदा यस कार्यालयबाट राय दिईरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०५/२२)

१११. राय परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- हुलाक सेवा विभाग, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौं ।

विषय :- राय परामर्श सम्बन्धमा ।

हुलाक सेवा विभाग, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौं को प.सं ०७६/७७, च नं ५, मिति २०७६/०५/०५ को पत्रबाट नेपाल सरकारले आ.व २०३३/३४ साल देखि हुलाक बचत बैंक संचालन गरेको हो। हुलाक बचत बैंक लामो समय सम्म ढड्डा प्रणालीबाट संचालन भएकोमा पछिल्लो समय यसलाई आधुनिकरण गर्ने, Software System बाट कार्य संचालन गर्ने व्यवस्था बमोजिम विभिन्न स्थानमा Software install गरि data entry गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । Software support and maintenance कार्यका लागि प्रत्येक वर्ष केही रकम विनियोजित हुने गरेको छ । यस आ.व मा पनि रकम विनियोजन गरिएको छ । Software support and maintenance कार्यको परामर्शदाता छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि आशयपत्र माग गरी मिति २०७६/०४/०८ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । प्रकाशित सूचना बमोजिम ५ वटा फर्महरूबाट आशयपत्र दर्ता गरिएको थियो । प्राप्त आशयपत्रको मूल्यांकन गर्ने सिलसिलामा Softech Foundation प्रा.लि ले पेश गरेको आशयपत्रमा पेश गर्ने कार्यालय केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौं लेख्नु पर्नेमा ३ ठाउँमै गोश्वारा हुलाक कार्यालय, सुन्धारा, काठमाडौं भनि उल्लेख गरेको कारणले मूल्यांकन गरी सूचिकृत गर्न समस्या परेको छ ।

सन्धिपत्र सूची तयार गर्नका लागि आशयपत्र मूल्यांकन गर्ने सिलसिलामा पेश गर्नु पर्ने कार्यालयको नाम र ठेगाना फरक पारी पेश गरेको र ऐन नियममा त्यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नदेखिएकोले राय परामर्श माग गरिएको हो ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत माग भएको विषयमा EOI को प्रस्ताव सम्बन्धि कागजातमा उल्लेखित सार्वजनिक निकायकै नामलाई सम्बोधन गरी प्राप्त भएका प्रस्तावहरू मात्र मूल्यांकनमा समावेश गर्न सकिने ।” (निर्णय मिति : २०७६/०५/२२)

११२. रायपरामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि., सिंहदरवारप्लाजा, काठमाडौं ।

विषय :- राय सुझाव माग गरिएको सम्बन्धमा ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि., सिंहदरवारप्लाजा, काठमाडौं को प.सं स.व्या.वि ०७६/७७, च नं १८०, मिति २०७६/०५/३० को पत्रबाट धुलिखेल र फिक्कल (RBBL/CS/02/075/076) तथा पाल्पा र मान्मा (RBBL/CS/01/075/076) मा भवन निर्माण गर्नका लागि परामर्शदाता नियुक्तिका सन्दर्भमा मिति २०७५/०९/१३ मा EOI Document माग गरिएकोमा उक्त समयमा प्राप्त परामर्शदाताहरूमा धुलिखेल र फिक्कलका लागि ५ वटा तथा पाल्पा र मान्माका लागि ३ वटा परामर्शदाता छनौट भएकोमा सो परामर्शदाताबाट चैं माग गरिएकोमा उक्त समय भित्र पेश हुन आएकाबाट मिति २०७६/०४/१५ गते प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको र त्यसको लगत्तै धुलिखेल र फिक्कलको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नका लागि मिति २०७६/०५/०२ गते २:० बजेका लागि पत्राचार गरेको तथा मान्मा तथा पाल्पाको लागि मिति २०७६/०५/०३ गते २:०० बजे खोल्नका लागि पत्राचार गरिएकोमा सोहि अनुसार मिति २०७६/०५/०२ मा खोलिएको प्रथम स्थान हासिल गरेको लागि धुलिखेल र फिक्कल तथा मिति २०७६/०५/०३ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा पनि मिति २०७६/०५/०२ मा प्रथम भएको परामर्शदाता नै प्रथम भएको तर RFP मा Data Sheet मा एउटा परामर्शदाताले एउटा मात्र प्याकेज गर्न पाउने व्यवस्था भए बमोजिम पहिलो दिन खोलिएकोमा प्रथम स्थान हासिल गर्ने लागी प्रथम स्थान दिई दोस्रो दिन खोलिएको प्याकेजमा दोस्रो हुने प्याकेजलाई दिने निर्णय गर्दा कानुनी बाधा अवरोध हुने नहुने ।

दुवै प्याकेजमा प्रथम हुने एउटै परामर्शदाता र दोस्रो हुने दुवै प्याकेजमा भिन्न भिन्न भएको हुँदा पहिलो दिन खोलिएकोमा पहिलो हुने लाई प्रथम र दोस्रो दिनमा दोस्रो हुनेलाई दोस्रो प्याकेज दिने निर्णय गर्न लागेकोमा सो मा कानुनी बाधा अवरोध हुने नहुने ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा त्यहाँ कार्यालयले EOI document मा राखेको प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा भएको व्यवस्थाको विपरित भएकोले कार्यालयबाट भएको त्रुटीको हदसम्म ध्यानाकर्षण गराउँदै यस कार्यालयबाट थप राय

दिईरहनु नपर्ने ।” (निर्णय मिति : २०७६/०६/१५)

११३. रायरपरामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, धनगढी, कैलाली ।

विषय :- राय सम्बन्धमा ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, धनगढी, कैलालीको च.नं. २४३ मिति २०७६।०७।०३ को पत्र अनुसार “सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रोफाइल” निर्माण गर्ने क्रममा EOI को लागि सूचना नं. ०१/२०७५/०७६ बाट सूचना प्रकाशित भए बमोजिम ११ वटा फर्म तथा कम्पनीबाट EOI प्राप्त हुन आएको । प्राप्त EOI को मूल्याङ्कनबाट ६ वटा फर्म तथा कम्पनी छनौट हुन आएका सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली २०६४ बमोजिम RFP को लागि सूचना प्रकाशन गर्दा तपशिलका ३ वटा फर्म तथा कम्पनीबाट प्रस्ताव प्राप्त भएका साथै प्राप्त प्रस्तावहरूको QCBS प्रणालीबाट मूल्याङ्कन गर्दा सबै भन्दा उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको आर्थिक प्रस्ताव यस मन्त्रालयबाट तयार गरिएको लागत अनुमान रु.२३५४९२०। (मू.अ.कर सहित) भन्दा उच्च रहेको छ । यसरी उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव लागत अनुमान भन्दा उच्च रहेको ।

तपशिल:

S.N.	Evaluation of Technical Proposal		Evaluation of Financial Proposal			Total Score (Technical Score + Financial Score)	Rank
	Total Marks obtained (out of 100)	Technical Score (0.7*Column 3)	Bidding Cost without VAT (NRs.)	Total marks obtained (out of 100)	Financial Score (0.3*Column 6)		
1.	90.90	63.63	3097143.00	51.50	15.45	79.08	I
2.	67.00	46.90	1595000.00	100.00	30.00	76.90	II
3.	68.96	48.27	3927600.00	40.61	12.18	60.46	III

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३६ को उपदफा (१) खण्ड ख बमोजिम लागत अनुमान भन्दा छनौट भएको प्रस्तावदाताको लागत भन्दा सारभूत रुपमा बढी भएमा प्रस्तावदाताले पेश गरेको प्रस्ताव अस्विकृत गरी खरिद कारवाही रद्द गर्न सक्नेछ ।

सोही ऐनको दफा ३७ को उदफा (२) बमोजिम सोधभर्ना हुने प्रकृतिका खर्च सम्बन्धमा वार्ता गर्न सकिनेछ ।

प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको QCBS मूल्याङ्कन पद्धतिबाट मूल्याङ्कन गर्दा उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताले पेश गरेको कबोल अंक यस मन्त्रालयको स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा उच्च रहेको अवस्थामा निज प्रस्तावदाता सँग वार्ता गर्दा स्वीकृत लागत अनुमान एवं अन्य प्रस्तावदाताहरूले कबोल गरेको न्यूनतम अंकलाई आधार बनाई गर्ने हो द्विविधा उत्पन्न भएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन को दफा ३६ मा प्रष्ट व्यवस्था रहेकोले सोहि अनुसार आवश्यक निर्णय गर्नु हुन ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०७/२१)

११४. रायरपरामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग, किर्तिपुर, काठमाडौं ।

विषय :- आवश्यक परामर्श उपलब्ध गराइदिने बारे ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग, किर्तिपुर, काठमाडौं को च नं १६६/०७६/०७७, मिति २०७६/०६/२७

को पत्रबाट Central Department of Sociology, Master Degree programme in social work (MSW) and Master in Gender Studies Programme of Tribhuvan University ले नयाँ भवन निर्माण गर्ने निर्णय भयो । यो कार्य प्रारम्भ गर्न इन्जिनियरिंग परामर्शदाताको आवश्यकता परेको । सो को लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद सम्बन्धि नियम २०५० (२०७३/०९/२० गते सम्मको संशोधन) को परिच्छेद १३ (परामर्श सेवा सम्बन्धि व्यवस्था) को नियम ५५ 'बमोजिम खुल्ला उपमा आशय पत्र माग गरि सन्निधित सूची तयार गर्नुपर्ने' अनुरूप मिति २०७५/०८/०६ गते राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरियो । इच्छुक परामर्शदाताहरूले पेश गरेको प्रस्तावमा नियम अनुरूप परामर्शदाताको सन्निधित सूची तयार गरियो । सूचिकृत परामर्शदातालाई मिति २०७५/१०/१४ गते नियम ५६ अनुसार सूचना दिई 'प्राविधिक' र 'आर्थिक' प्रस्ताव माग गरियो ।

सूचिकृत परामर्शदाताहरूबाट तोकिएको मिति २०७५/११/२५ सम्ममा 'प्राविधिक' र 'आर्थिक' प्रस्ताव पेश भए । तर त्रि.वि को यस शाखाको आन्तरिक समस्या (विद्यार्थीको तालाबन्दी लगायत) ले समयमै प्रस्तावहरू खोल्न, खोलाउन सकिएन । लामो समय देखि खोल्न खोलाउन नसकिएको उक्त प्रस्तावहरू हालसम्म पनि शिलबन्दी अवस्थामै रहेको ।

डिपार्टमेन्टको भवन निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने तर नियमावली अनुरूप समयमै प्रस्तावहरू खोल्न नसकिएकोले राय परामर्श मागनु परेको ।

सान्दर्भिक ऐनको दफा, नियमावलीको नियम तथा SBD को व्यवस्था : सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३२ र नियमावलीको नियम ७५

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा त्यहाँ कार्यालयबाट मिति २०७६/०७/२२, च.नं १९९/०७६/७७ को पत्रबाट प्राप्त जानकारीमा उल्लेख गरिएका विषय वस्तुहरू सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमले सम्बोधन गर्ने कानूनी विषय वस्तु नभई तहाँको आन्तरिक व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित विषय रहेको हुँदा यस कार्यालयबाट राय दिईरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०८/०८)

११५. रायरपरामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- जलश्रोत तथा सिंचाई विभाग, जावलाखेल, ललितपुर ।

विषय :- राय सुझावको लागि पेश गरेको ।

जलश्रोत तथा सिंचाई विभाग, जावलाखेल, ललितपुर को प.सं म.पि.ए २०७६/७७, च नं ५०, मिति २०७६/०६/१६ को पत्रबाट परामर्श सेवा सम्बन्धि आशयपत्र माग गर्दा आशायापत्रदाता फर्म वा कम्पनी भए दुई वा दुई भन्दा बढी फर्म वा कम्पनीले संयुक्त उपक्रमको रूपमा परामर्श सेवा दिन सक्ने व्यवस्था भएको । परामर्श सेवा सम्बन्धि आशायापत्र माग गर्दा आशयपत्रदाताको क्षमताको मूल्यांकन गर्दा परामर्श सेवाको कूल लागत अनुमानको एक सय पचास प्रतिशतमा नबढ्ने गरि हुने कारोबार रकम (टर्नओभर) को आधार लिनु पर्ने व्यवस्था भएको ।

परामर्श सेवा सम्बन्धि आशायापत्र माग गर्दा आशायापत्रदाता फर्म वा कम्पनी भए दुई वा दुई भन्दा बढी फर्म वा कम्पनीले संयुक्त उपक्रमको रूपमा परामर्श सेवा दिन सक्ने व्यवस्था भएकोमा उक्त संयुक्त उपक्रमको सदस्य फर्म वा कम्पनीको कारोबार रकम (टर्नओभर) को न्यूनतम मापदण्ड कति हुनु पर्ने भनि राय सुझाव आवश्यक रहेको ।

परामर्श सेवा सम्बन्धि आशायापत्र माग गर्दा आशायापत्रदाताको क्षमता मूल्यांकन गर्दा परामर्श सेवाको कूल लागत अनुमानको एक सय पचास प्रतिशतमा नबढ्ने गरि हुने कारोबार रकम (टर्नओभर) को आधार लिनु पर्ने भएको हुँदा लामो समय अवधिको परामर्श सेवा खरिद प्रक्रियामा लागत अनुमान ठुलो हुने कारणले प्रतिस्पर्धा सिमित हुन सक्ने भएकोले व्यवहारिक नहुने देखिएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७० को उपनियम ३(ड) र उपनियम (१२) मा व्यवस्था भए अनुसार त्यहाँ कार्यालयबाट निर्णय गर्नु हुन ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०९/१३)

११६. रायरपरामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, धनगढी, कैलाली ।

विषय :- राय सम्बन्धमा ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, धनगढी, कैलालीको प.सं २०७६/०७७, च नं ४०८, मिति २०७६/०८/१९ को पत्र अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश “Baseline Multi-Indicator Survey 2076” कार्य परामर्श सेवाबाट गराउने सम्बन्धमा परामर्शदाताको सक्षिप्त सुचीका लागि परामर्शदाताबाट आशय पत्र EOI माग गर्न मिति २०७६/०४/३० मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना अनुसार तोकिएको समयभित्र ६ वटा आशय पत्र प्राप्त हुन आएको । प्राप्त EOI को मूल्याङ्कनबाट ३ वटा फर्म तथा कम्पनी छनौट हुन आएका सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ बमोजिम RFP को लागि सूचना प्रकाशन गर्दा ३ वटा फर्म तथा कम्पनीबाट प्रस्ताव प्राप्त भएका साथै प्राप्त प्रस्तावको QCBS प्रणालीबाट मूल्याङ्कन गर्दा सबै भन्दा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको आर्थिक प्रस्ताव यस मन्त्रालयबाट तयार गरिएको लागत अनुमान रु.२,९९,३३,७८५।- (मु. कर बाहेक) भन्दा उच्च रहेको छ । यसरी उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव लागत अनुमान भन्दा उच्च रहेको ।

प्रविधिक र आर्थिक प्रस्तावको तत्त्वचय मूल्याङ्कन पद्धतीबाट मूल्याङ्कन गर्दा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताले पेश गरेको कबोल अङ्क यस मन्त्रालयको स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा उच्च रहेको अवस्थामा निज प्रस्तावदातासँग वार्ता गर्दा स्वीकृत लागत अनुमान एवम् अन्य प्रस्तावदाताहरूले कबोल गरेको न्यूनतम अङ्कलाई आधार बनाई गर्ने हो द्विविधा उत्पन्न भएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३६ को उपदफा १(ख) मा रहेको व्यवस्था अनुसार उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको लागत त्यस कार्यालयले तयार गरेको लागत अनुमान भन्दा सारभूत रूपमा बढी भएको वा नभएको सुनिश्चित गरी आवश्यक निर्णय त्यहाँ कार्यालयबाटै लिन हुन ।”

(निर्णय मिति : २०७६/०९/१३)

अन्य विविध राय परामर्शहरू

१. राय परामर्श माग भएको विषयः

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४(१३) मा सम्झौता नगरेमा बोलपत्र जमानत जफत हुने कुरा उल्लेख छ । कार्य सम्पादन जमानत पेश गरी सम्झौता नगर्नेको हकमा स्पष्ट उल्लेख भएको नदेखिएको र साथै उक्त जमानत जफत गरेपछि त्यसपछिको कम दर कबोल गर्नेको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न सकिने नसकिने कुरा समेत स्पष्ट उल्लेख भएको नदेखिएको हुँदा द्विविधा पर्न गएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

“सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७(५) र (६) मा जमानत जफत गर्ने र त्यसपछि अपनाउनु पर्ने प्रकृया स्पष्ट रहेको हुनाले सोही अनुसार गर्नुहुन ।”

(निर्णय मिति: २०६४।७।२२)

२. राय परामर्श माग भएको विषयः

आ.प्र. नियम ८९(३) बमोजिम दोस्रो पटक पुनः ६ महिना म्याद थप गरी सकेपछि मन्त्रालयबाट सोही विषयमा पुनः हर्जना नलिने गरी आ.प्र. नियम ८९(२) अनुसार गरिदिन मिल्छ मिल्दैन ।

राय परामर्शको व्यहोराः

“जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रथम पक्ष रहेको ठेक्काको शर्तको प्रकरण ५ अनुसार आ.प्र. सम्बन्धी नियमावली, २०५६ (संशोधन सहित) को नियम ८९(२क) बमोजिम म्याद थप हुने र सो अवधि पछि पुनः थप गर्नुपर्ने अवस्थामा ८९(३) आकर्षित हुने देखिन्छ । म्याद थप गर्ने अधिकार बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कार्यालय र सो भन्दा एक तह माथिको कार्यालय सम्म मात्र सिमित रहेको हुँदा विभागबाटै निर्णय हुनुपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०६४।७।२८)

३. राय परामर्श माग भएको विषयः

कर विवरण पेश गर्ने म्याद थप भएको पत्रको आधारमा ग्राह्यताको आधार पुरा हुने नहुने ।

राय परामर्शको व्यहोराः

खरिद नियमावलीको नियम ४० (२घ) अनुसार हेर्दा ग्राह्यताको विभिन्न आधारमध्ये सार्वजनिक निकायले तोकेको अवधिसम्मको कर चुक्ता प्रमाण वा आय विवरण पेश गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले आय विवरण पेश गर्ने म्याद थप भएको अवस्थामा त्यस्तो अवधि समाप्त नहुन्जेलसम्म ग्राह्यताको आधार पुरा हुने देखिएकोले यही कुरा जानकारी दिन र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई यसै प्रसंगमा अन्य कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पनि सोधी आएमा यसै अनुसारको जवाफ लेखी पठाउन अनुरोध गर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६४।८।२४)

४. राय परामर्श माग भएको विषयः

एउटा खानेपानी आयोजनामा DI Pipe को Price Adjustment दिने सन्दर्भमा ठेक्का बन्दोबस्तको समयमा Price Adjustment Ex-Factory Base Price / Bid Document मा उल्लेख भएकोमा ठेकेदारले Ex-Factory Base Price पेश गर्न नसकेकोले amicable settlement गरी दफा (X) अनुसार Ex-factory price index को सट्टा CIF Calcutta को Index बाट Price Adjustment गर्न निवेदन दिएको र Arbitration मा जानुको सट्टा दुवै पक्षले Amicable Settlement को माध्यमबाट Price Adjustment को समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेकोमा आपसी सम्झौतामा पनि मूल्यसूची (Price Index) को सन्दर्भमा Exfactory को साटो CIF Calcutta पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी सहमति भएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५३ अनुसार खरिद संझौतामा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था भएकोले Source of Index परिवर्तन हुने गरी संशोधन गर्न सकिने वा नसकिने भनी राय परामर्श माग भै आएको छ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

“सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५३ अनुसार कामको आधारभूत प्रकृति वा क्षेत्र परिवर्तन नहुने गरी दुवै पक्षको लिखित सहमतिबाट खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संझौता संशोधन गर्न सकिने” उल्लेख भएकोमा खरिद सम्झौतामा कारखाना मूल्यको आधारमा मूल्य समायोजन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको र विदेशी कम्पनीबाट आपूर्ति समेत भएको नदेखिएको हुँदा संझौताको स्पष्ट व्यवस्था र विदेशबाट आपूर्ति समेत नभएको अवस्थामा खरिद सम्झौतामा संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था देखिदैन।

(निर्णय मिति: २०६४।१०।१०)

५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

पुरातात्विक जीर्णोद्धार सम्बन्धी कार्यको लागि टेण्डर आव्हान गर्दा पर्न आएको नीतिगत समस्याका सम्बन्धमा।

प्राचिन स्मारक जिर्णोद्धार कार्य गर्दा गराउदा स्मारकको मौलिकता, संवेदनशीलतालाई नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी बोलपत्रमा योग्यता सम्बन्धी विषयमा शर्त राख्न पाउनुपर्ने सम्बन्धमा राय माग गरिएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

ऐनको १०(५) को प्रावधान बाहिर गई योग्यता सम्बन्धी शर्त राख्नु तत्काल उपयुक्त हुने देखिदैन। प्राचिन स्मारकको जिर्णोद्धार गर्दा सम्पदाको मौलिकताको जर्गेना, उत्खनन कार्यका लागि विशेष दक्षता जस्ता विषयलाई बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा प्राविधिक विवरण (Technical Specification) खण्डमा कामको माग अनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने मालसामान, यसमा प्रयोग गर्नुपर्ने यन्त्र औजार तथा उपकरणहरू कामको मर्म अनुरूप आवश्यक पर्ने कार्य कौशलताका सम्बन्धमा तथा कामको गुणस्तर परीक्षण गर्दा पनि यिनै कुराहरू हेरिने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको खण्डमा बोलपत्रदाता स्वयं यि योग्यता सहित प्रतिस्पर्धामा आउने अवस्था श्रृजना हुन सक्ने देखिन्छ।

(निर्णय मिति: २०६४।१०।२२)

६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

निर्माण कार्यको खरिद कार्यको सम्झौता गर्दा सम्झौताको सर्तमा म्याद थप भएको अवधिमा जुनसुकै कारणले भएपनि कार्य सम्पन्न नगरेमा दैनिक ०.०५ प्रतिशत हर्जना लगाई म्याद थप गर्ने कुरा उल्लेख भएको तर देशको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी बिना हर्जना नै म्याद थप गर्न मिल्ने नमिल्ने।

राय परामर्शको व्यहोरा:

खरिद सम्झौतामा जुनसुकै कारणले भए पनि कार्य सम्पन्न नगरेमा हर्जना लगाई म्याद थप गर्ने कुरा उल्लेख भएको। वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिम सम्झौतामा नपरेको अवस्थामा म्याद थप गर्न अपनाउनुपर्ने विभिन्न व्यवस्था भएको देखिन्छ। वर्तमान प्रसंगमा म्याद थप र हर्जना सम्बन्धमा सम्बन्धित दुवै पक्षहरूलाई स्वीकार्य भएको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको हुनाले सम्झौतामा गरिएको व्यवस्था अनुसार नै म्याद थप सम्बन्धी कारवाही गर्नुपर्ने।

(निर्णय मिति: २०६४।११।२८)

७. राय परामर्श माग भएको विषयः

(१) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १९ को उपनियम (२) को देहायको (च) बमोजिम घरभाडा भुक्तानी दिन मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा ।

राय परामर्शको व्यहोराः

नियम १९(२) को अपवाद सूचीमा रहेका अवस्थामा मु.अ.कर तथा स्थायी लेखा प्रमाणपत्र दुवै आवश्यक नहुने देखिएको हुँदा यही व्यहोरा नीतिगत निर्णय गरी घरभाडामा लिन स्थायी लेखा नम्बर र मु.अ.कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेकासँग कारोवार गर्न सकिने राय परामर्श पठाउन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६४।११।२८)

८. राय परामर्श माग भएको विषयः

बोलपत्र आव्हानको संशोधित सूचना अनुसारको घोषणापत्र पेस नगर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्रमा कारवाही गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ४०(३) अनुसार राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारमा सूचना प्रकाशन गरी संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तो संशोधनका कारण बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद बढाउनु पर्ने भए सो समेत गर्न सकिन्छ । यसरी प्रकाशित सूचनालाई जानकारी नभएको भन्न नमिल्ने ।

ग्राह्यताको आधारहरु भनेको बोलपत्र मूल्यांकनको प्रवेश बिन्दु भएको र प्रवेश बिन्दुमा आवश्यक कागजातहरु पुरा नभएमा अगाडिको मूल्यांकनमा समावेश नहुने ।

यो कुरा ऐनको दफा २३(२क) मा उल्लेख भएको छ । ग्राह्यता सम्बन्धी कागजातहरु सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम (४०) मा खुलाइएको छ । यसरी खुलाईए बमोजिमका कागजातहरु पेश नभएमा ऐनको दफा २४(घ) को आधारमा बोलपत्र उपर कारवाही नगरिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको हुनाले सोही अनुसार गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६४।१२।६)

९. राय परामर्श माग भएको विषयः

पाँच विभिन्न कामलाई एक सिंगो प्याकेज बनाई बोलपत्र आव्हान गरिएको, बोलपत्रदाताले पाँचवटा कार्यको लागि छुट्टाछुट्टै कबोल अंक भरी अन्तिममा एकमुष्ट रकम जम्मा गरेका, कुल जम्मा रकम पछि अक्षरमा लेख्नुपर्ने स्थानमा अक्षरमा लेखेको रकम अंकमा लेखेको भन्दा फरक हुने गरी लेखिएको देखिन्छ । अक्षरमा लेखिएको रकमलाई कुल कबोल अंक मान्ने नमान्ने र यसलाई मानेमा पाँचवटा विभिन्न काममा कसरी विभाजन गर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोराः

(१) सर्भे, डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण र जडान गरी एक महिनासम्म संचालन गर्नुका साथै एक वर्षसम्म Pre-Febricated Water Treatment Plant का लागि Support Service समेत दिने कार्यक्षेत्र (Scope) राखी आव्हान गरिएको बोलपत्रमा एउटा बोलपत्रदाताले कुल जम्मा रकम अंक र अक्षरमा फरक फरक लेखेको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २३(९) मा उल्लेखित अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको मान्य हुने व्यवस्था रहेकोले कबोल अंक अक्षरमा लेखिएको कायम हुनेमा द्विविधा छैन ।

(२) टर्न की खरिद सम्भौता गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया छनौट भई सर्भेदेखि संचालनसम्मको कामलाई एउटै प्याकेजमा बोलपत्र गरिएकोले सम्भौताको प्रकृति अनुसार नै सो खरिद कार्यको लागि एक मात्र कबोल अंक रहन्छ । अतः ईकाई दर सम्भौतामा जस्तो विभिन्न आईटममा विभाजन गरी आईटमवाइज रुपमा भुक्तानी गर्ने प्रणाली अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहदैन । खरिदको दृष्टिकोणले उक्त कार्य एउटै काम भएको र सो को लागि कुल कबोल अंक एउटै हुने हुनाले अक्षरमा लेखिने अंकलाई नै त्यस्तो कार्यको लागि दररेट मानिने भएकोले ऐनको दफा २३(९) मा माथि उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम अक्षरमा

लेखिएको कबोल अंक कायम गरी बोलपत्र मूल्यांकनको कार्य गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६५।२।१४)

१०. राय परामर्श माग भएको विषय:

आंशिक बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट नरहेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १३ को (२) मा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ । यसै उपदफा (ट) मा आंशिक रुपमा बोलपत्र पेश गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख भएको हुनाले यसको आधारमा खरिद कारवाही भएको अवस्थामा आंशिक रुपमा पनि स्वीकृत हुन सक्ने ।

(निर्णय मिति: २०६५।३।६)

११. राय परामर्श माग भएको विषय:

दोस्रो पटक पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न कति दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुविधा रहेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६(१) मा उल्लेख भएको अवस्थामा मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कार्यवाही रद्द गर्न सकिन्छ । त्यहाँको पत्रमा बोलपत्र रद्द गर्नु पर्दाको स्पष्ट कारण उल्लेख नगरी रीतपूर्वकको नभएको भनी अस्पष्ट व्यहोरा उल्लेख भएको छ । उपरोक्त अनुसारको दफा २६(१) को (क) र (ख) अनुसार रद्द भएको भए सोही दफा को २६(५) अनुसार समिक्षा गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्दछ । यसरी आव्हान गरिने बोलपत्र नयाँ बोलपत्र हुने हुनाले ऐनको दफा १४(४) बमोजिमको म्याद दिनुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६५।३।६)

१२. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २६ (ख) को न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी भएमा बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारवाही रद्द गर्न भन्ने प्रावधान रहेको तरसम्पूर्ण बोलपत्रहरुमा लागत अनुमान भन्दा ७ देखी १८ प्रतिशत बढी भरी पेश हुन आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

(१) लागत अनुमान भन्दा बढी रकमको दरभाउपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(१)(ख) को अवस्था आकर्षित नहुने भएकोले स्वीकृत गर्न मिल्दैन ।

(२) बोलपत्रको सम्बन्धमा विवेकशिलता प्रयोग गरी लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी भए नभएको एकिन गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा जिल्ला दररेट समितिले कायम गरेको नयाँ दररेटको दर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ भने सो आधारमा बोलपत्रको मुल्यांकन गर्दा निश्चित रुपमा लागत बढ्न गई नेपाल सरकारको खर्च दायित्व बढ्न जाने देखिएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६(१)(ख) अनुसार लागत अनुमानमा सारभूत रुपमा बढी नहुने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने कुराको लागि एउटा आधार हुन सक्ने " ।

(निर्णय मिति: २०६५।३।६)

१३. राय परामर्श माग भएको विषय:

कुनै खरिद गर्नुपूर्व लागत अनुमान तयार गर्दा मु.अ.कर वापतको रकम लागत अनुमानमा जोडिन्छ कि जोडिदैन ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

लागत अनुमान तयार गर्ने भनेको कुनै खरिद गर्नुपर्दा खरिदकर्तालाई लाग्ने जम्मा खर्च कति हो, यस प्रयोजनको लागि कति बजेट व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर प्राप्त गर्न गरिने विषय हो । त्यसैले खरिद गर्ने उद्देश्य पुरा गर्न लाग्ने सबै खर्च लागत अनुमानमा समावेश हुनुपर्ने हुनाले त्यस खरिद बापत लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर रकम लागत अनुमानमा जोडिन्छ । लागत अनुमानको आधारमा सोभैं खरिद वा सिलबन्दी बोलपत्र वा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने भन्ने कुरा प्रत्येक खरिद विधिको लागि तोकिएको सीमा रकमको आधारमा तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उक्त कुराहरुको आधारमा रु. १० लाख सम्मको खरिद गर्दा सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने भनिएकोमा मु.अ.कर सहित कुल लागत अनुमान रकमको आधार नलिई मु.अ.कर बाहेक आंशिक लागतको आधारमा खरिद विधि छनौट गर्न नमिल्ने हुनाले प्रस्तुत सन्दर्भमा मु.अ.कर सहित १० लाख सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट खरिद गर्न सकिने सीमा हुने ।

(निर्णय मिति: २०६५।३।१७)

१४. राय परामर्शको व्यहोरा:

“लागत अनुमान भन्दा बढी रकमको दरभाउपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २६ (१) (ख) को अवस्था आकर्षित नहुने भएकोले स्वीकृत गर्न मिल्दैन,

बोलपत्रको सम्बन्धमा विवेकशीलता प्रयोग गरी लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी भए नभएको एकिन गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा जिल्ला दररेट समितिले कायम गरेको नयाँ दररेटको दर प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था रहेछ भने सो आधारमा बोलपत्रको मूल्यांकन गर्दा निश्चीत रुपमा लागत बढन गई नेपाल सरकारको खर्च दायित्व बढन जाने देखिएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६ (१) (ख) अनुसार लागत अनुमानमा सारभूत रुपमा बढी हुन जाने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने कुराको लागि एउटा आधार हुन सक्ने” ।

(निर्णय मिति: २०६५।३।६)

१५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

टेण्डर स्वीकृत गर्न निर्णय प्रकृयाको सिलसिलामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कानूनी सल्लाहकारको राय माग गरिदा कानूनी सल्लाहकारले कन्डिसनल विड डकुमेन्टको सन्दर्भमा ठेक्का स्वीकृत हुनुभन्दा अधिको अवस्थामा आर्कषित हुन नसक्ने हुँदा मूल्य समायोजनको शर्त सहितको ठेक्का स्वीकृत गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा प्रस्तुत फायल संलग्न शर्त सहितको ठेक्का स्वीकृत गर्न नमिल्ने हुँदा द्विविधा र अस्पष्टता भएका कारणबाट राय परामर्श माग गरिएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(१) को (क), (ख) तथा (ग) मा उल्लिखित अवस्थाहरु विद्यमान भएको नदेखिएको हुँदा सो दफा तथा उपदफाहरुमा गरिएको प्रावधान अनुसार खरिद कारवाही रद्द गर्न सकिने अवस्था देखिदैन भने सोही ऐनको दफा २७(५) तथा (६) अनुसार न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताले सम्झौता नगरेमा त्यसको लगत्तै पछिको अर्को मूल्यांकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरी खरिद सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था ऐनको दफा २० को प्रावधान भएको हो । तर त्यस्तो कार्य बोलपत्र मान्य हुने अवधि भित्रै बोलपत्र स्वीकृत गरी सक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको कारणले दफा २७(५) तथा (६) को व्यवस्था अनुसार हुनको लागि न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको स्वीकृत भएको बोलपत्र निजले कार्यसम्पादन जमानत राखी सम्झौता गर्न नआएमा मात्र क्रमशः दोस्रो तथा तेस्रो न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो अवस्था विद्यमान भएको देखिएन । ऐन नियममा भएका कुनै प्रावधानले पनि वर्तमान अवस्था समेटेको नदेखिदा खरिद कार्यको आवश्यकता तथा संभाव्य दायित्व समेतलाई विचार गरी ऐनको प्रस्तावनामा उल्लिखित विवेकपूर्ण ढंगबाट सार्वजनिक निकायले निर्णय गर्नु बाहेक अन्य विकल्प देखिएन ।

(निर्णय मिति: २०६५।४।६)

१६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

कार्यालयको दैनिक कार्य संचालन गर्नेक्रममा चिट्ठीपत्रहरु ओसारपसार र कार्यालय सरसफाई गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यालय सहयोगीको रुपमा काम गर्ने एक व्यक्ति र आयोग परिसरमा रहेको बगैँचाको गोडमेल तथा स्याहार संभार गर्न एक माली सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९५ बमोजिम सेवा करारमा लिनुपर्ने र उक्त दुई पद पृथक प्रकृतिको भएकोले छुट्टाछुट्टै रुपमा नियम ९५ को उपनियम (३) को व्यवस्था अनुसार वार्ताबाट खरिद गर्न सकिने नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

कार्यालय सहयोगी र बगैँचाको हेरविचार गर्ने दुई पृथक प्रकृतिको कार्य भएकोले छुट्टाछुट्टै रुपमा खरिद नियमावलीको नियम ९५(३) अनुसार वार्ताबाट खरिद गर्ने सम्बन्धमा सहमति माग भएकोमा यस कार्यालयबाट खरिद ऐनको ६५(२) अनुसार अन्य सार्वजनिक निकायले गरेको खरिद प्रकृत्यामा संलग्न हुन नमिल्ने हुँदा सहमति दिन नसकिने व्यहोरा जानकारी हुन । तर, खरिदको प्रकृति अनुसार खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९(१) (क) बमोजिम खरिदको लागि लागत अनुमान तयार गर्दा खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै खरिद सम्झौताबाट हुन सक्ने वा नसक्ने हो । एउटा सम्झौताबाट हुन नसक्ने भए कामको प्रकृति अनुसार छुट्टाछुट्टै सेवाको लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९५(३) को सीमाभित्र रही अलग अलग सम्झौता गरी खरिद गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०६५।४।१७)

१७. राय परामर्श माग भएको विषय:

ठेक्का बन्दोवस्त कार्यमा दोस्रो पटक बोलपत्र आव्हान गरिएको अवस्थामा प्राप्त हुन आएको बोलपत्रदाताहरूसँग जानकारी प्राप्त गरी बोलपत्र परीक्षण कार्य सम्पन्न हुने अवस्था देखिएमा बोलपत्र मूल्यांकन कार्य अगाडि बढाउने बारे स्पष्ट हुन ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

(१) पूर्व योग्यता र बोलपत्र पेश गरेको समयमा संयुक्त उपक्रमको सम्झौता साभेदारको हिस्सा परिवर्तन गरेमा जानकारी माग गर्न सकिने नसकिने र प्राप्त जानकारी मान्य हुने नहुने सम्बन्धमा : सामान्यतया संयुक्त उपक्रमको सम्झौताको प्रतिशत केवल प्रस्तावित कार्यको सन्दर्भमा उपयोग गर्ने हो योग्यताको लागि होईन । योग्यताको मूल्यांकनमा यस पूर्व सम्पादन गरी आर्जित योग्यता र अन्य क्षमतालाई आधार लिईन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३(३)(ख) ले संयुक्त उपक्रमसम्बन्धी सम्झौता आवश्यक भए सो पेश भए वा नभएको मात्रको परीक्षण गर्ने प्रावधानले नै संयुक्त उपक्रमसम्बन्धी सम्झौता पेश भएको मात्र भए हुने मनसाय राखेको देखिन्छ । यस आधारमा अंश परिवर्तनले बोलपत्र परीक्षण गर्न समस्या पर्ने देखिदैन । तर संयुक्त उपक्रमको सम्झौताको हिस्सा अनुसार योग्यता परीक्षण भएकोले यस प्रकारको परिवर्तनले कार्यसम्पादनमा असर पर्ने नपर्ने भनी निक्काल गर्नु पर्ने देखियो । एकल रुपमा पूरा गर्नु पर्ने शर्तहरु निजले पूरा गर्नु नै पर्दछ । तर खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संयुक्त उपक्रमको साभेदार कम्पनी दुवैले एकल र संयुक्त रुपमा दायित्व बहन गरी कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा एकल र संयुक्त दुवै स्वरुपमा जिम्मेवारी हुन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २८ (२) अनुसार सार्वजनिक निकायले संयुक्त उपक्रममा रहने साभेदारको न्यूनतम हिस्सा र मुख्य साभेदार र अन्य साभेदारको न्यूनतम योग्यता बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा तोक्न सक्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा यस कार्यको लागि साभेदारी सम्झौताको हिस्सालाई योग्यताको आधार मानिएको अवस्थामा कामको सारभूत कुरामा परिवर्तन नभए पनि संयुक्त उपक्रमको सम्झौता साभेदारीको हिस्सामा परिवर्तनले योग्यता परीक्षणको कार्यमा समेत असर पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । तर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ (४) अनुसार बोलपत्र परीक्षण गर्ने सिलसिलामा बोलपत्रदातासंग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सो व्यवस्था अनुसार कार्यालयले बोलपत्र पेश गर्ने समयमा नै पेश भैसकेको कागजातको पुष्टी गर्नको लागि आवश्यक जानकारी लिन सकिने देखिन्छ भने उल्लिखित अवस्थामा जानकारी माग गरी स्पष्ट हुन सकिने व्यवस्था खरिदको सामान्य प्रचलन पनि हो । यसरी माग गरेको जानकारी दिने क्रममा संयुक्त उपक्रमका बोलपत्रदाताहरुले पेश गरेको जानकारीबाट बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा योग्यताका कुरामा हेरफेर नगरेको अवस्था भएमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(५) अनुसार दिएको जानकारी मान्य हुने देखिन्छ ।

(२) Power of Attorney पुष्टि गर्न सकिने नसकिने: Power of Attorney पेश भएको अवस्थामा सो को आधिकारिकता स्पष्ट गरेर मात्र खरिदसम्बन्धी कार्यवाही गर्नु पर्दछ। उक्त अख्तियारी पत्रको प्रामाणिकता निक्काल नगरिएको अवस्थामा भविष्यमा

खरिद सम्झौताको दायित्व वहन गर्नु पर्ने क्रममा सम्झौता गर्ने संस्थालाई जिम्मेवार गराउन सकिने अवस्था हुँदैन । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(३)(क) को प्रावधान अनुसार अख्तियारनामाको कागजात पेश भएको अवस्थामा यस्तो अख्तियारी दिने संस्थाको मुख्य कार्यालयबाट सो को पुष्टी (Confirm) अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्ने हुँदा प्रस्तुत कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(४) को प्रावधान अनुसार मान्य हुने देखिन्छ ।

- (३) मूल्य समायोजनको लागि सूत्रका गुणाङ्कको लागि पेश भएको दर विश्लेषणमा पुष्ट्याई माग गर्न सकिने वा नसकिने: बोलपत्रको Price Indices Form का Parameters मा डिजलका लागि Coefficient को weightage ०.८ राखेकामा पुष्ट्याई माग गर्न सकिने वा नसकिने सन्दर्भमा सामान्यतः यस्तो कार्यको सन्दर्भमा कार्यालयले निश्चित गरेको गुणाङ्कको आधारमा बोलपत्रदाताहरूलाई मूल्य समायोजनको लागि Indices मात्र पेश गर्न लगाउनु पर्दछ । तर यस कार्यको लागि सम्बन्धीत बोलपत्रदातालाई नै सो गुणाङ्कको अंश पनि भर्न लगाएको बुझिएकोले यस अवस्थामा सो कार्य करार सम्झौताको समयमा आवश्यक वार्ता गरी टुंगो लगाउनु पर्ने प्रचलन अनुसार गर्न सकिनेतर निर्माण कार्यको डिजाइन र खपत हुने सामग्रीको अनुमान गर्ने निकायले यस्तो गुणाङ्क निर्धारण गर्नु वैज्ञानिक हुने हुनाले यस विषयलाई ध्यानमा राखी खरिद सम्झौताको समयमा तय गर्नु पर्ने देखिन्छ । बोलपत्र गर्दा कै अवस्थामा दर विश्लेषण माग गरिएको र बोलपत्रदाताले पेश गरिसकेको भए पेश भै सकेको कागजात भएको हुँदा सो सन्दर्भमा जानकारी माग गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(४) को प्रावधान अनुरूप नै देखिन्छ ।
- (४) विदेशबाट ल्याइने मेशिनरी औजार एवं कामदारका लागि वैदेशिक मुद्रा आवश्यक पर्नेमा सो मुद्रा उल्लेख नगरेको अवस्थामा जानकारी माग गर्न सकिने कि नसकिने: विदेशबाट मालसामान प्राप्त गर्नु पर्ने अवस्थामा वैदेशिक मुद्राको व्यवस्था कसरी गरिने हो स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । तर निज बोलपत्रदाताले सम्पूर्ण कार्यका लागि नेपाली मुद्रामा नै भुक्तानी माग गरेको अवस्थालाई अन्यथा मान्न सकिने अवस्था पनि हुँदैन । यस अवस्थामा खरिद सम्झौताका शर्तहरू समेतका आधारमा खरिद सम्झौताको रकममा नबढ्ने गरी आवश्यक परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था पनि हुने भएकाले सो बारेमा स्पष्ट हुनको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(४) को प्रावधान अनुसार जानकारी माग गर्न सकिने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०६५।४।२३)

१८. राय परामर्श माग भएको विषय:

बोलपत्रद्वारा १५ महिना भन्दा कम अवधिको खरिद सम्झौता भएकोमा समेत मूल्य समायोजन गर्न सकिने उल्लेख भएको तर उपरोक्त ठेक्का अन्तराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रद्वारा १८ महिना अवधिको ठेक्का सम्झौता भएतापनि तत्कालिन बोलपत्र आव्हानको अवस्थामा विद्यमान आ.प्र. सम्बन्धी नियमावली अनुसार हुने वा नहुने भन्ने द्विविधा रहेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५५(१)को व्यवस्था अनुसार १५ महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन हुन सक्ने तर यो कार्यान्वयन हुन मूल्य समायोजन गर्न सकिने कुरा खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएको हुनुपर्ने र अप्रत्यासित बृद्धिको प्रावधान राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट खरिदसम्झौता भएको १५ महिना भन्दा घटी अवधिको सम्झौतामा लागू हुने हुनाले यो पत्रको सन्दर्भमा दुवै अवस्था विद्यमान नभएकोले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद सम्झौता गरिएकोमा मूल्य समायोजन दिन नमिल्ने ।
- (२) यो खरिद सम्झौता वैदेशिक सहायता अन्तरगत सरकारसँग भएको सम्झौताको व्यवस्था अनुसार दातृ निकायको खरिद निर्देशिका बमोजिम अन्तराष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका माध्यमबाट खरिद सम्झौता गरिएको हो भने सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७(१)(ख) अनुसार दातृ निकायको खरिद निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार हुने ।

(निर्णय मिति: २०६५।५।२०)

१९. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

- (१) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २२ बमोजिम बोलपत्र खोल्न निर्दिष्ट गरेको समयमा नखोलिएको बोलपत्र सनाखत प्रकृया पुरा गरी अव खोल्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

- (२) बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम म्यादको १ दिन अगाडिसम्म दर्ता भएका ९ थान बोलपत्रहरूमध्ये ८ थान बोलपत्रहरू दर्ता गर्न सिलबन्दी खामहरू दर्ता गर्न आएको कार्य र समयमा थप ४ थान अन्य बोलपत्रहरू दर्ता हुन आएको कार्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(६) आर्कषित हुने वा नहुने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २२ अनुसार बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त भएको लगत्तै सोही दिन बोलपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५९(३) अनुसार बोलपत्रदाताले फिर्ता माग गरेको पत्रको खाम खोली त्यस्तो बोलपत्रदाताको नाम पढेर सुनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी ऐन र नियमावलीमा भएको उक्त व्यवस्थाहरूको आधारमा सोही दिन बोलपत्र खोल्नुपर्ने वाध्यात्मक प्रावधान रहेको छ । तर बोलपत्र खोल्नुपूर्व बोलपत्रदाताहरूको सनाखत गर्ने कार्य उल्लेखित खरिद कानूनमा भएको नदेखिएको हुँदा सनाखतको प्रकृया कानून सम्मत हुने देखिदैन ।
- (२) बोलपत्र फिर्ता तथा संशोधन गर्ने कार्य उल्लेखित सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १९ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५८(१) को आधारमा गर्न सकिने भएको हुँदा फिर्ता र संशोधनको संख्यात्मक गणनाको आधारमा मात्र उल्लेखित ऐनको दफा २६(६) को अवस्था भएको भनी सो दफा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था विद्यमान रहे नरहेको एकिन गर्न सकिने देखिदैन । त्यस कार्यालयलाई प्राप्त ठोस प्रमाण र बस्तुगत स्थिति, उजुरी र सो को प्रमाण तथ्यको आधिकारिकताको आधारमा मिलेमतो प्रमाणित भएमा मात्र दफा २६(६) को अवस्थामा बोलपत्र रद्दको कारवाही हुन सक्ने देखिन्छ । बोलपत्र खोलेपछि पनि यस्तो अवस्था प्रमाणित गर्ने तथ्य, प्रमाणहरू भेटिन सक्ने हुँदा संख्यात्मक आधारमा पेश गरेको र फिर्ता गरेको आधारमा मात्र दफा २६(६) को प्रावधान विद्यमान छ भन्न सकिने देखिदैन । (निर्णय मिति: २०६५।५।२३)

२०. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

- (१) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को दफा १२४ मा अन्तिम भुक्तानीको व्यवस्था रहेकोमा आयोजनाका काम गरेका फर्महरूले काम सम्पन्न गरी त्रुटी सच्याउने समय अगावै कर क्विलिरेन्स गरेको प्रमाण सहित रिटेन्सन मनिको आधा (५० %) रकम माग गरेकोले त्यस सम्बन्धमा उक्त रकम भुक्तानी दिन मिल्ने नमिल्ने ।
- (२) सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम आउनु भन्दा अगाडि ठेक्का सम्झौता भएका र हाल सम्पन्न हुने अवस्था रहेका ठेक्काहरूको सन्दर्भमा आ.प्र. सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ६३(८) (क) बमोजिम कामको परिमाण मात्र थपघट हुने अवस्थामा प्रत्येक आइटमवाइजमा २५% र समग्र ठेक्का रकमको १०% तलमाथि भएमा कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गरिने प्रावधान रहेको तर सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८(क) अनुसार निर्माण कार्यको आइटमवाइजबारे केही नलेखिएको र निर्माण कार्यको समग्र ठेक्काको ५% सम्म रा.प. द्वितिय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोले कुन नियम अनुसार भेरिएसन आदेश दिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२४(२) मा त्रुटी सच्याउने अवधि समाप्त भएपछि मात्र रिटेन्सन मनिको पचास प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा त्रुटी सच्याउने अवधि अघि यस्तो रकमको भुक्तानी दिन मिल्दैन ।
- (२) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १५३ अनुसार आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०५६ को खरिदसँग सम्बन्धित व्यवस्था खारेज भइसकेको हुँदा र अख्तियारीको व्यवस्था खरिद सम्झौतामा समावेश हुने विषय नभएको हुँदा हाल प्रचलित सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार नै भेरिएसन आदेश स्वीकृत गर्ने व्यवस्था लागू हुने ।

(निर्णय मिति: २०६५।७।६)

२१. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

एक बोलपत्रदाताले एक मात्र टेण्डर दाखिला गर्नु पर्ने प्रावधान रहेकोमा एउटा सिंगल र अर्को संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र दाखिला गर्दा मूल्यांकन गर्ने क्रममा द्विविधा पर्न आएको छ । यसरी दाखिला भएको बोलपत्र मध्ये एकल वा संयुक्त वा दुवै खारेज गर्नुपर्ने हो सो सम्बन्धमा द्विविधा रहेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २८(१) तथा नियम ६०(१) र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ तथा २४ अन्तरगतको प्रावधानहरु आर्कषित हुने देखिन्छ। नियमावलीको उल्लेखित नियमहरु अनुसार क्रमशः “एक बोलपत्रदाताले संयुक्त उपक्रमको साभेदार वा व्यक्तिगत कुनै एउटा मात्र बोलपत्र पेश गर्न सक्ने” र बोलपत्रको परीक्षण गर्दा “बोलपत्रदाता व्यक्तिगत रुपमा वा संयुक्त उपक्रमको साभेदारको रुपमा एक भन्दा बढी बोलपत्रमा संलग्न भए नभएको” भनी पूर्णताको परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। ऐनको दफा २३(२) बमोजिमका कुरा परीक्षण गर्न दफा २३(३) बमोजिमका अन्य कुरा भनिएको र नियम ६०(१) मा तोकिएको अवस्था विपरीत भएको देखिएको उक्त दुवै बोलपत्रहरु ऐनको दफा २४(३) बमोजिम कारवाही नहुने बोलपत्र मानिन्छ।

(निर्णय मिति: २०६५।७।१८)

२२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

- (१) ४ महिनाको म्याद भएको अस्थाई मु.अ.कर दर्ता प्रमाण पत्र पेश गरेको सो अवधिमा कुनै कारोवार नभएको र कर क्लियरेन्स नभएको पाइएको बोलपत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने नमिल्ने।
- (२) बोलपत्रको सूचना र बोलपत्रको शर्तमा अक्षर र अंकमा लेखिएको दर फरक फरक भएका अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिने उल्लेख भएको तर वार्षिक ठेक्का रकम कबुल अंकको आधारमा उल्लेख गरिएकोले अंकमा उल्लेखित दरलाई मान्यता दिन मिल्ने नमिल्ने।
- (३) ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने सम्बन्धित युनिटको नाममा बोलपत्र जमानत जारी नगरी श्री प्रबन्धरथी विभाग (खाद्य र परिवहन) आर्मी हेडक्वाटर उल्लेख गरेको तर स्थान चाही सम्बन्धित युनिट रहेको स्थान राखी जारी भएकोलाई मान्यता दिन मिल्ने नमिल्ने।
- (४) बोलपत्रमा उल्लेखित लिखित घोषणा पत्रको नमूना पत्रमा नै द.ख., छाप र सम्बोधन गरी पेश गरेकोलाई मान्यता दिन मिल्ने नमिल्ने।
- (५) राशन आपूर्ति सम्बन्धी प्रमाण कारोवारबारे प्रमाण पत्रमा नखुलेको तर मु.अ.कर दर्ता प्रमाणपत्रमा खुलेकोलाई मान्यता दिन मिल्ने नमिल्ने।

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा अनुभवको कुनै आधार माग नभएको अवस्थामा नयाँ दर्ता भएको आपूर्तिसम्बन्धी इजाजत प्राप्त फर्मले पनि खरिद कारवाहीमा सहभागी हुन सक्ने हुन्छ। बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वा सूचनामा निश्चित अवधिको अनुभवको आवश्यकता उल्लेख गरिएको भए कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम हुने।
- (२) अंक र अक्षरको भिन्नता सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(९) को व्यवस्था अनुसार बोलपत्रमा उल्लेख गरेको रकम अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको रकम मान्य हुने।
- (३) बोलपत्र जमानत जसले बोलपत्र आव्हान गरेको हो उसैको नाउँमा हुनुपर्ने हो। तहाँबाट प्रयोग भएको बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा बोलपत्र जमानतको नमूना समेत उल्लेख रहेकै हुनुपर्छ। यस्तो कागजातले निर्देश गरे अनुसार नै बोलपत्र जमानतलाई मान्यता दिन हुने नहुने कुरा त्यहीबाट तय हुन उपयुक्त हुन्छ।
- (४) यस घोषणाको उद्देश्य घोषणामा उल्लिखित विषयमा बोलपत्रदाताले हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता जनाएको हुनुपर्ने हुनाले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा दिइएको लिखित घोषणापत्रको नमूनामानै दस्तखत, छाप, सम्बोधन गरी प्रस्तुत गरेको अवस्थामा पनि मान्यता दिन सकिने।
- (५) फर्म, संस्था, कम्पनी दर्ता र आफुले गर्ने व्यवसायको इजाजत पत्र प्राथमिक विषय हुन्। यस्तो व्यवसाय गरे वापत कर प्रयोजनको लागि दर्ता हुनु त्यसपछिको दोस्रो विषय हो। त्यसकारण व्यवसायको इजाजत नभएको कामलाई मु.अ.कर दर्तामा रहेको कारणले मात्र कानूनी ग्राह्यता दिन मिल्ने देखिदैन।

- (६) कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्रमा विविध टेण्डर तथा सप्लाई सम्बन्धी कारोवार गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा हाल राशन सप्लाईको लागि मात्र छुट्टै इजाजत पत्र जारी गर्ने व्यवस्था नदेखिएकोले विविध सप्लाईको अनुमति प्राप्त व्यवसायीले राशन खरिद कार्यवाहीमा सहभागी हुनसक्ने ।
- (७) बोलपत्रमा भरेको दररेटलाई केरमेट गरी दोहोरो लेखेको स्थानमा बोलपत्रमा आधिकारिक रुपमा दस्तखतकर्ताले आफ्नो दस्तखत नगरेकोमा त्यस्तो दर मान्य हुँदैन र काटेको हुनाले पहिले लेखेको दर पनि मान्य हुँदैन । त्यसैले यसरी काटिएको दरलाई शून्य मानी गणना गर्नुपर्ने । तर यसको लागि बोलपत्र खोल्दाको मुचुल्कामा काटेको, सच्चाएको, दस्तखत नगरेको कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको हुनु आवश्यक हुन्छ ।
- (८) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६०(घ) मा सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी आफैले खरिद गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात भरी पेश गरेको हुनपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात खरिद गर्ने फर्मबाटै बोलपत्र दाखिला भएको हो/होइन भन्ने सम्बन्धमा करदर्ताको विवरणसम्बन्धी प्रमाणपत्रबाट बोलपत्र खरिद गर्ने र बोलपत्र दाखिला गर्ने फर्म एउटै भएको देखिन्छ । बोलपत्र पेश गर्ने फर्मले सप्लायरको अनुमति प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा त्यहाँको पत्रमा बोलपत्र दाखिला गर्दा सप्लायरको अनुमति प्राप्त रहेको भन्ने देखिएकोले यस्तो बोलपत्रलाई मान्यता दिनुपर्ने ।
- (९) सारभूतरूपमा प्रभावग्राही दुई बोलपत्रदाताको भ्याट लाग्ने आइटमहरूतर्फको बोलपत्रमा कबोल अंक एउटै भएको भन्ने सम्बन्धमा खरिद गरिने आइटमको परिमाणका आधारमा मूल्यांकन गरी खपत हुने कुल परिमाण अनुसार दुई मध्ये जुन बोलपत्रको दर सार्वजनिक निकायको लागि लाभदायक हुन्छ सोही बोलपत्र स्वीकृत गर्ने । यसबाट पनि संभव नभए सार्वजनिक रुपमा दुवै बोलपत्रदाता राखी गोला प्रथाबाट छनौट गर्न सकिने देखिन्छ । (निर्णय मिति: २०६५।८।४)

२३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

खरिद ऐनमा चल अचल सबै सम्पत्ति खरिद गर्दा यो ऐन आकर्षित हुने भनिएको तर जग्गा प्राप्ति ऐन पनि हालसम्म प्रभावकारी नै रहेकोले द्विविधा उत्पन्न भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा (२) को (ग) मा मालसामानको परिभाषा अन्तरगत चल वा अचल जुनसुकै किसिमको वस्तुलाई मालसामान भनेको छ । यस अनुसार जग्गा पनि अचल वस्तुको रुपमा पर्ने हुन्छ । तर जग्गाको अवस्थिति, स्थान, सडकको पहुँच अन्य पूर्वाधारको अवस्था, उर्वरताको अवस्था, घाम लाग्ने नलाग्ने, आफ्नो आवश्यकता अनुसारको छरछिमेकको परिवेश जस्ता विषयहरूका साथै विक्रेताको चाहना समेतले जग्गा खरिद व्यवस्था निर्धारण गर्ने हुनाले बोलपत्रको माध्यमबाट अरु मालसामानहरू खरिद गरे जस्तो जग्गा खरिद गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । जग्गा खरिद सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट छुट्टै निर्देशिका विकसित नगरुन्जेल जग्गा खरिदमा साविकमा खरिद गर्दा अपनाउँदै आएको प्रकृया अनुशरण गर्नु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६५।८।८)

२४. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८५ को उपनियम (२) र (४) र अनुसूची ३ को (ख) अनुसार एकाई दर माग गरी खरिद गर्ने निर्णय अनुसार सो प्रकृया अघि बढाउन यस एकाई दर प्रकृयाबाट कति रकमसम्मको एक पटकमा खरिद गर्न सकिन्छ ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(२) को व्यवस्था इकाई दर सम्झौता हो । यस किसिमको सम्झौता बमोजिम खरिद गर्न बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्न सकिने रकमको सीमा सरह नै खरिद गर्न सकिने हुन्छ । इकाई दर सम्झौता उपयुक्त हुने अवस्थामा यो सम्झौता बमोजिम खरिद गर्ने र यो व्यवस्था उपयुक्त नहुँदा खास मालसामान आपूर्ति सम्झौता अन्तरगत खरिद गर्न सकिन्छ । इकाई दर सम्झौता अनुसार बोलपत्रबाट दर आक्यान गर्दा खरिद गरिने कुल मालसामानको लागत अनुमान रकममा १५ प्रतिशत घटि र बढी गरी न्यूनतम र अधिकतम खरिदको सीमा तोकी खरिद गर्नुपर्ने भएकोले यस सम्झौता अनुसार खरिद गर्दा न्यूनतम रकमको २.५% बोलपत्र जमानत माग गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

नियम ८५(४) को व्यवस्था अनुसूची ३(ख) सँग सम्बन्धित नभई सोभै खरिदसम्बन्धी व्यवस्था हो । सोभै खरिदको सीमाभित्र रु. १ लाख ५० हजार मौजुदा सूचीभित्रबाट वा खरिद ऐनको दफा ४१(३) अनुसारको प्रकृया पुरा गरी एकमात्र आपूर्तिकर्ताबाट पनि सोभै खरिद गर्न सकिन्छ । सोभै खरिदको सीमाभित्रको रकमको लागि बोलपत्र जमानतको आवश्यकता पर्दैन ।

(निर्णय मिति: २०६५।८।१०)

२५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोलपत्र दाखिला गर्दा आपसी मिलेमतोमा गुण्डा तथा सुरक्षाकर्मीलाई समेत प्रयोग गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न बञ्चित गराइएको र सिमित टेण्डरबाट कुनै एक टेण्डर स्वीकृत गर्ने प्रयास भई रहेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस कार्यालयसँग प्रतिकृया माग गरेको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) बोलपत्र दाखिला गर्ने सम्बन्धमा देशका विभिन्न भागमा देखिएका अवरोध र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि यस कार्यालयबाट मुख्य रूपमा उठाइने विषयहरूमा -
 - निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा लिइने आधार (Norms) लाई वर्तमान समय र प्रविधि सापेक्ष हुने गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
 - निर्माण कार्यको खरिद प्रशासनका हरेक चरणमा खरिद सम्झौतामा उल्लेखित विषयहरू (समय र गुणस्तर) लाई गम्भिरतापूर्वक अनुशरण गर्नुपर्ने ।
 - विद्युतिय माध्यमबाट बोलपत्र दाखिला गर्ने तयारी गर्ने ।
 - सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
- (२) प्रस्तुत उजुरी सम्बन्धमा कति बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरू विक्री भएको, कति दाखिला भएको, कतिले फिर्ता लिएको, स्टीमेत रकम कति हो र बोलपत्र कति रकमको परेको आदि जस्ता तथ्यहरू स्पष्ट उल्लेख नभएको, लागत अनुमानका सम्बन्धमा उठाइएका विषयमा लागत अनुमान नै बढीको बनाइएको हो वा बोलपत्र बढीमा परेको हो भन्ने जस्ता विषय पनि स्पष्ट नखुलेकोले यस सम्बन्धमा केही भन्न सक्ने अवस्था नभएको ।
- (३) सडक विभागमा विद्युतिय माध्यमबाट पनि बोलपत्र लिने व्यवस्था भइरहेकोमा आयोजना निर्देशनालयमा समेत यस्तो व्यवस्था प्रारम्भ गर्नु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६५।८।२२)

२६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा २ को प्रावधान अनुसार केही बोलपत्र वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न सकिने छैन भन्ने रहेको तर बोलपत्रको खामहरू च्यातिएको र बोलपत्र खुल्ला हुन गएको अवस्थामा उल्लेखित ऐनको दफा २६(२) बमोजिम बोलपत्र रद्द नगरी मूल्यांकन प्रकृया अगाडि बढाउन हुने वा नहुने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

एउटा मात्र बोलपत्र परेको भएपनि मूल्यांकन गर्दा सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएको र लागत अनुमान भन्दा सारभूत रूपमा बढी नभएको बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था कानूनले गरेको छ । तर वर्तमान मामिलामा एउटा मात्र बोलपत्र दर्ता भएकोमा भित्री, बाहिरी दुवै खाम च्यातिएको हुँदा बोलपत्र सुरक्षित नभएको देखियो । च्यातिएको बोलपत्रमा कुनै किसिमको अदल बदलको संभावना पनि रहने र बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम अवधि सकिएको लगत्तै परेका बोलपत्र सार्वजनिक रूपमा खोल्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा (२२) ले गरे अनुसार नखोलिएकोले बोलपत्रलाई यति लामो समयवधि पछि खोली मूल्यांकन प्रकृया अगाडि बढाउन नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६५।१।१३)

२७. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६(२) को प्रावधान एकभन्दा बढी बोलपत्र दाखिला भई सो मध्ये एकमात्र बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही रहेको अवस्थामा लागू हुने वा एकमात्र बोलपत्र दाखिला भई सो बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको अवस्थामा प्राविधिक दृष्टिले सारभूत रुपमा प्रभावग्राही रहेको बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोली कारवाही अगाडि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(२) को व्यवस्था अनुसार एउटा मात्र बोलपत्र परेकोमा प्राविधिक प्रस्ताव खोली सकिएको हुनाले खोल्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने विषयमा केही भन्नु पर्ने आवश्यकता रहेन । एउटा मात्र बोलपत्रको मूल्यांकन प्रकृया अगाडी बढाउन मिल्ने नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा केही बोलपत्रहरु वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था उक्त दफाले गरेको छ । यो अवस्था एकभन्दा बढी बोलपत्र परी मूल्यांकनको क्रममा एउटा मात्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही रहेको अवस्था पनि हो तर एउटैमात्र बोलपत्र परेकोमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ऐनमा अन्य कुनै व्यवस्था नरहेकोले यसै दफाबाट निकासको खोजी गर्दा एउटा मात्र परेको बोलपत्र खोलेर मूल्यांकन नगरुन्जेलसम्म सारभूतरुपमा प्रभावग्राही हो होइन यकिन गर्न नसकिने हुनाले एउटै मात्र बोलपत्र परेको अवस्थामा पनि यस्तो बोलपत्र खोली मूल्यांकन गरी मूल्यांकनबाट सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भए नभएको यकिन गर्नुपर्ने हुनाले बोलपत्र खोली त्यसपछिका प्रकृयाहरु अगाडि बढाउन सकिने व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ ।

(निर्णय मिति: २०६५।१।१४)

२८. राय परामर्श माग भएको विषय:

अन्तशुल्कमा १०% ले वृद्धि भएकोले कुनै संस्थाले कर वृद्धिको समेत दावी गरेमा कर वृद्धिको रकमको थप दायित्व सरकारमा पर्ने की नपर्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

मालसमानको आपूर्ति गर्ने खरिद सम्झौतामा सामान्यतः मालसमान दाखिला गर्ने स्थानसम्मको कर शुल्क आदि आपूर्तिकर्ताले नै व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने भएता पनि सम्झौता भइसकेपछिको अवस्थामा कानून परिवर्तनको कारणले दायित्व वृद्धि हुन गएमा त्यस्तो दायित्वको सम्बन्धमा बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्ने समयमा अनुमान गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले खरिद प्रणालीको मान्यता अनुसार सम्झौता पछिको कानून परिवर्तनबाट हुने दायित्व र जोखिम आपूर्तिकर्ताको नभई खरिद गर्ने निकायको हुने ।

(निर्णय मिति: २०६५।१०।२९)

२९. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

काठमाण्डौ जिल्लास्थित यस अड्डा समूहमा आवद्ध विभिन्न युनिटहरुको निमित्त २०६५ साल माघ १ गतेदेखि २०६६ साल पौष मसान्तसम्मको लागि आवश्यक पर्ने मु.अ.कर लाग्ने र मु.अ.कर नलाग्ने तर्फको राशन सामानहरु आपूर्ति गर्नको लागि बोलपत्र आह्वान गरेकोमा यस अड्डामा गठित मूल्यांकन बोर्डलाई निम्न बमोजिमका बुँदाहरुमा दुविधा पर्न गएको ।

- (१) कुनै बोलपत्रदाताले पेश गरेको अख्तियारनामाको कागजमा ९ जना संचालक समितिका सदस्यहरुको नाम उल्लेख भई ७ जनाले मात्र हस्ताक्षर गरेकोमा त्यस्तो कागजले मान्यता पाउने वा नपाउने ।
- (२) संचालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि यसैसाथ पेश गरिएको भनि अख्तियारनामाको कागजमा उल्लेख गरी सो निर्णयको कागज पेश नगरेको अवस्थामा त्यस्तो पत्रको कानूनी ग्राह्यता के हुने ।
- (३) बोलपत्रमा राशन आपूर्तिको लागि बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताले प्रस्तावित ठेक्का संचालन गर्न सक्ने क्षमताको श्रोत खुलेको कागजात पेश गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएकोमा बैकबाट निश्चित रकम उल्लेख नगरिएको पत्र पेश गरेको अवस्थामा त्यस्तो पत्रलाई श्रोत खुलेको पत्र भनी मान्यता दिन सकिने वा नसकिने

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) बुँदा नं. १ को हकमा सर्वप्रथम सम्बन्धित बोलपत्रदातासँग निजको फर्मको प्रबन्ध पत्र नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरी नियमावलीमा व्यवस्था भए सोही अनुसार मान्यता दिने, नभएमा संचालक समितिमा भएका जम्मा सदस्य संख्या ९ जना भएकोमा ७ जनाको दस्तखत मात्र भएको हुँदा बहुमतको हस्ताक्षर भएको देखिदा बहुमतको कदर गर्नुपर्ने सामान्य कानूनी सिद्धान्त भएको हुँदा सोही अनुसार हुनुपर्ने ।
- (२) बुँदा नं. २ को हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ मा भएको व्यवस्थासँग सम्बन्धी नरहेको र सोही ऐनको दफा २३ को उपदफा २ को ख को व्यवस्था अनुसार बोलपत्रदाताको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिको सहीछाप हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनाले यस्तो सहीछाप गर्ने अधिकार पत्रको उपलब्धता पनि अनिवार्य देखिएको हुँदा यो कागजात सार्वजनिक ऐनको दफा २५(२) भन्दा फरक भएकोले त्यस्तो कागजात माग गरी मान्यता दिन सकिने अवस्था कानूनतः नमिल्ने ।
- (३) बुँदा नं. ३ को हकमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५(१)घ अनुसार बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा यस्तो क्षमता प्रमाणित गर्ने कागजात माग गरिएको अवस्थामा ठेक्का संचालन गर्न सकिने आर्थिक र वित्तीय क्षमताको श्रोत खुलेको कागजात पेश गर्नुपर्ने दायित्व बोलपत्रदाताको भएको र सम्बन्धित बैंक रकम उल्लेख गरी यस सीमासम्मको रकम निज आपूर्तिकर्ताले माग गरेको अवस्थामा पाउन सक्ने भन्ने निश्चित व्यहोरा खुलेको पत्र आवश्यक हुने हुनाले निश्चित रकम उल्लेख नगरिएको बैंकको प्राप्त पत्रलाई मान्यता दिन सक्ने कुनै कानूनी आधार नदेखिएकोले मान्यता दिन नसक्ने ।

(निर्णय मिति: २०६५।१।२८)

३०. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २३ को उपदफा २ को (ख) अनुसार बोलपत्रदातालाई दिएको निर्देशन भन्नाले सार्वजनिक निकायको सूचना बमोजिम माग गरिएका कागजात हुन वा होइनन् र माग गरिएका कागजात तथा अन्य कुरा सिलबन्दी दरभाउपत्रसाथ पेश नभएमा कानून सम्मत हुन्छ वा हुँदैन स्पष्ट हुन सकिएन ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गर्दा सूचनामा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्नका लागि करचुक्ता प्रमाणपत्र, कर दर्ता, व्यवसाय दर्ता आदि कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख भएको अवस्थामा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्दा पेश गरेको करचुक्ता प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन सकिने देखिन्छ । तर बोलपत्र आव्हानको सूचनामा यस्ता कागजात बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्न अनिवार्य आवश्यक रहेको व्यहोरा नखुलेको अवस्थामा मान्यता दिई सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४० को देहाय २(घ) अनुसार कानूनी ग्राह्यताको आधार पुगेको बोलपत्र भन्न मिल्दैन । आगामी खरिद कारवाहीहरुमा ऐनको दफा (२३) र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४० को देहाय २(घ) अनुसार रहेका व्यवस्थाहरु बोलपत्रभित्र समावेश हुनुपर्ने विषय भएकाले बोलपत्र सम्बन्धी सूचना वा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा स्पष्ट खुलाई उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

(निर्णय मिति: २०६५।१।०१)

३१. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

पहिले स्वीकृति भएको बोलपत्रदातासँग सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ५३ को उपनियम (८) बमोजिम खरिद सम्झौता भएपछि मात्र अन्य बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमानत फिर्ता गर्नु पर्नेमा सम्बन्धित गणले हाल मुल्याङ्कन समितिबाट सिफारिस भएका बोलपत्रदाताले पेश गरेको बोलपत्र जमानत फुकुवा गरी सकेकोले खरिद सम्झौता सम्पन्न हुनु पूर्व बोलपत्र जमानत फुकुवा भएको र सम्बन्धितलाई पुनः मुल्याङ्कन समितिबाट न्यूनतम मुल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही ठहर गरिएका तर बोलपत्र जमानत फुकुवा लिई सकेकालाई कानून बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत सहित ठेक्का सम्झौता गर्न आउनको लागि सूचना जारी गर्न नियम संगत हुने वा नहुने बारे राय उपलब्ध गराउन माग भै आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

पहिलो बोलपत्रदाताले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ को उपदफा ३ बमोजिम ठेक्का सम्झौता गर्न असमर्थता प्रकट

गरी आफुले सो ठेक्का स्वीकार नगर्ने भनी लिखित निवेदन पेश गरेको सन्दर्भमा नियमानुसार निजको बोलपत्र जमानत जफत गरी सोही ऐनको दफा २७ को उपदफा ५ बमोजिम निज भन्दा लगत्तै पछिको न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदातालाई आमन्त्रण गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । कानूनमा भएको व्यवस्थाको उल्लंघन हुने गरी सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित पक्षसंग सम्झौता हुनु पूर्व के आधारले र किन अन्य बोलपत्रदाताहरूको बोलपत्र जमानत फिर्ता गरिएको हो यस्तो प्रकारको कार्यले भएको बोलपत्र सम्बन्धी कारवाहीनै निस्प्रभावी हुन सक्ने देखिएकोले यस तर्फ सचेत रहन जानकारी सहित प्रस्तुत सन्दर्भमा सम्झौता हुनु पूर्वनै बोलपत्र जमानत फिर्ता लगि सकेको न्यून मूल्याङ्कित दोश्रो स्थानमा रहेको बोलपत्रदाताले बोलपत्र जमानत फुकुवा भईसकेको अवस्थामा पनि ऐनको दफा २७ को उपदफा ५ बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत राखी सम्झौता गर्न मञ्जुर भएमा खरिद सम्झौता गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०६५।१०।२४)

३२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सार्वजनिक निकायले प्रकाशित गरेको दरभाउपत्रको सूचना तथा शर्तहरूमा घोषणापत्र राख्नु पर्ने व्यहोरा उल्लेख नगरेको तर सिलबन्दी दरभाउपत्रको मुल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कन समितिबाट घोषणापत्र दरभाउपत्र साथमा समावेश नगरेको भनी न्यून रकम कबोल गर्ने दरभाउपत्र दाताहरूको दरभाउपत्र खारेज गर्नु पर्ने सिफारिश गरेको सम्बन्धमा राय माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४० अनुसार सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा सिलबन्दी दरभाउ पत्रदाताको फर्मदर्ता, व्यवसायदर्ता, आयकरदर्ता, मू.अ.करदर्ता, करचुक्ता आदि हुनु पर्ने हुँदा घोषणा पत्र समेत नियम ४०(ड) मा भएको व्यवस्था पनि छुट्याउन मिल्ने देखिदैन । यस बाहेक नियमावलीको नियम ८४ को उपनियम (१४) मा अन्य कार्यविधी परिच्छेद ५ (हुनुपर्ने परिच्छेद ५, मुद्रण त्रुटीबाट परिच्छेद तीन भएको) मा उल्लिखित व्यवस्था अनुसार हुने भनिएको हुनाले नियम ४० को व्यवस्था लागु हुने स्पष्ट छ ।

(निर्णय मिति: २०६५।११।१)

३३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

श्री नं.११ बाहिनी अड्डामा भएको आर.ए.एन. ५३ एम.आई.१७ हेलिकप्टरको एयर फ्रेमको सर्भिस लाइफ थप गर्न सम्बन्धित विशेषज्ञको राय अनुसार ५०० घण्टा थप गर्न व्यवस्था मिलाइएको उक्त कार्यको लागि यु.एस.डलर ३७९००। (अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मात्र विशेषज्ञ काठमाडौं आई कार्य थालनी गर्ने भएकोले उक्त बाहिनी अड्डालाई विनियोजित भएको रकमबाट खर्च व्यहोर्ने गरी कम्पनीलाई टि.टि.बाट भुक्तानी गर्न आवश्यक वि.मु.सटही स्वीकृतिको लागि अनुरोध भएकोले यस कार्यालयको राय प्रतिक्रिया माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

पत्र व्यहोराबाट माग भएको राय परामर्श खरिद प्रकृयाका सम्बन्धमा नभई अग्रिम भुक्तानी गर्ने बिषयको भएको हुँदा सम्झौता रकमको २० प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी पेशकी दिन मिल्ने व्यवस्था खरिद नियमावलीमा नरहेको ।

(निर्णय मिति: २०६५।११।९)

३४. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

(१) बोलपत्रदाताले बोलपत्रको प्रत्येक पानाहरूमा सहिछाप गरी पेश गरेको अवस्थामा छुट्टै घोषणापत्र लिनु पर्ने वा बोलपत्रको प्रत्येक पानामा गरेको सहिछापलाई नै नियमावलीको नियम ४० (२) ड बमोजिम घोषणा मान्न सकिने ?

(२) सम्बन्धित कार्यालयबाट कानूनी परामर्श तथा निर्देशनको लागि अनुरोध गर्ने भनी गरेको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७(६) बमोजिम निर्णय हो, होइन ? निर्णय गर्न बिलम्ब भई तोकिएको ५ दिन नाघी निर्णय गर्न सकिन्छ, सकिदैन।

राय परामर्शको व्यहोरा:

माग भएको राय परामर्शको प्रकरण(क) को सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४०(१) मा बोलपत्रदाताको ग्राह्यता सम्बन्धी आधार र कागजात उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको र सोही नियमको उपनियम (२) को देहाय (ड) मा बोलपत्रदाताले खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको प्रस्तावित खरिद कारवाहीमा आफ्नो स्वार्थ नबाफिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी कसूरमा आफुले सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषण हुनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले बोलपत्रको प्रत्येक पानामा सहिछाप गरेको आधारमा घोषणापत्र मान्न नसकिने ।

प्रकरण (ख) को सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७(१) अनुसार सार्वजनिक निकायले खरिद कारवाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटि गरेको वा पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य पालना नगरे उपर बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले त्यस्तो त्रुटि वा निर्णयको पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सक्ने । यसरी निवेदन परेपछि सो सम्बन्धमा छानविन गरी निवेदन प्राप्त भएको पाँच दिन भित्र कारण खुलाई लिखित निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि सोही दफाको उपदफा ६ मा व्यवस्था भएको हुँदा यसरी कानूनले किटानीसाथ तोकिएको अवधिभित्र नभएको कामलाई कानूनी म्यादभित्रको भन्न सकिने अवस्था नरहेको ।

(निर्णय मिति: २०६५।११।१३)

३५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

११ वटा बोलपत्र फिर्ता भएपछि बाँकी रहेको बोलपत्रहरुबाट मात्र मूल्यांकन गरी न्यूनतम कबोल गर्ने फर्मको बोलपत्र स्वीकृत गर्नेतर्फ कारवाही अगाडि बढाउन कानूनतः बाधा पर्ने नपर्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र पेश र फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा बोलपत्र खोल्ने समयमा फिर्ताको लागि प्राप्त निवेदन पेश गर्ने व्यक्तिको आधिकारिकता प्रमाणित हुने कागजात तथा निवेदनको अध्ययनबाट शुरुमा बोलपत्र दर्ता गराउँदा र हालको अवस्थामा उत्पन्न परिस्थितिवारे बोलपत्रदाताले बोलपत्र फिर्ता लिन उल्लेख गरेको व्यहोरा, फिर्ताको निवेदन दर्ता गराएका सबै बोलपत्रदाताले यस्तो निवेदन दर्ता गरेको मिति र समय, फिर्ताको लागि निवेदन दर्ता गराउन आएका व्यक्तिको दस्तखत आदिको अध्ययनबाट क्रमशः फिर्ता लिन उल्लेख गरेको व्यहोरा उपयुक्त नभएको, एउटै मिति र लगातार फिर्ताको निवेदन दर्ता भएको, एउटै व्यक्तिले सबै वा धेरैजसो बोलपत्रदाताको निवेदन दर्ता गराउन ल्याएको देखिएमा त्यस्तो अवस्थालाई मिलेमतोको जोखिम मानी कार्यालयले विश्लेषण गर्नुपर्ने।

(निर्णय मिति: २०६५।१२।१६)

३६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

Short Listing गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय Agent को व्यवस्थाको बारेमा राय माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

मनसाय पत्रदाताको छनौट गर्न निर्धारित आधारहरु पुरा हुने गरी सूचनामा खुलाउनुपर्नेमा सो नभएको र संक्षिप्त सूची तयार गर्दा स्थानीय एजेन्टलाई पनि विभिन्न मुलुक र पृष्ठभूमी सरहनै राखेको र नियममा वाध्यात्मक व्यवस्था भएको हुनाले यसै अनुसार गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६५।१२।१९)

३७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८४ अनुसार सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरिएकोमा एकमात्र सिलबन्दी दरभाउपत्र परेको अवस्थामा त्यस्तो एउटा मात्र दरभाउपत्र खोली कारवाही अगाडि बढाउन मिल्ने नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक निकायबाट गराउनुपर्ने कामको किसिम र प्रकृति अनुसार सिमित दरभाउपत्रदाता मात्र उपलब्ध हुने अवस्था र खरिद

कारवाहीको राम्रो तयारी गरिएको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद कानूनको कार्यान्वयनमा वर्तमानमा देखिएको अवरोधको स्थिति र दरभाउपत्र माग गर्दा दिनुपर्ने म्याद समेतलाई मध्यनजर राख्दा एउटा मात्र दरभाउपत्र परेकोमा त्यसलाई रद्द गरी पुनः माग गर्नु उपयुक्त हुने र यसरी पुनः माग गर्दा पनि एउटै मात्र दरभाउपत्र परेको अवस्थामा काममा पर्नसक्ने प्रभाव र लागतलाई विचार गरी दोस्रो पटकको यस्तो दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न सकिने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०६६।१।९)

३८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

उद्योगमा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अद्यावधिक नियम अस्तित्वमा नरहेको हुनाले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम बमोजिमको सिद्धान्त तथा व्यवस्था अनुसार गर्ने निर्यय भएको सन्दर्भमा उद्योग संचालनको लागि आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थ कपास खरिद गर्न भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्थाबाट सार्वजनिकरूपमा प्रकाशित हुने मूल्यमा सोभै खरिद गर्न मिल्ने नमिल्ने र यस बाहेक छिटो छरितो अन्य कुनै विकल्प भए सो सम्बन्धमा समेत राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २(ख) अनुसार नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनि भएकाले ऐनको दफा ३ अनुसार यस ऐन बमोजिम कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नुपर्ने । यस बाहेक ऐनको दफा ७४(२) अनुसार त्यस्ता निकायसंग सम्बन्धित ऐन, नियम वा गठन आदेशको अधिनमा रही आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारी संस्थानबाट निर्धारित मूल्यमा सोभै खरिद गर्ने व्यवस्था यस ऐनमा छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको क्षेत्र मालसामान खरिद, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा र अन्य सेवा हुन् र यी सबै कार्य सार्वजनिक निकायले आफ्नो उद्देश्य अनुरूपको काम सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यहरु हुन् । अर्थात् सार्वजनिक निकायले आफ्नो उपभोगको लागि वा अन्तिम उपभोक्ताहरुको प्रयोगको लागि मालसामान खरिद, निर्माण कार्य खरिद गर्नेविषयसंग सम्बन्धित देखिन्छ।

यसपत्रको सन्दर्भ उद्योगले व्यवसायिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि वस्तु उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने रहेको छ । यस्तो अवस्थामा उपभोगको लागि खरिद गरिने मालसामान र वस्तु उत्पादनको लागि खरिद गरिने कच्चा पदार्थको खरिद प्रकृया र कार्यविधि एउटै वा फरक हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा सामानको उपलब्धता, उत्पादनमा यस्तो कच्चा पदार्थको प्रयोगको समय, आवश्यक परिमाण, गोदामको क्षमता, खरिद चक्र आदिलाई दृष्टिगत गरी खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ र यस ऐन नियमको व्यवस्था अनुसार पनि खरिद योजना तयार गर्नु अनिवार्य व्यवस्था हो । यस अर्थमा उपभोगका वस्तु तथा उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थ खरिद कार्य प्रकृयात्मक रूपमा एकरूपता हुने देखिन्छ । यिनै कुराहरुलाई दृष्टिगत गरी माथि उल्लेख गरिए अनुसार ऐनको दफा ७४(२) अनुसार उद्योग संचालनका विभिन्न पक्षहरु समेट्ने गरी संचालक समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमतिमा उद्योगको प्रयोजनको लागि उपयुक्त नियम बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

वर्तमान प्रारम्भिक अवस्थाको व्यवस्थापनका लागि उद्योग संचालन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा अपनाउनु पर्ने खरिद प्रकृया स्पष्ट रूपमा ऐन नियममा व्यवस्था छैन र ऐन नियम बन्दा सबै यस्ता सम्भावित परिस्थितिहरुको समाधान समावेश सम्भव हुन सक्ने पनि होइन । तर तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानी नोक्सानी हुने, सार्वजनिक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने जस्ता कुरा स्थापित हुने अवस्था भएमा ऐनको दफा ६६ तथा नियमको १४५ आकर्षित हुने र यसो भएमात्र यस ऐन, नियम अनुसार एउटै श्रोतबाट सोभै खरिद गर्न सकिने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०६६।१।१५)

३९. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

२०६३।२।१८ मा २ वर्ष अवधि रहेको मूल्य समायोजन नहुने भनि उल्लेख गरिएको सम्झौता अन्तर्गतको कामको मूल्य समायोजन २०६५।३।५ को मार्ग दर्शनको आधारमा दिन सकिने नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

मार्ग दर्शनको बुंदा नं. ४.१ मा यो लागु हुने अवस्था उल्लेख भएको छ जसअनुसार १५ महिना भन्दा कम अवधिमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको र खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरीएको हुनुपर्ने भनि स्पष्ट उल्लेख भएकोमा प्रस्तुत सम्झौता २ वर्षको अवधिमा काम सम्पन्न गर्ने गरि भएको र बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा मूल्य समायोजन नहुने भनि लेखिएको हुनाले मूल्य समायोजन हुन सक्ने देखिएन ।

त्यसैगरी सोही मार्गदर्शनको बुंदा नं. ७ मा लागु हुने अवधि २०६३ पौष मसान्त देखि भनी खुलाइएको हुनाले सो अवधि पूर्व भएको सम्झौतामा यो मार्ग दर्शन लागु हुन नसक्ने स्पष्ट रहेको कारण पनि मूल्य समायोजन दिन नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०६६।१।१५)

८०. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

ऐनको दफा २५(३) र दफा २६(१) परस्परमा वाभिएको हुँदा ती दफाहरु बारे प्रष्ट पारीदीन अनुरोध भै आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

ऐनको दफा २५(३) को व्यवस्था खरिद गरिने मालसामानको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन खरिद सम्झौताको लागी निर्धारित कामको क्षेत्र गुणस्तर, खरिद गरिने उपकरणको कार्य सम्पादन क्षमता तथा आपूर्ति तालिकामा हुने भिन्नता, भुक्तानी शर्तमा बोलपत्रदाताको भिन्न प्रस्ताव आदि कुराहरु जस्को परीक्षण गर्दा सार्वजनिक निकायको लागी स्वीकार योग्य हुने भएमा त्यस्ता भिन्नताहरुको मौद्रिक मूल्य निकाली समायोजन गर्ने र यस्तो समायोजन गरिने रकम बोलपत्रदाताको कुल कबोल अंकको १५% भन्दा बढी नभएसम्म त्यस्तो बोलपत्रलाई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही मान्न सकिने भनिएको हो यसरी समायोजन गरिने मूल्य बोलपत्रहरुको तुलना गर्ने प्रयोजनको लागी मात्र हुने र सम्झौताको मूल्यमा समावेश गर्न नहुने ।

दफा २६ (ख) अनुसार बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा कानूनी ग्राह्यता, पूर्णताको परीक्षण तथा सारभूतरूपमा प्रभावग्राही छ तर कबोल अंक लागत अनुमान भन्दा सारभूतरूपमा बढी भएमा त्यस्तो बोलपत्र अस्वीकृत गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था हो ।

लागत अनुमान भन्दा सारभूतरूपमा बढी हो होइन भन्ने हेर्न लागत अनुमान तयार गर्दा प्रयोग गरिएको दर विश्लेषण हालको दर विश्लेषणसंग तुलना गर्दा देखिने फरकलाई तथ्यगत विश्लेषण गरी सार्वजनिक निकाय प्रमुखले सारभूतरूपमा बढी भए नभएको ठहर गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६६।१।३१)

८१. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

एउटा मात्र बोलपत्र परेको हुनाले खरिद ऐन, २०६३ को व्यवस्था लागु हुने वा प्राधिकरणको आ.प्र. विनियमावली, २०६२ को व्यवस्था लागु हुने भन्ने सम्बन्धमा साथै एउटा मात्र बोलपत्र खोल्न सकिने वा नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

कुन ऐन लागु हुने भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा (३) र दफा (७४) मा भएको व्यवस्थाले स्पष्ट निर्देश गरेको छ। यो ऐन लागु भएको भण्डै ३ वर्ष हुन लागिसक्दा पनि कुन ऐन वा विनियम लागु हुन्छ भनी सोधिनु सान्दर्भिक नदेखिएकोले अविलम्ब ऐनको दफा ७४ को व्यवस्था अनुसार विनियम बनाई लागु गर्नुहुन निर्देश गरिन्छ ।

एउटा बोलपत्र खोल्ने नखोल्ने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय, दरबारमार्गलाई २०६५।१।१४ को च.नं. ५१३ को पत्रबाट पठाइएको हुँदा सोही बमोजिम जानकारी गर्नुहुन ।

(निर्णय मिति: २०६६।१।३१)

८२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा (२१) तथा उपदफा (२३) को विषय अस्पष्ट भएकोले सो सम्बन्धमा राय माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा (२१) मा बोलपत्र जमानत जफत हुने अवस्था सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा उल्लेख भएका अवस्था विद्यमान भएमा जमानत जफत हुने हुन्छ । ऐनको दफा (२३) मा बोलपत्रको परीक्षण गर्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको र २३(२) (ग) मा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था हो । अर्थात बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा बोलपत्र जमानत निशर्त हुनुपर्ने, सोही कागजातमा उल्लेख गरिएको अवधिसम्म मान्य रहनुपर्ने तथा कागजातमा उल्लेख गरिए अनुसारको रकमको जमानत हुनुपर्ने र यसो नभए यस्तो बोलपत्रलाई अपूर्ण बोलपत्र मानी यसपछिको मूल्यांकनमा समावेश नगरिने भनी २४(घ) मा उल्लेख छ ।

बोलपत्रदाताले इकाई दरमात्र राखी कुनै रकम बोलपत्र जमानत राखेकोमा पछि मूल्यांकन गर्दा बोलपत्र जमानत नपुग देखिएमा दफा २१(२)(ख) बमोजिम जमानत थप गर्न लगाउन मिल्ने/नमिल्ने भनी सोधिएको सम्बन्धमा यसो गर्न नमिल्ने, जमानत नपुग रहेछ भने माथि उल्लेख भए अनुसार यस्तो बोलपत्रलाई पूर्णताको परीक्षणबाट अपूर्ण ठहराई थप मूल्यांकनमा नलाने । बोलपत्र जमानत नपुगेको विषय गणितीय त्रुटी नभई पुरा गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व हो । थप बोलपत्र जमानत माग्ने व्यवस्था ऐनमा नभएकोले मूल्यांकनको क्रममा बोलपत्र जमानत थप दाखिला गरेको मान्य नहुने स्पष्ट रहेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

(निर्णय मिति: २०६६।२।३)

८३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

खरिद सम्झौता भइसकेपछि सम्झौता गरिएको आपूर्तिकर्ताबाट सम्झौता अनुसार कार्यसम्पादन नभएको कारण सो खरिद सम्झौता गर्न सकिने नसकिने विषयमा राय माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि अन्य बोलपत्रदाताले बोलपत्र जमानत फिर्ता गरी यो कारवाही टुंगो लाग्ने हुनाले अब आएर सम्झौता गरेको आपूर्तिकर्ताले कार्य सम्पादन नगरेको कारण दोस्रो न्यून कबोल गर्ने बोलपत्रदातासँग सम्झौता गर्नसक्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद कानूनमा नरहेको व्यहोरा जानकारी गराइएको

(निर्णय मिति: २०६६।२।७)

८४. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

मूल्यवृद्धि समायोजन सम्बन्धमा ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

(१) मूल्य समायोजन सूत्रको माध्यमबाट गणना गरिदाको अवस्थामा शुरुदेखिकै समायोजन गर्न सकिन्छ । तर सम्झौताको अवधि थप गर्दा नियमावलीको नियम १२० को (२) र (३) अनुसार म्याद थप भए बाहेक अन्य कारणबाट समयमा काम सम्पन्न नभएकोमा त्यस्तो अवधिको मूल्य समायोजन दिन मिल्दैन ।

(२) बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति भन्दा एक महिना पहिलेको आधारमूल्य प्रमाणित गर्ने कागजात र मूल्य समायोजन गर्ने समयमा सोही श्रोतको मूल्य सूचकांकको आधारमा दिनुपर्ने तर त्यस्तो आधार नभएको अवस्थामा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको दररेट प्रयोग गर्न सकिने ।

(३) के के को मूल्य समायोजन गर्ने भन्ने कुरा खरिद सम्झौतामा आधारित हुने विषय भएकोले सोही अनुसार हुन्छ । मूल्य समायोजन सूत्र प्रयोग गरिने अवस्थामा निर्माण कार्यको कूल लागत मध्ये अपरिवर्तनीय अंश, ज्याला खर्चको अंश, निर्माण सामाग्रीहरुको अंश, इन्धन आदिको अंश रहने गरी सूत्रमै व्यवस्था भएको हुने हुनाले सोही अनुसार गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६६।२।१८)

८५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

एउटै कार्यालयको भिन्न कोठामा दर्ता भएका बोलपत्रलाई मूल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५६ अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था हो । तहाँको सन्दर्भमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई निर्देशनको कमिबाट दुई ठाउँमा दर्ता भएको देखिएकोले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । एउटै कार्यालयको दुई विभिन्न कोठामा दर्ता भएका बोलपत्र उपर कारवाही गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा हेर्दा निर्धारित समयभित्र एउटै कार्यालयको पूर्व सूचनामा बोलपत्र दाखिला गर्नुपर्ने स्थान भनि तोकिएको ठाउँमा दर्ता गरिएको बोलपत्रलाई कारवाहीमा समावेश गर्न मिल्ने देखिएको भनी जानकारी दिने निर्णय भएको ।

(निर्णय मिति: २०६६।३।१५)

४६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बीरेन्द्र अस्पतालको लागि आवश्यक पर्ने ५००: A (or above) X-Ray Machine खरिदको लागि प्रतितपत्र खोल्न स्वीकृति दिने विषयमा राय परामर्श माग गरी पठाइएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक निकायले गरेको निर्णय बमोजिम प्रतित पत्र खोल्न उपयुक्त हुने भनि पेश भएको सिफारिस अनुसार स्वीकृति भएको बोलपत्रदातालाई Beneficiary बनाई प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृति दिन सकिने जानकारी दिने निर्णय भएको

(निर्णय मिति: २०६६।३।१६)

४७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

दरमा अकं र अक्षर फरक लेखिएको तर अङ्क र अक्षरमा जम्मा रकम बराबर भएकोले एकिन गरिदिन अनुरोध गरिएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

पत्रको मूल्यांकन गर्ने क्रममा बोलपत्रमा लेखिएका विवरणहरूमा गणितीय त्रुटी भएमा त्यस्ता त्रुटी सच्यान सकिने र यसरी सच्याउदा खरिद ऐनको दफा २३ को उपदफा (८) र (९) बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस कार्यालयमा प्राप्त भएको BOQ को पेज नं. १० हेर्दा भरेको दरमा अङ्क र अक्षरमा फरक देखिएको हुनाले उक्त दफाको (९) बमोजिम गर्नुपर्ने व्यहोरा जानकारी दिने भन्ने निर्णय भएको ।

(निर्णय मिति: २०६६।३।१८)

४८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

अधिकार प्राप्त दरभाउपत्रदाताको प्रतिनिधिलाई दिएको अख्तियारीनामा कागज संलग्न नगरी पेश गरेको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ (२) (ड) मा सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराममा दरभाउपत्रदाताले रीतपूर्वक सही छाप गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था भएको हुँदा दरभाउपत्रको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने सो कागज अनिवार्य हुने भएकोले सो को अभावमा त्यस्तो दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६६।४।१४)

४९. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

नेपाली फर्मलाई एक विदेशी कम्पनीको तर्फबाट सम्पूर्ण काम गर्ने अधिकारपत्र प्रदान गरी एजेन्ट नियुक्ति गरी बोलपत्र फाराम किन्न लगाएको तर सो कम्पनी आफैले बोलपत्र फाराम भरी पेश गरेको साथै एजेन्टलाई कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सम्बन्धी कुनै पनि शर्तहरू उल्लेख नभएको, कम्पनीले स्वयं घोषण पत्र एवं कर चुक्ताको प्रमाण पत्र संलग्न नगरी सार्वजनिक

खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३९ मा निर्धारण गरिए बमोजिम पूर्ण रुपमा एजेन्टको कागजातहरु साथै नराख्ने बोलपत्रदाता कम्पनीलाई बोलपत्र मुल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्दछ कि मिल्दैन ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

नेपाली फर्मलाई एजेन्ट भनी विदेशी कम्पनीले बोलपत्र फाराम किन्न लगाई कम्पनी स्वयंले बोलपत्र फाराम भरी सिधै पेश गरेकोमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३९ को व्यवस्था पालना नगरेको, नियम ४० को ग्राह्यता सम्बन्धी कागजातहरु पेश नभएको, नियम ६० को (घ) समेतको विपरित भएको र ऐनको दफा २३(२) बमोजिम पूर्ण नभएकोले त्यस्तो बोलपत्र उपर कारवाही गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६६।५।२९)

५०. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० (२) मा उल्लेखित कागजातहरु मध्ये केही वा सबै कागजात उल्लेख गरेको नपाइएको र विशेष गरी बोलपत्रमा भाग लिन अयोग्य नभएको, पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी अभियोगमा सजाय नपाएको, बोलपत्रमा भाग लिनका लागि प्राप्त अख्तियारीनामा संलग्न नभएको बोलपत्र उपर कारवाही गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम (४०) को उपनियम (१) र (२) बमोजिमका कुनै पनि कागजातको प्रतिलिपी नभएको बोलपत्र उपर कारवाही गर्न नमिल्ने/प्रभावग्राही नमानिने ।

(निर्णय मिति: २०६६।६।८)

५१. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

पेश भएका बोलपत्रहरु मध्ये एउटा बोलपत्रदाताले आइटमको दर अंक र अक्षरमा फरक फरक रकम उल्लेख गरेको तर कूल रकममा अंक र अक्षरमा फरक नपरेकोमा कसरी मुल्यांकन गर्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

एउटा मात्र आइटम भएको, यस आइटमको दरमा अंक र अक्षरमा भिन्नता रहेको तर कूल कबोल रकममा आइटमको अंकमा उल्लेख गरेको दर अनुसार कै रकम उल्लेख गरेकाले दर र कूल रकम फरक परेको मध्ये कुन ठिक हो भनी Verify गर्न सक्ने ठाउँ देखिएको र कूल जम्मा रकमलाई अक्षरमा लेख्दा आइटम दरको अंक अनुसार कै लेखिएको पुष्टि हुने ठाउँ देखिएको हुँदा अक्षरमा लेखिएको कूल अंकको आधारमा मुल्यांकन अगाडि बढाउन सकिने ।

(निर्णय मिति: २०६६।६।१९)

५२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २१ को उपनियम (१) एवं अनुसूची ३ अन्तर्गतको संरचनात्मक वा इकाई दर सम्झौता गर्ने गरी बोलपत्र माग गर्दा बोलपत्रदाताबाट बोलपत्र जमानत बापतको रकम कति लिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

संरचनात्मक वा इकाई दर अन्तर्गतको खरिद कारवाहीमा कबोल अंक नभई आइटमहरुको कबोल दर मात्र मागिने हुनाले यसमा एकमुष्ट जमानत माग गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना हुने र यस्तो एकमुष्ट रकमको निर्धारण गर्दा खरिद गरिने प्रस्तावित न्यूनतम परिमाणको लागत अनुमान रकमको २.५ प्रतिशतले हुन आउने रकमको हजारमा Round Figure कायम गरी एकमुष्ट रकम खुलाउन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६६।६।३०)

५३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमान भन्दा सारभूतरूपमा बढी भएमा बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारवाही रद्द गर्न सक्ने अवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ मा उल्लेख भएकोले त्यस्तो बोल अंक कति प्रतिशतसम्म बढी भएमा बोलपत्र अस्वीकृत हुने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

वस्तुगत रूपमा कुनै निश्चित प्रतिशतले घटी वा बढी भएमा स्वीकार/अस्वीकार गर्न सकिने नभई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले लागत अनुमान तयार गर्दा लिईएका आधार तथा मुल्यहरुमा देखिएको परिवर्तनको अवस्थाको विश्लेषण गरी पुनः बोलपत्र गर्दा बजार मुल्यको कारणले वर्तमान न्यूनतम मुल्यांकित बोलपत्रदाताको कबोल अंकभन्दा कम हुन सक्ने अवस्था विश्लेषणबाट नदेखिएमा लागत अनुमान भन्दा बढी भए पनि स्वीकृत गर्न सकिने । त्यसै गरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्दा लाग्ने थप प्रत्यक्ष खर्च, कामको जरुरीपनाको स्थिती समेतको विश्लेषण गरी स्पष्ट र मान्य कारण खुलाई सार्वजनिक निकायको प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्ने ठाउँ कानूनले राखेको देखिन्छ । कति प्रतिशतसम्म बढी भएका बोलपत्र अस्वीकृत गर्न सकिने भनी उल्लेख गर्दा खरिद गर्ने निकायले कामको गहनता र यथार्थ अवस्थाको आधारमा विश्लेषण गरी विवेक प्रयोग गर्न ठाउँ रहने हुँदा खरिद कानूनमा यस्तो व्यवस्था भएको देखिदैन । सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने विषय रहेको हुनाले विद्यमान अवस्था र प्रस्तावित कामको गहनता विश्लेषण गरी देखिएका कारण र आधारहरु खुलाई निष्कर्षमा पुग्न सक्ने गरी व्यवस्था भएको हुनाले यसलाई प्रतिशतमा भन्न नमिल्ने । उपरोक्त आधारमा बोल अंक लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी भए/नभएको सार्वजनिक निकायका प्रमुखले यकिन गरी स्वीकृत/अस्वीकृत गर्न सक्ने ।

(निर्णय मिति: २०६६।७।६)

५४. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना बमोजिम पर्न आएको बोलपत्रहरु तोकिए कै समयमा खोली मुचुल्का गर्दै गरेको अवस्थामा अपरिचित व्यक्तिले दर्ता भएको बोलपत्र मध्ये एउटा बोलपत्र लुटेर लगेको र उक्त समयमा १ नं. मा दर्ता भएको बोलपत्र खोली सकिएको हुदा दर्ता भएका बोलपत्रहरु सबै रद्द गर्नु पर्ने हो वा आंशिक रद्द गरी कारवाही अगाडि बढाउन सकिने हो भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

यस्तो लापरवाहीपूर्ण कार्य हुन नदिन सचेत रहन तालुक कार्यालय मार्फत निर्देशन दिई अन्य सार्वजनिक निकायमा समेत परिपत्र मार्फत जानकारी गराई यो खरिद कारवाहीको हालसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६६।१।२८)

५५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: निर्णय मिति २०६६/८/२८

दरभाउपत्र आव्हानको सूचना बमोजिम दुईवटा मात्र दरभाउपत्र दर्ता हुन आएकोमा दुवै फर्मको कबोल अंक कार्यालयको लागत अनुमानभन्दा बढी देखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ (३) मा “उपदफा (२) बमोजिम सानातिना फरकको मुल्य बोलपत्रदाताको बोल अंकको १५% भन्दा बढी भएमा त्यस्ता बोलपत्र सारभूतरूपमा अप्रभावकारी भएको मानिनेछ, ” भनी उल्लेख भएकोले यसरी कार्यालयको लागत अनुमानभन्दा बढी तर १५% भन्दा कम भएको अवस्थामा त्यस्ता दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न सकिन्छ वा सकिदैन ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

ऐनको दफा ४० मा रहेको सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (५) मा “लागत अनुमानभित्र परेको न्यूनतम मुल्यांकित दरभाउपत्र मात्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ” भनी उल्लेख भएकोले लागत अनुमानभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न सकिदैन ।

(निर्णय मिति: २०६६।१।२८)

५६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिभिजनलाई सूचनामुलक टि.भि. कार्यक्रम प्रसारण गर्नका लागि बोलपत्र प्रतिस्पर्धामा समावेश गर्न मिल्छ/मिल्दैन ।

राय परामर्शको व्यहोरा :

नेपाल टेलिभिजनलाई प्रतिस्पर्धामा समावेश गर्न मिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।३)

५७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

विदेशी बोलपत्रदाताको नाममा विदेशी मुद्रामा प्रतीतपत्र खोल्ने स्वीकृति प्रदान गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको भुक्तानी नेपाली रुपैयाँमा गर्नु पर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रबाट हुने खरिद कार्यको भुक्तानी खरिद सम्भौतामा उल्लेख भएको विदेशी मुद्रामा प्रतीत पत्रको माध्यमबाट गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।७)

५८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

दश लाख रुपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा खरिद गर्नलाई कति दिनको समय दिई प्रस्ताव माग गर्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

दश लाख रुपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा खरिद गर्नलाई कम्तिमा तीस दिनको समय दिई प्रस्ताव माग गर्ने।

(निर्णय मिति: २०६७।१।९)

५९. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

कबोल अंक भ्याट सहितको हुने हो वा भ्याट रहितको हुने हो ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कबोल अंक भ्याट रहितको हुने र सो कबोल अंकको कम्तीमा २.५ प्रतिशत बोलपत्र जमानत पेश गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।२९)

६०. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा कबोल अंक बढी भएको न्यूनतम मुल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रलाई पुष्ट्याई गरी सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको अर्थमा स्वीकृत गर्न सकिने वा नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

न्यूनतम मुल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा सारभूत रुपमा बढी भए नभएको पुष्ट्याई गर्न सकिने अवस्थामा मात्र त्यस्तो बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०६७।२।६)

६१. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

पुनरावलोकनका लागि सार्वजनिक निकाय प्रमुख समक्ष निवेदन दिएकोमा निवेदन माग दावी नपुग्ने भई पूर्व निर्णयलाई सदर गरिएकोमा स्वीकृतिका लागि छनौट भएको बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरी खरिद सम्झौता गर्नको लागि कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गर्न सूचना दिनु मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

निवेदन माग दावी नपुग्ने भई पूर्व निर्णयलाई सदर गरिएकोमा स्वीकृतिका लागि छनौट भएको न्यूनतम मुल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोलपत्रदातालाई सम्झौताका लागि कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गर्न सूचना दिन मिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।२।२०)

६२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

कार्यस्थल विवादका कारण निर्माण व्यवसायीले सम्झौता अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको, म्याद थप गरी कार्य सम्पन्न भएकोमा मुल्यवृद्धि माग हुँदा मुल्यवृद्धि दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

कार्यस्थल विवादका कारण दोस्रो पक्षले सम्झौता अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकी म्याद थप गरी सम्पन्न गरेको अवस्थामा मुल्यवृद्धि माग भएमा सम्झौता गरेको बखत पेश भएको दररेटलाई आधार मानी दर विश्लेषण गरी कार्य सम्पन्न गरेको अवधिसम्मको मुल्यवृद्धि दिन मिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।२।२४)

६३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि नखुलाई बोलपत्र पेश भएकोमा परिक्षणको क्रममा मान्य अवधि खुलाईएको बोलपत्र जमानत पुनः पेश हुन आएकोमा बोलपत्रलाई सदर मान्ने/नमान्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ (२) को (ग) मा बोलपत्र जमानत सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सो बमोजिमको जमानत संलग्न भए वा नभएको बिषय स्थापित गर्न कुनै द्विविधा देखिदैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ (२) को (ग) बमोजिम बोलपत्र जमानत संलग्न भए/नभएको छुट्याई सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।२।२५)

६४. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

दुई वटा प्याकेजका लागि छुट्टाछुट्टै बोलपत्र आव्हान भएकोमा दुवैमा उही चार बोलपत्रदाताहरु भएको चार/चार थान बोलपत्र पेश भएको । यी बोलपत्रहरु मध्ये एक बोलपत्रदाताले दुवै प्याकेजका लागि पेश गरेको बोलपत्रहरु संशोधन माग गरेको र अर्काले यसै गरी दुवै प्याकेजका आफुले पेश गरेको बोलपत्रहरु र बाँकी दुई बोलपत्रदाताहरुले फरक-फरक प्याकेजका आफुले पेश गरेको एक/एक बोलपत्रहरु फिर्ता गरी पाउँ भनी फिर्ता र संशोधनका लागि तोकिएको समयभित्र निवेदन पेश गरेकोले निवेदन माग बमोजिम बोलपत्र फिर्ता तथा संशोधन गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

कानून बमोजिम बोलपत्रदाताले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावलाई मान्यता दिनुपर्ने हुँदा सम्बन्धित बोलपत्रदाताले संशोधन दर्ता गराएको हो होइन, छानबिन गरी मान्यता दिने । साथै प्राप्त कागजातहरुबाट दुई प्रकारको निर्माण कार्यको लागि दर्ता भएका चार/चार वटा बोलपत्रदाताहरु मध्ये तीन जनाले बोलपत्र फिर्ता लिएको र एक जनाले दररेट संशोधन माग गरेको देखिन्छ । फिर्ता लिने बोलपत्रदाता मध्ये एक जनाले दुवै बोलपत्रहरु र दुई जनाले पेश गरेको दुई बोलपत्र मध्ये दुवै फिर्ता नलिई एक-एक बोलपत्र मात्र फिर्ता लिएको तथा एक जनाले दर्ता गरेको दुवै बोलपत्रमा दररेट संशोधन गरी वृद्धि गरेको र वृद्धिको कारण

हुवानी खर्च वृद्धि हुने देखाएको तर दुबै बोलपत्रमा समान वृद्धि नगरी असमान वृद्धि गरेको र यस प्रकारको प्रबन्ध गरी आपसमा मिलोमतो गरेको देखिएकोले सम्बन्धीत सार्वजनिक निकायको ध्यानाकर्षण गराई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ (६) बमोजिम गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।३।३)

६५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

दुई बोलपत्रदाताहरूले बोलपत्र पेश गरेको तर ती दुवैको बिडबण्ड एउटै संस्थाको नाममा जारी गरेको देखिएकोले ती बोलपत्रहरूलाई मुल्यांकन गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

दुबै बोलपत्रदाताहरूबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) (क) बमोजिमको कागजातहरू पेश नभएको र ऐ.नियमावली, २०६४ को नियम ४० (२) को खण्ड (ग) र (घ) मा उल्लेखित बोलपत्रदाताको ग्राह्यता सम्बन्धी आधार पुरा गरेको नदेखिँदा यी दुवै बोलपत्रदाताहरूको बोलपत्रहरू मुल्यांकन गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।३।३)

६६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश नगरेको बोलपत्रदाताको बोलपत्र मुल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र मुल्यांकनको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३, २४ र २५ मा उल्लेख भए बमोजिम हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।३।१६)

६७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सारभूत रुपमा बढी भएमा भन्नाले के कति बढीलाई जनाउँछ र न्यूनतम मुल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोलपत्रदाताले आफूले कबोल गरेको कुल रकममा घटेर कार्य गर्न इच्छुक देखिएमा निजलाई वार्ताको लागि बोलाउन सकिने/नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

लागत अनुमानभन्दा बढी हुनु र सारभूतरुपमा बढी हुनु फरक-फरक अवस्था हो । सार्वजनिक निकायले यस्तो अवस्थामा लागत अनुमान घटी वा बढी भएको छ, छैन ? विश्लेषण गरी न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा बढी भए तापनि यथार्थ परक ढंगले लागत अनुमान तयार नभएको कारणले मात्र बढी भएको तर यथार्थपरक ढंगले लागत अनुमान तयार भएको अवस्थामा बोलपत्रदाताको लागत बढी नहुने अवस्थालाई लागत अनुमानभन्दा सारभूतरुपमा बढी नभएको मान्न सकिने हुँदा सारभूतरुपमा बढी भए नभएको विश्लेषण गरी निर्णयकर्ताले पुष्ट्याई साथ निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने तथा घटाघटका लागि वार्ता गर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावली, २०६४ मा नभएकोले घटाघटका लागि वार्ता गर्न मिल्ने देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०६७।३।१६)

६८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

लागत इष्टिमेट गर्दा प्राविधिकबाट एक आइटमको रकम उल्लेख गर्नु पर्ने महलमा रकम उल्लेख नगरेको तर बोलपत्रदाताले उक्त महलमा रकम उल्लेख गरी पेश गरेकोले यस अवस्थामा खरिद कारवाही अगाडि बढाउने वा रद्द गर्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६१, ६२, ६३, ६४ तथा ६५ ले बोलपत्र मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु उल्लेख गरे अनुसार मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।३।२२)

६८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोलपत्रदाताको कबोल रकम लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी नभएको भनी बोलपत्र मूल्यांकन समितिले पुष्ट्याई पेश गरेकोले सो बोलपत्रदाताको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को प्रयोजनको निमित्त सारभूतरूपमा प्रभावग्राही हुने/नहुने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(१) को (ख) बमोजिम न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी भएमा सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारवाही रद्द गर्न सकिने व्यवस्था भएको हुँदा निर्णयकर्ताले बोल अंक लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी छ, छैन विश्लेषण गर्दा लागत अनुमानको विश्वसनीयता (यथार्थपरक ढंगले लागत अनुमान तयार भए नभएको) तथा सोही लागत अनुमानलाई आधार मानी पुनः बोलपत्र माग गर्दा लागत अनुमानको सीमाभित्र खरिद कार्य गर्न सकिने, नसकिने विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा बढी भएता पनि यथार्थपरक ढंगले लागत अनुमान तयार नभएको कारणले मात्र बढी भएको, यथार्थपरक ढंगले लागत अनुमान तयार भएको अवस्थामा बोलपत्रदाताको लागत बढी नहुने अवस्थालाई लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी नभएको मान्न सकिने हुँदा लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी देखिएमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(१) बमोजिम बोलपत्र अस्वीकृत गर्नुपर्ने तथा लागत अनुमानभन्दा न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक सारभूतरूपमा बढी नभएको पुष्ट्याई गर्न सकिने अवस्थामा मात्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७(१) बमोजिम स्वीकृतीको लागि छनौट गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।४।२)

७०. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरिएकोमा एक मात्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश भई खोलिएको अवस्थामा खरिद प्रक्रिया अगाडि वढाउन मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

एउटा मात्र दरभाउपत्र परेकोमा त्यसलाई रद्द गरी पुनः दरभाउपत्र माग गर्नु उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०६७।५।७)

७१. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोलपत्रदाताको प्रतिनिधिलाई दिइएको अख्तियारनामामा Preparation, Signing and Bidding of Tender, Bidding document for the said Contract भनी उल्लेख गरिएकोमा यस्तो व्यहोराको अख्तियारनामाको आधारमा निज प्रतिनिधिले दररेट संशोधनको लागि निवेदन दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

Preparation, Signing and Bidding of the Tender Bidding Document for the said Contract उल्लेख भएको Power of Attorney प्राप्त बोलपत्रदाताको प्रतिनिधिलाई बोलपत्र संशोधन गर्ने अख्तियारी हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।५।१७)

७२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

(क) कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र पेश भएको तर व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र पेश नभएको बोलपत्रलाई

मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

(ख) बोलपत्रदातालाई उत्पादक कम्पनीबाट सोभै अख्तियारनामा नदिइएको तर अधिकृत विक्रेता माफत अख्तियारनामा दिएकोलाई मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

(क) प्रमाण पत्रको सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाण पत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने ।

(ख) Authorization Letter का सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५ को उपनियम (३) बमोजिम हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।२१)

७३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोलपत्रसाथ पेश हुने बोलपत्र जमानत (विड वण्ड) भ्याट सहितको हुने/भ्याट बाहेकको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्रदाताले बोलपत्रका साथ आफूले बोलपत्रमा कबोल गरेको रकमको कम्तीमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकममा नघटाई नगदै वा वाणिज्य बैंकले जारी गरेको सो रकम बराबरको बोलपत्र जमानत पेश गर्नुपर्ने तथा बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा कबोल गरेको रकम मुल्य अभिवृद्धि कर सहितको हुनुपर्ने गरी यस कार्यालयबाट Standard Bidding Document जारी गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले खरिद कार्यको लागि जारी गरेको bidding document मा समेत total bid price को कम्तीमा २.५ प्रतिशत भन्ने उल्लेख भएको देखिएकोले मुल्य अभिवृद्धि कर सहितको कबोल अंकको आधारमा बोलपत्र जमानत हुनु पर्ने । (निर्णय मिति: २०६७।१।२३)

७४. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ पेश गर्ने सम्पूर्ण कागजातहरु नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने/नपर्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्रमा बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन र सूचनामा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने भनी उल्लेख नभएको अवस्थामा प्रमाणित नभएको कागजात पनि ग्राह्य हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।२७)

७५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

विड डकुमेन्टमा विगत दश वर्ष (आ.ब. २०५६।५७ देखि आ.ब. २०६५।६६) सम्मको Turn Over पेश गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएकोमा आ.ब. ०६६।०६७ को Turn Over पेश भएकोलाई मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा आर्थिक वर्ष २०५६/५७ देखि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ सम्मको Turn over माग गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ सम्मको Turn over मात्र गणना गर्न मिल्ने । (निर्णय मिति: २०६७।१।२९)

७६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोलपत्र जमानतको मान्य हुने अवधि बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम दिनबाट प्रारम्भ हुने वा बोलपत्र खरिद भएपछि, र बोलपत्रसाथ पेश हुने कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि हुनुपर्ने भनी बोलपत्रको सूचनामा उल्लेख गरिएकोमा प्रमाणित नगरी प्रतिलिपि मात्र पेश भएकोमा त्यस्तो बोलपत्र प्रभावग्राही मान्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि पनि बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिनबाट प्रारम्भ हुने ।
- (२) प्रमाणित नगरी पेश भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जस्ता कागजातको प्रतिलिपी समावेश भएको बोलपत्र प्रभावग्राही मानिने ।

(निर्णय मिति: २०६७।६।४)

७७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

निर्धारित समयावधि गुजारी कार्य सम्पादन जमानत पेश गरी सम्झौता गर्न आउने बोलपत्रदातासँग खरिद सम्झौता गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

निर्धारित समय गुजारी कार्य सम्पादन जमानत पेश गरी सम्झौता गर्न आएको बोलपत्रदातासँग सम्झौता गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।६।१७)

७८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

खरिद सम्झौताका लागि छनौट भएको बोलपत्रदाताले काउन्टर ग्यारेन्टी पेश नगरी सम्झौता गरेको । सम्झौता पश्चात् निजसँग काउन्टर ग्यारेन्टी माग गर्दा काउन्टर ग्यारेन्टी वापत लाग्ने कमिशन खर्च सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले व्यहोर्ने भएमा काउन्टर ग्यारेन्टी पेश गर्ने शर्त राखेकोमा सो शर्त स्वीकार गरी त्यस्तो खर्च सार्वजनिक निकायले व्यहोर्ने भनी पत्राचार भएको । सो बमोजिम हाल काउन्टर ग्यारेन्टी वापत लाग्ने कमिशन खर्चको सोधभर्ना निजले सार्वजनिक निकायसँग माग गरेकोमा भुक्तानी दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९(२) बमोजिम कार्य सम्पादन जमानतको कमिशन खर्चको छुट्टै आईटम बनाई लागत अनुमानमा समावेश गर्नु पर्ने तथा नियम ११०(५) बमोजिम विदेशी बैंकले जारी गरेको कार्य सम्पादन जमानत नेपालमा स्थापना भएको कुनै वाणिज्य बैंकले प्रति प्रत्याभूती (काउन्टर ग्यारेन्टि) गरेको भए मात्र मान्य हुने भनी उल्लेख भएकोमा सो बमोजिम लागत अनुमान तयार नभएको तथा नेपालमा स्थापना भएको कुनै वाणिज्य बैंकको प्रति प्रत्याभूती नचाहिने भनी सम्झौता सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गरी सार्वजनिक खरिद निकायले कानूनको पालना नगरेको ।
- (२) बोलपत्रदाताले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख नभएको कार्यको लागत समावेश नगरेको कारणले थप कार्यको भुक्तानी माँग गरेकोमा सो लाई अस्वाभाविक मान्न नसकिने तर पेशी भुक्तानीको लागि दिएको बैंक जमानत वापतको कमिशन खर्च सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदको लागतमा नहुने हुँदा त्यस्तो खर्च दावीलाई स्वभाविक मान्न नसकिने ।
- (३) लागत अनुमान वा मुल्य परिमाण सूची (Bill of quantity) मा उल्लेख नभएको अन्य कार्य (Item) को भुक्तानी गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५३ बमोजिम खरिद सम्झौतामा संशोधन गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०६७।६।१७)

७९. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

खरिद सम्झौता अवधि २ वर्षको रहेको र सो सम्झौतामा Price Adjustment Not Applicable भनी उल्लेख भएको तर हाल मुल्य समायोजन माग भएकोमा दिन सकिने/नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१) ले मुल्य समायोजन सम्बन्धमा खरिद सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको भए सोही सम्झौता बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको हुँदा सम्झौतामा मुल्य समायोजन नदिईने उल्लेख भएकोमा मुल्य समायोजन

दिन नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०६७।०।१६)

८०. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

छैटौ पटकसम्म बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा एक मात्र बोलपत्र पेश हुन आएको । सो बोलपत्रको दर रेट साविकमा सोभै खरिद गर्दै आएको संस्थानले उपलब्ध गराएको दर रेटभन्दा करिब ५९ प्रतिशतले बढी देखिन आएकोले स्वीकृत गर्न सकिने/नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ ले व्यवस्था गरेको हुँदा लागत अनुमानभन्दा न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक सारभूतरूपमा बढी भएमा बोलपत्र अस्वीकृत गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०६७।०।१५)

८१. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सम्झौतामा सम्झौता अवधि द्विपक्षीय सहमतीमा थप गर्न सकिने छ भनी उल्लेख भएको अवस्थामा सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि एक वर्ष साविक कै मूल्य र शर्तमा थप गर्न सकिने/नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

खरिद सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न भइसकेपछि सोही सेवा प्रदायकसँग पुनः सोही सेवाको लागि पुनः खरिद (repeat order) गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरेको देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०६७।०।२७)

८२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशनमा सम्बन्धित फर्मको प्याडमा तयार गरी घोषणापत्र पेश गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएकोमा घोषणा पत्र प्याडमा पेश नगर्ने बोलपत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४०(२)(ड) मा ...लिखित रूपमा गरेको घोषणा भनी उल्लेख भएकोले घोषणापत्र सम्बन्धित फर्मको प्याडमा नै हुनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था नभएको । घोषणापत्रको व्यहोरा ऐ. नियम बमोजिमको भएमा यसको आधिकारीकता पुष्टि गर्न सम्बन्धित फर्मको छाप र आधिकारीक व्यक्तिको दस्तखत भए प्रयाप्त हुने भएकोले घोषणा पत्र प्याडमा पेश नगरी अन्य खाली कागजातमा लेखी सम्बन्धित फर्मको छाप र आधिकारीक व्यक्तिले दस्तखत गरी पेश भएको घोषणापत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।११)

८३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

प्रस्तावकले प्रस्तावसाथ मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण-पत्र नराखेको तर मुल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढाईसकेको अवस्थामा पेश गर्न ल्याएमा सो लाई संलग्न गरी प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउन मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउन सकिने सम्बन्धी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गैर सरकारी संस्थाबाट गराउन नमिल्ने तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १९ बमोजिम मु.अ.कर दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेकासँग मात्र खरिद गर्नु पर्ने हुँदा सोही बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।१६)

८४. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

Pre-qualification बाट छनौट भएका निर्माण व्यवसायीहरु विच प्रतिस्पर्धा नगराई सोभै दर माग गरी खरिद गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३५(२) मा “परीक्षणमा छनौट भएका पूर्व योग्यताको आवेदक सम्बन्धीत खरिद कारवाहीको लागि बोलपत्र पेश गर्न योग्य मानिने छ” भन्ने उल्लेख भएवाट जुन कामको लागि पूर्व योग्यता निर्धारण गरिएको हो, सोका लागि छनौट भएका आवेदकहरुबीच बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराई सो प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका बोलपत्रदातासँग खरिद कारवाही गर्नु पर्ने । Pre-Qualification बाट छनौट भएका आवेदकहरूसँग सोभै दर माग गरी खरिद कार्य गर्न नमिल्ने।

(निर्णय मिति: २०६७।१।१९)

८५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको एक व्यापारिक संस्थाले विक्री प्रयोजनको लागि संस्थाको विनियमावली बमोजिम सोभै खरिद गर्दै आएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७५(२) बमोजिम उक्त नियमावली स्वतः संशोधन हुने उल्लेख भएको सन्दर्भमा यस संस्थाले कसरी खरिद गर्न सक्छ ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोजिम सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिमको कार्यविधि पुरा गरी खरिद गर्नुपर्ने । कार्यविधि प्रतिकुल हुने गरी गरिएको खरिद बदर तथा आमन्य हुने ।
- (२) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४(२) बमोजिम ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) मा उल्लिखित सार्वजनिक निकाय बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायले त्यस्ता निकायसँग सम्बन्धित ऐन, नियम वा गठन आदेशको अधीनमा रही आवश्यक नियम बनाउन सक्ने ।
- (३) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७५(२) बमोजिम सार्वजनिक निकायहरुका कानूनी व्यवस्था यो ऐनसँग बाभिएको हदसम्म यस ऐन अनुकुल हुने गरी स्वतः संशोधन भएको मानिने ।
- (४) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा सार्वजनिक निकायले व्यापारिक मौज्जातको लागि खरिद गर्ने सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था नगरेको । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड(२) बमोजिमका सार्वजनिक निकायले कुनै वस्तु वा सेवा विक्री गर्ने प्रयोजनको लागि व्यापारिक मौज्जात राख्न परेमा वा विक्री गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ खरिद गर्नु परेमा सो को छुट्टै कार्यविधि बनाई सो कार्यविधि बमोजिम खरिद गर्ने व्यवस्था समेत समावेश गरी सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०६७ व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय, विधेयक शाखामा मिति २०६७।१।२१ मा दर्ता भएको ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।१२)

८६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोलपत्रमा टिपेक्स प्रयोग गरी पुनः दस्तखत गरी फर्मको छाप लगाएकोलाई मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

टिपेक्स प्रयोग गरे तापनि दस्तखत सहित पुनः छाप लगाएको कागजलाई रीतपूर्वकको मान्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।१२)

८७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

लागत अनुमान बिना टेण्डर स्वीकृत गर्न सकिने हो वा होइन ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

लागत अनुमान तयार गरी नियम १४ अनुसार सो को स्वीकृत गरी मात्र खरिद कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१०।१२)

८८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

पूर्व योग्यता निर्धारणमा छनौट भएको कम्पनीलाई World Bank ले कालोसूचिमा राखेको विभिन्न पत्र पत्रिकाको माध्यमबाट जानकारी प्राप्त हुन आएकोले सो कम्पनीलाई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही मात्र मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

कालो सूचिमा रहेकाहरुले ऐनको दफा ६३(२) बमोजिम उल्लेखित अवधिसम्म सार्वजनिक निकायको खरिद कारवाहीमा भाग लिन नपाउने हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७(१ख) बमोजिम दातृपक्षको खरिद निर्देशिका (Procurement Guideline) अनुरूप खरिद गरिएको अवस्थामा कालो सूची सम्बन्धी नीति सम्बन्धीत दातृपक्षको खरिद निर्देशिका बमोजिम नै हुने हुँदा सोही बमोजिम गर्न तथा दातृपक्षको खरिद निर्देशिका लागू नहुने अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१०।२५)

८९. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

दरभाउपत्रदाताले आफूलाई आधिकारिक विक्रेताको तर्फबाट सब-विक्रेता नियुक्ति गरेको कागजात सहित दरभाउपत्र पेश गरेकोले आधिकारिक विक्रेताले सब-विक्रेता नियुक्त गर्न पाउने/नपाउने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५(३) अनुरूप हुनु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१०।२७)

९०. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

उद्देश्य उल्लेख भएको छुट्टै पत्र बोलपत्रसाथ पेश नभएकोले पछि पेश गर्न मिल्ने/ नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सिलबन्दी दरभाउपत्रसाथ पेश गर्नुपर्ने कागजात पेश नभएकोमा पछि माग गरी संलग्न गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।११।२३)

९१. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

१२० दिनको मान्य अवधि भएको Bid Bond माग गरिएकोमा ९० दिनको मात्र पेश भएको र सोही पत्रमा Including thirty days after the period of bid validity भनी उल्लेख भएकोले यसलाई आधार मानी सो Bid Bond को मान्य अवधि १२० दिन मान्न सकिने/नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि १२० दिन हुनु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१२।१)

८२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

परिषद्को आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावलीमा न्यूनतम मुल्यांकित बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा दश प्रतिशतसम्म बढी भएमा कारण खुलाई एक तह माथिको अधिकारीको लिखित सहमती लिई स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा ५.११ % बढी भएको बोलपत्रलाई स्वीकृत गर्न सकिने/नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

परिषद्को आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली, २०६२ मा भएको यस सम्बन्धी प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावली, २०६४ संग मिल्ने नदेखिएको र 'न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी भएमा बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारवाही रद्द गर्ने' व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(१) (ख) मा रहेको ।

(निर्णय मिति: २०६७।१२।४)

८३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

अख्तियारनामा कागजात पेश नभएको बोलपत्रलाई मुल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

अख्तियारनामा पेश नभएको बोलपत्र दफा २४ बमोजिम कारवाही नहुने बोलपत्र हुने भएकोले उक्त बोलपत्रलाई दफा २५ बमोजिम मुल्यांकनमा समावेश गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१२।२)

८४. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सूचनामा उल्लेखित शर्त बमोजिम दर विश्लेषण र कार्यतालिका बोलपत्र साथ पेश नभएको बोलपत्रले मुल्यांकनको लागि ग्राह्यता पाउने वा नपाउने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सूचनामा उल्लेखित शर्त बमोजिम दर विश्लेषण र कार्य तालिका बोलपत्रसाथ पेश नभएको बोलपत्रले मुल्यांकनको लागि ग्राह्यता नपाउने । (निर्णय मिति: २०६७।१२।४)

८५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा कबोल रकम विदेशी मुद्रामा उल्लेख गर्नु पर्ने शर्त राखिएकोमा बोलपत्रदाताले कबोल रकम नेपाली रुपैयामा उल्लेख गरी बोलपत्र पेश गरेकोले द्विविधा भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा नेपाली मुद्रामा मात्र तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा नेपाली तथा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी दिन तथा दुवै किसिमको बोलपत्रमा तेश्रो व्यक्ति भुक्तानी (Third Party Payment) नगर्ने गरी खरिद कार्य गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१२।९)

८६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

सिलबन्दी दरभाउपत्र र बोलपत्रसाथ कर चुक्ताको प्रमाण पत्र, स्थाई लेखा नं. र भ्याट दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि पेश नगरेको तर सिलबन्दी तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्दा पेश गरेकोले मुल्याङ्कनमा द्विविधा भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ तथा दफा २४ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले सोही बमोजिम गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१२।९)

८७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

(क) बोलपत्रदाताले पेश गरेको इकाई दरबाट कुल रकम निकाल्दा ल.ई. भन्दा ३०.८३% घटी हुन्छ । तर Front load गणना गर्दा रु २८,७१,८५०।- भुक्तानी दिनुपर्ने हुन आउछ जवकी ल. ई. अनुसार उक्त कार्यको मूल्य ६,२७,३९८।- मात्र हुन्छ । यसमा थप जमानतले समेत नपुग्ने भएकोले के गर्न सकिन्छ ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६५ मा बोलपत्रको विशेष मुल्यांकन गर्ने व्यवस्था भएकोले सोही नियम बमोजिम गर्ने ।

(ख) Line of credit जस्ता कागजातहरु अन्य निकायको नाममा जारी भएको पेश भएमा के गर्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) एवं ऐ. दफाको उपदफा (३) को खण्ड (घ) बमोजिम बोलपत्रको परीक्षण गर्दा हेरिने विषय भएको देखिएकोले सोही बमोजिम परीक्षण गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१२।११)

८८. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

जमानत वापत सिलबन्दी दरभाउपत्रभित्र नगदै राखेको सिलबन्दी दरभाउपत्रलाई परीक्षण तथा मुल्याङ्कन गर्न मिल्छ/मिल्दैन ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ को उपनियम (६) मा नगद जमानत वा वाणिज्य बैंकबाट जारी भएको बैंक जमानत (बैंक ग्यारेण्टी) भनी उल्लेख भएकोले बोलपत्रसाथ नगद रकम खामेकोमा मान्यता दिन मिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१२।१३)

८९. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

BOQ मा उल्लिखित कामको आइटम अनुसार दररेट उल्लेख गरिसकेपछि अत्यमा निश्चित प्रतिशत घटेर काम गर्न मञ्जुर छु भनी उल्लेख भएको बोलपत्रलाई मान्यता दिन मिल्छ /मिल्दैन ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५९ को उपनियम (४)(ग) बमोजिम बोलपत्रमा कुनै छुट दिन प्रस्ताव गरिएको भए सोको व्यहोरा खोली मुचुल्का तयार गरी त्यस्तो मुचुल्कामा उपस्थित बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको दस्तखत गराउनु पर्ने व्यवस्था भए बमोजिम छुट दिन गरिएको प्रस्ताव प्रमाणित भई सकेको अवस्थामा त्यस्तो छुट प्रस्तावलाई बोलपत्रको मुल्यांकनमा मान्यता दिन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१२।१७)

१००. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

संवेदनशिल र जटिल प्रकृतिको कार्यहरु अनुभव नभएका बोलपत्रदाताहरुबाट गराउन नसकिने भएकोले ६० लाखभन्दा कम लागत अनुमान भएको खरिदका लागि योग्यता निर्धारण गर्न मिल्छ/मिल्दैन ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १०(५) मा साठी लाख रुपैयाभन्दा कम लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य खरिदमा कुनै योग्यता निर्धारण गरिने छैन भनी उल्लेख भएकोले साठी लाख रुपैयाभन्दा कम लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य खरिदमा योग्यता निर्धारण गरी बोलपत्र आव्हान गर्न उपयुक्त नहुने ।

(निर्णय मिति: २०६८।१।४)

१०१. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

२.५% बोलपत्र जमानत राख्नु पर्नेमा नपुग जमानत राखेको बोलपत्रलाई स्वीकृत गर्न सकिने/नसकिने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(२)(ग) बमोजिम बोलपत्रसाथ जमानत पेश गर्नुपर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न भए वा नभएको भन्ने बोलपत्र मुल्यांकन गर्नुअघि परीक्षण गर्नु पर्ने र ऐ. नियमावली, २०६४ को नियम ५३(१) मा बोलपत्रदाताले बोलपत्रका साथ आफूले बोलपत्रमा कबोल गरेको रकमको कम्तीमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकममा नघटाई नगर्दै वा वाणिज्य बैंकले जारी गरेको सो रकम बराबरको बोलपत्र जमानत पेश गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख भएकोले सो बमोजिम भए नभएको हेरी निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६८।१।६)

१०२. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको कबोल अंक लागत अनुमानभन्दा ४.९४% बढी भएकोमा दातृ संस्थाले त्यस्तो बोलपत्र स्वीकृत गर्न लेखी आएकोले दिविधा भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

लागत अनुमानभन्दा बढी हुनु र सारभूतरूपमा बढी हुनु फरक-फरक अवस्था हो । सार्वजनिक निकायले यस्तो अवस्थामा लागत अनुमान घटी वा बढी भएको छ, छैन, विश्लेषण गरी न्यूनतम मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा बढी भए तापनि यथार्थ परक ढंगले लागत अनुमान तयार नभएको कारणले मात्र बढी भएको तर यथार्थपरक ढंगले लागत अनुमान तयार भएको अवस्थामा बोलपत्रदाताको लागत बढी नहुने अवस्थालाई लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी नभएको मान्न सकिने हुँदा सारभूतरूपमा बढी भए नभएको विश्लेषण गरी निर्णयकर्ताले पुष्ट्याई साथ निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६८।१।८)

१०३. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

एक बोलपत्रदाताले बोलपत्र फिर्ता गरी पाउँ भनी दिएको खामवन्दी निवेदनमा खाम बाहिर फर्मको छाप र आधिकारीक व्यक्तिको हस्ताक्षर भएको तर निवेदनमा हस्ताक्षर नभएको/निवेदनमा दस्तखत नभएकोले बोलपत्र खोल्ने माग गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत उजुरी गरेको सम्बन्धमा के गर्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५(२) मा "... सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफ्नो कार्यालय बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायले गरेको खरिद प्रक्रियामा कुनै किसिमले संलग्न हुने वा तत्सम्बन्धमा उत्पन्न कुनै विवाद समाधान गर्ने छैन" भनी उल्लेख भएकोले यस सम्बन्धमा ताहाँबाटै निर्णय हुन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६७।१।१४)

१०४. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोलपत्रदाताले हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड, नुवाकोटले जारी गरेको विडवण्ड बोलपत्रसाथ संलग्न गरेकोले उक्त विडविण्डलाई

मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र जमानत 'क' वर्गको वाणिज्य बैंकबाट जारी भएकोलाई मात्र मान्यता दिनु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६८।२।९)

१०५. राय परामर्श माग गरिएको बिषय:

बोर्डको आर्थिक विनियमावली तथा कार्यविधिहरु बनाउने सम्बन्धमा राय परामर्शका लागि मस्यौदा पठाएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (२) बमोजिम आवश्यक नियम बनाउदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ सँग नवाफिने गरी बनाउनु पर्ने ।
- (२) खरिद सम्बन्धी व्यवस्थाहरु आर्थिक विनियमावलीभित्र नगरी सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी छुट्टै विनियमावली/नियम बनाउन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६८।२।२५)

१०६. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: बोलपत्र फिर्ता सम्बन्धमा ।

एक बोलपत्रदाताले बोलपत्र फिर्ता गरी पाउन निवेदन दर्ता गराएकोमा सो निवेदन नै फिर्ता गरी पाउँ भनी बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम समय अगावै पुनः अर्को निवेदन दर्ता गराएकोले सो पछिल्लो निवेदनले मान्यता पाउने वा नपाउने भनी राय परामर्शका लागि लेखी आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

यो विषयमा मूल्यांकन समितिको सिफारिस अनुसार कार्यालयबाटै निर्णय गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६८।५।२)

१०७. राय परामर्श माग गरिएको बिषय: सोभै खरिद सम्बन्धमा ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा हालै भएको तेस्रो संशोधनले नियम ८५ को उपनियम (१) को विभिन्न खण्डहरुमा सोभै खरिद गर्न सकिने निर्माण कार्य, मालसामान वा परामर्श सेवा खरिद कार्यको रकमको सीमा निर्धारण गरेको र उपनियम (१ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक-पटक गरी सीमाभन्दा बढी रकमको वा एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट एक पटक भन्दा बढी सोभै खरिद गर्न सकिने छैन भनी उल्लेख भएकोले एक आर्थिक वर्षमा एउटा कार्यालयले पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य र तीन लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान वा परामर्श सेवा मात्र एक आर्थिक वर्षमा खरिद गर्न पाईने भनेको हो कि ? वा एक आर्थिक वर्षमा एक कार्यालयले एक पटकमा तोकिएको सीमा ननघाई पटक-पटक सोभै खरिद कार्य सूचिकृत भएका फरक-फरक व्यक्ति वा फर्मबाट गर्न सकिने भनेको हो की ? द्विविधा भएको र यस संशोधनबाट सचिवालयमा मर्मत संभार गर्नु पर्ने १७६ वटा सवारी साधन मर्मत संभार गर्न नसकिने अवस्था देखिएकोले यस्ता मर्मत सम्भारका कार्यहरु के कसरी गराउन सकिने हो स्पष्ट पारी जानकारी गराईदिनु भनी लेखी आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) मा क्रमशः पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य र तीन लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान वा परामर्श सेवा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा तीनवटा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट लिखितरूपमा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी सोभै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र ऐ. नियमको उपनियम (१ख) मा उपनियम (१) र ... मा

जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक-पटक गरी सीमाभन्दा बढी रकमको वा एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट एक पटकभन्दा बढी सोभै खरिद गर्न सकिने छैन भन्ने उल्लेख भएकोले यस सम्बन्धमा द्विविधा रहेको देखिदैन ।

१७६ वटा सवारी साधन मर्मत संभार गर्न यस नियमावलीको नियम ८५ बमोजिम सोभै खरिद सम्बन्धी व्यवस्थाले तोकेको लागतभन्दा बढी लागत हुने अवस्था भएमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को परिच्छेद-३ बोलपत्र सम्बन्धी व्यवस्था अपनाई गर्न उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०६८।५।७)

१०८. राय परामर्श माग गरिएको विषय: आशयपत्र सम्बन्धमा ।

ऐनको व्यवस्था बमोजिमको दफा २७ को उपदफा (२) को प्रक्रिया पुरा नहुदै सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नभएको भनि मुल्यांकन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको बोलपत्रदाताले आफुखुशी रूपमा दिएको निवेदनलाई दफा ४७ बमोजिमको उजुरी निवेदन मान्न मिल्ने वा नमिल्ने र सोही आधारमा निर्णय लिन उचित हुने वा नहुने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक निकायले सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदातालाई आशय पत्र दिई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने र बोलपत्र छनौट भएको आशयको सूचना दिनु अगावै निवेदन परेको भन्ने देखिदा सो निवेदनलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिमको उजुरी निवेदन मान्न नमिल्ने । (निर्णय मिति: २०६८।७।२४)

१०९. राय परामर्श माग गरिएको विषय: सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धमा ।

प्राप्त हुन आएका सिलबन्दी दरभाउपत्रहरु मध्ये न्यूनतम मुल्यांकित एवं सारभूतरूपमा प्रभावग्राही ठहर गरिएको सप्लायर्सले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा तोकिएको समयावधिभित्र सम्झौता गर्न नआएकोले धरौटी जफत गरी पुनः सूचना प्रकाशन गर्ने वा सो भन्दा लगत्तै पछिको अर्को न्यूनतम मुल्यांकित एवं सारभूतरूपमा प्रभावग्राही दरभाउपत्रदाताको दरभाउपत्र स्वीकृत गरी खरिद कार्य अघि बढाउने सम्बन्धमा राय परामर्शको लागि लेखी आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४० र ऐ. नियमावली, २०६४ को नियम ८४ मा कुनै कुरा उल्लेख भएको नदेखिए तापनि ऐ. ऐनको दफा २७ को उपदफा (५) बमोजिम सम्झौता गर्न नआउने दरभाउपत्रदाताको जमानत जफत गरी सो भन्दा लगत्तै पछिको अर्को न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही दरभाउपत्रदाताको दरभाउपत्र स्वीकृत गरी खरिद कार्य अघि बढाउन उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०६८।७।२४)

११०. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्र जमानत सम्बन्धमा ।

एक बोलपत्रदाताले बोलपत्र जमानत पेश गर्दा उक्त जमानतमा नं. २६ बाहिनीको नाम सम्बोधन गरिएको तर जमानतको व्यहोरा (पेटबोली) मा अर्को कार्यालयको नाम उल्लेख गरिएकोले सो जमानत यस बाहिनीको नाममा कार्यन्वयन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम जमानत जफत गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएका वखत सम्बन्धीत सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५३ को उपनियम (७) बमोजिम भुक्तानीका लागि उक्त जमानत जारी गर्ने बैंकसँग दावी गर्न सक्ने/नसक्ने कुरा उक्त बैंकसँगै बुझी यस सम्बन्धमा सार्वजनिक निकाय आफैले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०६८।७।२८)

१११. राय परामर्श माग गरिएको विषय: Multiple Contract सम्बन्धमा ।

साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना प्रथम समूह अन्तर्गत संचालन हुन गइरहेको १२ वटा नगर आयोजनाहरु मध्ये ६ वटा नगर आयोजनाहरुको निर्माण कार्यका लागि ६ वटा बोलपत्र आव्हान गरिएको थियो । Bid document Criteria

Clause 1.2 मा स्पष्टत Multiple Contract लागू नगर्ने व्यवस्था राखिएकोमा एक बोलपत्रदाताले यदि अन्य सबै ५ नगर आयोजनाहरूको ठेक्का समेत निजले प्राप्त गरेमा कबुल गरेको दररेटमा २.५ प्रतिशत थप छुट दिने प्रस्ताव गरेकोले Multiple Contract लागू हुने गरी २.५ प्रतिशत छुट दिन मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, ऐ. नियमावली, २०६४ मा भएका कानूनी प्रावधान एवं बोलपत्र सम्बन्धी कागजातका आधारमा सम्बन्धीत सार्वजनिक निकाय आफैले यस सम्बन्धमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०६८/७/२८)

११२. राय परामर्श माग गरिएको विषय: दस्तखत सम्बन्धमा ।

- (क) एक बोलपत्रदाताले बोलपत्र कागजातसाथ आफ्नो फर्मको लेटर प्याडमा आधिकारिक व्यक्तिले दस्तखत गरी फर्मको छाप लगाएको लिखित घोषणापत्र पेश नगरी बोलपत्र कागजातको बोलपत्र पेश गरेको निवेदनको नमुना प्रतिमा दस्तखत गरी फर्मको छाप लगाइएकोलाई स्विकार गर्न मिल्ने /नमिल्ने ?
- (ख) बोलपत्रसाथ आफ्नो फर्मको लेटर प्याडमा आधिकारिक व्यक्तिले दस्तखत गरी फर्मको छाप लगाएको लिखित घोषणापत्र पेश नगरी सादा कागजातमा दस्तखत मात्र गरी लिखित घोषणापत्र पेश गरेको साथै बोलपत्र कागजातको बोलपत्र पेश गरेको निवेदनको नमुना प्रतिमा दस्तखत गरी फर्मको छाप समेत लगाएको घोषणा पत्रलाई स्विकार गर्न मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

उल्लिखित कागजातको आधिकारिकता हेरी सम्बन्धीत निकायले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६८/८/१४)

११३. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन सम्बन्धमा ।

- (१) संयुक्त उपक्रमको फर्मले बेग्लाबेग्लै रुपमा कागजातहरू पेश गरेको साथै सम्झौता पत्रमा साक्षीको तिनपुस्ते बतन नखुलेको ।
- (२) अख्तियारनामा कागजातमा फर्मको छाप नभएको ।
- (३) संयुक्त घोषणापत्र पेश नभएको ।
- (४) **Line Of credit** जे.भी. को तर्फबाट पेश नभएको ।
- (५) साधारण राशन तथा विरामी डाइटको छुट्टाछुट्टै राशन सिलबन्दी प्याक गरी १/१ पोका पेश गर्नुपर्नेमा छुट्टाछुट्टै पेश नगरी एउटै टिनको बाकसमा हाली पेश गरेको ।
- (६) बोलपत्रसाथ पेश हुने जमानतमा सबै साभेदारको नाम र सबै साभेदारको दायित्व उल्लेख नभएको जे.भी. फर्मको जमानत पेश भएको ।
- (७) यो जे.भी.मा रहेको एक साभेदारले यसै आव.मा अर्को वाहिनी अड्डाले गरेको खरिद कारवाही उपर सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएकोमा निजको निवेदन खारेज भएकोमा यस्तो कैफियत भएको बोलपत्रलाई मान्यता दिने वा नदिने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा उल्लिखित जे.भी. ले मिति २०६८।६।१५ मा संयुक्त उपक्रम सम्बन्धी सम्झौता गरेको र सो जे. भी.को साभेदार मध्ये एक साभेदारलाई अख्तियारनामा दिएको देखिएकोले जे.भी. को घोषणापत्र र Line of Credit पनि संयुक्त रुपमा पेश गर्नु पर्नेमा सो गरेको नदेखिएको र साधारण राशन तथा विरामी डाइटतर्फको राशन नमुना सिलबन्दी प्याक गरी १/१ पोका छुट्टा छुट्टै पेश गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम पेश नगरी दुवै किसिमको नमुना एउटै टिनको बाकसमा राखी पेश गरेको भन्ने उल्लेख भएकोले यसरी बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन बमोजिम नमुना पेश नगर्ने बोलपत्रलाई कानूनी मान्यता दिन उपयुक्त

देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०६८।८।२३)

११४. राय परामर्श माग गरिएको विषय: प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धमा ।

- (१) एक प्रस्तावदाताले पेश गरेको Power of Attorney मा भारतमा विभिन्न कार्यका लागि प्रस्ताव पेश गर्न दिइएको भनी उल्लेख भएको Power of Attorney नै यस कम्पनीमा प्रस्ताव पेश गर्दा पनि पेश गरेको देखिएकोले यस सम्बन्धमा आधिकारिकता पुष्टी गर्नका लागि जानकारी लिन आवश्यक देखिएको हुनाले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित परामर्शदाताबाट जानकारी लिई आधिकारिकता पुष्टि गर्न सकिने/नसकिने ?
- (२) गुणस्तर र लागत विधि अपनाइएको हकमा संक्षिप्त सुचीमा रहेका परामर्शदाताहरू मध्ये प्राविधिक प्रस्तावमा एक मात्र परामर्शदाता सफल भएमा उक्त एक मात्र परामर्शदाताको प्राविधिक प्रस्ताव स्विकार गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्न सकिने/नसकिने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३६ को उपदफा (१) को (क) अनुसार प्राप्त सम्पूर्ण प्रस्ताव कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू अनुसार सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नभएमा सार्वजनिक निकायले सम्पूर्ण प्रस्ताव अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारवाही रद्द गर्न सक्ने हुँदा एउटा मात्र प्रस्ताव सारभूत भएको कारणले मात्र प्रस्ताव अस्वीकृत गर्न वा पुनः प्रस्ताव आह्वान गर्न उपयुक्त नहुने ।

(निर्णय मिति: २०६८/८/२३)

११५. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्र सम्बन्धि कागजात हेरफेर सम्बन्धमा ।

बोलपत्र सम्बन्धि सुचना प्रकाशन गर्दा बोलपत्र जमानत रकम बोलपत्र दाताको कबोल अंकको २.५५ राख्नुपर्ने उल्लेख भएको । यो जमानत सम्बन्धि व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५३(१) को शंसोधित प्रावधान बमोजिम नभएकोले उक्त सुचना शंसोधन गरी मिति २०६८/७/२८ गते कार्यालयको सुचना पाटीमा टाँस गरेको र सो सुचनामा बोलपत्रदाताले स्वीकृत लागत अनुमान रकमको २ देखि ३ प्रतिशतको रकमको सिमाभित्र रही सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तोकेको रकम बोलपत्र जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरी बोलपत्र जमानत रकम तोकिएको थियो । तर हाल अधिल्लो सुचना बमोजिम विडवण्ड राख्ने बोलपत्रदाताहरूको विडवण्ड रकम शंसोधित सुचना बमोजिम नपुग भएकोले ती बोलपत्रदाताको बोलपत्रलाई मान्यता दिन मिल्छ/मिल्दैन, शंसोधित सुचना बमोजिम बोलपत्र जमानत राख्ने बोलपत्रलाई मात्र ग्राह्यता दिन हुने/नहुने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १६(२) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा कुनै हेरफेर गरेको भए त्यस्तो हेरफेर सम्बन्धी जानकारी खरिद कारवाहीमा सहभागी भएका सबै बोलपत्रदातालाई दिनु पर्नेमा सो नदिई सार्वजनिक निकायले त्रुटी गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक निकायले गरेको त्रुटीको कारण सृजित परिस्थितिको विश्लेषण गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६८/८/२५)

११६. राय परामर्श माग गरिएको विषय: दरभाउपत्र खरिद दस्तुर सम्बन्धमा ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४८(१)(क) मा दश लाख भन्दा माथि साठी लाख रुपैयासम्मको लागि एक हजार रुपैयाँ भनी बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको दस्तुर तोकिएको । ऐ. नियमावलीको नियम ८४(४) मा सिलबन्दी दरभाउपत्र दस्तुर रु. तीन सय रुपैया भनी तोकिएकोमा सार्वजनिक खरिद (तेस्रो शंसोधन) नियमावली, २०६८ ले नियम ३१(१) मा शंसोधन गरी बीस लाख रुपैया भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य गराउँदा बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले बीस लाख रुपैयासम्मको निर्माण कार्य सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट गराउदा दरभाउपत्र दस्तुर बापत

रु.३०००/- वा रु. १००००/- लिने हो ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को तेश्रो संशोधनले नियम ३१(१) मा संशोधन गरी बीस लाख रुपैयाभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य गराउदा बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने र ऐ. नियमावलीको नियम ८४(१) मा बीस लाख रुपैयासम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको देखिदा बीस लाख रुपैयासम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य गराउँदा सिलबन्दी दरभाउपत्र दस्तुर वापत रु. ३०००/- (तीन सय) लिनु पर्ने। (निर्णय मिति: २०६८।८।२७)

११७. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्र जमानत पत्रका सम्बन्धमा ।

बोल कबोल जमानी पत्रको म्याद मिति २०६८।७।१७ देखि ०६८।१।१८ सम्म कायम रहनेछ। त्यसपछि वा बोलपत्रदाताको बोलपत्र अस्वीकृत भएमा जुन अगाडी हुन्छ सो दिनदेखि नै यो जमानी पत्र स्वतः रद्द भएको मानिने छ भन्ने शर्त उल्लेख भएको बोल कबोल जमानत पत्रले मान्यता पाउने वा नपाउने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

कृषी विकास बैंक लिमिटेडबाट जारी बोल कबोल जमानी पत्रलाई मान्यता दिनु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६८।८।२८)

११८. राय परामर्श माग गरिएको विषय: खरिद ऐन र नियमावली लागू हुने सम्बन्धमा ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०६७ को नियम ४७ मा उल्लिखित विषय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ संग बाझिने हो, होइन ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदको लागि लागू हुने, बिक्रिको लागि लागू नहुने व्यहोरा मिति २०६८।९।२८ गतेको निर्णयानुसार जानकारीको लागि अनुरोध । (मिति २०६८।९।२८)

११९. राय परामर्श माग गरिएको विषय: कार्य सम्पादन जमानत सम्बन्धी शर्त सम्बन्धमा ।

स्वीकृत बोलपत्रको बोलपत्रदातासंग सम्झौता प्रयोजनको लागि कार्य सम्पादन जमानत भ्याट सहितको माग गरी सम्झौता गरिएकोमा हाल राशन ठेक्का सम्झौता बदर गरिएकोमा सो कार्य सम्पादन जमानत भ्याट सहितको जफत गर्ने हो वा भ्याट बाहेकको जफत गर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सम्झौताको शर्त बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्न हुने । (निर्णय मिति: २०६८।१०।१७)

१२०. राय परामर्श माग गरिएको विषय: प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृती सम्बन्धमा ।

सुरक्षा सामरीक वा प्रतिरक्षा सामाग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ बमोजिम कारवाही अगाडि बढाइएकोमा पुनः निर्माता कम्पनीसंगै पत्राचारद्वारा मुल्य प्रस्ताव माग गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ (ग) बमोजिम प्रतित पत्र खोल्ने स्वीकृती दिने सम्बन्धमा लेखि आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ (१)(ड) मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिकामा उल्लिखित कुनै कुराका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले राय परामर्श माग गरेमा राय परामर्श दिने उल्लेख भएको र प्रतित पत्र खोल्न स्वीकृत दिने विषय यस ऐनद्वारा नियमन नहुने ।

(निर्णय मिति: २०६८।१०।२६)

१११. राय परामर्श माग गरिएको विषय: जमानत रकमको मुद्रा सम्बन्धमा ।

सार्वजनिक निकायहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको मान्यता तथा प्रचलनको मर्म र भावना विपरित हुने गरी बोलपत्रमा अनावश्यक शर्तहरू राखेको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउ भन्दा अत्यधिक मुल्यमा न्युन गुणस्तरको सामान आपूर्ती हुन सक्ने प्रबल संभावना रहेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा यस कार्यलयको प्रतिक्रिया उपलब्ध गराइदिनु भनी लेखी आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) नेपाली सेना, संभाररथी विभाग (प्राप्ती), जंगी अड्डाको प.सं. २३३१/५७/वी/०६८।६९।१८१, मिति २०६८।११।२ गतेको प्राप्त पत्रको व्यहोरा अध्ययन गर्दा बोलपत्र खोली परीक्षण तथा मुल्यांकन गर्ने क्रममा रहेको देखिन आएकोले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (२) को अधिनमा रही कार्य गर्नुपर्ने भएको हुँदा त्यस विषयमा राय परामर्श दिइरहनु परेन ।
- (२) नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ को दफा २ ले एजेन्टको परिभाषा गरी दफा ३ ले एजेन्टमा दर्ता नगराई कुनै पनि व्यक्तिले एजेन्ट भै काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरी दफा ४ ले एजेन्टमा नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था गरी एजेन्टको परिकल्पना गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा (९) र (१०) को व्यवस्थालाई हेर्दा एजेन्टको परिकल्पना गरेको देखिएको, ऐ. ऐनको दफा २३ को उपदफा (३) को खण्ड (क) मा बोलपत्रदाताको अधिकार प्राप्त प्रतिनीधि वा स्थानीय एजेन्टलाई दिएको अख्तियारीनामाको कागजात पेश भए वा नभएको पूर्णताको परीक्षण गर्दा परीक्षण गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख भएवाट समेत एजेन्टको परिकल्पना गरेको थप पुष्टी हुन्छ । ऐ. नियमावली, २०६४ को नियम ३९ को उपनियम (१), (२), (३) मा एजेन्टको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको, ऐ. नियमावलीको नियम ५६ को उपनियम (२) मा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता आफैले वा निजको प्रतिनीधिले पूर्ण योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव पेश गर्न ल्याएमा सार्वजनिक निकायले बुझि निजलाई मिति र समय खुलेको भरपाई दिनुपर्ने छ भनी उल्लेख भएवाट एजेन्टको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं नियमावली २०६४ र प्रचलित कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

अतः कुनै पनि बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले आफ्नो स्थानीय प्रतिनीधिलाई अख्तियारीनामा दिई सो प्रतिनीधिले कुनै बोलपत्र सम्बन्धी कुनै कार्य गर्न गराउने नमिल्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावली, २०६४ मा रहेको नदेखिएकोले प्रचलित ऐन नियममा भएको प्रावधानलाई कुनै सूचना वा पत्रचारले विस्थापित गर्न खोजेको आभास भएको छ भन्ने प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियारनामा (Power of Attorney) प्राप्त स्थानीय प्रतिनीधिलाई बोलपत्र सम्बन्धी कार्य गरेकोलाई स्विकृती दिने नदिने भन्ने जस्ता विषयमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय स्वयंले प्रचलित ऐन नियमको परिधी भित्र रही आफैले निर्णय गर्ने विषय भएकोले यस विषयमा पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप व्याख्या र राय सुझाव प्रस्तुत गर्न पर्ने देखिएन ।

(निर्णय मिति: २०६८।११।२२)

११२. राय परामर्श माग गरिएको विषय: एजेन्टले प्रतिनीधित्व गर्ने ।

बोलपत्र फाराम दर्ता गराउने फर्महरूले खरिद कारवाहीमा भाग लिन पेश गरेका कागजातहरूको अध्ययन गर्दा कुनै एक फर्मले बोलपत्र खरिद गर्नका लागि “क” भन्ने व्यक्तिलाई प्रतिनीधि नियुक्त गरी निजले नै बोलपत्र फारम खरिद गरी लगेको । निज “क” भन्ने व्यक्तिलाई नै अर्को फर्मले बोलपत्र खोल्नका लागि प्रतिनीधि नियुक्त गरी पठाएको र निजले बोलपत्र खोल्ने कार्यमा भाग समेत लिएको । यसबाट एउटै व्यक्तिले दुईवटा अलग-अलग फर्महरूको प्रतिनीधि भएर खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको देखिएकोले यस्तो अवस्थालाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (६) बमोजिम आपसमा मिलेमती गरी बोलपत्र दाखिला गरेको मान्न सकिने वा नसकिने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:-

यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं नियमावली, २०६४ मा कस्तो अवस्थालाई बोलपत्रदाताहरू बीच एक

आपसमा मिलोमतो भएको मानिने भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको । कुनैपनि बोलपत्रमा बोलपत्रदाताको हैसियतले भाग लिने अगल-अलग २ वटा फर्महरु एक आपसमा प्रतिस्पर्धी हुने भएकोले एउटा फर्म वा संस्थाको स्थानिय प्रतिनीधि (Agent) रही काम गर्नेले अर्को फर्म वा संस्थाको समेत प्रतिनीधि (Agent) भई कार्य गर्ने मनशाय राख्दा साविकको संस्थाको प्रतिनीधि (Agent) आफू यथावत भएको अवस्थामा एउटै विषयको एउटै कार्यको प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धी २ वटा फर्मको एउटै प्रतिनीधि (Agent) हुनुलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणबाट स्वाभाविक भन्न मिल्ने आधार नदेखिएको ।

(निर्णय मिति: २०६८।११।२६)

१२३. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्र संशोधन सम्बन्धमा ।

बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा संशोधन सम्बन्धी कुनै कुरा उल्लेख नगरी बोलपत्र भित्र संशोधन पत्र राखी पेश गरेकोमा सो संशोधन पत्र खोल्ने/नखोल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

पेश गरिएको बोलपत्र संशोधन गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १९ को उपदफा (१) मा बोलपत्रदाताले एकपटक पेश गरेको बोलपत्र फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त हुन अगावै सिलबन्दी निवेदन दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५८ बमोजिमको कुरा उल्लेख गरी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले आफूले पेश गरेको बोलपत्र वा प्रस्ताव संशोधन गर्न चाहेमा सो सम्बन्धी निवेदन खाममा सिलबन्दी गरी बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम समय भित्रै सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान ऐ. नियमावलीमा रहेकोले सो प्रावधान विपरित पेश भएको संशोधनपत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०६८।११।२६)

१२४. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि सम्बन्धमा ।

बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि १२० दिनको माग गरिएकोमा ११९ दिनको मात्र भएकोले सो जमानतलाई मान्यता दिन मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) Construction of shed & Electrical works in Birthing Center, teaching Hospital, Maharajgunj कार्यको मिति २०६८।८।२४ को अन्नपूर्ण पोष्टमा बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशन गरिएको भनिएको तर बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम म्याद कहिलेसम्म थियो भन्ने कुरा राय माग गर्दा स्पष्ट नगरेकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २० बमोजिम बोलपत्र मान्य हुने अवधि यकिन हुन नसकेको ।
- (२) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५४ मा बोलपत्रको मान्य हुने अवधि स्पष्ट गरिएको अवस्थामा ऐ. नियमावलीको नियम ५३ को उपनियम (२) बमोजिम बोलपत्रदाताहरुले बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि कायम हुने गरी जमानत पेश गरे/नगरेको यकिन हुन जरुरी छ । यस्तो बस्थामा उक्त बुदा नं. १ प्रथमतः आकर्षित हुने र त्यसपछि बुँदा नं. २ बमोजिम भए/नभएको यकिन गर्न सकिने देखिन्छ ।
- (३) उपरोक्त बुँदाहरुमा उल्लेखित व्यहोरालाई मध्यनजर राखी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम हुने गरी बोलपत्रको मान्य अवधि र बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि गणना गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै आवश्यक निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०६८।११।२६)

१२५. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्र मुल्यांकन र छनौटका आधार सम्बन्धमा ।

प्राधीकरणले आफूले मुल्यांकनको आधार तयार गरी यस प्रकारको प्रावधान राख्न मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (२) अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले

आफ्नो कार्यालय बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायले गरेको खरिद प्रक्रियामा कुनै किसिमको संलग्न हुने वा तत् सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै विवाद समाधान गर्न नहुने भएकोले खरिद कार्यको प्रयोजनका मुल्यांकनका आधारहरू वारे उल्लेख गर्न मनासिव नहुने । यस सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन/नियम तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमुना बोलपत्र कागजातको प्रावधानसंग नबोझिने गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १३ को उपदफा २ (छ) अनुसार बोलपत्र मुल्यांकन र बोलपत्रदाताको छनौट गर्ने आधार र तरिका सार्वजनिक निकाय आफैले तय गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०६८।११।२८)

१२६. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्र फिर्ता वा संशोधनको निवेदन सम्बन्धमा ।

इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिवाडको पुनर्निर्माण कार्य सम्बन्धमा प्रकाशित सूचना बमोजिम E-bidding Submission मार्फत Lumbini Basuri J.V. ले मिति २०१२।०२।२९ को ११:०७:३६ मा submit गरेको Bid मा सोही दिन उक्त फर्मले ११:२९:४३ मा Modification को लागि निवेदन दर्ता गराएको र सोही दिन १२:०४:४९ मा withdraw letter दर्ता गराएको र withdraw गर्ने समय १२:०० बजेभित्र रहेको स्पष्ट हुदा हुँदै सो समय व्यतित भएपछि निवेदन दर्ता हुन आएकोले यस्तो वस्थामा सो Tender लाई मुल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गर्ने वा फिर्ता गर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र फिर्ता वा संशोधनको कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १९ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५८ को प्रावधानहरूको परिधिभित्र रही गर्नुपर्ने हुँदा प्रस्तुत विषयमा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय दिनको १२:०० बजे भनी उल्लेख भएको र सो समय समाप्त भएपछि तोकिएको दिन सन् २०१२।०२।२९ को १२:०४:५९ बजे बोलपत्र फिर्ताको निवेदन submit भएको देखिन आएको र तोकिएको समय समाप्त भए पछि Submit हुन आएको त्यस्तो निवेदन दर्ता गर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १९ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको नदेखिदा त्यस विषयमा र तोकिएको दिन सन् २०१२।०२।२९ को १२:०० बजे भित्र Submit भएको modification को निवेदनको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १९ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५८ बमोजिम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै कानून बमोजिम निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६८।१२।८)

१२७. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्र जमानत सम्बन्धमा ।

- (१) विदेशी बोलपत्रदाताले विदेशी बैंकबाट जारी हुनु पर्ने बोलपत्र जमानत पेश नगरेको, निजको स्थानीय एजेण्टले कृषी विकास बैंकको एकाउण्ट नं. उल्लेख गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको ग्यारेण्टी पत्र मात्र पेश गरेको पाइएको, सो ग्यारेण्टीमा बोलपत्रदाताको नाम उल्लेख नभएकोलाई प्रभावग्राही मान्न सकिने/नसकिने,
- (२) बोलपत्रदाताले प्रमाणित नगरेको ISO Certificate पेश गरेकोले बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन पालना नगरेकोमा अप्रभावग्राही मान्न सकिने/नसकिने र
- (३) बोलपत्रदाताको कारोबारको विवरणमा आयात निर्यात उल्लेख नभएकोलाई अप्रभावग्राही मान्न सकिने/नसकिने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफ्नो कार्यालय बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायले गरेको खरिद प्रक्रियामा कुनै किसिमले संलग्न हुने वा तत्सम्बन्धमा उत्पन्न कुनै विवाद समाधान गर्ने छैन भन्ने उल्लेख भएकोले यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (घ) अनुसार बोलपत्र मुल्यांकन गर्नु अघि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन अनुरूप बोलपत्र पूर्ण भए वा नभएको र बोलपत्रदाता वा निजको अधिकार प्राप्त आधिकारिक प्रतिनिधिको सहिछाप भए वा नभएको तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र सोही कागजातमा संलग्न खरिद सम्झौताको शर्त अनुरूप बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भए वा नभएको कुराहरू समेत परीक्षण

गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सार्वजनिक निकाय आफैले सोही अनुसार परीक्षण गरी निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने कानुनी यथार्थ भएकोले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले किटानी राय दिनु पर्ने अवस्था देखिएन ।

(निर्णय मिति: २०६८।१२।१२)

१२८. राय परामर्श माग गरिएको विषय: सम्झौता अवधि थप सम्बन्धमा ।

खरिद सम्झौता बमोजिमको अवधिभित्र सम्झौता बमोजिमको कार्य पुरा हुन नसक्ने मनासिव परिस्थिती र कारणबाट खरिद सम्झौताको अवधि नवढाई नहुने अवस्थामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० (३) मा भएको व्यवस्था बमोजिम एक पटक ६ महिनाको अवधि थप गर्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था, परिस्थिती र मनासिव कारणबाट पुनः पटक/पटक अवधि थप गर्नुपर्दाको अवस्थामा खरिद सम्झौताको अवधि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले थप गर्नुपर्ने हो वा सो भन्दा माथिका विभागीय प्रमुखले गर्नुपर्ने हो ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (१) मा खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ, भन्ने उल्लेख भएकोले सामान्यतया ऐ. उपदफा (२) मा उल्लेख भएको अवस्था बाहेक खरिद सम्झौता थप सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित खरिद सम्झौतामा नै उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ । यसमा खरिद सम्झौतामा अवधि थप सम्बन्धमा ऐ. को दफा ५६ को उपदफा (१) बमोजिम सम्झौतामा उल्लेख थियो वा थिएन, प्राप्त पत्रहरुमा सो कुरा उल्लेख भएको देखिदैन । अर्कोतर्फ ऐ. दफा ५६ को उपदफा (२) को अवस्था विद्यमान भएकोले सम्झौता अवधि थप गर्नु पर्ने परिस्थिती उत्पन्न भएको हो भन्ने पत्रहरुमा उल्लेख भएको देखिएन । प्रस्तुत राय परामर्श माग भएको विषयमा माथि उल्लेख भएको अवस्था विद्यमान भए नभएको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएकोले कुन ऐन/नियमावलीको कुन दफा/नियमले निर्णय गर्न द्विविधा परेको हो स्पष्ट गरी सार्वजनिक निकायले राय माग गर्नु पर्नेमा नियममा स्पष्ट भएको विषयमा नै नियमको आशयको राय माग गरेको देखिदा यस कार्यालयबाट थप राय परामर्श दिइरहनु पर्ने देखिएन । (निर्णय मिति: २०६८।१२।१२)

१२९. राय परामर्श माग गरिएको विषय: कार्य सम्पादन जमानत खर्च गर्ने सम्बन्धमा ।

ठेक्का अन्त्य भई अरुबाट खरिद गर्दा परेको वढी लागत रकमभन्दा कार्य सम्पादन जमानतको रकम वढी भएमा वढी भएको रकम फिर्ता दिने/नदिने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (१) राय परामर्श माग गर्दा एक पटकमा एउटा द्विविधा मात्रै उल्लेख गरी सोको सबै व्यहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी पठाउनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी धेरै वटा द्विविधा गोश्वरा रूपमा एउटै पत्रमा उल्लेख गरी माग गरिएको देखियो ।
- (२) राय परामर्श माग गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ड) को अवस्था आएमा माग गर्नु पर्नेमा उल्लेख भएको द्विविधाहरुको विषय सो अनुसार मिलेको देखिदैन ।
- (३) खरिद सम्झौताको अन्त्य र सो को उपचार सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ मा स्पष्ट उल्लेख हुदा हुदै ऐनको दफाको अनुसरण गर्नुपर्ने अवस्थालाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले अन्य ढंगबाट राय परामर्श माग गर्नु उचित देखिएन ।
- (४) पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको विषयमा सार्वजनिक निकाय आफैले ऐन नियमको परिपालना हुने गरी निर्णय लिनु उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०६८।१२।१४)

१३०. राय परामर्श माग गरिएको विषय: ISO Certificate को कारण बोलपत्र रद्द सम्बन्धमा ।

बोलपत्र मुल्यांकन बोर्ड समक्ष द्विविधा कायमै उल्लेख गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को (२) अनुसार बोलपत्रहरु बदर गर्न राय पेश गरेको भएता पनि ऐनको दफा २६ को अवस्था उल्लेखित बोलपत्रहरुमा विद्यमान नरहेको अवस्थामा सबै

बोलपत्र बदर/रद्द गर्न मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा प्राप्त कागजातहरूको अध्ययन गर्दा बोलपत्र मुल्यांकन बोर्डको मिति ०६८११२२० को मुल्यांकन प्रतिवेदन व्यहोरामा तीन वटा बोलपत्र पेश भएकोमा तीन वटै बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएको उल्लेख भएको तर बोलपत्र मुल्यांकन समितिले दिएको रायमा ISO Certificate सक्कली हो वा नक्कली भन्ने विषयमा मुल्यांकन बोर्ड समक्ष द्विविधा कायमै रहेकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम बोलपत्र बदर गर्ने निर्णय सहितको राय पेश गरेको उल्लेख देखिन्छ र बोलपत्र सम्बन्धी कागजात साथै पेश भएको कुनै कागजातको सम्बन्धमा कुनै कुरा यकिन गर्नु पर्दा बोलपत्र परिक्षण गर्दाको अवस्थामा नै गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) र (३) मा रहेको छ। तर यस खरिद कारवाहीमा बोलपत्रहरू मुल्यांकन गरी एकातिर सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने अर्कोतर्फ ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि पुरा नगरी खरिद कारवाही गरेकोले सबै बोलपत्रहरू बदर गर्ने राय दिनुले सार्वजनिक खरिद कानूनको अनुकुल नदेखिने अभ्यासको थालनी भएको हो की भन्ने आभास हुनु अस्वभाविक भएन। बोलपत्र मुल्यांकन बोर्डले ISO certificate मा देखाएको द्विविधा र ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) उल्लेख गरी कार्यविधि पुरा नगरेको भन्ने राय सहित सबै बोलपत्र रद्द गर्न सिफारिस गर्ने कार्य गरेको देखिदा मुल्यांकन कार्य गरिसकेपछि सबै बोलपत्रदाताहरूलाई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भन्दै न्यूनतम मुल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र नतोकिनु र ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम भन्दै सबै बोलपत्रहरू बदर गर्नु पर्ने सिफारिस गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावली, २०६४ को प्रावधान अनुकुल मान्ने आधार देखिएन। तसर्थ: सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (२) बमोजिम उक्त विषय यस कार्यालयको विवाद समाधान गर्ने कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने हुदाँ सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावली, २०६४ प्रतिकुल नहुने गरी निर्णय गर्नु मनासिव हुने।

(निर्णय मिति: २०६९।१।४)

१३१. राय परामर्श माग गरिएको विषय: कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएकासंग खरिद सम्बन्धमा।

कालो सूचीमा राख्नकोलागि यस प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तहाँ कार्यालयमा सिफारिस गरिएको तेजसम ट्रेड इन्टरप्राइजेजले नेपाल प्रहरीलाई आर्थिक वर्ष २०६८।६९ सालमा आवश्यक पोशाकहरू बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने क्रममा बोलपत्र फाराम खरिद गरी रितपूर्वकको सिलबन्दी बोलपत्र पेश गरेकमा उक्त फर्मसंग खरिद कार्य गर्न हुने वा नहुने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा तेजसम ट्रेड इन्टरप्राइजेजलाई कालो सूचीमा राख्न प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्र संख्या १।०१।०३।०३.५(२०६८।६९), च.नं. २५०, मिति २०६८।१।२९ को पत्रबाट लेखी आएकोमा कालो सूचीमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय हुन वाँकी भै विचाराधिन अवस्थामा रहेको र यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४) बमोजिम ३० दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण सोधेर त्यसको जवाफ आएपछि मात्र कालो सूचीमा राख्ने/नराख्ने विषयमा निर्णय हुन सक्ने कानूनी प्रावधान भएकोले ऐ. नियमावलीको नियम १४१ को उपनियम (२) बमोजिम खरिदमा रोक लगाउने निर्णय समेत भै नसकेको। प्रहरी प्रधान कार्यालयको च.नं. २४९५, मिति २०६९।१।४ गतेको उक्त पत्र अध्ययन गर्दा पुनः अर्को खरिद प्रक्रियाको कारवाही शुरु भई मुल्यांकन समेत भइसकेको यस खरिद प्रक्रियामा पनि निज तेजसम ट्रेड इन्टरप्राइजेज प्रतिस्पर्धामा रहेको भन्ने बुझिएकोले कालो सूचीमा राख्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ के नियम १४१ को उपनियम (४) र (५) को प्रक्रिया पुरा भई नसकेको विद्यमान अवस्थामा माग भएको उल्लिखित विषयमा सार्वजनिक निकाय स्वयंले कानून बमोजिम निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने।

(निर्णय मिति: २०६९।१।१०)

१३२. राय परामर्श माग गरिएको विषय: सरकारी जग्गा खरिद

नेपालगञ्ज नगर विकास समितिको मिति २०६८।१०।४ को सूचना बमोजिम सदरलाइन जग्गा एकीकरण आयोजनाको दोश्रो चरण अन्तर्गत घडेरी प्लट बोलपत्रको माध्यमबाट विक्री वितरण गर्नका लागि बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा प्लट नं. C13

का लागि पेश भएका बोलपत्रहरू मध्ये सबैभन्दा बढी सकार गरेको बोलपत्रको अंक महलमा ४६८५५५९ र अक्षरमा छयालिस लाख अन्ठावन्न लाख पाँच सय एकावन्न लेखेको र बोलपत्र फारममा बोलपत्रदाताको हस्ताक्षर समेत नभएको सो बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं ऐ. नियमावली, २०६४ ले सार्वजनिक निकायले गर्ने सार्वजनिक खरिदलाई मात्र नियमन गर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ड) मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिकामा उल्लिखित कुनै कुराका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले राय परामर्श माग गरेमा राय परामर्श दिने भनी उल्लेख भएको र प्रस्तुत विषय घडेरी विक्रीसंग सम्बन्धित देखिएकोले यस कार्यालयले राय परामर्श दिइरहनु परेन । सरकारी जग्गा विक्री गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट विक्री गर्ने निर्णय भएको हुनुपर्ने व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिनु सार्वजनिक निकायको कर्तव्य हुने भएकोले यस कार्यालयले थप व्याख्या गरिरहनु परेन । (निर्णय मिति: २०६९।१।१३)

१३३. राय परामर्श माग गरिएको विषय: खरिद कार्यको स्पेसिफिकेशन आदी

यस मन्त्रालयको पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाबाट मिति २०६८।१२।१० को च.नं. २०५ को पत्र मार्फत बहुवर्षीय सम्झौता अन्तरगत चालु आ.व. मा संचालन हुने विभिन्न ३ वटा प्याकेज निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान गरी रितपूर्वक दाखिला हुन आएका बोलपत्रहरूको बोलपत्र मुल्यांकन समितिबाट मुल्यांकन भई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही न्यून मुल्यांकित बोलपत्र (वित्तीय रूपमा दोश्रो न्यून कबोल गर्ने) स्वीकृतको लागि आशय पत्र जारी भएकोमा न्यून कबोल गर्ने बोलपत्रदाता (सारभूतरूपमा अप्रभावग्राही) को उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको “प्रतिस्पर्धा दायरा फराकिलो हुने गरी पुनः सूचना प्रकाशित गरि ठेक्का व्यवस्थापन गराउनु” भन्ने निर्देशन प्राप्त भएकोमा पुनः ठेक्का व्यवस्थापनको लागि कार्य अघि बढाउदा पहिले कै अवस्था आउन सक्ने हुनाले बोलपत्रदाताको पश्चात योग्यताका आधारहरू तोक्दा के कस्तो आधारमा तोक्ने भन्ने बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट स्पष्ट निर्देशन प्राप्त नभएको र बोलपत्रको मान्य अवधि समाप्त भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त खरिद कारवाही कसरी टुङ्गोमा पुऱ्याउने भन्ने बारेमा आयोजनाको पत्र संख्या ०६८।६९३, च.नं. २०५, मिति २०६८।१२।१० गतेको पत्रबाट राय परामर्शको लागि लेखिएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा (१) मा “सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नु अघि त्यस सम्बन्धी स्पेसिफिकेशन, योजना, नक्शा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरू तयार गर्नु पर्नेछ” भनि उल्लेख भई ऐ. उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिमको विवरण तयार गर्दा त्यस्ता मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको सम्बद्ध वस्तुगत प्राविधिक तथा गुणस्तरजन्य विशेषता र कामको आधारमा तयार गर्नु पर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएकोले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई के कस्तो वस्तु आवश्यकता छ र सो वस्तु खरिद गर्न कस्तो योग्यता भएको व्यवसायीलाई गर्न सक्छ भन्ने कुरा स्वयंले जानकारी राख्ने विषय भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं ऐ. नियमावली, २०६४ बमोजिम आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी योग्यताको आधार आफैले निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने । सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले दिएको निर्देशनका बारेमा स्पष्ट हुनु परेमा तत् निकाय मै सम्पर्क गर्नु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।१।१३)

१३४. राय परामर्श माग गरिएको विषय: खरिद गरिसकेको कार्यको भुक्तानी

मौजुदा सूचीको लागि सूचना प्रकाशन गर्दा मेकानिकल कार्यका लागि पर्याप्त फर्महरू सूचिकृत हुन अनाएकोले कार्यालयको कामको सिलसिलामा सूचिकृत नभएका फर्म तथा संस्थाहरूसँग पनि स्पेयर्स पार्ट्स खरिद तथा मर्मत कार्य गराएकोमा उक्त कामको भुक्तानी गर्न मिल्ने/नमिल्ने भनी राय परामर्शको लागि पत्रबाट लेखिएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

यस कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ वा यस अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिकामा उल्लिखित कुनै कुराका सम्बन्धमा

सार्वजनिक निकायले राय परामर्श माग गरेमा राय परामर्श दिने कानूनी व्यवस्था भएको तर सामान खरिद गरिसकेको अवस्थामा भुक्तानी दिन मिल्ने/नमिल्ने ?

(निर्णय मिति: २०६९।२।१२)

१३५. राय परामर्श माग गरिएको विषय: बोलपत्र फिर्ता वा संशोधन

यस जिल्ला भित्र रहेका विभिन्न सडकहरुको मर्मत सम्भार कार्यको लागि सिलबन्दी बोलपत्र माग गरिएकोमा म्यादभित्र दर्ता हुन आउको बोलपत्रहरु मध्ये एक थान बोलपत्र फिर्ता गर्न भनी खाम बाहिर लेखी फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता गराएकोमा सो खाम खोल्दा खाम भित्र दररेट संशोधन गर्ने विषय उल्लेख भई खाम बाहिर र खामभित्रको विषयमा एकरूपता नभई फरक रहेको हुदाँ उक्त बोलपत्र फिर्ता गर्ने वा दररेट संशोधन गर्ने हो ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५८ को उपनियम (१) मा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले आफूले पेश गरेको बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न चाहेमा सो सम्बन्धी निवेदन खामा सिलबन्दी गरी त्यस्तो खामको बाहिरी भागमा बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव संशोधन गरिएको वा फिर्ता माग गरिएको विषय उल्लेख गरी बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम समय भित्रै सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले खामको बाहिरी भाग र खामभित्रको विषयमा एकरूपता हुनु पर्ने देखिदा त्यस्तो निवेदन उपर कुनै कारवाही गर्नु उपयुक्त नहुने ।

१३६. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

बोलपत्र आव्हान सूचनामा करचुक्ता प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएकोमा संयुक्त उपक्रमका एक बोलपत्रदाताले एक साभेदरले करचुक्ता प्रमाण पत्र पेश नगरी आय विवरण मात्र पेश गरेको र बोलपत्रमा उल्लिखित दरहरु अंकमा मात्र उल्लेख गरेको बोलपत्र मान्य हुने/नहुने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

क) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० को उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (घ) मा बोलपत्रदाताको ग्राह्यताको आधार तथा त्यस्तो आधार प्रमाणित गर्न बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकायले तोकेको अवधिसम्मको आन्तरिक राजश्व विभागबाट प्राप्त कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र वा कर विवरण पेश गरेको कागजात पेन गर्नु पर्ने उल्लेख भएको र सार्वजनिक निकायको मिति २०६९।१।१५ को बोलपत्र आव्हानको सूचनामा समेत कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको फोटोकपी संलग्न गरी निवेदन दिई बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्न सकिने उल्लेख भएकोले आय विवरण र कर विवरणका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गरी बुझेर सार्वजनिक निकाय स्वयंले निर्णय गर्ने विषय भएको ।

ख) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (९) मा 'बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गरेको रकम अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको रकम मान्य हुनेछ' भनी उल्लिखित वाक्यांशले बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा दर रेट उल्लेख गर्दा अंक र अक्षर दुवैमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको देखिएको र सार्वजनिक निकायद्वारा मिति २०६९।१।१५ मा प्रकाशित सूचनाको दफा १० मा समेत 'बोलपत्र भर्दा मात्र दररेट उल्लेख भएको बोलपत्रले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा सार्वजनिक निकायले तोकिएको शर्त पालना गरेको भन्ने अवस्था देखिएन ।

(निर्णय मिति: २०६९।०३।०५)

१३७. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

मिति २०६८।१२।२४ को राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना बमोजिम e-Bidding मार्फत पर्न आएका बोलपत्रहरु मध्ये न्यूनतम कबोल गर्ने e-Bidder ले पेश गरेको e-Copy हरूमा उक्त कम्पनीबाट Power of Attorney प्राप्त व्यक्तिको सहिमात्र भई सो प्रा.ली. को छाप नभएको तर मूल्यांकन गर्ने सिलसिलामा कार्यालयबाट माग गरिएको e-Copy का Hard Copy हरूमा सो प्रा.लि.को छाप भएको पाइएकोले Bidder को Responsiveness का सम्बन्धमा द्विविधा भएको।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) एवं बोलपत्र आव्हानको सूचना, बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित शर्त र बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन बमोजिम बोलपत्र पेश भए नभएको सार्वजनिक निकाय आफैले परीक्षण गरी यस सम्बन्धमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।३।८)

१३८. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

मिति २०६९।१।१२ को राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना बमोजिम २०६९।२।११ दिनको १२:०० बजे भित्र e-Bidding मार्फत बोलपत्रहरू प्राप्त हुनु पर्ने तथा सूचना प्रकाशित भएको ३१ औं दिन (बोलपत्र खोल्ने दिन) को १२:०० बजेभित्र बोलपत्रको Hard Copy पेश गर्नु पर्ने प्रावधान रहेकोमा एक बोलपत्रदाताको e-Bidding मार्फत तोकिएको समयमा नै बोलपत्र प्राप्त भएको तर तोकिएको समयमा Hard Copy पेश नगरी २०६९।०२।१६ मा (४ दिन पश्चात) Tecjmoca; dpcci,emt माग गरी मूल्यांकन गराई पाउँ भनि निवेदन दर्ता गराएको हुँदा सो बोलपत्रदातालाई मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी गराउने/नगराउने तथा बोलपत्र दर्ता/फिर्ता/संशोधन गर्न मात्र Power of Attorney को कागजात आवश्यक हुने/नहुने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

- क) यस्मा बोलपत्र पेश गर्दा बोलपत्र आव्हानको सूचना, बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएका शर्तहरू एवं बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन बमोजिम भए नभएको सार्वजनिक निकायले परीक्षण गरी मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा आफैले निर्णय गर्ने ।
- ख) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (३) को खण्ड (क) मा बोलपत्रदाताको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि वा स्थानीय एजेन्टलाई दिएको अख्तियारनामाको कागजात पेश भए वा नभएको बोलपत्र मूल्यांकन गर्नुअघि परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख भएको र बोलपत्र दर्ता/फिर्ता/संशोधन पनि बोलपत्रको अभिन्न अंग भएको हुँदा बोलपत्र दर्ता/फिर्ता/संशोधन गर्न बोलपत्रदाता वा निजको अधिकृत प्रतिनिधिले Power of Attorney को कागजात पेश गर्नु पर्ने । (निर्णय मिति: २०६९।३।८)

१३९. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

पहिलो पटक बोलपत्र आव्हान गर्दा एकमात्र सिलबन्दी बोलपत्र पर्न आएकोले सो लाई कायमै राखी दोश्रो पटक ५ दिनको अवधी राखी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्दा एक बोलपत्र थप भएकोले दुवै बोलपत्र खोलिएकोमा दुवै बोलपत्रको कबोल अंक लागत अनुमानभन्दा ८७ र ५३ प्रतिशतले बढी भएकोले ५३ प्रतिशत बढी भएको बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिन/नसकिने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रावधान अनुकूल नभएका बोलपत्रलाई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भन्न नमिल्ने उक्त ऐनको दफा २६ लगायतका प्रावधानलाई विचार गरी सार्वजनिक निकाय आफैले निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।३।८)

१४०. राय परामर्श माग गरिएको विषय:

विभिन्न सडक तथा पुलहरू निर्माणको लागि मिति २०६८।१।२१ गते राजधानी दैनिक पत्रिकामा सूचना जारी गरे अनुसार पर्न आएका बोलपत्रहरू मध्ये एक बोलपत्रदाताले कर चुक्ता प्रमाण पेश नगरेको आय विवरण दाखिला प्रतिलिपि मात्र पेश गरेको र Power of Attorney को कागजात पेश गर्दा सम्बन्धित ठेक्काको लागी नभई General Type को पेश गरेको सम्बन्धमा उक्त बोलपत्रलाई मान्यता दिई मूल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४० (१) घ मा बोलपत्रको ग्राह्यता सम्बन्धी आधार जाँच गर्दा सार्वजनिक निकायले तोकेको अवधिसम्मको आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र वा कर विवरण

पेश गरेको कागजात भए नभएको हेर्नु पर्ने प्रावधान रहेको हुनाले पेश गरेको आय विवरणबाट कर विवरण खुल्ने/नखुल्ने सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै जाँच गरी निर्णय गर्नु पर्ने तथा Power of Attorney सम्बन्धी कागजातमा के कुन कार्यको लागि भन्ने कुरा स्पष्टरूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै Verify गरी आवश्यक निर्णय लिन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।३।२९)

१४१. राय परामर्श माग भएको विषय:

निर्माण सामाग्री विक्री मूल्य कर सम्बन्धी बोलपत्रसाथ पेश भएको विड वण्डमा प्याकेज नं. २ खोलाको नाम उल्लेख नभई सोको सट्टा Various River of Jhapa District उल्लेख भएकोले सो विडवण्डलाई मान्यता दिनु मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ड) मा सार्वजनिक खरिद ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिकामा उल्लेखित कुनै कुराका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले राय परामर्श माग गरेमा मात्र राय परामर्श दिनु पर्ने उल्लेख भएको तर प्रस्तुत सन्दर्भ खरिद कार्य नभई खोलाबाट निकालिने निर्माण सामाग्री विक्रिसँग सम्बन्धित ठेक्काको विषय भएको प्राप्त पत्रबाट देखिदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राय उपलब्ध गराउनु पर्ने विषय नदेखिएको व्यहोरा लेखि पठाउने ।

(निर्णय मिति: २०६९।४।३१)

१४२. राय परामर्श माग भएको विषय:

ठेकेदारले पेश गरेको परफरमेन्स वण्ड सम्बन्धित बैकबाट जारी नभएको भनी उक्त बैकबाट पत्र प्राप्त भएकोले निज ठेकेदारसँग भएको सम्झौता कार्यालयको निर्णयानुसार स्वतः बदर गरी आवश्यक कारवाहीको लागि निजले पेश गरेको सक्कल कागजात जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली बमोजिम आवश्यक कारवाही तथा निर्देशनका लागि लेखि आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

प्रस्तुत विषय सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित नभई आन्तरिक आय संकलन ठेक्कासँग सम्बन्धित भएको देखिदा सार्वजनिक खरिद ऐन/नियम अनुसार राय परामर्श उपलब्ध गराउन पर्ने देखिएन । प्रस्तुत पत्रमा ठेकेदारले पेश गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैकबाट जारी भएको परफरमेन्स वण्ड नक्कली भयो भन्ने सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक छानविन र कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउन उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०६९।५।२९)

१४३. राय परामर्श माग भएको विषय:

संझौता गर्दा पेश गरेको परफरमेन्स वण्ड वापत राखेको बैक जमानत वापतको रकम रु. ५०,०००।- (पचास हजार मात्र) श्री नेपाल बंगलादेश बैक लि. शाखा हेटौडाबाट धरौटी जफत गरी असूल गर्नको लागि उक्त बैकलाई जमानत वापतको रकम यस केन्द्रमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्दा पेश गरेको जमानी पत्र नक्कली भएको र यस बैकबाट जारि नभएको भन्ने उल्लेख भै आएकोले के कस्तो कार्यवाही गर्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

ठेकेदारले संझौता अनुसारको सामानहरु आपूर्ति नगरेको भन्ने विषयमा सम्झौतामा उल्लेख भएको हकमा सो अनुसार र उल्लेख नभएको हकमा प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गर्न उपयुक्त हुने तथा ठेकेदारले पेश गरेको नेपाल बंगलादेश बैक लि. शाखा हेटौडाबाट जारी भएको भनिएको परफरमेन्स वण्ड नक्कली भयो भन्ने सम्बन्धमा सम्झौता गर्नु अगावै सार्वजनिक निकायबाट सो वण्डको आधिकारिकता यकिन गरी मात्र सम्झौता गर्नु पर्नेमा सो गरेको देखिएन । यस सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक छानविन र कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०६९।६।१९)

१४४. राय परामर्श माग भएको विषय:

दरभाउ पत्र आवाहन भएकोमा सिलबन्दी दरभाउपत्रदाताले सूचनामा उल्लेखित धरौटीको बैंक भौचर संलग्न नगरेको तर अन्तिम म्यादको अर्को दिन दरभाउपत्र खोल्नु भन्दा अगाडि निवेदन सहित बैंक भौचर कार्यालयमा पेश गरेकोले सो दरभाउपत्रलाई मुल्यांकनमा समावेश भई स्वीकृतीको पेश भएकोमा यस सम्बन्धी यस कार्यालयमा उजरी परेकोले दरभाउपत्रसाथ जमानत वापतको भौचर संलग्न नगरी माथि उल्लेख भए अनुसार पछि निवेदनसाथ भौचर पेश गर्ने दरभाउपत्रदाताको दरभाउपत्र मुल्यांकनमा समावेश गर्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा “बोलपत्रसाथ जमानत पेश गर्नु पर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न भए वा नभएको” बोलपत्र मुल्यांकन गर्नु अघि बोलपत्रको परीक्षण गर्नु पर्नेछ भनी स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदा जमानत सम्बन्धी कागजात बोलपत्र/सिलबन्दी दरभाउपत्रसाथ सिलबन्दी गरी पेश गर्नु पर्ने भएकोले यसमा थप राय परामर्शको आवश्यकता देखिएन ।

(निर्णय मिति: २०६९।७।३)

१४५. राय परामर्श माग भएको विषय:

ईजाजत पत्र नवीकरण २०६९ आषाढ मासान्तसम्म भएको फर्मले मिति २०६९ असोज मसान्तसम्म खरिद कारवाही प्रकृत्यामा सहभागी हुन पाउने वा नपाउने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा संलग्न कागजातलाई दृष्टिगत गर्दा उक्त कार्यालयले २०६९।५।७ गते बोलपत्र आवाहन गरी २०६९।६।५ मा बोलपत्र खोलेको देखिन्छ । निर्माण व्यवसायी ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा (१) र (२) मा उल्लेख भएको हुँदा यस विषयमा यस कार्यालयबाट थप राय परामर्श दिइरहनु पर्ने देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०६९।८।२०)

१४६. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४८ बमोजिम गठन हुने जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले श्रमिकको ज्याला लगायत वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्दा अधिल्लो वर्षको मुल्यमा १० प्रतिशत भन्दा बढी वृद्धि गरि तोक्न मिल्ने हो/होइन ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ लाई विश्लेषण गर्दा प्रत्येक जिल्लामा पुरै जिल्ला भरी वा जिल्लाको कुनै भागमा छुट्टै लागु हुने गरी निर्माण सामाग्री र ढुवानी दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निश्चित गर्न नियम १४८ को उपनियम (१) अनुसारको दररेट निर्धारण समिति रहेको र उक्त समितिले निर्माण सामाग्री वा ढुवानीको दररेट निर्धारण गर्दा प्रचलित बजार दरको अध्ययन गरी यथार्थपरक हुने गरी दररेट तोक्नु पर्ने नियमको आशय देखिन्छ ।

यसरी यथार्थपरक ढंगले दररेट निर्धारण गरी सकेपछि सोहि आर्थिक वर्षमा निर्माण सामाग्री वा ढुवानीको दररेट तोकिएको साविक मुल्यमा दश प्रतिशत भन्दा बढी वृद्धि भएको अवस्थामा नियम १४८ को उपनियम (२) अनुसार समितिले सोहि बमोजिम निर्धारण गर्न सक्ने नियमको आशय देखिन्छ ।

१४७. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक-निजी-साभेदारी मोडेलबाट निजी क्षेत्रको लगानीमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने सिलसिलामा सार्वजनिक निजी साभेदारी निर्देशिकाको वुँदा नं. १४ मा उल्लेख भएको साभेदारको छनौट प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ र सार्वजनिक खरिद

नियमावली, २०६४ आकृष्ट हुन्छ वा हुदैन ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा सार्वजनिक-निजी-साभेदारी मोडेल अपनाई गरिने खरिद कार्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ आकर्षित हुने देखिदैन । (निर्णय मिति: २०७०।१।१०)

१४८. राय परामर्श माग भएको विषय:

दर्ता भएका दरभाउपत्र उपर संशोधन पत्र पेश गरेकोले ती दरभाउपत्रहरूका सम्बन्धमा र BOQ मा Quote गरिएको Rate ओभरहेड बाहेकको हो भनि उल्लेख गरेको हुँदा उक्त दरभाउपत्रहरूलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने भनी राय परामर्शका लागि लेखि आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (क) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४० को उपदफा (४) मा एकपटक पेश भएको सिलबन्दी दरभाउपत्र फिर्ता वा संशोधन गर्न सकिने छैन भनी उल्लेख भएकोले दरभाउपत्र संशोधनको लागि पेश भएको संशोधन पत्र उपर कुनै कारवाही गर्न मिल्ने देखिदैन ।
- (ख) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी गरिएको Standard Bidding Document (Procurement of Works) मा The rates and prices bid in the priced Bill of Quantities shall, except as otherwise provided under the contract, include all construction equipment, labor supervision, materials erection, maintenance, insurance, profit, taxes, and duties, together with all general risks liabilities, and obligations set out or implied in the contract भनी उल्लेख भएको हुँदा सामान्यतया: Contractor ले Quote गरेको Rate मा नै ओभरहेड समेत समावेश गरिएको हुनु पर्ने देखिदा BOQ मा Quote गरिएको Rate ओभरहेड बाहेकको हो भनी उल्लेख भएको दरभाउपत्रलाई मुल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०७०।१।१३)

१४९. राय परामर्श माग भएको विषय:

- (क) माग गरिएको विडबण्ड रकम भन्दा कम रकमको विडबण्ड पेश भएकोमा उक्त बोलपत्रदातासँग नपुग रकम बराबरको थप जमानत लिई निजको बोलपत्र स्वीकृत गर्न सकिने/नसकिने,
- (ख) एउटै बोलपत्रको छुट्टा-छुट्टै दुई सव प्याकेजमा दुईवटा फर्महरूले एक/एक सव प्याकेजमा प्रस्ताव पेश गरेकोमा एकै आइटमको बोलपत्रमा ती दुई वटा फर्महरूको बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

- (क) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा बोलपत्र साथ जमानत पेश गर्नु पर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न भए नभएको निक्कै पालना गर्ने बोलपत्र परीक्षण गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख भई ऐ. दफा २४ को खण्ड (घ) मा दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम नभएको बोलपत्र उपर कारवाही नहुने भनी उल्लेख भएकोले नपुग रकम जतिको थप जमानत माग गर्न मिल्ने देखिदैन ।
- (ख) कुनै सामान आपूर्तीका लागि दुई वटा छुट्टा-छुट्टै प्याकेज बनाई बोलपत्र आह्वान भएको र दुई वटा प्याकेज अलग-अलग मुल्यांकन हुने अवस्थामा मात्र मुल्यांकन अनुसार एउटै वा दुईवटा अलग-अलग फर्महरू पनि प्याकेज अनुसार छनौट हुन सक्ने । यस प्रकारको व्यवस्था बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनु पर्नेछ ।

(निर्णय मिति: २०७०।१।१३)

१५०. राय परामर्श माग भएको विषय:

ई-विडिङ्ग मार्फत समेत बोलपत्र पेश गर्न सकिने र सो बोलपत्रसाथ बोलपत्रदाताको योग्यता सम्बन्धी अनुभवको प्रमाणपत्रहरु, आर्थिक विवरण सम्बन्धी आवश्यक कागजहरु लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरु, आवश्यक जनशक्तिको बायोडाटा र नियुक्तिपत्रहरु र उपकरणको विवरणहरु पेश गर्नु पर्ने प्रावधान राखी बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा ई-विडिङ्ग मार्फत सहभागी हुने एक बोलपत्रदाताले सो कागजातहरु पेश नगरेको तर पछि सूचना प्रकाशन गरी बोलपत्रको हार्ड कपी पेश गर्न लगाइएकोमा ती कागजातहरु पेश गरेको हुँदा ती कागजातहरुलाई मुल्यांकनमा समावेश गर्न सकिने/नसकिने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्रदाताको योग्यता सम्बन्धी अनुभवको प्रमाणपत्रहरु, आर्थिक विवरण सम्बन्धी आवश्यक कागजहरु लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरु, आवश्यक जनशक्तिको बायोडाटा र नियुक्तिपत्रहरु र उपकरणको विवरणहरु बोलपत्रसाथ पेश गर्नु पर्ने भनी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना र बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा नै उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक योग्यता सम्बन्धी विवरणहरु बोलपत्र फाराममा उल्लेख गरी ई-विडिङ्ग मार्फत प्राप्त भएको तर सो बोलपत्रसाथ माथिका कागजातहरु पेश नभई बोलपत्रको हार्डकपी पेश गर्न लगाउदा पेश भएकोमा बोलपत्रमा उल्लेख भएको विवरणलाई पुष्टि गर्ने खालका त्यस्ता कागजातलाई आधार मानी सो बोलपत्रलाई मुल्यांकनमा समावेश गर्न उपयुक्त हुने । तर बोलपत्रदाताले बोलपत्र भर्दा बोलपत्रमा उल्लेख नगरेको त्यस्तो विवरण सम्बन्धी कागजात हार्डकपी साथ पेश भएमा मुल्यांकनमा समावेश गर्न नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०७०।१।१३)

१५१. राय परामर्श माग भएको विषय:

यस मन्त्रालयबाट वृत्तचित्र निर्माण गर्ने कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा केही बोलपत्रदाताको फर्म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मात्र दर्ता भएको प्रमाण पत्र पेश गरेको, केही बोलपत्रदाताले उद्योग विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग लगायतमा मात्र फर्म दर्ता भएको प्रमाण पत्र पेश गरेको तर व्यवसाय संचालन गर्ने ईजाजत प्रदान गरिएको कागजात समावेश नभएकोले त्यस्तो इजाजत पत्र पेश नगर्ने कम्पनीलाई मुल्यांकनमा समावेश गर्न सकिने/नसकिने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

कुनै व्यवसाय संचालन गर्न प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम छुट्टै इजाजत पत्र समेत प्राप्त गरी संचालन गर्नु पर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिमको प्रमाणपत्रमा नै फर्म, संस्था वा कम्पनीको उद्देश्य उल्लेख भएको अवस्थामा सोही बमोजिम गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०।२।६)

१५२. राय परामर्श माग भएको विषय:

यस कार्यालयबाट ठेक्का नं. २/२०६९/०७० र ठेक्का नं. ४/०६९/०७० को दुई वटा बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा दुई वटै ठेक्कामा ई-विडिङ्गबाट बोलपत्र पेश गर्ने एक बोलपत्रदाताको बोलपत्र खाल्ने क्रममा Upload गर्दा ठेक्का नं. २/२०६९/०७० को लागि राख्नु पर्ने बोलपत्र जमानत ठेक्का नं. ४/०६९/०७० मा र ठेक्का नं. ४/०६९/०७० को लागि राख्नु पर्ने बोलपत्र जमानत ठेक्का नं. २/२०६९/०७० मा संलग्न भएको देखिएकोले ती दुवै बोलपत्रलाई प्रभावग्राही मान्ने वा नमान्ने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) खण्ड (ग) मा “बोलपत्र साथ जमानत पेश गर्नु पर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न भए वा नभएको” कुरा बोलपत्र मुल्यांकन गर्नु अघि मुल्यांकन समितिले निक्कै गर्न बोलपत्रको परीक्षण गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख भएकोले जुन बोलपत्रलाई आवश्यक पर्ने रकम बराबरको बोलपत्र जमानत माग गरिएको हो, त्यस्तो जमानत एकको अर्कोमा परेको भनी प्रभावग्राही मान्न मिल्ने देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०७०।२।७)

१५३. राय परामर्श माग भएको विषय:

कार्य सम्पादन जमानत कार्यालयमा बुझाएपछि सो बोलपत्रदाताले सम्झौता गर्न नसकिने पत्र दिएकोले यस अवस्थामा सो भन्दा लगत्तै पछिको अर्को न्यूनतम कबोल गर्ने बोलपत्रदातासँग सम्झौता गर्न सकिने/नसकिने ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

यसमा स्वीकृत बोलपत्रको बोलपत्रदाताले सम्झौता गर्नको लागि कार्य सम्पादन जमानत पेश गरेको तर काम गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिई सम्झौता गर्न नआएको देखिएकोले निजको बोलपत्र जमानत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ बमोजिमको अवस्था यकिन गरी आवश्यक निर्णय गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७०।२।२२)

१५४. राय परामर्श माग भएको विषय:

एक व्यक्तिले एउटा फर्मको तर्फबाट अख्तियारीनामा लिई सो अख्तियारीनामाको आधारमा अर्को फर्मको लेटरप्याड प्रयोग गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गरेको तर बोलपत्र पेश गर्दा अख्तियारीना दिने फर्म नामबाट बोलपत्र पेश गरेकोले सो बोलपत्रलाई मुल्यांकन गर्न द्विविधा भएको ?

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६० को खण्ड (घ) बमोजिम “सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी आफैले खरिद गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात भरी पेश गरे वा नगरेको” कुरा बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षण गरिने हुँदा सो बमोजिम पेश नभएको बोलपत्रलाई मुल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने देखिदैन ।

(निर्णय मिति: २०७०।३।७)

१५५. राय परामर्श माग भएको विषय:

Buy Back प्रणाली द्वारा Memoskope CE खरिद सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा Buy Back सम्बन्धी व्यवस्था नदेखिएकोले भुक्तिको लागि अप्ठेरो परेको भनि राय परामर्शको लागि लेखि आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

प्राप्त पत्रमा उल्लेख भएको आधारमा ऐनको दफा ४१ (१) ख वा ग र सोही दफाको उपदफा २ को व्यवस्था पुरा गरी खरिद गर्न सकिने व्यहोरा जानकारी गराउने ।

(निर्णय मिति: २०७०।३।२७)

१५६. राय परामर्श माग भएको विषय:

रोडा, गिटिको निकासी सम्बन्धि ठेक्का सम्बन्धमा राय माग भई आएकोमा देहाय बमोजिम लेखि पठाउने:-

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा १ खण्ड (ड) मा सार्वजनिक खरिद ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिकामा उल्लेखित कुनै कुराका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले राय परामर्श माग गरेमामात्र राय परामर्श दिनुपर्ने उल्लेख भएको तर प्रस्तुत कार्य खरिद कार्य नभई राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित ठेक्काको विषय भएको प्राप्त पत्रबाट देखिदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राय उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय नदेखिएको व्यहोरा लेखि पठाउने ।

(निर्णय मिति: २०७०।३।३१)

१५७. राय परामर्श माग भएको विषय:

नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति प.सं. २०६९/७०, च.नं. ४३९ मिति २०७०।२।२८ को राय प्रतिक्रिया उपलब्ध गराईदिने भनी लेखिएको पत्र अनुसार समितिको बोलपत्र मार्फत तोकिएको योग्यता पुरा गरेको कम्पनीहरु मध्येबाट तोकिएको रकममा बढाबढ गराई सबै भन्दा बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनी छनौट गर्ने प्रकृयाका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (क), (ग), (घ) र (च) को परिभाषा अन्तर्गत पर्ने वा नपर्ने द्विविधा भई राय परामर्शको लागि लेखि आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पट्टाबहालमा दिने प्रकृया सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (क), (ग), (घ) र (च) को परिभाषा आकर्षण हुने नदेखिएको । (निर्णय मिति: २०७०।४।७)

१५८. राय परामर्श माग भएको विषय:

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७०।३।३१ को प.सं. १ सिंचाई/७३/०६९/७०, च.नं. २३९८ को पत्र मार्फत बिहार स्थित पटना उच्च न्यायालयले कालो सुचीमा राख्ने बिहार सरकारको निर्णय औपचारिक रुपमै सदर गरेको ओम मेटल इन्फ्रास्ट्रक्चर नामक भारतीय कम्पनी नेपालमा कालो सुचीमा परेको/नपरेको तथा भारतमा कालो सुचिमा परेको भारतीय कम्पनीले नेपालमा कुनै पनि निमार्ण कार्य गर्न पाउने/नपाउने सम्बन्धमा राय परामर्शको लागि लेखि आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ एवं ऐ. नियमावली, २०६४ को नियम १४१ मा कालो सूची सम्बन्धी विस्तृत रुपमा उल्लेख भएको देखिन्छ भने विदेशमा कालो सुचीमा राखिएको विदेशी कम्पनीले नेपालमा काम गर्न पाउने/नपाउने विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं ऐ. नियमावली, २०६४ मा उल्लेख नभएको ।

(निर्णय मिति: २०७०।४।७)

१५९. राय परामर्श माग भएको विषय:

आन्तरिक राजश्व विभागको च.नं. १२७, मिति २०७०।०६।१३ को पत्रबाट विज्ञापन प्रकाशित गरेको भुक्तानी दिंदा रिटेन्सन मनी कट्टा गर्न पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा द्विविधा भई राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ को उपनियम (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम खरिद सम्झौतामा रिटेन्सन मनी कट्टा गर्नु नपर्ने व्यवस्था भएमा त्यस्तो रकम कट्टा गरिने छैन भनी व्यवस्था भएकोले कट्टा गर्नु नपर्ने हकमा सोही अनुसार व्यवस्था गर्न सकिने ।

१६०. राय परामर्श माग भएको विषय:

कर्मचारी संचयकोषको भवन व्यवसायिक प्रयोजनको लागि भाडामा दिने सम्बन्धमा माग भएको बोलपत्रमा बोलपत्रदाताले बोल अंकमा टिपेक्स लगाएकोमा मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई कर्मचारी संचयकोषको च.नं. २३ मिति २७०/८/११ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

भवन व्यवसायिक प्रयोजनको लागि भाडामा दिने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (क), (ग), (घ), र (च) को परिभाषा आकर्षण हुने नदेखिएको हुँदा राय दिइरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७०/८/१६)

१६१. राय परामर्श माग भएको विषय:

E-Submission मार्फत बोलपत्र Download गर्ने क्रममा बोलपत्र खरिद भौचर फेला नपरेको तर पछि कार्यालयमा Hard Copy पेश गर्दा रकम जम्म गरेको भौचर पेश गरेको अवस्थामा मूल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा

द्विविधा भई म. प. डिभिजन सडक कार्यालयको च.नं. ४४७ मिति २०७०/८/१६ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

Bid Document को शुल्क बराबरको रकम तोकिएको मिति सम्म सम्बन्धित राजश्व खातामा जम्मा भएको नभएको एकिन गरी जम्मा भएको खण्डमा मात्र मूल्यांकनमा समावेश गर्न सकिने कुरा स्पष्ट रूपमा बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भएको देखिदा सोही बमोजिम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७०/९/१)

१६२. राय परामर्श माग भएको विषय:

अस्पतालको भान्सा निजी क्षेत्रबाट संचालन गर्ने प्रयोजनको लागि आव्हान गरेको बोलपत्रमा प्रस्तावदाताले अनुभवको प्रमाणपत्र पेश नगरेको सम्बन्धमा द्विविधा भई शिक्षण अस्पतालको च.नं. १७३५ मिति २०७०/९/३ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

अस्पतालको भान्सा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने र सोबाट राजश्व (भाडाको रूपमा) प्राप्त गर्ने तथा भान्सा संचालनकर्ताले तोकिएको शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने विषय देखिन्छ । यी विषयहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (क), (ग), (घ), र (च) को परिभाषा आकर्षण हुने नदेखिएको हुँदा राय दिइरहनु नपर्ने । यस सम्बन्धमा अन्य प्रचलित नेपाल कानून र स्वीकृत बोलपत्र कागजात अनुसार निर्णय लिन उपयुक्त हुने । (निर्णय मिति: २०७०/९/१४)

१६३. राय परामर्श माग भएको विषय:

Oracle License तथा Product खरिद गर्न प्राप्त बोलपत्रमा Related Services मा मु.अ. कर तथा अन्य करहरू समावेश भए वा नभएको केही उल्लेख नभएको हुँदा प्रस्तावित रकम मु.अ. कर तथा अन्य करहरू समावेश भए वा नभएको एकिन गर्न द्विविधा भई महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (खरिद एकाई) को च.नं. ९४ मिति २०७०/९/७ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

Oracle License तथा Product खरिद गर्न आव्हान भएको अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र (ICB) विश्व बैंकको खरिद कार्यविधि र सहमति अनुसार भएको भन्ने व्यहोरा प्राप्त पत्रमा उल्लेख भएको देखिएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको प्रकृया अपनाइएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रकृया अपनाउन नपर्ने भएकोले यस सम्बन्धमा राय दिइरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७०/९/१४)

१६४. राय परामर्श माग भएको विषय:

विभागीय प्रमुख कै अख्तियारी रहेको आयोजनाको खरिद इकाई गठन र मूल्यांकन समितिको अध्यक्षता गर्ने सम्बन्धमा द्विविधा भई जल तथा मौसम विज्ञान विभागको च.नं. ५७३ मिति २०७०/९/४ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम प्रत्येक सार्वजनिक निकायले एउटा खरिद इकाई को स्थापना गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको र तोकिएको इकाईले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृती लिई कार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४७ को उपनियम (१) बमोजिम मूल्यांकन समिति गठन सार्वजनिक निकायको प्रमुखले खरिदको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार वेग्ला वेग्लै पनि गठन हुन सक्ने भएको हुँदा यसमा कुनै द्विविधा रहेको नदेखिएको ।

(निर्णय मिति: २०७०/९/१४)

१६५. राय परामर्श माग भएको विषय:

मूल्यांकन समितिले सिफारिस गरेकै निर्माण व्यवसायी मध्येको Lead Partner कालो सूचिमा राखिएको सूचना जारी भएको अवस्थामा उक्त जे. भी. लाई स्वकृत गरी प्रकृया अगाडि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई लमही नगर विकास समिति लमही दाङ्गको FAX मार्फत प्राप्त पत्रबाट राय माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (२) वमोजिम कालो सूचिमा राखिएको बोलपत्रदाता सँग सम्झौता हुन नसक्ने र जे. भी. को हकमा कुनै एक Parter कालो सूचिमा रहेको अवस्थामा Standard Bid Document अनुसार उक्त जे. भी. सँग खरिद कार्यको कारवाही अगाडि बढाउन नमिल्ने ।

(निर्णय मिति: २०७०/९/२२)

१६६. राय परामर्श माग भएको विषय:

Electronic Cheque Clearing प्रणाली अनुसार चेक छपाई गर्न Global Tender गर्ने प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेकोमा उक्त प्रकृयाको लागि अबै ३-४ महिना लाग्न सक्ने हुँदा यस अवधिमा चेक अभाव हुन गई बैंकको काम प्रभावित हुन जाने भएकोले तत्काल कुन प्रकृयाबाट बचत चेक ६ लाख र चल्ती ३ लाख प्याड छपाई गर्न उपयुक्त हुन्छ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संचालक समितिको निर्णय वमोजिम च.नं. १५८२ मिति २०७०/१०/२६ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ को उपदफा (१) वमोजिम विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानी नोक्सानी हुने अवस्था आई परेमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४५ को प्रकृया वमोजिम खरिद गर्न वा गराउन सक्ने अवस्था छ । यस प्रकृया वमोजिम खरिद गर्दा विशेष परिस्थिति सृजना भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय आफैले एकिन र पुष्टि गर्नु पर्ने हुन्छ ।

(निर्णय मिति: २०७०/११/१६)

१६७. राय परामर्श माग भएको विषय:

कक्षा ११ र १२ को वार्षिक उत्तर पुस्तिका लगायतका अन्य गोप्य सामग्री हुवानी गर्न स्थान विशेष दुई प्याकेज बानाई दरभाउपत्रको सूचना प्रकाशित गर्न लागत अनुमानको अंक प्रकाशित गर्नु पर्ने वा नपर्ने धरौटी रकम कुन आधारमा तोक्ने द्विविधा भई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् को च.नं. ३६४ मिति २०७०/११/९ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

लागत अनुमानको अंक प्रकाशित गर्नु नपर्ने र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (६) वमोजिम जमानत रकम उल्लेख गर्नु पर्ने तथा उपनियम (१२) वमोजिम कार्य सम्पादन जमानत पेश गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७०/११/१६)

१६८. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ को उपनियम (८) मा उल्लेख भएको “मौजुदा सूचिमा नरहेका बोलपत्रदाता प्रस्तावदातालाई सार्वजनिक निकायबाट आव्हान भएको सिलबन्दी दरभाउपत्र, बोलपत्र वा प्रस्तावमा भाग लिन बन्चित गर्न पाईने छैन” भन्ने व्यवस्था र सोही नियमावली को नियम ८५ को उपनियम (४) मा “पच्चीस हजार रुपैयाँ बढी रकमको सोभै खरिद गर्दा मौजुदा सूचिमा रहेका कम्तीमा तीनवटा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट लिखित रुपमा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नुपर्नेछ” भनि उल्लेख भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन,

२०६३ को दफा ४१ वमोजिम सोभै खरिद गर्दा मौजुदा सूचिमा दर्ता नभएकाहरु सँग खरिद गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल) को प.सं. पि.ए. च.नं. ८९/०७०/७१ मिति २०७०/११/२६ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ वमोजिम सोभै खरिद गर्न विभिन्न खण्ड (क) देखि (च) सम्मका अवस्थाहरुको उल्लेख गरिएको यस मध्ये खण्ड (क) वमोजिम सोभै खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (४) वमोजिम मौजुदा सूचिमा रहेका कम्तीमा तीनवटा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट लिखित रुपमा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सामान आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ता पर्याप्त नभएको वा आवश्यक सामानको प्रकृति अनुसारको आपूर्तिकर्ताहरु नभएको अवस्थामा मौजुदा सूचि भन्दा बाहिरबाट प्रस्ताव माग गर्न कुनै बाधा नहुने र सिलबन्दी दरभाउपत्र, बोलपत्र वा प्रस्तावको हकमा मौजुदा सूचिमा नरहेको भएता पनि भाग लिनबाट बञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हुँदा कुनै द्विविधा नरहेको ।

(निर्णय मिति: २०७१/१/४)

१६८. राय परामर्श माग भएको विषय:

बोलपत्रसाथ आफू कालो सूचिमा नरहेको भनि पेश गर्नु पर्ने स्वयं घोषणपत्रमा मिति उल्लेख नभएको र बोलपत्रको सूचना अनुसार दर विश्लेषण (Rate Analysis) पेश गर्न भनिएकोमा अपूर्ण रुपमा पेश गरी एउटा आईटम को दर विश्लेषण पेश नगरेको अवस्थामा बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रायको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतको च. नं. ९१ मिति २०७०/९/२८ को प्राप्त पत्रबाट राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) र (३) वमोजिम बोलपत्र परीक्षण गर्ने सिलसिलामा उपदफा (४) वमोजिम आवश्यक जानकारी माग गर्न सकिने हुँदा बोलपत्रदाता सँग स्वयं घोषणपत्रमा मिति उल्लेख नभएको र एउटा आईटम को दर विश्लेषण पेश नगरेको सम्बन्धमामा जानकारी माग गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आवश्यक निर्णय लिन सक्ने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०७१/१/४)

१७०. राय परामर्श माग भएको विषय:

नेपाल बैंक लिमिटेडको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भएको जग्गा तथा भवन खरिद गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मा. मन्त्रीस्तर को निर्णय तथा उक्त मन्त्रालयको निर्देशन समेतको आधारमा द्विपक्षीय समझदारी एवं आर्थिक मूल्याङ्कन समेत गराई लिने र दिने पक्ष बीच समझदारी समेत भएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लागू हुने वा नहुने, लागू हुने अवस्थामा कस्तो कार्यविधि अपनाउने भनी विमा समितिको बी.स. ३४७ (०७०/७१), च.नं. ४२०६, मिति २०७१/०१/१६ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

एउटा सार्वजनिक निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति अर्को सार्वजनिक निकायमा हस्तान्तरण गरिने विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली आकर्षित नहुने हुँदा राय दिईरहनु नपर्ने ।

१७१. राय परामर्श माग भएको विषय:

वीरगंज स्थित सुख्खा बन्दरगाहा पट्टा बहालमा दिने कार्यको लागि पर्न आएका प्रस्तावहरु मूल्याङ्कनको सिलसिलामा रहेको । तीन वटा प्रस्तावदाताहरुको प्रस्ताव दर्ता हुन आएको । संशोधित प्रस्ताव (Addendum Document) सवै प्रस्तावदातालाई

दिइएको र Pre-Bid Meeting मा संशोधन (Addendum) बारेमा छलफल पनि चलाएको । २ वटा प्रस्तावदाताले संशोधित प्रस्ताव (Addendum Document) सहित प्रस्ताव बुझाएको र एक प्रस्तावदाताले विना संशोधित प्रस्ताव (Addendum Document) नबुझाएको हुँदा मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिको प.सं. ०७०/७१, च.नं. ३९७, मिति २०७१।०१।३० को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सुख्खा बन्दरगाहा पट्टा बहालमा दिई सोबाट राजश्व (भाडाको रूपमा) प्राप्त गर्ने विषय देखिन्छ । यी विषयहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (क), (ग), (घ) र (च) को परिभाषा आकर्षण हुने नदेखिएको हुँदा राय दिईरहनु नपर्ने । यस सम्बन्धमा अन्य प्रचलित कानून र तहाँबाट स्वीकृत पट्टा बहालमा दिने कागजात अनुसार निर्णय लिन उपयुक्त हुने ।

१७२. राय परामर्श माग भएको विषय:

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले लगानी गरेको शेयर विक्रि गर्न विभिन्न मिति र तरिका अपनाई बोलपत्र आब्हान गरेकोमा कुनै बोलपत्र पेश नभएकोले नेपाल सरकारको पुर्ण स्वामित्व रहेको संस्था र नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेको संस्थाहरूलाई आवश्यक वार्ताको माध्यमले विक्रि गर्न प्रचलित कानून अनुसार मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको प.सं. वि.क्षे.व्य. ०७०/७१, च.नं. ६८५, मिति २०७१।०१।३० को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले लगानी गरेको शेयर नेपाल सरकारको पुर्ण स्वामित्व रहेको संस्था र नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेको संस्थाहरूलाई आवश्यक वार्ताको माध्यमले विक्रि गर्ने विषय देखिन्छ । एउटा सार्वजनिक निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति अर्को सार्वजनिक निकायमा हस्तान्तरण गरिने विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली आकर्षित नहुने हुँदा राय दिईरहनु नपर्ने ।

१७३. राय परामर्श माग भएको विषय:

बोलपत्र गर्ने अन्तिम दिन मिति २०७१।०२।१५ गते सार्वजनिक बिदा परेकोले मिति २०७१।०२।१६ गते दिनको १२:०० बजे सम्म हार्डकपी मार्फत बोलपत्र दाखिला गर्ने समयावधि प्राप्त भएको । तर e-Bidding पोर्टलमा सोही बमोजिम संशोधन नभएको कारण सोही बमोजिमको समयावधि विद्युतिय माध्यमबाट बोलपत्र दाखिला गर्ने अवसर नभएको । विद्युतिय माध्यमबाट कुनै बोलपत्र समेत दाखिला नभएको । यस्तो अवस्थामा मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडी बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा कारागार व्यवस्थापन विभागको प.सं. ०७०/७१, च.नं. १९०२, मिति २०७१।०२।२० को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र दाखिला गर्न हार्डकपी तथा विद्युतिय कुनै पनि माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने हुँदा हार्डकपीको लागि दिइएको समयावधि विद्युतिय माध्यमको लागि पनि समान रूपले दिनु पर्ने ।

१७४. राय परामर्श माग भएको विषय:

Bidder ले पेश गरेको Bid Bond मा Validity Period May 20, 2014 देखी Sep 16, 2014 लेखिएको, Bid Submission Deadline बाट १२० दिन सम्म Bid Bond को अवधि जारी रहने पनि उल्लेख गरेको विषयमा तथा Qualification Document माग गरिए बमोजिम Qualification पुगे व नपुगेको विषयमा जिल्ला विकास समिति बागलुङ्गको Fax प्राप्त मिति २०७१।०२।२७ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

Bid Bond जारी गर्ने सम्बन्धित बैंक संग Bid Bond मा उल्लेखित Validity Period विषयमा एकिन गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम भए वा नभएको निर्णय गर्न सक्ने । Qualification पुगे वा नपुगेको विषयमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित मुल्याङ्कनका आधार बमोजिम मूल्याङ्कन गरी स्वयं निर्णय गर्नु

पर्ने ।

१७५. राय परामर्श माग भएको विषयः

Bid Notice मा Bid Submission गर्ने अन्तिम दिनबाट ३ दिन भित्र हार्डकपी पेश गर्न भनि उल्लेख भएता पनि चौथो दिन कार्यालयमा हार्डकपी बुझाएको हुँदा उक्त चौथो दिन बुझाएको हार्डकपी मुल्याङ्कनमा समावेश गर्न नहुने निवेदन परेको हुँदा द्विविधा भई पश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. २, पोखरा, कास्कीको प.सं. ०७०/७१, च.नं. २७६१, मिति २०७१०२१२२ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

बोलपत्र सम्बन्धी सूचनामा अन्यथा लेखिएको भएतापनि बोलपत्र पेश गर्नु पर्ने स्थानमा बोलपत्र पेश गर्नु पर्ने अन्तिम मिति र समय भित्रै निर्धारित ढाँचामा पेश भएको बोलपत्रलाई पुष्टी गर्ने कागजात आवश्यकता अनुसार बोलपत्र मुल्याङ्कन गर्नु अगाडी माग्न सकिने ।

१७६. राय परामर्श माग भएको विषयः

सक्कल बैंक जमानत नराखी यसको फ्याक्स (फोटोकपी) संलग्न गरी दरभाउपत्र पेश हुन आएको जुन सबै भन्दा कम दररेट भएको । अर्को दिन सक्कल बैंक जमानत पेश गर्न आएकोले मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई डिभिजन सडक कार्यालय नं. १, चरिकोट, दोलखाको प.सं. ०७०/७१, च.नं. १५२०, मिति २०७१०२१२९ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

दरभाउपत्रको जमानत रकम नगद वा वाणिज्य बैंकबाट पचहत्तर दिनको मान्य अवधि रहने गरी जारी भएको बैंक जमानत शिलबन्दी दरभाउपत्र साथ पेश गर्नु पर्ने प्रावधान भएकोमा उक्त बैंक जमानतको फ्याक्स संलग्न गरी पेश गरेको देखिन्छ । दरभाउपत्र जमानतको सक्कलै सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु पर्ने समयावधि भित्रै पेश गरेकोलाई मान्नु उपयुक्त हुने ।

१७७. राय परामर्श माग भएको विषयः

सूचनामा उल्लेखित प्रकृया बमोजिम BoQ फाराममा दररेट नबुझाई BoQ फाराममा दररेट भरी सोही कागजलाई स्वीकृत गरी ई विडिङ्ग गरेकोलाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने । १५ पानाको दररेट उल्लेख गर्ने फाराम मध्ये एक पाना मात्र पढ्न सकिने अन्य पढ्न नसकिने असपष्ट भएको हुँदा कम्प्युटरको स्क्रिनमा पढ्न सकिएकोमा Hard Copy संग भिडाई एकिन गर्न सकिने वा नसकिने । १५ पाना मध्ये कहीमा अंक र अक्षरमा लेखेको, केहीमा अंक मात्र लेखिएकोलाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने भनि आन्तरिक राजश्व कार्यालय, धरान, सुनसरीको प.सं. ०७०/७१, च.नं. ८०४६, मिति २०७१०२१२८ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

बोलपत्रदाता आफैले खरिद गरेको BoQ फाराममा भरी स्वीकृत गरी Bid गरेकोलाई केरमेट गर्न नसकिने हुँदा मान्यता दिन सकिने । Hard Copy र स्क्रिनमा उल्लेखित अंक भिडाई एक आपसमा फरक परेको नपरेको एकिन गर्न सकिने तथा विद्युतिय माध्यमबाट पेश हुन आएको बोलकबोल अंक स्पष्ट उल्लेख भएकाको हकमा अक्षरमा नलेखिएको कारणले मात्र प्रतिस्पर्धामा बञ्चित गराउन उपयुक्त नहुने ।

१७८. राय परामर्श माग भएको विषयः

BoQ फाराममा प्रत्येक आइटमको कबोल अंकमा २६ प्रतिशत छुट दिने भनी उल्लेख गरेको साथै बोलपत्रसाथ डिस्काउण्ट पत्र पेश गरी "We offer 26% discount on our total bid price. This discount will be valid only for the total contract price at the time of bidding. दुई ठाउँमा डिस्काउण्ट उल्लेख गरेकोले द्विविधा भई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प.सं. ०७०/७१, च.नं. ३१२७, मिति २०७१०३१०१ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र दाताले BoQ फारममा प्रत्येक आइटमको कबोल अंकमा २६ प्रतिशत छुट दिने र छुट्टै डिस्काउण्ट लेटरमा Total Bid Price मा २६ प्रतिशत छुट दिने भनि उल्लेख भएको छुट दिने कुरा एक पटक मात्र दिएको छुटलाई संकेत गरेको देखिन्छ ।

१७८. राय परामर्श माग भएको विषय:

न्यून कबोल अंक भएको बोलपत्रदाताले बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भए अनुसार विगत तीन आ. व. को लेखा परीक्षण गरिएको वासलात तथा नाफा नोक्सानको विवरण माग भए अनुसार बोलपत्रसाथ पेश नगरेको । बोलपत्र मूल्यांकनको क्रममा निज संग सावजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (४) बमोजिम उक्त कागजात माग गरी मूल्यांकन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालयको च. नं. २३०४ मिति २०७१।२।२७ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (४) बमोजिम बोलपत्र कागजातको पूर्णताको परीक्षणको लागि पेश हुन आएको कागजातको सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी माग गर्न सकिने। तर, सार्वजनिक निकायले तोकेको योग्यताको आधार आर्थिक र वित्तीय क्षमताको लागि विगत तीन आ.व. को लेखा परीक्षण गरिएको वासलात माग गरेकोमा बोलपत्रसाथ पेश नै नगरेकोलाई मूल्याङ्कनको क्रममा माग गरी समावेश गर्न उपयुक्त नहुने ।

१८०. राय परामर्श माग भएको विषय:

एउटा मात्र बोलपत्र दर्ता हुन आएको । बोलपत्रको अध्ययन गर्दा निम्नानुसार देखिएको भनि मूल्याङ्कनबाट देखिएको विवरण सहित बोलपत्र स्विकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा पोखरा उप-महानगरपालिका कार्यालयको प.सं. ०७०/७१, च.नं. ३२७९८, मिति २०७१।०३।१० को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

एउटा मात्र बोलपत्र दर्ता हुन आएको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम हुने र बोलपत्र कागजातमा तोकिएको मूल्याङ्कनको आधार बमोजिम बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय स्वयंले निर्णय गर्नुपर्ने ।

१८१. राय परामर्श माग भएको विषय:

मूल्याङ्कन समितिको सिफारिस बमोजिमको बोलपत्रदाताको प्रस्ताव स्विकार गर्ने आशयको सूचना जारी भएकोमा परेको उजुरीको विषयमा मूल्याङ्कन समितिले गरेका मूल्याङ्कनका आधारहरु सारभूत रुपमा प्रभावग्राहीको विषय हो वा होइन भनि संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको प.सं. ०७०/७१, च.नं. ३०१, मिति २०७१।०३।१० को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

मूल्याङ्कन समितिबाट सिफारिस गरिएका प्रस्तावहरु स्विकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशन समेत भई सकेको देखिदा सो विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को परिच्छेद ६ बमोजिम कारवाही अगाडी बढाउन पर्ने र विवाद सृजना भएको विषयमा सोही ऐनको दफा ६५ को उपदफा (२) बमोजिम विवाद समाधार गर्ने गरी राय दिन नमिल्ने ।

१८२. राय परामर्श माग भएको विषय:

मालसामान वा सेवा खरिद गर्न मौजुदा सूचीको कुनै शिर्षकमा एक मात्र संस्था सूचिकृत भएको अवस्थामा कसरी खरिद गर्न सकिन्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जावलाखेलको प.सं. ०७०/७१, च.नं. ९३२, मिति २०७१।०३।१९ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (४) सार्वजनिक निकायले पच्चिस हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको सोभै खरिद गर्दा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा तीनवटा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट लिखित रुपमा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नु पर्ने प्रावधान भएको हुँदा कुनै शिर्षकमा एक मात्र संस्था सूचिकृत भएको अवस्थामा सूचिकृत नभएको संस्थाहरुलाई समेत प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्न सकिने ।

१८३. राय परामर्श माग भएको विषय:

विद्युतिय माध्यमबाट दर्ता भएको बोलपत्र फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न पाउने समयावधि भित्रै हार्डकपी मार्फत सिलबन्दी निवेदन दिई बोलपत्र फिर्ता माग गरेकोमा मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा द्विविधा भई कलैया नगरपालिका कार्यालयबाट प्याक्स मार्फत राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा विद्युतिय माध्यमबाट दर्ता हुन आएको बोलपत्र विद्युतिय माध्यमबाटै फिर्ता वा संशोधन गर्नुपर्ने भनि लेखिएको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १९ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५८ बमोजिम पेश हुन आएको निवेदनको मान्यता दिनु पर्ने ।

१८४. राय परामर्श माग भएको विषय:

चोरी निकासी/पैठारी का सामान लिलाम बिक्रिको लागि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा पेश हुन आएको बोलपत्रमा बोलपत्रदाताको दस्तखत नभएकोलाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा भैरहवा भन्सार कार्यालयको प.सं. ०७०/७१, च.नं. १११०२, मिति २०७१/०३/१३ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

लिलाम बिक्रि सम्बन्धी विषयहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (क), (ग), (घ) र (च) को परिभाषा आकर्षण हुने नदेखिएको हुँदा राय दिईरहनु पर्ने । यस सम्बन्धमा अन्य प्रचलित नेपाल कानून र तहाँबाट स्विकृत लिलाम बिक्रि सम्बन्धी कागजात अनुसार निर्णय लिन उपयुक्त हुने ।

१८५. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक निकायले विद्युतिय माध्यमबाट बोलपत्र सम्बन्धी कागजात अपलोड गर्दा भुलबस एउटा ठेक्का नं. को BoQ अर्को ठेक्का नं. मा एक आपसमा बदली भएको सोही बमोजिम विद्युतिय माध्यमबाट पेश हुन आएको बोलपत्र Hard Copy बाट पेश हुन आएको भन्दा न्यून मूल्याङ्कित बोलपत्र नभएको अवस्था छ । यसरी भुलबस BoQ बदली भएको कारणले मात्र ठेक्का रद्द गर्न पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, चौतारा सिन्धुपाल्चोकको प.सं. ०७०/७१, च.नं. २०८८(क), मिति २०७१/०३/२२ को पत्रबाट राय परामर्श माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा समावेश गनुपर्ने विल अफ क्वान्टिटिज नै गलत रुपमा समावेश गरी अपलोड भएकोमा यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी गलत कागजात प्रयोग गरिएको बोलपत्र कारवाहीलाई कानून सम्मत भएको मान्न नसकिने ।

१८६. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपदफा (१) खण्ड (क) बमोजिम पूर्व योग्यता निर्धारण गरेकोमा ८ वटा फर्महरु छनौट भई सूची तयार भएको । सूचीमा समावेश भएकाहरुले भाग लिन पाउने गरी बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा ४ वटा बोलपत्र पेश हुन आएकोमा चार वटै बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएकोले पहिले पूर्व योग्यतामा छनौट भएकाहरु सँग विभागिय निर्णयानुसार पुनः बोलपत्र माग गरी सकिएको । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपदफा (१) खण्ड

(क) बमोजिम पूर्व योग्यता निर्धारण गरी बोलपत्र आव्हान भएकोमा रद्द गरी बोलपत्र पुनः आव्हान गर्दा पुनः पूर्व योग्यता माग गर्नु पर्ने वा नपर्ने द्विविधा भई सिंचाई विभाग, जावलाखेल, ललितपुरको प.सं. ०७०/७१ च.नं. ३१६ मिति २०७१/३/२६ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपदफा (१) खण्ड (क) बमोजिम पूर्व योग्यता निर्धारण गरी माग भएको बोलपत्र एक चरण पूरा गरी रद्द भएको विद्यमान अवस्थामा पुनः पूर्व योग्यता निर्धारण गर्दा थप अन्य बोलपत्रदाताहरु योग्य हुन सक्ने । यद्यपी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट प्रकृया अगाडि बढी सकेको हुँदा सोही ऐनको दफा ६५ को उपदफा (२) बमोजिम खरिद प्रकृयमा सहभागी हुन नहुने ।

(निर्णय मिति : २०७१/०४/०४)

१८७. राय परामर्श माग भएको विषय:

Bid Bond को Validity Period May 20, 2014 देखि Sep 16, 2014 लेखिएको सोही Bid Bond मा Bid Submission Deadline बाट 120 दिन सम्म Bid Bond को अवधि जारी रहने पनि उल्लेख गरेको, जबकि Tender खोलिएको मिति May 19, 2014 हो । यसरी दुई वटा अवधि उल्लेख भएकोले द्विविधा भएको । साथै Qualification Document मा तोकिएको Personnel Requirement सम्बन्धमा समेत द्विविधा भई जिल्ला विकास समिति वार्लुङ्गको फ्याक्स मार्फत राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४५ को खण्ड (ख) मा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्र जमानतको ढाँचा समावेश गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको हुँदा सार्वजनिक निकायले तोकिएको ढाँचा अनुसार पेश नभएको बोलपत्र जमानतलाई मान्यता दिन नमिल्ने । तोकिएको ढाँचामा नै भए जारी हुने मितिको सम्बन्धमा सम्बन्धित बैंक सँग Validity Period एकिन गरी निर्णय गर्न उपयुक्त हुने र Qualification Document अनुसार Personnel Requirement भए वा नभएको विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१ को उपनियम (४) बमोजिम मूल्यांकन गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१/०४/०८)

१८८. राय परामर्श माग भएको विषय:

कार्यालय सञ्चालन भईरहेको घरको तल्लो तला साविक कै घर धनीसंग सिधै वार्ता गरी लिन सकिने वा नसकिने द्विविधा भई कर सेवा कार्यालय, चावहिल काठमाण्डौको प.सं. ०७१/७२, च.नं. २१४ मिति २०७१/५/२५ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९४ बमोजिम घरभाडामा लिने कार्यविधि बमोजिमको प्रकृया अवलम्बन गरी आवश्यकता अनुसारको साविक घरको आसपास वा सोही घरको तल्ला समेत भाडामा लिन सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७१/०६/०५)

१८९. राय परामर्श माग भएको विषय:

बोलपत्र आव्हानको सूचना मिति २०७१/३/४ तदनुसार १८ जुन २०१४ मा प्रकाशित भएको । सूचना प्रकाशित हुनु भन्दा अगाडिको मिति (१४ जुन २०१४) मा नै जारी भएको बोलपत्र जमानत र १५ जुन २०१४ मा जे.भि. सम्भौता भएको अवस्थाको बोलपत्रलाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भएको भनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्ज, बाँकेको प.सं. ०७१/७२, च.नं. १८७९ मिति २०७१/५/१३ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र आव्हान भए पछि मात्र बोलपत्र सम्बन्धी कागजात बोलपत्रदाताहरूले खरिद गर्न सक्ने । सोही बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको बोलपत्र जमानतको रकम, किसिम, मान्य ढाँचा र मान्य अवधि को बोलपत्र जमानत जारी हुने तथा प्रस्तावित कामको लागि जे. भि. सम्झौता हुने स्थितिमा सूचना प्रकाशन अघि नै जारी भएको बोलपत्र जमानत तथा जे. भि. सम्झौता प्रस्तावित कार्यको लागि नै बनेको भन्न नमिल्ने । (निर्णय मिति : २०७१।०६।०५)

१८०. राय परामर्श माग भएको विषय:

विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र/दरभाउपत्र पेश गर्ने दरभाउपत्रदाताको न्यून कबोल अंक भएको तर सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० अनुसार पेश भै आउनु पर्ने कागजातहरू मध्ये धरौटी बाहेक फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, करचुक्ता प्रमाणपत्रको कागजात छुट हुन गएकोले उक्त कागजात माग गरी कारवाही अगाडि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५३ (१) मा बिडबण्ड वा नगद धरौटी राख्ने व्यवस्था रहेकोमा बिडबण्डको सट्टा प्रतिष्ठानको खातामा नगद धरौटी मात्र राख्ने व्यवस्था गर्न सकिने वा नसकिने भनि वि. पि. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प. सं. ०७१/७२, च. नं. ६७७ मिति २०७१/५/१० को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० अनुसार पेश गर्नु पर्ने कागजातहरू बोलपत्र पेश गर्नु पर्ने अन्तिम मिति र समय भित्रै पेश हुनु पर्ने प्रावधान विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र पेश गर्नेको हकमा पनि लागू हुने, सो बमोजिम पेश नगरिएको बोलपत्र उपर सोही नियमको उपनियम (४) बमोजिम कारवाही नहुने । बोलपत्र जमानत वापत नगद वा वाणिज्य बैंकले जारी गरेको सो रकम बारावरको बोलपत्र जमानत पेश गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था भएकोले अन्य शर्त राख्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०७।०४)

१८१. राय परामर्श माग भएको विषय:

द टिम्बर कर्पोरेशनको आर्थिक विनियमावली, २०६४ को परिच्छेद ४ विनियम १८ को उपविनियम (१) (ग) मा “रु. ५,००,०००/- भन्दा माथि जतिसुकै रकमको भएपनि बोलपत्र वा घटाघटद्वारा” खरिद गर्न सकिने प्रावधान रहेको । सोही बमोजिम खरिद गर्नको लागि ३० दिने घटाघटको सूचना प्रकाशन गरिएको र घटाघटमा भाग लिने सबै भन्दा कम कबोल अंक भएको श्री देवदुङ्गा सप्लायर्स प्रा. लि. काठमाण्डौको कबोल अंक स्वीकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भएको भनि द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि. को प.सं. टि.सि.एन. ४९८/ ०७१/७२, मिति २०७१/६/२८ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (ख) बमोजिमका सार्वजनिक निकायहरूले सोही ऐनको दफा ७४ को उपदफा (२) बमोजिम बनाएको आर्थिक/खरिद नियमावली समेत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रतिकूल हुन नहुने भएकोले सो लाई दृष्टिगत गरी खरिद विधि अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०७।०४)

१८२. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५८ मा बोलपत्र फिर्ता वा संशोधन गर्न आधिकारिकता पुष्टी हुने Power of Attorney सम्बन्धी आवश्यक पर्ने वा नपर्ने स्पष्ट उल्लेख नभएको तर ITB को बुदा नं. २४ मा बोलपत्र दर्ता संशोधन र फिर्ता लिन आधिकारिकता पुष्टी हुने Power of Attorney समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख भएको हुँदा हार्ड कपि मार्फत बोलपत्र फिर्ता माग गर्नेको आधिकारिकता पुष्टी हुने Power of Attorney समावेश नभएको अवस्थामा बोलपत्र खोल्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भई जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाण्डौको प.सं. ०७१/७२, च.नं. ९१९ मिति २०७१/७/११ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

SBD को ITB को बुदा नं. २४ मा बोलपत्र दर्ता संशोधन र फिर्ता लिन आधिकारिकता पुष्टी हुने Power of Attorney समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख भए बमोजिम आधिकारिकता पुष्टी हुने Power of Attorney समावेश भएको अवस्थामा मात्र बोलपत्र संशोधन तथा फिर्ता हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०७।३०)

१८३. राय परामर्श माग भएको विषयः

मर्मत तथा सम्भार तथा पार्टपूजा खरिद सम्बन्धी कार्यको लागि १० वटा फर्महरूलाई सूचीकृत गरिसकिएकोले उक्त १० वटा फर्मलाई कायम राखि थप फर्महरूको नाम सूचीकृत गर्न पुनः सूचना प्रकाशन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनि नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को प.सं. ११०/०७१/७२, च.नं. १६६ मिति २०७१/७/१८ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ को उपनियमहरूमा मौजुदा सूची तयार गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको । सोही नियमको उपनियम (३) मा प्रत्येक वर्षको प्रारम्भमा मौजुदा सूचीको लागि सूचना प्रकाशन गरी सो बमोजिम योग्यता पूरा गरेकोलाई मौजुदा सूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था भएको ।

(निर्णय मिति : २०७१।०७।३०)

१८४. राय परामर्श माग भएको विषयः

ई-बिडिङ्ग मार्फत बोलपत्र पेश गर्दा बोलपत्र सम्बन्धित कागजात खरिद गरेको बैंक भौचर रसिद बोलपत्र सूचनामा उल्लेख गरेको भन्दा फरक खातामा जम्मा गरेको बैंक भौचर रसिद पेश गरेकोले मान्यता हुने वा नहुने द्विविधा भई पूर्वाञ्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं. ३, धनकुटाको प.सं. ०७१/७२, च.नं. १०८ मिति २०७१/७/२० को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६० को खण्ड (घ) बमोजिम सम्बन्धित बोलपत्रदाता आफैले खरिद गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात भरी पेश गरे वा नगरेको सम्बन्धमा पूर्णताको परीक्षण गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको हुँदा बोलपत्र आह्वानको सूचनामा तोकिएको खातामा रकम जम्मा नगरी अन्य खातामा जम्मा गरेको बैंक भौचर रसिद पेश गरेको बोलपत्र उपर कारवाही नहुने । (निर्णय मिति : २०७१।०७।३०)

१८५. राय परामर्श माग भएको विषयः

प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्न स्वीकृतिको लागि पेश भएकोमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा केही कमिकमजोरी देखिएकोले सुधार गर्नु पर्ने देखेर सोही मूल्यांकन समितिबाट पुनः मूल्यांकन गर्न निर्देशन भएकोले मूल्यांकन समितिको बैठकमा छलफल हुँदा पुनः मूल्यांकन गर्न आवश्यकता भएमा सोही मूल्यांकन समितिलाई पुनः मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियममा स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले द्विविधा भई जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना (कृषि व्यवस्थान सूचना प्रणाली) को प. सं. ०७१/७२, च. नं. ६६ मिति २०७१/८/१ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

“सार्वजनिक निकायको प्रमुखले मूल्यांकनमा केही कमिकमजोरी देखिएकोले सुधार गर्नु पर्ने देखेर सोही मूल्यांकन समितिबाट पुनः मूल्यांकन गर्न मिति २०७१/७/४ को निर्णयानुसार निर्देशन भएको” भनि उल्लेख भएको देखिदा यस सम्बन्धमा थप राय दिइरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०८।०३)

१८६. राय परामर्श माग भएको विषयः

ADB Guid line को बुँदा नं. १८.५ मा "Government blacklist does not apply to the consulting service under ADB-financed selection" भनि उल्लेख भएको र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (२) मा कालो सूचीमा राखिएको फर्म, संस्था वा कम्पनीले तोकिएको अवधि सम्म सार्वजनिक निकायको खरिद कारवाहीमा भाग लिन नसक्ने प्रावधान रहेकोले ADB Guid line सँग बाझिन गएकोले कालो सूचीमा राखिएको प्रस्तावदातालाई खरिद प्रक्रियामा सहभागि गराउन मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा नेपाल सरकार र दातृ पक्ष बीच भएको सम्झौता बमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रायोरमेन्ट गाईडलाइन्स) अनुरूप खरिद गर्ने अवस्थामा यस कार्यालयले थप राय दिई रहनु नपर्ने । (निर्णय मिति : २०७१।०८।२१)

१८७. राय परामर्श माग भएको विषय:

विगत वर्ष देखिनै हवाई साधनको मर्मत, खरिद तथा ओभरहल गर्ने कार्यको लागि सूचीकृत हुन पेश गरेको कागजातहरु अनेत्र फाईलमा संलग्न हुन गएको हुँदा भूलवस मूल्यांकन भै सूचीकृत हुन छुट हुन गएको । एक पटक सूचीकृत हुन छुट भएको फर्महरु पुनः सूचीकृत हुन सक्ने वा नसक्ने भनि रक्षा मन्त्रालय, खरिद व्यवस्थापन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौको मिति २०७१/८/१६ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कार्यविधि अपनाई खरिद गरिएको अवस्थामा सोही कार्यविधि बमोजिम अपनाउने । सूचीकृत हुन माग भएको सूचनामा उल्लेखित अवधि भित्रै दर्ता हुन आएको फर्मको मूल्यांकन गर्न छुट हुन गएको विषय सार्वजनिक निकायको आन्तरिक कार्य प्रणालीगत त्रुटी देखिएकोले यसमा कुनै राय दिई रहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०८।२१)

१८८. राय परामर्श माग भएको विषय:

पेश हुन आएको दरभाउपत्रको BOQ मा अंक र अक्षर फरक हुन आएको । Item wise रेट उल्लेख नगरी जम्मा रकम मात्र उल्लेख गरेको तथा Item Wise रेट मात्र उल्लेख गरी अक्षरमा उल्लेख नगरी जोड जम्मा नगरेको अवस्थामा मूल्यांकन गर्न द्विविधा भएकोले उपयुक्त राय सुझावको लागि प्रणाली व्यवस्थापन तथा तालिम कार्यक्रम, जावलाखेल, ललितपुरको मिति २०७१/८/१४ को पत्रबाट लेखि आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र फारममा दिएको निर्देशन बमोजिम भए वा नभएको निक्कैल गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ (२) को खण्ड (ख) बमोजिम परीक्षण गर्ने निर्देशन बमोजिम नभएको दरभाउपत्र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम हुने । सार्वजनिक निकायबाट खरिद गरिएकै दरभाउपत्र फारममा दररेट भरी पेश गरे वा नगरेको समेत हेर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०९।०६)

१८९. राय परामर्श माग भएको विषय:

सात वटा सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश हुन आएकोमा ६ वटा सिलबन्दी दरभाउपत्रदाताले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० (२) को खण्ड (ड) बमोजिमको लिखित रुपमा गरेको घोषण पेश नगरेको र एउटा मात्र सिलबन्दी दरभाउपत्रदाताले पेश गरेकोले मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने वा पुनः अर्को सूचना प्रकाशन गर्ने द्विविधा भएको भनि क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगञ्ज, बाँकेको मिति २०७१/८/९ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ (३क) बमोजिम तीन वटा भन्दा बढी संख्यमा दरभाउपत्र दाखिला भएको

अवस्थामा प्राप्त दरभाउपत्रको पूर्णताको परीक्षण गरी मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०९।१३)

२००. राय परामर्श माग भएको विषय:

बोलपत्र फारम खरिद गर्दा फर्म दर्ता प्रमाणपत्र (इजाजत पत्र) पेश गरेको तर बोलपत्र फारम दर्ता गर्दा फर्म दर्ता प्रमाणपत्र पेश नगरेकोलाई मान्यता दिन मिल्छ वा मिल्दैन र फर्म दर्ताको प्रमाण पत्रमा निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्ने भनिएकाले ढुवानी सम्बन्धी कार्यमा भाग लिन सक्ने वा नसक्ने भनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, भोजपुरको मिति २०७१/८/१६ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

बोलपत्र फारम दाखिला गर्ने अन्तिम मिति भित्रै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० को उपनियम (२) बमोजिमको बोलपत्रदाताको ग्राह्यता सम्बन्धी कागजात पेश गरेको हुनु पर्ने । फर्म दर्ता र कारोवारको अनुमति तथा PAN दर्ता सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क राख्नु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०९।०६)

२०१. राय परामर्श माग भएको विषय:

बोलपत्र आह्वान भए अनुसार रित पूर्वक पर्ने आएका बोलपत्रहरु विभिन्न कारणले Validity Period भित्र मूल्यांकन हुन नसकेकोले पुनः Validity Period को लागि म्याद थप गर्न भनिएकोमा एक कम्पनीले मात्र म्याद थप गरेकोले सोही कम्पनी सिफारिस भएकोमा बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, बारा, कलैयाको मिति २०७१/८/१५ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २० को देहाय उपदफाहरुमा भएको व्यवस्थामा कुनै द्विविधा नदेखिएको हुँदा थप राय दिइरहनु नपर्ने

(निर्णय मिति : २०७१।०९।११)

२०२. राय परामर्श माग भएको विषय:

मिति २०७१/७/२० मा बोलपत्र सूचना प्रकाशित गरिएको र सो बमोजिम १२ वटा बोलपत्रहरु बिक्रि समेत भएको । लागत अंक साठी लाख भन्दा बढी भएकोले e-Bidding बाट समेत बोलपत्रमा भाग लिन पाउने गरी सूचनाको म्याद ३० दिन बढाउदा बिक्रि भएका बोलपत्रहरु फिर्ता गर्नु पर्ने वा कायम राख्न मिल्ने द्विविधा भएको भनि पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालयको मिति २०७१/८/२८ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

हार्डकपिको माध्यमबाट मात्र बोलपत्रमा भाग लिन पाउने गरी भएको सूचनालाई संशोधन गरी e-Bidding को माध्यमबाट समेत बोलपत्रमा भाग लिन पाउने गरी सूचनाको म्याद ३० दिन कायम गर्दा पहिले बिक्रि भइसकेको बोलपत्र कागजातहरुलाई समेत मान्यता दिन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०९।१३)

२०३. राय परामर्श माग भएको विषय:

पसल कवलहरु भाडामा लगाउन सूचना प्रकाशन भएको । सम्पदाहरुको संरक्षण सम्बर्द्धनमा स्थानीय वासिन्दाहरुको भूमिकालाई मध्यनजर गरी स्थानिय वासिन्दाहरुलाई ग्राह्यता दिने व्यवस्था गर्न यस कार्यालयको राय हनुमानढोका दरवार संग्रहालय विकास समितिको मिति २०७१।०९।१४ को पत्रबाट माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

पसल कवलहरु भाडामा लगाउने विषयहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (क), (ग), (घ) र (च) को परिभाषा आर्कषण हुने नदेखिएकोले राय दिईरहनु नपर्ने । यस सम्बन्धमा अन्य प्रचलित नेपाल कानून र त्यहाँबाट स्विकृत पट्टा बहालमा लगाउने सम्बन्धी कागजात बमोजिम निर्णय लिनु उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०९।२२)

२०८. राय परामर्श माग भएको विषय:

ई विडिङ्ग मार्फत बोलपत्र पेश गरेको कागजातलाई पुष्ट्याई गर्ने कागजात अनिवार्य रुपमा पेश गर्न भनिएकोमा पेश नगरेको अवस्थामा द्विविधा भई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालबाट मिति २०७१/९/१७ मा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

तोकिएको समयावधि भित्र सक्कल कागजात पेश नगर्ने बोलपत्रदातालाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (१) बमोजिम आचरण विपरीतको कार्य हुने । आचरण विपरीत काम गर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने कारवाही हुने व्यहोरा स्मरण गराउदै पुनः एक पटक निश्चित समयावधि दिई कागजात माग गरी मूल्यांकनमा समावेश गरी कारवाही अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०९।२५)

२०९. राय परामर्श माग भएको विषय:

ई विडिङ्ग गर्ने बोलपत्रदाताले योग्यता सम्बन्धी कागजात पेश नगरी ई विडिङ्गबाट कागजातलाई पुष्ट्याई गर्न हार्डकपी माग गरेको बखत पेश गरेकोमा मान्य हुने वा नहुने भनि प्रखर परोपकार मिशन नेपाल, सोनापुर-४ बाँके को मिति २०७१।०९।१७ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

विद्युतिय माध्यमद्वारा बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताको हकमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा जुन-जुन कागजातहरु बोलपत्रदाताले अनिवार्य रुपमा विद्युतिय माध्यमद्वारा पेश गर्नु पर्ने भनिएका छन् सोही बमोजिमको कागजातलाई पुष्ट्याई गर्ने कागजात हार्डकपी मार्फत पनि पेश गर्न सकिने कुराहरु बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्ने । अनिवार्य रुपमा विद्युतिय माध्यमद्वारा पेश गर्नु पर्ने भनिएका कागजात पेश नगर्ने बोलपत्रदाताहरूसंग हार्ड कपी मागी मूल्याङ्कन गर्न नहुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।०९।२७)

२०६. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ बमोजिम आर्थिक वर्षको शुरुमा मौजुदा सूची तयार नगरेकोमा हाल आएर सिस्टम Upgrade/Replace का लागि आवश्यक परामर्शदाता नियुक्तीका लागि आ. व. ०७१/७२ को लागि हाल मौजुदा सूची तयार गर्न सक्ने वा नसकिने आवश्यक जानकारी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, सिंहदरवार प्लाजाबाट माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ उपनियम (३) बमोजिम मौजुदा सूचीको व्यवस्था आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा तयार नगरेको अवस्थामा आवश्यकता अनुसार मौजुदा सूची तयार गर्न बाधा नहुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।१०।०९)

२०७. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ बमोजिम फरक/फरक प्रकृतिको कामको लागि छुट्टै निवेदन दिई एउटा फर्म, संस्था फरक/फरक प्रकृतिको काममा सूचीकृत भएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम एउटै फर्मलाई फरक फरक प्रकृतिको काम गराउन मिल्ने वा नमिल्ने भनि सिंचाई विभाग, जावलाखेल, ललितपुरबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (१ख) मा एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक/पटक गरी सीमा भन्दा बढी रकमको वा एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट एक पटकभन्दा बढी सोभै खरिद गर्न सकिने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था भएको थप व्याख्या गरिरहनु नपर्ने । (निर्णय मिति : २०७१/१०/०९)

२०८. राय परामर्श माग भएको विषय:

बोलपत्र कागजातमा पेश गर्नु पर्ने लेखा परिक्षण प्रतिवेदन विगत ५ आर्थिक वर्षको माग गरिए बमोजिम पेश नभई कर चुक्ता प्रमाणपत्र आ. व. (०७०/७१) पेश हुन आएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ (४) बमोजिम बोलपत्र परीक्षणको सिलसिलामा माग गरी मूल्यांकनमा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने द्विविधा भई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, पोखराबाट मिति २०७१/११/६ मा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन अनुरूप बोलपत्र पूर्ण भए वा नभएको निक्कै गर्न बोलपत्र मूल्यांकन गर्नु अघि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले बोलपत्र परीक्षण गर्नु पर्ने र सो परीक्षणको सिलसिलामा ऐनको दफा २३ (५) को प्रतिकुल नहुने गरी सोही ऐनको दफा २३ (४) बमोजिम बोलपत्रदाता संग आवश्यक जानकारी माग गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७१/११/११)

२०९. राय परामर्श माग भएको विषय:

बोलपत्रदाताले बोलपत्र कागजात साथ पेश गरेको बैंक जमानतमा संवोधन गर्दा श्री जिल्ला वन कार्यालय दोलखा भनि लेखिएको र उक्त बैंक जमानतको व्यहोरामा श्री डिभिजन सडक कार्यालय दोलखा र नन्द वक्स गण रामेछापले दावि गरेको वखत बैंकले भुक्तानी गर्ने भनि बोलपत्र जमानतमा उल्लेख भएको हुँदा बोलपत्र मूल्यांकनमा द्विविधा भई जिल्ला वन कार्यालय, दोलखाको मिति २०७१/१०/१४ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

नेपाल बैंक लिमिटेड, चरिकोटको मिति २०७१/९/२३ को पत्रबाट श्री सागर एण्ड सिसिर कन्स्ट्रक्सन/सप्लायर्स (प्रो. हरि बहादुर श्रेष्ठ) को नाममा जारी भएको विडवण्ड पत्रको व्यहोरामा कम्प्युटर प्रिन्ट गर्दा अन्यथा हुन गएको भनि श्री जिल्ला वन कार्यालय चरिकोटबाट दाविपत्र प्राप्त हुन साथ विड वण्डमा उल्लेखित रकम उपलब्ध गराउने भनि पत्र लेखिएको देखिदा यसैलाई Bid Security प्राप्त भएको मानि अन्य परीक्षण गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७१/११/१२)

२१०. राय परामर्श माग भएको विषय:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३ उपदफा (२) (क) अनुसार बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको Clause no. 23.2 बमोजिम बोलपत्रमा Original र copy पेश गर्नुपर्ने भनि उल्लेख भएकोमा Original मात्र पेश गरेकोले मूल्यांकन गर्न नसकिएको भनि प्रशासकीय अदालत, सिंहदरवार, काठमाण्डौको मिति २०७१/११/११ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

राय माग गरेको पत्रमा Original र copy पेश गर्नुपर्ने उल्लेख भएता पनि बोलपत्र कागजातको Bid Data Sheet को ITB

22.1 मा In additiona to the original of the Bid, The number of copies is nil उल्लेख भएको देखिएकोले कार्यालयले Copy नै माग गरेको नदेखिएकोले थप राय दिइरहनु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।११।१२)

२११. राय परामर्श माग भएको विषयः

कर चुक्ता प्रमाणपत्र मूल्यांकनको क्रममा माग गर्न सकिने वा नसकिने बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाताको सही मात्र भएको छाप नभएकोले द्विविधा परेको भनि जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेड, सानोठिमी, भक्तपुरको मिति २०७१/११/२८ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) (ख) बमोजिम बोलपत्र कागजातमा बोलपत्रदाता वा निजको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिको सही छाप भए वा नभएको कुरा बोलपत्र परीक्षणको क्रममा निर्यात गर्नु पर्ने सो बमोजिम नभएमा मूल्यांकनमा समावेश नहुने । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० बमोजिम सार्वजनिक निकायले बोलपत्रकागजातमा पेश गर्नु पर्ने कानूनी ग्राह्यता सम्बन्धी कागजात पेश नगरेमा सोही नियमको उपनियम (४) बमोजिम हुने ।

(निर्णय मिति : २०७१।१२।०८)

२१२. राय परामर्श माग भएको विषयः

चिष्टीपत्र पार्सलको लागि दर्ता हुन आएको तीन थान दरभाउपत्र मध्य सबै भन्दा कम कबोल अंक भएको दरभाउपत्रदाताले आ.व. ०७०/७१ को करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश नगरी आ.व. ०७०/७१ को आय विवरण कर कार्यालयमा बुझाएको प्रमाण पेश गरेको र स्वघोषण (Self Declaration) पेश नगरेकोमा मूल्यांकनमा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने द्विविधा परेको भनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालीम केन्द्र, टेकु, काठमाण्डौको मिति २०७१/११/१७ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को नियम ४० को उपनियम (२) (घ) बमोजिम आन्तरिक राजश्व विभागबाट कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र वा कर विवरण पेश गरेको कागजात र सोही उपनियमको खण्ड (ड) बमोजिमको स्वघोषणा बोलपत्रदाताको ग्राह्यता (ईलिजिविलिटी) को आधार हुने भएकोले यस्ता कागजात पेश नगरेको अवस्थामा सोही नियमको उपनियम (४) बमोजिम गर्नु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७१।१२।०८)

२१३. राय परामर्श माग भएको विषयः

दरभाउपत्र दस्तुर बापत राजश्व खातामा जम्मा गर्नु पर्ने रकम धरौटी खातामा जम्मा गरेको देखिएकोले निजको दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने । यस सम्बन्धमा निजले भुलवस राजश्व खातामा जम्मा गर्नु पर्नेमा धरौटी खातामा जम्मा हुन गएकोले दरभाउपत्रको मूल्यांकनमा समावेश नगरी पाउँ भन्ने निवेदन समेत पेश गरेकोमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, बाँकेको मिति २०७१/११/१७ को पत्रबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

जुन प्रयोजनको लागि दस्तुर बुझाउनु पर्ने हो सोही प्रयोजनका लागि उल्लेखित खातामा दस्तुर बुझाउनु पर्ने हुन्छ । अन्य खातामा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित खातामा ल्याउन मिल्ने वा नमिल्ने बैंक संग समन्वय गरी एकिन गर्नु उपयुक्त हुने । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४० (४) बमोजिम एक पटक पेश गरेको दरभाउपत्र संशोधन र फिर्ता नहुने प्रावधान रहेको ।

(निर्णय मिति : २०७१।१२।१५)

२१४. राय परामर्श माग भएको विषयः

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल बाट निम्न विषयमा राय माग गरिएको ।

१. मौजुदा सूची तयार गर्दा कुनै किसिमको शर्त राखि सुचिकृत गर्न गराउन हुने वा नहुने ?
२. शर्त राखि सुचिकृत भएको खरिदको प्रकृति अनुसारको आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले सार्वजनिक निकायले आह्वान गरेको खरिद प्रकृया सहभागी हुन पाउने वा नपाउने ?
३. सार्वजनिक निकायमा दर्ता गराएको बोलपत्र “स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकारसुरक्षित रहने” भनि टेण्डर डकुमेन्टमा उल्लेख गरेकै आधारमा बोलपत्र नखोली फिर्ता गर्न पाउने वा नपाउने ?
४. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २२ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न बाध्य हुने वा नहुने ?

राय परामर्शको व्यहोराः

१. सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ (१) बमोजिम सार्वजनिक निकायले विभिन्न खरिद सम्बन्धी सूचनाको अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि खरिदको प्रकृति अनुसार आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकको छुट्टा छुट्टै मौजुदा सूची तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा शर्त सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नरहेको ।
२. सिलबन्दी दरभाउपत्र, बोलपत्र वा प्रस्तावमा भाग लिनको लागि मौजुदा सूचीमा रहे वा नरहे पनि कसैलाई बञ्चित गर्न नमिल्ने ।
३. बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारवाही रद्द गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ (१) मा उल्लेख भएको अवस्था बाहेक अन्य कारणले गर्न सक्ने व्यवस्था नभएको ।
४. ऐनको दफा १९ बमोजिम बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त हुनु अघि बोलपत्रदाताले फिर्ता माग गर्न सक्ने। बोलपत्र फिर्ता माग नगरेको अवस्थामा बोलपत्र कागजातमा “स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार कार्यालयमा सुरक्षित रहने” भनि उल्लेख गरेकै आधारमा ऐनमा उल्लेख भएको प्रावधान विपरित हुने गरी सार्वजनिक निकायले बोलपत्र नखोली फिर्ता गर्न नमिल्ने ।
५. ऐनको दफा २२ बमोजिमको प्रक्रिया पुऱ्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको ।

(निर्णय मिति : २०७१।१२।१९)

२१५. राय परामर्श माग भएको विषयः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १९ र नियमावली, २०६४ को नियम ५८ मा बोलपत्र फिर्ता तथा संशोधनको प्रावधान भएको तर एक पटक दाखिला गरेको बोलपत्र कति पटक संशोधन गर्न सकिने स्पष्ट उल्लेख नभएको हुँदा द्विविधा भई प्रविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुरबाट मिति २०७२/१/६ मा राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १९ र नियमावली, २०६४ को नियम ५८ मा उल्लेखित प्रावधान बमोजिम बोलपत्र तथा प्रस्ताव फिर्ता तथा संशोधन एक पटक मात्र गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०१।१०)

२१६. राय परामर्श माग भएको विषयः

मौजुदा सूची तयार गर्दा काठमाण्डौ जिल्लाको हकमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जिल्लाका लागि एकमुष्ट सूचिकृत गर्ने वा समन्वय कार्यालय वा प्रत्येक भुक्तानी केन्द्र (इकाई कार्यालय) बाट तयार गर्ने भन्ने विषयमा दुविधा उत्पन्न भएको भनी महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, अनामनगरबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोराः

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७१) को दफा ६ मा थप भएको ६'क' अर्न्तगत उपदफा (१) तथा (३) मा उल्लेख भए बमोजिम मौजुदा सूची अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो अर्न्तगतको इकाई कार्यालयको हुनेछ, भन्ने व्यवस्था भएकोले सम्बन्धित कार्यालयलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रगत जिम्मेवारी अनुसार हुने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०२।२६)

२१७. राय परामर्श माग भएको विषय:

काठमाण्डौ जिल्लाका हकमा मौजुदा सूची अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रत्येक भूतानी केन्द्र (इकाई कार्यालयहरुको) को हो वा जिल्लाका लागि एउटै निकायबाट एकमुष्ट सूचिकृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अनामनगर, काठमाण्डौबाट राय माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७१ को दफा ६क. बमोजिम जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो को इकाई कार्यालयले मौजुदा सूची तयार गर्नु पर्नेछ, भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले देहाय अनुसार गर्न उपयुक्त हुने ।

१. मौजुदा सूचीमा दर्ता हुन चाहाने व्यक्ति, संस्था, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकहरुले इकाई कार्यालय भएको जिल्लाको हकमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको समन्वय कार्यालय वा इकाई कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने ।
२. कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको समन्वय कार्यालय वा कुनै पनि इकाई कार्यालयले तयार गरेको मौजुदा सूची सो जिल्ला भरीका सबै कार्यालयहरुले प्रयोग गर्न सकिने ।
३. कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको समन्वय कार्यालय वा इकाई कार्यालयहरुले तयार गरेको मौजुदा सूचीको विवरण ती कार्यालयहरुको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाईटमा राख्ने व्यवस्था समेत मिलाउने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०२।३२)

२१८. राय परामर्श माग भएको विषय:

गोरखापत्र संस्थान, काठमाण्डौको च.नं. २९०६, मिति २०७२।०२।३२ को पत्रबाट अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरेकोमा एक थान बोलपत्र प्राप्त भयो र उक्त बोलपत्र फाराममा बोलपत्रदाताले हस्ताक्षर गरी छाप लगाएको तर बोलपत्र फारमको तोकिएको स्थानमा मूल्य उल्लेख नगरी बोलपत्रदाताले आफ्नो Letter Pad मा मूल्य उल्लेख गरि बोलपत्र पेश गरेको हुँदा सोलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने सम्बन्धमा राय माग माग भई आएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन अनुरूप बोलपत्र पुर्ण भए वा नभएको तथा पूर्णताको परीक्षण गरी सोही ऐनको दफा २५ बमोजिम मूल्याङ्कन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०३।०६)

२१९. राय परामर्श माग भएको विषय:

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पत्र संख्या २०७१/७२, च.नं. ५८२, मिति २०७२।०३।०६ को पत्रबाट सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७१ लागु हुन भन्दा पूर्व नै बोलपत्र दरभाउपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित भई सोही बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत माग गरिएकोमा हाल ऐन संशोधन भई सो कार्यसम्पादन जमानतको व्यवस्थामा समेत संशोधन भएकाले यस्तो अवस्थामा कुन व्यवस्था लागु हुने भनी राय माग भएको ।

राय परामर्शको व्यहोरा:

सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७१ मिति २०७१।१२।२९, देखी लागु भई कार्यान्वयनमा रहेको हुँदा संशोधन भएका बिषयका हकमा अध्यादेश बमोजिम नै हुने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०३।१५)

११०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री अस्तिर्यार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको विषय:

SBD को Section II को २.४.२ Qualification Criteria मा कुनै एक पार्टनरकले तोकिएको अनुभव पुरा गरेमा योग्य हुने व्यवस्था गरिएको JV ले कम्तीमा २५ प्रतिशत अनुभव पुऱ्याउनुपर्ने अवस्थामा प्रतिस्पर्धा सिमित र संकुचित हुने देखियो अतः SBD को Section II को २.४.२ को प्रावधान बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने सार्वजनिक निकायले फेरबदल गर्न सकिन्छ/सकिदैन ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मिति २०१४ मा जारी गरेको निर्माण खरिद सम्बन्धी National Competitive Bidding) (NCB) को Section iii Evaluation & Qualification Criteria को बुँदा नं 2.4.2 Specific construction Experience को सन्दर्भमा संयुक्त उपक्रमको हकमा संयुक्त उपक्रमको रुपमा बोलपत्रदाता सहभागी भएको छु भने, कुनै एकको अनुभव भए पुग्ने प्रष्ट व्यवस्था भएकोले यस सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र कागजात तयार गर्दा उक्त प्रावधान विपरित हुने गरि सबैको अनुभव चाहिने भनि प्रावधान राख्न नसकिने र यसरी गरिएको परिवर्तन सारभूत रुपमा फरक भएको समेत मानिने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०५।१७)

१११. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री ऋण असुली न्यायाधिकरण, कमलपोखरी, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय:

लिलामी प्रक्रिया विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सक्ने की नसक्ने ।

राय तथा परामर्श :

ऋण असुली न्यायाधिकरणले विद्युतीय लिलामी गर्ने या नगर्ने तहाँ न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारको विषय भएको साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ लिलामी कार्यको लागि आकर्षित नहुने ।

(निर्णय मिति : २०७२।०५।३०)

११२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, नवशाल, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको विषय:

त्यस कार्यालयको Monitoring Network for Water Quality and sediment monitoring Network सम्बन्धी कार्य गर्नका लागी प्रस्ताव माग गरेकोमा कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको RFP फर्म पेश नगरि आफ्नै ढाँचामा तयार गरि आशयपत्र पेश गरेकोमा सो आशयपत्रलाई मान्यता दिन सकिने वा नसकिने ।

राय तथा परामर्श :

सम्बन्धित निकायबाट प्रदान गरिएका प्रस्ताव सम्बन्धित कागजात, प्रस्तावदाताले पेश गरेको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावसंग संलग्न नगरेको अवस्थामा पनि मूल्याङ्कन गर्न बाधा नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०८।१०)

२२३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको विषय:

उत्तरपुस्तिका छपाई तथा ढुवानी सम्बन्धी सिलबन्दी सूचनाको शर्त नं ४ (ड) अन्तर्गत ०७१/७२ को करचुक्ता गरेको प्रमाणपत्र वा कर विवरण पेश गर्नु पर्ने भनि माग भएकोमा आन्तरिक राजश्व विभागको कर दाखिला गर्ने म्याद २०७२ मंसिर २५ गते सम्म थप गरेको भनि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश नगर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र ग्राह्य हुन्छ, हुदैन ?

राय तथा परामर्श :

०७१/७२ को कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र वा कर विवरण पेश गरेको प्रमाण मध्ये कुनै एक भए पुग्ने भनि तहाबाट प्रकाशित सूचनामा नै उल्लेख भएकाले थप राय दिईरहनु नपर्ने । (निर्णय मिति: २०७२।०८।२४)

२२४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री उद्योग मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय:

आ.ब ०७२/७३ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नं ४२ मा उल्लेख रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ को पालना गर्न पर्ने या नपर्ने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा को २ को (ख) बमोजिमको परिभाषा भित्र पर्ने/नपर्ने र सरकारी सञ्चित कोषबाट खर्च हुने/नहुने बारे स्पष्ट खुलाई पठाउन माग गर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०९।२०)

२२५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७१ को दफा २७ को उपदफा ४ बमोजिमको धरौटी लिई सम्झौता बमोजिमको सम्पूर्ण कार्य भैसकेको अवस्थामा हाल अध्यादेश खारेज भएकोले विद्यमान कानून बमोजिम वैङ्क ग्यारेन्टी फुकुवा गर्न मिल्ने, नमिल्ने ।

राय तथा परामर्श :

सम्झौता भई सम्झौता कार्यन्वयनको चरणमा पुगी सकेकोमा शर्त बमोजिम सम्बन्धीत पक्षहरुले दायित्व यथावत परिपालना गर्नु पर्ने भएकाले थप राय दिईरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७२।०९।२०)

२२६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत आयोजना ।

राय माग गरिएको विषय :

National Urban consumer Price Index अनुसार हुन आउने रकम शुरु सम्झौता मुल्यको २५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने भए पनि मूल्य समायोजन गर्न सकिने या नसकिने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११९ बमोजिम र करार सम्बन्धी कागजातमा भएको व्यवस्था बमोजिम तहा कार्यालयबाटै निर्णय गर्नु पर्ने । (निर्णय मिति: २०७२।०९।२०)

२२७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

बोलपत्रदाताको अनुभव १० वर्षको हुनुपर्ने भन्ने शर्तको सम्बन्धमा Pre-bid Meeting मा बोलपत्रदाताहरुको राय माग हुँदा प्राप्त भएको राय यसै पत्रसाथ संलग्न राखि पठाइएको छ, साथै बोलपत्रको सूचनाको र बोलपत्रहरुको बैठकको माइनुटको फोटोकपी समेत संलग्न गरि पठाइएको छ। उक्त १० वर्षको प्रावधानलाई सो भन्दा कम के कति वर्ष वा ५ वर्ष सम्म गर्न सकिने वा नसकिने भनि राय माग भएको।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ को (३) (ख) र दफा १० (४) मा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले यस कार्यालयबाट राय दिईरहनु नपर्ने।

(निर्णय मिति : २०७२।१०।२९)

२२८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग, बबरमल, काठमाडौं।

राय माग गरिएको विषय :

यस विभागबाट मौजुदा सूचिमा सूचिकृत परामर्शबाट परामर्श सेवा अन्तर्गत Data Audit DLTS database with system development (REP Number 03/CS/2072/073) कार्यको लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आव्हान गरिएकोमा प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको परामर्शदाताहरुको मिति २०७२।१०।२९ गते खोलिएको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा १. Unit Price per parcel production in Words Column मा Eight lakh Eighty Four Thousands Nine Hundred Fifty five and eighty five and eighty paisa only लेखि सोही टेबलको तल In Words: Five lakh and Fifty Thousands only उल्लेख भएको अवस्थामा मूल्याङ्कनको आधार लिने कबोल अंकको विषयमा द्विविधा परेको। २. आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेको पत्रमा परामर्शदाताको आधिकारीक व्यक्तिको सही र दस्तखत नभएको। ३. विभागको स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा रु. ७९,५०।०० बढी कबोल गरिएको अवस्थामा बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्न द्विविधा भएको भनि राय परामर्श माग भएको।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ र दफा २५ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले र तहा कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित प्रावधान अनुरूप नै निर्व्योत गर्नपर्ने।

(निर्णय मिति : २०७२।१०।२९)

२२९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री व्यवस्थापिका संसद, सार्वजनिक लेखा समिति, काठमाडौं।

राय माग गरिएको विषय :

खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको बेरुजु छलफल उपसमितिको बैठकमा छलफल हुँदा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सेवा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (के.यु.के.एल.) को म.ल.प. प्रतिवेदन २०७० को क्रम संख्या ४३ को सम्बन्धमा मिति ०७।११।३० मा छलफल हुँदा सो सम्बन्धमा पछिल्लो सम्झौता अनुसार भुक्तानी नेपाली वा संशोधन अनुसार दुवै मुद्रामा दिन मिल्ने वा नमिल्ने।

राय तथा परामर्श :

प्रस्तुत विषय सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ (१) को (ख) को क्षेत्रमा पर्ने भई सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रकृया अपनाउनु नपर्ने तर सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले दातृ पक्षको खरिद निर्देशिका (Procurement Guideline) पालना गर्नु पर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धि कागजात तयार गर्दा सम्झौतामा उल्लेख हुने र बोलपत्रदाताले पाउने विनिमय र सो को दर सम्बन्धी सुविधा जस्ता कुराहरु स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्दछ। सो सम्झौता गर्दा समेत बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित विषयहरु छुटाउनु हुँदैन यदी छुटेको भए दातृ पक्षको निर्देशिका प्रयोग हुनेको हकमा दातृ पक्षको सहमति लिएर सम्झौता संशोधन समेत गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। अतः प्राप्त कागजातको आधारमा अध्ययन गर्दा सम्झौतामा

नपरेको भए पनि दातृ पक्षबाट सम्झौता संसोधन गरी वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी भईसकेको विषय भएकाले खरिद सम्झौता भई खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको दायित्वको द्विपक्षिय विवादित विषयमा यस कार्यालयबाट सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६५ (२) को व्यवस्था अनुरूप राय प्रदान गर्न कानुनसम्मत नहुने ।

(निर्णय मिति : २०७२।११।०२)

२३०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको सचिवालय, बानेश्वर, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

वार्षिक कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने १०००० जनालाई तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य राखि वैदेशिक रोजगार मूलक सीप विकास तालीम कार्यक्रममा एकमुष्ट रकम रु. १५,००,००,०००।- (अक्षरेपी रु. पन्ध्र करोड) विनियोजन भएको छ । उक्त तालीम सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न तालीम प्रदायक संस्थाहरूसँग आशयपत्र माग गरी जम्मा १०७ वटा आशयपत्र सूचिकृत गरिएको छ । वार्षिक कार्यक्रममा विनियोजित रकमबाट तालीमको प्रभावकारिता र व्यवहारिकताको लागि समेत देहाय बमोजिमका १२ वटा ट्रेडहरूमा तालीम दिने संख्या र रकम छुट्याई सूचिकृत संस्थाबाट विषयगत रुपमा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव माग गरी तालीम सञ्चालन गर्न लागिएकोले सो कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) को अनुकुल हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको ।

राय तथा परामर्श :

प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३० बमोजिम खुल्ला रुपमा आशयपत्र माग गरि सकेको अवस्थामा ऐ. ऐनको दफा ३१ बमोजिम संक्षिप्त सूचि तयार गरि संक्षिप्त सूचिमा परेका आशयपत्रदाताहरूसँग प्रस्ताव माग गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।११)

२३१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, रजिष्ट्रारको कार्यालय ।

राय माग गरिएको विषय :

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सँग परामर्श लिने भनि राय दिएकोले मिति 11th march 2016 मा जारी भएको प्रभु बैंक बबरमहल काठमाडौंबाट Advance payment Gurantee No.AP00100237273 को 30th November 2016 सम्मकै म्याद भएको बैंक ग्यारेन्टीबाट 6th April 2015 मा Ref No 2613 Advance payment Gurantee No. 50/02 को 30th November 2016 सम्म म्याद भएको बैंक ग्यारेन्टी प्रतिस्थापन हुन सक्छ वा सक्दैन र 6th April 2015 मा Ref No 2613 को 30th November 2016 सम्म म्याद भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको माथि उल्लेखित रकमको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा (४) बमोजिम ऐ.ऐनको दफा ५२ अनुरूप खरिद सम्झौता भई सकेको अवस्थामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, महेन्द्रनगर शाखाबाट जारी गरिएको बैंक जमानत प्रतिस्थापन गरि अर्को बैंकबाट जारी गरिने बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्दा सारभूत रुपमा फरक पर्ने नपर्ने तर्ह कार्यालयबाटै निर्णय गर्ने विषय भएको ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।१४)

२३२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री सागरनाथ वन विकास परियोजना, सर्लाही ।

राय माग गरिएको विषय :

आएको बोलपत्रहरूको सम्बन्धमा टेण्डर फारममा उल्लेख गरिएका शर्त तथा प्रचलित नियम बाझिएको हुनाले सो सम्बन्धमा कुनलाई प्राथमिकता दिने विषयमा द्विविधा भएको भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५३ मा बोलपत्र जमानत बापत पेश हुने रकम नगद वा वाणिज्य बैङ्कले जारी गरेको सो रकम बराबरको बोलपत्र जमानत हुनुपर्ने भनि प्रष्ट व्यवस्था गरेकाले तहा कार्यालयबाट जारी गरिएको सूचना बमोजिम वाणिज्य बैङ्कले जारी गरेको सो रकम बराबरको बोलपत्र जमानतको कागजात पेश गरेको अवस्थामा मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा उक्त बोलपत्रलाई समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।१५)

२३३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, थापाथली, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको विषय :

Standard Bid Document को Bid security format मा भएको “This Gurantee is the subject to the Uniform Rules of Demand Gurantee, ICC Publication No.758” हुनुपर्नेमा “This Gurantee is subject to the Uniform Rules of demand Gurantee, ICC Publication No.458” उल्लेख भएका हुँदा उक्त फर्मको बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्नले तँहाको राय सुझावको अनुरोध ।

राय तथा परामर्श :

तहा कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र कागजातको विड सेकुरिटी बैङ्क जमानत फर्मको नमुनामा ICC Publication No 758 उल्लेख गरिएको भएतापनि उल्लेखित शर्तहरूमा सारभूत रुपमा फरक नपरेको अवस्थामा उक्त ४५८ उल्लेख गरि पेश भएको बैङ्क जमानत सहितको बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।१६)

२३४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कास्की ।

राय माग गरिएको विषय :

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५४ को व्यवस्था तथा सोही ऐन अन्तर्गतको स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम ५० सार्वजनिक ऐनको दफा ५४(३) सँग मात्र सम्बन्धित हो होइन ?

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ तथा दफा ५४ (१) को व्यवस्था बमोजिम ऐ. ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमको हकमा नेपाल सरकार र अन्यको हकमा सो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायबाट निर्णय भए बमोजिम भेरिएशन आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(निर्णय मिति: २०७२।१२।२९)

२३५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुल्चोक, ललितपुर ।

राय माग गरिएको विषय :

१२ देशका विभिन्न संस्थाहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने सो कार्यक्रम संचालनका क्रममा होटल खर्च मात्र (होटलवास खर्च, विहानको खाजा, दिउसोको खाना, बेलुकीको खाना तथा कार्यक्रम संचालनका लागि संचार उपकरण) प्राप्त दररेट अनुसार अनुमानित करिब २० लाख खर्च हुने देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली समेत समे सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुँदा उक्त कार्यक्रम संचालनका लागि होटल छनौट गर्दा के कस्तो खरिद प्रक्रिया अपनाई छनौट गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८२ बमोजिम रु. एक लाख सम्म सार्वजनिक निकायको प्रमुख आफैले र सो भन्दा माथिको रकमको हकमा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृतिले सोभै वार्ताबाट खरिद गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०१।२१)

२३६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, नक्साल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

यस विभागबाट लुक्ला विमानस्थल नजिक स्वचालित मौसम मापन केन्द्र स्थापना गरी सर्वसाधारण सरोकारवालालाई मौसम सम्बन्धी जानकारी गराउन अति आवश्यक भएको कुरालाई ध्यानमा राखी त्यस क्षेत्रमा जग्गा खरिद गर्न अति आवश्यक देखिएको तथा नेपाल सरकार स्रोततर्फ रु. २०,००,०००/- बीस लाख रुपैयाँ विनियोजन समेत भएकाले जग्गा प्राप्तिका लागि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्न सकिने/नसकिने ।

राय तथा परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संग सम्बन्धित नभई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले सो बमोजिम कारवाही बढाउनु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०१।२२)

२३७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री ललितपुर उप-महानगरपालिका कार्यालय, पुल्चोक, ललितपुर ।

राय माग गरिएको विषय :

कार्यालयको निर्णयमा ३० जना सुरक्षाकर्मीको मासिक रु. १३०००/- (भ्याट समेत) मा नबढ्ने गरि २ वर्षको लागि खरिद गर्ने निर्णय भएकोमा सूचनामा अवधि सम्बन्धमा स्पष्ट नखुलेको ।

राय तथा परामर्श :

तहाँ कार्यालयबाट प्रकाशन गरिएको शिलवन्दी बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा उल्लेखित सुरक्षा सेवा तहाँ कार्यालयको स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटको परिधिभित्र रहि खरिद गर्नुपर्ने भएमा बढिमा एक वर्ष अवधिको लागि सेवा सम्झौतामा लिन सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०१।३०)

२३८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : भ्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको विषय :

त्यस मन्त्रालयबाट विभिन्न भाषाका रेडियो जिङ्गलहरूको पचार प्रसार गर्नका लागि सूचिकृत भएका संस्थाहरूबाट प्रस्ताव माग गर्दा प्राप्त चार वटा प्रस्तावहरू मध्ये दुई वटा दरभाउपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताले पेश गरेका सिलवन्दी दरभाउपत्र खुल्ला प्रस्तावको रुपमा प्राप्त हुन आएकोले मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने, नमिल्ने भनि राय माग भएको ।

राय तथा परामर्श :

१. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४० को उपदफा (३) तथा सार्वजनिक खरिद नियमवाली २०६४ को नियम ८४ सिलवन्दी दरभाउपत्रको सूचना प्रकाशन गर्दा सात दिनको अवधि तोकी सूचना दिने व्यवस्था नरहेको ।

२. आगामि दिनहरूमा राय परामर्श माग गर्दा यस कार्यालयबाट तोकिएको ढाँचामा लेखि राय परामर्श माग गर्नुपर्ने भनि लेखि पठाउने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।०९)

२३९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, भद्रपुर भापा ।

राय माग गरिएको विषय :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ५९ मा बोलपत्र खोल्ने विधि बारे उल्लेख भएतापनि कुनै ठेक्कामा प्राप्त

बोलपत्रहरू खोली मुचुल्का तयार भईसकेपछि, सोही दिन देखा नपरेको विद्युतीय बोलपत्र अर्को दिन देखापरी खोली मुचुल्का तयार गरी सो बोलपत्रलाई समेत मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने कुरा स्पष्ट हुन नसकेको ।

राय तथा परामर्श :

तहा कार्यालयबाट बोलपत्र खोल्ने समयको System मा बोलपत्र खोल्ने मिति 16-06-2016,13:00 बजे रहेकोले उक्त मिति र समय भन्दा अगाडि बोलपत्र खोल्न नसकिने भएकाले मुचुल्का तयार पश्चात देखा परेको विद्युतीय बोलपत्र तोकिएको समय अवधि भित्रै दर्ता भएको देखिन आएकोले उक्त बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७३।०३।०९)

२४०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : साँफेबगर नगरपालिका कार्यालय, साँफेबगर, अछाम ।

राय माग गरिएको विषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश को बुँदा नं. १७ अनुसार कार्यसम्पादन जमानत लिई सम्झौता गरिएकोमा हाल निर्माण व्यवसायी, स्टाँर/सावद/सनलाईट जे.भी. ले हाल उक्त अध्यादेश खारेज भईसकेकोले कबोल अङ्कको ५ प्रतिशतले हुने कार्य सम्पादन जमानत वाहेक बढी दाखिला भएको रकमको कार्यसम्पादन जमानत फुकुवा गरी पाउँ भनि निवेदन दिएकाले निवेदन माग बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत फुकुवा गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनि राय माग भएको भनि राय परामर्श माँग भएको ।

राय तथा परामर्श:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २२ बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको शर्त बमोजिम सम्झौता भईसकेकोमा सम्झौता अनुसार कार्य सम्पन्न नभए सम्म कार्य सम्पादन जमानत फिर्ता गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०३।१९)

२४१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : डिमिजन सडक कार्यालय, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

Withdraw पत्रमा रहेको आधिकारिक व्यक्तिको दस्तखत र bidding Document मा भएको दस्तखत फरक फरक आधिकारिक व्यक्तिको दस्तखत भएको बोलपत्र मान्ने, नमान्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ र दफा २५ बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरेको अवस्थामा दफा २३ (४) बमोजिम बोलपत्रदातासंग आवश्यक जानकारी माग गरी सम्बन्धित कार्यालयबाटै निक्कौल गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०४।०६)

२४२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सिँचाई विकास डिमिजन, कपिलवस्तु ।

राय माग गरिएको विषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ पहिलो संशोधन भई प्रमाणीकरण भई सकेको अवस्थामा नयाँ संशोधन अनुसार साविक बमोजिम आवाहन गरिएको बोलपत्र सूचना तथा डकुमेन्टमा संशोधन गर्नुपर्ने वा नपर्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ मिति २०७३ असार ३० गते देखि लागु भई कार्यान्वयनमा रहेको हुँदा संशोधन भएका विषयहरूका हकमा संशोधित ऐन बमोजिम नै हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०४।१२)

२४३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : पशु सेवा विभाग, ललितपुर ।

राय माग गरिएको विषय :

बस भाडामा लिने सम्बन्धी कार्यकोलागि मिति २०७३।०२।२३ मा सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएकोमा एउटा मात्र दरभाउपत्र पेश हुन आएकोले मिति २०७३।०३।०७ मा पुनः दोश्रो पटक सूचना आव्हान गर्दा थप तीन वटा दरभाउपत्र पर्न आएकोमा सार्वजनिक खरिद २०६३ को दफा २४ र ४० तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८४ मा एउटै व्यक्तिले दुईवटा कारोबार दर्ता गरी दुवै कारोबारको नामबाट दरभाउपत्रमा भाग लिन पाउने, नपाउने सम्दर्भमा दरभाउपत्र मूल्याङ्कनको चरणमा जटिलता उत्पन्न भएको ।

राय परामर्श :

पेश भएका संलग्न कागजातहरूलाई अध्ययन गर्दा शिलबन्दी दरभाउपत्रको प्रकृत्यामा त्रुटी देखिएको र शिलबन्दी दरभाउपत्रदाताहरू बीचमा समेत स्वार्थ बाझिएको देखिएकाले शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी प्रकृत्या रद्द गर्नु उपर्युक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०४।१८)

२४४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

एशियाली विकास बैंकको परामर्श सेवा सम्बन्धी निर्देशिका: the Guidelines on the Use of Consultants by Asian Development Bank and its Borrowers (2013, as amended from time to time) को paragraph 2.38 मा, “Where international NGOs are included with consulting firms on shortlists for loan consultants, the QBS (Quality Based Selection) method will be used.” भनी उल्लेख भएको साथै Loan Agreement तथा Schedule 4 को 1. मा “The procurement of Goods, Works and Consulting Services shall be subject to and governed by the Procurement Guidelines, and the Consulting Guidelines, respectively” भनी उल्लेख भएकाले यस्तो अवस्थामा EOI माग गरिएको सूचनामा उल्लेख भएको छनौट प्रकृत्या QCBS बाट QBS छनौट प्रकृत्यामा जान मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ को (१) (ख) बमोजिम नेपाल सरकार र दातृ पक्ष बीच भएको सम्झौता बमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योमेन्ट गाईडलाइन्स) अनुरूप खरिद गर्नु परेमा सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योमेन्ट गाईडलाइन्स) अनुरूप गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०४।१८)

२४५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : तम्घास-सिमलटारी-प्युठान सडक आयोजना, गुल्मी ।

राय माग गरिएको विषय :

विद्यमान अवस्थामा बोलपत्रहरू मूल्याङ्कन गरी अन्तिम निर्णयका लागि पेश भएको अवस्थामा तत्कालीन खरिद ऐन २०६३ मा उल्लेखित प्रावधान लागु हुने वा सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ को प्रावधान लागु हुने हो द्विविधा पर्न गएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ मिति २०७३ असार ३० गते देखि लागु भइ कार्यान्वयनमा रहेको हुँदा संशोधन भएका विषयहरूका हकमा संशोधित ऐन बमोजिम नै हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०४।२०)

१४६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाल विद्युत प्राधिकरण, रामेछाप-गज्याङ-खिम्ती १३१ के.भी.प्रसारण लाईन आयोजना ।

राय माग गरिएको बिषय :

आयोजनाको बोलपत्र प्रकृत्यामा World Bank को Standard Bidding Document for Procurement of Plant Design, Supply, and Installation April 2015 दस्तावेज प्रयोग गरि बोलपत्र आव्हान गर्ने स्वीकृती सम्बन्धमा Turnkey बोलपत्र दस्तावेज सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको website मा नरहेको हुँदा यस आयोजनाको खरिद प्रकृत्या World Bank को Standard Bidding Document for Procurement of Plant Design, Supply, and Installation April 2015 प्रयोग गरि अन्तराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हान गरि निर्माण कार्य अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । नेपाल सरकारको बजेट रहेको साथै उपरोक्त अनुसारको निर्माण कार्य छोटो समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले के गर्ने ?

राय परामर्श :

Turnkey बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद प्रकृत्या गर्न तत्काल सो Standard Bidding Document तयार गरि यस कार्यालयबाट स्वीकृत गरि लागु गर्ने गरि हाल एक पटकलाई मात्र World Bank को Standard Bidding Document for Procurement of Plant Design, Supply, and Installation April 2015 को प्रयोग गरि बोलपत्र आव्हान गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०४।२७)

१४७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

१. एउटा फर्मको नाउँमा बोलपत्र खरिद गरेको JV मा खरिद नगरेको सम्बन्धमा खरिद गरेका कम्पनी/फर्महरु विच बोलपत्र दर्ता गर्दा JV मा जान पाउने वा नपाउने, २. एउटा कम्पनी भित्र अन्य कम्पनीहरु रहेको अवस्थामा बोलपत्र खरिद गरेको कम्पनी र कम्पनी भित्रका अन्य कम्पनी संग जेभीमा बोलपत्र दर्ता गर्न पाउने वा नपाउने, ३. बोलपत्र खरिद गरेका कम्पनीले बोलपत्रै खरिद नगरेका अन्य कम्पनीसंग जेभी गरी बोलपत्र दर्ता गर्न पाउने वा नपाउने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ को कानुनी दायरा भित्र लिजमा दिने सम्बन्धी विषय नपर्ने तर सैद्धान्तिक रुपमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम २८ मा संयुक्त उपक्रम सम्बन्धी व्यवस्था भएकाले सोही व्यवस्था अनुरूप गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०५।१२)

१४८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाल आयल निगम लिमिटेड, हवाई इन्धन डिपो, सिनामंगल ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७५(२) मा भएको व्यवस्था अनुसार निगमको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद सम्बन्धी विनियमावली २०६४ मा भएका व्यवस्थाहरु बाझिएमा वा फरक परेमा के गर्ने, कुन ऐन, नियम वा विनियम अनुसार कार्य गर्ने भन्ने द्विविधा र अस्पष्टता रहेको तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७५(२) ले उल्लेख गरेको प्रावधान अनुसार निगमको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद सम्बन्धी विनियमावली २०६४ का कतिपय व्यवस्थाहरु अन्य कुराका अतिरिक्त सोभै खरिद सम्बन्धी प्रावधान विनियम ५० को (१) सोही ऐन अन्तर्गतको नियमावली २०६४ को नियम ८५ (१) संग बाझिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७५(२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) (ख) बमोजिमको सार्वजनिक निकायहरुका खरिद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था यो ऐन संग बाझिएको हदसम्म यस ऐन अनूकूल हुने गरी स्वतः संशोधन भएको मानिने छ” भन्ने व्यवस्था भएकाले बाझिएको हद सम्म सार्वजनिक खरिद

ऐन नियमावलीको व्यवस्था लागु हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०५।१२)

२४८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, महोत्तरी ।

राय माग गरिएको बिषय :

नदीजन्य पदार्थ बिक्री सम्बन्धी ठेक्का सम्बन्धमा मिति २०७३।०४।२७ गते बसेको जिल्ला राजस्व परामर्श समितिको बैठकबाट “अन्य खोला र माथिल्लो रातो खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धी ठेक्कामा पहिलो बोल कबोल अंक सकार गरेका फर्म । कम्पनीले तोकिएको म्यादभित्र सम्झौता गर्न सूचना प्राप्त गरी हालसम्म सम्झौता गर्न नआएको, सोही सूचनाको दोश्रो कबोल अंक सरकार गर्ने फर्मको र पहिलो बोल कबोल गर्ने अंक बीच अस्वावधिक अन्तर रहेको हुदा सो सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसंग लिखित राय परामर्श लिई आवश्यक कारवाही बढाउन जि.वि.स.लाई अनुरोध गर्ने” निर्णय भएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ को कानुनी दायरा भित्र नदीजन्य पदार्थ ठेक्का दिने सम्बन्धी विषय नपर्ने तर सैद्धान्तिक रुपमा तोकिएको म्याद भित्र सम्झौता गर्न सूचना जारी भए पश्चात सम्झौता गर्न नआउने बोलकबोलदाताको धरोटी रकम जफत गर्ने र उक्त बोलकबोलदाताको फर्मलाई कालोसूचिमा राख्ने प्रकृया अघि बढाउने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०५।१२)

२५०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाल धितोपत्र बोर्ड, ललितपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

नेपाल सरकारको स्वीकृती लिई हालसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को आधारमा नेपाल धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा ११३ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्ड खरिद नियमावली, २०६३ कार्यान्वयनमा ल्याई खरिद कार्य भइरहेको छ । हाल सार्वजनिक खरिद ऐन २०७३ कार्यान्वयनमा आएकाले सो ऐन तथा सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) नियमावली बमोजिम बोर्डको खरिद नियमावलीमा संशोधन गर्न केही समय लाग्ने तथा हाल सार्वजनिक खरिद ऐन २०७३ र बोर्डको नियमावलीमा केही व्यवस्था फरक देखिएको पृष्ठभूमिमा तत्काल खरिद गर्नुपर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम नै गर्ने वा बोर्डको खरिद नियमावली बमोजिम खरिद प्रकृया अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा द्विविधा भएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७५(२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको सार्वजनिक निकायहरूका खरिद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था यो ऐनसंग बाभिएको हदसम्म यस ऐन अनुकूल हुने गरी स्वतः संशोधन भएको मानिने छ,” भन्ने व्यवस्था भएकाले बाभिएको हद सम्म सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको व्यवस्था लागु हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०५।१३)

२५१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : आयुर्वेद चिकित्सालय, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

तीनजना सुरक्षा गार्ड र स्वीपर पद ४ जनाको आपूर्ति सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरी गर्नको लागि प्रति सुरक्षा गार्ड रु. १२,०००।०० र प्रति स्वीपर रु. ११,८३४।०० स्टीमेट रकम स्वीकृत गराइ गोरखापत्र दैनिकमा मिति २०७३।०४।३१ गते प्रकाशित सूचना अनुसार सुरक्षा गार्ड तथा स्वीपरको आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको १५ दिने सूचना बमोजिम दर्ता हुन आएको फर्महरूको दररेटलाई मिति २०७३।०५।१४ गते खोली मुचुल्का तयार गरी मिति २०७३।०५।१५ गतेको निर्णयबाट मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको र सो समितिबाट दरभाउपत्रहरू छानविन गर्दा सबभन्दा कम रकम कबोल

सुरक्षा गार्डको लागि रु. ७,८००।०० र स्वीपरको लागि रु. ७,३००।०० ए.वान नेशनल सेक्युरिटी सर्भिस प्रा.लि. चावहिल ७ काठमाडौंलाई स्टीमेट रकम भन्दा घटी कबोल भएको रकमको आधारमा पहिलो १५५ घटीको ५ प्रतिशत र त्यसपछि बाकी घटी रकमको ५०५ ले हुने धरौटी रकम सम्बन्धित दरभाउपत्र दातासंग माग गरी निजबाट सो धरौटी रकम समेत पेश भइ सकेको छ । अब यस चिकित्सालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (संशोधन सहित) को नियम ९५ (६) बमोजिम निज दरभाउपत्रदातासंग समझौता गर्न हालको श्रमिकको न्यूनतम पारीश्रमिक रु. ९,७००।०० दिनुपर्ने प्रावधानले बाधा गर्छ कि गर्दैन ?

राय परामर्श :

न्यूनतम पारिश्रमिकको विषय सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ को क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भएकाले यस कार्यालयबाट राय दिन नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०५।२६)

२५२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : श्री शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, भक्तपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

श्री निशान पलान्चोक जे.भि., गङ्गाघर-१५, भक्तपुरले मिति २०७३।०१।१४ गते दर्ता गरेको निवेदनमा कृषि विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय, भक्तपुरको संलग्न छायाकपी अनुसारको पत्र यस केन्द्रमा उपलब्ध गराएको हुँदा निर्णय गर्न कठिनाई भएको ।

राय परामर्श :

तथा कार्यालयबाट जारी गरिएको बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम बोलपत्रदाताले पेश गरेको कृषि विकास बैंक गङ्गाघर, भक्तपुरको बैंक जमानतमा प्रष्टरूपमा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिदेखि १५० दिनको प्रत्याभूति गरिने छ भनि उल्लेख साथै बैंक जमानतबारे थप पुष्ट्याई समेत गरेको संलग्न कागजातबाट देखिन आएको बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रकृयामा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०६।०५)

२५३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

निर्माण कार्यको लागि यस कार्यालयबाट बोलपत्र प्रकाशित गर्ने कार्य मात्र सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ लागु हुनु भन्दा अगाडि भएको । बोलपत्र खरिद गर्ने लगायत बोलपत्र दर्ता गर्ने र त्यस पछिका खरिद प्रकृयाहरु सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई लागु भए पश्चात भए गरेको र हाल दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरुको मूल्याङ्कन कार्य भै रहेकोमा चार वटा बोलपत्रदाताहरु मध्ये श्री Ammar Pappu JV तीनकुने, काठमाडौंको तर्फबाट शिलबन्दी बोलपत्र दर्ता गरे पश्चात् बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम मिति २०७३।०२।२३ गते १२:०० बजे सम्म रहेकोमा सोही दिन अन्तिम समय भन्दा ५ मिनेट अगाडि (११:५५ बजे) संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको देखिएको र सार्वजनिक खरिद पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ को दफा १९ को उपदफा (१) मा “विद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट बोलपत्र पेश गरिने बाहेक कुनै बोलपत्रदाताले आफुले पेश गरेको बोलपत्र फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न चाहेमा बोलपत्र पेश गर्न तोकिएको अनितम समय समाप्त हुनु भन्दा चौबीस घण्टा अगावै शिलबन्दी निवेदन दिनु पर्नेछ” भन्ने उल्लिखित भउको हुँदा मूल्याङ्कन समितिलाई बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य साविक सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्था अनुसार गर्ने वा सार्वजनिक खरिद पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मिति २०७३।०३।३० मा नै पहिलो संशोधन भई सकेको हुँदा तत् पश्चात दर्ता हुने र खोलिने बोलपत्रको हकमा संशोधित ऐन अनुसार नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०६।११)

२५४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सिंहदरबार ।

राय माग गरिएको बिषय :

March 31, 2015 देखि April 30, 2015 सम्म LD नलगाई म्याद थप भएको र April 30, 2015 पश्चात् 30 June, 2015 सम्म LD लगाई म्याद थप भएको अवस्थामा उक्त अवधिमा महाभूकम्प तथा पराकम्पनको कारण काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना भएकोले निर्माण व्यवसायीले काम संचालन गर्न नसकेको हुँदा त्यस्तो अवस्थामा LD लगाउने वा नलगाउने द्विविधा परेको, (ख) परामर्शदातृ संस्थाको सिफारिसमा BOQ को कुनै Item मा LD लगाउने र कुनै Item मा LD नलगाउने उल्लेख भएकोले BOQ को आंशिक Item मा मात्र LD लगाउन मिल्ने/नमिल्ने द्विविधा रहेको, (ग) आम हडताल, नाकाबन्दी, नेपाल बन्दको अवस्थामा निर्माण कार्य गर्न नसक्ने अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई LD लगाई म्याद थप गर्न मिल्ने/नमिल्ने, (घ) एक पटक LD लगाई म्याद थप गरिसके पछि पुन सोही कार्यमा LD नलगाई म्याद थप गर्न सकिने वा नसकिने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७(ख) बमोजिम उक्त खरिद प्रकृया दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकको खरिद निर्देशिका बमोजिम हुने र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ कार्यान्वयन नहुने हुँदा सम्बन्धित दातृ निकायबाट राय लिनु पर्ने यस कार्यालयबाट राय दिइ रहनु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०७।०४)

२५५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सा ।

राय माग गरिएको बिषय :

कार्यालय तथा ब्यारेक भवन निर्माणको लागि यस कार्यालय र श्री टौदह कन्स्ट्रक्सन, चाल्नाखेल ५, काठमाडौं बीच मिति २०७३।०२।१३ गते भएको निर्माण ठेक्का सम्झौता बमोजिम निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण निर्माण प्रगती हासिल नभएकोले यस कार्यालयको मिति २०७३।०६।१३ गतेको निर्णले ठेक्का रद्द गरिएकोमा हाल निर्माण कार्यका लागि नयाँ बोलपत्र आव्हान गरि टेण्डर प्रकृया समेत भईसकेको हुँदा निर्माण स्थलमा रहेको निर्माण सामग्री तथा Formwork मा सामग्री SBD को GCC 61.1 बमोजिम के-कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो सो सम्बन्धमा अन्यौलता भएको साथै उक्त ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको निर्माण कम्पनी श्री टौदह कन्स्ट्रक्सन, चाल्नाखेल ५, काठमाडौंको अनुरोधमा कृषि विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय कालीमाटी शाखाबाट जारी गरिएको कार्यसम्पादन पत्र नं. PB/103/0140/5121/015 को रु. ५,८९,७६५।- (पाँच लाख उन्तानब्वे हजार सात सय पैसठी) मात्रको जमानत वापतको रकम यस कार्यालयमा फिर्काई सकिएको हुँदा उक्त रकम सरकारी राजस्व खातामा दाखिला गर्ने वा अन्य कुनै खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हो अन्यौल भएको ।

राय परामर्श :

बोलपत्र कागजातको General Condition of Contract को ६१.१ बमोजिम उक्त दफामा उल्लेखित स्वामित्वमा लिनुपर्ने । स्वामित्वमा लिने र अन्य प्रकृयाको लागि आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ बमोजिम तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसंग राय लिई गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०७।१७)

२५६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : गौर नगरपालिका कार्यालय, रौतहट ।

राय माग गरिएको बिषय :

आ.व.२०७२/७३ को करचुत्ता प्रमाणपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताको कबोल अंक घटी र ०७१/७२ को करचुत्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नेको बढी भई कुन करचुत्ता र जमानतलाई मान्यता दिई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने विषय सार्वजनिक खरिद भित्र नपर्ने हुँदा यस कार्यालयले राय दिईरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०७।२४)

२५७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

आर्थिक दायित्व केही हदसम्म न्यूनिकरण होस भन्नाका लागि सूचना प्रकाशनका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न फर्महरु बीच एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गराई न्यून भन्दा न्यून रकम पेश गर्ने एउटै फर्मलाई वार्षिक सूचना प्रकाशनको सम्झौता गर्नको लागि समेत सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न कानूनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त भए/नभएको ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा “सार्वजनिक निकायले दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान वा सेवा खरिद गर्दा वा बीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य गराउँदा बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएकोले सूचना प्रकाशनको सम्बन्धी सेवा खरिदको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ बमोजिम गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०७।२४)

२५८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाली सेना, जंगी अड्डा ।

राय माग गरिएको बिषय :

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ रासन ठेक्का बन्दोबस्तको क्रममा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय भन्दा ५ मिनेट अगाडि संशोधनको निवेदन पेश गर्ने बोलपत्रदाताको संशोधन निवेदन दर्ता भई अन्य बोलपत्रको साथमा सो समेत खोल्ने कार्य भएकोले उक्त संशोधन पत्र मान्य हुने/नहुने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १९ उपदफा (१) अनुसार विद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट बोलपत्र पेश गरिने बाहेक कुनै बोलपत्रदाताले आफुले पेश गरेको बोलपत्र फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न चाहेमा बोलपत्र पेश गर्न तोकिएको अन्तिम समय समाप्त हुनु भन्दा २४ घण्टा अगावै शिलबन्दी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भएकोले सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०८।०९)

२५९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाली सेना, जंगी अड्डा ।

राय माग गरिएको बिषय :

बोलपत्र पेश गर्नुपूर्व नै म्याद समाप्त भई नविकरण नभएको फर्म/संस्था/कम्पनी बोलपत्र पेश गर्न योग्य एवं ग्राह्य हुने/नहुने?

राय परामर्श :

फर्म संस्था वा कम्पनीको प्रमाणपत्र वा इजाजतपत्र वा नविकरण, योग्यता वा इजाजतपत्र/प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायबाटै जानकारी लिनु पर्ने भएकोले यस कार्यालयबाट थप राय दिईरख्नु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०८।१३)

२६०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : दमक नगरपालिका कार्यालय, कापा ।

राय माग गरिएको बिषय :

यस नगरपालिकाबाट आ.व. २०७१/०७२ र आ.व. २०७२/०७३ मा ठेक्का सम्झौता र सूचनाको बुँदा नं. ८ मा ठेक्का

सम्बन्धमा प्रचलित कानून अनुसारका बुझाउनु पर्ने कर, दस्तुर, महशुल ठेकेदार पक्षबाट बुझाउनु पर्ने छ, भनि उल्लेख गरिएको हुदा निजले माग गरे बमोजिम मु.अ.कर को रकम फिर्ता दिन मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्श :

आय ठेक्काको विषय सार्वजनिक खरिदको विषय नभएको र सो यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने हुँदा राय प्रदान गर्न नसकिने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०८।१६)

२६१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सूचना प्रतिधि विभाग, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

विभागबाट सुरक्षा सेवा खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९५(३) बमोजिम बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा प्राप्त प्रस्तावहरु मध्ये सबैभन्दा कम कबोल भएको फर्मबाट कुल कबोल अंक र अक्षरमा फरक पर्न गएको देखियो । कुल कबोल अंकको हिसाब साप्ताहिक र मासिक इकाइ दरसंग मिलेको, मासिक इकाइको अंक र अक्षर मिलेको भएतापनि कुल अंक र कुल अक्षर नमिलेको अवस्थामा त्यस्तो बोलपत्रलाई थप मूल्याङ्कन गर्दा केलाई आधार मान्न उपयुक्त हुन्छ ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ (८) मा अंकगणितिय त्रुटी सच्याउने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले तहा कार्यालयबाटै निर्णय हुन ।

(निर्णय मिति : २०७३।०८।३०)

२६२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, बर्दिया ।

राय माग गरिएको बिषय :

यस कार्यालयबाट बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गर्दा बैंक जमानीपत्र (विड वण्ड) ९० दिनको मागिएको तर विडिङ्ग डकुमेन्टमा बोलपत्रको मान्य अवधि १२० दिन राखि सूचना आव्हान गरिएकोमा निर्माण व्यवसायीहरुले बोलपत्र साथ बैंक जमानी पत्र (विड वण्ड) पेश गर्दा केही निर्माण व्यवसायीले ९० दिन र केही निर्माण व्यवसायीले १२० दिन पेश गरी निर्णय प्रकृत्यामा द्विविधा पर्न गएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम मा बोलपत्र मान्य हुने अवधि ९० दिन र बोलपत्र जमानतको अवधि बोलपत्र मान्य हुने अवधि भन्दा ३० दिन बढी अर्थात १२० दिन हुनुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएकोले कार्यालयले थप राय दिईराख्नु नपर्ने । साथै तहा कार्यालयले जारी गरेको सूचना र बोलपत्र कागजातमा बोलपत्र मान्य हुने अवधि र बोलपत्र जमानतको अवधि गलति उल्लेख भएकोले यस सम्बन्धमा तहा कार्यालयबाट निर्णय गर्नुहुन ।

(निर्णय मिति : २०७३।०८।३०)

२६३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

विभागको भवन गर्न खोलिएका बोलपत्रमा ६ वटा फर्महरुले बोलपत्र बुझाएकोमा एउटाले विद्युतिय माध्यम (E-Bidding) बाट र अन्य बाँकी ५ वटाले सिलबन्दी बोलपत्र बुझाएको अवस्थामा रहेकोमा विभागमा भवन निर्माण सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण स्वीकृत मूल्याङ्कन मापदण्डका आधारमा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव अध्ययन परीक्षण गर्नका लागि यसै भवनको विस्तृत डिजाइन तथा सुपरीवेक्षण समेतको जिम्मा लिएको परामर्शदातृ फर्म श्री Creative Design Architects Pvt. Ltd संग समन्वय गरी समिति समक्ष प्राप्त मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पश्चात पुनः परीक्षण गर्दा ६ वटा फर्महरुमध्ये एउटा

फर्ममा शुरुमा प्राप्त प्रस्ताव खोल्दा मुचुल्कामा नसच्याइएको व्यहोरा उल्लेख भएको तर समितिले पुनः परीक्षण गर्ने क्रममा Bill of Quantity को दररेटमा दुई ठाउँमा सच्याई सहिछाप तथा फर्मको छाप समेत भएको सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गर्न प्राविधिक कठिनाई देखिएकोले फर्मको सिलबन्दी भएको Copy समेत विभागसंग मौजुदा भएको अवस्थामा सो समेत रुजु गरी मूल्याङ्कन गर्न बाधा अवरोध हुने/नहुने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ (१) (ख) मा नेपाल सरकार र दातृ पक्ष बीच सम्झौता बमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (Procurement Guidelines) अनुरूप खरिद गर्नुपरेमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रकृया अपनाउनु नपर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोले दातृ निकायको खरिद निर्देशिका बमोजिमका खरिदमा यस कार्यालयले राय प्रदान गर्न नसक्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०८।३०)

२६४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, उदयपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ (९) मा अंक र अक्षरमा उल्लेखित रकम फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता दिनुपर्ने भनी व्यवस्था भएको तर अक्षरमा लेखिएको शब्दहरूमा अर्थ लगाउन नसकिने अवस्थामा के गर्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन दफा २३ (९) मा बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गरेको रकम अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको रकम मान्य हुनेछ भन्ने लेखिएको भएतापनि अक्षरमा लेखिएको अस्पष्ट र कुनै अर्थ दिने छैन र अंकमा लेखिएको स्पष्ट छ तथा अन्य Sub-Total बाट Cross Check गर्दा सोहि रकम नै आउने अवस्थामा अंकमा लेखिएको रकमलाई मान्यता दिन सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०८।३०)

२६५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, दार्चुला ।

राय माग गरिएको बिषय :

यस जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, दार्चुलाले खरिद प्रकृयाको क्रममा बोलपत्र आव्हान गरी आशयको सूचना प्रकाशन गरि खरिद प्रकृया अगाडि बढाउदा निर्णयमा त्रुटी भइ आफुले पेश गरेको बोलपत्रको दररेट तुलनात्मक तालिकामा एवम् मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश नभएकोले बोलपत्र पुनर्मूल्याङ्कनको लागि श्री महादेव निर्माण सेवाका प्रोपाइटर भगत सिंह एतुवालले उक्त बोलपत्र पुनर्मूल्याङ्कन गरी पाउन माग गरेकोले ।

राय परामर्श :

यस सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाको च.नं. ८८ मिति २०७३।०८।२४ को पत्र बमोजिम गर्नुहुन ।

(निर्णय मिति : २०७३।०९।३)

२६६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : डिभिजन सडक कार्यालय, रुकुम ।

राय माग गरिएको बिषय :

Bill of Quantities को आईटमको इकाई दर नभरी खाली छोडी बोलपत्र पेश भएको खण्डमा के हुने भन्ने कुरा एन नियममा प्रष्ट व्यवस्था नभएकोले के गर्ने?

राय परामर्श :

बोलपत्र कागजातको र ITB 14.2/Preamble of Bill of Quantity को A.5 मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय दिइरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०९।०५)

२६७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

- १) श्री Super Shine International Pvt.ltd. ले सम्झौता गर्न आउदा राखिएको Performance Bond जफत गरी दोश्रो कम रकम कबोल गर्ने फर्मलाई काम लगाउन सकिने वा नसकिने ?
- २) सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ को दफा १२८ मा सम्झौता भंग गर्न सकिने उल्लेख भएको तर त्यस पछि Performance Bond जफत गर्ने वा नगर्ने ?
- ३) सम्झौता बमोजिम कार्य नगर्ने फर्मलाई Performance Bond जफत गरी कालोसूचिमा राख्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्ने र कालोसूचिमा राख्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ (८) मा र दफा ६३ (१) (ग) मा यस सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख भएको हुँदा थप राय दिन नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०९।११)

२६८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : पोखरा विश्वविद्यालय, कास्की ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम प्राप्त भएका बोलपत्रहरु खोली खरिद प्रकृया अगाडि बढाउने वा पोखरा विश्वविद्यालय खरिद नियमावली २०७२ बमोजिम पुनः बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को व्यवस्थासंग पोखरा विश्वविद्यालय खरिद नियमावली २०७२ बाझिन गएको सम्बन्धमा के गर्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २६ (२) मा केही बोलपत्रहरु वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आव्हान गर्न सकिने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदा एउटा मात्र बोलपत्र परे पनि खोलेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०९।११)

२६९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : महानगरीय ट्राफिक प्रहरी, रामशाहपथ ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को परिच्छेद ८ को नियम ८९ (६) बमोजिम फर्मको बोलपत्र रद्द गर्न मिल्ने/नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८९ (६) मा सो सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले तहाँ कार्यालयबाट निर्णय हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०९।१२)

२७०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायहरूको खरिद कार्यको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक नियमावली २०६४ बमोजिम हुँदै आएकोमा, साविकको खरिद ऐन २०६३ मुल ऐनको दफा ५ मा रु. २५,०००/- सम्मको सामान तथा सेवा खरिद गर्नका लागि लागत अनुमान स्वीकृत गराउन नपर्ने भन्ने भएकोमा हाल उक्त ऐनमा रु. १००,०००/- सम्म सामान तथा सेवा खरिद लागत अनुमान स्वीकृत गर्न नपर्ने भनी संशोधन भएको हुँदा रु. १००,०००/- सम्म सामान तथा सेवा खरिद गर्नको लागि सिधै खरिद आदेशद्वारा हुन सकिने हो वा साविक नियमावली अनुसार सुचीकृत भएका कम्तिमा ३ वटा फर्मबाट दरभाउ प्रस्ताव माग गरि प्राप्त प्रस्ताव मध्ये उपयुक्त फर्मबाट खरिद गर्नुपर्ने हो ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ (४) अनुसार सार्वजनिक निकायले एक लाख रुपैया भन्दा बढी रकमको सोझै खरिद गर्दा मौजुदा सूचिमा रहेका कम्तीमा तीन वटा आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट लिखित रुपमा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नु पर्ने स्पष्ट उल्लेख भएकोले थप राय आवश्यक नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०९।१२)

१७१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : बेपता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग, पुल्चोक, ललितपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

आयोगको लागि ३ थान मोटर साईकल खरिद गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएकोमा दर्ता हुन आएका ३ थान सिलबन्दी दरभाउपत्र मध्ये दुई थानमा बैंक जमानत पत्र नै संलग्न नरहेको मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न नसकिने भई बाँकी एक थान दरभाउपत्र मात्र मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न सकिने अवस्था छ । तर प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा दर्ता हुन आएको सिलबन्दी दरभाउपत्रहरू मध्ये एक थान मात्र मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गरी सारभूत रुपमा प्रभावकारी देखिन आएमा सो दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्न सकिने/नसकिने स्पष्ट उल्लेख भएको नपाईएको यो पत्र लेखिएको छ । उल्लेख भए बमोजिम पेश हुन ३ (तीन) थान सिलबन्दी दरभाउपत्रहरू मध्ये एक थान मात्र सिलबन्दी दरभाउपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएमा त्यस्तो सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८४ (३क) अनुसार सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गर्दा पहिलो पटक तीनभन्दा कम सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश हुन आएमा मात्र दोस्रो पटक आव्हान गर्नु पर्ने उल्लेख भएको हुँदा ३ थान सिलबन्दी दरभाउपत्र दर्ता भएको अवस्थामा मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा लानु पर्ने । (निर्णय मिति : २०७३।०९।१३)

१७२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सल्यान ।

राय माग गरिएको बिषय :

आर्थिक प्रस्ताव हुवहु मिलेको आधारमा निजहरूको आपसी मिलेमतो भएको भन्न मिल्ने वा नमिल्ने साथै हुवहुको स्थितिलाई निजहरूको आपसी मिलेमतो भन्न मिल्ने प्रयास आधार मान्न सकिनेमा अब उपरान्त खरिद कार्य कुन चरणबाट पुन शुरु गर्ने ?

राय परामर्श :

राय माग गर्दा भर्नुपर्ने विवरण संलग्न गरी सम्बन्धित कार्यालयबाट राय माग गर्न लगाउने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०९।१४)

१७३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, ओखलढुङ्गा ।

राय माग गरिएको बिषय :

बोलपत्र पेश गर्न तोकिएको अन्तिम समय समाप्त हुनुभन्दा २४ घण्टा पछि बोलपत्र दर्ता गरी उक्त बोलपत्रसंगै नदेखिने गरी Discount Letter पेश गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्रलाई मान्यता दिई बोलपत्र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी

कागजातमा उल्लेखित योग्यताका आधार पुरा नगर्ने बोलपत्रदातालाई बोलपत्र मूल्याङ्कनमा समावेश गरिएको भन्ने अर्थ लाग्ने हो? वा बोलपत्र पेश गर्ने तोकिएको अन्तिम समय समाप्त हुनु भन्दा २४ घण्टा पछि बोलपत्र दर्ता गरी उक्त बोलपत्रसंगै नदेखिने गरी Discount Letter पेश गर्ने बोलपत्रदातालाई बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित योग्यताका आधार पुरा नगरेको मानी बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम बोलपत्र जमानत जफतको कारवाही अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने ?

राय परामर्श :

बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्दा सिलबन्दी खामको बाहिरी भागमा नदेखिने गरी अर्कै सिलबन्दी खामभित्र छुट (discount) दिएको भन्ने सम्बन्धमा कार्यालयले मिति २०७३।०६।२० मा बोलपत्र खोल्दा तयार गरेको मुचुल्कामा सम्बन्धित बोलपत्रदाताले Quoted दरमा २३% (तेइस प्रतिशत) छुट (discount) दिएको उल्लेख गरी सबै उपस्थित प्रतिनिधिले दस्तखत गरेको, छुट सहितको बोलपत्र कागजात बोलपत्र दर्ता गर्दा नै एकै पटक प्राप्त भएको र सम्बन्धित बोलपत्रदाताले पेश गरेको खामको बाहिरी भागमा समेत फिर्ता र संशोधन बारे उल्लेख गरेको नदेखिएको हुँदा उक्त बोलपत्र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०९।१४)

२७४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : हुलाकी राजमार्ग आयोजना, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधनको दफा १९ मा उल्लेख भए अनुसार E-Bid बाहेकको बोलपत्रमा Modification गर्न पेश गर्ने समय भन्दा २४ घण्टा अगावै सिलबन्दी निवेदन दिनुपर्नेमा बोलपत्रदाता Lama-Danfe-Kanchanjunga J/V ले बोलपत्र खोल्ने दिन (२०७३।०७।२८) को मिति १०:२६ मा Modification (Bid security Extension) दर्ता गरेको थियो । उक्त Modification को विषय स्पष्ट रूपमा Bid Security Extension भनि उल्लेख गरिएकोले पहिलो दर्ता भइसकेको Bid को Bid Security time मात्र बढाईएको हुँदा उक्त Modification दर्ता गरिएको र मुचुल्कामा उल्लेख गरी सो Modification खोलिएको हो । उक्त ठेक्काको Comperative Chart बनाउँदा Lama-Danfe-Kanchanjunga J/V नै Lowest Bidder हुन आएको छ । तर Modification ले Bid Price मा कुनै फरक नपारेको हुँदा सरकारी हानी नोक्सानी समेत नहुने भएकोले Lowest Bidder को बोलपत्र नै स्वकृत गर्न उचित देखिएकोले ?

राय परामर्श :

बोलपत्रदाता श्री Lama-Danfe-Kanchanjunga J/V ले मिति २०७३।०७।०५ मा बोलपत्र दाखिला गरेको र आयोजनाले मिति २०७३।०७।१८ मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद पुन थप गरी मिति २०७३।०७।२८ कायम गरेको देखिएको बोलपत्रदाताले बोलपत्र दाखिला गर्ने अवधि थप गर्नु अगावै बोलपत्र दाखिला गरेको र बोलपत्र दाखिला गर्दाको समयमा बोलपत्र जमानतको अवधि पर्याप्त नै रहेको । बारम्बार बोलपत्र दाखिला गर्ने समयावधि वृद्धि गरेको कारण बोलपत्र जमानतको समयावधि नपुग भएको र बोलपत्रदाताले बोलपत्र जमानतको समयावधि वृद्धि गर्न बोलपत्र जमानतको संशोधनपत्र दर्ता गराएको देखिन्छ । तसर्थ उक्त बोलपत्र जमानतको समयावधि थप भएको पत्रलाई बोलपत्र संशोधनको रूपमा नलिई बोलपत्र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्ने।

(निर्णय मिति : २०७३।०९।१७)

२७५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, भक्तपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचनाको बुँदा नं. ३ बमोजिम बोलपत्र फाराम बापतको दस्तुर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको च.हि.नं. १३ मा दाखिला गर्नुपर्नेमा सूचनाको बुँदा नं. ४ मा उल्लेखित बोर्डको धरौटी खाता च.हि.नं. १५ मा दाखिला गरेकोमा च.हि.नं. १५ मा जम्मा भएको रकम बोर्डको च.हि.नं. १३ मा ट्रान्सफर गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना लिईएको बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरी खरिद सम्भौता गर्न सकिने वा नसकिने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६० (घ) बमोजिम सम्बन्धित बोलपत्रदाता आफैले खरिद गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात भरी पेश गरे वा नगरेको परीक्षण गर्नु प्रावधान रहेको । यसर्थ, Bid Purchase वापतको भौचर कसको नाममा खरिद गरिएको छ ? कुन प्रयोजनको लागि खरिद भएको हो ? कुन मितिमा जम्मा गरेको हो ? एकिन गरी सार्वजनिक निकायले आव्हान गरेको सूचना बमोजिमकै ठेक्का नं.को लागि सम्बन्धित बोलपत्रदाताले नै खरिद गरेको रहेछ भने धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम राजश्व खातामा सार्न लगाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०९।१८)

२७६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाल खाद्य संस्थान, प्रधान कार्यालय ।

राय माग गरिएको बिषय :

संस्थानको शाखा कार्यालय सुर्खेत देखि डोल्पाको सहतारा सम्म स्थलमार्गबाट खाद्यवस्तु ढुवानीको लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको, मूल्याङ्कन पश्चात आशयको सूचना समेत प्रकाशित गरिएकोमा बोलपत्रदाताले अपि गपि ढुवानी सेवाको नाममा बोलपत्र खरिद गरी चन्द्र सूर्य निर्माणको नामबाट बैंक ग्यारेण्टी बनाई बोलपत्र दर्ता गरी कानुन सम्मत नभएको भनी निवेदन दिएको तथा कार्यालयबाट दुवै फर्मको प्रोप्राइटर एउटै व्यक्ति भएको र न्यूनतम कबोल अंक भएकोले छनौट गरिएको । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१ (६) बमोजिम सानातिना फरक भएकोले मूल्याङ्कन समितिले छनौट गरी स्वीकृतीको लागि सिफारिस गरिएको हुँदा सानातिना फरक हो वा होइन ? ।

राय परामर्श :

एउटा फर्मबाट खरिद गरेको बोलपत्र अर्को फर्मबाट दर्ता गर्ने व्यवस्था नभएको र दुवै फर्मको प्रोप्राइटर एउटै व्यक्ति हुनु भनेको स्वार्थ बाझिने (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेष्ट) अवस्था भएकोले त्यस्तो बोलपत्र उपर कारवाही गर्न नमिल्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०९।२२)

२७७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यालय, गोरखा ।

राय माग गरिएको बिषय :

१) औषधी तथा औषधी जन्य सामग्री खरिदको लागि बिक्री भएको बोलपत्र संख्या २२ मध्ये पर्न आएको शिलबन्दी बोलपत्र थान ६/६ वटा बोलपत्र मध्य फिर्ता माग भएको बोलपत्र थान २ बाँकी शिलबन्दी बोलपत्र थान ४ मध्ये रित्तपुर्वक पर्न आएका बोलपत्र थान १ को बोलपत्र समेत लागत अनुमानित रकम रु. ३०,२५,९३९।६० भन्दा बढी रु. ३०,५९,३५०।०० बढी देखिन आएको रु. ३३,४९०।४० साथै आकाश मेडिसियन डिष्ट्रीब्यूटरले मिति २०७३।०८।०९ मा टेण्डर खोसिएको भनी यसै कार्यालयलाई सम्बोधन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा निवेदन गरेको ।

२) सारभूत रुपमा प्रभावकारी भन्ने शब्दको व्याख्या बुझ्न कठिन परेको र के कति रकम अन्तरलाई सारभूत रुपमा प्रभावकारी भन्न मिल्ने उल्लेख नभएको दास्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्दा दिनुपर्ने समयावधि उल्लेख भएको नपाइएको सम्बन्धमा ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ (१) (ख) अनुसार न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी नभएसमा मात्र बोलपत्र स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढी भन्ने विषय कुनै अंक वा प्रतिशतको आधारमा नतोकिएकोले सार्वजनिक निकायले नै आवश्यक विश्लेषण गरी एकिन गर्नु पर्ने । बोलपत्र खोसिएको र उजुरी सम्बन्धमा के कस्तो प्रशासकीय कारवाही भएको हो सो समेत सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरी सार्वजनिक निकायले नै एकिन गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।०९।२२)

२७८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सिंचाई विकास सत-डिभिजन, पर्वत ।

राय माग गरिएको बिषय :

MRIT SANJIWOPNI को सट्टा MRIT SANJIWIOM भएको अवस्थामा उक्त फर्मले पेश गरेको आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन प्रकृया अगाडि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने तथा छाप सम्बन्धी भेटिएको त्रुटीको विषयमा ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ (२) मा बोलपत्र परीक्षण गर्दा निक्कै गर्नुपर्ने विषय र ऐनको दफा २३ (४) र (५) मा बोलपत्र परीक्षण गर्ने सिलसिलामा बोलपत्रदातासंग आवश्यक जानकारी माग गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले उक्त व्यवस्थाको अधिनमा रहि तहा कार्यालयबाटै निर्णय गर्नुहुन ।

(निर्णय मिति : २०७३।०९।२८)

१७८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : पशु सेवा विभाग, ललितपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

कार्यालयको लागि स्टेशनरी सामानहरूको लागि बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा मिति २०७३।०९।२२ भित्र ४ वटा बोलपत्र पर्न आएको र निजले बोलपत्र पेश गर्दा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गरेको नदेखिएको तर यस विभागबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा आ.व. २०७२/७३ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र माग गरिएको हुदा उक्त न्युनतम दररेट पेश गर्ने डायना ट्रेडर्सको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र माग गर्न वा कर चुक्ता प्रमाणपत्र बेगर नै बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र २५ मा उल्लेख भए अनुसार बोलपत्र परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य सार्वजनिक निकायकै भएको हुँदा सोही अनुसार परीक्षण र मूल्याङ्कन गरी सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भए, नभएको एकिन गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१०।०९)

१८०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभाग, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

बोलपत्र दर्ता गर्ने मितिमा Hardcopy दर्ता बोलपत्रदाताले बोलपत्र दर्ता गरेको लगत्तै बोलपत्र दर्ता गर्ने समय समाप्त हुनु भन्दा केही समय अगाडि मात्र उक्त Discount letter दर्ता गरेकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐनको प्रावधान बमोजिम तोकिएको सिमाभित्र Discount letter दर्ता भएको नपाईएको उक्त पत्र नखोलिएको सम्बन्धमा कानुन विभाग, ने.वि.प्रा.को राय बमोजिम उक्त Discount letter खोल्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १९ (१) मा विद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट बोलपत्र पेश गरिने बाहेक बोलपत्रदाताले आफूले पेश गरेको बोलपत्र फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न चाहेमा बोलपत्र पेश गर्न तोकिएको अन्तिम समय समाप्त हुनुभन्दा चौबिस घण्टा अगावै सिलबन्दी निवेदन दिनुपर्नेछ, भन्ने व्यवस्था भएकोले सोहि बमोजिम गर्नुहुन ।

(निर्णय मिति : २०७३।१०।०९)

१८१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : धरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, मुख्य शाखा कार्यालय, धनकुटा ।

राय माग गरिएको बिषय :

जिल्लामा संचालन गरिने गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम बजेट रु. २२,६०,०००/- को कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान गरि मूल्याङ्कन गरी मिति २०७३।०९।०३ गते सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ (२) प्रयोजनको लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गर्दा मिति २०७३।०९।०६ गते प्रथम

वैकल्पिक संस्था श्री माउन्टेन मल्टीपल ट्रेनिङ्ग सेन्टर प्रा.लि., बसुन्धरा, काठमाडौंले प्रस्ताव मूल्याङ्कन पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने सम्बन्धमा के गर्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदनको सम्बन्धमा सोही दफाको (६) मा व्यवस्था भए बमोजिम गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१०।१४)

१८२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग, ललितपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौथो संशोधन, २०७३ मिति २०७३।०९।०४ मा जारी हुन पूर्व यस विभाग अन्तर्गतका डिभिजन, सब-डिभिजन तथा आयोजना कार्यालयहरुबाट रु. २ करोड भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान गरी उल्लेखित मिति पछि बोलपत्र खोलेकोमा उल्लेखित संशोधनमा दुई करोड देखि एक अर्बसम्मको निर्माण कार्यको खरिद प्रकृत्यामा एक चरण दुई खाम प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएकोले मूल्याङ्कन प्रकृत्या अगाडि बढाउन समस्या परेको सम्बन्धमा के गर्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को मिति २०७३।१।४ मा चौथो संशोधन भएको र सोही नियमावलीको नियम १ (२) मा “यो नियम तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएकोले थप राय दिईराख्नु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१०।१४)

१८३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : पाटन नगरपालिका कार्यालय, बैतडी ।

राय माग गरिएको बिषय :

उक्त बोलपत्र सार्वजनिक खरिद (चौथो संशोधन) नियमावली २०७३ को नियम ३१(ड) (२) अनुसारको व्यवस्था हाल भई सकेकोमा उक्त आव्हान गरिएको बोलपत्र मिति २०७३ माघ १२ गते खोल्नुपर्ने गरी पुरानै पद्धती अनुसार आव्हान गरिएको साथै रु. एक करोड बराबरको कार्य आषाढ १५ गते सम्म गर्न नसकिएकोमा रकम फ्रिज जाने व्यवस्था भएको र बोलपत्र प्रकाशनमा समेत न्यून आय भएको यस नगरपालिकाले पुनः बोलपत्र आव्हान गर्दा लागत समेत बढ्न जाने भएकोले उक्त बोलपत्र रद्द गरी नयाँ पद्धती अनुसार पुनः बोलपत्र आव्हान गर्ने वा पुरानै बोलपत्र आव्हान बमोजिम अगाडि बढ्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को मिति २०७३।१।४ मा चौथो संशोधन भएको र सोही नियमावलीको नियम १ (२) मा “यो नियम तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएकोले थप राय दिईराख्नु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१०।१४)

१८४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : भ्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

मन्त्रालयको स्वीकृत कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारमा जाने/गएका व्यक्तिका परिवार लक्षित सचेतना कार्यक्रम (प्रचारप्रसार तथा सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण) मा रु. २१ लाख विनियोजन भएको र उक्त कार्यक्रम १) राष्ट्रिय स्तरका पत्रत्रिकाबाट रु. २ लाख ५० हजार २) रेडियो नेपाल तथा एफ.एम.हरु बाट रु. ५ लाख ३) टेलिभिजन च्यानलबाट रु. ७ लाख ५० हजार र ४) ब्रोसिएरबाट रु. ५ लाख गरी बाँडफाँड गरिएको हुनाले अब मन्त्रालयले शिलबन्दी बोलपत्ररदरभाउपत्र आव्हान गर्दा कुन विधि छनौट गर्ने द्विविधा उत्पन्न भएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा (२), दफा ९ र दफा ४१ (१) को खण्ड (घ२) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ (ड) र नियम ८४ (१) मा गरिएको व्यवस्था समेतका आधारमा सार्वजनिक निकायबाटै निर्णय हुन ।

(निर्णय मिति : २०७३।१०।१४)

२८५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐनमा कार्य अनुभव र औसत कारोबार अंक (Turn Over) को सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख नभएकोले प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचनामा उल्लेख भए अनुसारको उक्त न्यूनतम अंक कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको कारोबार अंक रु. ४,५०,००,०००/- हुनु पर्नेमा रु. २,४६,६०,२१५।४२ को मात्र पेश गरेकोले नपुग देखिएको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा द्विविधा उत्पन्न भएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० (४) र दफा २५ (५) मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय दिईराख्नु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१०।१४)

२८६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, उदयपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

कार्यालय अन्तर्गत निर्माण कार्य खरिदको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा तयार गरिएको Standard Bidding Document तयार गरी विद्युतीय माध्यमद्वारा समेत बोलपत्र दर्ता गर्ने गरी मिति २०७३।०९।१२ गते खोलिएकोमा हाल मिति २०७३।०९।०४ मा सार्वजनिक खरिद (चौथो संशोधन) नियमावली २०७३ को नियम ३१ ड अनुसार प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव अलग अलग पेश गर्ने गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य संशोधन भएको हुँदा सूचना प्रकाशित हुँदा तयार गरिएको बोलपत्रको कागजातमा भएको मूल्याङ्कनको व्यवस्था अनुसार मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ? बोलपत्रको मूल्याङ्कन कार्यमा द्विविधा भएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को मिति २०७३।१।४ मा चौथो संशोधन भएको र सोही नियमावलीको नियम १ (२) मा "यो नियम तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ" भन्ने व्यवस्था भएकोले थप राय दिईराख्नु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१०।१४)

२८७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

काठमाडौं जिल्ला विकास समितिको नाममा चन्द्रगिरी नगरपालिका वलम्बुमा रहेको वलम्बु विकास केन्द्रको खाली जग्गा मध्ये १५ रोपनी जग्गा भाडामा दिने कार्यका लागि शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानका लागि तोकिएको समयावधि भित्र पर्न आएका रितपूर्वकको प्रस्तावहरु कार्यालय एवं प्रस्तावक/प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलिएको । उक्त प्रस्ताव खोल्दा उल्लेखित पर्न आएका प्रस्तावहरुको प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा श्री सूर्य बहादुर तामाङ्गले पेश गरेको प्रस्तावको खाम भित्र भएको फाराममा श्यामसुन्दर महर्जन, मनमैजु ३ काठमाडौंको प्रस्ताव भएको र श्यामसुन्दर महर्जनको नामको प्रस्तावको खाम भित्र सूर्य बहादुर तामाङ्ग, हल्दे कालिका ३, नुवाकोटको प्रस्ताव संलग्न भएको पाइएको । उल्लेखित सम्पूर्ण प्रस्तावदाता मध्ये श्यामसुन्दर महर्जनको कबोल रकम सबै भन्दा बढी रु. ३२,००,०००।०० (रु. वत्तिस लाख मात्र भएको) पाइएकोले सो प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने

सम्बन्धमा कानूनी द्विविधा भएको साथै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ को नियम ६० मा भएको व्यवस्थामा खाममा र प्रस्तावमा नाम फरक परेको सन्दर्भमा स्पष्ट व्याख्या नभएकोले कार्यालय निर्णय गर्न द्विविधा भएको खाम परेकोमा प्रस्ताव मान्य हुने/नहुने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ बमोजिम सार्वजनिक खरिदको परिभाषा भित्र नपर्ने नभएकोले यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र भित्र नपर्ने हुँदा राय प्रदान गर्न नसकिने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१०।१४)

२८८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला युवा समितिको कार्यालय, स्याङ्जा ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद (चौथो संशोधन सहित) नियमावलीको नियम ९४ (११) बमोजिम “सार्वजनिक निकायले उपनियम (१) बमोजिम घर जग्गा भाडामा लिँदा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र वार्षिक पन्ध्र लाख रुपैयासम्म र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर वार्षिक पाँच लाख रुपैयासम्म भाडा तिर्नुपर्ने गरी भाडामा लिँदा वा विशेष परिस्थितिमा घर जग्गा भाडामा लिनुपरेमा घरधनीसंग सोझै वार्ता गरी घर जग्गा भाडामा लिन सक्नेछ” साथै यस कार्यालयमा वार्षिक ५ लाख रुपैया सम्ममा २ जना व्यक्तिहरुलाई करारमा नियुक्ति गर्नु परेको हुँदा सो सम्बन्धमा १५ दिने सूचना निकाल्नु पर्ने वा नपर्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९४ लाई दृष्टिगत गर्दा वार्षिक पाँच लाख रुपैयासम्म भाडा तिर्नुपर्ने गरी घर जग्गा भाडामा लिनुपर्ने अवस्थामा जिल्ला स्तरको सार्वजनिक निकायले आफ्नो सूचना पाटी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको सूचना पाटीमा कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई प्रस्ताव माग गर्ने र प्राप्त प्रस्तावदाता (घर धनी) संग सोझै वार्ता गरी सबैभन्दा उपयुक्त र मितव्ययी प्रस्ताव छनौट गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१०।१४)

२८९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल, काठमाडौँ ।

राय माग गरिएको बिषय :

यस संस्थाले बोलपत्र माग गरिएकोमा निर्धारित तोकिएको समयवधी भित्र पर्न आएको बोलपत्र उपर मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा बोलपत्रदाताहरुको निर्धारित योग्यता परीक्षण गर्दा बोलपत्रदाताको प्रतिष्ठा र वित्तीय क्षमता प्रमाणित गर्न विगत ३ वर्षको लेखा परिक्षण गरिएको वासलात बोलपत्रमा समावेश गरिएको हुनुपर्नेछ भनि तोकिएकोमा २ वर्षको मात्र वासलात पेश भएकोले सो मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र २५ मा उल्लेख भए अनुसार बोलपत्र परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य सार्वजनिक निकाय कै भएको हुँदा सोही अनुसार परीक्षण र मूल्याङ्कन गरी बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भए नभएको एकिन गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१०।१४)

३००. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल, काठमाडौँ ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६४ मूल नियमावलीको नियम ५ पछि नियम ५ (क) थप गरिएको ५ क, मालसामान, निर्माण कार्य र सेवाको विवरण स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र नियम १४ बमोजिम लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने व्यवस्था भएकोमा नियम ५ क बमोजिको विवरण स्वीकृत गर्ने र मूल नियमावलीको नियम १४ मा व्यवस्था

भए अनुसारको लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने एकै तहको अधिकार प्राप्त गर्ने अधिकारी भएमा एक तह माथिको अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ, भन्ने व्यवस्था उल्लेखित भएको हुँदा एकै निकायको कार्यालय प्रमुखबाट मूल नियमावलीको नियम ५क, बमोजिम मालसामान निर्माण कार्य र सेवाको विवरण स्वीकृत गर्ने र मूल नियमावलीको नियम १४ मा व्यवस्था भए अनुसारको लागत अनुमान स्वीकृत गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले द्विविधा उत्पन्न भएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १५० (१), (२), (३) र (४) को परिधि भित्र रही आवश्यकता अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था भएकोले यस सम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक निकाय आफैले गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१०।१४)

३०१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० (५) अनुसार कुनै योग्यता आवश्यक नपर्ने तथा बोलपत्र कागजातको Eligibility Requirement को e मा VAT तथा PAN Registration प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने भनिएकोमा PAN मा मात्रै दर्ता भएको प्रमाणपत्र पेश गरेकोमा के हुने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १९ (१) र (२) अनुसार बीस हजार रुपैयाँ देखिको मालसामान खरिद गर्दा वा निर्माण कार्य गराउँदा स्थानीय लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीहरू मात्र खरिद गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।११।०६)

३०२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र, धनुषा ।

राय माग गरिएको बिषय :

यस कार्यालयबाट मूल्याङ्कन हुँदा ITB 24.1 (b) (General) को आधारमा यस कार्यालयको ईमेलबाट मिति २०७३।०९।२५ समय विहान ११:४३ मा डिस्काउन्ट पत्र गराएकोले त्यसलाई मान्यता दिई मूल्याङ्कन गरिएको र उक्त आधार हेर्दा ITB 24.1 (b) (General) र Bid data Sheet (Section II) को ITB 24.1 (i) (a)(bb) मा कुरा बाझिएकोले ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४ (५) मा “बोलपत्र वा प्रस्तावदाताले आफूले पेश गरेको बोलपत्र वा प्रस्ताव फिर्ता लिन वा संशोधन गर्नु पर्दा बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्दा जुन माध्यमबाट बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गरेको हो सोही माध्यमबाट माग फिर्ता वा संशोधन गर्न सक्नेछ, र फरक माध्यमबाट पेश गरेको निवेदन उपर कारवाहि हुने” भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय दिइरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।११।१८)

३०३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, कञ्चनपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

मूल्याङ्कन समितिबाट मूल्याङ्कन गरी सारभुतरूपमा प्रभावग्राही २ गोटा बोलपत्रहरूलाई तुलनात्मक चार्ट बनाई हेर्दा सगरमाथा, भिमेश्वर, एशियन जे.भि. को ५४.६२% ले घटी देखियो । जम्मा निर्माण कार्यको कुल ल.ई. रु. २५३११५७४।- (भ्याट बाहेक) रहेको र हाल उक्त निर्माण व्यवसायीलाई आशयपत्र जारी गरी ठेक्का सम्झौता गर्न आउने पत्र पठाएको अवस्था रहेको छ र बोलपत्र आह्वान हुँदा e-bidding बाट नै गरीएको तर डबल खाम प्रणाली अवलम्बन नगरीएकोले ठेक्का पट्टा सम्झौता गरी

प्रकृया अगाडि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७३ को नियम १ (२) मा “यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ” भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएकाले थप राय दिन आवश्यक नदेखिएको ।

(निर्णय मिति : २०७३।११।१७)

३०८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : भूमिगत जल सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सर्लाही ।

राय माग गरिएको बिषय :

- १) प्रथम पटक प्रकाशित सूचना बमोजिम पेश हुन आएको दरभाउपत्रले दोश्रो पटक पनि निरन्तरता पाउने वा उक्त दरभाउपत्रदाताले नयाँ खरिद गरि पुन पेश गर्नुपर्ने ?
- २) पेश हुन आएको दरभाउपत्रले निरन्तरता पाएमा बैंक जमानी पत्रको थप गर्नुपर्ने समय सिमा सम्बन्धमा के गर्ने ?
- ३) प्रथम पटक प्रकाशित सूचना बमोजिम पेश हुन आएको दरभाउपत्र दोश्रो पटक निरन्तरता दिने अवस्था नभएमा दरभाउपत्रदाताले सक्कल बैंक जमानीपत्र माग गर्न आएमा उपलब्ध गराउन मिल्ने वा नमिल्ने ? माथि उल्लेखित विषय प्रष्ट नहुँदा पुन दरभाउपत्र प्रकाशन गर्न समस्या भएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७४ को नियम ८४ मा पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गर्दा पहिले दाखिला भएका बोलपत्रलाई निरन्तरता दिने कुरा उल्लेख नभएकोले पहिले पेश भएका सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धित सिलबन्दी दरभाउपत्रदातालाई फिर्ता गरि पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।११।१७)

३०९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

निर्धारित समयमा प्राप्त भई खोलिएको ३ वटा बोलपत्रहरु मध्ये International Business Network P.Ltd and Astrophysics INC (Consortium) ले पेश गरेको Bid Security पत्रको व्यहोरामा Bid Validity Period भन्दा २८ दिन पछि सम्म कायम रहने भनि उल्लेख भएको तर बैंक जमानतको Expiry Date 02 May 2016 हुनेछ भनी उल्लेख गरिएकोले सोही नम्बर र मितिको पत्रबाट Expiry Date भुलबस 02 May 2016 हुन गएको हुँदा 02 May 2017 कायम गरिएको र सिलबन्दी प्रस्तावमा पेश भएको बैंक जमानतको Expiry Date त्रुटी (Error) भएको भनी बोलपत्र खोलिसकेपछि अर्कोपत्रबाट संशोधन गरी प्राप्त भएको उक्त बोलपत्र जमानतलाई रित पूर्वक मान्न मिल्ने वा नमिल्ने ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (संशोधन सहित) को दफा ६७ (१)(ख) अनुसार नेपाल सरकार र दातृ पक्ष बीच भएको सम्झौता बमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाईडलाइन्स) अनुरूप खरिद गर्नुपरेमा सोही बमोजिम हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।११।१८)

३०६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी कागजातको Information to Technical Auditors/Forms को बुँदा नं.१२.२ र मिति २०७३।०९।१८ मा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नं. ५ बमोजिम आ.व. २०७२।०७३ को कर चुक्ता प्रमाण पत्र संलग्न नराखी प्रस्ताव पेश

गरेको हुँदा मूल्याङ्कनमा सहभागी नगराइएकोमा प्रस्तावदाता साप वाटर एण्ड इनर्जी डेभलोपर्स प्रा.लि. ले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४० (२) (घ) अनुरूप नभएको भनी ऐनको ४७ बमोजिम निवेदन दिएको हुनाले के गर्ने?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४० (२) को खण्ड (घ) मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय दिन नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।११।१९)

३०७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाली सेना, जङ्गी अड्डा, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

राशन सिदा आपूर्ति गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ र नियमावली, २०६४ को नियम ९० मा ठेक्का सम्झौता भंग भएको अवस्थामा आपूर्तिकर्ताबाट खरिद सम्झौताको शर्त बमोजिम राशन आपूर्ति सूचारु हुन नसकेको र राशन उपभोग गर्ने बारे व्यवस्था नभएको साथै सो समस्या समाधानका लागि सरकारी रकमबाट खरिद गर्ने र सम्झौता उलंघन गर्ने आपूर्तिकर्ताबाट सो रकम असुल गरी राजस्व दाखिला गर्ने सम्बन्धमा ।

राय परामर्श :

राशन आपूर्ति सूचारु हुन नसकेको र खरिद सम्झौता समेत भंग भइ नसकेको उल्लेख भएको हुँदा सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने विषय देखिन्छ, सम्झौता उलंघन भएको अवस्था र सम्झौता भंग भएको अवस्थामा मात्र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९० आकर्षित हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।११।१९)

३०८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, म्याग्दी ।

राय माग गरिएको बिषय :

बोलपत्र सूचना प्रकाशन गरिसकेपछि मात्र web portal बारेमा जानकारी हुन आएकोले e-bidding को लागि यस कार्यालयको आफ्नै web portal नभएको अवस्थामा भवन डिभिजन कार्यालय, बाग्लुङको web portal कायम राखि खरिद प्रकृया अगाडि बढाउन सकिने हो या कार्यालयले उक्त सूचना रद्द गरेर आफ्नै पोर्टल दर्ता गरी पुनः बोलपत्र सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हो भनी द्विविधा भएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ६९ (१) मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६९ को प्रयोजनको लागि एउटा मात्र पोर्टल रहने गरी विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेछ, भनी उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सञ्चालित विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट मात्रै खरिद प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।११।२३)

३०९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

बोलपत्रको सूचना प्रकाशन हुनु भन्दा अगावैको मितिमा जम्मा गरेको जमानत बोलपत्र स्वीकृत प्रकृयामा मान्य हुने वा नहुने भन्ने विषय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको नपाईएको हुनाले ।

राय परामर्श :

बोलपत्र आव्हान भईसकेपछि सो बोलपत्रको प्रयोजनका बोलपत्र जमानत प्राप्त भएको हो, होइन? एकिन गरी निर्णय गर्न

उपर्युक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।११।२३)

३१०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : गुठी संस्थान, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

जग्गा भू-बहालमा लगाउन सूचना प्रकाशित भई प्राप्त हुन आएका बोलपत्रहरूमध्ये मूल्याङ्कन समितिको बैठकबाट छनौटमा परेका व्यक्ति बोलपत्र सम्झौता (करार) हुनु अगावै मृत्यू भएको अवस्थामा निजको बोलपत्र अस्वीकृत गरी धरोटी फिर्ता गर्ने र दोश्रो बढी रकमको बोलपत्र स्वीकृति गर्न मिल्ने, नमिल्ने ?

राय परामर्श :

जग्गा भाडामा लगाउने विषय सार्वजनिक खरिदको विषय नभएकोले सो सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट राय प्रदान गर्न नसक्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।११।३०)

३११. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : कृषि विकास बैंक लिमिटेड, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

बैंकको अचल सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६८ मा उल्लेख भए अनुसार संस्था तथा कम्पनीको बोलपत्रको हकमा VAT, PAN मा दर्ता नभएका संस्थाहरूको बोलपत्र अस्वीकृत गर्नुपर्ने छ, भनी उल्लेख भएकोले बोलपत्र सूचनामा कम्पनी तथा संस्थाको लागि VAT, PAN मा दर्ता भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने र व्यक्तिका हकमा नागरिकता पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको र हाल मूल्याङ्कन गर्दा व्यक्तिगत बोलपत्रमा समेत VAT, PAN मा दर्ता हुनुपर्ने, नपर्ने द्विविधा भएकोले VAT, PAN मा दर्ता नभएको व्यक्तिगत बोलपत्रलाई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही हुने, नहुने ?

राय परामर्श :

जग्गा लिलाममा लगाउने विषय सार्वजनिक खरिदको विषय नभएकोले सो सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट राय प्रदान गर्न नसक्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।११।३०)

३१२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय, भापा ।

राय माग गरिएको विषय :

कार्यालयबाट बोलपत्र आव्हानको सूचना अनुसार म्यादभित्र E-Bid मार्फत पर्न आएको बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा Mandatory Document भनि उल्लेख भएको Letter of Bid कागजात बोलपत्र फाराममा उल्लेख नगरेको, पछि ७ दिन भित्र Hard Copy बुझाउनुपर्ने समयमा Letter of Bid कागजात बुझाएको हुँदा उक्त बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश गर्न मिल्ने, नमिल्ने ?

राय परामर्श :

यस कार्यालयबाट जारी गरेको निर्माण कार्यका बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको ITB 21.1 मा Bidders Submitting Bids Electronically मा e-bid Submission मा Letter of Bid लाई "Mandatory" गरेकोले e-bid गर्दा "Letter of Bid upload" नगरेकोमा बोलपत्रलाई Non-responsive Bid मानिने ।

(निर्णय मिति : २०७३।११।३०)

३१३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३१ कमलादी स्थित कित्ता नं.३२८२ को २-४-२-० रोपनी जग्गा ३० वर्षको लागि लिजमा दिनको लागि सिलबन्दी बोलपत्र माग आह्वान गरिएकोमा प्राप्त बोलपत्रहरूमध्ये प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भई आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा समावेश भएका पार्टीहरूको लिज डकुमेण्टमा आर्थिक प्रस्तावमा उल्लेख हुनुपर्ने भनि तोकिएको summary of Lease offer मा (A) Total Building Construction costs (B) Total Amenities and Services Installation Costs and (C) Total Lease Amount Offered to Pay on Incremental basis मध्ये आर्थिक प्रस्तावमा (C) Total Lease Amount Offered to Pay on Incremental basis मात्र संलग्न गरी (A) र (B) मा उल्लेखित कागजात संलग्न नगरेको बोलपत्रलाई लिज प्रतिस्पर्धामा संलग्न गराउन नियम संगत रहन्छ वा रहदैन, लिज प्रतिस्पर्धामा Lease Offer मा उल्लेखित तिनै (३) प्रकारका कागजात संलग्न हुनुपर्छ वा तिन प्रकारका कागजातमध्ये कुनै एकमात्र उल्लेखित विवरण भरेको कागजात रहेपनि नियम संगत हुन्छ वा हुदैन ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ (१)(ड) अनुसार यस कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिकामा उल्लेखित कुनै कुराका सम्बन्धमा मात्र राय दिने हुँदा जग्गा लिजमा दिने विषयको राय यस कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।११।३०)

३१४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३० बमोजिम आशयपत्र माग गरिएकोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन केन्द्रिय विभागबाट आशयपत्र पेश भएकोले आर्थिक ऐन, २०६३ को अनुसूचि १ को मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ (३) संग सम्बन्धित कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरु अन्तर्गत भाग ६ मा विद्यालय, विश्वविद्यालयहरुबाट हुने अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यहरु तथा वस्तु वा सेवाको कारोबारमा कर लाग्ने छैन भनी उल्लेख भएको हुँदा यस मन्त्रालयबाट माग भए बमोजिम आशयपत्र पेश गर्ने सोही विभागले प्रचलित कानून अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने हो वा होइन ?

राय परामर्श :

पेश भएको विषयमा नियम १९ (२) (ख) मा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी समेत खरिद गर्न सकिने प्रावधान रहेकोले व्यहोरा स्पष्ट भएको ।

(निर्णय मिति : २०७३।११।३०)

३१५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : डिमिजन सडक कार्यालय, काठमाडौं-१ ।

राय माग गरिएको बिषय :

कार्यालयमा दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरु मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा ईबिड मार्फत पेश भएका बोलपत्रहरु upload गर्दा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरुबाट Line of Credit सम्बन्धी ठेक्कामा upload नगरी एक अर्को ठेक्कामा cross upload गरेको पाइएको सन्दर्भमा बोलपत्र आह्वानको सूचना एउटै भएको र निर्माण व्यवसायी पनि एउटै परेको कारणले एक अर्कोमा cross upload गरेको हुँदा मूल्याङ्कनको लागि समावेश गर्न सकिने वा नसकिने ?

राय परामर्श :

प्रस्तुत बोलपत्रको सूचना तथा e-bid सम्बन्धी कुनै पनि कार्य यस कार्यालयबाट संचालित विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गरी गरेको नदेखिएकोले सो सन्दर्भमा कुनै राय दिन नसकिने ।

e-bid को लागि प्रयोग गरिने अन्य कार्यालयको विद्युतीय खरिद प्रणाली बारे यस कार्यालयलाई जानकारी नहुने र यस कार्यालयबाट संचालित विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गरेको अवस्थामा मात्र राय दिन मिल्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१।३०)

३१६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सिंचाइ विकास डिभिजन, दोलखा ।

राय माग गरिएको विषय :

EGP II Phase System लागु भइसकेको सन्दर्भमा Hard Copy Bidding गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६९(१) बमोजिम “सार्वजनिक निकायले खरिद कार्यको कुनै वा सबै प्रकृत्यामा विद्युतीय कार्यविधि प्रणाली मात्र अपनाउन सक्नेछ” भनी स्पष्ट उल्लेख भएको साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५(१) (ख) को अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी गरिएको “विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन मार्गनिर्देशिका, २०७३ को ३४(१) अनुसार” यो प्रणालीको प्रयोग गरी अनलाइन खरिद गर्ने सार्वजनिक निकाय वा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता वा आपूर्तिकर्ताले यस प्रणालीको मात्र प्रयोग गरी खरिद कारवाहीमा भाग लिन सक्नेछन्” भनी व्यवस्था भएकाले e-GP Phase II प्रणाली मार्फत खरिद कारवाही गर्दा खरीद कार्यको सबै प्रकृत्यामा विद्युतीय खरिद प्रणाली मात्रको प्रयोग गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१।३०)

३१७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको सचिवालय, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ (२) (ग) र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१(६) मा फरक कुरा देखिएकोले न्यून दररेट रकम कबोल गरेता पनि मनकामना एडभरटाइजिङ्ग एजेन्सीको दररेट स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने ?

राय परामर्श :

बोर्डको आफ्नै धरौटी र राजस्व खाता भएको अवस्थामा राजस्व खाताबाट धरौटी खातामा स्थानान्तर गरेको एकिन गरी प्रकृत्या अगाडि बढाउनु ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।०८)

३१८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : मध्य पश्चिमांचल क्षेत्रीय अस्पताल, सुर्खेत ।

राय माग गरिएको विषय :

सिलबन्दी दरभाउपत्र साथ दर्ता भएको जमानी पत्रको मिति २ दिन अगाडिको रहेकोले सो बैंक जमानी सम्बन्धमा सम्बन्धित बैंकसँग जानकारी माग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने? बैंकबाट सशोधन जमानत पत्र प्राप्त भएमा दरभाउपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने नमिल्ने?

राय परामर्श :

बैंक जमानी पत्रमा उल्लेखित मिति सम्बन्धमा बैंकसँग एकिन गर्नुपर्ने विषय भए एकिन गर्न बाधा नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।१०)

३१९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ को दफा ९४ (१) (च) मा पन्ध्र प्रतिशत देखि माथिको भेरिऐशन आदेश सो निकायले सर्वोच्च कार्यकारी निकायले जारी गर्न सक्नेछ, भन्ने व्यवस्था भएकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हकमा पन्ध्र प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिऐशन आदेश जारी गर्नुपर्दा सञ्चालक समिति वा संस्था प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक) मध्ये कसले सो अधिकार प्रयोग गर्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६३ को दफा ५४ (१) (च) मा दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोजिमको सार्वजनिक निकायको हकमा पन्ध्र प्रतिशत देखि माथिको भेरिऐशन सो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले सोही दफाको उपदफा (२) को अधिनमा रहि भेरिऐशन आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख भएकोले सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । (निर्णय मिति : २०७३।१२।१०)

३२०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय, दाङ्ग ।

राय माग गरिएको बिषय :

निर्माण व्यवसायीहरुबाट दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरु निम्नानुसारको बैक ग्यारेन्टी तथा बोल कबोल अंक पेश भएकोमा रु. २० लाख भन्दा माथिको बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गर्दा, बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिबाट ९० दिनको म्याद भएको बैक ग्यारेन्टी माग गर्नुपर्नेमा ७५ दिनको मात्र माग भएको र सबै भन्दा कम अंक कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायी श्री विश्वकर्मा निर्माण सेवा, दाङ्गबाट ८८ दिनको मात्र म्याद भएको बैक ग्यारेन्टी पेश भएको हुँदा समयाभावले अर्को सूचना प्रकाशित गरी कार्य सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था भएकोले यहि बोलपत्र स्वीकृतिको लागि के गर्न सकिन्छ ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५४ (क) मा दश करोड रुपैयाँ सम्म लागत अनुमान भएको बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्तावको लागि ९० दिन बोलपत्र मान्य हुने अवधि चाहिने र सोही नियमावली को नियम ५३ (२) मा बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि बोलपत्रको मान्य अवधि भन्दा कम्तीमा ३० दिन बढीको हुनुपर्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको हुँदा सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अन्यथा उल्लेख भएको नियम संगत नदेखिने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।१०)

३२१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : मध्य पश्चिमांचल क्षेत्रीय अस्पताल, सुर्खेत ।

राय माग गरिएको बिषय :

मिति २०७३।१०।१० गते सिलबन्दी दरभाउपत्र साथ दर्ता भएको जमानी पत्रको मिति २ दिन अगाडिको रहेकोले सो बैक जमानी सम्बन्धमा सम्बन्धित बैकसंग जानकारी माग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ? बैकबाट संशोधन जमानत पत्र प्राप्त भएमा दरभाउपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

बैंक जमानी पत्रमा उल्लेखित मिति सम्बन्धमा बैकसंग एकिन गर्नुपर्ने विषय भए एकिन गर्न बाधा नहुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।१०)

३२२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, चितवन ।

राय माग गरिएको बिषय :

आन्तरिक आय खातामा दाखिला नभै नेपाल सरकारको केन्द्रीय राजस्व खातामा दाखिला भएकोले (सूचनामा उल्लेख नभएको अवस्थामा) उक्त बोलपत्रलाई सूचनाका शर्त अनुकूल अर्थात ग्राह्य बोलपत्र मान्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

बोलपत्र आव्हानको सूचना तथा बोलपत्र कागजातमा उल्लेख गरिएको कार्यालय र खातामा बाहेक अन्य कार्यालय र खातामा जम्मा गरिएको रकमलाई मान्यता दिन नमिल्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।१८)

३२३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : पशु प्रजनन कार्यालय, लाहान ।

राय माग गरिएको बिषय :

न्यूनतम कबोल अंक भएको बोलपत्रदाताले BOQ भर्दा बोलपत्रको सूचना अनुसार कबोल रकमको दररेट अंक र अक्षर दुबैमा स्पष्ट उल्लेख गरेकाले यस्तो अवस्थामा BOQ मा दररेट उल्लेख गर्दा अंकमा उल्लेख नगरेको र अक्षरमा उल्लेख गरेको तथा BOQ को दररेटमा अंक र अक्षर दुवै उल्लेख गर्नुपर्छ वा अंक र अक्षर मध्ये कुनै एक मात्र उल्लेख गरे हुन्छ ?

राय परामर्श :

BOQ मा अक्षरमा नलेखि अंकमा मात्र रकम उल्लेख गरिएको अवस्थामा मिलेमतो गरी सहजै अंकको अगाडि/पछाडि थप गर्न सकिने अवस्था हुने हुँदा Sub Total, Grand Total, Letter of Bid को उल्लेख भएको रकम समेतको Varification गरी तहाँ कार्यालयबाटै निर्णय गर्नुहुन ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।१८)

३२४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, डोल्पा ।

राय माग गरिएको बिषय :

सिलबन्दी बोलपत्रबाट पर्न आएका २ वटा र ई बिडिडबाट पर्न आएका ५ वटा गरि जम्मा ७ वटा बोलपत्रहरु मध्ये ई बिडिडबाट पर्न आएका बोलपत्रदाताहरुको कबोल अंक सिलबन्दी बोलपत्रको कबोल अंक भन्दा कम भएको तर सात दिन भित्र सककल कागजातहरु पेश गर्नु पर्नेमा पेश नगरेकोले अब के गर्ने ?

राय परामर्श :

बोलपत्र सूचना तथा बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।१८)

३२५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

सेवा करारमा रहेका तोकिएका कर्मचारीहरुबाट खरिदको संयोजक भई सो कार्य गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

राय परामर्श :

सेवा करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई खरिदको संयोजकको जिम्मेवारी दिन उपयुक्त नहुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।१८)

३२६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय नं. २०, बाँके ।

राय माग गरिएको बिषय :

बोलपत्र किताबको Section I (ITB) को दफा २१ मा Letter of Bid "Mandatory" भनिएको तर बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा Letter of Bid पाना पूर्णरूपमा नभरिएको देखिएकोले तसर्थ Letter of Bid लाई Mandatory मान्ने कि नमान्ने र उक्त बोलपत्रलाई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मान्ने कि नमान्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५९ (४) (छ) मा बोलपत्र खोली मुचुल्का तयार गर्दा समेत बोलपत्र फाराम (लेटर अफ बिड) र मूल्य सूची (प्राइस सेड्युल) मा बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको हस्ताक्षर भए वा नभएको उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको हुँदा उक्त विषय बोलपत्र मूल्याङ्कनमा समेत हेरी प्रभावग्राही भए नभएको एकिन गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।२०)

३२७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र, कास्की ।

राय माग गरिएको बिषय :

चौकिदार घर निर्माणको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गर्दा तिन वटा मात्र सिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव निर्धारित मितिमा पेश भई दरभाउ खोलीमा एक वटा दरभाउपत्रमा प्रस्तावको सही र छाप नभएको तथा दरभाउपत्र जमानत पनि अन्य कार्यालयको नाममा भै फरक भएकोले सो प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने साथै नमिल्ने भए बाँकी २ वटा प्रस्तावलाई आधार मानी निर्माण प्रकृया बढाउन मनासिव हुने वा नहुने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ र २५ अनुसार बोलपत्र परिक्षण र मूल्याङ्कन गरी एकिन गर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायकै भएको हुँदा सोही अनुसार एकिन गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।२०)

३२८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : भूमिगत जल सिंचाइ विकास डिभिजन, सर्लाही ।

राय माग गरिएको बिषय :

(१) प्रथम पटक प्रकाशित सूचना बमोजिम पेश हुन आएको दरभाउपत्रको दोश्रो पटक पनि निरन्तरता पाउने वा उक्त दरभाउपत्रदाताले नयाँ खरिद गरि पुनः पेश गर्नुपर्ने ?

(२) पेश हुन आएको दरभाउपत्रले निरन्तरता पाएमा बैंक जमानी पत्रको थप गर्नुपर्ने समय सिमा सम्बन्धमा के गर्ने ?

(३) प्रथम पटक प्रकाशित सूचना बमोजिम पेश हुन आएको दरभाउपत्र दोश्रो पटक निरन्तरता दिने अवस्था नभएमा दरभाउपत्रदाताले सक्कल बैंक जमानीपत्र माग गर्न आएमा उपलब्ध गराउन मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान भएकोमा पहिलो पटक आवश्यक संख्या नपुगे उक्त प्रकृया रद्द गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ (३ क) बमोजिम नयाँ रुपमा सूचना प्रकाशित गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।२०)

३२९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, चितवन ।

राय माग गरिएको बिषय :

BidBondVerificationमाहिलाइभएकोले यस कार्यालयबाट TenderIFBNO.WSSDO/Chitwan/CFWSSP/02/073/074 का सबै Contractor को Technical Proposal खोल्न नसकिएको हुँदा यस प्रकृतिको त्रुटि भएको अवस्थामा के गर्ने?

राय परामर्श :

e-Gp System बाट बोलपत्र दाखिला गर्ने क्रममा बोलपत्रदाताले बोलपत्र जमानत जारी गर्ने बैंक गलत छनौट गर्दा गल्ती गरेको कारण मुचुल्कामा बोलपत्र जमानत पत्र जारी गर्ने बैंक भन्दा फरक बैंक उल्लेख भएको देखिन्छ । यस प्रकार सम्बन्धित बोलपत्रदाताले e-Gp System मा Bid Submission को सही प्रकृया अपनाएको नदेखिएकोले निजको बोलपत्र मूल्याङ्कनमा

समावेश गर्न नमिले ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।२१)

३३०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : मिमदत नगरपालिका, कञ्चनपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ (३) (क) र (ख) बमोजिम बोलपत्रको पूर्णताको परिक्षण तथा दफा २४ बमोजिम कारवाही नहुने बोलपत्र बाहेक अन्य बोलपत्रहरुको ऐनको दफा २५ बमोजिम बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने एवं ऐनको दफा २६ (२) लागु गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

बोलपत्र खोल्ने क्रममा बोलपत्रदाताको प्रतिनिधिले एउटा बोलपत्र खोसी लगेको देखिएकोले उक्त ठेक्का रद्द गर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ (२) (घ) को आचरण विपरीत कार्य गर्ने बोलपत्रदाताले ऐनको दफा ६३ (१) (क) बमोजिम कालोसूचिमा राख्ने प्रकृया अगाडि बढाउने साथै बोलपत्र खोल्ने क्रममा पर्याप्त सुरक्षा र सर्तकता अपनाउन नसकेको र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको देखिएकोले आवश्यक छानवीन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लेखि पठाउने ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।२२)

३३१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : पशुपति क्षेत्र विकास कोष, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको सूचनालाई आधार लिई नेपाल सरकारलाई तिन बुझाउन बाँकी बक्यौता देखिएको भनि राम/पाथफाईण्डर जे.भि.वाट योग्यता ठहर गरी छनौट दावी गर्दै उजुरी पर्न आएकोले यस सम्बन्धमा दावी उजुर लाग्ने/नलाग्ने के हो ?

राय परामर्श :

बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भएको बोलपत्रदाताको ग्राह्यताको आधार बमोजिम गर्नु हुन ।

(निर्णय मिति : २०७३।१२।२८)

३३२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : राष्ट्रिय पशु प्रजनन केन्द्र, कास्की ।

राय माग गरिएको बिषय :

उक्त Map Entrepreneurs Pvt.Ltd., ले ई विड गर्दा छुटेको भनिएको २८ मार्च २०१७ मा सिटिजन्स बैंक ईन्टरनेशनल लि.वाट जारी गरिएको बैंक ग्यारेन्टी यस केन्द्रको इमेल मार्फत यस कार्यालयमा पठाएको हुदा उक्त विषयमा ऐन वा नियमावलीमा व्यवस्था नभएकोले यसरी ई विड गर्दा छुटेको भनि पछि प्राप्त भएको बैंक ग्यारेन्टी मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा समावेश गर्न हुने वा नहुने ?

राय परामर्श :

यो विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५८ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय दिन आवश्यक नभएको ।

(निर्णय मिति : २०७४।०१।०५)

३३३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई, मकवानपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २४ (क) बमोजिम सिलबन्दी भई नआएको बोलपत्र उपर कारवाही नहुने भनि उल्लेख भएकोले उक्त शंकरमाली निर्माण सेवा प्रा.लि.को लाहाछाप विना स्टिच लगाई बन्द गरिएको अवस्थाको आर्थिक प्रस्ताव खोलि खरिद कार्य अगाडि बढाउन हुने वा नहुने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २(६), दफा २२, २३, २४ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५९ र नियम ३१ (ड) मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय दिनु पर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०१।०५)

३३८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सैनामैना नगरपालिका, रुपन्देही ।

राय माग गरिएको बिषय :

१) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (संशोधन सहित) को दफा २३ (४) मा सार्वजनिक निकायले यस दफा बमोजिम बोलपत्रको परिक्षण गर्ने सिलसिलामा बोलपत्रदातासँग आवश्यक कागजातहरु माग गर्न सक्नेछ, भनी उल्लेख भएको र सोही दफाको उपदफा ५ मा सार्वजनिक निकायले उपदफा ४ बमोजिम माग गरेको जानकारी सम्बन्धित बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकायलाई दिनु पर्नेछ र त्यसरी जानकारी दिदा बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न सकिने छैन भनी उल्लेख गरेकोले उक्त बोलपत्रदातालाई प्रतिनिधिको आधिकारिता सम्बन्धमा माग गरी बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्न सकिने हो वा होइन ?

२) सोही ठेक्काको दोश्रो कबोल गरेको बोलपत्रदाता ए.पी.कन्स्ट्रक्सनको कम्पनी प्रोफाइल बोलपत्र प्रस्ताव साथ संलग्न नगरेको तर यसै नगरपालिकाले एकै समयमा आव्हान गरेको अन्य बोलपत्रसाथ पेश गरेको र उक्त प्रोफाइल कार्यालयसँग रहेकोले एकै समयमा आव्हान गरिएको बोलपत्र प्रस्तावहरु मध्येबाट एक प्रस्तावबाट अर्को प्रस्तावको लागि मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३, २४ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६० मा व्यवस्था भए बमोजिम तहाँ कार्यालयबाटै परीक्षण हुन ।

(निर्णय मिति : २०७४।०१।०७)

३३९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, संखुवा-सभा ।

राय माग गरिएको बिषय :

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय संखुवासभा, खाँदवारी, संखुवा-सभाको प.सं. ०७३।७४, च.नं. १६४१, मिति २०७४।०१।०५ गतेको पत्रानुसार बुँदा नं. २ मा उल्लेख भएका कागजात e-submission मा पेश गरेको पाइएकोले रसिद जारी गर्दा उक्त कागजात पेश नभएकोले जारी भएको रसिद मान्य हुने वा नहुने ?

राय परामर्श :

बोलपत्र कागजात र बोलपत्र सूचना बमोजिम त्यहीँबाट टुंगो लगाउने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०१।०८)

३३६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : कैलाली मन्सार कार्यालय, कैलाली ।

राय माग गरिएको बिषय :

कार्यालयले प्रकाशित गरेको सूचना तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेभसाइटमा राखिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको बैंक देखि बाहेक अन्य बैंकबाट राजस्व दाखिला गरि पेश गरिएको रितपूर्वकको मानी छनौट प्रकृत्यामा समावेश गर्न

मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

बोलपत्र सूचना तथा बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम त्यहीँबाट टुंगो लगाउने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०९।०८)

३३७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : पशु उत्पादन निर्देशनालय, ललितपुर .

राय माग गरिएको बिषय :

कार्यालयबाट तरल नाईट्रोजन कन्टेनर, मदरकन्टेनर, ए आई रेफी, सेन्सिड गन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान भएकोमा Manufacturer Authorization Letter Company ले दुई वटा Supplier लाई दिएको खण्डमा के गर्ने ?

राय परामर्श :

“सार्वजनिक निकायले बोलपत्र साथ Bidder ले उत्पादक कम्पनीबाट Manufacturer Authorization Letter लिने र पेश गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५(३) मा व्यवस्था भएकोले सोही अनुसार सम्बन्धित निकायले नै एकिन गरी निर्णय गर्नुपर्ने ।” .

(निर्णय मिति : २०७४।०९।१३)

३३८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, चितवन ।

राय माग गरिएको बिषय :

स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार बोलपत्र वापतको दस्तुर यस कार्यालयको आन्तरिक आय खातामा दाखिला नभई नेपाल सरकारको केन्द्रीय राजस्व खातामा दाखिला भएकोले (सूचनामा उल्लेख नभएको अवस्थामा) उक्त बोलपत्रलाई सूचनाका शर्त अनुकुल अर्थात् ग्राह्य बोलपत्र मान्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

बोलपत्र आव्हानको सूचना (संशोधित सूचनामा समेत) मा उल्लेख भए भन्दा अन्य खातामा दाखिला भएको रकमलाई मान्यता दिन नमिल्ने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०९।१३)

३३९. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, खोटाङ ।

राय माग गरिएको बिषय :

सबै भन्दा कम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्रको मान्य अवधि १२० आवश्यक पर्नेमा ११९ दिन मात्र पुगेकोले १ दिन कम भएको बोलपत्रलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(२) (ग) बमोजिम मूल्याङ्कनको लागि छनौट गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ (२) (ग) मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय प्रदान गर्न आवश्यक नदेखिएको ।

(निर्णय मिति : २०७४।०९।१३)

३४०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : विद्युत विकास विभाग, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

विभागबाट Helicopter को सट्टा porter बाट गरिने ढुवानीले नतिजामा कुनै फरक नपार्ने भएकोले यसलाई सानातिना फरकको रूपमा लिई प्रस्तावलाई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही प्रस्ताव (बोलपत्र) मान्ने कि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ (२) (घ) बमोजिम कागजात नभएको भनि ऐनको दफा २६ (१) (क) बमोजिम खरिद कारवाही रद्द गर्न द्विविधा भएको ।

राय परामर्श :

सामाग्री निर्धारित समय र गुणस्तरमा पुग्ने सुनिश्चिताको समेत विश्लेषण गरी तहाँ विभागबाटै निर्णय हुन ।

(निर्णय मिति : २०७४।०१।१३)

३४१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा र मत्स्य विज्ञान संकाय, डीनको कार्यालय, चितवन ।

राय माग गरिएको बिषय :

केही बोलपत्रहरु वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुन बोलपत्र आव्हान गर्न सकिने छैन भन्ने उल्लेख भएको भएता पनि सो बोलपत्रको स्वीकृती नियमानुसार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबाट हुनुपर्ने भएकोले एउटा मात्र बोलपत्र प्राप्त हुँदा सो बोलपत्र खोल्न सकिने हो वा होइन ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को (ख)(२) मा परिभाषित सार्वजनिक निकायहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुँदा सोही ऐनको दफा २६ मा यस बारे स्पष्ट उल्लेख भएको देखिएकोले थप राय आवश्यक नपर्ने । (निर्णय मिति : २०७४।०१।२१)

३४२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको बिषय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हकमा पन्ध्र प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएशन आदेश जारी गर्नुपर्दा सञ्चालक समिति वा संस्था प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक) मध्ये कसले सो अधिकार प्रयोग गर्ने हो?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय प्रदान गरिरहनु नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०१।२१)

३४३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाली सेना देवीदल गण, रूकुम ।

राय माग गरिएको बिषय :

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, दैलेख मल्ल कन्स्ट्रक्सन फर्म सम्मत् २०४८ साउन २२ गते प्राइभेट फर्म रजिष्टर गरि प्रमाण पत्र प्राप्त भएकोमा उक्त कार्यालय बाट मिति २०५९।१०।२ को निर्णय अनुसार साविक उद्देश्यमा राशन सम्बन्धी ठेक्का पट्टा गर्ने थप गरिएको तर घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट कारोबार थप गरिएको पत्र पेश नगरेको हुँदा निजले बोलपत्रसाथ कारोबार थपको पत्र पेश गर्नु पर्ने वा नपर्ने ।

राय परामर्श :

संलग्न कागजातलाई दृष्टिगत गर्दा मल्ल कन्स्ट्रक्सनको नाममा बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी भएको देखिएको र बोलपत्रदाताले पेश गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कर चुक्ता प्रमाण पत्र र आन्तरिक राजस्व विभागको स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि कर प्रमाण पत्रको प्रतिलिपिमा मल्ल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स उल्लेख भएको सन्दर्भमा यसरी कम्पनी दर्ता गर्ने, प्रमाणपत्र दिने, नाम तथा उद्देश्य संशोधन र थप घट गर्ने निकायहरूसँग वास्तविकता एकिन गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र २५ अनुसार बोलपत्र परिक्षण र मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक निकायले नै एकिन गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०१।२९)

३४४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, केन्द्रीय कार्यालय, ललितपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा २६ (१) (ख) मा न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राहि बोलपत्रको बोलअंक लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढि भएमा बोलपत्र अस्वीकृत गर्नुपर्ने भन्ने भएकोले खरिद गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

स्पष्ट भएको विषयमा थप राय आवश्यक नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०२।०२)

३४५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, कापा ।

राय माग गरिएको बिषय :

कार्यालय अन्तर्गत संचालित लखनपुर सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (Contract ID-WSSDO. JHAPA 01-073-74, Tender issued on 06-03-2017 00:00) को बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्ने Self Declaration Letter, कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, निर्माण व्यवसाय दर्ताको इजाजतपत्र तथा सोको नवीकरण, स्थानीय लेखा नं. (PAN) दर्ता प्रमाणपत्र लगायतका कागजातहरु पेश नभएकोले बोलपत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ र दफा २५ बमोजिम तहाँ कार्यालयबाटै बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्नुहुन ।

(निर्णय मिति : २०७४।०२।०३)

३४६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : डिभिजन सडक कार्यालय, नुवाकोट ।

राय माग गरिएको बिषय :

कार्यालयबाट आव्हान गरिएको एउटा बहुवर्षिय ठेकामा भाग लिएका बोलपत्रदाताहरु मध्ये तीन वटा कम्पनीहरुले संयुक्त उपक्रम गरी भाग लिएको एउटा J.V. बोलपत्रदाताको तीन वटा Partner हरु मध्ये एउटा Partner (...Construction Compnay (P.)Ltd.) ले पेश गरेको Power of Attorney Letter को व्यहोरामा उक्त कम्पनीको तीन जना Board of Director हरु मध्ये एउटा Director लाई Power of Attorney दिएको देखियो तर Power of Attorney Letter को Specimen Signature लेखेको ठाउँमा तथा Bid Document को अन्य कागजातमा उक्त कम्पनीको अर्को Director ले सही गरेको देखिएको हुनाले उक्त लाई मान्यता दिई उक्त Power of Attorney Letter संयुक्त उपक्रमबाट भाग लिएको बोलपत्रदातालाई सारभुतरुपमा प्रभावग्राही मान्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को बोलपत्र परिक्षणमा यी विषयहरु स्पष्ट नै रहेकोले थप राय प्रदान गर्न आवश्यक नदेखिएको ।

(निर्णय मिति : २०७४।०२।१४)

३४७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : बुटवल उप-महानगरपालिका, बुटवल ।

राय माग गरिएको बिषय :

बोलपत्र खोल्ने मुचुल्कामा उल्लेख नभएको ४% Discount Offer लाई Consider नगरि बोलपत्र स्वीकृत गर्न दातृ निकायबाट निर्देशन भएको Discount Offer लाई समावेश नगर्दा ल.ई. भन्दा बढी हुन जाने देखिएको साथै Discount Offer लाई समावेश नगर्दा जनसहभागिताको अंश समेत बढ्न जाने सहभागिता जुटाउन कठिन हुन जाने भएको ।

राय परामर्श :

(१) विश्व बैंकको खरिद निर्देशिका अनुसार हुने खरिदमा सोही अनुसार गर्ने ।

(२) दातृ निकायको निर्देशिकामा उल्लेख नभएका कुराहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ (१) (ख) बमोजिम हुने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०२।१७)

३४८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सर्लाही ।

राय माग गरिएको बिषय :

छिमेकि जिल्लामा चालु आ.व.मा दररेट कायम गरिएकोमा सो दररेटलाई मध्यनजर राख्दै र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा श्रमिकहरुको ज्यालाको सम्बन्धमा संसोधनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको समयानुकुल कार्य गर्नमा सहजताको लागी दररेट परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को नियम १४८ (४) बमोजिम निर्धारित दररेटको सूचना सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रका सबै कार्यालयहरुमा पठाई सो को जनाउ मात्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था भएको तर यस कार्यालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था नभएकोले सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०२।२३)

३४८. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्र, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

कम्प्युटर, ल्यापटप खरिद सम्बन्धी यस केन्द्रबाट प्रकाशित सूचनामा सिलबन्दी दरभाउपत्र यस केन्द्रमा बुझाउनु पर्नेछ भनी उल्लेख भएकोमा यस केन्द्रमा दरभाउपत्र खरिद एवं बिक्रिको लागि केन्द्रको आर्थिक प्रशासन शाखामा खरिद एवं बिक्री खाता राखिएको र दरभाउपत्रको फाराम खरिद कर्ताहरुलाई सिलबन्दी दरभाउपत्र आर्थिक प्रशासन शाखामा दर्ता गराउन मौखिक जानकारी गराइएकोमा आर्थिक प्रशासन शाखामा खरिद एवं बिक्री खाता राखिएको र दरभाउपत्रको फाराम खरिद कर्ताहरुलाई सिलबन्दी दरभाउपत्र आर्थिक प्रशासन शाखामा दर्ता गराउन मौखिक जानकारी गराइएको सन्दर्भमा ३ वटा सिलबन्दी दरभाउपत्रहरु आर्थिक प्रशासन शाखामा समय समेत जनाई दर्ता भई दर्ता किताब बन्द भएको र एउटा सिलबन्दी दरभाउपत्र मूल दर्तामा समय नजनाई दर्ता भएको देखिएकोले मूल दर्ता किताबमा दर्ता भएको सिलबन्दी दरभाउपत्रलाई रितपूर्वक दर्ता भएको मान्न सकिने वा नसकिने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २२ मा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त भएको लगत्तै सोहि दिन बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित समय र स्थानमा सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजिम बोलपत्र खोल्नु पर्ने स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदा सो भन्दा विपरीत हुने गरी अन्य दिन बोलपत्र खोल्न सक्ने व्यवस्था नदेखिएको र यस प्रकारको स्थिती दोहोरिन नदिने तर्फ पनि सजकता आवश्यक देखिएको ।

(निर्णय मिति : २०७४।०२।२९)

३५०. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : सुसीपुर नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सिराहा ।

राय माग गरिएको बिषय :

E-Bidding मार्फत बोलपत्र पेश गर्दा समग्र Bidding Document पेश गर्नुपर्ने वा BOQ मात्र पेश गर्दा हुने भन्ने विषयमा यकिन हुन नसकिएको ।

राय परामर्श :

बोलपत्र प्रकृत्यामा सहभागि भएपछि प्रकृत्या नटुङ्गिए सम्म, त्यसमा आवद्ध रहि रहनुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व बोलपत्रदाताको पनि रहन्छ, तसर्थ कार्यालयले माग गरेको कागजात पेश नगर्नु भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ अनुसार बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरण विपरीत कार्य हुने स्मरण गराउँदै अन्तिम पटक निश्चित समय अवधि तोकेर Hard Copy माग गर्ने तत्पश्चात पनि प्राप्त नभए आवश्यक कारवाही गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०२।२९)

३५१. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : कृषि विकास बैंक लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

यस कार्यालयबाट बोलपत्रदाता राजेन्द्र-के.एस.जे.भि. धनगढी-२ कैलालीको Specific Construction Experience नपुग भएको जानकारी दिएकोमा त्यस जे.भि.फर्मले पुन पत्र लेखि नेपालको प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा विनियमावली मुताबिक संयुक्त उपक्रमको हकमा अनुभव गणना गर्दा जे.भि.पार्टनरको जे.भि. Aggrement को शेयरको आधारमा नभै प्रत्येक जे.भि. पार्टनरको जे.भि. शेयर जतिसुकै भए पनि कार्य अनुभव पूरै गणना हुने प्रष्ट व्यवस्था भएको भन्ने जिकिर रहेकोमा नेपालको प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा विनियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था रहेको नदेखिएको ।

राय परामर्श :

- १) उक्त बोलपत्रको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (Bidding Document) यस कार्यालयबाट जारी गरिएको Standard Bidding Document बमोजिम नरहेकोले सो सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट राय प्रदान गर्न नसकिने ।
- २) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा Standard Bidding Document बमोजिम गर्न ध्यान आकर्षण गराइन्छ ।

(निर्णय मिति : २०७४।०२।२९)

३५२. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालय, पोखरा ।

राय माग गरिएको विषय :

बोलपत्रदाताले e-GPII प्रकृत्यामा अन्य कागजातहरूसँगै पेश गरेको Bid Bond Gurantee ठिक देखिएको अवस्थामा सम्बन्धित बैंक वा कार्यालय स्वयंद्वारा बैंक ग्यारेन्टी ठिक/बेठीक प्रमाणित गरी पुनः अगाडि बढ्ने व्यवस्था हुन सक्ने वा नसक्ने ?

राय परामर्श :

बैंक ग्यारेन्टी सम्बन्धी विवरण गलत प्रवृष्टी गरेको कारणबाट सम्बन्धित बैंकले Bank Gurantee Verification गर्न अस्वीकृत गरिसकेको अवस्था देखिएकोले थप राय आवश्यक नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०२।२९)

३५३. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, रुपन्देही ।

राय माग गरिएको विषय :

रायमाभी जगदम्बा नरसिंह संयुक्त उपक्रम जे.भि.लाई कालोसूचिमा राख्न नमिल्ने भनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिनमा रहेकोले कालोसूचिमा रहेको मान्न नहुने हुँदा रायमाभी/प्रदिप जे.भि.ले खरिद कार्य गर्ने हक छ भनी निवेदन पेश गरेकोले निजको निवेदन उत्प्रेषण अदालतको अवहेलनामा हुँदै सम्मको सजाय तथा कारवाही गरि पाउँ भनि सर्वोच्च अदालतमा पठाएको निवेदन पत्र, ०७३-AP-०४३८ सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा मुद्दाको फोटोकपीहरु यसै साथ संलग्न

गरी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध भनी यस परिप्रेक्ष्यमा रायमाझी/प्रदिप जे.भि.सँग सम्झौता गरी खरिद कार्य अगाडि बढाउन द्विविधा उत्पन्न भएकोले सम्झौता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम कालोसूचिमा रहेका फर्मको विवरण यस कार्यालयको website मा रहेको तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको व्याख्या यस कार्यालयबाट हुन नसक्ने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०३।०५)

३५४. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ उपदफा (२) (ग) बमोजिम बोलपत्र साथ जमानत पेश गर्नु पर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधी र रकमको जमानत संलग्न भए वा नभएको परिक्षण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यहोरा साथै अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको रु. बिस लाख देखि रु. दुई करोड रुपैया सम्मको SBD प्रयोग गरी यस कार्यालयबाट तयार गरिएको SBD को ITB को clause 12 मा Section 4 मा उपलब्ध गराइएको Bidding forms बमोजिम "The forms must be completed without any alternations to the text and no substitutes shall be accepted. All Blank spaces shall be filled in with the information requested and as required in the BDS भन्ने व्यहोराहरुको अध्ययन विश्लेषण गर्दा शिव सहारा जे.भी.को बोलपत्रको लागि पेश गरेको सिलबन्दी बोलपत्रमा बोलपत्रदातालाई दिईएको निर्देशन (ITB) को बोलपत्र पुस्तिकाको Bidding forms मा दिईएको Letter of Bid मा "The Bidder must accomplish the letter of Bids in its letterhead clearly showing the Bidder's complete name and address" उल्लेख भए बमोजिम निज निर्माण व्यवसायीले Letter of Bid पेश नगरेको/नभरेको हुनाले ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ ९२०(ग) तथा यस कार्यालयमा जारी गरिएको SBD मा सो सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय आवश्यक नदेखिएको ।

(निर्णय मिति : २०७४।०३।०७)

३५५. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : कृष्णपुर नगरपालिकाको कार्यालय, कञ्चनपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

कार्यालय निर्माण गर्ने कार्यको बोलपत्र खरिद सम्बन्धी कारवाहीमा विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट मात्र सहभागि हुन पाउने गरि Two Envelope System अघारित बोलपत्र सूचना प्रकाशित गरिएकोमा एउटा मात्र बोलपत्र पेश भएकोले बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्तावको (Technical Proposal) मूल्याङ्कन गर्दा Letter of Technical Bid को पहिलो पानामा अर्को कार्यालयको नाम लेखी सम्बन्धित बोलपत्रदाताको दस्तखत र छाप भएको र दोश्रो पानामा सम्बन्धित दोश्रो पानामा बोलपत्रदाताको दस्तखत र छाप भएकोले उक्त बोलपत्रको पूर्णताको परिक्षणमा समस्या परेको ।

राय परामर्श :

Letter of Technical Bid मा सम्बन्धित निकायलाई संबोधन नगरी अन्य निकायलाई संबोधन गरेको अवस्थामा सो Letter of Technical Bid लाई मान्यता दिन नमिल्ने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०३।१३)

३५६. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : टी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान ।

राय माग गरिएको बिषय :

High End Video Endoscopy System with ERCP खरिद गर्नको लागि online बोलपत्र आव्हान गरिएको बोलपत्र खोल्ने अन्तिम दिनमा बोलपत्र खोल्दा Bidder list मा Himalayan Meditech Pvt.Ltd. को नाम दुई पटक देखिएको तर दुईटै Bidding को Document समान रहेकोमा एक भन्दा बढी पटक Bidding गरेको देखिएकोले उक्त Bidder लाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने ?

राय परामर्श :

प्रणालीको application server र database server बिच communication समस्या भई एकै जना प्रयोगकर्ताबाट एउटै बोलपत्रमा दुई पटक बोलपत्र प्राप्त भएतापनि बोलपत्रहरु समान भएको अवस्थामा उक्त बोलपत्र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न सकिने ।

(निर्णय मिति : २०७४।०३।२६)

३५७. राय परामर्श माग गर्ने निकाय : चलचित्र विकास बोर्ड, काठमाण्डौ ।

राय माग गरिएको बिषय :

ऐनमा आपूर्ति गरिने मालसामान बोलपत्रदाता आफैले नबनाउने वा उत्पादन नगर्ने भएमा त्यस्तो मालसामानको उत्पादकले बोलपत्रको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने, मालसामान आपूर्ति गर्ने र जडान गर्ने सम्बन्धी अधिकार आफूलाई एक लौटीरूपमा रित्त पूर्वक प्रदान गरेको कुरा प्रमाणित गर्ने कागजात बोलपत्रदाताले पेश गर्नु पर्नेछ” भन्ने उल्लेख गरेको तर आधिकारिक विक्रेताबाट दिएको Mal (Manufacture Authorization Letter) मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने ?

राय परामर्श :

बोलपत्र कागजातमा बोलपत्र साथ Manufacture Authorization Letter पेश गर्नु पर्ने उल्लेख भएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५ (३) आकर्षित हुने भएकोले थप राय आवश्यक नपर्ने ।

(निर्णय मिति : २०७४।३।२७)

३५८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : नेपाली सेना, प्राप्ती महाशाखा, सैनिक सामग्री प्राप्ती निर्देशनालय, सम्भाररथी विभाग, जङ्गी अड्डा ।

राय माग गरिएको बिषय :

नेपाली सेना, प्राप्ती महाशाखा, सैनिक सामग्री प्राप्ती निर्देशनालय, सम्भाररथी विभाग, जङ्गी अड्डाबाट माग गरिएको उक्त विवरण सम्बन्धमा भारतीय राजदुतावासको 07 July, 2017 का पत्रसाथ संलग्न Government of India, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce को पत्रमा M/S PEC Limited, India को सम्बन्धमा उल्लेख गरेको विवरण प्राप्त हुन आएको हुँदा उक्त कम्पनीसँग G to G प्रकृयाबाट खरिद गर्न कानून सम्मत हुने वा नहुने ? सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७३।११।२५ को निर्णय अनुसार सुरक्षा वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०६४ को दफा १६ बमोजिम गर्न खोजिएको खरिद सरकारबाट सरकारले (G to G प्रकृयाबाट टर्न की आधारमा) सोभै खरिद गर्न स्वीकृति दिएको देखिँदा सरकारबाट सरकारले खरिद गर्ने पक्षलाई दृष्टिगत गरी सार्वजनिक निकायले नै यकिन गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०४/०९)

३५९. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ बमोजिम गठित दररेट निर्धारण समितिबाट जिल्ला दररेट निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएको साथै हालै जारी भएको स्थानीय तहको सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४(क) ९ को उपदफा २१ मा गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्र भित्र संचालन हुने कार्यक्रमहरूमा स्थान विशेषको आधारमा लागत कायम हुने गरी निर्माण सामग्री तथा ज्यालाको दररेट निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएको कारण द्विविधा उत्पन्न भएको हुँदा सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

स्थानीय तहको सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४ दफा ६६ मा “स्थानीय तहको सार्वजनिक खरिद प्रकृया सम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था समेत भएकोले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ बमोजिम गठित दररेट निर्धारण समितिले जिल्ला दररेट निर्धारण गर्ने विषयमा कुनै किसिमको द्विविधा नरहेको ।

(निर्णय मिति: २०७४/०४/३२)

३६०. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, पर्सा।

राय माग गरिएको विषय :

Bidding Document को ITB Clause 12 बमोजिम र Section 4 मा उपलब्ध गराईएको Letter of Bid उल्लेख भए बमोजिम बोलपत्रदाताले आफ्नो Letterhead मा Letter of Bid पेश नगरी Sample Bid Form नै भरी पेश गरेको बोलपत्रलाई मान्यता दिन सकिने वा नसकिने तथा Sample Bid Form लाई मान्यता दिन सकिने भएको अवस्थामा उक्त Bid Form मा कुन कामका लागि बोलपत्र पेश गरेको हो नखुलेको, कति रकममा बोलपत्र कबोल गरेको हो नखुलेको, बोलपत्रको मान्य कति हो नखुलेको, बोलपत्रमा Discount छ, छैन नखुलाएकोलाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने? सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको।

राय परामर्श :

बोलपत्रदाताले आफ्नो Letterhead df Letter of Bid छुट्टै पेश नगरी बोलपत्र कागजातमा रहेको Letter of Bid मा बोलपत्रदाताले दस्तखत र फर्मको छापलाई BOQ Form मा दररेट भरी बोलपत्र पेश गरेको अवस्थामा फर्मको छाप र दस्तखत Verification गरी सम्बन्धित बोलपत्रदाता भएको अवस्थामा त्यस्ता बोलपत्रदाताको बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने भन्न नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०६/२४)

३६१. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवी काठमाडौं ।

राय माग गरिएको विषय :

कार्यालय प्रमुखबाट सम्झौताको लागि बोलाउने निर्णय भइ सकेको अवस्थामा सम्झौताको लागि ती दरभाउपत्रहरूलाई बोलाउने सन्दर्भमा एउटा फर्म मु.अ. करमा दर्ता भएको र चारवटा फर्मको मु.अ. करमा दर्ता नभै प्यान दर्ता मात्र भएको कारणले मु.अ. कर नलाग्ने आयुर्वेदिक औषधि खरिद गर्नको लागि सम्झौताको कारवाही अगाडि बढाउन सकिन्छ कि सकिदैन ? सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको।

राय परामर्श :

संलग्न कागजात अनुसार शिलबन्दी दरभाउपत्र मिति २०७४।०७।०६ मा स्वीकृत नै गरिसकेको देखिएकोले यसमा थप राय उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यक नदेखिएको मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १९ को उपनियम २ को (ख) लाई दृष्टिगत गरी थप जानकारीको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा सम्पर्क राख्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०७/२७)

३६२. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : किमरुक गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, मच्छी, प्यूठान ।

राय माग गरिएको बिषय :

दरभाउपत्रदाताले मिति २०७४।५।२५ गते कबोल अंकको रकम भन्दा बढी रकम यस कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गरेको र विविध कारणले गर्दा कुनै पनि फर्मको दरभाउपत्र स्वीकृत हुन नसकेको, सोही कामको लागि मिति २०७४।०६।२९ गते दोश्रो पटक प्रकाशित शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना अनुसार पर्न आएको एक मात्र शिलबन्दी दरभाउपत्रमा तोकिएको धरौटी रकम दरभाउपत्र दाखिला/दर्ता गर्ने अवधिको बैंक जम्मा भौचर वा बैंक ग्यारेन्टी कुनै पनि समावेश नगरी उक्त दरभाउपत्रदाताले प्रथम पटक प्रकाशित सूचना अनुसार धरौटी वापत रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको प्रतिलिपि समावेश गरेको कारण उक्त भौचरलाई आधार मानि अन्य नियम पुगेमा बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ? सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

शिलबन्दी दरभाउपत्रका लागि कार्यालयले बैंक जमानत वापत माग गरेको रकम बैंक जमानत वा सोही प्रयोजनका लागि कार्यालयले तोकेको धरौटी खातामा जम्मा गरेको भौचर पेश गरेको हो, होइन एकिन गरी प्रकृत्यामा जान उपयुक्त हुने।

(निर्णय मिति: २०७४/०८/०७)

३६३. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : नापी विभाग, मिनमवन, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

प्याकेज नं. ३ का लागि दर्ता भएका ४ वटा बोलपत्रहरू मध्ये बोलपत्रदाता नेयोटेरिक नेपाल प्रा.लि.को बोलपत्रमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (Bidding Documents) को Bid Submission form को Discount offer मा N/A उल्लेख गरी सहिछाप गरेको साथै आफ्नो फर्मको Letter Head मा तयार गरेको Bid Submission form मा समेत N/A उल्लेख गरी सहिछाप गरेको तर बोलपत्र साथ संलग्न छुट्टै Discount Letter मा रु. २,२९,३०५।५० छुट दिने प्रस्ताव गरेको । सो कुरा बोलपत्र खोलेको समयमा उपस्थित सबै बोलपत्रदाता प्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराउनुका साथै मुचुल्कामा समेत उल्लेख गरिएको । यस अवस्थामा उक्त छुट्टलाई गणना गर्ने वा नगर्ने ? सो सम्बन्धमा द्विविधा पर्न गएकोले राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा २ को (ख) र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६९ को उपनियम (६) मा उल्लेखित व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी सार्वजनिक निकायले नै यस सम्बन्धी निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०८/०७)

३६४. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : पशु त्वारेन्टाईन कार्यालय, वीरगंज ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन: २०६३ र नियमावली २०६४ को नियम ६० को उपनियम ग र घ अनुसार निज बोलपत्रदाताहरूले अधुरा कागजात पेश गरेको कारणले उक्त बोलपत्रलाई eligible मान्ने कि नमान्ने द्विविधा भएको साथै यस कार्यालयबाट जारी गरिएको bid document को instruction to bidder को सि.नं. २९ मा कम्प्लेक्स बलम marking of bids को २९.९ b(iii) अनुसार नभएको अवस्थामा उक्त बोलपत्रहरूलाई eligible मान्ने कि नमान्ने ? सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को नियम ५९ को उपनियम (४) (छ) मा बोलपत्र खोल्दा मुचुल्कामा बोलपत्र फारम (letter of Bid) मा सहिछाप र दस्तखत भए नभएको उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट बोलपत्रदाताले letter of Bid अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेमा द्विविधा नदेखिने साथै यस कार्यालयबाट जारी गरिएको नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र दाखिला गर्दा पनि letter of Bid पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएकोले थप राय प्रदान गर्न आवश्यक नदेखिने ।
(निर्णय मिति: २०७४/०८/१४)

३६५. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : धनकुटा नगर कार्यपालिका, उद्योग विकास शाखा, धनकुटा ।

राय माग गरिएको बिषय :

विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मार्फत अनलाईनबाट मात्रै BID गर्न मिल्ने गरी बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरिएकोमा सगरमाथा सुदिक्षा थुलुङ्ग जेभी दुवैको कागजात आ(आफ्नो बोलपत्र ID बाट अपलोड हुनुपर्नेमा सो नभई जेभी मध्येको १ वटा ID बाट मात्र दुवैको कागजात अपलोड भएको लिखित जानकारी बोलपत्रदाताले समयमा नै कार्यालयलाई गराएकोले उक्त बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ? सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

बोलपत्रदाताले प्रणाली मार्फत बोलपत्र पेश गर्दा संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) को हकमा विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (६) अनुसार गर्नुपर्ने हुँदा सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने

(निर्णय मिति: २०७४/०९/११)

३६६. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : श्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सानोठिमी, भक्तपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

यस आयोगबाट उच्च शिक्षा सुधार परियोजनामा सहभागी उच्च शिक्षा संस्थाहरूलाई स्रोत परिचालन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत दातृ निकायसँग छलफलका आधारमा उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गराउन सहमति दिन उपयुक्त नहुने निष्कर्ष अनुसार काम कार्यवाही भैरहेकोमा काठमाडौँमा शिक्षा क्याम्पसले राज्यका अन्य निकायबाट सहयोग लिँदा क्याम्पस संचालक समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उपभोक्ता समिति मार्फत काम सम्पन्न गरी सोको फछ्यौट गर्ने गरेकोले यस आयोगबाट मात्र किन क्याम्पस संचालक समितिलाई उपभोक्ता समिति मान्न नसकिने भन्ने कारण उल्लेख गरी सो सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

क्याम्पस संचालक समिति र कार्यकारी बोर्ड नीति निर्देशन गर्ने निकाय समेत भएको हुँदा निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि क्याम्पस संचालक समितिलाई उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायको रूपमा मान्न नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०९/१२)

३६७. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : परराष्ट्र मन्त्रालय, आर्थिक प्रशासन शाखा, काठमाडौँ ।

राय माग गरिएको बिषय :

बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशन भई सूचना अनुसार म्याद भित्र २ वटा बोलपत्रहरू विधिवत रूपमा दर्ता हुन आएको र सो आएका बोलपत्रहरूको जाँच एवं परीक्षण गर्ने सिलसिलामा प्राविधिक परीक्षणमा योग्य नभएको, बोलपत्रदाताको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिलाई दिईएको अख्तियारनामाको कागजात पूर्ण नभएको र बोलपत्रमा उल्लिखित योग्यतासम्बन्धी शर्त पूरा गरेको प्रमाणित गर्ने कागजात पेश गर्न असमर्थ रहेको बोलपत्रदाताले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरिरहनु पर्ने वा नपर्ने ? सो सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको हुनाले राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

बोलपत्र परीक्षण सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२), दफा २५ को उपदफा (५) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१ को उपनियम (४) र (६) लाई दृष्टिगत गरी तथ्यगत विश्लेषणको आधारमा सार्वजनिक निकायले नै एकिकर्ण गर्नुपर्ने ।

प्रस्तुत बोलपत्र सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (३) को प्रावधानसँग नवाफिने गरी प्रकृया थालनी भएको हो, होइन सो समेतलाई दृष्टिगत गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७४/०९/२०)

३६८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : हेटौडा सिमेण्ट उद्योग लि., हेटौडा, मकवानपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (१) खण्ड (ख) मा न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमान भन्दा सारभूत रूपमा बढी भएमा बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कार्यवाही रद्द गर्न सक्नेछ । भन्ने उल्लेख भएकोमा सारभूत रूपमा बढी (लागत अनुमान रकम भन्दा कति प्रतिशत सम्म बढीलाई सारभूत रूपमा बढी समझ्ने) भन्नाले के बुझ्ने हो ? बोलपत्र अस्वीकृत वा खरिद कार्यवाही रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कार्यवाही रद्द नगरी स्वीकृत गर्नको लागि उपयुक्त निकास दिन राय परामर्श माग गरिएको ।

राय परामर्श :

खरिद ऐनको सन्दर्भमा यो विषय अत्यधिक चर्चामा रहेको जटिल तर यथार्थमा आधारित विवेक प्रयोग गर्ने विषय हो। यस्ता वस्तुगत रूपमा कुनै निश्चित प्रतिशतले घटि वा बढी भएमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सकिने नभई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले लागत अनुमान तयार गर्दा लिइएका आधार तथा मूल्याङ्कनमा देखिएको परिवर्तनको अवस्थाको विश्लेषण गरी पुनः बोलपत्र गर्दा बजार मूल्यको कारणले वर्तमान न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्रदाताको कबोल अंकभन्दा कम हुन सक्ने अवस्था विश्लेषणबाट नदेखिएकोमा लागत अनुमान भन्दा बढी भए पनि स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था हो। त्यसैगरी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्दा लाग्ने थप प्रत्यक्ष खर्च, कामको जरुरीपनाको स्थिति समेतको विश्लेषण गरी स्पष्ट र मान्य कारण खुलाई सार्वजनिक निकायको प्रमुखले स्वीकृत गर्न सकिने ठाउँ कानूनले राखेको देखिन्छ । कति प्रतिशतसम्म बढी भएका बोलपत्र अस्वीकृत गर्न सकिने भनी उल्लेख गर्दा खरिद गर्ने निकायले कामको गहनता र यथार्थ अवस्थाको आधारमा आफ्नो विश्लेषण गरी विवेक प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँ नरहने हुँदा खरिद कानूनमा यस्तो व्यवस्था भएको देखिदैन । ऐनको उद्देश्यमा विवेकपूर्ण ढंगबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने विषय रहेको हुनाले विद्यमान अवस्था र प्रस्तावित कामको गहनता विश्लेषण गरी देखिएका कारण र आधारहरु खुलाई निष्कर्षमा पुग्न सक्ने गरी भएको व्यवस्था हुनाले यसलाई प्रतिशतमा भन्न नमिल्ने हुनाले उपरोक्त आधारमा लागत अनुमान भन्दा सारभूतरूपमा बढी भएरनभएको सार्वजनिक निकायका प्रमुखले यकिन गरी स्वीकृतरास्वीकृत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(निर्णय मिति: २०७४/१०/०८)

३६९. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

तोकिएको कार्यालयको नाममा रहेको खाता र खाता नं. मा जम्मा नभएको रकमलाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने बारेमा द्विविधा भएको साथै सार्वजनिक निकायको नाममा रहेको खातामा जम्मा नगरेको रकमलाई प्राप्त भएको रकम मान्न नमिल्ने देखिदा पूर्णता परीक्षणको क्रममा असफल भएको देखिन्छ, मान्यता नदिदा अर्कै खातामा भएपनि रकम दाखिला गरेको हुनाले सो सम्बन्धमा राय परामर्श माग गरिएको ।

राय परामर्श :

बोलपत्र आव्हानको सूचना (संशोधित सूचनामा समेत) मा उल्लेख भए भन्दा अन्य खातामा दाखिला भएको रकमलाई मान्यता

दिन नमिले ।

(निर्णय मिति: २०७४/१०/२१)

३७०. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : कावासोती नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, शिवमन्दिर, नवलपरासी ।

राय माग गरिएको बिषय :

प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्व संकलनको दर र प्रकृया प्रदेश कानून बमोजिम हुने भनिएकोमा वर्तमान अवस्थामा प्रदेश कानून नबनिसकेको अवस्थामा र उपलब्ध अन्य कानूनमा समेत एक मात्र बोलपत्रका सन्दर्भमा के गर्ने ? सो सम्बन्धमा राय परामर्श माग गरिएको ।

राय परामर्श :

प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्व संकलनको लागि हुने ठेक्का प्रकृया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ बमोजिम सार्वजनिक खरिदको परिभाषा भित्र नपर्ने नभएकोले यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र भित्र नपर्ने हुँदा राय प्रदान गर्न नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०७४/१०/२२)

३७१. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : गोश्वार हुलाक कार्यालय, सुन्धारा, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

बोलपत्र आव्हान सूचनामा बोलपत्र खोल्ने कार्य सार्वजनिक विदा परेमा सोको भोलिपल्ट सोही समय र स्थानमा खोलिने छ भनि सूचना प्रकाशित भएकोमा उक्त बोलपत्र खोल्ने दिन सार्वजनिक विदा परेको तर नेपाल सरकारको निर्णयानुसार मन्त्री परिषदको आकस्मिक निर्णयबाट भएको विदा र शनिवार बाहेक अन्य सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत पनि यस कार्यालय खोली दैनिक कार्य संचालन हुने भएकोले प्रकाशित सूचना बमोजिम दर्ता भएका बोलपत्रहरु पनि तोकिएको मिति भित्र नै अर्थात ३१ औं दिन २०७४/१०/१६ मा खोलिएकोमा उक्त बोलपत्र सार्वजनिक विदाको दिनमा खोलिएको हुँदा रद्द गरि पुनः १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु भनी उजुरी पर्न आएको हुँदा सो सम्बन्धमा राय परामर्श माग गरिएको ।

राय परामर्श :

बोलपत्र सम्बन्धी काम कारवाहीको प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले तोकेको सार्वजनिक विदा सबै निकायमा लागु हुने ।

(निर्णय मिति: २०७४/११/०३)

३७२. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

(क) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा १(ख) मा “नेपाल सरकार र दातृ बीच भएको सम्झौता बमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाइडलान्स) अनुरूप खरिद गर्नुपरेमा यस ऐन बमोजिमको खरिद प्रकृया अपनाउनु नपर्ने” उल्लेख भएको र विश्व बैंकको Consultant Guidelines को दफा 1.9 (म) मा “A consultant shall submit only one proposal, either individually or as a joint venture partner in another proposal. If a consultant, including a joint venture partner, submits or participates in more than one proposal, all such proposals shall be disqualified. This does not, however, preclude a consulting firm to participate as a sub-consultant, or an individual to participate as a team member, in more than one proposal when circumstances justify and if permitted by the REP” उल्लेख भएको र विश्व बैंकको सहमतिमा यस सचिवालयबाट स्वीकृत भएको Request For Proposal (REP) Document को Data Sheet को ITC को Clause Ref.11.1 मा “Participation of Sub-Consultants, Key Experts and Non-Key Experts-Yes” उल्लेख भएको

सन्दर्भमा पनि यस अध्ययन कार्यको लागि एक परामर्शदातृ संस्थाले एक भन्दा बढी परामर्शदातृ संस्थाहरूसँग In association गर्न मिल्ने वा नमिल्ने,

(ख) नेपाल सरकार र दातृ पक्ष बीच भएको सम्झौताको म्याद भित्र खरिद गरिने कार्य सम्पन्न नहुने अवस्थामा दातृ निकायबाट मात्र नभई नेपाल सरकारबाट समेत श्रोत व्यहोर्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा खरिद प्रकृया दातृ निकायको खरिद निकायको खरिद निर्देशिका र नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ कुन आकर्षित हुने हो ? सो सम्बन्धमा राय परामर्श माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा १(ख) बमोजिम नेपाल सरकार र दातृ पक्ष बीच भएको सम्झौता बमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका अनुरूप खरिद गर्नुपर्ने अवस्था बाहेक अन्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ कै कार्यविधि पुरा गरी खरिद गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७४/११/०३)

३७३. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : मध्य पश्चिमांचल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय, डिभिजन सडक कार्यालय, सुर्खेत ।

राय माग गरिएको बिषय :

बोलपत्रदाताले पेश गरेको बैंक भौचरको आधारमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजहरु दिने वा नदिने तथा यस्तै प्रकारका बैंक भौचर राखी e-Bid गर्ने बोलपत्रदाताहरुको बोलपत्र मूल्याङ्कनको प्रकृत्यामा लाने वा नलाने ? सो सम्बन्धमा राय परामर्श माग गरिएको ।

राय परामर्श :

बोलपत्र सम्बन्धी कागजात सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद वापतको दस्तुर रकम बोलपत्र आव्हान हुनुभन्दा पहिलेको मितिमा दाखिला भएकोलाई मान्यता नदिने ।

(निर्णय मिति: २०७४/११/१४)

३७४. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : राइनास नगरपालिका, नगर कार्यपालिका कार्यालय, तिनपिप्ले लमजुङ, ४ नं. प्रदेश ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना बमोजिम पर्न आएका बोलपत्र मध्ये मानवीय असावधानीवश बाहिरी खाममा दर्ता हुन गएको बोलपत्रलाई कारवाही अगाडि बढाई मूल्यांकनमा समावेश गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम भै प्राप्त हुन आएका बोलपत्र उपर मात्र कारवाही नहुने प्रष्ट व्यवस्था भएको हुँदा रितपूर्वकको सिलबन्दी भई तोकिएको समयावधि भित्रै दर्ता भएको सिलबन्दी बोलपत्र भए मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७५/०१/०२)

३७५. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्द्र, हलचोक, काठमाडौं ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना बमोजिम पर्न आएका बोलपत्रदाताले माग गरिएको सामानको परिमाणमा प्रति इकाई

मूल्यको अंक र अक्षरमा फरक पर्नुका साथै एक आइटम मात्रै माग भएकोमा जम्मा मूल्य अंकमा र जम्मा मूल्य अक्षरमा समेत फरक परेकोले प्रति इकाईको अक्षरलाई मान्यता दिने वा कुल रकमको अक्षरलाई मान्यता दिने सम्बन्धमा द्विविधा भएको र सो को कारणले नै उल्लेखित फर्म सारभूत रूपमा प्रभावग्राही र न्यूनतम मूल्यांकित हुनेमा फरक पर्ने सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को उपदफा ८ र ९ मा अंक र अक्षरमा लेखिएको दररेटमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता दिने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भएको हुँदा प्रति इकाईको अक्षरमा लेखिएको दररेटलाई नै आधार मानी बोलपत्र मूल्यांकन गर्ने सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७५/०१/०२)

३७६. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : हेटौडा उपमहानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, हेटौडा मकवानपुर ।

राय माग गरिएको बिषय :

उपमहानगरपालिका अन्तर्गत रहेका अस्पताल तथा बर्थिङ सेन्टरहरूमा सेवा लिने प्रसूती महिला एवं नवजात शिशुहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यानो भोला खरिदका लागि त्यस कार्यालयबाट मिति २०७४/०९/१४ मा शिलवन्दी दरभाउपत्रको सूचना प्रकाशित भई न्यू पथिभरा सप्लायर्स, हेटौडाले सर्वेभन्दा कम दररेट पेश गरेको देखिएको, उक्त फर्मले पेश गरेको दर्ता अनुमति पत्र (पान दर्ता र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा प्राईभेट फर्म दर्ताको) प्रमाण पत्रमा काठ चिरान तथा खरिद विक्रि गर्ने, फर्निचर उत्पादन तथा विक्रि वितरण, विविध निर्माण सामाग्रीको कारोवार गर्ने, विविध खाद्य सामाग्रीको कारोवार गर्ने, विविध वस्तुहरूको आयात निर्यातकर्ता, भवन निर्माण सामाग्री तथा हार्डवेयर सामानको खुद्रा व्यापार गर्ने भनी कारोवारमा उल्लेख भएको देखिएको, सो अवस्थामा उक्त फर्मले न्यानो कपडा आपूर्ति वा सप्लाई गर्न सक्ने वा नसक्ने सन्दर्भमा एकिन गर्न नसकिएको र उक्त सामानको शिलवन्दी दरभाउपत्रको प्रकाशित सूचनामा ईजाजत प्राप्त इच्छुक फर्म/सप्लायर्सबाट दरभाउपत्र पेश गर्नुहुन भनी उल्लेख गरिएकोमा उक्त विषयमा खरीद निर्णय गर्न कठिनाई भएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशनका लागि अनुरोध भई आएको ।

राय परामर्श :

फर्म दर्ता गर्ने निकायबाट आवश्यक जानकारी लिई तहाँ निकायबाटै आवश्यक निर्णय हुन ।

(निर्णय मिति: २०७५/०१/१२)

३७७. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : भीमेश्वर नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दोलखा ।

राय माग गरिएको बिषय :

नगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साभेदारी वा निजी क्षेत्रसंग व्यवस्थापन करार गरी फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेकोमा यस्तो प्रकृतिको खरिद कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को कुन विधि र प्रक्रियाबाट गर्ने हो भनी राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक निजी साभेदारी नीति, २०७२ बमोजिम तहाँ नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको “निजी क्षेत्रबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन” गर्ने विषय “सार्वजनिक निजी साभेदारी” को परिभाषा भित्र पर्ने देखिएको र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा सार्वजनिक निजी साभेदारी प्रकृयाबाट निजी क्षेत्रबाट काम गराउने विषय नसमेटिएकोले तहाँ निकायबाटै आवश्यक व्यवस्था हुन ।

(निर्णय मिति: २०७५/०१/२०)

३७८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : बाण गंगा सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजन, कपिलवस्तु,

तौलिहवा ।

राय माग गरिएको बिषय :

न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभुत रुपमा प्रभावग्राही भएको दरभाउपत्रदातालाई खरिद सम्झौता गर्न आउन पत्राचार गर्दा निज दरभाउपत्रदाता म्याद भित्र खरिद सम्झौता गर्न नआएको हुँदा कार्यालयले निजले विडवण्ड बापत राखेको धरौटी रकम जफत गरी सदर स्याहाँ गरेका र दोस्रो न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभुत रुपमा प्रभावग्राही दरभाउपत्रदातासँग खरिद सम्झौता गरि कार्य सम्पन्न भएता पनि महालेखापरिक्षको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परिक्षण हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनको, २०६३ को दफा ६३ सोही ऐनको दफा ३८ बमोजिम छनौट भएको प्रस्तावदाताले खरिद सम्झौता गर्न नआएमा प्रस्तावदातालाई कालो सूचीमा राख्न सक्ने र सो कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ बमोजिम सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखि पठाउनु पर्ने भनी सैद्धान्तिक बेरुजु समेत औल्याएको हुँदा सो सम्बन्धमा राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्श :

दरभाउपत्रदातालाई खरिद सम्झौता गर्न आउन पत्राचार गर्दा म्याद भित्र खरिद सम्झौता गर्न नआउने निज दरभाउपत्रदातालाई कालो सूचीमा राख्न सम्बन्धीत सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखिपठाउन सक्ने ।

(निर्णय मिति: २०७५/०१/२४)

३७८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, बबरमहल, काठमाडौं ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

सिलबन्दी दरभाउपत्र आवाहनको सूचना बमोजिम पर्न आएका दरभाउपत्रहरु न्यूनतम संख्या नपुगेको कारण पुनः दरभाउपत्र आवाहन गरिएको अवस्थामा पहिलो सूचना अनुसार दर्ता भएका दरभाउपत्र दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित भएपछि, फिर्ता मागेको अवस्थामा फिर्ता गर्न हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

प्रथम पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र आवाहनको सूचना बमोजिम दरभाउपत्र पेश गरेका फर्मको दरभाउपत्रहरु पुनः दरभाउपत्र आवाहन गर्दा स्वतः निष्क्रिय हुने भएकोले तहाँबाट प्रकाशित सूचनाका शर्तहरु र दरभाउपत्र कागजातहरुमा अन्यथा विवरण वा शर्तहरु उल्लेख नभएको भए उक्त दरभाउपत्रहरु फिर्ता माग भएको अवस्थामा फिर्ता दिन सकिने ।

(निर्णय मिति: २०७५/०१/२४)

३८०. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : चन्दननाथ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, जुम्ला ।

राय माग गरिएको बिषय :

विद्युतीय माध्यमबाट निर्माण कार्यको खरिदका लागि दरभाउपत्र आवाहन गरिएकोमा एक मात्र दरभाउपत्र परेको हुँदा स्वीकृत गर्ने बिषयमा द्विविधा भएको भनी राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ को उपनियम (३क) मा “तीन भन्दा कम सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश हुन आएमा वा दरभाउपत्र पेश नै नभएमा सो सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा सो सम्बन्धमा थप राय दिईरहनु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७५/०२/०१)

३८१. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

नसर्ने रोग कार्यक्रमको लागि आवश्यक उपकरण खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा ८ वटा बोलपत्र दर्ता हुन आएका र तीमध्ये प्राविधिक, वित्तीय र आर्थिक रुपमा योग्य देखिएको तथा न्यूनतम अंक कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई सोही विभाग अन्तर्गतको योजनाको खरिद कार्यका सम्बन्धमा विश्व बैंकको वेबसाईटमा कालो सूचीमा राखिएको देखिएकोले निजको बोलपत्र स्वीकृतिका लागि सिफारिश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

- (क) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२(२) बमोजिम आचरण विपरित कार्य गर्ने बोलपत्रदातालाई दफा ६३ बमोजिम कालोसूचिमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको नदेखिएकोले सो तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने ।
- (ख) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको Instruction to Bidders no. 4. Eligible Bidders मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय प्रदान गर्न आवश्यक नदेखिएको ।

(निर्णय मिति: २०७५/०२/०६)

३८२. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : गोरखापत्र संस्थान, धर्मपथ, काठमाडौं ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

e-GP को माध्यमबाट न्यूज प्रिन्ट रिल खरिद गर्ने प्रक्रियामा जाँदा लाग्ने समयसम्म मौज्जात रहेको न्यूज प्रिन्ट रिल अपुग हुने कारणले संस्थानको छपाई कार्यमा गम्भीर असर पर्ने र स्थानीय बजारमा न्यूज प्रिन्ट रिल सहज रुपमा उपलब्ध हुन नसक्ने हुँदा विशेष समस्या आउने कारणले विशेष परिस्थितिको अवस्था मानी खरिद कार्य गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद ऐन छाता ऐनको रुपमा रहेको र ऐनले परिभाषित गरेका सबै सार्वजनिक निकायहरूले समान रुपमा उक्त ऐनद्वारा निर्दिष्ट कार्यविधि अपनाई खरिद प्रक्रिया व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुँदा ऐनको मनसाय, विधि, प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो निकायको खरिद कार्य यथासमयमा सम्पन्न गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व रहने कुरा स्वतः स्पष्ट भएको हुँदा खरिद प्रक्रिया विलम्ब हुनुका पर्याप्त कारण समेतमा विचार गरी विशेष परिस्थिति अन्तर्गत तत्काल काम सुचारु गर्न आवश्यक पर्ने न्यूज प्रिन्ट रिल खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ र नियमावलीको नियम १४५ (२) साथै गोरखापत्र संस्थान आर्थिक विनियमावली, २०६५ को परिच्छेद ६ को (६.६३) अनुसार तालुक निकायसंग परामर्श एवं आवश्यक स्वीकृति लिई खरिद कार्य पूरा गर्नुपर्ने।

(निर्णय मिति: २०७५/०२/०९)

३८३. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : डिमिजन सडक कार्यालय, काठमाण्डौ १ ।

राय माग गरिएको बिषय :

यस कार्यालय र निर्माण व्यवसायी श्री दि आन्दन प्रा.लि. बीच भएको सम्झौता तोडी आवश्यक विवरण तथा कागजात सहित कालो सूचीमा राख्नलाई मिति २०७५।१।०३ मा तहाँ कार्यालयलाई सिफारिस गरी पठाईएको छ । उक्त निर्माणस्थल त्रिभुवन राजपथको नागढुंगा पिपलामोड सडक खण्ड काठमाण्डौको प्रवेश मार्ग भएकोले अत्यन्तै महत्वपूर्ण सडक रहेको र हाल साँढे जीर्ण भएको हुँदा तत्काल निर्माण तथा सूधार कार्य अगाडि बढाउन पर्ने देखि पुनः ठेक्का आह्वान गरी हाल मुल्यांकनको क्रममा रहेको छ । तर उक्त निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्ने कार्य तहाँ कार्यालयबाट भई नसकेको अवस्थामा नयाँ निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा राय परामर्श माग भएको ।

राय परामर्श :

सम्झौता अन्य गरी कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाएकोमा उक्त निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्ने कार्य यस कार्यालयबाट भई नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद निवयमावली, २०६४ बमोजिम खरिद

प्रकृया अगाडि बढाउन कुनै बाधा नरहेको । (निर्णय मिति: २०७५/०२/१०)

घडढ. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, काठमाडौं।

राय माग गरिएको बिषय :

सारभूत रुपमा प्रभावग्राही देखिन आएका बोलपत्रहरु मध्ये न्यूनतम कबोल गरेका दुई वटा बोलपत्रहरुको कबोल मुल्य बराबर पाईएकोले सो बोलपत्र छनौटमा कठिनाई पर्न गएको हुँदा आवश्यक निर्देशनको लागि अनुरोध भई आएको ।

राय परामर्श :

लागत अनुमान भन्दा घटेर आएको र कबोल मुल्य बराबर भएको अवस्थामा बराबर कबोल गर्ने फर्म (कम्पनी) हरुलाई ३ दिनको समय दिई घटाघटको गोप्य शिलबन्दी माग गर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७५/०२/१६)

३८५. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : मण्डन देउपुर नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक।

राय माग गरिएको बिषय :

नगरपालिका भित्रको इन्द्रावती नदीबाट रोडा, ढुङ्गा, बालुवा ग्राभेल विक्री गर्नका लागि बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा जम्मा १० थान बोलपत्र विक्री भई १ मात्र बोलपत्र दर्ता भएको र निज बोलपत्रदाताले बोलपत्र स्वीकार्य पत्रमा कबोल अङ्क उल्लेख गरेको तर दृष्टि मा कुनै पनि कबोल अंक नभएको साथै दृष्टि मा एकमुष्ट रकम उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा उक्त बोलपत्र मुल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनि राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

राय माग गरिएको बिषय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा (२) को उपदफा (क) को खरिदको परिभाषा भित्र नपर्ने भएकोले राय प्रदान गर्न आवश्यक नदेखिएको ।

(निर्णय मिति: २०७५/०२/२१)

३८६. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ।

राय माग गरिएको बिषय :

पेश हुन आएका बोलपत्रहरु मध्ये ६ वटा बोलपत्रदाताहरुले DUDBC, कास्कीको नाममा र ४ वटा बोलपत्रदाताहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखराको नाममा Bid Security जम्मा गरेको हुँदा दुवै किसिमका Bid Security जम्मा गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्विकार गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको भनी राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

बोलपत्र जमानत बोलपत्र आव्हान गर्ने सार्वजनिक निकायकै नाममा जारी हुनुपर्ने विषयमा द्विविधा नरहेको । बोलपत्र आव्हानको सूचना तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातका विभिन्न प्रावधानहरुमा एउटै विषयमा पनि फरक फरक विवरण उल्लेख हुँदा बोलपत्रदातालाई अन्यौल सृजना भएको देखिन्छ । सो तथ्य समेतलाई विचार गरी बोलपत्र सुरक्षित (Bid Secure) हुने सुनिश्चित गरी तहाँ निकायबाटै आवश्यक निर्णय हुन ।

(निर्णय मिति: २०७५/०२/२४)

३८७. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाण्डौ १ ।

राय माग गरिएको बिषय :

पेश भएका बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव परीक्षण गर्दा संयुक्त उपक्रम सम्झौतामा जे.भी. पार्टनर मध्ये एकको दस्तखत नभएकोमा सो J/V Agreement लाई पूर्ण मान्न सकिने वा नसकिने भनी राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

संयुक्त उपक्रम (JV) को सम्झौता पत्रमा संयुक्त उपक्रमका सबै सदस्यहरुको आधिकारिक प्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा दस्तखत गर्नुपर्ने । संयुक्त उपक्रमका सबै सदस्यले दस्तखत नगरेको पत्रलाई सम्झौता पत्र मान्न नसकिने ।

(निर्णय मिति: २०७५/०२/२५)

३८८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय:

औद्योगिक क्षेत्रको विकास र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता सम्बन्धी विषयमा यस कार्यालयबाट राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐन, कानून र खरिद व्यवस्थापनका प्रक्रियाको विषयमा द्विविधा उत्पन्न भएको अवस्थामा बाहेक अन्य विषयमा कुनै राय परामर्श तथा सुझाव प्रदान गर्ने यस कार्यालयको क्षेत्राधिकार नरहेको साथै प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकारबाट नीति एवं कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गर्न सकिने विषय भएकोले राय परामर्श दिइरहनुपर्ने अवश्यकता नदेखिएको ।

(निर्णय मिति: २०७५/०३/०४)

३८९. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : गोकुलगंगा गाउँपालिका, रामेछाप ।

राय माग गरिएको विषय :

सडक निर्माणका बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरु मध्ये एउटा बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ बोलपत्र जमानत भौचर पेश नगरेको तर कार्यालयको धरौटी खातामा म्याद भित्रै माग गरिए बमोजिमको रकम दाखिला गरेको पाइएकोले निजको बोलपत्रलाई मुल्याङ्कनमा समावेश गर्ने वा रद्द गर्ने विषयमा द्विविधा भएको भनी राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

बोलपत्र दाखिलाको समयावधि अगावै सम्बन्धित बोलपत्रदाताले सोही प्रयोजनको लागि रकम दाखिला गरेको अवस्थामा उक्त बोलपत्रलाई मान्यता दिने ।

(निर्णय मिति: २०७५/०३/०५)

३९०. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकु, काठमाडौं ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

Fully Automated Blood Culture System र Laundry Machine खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्दा ४ वटा दरभाउपत्र दर्ता भएका तर आइटम वाइज सूचना अनुसार दुइवटा आइटम दुई(दुई वटा फर्मले दरभाउपत्र पेश गरेकोमा एउटै सूचनामा भएका दुई वटा अलग आइटम लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८४ को उपनियम (३ क) आकर्षित हुने वा नहुने भनी राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ को उपनियम (३ क) मा उपनियम ३ बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा तीनभन्दा कम सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश हुन आएमा वा दरभाउपत्र पेश नै नभएमा सो सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी सोही उपनियम बमोजिम दोश्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ, भन्ने उल्लेख भएकोले सोही बमोजिम गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७५/०३/०६)

घटज्ञ. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग, काठमाडौं ।

राय माग गरिएको बिषय :

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०७५ को मस्यौदामा रहेको दफा ६५ मा संरक्षित क्षेत्रभित्र विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यको लागि राखिएको उफदफा १, २, ३ र ४ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ सम्मत छ, छैन ? राय परामर्श उपलब्ध गराई दिनु भनी अनुरोध भई आएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिदको लागि विशिष्टीकृत कानूनको रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ कार्यान्वयनमा रहेकोले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विषय अन्य कानूनमा राख्न उपयुक्त नहुने ।

(निर्णय मिति: २०७५/०३/०८)

३९२. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : भीमेश्वर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, चरिकोट, दोलखा ।

राय माग गरिएको बिषय :

e-Bidding मार्फत बोलपत्र दाखिला गर्ने एउटा फर्मले बोलपत्र वापतको दस्तुर कार्यालयको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेमा कार्यालयको खाता नं. राखेतापनि केन्द्रीय राजश्व खातामा जम्मा दाखिला भएको देखिएकोले निजले पेश गरेको बोलपत्रलाई मुल्याङ्कनमा समावेश गर्ने वा नगर्ने सन्दर्भमा द्विविधा उत्पन्न भएको भनी राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

बैंक दाखिला भौचर बैकमा रकम जम्मा भएको प्रमाण रूपमा हुने र बैंक भौचरमा उल्लेखित विवरण बमोजिमको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने दायित्व सम्बन्धित बैंकको हुने हुँदा सम्बन्धित बैंकलाई भौचरमा उल्लेख भए बमोजिमको बैंक खातामा रकम दाखिला गर्न लगाई बोलपत्र मुल्यांकन प्रकृया अगाडि बढाउने ।

(निर्णय मिति: २०७५/०३/०८)

३९३. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : बुद्धभूमि नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, प्रदेश नं. ५, कपिलबस्तु ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

VAT सहितको रकम वा VAT बाहेकको रकममध्ये कुनै रकमलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६१ को उपनियम (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम बोलपत्र मूल्यांकन र तुलना गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको कबोल अंक कायम गरी तुलना गर्नुपर्नेछ, भन्ने उल्लेख भएकोले सोही बमोजिम गर्नुपर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७५/०३/१८)

३९४. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, मुसिकोट, रुकुम ।

राय माग गरिएको बिषय :

पेश हुन आएका बोलपत्रहरु मध्ये एउटा बोलपत्रदाताले बोलपत्र दस्तुर वापतको राजश्व रकम अन्यत्र कार्यालयको नाममा जम्मा गरेको भौचर बोलपत्रसाथ पेश गरेको तर हाल संचालनमा रहेको RMIS Software मा सो फर्मले को.ले.नि.का. स्थित खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, मुसिकोट, रुकुमको खातामा जम्मा गरेको देखिएकोले मुल्याङ्कनमा समस्या भएको

भनी राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

Standard Bidding Document (SBD) को Instructions to Bidders (ITB) अन्तर्गत Electronic bid submission procedure मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले थप राय आवश्यक नदेखिएको ।

(निर्णय मिति: २०७५/०३/१८)

३९५. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय ललितपुर।

राय माग गरिएको बिषय :

Preservation and Infrastructure Development of Naagdaha Pokhari Dhapakhel Lalitpur का लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको थियो। पेश हुन बोलपत्रहरूको eligibility Test गर्दा Company Registration र VAT Certificate पेश नगरेका कारण सबै बोलपत्रदाताहरू अनुत्तिर्ण भई बोलपत्र कार्यवाही रद्द गरिएकोमा दुई वटा निर्माण व्यवसायीले घरेलु दर्ताको आधारमा भाग लिन पाउनु पर्ने भनी निवेदन दर्ता गरेकोमा Company Registration र Firm Registration Certificate को सम्बन्धमा PPMO बाट तयार गरिएको Standard Bidding Document को प्रावधान र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ४० को उपनियम १ र २ (क) बिच द्विविधा देखिएकोले प्राप्त निवेदन उपर कार्यवाही गर्न समस्या भएको भनी राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

फर्म दर्ता वा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र मध्ये कुनै एकमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र पेश गर्दा हुने।

(निर्णय मिति: २०७५/०३/२९)

३९६. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

कार्यालयबाट निम्न बिषयमा राय माग गरिएको :

- १) कार्यालयबाट खरिद सम्झौता भईसके पश्चात् सम्झौतामा उल्लेख नभएका थप Hardware हरु सोही सम्झौता अनुसार भेरिएशन गरी खरिद गर्न सकिने नसकिने वा नयाँ खरिद विधि अनुसार खरिद गर्नुपर्ने ?
- २) भेरिएशन आदेश गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसकिने व्यवस्था भएकोमा उक्त लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारीले उक्त कार्य गर्न सक्ने नसक्ने तथा विशेषज्ञहरूको समूह मार्फत आवश्यक जाँचबुझ गराई प्राप्त सिफारिशको आधारमा मात्र जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त चेकजाँच समूह कसले गठन गर्ने वा सो निर्णय गर्ने अधिकारी को हुने भन्ने सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

“सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४ तथा नियमावली, २०६४ को नियम ११८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम भेरिएशन गर्नुपर्ने अवस्था हो होइन ? सो सम्बन्धमा त्यहाँबाट नै यकिन गरी आवश्यक निर्णय गर्न सकिने बिषय भएकोले यस कार्यालयबाट थप राय दिइरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७५।०६।१२)

३९७. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल क्यान्सर अस्पतालको च.नं. ५६/६/२५९, मिति २०७५।०६।१७ को पत्रमा बोलपत्रदाताले बोलपत्र फाराम शुल्क अस्पतालको खातामा फर्मको नाममा वा प्रोप्राईटरले आफै जम्मा गरी बैंक भौचर पेश गर्नुपर्नेमा नगरेको, तर अस्पतालको अन्य खातामा अर्को नाम भएको व्यक्तिले जम्मा गरेको बैंक भौचर पेश गरी bolpatra.gov.np/egp मा अपलोड गरेको र अस्पतालको छाप र सही भएको बोलपत्र फाराममा दररेट भरी पेश गर्नुपर्नेमा बोलपत्रदाताले आफ्नै लेटरप्याडमा सामानको सूचि बनाई दररेट पेश गरेको अवस्थामा उक्त बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

“बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा बोलपत्र फाराम शुल्क अस्पतालकै तोकिएको भन्दा अन्य खातामा बोलपत्रदाता वा प्रोप्राईटर वा फर्मको अख्तियारनामा प्राप्त व्यक्तिले दाखिला गरेको अवस्था भएमा सो रकम सम्बन्धित खातामा ट्रान्सफर गर्न अस्पताल आफैले सक्ने भएकोले यत्तिकै आधारमा बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नु नपर्ने देखिदैन । त्यहाँ कार्यालयबाट माग गरिएको रायको अन्य कुराको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(२क) र (३क) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६०(ग) मा प्रष्ट उल्लेख भए अनसार सबै पक्षबाट प्रभावग्राही भएका बोलपत्रहरुमध्येबाट मात्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र छनौट गर्नुपर्ने दायित्व त्यहाँ अस्पतालको रहेको र यसमा कुनै कानुनी द्विविधा नदेखिदा यस कार्यालयबाट थप राय प्रदान नहुने ।”

(निर्णय मिति: २०७५।०७।०७)

३८८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : गैडाकोट नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, गैडाकोट नवलपरासी ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

गैडाकोट नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, गैडाकोट नवलपरासीको प.सं. २०७५/७६, च.नं. ६४८, मिति २०७५।०७।१५ को पत्रबाट हुंगा, गिटी बालुवाको संकलन कार्यको शिलवन्दी बोलपत्र माग गरेकोमा देहाय बमोजिमको बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनी राय माग भै आएको ।

- (क) बोलपत्र आव्हानको सूचनामा उल्लेख हुन छुट भएको अवस्थामा सबैभन्दा बढि बोल कबोल गर्ने बोलपत्रदाताले आफ्नो कुनै पनि ठेक्का सम्बन्धी कागजातमा आफु कारवाहीमा नपरेको वा कालोसूचीमा नरहेको स्वस्घोषणापत्र पेश नगरेको ।
- (ख) बोलपत्र फाराममा आफ्नो वा अधिकृत प्रतिनिधिको सही नगरेको तथा संस्थाको छाप लगाएको अवस्थामा उक्त बोलपत्र स्विकृत गर्न सकिने वा नसकिने ।

राय परामर्श :

“राय माग गरिएको विषय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को उपदफा (क) मा उल्लेखीत खरिदको परिभाषा भित्र नपर्ने भएकोले सो सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट राय प्रदान गर्न नसकिने ।”

(निर्णय मिति: २०७५।०८।०२)

३८९. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, ववरमहल, काठमाण्डौ ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, ववरमहल, काठमाण्डौको प.सं. २०७५.प्रो./प्र.सू.भू./७६, च.नं. १०१२, मिति २०७५।०७।२९ को पत्रबाट विभिन्न मालपोत कार्यालयहरुमा रहेका लिखत, मिसिल र मोठ सेस्ता तथा रोक्काको श्रेस्तालाई स्वकान गरी ईमेज कपी तयार गर्ने, ईमेज कपीलाई खोजिएको समयमा हेर्न र प्रिन्ट गर्न सकिने कम्प्युटर प्रणालीको विकास गरी ई-डकुमेन्ट तयार गर्ने र सो कार्यको सम्बन्धित कार्यालयले चेकजाँच गरे पश्चात् परामर्शदाताले भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्य गर्न खोजिएकोमा उपरोक्त कार्य मालसामान खरिद वा परामर्श सेवा खरिद

कुन मार्फत खरिद गर्न उपयुक्त हुन्छ, राय पठाइदिनु हुन भनी राय माग भै आएको ।

राय परामर्श :

“उक्त सेवा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (ड) मा परामर्श सेवा को परिभाषा भित्र नपर्ने हुँदा यस यस किसिमको सेवालाई अन्य सेवाको रूपमा लिई खरिद गर्न सकिने ।”

(निर्णय मिति: २०७५।०८।०२)

४००. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

अस्पतालको खरिद कार्यका सम्बन्धमा परेको सबैभन्दा कम मूल्य हुँदाहुँदै पनि छनौटमा नपर्नुको कारण देखाउँदै दर्ता भएको गुनासो निवेदनका विषयमा के कसो भएको हो भनी सम्बन्धित अस्पतालसँग जानकारी माग गरिएको । सो विषयमा उक्त अस्पतालले राय माग गरी पठाएको । राय दिई रहनुनपर्ने अवस्था भएकोले तामेलीमा राखिएको अवस्थामा पुनः कागजात मगाई अध्ययन गर्ने निर्देशानुसार टिप्पणीमा उल्लेखीत बुँदाहरुमा भएबमोजिम निर्णय हुन पेश भएको ।

राय परामर्श :

“सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ भएका व्यवस्थाहरुमा कुनै कानुनी द्विविधा नरहेको र स्वीकृत बोलपत्र कागजातमा उल्लेखीत आधारहरुमा रही बोलपत्र मूल्याङ्कनसमितिबाट नै यकिन गर्ने विषयमा थप राय प्रदान गरीरहन आवश्यक नदेखिएको, साथै, यथा समयमै खरिद सम्बन्धी निर्णय गर्नमा कुनै निकायबाट रोक नलगाएको अवस्थामा हालसम्म कुनै निर्णय नगरी रहेको स्थितिमा ध्यानाकर्षण गराईएको ।”

(निर्णय मिति: २०७५।०९।०४)

४०१. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : नेपाली सेना समरजीत गुल्म, थापाथली ब्यारेक, बाजुरा ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

नेपाली सेना समरजीत गुल्म, थापाथली ब्यारेक, बाजुराको प.स. १४७७/लेखा/१९/०७५/७६, मिति २०७५।९।१२ पत्रबाट लेखी आए अनसार उक्त गुल्ममा आ.व. ०७५/७६ मा भवन निर्माणमा विनियोजित भएको रकम रु. ६०,००,०००।०० (साठी लाख मात्र) बाट गुल्म तैनाथ स्थान थापाथली ब्यारेक बाजुरामा २० बेडको जवान लाईन निर्माणको लागि e-GP System मा Upload भई Submit भएका बोलपत्र थान आठ खोलुवा गर्ने कार्य भएको र उक्त बोलपत्र थान आठ को मूल्याङ्कन कार्य गर्दा यस गुल्मले e-GP System मा Upload गरेको बोलपत्रको खण्ड ४ मा देहायका कागजातहरु अनिवार्य पेश गर्नु भनि उल्लेख गरेकोमा उल्लेखीत बोलपत्रदाताहरुले निम्नानुसारको कागजातहरु पेश नगरेको हुँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श पठाई दिने व्यवस्था हुन भनि लेखी आएको ।

दर्ता नं.	बोलपत्रदाताको नामथर र वतन	कबोलदर (मु.अ. कर सहित) रु.	कैफियत
१.	सुलभ एण्ड सुस्मिता कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., पाटादेवल ४, बभ्राङ्ग (प्रो.दर्शन बहादुर खड्का)	६६,७९,८६५।५६	लागत अनुमान भन्दा बढि रहेको
२.	जे.जे.कन्स्ट्रक्सन, बडिमालिका न.पा.८, बाजुरा (प्रो.जाल्पा कुमारी शाही)	५९,२१,०७९।२०	नागरीकताको प्रमाणपत्र नभएको
३.	बिनोद कन्स्ट्रक्सन,छतरा गा.वि.स. वडा नं.५, बाजुरा (प्रो.हर्क बहादुर शाह)	५९,९२,६९२।६७	नागरीकताको प्रमाणपत्र नभएको

दर्ता नं.	बोलपत्रदाताको नामथर र बतन	कबोलदर (मु.अ. कर सहित) रु.	कैफियत
४.	डि.वि. कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, बडिमालिका १०, बाजुरा (प्रो. फुगी जैशी)	५७,४४,१०२।६७	
५.	सुनन्दा मण्टेश्वरी निर्माण सेवा, जुकोट गा.वि.स. वडा नं.४, बाजुरा (प्रो.विरेन्द्र बहादुर शाही)	५९,०६,४४८।३६	नागरीकताको प्रमाणपत्र नभएको
६.	के.आर. निर्माण सेवा, आटिचौर १, बाजुरा (प्रो.खगेन्द्र बहादुर रावत)	५७,१६,१८०।१४	१. नागरीकताको प्रमाणपत्र नभएको । २. आ.व.०७४/७५ को करको विवरण पेश गर्ने म्याद थपको पत्र नभएका
७.	बडिमालिका कन्स्ट्रक्सन एण्ड अर्डर सप्लायर्स, बडिमालिका न.पा.८, बाजुरा (प्रो.लोकेन्द्र बहादुर रावल)	४२,११,४५८।४२	फर्म, संस्थान वा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नभएको
८.	बेतालमाण्डु निर्माण सेवा, बडिमालिका न.पा.१०, बाजुरा (प्रो.ममतदेवी बुढा)	४३,७८,२२३।६७	नागरीकताको प्रमाणपत्र नभएको

राय परामर्श :

“सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र स्ट्याण्डर्ड बिड डकुमेन्टमा नागरीकताको प्रमाणपत्रलाई अनिवार्य शर्तको रूपमा उल्लेख नगरिएकोले सोही आधारमा कुनै पनि बोलपत्रदातालाई अयोग्य मान्न नसकिने र अन्यको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय गर्नु हुन ।”

(निर्णय मिति : २०७५।१०।०२)

४०२. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : गोकुलगंगा गाउँपालिका, रामेछाप ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

गोकुलगंगा गाउँपालिका, रामेछापको प.स.०७५/७६, च.नं. ३१२, मिति २०७५।१।२७ को पत्रबाट लेखी आए अनुसार उक्त गाउँपालिकाको मिति २०७५।०९।२५ को कार्यपालिकाको निर्णय नं. ९ बमोजिम रु १,००,००,०००।०० (अक्षरूपी एक करोड (भ्याट सहित)) गाउँपालिका अस्पताल भवन निर्माण गर्न विनियोजन गर्ने निर्णय भएको र उक्त भवन निर्माण गर्दा यस गाउँपालिकाले अस्पताल भवन निर्माण कार्य सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार रु. १ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धि सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सकिने व्यवस्था भए अनुसार कार्यालयको रु १ करोड बजेटबाट उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने अस्पष्टता भएको साथै यस गाउँपालिकाले गैरसरकारी संस्थासँग ५०/५० प्रतिशत लागत साभेदारीमा अस्पताल भवन बनाउन गैरसरकारी संस्था उपलब्ध भएकोले लागत साभेदारीमा भवन निर्माण गर्नका लागि कुल १ करोड लागतमा निर्माण गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार रु. १ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सकिने व्यवस्था भएअनुसार उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने अस्पष्टता भएको भनि राय माग भइ आएको ।

राय परामर्श :

“गैरसरकारी संस्थाबाट लागत साभेदारीमा काम गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा नरहेकोले विद्यमान खरिद ऐन र नियमावलीको परिधिभित्र रहि कानून सम्मत निर्णय हुन ।”

(निर्णय मिति : २०७५।१०।०२)

४०३. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : नेपाली सेना, भैरव गण, देवीडाँडा व्यारेक, ललितपुर ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

नेपाली सेना, भैरव गण, देवीडाँडा व्यारेक, ललितपुरको प.सं. १४४३०/लेखा/१४/०७५/०७६ मिति २०७५।१०।१० को पत्रबाट भवन निर्माणका लागि e-GP System मार्फत बोलपत्र आव्हान भएकोमा जम्मा ७ वटा बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गरेको। पेश भएका बोलपत्रहरू मध्ये तीन वटा बोलपत्रदाताको Bid Fee को लागि पेश गरेको बैंक भौचर बैंकले Verification को क्रममा Reject गरेकोमा निज बोलपत्रदाताहरूले Bid Document Fee दाखिला गरेको भौचरको प्रतिलिपि र रकम दाखिला भएको व्यहोराको सम्बन्धीत बैंकको पत्र सहित मुल्याङ्कनमा समावेश गरी पाउन निवेदन पेश गरेकोले सो सम्बन्धमा के गर्ने भनी राय माग भै आएको।

राय परामर्श :

“१. बोलपत्र कागजातको रकम सम्बन्धीत खातामा दाखिला भैसकेको देखिँदा मुल्याङ्कनमा समावेश गर्न बाधा नपर्ने।

२. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सूचना प्रविधि शाखाले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने।”

(निर्णय मिति : २०७५।१०।१३)

४०४. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, बालाजु, काठमाण्डौ ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, केन्द्रिय कार्यालय, बालाजु, काठमाण्डौको च.नं. ०७५/०७६-१२९३, मिति २०७५।१०।११ को पत्रबाट Construction of 411.00 m roads with drain inside Balaju Industrial District, IDML/075-76/BalD-04 कार्यका लागि e-GP System मार्फत बोलपत्र आव्हान भएकोमा बोलपत्रदाता श्री कल्पवृक्ष निर्माण सेवाको Bid Fee को लागि पेश गरेको बैंक भौचर खाली भएकोले सम्बन्धीत बैंकले Verification को क्रममा Reject गरेको कारण निज बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्ताव मुल्याङ्कन नगरी बाँकी अन्य बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्ताव मुल्याङ्कन गरी मुल्याङ्कनको जानकारी सबै बोलपत्रदातालाई गराइएकोमा निज कल्पवृक्ष निर्माण सेवाले Bid Document Fee दाखिला गरेको भौचरको प्रतिलिपि र रकम दाखिला भएको व्यहोराको सम्बन्धीत बैंकको पत्र सहित मुल्याङ्कनमा समावेश गरी पाउन निवेदन पेश गरेकोले सो सम्बन्धमा के गर्ने भनी राय माग भै आएको।

राय परामर्श :

“१. बोलपत्र कागजातको रकम सम्बन्धीत खातामा दाखिला भैसकेको देखिँदा मुल्याङ्कनमा समावेश गर्न बाधा नपर्ने।

२. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सूचना प्रविधि शाखाले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने।”

(निर्णय मिति : २०७५।१०।१३)

४०५. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : शिवराज नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, चन्द्रौटा, कपिलवस्तु ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

शिवराज नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, चन्द्रौटा, कपिलवस्तुबाट प्राप्त यस कार्यालयमा मिति २०७५।०९।१९ मा दर्ता भएको पत्रानुसार सो कार्यालयबाट मिति २०७५।०९।१९ गते आव्हान गरिएको शिलवन्दी दरभाउपत्र ठेक्का नं. ३२/SM/RD/०७५/७६ का लागि २ वटा शिलवन्दी दरभाउपत्र दर्ता हुन आएकोमा online system मा परेका शिलवन्दी दरभाउपत्र खोल्दा BID AMOUNT सार्वजनिक भएको कारण पुरानो सूचना बमोजिम पर्न आएको शिलवन्दी दरभाउपत्र यथावत राखी नयाँ सूचना प्रकाशन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएकोले राय माग भई आएको।

राय परामर्श :

“सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८४ को उपनियम ३(क) मा तीनभन्दा कम सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश हुन आएमा वा दरभाउपत्र पेश नै नभएमा सो सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी दोश्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले यस सम्बन्धमा थप राय दिनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७५।१०।२१)

४०६. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : फुडलिङ नगरपालिकाको कार्यालय, ताप्लेजुङ ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

फुडलिङ नगरपालिकाको कार्यालय ताप्लेजुङको प.स २०७५/७६, च.नं. ७९९ मिति २०७५।१०।१८ को पत्रबाट उक्त कार्यालयले जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङको ओ.टी भवन मर्मत गर्न मिति २०७५।०९।१३ मा सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्दा दर्ता हुन आएका ७ (सात) वटा दरभाउपत्रहरू मध्ये सबैभन्दा कम कबोल गर्ने फुडफुडे शैलेश्वरी निर्माण सेवा प्रा.लि रहेको र उक्त निर्माण सेवाका प्रोपराइटर श्री जीतहाङ थलङ सोही नगरपालिकाको वडा नं २ बाट निर्वाचित वडा सदस्य, न्यायिक समितिको सदस्य तथा नगर सभाको सदस्य भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १३ को (त) अनुसार स्वार्थ बाझिने विषय आकर्षित हुने वा नहुने, निजको स्वार्थ बाझिने अवस्थामा दोश्रो कम कबोल अंक कबोलवाला बोलपत्रदाता संग सम्झौता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा राय माग भइ आएको ।

राय परामर्श :

“राय माग भएको विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३ (त) र दफा ६९(ग) आकर्षित हुने तथा अन्य विषयमा ताँहा कार्यालयबाटै कानुनसम्मत निर्णय हुनुपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७५।१०।२३)

४०७. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति दार्चुला तथा बैतडी ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति दार्चुला, बैतडी तथा डोटीबाट मिति २०७५।०९।०५ मा प्रकाशित गरीवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावको माग प्रक्रिया अपनाउँदा E-Bidding प्रक्रियामा नगएको र प्रस्ताव मागको समयवाधि समेत नमिलेको साथै कागजपत्रका प्रतिलिपिहरू नोटरी पब्लिकद्वारा प्रमाणित नभएको कारणबाट मूल्याङ्कनमा समावेश नगरेको कारण सूचनाको प्रक्रिया नमिलेको हुँदा उक्त सूचना बदर गरी पुनः प्रक्रिया अगाडी बढाउन पाउँ भनी विभिन्न निवेदकहरूबाट यस कार्यालयको नाममा निवेदन दर्ता भएको र सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी हेर्दा छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्न आवश्यक देखिएको ।

राय परामर्श :

“प्रस्तुत विषयमा प्रचलित कानुनसम्मत निर्णय हुने गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई खरिद कारवाही पूरा गर्न निर्देशन दिने ।”

(निर्णय मिति: २०७५।१०।२४)

४०८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : टोखा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, मैजुहिटी, काठमाडौं ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

टोखा नगरपालिकाको कार्यालयको प.स ०७५/७६, च.नं ३९९९, मिति २०७५।११।१४ को पत्रबाट PCC Work in Tokha-5 कार्यको लागि मिति २०७५।१०।०९ गते बोलपत्र आब्हान भएकोमा बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम दिन २०७५।११।९ गते १२ बजे सम्म ५ ओटा बोलपत्र पेश भएकोमा यूनिक कन्ट्रक्सन, भक्तपुर, ठिमि-१ र आर.वि कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., गोकणेश्वर, काठमाडौंले मिति २०७५।११।०९ गते क्रमश ११:४५ तथा ११:४६ बजे आफूले अधिल्लो दिन दाखिला गरेको

बोलपत्र फिर्ता पाउँ भनि निवेदन दर्ता गराएकोमा सो बमोजिम मुचुल्का खडा गरी बाँकी रहेका ३ ओटा बोलपत्रदाताहरूको बोलपत्र खोलिएको अवस्था छ । निर्धारित समय पछि फिर्ता माग गरिएको बोलपत्रहरू नखोलि बोलपत्रदाताहरूको बोलपत्र जमानत जफत गर्नु पर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २१ मा भएकोले संलग्न विडबण्ड जफत गर्ने प्रयोजनका लागि दुई थान बोलपत्र खोल्ने विधि प्रक्रिया सम्बन्धमा द्विविधा पर्न गएकोले राय माग गर्ने भनि लेखीएको ।

राय परामर्श :

“राय माग भएको विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १९ मा आफूले पेश गरेको बोलपत्र फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न चाहने बोलपत्र पेश गर्न तोकेको अन्तिम समय समाप्त हुनुभन्दा चौविस घण्टा अगावै सिलबन्दी निवेदन दिनु पर्ने तथा दफा २१ को १ (क) उल्लेखित अवधिपछि बोलपत्रदाताले बोलपत्र संशोधन वा फिर्ता माग गरेमा बोलपत्र जमानत जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोले बोलपत्र जमानत जफत गर्ने प्रयोजनका लागि बोलपत्र खोलि जमानत जफत गर्न सक्ने तर त्यसरी खोलिएका बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश नगर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७५।११।१५)

४०८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरीक मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरीक मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंको प.स. ०७५/७६ (प्र), च.नं. १६६२, मिति २०७५।११।१४ को पत्रबाट लेखी आए अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७५।१०।२२ को पत्र मार्फत समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डप स्थित पनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया विपरित अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा तत्कालिन अध्यक्ष बन्नी प्रसाद न्यौपाने लगायत १४ जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । सोही सन्दर्भमा समाज कल्याण परिषदको मिति २०७५।११।१२, च.नं. ४८३० के पत्र मार्फत यस कार्यालयका मन्त्री तथा परिषदका अध्यक्ष माननीय थममाया थापाज्यूको अध्यक्षतामा बसेको परिषदको मिति २०७५।११।१६ को बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसंग परामर्श गरी भृकुटीमण्डप स्थित पनपार्क मेला क्षेत्र रहेको भाडामा लगाएको जग्गाको करार भंग सम्बन्धि कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भइ यस मन्त्रालय मार्फत राय माग गर्न अनुरोध भइ आएको छ । उक्त विषयमा यस मन्त्रालयबाट राय तथा सुझावका लागि तहाँ कार्यालयमा पठाउने भनि मिति २०७५।११।१४ को (सचिवस्तरीय) निर्णय भएकोले सोही बमोजिम राय तथ सुझावका लागि अनुरोध भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“कानून बमोजिम करार सम्झौता गर्न सक्षम पक्षहरूले कानून बमोजिम नै करार सम्झौता समेत भंग गर्न सक्ने हुँदा यस कार्यालयबाट थप राय दिई रहनु पर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७५।११।१५)

४१०. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : पाखीबास नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, पाखीबास, धनकुटा ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

पाखीबास नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, पाखीबास, धनकुटाको प.स. ०७५/७६, च.नं. ९५४, मिति २०७५।११।१७ को पत्रबाट लेखी आए अनुसार उक्त कार्यालयबाट मिति २०७५।१०।१० मा राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक पत्रिकामा यस नगरपालिकाको वडा नं. ९ र १० स्थित धर्मशाला-मान्सिचौतारा-गम्भरे-राइघाट-भोजपुर ग्रामीण सडक निर्माण तथा मर्मत गर्ने कार्यको लागि इजिपी माध्यमबाट बोलपत्रको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको । मिति २०७५।११।१० गते कार्यालय समय सम्म Bid Document प्राप्त गर्न सकिने गरी सूचनाको बुदा नं. १ मा उल्लेख भएको । मिति २०७५।११।१२ गते तोकिएको समय भित्र पर्न आएका बोलपत्र खोली पूर्णताको परीक्षण गर्दा बौद्ध निर्माण सेवा, इलाम-२ ले मिति २०७५।११।१२ गते मात्र रु. ३,०००।- NIC Asia

Bank को हिले शाखामा दाखिला गरेको भौचरको प्रतिलिपी समावेश गरेको, उक्त दिन (मिति २०७५।११।१२ गते) १२.०० बजे सम्म बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम दिन भएको । पर्न आएको बोलपत्रहरुको पूर्णता परीक्षण गर्दा बोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम दिन (मिति २०७५।११।१०) भित्र कार्यालयको नाममा रकम जम्मा गरेको भौचर जम्मा हुनु पर्ने वा बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम दिन (मिति २०७५।११।१२) मा नै कार्यालयको नाममा रकम जम्मा गरेको भौचर संलग्न गर्दा पनि हुने हो, सो बारेमा निर्णय गर्न द्विविधा उत्पन्न भएको हुनाले राय प्रदान गरीदिनु हुन भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“इजिपीवाट बोलपत्र पेश गरेको हकमा बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम दिनको बोलपत्र पेश गर्ने समयावधि भित्र कार्यालयको नाममा रकम जम्मा गरेको भौचर संलग्न भएमा बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्न बाधा नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७५।११।१९)

४११. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : सस्पेन्सन बृज डिभिजन, श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

स्थानीय पूर्वाधार विभाग, सस्पेन्सन बृज डिभिजन, श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुरको च.नं. ९७५ मिति २०७५।११।१७ को पत्र अनुसार त्यस डिभिजनको चालु आ.व. २०७५/७६ को लागि निर्माण गर्नुपर्ने भोलुङ्गे पुलहरुको निर्माण खरिदको लागि मिति २०७५।१२।२७ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेब पोर्टल www.bolpatra.gov.np/egp मार्फत सूचना नं. NCB-01-10/075/76 अन्तर्गतका प्याकेजहरु NCB-01/075/76, NCB-02/075/76, NCB-03/075/76 र CTP-05/075/76 को लागि पर्न आएका बोलपत्रहरुको मूल्याङ्कन पश्चात सारभूत रुपमा प्रभावग्राही न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्रदाता Eliter S.B.A. - Rabina JV को बोलपत्र स्वीकृत गरी उक्त प्याकेजहरुको खरिद सम्झौताका लागि बोलपत्रदातालाई मिति २०७५।११।१७ गते पत्राचार गरे पश्चात बोलपत्रदाताले कार्यसम्पादन जमानत सहित उक्त चारवटै प्याकेजको खरिद सम्झौताको लागि यस डिभिजनमा मिति २०७५।११।१३ गते निवेदन पेश गरेकोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइट www.ppmo.gov.np मा सो बोलपत्रदाताको जे.भी. पार्टनर मध्ये S.B.A. Nirman Sewa लाई मिति २०७५।११।१९ देखि कालोसूचीमा समावेश गरिएको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा खरिद सम्झौता गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (संशोधन २०७३ समेत) को नियम ६३ (२)मा “उपदफा (१) बमोजिम कालो सूचीमा राखिएको बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सोही अवधिसम्म सार्वजनिक निकायको खरिद कारवाहीमा भाग लिन सक्ने छैन” भनी उल्लेख भएकोले बोलपत्र स्वीकृत भैसकेपछि खरिद सम्झौताका लागि पत्राचार भैसकेको अवस्थामा सम्झौता हुन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सो दफा आकर्षित हुने/नहुने द्विविधा भएको ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (संशोधन २०७३ समेत) को नियम ६३ (२)मा “उपदफा (१) बमोजिम कालो सूचीमा राखिएको बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सोही अवधिसम्म सार्वजनिक निकायको खरिद कारवाहीमा भाग लिन सक्ने छैन” भनी उल्लेख भएकोमा “खरिद कारवाही” भन्नाले कुन चरणसम्मको अवस्थालाई जनाउन खोजिएको हो, स्पष्ट नभएको,

सोही ऐनको दफा ६३(४) मा “उपदफा (२) वा (३) बमोजिम सार्वजनिक खरिद कारवाहीमा भाग लिन नसक्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदमा भाग लिएको पाईएमा निजको बोलपत्र वा प्रस्ताव उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।” भनी उल्लेख भएको हुँदा बोलपत्र मूल्याङ्कनको चरणमा रहँदा कालोसूचीमा नरहेको उक्त बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत भई सम्झौताको लागि पत्राचार भएपश्चात् सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइट www.ppmo.gov.np मा कालोसूचीमा समावेश भएको पाइएकोले कालोसूचीमा राखिए पश्चात् सो खरिद प्रक्रिया कुनै असर पर्ने वा नपर्ने खरिद प्रक्रियामा समावेश गर्न मिल्ने नमिल्ने स्पष्ट नभएको,

उक्त प्याकेजहरुको बिड डकुमेण्टको ITB 3.4 मा "A bidder declared blacklisted and ineligible by the GoN, Public Procurement Monitoring Office (PPMO) and/or the DP in case of DP funded project, may be ineligible to bid for a contract during the period of time determined by the GoN, PPMO and/or the

DP" उल्लेख भएकोले कालोसूचीमा रहेको बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्न मात्र नपाउने हो वा बोलपत्र स्वीकृत भैसकेपछि कालोसूचीमा परेको कारणबाट सो ठेक्काको खरिद सम्झौता गर्नबाट बञ्चित हुने, स्पष्ट नभएको भनि राय माग भइ आएको ।

राय परामर्श :

“यस कार्यालयको मिति २०७५।११।११ को निर्णयबाट एस.बी.ए./प्रगति जे.भी.कपन, काठमाडौंलाई कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारवाहीमा भाग लिन नपाउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा ६३(१) बमोजिमको सन् २०१९।०२।२३-२०२१।०२।२२ सम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हुँदा निजले खरिद कारवाहीमा भाग लिन नपाउने ।”

(निर्णय मिति : २०७५।११।२७)

४१२. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : गरुडा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, गरुडा, रौतहट ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

गरुडा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, गरुडा, रौतहटको च.नं. ४५(लेखा) मिति २०७५।११।१३ को पत्रबाट लेखी आए अनुसार उक्त नगरपालिकाबाट मिति २०७५।०८।२० गते प्रकाशित सूचना (गरुडा बजारमा फुटपाथ निर्माण कार्य) बमोजिम इजिपि र हार्डकपी मार्फत बोलपत्र आह्वान भई आएका विभिन्न फर्महरूको मूल्यांकन समितिले हालसम्म मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गरी आशयको सुचना प्रकाशित भएको ।

Hard Copy को BOQ मा दरभाउपत्रमा १३% भ्याट सहित उल्लेख गरी ठेक्का रकम जम्मा रु. २,१७,६२,२०१।०५ मा ४०% घटिमा काम गर्न मन्जुर भएको दरभाउमा संशोधन पत्र सहित पेश गरेको र मूल्यांकन समितिले मूल्याङ्कन गर्दा हुन आएको ४०% छुट सहित रु. १,३०,५७,३२०।९० (१३% भ्याट सहित) र दोस्रो नम्बरमा e-GP वालाको रु.१,४३,०५,८९०।३८, (१३% भ्याट सहित) कबुल गरेकोले दोस्रो प्रतिस्पर्धिले दावि गरेको हुदाँ के गर्ने भन्ने विषयमा दुविधा भएको । दुई करोड भन्दा माथिको बोलपत्रलाई निर्देशिकामा e-GP बाट गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको र सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा सो उल्लेख नभएकोले यस कार्यालयबाट e-GP र Hard Copy दुबैको प्रयोग गर्ने गरी सुचना प्रकाशित भएकोमा Hard Copy को BOQ उल्लेखित दररेटमा ४०% छुट गरी १३% भ्याट समेत समावेश गरी मूल्याङ्कन समितिबाट मूल्याङ्कन हुदाँ सबै भन्दा घटी पहिलो हुन आएको रु.१,३०,५७,३२०।९० (१३% भ्याट सहित) भएको तथा e-GP बाट पेश भएका BOQ मा दोस्रो प्रतिस्पर्धिको मूल्याङ्कनबाट रु.१,४३,०५,८९०।३८, (१३% भ्याट सहित) भएको निर्माण व्यवसायीले आफ्नो ठेक्का स्वीकृत हुनु पर्ने दावी गरेको हुदाँ के गर्ने भन्ने विषयमा दुविधा भएकोले स्पष्टताका लागि राय परामर्श माग गरिएको भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“राय माग भएको विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र यस कार्यालयबाट जारी भएको विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ बमोजिम खरिद कारवाही गर्नु हुन ।”

(निर्णय मिति २०७५।११।२७)

४१३. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं ३ हेटौडा, मकवानपुर ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं ३ हेटौडा, मकवानपुरको प.सं. ०७५/७६ च.नं ६५८, मिति २०७५।११।०३ को पत्र अनुसार उक्त मन्त्रालय र Pyramid Design Associate Pvt.Ltd. बीच मिति २०७५।०९।२० मा Preparation of Detailed Engineering Survey, Design and Reports Preparation of Sipadole Wastewater Management Project को लागि सम्झौता भएकोमा नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग परिषदको मिति २०७५।१०।०६ निर्णयअनुसार Pyramid Design Associate Pvt.Ltd. का M D ई. सत्य सुन्दर श्रेष्ठ नाम दर्ताको प्रमाणपत्र रद्द गरिएको भनी मिति २०७५।१०।१४ को गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित भएकोले उक्त कार्य प्रक्रिया अगाडी बढाउने वा नबढाउने विषयमा सुझाव माग

भई आएको ।

राय परामर्श :

“नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद नियमावली, २०५७ को नियम १८ को खण्ड (क) र (ड) मा उल्लेखित व्यवसायिक आचारसंहिता विपरित कार्य गराएको भनि परिषदको २०७५/१०/१६ को निर्णय अनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद ऐन, २०५५ को दफा १८(१) खण्ड (ग) बमोजिम निजको नाम र दर्ता नम्बर परिषदको दर्ता कितवाबाट हटाई ऐनको दफा १९ बमोजिम निजलाई दिइएको नाम दर्ताको प्रमाणपत्र रद्द गरिएको देखिदा सम्झौता गर्न र निज ई.सत्यसुन्दर श्रेष्ठले काम गर्न नपाउने देखिदा प्रचलित कानून बमोजिम खरिद तथा सम्झौता गर्नु पर्ने ।” (निर्णय मिति: २०७५/११/२८)

४१४. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : मण्डन देउपुर नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

मण्डन देउपुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकको प.सं. २०७५/७६, च.नं. ९६०, मिति २०७५/१२/०७ को पत्रबाट उक्त नगरपालिकाको आ.व. २०७५/०७६ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएको हिगुवापाटी-कोदारी-गैह्रबसौना मोटरबाटो स्तरोन्नती योजनाको कार्यान्वयन गर्न Contract Identification NO:01/Works/NCB/MDM/075/76 को मिति 14-02-2019 मा सूचना प्रकाशन भएको । Bid Document को दस्तुर Bid Document तथा सूचनामा उल्लेख भएको जनता बैक लिमिटेडमा रहेको यस नगरपालिकाको बैक खाता नं. ०६२००९०४९६८७४०३ मा जम्मा गर्नुपर्नेमा सो खातामा जम्मा नभई BID Bond को रकम जम्मा गर्नको लागि उपलब्ध गराइएको जनता बैकमा रहेको यस नगरपालिकाको नाममा रहेको धरौटी खाता नं. ०६२००९०४९६८७४०४ मा जम्मा हुन गएकोले बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्ने वा नगर्ने दुविधा भएको भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा भएको रकमलाई कार्यालयले राजश्व खातामा ट्रान्सफर गर्न सक्ने अवस्था देखिएकोले उक्त रकम सम्बन्धित राजश्व खातामा जम्मा गरी मूल्यांकनमा समावेश गर्न उचित हुने ।”

(निर्णय मिति : २०७५/१२/१०)

४१५. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाई, खुमलटार ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाई, खुमलटार, ललितपुरको च.नं. ८९४ मिति २०७५/१२/१९ को पत्र अनुसार परियोजनाको आ.व. ०७५/७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार ११ वटा जिल्लामा नीज कम्पनीहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा लागत सहभागिताको आधारमा शीत भण्डार गृह निर्माणका लागि मिति २०७५/०६/२३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार २८ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएकोमा यस परियोजनाको मिति २०७५/०७/२६ गतेको निर्णयानुसार १० वटा जिल्लाको आशय पत्र स्वीकृत गरी ५ वटा कम्पनीसँग सम्झौता भैसकेको र बाँकी ५ वटा मध्ये तपसिलको विवरण भएको कोशी कोल्ड स्टोर प्रा.लि. सुनसरीबाट आफ्नो तर्फको लागत रकम घटाउन माग गरेको ।

➤ कोल्ड स्टोरको क्षमता - ४८४८ मे.टन, +Chamber, प्रिप्याब स्टील स्ट्रक्चर, अनुदान माग गरेको रकम रु. १६ करोड ५ लाख ९ हजार, शीत भण्डार गृहको लागत रु. २४ करोड ८७ लाख ९ हजार, वार्ताको चरणमा नेपाल सरकारको तर्फबाट बढीमा १० करोड सम्म दिन सकिने प्रस्ताव गरेकोमा निज कम्पनीले असहमत जनाई उपआयोजनाको कुल लागत संशोधन गर्न माग गरेको ।

➤ नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर) को मिति २०७५/६/११ मा स्वीकृत शीत भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ (प्रथम संशोधन २०७५) अनुसार मूल्यांकन भई सम्झौताका लागि सिफारिश भएको प्रस्तावदाता कम्पनीसँग परियोजनाको स्वीकृत लागत अनुमान एवं अन्य जिल्लाका प्रस्तावहरूसँग तुलनात्मक समानता तथा औचित्यताका आधारमा

परियोजनाले वार्ता गरी नेपाल सरकारको अनुदान रकम कम हुने गरी कम्पनीको लागत सहभागिताको रकम वृद्धि गर्न वार्ता मार्फत अनुरोध गर्न सक्नेछ। प्रस्तावक कम्पनीले पेश गरेको प्रस्तावलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरी मूल्यांकन समितिबाट पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सम्झौता गर्न बोलाएको। तर वार्ताको चरणमा नीज कम्पनीले स्वीकृत प्रस्ताव अनुसार सम्झौता नगरी Total Project Cost घटाउन प्रस्ताव राखेको।

- जुन प्रस्तावलाई मूल्यांकन गरी छनौट गरिएको हो सोही प्रस्ताव अनुसार Total Project Cost घटाउन कानुनी रुपमा मिले नमिले दुविधा उत्पन्न भएको।

राय परामर्श :

“अनुदान दिने विषय सम्बन्धित निकायले निर्धारण गरेको अनुदान कार्यविधि अनुरूप हुने तथा सरकारी रकम खर्च गर्ने हदसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ (१क) अनुसारको खर्चको कार्यविधि पुरा गरी गर्नुपर्ने।”

(निर्णय मिति : २०७६।०१।०३)

४१६. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं.२ जनकपुरधाम, धनुषा।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं.२ जनकपुरधाम, धनुषाको प.स.२०७५/७६ (आ.प्र.), च.नं. १२८५, मिति २०७५।१२।२२ को पत्रबाट उक्त मन्त्रालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रदेश नं. २ मा अनुदानमा शीतभण्डार निर्माणको लागि छनौट भएका नीजि, कम्पनी कृषक समूह, सहकारी संस्था र सार्वजनिक संस्थाको शीत भण्डार निर्माणको लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि शीत भण्डारको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धि स्वीकृत कार्यविधि, २०७५ को छाँया प्रति यसै साथ संलग्न छ। सो शीत भण्डार निर्माणको लागि अनुदान प्राप्त गर्ने निजी कम्पनी, कृषक समूह, सहकारी संस्था र सार्वजनिक संस्थाहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने वा सोभै उनीहरूले काम गराउने हो स्पष्ट नभएको हुनाले यस विषयमा आवश्यक राय पठाइदिनु भई खरिद प्रक्रियाको काम अगाडि बढाउन सहयोग गरीदिनु हुन अनुरोध छ भनि लेखी आएको।

राय परामर्श :

“अनुदान दिने विषय सम्बन्धित निकायले निर्धारण गरेको अनुदान कार्यविधि अनुरूप हुने तथा सरकारी रकम खर्च गर्ने हदसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ (१क) अनुसारको खर्चको कार्यविधि पुरा गरी गर्नुपर्ने।”

(निर्णय मिति : २०७६।०१।०३)

४१७. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : भाषा आयोग, शङ्खमूल, काठमाडौं।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

भाषा आयोग, शङ्खमूल, काठमाडौंको प.स. ०७५/७६, च.नं.४३० मिति २०७५।१२।२४ को पत्र अनुसार भाषा आयोग नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८७ अनुसार नेपाल सरकारले मिति २०७३ साल भाद्र २३ गते गठन गरेको संवैधानिक निकाय हो। संविधानमा उल्लेख भएको र भाषा आयोग ऐन, २०७४ ले परिभाषित कार्यहरू मध्ये लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका भाषाहरूको संरक्षण सम्बर्धन र विकासका साथै बचाइ राख्न समेत अपरिहार्य भएकोले आयोगलाई तोकिएको कार्यहरू मध्ये शब्द संकलन, वर्ण निर्धारण, इतिहास लेखन, शब्द कोष निर्माण र वृत्तचित्र निर्माण जस्ता कार्यहरू गर्नको लागि ३६ वटा भाषाहरू छनोट भै भाषा आयोगबाट मिति २०७५।४।३० मा निर्णय भएको। सो को लागि बजेट बाँडफाँड रकम सहितको टिप्पणी मिति २०७५।५।२० गते सचिव स्तरको निर्णय भैसकेको। सोही आधारमा जुन जुन गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गरेका वासिन्दाहरू रहेका भाषिक समुदायहरू छन् सोही निकायसँग सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ (घ) (१) मा भएको व्यवस्था अनुसार एक सार्वजनिक नियकाले अर्को सार्वजनिक निकायसँग सोभै खरिद गर्न सक्ने खरिद व्यवस्था अनुसार भाषा आयोगले उल्लेखित स्थानीय निकायका सरकारहरूसँग दुई पक्षीय सम्झौता गरी भाषा आयोगले

उल्लेखित स्थानीय निकायका सरकारहरूसँग दुई पक्षीय सम्झौता गरी भाषा आयोगबाट तोकिएको रकम मध्ये २५% रकम उक्त निकायलाई सिधै (१५%) अग्रिम आयकर कटाई पेशकीको रुपमा रकम दिने र उक्त निकाय मार्फत तोकिएको कार्य तोकिएको विज्ञहरुबाट प्राप्त भएपछि भाषा आयोगमा रहेका विज्ञहरुबाट मूल्याङ्कन स्वीकृत भएपछि मात्र अन्तिम किस्ता रकम दिने गरी सम्झौता गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । उक्त सम्झौता गर्दा अपनाइएको प्रक्रियामा तत्कालिन अवस्थामा कार्यरत रहेका कार्यालय प्रमुखबाट सम्बन्धित निकायमा आयोगबाट पत्राचार वा सूचना समेत प्रकाशित नभई स्थानीय निकायबाट माग गरेकै आधारमा सोभै सम्झौता गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ परिभाषा (ख) मा उल्लेख अनुसार भाषा आयोग र स्थानीय सरकार दुवै सार्वजनिक निकाय भएको र एक सार्वजनिक निकाय भएको र एक सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग दफा ४१ (घ) (१) को प्रावधान बमोजिम कुनै पनि खरिद कार्य गर्न सकिने भएकोले भाषा आयोगले स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरी यस प्रकारको कार्य गर्न सक्ने कि नसक्ने द्विविधा उत्पन्न भएको ।

भाषा आयोगले गत आ.व.मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ (घ) (१) को प्रावधान अनुसार विभिन्न विश्व विद्यालयहरु र स्थानीय निकायसँग सम्झौता गरी सफल रुपमा कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदनहरु प्राप्त गर्ने कार्य गरिएको तर चालू आ.व. को दोश्रो चौमासिक अवधिमा यस किसिमको सेवा खरिद प्रक्रियागत नभएकोले यो दफा अनुसार गरेको कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली बमोजिम प्रक्रिया नमिलेकोले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्रालयमा भाषा आयोगबाट च.नं. ३९५ मिति २०७५।११।२८ को पत्रानुसार LMBIS मार्फत वित्तीय हस्तान्तरणका लागि लेखी पठाएकोमा मन्त्रालयको च.नं. ३९२ मिति २०७५।१२।१० को पत्रानुसार कामको विशिष्टता यसका लागि आवश्यक पर्ने विज्ञता अनुसार कार्य प्रभाव अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा आयोगबाट एकिन गरी निर्णय हुन भनि लेखी आएको हुँदा यस सम्बन्धमा स्थानीय निकायसँग तत् देखिएको सन्दर्भमा सोभै गाउँपालिका, नगरपालिका र क्याम्पसमा रकम हस्तान्तरण गर्न सकिने कानुनी प्रावधान पनि नदेखिएको हुँदा तत् सम्बन्धमा रकम निकास सम्झौताको आधारमा मात्र दिँदा वित्तीय प्रक्रिया पूर्णता नभएकोले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा राय माग गरी प्राप्त राय परामर्श अनुसार मात्र काम अधि बढाउने भनि राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

“अनुदान दिने विषय सम्बन्धित निकायले निर्धारण गरेको अनुदान कार्यविधि अनुरूप हुने तथा सरकारी रकम खर्च गर्ने हदसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ (१क) अनुसारको खर्चको कार्यविधि पुरा गरी गर्नुपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०१।०३)

४१८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, काठमाडौं ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन ईकाई, काठमाडौंबाट मिति २०७५।०६।२६ मा प्रकाशित बोलपत्र नं. IFB No.PMAMP/ICB/01/075-76 को निर्णय प्रक्रियाका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा परेको पुनरावलोकन निवेदन उपर उक्त समितिबाट प.सं. ९७।२०७५।२०७६, च.नं. ३९, मिति २०७५।११।१४ मा निर्णयको सम्बन्धमा पत्राचार गरीसकेपश्चात् यस कार्यालयमा सो सम्बन्धमा पुनः राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

“प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट भएको निर्णयको व्यहोरा सम्बन्धमा उक्त समितिको निर्णय बमोजिम तहाँ कार्यालयबाटै कानुन सम्मत निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराउने ।”

साथै, त्यहाँ कार्यालयको पत्रमा उल्लेखित बोलपत्रदाता श्री Lifeline Trade International Pvt. Ltd. नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंलाई श्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, प्रधान कार्यालयको मिति २०७१।११।१० मा यस कार्यालयका नाममा पत्र लेखी उक्त बोलपत्रदाता कम्पनीलाई कालोसूचिमा राखिदिन लेखी आएको र उक्त कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने प्रयोजनार्थ लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रियाकै क्रममा उक्त कम्पनीले श्री उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिई निजलाई कालोसूचिमा राख्ने

बिषय श्री उच्च अदालत, पाटनमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको व्यहोरा समेत जानकारी गराईएको ।

(निर्णय मिति: २०७६।०१।११)

४१८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : फिक्कल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, खाडसाङ, सिन्धुली ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

फिक्कल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, खाडसाङ, सिन्धुलीको च.नं. १२०१ मिति २०७६।०१।१६ को पत्र अनुसार उक्त गाउँपालिकाको वडा नं.३ चनौटे, फिक्कलमा निर्माणाधिन अस्पताल भवनको निर्माण गर्न मिति २०७५।११।०१ मा प्रकाशित बोलपत्र सूचना बमोजिम पर्न आएका बोलपत्रमा न्यून रकम कबोल गर्ने श्री कृष्ण/दाहाल निर्माण सेवा जे.भि. (क.नपा-६, सिन्धुली) ले कबोल गरेको अंक रु. ५०,१२,९९०।८५ (मू.अ.कर सहित), सिद्धकाली निर्माण सेवा (जलकन्या-८ चपौली) ले कबोल गरेको अंक रु. ५८,६३,१४४।३४ (मू.अ.कर सहित) अस्वाभाविक रूपमा लागत अनुमान भन्दा क्रमशः ४३.७३ र ३४.१९ घटी पाईएको कारण बोलपत्रदाताले सन्तोषजनक रूपमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने गरी अति न्यून कबोल अंक उल्लेख गरेको देखिएकोले दर विश्लेषण सहित उक्त दररेटमा कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने आधार सहितको लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न दुवै बोलपत्रदातालाई पत्राचार गरिएकोमा न्यून कबोल अंक कबोल गर्ने श्री कृष्ण/दाहाल निर्माण सेवा जे.भि.ले मिति २०७५।१२।०७ को पत्रमा भवन निर्माण गर्ने ठाउँ मैले बुझेको ठाउँ भन्दा २४ कि.मि. माथि पहाडमा रहेकोले मेरो टेण्डर मूल्यांकनमा समावेश नगरीदिनु हुन भनी मिति २०७५।१२।०७ मा पत्र लेखेको । दोश्रो न्यून रकम कबोल गर्ने सिद्धकाली निर्माण सेवाले काम गर्न सक्ने भनी स्पष्टिकरण पेश गरेकोले उक्त दोश्रो न्यून रकम रु. ५८,६३१,४४।३४ (मू.अ.कर सहित) कबोल गर्ने सिद्धकाली निर्माण सेवा लाई निर्माण कार्यका लागि सम्झौता गरी कार्यादेश दिन आशयको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ र ४७ को प्रयोजनार्थ प्रकाशित गरिएको । उजुरी नपरेको कारण म्याद समाप्त भए पछि दोश्रो कम रकम कबोल गर्ने र काम गर्न सक्ने लिखित स्पष्टिकरण दिएको सिद्धकाली निर्माण सेवालाई १५ दिन भित्र सम्झौता गर्न आउन सूचना दिएको । काम गर्न नसक्ने सूचना दिने पहिलो न्यून रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाता श्री कृष्ण/दाहाल निर्माण सेवा जे.भि. लाई काम गर्न असमर्थ जनाई सम्झौता गर्न नआएको कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २१ को उपदफा (ग) बमोजिम बोलपत्र जमानत जफत गर्ने भनि पत्राचार गरिएकोमा तोकिएको समयमा उक्त बोलपत्रदाताले रकम जम्मा गरेको र बोलपत्र स्वीकृत हुने बोलपत्रदाता सम्झौता गर्न मिति २०७६।०१।०५ मा आउदा प्रशासन शाखाको टेबलमा रहेका सक्कल कागजपत्र भएको टेण्डर फाईल टेबलबाट नै चोरी भै हराएकोले सो पश्चात सम्बन्धित शाखाको प्रतिवेदनको आधारमा पालिका स्तरिय छानविन तथा सुझाव समिति गठन भई प्रतिवेदन पेश गरेको, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीमा आवश्यक छानविन तथा खोजीका लागि पत्राचार गरिएकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट आवश्यक अनुसन्धान हुँदै रहेको र प्रहरी मुचुल्का भै सकेको हुँदा घटना पश्चात के गर्न सकिन्छ, कानुनी प्रावधान स्पष्ट नरहेकोले यस सम्बन्धमा भएका कारवाही सम्बन्धि कागजातहरु यसै साथ संलग्न गरी सो सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ, कानुनी मार्गदर्शन सहित गर्न पर्ने प्रक्रियाको बारेमा आवश्यक निर्देशनको लागि अनुरोध छ ।

राय परामर्श :

“बोलपत्र सम्बन्धि कागजातहरुको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी त्यहाँ निकायको रहनेमा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नभएको स्थितिमा ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यहाँबाट माग भएको रायको सम्बन्धमा खरिद प्रक्रिया सम्बन्धि कुनै द्विविधा नभएको हुँदा थप राय प्रदान नहुने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०१।१६)

४२०. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : बर्दघाट नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, बर्दघाट, नवलपरासी ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

बर्दघाट नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, बर्दघाट नवलपरासीको प.स.०७५।७६, च.नं.१९५०, मिति २०७६।१।१३

को पत्र अनुसार उक्त नगरपालिकाबाट मिति २०७५।१२।४ मा प्रकाशित सूचना अनुसार उक्त नगरपालिकाको वडा नं. ४ को सडक बोर्ड तर्फको योजना मोहनी चोक, राधाकृष्ण स्मृतिनगर सडक र धौलागिरी बाढी पिडित त्रिवेणी रोडको ठेक्का नं. १३।०७५।७६ बाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा अनिशा कन्स्ट्रक्सन, कावासोतीले कार्यालयबाट हार्डकपी खरिद गरी उक्त हार्ड कपी बुझाउने अन्तिम म्याद सकिएको तर प्राविधिक कारणले eBidding गर्ने म्याद बाकी रहेको अवस्थामा उक्त खरिद कार्यको रसिद eBidding मा प्रयोग गरेकोले सोही आधारमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशनको लागि अनुरोध भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“कार्यालयबाट आधिकारिक रुपमा हार्डकपी बिक्री भई विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गरी बोलपत्र पेश गरेता पनि बोलपत्र कागजात दस्तुर बैक दाखिला भएको अवस्थामा मूल्यांकनमा समावेश गर्न उपयुक्त हुने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०१।१६)

४२१. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, किर्तिपुर ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रजिस्ट्रारको कार्यालय कीर्तिपुरको च.नं. १९३।०७५/०७६, मिति २०७६।१।११ को पत्र अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बुटवल बहुमुखी क्याम्पसबाट विज्ञान भवनमा टुस राख्ने कार्यका लागी e-Bidding मार्फत बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा बोलपत्र खरिद बापतको रकम क्याम्पसको नाममा व्यक्तिको नामबाट जम्मा गरेको बैकको भौचर (त्रि.वि बुटवल बहुमुखी क्याम्पसबाट मिति २०७५।११।२१ मा e-Bidding मार्फत बोलपत्र आव्हान गरिएको र बोलपत्रदाता मध्येको मल्टिटेक कन्स्ट्रक्सनले प्रस्ताव गरेको बोलपत्र फारम खरिद बापतको रकम बैकमा जम्मा गर्दा महेश कुमार देव को नामबाट जम्मा गरेको बैकको भौचर पेश गरेको पाइएको साथै उक्त महेश कुमार देव मल्टिटेक कन्स्ट्रक्सनका डाइरेक्टर भएको कुरा बोलपत्र साथ पेश भएको Power of Attorney to use e-GP System बाट देखिएकोले व्यक्तिको नामबाट जम्मा गरिएको) भौचरलाई मान्यता दिन सकिने/नसकिने सम्बन्धमा द्विविधा पर्न गएकोले आवश्यक राय उपलब्ध गराईदिनुहुन अनुरोध छ भनि त्रि.वि केन्द्रीय कार्यालयमा पठाईएकोले आवश्यक राय उपलब्ध गराईदिनुहुन भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“प्रस्तुत रायको विषयमा बोलपत्र कागजात खरिद गर्ने व्यक्ति नै फर्मको स्वयम प्रोपाइटर हो र फर्म एकलौटी हो भने त्यहाँ निकायबाट एकिन गरी उक्त बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्न उपयुक्त हुने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०१।१६)

४२२. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : खैरहनी नगरपालिका, नगरकार्यपालीकाको कार्यालय, खैरहनी, चितवन ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

खैरहनी नगरपालिका, नगरकार्यपालीकाको कार्यालय, खैरहनी, चितवनको प.सं. ०७५/७६, च.नं. ५९७५, मिति २०७५।१२।१ को पत्रबाट उक्त नगरपालिका अर्न्तगतका विभिन्न वडाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा बमोजिम मिति २०७४।१०।२२ मा श्री नेशनल वेष्ट मेनेजमेण्ट एण्ड रिसाईक्लिन सेण्टर, सानेपा, ललितपुर बीच दुई वर्षको लागि सम्झौता भएको । सम्झौता अनुसार नगरपालिकाले तोकिएको दरमा विभिन्न घर, पसल, होटल तथा संघ संस्थासंग उक्त संस्थाले मासिक शुल्क उठाउन पाउने र सो रकम प्रत्येक महिनाको एक गते कार्यालयमा संस्थाले दाखिला गरी कार्यालयले ७ गते भित्र संस्थालाई फिर्ता दिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त संस्थाले फोहोरमैला व्यवस्थापन शुल्क मासिक रुपमा १२ लाख ८० हजार असूल गर्न सक्ने आर्थिक प्रस्ताव गरेकोले सम्झौता पश्चात सोही आधारमा १२ महिनाको हिसाव गरी सोको ५ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत राखी एक वर्षको लागि कार्यादेश दिईएको थियो । उक्त संस्थालाई पुनः १२ महिनाको कबोल अंकको ५ प्रतिशतले हुने कार्यसम्पादन जमानत बापतको रकम दाखिला गरी कार्यादेश लिएर मात्र कार्य सञ्चालन गर्नु भनी मिति २०७५।१०।१५ मा पत्राचार समेत भई सकेको । उक्त

संस्थाले मिति २०७५।११।१५ मा ५ प्रतिशतले हुने रकम कार्यसम्पादन जमानत बापत दाखिला गरेको । तर उक्त संस्थालाई कार्यादेश दिईएको पनि छैन र संस्थाले फोहोर उठाउने काम पनि गरेको छैन । कार्यालयको तर्फबाट संस्थालाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ बमोजिमको क्षतिपूर्ति माग गरेकोमा संस्थाले उक्त क्षतिपूर्ति आवश्यक नपर्ने भन्ने भनाई रहेको छ । कार्यालयले समयमा जानकारी गराउँदा गराउँदै तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन जमानत बापतको रकम दाखिला नगर्ने र फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम पनि नगर्ने संस्थाको लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ को व्यवस्था आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन, उक्त नियमको व्यवस्था लागु नभएमा समयमा काम नगर्ने संस्थालाई के कस्तो कारवाही हुने हो यस सम्बन्धमा दुविधा भएको भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“सार्वजनिक नीजि साभेदारी बमोजिम त्यहाँ नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको नीजि क्षेत्रबाट फोहोरमैला व्यवस्था गर्ने विषय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा व्यवस्था नभएको हुदा तहाँ निकायबाटै कानून सम्मत निर्णय हुन ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०१।१६)

४२३. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : धनगढी उप-महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, धनगढी, कैलाली ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

धनगढी उपमहानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, धनगढी, कैलालीको प.स.२०७५।७६, च.नं.३७८, मिति २०७५।१।११ को पत्र अनुसार उक्त उप-महानगरपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न वडाहरुमा बोलपत्रको माध्यमबाट सडक निर्माण कार्यको लागि मिति २०७५।११।२६ मा प्रकाशित सूचना (विद्युतीय माध्यमबाट मात्र बुझाउन मिल्ने) अनुसार बोलपत्र खरिद/डाउनलोड गर्ने अन्तिम दिन मिति २०७५।१२।२५ गते कार्यालय समय भित्र भएको र बुझाउने समय मिति २०७५।१२।२६ गते दिनको १२:०० बजे भएकोमा श्री जय श्री बैजनाथ बाबा कन्स्ट्रक्सनले बोलपत्र खरिद वापतको रकम मिति २०७५।१२।२६ मा दाखिला गरेको भौचर सहित विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र पेश गरेको हुँदा उक्त निर्माण व्यवसायीलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धमा जानकारी पठाईदिनहुन अनुरोध छ भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गरी बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताको हकमा ३१ औं दिनको १२ बजे भित्र बोलपत्र कागजात दस्तुर दाखिला गरेकोमा मूल्यांकनमा समावेश गर्न उपयुक्त हुने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।१।१६)

४२४. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : तेलका नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, रामपुर, उदयपुर ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

तेलका नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, रामपुर, उदयपुरको प.स. ०७५।७६ (विविध), च.नं.१२१०, मिति २०७५।१।८ को पत्र अनुसार उक्त नगरपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि कार्यालय मार्फत मिति २०७५।११।२६ गते हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका मार्फत सूचना प्राप्ति गरी विद्युतीय खरिद प्रक्रियाद्वारा बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा मिति २०७५ चैत्र २६ गते उक्त बोलपत्र खोल्दा पर्न आएका तीन वटा बोलपत्रहरुको मूल्यांकनका क्रममा आर्थिक रुपमा न्यूनतम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाता सगरमाथा घिमिरे निर्माण सेवा प्रा.लि.को बोलपत्र सम्बन्धि कागजातहरु चेकजाँचका क्रममा बोलपत्र फाराम खरिद वापतको रकम रु. ५,०००/- जम्मा गरेको भौचर पेश नभएको । तथा बोलपत्रदाताले वे.न.पा.को धरौटी खातामा रु. ५,०००/- रकम जम्मा गरेको देखिएको हुँदा उल्लेखित बोलपत्रदाताले बोलपत्र फाराम नै खरिद नगरी बोलपत्र पेश गरेको देखिएको हुँदा उक्त बोलपत्रदातालाई रितपूर्वकको बोलपत्र मान्न नसकिने हुँदा आगामी मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गराउन बोलपत्र मूल्यांकन समिति असमर्थ भएको भनि आवश्यक निर्देशन निर्णय प्रयोजनका लागि नगर कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्ने भनि मूल्यांकन समितिबाट सिफारिस भई आएको ।

यसरी उल्लेखीत बोलपत्रदाताले पेश गरेको बोलपत्रमा राजश्व/संचित कोष खातामा आम्दानी रकम जम्मा नगरेको कारण आगामी मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएकोले उक्त द्विविधा अन्त्यका लागि आवश्यक राय/परामर्श माग गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने भनि मिति २०७६।१।७ गते बसेको नगरकार्यपालकाको बैठकबाट निर्णय भएकोले उक्त निर्णय समेतका आधारमा आवश्यक राय/परामर्श/निर्देशन प्रदान गरीदिनु हुन सादर अनुरोध छ, भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“धरौटी खातामा जम्मा भएको बोलपत्र कागजात दस्तुर राजश्व खातामा दाखिला गरी बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा लैजान उपयुक्त हुने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०१।१६)

४२५. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : संधिय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन, सुर्खेत ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

संधिय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन सुर्खेतको च.नं. १०२९, मिति २०७६।०१।२३ को पत्र अनुसार डिभिजन सडकबाट मिति २०७५।१२।१५ गते विद्युतीय माध्यमबाट मात्र हाल मिले गरी सूचना नं.०७।०७५।०७६ अन्तर्गत ६ वटा शिलबन्दी बोलपत्र प्रस्ताव आव्हान भएको थियो । बोलपत्र सूचनामा उल्लेख भए अनुसार मिति २०७६।१।१३ गते १७:०० बजेसम्म बोलपत्र खरिद गरी मिति २०७६।०१।१४ गते शनिवार परेकोले मिति २०७६।०१।१५ गते १२:०० बजेसम्म बोलपत्र प्रस्ताव दर्ता गरी मिति २०७६।१।१५ गते १३:०० बजे दर्ता हुन आएका प्रस्ताव खोल्ने समय तालिका थियो । सोही सूचनाको ठेक्का नं. RDSKT/3371633/075/76-44 का लागि NS Builders, Surkhet ले मिति २०७६।१।१५ गते नै बोलपत्र खरिद बापतको रु. ३००० हजारको बैंक भौचर भरी e-Bid मार्फत बोलपत्र प्रस्ताव पेश गरेको थियो । बोलपत्र प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा NS Builders, Surkhet ले नै न्यून कबोल अङ्क प्रस्ताव गरेकोले सोही बोलपत्रदाताको नाममा ठेक्का स्विकृत हुने आशयको सूचना मिति २०७६।१।२१ यस कार्यालयबाट प्रकाशित भएको छ । आशयको सूचना सम्बन्धमा दोस्रो नम्बरमा रहेको श्री मल्ल कन्स्ट्रक्सन, सुर्खेतले मिति २०७६।१।१५ गते बोलपत्र खरिद गर्न नमिल्ने भनी दावी विरोध पेश गरेकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन हुन अनुरोध छ ।

राय परामर्श :

“विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गरी बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताको हकमा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिनको १२ बजे भित्र बोलपत्र कागजात दस्तुर दाखिला गरेकोमा समेत मूल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने । साथै बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गर्दा यस कार्यालयबाट जारी भएको स्टयान्डर्ड बिड डकुमेन्टमा रहेको फरमेटको अनिवार्य पालना गर्नु हुन ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०१।२६)

४२६. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको च.नं. ९८९, मिति २०७६।०१।१५ र च.नं. ९९२, मिति २०७६।०१।२४ गरी दुईवटा फरक फरक पत्रमा निम्न बमोजिम यस कार्यालयमा राय माग गरेको :

- १) गाडी मर्मतका लागि सम्बन्धित कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताकोमा सोभै मर्मत गर्ने गरेको तर गाडी मर्मतका लागि कोटेशन माग गरी काम गर्दा फरक फरक मूल्य पर्ने र रु. १ लाखभन्दा बढी पर्ने हुनाले आधिकारिक विक्रेताकोमा सोभै मर्मत गर्ने व्यवस्था गर्न के गर्ने ?
- २) कम्प्यूटर, प्रिन्टर लगायतका मालसामानहरु मर्मत गराउनका लागि सूचीकृत फर्महरु मार्फत गराउँदा टाढाको दूरीमा रहेका फर्महरुबाट समयमै सेवा लिन नसक्ने अवस्थामा नजिकका सेवा प्रदायकबाट AMC (Annual Maintaince Contract)

गराउन सकिने या नसकिने भन्ने विषयमा राय माग भएको ।

राय परामर्श :

“प्रस्तुत राय मागको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा (घ) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९६ को अवस्था सिर्जना भएमा र बुँदा नं. २ को हकमा नियम ८५ को उपनियम (५) को अवस्था सिर्जना भएमा सोही कानुनी प्रक्रिया बमोजिम हुने गरी त्यहाँबाट कानुनसम्मत खरिदकार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६।०१।३१)

४२७. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : तातोपानी गाउँपालिका, तातोपानी, जुम्ला ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

तातोपानी गाउँपालिका जुम्लाको आ.व २०७५/०७६ को ग्रामिण सडक योजना निर्माण कार्य व्यवस्थापन गर्न मिति २०७५।११।२२ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयानुसार सबै सडक निर्माणका प्याकेजहरु e-Bidding प्रक्रियाबाट मात्र कार्य गर्ने गराउने निर्णय भएबमोजिम यस कार्यालयबाट मिति २०७६।०१।०८ र १० गते Invitation for Sealed Quotation for various Rural Road Track opening and Field Construction work को १५ दिनको सूचना नागरीक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरिएको सन्दर्भमा उक्त सूचना www.bolpatra.gov.np मा अपलोड गर्दा बखत Procrument method मा Sealed quotation option मा छनौट गर्नुपर्ने ठाउँमा प्राविधिक त्रुटिका कारण NCB option मा छनौट भई Bid document upload भए अनुसार NCB प्रक्रियामा विभिन्न निर्माण कम्पनीहरु द्वारा पेश गरिएको शिलबन्दी दरभाउपत्रहरु १६ औं दिनको २ बजे मिति २०७६।०१।२३ र २०७६।०१।२५ गते शिलबन्दी दरभाउपत्र खोल्दा तपशिल बमोजिम देखिएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४० र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ बमोजिम शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी मूल्याङ्कन प्रक्रियामा अगाडी बढाउने वा सबै प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामा जाने विषयमा आवश्यक राय परामर्श उपलब्ध गरी दिन हुन अनुरोध छ भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“त्यस कार्यालयबाट राय माग गरिएको पत्रमा लेखिए बमोजिम त्यस कार्यालयले Procurement method मा Sealed quotation option मा छनौट गर्नुपर्ने ठाउँमा प्राविधिक त्रुटीका कारण NCB Option मा छनौट भएको भनि उल्लेख भएको देखिएकोले यसरी कार्य गर्दा गराउंदा यस्तो त्रुटी नगरी प्रचलित कानुन रीत, प्रक्रिया र विधि बमोजिम तोकिएको रीत पुरा गरी खरिद कार्य गर्न त्यस कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४० र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले उक्त कानुनी प्रावधानको अनुसरण गर्दै उल्लेखित विषयमा तहाँबाटै कानुन सम्मत निर्णय गर्नुपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०१।३१)

४२८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : चन्दननाथ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, जुम्ला ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

चन्दननाथ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, जुम्लाको प.सं. ०७४/७५, च.नं. ८९३, मिति २०७५।०१।२० को पत्रबाट विद्युतीय माध्यमबाट निर्माण कार्यको खरिदका लागि दरभाउपत्र आव्हान गरिएकोमा एक मात्र दरभाउपत्र परेको हुँदा स्वीकृत गर्ने विषयमा द्विविधा भएको भनी राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

माग गरिएको रायको विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ को उपनियम (३क) मा तीन भन्दा कम शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश हुन आएमा वा दरभाउपत्र पेश नै नभएमा सो सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा थप राय दिई रहनु पर्ने ।

(निर्णय मिति: २०७५।०१।३१)

४२८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय को च.नं. ६१२।८५७६, मिति २०७६।०२।०७ को पत्रमा “आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड २०७६”, का सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट राय माग गरिएको ।

राय परामर्श :

“प्रस्तुत राय मागको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४क मा “यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आवश्यक प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो कार्यविधि वा निर्देशिका नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको अलग्गै सन्दर्भ हुँदा प्रस्तुत “आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड २०७६”, उक्त दफाको प्रयोग नै नगरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी सो मापदण्ड बनाई लागू गर्न उपयुक्त नै हुने यस कार्यालयको राय रहेको व्यहोरा जानकारी गराउने ।”

(निर्णय मिति: २०७६।०२।१३)

४३०. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : नेपाल आयल निगम लिमिटेड ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको प.सं.०७५।०७६ च.नं. ५२९२, मिति २०७६।०१।२७ को पत्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको Standard Bid Document, e-GP System आदि प्रयोग गरीएता पनि नेपाल आयल निगमको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद सम्बन्धी विनियमावली, २०६४ बमोजिम समेत गरिएको खरिद कार्यमा तीनवटा भन्दा घटी रितपूर्वक बोलपत्र पर्न नआएको अवस्थामा दोश्रो पटक गर्दा पनि सोही अवस्था देखिएमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

“प्रस्तुत राय मागको विषयमा त्यहाँबाट प्रकाशित बोलपत्रका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोजिम सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि पुरा गरी गर्नुपर्ने र सो को प्रतिकुल हुने गरी गरिएको खरिद बदर तथा अमान्य हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्थाको परिपालना गरी खरिद कार्य गर्नुपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६।०२।१३)

४३१. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा जिल्ला, गण्डकी प्रदेश ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा जिल्ला, गण्डकी प्रदेशको प. सं. ०७५/०७६, च. न. ५७५, मिति २०७६।०२।१५ को पत्रबाट Sili Khola Water Supply project Palumgtar Gorkha IFB No 12/075/076/WorksSili/WSSDO Gorkha e-Bid मा पेश भएका दुई वटा प्राविधिक प्रस्ताव मध्ये अनक कृपा संरक्षण जे. भी. भरतपुर, चितवनको बोलपत्र फारम खरिद बापतको राजस्व बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति २०७६।०१।२३ गते सम्म कार्यालयको राजस्व खातामा दाखिला नभएको, तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भरतपुरको च.नं. १९१७, मिति २०७६।०२।१३ को जो जस सँग सम्बन्धित छ, विषयको पत्रमा “श्री अनक कृपा संरक्षण जे. भी. भरतपुर, चितवनले २०७६।०१।१७ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, भरतपुरबाट श्री खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय गोरखा (कार्यालय कोड ७०४३६३६०२) को राजस्व खाता नं. १०००२०००१००० मा रु ५०००।- दाखिला गरेको तर उक्त रकम बैंक प्रविष्टि गर्ने क्रममा भुलवश खानेपानि तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, भरतपुरमा जम्मा हुन पुगी, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय बाट सम्बन्धित खातामा दाखिला गरेको मितिमै अभिलेख रहने गरी

संशोधन भएको जानकारीको लागी अनुरोध गर्दछौं” भन्ने व्यहोराको पत्र अनक कृपा संरक्षण जे. भी. भरतपुर, चितवनले पेश गरेको र निज अनक कृपा संरक्षण जे. भी. भरतपुर, चितवनको बोलपत्र खरिद बापत राजश्व भौचर मिति २०७६।०१।१७, बैक स्लिप नं. ४०८२८७९ बाट रु ५०००।- दाखिला भएको तर राजस्व सूचना प्रणालीमा २०७६।०१।२६ गते payment date २०७६।०१।१७ उल्लेख भई देखिएकोले निज अनक कृपा संरक्षण जे. भी. भरतपुर, चितवनलाई प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा समावेश गर्ने वा नगर्ने विषयमा द्विविधा भएकोले राय मागिएको ।

राय परामर्श :

“बोलपत्रदाताले निर्धारित समयावधि भित्रै शुरुमा नै राजश्व दाखिला गरीसकेको देखिएकोले बोलपत्र साथ पेश भएका सम्पूर्ण डकुमेन्ट अध्ययन गरी उक्त बोलपत्रदातालाई मूल्यांकनमा समावेश गर्ने । साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को छैठौँ र सातौँ संशोधनमा भएका व्यवस्थाहरु समेतका आधारमा मूल्यांकन गर्नु हुन ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०२।३०)

४३२. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : लालबन्दी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सर्लाही ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

लालबन्दी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सर्लाहीको प.स. २०७५/०७६, च.नं. २२०७, मिति २०७६।१।३१ को पत्रबाट नगरपालिकाको NCB/22/2075/76 (रानिगञ्ज परवानीपुर मिलनचोक तनघरे सडक कालोपत्रे) मिति २०७५।१२।१८ मा प्रथम पटक बोलपत्र आव्हान भई मिति २०७६।०१।१९ गते दिउँसो १२ बजे भन्दा अघि सम्म e-Bid गर्नुपर्ने समय दिइएकोमा सबै बोलपत्रदाताहरुबाट तहाँ कार्यालयको Bid Document को Invitation for Bids को बुँदा नं. ५ मा 2019-04-30 (२०७६।०१।१७) को दिनको ५ बजे सम्म Bid Document खरिद गरीसक्नुपर्ने प्रावधान लेखिएकोमा ठेक्का खोल्ने अन्तिम दिन २०७६।०१।१८ गते सार्वजनिक विदा परेको हुँदा २०७६।०१।१९ गते बोलपत्रको राजश्व दाखिला गरी e-Bid माफत बोलपत्र दर्ता हुन आएकोमा सो अन्तिम दिन पेश भएको बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने वा नमिल्ने द्विविधा भएको भनी राय माग भै आएको ।

राय परामर्श :

“विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गरी बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताको हकमा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिनको १२ बजे भित्र बोलपत्र कागजात दस्तुर दाखिला गरेकोमा समेत मूल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्ने । साथै बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गर्दा यस कार्यालयबाट जारी भएको स्टयान्डर्ड विडिड डकुमेन्टमा रहेको फरमेटको अनिवार्य पालना गर्नु हुन ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०२।३०)

४३३. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : धरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कलैया, बारा, प्रदेश नं.२ ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

धरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कलैया, बाराको च.नं. ३६७०, मिति २०७६।०१।२५ को पत्र अनुसार आ.व. ०७३/०७४ मेडमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न टेन्डर हुँदा कार्यक्रम गर्न छनौट भई रु. ४९,३२,७६६।०० मा सम्झौता भएको संस्था उद्यम विकास परामर्श तथा तालिम केन्द्र प्रा.लि., बाराले मिति २०७३।८।२० को कार्यदेश बमोजिम यस कार्यालयबाट रु. ४,९३,०००।०० पेशकी लिई कार्य सुरु गरी प्रथम रनिङ्ग बिल मिति २०७४।२।१४ मा पेश गरी पेशकी कटाई भुक्तानी गर्न रु. २१,५५,७७७।०० को भ्याट बिल र मिति २०७४।०३।२० मा रु. २२,८३,७९३.- भ्याट बिल पेश गरी जम्मा रु. ४४,३९,४९०।०० को भ्याट बिल पेश गरेकोमा भुलवश नियमानुसार काट्नु पर्ने १०% रिटेन्सन मनी नकाटी भुक्तानी भएको र अर्को आ.व. २०७४/०७५ मा मिति २०७५।३।११ मा भएको तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार रिटेन्सन मनीको ९० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने भनी लेखी आएकोले आ.व. २०७४/०७५ को मेडमा कार्यक्रम गर्न छनौट भई रु. ६७,५०,१०१।०० सम्झौता भएको संस्था ग्रामीण क्षेत्र तथा कृषि वन विकास केन्द्र, बाराले अन्तिम भुक्तानी सँगै उद्यम विकास परामर्श तथा तालिम केन्द्र प्रा.लि., कलैयाको गत

आ.व.२०७३/०७४ मा पेश हुन छुट भएको रु. ४,८०,२५०।०० को मिति २०७५।०३।३२ को भ्याट बिल प्राप्त भए पश्चात गत आ.व. २०७३/०७४ मा कट्टा गर्न छुट भएको १०% रिटेन्सन मनी रु. ४,४९,०००।०० समेत कट्टा भएकोमा सो रिटेन्सन मनी तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन अनुसार हाल भुक्तानी गर्न मिल्ने नमिल्ने विषय आवश्यक राय दिनुहुन अनुरोध गर्दछु भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा द्विविधा नभएको देखिदा प्रचलित आर्थिक ऐन नियम बमोजिमको रित प्रक्रिया पुर्याई फिर्ता दिने सम्बन्धमा त्यहाँ कार्यालयबाटै कानूनसम्मत निर्णय हुनुपर्ने देखिदा यस कार्यालयबाट थप राय प्रदान गरीनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०२।३०)

४३४. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखा ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाको प.सं.०७५।०७६ च.नं. २५९५, मिति २०७६।०२।२७ को पत्रमा परिवार कल्याण महाशाखाको लागि आवश्यक SNCU/NICU Equipments (DHOS/G/ICB-8.4/CHD/2075-76/Procurement of Syringe) खरिद गर्नको लागि बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा पेश भएका बोलपत्रमध्ये एक बोलपत्रदातालाई पहिलेको कुनै खरिद कार्यका सम्बन्धमा कालो सूचिमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिश गरिएकोमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (२) बमोजिम सम्बन्धमा निज बोलपत्रदातालाई नयाँ खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट रोक लगाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको तर रोक लगाए वा नलगाएको जानकारी प्राप्त नभएकोले कालो सूचिमा राख्न सिफारिश गर्ने सार्वजनिक निकायकै हकमा नयाँ खरिद कार्यमा सहभागी हुन रोक लगाएको मान्न सकिने वा नसकिने बारेमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राय माग भई आएको ।

राय परामर्श :

“To; स्वास्थ्य सेवा विभागबाट राय माग गरी लेखीएको पत्र सम्बन्धमा श्री Janamukhi Health Enterprises लाई त्यहाँ विभागबाटै सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीका प्रावधान विपरित कार्य गरेकोले कालो सूचिमा राखिदिनुहुन भनी त्यहाँ विभागले नै सिफारिश गरी यस कार्यालयमा मिति २०७६।०३।०८ मा पत्र पठाएकोले उक्त Enterprises लाई नियमानुसार कालो सूचिमा राख्ने कारवाही प्रक्रिया अधि बढिरहेकोले यस विषयमा राय दिनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६।०३।०६)

४३५. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : श्री जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, गण्डकी प्रदेश, गोरखा ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

श्री जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, गण्डकी प्रदेश, गोरखाको प.सं. ०७५/७६, च.नं. ४५५, मिति २०७६।०२।२८ को पत्रबाट डिभिजन कार्यालयबाट मिति २०७६/०१/२४ मा ठेक्का नं. KLIP/WRIDDO/NCB/03/075-076, GLIP/WRIDDO/NCB/04/075-076, BLIP/ WRIDDO/NCB/05/075-076 आव्हान भएको र उक्त बोलपत्र मिति २०७६।०२।२३ मा खोलि मूल्याङ्कन गर्दा सिष्टम एंड इन्जिनी प्रा.लि. ले पेश गरेको स्थायी लेखा नम्बर (PAN) दर्ता प्रमाणपत्रमा ठेक्का पट्टा गर्ने उल्लेख नभएको र मिति २०७६।०२।२७ मा Clarification माग गरेको र त्यस प्रा.ली.ले पेश गरेको प्रबन्धपत्रको संशोधनमा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणको लागि बोल कवोल, टेण्डरमा भाग लिने तथा लिन लगाउने भनि उल्लेख भएको हुँदा उक्त सिस्टम एण्ड इन्जिनीलाई बोलपत्र मुल्याङ्कनमा समावेश गराउन आवश्यक राय सुझावको लागि अनुरोध भै आएको ।

राय परामर्श :

“सम्बन्धित बोलपत्रदाताले निर्माण व्यवसाय गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरेको छु छैन यकिन गरी त्यहाँबाटै कानूनसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने देखिदा यस कार्यालयबाट थप राय दिइरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०३।०९)

४३६. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : श्री जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, सिन्धुली, प्रदेश नं. ३ ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, सिन्धुली, प्रदेश नं. ३ को प.स. ०७५/०७६, च.नं. ४०७, मिति २०७६।०३।०३ को पत्रबाट यस कार्यालयद्वारा बोलपत्र आव्हानको सूचना अनुसार क्रमश १. ठेक्का नं. WRIDD-SINDH/KMIP/NCB-09/075-76 को ईविडमा भाग लिने निर्माण व्यवसायी जगदम्बा-जीवन जे.भी., २. ठेक्का नं. WRIDD-SINDH/MSNIP/NCB-10/075-76 को ईविडमा भाग लिने निर्माण व्यवसायी जगदम्बा-जीवन जे.भी. र ३. ठेक्का नं. WRIDD-SINDH/NIP/NCB-10/075-76 को ईविडमा भाग लिने निर्माण व्यवसायी थापा-इम्मानुएल जे.भी. सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ नियम ६५ क (१) निज निर्माण व्यवसायी उपर भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भए नभएको सम्बन्धमा एकिन गरी दिन हुन भनी अनुरोध भै आएको ।

राय परामर्श :

“राय माग भएको बिषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट जानकारी माग गरी एकिन गर्नुपर्ने देखिएकोले यस कार्यालयबाट राय प्रदान गरीहरु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०३।१८)

४३७. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : गोलबजार नगरपालिका, सिरहा ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

श्री गोलबजार नगरपालिका, सिरहाको प.स.०७५/७६, च.नं. २७४७, मिति २०७६।३।१६ को पत्रबाट मिति २०७६/२/२५ गते प्रकाशित नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन सम्बन्धिको बोलपत्र IFB No. GLB-MUN-NCB-18-075-076 को प्राविधिक मूल्यांकनको क्रममा नेपाल आर्दश निर्माण कम्पनी प्रा.लि.ले बोलपत्र फाराम दस्तुर रु. १०,०००।- राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि. सिरहामा गोलबजार नगरपालिकाको नाममा रहेको राजश्व खाता नं. २१३०३०४०१४१०६ मा जम्मा गर्नु पर्नेमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि. सिरहामा गोलबजार नगरपालिकाको नाममा रहेको धरौटी खाता नं. २१३०३०३०००३०२ मा जम्मा गरेको छ । उक्त कम्पनी फर्मलाई प्राविधिक मूल्याङ्कनमा स्वीकृत गर्न मिलने वा नमिल्ने सम्बन्धि लिखित राय दिनुहुन अनुरोध भै आएको ।

राय परामर्श :

“कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा भएको रकमलाई कार्यालयले राजश्व खातामा ट्रान्सफर गर्न सक्ने अवस्था देखिएकोले उक्त रकम सम्बन्धित राजश्व खातामा जम्मा गरी मूल्यांकनमा समावेश गर्न उचित हुने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०३।१८)

४३८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : सडक विभाग, विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, ज्वागल, ललितपुर ।

राय परामर्श माग गरिएको बिषय :

सडक विभाग, विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा, ज्वागल, ललितपुरको प.स. ०७५/७६, च.नं. ६२९, मिति २०७६।३।१६ को पत्र अनुसार विश्व बैंकको सहयोगमा संचालित नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात आउजोजना अर्न्तगत पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धि कार्य अर्न्तगत नारायणघाट मुग्लिंग सडक खण्डको Contract NIRTTP-DOR-W-NCB- 6 लागि मिति २२ अप्रिल २०१९ मा बोलपत्र आव्हान भएको, बोलपत्र खोल्ने अन्तिम मिति २३ मे २०१९ को १२ बजे भित्र दर्ता हुन आउका बोलपत्रहरु सोही दिन खोली बोलपत्रदाता मध्ये Bajra Guru Him Sagarmatha New Technical JV को Joint venture

Agreement मा उल्लेखित नामको सम्बन्धमा केहि अस्पष्टता देखिएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को उपदफा ४ अनुसार र Instructions to Bidders Clause 27.1 अनुसार Clarification सोधिएको र उक्त बोलपत्रदाताबाट भूलबस नाम फरक परक लेखीए तापनि उल्लेखित कम्पनीको छाप र JV Agreement को शुरुमा र अन्त्यमा उल्लेखित नाम नै उक्त कम्पनीको आधिकारिक भएको व्यहोराको Clarification पेश गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २५को उपदफा २ मा बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा सानातिना फरक भएमा सम्भव भए सम्म सो को मूल्य निकाली त्यसतो मूल्य समेत उपदफा १ बमोजिम बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोले सो अनुसार JV Agreement मा नाम उल्लेख गर्दा कुनै एउटा ठाउँमा नाम फरक पर्न गएको र निजको Clarification बाट सो को सम्बन्धमा मूल्यांकन समितिमा छलफल भएको र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २५ को उपदफा ३ बमोजिमको अवस्था नरहेको हुदा उक्त जेभि लाई बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गरिएको ।

न्यूनतम दररेट पेश गर्ने बोलपत्रदाता Bajra Guru Him Sagarmatha New Technical JV को JV Agreement को सम्बन्धमा केहि अस्पष्टता देखिएको र अर्को बोलपत्रदाता Swachhanda-Shyam Sundar-Creation JV ले निवेदन पेश गरेको तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको च.नं. २४०१, मिति २०७६।२।२० को पत्र प्राप्त भएको भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १०(६) मा रहेको व्यवस्था बमोजिम मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडी बढाउन उपयुक्त हुने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०३।१८)

४३८. राय परामर्श माग गर्ने सार्वजनिक निकाय : नौमूले गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, दैलेख ।

राय परामर्श माग गरिएको विषय :

नौमूले गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, दैलेखको प.स. ०७५/७६, च.नं. १२१२, मिति २०७६।३।९ को पत्रबाट उक्त गाउँपालिकाले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निशुल्क औषधि वितरण गर्नको लागि औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरु सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नु पर्ने सूचना २०७६।२।१५ मा कार्यालयमा टिप्पणी सहित प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।२।१५ लेखी मिति २०७६।२।१६ को राष्ट्रिय धमाका दैनिकमा प्रकाशित गरिएको देखिन्छ । उक्त दरभाउपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित मिति २०७६।२।१५ तथा पत्रिकामा प्रकाशित मिति २०७६।२।१६ फरक पर्न गएको तथा यस कार्यालयबाट प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७६।२।१५ लाई आधार मानी १५ दिन सम्म खरिद भई १६ औं दिनको मध्यान्ह १२.०० बजे सम्म दर्ता गरी दिउसो २:०० बजे नै उक्त सिलबन्दी दरभाउपत्र मिति २०७६।२।३० को दिनको २:०० बजे सिलबन्दी दरभाउपत्र खोलिएको तथा केहि व्यक्तिहरुबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र खोल्ने मिति पत्रिकामा प्रकाशन मिति २०७६।२।१६ लाई आधार मानी गर्नु पर्ने भनि गुनासो आएकोमा यस सन्दर्भमा पत्रिकामा प्रकाशित मिति २०७६।२।१६ लाई मान्ने वा २०७६।२।१५ लाई आधार मानी सिलबन्दी दरभाउपत्र खोल्ने भन्ने विषयमा दुविधा भएको भनि लेखी आएको ।

राय परामर्श :

“पत्रिकामा सूचना प्रकाशन भएको मितिका आधारमा गणना गरी उक्त दरभाउपत्र खोल्ने मिति कायम हुने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०३।१८)

४४०. सार्वजनिक निकायको नाम : श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बुर्तिबाड-पौदी अमराई-तम्घास-सन्धिखर्क-गोरुसिंगे १३२ के.भी.प्रा.ला. आयोजना ।

विषय:- आवश्यक निर्देशन सम्बन्धमा ।

श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बुर्तिबाड-पौदी अमराई-तम्घास-सन्धिखर्क-गोरुसिंगे १३२ के.भी.प्रा.ला. आयोजनाको प.सं.०७५/०७६ च.नं.१८३, मिति २०७६/०३/३१ को पत्र यसैसाथ संलग्न छ । तत् सम्बन्धमा आयोजनाबाट मिति २०७६/०२/२४ मा प्रकाशित सूचना नं. BPTSG-075/76-02 को बोलपत्रमा Mahavir Shree International Pvt.Ltd. विद्युतीय प्रणाली

मार्फत बोलपत्र पेश गरेको Bid Submission Receipt उल्लेख भएको प्रतिलिपि कागजात सहित बोलपत्र मूल्यांकन प्रकृत्यामा सहभागी गराइदिन कार्यालयमा निवेदन गरेको तर बोलपत्र खोल्दा विद्युतीय प्रणाली मार्फत प्राप्त हुने मुचुल्कामा सो कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेको नदेखिएकोले सो निवेदन सम्बन्धमा कस्तो कारवाही अगाडि बढाउने भनी निर्देशन उपलब्ध गराइ सहयोग गरिदिन अनुरोध भै आएको ।

राय परामर्श:

उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको Operation and Maintenance गर्ने परामर्शदाताका आधारमा बोलपत्रदाताले प्रणालीमा बोलपत्र पेश गर्न 2019-06-30 11:58:26 AM मा 'Submit' button थिचेर confirm गरिसकेपछि प्रणालीबाट क्रमशः आर्थिक र प्राविधिक प्रतिवेदन Compile भएको छ । प्रणालीले उक्त प्रस्ताव compile गरी upload गर्दा सोही दिनको 12:00:07 PM बजे भएको database log बाट देखिन्छ । प्रणालीमा प्रतिवेदनहरु upload भएपछि बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम समयसीमा पुनः परीक्षण हुँदा समयसीमा १२:०० बजे नाघिसकेको कारणले बोलपत्र पेश भएको विवरण database मा update हुन सकेन भएन (Bid_status 79 बाट 80 भएन) । साथै बोलपत्र पेश भएको विवरण database मा update भएको अवस्थामा मात्रै प्रणालीबाट बोलपत्रदातालाई ईमेल जानु पर्नेमा सो समेत नगएको पाइयो । Bid Submission Receipt मा 'Submit' button थिच्दाको समय प्रकाशित हुने भएकाले बोलपत्रदाताले प्रणालीमा 'Submit' button थिच्दाको समय 2019-07-07 11:59:42 AM देखिएको स्थिति हो ।

यसप्रकार समयमै 'Submit' button थिची Bid Submission Receipt generate भएतापनि प्रणालीमा रहेको व्यवस्था अनुसार बोलपत्र पेश भएको विवरण database मा update नभएकाले बोलपत्र खोल्दा निज बोलपत्रदाताको प्रस्ताव नदेखिएको हुँदा प्रतिस्पर्धाको दायरा बढाउने उद्देश्यले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले बोलपत्र रद्द गरी पुनः आह्वानको लागि निर्णय गर्न उपयुक्त हुने ।

(निर्णय मिति: २०७६/०४/०१)

४४१. सार्वजनिक निकायको नाम : श्री केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन), बबरमहल, काठमाडौं ।

विषय:- आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा ।

श्री केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) को प.सं. CLPIU ०७६/०७७ च.नं.६७, मिति २०७६/०४/१२ को पत्र यसैसाथ संलग्न छ । तत् सम्बन्धमा इकाईबाट प्रकाशित IFB No. 32-2075/76-NRA/CLPIU(Building) : Construction of five Health Post (Type 4 HD, Frame Structure) at Khuwaphowk, Faksib, Dandagaun, Markekatahare and Muktidunga of Dhankuta District र IFB No. 33-2075/76-NRA/CLPIU (Building) Construction of Four Health Post Buildings (Hattikharka, Bhirgaun, Chintang and Sanne), Type 4 RCC frame Structure at Dhankuta District कार्यको लागि यस इकाईबाट प्राविधिक बोलपत्रमा सफल बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक बोलपत्र मिति २०७६/०४/०५ मा खोल्नका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेकोमा सो बोलपत्रहरु e-GP मा अन्य बोलपत्रहरु संशोधन गर्दा e-GP System मा भूलवश Cancel Proceeding हुन गएको हुदा उक्त बोलपत्रहरु पुनः e-GP मा देखिने गरी मिति २०७६/०४/१२ दिउसो २:०० बजे आर्थिक बोलपत्र खोल्ने व्यवस्था मिलाइदिनुहुन भनी अनुरोध भै आएको ।

राय परामर्श:

उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको Operation and Maintenance गर्ने परामर्शदाताका आधारमा प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने समय 2019-06-02 राखेकोमा सो समयमा प्राविधिक प्रस्ताव नखोली 2019-06-15 मा मात्रै खोलेको देखिएको । प्रणालीमा Upload भएको प्राविधिक प्रस्तावको Bid Opening मुचुल्कामा कसैको दस्तखत नभएको । साथै प्राविधिक मूल्यांकन पश्चात प्रणालीमा Technical Evaluation Report अपलोड नगरी अन्य कागजात अपलोड गरिएको । यसप्रकार “विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत सार्वजनिक खरिदको कार्य गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिकाले निर्देशित गरेका व्यवस्थाहरु पालना नगरिएको देखिदा उक्त त्रुटीहरु सच्याउन निर्देशन दिने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०४/१२)

४४२ राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- पाटन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय, लगनखेल, ललितपुर ।

विषय : राय परामर्श सम्बन्धमा ।

पाटन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय, लगनखेल, ललितपुरको पत्रबाट आ.व २०७६/०७७ को लागि कार्यालय परिसरको सुरक्षाको लागि ३ जना सुरक्षाकर्मी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९५ अनुसार करार सम्झौता गरी कार्य गराउन दरभाउपत्र माग गरी सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । उक्त सूचना बमोजिम जम्मा ७ वटा सेवा प्रदायकहरूले रीतपूर्वक दरभाउपत्र पेश गरेकोमा मूल्यांकन समितिको सिफारिस अनुसार उक्त नियमावलीको उपनियम (६) बमोजिम श्री गुण सुरक्षा गार्ड सप्लाई सेवा प्रा.लि को दरभाउपत्र स्वीकृत गरी २०७६।०३।३० मा सम्झौता गरिएको र २०७६ श्रावण १ गते देखि ३ जना सुरक्षा गार्डले सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ ।

उक्त प्रा.लि सँग भएको सम्झौताको शर्त नं १४ मा “मनासिब कारण सक्ति सम्झौता भंग गर्न चाहेमा कम्तिमा ६० (साठी) दिनको समय दिई एक पक्षले अर्को पक्षलाई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ । द्वितीय पक्ष (सेवा प्रदायक) ले एकलौटी रूपमा सम्झौता भंग गरेमा कार्य सम्पादन जमानत जफत गरी भुक्तानी दिन बाँकी रकम समेत रोकिनेछ ।” भन्ने व्यवस्था भएको र निजले उक्त प्रावधान बमोजिम बाँकी अवधिमा सेवा दिन नसक्ने जनाई सम्झौता रद्द गरिदिन अनुरोध गरेको । सेवा प्रदायक श्री गुण सुरक्षा गार्ड सप्लाई सेवा प्रा.लिले सम्झौता रद्द (भंग) गर्न दिएको निवेदनको आधारमा र करारको प्रावधान १४ अनुसार करार भंग गर्दा निजको जमानत जफत गर्न सकिन्छ-सकिन्न ? निजको सम्झौता रद्द गरी उपनियम (७) को अधिनमा सो पछिका प्रस्तावदाता सँग निजहरूले प्रस्ताव गरेको डर अनुसार बाँकी अवधिको लागि सेवा करार गर्न सकिन्छ-सकिन्न ?

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम २० मा उल्लेख भएको प्रावधान अनुसार कार्यालयद्वारा नियम पालना नभएको देखिँदा सो हद सम्म कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने र अन्य विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम सम्बन्धि कुनै द्विविधा नदेखिएको साथै त्यहाँबाट कानुन सम्मत निर्णय हुनु पर्ने भएकोले यस कार्यालयबाट थप राय प्रदान नहुने ।” (निर्णय मिति : २०७६।०५।१५)

४४३. सार्वजनिक निकायको नाम : श्री यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।

विषय:- राय परामर्श दिने बारे ।

श्री यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशको प.सं. ०७६/७७ च.नं.५४, मिति २०७६/०५/३१ को पत्र यसैसाथ संलग्न छ । तत् सम्बन्धमा उक्त निर्देशनालयबाट प्रकाशित IFB No. 02/TID-Gandaki/NCB/Seti/075-76 प्रस्तावहरूको प्राविधिक मूल्यांकन पश्चात प्राविधिक मूल्यांकनमा सफल भएका प्रस्तावहरूको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा eGP System बाट Lumbini -National JV को bid response download गरी अध्ययन गर्दा पहिलो पेजमा Bidder Name : Rasuwa Construction Company Pvt.Ltd देखिएको Bill of Quantities को पेजमा पनि bidder name and bidder email Rasuwa Construction Company Pvt.Ltd को देखिन आएको जसमा Lumbini National JV को विवरण हुनुपर्ने देखिँदा समस्या समाधानका लागि अनुरोध भै आएको ।

राय परामर्श:

उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा National Development Pvt. Ltd. का प्रयोगकर्ताले Lumbini- National JV को नाममा प्रणालीबाट बोलपत्र तयारीको क्रममा Bidder's Representative मा Rasuwa Construction Company Pvt. Ltd. का प्रयोगकर्ताको बोलपत्र आईडी प्रणालीमा save भएकोले बोलपत्र प्रतिवेदनमा Bidder Name: Rasuwa Construction Company Pvt. Ltd देखिएको हो । अतः विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका, २०७४ को परिच्छेद ६ बोलपत्र पेश गर्ने प्रक्रिया दफा १६ को उपदफा ७ बमोजिम हुने भएकोले सो विषयमा यस कार्यालयबाट थप राय प्रदान गरिरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०६/०८)

४४४. राय माग्ने संस्थाको नाम : नेपालगंज उपमहानगरपालिका कार्यालय, नेपालगंज, बाँके ।

विषय- राय सम्बन्धमा ।

नेपालगंज उपमहानगरपालिका कार्यालय, नेपालगंज, बाँकेको च.नं. ११४३, मिति २०७६।०६।१३ को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम उपमहानगरपालिकाका सडकहरुमा सरसफाई गर्ने प्रयोजनको लागि बोलपत्र आव्हान भएकोमा बोलपत्र कागजातमा ऐन बमोजिम ईजाजतपत्र लिएका फर्महरुलाई मात्र फाराम दर्ता गर्ने गरी सो कागजातमा व्यवस्था नगरिएको र सो कुरा सम्झौतामा उल्लेख गर्न सकिने नसकिने वा बोलपत्रमा सम्बन्धित श्रम कार्यालयबाट ईजाजत नलिएका फर्महरुलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाउने वा न्यूनतम मूल्यांकितलाई छनौट गर्ने जस्ता सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम ठेक्का प्रक्रिया अगाडी बढाउँदा श्रम ऐनसँग सम्बन्धित केही व्यवस्थाहरुको पालना सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको भनी राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमबमोजिम त्यहाँबाटै कानूनसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने ।” (परिवर्तित)

(निर्णय मिति: २०७६/०६/१७)

४४५. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- बनेपा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, बनेपा, काभ्रेपलान्चोक ।

विषय :- परामर्श पठाई दुनु हुन ।

बनेपा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, बनेपा, काभ्रेपलान्चोक को च नं ९८२, मिति २०७६।०६।०७ को पत्रबाट बनेपा नगरपालिकाको लागि आवश्यक सुरक्षाकर्मी आपूर्तीका लागि मिति २०७६।०५।१२ मा प्रथम पटक प्रकाशित सूचनाको म्याद भित्र दर्ता भएका ८ थान दरभाउपत्र रितपूर्वक खोल्दा न्यूनतम अंक कबोल गर्ने दुईवटा फर्मले कबोल गरेको मासिक अंक बराबर हुन गएको ।

यस नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना मार्फत दरभाउपत्र माग गर्दा घटी अंक कबोल गर्ने फर्मको दरभाउपत्र स्वीकृत हुने शर्त समावेश भएको र रितपूर्वक पेश भएका दरभाउपत्रहरु मध्ये सर्वाधिक घटी अंक कबोल गर्ने दुईवटा फर्मले कबोल गरेको अंक बराबरी भएको तथा अन्य शर्तहरुका आधारमा समेत छुट्याउन सकिने अवस्था नरहेको र यस विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा समेत स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकोले दरभाउपत्र मुल्यांकन समितिबाट समेत निर्णयमा पुग्न नसकी तहाँको राय माग गर्न भनि सिफारिस भएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा प्राप्त दरभाउपत्रहरु रद्द गरी पुनः बोलपत्र आव्हानको प्रक्रियामा जान उपयुक्त हुने ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०६।३०)

४४६. सार्वजनिक निकायको नाम : श्री नयाँ शहर आयोजना कार्यालय, राकम-कर्णाली, दैलेख ।

विषय:- राय परामर्श दिने बारे ।

श्री नयाँ शहर आयोजना कार्यालय, राकम-कर्णाली, दैलेखको प.सं. ०७६/७७ च.नं.४०, मिति २०७६/०५/२५ को पत्र यसैसाथ संलग्न छ । तत् सम्बन्धमा उक्त आयोजनाबाट प्रकाशित IFB No. RKNTTP/Dailekh/Work/NCB/05/2075/76 installation of solar street light in New town project Area, Rakam, Dailekh को बोलपत्रमा बोलपत्रदाता sunsine Energy Pvt.Ltd. ले पेश गरेको प्रस्तावमा दुई फरक फरक BoQ पेश गरेको र दुवै BoQ को रकम फरक फरक भेटिएको मध्ये पहिलोको कबोल रकम letter of bid संग र दोस्रोको रकम bid pening muchulka संग मिल्दो देखिएको । ती मध्ये पहिलो रकम letter of bid संग मिल्दो BOQ लाई मुल्याङ्कनको आधार मान्दा उचित हुने देखिएकोले समस्या समाधानका लागि अनुरोध भै आएको ।

राय परामर्श:

उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा विद्युतीय खरिद प्रणालीबाटै बोलपत्र पेश गर्दा प्रणालीबाटै BoQ बन्ने भएकोले बोलपत्रदाताबाट दोहोरो BOQ को कागजात अपलोड गरेको भएमा दुवैमा एकरूपता भएमा मात्रै मुल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने ।”
(निर्णय मिति: २०७६/०७/०१)

४४७. राय माग्ने संस्थाको नाम- वैदेशिक रोजगार विभाग, बुद्धनगर, काठमाडौं ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

वैदेशिक रोजगार विभाग, बुद्धनगर, काठमाडौंको मिति २०७६।०७।१५ मा यस कार्यालयमा दर्ता भएको पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम उक्त विभागको ई. पि.एस. कोरिया शाखा अर्न्तगत दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउने कार्यको लागि हवाई टिकट खरिदका लागि ईजीपी मार्फत बोलपत्र प्रकाशित भएको । सो बोलपत्रको सूचना बमोजिम परेका बोलपत्रहरुको मूल्यांकन गरी आशयको सूचना समेत प्रकाशित भईसकेको अवस्थामा एउटा बोलपत्रदाताले न्यूनतम अंक रहँदारहँदै पनि किन अस्वीकृत भएको भनी कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएको र सो को जवाफ निजलाई दिईसकेको । बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने कारणहरुमध्ये उक्त बोलपत्रदाताको मूल्य अभिवृद्धिकर दर्ता प्रमाण पत्र पेश नभएको जानकारी दिइएको अवस्थामा निजको दावी सम्बन्धमा के गर्दा उचित हुने भनी राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन, २०५२ र मूल्य अभिवृद्धिकर निर्देशिका, २०७३ अनुसार आन्तरिक राजश्व विभागबाट आवश्यक राय परामर्श लिई प्रष्ट भई त्यहाँबाटै कानुनसम्मत निर्णय हुनुपर्ने साथै, यस कार्यालयको च.नं. ५२२, मिति २०७६।०७।०८ को पत्रको व्यहोरालाई समेत ध्यान दिनुहुन ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०८/०१)

४४८. राय माग्ने संस्थाको नाम- काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय, काठमाडौं ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय, काठमाडौंको च.नं. १४०६ मिति २०७६।०८।३० को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम उक्त महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यालय प्रयोजनका लागि घर जग्गा खरिद गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा स्पष्ट व्यवस्था नभएको सम्बन्धमा राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ मा घर जग्गा खरिद सम्बन्धी व्यवस्था नभएको हुँदा सार्वजनिक कामको लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम नै घर जग्गा प्राप्ति गर्न उपयुक्त हुने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/०९/११)

४४९. राय/परामर्श माग्ने संस्थाको नाम:- जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, बबरमहल, काठमाडौं ।

विषय : राय परामर्श सम्बन्धमा ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, बबरमहल, काठमाडौंको प.सं २०७६/७७, च नं ४१६, मिति २०७६।०७।२० को पत्रबाट विभागमा विद्युतीय संचार सेवा (इन्टरनेट) संचालनमा ल्याई विभागबाट प्रवाह स्वच्छ, पारदर्श तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका लागि dedicated internet जडान गर्नको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को स्वीकृत कार्यक्रममा रु ४४,८६,०००।- विनियोजन भै खरिद प्रक्रिया अगाडी बढेकोमा प्रयोग गर्ने बोलपत्र कागजातमा द्विविधा भएको ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा विद्युतीय संचार सेवा (इन्टरनेट) जडान गर्नका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बोलपत्र कागजातमा द्विविधा देखिएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत विषय अन्य सेवा खरिद सँग सम्बन्धित रहेको हुँदा उक्त सेवा सम्बन्धि Standard Bidding Document को मस्यौदा तयारी भइसकेको अवस्थामा रहेको ।”

(निर्णय मिति : २०७६।०९।१३)

४५०. राय माग्ने संस्थाको नाम- हेटौडा अस्पताल, हेटौडा ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

हेटौडा अस्पताल, हेटौडाको प.सं. ०७६।७७ च.नं. ४५३, मिति २०७६।०९।२५ को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम अस्पतालमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूलाई सि.टी. स्क्यान सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकहरूसँग प्रस्ताव आव्हान गरिएकोमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने भएकोले सेवा खरिद सम्झौता गरिने संस्था मू.अ.करमा दर्ता भएको हुनुपर्ने हो वा होईन भन्ने सम्बन्धमा राय माग भई आएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १९ मा प्रष्ट व्यवस्था भएको हुँदा तहाँ कार्यालयबाटै कानुनसम्मत निर्णय हुनुपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/१०/०४)

४५१. राय माग्ने संस्थाको नाम- वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौं ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौंको प.सं. ०७६।७७ च.नं. ७५५ मिति २०७६।०९।२९ को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हवाई टिकट (Economic class) को खरिद गर्ने सम्बन्धमा पुनः राय माग भई आएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा यस कार्यालयको प.सं.०७६।७७ च.नं. ५९८, मिति २०७६।०८।०९ को पत्रबाट राय प्रदान गरी सकिएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, को दफा ७ बमोजिम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखलाई नै खरिद ऐन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद कार्य गर्ने गराउने प्रमुख जिम्मेवारी भएकोले त्यहाँबाटै कानुन सम्मत निर्णय गर्नुहुन ।”

(निर्णय मिति: २०७६/१०/०५)

४५२. राय माग्ने संस्थाको नाम- वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौं ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौंको प.सं. ०७६।७७ च.नं. २३०२, मिति २०७६।०९।२८ को बोधार्थ पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम दक्षिण कोरिया जाने कामदारको लागि हवाई टिकटको बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा उक्त बोलपत्रको आशयको सूचना प्रकाशनपछि निर्णय प्रक्रियामा चित्त नबुझाई कुनै बोलपत्रदाताले उजुरी गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा समेत कुनै राय नआएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५३(५) बमोजिम बोलपत्रको मान्य अवधि बढाईदिनुहुन अनुरोध भई आएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत विषयमा त्यस कार्यालयको च.नं. २३०२, मिति २०७६।०९।२८ को बोधार्थ पत्र प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो । सो सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट मिति २०७६।०८।०९ र मिति २०७६।०९।२९ मा राय प्रदान भईसकेको छ । प्रस्तुत बोलपत्रको विषयमा रीतपूर्वक पेश भएका बोलपत्रहरू मध्ये न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र समयमै स्वीकृत गर्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायको प्रमुखको हुने र समयमै निर्णय नगर्दा हुने हानी नोक्सानी एवं थप आर्थिक दायित्व निर्णयकर्ताले

वहन गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने । साथै, सार्वजनिक खरिदनियमावली, २०६४ को नियम ५ को उपनियम ५(क) अनुसार पर्याप्त कारणहरुको विश्लेषण गरेर मात्र Bid Validity Period सार्वजनिक निकायले वढाउन सक्ने व्यवस्था रहेको ।”
(निर्णय मिति: २०७६/१०/०५)

४५३. राय माग्ने संस्थाको नाम- प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव स्रोत एवं प्रशासन शाखा ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव स्रोत एवं प्रशासन शाखाको प.सं. १-०१/०३/००२(०७६/७७) च.नं. ३३१५, मिति २०७६/१०/०३को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम उक्त कार्यालयबाट विभिन्न फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्न लेखी पठाईएको सन्दर्भमा गत आ.व.मा सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न नगरी कार्यालयबाट कालोसूचिमा राख्न लेखी पठाएका फर्म तथा कम्पनीले यसै कार्यालयबाट यस आ.व. मा बोलपत्रमा सहभागी भएको अवस्थामा सो फर्म/कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न राख्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा यस कार्यालयमा राय माग भई आएको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ र ऐ. नियमावलीको नियम १४१ मा प्रष्ट व्यवस्था भएको र ऐन नियम सम्बन्धी कुनै कानुनी द्विविधा नदेखिएकोले यस कार्यालयबाट राय प्रदान गरी रहन नपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/१०/१२)

४५४. राय माग्ने संस्थाको नाम- प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग, प्रबन्ध निर्देशनालय, काठमाडौं ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग, प्रबन्ध निर्देशनालयको च.नं. २०७०, प.सं. १-०१/०३/००२ (०७६/७७), मिति २०७६/०९/१३ को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम उक्त कार्यालयबाट विभिन्न फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्न लेखी पठाईएको सन्दर्भमा गत आ.व.मा सम्झौता बमोजिम सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्मले बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भएका तर प्रतितपत्र खोले प्रयोजनका लागि पेश गरेको Performa invoice मा उल्लेख गर्न छुटेको Country of origin हरु समेत थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरी दिनुहुन भनी आएको हुँदा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित फर्मले प्रतितपत्र खोले प्रयोजनका लागि पेश गरेको Performa invoice मा उल्लेख गर्न छुटेका Country of origin हरु Performa invoice मा पछि संशोधन गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषय बोलपत्र प्रक्रियामा राखिएको शर्तका अधिनमा रही खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएको व्यवस्था बमोजिम खोलिएको प्रतितपत्रसँग सम्बन्धित देखिएकोले यस प्रकारको त्रुटी गर्ने गराउने पदाधिकारी एकिन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही सम्बन्धित कार्यालयबाटै हुनुपर्ने विषय भएकोले यस कार्यालयबाट राय दिईरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/१२/०२)

४५५. राय माग्ने संस्थाको नाम- सवारी परीक्षण कार्यालय, हेटौँडा, मकवानपुर ।

बिषय- राय सम्बन्धमा ।

सवारी परीक्षण कार्यालय, हेटौँडा, मकवानपुरको च.नं. ७२, मिति २०७६/११/१८ को पत्रमा उल्लेख भए अनुसार दरभाउपत्र खोलेको मितिदेखि १५ दिनभित्रमा सार्वजनिक निकायले सिलबन्दी दरभाउपत्रको मूल्यांकन गरी सो को जानकारी दिईसक्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ को उपनियम (१०) मा भएको तर कार्यालय प्रमुख नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम सरकारी कामको सिलसिलामा अध्ययन भ्रमणमा जानुपरेकाले समयमा मूल्यांकन गर्न नसकिएको

तर दरभाउपत्रको मान्य अवधि कायमै रहेको अवस्थामा मूल्यांकन गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा राय माग गरेको ।

राय परामर्श

“प्रस्तुत राय माग भएको विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ को उपनियम (१०) मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/१२/०२)

४५६. सार्वजनिक निकायको नाम : श्री बराहक्षेत्र नगरपालिका, चक्रघट्टी, सुनसरी ।

विषय:- राय परामर्श दिने बारे ।

श्री बराहक्षेत्र नगरपालिका, चक्रघट्टी, सुनसरीको प.सं. ०७६/७७ मिति २०७६/१०/१७ को पत्र यसैसाथ संलग्न छ । तत् सम्बन्धमा उक्त नगरपालिकाबाट प्रकाशित सामुदायिक आवास निर्माण कार्यको लागि प्रकाशित बोलपत्रको समय समाप्त भएपछि टेण्डर खोली हेर्दा बैंक जमानत “ख” वर्गको मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको रहेको पाइएको र उक्त बैंक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको e-GP Portal को लिस्टमा नभएकोले उक्त बैंकको जमानत स्वीकार गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा राय माग भै आएको ।

राय परामर्श:

उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ को दफा २९ को उपदफा २ मा वाणिज्य बैंकहरु प्रणालीमा दर्ता भई बोलपत्रदाताहरुलाई जारी गरिएका कागजातहरुको अनलाइन प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ भनी लेखिएकोमा उक्त बैंक प्रणालीमा दर्ता भई नसकेको । त्यस्तै सोही निर्देशिकाको दफा ३० को उपदफा ५ अनुसार वाणिज्य बैंकका सम्बन्धित प्रयोगकर्ताहरुबाट दफा ४ अनुसारको अवधिभित्र प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा प्रणालीमा भएको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक निकायको बोलपत्र मूल्यांकन समितिका प्रमुख सहित अन्य दुई जना सदस्यले समेत सम्बन्धित बैंकसंग यकिन गरी प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको हुँदा सो विषयमा यस कार्यालयबाट थप राय प्रदान गरिरहनु नपर्ने ।”

(निर्णय मिति: २०७६/१२/०३)

अनुसूचि - १

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा राय परामर्श माग गर्दा सार्वजनिक निकायहरुले भरी पठाउनु पर्ने विवरणको ढाँचा

१. मामिलाको पृष्ठभूमी :

(समस्याको ब्यहोरा उल्लेख गर्ने जस्तै - कामको ब्यहोरा, कार्य प्रकृया, हाल सम्मको कार्य अवस्था तथा परेको मुख्य समस्या)

२. सार्वजनिक खरिद ऐन (र नियमावली) को कुन दफा (वा नियम) को कारणबाट परेको समस्या :

(द्विविधा तथा अस्पष्टताका विषयहरु तथा सम्बन्धित दफा र नियमहरु उल्लेख गर्नुपर्ने)

३. राय परामर्श माग गर्नु पर्ने कारण :

(समस्यालाई के कारणले कानूनबाट स्पष्ट हुन सकेन समस्या विवरण सहित)

४. समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक निकायलाई लागेको उपयुक्त उपाय सहितको सिफारिस :

(संगठनको कार्य आवश्यकताको आधारमा उपयुक्त लागेको सिफारिस)